本院认为

법률 중국어 — 조문과 판결의 중국어

권보원 (대구지방법원 부장판사) · 대외판 1.0 — 21장 · 원문 대조 2026. 10. 17.

1부 다시 보기 · 제1장

소리

语音：声调、拼音与多音字

장면 — 重审의 重은 어떻게 읽나

한·중 법관 교류 자리. 한국 법관이 판결문에 나온 글자의 소리를 묻는다. 장 첫머리에 둔다.

한국 법관

qǐngwèn, fāhuí chóngshěn de chóng zěnme dú?

请问，“发回重审”的“重”怎么读?

여쭙겠습니다. 发回重审의 重은 어떻게 읽습니까?

중국 법관

dú dì èr shēng, gēn chóngxīn de chóng yīyàng.

读第二声，跟“重新”的“重”一样。

2성으로 읽습니다. 重新의 重과 같습니다.

한국 법관

nà qíngjié yánzhòng de zhòng ne?

那“情节严重”的“重”呢?

그럼 情节严重의 重은요?

중국 법관

nà shì dì sì shēng, yìsi shì chéngdù hěn shēn.

那是第四声，意思是程度很深。

그건 4성입니다. 정도가 심하다는 뜻이지요.

한국 법관

zài hánguó de hànzì dúyīn lǐ, zhè liǎng ge shì yīyàng de.

在韩国的汉字读音里，这两个是一样的。

한국 한자음으로는 두 소리가 같습니다.

중국 법관

zhōngwén de duōyīnzì, kàn shàngxiàwén jiù néng fēnqīng.

中文的多音字，看上下文就能分清。

중국어 다음자는 앞뒤 문맥을 보면 가릴 수 있습니다.

중국어는 같은 소리 마디라도 높낮이(성조)가 다르면 다른 말이다. 法理 fǎlǐ와 法律 fǎlǜ는 뒤 음절의 모음과 성조가 다르고, 银行 yínháng과 行为 xíngwéi는 같은 글자 行을 다르게 읽는다. 한국 한자음은 이런 글자를 대개 한 소리로 읽는다. 그래서 글자를 알아도 소리를 틀리기 쉽다. 이 장은 1부 다시 보기의 첫 장이다. 성조와 병음 철자, 一·不 변조와 3성 연속·경성, 법률 문장에 자주 나오는 다음자와 대만 독음을 조문 속 낱말 열네 개로 다시 익힌다. 이 책의 병음은 사전 성조로 적는다(CC-CEDICT 기준). 一·不 변조는 병음에 적지 않고 소리 단추가 바뀌 읽는다. 사전끼리 갈리는 말(合同 등)은 갈린다고 적었다.

이 장을 마치면 읽을 수 있는 문장

1. mòshōu de cáiwù hé fájīn, yīlǜ shàngjiǎo guókù, bùdé nuóyòng hé zìxíng chǔlǐ.

   没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 — 刑法 第六十四条 · 공식

   몰수한 재물과 벌금은 모두 국고에 넣어야 하며, 유용하거나 임의로 처분해서는 안 된다.

2. fāhuí chóngshěn de ànjiàn, yuánshěn rénmín fǎyuàn yīngdāng ànzhào dìyīshěn chéngxù lìngxíng zǔchéng héyìtíng.

   发回重审的案件，原审人民法院应当按照第一审程序另行组成合议庭。 — 民事诉讼法 第四十一条第三款 · 공식

   환송되어 다시 심리하는 사건은 원심 인민법원이 제1심 절차에 따라 합의정을 따로 구성해야 한다.

이 문법이 뒤에 나오는 곳

문법	다시 나오는 곳
경성, 사전이 갈리는 말 — 合同 hétong	6장 「계약」 표제어 合同
的를 dì로 읽는 자리 — 标的 biāodì	6장 「계약」 문법 상자(标的)
소리가 같은 中止·终止 zhōngzhǐ	6장 「계약」 문법 상자(中止와 终止)
대만 독음 — 逮捕 dǎibǔ	11장 「형사절차」 표제어 逮捕
다음자와 경성 — 告诉 gàosù(고소)·gàosu(알리다)	11장 「형사절차」 표제어 告诉
行 xíng이 두 번 — 行政行为 xíngzhèng xíngwéi	13장 「행정법」 표제어 行政行为

서수 一은 바뀌지 않는다 — 一审 yīshěn	16장 「민사소송」 표제어 一审
경성 — 原则上 yuánzéshang	20장 「한국 제도를 중국어로」 원칙과 단서 문형

▼ 처음 보는 문법 용어 9

경성 본래 성조를 잃고 짧고 가볍게 읽는 음절. 숫자 성조로는 5 — 什么 shen2me5, 合同 he2tong5

중심어 관형어가 꾸미는 끝 명사. 명사구마다 맨 끝 명사가 그 덩어리의 뼈대다 — ……的赔偿数额总额의 总额. 문장 전체의 주어·술어는 따로 찾는다

양사 수와 명사 사이에 넣는 단위 말 — 一项专利, 一起案件. 倍처럼 그 자체가 단위인 말 앞에는 넣지 않는다

문어 글말. 조문은 之·其·为(wéi)·均·予以·能够 같은 문어를 즐겨 쓴다. 말로 할 때는 的·他的·是·都·给·能으로 바꾼다

술어 문장에서 「어찌하다·어떠하다」에 해당하는 부분 — 利益 难以确定

다음자 소리가 둘 이상인 글자. 뜻이나 쓰임에 따라 읽기가 갈린다 — 行 háng(은행)·xíng(행위), 处 chǔ(처리)·chù(기관)

변조 앞뒤 음절 때문에 성조가 바뀌어 소리 나는 것. 一·不 변조와 3성 연속이 대표다. 병음 표기는 본래 성조로 적는다

권설음 혀끝을 말아 올려 내는 소리 zh·ch·sh·r. 한국어에 없는 소리라 z·c·s와 헷갈리기 쉽다

가능보어 동사와 결과보어 사이에 得·不를 넣어 할 수 있음·없음을 나타내는 꼴 — 提不出, 忘不了(liǎo)

표제어 14

표제어는 대륙 간체로 크게, 대만 번체를 옆에 작게 적었다(글자가 같으면 한 번만). 병음은 사전 성조로 적었고 소리는 一·不 변조를 넣어 읽는다. 조문 인용은 2026. 10. 17. 기준으로 国家法律法规数据库(flk.npc.gov.cn)에서 받은 판본과 대조했고, 대만 民法 第1條는 全國法規資料庫 일괄 자료와 대조했다. 병음은 CC-CEDICT를 1순위로 정하고, 사전이 갈리는 말과 대만 독음은 Wiktionary 표기를 함께 적었다. 위 막대의 「병음 숨기기」로 한자만 보며 읽을 수 있다.

1. **法律** fǎlǜ **법률** ★★★

fǎlǜ. 律의 ü는 l 뒤라 점 두 개를 그대로 적는다. 3성 fǎ는 뒤에 4성이 오므로 끝을 올리지 않고 낮게 누르기만 한다(반3성). lǜ는 위에서 아래로 떨어뜨린다.

쉬운 예

wǒ shì xué fǎlǜ de.

我是学法律的。

나는 법률을 공부하는 사람이다.

실무 예

wǒ xiǎng liǎojiě zhōngguó de fǎlǜ zhìdù.

我想了解中国的法律制度。

중국의 법률 제도를 알고 싶습니다.

원문

> zhōnghuá rénmín gònghéguó lǐngyù nèi de mínshì huódòng, shìyòng zhōnghuá rénmín gònghéguó fǎlǜ. fǎlǜ lìngyǒu guīdìng de, yīzhào qí guīdìng.
>
> 中华人民共和国领域内的民事活动，适用中华人民共和国法律。法律另有规定的，依照其规定。 — 民法典 第十二条 · 공식
>
> 중화인민공화국 영역 안의 민사활동에는 중화인민공화국 법률을 적용한다. 법률에 달리 규정이 있으면 그 규정에 따른다.

문형

法律另有规定的，依照其规定。

법률에 달리 규정이 있으면 그 규정에 따른다(단서 문형)

1. 另有는 따로 있다. 另有规定은 이 법과 다른 규정이 따로 있다는 뜻이다.
2. ……的 , 가 조건을 닫는다. 쉼표 앞까지가 ~하면이다.
3. 其는 앞의 法律, 곧 달리 정한 그 법률을 받는다. 依照其规定은 그 법률의 규정에 따른다.

hétong lìngyǒu yuēdìng de, yīzhào qí yuēdìng.

合同另有约定的，依照其约定。

계약에 달리 약정이 있으면 그 약정에 따른다.

běn yuàn lìngyǒu tōngzhī de, yǐ tōngzhī wéi zhǔn.

本院另有通知的，以通知为准。

본원이 따로 통지하면 그 통지를 기준으로 한다.

한국이라면? 법률(法律)

한국 한자음의 받침 ㅂ·ㄹ(옛 입성)은 중국어에서 사라졌다. 法 법 → fǎ, 律 률 → lǜ. 받침이 사라진 글자의 성조는 글자마다 달라서 한국 한자음으로 짐작하기 어렵다.

---

2. 法院 fǎyuàn **법원** ★★★

fǎyuàn. y 뒤의 u는 ü 소리다(yuan은 ü + an). 조문에서는 人民法院(인민법원)으로 쓰는 일이 많다. 아래 원문의 行政·行使는 둘 다 行이 xíng이다.

쉬운 예

tā zài fǎyuàn gōngzuò.

他在法院工作。

그는 법원에서 일한다.

실무 예

wǒ zài hánguó de fǎyuàn dāng fǎguān.

我在韩国的法院当法官。

저는 한국의 법원에서 판사로 일합니다.

원문

> rénmín fǎyuàn yīfǎ duì xíngzhèng ànjiàn dúlì xíngshǐ shěnpànquán, bù shòu xíngzhèng jīguān, shèhuì tuántǐ hé gèrén de gānshè.
>
> 人民法院依法对行政案件独立行使审判权，不受行政机关、社会团体和个人的干涉。 — 行政诉讼法 第四条第一款 · 공식
>
> 인민법원은 법에 따라 행정사건에 대하여 독립하여 재판권을 행사하며, 행정기관·사회단체와 개인의 간섭을 받지 않는다.

문형

不受 + 주체 + 的 + 干涉

~의 간섭을 받지 않는다

1. 受는 받다. 受 + 명사로 당하는 쪽을 나타낸다(受损失·受处罚).
2. 不受는 뒤가 4성 受라 bú shòu로 읽는다(C1 ②).
3. 주체가 여럿이면 、로 늘어놓고 마지막을 和로 잇는다. 个人은 낱말이라 gèrén이다.

fǎguān yīfǎ dúlì shěnpàn, bù shòu rènhé rén de gānshè.

法官依法独立审判，不受任何人的干涉。

법관은 법에 따라 독립하여 재판하며, 누구의 간섭도 받지 않는다.

zhège jiélùn bù shòu dāngshìrén yìjiàn de yǐngxiǎng.

这个结论不受当事人意见的影响。

이 결론은 당사자 의견의 영향을 받지 않는다.

한국이라면? 법원(法院)

院 원이 yuàn이 되듯 ㅇ으로 시작하는 한국 한자음은 중국어에서 y·w나 모음으로 시작하는 일이 많다(银 은 → yín, 违 위 → wéi). r로 시작하는 것도 있다(人 인 → rén, 日 일 → rì).

---

3. **证据** 證據 zhèngjù **증거** ★★★

zhèngjù. zh는 혀끝을 말아 올리는 권설음, j는 혀 앞쪽을 입천장에 대는 소리다. 한국어로는 둘 다 ㅈ처럼 들리지만 혀의 자리가 다르다. jù의 u는 ü다.

쉬운 예

zhè shì zhèngjù ma?

这是证据吗?

이것이 증거입니까?

실무 예

wǒmen xiān kàn yīxià yuángào tíjiāo de zhèngjù.

我们先看一下原告提交的证据。

먼저 원고가 낸 증거를 보겠습니다.

원문

> kěyǐ yòngyú zhèngmíng ànjiàn shìshí de cáiliào, dōu shì zhèngjù.
>
> 可以用于证明案件事实的材料，都是证据。 — 刑事诉讼法 第五十条第一款 · 공식
>
> 사건 사실을 증명하는 데 쓸 수 있는 자료는 모두 증거다.

문형

……的 + 명사，都是 + 명사

~한 것은 모두 ~이다(정의하는 문장)

1. 앞의 ……的가 뒤 명사(材料)를 꾸민다. 꾸밈말이 길어도 중심어는 쉼표 바로 앞이다.
2. 都는 모두. 앞에 나온 것 전부를 받는다.
3. 是 뒤에 무엇에 해당하는지를 놓는다.

néng zhèngmíng shìshí de dōngxi, dōu shì zhèngjù.

能证明事实的东西，都是证据。

사실을 증명할 수 있는 것은 모두 증거다.

dāngshìrén tíjiāo de cáiliào, dōu yào biānhào.

当事人提交的材料，都要编号。

당사자가 낸 자료에는 모두 번호를 매겨야 한다.

한국이라면? 증거(證據)

한국 한자음 ㄱ은 중국어에서 g·k이거나, i·ü 앞이면 j·q가 되는 일이 많다(据 거 → jù, 期 기 → qī / 告 고 → gào). 한국어 ㅈ 하나는 중국어에서 zh·j·z로 갈린다(证 zhèng·据 jù·字 zì).

---

4. 银行 銀行 yínháng 은행 ★★

行은 가게·업종이면 háng(银行·行业), 하다·다니다면 xíng(行为·行政·进行)이다. 아래 원문 한 문장에 行政 xíng과 银行 háng이 함께 나온다.

쉬운 예

wǒ qù yínháng.

我去银行。

나는 은행에 간다.

실무 예

fákuǎn kěyǐ zài yínháng jiǎonà ma?

罚款可以在银行缴纳吗?

벌관은 은행에서 낼 수 있습니까?

원문

dāngshìrén yīngdāng zì shōudào xíngzhèng chǔfá juédìngshū zhī rì qǐ shíwǔ rì nèi, dào zhǐdìng de yínháng huòzhě tōngguò diànzǐ zhīfù xìtǒng jiǎonà fákuǎn.

当事人应当自收到行政处罚决定书之日起十五日内，到指定的银行或者通过电子支付系统缴纳罚款。 — 行政处罚法 第六十七条第三款 · 공식

당사자는 행정처벌 결정서를 받은 날부터 15일 안에 지정된 은행에 가서 또는 전자지불시스템을 통하여 벌관을 내야 한다.

문형

自 + 시점 + 之日起 + 기간 + 内

~한 날부터 ~ 안에

1. 自는 기산점을 연다. 起로 닫는다(自……起).
2. 之日起는 ~한 날부터. 之는 문어의 的다.
3. 기간 + 内는 ~ 안에. 十五日内는 15일 안에.

qǐng zì shōudào tōngzhī zhī rì qǐ qī rì nèi dáfù.

请自收到通知之日起七日内答复。

통지를 받은 날부터 7일 안에 답해 주십시오.

qǐng zài shí rì nèi dào yínháng jiāofèi.

请在十日内到银行交费。

열흘 안에 은행에 가서 비용을 내 주십시오.

문법 C1 · 行 háng과 xíng

~~银行 yínxíng~~ (표기 오류)

银行 yínháng

업종·가게의 行은 háng이다(行业 hángyè). 하다·다니다의 行은 xíng이다(行为 xíngwéi·行政 xíngzhèng·进行 jìnxíng·执行 zhíxíng). 은행장 行长은 hángzhǎng이다. 한 문장에 둘이 섞여 나오니 낱말째 익힌다.

한국이라면? 은행(銀行)

行은 한국 한자음에도 행과 항 두 소리가 있다(행위 / 항렬 行列). 은행은 행으로 읽지만 중국어는 가게·업종의 뜻이라 háng으로 읽는다.

5. **行为** 行為 xíngwéi **행위** ★★★

xíngwéi. 银行의 行(háng)과 짝으로 익힌다. 为는 되다·삼다면 wéi(行为·认为·作为), ~을 위하여면 wèi(为了·因为)다.

쉬운 예

zhè zhǒng xíngwéi bù duì.

这种行为不对。

이런 행위는 옳지 않다.

실무 예

wǒ rènwéi zhège xíngwéi gòuchéng qīnquán.

我认为这个行为构成侵权。

저는 이 행위가 침해에 해당한다고 봅니다.

원문

> mínshì fǎlǜ xíngwéi kěyǐ jīyú shuāngfāng huòzhě duōfāng de yìsi biǎoshì yīzhì chénglì, yě kěyǐ jīyú dānfāng de yìsi biǎoshì chénglì.
>
> 民事法律行为可以基于双方或者多方的意思表示一致成立，也可以基于单方的意思表示成立。 — 民法典 第一百三十四条第一款 · 공식
>
> 민사법률행위는 쌍방 또는 다방의 의사표시가 일치하여 성립할 수도 있고, 단방의 의사표시로 성립할 수도 있다.

문형

可以……，也可以……

~할 수도 있고, ~할 수도 있다

1. 可以는 kěyǐ. 3성이 둘이라 실제로는 kéyǐ로 읽는다(C1 ②).
2. 也可以로 두 번째 길을 나란히 놓는다.
3. 두 길 가운데 하나를 고르면 된다는 허용의 문장이다.

kěyǐ dāngmiàn tíjiāo, yě kěyǐ yóujì.

可以当面提交，也可以邮寄。

직접 내도 되고, 우편으로 보내도 된다.

wǒmen kěyǐ yòng zhōngwén, yě kěyǐ yòng yīngwén.

我们可以用中文，也可以用英文。

중국어로 해도 되고, 영어로 해도 됩니다.

문법 C1 · 为 wéi와 wèi

~~行为 xíngwèi~~ (표기 오류)

行为 xíngwéi

행위·되다·삼다의 为는 2성 wéi다(行为·认为·作为·称为). ~을 위하여·~때문에의 为는 4성 wèi다(为了·因为). 조문의 为……所는 피동이라 wéi다(为公众所知).

한국이라면? 행위(行爲)

為는 한국 한자음 위 하나지만 중국어는 뜻에 따라 wéi와 wèi로 갈린다. 行도 이 낱말에서는 하다의 뜻이라 xíng이다.

---

6. # 重审 重審 chóngshěn

다시 심리함 — 2심이 사건을 원심법원에 돌려보내(发回) 다시 재판하게 하는 것 ★★

重은 거듭이면 chóng(重审·重新·重复), 무겁다·중요하다면 zhòng(重大·重要·严重)이다. 发回重审은 fāhuí chóngshěn.

쉬운 예

zhège ànjiàn fāhuí chóngshěn le.

这个案件发回重审了。

이 사건은 원심으로 돌려보내 다시 심리하게 되었다.

실무 예

fāhuí chóngshěn yǐhòu, héyìtíng yào chóngxīn zǔchéng ma?

发回重审以后，合议庭要重新组成吗?

환송된 뒤 다시 심리할 때 합의정을 새로 구성해야 합니까?

원문

> fāhuí chóngshěn de ànjiàn, yuánshěn rénmín fǎyuàn yīngdāng ànzhào dìyīshěn chéngxù lìngxíng zǔchéng héyìtíng.
>
> 发回重审的案件，原审人民法院应当按照第一审程序另行组成合议庭。 —
>
> 民事诉讼法 第四十一条第三款 · 공식
>
> 환송되어 다시 심리하는 사건은 원심 인민법원이 제1심 절차에 따라 합의정을 따로 구성해야 한다.

문형

按照 + 절차 • 규정 + 동사

~에 따라 ~하다

1. 按照는 기준을 나타내는 개사다. 동사 앞에 온다.
2. 뒤에 程序(절차)·规定(규정)·约定(약정) 같은 명사가 온다.
3. 另行 + 동사는 따로 ~하다. 行은 하다의 뜻이라 xíng이다.

ànzhào dìyīshěn chéngxù shěnlǐ.

按照第一审程序审理。

제1심 절차에 따라 심리한다.

wǒmen ànzhào guīdìng chóngxīn jìsuàn.

我们按照规定重新计算。

규정에 따라 다시 계산하겠습니다.

문법 C1 · 重 chóng과 zhòng

~~发回重审 fāhuí zhòngshěn~~ (표기 오류)

发回重审 fāhuí chóngshěn

다시·거듭의 重은 2성 chóng이다(重新·重复). 무겁다·중대하다의 重은 4성 zhòng이다(重大·严重·情节严重). 같은 원문의 第一审은 서수라 一이 yī 그대로다(C1 ②).

한국이라면? 환송 후 재심리

한국 한자음은 重을 중 하나로 읽어 무겁다와 거듭의 뜻을 소리로 가르지 않는다(중대·중복). 중국어는 소리로 가른다. 重大 zhòngdà, 重复 chóngfù.

---

7. **处罚** 處罰 chǔfá **처벌** ★★★

处는 다루다·처리하다면 chǔ(处罚·处理·处分·判处), 곳·부서면 chù(处所·办事处)다.

쉬운 예

tā shòudào le chǔfá.

他受到了处罚。

그는 처벌을 받았다.

실무 예

zhè zhǒng qíngkuàng yīngdāng cóngqīng chǔfá ma?

这种情况应当从轻处罚吗?

이런 경우에는 가볍게 처벌해야 합니까?

원문

> rénmín jiǎncháyuàn kěyǐ xiàng rénmín fǎyuàn tíchū cóngkuān chǔfá de jiànyì; duìyú fànzuì qíngjié qīngwēi, bù xūyào pànchǔ xíngfá de, kěyǐ zuòchū bù qǐsù de juédìng.
>
> 人民检察院可以向人民法院提出从宽处罚的建议；对于犯罪情节轻微，不需要判处刑罚的，可以作出不起诉的决定。 — 刑事诉讼法 第二百九十条 · 공식
>
> 인민검찰원은 인민법원에 처벌을 너그럽게 하도록 건의할 수 있고, 범죄 정절이 경미하여 형벌을 선고할 필요가 없으면 불기소 결정을 할 수 있다.

문형

向 + 상대 + 提出 + ……的建议

~에게 ~하자는 건의를 내다

1. 向 + 상대는 동사 앞에 온다. 누구에게 내는지를 밝힌다.
2. 提出는 내다·제기하다. 建议(건의)·意见(의견)·申请(신청)과 짝을 이룬다.
3. 건의의 내용을 ……的로 묶어 建议 앞에 둔다(从宽处罚的建议).

dāngshìrén kěyǐ xiàng fǎyuàn tíchū yáncháng qīxiàn de shēnqǐng.

当事人可以向法院提出延长期限的申请。

당사자는 법원에 기한 연장 신청을 낼 수 있다.

wǒmen xiàng shuāngfāng tíchū le tiáojiě de jiànyì.

我们向双方提出了调解的建议。

우리는 양측에 조정을 하자고 건의했습니다.

문법 C1 · 处 chǔ와 chù

~~处罚 chùfá~~ (표기 오류)

处罚 chǔfá

동사 处(다루다)는 3성 chǔ다(处理·处分·判处). 명사 处(곳·부서)는 4성 chù다(处所·住处·办事处). 같은 원문의 判处도 chǔ다. 不需要·不起诉의 不는 뒤가 1·3성이라 bù 그대로다.

한국이라면? 처벌(處罰)

한국 한자음은 處를 처 하나로 읽는다. 중국어는 동사(다루다)면 chǔ, 명사(곳·부서)면 chù로 갈린다. 한국어 처소(處所)의 處가 중국어 chù다.

---

8. # 调查 調查 diàochá 조사 ★★★

调는 살피다·옮기다면 diào(调查·调动), 고르다·맞추다면 tiáo(调解·调整)다. 조사(调查)와 조정(调解)은 한국어로 첫 글자가 같은 조인데 중국어는 첫 소리가 다르다.

쉬운 예

jǐngchá zhèngzài diàochá.

警察正在调查。

경찰이 조사하고 있다.

실무 예

fǎyuàn kěyǐ yī zhíquán diàochá shōují zhèngjù ma?

法院可以依职权调查收集证据吗?

법원이 직권으로 증거를 조사·수집할 수 있습니까?

원문

fǎnlǒngduàn zhífǎ jīgòu yīfǎ duì shèxián lǒngduàn xíngwéi jìnxíng diàochá.

反垄断执法机构依法对涉嫌垄断行为进行调查。 — 反垄断法 第四十六条第一款 · 공식

반독점 집행기관은 법에 따라 독점 혐의가 있는 행위를 조사한다.

문형

对 + 대상 + 进行 + 2음절 동사

~에 대하여 ~을 하다

1. 对 + 대상은 동사 앞에 온다.
2. 进行은 jìnxíng. 뒤에 调查·审查·讨论 같은 2음절 동사를 받는다.
3. 依法(법에 따라)는 对 앞에 둔다.

fǎyuàn duì zhèngjù jìnxíng shěnchá.

法院对证据进行审查。

법원은 증거를 심사한다.

wǒmen duì zhège wèntí jìnxíng le tǎolùn.

我们对这个问题进行了讨论。

우리는 이 문제를 논의했습니다.

문법 C1 · 调 diào와 tiáo

~~调查 tiáochá~~ (표기 오류)

调查 diàochá

조사의 调는 4성 diào다. 조정·조절의 调는 2성 tiáo다(调解 tiáojiě·调整 tiáozhěng·协调 xiétiáo). 같은 원문의 行为·进行은 둘 다 行이 xíng이다.

한국이라면? 조사(調査)

調는 한국 한자음 조 하나지만 중국어는 diào(调查)와 tiáo(调解·调整)로 갈린다. 한국어로 조사·조정은 소리로 구별되지 않는 첫 글자를 중국어는 소리로 구별한다.

---

9. # 一律 yīlǜ **일률적으로, 예외 없이** ★★

사전 표기는 yīlǜ지만 뒤 律이 4성이라 실제로는 yílǜ로 읽는다. 이 책의 병음 칸은 사전대로 yī로 적고, 소리 단추는 바꾼 성조로 읽는다.

쉬운 예

dàjiā yīlǜ píngděng.

大家一律平等。

모두 똑같이 평등하다.

실무 예

chídào de shēnqǐng yīlǜ bù shòulǐ ma?

迟到的申请一律不受理吗?

늦게 낸 신청은 하나같이 받지 않습니까?

원문

> mòshōu de cáiwù hé fájīn, yīlǜ shàngjiǎo guókù, bùdé nuóyòng hé zìxíng chǔlǐ.
>
> 没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 — 刑法 第六十四条 · 공식
>
> 몰수한 재물과 벌금은 모두 국고에 넣어야 하며, 유용하거나 임의로 처분해서는 안 된다.

문형

一律 + 동사

예외 없이 ~한다

1. 一律는 부사다. 동사 바로 앞에 온다.
2. 부정은 一律不·一律不得로 쓴다. 不 뒤가 4성이면 不도 bú가 된다(一律不受理).
3. 말로 할 때는 都·全部로 바꿔도 뜻이 통한다.

suǒyǒu fèiyòng yīlǜ yóu bèigào fùdān.
所有费用一律由被告负担。
모든 비용은 일률적으로 피고가 부담한다.

yúqī tíjiāo de cáiliào yīlǜ bùyǔ jiēshōu.
逾期提交的材料一律不予接收。
기한을 넘겨 낸 자료는 하나같이 받지 않는다.

문법 C1 · 一의 변조 — 4성 앞에서 yí

~~一律 yìlǜ~~ (표기 오류)

一律 yílǜ(사전 표기 yīlǜ)

一은 4성(과 경성) 앞에서 yí, 1·2·3성 앞에서 yì가 된다(대개). 一律·一切·一致는 yí, 一般·一方은 yì. yī 그대로인 자리도 있다. 서수(第一·一审), 숫자 속(十一), 낱말 끝(统一·唯一). 중첩 동사 사이(看一看)는 가볍게 읽기도 한다.

한국이라면? 일률(一律)

한국어는 앞소리에 따라 률·율로 갈려 적지만(일률·규율), 중국어 律은 lǜ 한 소리다. 거꾸로 한국 한자음 일(一)은 한 소리인데 중국어 一은 뒤 성조에 따라 yí·yì로 바뀐다.

---

10. **不当** 不當 bùdàng **부당 — 마땅하지 않음** ★★

当은 마땅하다면 dàng(不当·适当·正当), ~해야 한다·맡다면 dāng(应当·当事人)이다. 不 뒤가 4성 dàng이라 실제로는 búdàng으로 읽는다.

쉬운 예
zhèyàng chǔlǐ bùdàng.
这样处理不当。
이렇게 처리하는 것은 부당하다.

실무 예
wǒ rènwéi yuán pànjué liàngxíng bùdàng.
我认为原判决量刑不当。
저는 원판결의 양형이 부당하다고 봅니다.

원문

yīn tārén méiyǒu fǎlǜ gēnjù, qǔdé bùdàng lìyì, shòu sǔnshī de rén yǒuquán qǐngqiú qí fǎnhuán bùdàng lìyì.

因他人没有法律根据，取得不当利益，受损失的人有权请求其返还不当利益。 — 民法典 第一百二十二条 · 공식

다른 사람이 법률상 근거 없이 부당한 이익을 얻으면, 손실을 입은 사람은 그에게 부당이익의 반환을 청구할 수 있다.

문형

有权请求 + 상대 + 동사

~에게 ~할 것을 청구할 권리가 있다

1. 有权은 권리가 있다. 뒤에 请求(청구하다)가 온다.
2. 请求 뒤에 상대(其·被告)를 놓고, 그다음에 할 일(返还·赔偿)을 놓는다.
3. 其는 앞의 他人, 곧 이익을 얻은 사람을 받는다.

yuángào yǒuquán qǐngqiú bèigào péicháng sǔnshī.

原告有权请求被告赔偿损失。

원고는 피고에게 손해배상을 청구할 권리가 있다.

wǒmen yǒuquán qǐngqiú duìfāng fǎnhuán yājīn.

我们有权请求对方返还押金。

우리는 상대방에게 보증금 반환을 청구할 권리가 있습니다.

문법 C1 · 不의 변조 — 4성 앞에서만 bú

不当 búdàng(사전 표기 bùdàng)

不는 4성 앞에서 bú가 된다(不当·不是·不必). 1·2·3성 앞은 bù 그대로다(不得 bùdé·不服 bùfú·不予 bùyǔ). 동사와 보어 사이의 不(提不出)는 가볍게 읽는 일이 많은데, 사전 표기는 bù와 경성으로 갈린다(C1 ②).

한국이라면? 부당(不當)

한국 한자음에도 不에 불과 부 두 소리가 있다(불법·불복 / 부당·부정). 중국어 不는 뒤 성조로 갈린다. 4성 앞이면 bú, 그 밖에는 bù다. 같은 원문의 返还은 fǎnhuán으로 还이 huán이다.

11. 法理 fǎlǐ 법리 ★★

3성이 둘 이어지면 앞 음절을 2성으로 읽는다(대개). fǎlǐ는 소리로 fá lǐ다. 병음 칸은 사전대로 fǎlǐ로 적는다. 대륙 民法典 第十条는 법률과 관습까지만 적고 法理를 두지 않는다. 아래 원문은 대만 법률이다. 대만 民法 第1條도 법률 → 관습 → 법리 순서를 둔다(5장).

쉬운 예

zhège wèntí shèjí fǎlǐ.

这个问题涉及法理。

이 문제는 법리와 관련된다.

실무 예

wǒ xiǎng shuōmíng yīxià zhège pànjué de fǎlǐ yījù.

我想说明一下这个判决的法理依据。

이 판결의 법리적 근거를 설명드리겠습니다.

원문

> shèwài mínshì, běn fǎ wèi guīdìng zhě, shìyòng qítā fǎlǜ zhī guīdìng; qítā fǎlǜ wú guīdìng zhě, yī fǎlǐ.
>
> 涉外民事，本法未規定者，適用其他法律之規定；其他法律無規定者，依法理。 — 涉外民事法律適用法 第1條(대만) · 공식
>
> 섭외민사에 관하여 이 법에 규정이 없으면 다른 법률의 규정을 적용하고, 다른 법률에도 규정이 없으면 법리에 따른다.

문형

……者，依……

~한 것은 ~에 따른다(문어 조문체)

1. 者는 ~한 것·~한 경우. 대륙 조문의 ……的와 같은 자리다.
2. 依는 따르다. 대륙 조문은 依照를 더 많이 쓴다.
3. 쌍반점 ；이 이 법 → 다른 법률 → 법리의 순서를 가른다. 之는 문어의 的다(其他法律之规定).

fǎlǜ méiyǒu guīdìng de, yīzhào xíguàn.

法律没有规定的，依照习惯。

법률에 규정이 없으면 관습에 따른다.

méiyǒu yuēdìng de, yīzhào fǎlǜ guīdìng.

没有约定的，依照法律规定。

약정이 없으면 법률 규정에 따른다.

문법 C1 · 3성 + 3성 — 앞을 2성으로

法理 fǎlǐ → 소리 fá lǐ

处理 chǔlǐ·可以 kěyǐ·审理 shěnlǐ·所有 suǒyǒu도 같다. 사전과 이 책의 병음은 원래 성조로 적고 바뀐 성조는 적지 않는다. 3성이 셋 넘게 이어지면 끊어 읽는 자리에 따라 바뀌는 음절이 달라진다.

한국이라면? 조리(條理) · 민법 제1조

한국 민법 제1조는 마지막 자리에 法理 대신 조리를 둔다(「관습법이 없으면 조리에 의한다」). 대만 民法 第1條(5장)와 위 원문의 法理가 같은 구실을 한다.

12. # 关系 關係 guānxi 관계 ★★★

대만 독음 **guānxì**

CC-CEDICT는 둘째 음절을 경성 xi로 적는다. Wiktionary는 guānxì를 앞에 적고 경성으로도 읽는다고 표시하며, 대만·싱가포르에서는 guānxī도 흔하다고 적는다. 대만은 경성을 덜 쓴다.

쉬운 예

tāmen shì shénme guānxi?

他们是什么关系?

그들은 어떤 관계입니까?

실무 예

zhèngrén hé bèigào yǒu lìhài guānxi ma?

证人和被告有利害关系吗?

증인과 피고 사이에 이해관계가 있습니까?

원문

> běn biān tiáozhěng yīn hétong chǎnshēng de mínshì guānxi.
>
> 本编调整因合同产生的民事关系。 — 民法典 第四百六十三条 · 공식
>
> 이 편은 계약으로 생기는 민사관계를 규율한다.

문형

因 + 원인 + 产生的 + 명사

~로 생기는 ~

1. 因은 원인을 이끄는 개사다. 产生(생기다) 앞에 온다.
2. 因……产生的가 통째로 뒤 명사를 꾸민다.
3. 民法典 각 편의 첫 조문이 이 꼴로 그 편이 다루는 관계를 정한다.

zhè shì yīn hétong chǎnshēng de jiūfēn.

这是因合同产生的纠纷。

이것은 계약으로 생긴 분쟁이다.

yīn qīnquán chǎnshēng de sǔnshī yīngdāng péicháng.

因侵权产生的损失应当赔偿。

침해로 생긴 손실은 배상해야 한다.

문법 C1 · 경성 — 짧고 가볍게

关系 guānxi · 合同 hétong · 的 de

경성은 부호 없이 적고 짧고 가볍게 낸다. 조사 的·了·着·吗·呢는 경성이다. 낱말 끝 음절은 사전마다 갈린다. 合同을 CC-CEDICT는 hétong, Wiktionary는 hétóng(대륙·대만)과 hétong(대륙) 둘로 적는다. 같은 원문의 调整은 tiáozhěng이다.

한국이라면? 관계(關係)

중국어에는 한국어에 없는 경성이 있다. 关系 guānxi의 xi처럼 둘째 음절이 짧고 가볍게 붙는다. 한국 한자음 계(係)로는 짐작할 수 없으니 낱말마다 익힌다.

---

13. # 期限 qīxiàn 기한 ★★★

대만 독음 **qíxiàn**

대륙 표준은 qī다. 대만은 期를 qí로 읽는다(CC-CEDICT 期 항목의 Taiwan pr.). 기한을 갱신해도 새 기한은 갱신일부터 20년을 넘지 못한다(같은 조 第二款).

쉬운 예

qīxiàn shì duōshao tiān?

期限是多少天?

기한은 며칠입니까?

실무 예

wǒmen néng yáncháng qīxiàn ma?

我们能延长期限吗?

기한을 연장할 수 있겠습니까?

원문

zūlìn qīxiàn bùdé chāoguò èrshí nián. chāoguò èrshí nián de, chāoguò bùfen wúxiào.

租赁期限不得超过二十年。超过二十年的，超过部分无效。 — 民法典 第七百零五条第一款 · 공식

임대차 기한은 20년을 넘을 수 없다. 20년을 넘으면 넘는 부분은 무효다.

문형

不得超过 + 수량

~을 넘을 수 없다(상한)

1. 不得는 해서는 안 된다. 不 뒤가 2성이라 bù 그대로다.
2. 超过는 넘다. 뒤에 기간·금액·횟수가 온다.
3. 넘은 부분의 효과는 다음 문장에서 따로 정한다(超过部分无效).

fāyán shíjiān bùdé chāoguò wǔ fēnzhōng.

发言时间不得超过五分钟。

발언 시간은 5분을 넘을 수 없다.

měi cì yáncháng bùdé chāoguò yīge yuè.

每次延长不得超过一个月。

한 번 연장할 때 한 달을 넘을 수 없다.

한국이라면? 기한(期限)

대만 독음 qí는 대륙의 qī와 성조만 다르다. CC-CEDICT는 낱말이 아니라 글자 期에 Taiwan pr. qí를 단다. 한국 한자음 기(期)로는 어느 쪽도 짐작할 수 없다. 이 책의 소리 단추는 대륙 독음 qī로 읽는다.

---

14. # 说服 說服 shuōfú **설득하다** ★

대만 독음 **shuìfú**

대륙 표준은 shuōfú, 대만 표준은 shuìfú다(CC-CEDICT, Wiktionary). 说가 남을 달래 따르게 한다는 뜻일 때 shuì로 읽는 말이 있다. 游说 yóushuì(유세)가 그렇다. 自诉는 피해자가 직접 내는 형사소송이다.

쉬운 예

wǒ shuōfú le tā.

我说服了他。

나는 그를 설득했다.

실무 예

wǒ shìzhe shuōfú dāngshìrén chèsù.

我试着说服当事人撤诉。

당사자에게 소를 취하하도록 권해 보겠습니다.

원문

rénmín fǎyuàn duìyú zìsù ànjiàn jìnxíng shěnchá hòu, ànzhào xiàliè qíngxing fēnbié chǔlǐ: èr, quētá zuìzhèng de zìsù ànjiàn, rúguǒ zìsùrén tí bù chū bǔchōng zhèngjù, yīngdāng shuōfú zìsùrén chèhuí zìsù, huòzhě cáidìng bóhuí.

人民法院对于自诉案件进行审查后，按照下列情形分别处理：……（二）缺乏罪证的自诉案件，如果自诉人提不出补充证据，应当说服自诉人撤回自诉，或者裁定驳回。 — 刑事诉讼法 第二百一十一条第一款第（二）项 · 공식

인민법원은 자소사건을 심사한 뒤 아래 경우에 따라 각각 처리한다. …… (2) 죄증이 부족한 자소사건은, 자소인이 보충 증거를 내지 못하면 자소인을 설득하여 자소를 철회하게 하거나 재정으로 기각해야 한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
人民法院对于自诉案件进行审查后	시간 · 对于 + 대상 + 进行 + 동사 + 后	인민법원은 자소사건을 심사한 뒤
按照下列情形分别处理	술어 · 按照 + 기준 + 分别 + 동사	아래 경우에 따라 각각 처리한다
缺乏罪证的自诉案件	주제 · ……的 + 명사	죄증이 부족한 자소사건은

如果自诉人提不出补充证据	조건 · 如果 + 절, 提不出는 내지 못하다(가능보어의 부정)	자소인이 보충 증거를 내지 못하면
应当说服自诉人撤回自诉	술어 ① · 说服 + 사람 + 동사	자소인을 설득해 자소를 철회하게 하거나
或者裁定驳回	술어 ② · 或者로 잇는다	재정으로 기각해야 한다

문형

说服 + 사람 + 동사

누구를 설득해 ~하게 하다

1. 说服 뒤의 사람이 다음 동사의 주어가 된다(说服自诉人撤回自诉).
2. 让·请도 같은 짜임이다. 请您再说一遍(한 번 더 말씀해 주십시오).
3. 실패하면 没能说服, 설득되었으면 被说服了로 쓴다.

fǎguān shuōfú shuāngfāng dáchéng le héjiě.

法官说服双方达成了和解。

법관이 양측을 설득해 화해에 이르게 했다.

wǒ xiǎng shuōfú tā jiēshòu tiáojiě.

我想说服他接受调解。

그를 설득해 조정을 받아들이게 하고 싶습니다.

한국이라면? 설득(說得)

한국어로는 설득이라 한다. 說은 한국 한자음에도 설과 세 두 소리가 있다. 유세(遊說)의 세가 대만 shuì와 같은 갈래(달래어 따르게 함)다. 중국어로 유세는 游说 yóushuì다.

기억 되살리기 C1 ① — 성조와 병음 읽기

중국어 음절은 성모·운모·성조 셋으로 된다. 성조는 넷에 가볍게 붙는 경성이 더해진다. 이 책은 화면에 성조 부호로 보이고, 데이터에는 숫자(1~4, 경성 5)로 적는다.

- 1성 ā는 높고 평평하게, 2성 á는 가운데에서 위로, 3성 ǎ는 낮게 눌렀다가 끝에서 올리고, 4성 à는 위에서 아래로 떨어뜨린다. 法院 fǎyuàn은 3성 + 4성, 银行 yínháng은 2성 + 2성이다.
- 3성은 뒤에 다른 성조가 오면 끝을 올리지 않고 낮게 누르기만 한다(반3성). 法律 fǎlǜ의 fǎ가 그렇다. 3성 앞의 3성은 C1 ②에서 본다.
- 경성은 부호 없이 적는다. 的 de·吗 ma 같은 조사와 关系 guānxi의 xi처럼 짧고 가볍게 붙는다.

- ü — n·l 뒤에서는 점 두 개를 적는다(律 lǜ). j·q·x·y 뒤에서는 점을 빼고 u로 적지만 소리는 ü다(据 jù·原 yuán).
- zh·ch·sh·r는 혀끝을 말아 올리는 소리, j·q·x는 혀 앞쪽을 입천장에 대는 소리다. 证 zhèng과 据 jù는 한국어로 둘 다 ㅈ처럼 들리지만 혀의 자리가 다르다.
- zhi·chi·shi·ri·zi·ci·si의 i는 「이」가 아니다. 앞 자음의 혀 자리를 그대로 두고 내는 소리다. 执法 zhífǎ의 zhi, 事实 shìshí의 shi가 그렇다.
- 줄여 적는 철자가 있다. 성모 뒤에서 iou는 iu(就 jiù), uei는 ui(对 duì), uen은 un(论 lùn)으로 적는다. 성모가 없으면 you·wei·wen으로 적는다(有 yǒu·为 wéi).
- 부호는 a·e가 있으면 그 위에, ou면 o 위에, 그 밖에는 마지막 모음 위에 얹는다. 法 fǎ, 院 yuàn, 后 hòu, 就 jiù, 对 duì.
- a·o·e로 시작하는 음절이 앞 음절에 붙으면 아포스트로피로 끊는다. 方案 fāng'àn, 档案 dàng'àn.
- 이 책의 병음 칸은 사전 성조로 적는다. 一·不가 바뀌는 소리와 3성 연속의 바뀐 성조는 병음 칸에 적지 않는다(C1 ②).

표로 보기

병음	소리 내는 법	보기
ā · 1성	높고 평평하게	期 qī · 说 shuō
á · 2성	가운데에서 위로	银行 yínháng
ǎ · 3성	낮게 눌렀다가 끝에서 올림(홀로·끝)	法理 fǎlǐ의 lǐ
à · 4성	위에서 아래로	证据 zhèngjù
부호 없음 · 경성	짧고 가볍게	关系 guānxi · 的 de
lü · nü	n·l 뒤 ü는 점을 적는다	法律 fǎlǜ
ju · qu · xu · yu	점 없이 적어도 소리는 ü	证据 zhèngjù · 原 yuán
zh · ch · sh · r	혀끝을 말아 올림	证 zhèng · 处 chǔ
j · q · x	혀 앞쪽을 입천장에	据 jù · 期 qī
zhi · shi · si	i는 「이」가 아니다	执法 zhífǎ · 事实 shìshí

예문 분해 — 낱말마다 자리와 구실

法院	调查	证据
fǎyuàn · 반3성 + 4성	diàochá · 4성 + 2성	zhèngjù · zh와 j

fǎyuàn diàochá zhèngjù.
법원이 증거를 조사한다.

律师	和	法官	都在
lǜshī · ü는 점을 적는다	hé · 2성	fǎguān · 반3성 + 1성	dōu zài · 1성 + 4성

lǜshī hé fǎguān dōu zài.
변호사와 법관이 모두 와 있다.

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~法律 fǎlù~~	法律 fǎlǜ	n·l 뒤의 ü는 점을 빼지 않는다. lù와 lǜ는 다른 음절이다.
~~证据 zhèngjǔ~~	证据 zhèngjù	j·q·x·y 뒤에는 u만 오므로 점을 적지 않는다. 소리는 ü다.
~~对 dùi~~	对 duì	ui(uei를 줄인 꼴)는 부호를 i에 얹는다. iu는 u에 얹는다(就 jiù).
~~事实 sìsí~~	事实 shìshí	sh는 혀끝을 말아 올리는 소리다. si와 shi는 다른 음절이다.

기억 되살리기 C1 ② — 소리가 바뀌는 자리: 一·不, 3성 연속, 경성

병음은 사전 성조로 적지만 말할 때는 몇 자리에서 성조가 바뀐다. 一와 不는 뒤 성조를 따라 바뀌고, 3성 둘이 이어지면 앞이 2성이 된다. 조사와 일부 낱말 끝은 경성으로 가볍게 붙는다.

- 一 yī — 4성(또는 경성) 앞에서 yí, 1·2·3성 앞에서 yì로 읽는다(대개). 一律 yílǜ·一切 yíqiè·一致 yízhì, 一般 yìbān·一方 yìfāng·一年 yì nián. 중첩 동사 사이의 一(看一看·想一想)은 가볍게(경성으로) 읽기도 한다. 병음 칸은 사전 본조 yī로 적는다.
- 一이 yī 그대로인 자리 — 서수(第一·一审·一月), 숫자 속(十一·二〇二一), 낱말 끝(统一·唯一). 民事诉讼法 第四十一条의 第一审程序도 一이 yī다.
- 양사 앞의 一도 바뀐다. 一个 yí ge(个는 경성), 一项 yí xiàng, 一名 yì míng.
- 不 bù — 4성 앞에서 bú가 된다. 不当 búdàng·不是 búshì·不必 búbì. 1·2·3성 앞은 bù 그대로다. 不得 bùdé·不服 bùfú·不予 bùyǔ.
- 不를 가볍게(경성으로) 읽는 자리도 있다. 긍정과 부정을 겹쳐 묻는 꼴과 동사·보어 사이다(刑事诉讼法 第二百一十一条의 提不出). 다만 사전 표기는 갈린다. CC-CEDICT 안에서도 是不是 shì bu shì·忘不了 wàng bu liǎo는 경성, 对不对 duì bù duì·逃不出 táo bù chū는 bù로 적는다. 이 책은 사전에 오른 말은 그 표기를, 오르지 않은 말(提不出)은 bù로 적는다.

- 3성 + 3성 — 앞 음절을 2성으로 읽는다(대개). 法理 fǎlǐ → fá lǐ, 可以 kěyǐ → ké yǐ, 处理 chǔlǐ → chú lǐ. 병음 칸은 바꾸지 않고 원래 성조로 적는다.
- 3성이 셋 넘게 이어지면 끊어 읽는 자리에 따라 바뀌는 음절이 달라진다. 法律의 실무 예 我想了解 wǒ xiǎng liǎojiě가 그런 예다. 한 낱말 안의 3성 + 3성부터 익힌다.
- 경성 — 조사 的·了·着·吗·呢는 경성이다. 낱말 끝 음절이 경성인 말도 있다. 关系 guānxi·意思 yìsi·东西 dōngxi(물건). 东西를 dōngxī로 읽으면 동쪽과 서쪽이다.
- 사전이 갈리는 말 — 合同을 CC-CEDICT는 hétong, Wiktionary는 hétóng(대륙·대만 표준)과 hétong(대륙 표준) 둘로 적는다. 이 책은 hétong으로 적는다. 原则上도 CC-CEDICT는 yuánzéshang으로 上을 경성으로 적는다.
- 대만 표준은 경성을 덜 쓴다. Wiktionary는 关系를 guānxì·guānxi로, 告诉를 대만 표준 gàosù로 적는다. 대륙에서 告诉는 알리다면 gàosu, 고소하다면 gàosù다(11장).

표로 보기

꼴	사전 표기	실제 소리
一律	yīlǜ	yílǜ — 4성 앞
一般	yībān	yìbān — 1성 앞
一个	yī ge	yí ge — 경성 앞
第一审	dì yīshěn	그대로 — 서수
统一	tǒngyī	그대로 — 낱말 끝
不当	bùdàng	búdàng — 4성 앞
不得	bùdé	그대로 — 2성 앞
提不出	tí bù chū	가볍게 읽는 일이 많다 — 사전 표기는 갈린다
法理 · 可以	fǎlǐ · kěyǐ	fálǐ · kéyǐ — 3성 + 3성
关系 · 合同	guānxi · hétong	경성 — 사전마다 갈리는 말이 있다

예문 분해 — 낱말마다 자리와 구실

一律
yīlǜ → yílǜ · 4성 앞 — yīlǜ bùyǔ shòulǐ.

不予
bùyǔ · 3성 앞 不는 그대로

受理
shòulǐ · 4성 + 3성

일률적으로 수리하지 않는다.

法院	审理	案件
fǎyuàn · 반3성	shěnlǐ → shénlǐ · 3성 + 3성	ànjiàn · 4성 + 4성

fǎyuàn shěnlǐ ànjiàn.

법원이 사건을 심리한다.

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~第一审 dì yíshěn~~	第一审 dì yīshěn	서수 一은 바뀌지 않는다. 뒤가 3성이어도 yī다.
~~不服 búfú~~	不服 bùfú	不는 4성 앞에서만 bú가 된다. 服는 2성이다.
~~统一规定 tǒngyì guīdìng~~	统一规定 tǒngyī guīdìng	낱말 끝 一은 바뀌지 않는다.
~~法理 fálǐ(병음 칸에)~~	法理 fǎlǐ	사전과 이 책은 원래 성조로 적는다. 바뀐 성조는 읽을 때만 낸다.

기억 되살리기 C1 ③ — 다음자와 대만 독음

한 글자가 뜻에 따라 소리가 다른 다음자(多音字)가 법률 문장에 많다. 한국 한자음은 이런 글자를 대개 한 소리로 읽으니 소리를 낱말째 익힌다. 대만 표준은 몇 글자를 대륙과 다르게 읽는다.

- 行 — 가게·업종 háng(银行·行业), 하다·다니다 xíng(行为·行政·执行·进行). 한국 한자음에도 행·항(항렬 行列) 두 소리가 있다.
- 重 — 거듭 chóng(重审·重新·重复), 무겁다·중요하다 zhòng(重大·严重·重要). 한국 한자음은 중 하나다.
- 处 — 다루다 chǔ(处罚·处理·判处·处分), 곳·부서 chù(处所·办事处).
- 调 — 살피다·옮기다 diào(调查·调动), 고르다·맞추다 tiáo(调解·调整).
- 当 — ~해야 한다·맡다 dāng(应当·当事人), 마땅하다 dàng(不当·适当). 当天은 CC-CEDICT에 dāngtiān(그날)과 dàngtiān(바로 그날)이 함께 실려 있다.
- 为 — 되다·삼다 wéi(行为·认为·作为·称为), ~을 위하여 wèi(为了·因为). 应 — ~해야 한다 yīng(应当), 응하다 yìng(应诉).
- 还 — 돌려주다 huán(返还·还款), 아직·또 hái(还应当). 给 — 법률 문어 给付·给予는 jǐ, 말로 주다는 gěi.

- 了 — 조사 le, 끝내다·알다 liǎo(了结·了解). 着 — 조사 zhe, 손을 대다 zhuó(着手). 的 — 조사 de, 과녁·목적 dì(目的·标的).
- 대만 독음 — 期 qí(대륙 qī), 说服 shuìfú(대륙 shuōfú), 质 zhí(대륙 zhì), 危 wéi(대륙 wēi), 强制 qiǎngzhì(대륙 qiángzhì). CC-CEDICT가 Taiwan pr.로 따로 적는 것들이다. 이 책 표제어는 대만 독음이 다르면 따로 표시한다.
- 이 책의 병음과 소리 단추는 대륙 표준이다. 소리 단추는 한자를 기계로 읽히지 않고 데이터의 병음을 그대로 읽는다. 한자를 기계로 읽히면 대만 독음이 섞이는 일이 있어서다.

표로 보기

글자	소리 ①	소리 ②
行	háng 银行・行业	xíng 行为・行政
重	chóng 重审・重新	zhòng 重大・严重
处	chǔ 处罚・处理	chù 处所・办事处
调	diào 调查	tiáo 调解・调整
当	dāng 应当・当事人	dàng 不当・适当
为	wéi 行为・认为	wèi 为了・因为
还	huán 返还・还款	hái 还应当
给	jǐ 给付・给予	gěi 给他
期	qī 期限(대륙)	qí 期限(대만)
说	shuō 说服(대륙)	shuì 说服(대만)・游说

예문 분해 — 낱말마다 자리와 구실

行政 机关 到银行 调查

xíngzhèng · 行 xíng jīguān dào yínháng · 行 háng diàochá · 调 diào

xíngzhèng jīguān dào yínháng diàochá.

행정기관이 은행에 가서 조사한다.

重大 案件 发回 重审

zhòngdà · 重 zhòng ànjiàn fāhuí chóngshěn · 重 chóng

zhòngdà ànjiàn fāhuí chóngshěn.

중대한 사건을 원심으로 돌려보내 다시 심리하게 한다.

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~调解 diàojiě~~	调解 tiáojiě	조정의 调는 tiáo다. 조사(调查)만 diào다.
~~处所 chǔsuǒ~~	处所 chùsuǒ	곳을 뜻하는 处는 4성이다.
~~返还 fǎnhái~~	返还 fǎnhuán	돌려주다의 还는 huán이다. 아직·또의 还가 hái다.
~~给付 gěifù~~	给付 jǐfù	법률 문어 给付·给予의 给는 jǐ다.

말해 보기 — 소리를 묻고 확인하기

모르는 글자의 소리를 묻거나 성조를 확인할 때 쓰는 문장. 소리 단추로 듣고 따라 한다.

zhège zì zěnme dú?

这个字怎么读?

이 글자는 어떻게 읽습니까?

xíngwéi de xíng dú dì èr shēng, duì ma?

“行为”的“行”读第二声，对吗?

行为의 行은 2성으로 읽지요?

qǐng nín shuō màn yīxiē, hǎo ma?

请您说慢一些，好吗?

조금 천천히 말씀해 주시겠어요?

一些는 yìxiē로 읽는다(1성 앞의 一).

zhège cí zài táiwān zěnme dú?

这个词在台湾怎么读?

이 낱말은 대만에서는 어떻게 읽습니까?

hétong de tóng yào dú qīngshēng ma?

“合同”的“同”要读轻声吗?

合同의 同은 경성으로 읽어야 합니까?

wǒ de fāyīn duì ma?

我的发音对吗?

제 발음이 맞습니까?

소개해 보기 — 법관 교류 첫인사

법관 교류나 학회에서 처음 인사할 때 쓰는 문장. 이름과 지명은 자기 것으로 바꿔 말한다. 성조가 바뀌는 자리를 주석에 적었다.

nín hǎo, wǒ shì hánguó de fǎguān.

您好，我是韩国的法官。

안녕하세요, 저는 한국의 판사입니다.

你好 nǐ hǎo는 3성 + 3성이라 ní hǎo로 읽지만 您好 nín hǎo는 2성 + 3성이다.

wǒ zài shǒu'ěr de fǎyuàn gōngzuò.

我在首尔的法院工作。

서울에 있는 법원에서 일합니다.

首尔 Shǒu'ěr는 3성 + 3성이라 앞을 2성으로 읽는다.

wǒ zhǔyào shěnlǐ zhīshi chǎnquán ànjiàn.

我主要审理知识产权案件。

주로 지식재산 사건을 심리합니다.

我主要는 wǒ zhǔ가 3성 + 3성, 审理도 3성 + 3성이다.

wǒ xué zhōngwén yī nián le.

我学中文一年了。

중국어를 배운 지 1년 되었습니다.

一年은 yì nián(2성 앞의 一).

wǒ de fāyīn hái bù tài hǎo, qǐng duō zhǐjiào.

我的发音还不太好，请多指教。

발음이 아직 서툽니다. 많이 가르쳐 주십시오.

不太는 bú tài(4성 앞의 不). 还는 hái.

hěn gāoxìng rènshi nín.

很高兴认识您。

만나 뵙게 되어 반갑습니다.

따라 말하기 — 조문 열 문장

짧은 조문을 그대로 따라 말한다. 느리게 단추는 같은 문장을 천천히 읽는다. 다음자(行·重·处·调·当·还)와 一·不가 바뀌는 자리에 귀를 기울인다.

zhōnghuá rénmín gònghéguó lǐngyù nèi de mínshì huódòng, shìyòng zhōnghuá rénmín gònghéguó fǎlǜ. fǎlǜ lìngyǒu guīdìng de, yīzhào qí guīdìng.

中华人民共和国领域内的民事活动，适用中华人民共和国法律。法律另有规定的，依照其规定。

중화인민공화국 영역 안의 민사활동에는 중화인민공화국 법률을 적용한다. 법률에 달리 규정이 있으면 그 규정에 따른다. (民法典 第十二条)

qítā fǎlǜ duì mínshì guānxi yǒu tèbié guīdìng de, yīzhào qí guīdìng.

其他法律对民事关系有特别规定的，依照其规定。

다른 법률에 민사관계에 관한 특별한 규정이 있으면 그 규정에 따른다. (民法典 第十一条)

rénmín fǎyuàn yǐfǎ duì xíngzhèng ànjiàn dúlì xíngshǐ shěnpànquán, bù shòu xíngzhèng jīguān, shèhuì tuántǐ hé gèrén de gānshè.

人民法院依法对行政案件独立行使审判权，不受行政机关、社会团体和个人的干涉。

인민법원은 법에 따라 행정사건에 대하여 독립하여 재판권을 행사하며, 행정기관·사회단체와 개인의 간섭을 받지 않는다. (行政诉讼法 第四条)

kěyǐ yòngyú zhèngmíng ànjiàn shìshí de cáiliào, dōu shì zhèngjù.

可以用于证明案件事实的材料，都是证据。

사건 사실을 증명하는 데 쓸 수 있는 자료는 모두 증거다. (刑事诉讼法 第五十条)

běn biān tiáozhěng yīn hétong chǎnshēng de mínshì guānxi.

本编调整因合同产生的民事关系。

이 편은 계약으로 생기는 민사관계를 규율한다. (民法典 第四百六十三条)

rénmín jiǎncháyuàn kěyǐ xiàng rénmín fǎyuàn tíchū cóngkuān chǔfá de jiànyì; duìyú fànzuì qíngjié qīngwēi, bù xūyào pànchǔ xíngfá de, kěyǐ zuòchū bù qǐsù de juédìng.

人民检察院可以向人民法院提出从宽处罚的建议；对于犯罪情节轻微，不需要判处刑罚的，可以作出不起诉的决定。

인민검찰원은 인민법원에 처벌을 너그럽게 하도록 건의할 수 있고, 범죄 정절이 경미하여 형벌을 선고할 필요가 없으면 불기소 결정을 할 수 있다. (刑事诉讼法 第二百九十条)

fǎnlǒngduàn zhífǎ jīgòu yǐfǎ duì shèxián lǒngduàn xíngwéi jìnxíng diàochá.

反垄断执法机构依法对涉嫌垄断行为进行调查。

반독점 집행기관은 법에 따라 독점 혐의가 있는 행위를 조사한다. (反垄断法 第四十六条)

yīn tārén méiyǒu fǎlǜ gēnjù, qǔdé bùdàng lìyì, shòu sǔnshī de rén yǒuquán qǐngqiú qí fǎnhuán bùdàng lìyì.

因他人没有法律根据，取得不当利益，受损失的人有权请求其返还不当利益。

다른 사람이 법률상 근거 없이 부당한 이익을 얻으면, 손실을 입은 사람은 그에게 부당이익의 반환을 청구할 수 있다. (民法典 第一百二十二条)

zūlìn qīxiàn bùdé chāoguò èrshí nián. chāoguò èrshí nián de, chāoguò bùfen wúxiào.

租赁期限不得超过二十年。超过二十年的，超过部分无效。

임대차 기한은 20년을 넘을 수 없다. 20년을 넘으면 넘는 부분은 무효다. (民法典 第七百零五条)

mòshōu de cáiwù hé fájīn, yīlǜ shàngjiāo guókù, bùdé nuóyòng hé zìxíng chǔlǐ.

没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。

몰수한 재물과 벌금은 모두 국고에 넣어야 하며, 유용하거나 임의로 처분해서는 안 된다. (刑法 第六十四条)

확인 문제 8

1. 银行의 行은 어떻게 읽나?

- **háng**
- xíng
- hàng
- héng

가게·업종의 行은 háng이다. 行为·行政·进行의 行이 xíng이다.

2. 一律를 소리 내어 읽으면?

- yīlǜ
- **yílǜ**
- yìlǜ
- yǐlǜ

一은 4성 앞에서 yí가 된다. 병음 칸에는 사전대로 yīlǜ로 적는다.

3. 一이 바뀌지 않고 yī 그대로인 것은?

- 一律
- 一般
- **第一审**
- 一致

서수 一은 바뀌지 않는다. 一律·一致는 yí, 一般은 yì로 읽는다.

4. 不가 bú로 바뀌는 것은?

不得

不服

不当

不予

不는 4성 앞에서만 bú가 된다. 当(dàng)만 4성이다. 得는 2성, 服는 2성, 予는 3성이다.

5. 法理 fǎlǐ를 소리 내어 읽으면?

fǎ lǐ — 둘 다 3성 그대로

fá lǐ

fǎ lí

fà lǐ

3성이 둘 이어지면 앞 음절을 2성으로 읽는다. 병음 칸은 원래 성조 fǎlǐ로 적는다.

6. 调解(조정)의 调는?

diào

tiáo

tiào

diāo

고르다·맞추다의 调는 tiáo다. 조사(调查)의 调만 diào다.

7. 대만에서 期限의 期를 읽는 소리는?

- qī
- **qí**
- jī
- qì

대륙 표준은 qī, 대만은 qí로 읽는다(CC-CEDICT 期 항목의 Taiwan pr.).

8. CC-CEDICT가 合同을 적는 꼴은?

- hétóng
- **hétong**
- hétòng
- hètóng

CC-CEDICT는 he2tong5로 둘째 음절을 경성으로 적는다. Wiktionary는 hétóng(대륙·대만)과 hétong(대륙)을 함께 싣는다.

글자

汉字：简体、繁体与汉字词

장면 — 律师와 변호사는 같은 말인가

한·중 법관 교류 자리. 한국 법관이 같은 한자어인지 묻는다. 장 첫머리에 둔다.

한국 법관

qǐngwèn, zhōngguó de lǜshī hé hánguó de biànhùshì yīyàng ma?

请问，中国的律师和韩国的“辩护士”一样吗?

여쭙겠습니다. 중국의 율사(律师)와 한국의 변호사(辯護士)는 같습니까?

중국 법관

jīběn yīyàng, zhǐshì míngzi bùtóng. wǒmen jiào lǜshī.

基本一样，只是名字不同。我们叫律师。

거의 같습니다. 이름만 다릅니다. 우리는 율사라고 합니다.

한국 법관

nà tiáojiě ne? hánguó fǎlǜ xiě de shì tiáotíng.

那调解呢？韩国法律写的是“调停”。

그럼 调解는요? 한국 법률에는 조정(調停)이라고 씁니다.

중국 법관

zhōngwén lǐ yě yǒu tiáotíng, bùguò fǎlǜ shàng yībān yòng tiáojiě.

中文里也有调停，不过法律上一般用调解。

중국어에도 调停이 있지만, 법률에서는 보통 调解를 씁니다.

한국 법관

háiyǒu, zhìliàng zài hányǔ lǐ shì wùlǐxué de cí.

还有，“质量”在韩语里是物理学的词。

그리고 质量(질량)은 한국어에서는 물리학 낱말입니다.

중국 법관

duì, zài fǎlǜ shàng, zhìliàng yībān shìzhǐ chǎnpǐn de hǎohuài.

对，在法律上，质量一般是指产品的好坏。

맞습니다. 법률에서 质量은 보통 제품의 좋고 나쁨, 곧 품질을 가리킵니다.

한국 법률가는 한자를 알아서 중국 조문의 뜻을 반쯤 짐작한다. 짐작이 맞는 낱말도 있고, 글자는 같은데 뜻이 다른 낱말도 있다. 이 장은 『외국 법원 번역 안내』(제2판, 2026) 중국 편이 나눈 한자어 다섯 유형을 뼈대로 삼았다(인쇄본 109~111쪽, 집필자의 허락을 받아 인용). 형태와 뜻이 같은 当事人·诉讼·原告·被告, 형태소가 일부 다른 律师·调解, 형태는 같고 뜻이 다른 质量·案件·新闻·汽车, 현대 법제가 만든 数据가 차례로 나온다. 나머지 公布·权利·义务·规定은 간체와 번체의 대응, 그리고 근대 번역어를 보여 준다. 公布는 번체도 公布인데 기계 변환은 公佈로 바꾼다. 문법 코너는 셋이다. 다섯 유형, 간체·번체, 한국 한자음에서 병음을 짐작하는 경향과 그 반례.

근대 번역어의 길 — 『만국공법』(1864)에서 지금의 법률 용어까지

『만국공법(萬國公法)』은 미국 법률가 헨리 휘튼(Henry Wheaton)의 Elements of International Law를 윌리엄 마틴(William A. P. Martin, 丁韙良: 정위량)이 한문으로 옮긴 책이다. 1864년(同治 3년) 베이징 숭실관(崇實館)에서 나왔다. 교토대학 도서관 목록이 원본을 「同治3刊・京都(北京)崇実館」으로 적고, 일본 국립국회도서관 목록도 1864년으로 적는다.

번역 안내는 마틴이 베이징 동문관(同文館) 총교습을 지냈고, 이 책에서 主權·權利·法院·民主·自主·自治·國會 같은 번역어가 쓰였다고 적는다(107쪽, 김석영 2023 인용). 이 장 표제어 权利가

그 가운데 하나다.
일본은 이듬해 에도의 개성소(開成所)에서 이 책을 다시 찍어 냈다(교토대학 도서관 목록, 1865 官版).

청일전쟁 뒤에는 흐름이 거꾸로 섰다. 일본 유학생과 번역서를 통해 일본에서 만든 한자어가 중국어로 많이 들어왔다. 번역 안내는 법률 분야의 예로 判決·審查·時效·檢事·後見人 등을 든다(108쪽).

그래서 한·중·일 법률 용어는 한자를 매개로 비슷한 의미망을 유지한 채 진화했다고 번역 안내는 본다(109쪽). 갈라진 예도 있다. 일본에서 design의 번역어로 만든 意匠은 중국에서 1984년 专利法이 外观设计를 택하면서, 한국에서는 2004년 디자인보호법으로 법명을 바꾸면서 각각 물러났다(109쪽 각주 8).

法院이라는 이름이 언제부터 court의 번역어였는지는 4장 상자 「법원」과 「재판소」에서 본다.

이 장을 마치면 읽을 수 있는 문장

1. lǜshī yīngdāng wéihù dāngshìrén héfǎ quányì, wéihù fǎlǜ zhèngquè shíshī, wéihù shèhuì gōngpíng hé zhèngyì.
   律师应当维护当事人合法权益，维护法律正确实施，维护社会公平和正义。 — 律师法 第二条 第二款 · 공식
   변호사는 당사자의 합법적 권익을 지키고, 법률의 올바른 시행을 지키며, 사회의 공평과 정의를 지켜야 한다.

2. shùjù chǔlǐ, bāokuò shùjù de shōují, cúnchǔ, shǐyòng, jiāgōng, chuánshū, tígōng, gōngkaī děng.
   数据处理，包括数据的收集、存储、使用、加工、传输、提供、公开等。 — 数据安全法 第三条第二款 · 공식
   데이터 처리에는 데이터의 수집·저장·사용·가공·전송·제공·공개 등이 포함된다.

이 문법이 뒤에 나오는 곳

문법	다시 나오는 곳
간체 하나에 번체 둘 — 准(準·准)	19장 「대만법 한 장」 표제어 民法 문법 상자
간체 于가 맡은 번체 於	19장 「대만법 한 장」 표제어 侵权行为 문법 상자
간체 并이 맡은 번체 並·併	19장 「대만법 한 장」 표제어 宪法法庭 문법 상자
간체 系가 맡은 번체 係·繫	19장 「대만법 한 장」 표제어 营业秘密 문법 상자
대만 조문은 번체 원문 그대로(轄·審)	20장 「한국 제도를 중국어로」 표제어 大法院 문법 상자

다 유형 — 合同·要约·承诺·订金	6장 「계약」 가짜 친구 코너
마 유형 — 知识产权法院은 지식산권법원	15장 「지식재산 ②」 표제어 知识产权法院
방향이 반대 — 한국 기관 이름을 중국어로	20장 「한국 제도를 중국어로」 가짜 친구 코너(特许厅·处·裁判所)

▼ 처음 보는 문법 용어 7

관형어 명사 앞에서 명사를 꾸미는 말. 중국어는 아무리 길어도 모두 명사 앞에 오고 대개 的로 끝난다 — 侵权人所获得的 利益

중심어 관형어가 꾸미는 끝 명사. 명사구마다 맨 끝 명사가 그 덩어리의 뼈대다 — ……的赔偿数额总额의 总额. 문장 전체의 주어·술어는 따로 찾는다

문어 글말. 조문은 之·其·为(wéi)·均·予以·能够 같은 문어를 즐겨 쓴다. 말로 할 때는 的·他的·是·都·给·能으로 바꾼다

동사구 동사와 그 목적어·보어가 이룬 덩어리 — 确定赔偿数额

명사구 명사와 그 관형어가 이룬 덩어리 — 专利权的保护范围

다음자 소리가 둘 이상인 글자. 뜻이나 쓰임에 따라 읽기가 갈린다 — 行 háng(은행)·xíng(행위), 处 chǔ(처리)·chù(기관)

이체자 소리와 뜻이 같고 모양만 다른 글자 — 為/爲, 強/强. 원전 판본 대조에서는 같은 글자로 본다

표제어 15

표제어는 대륙 간체로 크게, 대만 번체를 옆에 작게 적었다(글자가 같으면 한 번만). 병음은 사전 성조로 적었고 소리는 一·不 변조를 넣어 읽는다. 조문 인용은 2026. 10. 17. 기준으로 国家法律法规数据库(flk.npc.gov.cn)에서 받은 판본과 대조했다. 위 막대의 「병음 숨기기」로 한자만 보며 읽을 수 있다.

1. **当事人** 當事人 dāngshìrén **당사자 — 형태와 뜻이 같다(가 유형)** ★★★

번역 안내의 가 유형이다. 한국 한자음 그대로 당사자로 옮긴다. 대륙은 当, 대만과 한국 한자는 當으로 쓴다. 대만 個人資料保護法 第2條는 當事人을 개인정보의 본인으로 정의한다. 같은 낱말도 법률마다 정의를 다시 받는다.

쉬운 예

shuāngfāng dāngshìrén dōu lái le.

双方当事人都来了。

양쪽 당사자가 모두 왔다.

실무 예

wǒ xiǎng xiān tīng yīxià shuāngfāng dāngshìrén de yìjiàn.

我想先听一下双方当事人的意见。

먼저 양쪽 당사자의 의견을 들어 보고 싶습니다.

원문

> mínshì sùsòng dāngshìrén yǒu píngděng de sùsòng quánlì. rénmín fǎyuàn shěnlǐ mínshì ànjiàn, yīngdāng bǎozhàng hé biànlì dāngshìrén xíngshǐ sùsòng quánlì, duì dāngshìrén zài shìyòng fǎlǜ shàng yīlǜ píngděng.
>
> 民事诉讼当事人有平等的诉讼权利。人民法院审理民事案件，应当保障和便利当事人行使诉讼权利，对当事人在适用法律上一律平等。 — 民事诉讼法 第八条 · 공식
>
> 민사소송의 당사자는 평등한 소송상 권리를 가진다. 인민법원은 민사사건을 심리할 때 당사자가 소송상 권리를 행사하도록 보장하고 편의를 주어야 하며, 법률 적용에서 당사자를 일률적으로 평등하게 대하여야 한다.

문형

对 A 在 B 上 一律平等

A를 B에서 일률적으로 평등하게 대하다

1. 在 + 명사 + 上은 '~의 면에서'다. 在适用法律上 = 법률 적용에서.
2. 一律는 예외 없이, 일률적으로. 一는 yī로 적고 소리는 빌드가 yí로 바꾼다(1장).
3. 누구를 그렇게 대하는지는 对 + 대상으로 앞에 낸다.

gōngmín zài fǎlǜ miànqián yīlǜ píngděng.

公民在法律面前一律平等。

공민은 법률 앞에서 일률적으로 평등하다.

wǒmen duì shuāngfāng dāngshìrén yīlǜ píngděng.

我们对双方当事人一律平等。

우리는 양쪽 당사자를 똑같이 평등하게 대합니다.

문법 C2 · 当 — 當의 윗부분만 남긴 간체

~~民事诉讼當事人有平等的诉讼权利。~~ (표기 오류)

民事诉讼当事人有平等的诉讼权利。

當은 아래의 田을 떼고 윗부분만 남겨 当이 되었다. 대륙 조문을 옮기면서 한국 한자 當을 섞으면 표기 오류다. 当은 当事人에서 dāng, 不当·正当에서 dàng으로 읽는다(1장).

한국이라면? = 당사자 · 민사소송법 제1조

같은 말이다. 중국은 당사자의 평등을 총칙 첫머리 원칙으로 둔다(第八条). 한국 민사소송법 제1조는 「당사자와 소송관계인은 신의에 따라 성실하게 소송을 수행하여야 한다」 고 정한다.

---

2. # 诉讼 訴訟 sùsòng **소송 — 형태와 뜻이 같다(가 유형)** ★★★

두 글자 모두 言변을 讠 로 줄인 간체다. 소리는 sù·sòng으로 둘 다 4성이다. 한국어 소송과 뜻도 쓰임도 같다.

쉬운 예

zhège sùsòng hái méi jiéshù.

这个诉讼还没结束。

이 소송은 아직 끝나지 않았다.

실무 예

yuángào shì shénme shíhou tíqǐ sùsòng de?

原告是什么时候提起诉讼的?

원고는 언제 소송을 제기했습니까?

원문

gè mínzú gōngmín dōu yǒu yòng běn mínzú yǔyán, wénzì jìnxíng mínshì sùsòng de quánlì.

各民族公民都有用本民族语言、文字进行民事诉讼的权利。 — 民事诉讼法 第十一条第一款 · 공식

각 민족의 공민은 모두 자기 민족의 언어·문자로 민사소송을 할 권리가 있다.

문형

用 A 进行 B

A로 B를 하다

1. 用은 수단(~로)이다. 동사 进行 앞에 온다.
2. 进行 뒤에는 두 음절 동사성 명사가 온다. 进行诉讼(소송하다), 进行审理(심리하다).
3. 用本民族语言、文字进行民事诉讼 = 자기 민족의 언어·문자로 민사소송을 하다.

wǒmen yòng zhōngwén jìnxíng tǎolùn ba.

我们用中文进行讨论吧。

중국어로 토론합시다.

fǎyuàn yòng dāngdì yǔyán jìnxíng shěnlǐ.

法院用当地语言进行审理。

법원은 그 지역 언어로 심리한다.

문법 C2 · 讠 — 변으로 온 言은 두 획으로

~~各民族公民都有用本民族语言、文字进行民事訴訟的权利。~~ (표기 오류)

各民族公民都有用本民族语言、文字进行民事诉讼的权利。

言이 왼쪽 변으로 오면 간체는 讠 로 쓴다. 訴→诉, 訟→讼, 說→说, 證→证, 調→调. 语言의 言처럼 홀로 쓰는 言은 그대로다.

한국이라면? ≠ 국어 · 법원조직법 제62조

중국은 각 민족이 자기 언어·문자로 소송할 권리를 둔다. 한국은 「법정에서는 국어를 사용한다」. 국어가 통하지 않으면 통역에 의한다(같은 조 제2항). 중국 법원은 그 지역 민족 언어를 모르는 소송참가인에게 통역을 제공한다(第十一条第三款).

---

3. # 原告 yuángào 원고 — 형태와 뜻이 같다(가 유형) ★★★

原告·被告는 간체와 번체가 같은 글자다. 대륙·대만·한국이 글자까지 같은 드문 짝이다.

쉬운 예

yuángào jīntiān méiyǒu lái.

原告今天没有来。

원고는 오늘 오지 않았다.

실무 예

yuángào de sùsòng qǐngqiú shì shénme?

原告的诉讼请求是什么?

원고의 청구는 무엇입니까?

원문

yuángào jīng chuánpiào chuánhuàn, wú zhèngdàng lǐyóu jù bù dào tíng de, huòzhě wèi jīng fǎtíng xǔkě zhōngtú tuì tíng de, kěyǐ àn chèsù chǔlǐ; bèigào fǎnsù de, kěyǐ quēxí pànjué.

原告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以按撤诉处理；被告反诉的，可以缺席判决。 — 民事诉讼法 第一百四十六条 · 공식

원고가 소환장으로 소환을 받고도 정당한 이유 없이 출정을 거부하거나 법정의 허가 없이 도중에 퇴정하면 소 취하로 처리할 수 있다. 피고가 반소를 제기했으면 결석 판결을 할 수 있다.

문형

经 A，B 的，可以 C

A를 거쳤는데도 B하면 C할 수 있다

1. 经은 '~을 거쳐'다. 经传票传唤 = 소환장으로 소환을 거쳐.
2. 「……的，」가 조건을 닫는다. 的 다음 쉼표까지가 '~하면'이다(14장 C8).
3. 可以는 재량이다. 법원이 반드시 그렇게 처리해야 하는 것은 아니다.

jīng fǎtíng xǔkě, zhèngrén kěyǐ líkāi.

经法庭许可，证人可以离开。

법정의 허가를 받으면 증인은 떠날 수 있다.

jīng shuāngfāng tóngyì, wǒmen kěyǐ xiūtíng shí fēnzhōng.

经双方同意，我们可以休庭十分钟。

양쪽이 동의하면 10분간 휴정할 수 있습니다.

한국이라면? ≠ 원고 · 민사소송법 제268조

중국은 원고 한쪽이 나오지 않아도 소 취하로 처리할 수 있다(可以). 한국 제268조는 양쪽 당사자가 두 기일에 나오지 않고 1월 안에 기일지정신청도 없을 때 「소를 취하한 것으로 본다」.

---

4. # 被告 bèigào **피고 — 형태와 뜻이 같다(가 유형)** ★★★

被告는 告의 대상이 된 쪽이라는 짜임이다. 被가 피동 표지로 쓰이는 문장은 3장에서 본다. 형사 피고인은 被告人이다.

쉬운 예

bèigào qǐng le yīwèi lǜshī.

被告请了一位律师。

피고는 변호사 한 명을 선임했다.

실무 예

bèigào duì zhège shìshí yǒu shénme yìjiàn?

被告对这个事实有什么意见?

피고는 이 사실에 대해 어떤 의견입니까?

원문

bèigào jīng chuánpiào chuánhuàn, wú zhèngdàng lǐyóu jù bù dào tíng de, huòzhě wèi jīng fǎtíng xǔkě zhōngtú tuì tíng de, kěyǐ quēxí pànjué.

被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。 — 民事诉讼法 第一百四十七条 · 공식

피고가 소환장으로 소환을 받고도 정당한 이유 없이 출정을 거부하거나 법정의 허가 없이 도중에 퇴정하면 결석 판결을 할 수 있다.

문형

无正当理由 拒不 + 동사

정당한 이유 없이 ~하기를 거부하다

1. 无는 문어의 '없다'다. 말로는 没有.
2. 拒不 + 동사 = ~하기를 거부하다. 拒不到庭 = 출정을 거부하다.
3. 正当은 zhèngdàng. 当을 dāng으로 읽지 않는다(1장 다음자).

zhèngrén wú zhèngdàng lǐyóu jù bù zuòzhèng.

证人无正当理由拒不作证。

증인이 정당한 이유 없이 증언을 거부한다.

bèigào wú zhèngdàng lǐyóu méiyǒu tíjiāo dábiànzhuàng.

被告无正当理由没有提交答辩状。

피고가 정당한 이유 없이 답변서를 내지 않았다.

한국이라면? ≠ 피고 · 민사소송법 제150조

중국은 피고가 나오지 않으면 缺席判决(결석판결)을 할 수 있다. 한국 제150조 제3항은 「당사자가 변론기일에 출석하지 아니하는 경우에는 제1항의 규정을 준용한다」 — 자백간주다. 공시송달로 기일통지를 받은 당사자는 빠진다(같은 항 단서).

---

5. 律师 律師 lǜshī **변호사 — 형태소가 일부 다르다(나 유형). 한자음은 율사** ★★★

번역 안내는 변호사(辯護士)를 중국에서 律师(율사)라 한다고 적고(110쪽), 이런 낱말은 한국어에 자리 잡은 표현으로 옮기되 필요하면 원문과 한자음을 병기하라고 한다(111쪽). 대만도 律師다.

쉬운 예

wǒ xiǎng zhǎo yīwèi lǜshī.

我想找一位律师。

변호사를 한 명 찾고 싶다.

실무 예

zhōngguó de lǜshī yě kěyǐ dàilǐ xíngzhèng sùsòng ma?

中国的律师也可以代理行政诉讼吗?

중국의 변호사도 행정소송을 대리할 수 있습니까?

원문

běn fǎ suǒchēng lǜshī, shìzhǐ yīfǎ qǔdé lǜshī zhíyè zhèngshū, jiēshòu wěituō huòzhě zhǐdìng, wèi dāngshìrén tígōng fǎlǜ fúwù de zhíyè rényuán.

本法所称律师，是指依法取得律师执业证书，接受委托或者指定，为当事人提供法律服务的执业人员。 — 律师法 第二条第一款 · 공식

이 법에서 말하는 변호사란 법에 따라 변호사 집업증서(업무 허가증)를 받고, 위임이나 지정을 받아 당사자에게 법률 서비스를 제공하는 업무 종사자를 말한다.

문형

为 A 提供 B

A에게 B를 제공하다

1. 为는 여기서 wèi다. '~를 위하여, ~에게'.
2. 提供 뒤에는 서비스·증거·자료 같은 목적어가 온다.
3. 为当事人提供法律服务 = 당사자에게 법률 서비스를 제공하다.

fǎyuàn wèi dāngshìrén tígōng fānyì.

法院为当事人提供翻译。

법원은 당사자에게 통역을 제공한다.

wǒmen kěyǐ wèi nín tígōng gèng duō zīliào.

我们可以为您提供更多资料。

자료를 더 드릴 수 있습니다.

문법 C2 · 律师 — 辩护士로 옮기지 않는다

~~他是一名辩护士。~~ (부자연)

他是一名律师。

한국어 변호사를 글자대로 옮긴 辩护士는 중국 법률 용어가 아니다. 이 장이 내려받은 律师法·民事诉讼法·刑事诉讼法에 0회다. 형사 사건의 변호인은 辩护人이고, 律师가 辩护人이 된다. 律은 두음법칙과 상관없이 lǜ다.

한국이라면? = 변호사 · 변호사법 제3조

이름만 다르고 하는 일은 같다. 한국 변호사는 「당사자와 그 밖의 관계인의 위임」 이나 공공기관의 위촉으로 소송·행정 대리와 일반 법률 사무를 한다. 중국 律师는 위임이나 지정(指定)을 받아 법률 서비스를 제공한다.

---

6. # 调解 調解 tiáojiě **조정 — 형태소가 일부 다르다(나 유형). 한자음은 조해** ★★★

번역 안내는 조정(調停)을 중국에서 调解(조해)라 한다고 적는다(110쪽). 调는 여기서 tiáo다. 调查의 diào와 짝으로 익힌다(1장).

쉬운 예

tāmen tóngyì tiáojiě.

他们同意调解。

그들은 조정에 동의했다.

실무 예

zhège ànjiàn kěyǐ xiān jìnxíng tiáojiě ma?

这个案件可以先进行调解吗?

이 사건은 먼저 조정할 수 있습니까?

원문

běn fǎ suǒchēng rénmín tiáojiě, shìzhǐ rénmín tiáojiě wěiyuánhuì tōngguò shuōfú, shūdǎo děng fāngfǎ, cùshǐ dāngshìrén zài píngděng xiéshāng jīchǔ shàng zìyuàn dáchéng tiáojiě xiéyì, jiějué mínjiān jiūfēn de huódòng.

本法所称人民调解，是指人民调解委员会通过说服、疏导等方法，促使当事人在平等协商基础上自愿达成调解协议，解决民间纠纷的活动。 — 人民调解法 第二条 · 공식

이 법에서 말하는 인민조해란 인민조해위원회가 설득·소통 등의 방법으로 당사자가 평등한 협의를 바탕으로 스스로 조해 합의에 이르게 하여 민간 분쟁을 해결하는 활동을 말한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
本法所称人民调解，是指	本法所称 X，是指 — 정의 틀	이 법에서 말하는 인민조해란
人民调解委员会	주체	인민조해위원회가
通过说服、疏导等方法，	通过 + 수단	설득·소통 등의 방법으로
促使当事人在平等协商基础上	促使 + 사람 + 在……基础上	당사자가 평등한 협의를 바탕으로
自愿达成调解协议，	부사 + 동사 + 목적어	스스로 조해 합의에 이르게 하여
解决民间纠纷的活动。	동사구 + 的 + 중심어	민간 분쟁을 해결하는 활동

문형

通过 A，促使 B + 동사

A를 통해 B가 ~하도록 이끌다

1. 通过 + 수단은 동사 앞에 온다. 通过调解 = 조정을 통해.
2. 促使 + 사람 + 동사 = 누가 ~하도록 이끌다.
3. 在……基础上 = ~을 바탕으로. 在平等协商基础上 = 평등한 협의를 바탕으로.

wǒmen tōngguò tiáojiě jiějué le zhège jiūfēn.

我们通过调解解决了这个纠纷。

우리는 조정으로 이 분쟁을 해결했다.

fǎguān cùshǐ shuāngfāng dáchéng le xiéyì.

法官促使双方达成了协议。

법관은 양쪽이 합의에 이르도록 이끌었다.

문법 C2 · 调停이 아니라 调解

~~当事人可以申请调停。~~ (부자연)

当事人可以申请调解。

한국어 조정(調停)을 글자대로 옮기면 调停이다. 중국어 낱말이긴 하지만 법률은 调解를 쓴다. 이 장이 내려받은 대륙 법률 11건에 调停은 0회, 调解는 240회다. 대만 법령 조문도 調解 1,080회, 調停 0회다.

한국이라면? ≠ 조정 · 민사조정법 제2조

人民调解는 법원 밖의 인민조해위원회가 한다. 한국은 「민사에 관한 분쟁의 당사자는 법원에 조정을 신청할 수 있다」. 중국 법원이 소송 안에서 하는 조정도 调解라 부른다(民事诉讼法 第九条, 16장).

---

7. # 质量 質量 zhìliàng **품질 — 형태는 같고 뜻이 다르다(다 유형). ≠ 질량** ★★★

가짜 친구 · 한국어 **질량**과 뜻 다름

번역 안내는 质量이 물리량이 아니라 주로 품질(品質)을 뜻한다고 적는다(111쪽). 물리학의 질량도 质量이지만 법률 문장에서는 품질이다.

쉬운 예

zhè jiā diàn de dōngxi zhìliàng hěn hǎo.

这家店的东西质量很好。

이 가게 물건은 품질이 좋다.

실무 예

shuāngfāng duì huòwù de zhìliàng yǒu zhēngyì ma?

双方对货物的质量有争议吗?

양쪽이 물품의 품질을 두고 다툽니까?

원문

chūmàirén yīngdāng ànzhào yuēdìng de zhìliàng yāoqiú jiāofù biāodìwù. chūmàirén tígōng yǒuguān biāodìwù zhìliàng shuōmíng de, jiāofù de biāodìwù yīngdāng fúhé gāi shuōmíng de zhìliàng yāoqiú.

出卖人应当按照约定的质量要求交付标的物。出卖人提供有关标的物质量说明的，交付的标的物应当符合该说明的质量要求。 — 民法典 第六百一十五条 · 공식

매도인은 약정한 품질 요구에 따라 목적물을 인도해야 한다. 매도인이 목적물의 품질에 관한 설명을 제공했으면, 인도하는 목적물은 그 설명의 품질 요구에 맞아야 한다.

문형

按照 A 交付 B

A에 따라 B를 인도하다

1. 按照 + 기준은 동사 앞에 온다. 按照约定 = 약정에 따라.

2. 约定的质量要求 = 약정한 품질 요구. 约定的가 뒤의 명사구를 꾸민다.

3. 交付는 인도하다. 交付标的物 = 목적물을 인도하다.

wǒmen ànzhào hétong jiāofù le huòwù.

我们按照合同交付了货物。

우리는 계약에 따라 물품을 인도했다.

qǐng ànzhào yuēdìng de shíjiān jiāofù.

请按照约定的时间交付。

약정한 때에 인도해 주십시오.

문법 C2 · 质量要求 — 품질은 品质보다 质量

~~出卖人应当按照约定的品质要求交付标的物。~~ (부자연)

出卖人应当按照约定的质量要求交付标的物。

한국어 품질(品質)을 글자대로 옮긴 品质도 중국어 낱말이다. 民法典도 상계 조문(第五百六十八条)에서 种类、品质를 쓴다. 그러나 매매의 품질 요구는 质量要求다. 대만 법령은 거꾸로 品質이 553회, 質量이 10회다(조문 본문).

한국이라면? ≠ 품질 · 민법 제375조

한국어 질량은 물리량이다. 품질을 정할 수 없으면 한국 민법은 「중등품질의 물건으로 이행하여야 한다」. 民法典은 협의 보충·거래 관행(第五百一十条)을 거쳐 강제성 국가표준부터 차례로 따른다(第五百一十一条).

---

8. # 案件 ànjiàn **사건 — 형태는 같고 뜻이 다르다(다 유형). ≠ 안건** ★★★

가짜 친구 · 한국어 **안건(회의 의제)**과 뜻 다름

번역 안내는 案件이 토의할 사항이 아니라 구체적 법률 사건(case)을 가리킨다고 적는다(111쪽). 말로는 案子라고도 한다.

쉬운 예

zhège ànjiàn hěn fùzá.

这个案件很复杂。

이 사건은 복잡하다.

실무 예

wǒmen fǎyuàn měinián shěnlǐ hěn duō zhuānlì ànjiàn.

我们法院每年审理很多专利案件。

우리 법원은 해마다 특허 사건을 많이 심리합니다.

원문

mínshì ànjiàn de shěnpànquán yóu rénmín fǎyuàn xíngshǐ.

民事案件的审判权由人民法院行使。 — 民事诉讼法 第六条第一款 · 공식

민사사건의 심판권은 인민법원이 행사한다.

문형

A 由 B 行使

A는 B가 행사한다

1. 由 + 행위자 + 동사 = 누가 ~한다. 권한의 주체를 밝힌다.
2. 由 앞이 대상(권한), 由 뒤가 주체다. 순서를 거꾸로 읽지 않는다.
3. 行使는 xíngshǐ. 行을 háng으로 읽지 않는다(1장).

zhège ànjiàn yóu héyìtíng shěnlǐ.

这个案件由合议庭审理。

이 사건은 합의정이 심리한다.

sùsòng fèiyòng yóu bàisù de yīfāng fùdān.

诉讼费用由败诉的一方负担。

소송비용은 패소한 쪽이 부담한다.

한국이라면? = 사건 · 법원조직법 제2조

한국 법원은 「모든 법률상의 쟁송(爭訟)을 심판하고」. 두 나라 조문이 심판(审判)이라는 같은 한자어를 쓴다. 번역 안내는 중국의 审判을 우리의 재판에 대응시킨다(114쪽).

---

9. **新闻** 新聞 xīnwén **뉴스, 보도 — 형태는 같고 뜻이 다르다(다 유형). ≠ 종이 신문** ★★

가짜 친구 · 한국어 **신문(종이 매체)**과 뜻 다름

중국어 新闻은 소식과 보도 내용이다. 종이 신문은 报纸다. 新闻报道는 한국어 언론 보도에 가깝다.

쉬운 예

wǒ měitiān wǎnshang kàn xīnwén.

我每天晚上看新闻。

나는 매일 저녁 뉴스를 본다.

실무 예

zhège pànjué zài xīnwén lǐ bàodào le ma?

这个判决在新闻里报道了吗?

이 판결이 뉴스에 보도되었습니까?

원문

wèi gōnggòng lìyì shíshī xīnwén bàodào, yúlùn jiāndū děng xíngwéi de, kěyǐ hélǐ shǐyòng mínshì zhǔtǐ de xìngmíng, míngchēng, xiàoxiàng, gèrén xìnxī děng; shǐyòng bù hélǐ qīnhài mínshì zhǔtǐ réngéquán de, yīngdāng yǐfǎ chéngdān mínshì zérèn.

为公共利益实施新闻报道、舆论监督等行为的，可以合理使用民事主体的姓名、名称、肖像、个人信息等；使用不合理侵害民事主体人格权的，应当依法承担民事责任。 — 民法典 第九百九十九条 · 공식

공공이익을 위하여 뉴스 보도·여론 감독 등의 행위를 하는 경우에는 민사주체의 성명·명칭·초상·개인정보 등을 합리적으로 사용할 수 있다. 사용이 불합리하여 민사주체의 인격권을 침해하면 법에 따라 민사책임을 져야 한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
为公共利益	为(wèi) + 목적	공공이익을 위하여
实施新闻报道、舆论监督等行为的，	조건 「……的，」	뉴스 보도·여론 감독 등의 행위를 하는 경우
可以合理使用	可以 + 부사 + 동사	합리적으로 사용할 수 있다
民事主体的姓名、名称、肖像、个人信息等；	목적어 나열 + 等	민사주체의 성명·명칭·초상·개인정보 등을
使用不合理侵害民事主体人格权的，	조건 ② 「……的，」	사용이 불합리하여 인격권을 침해하면
应当依法承担民事责任。	应当 + 依法 + 동사	법에 따라 민사책임을 져야 한다

문형

为 A 实施 B

A를 위하여 B를 하다

1. 为는 여기서 wèi다. 为公共利益 = 공공이익을 위하여.
2. 实施 + 행위 = 행위를 하다. 한국어 실시보다 넓게 쓴다.
3. 新闻报道、舆论监督처럼 두 낱말을 、 로 이어 나열하고 等으로 닫는다.

jìzhě wèi gōnggòng lìyì jìnxíng le bàodào.
记者为公共利益进行了报道。
기자는 공공이익을 위하여 보도했다.

zhè piān xīnwén bàodào shǐyòng le tā de xiàoxiàng.
这篇新闻报道使用了他的肖像。
이 뉴스 보도는 그의 초상을 썼다.

한국이라면? ≠ 신문 · 언론중재 및 피해구제 등에 관한 법률 제2조

한국어 신문은 매체 하나다. 이 법은 언론을 「방송, 신문, 잡지 등 정기간행물, 뉴스통신 및 인터넷신문을 말한다」 로 정의한다. 중국어 新闻은 그 매체들이 전하는 소식이고, 新闻报道는 언론보도에 가깝다.

10. # 汽车 汽車 qìchē 자동차 — 형태는 같고 뜻이 다르다(다 유형). ≠ 기차 ★★

가짜 친구 · 한국어 **기차**와 뜻 다름

汽车의 한국 한자음은 기차다. 그러나 중국어 汽车는 자동차이고, 철길을 달리는 기차는 火车다.
刑法 한 조문에 둘이 나란히 나온다.

쉬운 예

tā kāi qìchē shàngbān.

他开汽车上班。

그는 자동차를 몰고 출근한다.

실무 예

zhè qǐ jiāotōng shìgù shèjí liǎng liàng qìchē.

这起交通事故涉及两辆汽车。

이 교통사고에는 자동차 두 대가 관련되어 있습니다.

원문

pòhuài huǒchē, qìchē, diànchē, chuánzhī, hángkōngqì, zúyǐ shǐ huǒchē, qìchē, diànchē, chuánzhī, hángkōngqì fāshēng qīngfù, huǐhuài wēixiǎn, shàngwèi zàochéng yánzhòng hòuguǒ de, chǔ sān nián yǐshàng shí nián yǐxià yǒuqī túxíng.

破坏火车、汽车、电车、船只、航空器，足以使火车、汽车、电车、船只、航空器发生倾覆、毁坏危险，尚未造成严重后果的，处三年以上十年以下有期徒刑。 — 刑法 第一百一十六条 · 공식

기차·자동차·전차·선박·항공기를 파괴하여 기차·자동차·전차·선박·항공기가 전복·훼손될 위험을 일으키기에 충분하나 아직 중대한 결과를 낳지 않은 경우에는 3년 이상 10년 이하의 유기도형에 처한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
破坏火车、汽车、电车、船只、航空器，	동사 + 목적어 나열	기차·자동차·전차·선박·항공기를 파괴하여
足以使	足以 + 使 — ~하게 하기에 충분하다	~하게 하기에 충분한
火车、汽车、电车、船只、航空器	使의 대상	기차·자동차·전차·선박·항공기가
发生倾覆、毁坏危险，	동사 + 목적어	전복·훼손 위험을 일으키되
尚未造成严重后果的，	조건 「……的，」	아직 중대한 결과를 낳지 않은 경우에는

处三年以上十年以下有期徒刑。	处 + 형	3년 이상 10년 이하 유기도형에 처한다

문형

足以使 A 发生 B

A에 B가 생기게 하기에 충분하다

1. 足以 + 동사 = ~하기에 충분하다. 不足以 = ~하기에 부족하다.
2. 使 + 대상 + 동사 = 대상이 ~하게 하다(사역).
3. 尚未造成严重后果的와 짝을 이루어 결과가 생기기 전 단계를 정한다.

zhè zhǒng xíngwéi zúyǐ shǐ chēliàng fāshēng wēixiǎn.

这种行为足以使车辆发生危险。

이런 행위는 차량에 위험을 일으키기에 충분하다.

xiànyǒu zhèngjù bù zúyǐ zhèngmíng tā yǒu guòcuò.

现有证据不足以证明他有过错。

지금 있는 증거로는 그에게 과책이 있다고 증명하기에 부족하다.

한국이라면? ≠ 자동차 · 형법 제187조

목록은 같다. 형법 제187조도 「사람의 현존하는 기차, 전차, 자동차, 선박 또는 항공기를」 든다. 汽车가 자동차, 火车가 기차다. 한국 조문은 실제로 전복·매몰·추락·파괴한 경우이고, 第一百一十六条는 전복·훼손의 위험만으로 성립한다.

---

11. # 数据 數據 shùjù **데이터 — 현대 법제에서 새로 정착한 한자어(라 유형)** ★★★

한국 한자음 수거(數據)로 읽어서는 뜻이 떠오르지 않는다. 번역 안내는 数据权益(수거권익)을 데이터 권익으로 옮기는 예로 든다(111쪽). 글자 뜻보다 현행 법제에서 하는 일을 보고 옮긴다.

쉬운 예

zhèxiē shùjù hěn zhòngyào.

这些数据很重要。

이 데이터는 중요하다.

실무 예

zhèxiē shùjù shì cóng nǎlǐ shōují de?

这些数据是从哪里收集的?

이 데이터는 어디서 수집했습니까?

원문

> běn fǎ suǒchēng shùjù, shìzhǐ rènhé yǐ diànzǐ huòzhě qítā fāngshì duì xìnxī de jìlù.
> 本法所称数据，是指任何以电子或者其他方式对信息的记录。 — 数据安全法 第三条第一款 · 공식
> 이 법에서 말하는 데이터란 전자적 방식이나 그 밖의 방식으로 정보를 기록한 모든 것을 말한다.

문형

以 A 方式 + 동사

A 방식으로 ~하다

1. 以는 문어의 수단 표지다(~로). 말로는 用.
2. 以电子或者其他方式 = 전자적이거나 그 밖의 방식으로.
3. 对 + 대상 + 的 + 명사 = ~에 대한 ~. 对信息的记录 = 정보에 대한 기록.

hétong kěyǐ yǐ diànzǐ fāngshì dìnglì.
合同可以以电子方式订立。
계약은 전자적 방식으로 체결할 수 있다.

wǒmen yǐjīng yǐ shūmiàn fāngshì tōngzhī le duìfāng.
我们已经以书面方式通知了对方。
우리는 이미 서면으로 상대방에게 통지했습니다.

한국이라면? ≠ 데이터 · 데이터 산업진흥 및 이용촉진에 관한 기본법 제2조

한국은 외래어 데이터를 쓰고 「광(光) 또는 전자적 방식으로 처리될 수 있는 자료 또는 정보를 말한다」고 정의한다. 중국은 전자 방식 말고 그 밖의 방식(其他方式)으로 한 기록까지 넣는다.

대만에서는 資料 · 個人資料保護法 第2條

대만 법령은 data를 대개 資料라 한다. 조문 본문에 資料 3,225회, 數據 20회(2026. 10. 8. 갱신 자료). 개인정보도 個人資料다.

---

12. # 公布 gōngbù **공포 — 법률을 널리 알림. 공개·공표에도 쓴다. 번체도 公布(公佈 아님)**

★★★

公布는 법률의 공포에도, 정보를 사회에 알리는 공개에도 쓴다(立法法 第四十条 向社会公布). 번체 칸이 간체와 같은 글자인 것이 함정이다. 기계 변환은 公佈로 바꾼다.

쉬운 예

kǎoshì jiéguǒ míngtiān gōngbù.
考试结果明天公布。
시험 결과는 내일 발표된다.

실무 예

zhè bù fǎlǜ shì shénme shíhou gōngbù de?

这部法律是什么时候公布的?

이 법률은 언제 공포되었습니까?

원문

> quánguó rénmín dàibiǎo dàhuì tōngguò de fǎlǜ yóu guójiā zhǔxí qiānshǔ zhǔxílìng yǔyǐ gōngbù.
>
> 全国人民代表大会通过的法律由国家主席签署主席令予以公布。 — 立法法 第二十八条 · 공식
>
> 전국인민대표대회가 통과시킨 법률은 국가주석이 주석령에 서명하여 공포한다.

문형

由 A 予以 + 동사

A가 ~한다(문어)

1. 予以 + 두 음절 동사 = ~을 하다. 조문이 동사 앞에 붙이는 문어다(C7).
2. 由 + 행위자가 앞에서 주체를 밝힌다. 由国家主席……予以公布 = 국가주석이 공포한다.
3. 予以는 yǔyǐ다. 给予(jǐyǔ)의 予와 같은 글자다.

fǎyuàn yīfǎ yǔyǐ bóhuí.

法院依法予以驳回。

법원은 법에 따라 기각한다.

zhège juédìng yóu wěiyuánhuì yǔyǐ gōngbù.

这个决定由委员会予以公布。

이 결정은 위원회가 공포한다.

문법 C2 · 公布의 번체는 公布 — 公佈는 함정

~~總統應於收到後十日內公佈之~~ (표기 오류)

總統應於收到後十日內公布之

간번 변환기 OpenCC(s2t)는 公布를 公佈로 바꾼다. 대만 법령 조문 본문에는 公布가 1,825회, 公佈가 1회다. 中華民國憲法 第72條도 公布之다. 변환 결과는 원문 빈도로 한 번 더 본다.

한국이라면? = 공포 · 대한민국헌법 제53조

법률은 국가원수가 공포한다. 한국 헌법은 「국회에서 의결된 법률안은 정부에 이송되어 15일 이내에 대통령이 공포한다」. 중국은 국가주석이 주석령에 서명해 공포하고, 대만은 총통이 원칙적으로 10일 안에 공포한다(中華民國憲法 第72條).

---

13. 权利 權利 quánlì 권리 — 근대 번역어(『만국공법』 1864) ★★★

번역 안내는 『만국공법』 번역본에서 쓰인 번역어로 权利를 든다(107쪽, 이 장 상자). 权은 權의 오른쪽을 又로 바꾼 간체다. 권력(权力)과 병음이 같다.

쉬운 예

měige rén dōu yǒu zìjǐ de quánlì.

每个人都有自己的权利。

누구에게나 자기 권리가 있다.

실무 예

wǒmen yào bǎohù dāngshìrén de sùsòng quánlì.

我们要保护当事人的诉讼权利。

우리는 당사자의 소송상 권리를 보호해야 합니다.

원문

zhōnghuá rénmín gònghéguó gōngmín zài xíngshǐ zìyóu hé quánlì de shíhou, bùdé sǔnhài guójiā de, shèhuì de, jítǐ de lìyì hé qítā gōngmín de héfǎ de zìyóu hé quánlì.

中华人民共和国公民在行使自由和权利的时候，不得损害国家的、社会的、集体的利益和其他公民的合法的自由和权利。 — 宪法 第五十一条 · 공식

중화인민공화국 공민은 자유와 권리를 행사할 때 국가·사회·집단의 이익과 다른 공민의 합법적 자유와 권리를 해쳐서는 안 된다.

문형

不得 + 동사

~해서는 안 된다(금지)

1. 不得는 bùdé. 조문의 금지 표지다.
2. 不得损害……利益 = ~의 이익을 해쳐서는 안 된다. 损害 뒤의 목적어가 길어도 동사는 앞에 있다.
3. 말로 풀면 不能·不可以다. 조문을 인용할 때는 不得를 그대로 둔다.

rènhé rén bùdé lànyòng quánlì.

任何人不得滥用权利。

누구도 권리를 남용해서는 안 된다.

lǜshī bùdé xièlòu dāngshìrén de mìmì.

律师不得泄露当事人的秘密。

변호사는 당사자의 비밀을 누설해서는 안 된다.

문법 C2 · 权利와 权力 — 병음이 같다

~~全国人民代表大会是最高国家权利机关。~~ (표기 오류)

全国人民代表大会是最高国家权力机关。

권리(权利)와 권력(权力)은 둘 다 quánlì다. 한국어는 소리로 가르지만 중국어는 글자로 가른다. 宪法 第五十七条는 전국인민대표대회를 最高国家权力机关이라 한다.

한국이라면? ≠ 기본권 제한 · 대한민국헌법 제37조

중국 第五十一条는 권리를 행사하는 공민에게 남의 이익을 해치지 말라고 한다. 한국 헌법 제37조 제2항은 국가 쪽을 묶는다. 자유와 권리는 「필요한 경우에 한하여 법률로써 제한할 수 있으며」, 그때도 본질적인 내용을 침해할 수 없다.

---

14. # 义务 義務 yìwù **의무 — 권리와 짝을 이루는 말. 간체 义는 義를 크게 줄인 글자** ★★★

义务는 权利와 짝으로 쓴다. 义는 義를 세 획으로 줄인 간체라 한국 한자에서 짐작하기 어렵다. 务도 務를 줄인 글자다.

쉬운 예

nàshuì shì gōngmín de yìwù.

纳税是公民的义务。

납세는 공민의 의무다.

실무 예

bèigào yǒu yìwù tígōng zhèxiē cáiliào ma?

被告有义务提供这些材料吗?

피고에게 이 자료를 낼 의무가 있습니까?

원문

> rènhé gōngmín xiǎngyǒu xiànfǎ hé fǎlǜ guīdìng de quánlì, tóngshí bìxū lǚxíng xiànfǎ hé fǎlǜ guīdìng de yìwù.
>
> 任何公民享有宪法和法律规定的权利，同时必须履行宪法和法律规定的义务。 — 宪法 第三十三条第四款 · 공식
>
> 모든 공민은 헌법과 법률이 정한 권리를 누리며, 동시에 헌법과 법률이 정한 의무를 이행해야 한다.

문형

享有 A，同时必须履行 B

A를 누리는 동시에 B를 이행해야 한다

1. 享有 + 권리, 履行 + 의무. 동사와 목적어를 짝으로 외운다.
2. 同时는 '동시에'다. 앞뒤 두 절을 맞세운다.
3. 必须는 '반드시 ~해야 한다'. 履行은 lǚxíng으로, 律의 lǜ와 성조가 다르다.

dāngshìrén xiǎngyǒu sùsòng quánlì, tóngshí bìxū zūnshǒu sùsòng zhìxù.

当事人享有诉讼权利，同时必须遵守诉讼秩序。

당사자는 소송상 권리를 누리는 동시에 소송 질서를 지켜야 한다.

wǒmen bìxū lǚxíng hétong yìwù.

我们必须履行合同义务。

우리는 계약상 의무를 이행해야 합니다.

문법 C2 · 义 — 義를 줄인 글자

~~履行宪法和法律规定的義务~~ (표기 오류)

履行宪法和法律规定的义务

義는 간체에서 义 세 획으로 줄었다. 議도 议로 간다(审议·会议). 간체 문장에 한국 한자 義를 섞으면 표기 오류다. 번체로 쓸 때는 두 글자 모두 義務로 바꾼다.

한국이라면? ≠ 의무 · 대한민국헌법 제38조

중국 헌법은 권리와 의무를 한 문장에 묶는다(第三十三条第四款). 한국 헌법은 「모든 국민은 법률이 정하는 바에 의하여 납세의 의무를 진다」 처럼 의무를 하나씩 둔다. 중국 헌법에도 납세 의무 조문이 따로 있다(第五十六条).

---

15. # 规定 規定 guīdìng 규정, 정하다 — 명사로도 동사로도 쓴다 ★★★

规定은 명사(규정)이자 동사(정하다)다. 法律规定的义务의 规定은 동사, 依照其规定의 规定은 명사다. 规는 規의 오른쪽 見을 见으로 줄인 간체다.

쉬운 예

zhè shì gōngsī de guīdìng.

这是公司的规定。

이것이 회사 규정이다.

실무 예

fǎlǜ duì zhège wèntí yǒu guīdìng ma?

法律对这个问题有规定吗?

법률에 이 문제에 관한 규정이 있습니까?

원문

> mínshì zhǔtǐ xíngshǐ quánlì shí, yīngdāng lǚxíng fǎlǜ guīdìng de hé dāngshìrén yuēdìng de yìwù.
>
> 民事主体行使权利时，应当履行法律规定的和当事人约定的义务。 — 民法典 第一百三十一条 · 공식
>
> 민사주체는 권리를 행사할 때 법률이 정한 의무와 당사자가 약정한 의무를 이행해야 한다.

문형

A 规定的 和 B 约定的 C

A가 정한 C와 B가 약정한 C

1. 规定的 = (법률이) 정한. 约定的 = (당사자가) 약정한.
2. 관형어 둘을 和로 잇고 중심어 义务는 한 번만 쓴다.
3. 法律规定과 当事人约定은 법정과 약정을 가르는 짝이다.

qǐng zài fǎlǜ guīdìng de qīxiàn nèi tíjiāo.

请在法律规定的期限内提交。

법률이 정한 기한 안에 제출해 주십시오.

shuāngfāng yuēdìng de jiàkuǎn shì duōshao?

双方约定的价款是多少?

양쪽이 약정한 대금은 얼마입니까?

한국이라면? = 규정 · 민법 제1조

같은 말이다. 한국 민법도 「민사에 관하여 법률에 규정이 없으면 관습법에 의하고」처럼 쓴다. 중국어 规定은 동사(정하다)로도 자주 쓰여, 法律规定的는 법률이 정한이다.

한국이라면? — 같은 한자어, 같은 뜻인가

「=」 같다 · 「≠」 같아 보이는데 다르다 · 「+」 한쪽에만 있다. 이 표는 낱말과 그 낱말이 걸린 제도를 견준다. 중국 쪽은 이 장이 인용한 조문, 한국 쪽은 2026. 10. 17. 현행 조문이다. 유형은 번역 안내 중국 편 2절의 가~라다.

	중국	한국	차이
=	法院 (宪法 第一百二十八条)	법원 (대한민국헌법 제101조)	가 유형. 글자도 뜻도 같아 한자음 그대로 옮긴다(번역 안내 109쪽).
≠	律师 (律师法 第二条)	변호사 (변호사법 제3조)	나 유형. 하는 일은 같고 이름의 형태소가 다르다. 율사 / 변호사.
≠	人民调解 (人民调解法 第二条)	조정 (민사조정법 제2조)	나 유형. 调解 / 調停. 인민조해는 법원 밖 위원회가, 민사조정은 법원이 맡는다.
≠	质量 (民法典 第六百一十五条)	품질 (민법 제375조)	다 유형. 한국어 질량은 물리량이다.
≠	案件 (民事诉讼法 第六条)	사건 (법원조직법 제2조)	다 유형. 한국어 안건은 회의에서 다룰 의제다.
≠	新闻报道 (民法典 第九百九十九条)	언론보도 (언론중재법 제2조)	다 유형. 新闻은 뉴스, 한국어 신문은 매체 하나다.
≠	汽车 · 火车 (刑法 第一百一十六条)	자동차 · 기차 (형법 제187조)	다 유형. 汽车를 한자음대로 읽으면 기차가 되어 거꾸로 옮긴다.

≠	数据 (数据安全法 第三条)	데이터 (데이터기본법 제2조)	라 유형. 한국은 외래어, 중국은 한자 조어다. 정의 범위도 다르다(그 밖의 방식 포함 / 광·전자 방식).

가짜 친구 · 质量·案件·新闻·汽车 — 한국 한자음으로 읽으면 틀린다

번역 안내는 형태가 같고 뜻이 다른 한자어를 번역상 가장 주의가 필요한 유형이라 부른다. 우리말 한자어에 기계적으로 대응시키면 틀릴 수 있다는 것이다(111쪽).

质量은 질량이 아니라 품질, 案件은 안건이 아니라 사건이다. 번역 안내가 든 예다. 颜色도 낯빛보다 색깔이다.

이 장은 둘을 더했다. 新闻은 종이 신문이 아니라 뉴스다(종이 신문은 报纸). 汽车는 기차가 아니라 자동차다(기차는 火车). 刑法 第一百一十六条 한 조문에 火车와 汽车가 나란히 나온다.

아래 宪法 第二十七条의 工作质量은 일의 질이다. 工作도 공작이 아니라 업무다(10장 표제어 国家工作人员).

> yīqiè guójiā jīguān shíxíng jīngjiǎn de yuánzé, shíxíng gōngzuò zérènzhì, shíxíng gōngzuò rényuán de péixùn hé kǎohé zhìdù, bùduàn tígāo gōngzuò zhìliàng hé gōngzuò xiàolǜ, fǎnduì guānliáo zhǔyì.
> 一切国家机关实行精简的原则，实行工作责任制，实行工作人员的培训和考核制度，不断提高工作质量和工作效率，反对官僚主义。 — 宪法 第二十七条第一款 · 공식
> 모든 국가기관은 간소화 원칙을 시행하고, 업무 책임제를 시행하며, 업무 인원의 교육훈련과 평가 제도를 시행하여, 업무의 질과 효율을 끊임없이 높이고 관료주의에 반대한다.

요령 한자음으로 읽어 뜻이 바로 떠오르면 한 번 의심한다. 质量은 품질, 案件은 사건, 新闻은 뉴스, 汽车는 자동차.

기억 되살리기 C2 ① — 한자어 다섯 유형(『외국 법원 번역 안내』 중국 편)

같은 한자를 쓰는 말이라도 다섯 갈래로 나누어 옮긴다. 이 틀은 번역 안내 중국 편 2절(인쇄본 109~111쪽)을 따른 것이다.

- 번역 안내는 이 다섯 유형이 “이론적으로 엄밀한 구분이라기보다는, 번역 실무에서 접근 방향을 잡기 위한 하나의 틀”이라고 밝힌다(109쪽).

- 가. 형태와 의미가 거의 일치하는 경우 — 우리 한자음을 그대로 쓴다. 법원(法院)·법률(法律). 간화자로 자형이 일부 달라도 같고, 그때는 간화자 병기를 고려한다. 국가(國家/国家)·헌법(憲法/宪法) (109~110쪽). 이 장의 当事人·诉讼·原告·被告.
- 나. 형태소가 일부 다른 경우 — 순서가 바뀐 言語/语言·紹介/介绍, 일부가 다른 歸國/回国·卒業/毕业. 법률에서는 변호사가 律师(율사), 조정이 调解(조해)다. 한국어에 자리 잡은 표현으로 바꾸어 쓰되 필요에 따라 원문과 한자음을 병기한다(110~111쪽).
- 다. 형태는 같지만 의미가 달라 주의해야 하는 경우 — 质量은 품질, 颜色는 색깔, 案件은 구체적 법률 사건(case)이다. 번역 안내가 가장 주의가 필요하다고 한 유형이다. 원어를 병기해 개념 차이를 드러낸다(111쪽).
- 라. 현대 법제에서 새롭게 정착한 한자어 — 글자 뜻보다 현행 법제에서 하는 기능을 보고 옮긴다. 外观设计专利는 디자인권, 数据权益은 데이터 권익, 个人信息保护는 개인정보 보호, 反垄断은 반독점 (111쪽).
- 权益을 쓰는 까닭은 권리를 넘어 보호 가치 있는 이익까지 포괄하려는 것이라고 번역 안내는 적는다 (111쪽 각주 12).
- 마. 고유명사적 한자어 — 기관·직위·법령·제도의 이름은 원어 한자를 우리 한자음으로 읽는다. 知识产权法院(지식산권법원)을 특허법원으로 바꿀 실익이 없고, 설명을 덧붙이면 족하다(111쪽).
- 일본 裁判所를 재판소로 적는 데 대한 비판에 번역 안내는 이렇게 답한다. 재판과 소는 모두 익숙한 형태소이고, 재판소는 한국어에서만 통하는 발음이라 외국어 음차가 아니다. 한자어는 우리말 발음 자체가 의미 정보를 담는다(109쪽 각주 9).
- 이 틀은 외국어를 한국어로 옮기는 방향의 원칙이다. 한국 기관을 중국어로 말할 때는 방향이 반대라 중국 쪽 관행을 본다. 이 책은 헌법재판소를 宪法法院, 지식재산처를 知识产权部로 적는다. 处는 중국 행정에서 局 아래 직급이라 知识财产处는 작게 들린다(20장).

표로 보기

유형	보기	옮기는 법
가 형태·의미 일치	法院 · 法律 · 当事人	한자음 그대로 — 법원·법률·당사자
가 (간화자)	国家 · 宪法	한자음 그대로, 간화자 병기 고려
나 순서가 다름	语言 · 介绍	언어 · 소개
나 일부가 다름	律师 · 调解	변호사 · 조정(율사·조해 병기)
다 형태 같고 뜻 다름	质量 · 颜色 · 案件	품질 · 색깔 · 사건
다 (이 장이 더한 것)	新闻 · 汽车	뉴스 · 자동차

라 현대 법제 신조어	外观设计专利 • 数据权益	디자인권 · 데이터 권익
라	个人信息保护 • 反垄断	개인정보 보호 · 반독점
마 고유명사	知识产权法院 • 人民检察院	지식산권법원 · 인민검찰원

예문 분해 — 낱말마다 자리와 구실

律师 为 当事人 提供 法律服务

나 · 변호사(율사) wèi · ~에게 가 · 당사자 가 · 제공하다 가 · 법률 서비스

lǜshī wèi dāngshìrén tígōng fǎlǜ fúwù.

변호사는 당사자에게 법률 서비스를 제공한다.

出卖人 应当 按照约定的 质量要求 交付 标的物

나 · 매도인 ~해야 한다 약정에 따른 다 · 품질 요구 가 · 인도하다 목적물

chūmàirén yīngdāng ànzhào yuēdìng de zhìliàng yāoqiú jiāofù biāodìwù.

매도인은 약정한 품질 요구에 따라 목적물을 인도해야 한다.

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~质量 → 질량~~	质量 → 품질	다 유형. 법률 문장의 质量은 품질이다.
~~案件 → 안건~~	案件 → 사건	다 유형. 토의할 사항이 아니라 구체적 법률 사건이다 (111쪽).
~~知识产权法院 → 특허법원~~	知识产权法院 → 지식산권법원	마 유형. 고유명사는 한자음으로 읽고 설명을 덧붙인다.
~~律师 → 율사(설명 없이)~~	律师 → 변호사(律师: 율사)	나 유형. 한국어에 자리 잡은 말로 옮기고 필요하면 원어와 한자음을 병기한다.

기억 되살리기 C2 ② — 간체와 번체: 한 글자가 여럿을 맡는다

간체는 획을 줄이거나, 일부만 남기거나, 여러 번체를 한 글자로 합쳤다. 그래서 간체에서 번체로 갈 때는 글자마다 답이 하나로 정해지지 않는다.

- 번역 안내는 간체자(简体字)를 전통 한자를 간략하게 만든 글자의 통칭으로, 간화자(简化字)를 국무원이 1956년 발표한 한자간화방안(汉字简化方案)에 따라 공식 지정한 글자의 정식 명칭으로 가른다. 지

금 표준은 2013년 공포한 통용규범한자표(通用规范汉字表)다(110쪽 각주 10).

- 한중일30인회가 2013년 고른 공용한자 808자 가운데 세 나라 자형이 같은 것은 471자(58.3%)다. 다른 337자 가운데는 중국만 다른 것이 153자(18.9%)로 가장 많다(110쪽 표, 강혜근 2016 인용).
- 일부만 남긴 것. 當→当은 아래를 떼었다. 義→义, 務→务처럼 크게 줄인 것도 있다.
- 변을 줄인 것. 言변은 讠, 金변은 钅, 門은 门으로 간다. 訴訟→诉讼, 調解→调解, 銀行→银行, 法院은 그대로.
- 여러 글자를 하나로 합친 것. 後·后는 后, 發·髮은 发, 於·于는 于, 準·准은 准이다. 거꾸로 갈 때 뜻을 보고 골라야 한다.
- 기계 변환의 함정. OpenCC(s2t)는 公布를 公佈로, 发布를 發佈로 바꾼다. 대만 법령 조문 본문에는 公布 1,825회 · 公佈 1회, 發布 438회 · 發佈 2회다(대만 법무부 법령 일괄 자료, 2026. 10. 8. 갱신).
- 制 하나가 번체 制와 製를 맡는다. 대만 조문에 制定은 890회, 만들다의 製造는 1,438회이고 制造는 0회다.
- 글자가 아니라 어휘가 다른 것도 있다. 대만 법령은 data를 대개 資料(3,225회)라 하고 數據는 20회다. 이런 차이는 번체 칸이 아니라 대만 칸(tw)에 적는다.
- 원문은 원문 글자로 둔다. 대륙 조문은 간체, 대만 조문은 번체로 옮기고 한 문장 안에 섞지 않는다(19·20장 문법 상자).
- 이 장 표제어 15개 가운데 간체와 번체가 같은 것은 原告·被告·案件·公布 넷이다. 公布만 기계 변환이 틀린다.

표로 보기

간체	번체(대만 법령)	조문 본문 빈도
公布	公布 (公佈)	1,825 · 1
发布	發布 (發佈)	438 · 2
制定	制定 (製定)	890 · 8
制造	製造 (制造)	1,438 · 0
征收	徵收 (征收)	1,331 · 79
后	後 (后)	11,978 · 0
于	於 (于)	30,382 · 0
准	準 • 准	7,840 · 4,071 — 뜻에 따라 둘 다

发	發 • 髮	15,457 · 20 — 髮은 머리카락
历	歷 • 曆	627 · 27 — 曆은 달력

예문 분해 — 낱말마다 자리와 구실

当事人 对判决 不服的， 可以 提起上诉

當 → 当 · 윗부분만 對 → 对 · 決 → 决 조건 的 , 간번 같음 訴 → 诉 · 言변 → 讠

dāngshìrén duì pànjué bù fú de, kěyǐ tíqǐ shàngsù.

당사자가 판결에 불복하면 상소를 제기할 수 있다.

法律 由国家主席 签署 主席令 予以公布

간번 같음 國 → 国 簽 → 签 간번 같음 번체도 公布

fǎlǜ yóu guójiā zhǔxí qiānshǔ zhǔxílìng yǔyǐ gōngbù.

법률은 국가주석이 주석령에 서명하여 공포한다.

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~總統應於收到後十日內公佈之~~	總統應於收到後十日內公布之	대만 법령도 公布를 쓴다(1,825 : 1). 기계 변환 결과를 그대로 쓰면 틀린다.
~~訴讼 (한 낱말에 번체 • 간체 섞임)~~	诉讼 (대륙) • 訴訟 (대만)	한 낱말 안에서도 간체와 번체를 섞지 않는다.
~~制造商品 (대만 원문을 옮길 때)~~	製造商品	制는 번체 制·製 둘을 맡는다. 만들다는 製다.
~~數據 (대만 법령 용어로)~~	資料	글자 변환이 아니라 어휘 차이다. 대만 조문 資料 3,225 : 數據 20.

기억 되살리기 C2 ③ — 한국 한자음에서 병음으로: 경향과 반례

한국 한자음과 병음 사이에는 대응의 경향이 있다. 규칙이 아니라 경향이다. 처음 보는 글자를 짐작할 때만 쓰고, 반례를 함께 외운다.

- 받침 ㅁ과 ㄴ은 병음에서 대개 -n으로 모인다. 심(審) shěn, 검(檢) jiǎn, 판(判) pàn, 원(院) yuàn. 그래서 한국어로 구별되는 감(監)과 간(間)이 둘 다 jiān이다.

- 받침 ㅇ은 대개 -ng다. 정(定) dìng, 공(公) gōng, 상(上) shàng, 형(刑) xíng.
- 받침 ㄱ·ㄹ·ㅂ은 병음에서 사라진다. 국(國) guó, 률(律) lǜ, 법(法) fǎ, 결(決) jué, 합(合) hé, 실(實) shí, 업(業) yè. 이 글자들의 성조는 한국 한자음으로 짐작할 수 없다. 法은 3성, 國은 2성, 律은 4성이다.
- ㅇ으로 시작하는 글자 가운데 일부는 r-다. 인(人) rén, 일(日) rì, 입(入) rù, 임(任) rèn, 인(認) rèn, 연(然) rán. 반례가 더 많다. 원(院) yuàn, 의(義) yì, 업(業) yè는 y-이고, 위(委) wěi는 w-다.
- ㄱ은 g-·k-로 가고, i·ü 앞에서는 j-·q-가 된다. 공(公) gōng, 고(告) gào, 고(考) kǎo, 기(記) jì, 건(件) jiàn, 기(期) qī, 권(權) quán.
- ㅎ은 h- 또는 x-다. 화(和) hé, 해(害) hài, 호(護) hù / 행(行) xíng, 헌(憲) xiàn, 협(協) xié.
- ㄹ로 시작하는 한자음은 병음에서 대개 l-다. 한국어는 두음법칙으로 낱말 첫머리의 ㄹ을 바꿔 적지만(율사·이유) 병음은 자리와 상관없이 같다. 律 lǜ는 법률에서도 율사에서도 lǜ다.
- ㅈ은 대개 z-·zh-·j-다. 증(證) zhèng, 주(主) zhǔ, 재(在) zài, 전(專) zhuān. 반례가 많다. 제(第) dì, 정(定) dìng, 조(條) tiáo, 전(全) quán, 재(裁) cái.
- 같은 병음, 다른 글자. 권리(权利)와 권력(权力)은 둘 다 quánlì, 법제(法制)와 법치(法治)는 둘 다 fǎzhì다. 2026. 8. 28. 律师法 개정 결정은 第一条의 法制建设를 法治建设로 고쳤다 — 소리로는 구별되지 않는 수정이다.
- 이 경향으로 표제어 병음을 정하지는 않았다. 표제어 병음은 모두 CC-CEDICT로 확인했고, 行(xíng·háng)처럼 한 글자가 둘로 읽히는 다음자는 1장에서 다룬다.

표로 보기

한국 한자음	보기	병음 경향
받침 ㅁ	审 shěn ・ 检 jiǎn	-n
받침 ㄴ	判 pàn ・ 院 yuàn	-n
받침 ㅇ	定 dìng ・ 公 gōng	-ng
받침 ㄱ·ㄹ·ㅂ	国 guó ・ 律 lǜ ・ 法 fǎ	받침이 사라지고 성조는 제각각
첫소리 ㅇ (일부)	人 rén ・ 日 rì ・ 入 rù	r-
첫소리 ㅇ (대부분)	院 yuàn ・ 义 yì ・ 委 wěi	y-·w-
첫소리 ㄱ	公 gōng ・ 考 kǎo ・ 期 qī	g-·k-, i·ü 앞에서 j-·q-
첫소리 ㅎ	和 hé ・ 行 xíng	h-·x-
첫소리 ㄹ	律 lǜ ・ 理 lǐ	l- (두음법칙 없음)

첫소리 ㅈ (반례)	第 dì · 条 tiáo · 全 quán	d-·t-·q-

예문 분해 — 낱말마다 자리와 구실

人民	法院	依法	审理	案件
인민 → rénmín · ㅇ이 r-	법원 → fǎyuàn · 받침 ㅂ 사라짐	의법 → yīfǎ	심리 → shěnlǐ · ㅁ이 -n	안건 → ànjiàn · ㄱ이 j-

rénmín fǎyuàn yīfǎ shěnlǐ ànjiàn.

인민법원은 법에 따라 사건을 심리한다.

当事人	有权	委托	律师
당사인 → dāngshìrén · ㅇ이 -ng	유권 → yǒuquán · ㄱ이 q-	위탁 → wěituō · 받침 ㄱ 사라짐	율사 → lǜshī · ㄹ 그대로 l-

dāngshìrén yǒu quán wěituō lǜshī.

당사자는 변호사에게 위임할 권리가 있다.

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~人民 yínmín~~	人民 rénmín	한국 한자음 인을 따라 y-로 읽으면 틀린다. 人·日·入은 r-다.
~~第 jì~~	第 dì	ㅈ → j- 경향의 반례다.
~~律师 yùshī~~	律师 lǜshī	두음법칙은 한국어 표기 규칙이다. 병음은 l-로 쓴다.
~~权利 quánlì · 权力 quánlǐ~~	权利 quánlì · 权力 quánlì	한국어로 구별되는 두 말이 병음으로는 같다. 글자로 가른다.

말해 보기 — 낱말과 글자를 확인할 때

회의나 교류 자리에서 낯선 한자어의 뜻과 글자를 되물을 때 쓰는 문장. 소리 단추로 듣고 따라 한다.

zhège cí zài zhōngguó fǎlǜ lǐ shì shénme yìsi?

这个词在中国法律里是什么意思?

이 낱말은 중국 법률에서 무슨 뜻입니까?

zhège zì de fántǐ zěnme xiě?

这个字的繁体怎么写?

이 글자의 번체는 어떻게 씁니까?

hányǔ lǐ yě yǒu zhège cí, dànshì yìsi bù yīyàng.

韩语里也有这个词，但是意思不一样。

한국어에도 이 낱말이 있는데 뜻이 다릅니다.

zhèlǐ de ànjiàn shìzhǐ sùsòng ànjiàn ba?

这里的案件是指诉讼案件吧?

여기서 案件은 소송 사건을 말하는 거지요?

qǐng nín xiě yīxià zhège cí de hànzì, hǎo ma?

请您写一下这个词的汉字，好吗?

이 낱말의 한자를 좀 써 주시겠어요?

wǒ àn hánguó hànzì yīn dú, kěnéng huì dú cuò.

我按韩国汉字音读，可能会读错。

한국 한자음대로 읽으면 잘못 읽을 수도 있습니다.

설명해 보기 — 한국 낱말과 기관 이름을 중국어로

중국 법률가에게 한국어 한자어와 한국 기관 이름을 설명하는 문장. 방향이 반대라 중국 쪽 관행을 따른다(20장).

hányǔ de biànhùshì, jiùshì zhōngwén de lǜshī.

韩语的“辩护士”，就是中文的律师。

한국어의 변호사(辯護士)는 중국어의 律师입니다.

hányǔ lǐ xiě chéng xīnwén de cí, yìsi shì bàozhǐ.

韩语里写成“新闻”的词，意思是报纸。

한국어에서 新聞으로 적는 말은 종이 신문을 뜻합니다.

hánguó de xiànfǎ cáipànsuǒ, wǒmen yòng zhōngwén shuō xiànfǎ fǎyuàn.

韩国的宪法裁判所，我们用中文说宪法法院。

한국의 헌법재판소는 중국어로 宪法法院이라고 합니다.

20장 표제어 宪法法院을 보라.

hánguó de zhīshi chǎnquánbù lìshǔ guówù zǒnglǐ.

韩国的知识产权部隶属国务总理。

한국의 지식재산처는 국무총리 소속입니다.

한국 직제로는 처(處)다. 知识财产处로 옮기면 작은 부서로 들린다 — 20장 표제어 知识产权部.

hánguó de tèxǔ fǎyuàn, zhōngwén jiào zhuānlì fǎyuàn.

韩国的特许法院，中文叫专利法院。

한국의 특허법원은 중국어로 专利法院이라고 합니다.

중국어 特许는 특별 허가다(14장). 20장 표제어 专利法院.

따라 말하기 — 조문 열 문장

이 장 표제어가 든 조문을 따라 말한다. 느리게 단추는 같은 문장을 천천히 읽는다. 한국 한자음과 소리가 갈리는 글자(人·律·任)에 귀를 기울인다.

míngshì sùsòng dāngshìrén yǒu píngděng de sùsòng quánlì.

民事诉讼当事人有平等的诉讼权利。

민사소송의 당사자는 평등한 소송상 권리를 가진다. (民事诉讼法 第八条)

mínshì ànjiàn de shěnpànquán yóu rénmín fǎyuàn xíngshǐ.

民事案件的审判权由人民法院行使。

민사사건의 심판권은 인민법원이 행사한다. (民事诉讼法 第六条)

gè mínzú gōngmín dōu yǒu yòng běn mínzú yǔyán, wénzì jìnxíng mínshì sùsòng de quánlì.

各民族公民都有用本民族语言、文字进行民事诉讼的权利。

각 민족의 공민은 모두 자기 민족의 언어·문자로 민사소송을 할 권리가 있다. (第十一条)

rénmín fǎyuàn yīngdāng duì bù tōngxiǎo dāngdì mínzú tōngyòng de yǔyán, wénzì de sùsòng cānyùrén tígōng fānyì.

人民法院应当对不通晓当地民族通用的语言、文字的诉讼参与人提供翻译。

인민법원은 그 지역 민족이 통용하는 언어·문자를 모르는 소송참가인에게 통역을 제공해야 한다. (第十一条)

bèigào jīng chuánpiào chuánhuàn, wú zhèngdàng lǐyóu jù bù dào tíng de, huòzhě wèi jīng fǎtíng xǔkě zhōngtú tuì tíng de, kěyǐ quēxí pànjué.

被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。

피고가 소환장으로 소환을 받고도 정당한 이유 없이 출정을 거부하거나 법정의 허가 없이 도중에 퇴정하면 결석 판결을 할 수 있다. (第一百四十七条)

chūmàirén yīngdāng ànzhào yuēdìng de zhìliàng yāoqiú jiāofù biāodìwù.

出卖人应当按照约定的质量要求交付标的物。

매도인은 약정한 품질 요구에 따라 목적물을 인도해야 한다. (民法典 第六百一十五条)

běn fǎ suǒchēng shùjù, shìzhǐ rènhé yǐ diànzǐ huòzhě qítā fāngshì duì xìnxī de jìlù.

本法所称数据，是指任何以电子或者其他方式对信息的记录。

이 법에서 말하는 데이터란 전자적 방식이나 그 밖의 방식으로 정보를 기록한 모든 것을 말한다. (数据安全法 第三条)

quánguó rénmín dàibiǎo dàhuì tōngguò de fǎlǜ yóu guójiā zhǔxí qiānshǔ zhǔxílìng yǔyǐ gōngbù.

全国人民代表大会通过的法律由国家主席签署主席令予以公布。

전국인민대표대회가 통과시킨 법률은 국가주석이 주석령에 서명하여 공포한다. (立法法 第二十八条)

běn fǎ suǒchēng lǜshī, shìzhǐ yīfǎ qǔdé lǜshī zhíyè zhèngshū, jiēshòu wěituō huòzhě zhǐdìng, wèi dāngshìrén tígōng fǎlǜ fúwù de zhíyè rényuán.

本法所称律师，是指依法取得律师执业证书，接受委托或者指定，为当事人提供法律服务的执业人员。

이 법에서 말하는 변호사란 법에 따라 변호사 집업증서를 받고, 위임이나 지정을 받아 당사자에게 법률 서비스를 제공하는 업무 종사자를 말한다. (律师法 第二条)

zhōnghuá rénmín gònghéguó gōngmín yǒu yīzhào fǎlǜ nàshuì de yìwù.

中华人民共和国公民有依照法律纳税的义务。

중화인민공화국 공민은 법률에 따라 납세할 의무가 있다. (宪法 第五十六条)

확인 문제 8

1. 번역 안내의 다섯 유형 가운데 律师(변호사)는 어디에 드는가?

- 가 형태·의미 일치
- **나 형태소 일부 다름**
- 다 형태 같고 뜻 다름
- 마 고유명사

번역 안내 110쪽. 변호사(辯護士)를 중국에서는 律师(율사)라 한다.

2. 법률 문장 속 质量의 뜻은?

- 질량
- **품질**
- 수량
- 부피

다 유형. 民法典 第六百一十五条 「按照约定的质量要求交付标的物」.

3. 한국어 기차에 해당하는 중국어는?

汽车

火车

电车

车辆

汽车는 자동차다. 刑法 第一百一十六条에 火车·汽车·电车가 나란히 나온다.

4. 대만 법령 원문에서 공포의 번체로 맞는 것은?

公佈

公布

頒佈

發佈

조문 본문에 公布 1,825회 · 公佈 1회. 기계 변환(OpenCC s2t)은 公佈로 바꾸므로 주의한다.

5. 权利와 权力의 병음은?

quánlì · quánlì (같다)

quánlì · quánlǐ

quánlǐ · quánlì

quánlì · quánlù

둘 다 quánlì다. 한국어 권리·권력은 소리로 갈리지만 중국어는 글자로 가른다.

6. 번역 안내는 知识产权法院을 어떻게 적는가?

- 특허법원
- 지식재산권법원
- **지식산권법원**
- 지재법원

마 유형. 고유명사는 우리 한자음으로 읽고 설명을 덧붙인다(111쪽).

7. 한국 법률의 조정(調停)에 해당하는 중국 법률 용어는?

- 调停
- **调解**
- 调整
- 协调

나 유형. 人民调解法 第二条, 民事诉讼法 第九条 모두 调解다.

8. 人·日·入의 병음은 어떤 소리로 시작하는가?

- y-
- **r-**
- n-
- l-

rén·rì·rù. 한국 한자음 ㅇ으로 시작하는 글자의 일부가 r-다. 院 yuàn·义 yì처럼 y-인 것이 더 많다.

1부 다시 보기 · 제3장

문장의 뼈대

句子的骨架：介词、量词、了过着与把被

장면 — 긴 조문, 무엇부터 찾나

한·중 법관 교류 자리. 한국 법관이 긴 조문을 함께 읽다가 중국 법관에게 문장의 뼈대 찾는 법을 묻는다. 장 첫머리에 둔다.

한국 법관

zhè yītiáo zhème cháng, wǒ xiān zhǎo shénme?

这一条这么长，我先找什么?

이 조문은 이렇게 긴데, 무엇부터 찾아야 합니까?

중국 법관

xiān zhǎo yīngdāng, kěyǐ, bùdé zhèyàng de cí, zhǔyǔ yībān zài tāmen qiánmiàn.

先找应当、可以、不得这样的词，主语一般在它们前面。

먼저 应当·可以·不得 같은 말을 찾으세요. 주어는 대개 그 앞에 있습니다.

한국 법관

nà yīzhào fǎlǜ, xiàng fǎyuàn zhèyàng de duǎnyǔ ne?

那依照法律、向法院这样的短语呢?

그러면 依照法律나 向法院 같은 구는요?

중국 법관

jiècí duǎnyǔ yībān fàng zài dòngcí qiánmiàn, bǐrú yīngdāng xiàng fǎyuàn tíchū.

介词短语一般放在动词前面，比如应当向法院提出。

개사구는 대개 동사 앞에 둡니다. 应当向法院提出(법원에 내야 한다)처럼요.

한국 법관

bèi hé yóu dōu fàng zài dòngcí qiánmiàn, yǒu shénme bùtóng?

被和由都放在动词前面，有什么不同?

被와 由는 둘 다 동사 앞에 오는데, 무엇이 다릅니까?

중국 법관

bèi qiánmiàn shì chéngshòu xíngwéi de yīfāng, yóu hòumian shì fùzé zuòshì de yīfāng.

被前面是承受行为的一方，由后面是负责做事的一方。

被 앞은 행위를 받는 쪽이고, 由 뒤는 일을 맡아 하는 쪽입니다.

중국어 조문은 길어도 뼈대가 단순하다. 주어 다음에 应当·可以·不得 같은 조동사가 오고, 依照·根据·向·由 같은 개사구가 동사 앞에 줄을 선 뒤, 맨 끝에 동사와 목적어가 온다. 이 장은 1부 「다시 보기」 의 마지막 장이다. 그 뼈대를 이루는 말 열다섯 개를 현행 조문으로 다시 읽는다. 문법 코너는 셋이다. 개사구와 어순(C4), 양사(C3), 그리고 了·过·着와 把·被(C5·C6). 규칙마다 이 책이 받은 현행 법령 43건(조문 본문 약 56만 자)에서 실제로 센 수를 붙였다. 교과서에서 「언제나」 로 외운 규칙이 조문에서 깨지는 자리도 함께 적었다. 양사 앞의 2가 그 예다. 말로는 两份이라 하지만 형사소송법은 一式二份이라고 쓴다.

이 장을 마치면 읽을 수 있는 문장

1. mínshì zhǔtǐ bùdé lànyòng mínshì quánlì sǔnhài guójiā lìyì, shèhuì gōnggòng lìyì huòzhě tārén héfǎ quányì.
   民事主体不得滥用民事权利损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。 — 民法典 第一百三十二条 · 공식
   민사주체는 민사권리를 남용하여 국가이익, 사회공공이익 또는 타인의 합법적 권익을 해쳐서는 안 된다.

2. péicháng qǐngqiúrén gēnjù shòudào de bùtóng sǔnhài, kěyǐ tóngshí tíchū shù xiàng péicháng yāoqiú.
   赔偿请求人根据受到的不同损害，可以同时提出数项赔偿要求。 — 国家赔偿法 第十一条 · 공식
   배상청구인은 입은 손해가 서로 다르면 그에 따라 여러 건의 배상 요구를 함께 낼 수 있다.

이 문법이 뒤에 나오는 곳

문법	다시 나오는 곳
개사구는 동사 앞 — 由·对·向·依照·根据	4장 「중국의 법원」 문법 코너 C4
절차 조문의 개사구 — 在……内·自……起·向·以·由	16장 「민사소송」 문법 코너 C4
양사 — 一名子女·一份遗嘱·一项权利, 两과 二	9장 「인격권·혼인가족·상속」 문법 코너 C3
了·过·着와 已经·尚未 — 계약 조문의 시간	6장 「계약」 문법 코너 C5
조문의 상 — 已经……的·尚未·未受理过	13장 「행정법」 문법 코너 C5
被는 당하는 쪽, 由는 맡는 쪽, 将(把)은 처리 대상	7장 「불법행위」 문법 코너 C6
강제조치 조문의 被·由·将	11장 「형사절차」 문법 코너 C6

▼ 처음 보는 문법 용어 11

관형어 명사 앞에서 명사를 꾸미는 말. 중국어는 아무리 길어도 모두 명사 앞에 오고 대개 的로 끝난다 — 侵权人所获得的 利益

중심어 관형어가 꾸미는 끝 명사. 명사구마다 맨 끝 명사가 그 덩어리의 뼈대다 — ……的赔偿数额总额의 总额. 문장 전체의 주어·술어는 따로 찾는다

개사구 개사(전치사)와 명사가 이룬 덩어리. 대개 동사 앞에 온다 — 向人民法院 起诉, 自申请日起 计算. 동사 뒤에 붙는 在·到·给(放在, 送到)는 따로 익힌다

양사 수와 명사 사이에 넣는 단위 말 — 一项专利, 一起案件. 倍처럼 그 자체가 단위인 말 앞에는 넣지 않는다

문어	글말. 조문은 之·其·为(wéi)·均·予以·能够 같은 문어를 즐겨 쓴다. 말로 할 때는 的·他的·是·都·给·能으로 바꾼다
명사구	명사와 그 관형어가 이룬 덩어리 — 专利权的保护范围
술어	문장에서 「어찌하다·어떠하다」에 해당하는 부분 — 利益 难以确定
부사어	동사·형용사 앞에서 그것을 꾸미는 말 — 合理 确定, 故意 侵害
화제	문장 머리에 먼저 꺼내 놓는 대상. 对于·对 + 명사구 뒤에 쉼표를 찍고 본 문장을 잇는다
조동사	동사 앞에서 가능·당위·허용을 더하는 말 — 应当·可以·能·得(děi)
가능보어	동사와 결과보어 사이에 得·不를 넣어 할 수 있음·없음을 나타내는 꼴 — 提不出, 忘不了(liǎo)

표제어 15

표제어는 대륙 간체로 크게, 대만 번체를 옆에 작게 적었다(글자가 같으면 한 번만). 병음은 사전 성조로 적었고 소리는 一·不 변조를 넣어 읽는다. 조문 인용은 2026. 10. 17. 기준으로 国家法律法规数据库(flk.npc.gov.cn)에서 받은 판본과 대조했다. 위 막대의 「병음 숨기기」로 한자만 보며 읽을 수 있다.

---

1. ## 依法 yīfǎ **법에 따라 — 목적어를 이미 품은 부사어** ★★★

依法은 「依 + 法」이라 뒤에 따로 법률 이름을 받지 않고, 동사 앞에 바로 선다(依法行使·依法审理). 명사를 꾸밀 때는 依法 + 동사 + 的다(依法享有的辩护权). 이 책 묶음에 858회 나온다.

쉬운 예

wǒmen yào yīfǎ bànshì.

我们要依法办事。

우리는 법에 따라 일을 처리해야 한다.

실무 예

zhè xiàng quánlì shì yīfǎ xiǎngyǒu de ma?

这项权利是依法享有的吗?

이 권리는 법에 따라 누리는 것입니까?

원문

> rénmín fǎyuàn, rénmín jiǎncháyuàn hé gōng'ān jīguān yīngdāng bǎozhàng fànzuì xiányírén, bèigàorén hé qítā sùsòng cānyùrén yīfǎ xiǎngyǒu de biànhùquán hé qítā sùsòng quánlì.
>
> 人民法院、人民检察院和公安机关应当保障犯罪嫌疑人、被告人和其他诉讼参与人依法享有的辩护权和其他诉讼权利。 — 刑事诉讼法 第十四条第一款 · 공식
>
> 인민법원·인민검찰원과 공안기관은 범죄혐의인·피고인과 그 밖의 소송참여인이 법에 따라 누리는 변호권과 그 밖의 소송권리를 보장하여야 한다.

문형

依法 + 동사

법에 따라 ~하다

1. 依法 바로 뒤에 동사가 온다. 依法行使(법에 따라 행사한다), 依法审理(법에 따라 심리한다).
2. 조동사와는 두 순서가 다 있다. 应当依法(115회)는 「법에 따라 ~하여야 한다」, 依法应当(43회)은 대개 「법률상 ~하여야 하는」 이다.
3. 명사를 꾸밀 때는 依法 + 동사 + 的. 依法享有的权利(법에 따라 누리는 권리).

rénmín fǎyuàn yīfǎ shěnlǐ ànjiàn.

人民法院依法审理案件。

인민법원은 법에 따라 사건을 심리한다.

wǒmen yīngdāng yīfǎ bǎohù dāngshìrén de quánlì.

我们应当依法保护当事人的权利。

우리는 법에 따라 당사자의 권리를 보호해야 한다.

문법 C4 · 依法 + 동사 + 的 — 依法은 동사를 꾸민다

~~依法的辩护权~~ (부자연)

依法享有的辩护权

依法은 동사 앞에 서서 그 동사를 꾸민다. 명사 앞에 依法的로 바로 붙이지 않는다(이 책 묶음에서 依法的 0회). 명사를 꾸미려면 享有 같은 동사를 세우고 的로 닫는다. 그러면 依法享有的 전체가 辩护权을 꾸민다.

한국이라면? = 법률에 의한 · 대한민국헌법 제27조

依法은 한국 조문의 「법률에 의한」 자리다. 헌법 제27조 제1항은 「헌법과 법률이 정한 법관에 의하여 법률에 의한 재판을 받을 권리」 라고 쓴다. 중국 조문이 두 글자로 줄이는 것을 한국 조문은 법률에 의하여, 법률에 따라처럼 풀어 쓴다.

---

2. 依照 yīzhào (법률·규정)에 따라 — 근거 법규를 가리킨다 ★★★

依照 뒤에는 법률·규정·조문이 온다(依照本法·依照法律规定·依照其规定). 이 책 묶음에서 依照本法은 163회, 按照本法은 3회다. 법규를 가리킬 때는 依照가 기본이다.

쉬운 예

qǐng yīzhào guīdìng tiánxiě.

请依照规定填写。

규정에 따라 작성해 주세요.

실무 예

zhège wèntí yīngdāng yīzhào nǎ yītiáo chǔlǐ?

这个问题应当依照哪一条处理?

이 문제는 어느 조에 따라 처리해야 합니까?

원문

yóuyú guójiā jīguān hé guójiā gōngzuò rényuán qīnfàn gōngmín quánlì ér shòudào sǔnshī de rén, yǒu yīzhào fǎlǜ guīdìng qǔdé péicháng de quánlì.

由于国家机关和国家工作人员侵犯公民权利而受到损失的人，有依照法律规定取得赔偿的权利。 — 宪法 第四十一条第三款 · 공식

국가기관과 국가공작인원이 공민의 권리를 침해하여 손실을 입은 사람은 법률 규정에 따라 배상을 받을 권리가 있다.

문형

依照 + 법규 + 동사

(법규)에 따라 ~하다

1. 依照 뒤에는 법률·조문·규정이 온다. 依照本法, 依照前款规定.
2. 「法律另有规定的，依照其规定」은 「법률에 다른 규정이 있으면 그 규정에 따른다」다. 其는 앞의 法律를 받는다.
3. 依照 + 법규 덩어리는 동사 앞에 둔다. 동사 뒤로 보내지 않는다.

fǎyuàn yīzhào fǎlǜ guīdìng zuòchū pànjué.

法院依照法律规定作出判决。

법원은 법률 규정에 따라 판결을 내린다.

zhège wèntí yīzhào qián kuǎn guīdìng chǔlǐ.

这个问题依照前款规定处理。

이 문제는 앞 항의 규정에 따라 처리한다.

문법 C4 · 依照 + 근거 — 관형어 안에서도 동사 앞

~~有取得赔偿依照法律规定的权利~~ (비문)

有依照法律规定取得赔偿的权利

依照가 이끄는 근거는 동사(取得) 바로 앞에 둔다. 관형어 안에서도 같다. 有 + [依照法律规定取得赔偿] + 的权利로, 的 앞 덩어리 전체가 权利를 꾸민다. 문장 머리의 由于는 까닭(~로 말미암아)이다.

한국이라면? = 법률이 정하는 바에 의하여 · 대한민국헌법 제29조

依照法律规定은 헌법 제29조 제1항의 「법률이 정하는 바에 의하여」와 같은 자리다. 한국은 같은 항에 「공무원 자신의 책임은 면제되지 아니한다」를 덧붙이고, 제2항에서 군인 등의 배상 청구를 제한한다.

---

3. **根据** 根據 gēnjù **...에 근거하여 — 판단·입법의 근거(명사로는 「근거」)** ★★★

중국 법률의 第一条는 「为了……，根据宪法，制定本法。」 꼴이 많다. 이 책 묶음의 법률 23건 가운데 16건이 根据宪法을 넣었고, 民事诉讼法은 「以宪法为根据」로 쓴다. 公职人员政

务处分法은 监察法을 근거로 들고, 专利法·商标法 등 5건은 목적만 적는다.

쉬운 예

gēnjù tiānqì yùbào, míngtiān xià yǔ.

根据天气预报，明天下雨。

일기예보에 따르면 내일 비가 온다.

실무 예

wǒmen gēnjù shénme lái rèndìng zhège shìshí?

我们根据什么来认定这个事实?

우리는 무엇에 근거해 이 사실을 인정합니까?

원문

wèile bǎohù mínshì zhǔtǐ de héfǎ quányì, tiáozhěng mínshì guānxi, wéihù shèhuì hé jīngjì zhìxù, shìyìng zhōngguó tèsè shèhuì zhǔyì fāzhǎn yāoqiú, hóngyáng shèhuì zhǔyì héxīn jiàzhíguān, gēnjù xiànfǎ, zhìdìng běn fǎ.

为了保护民事主体的合法权益，调整民事关系，维护社会和经济秩序，适应中国特色社会主义发展要求，弘扬社会主义核心价值观，根据宪法，制定本法。 — 民法典 第一条 · 공식

민사주체의 합법적 권익을 보호하고, 민사관계를 조정하며, 사회와 경제 질서를 유지하고, 중국 특색 사회주의 발전 요구에 적응하며, 사회주의 핵심 가치관을 드높이기 위하여, 헌법에 근거하여 이 법을 제정한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
为了保护民事主体的合法权益，	为了 + 목적 — 문장 머리	민사주체의 합법적 권익을 보호하기 위하여
调整民事关系，维护社会和经济秩序，	목적을 쉼표로 늘어놓음 (동사 + 목적어)	민사관계를 조정하고 사회·경제 질서를 유지하며
根据宪法，	根据 + 근거 — 동사 앞 개사구	헌법에 근거하여
制定本法。	동사 + 목적어 — 문장의 뼈대	이 법을 제정한다

문형

根据 + 근거，+ 동사

~에 근거하여 ~하다

1. 根据 + 명사는 동사 앞에 온다. 길면 쉼표로 끊는다.
2. 사실·자료가 근거일 때 자주 쓴다. 根据受到的不同损害(입은 손해가 다르면 그에 따라, 国家赔偿法 第十一条).
3. 명사로도 쓴다. 以宪法为根据(헌법을 근거로, 民事诉讼法 第一条), 没有根据(근거가 없다).

fǎyuàn gēnjù zhèngjù rèndìng shìshí.

法院根据证据认定事实。

법원은 증거에 근거하여 사실을 인정한다.

nǐ de zhǔzhāng yǒu shénme gēnjù?

你的主张有什么根据?

당신의 주장에는 어떤 근거가 있습니까?

문법 C4 · 为了 + 목적 — 목적은 문장 머리에

~~根据宪法，制定本法，为了保护民事主体的合法权益。~~ (부자연)

为了保护民事主体的合法权益，根据宪法，制定本法。

为了(wèile)가 이끄는 목적은 대개 문장 머리에 둔다. 第一条는 목적을 쉼표로 늘어놓고, 根据宪法으로 근거를 댄 뒤, 맨 끝에 동사 制定本法을 둔다. 입법 주체(주어)는 적지 않는다.

한국이라면? ≠ 목적 조항 · 법원조직법 제1조

한국 법률 제1조는 대개 목적만 적는다. 이 책이 받은 한국 법률 36건(헌법 제외) 가운데 제1조에 헌법이 나오는 것은 법원조직법의 「헌법에 따라 사법권을 행사하는 법원」과 헌법재판소법(기관 이름) 둘이다 (2026. 10. 17. 검색).

---

4. # 按照 ànzhào **...에 비추어·...대로 — 따를 기준·방법** ★★★

按照는 약정·지분·절차·의사처럼 따를 기준을 받는다(按照约定·按照其份额·按照自己的意愿).
이 책 묶음에서 595회. 법규를 가리킬 때는 依照가 압도적이다(依照本法 163 : 按照本法 3).

쉬운 예

qǐng ànzhào shùnxù páiduì.

请按照顺序排队。

순서대로 줄을 서 주세요.

실무 예

wǒmen ànzhào yuēdìng de shíjiān kāitíng ba.

我们按照约定的时间开庭吧。

정해 둔 시간대로 개정합시다.

원문

mínshì zhǔtǐ ànzhào zìjǐ de yìyuàn yīfǎ xíngshǐ mínshì quánlì, bù shòu gānshè.

民事主体按照自己的意愿依法行使民事权利，不受干涉。 — 民法典 第一百三十条 · 공식

민사주체는 자기 의사에 따라 법에 맞게 민사권리를 행사하며, 간섭을 받지 아니한다.

문형

按照 + 기준 + 동사

~대로·~에 따라 ~하다

1. 按照 뒤에는 따를 기준이 온다. 约定(약정)·比例(비율)·程序(절차)·意愿(의사).
2. 按照约定(약정대로)·按照份额(지분대로)처럼 짧게 굳은 말이 많다.
3. 법률·조문을 가리킬 때는 依照를 쓰는 편이 조문체에 맞다.

qǐng ànzhào hétong de yuēdìng fùkuǎn.
请按照合同的约定付款。
계약에서 정한 대로 돈을 내 주십시오.

wǒmen ànzhào chéngxù xiān tīngqǔ shuāngfāng yìjiàn.
我们按照程序先听取双方意见。
우리는 절차에 따라 먼저 양쪽의 의견을 듣습니다.

문법 C4 · 개사구가 둘이어도 모두 동사 앞

~~民事主体依法行使民事权利按照自己的意愿~~ (비문)

民事主体按照自己的意愿依法行使民事权利
按照自己的意愿(자기 뜻대로)과 依法(법에 맞게)이 차례로 行使를 꾸민다. 둘 다 동사 앞이다. 한국어 「자기 뜻에 따라 법에 맞게 행사한다」와 순서가 같다. 不受干涉의 受는 「받다」로 피동 뜻을 낸다.

한국이라면? ≠ 임의규정 · 민법 제105조

자기 의사를 따른다는 점은 같다. 중국 第一百三十条는 권리 행사 일반을 말하고, 남용 금지는 第一百三十二条가 따로 둔다. 한국 민법 제105조는 사회질서에 관계없는 규정과 「다른 의사를 표시한 때에는 그 의사에 의한다」고 한다. 임의규정보다 당사자의 의사가 앞선다는 뜻이다.

---

5. **向** xiàng **…에게·…을 향해 — 상대·방향** ★★★

向 + 상대 + 동사가 기본이다(向人民法院提起诉讼). 조동사·부사는 向보다 앞에 온다. 이 책 묶음에서 应当向 99회, 先向 11회이고, 같은 술어에서 向 뒤에 应当·先이 오는 꼴은 없었다. 번체도 대만 법령은 向(4,806회)을 쓰고 嚮은 2회뿐이다(표제어표).

쉬운 예

tā xiàng lǎoshī wènhǎo.
他向老师问好。
그는 선생님께 인사를 했다.

실무 예

dāngshìrén yīngdāng xiān xiàng nǎge jīguān shēnqǐng?
当事人应当先向哪个机关申请?
당사자는 먼저 어느 기관에 신청해야 합니까?

원문

péicháng qǐngqiúrén yāoqiú péicháng, yīngdāng xiān xiàng péicháng yìwù jīguān tíchū, yě kěyǐ zài shēnqǐng xíngzhèng fùyì huòzhě tíqǐ xíngzhèng sùsòng shí yībìng tíchū.

赔偿请求人要求赔偿，应当先向赔偿义务机关提出，也可以在申请行政复议或者提起行政诉讼时一并提出。 — 国家赔偿法 第九条第二款 · 공식

배상청구인이 배상을 요구하려면 먼저 배상의무기관에 제기하여야 하며, 행정복의를 신청하거나 행정소송을 제기할 때 함께 제기할 수도 있다.

문형

向 + 상대 + 동사

~에(게) ~하다

1. 向 뒤에는 받는 쪽(기관·사람)이 온다. 向人民法院起诉, 向对方提出.
2. 조동사·부사는 向 앞이다. 应当先向……提出.
3. 동사 뒤 给도 받는 쪽을 나타낸다(交给持有人). 向은 동사 앞, 给는 동사 뒤다.

yuángào kěyǐ xiàng rénmín fǎyuàn qǐsù.

原告可以向人民法院起诉。

원고는 인민법원에 소를 제기할 수 있다.

wǒ xiǎng xiàng nín qǐngjiào yīge wèntí.

我想向您请教一个问题。

한 가지 여쭤보고 싶습니다.

문법 C4 · 조동사·부사 → 向 + 상대 → 동사

~~赔偿请求人向赔偿义务机关应当先提出~~ (비문)

赔偿请求人应当先向赔偿义务机关提出

应当(조동사)과 先(부사)은 向 구 앞에 온다. 이 책 묶음에서 应当向 99회, 先向 11회, 같은 술어에서 向 뒤 应当은 0회다. 뒤의 在……时一并提出(~할 때 함께 낸다)도 在……时가 동사 앞이다.

한국이라면? ≠ 배상신청 전치 · 국가배상법 제9조

중국은 배상 청구를 먼저 배상의무기관에 내게 하고, 行政复议나 행정소송과 함께 내는 길도 둔다. 한국 국가배상법 제9조는 손해배상의 소송을 「배상신청을 하지 아니하고도 제기할 수 있다」 고 한다.

6. 对于 對於 duìyú …에 대하여 — 다룰 대상·화제를 앞으로 ★★★

对于는 다룰 대상을 문장 머리로 꺼낼 때 많이 쓴다(이 책 묶음 164회). 대개 对로 바꿔 쓸 수 있지만 거꾸로는 안 되는 자리가 있다. 「~에 대해 책임을 진다」는 对……负责로, 이 책 묶음에서 对……负责는 100회가 넘고 对于……负责는 0회다.

쉬운 예

duìyú zhè jiàn shì, dàjiā dōu hěn guānxīn.

对于这件事，大家都很关心。

이 일에 대해 모두 관심이 많다.

실무 예

duìyú bèigào de yìjiàn, nín zěnme kàn?

对于被告的意见，您怎么看?

피고의 의견에 대해 어떻게 보십니까?

원문

duìyú gōngmín de shēnsù, kònggào huòzhě jiǎnjǔ, yǒuguān guójiā jīguān bìxū cháqīng shìshí, fùzé chǔlǐ. rènhé rén bùdé yāzhì hé dǎjī bàofù.

对于公民的申诉、控告或者检举，有关国家机关必须查清事实，负责处理。任何人不得压制和打击报复。 — 宪法 第四十一条第二款 · 공식

공민의 신소·고소 또는 고발에 대하여는 관계 국가기관이 반드시 사실을 밝히고 책임지고 처리하여야 한다. 누구도 이를 억누르거나 보복해서는 안 된다.

문형

对于 + 대상，주어 + 동사

~에 대하여는 ~가 ~한다

1. 对于 + 명사구로 다룰 대상을 먼저 내놓고 쉼표를 찍는다.
2. 주어가 앞에 있으면 주어 + 对于 + 대상 + 동사다. 公民对于任何国家机关……有提出批评和建议的权利(宪法 第四十一条第一款).
3. 사람·기관을 향한 책임·태도는 对로 쓴다. 对人民负责, 对他很客气.

duìyú zhège wèntí, wǒ hái yǒu yīdiǎn yìjiàn.

对于这个问题，我还有一点意见。

이 문제에 대해서는 의견이 조금 더 있습니다.

duìyú bèigào de dábiàn, yuángào yǒu shénme yìjiàn?

对于被告的答辩，原告有什么意见?

피고의 답변에 대해 원고는 어떤 의견입니까?

문법 C4 · 对于 A，…… — 화제를 문장 머리로

~~有关国家机关必须查清事实对于公民的申诉~~ (비문)

对于公民的申诉，有关国家机关必须查清事实

对于 + 대상은 동사 앞, 흔히 문장 머리에 두고 쉼표로 끊는다. 쉼표 뒤에 주어(有关国家机关)가 새로 선다. 「~에 대해 책임을 진다」는 对 A 负责다. 이 책 묶음에서 对于……负责는 0회다.

한국이라면? ≠ 청원 심사 의무 · 대한민국헌법 제26조

~에 대하여가 동사 앞에 오는 자리는 같다. 헌법 제26조 제2항 「국가는 청원에 대하여 심사할 의무를 진다」. 대상이 다르다. 중국 조문은 국가기관의 위법·실직에 대한 申诉·控告·检举를, 한국 조문은 청원을 말한다.

---

7. **由** yóu **…이(가) 맡아 — 일을 맡는 쪽** ★★★

由 + 맡는 쪽 + 동사는 누가 그 일을 하는지 정한다. 피동 被와 달리 당한다는 뜻이 없다(7장·11장 C6). 由于(~때문에)는 다른 낱말이다. 民事诉讼法 第三十八条 第一款 한 문장에 둘이 함께 나온다. 由 A 组成(A로 구성된다)도 자주 본다.

쉬운 예

zhè jiàn shì yóu wǒ fùzé.

这件事由我负责。

이 일은 제가 맡습니다.

실무 예

xiàcì huìyì yóu nǎge fǎyuàn zhǔbàn?

下次会议由哪个法院主办?

다음 회의는 어느 법원이 주최합니까?

원문

yǒu guǎnxiáquán de rénmín fǎyuàn yóuyú tèshū yuányīn, bù néng xíngshǐ guǎnxiáquán de, yóu shàngjí rénmín fǎyuàn zhǐdìng guǎnxiá.

有管辖权的人民法院由于特殊原因，不能行使管辖权的，由上级人民法院指定管辖。 — 民事诉讼法 第三十八条第一款 · 공식

관할권이 있는 인민법원이 특별한 사유로 관할권을 행사할 수 없으면, 상급 인민법원이 관할을 지정한다.

문형

由 + 맡는 쪽 + 동사

~가 맡아 ~한다

1. 由 뒤에 일을 맡는 기관·사람이 오고, 그 뒤에 동사가 온다.
2. 由 A 组成은 「A로 구성된다」, 由 A 造成은 「A가 일으킨」 이다.
3. 까닭은 由于로 쓴다. 由于特殊原因(특별한 사유로).

zhège ànjiàn yóu héyìtíng shěnlǐ.

这个案件由合议庭审理。

이 사건은 합의정이 심리한다.

huìyì yóu yuànzhǎng zhǔchí.

会议由院长主持。

회의는 법원장이 주재한다.

문법 C6 · 由와 由于 — 맡는 쪽과 까닭

~~由于上级人民法院指定管辖~~ (비문)

由上级人民法院指定管辖

由 + 기관 + 동사는 그 기관이 일을 맡는다는 뜻이다. 由于는 까닭이라 由于特殊原因처럼 원인 앞에 쓴다. 같은 조문에 둘이 함께 있다. 由는 피동이 아니어서 被로 바꾸면 뜻이 틀어진다(7장 C6).

한국이라면? = 관할의 지정 · 민사소송법 제28조

한국 민사소송법 제28조 제1항도 「관할법원이 재판권을 법률상 또는 사실상 행사할 수 없는 때」 「바로 위의 상급법원이」 관할법원을 정하게 한다. 한국은 그 결정에 불복할 수 없다고 따로 적는다(제2항).

---

8. **应当** 應當 yīngdāng **...하여야 한다 — 법적 의무** ★★★

법률 문장에서 의무를 적는 기본 조동사다. 이 책 묶음에서 应当 3,276회, 可以 2,071회, 不得 655회, 必须 144회. 금지는 대개 不得로 쓰고 不应当은 16회뿐이다.

쉬운 예

nǐ yīngdāng zǎo yīdiǎn lái.

你应当早一点来。

좀 더 일찍 와야 한다.

실무 예

wǒmen yīngdāng xiān quèdìng zhēngyì jiāodiǎn.

我们应当先确定争议焦点。

먼저 쟁점을 정해야 합니다.

원문

> mínshì zhǔtǐ cóngshì mínshì huódòng, yīngdāng zūnxún gōngpíng yuánzé, hélǐ quèdìng gèfāng de quánlì hé yìwù.
>
> 民事主体从事民事活动，应当遵循公平原则，合理确定各方的权利和义务。 — 民法典 第六条 · 공식
>
> 민사주체는 민사활동을 할 때 공평 원칙을 따라 각 당사자의 권리와 의무를 합리적으로 정하여야 한다.

문형

주어 + 应当 + (개사구) + 동사

~는 ~하여야 한다

1. 应当은 동사 앞, 개사구보다도 앞에 온다. 应当向……提出, 应当依照……处理.
2. 금지(~해서는 안 된다)는 不得다. 不应当은 드물다.
3. 「~한 경우에는 ~하여야 한다」는 「……的，应当……」으로 쓴다(5장 C7).

dāngshìrén yīngdāng ànshí dàotíng.

当事人应当按时到庭。

당사자는 제때 법정에 나와야 한다.

wǒmen yīngdāng xiān tīngqǔ shuāngfāng de yìjiàn.

我们应当先听取双方的意见。

먼저 양쪽 의견을 들어야 합니다.

한국이라면? = 하여야 한다 · 민법 제2조

의무의 꼴은 같다. 应当 + 동사는 한국 조문의 「하여야 한다」 다. 민법 제2조 제1항 「신의에 좇아 성실히 하여야 한다」. 원칙은 다르다. 중국 第六条는 공평 원칙이고, 신의성실은 第七条가 따로 둔다.

---

9. # 可以 kěyǐ …할 수 있다 — 허용·재량 ★★★

법률의 可以는 허용·재량이다. 「하지 않아도 된다」는 可以不……(可以不是整数, 14장)나 不必·无须로 쓴다. 한 조문 안에서 可以와 应当이 맞서면 그 차이가 규범의 핵심이다(民法典 第一百三十五条).

쉬운 예

zhèlǐ kěyǐ pāizhào ma?

这里可以拍照吗?

여기서 사진을 찍어도 됩니까?

실무 예

hétong kěyǐ yòng kǒutóu xíngshì dìnglì ma?

合同可以用口头形式订立吗?

계약은 말로 맺어도 됩니까?

원문

> mínshì fǎlǜ xíngwéi kěyǐ cǎiyòng shūmiàn xíngshì, kǒutóu xíngshì huòzhě qítā xíngshì; fǎlǜ, xíngzhèng fǎguī guīdìng huòzhě dāngshìrén yuēdìng cǎiyòng tèdìng xíngshì de, yīngdāng cǎiyòng tèdìng xíngshì.
>
> 民事法律行为可以采用书面形式、口头形式或者其他形式；法律、行政法规规定或者当事人约定采用特定形式的，应当采用特定形式。 — 民法典 第一百三十五条 · 공식
>
> 민사법률행위는 서면 형식, 구두 형식 또는 그 밖의 형식을 쓸 수 있다. 법률·행정법규가 정하거나 당사자가 특정 형식을 쓰기로 약정한 경우에는 특정 형식을 써야 한다.

문형

可以 A；……的，应当 B

A할 수 있다. ~한 경우에는 B하여야 한다

1. 可以는 허용, 应当은 의무다. 한 조문에서 둘이 맞서면 원칙과 예외가 된다.
2. 「하지 않아도 된다」는 可以不 + 동사, 또는 不必.

3. 회의에서 허락을 구할 때도 쓴다. 我可以提一个问题吗？

wǒ kěyǐ tí yīge wèntí ma?

我可以提一个问题吗?

질문 하나 해도 되겠습니까?

dāngshìrén kěyǐ wěituō lǜshī dàilǐ sùsòng.

当事人可以委托律师代理诉讼。

당사자는 변호사에게 소송대리를 맡길 수 있다.

한국이라면? ≠ 보증의 방식 · 민법 제428조의2

중국은 총칙 한 조에서 방식의 자유(可以)와 특정 형식의 강제(应当)를 함께 정한다. 한국 민법은 서면을 요구하는 경우를 해당 조문에 둔다. 제428조의2 제1항 「보증인의 기명날인 또는 서명이 있는 서면으로 표시되어야 효력이 발생한다」.

---

10. # 不得 bùdé ...해서는 안 된다 — 금지 ★★★

법률 문장의 금지는 대개 不得이다(이 책 묶음 655회). 不得 뒤에는 동사가 바로 오고, 개사구는 대개 不得과 동사 사이에 선다. 주어 자리의 任何组织或者个人(어떤 조직이나 개인도)과 짝을 이루는 일이 많다. 한국어 부득이(不得已)와는 다른 말이다(가짜 친구 상자).

쉬운 예

zhèlǐ bùdé xīyān.

这里不得吸烟。

여기서는 담배를 피워서는 안 된다.

실무 예

wǒ xiǎng quèrèn yīxià, zhèngrén bùdé pángtīng ma?

我想确认一下，证人不得旁听吗?

확인하고 싶습니다. 증인은 방청하면 안 됩니까?

원문

mínshì zhǔtǐ de rénshēn quánlì, cáichǎn quánlì yǐjí qítā héfǎ quányì shòu fǎlǜ bǎohù, rènhé zǔzhī huòzhě gèrén bùdé qīnfàn.

民事主体的人身权利、财产权利以及其他合法权益受法律保护，任何组织或者个人不得侵犯。 — 民法典 第三条 · 공식

민사주체의 인신권리, 재산권리와 그 밖의 합법적 권익은 법률의 보호를 받으며, 어떤 조직이나 개인도 이를 침해해서는 안 된다.

문형

任何 + 주체 + 不得 + 동사

누구도 ~해서는 안 된다

1. 不得 바로 뒤에 동사가 온다. 不得侵犯, 不得滥用.
2. 개사구가 있으면 不得 뒤, 동사 앞이다. 不得以……方式侵害(9장).

3. 조문은 不能도 「~될 수 없다」는 규범으로 쓴다(14장 法释〔2026〕7号 第八条). 금지의 기본형은 不得다.

rènhé rén bùdé fáng'ài fǎtíng zhìxù.
任何人不得妨碍法庭秩序。
누구도 법정 질서를 방해해서는 안 된다.

pángtīng rényuán bùdé lùyīn lùxiàng.
旁听人员不得录音录像。
방청인은 녹음·녹화를 해서는 안 된다.

문법 C6 · 受 + 법률 + 保护 — 被를 쓰지 않는 피동

~~合法权益被法律保护~~ (부자연)

合法权益受法律保护

「~의 보호를 받는다」는 受 + 명사 + 保护다. 이 책 묶음에서 受法律保护 28회, 被法律保护 0회. 受가 뒤의 명사(保护·监督·干涉)를 받아 피동 뜻을 낸다(12장 不受……的干涉).

한국이라면? ≠ 침해할 수 없다 · 대한민국헌법 제37조

금지의 꼴은 같다(不得侵犯 / 「침해할 수 없다」). 묶는 상대가 다르다. 중국 第三条는 任何组织或者个人, 곧 사인까지 묶는다. 한국 헌법 제37조 제2항은 국가가 법률로 기본권을 제한할 때도 「본질적인 내용을 침해할 수 없다」고 한다.

---

11. # 必须 必須 bìxū **반드시 …하여야 한다 — 강한 의무** ★★

必须는 应当보다 훨씬 드물다(이 책 묶음 144 : 3,276). 원칙 조문이나 기한을 못 박는 자리에 보인다(必须遵守本法, 民事诉讼法 第四条 / 必须完成下届全国人民代表大会代表的选举, 宪法 第六十条). 부정은 不必·无须이고, 이 책 묶음에 不必须는 0회다.

쉬운 예

shàngkè bìxū dài shū.
上课必须带书。
수업에는 반드시 책을 가져와야 한다.

실무 예

zhège qīxiàn bìxū zūnshǒu ma?
这个期限必须遵守吗?
이 기한은 꼭 지켜야 합니까?

원문

fán zài zhōnghuá rénmín gònghéguó lǐngyù nèi jìnxíng mínshì sùsòng, bìxū zūnshǒu běn fǎ.

凡在中华人民共和国领域内进行民事诉讼，必须遵守本法。 — 民事诉讼法 第四条 · 공식

중화인민공화국 영역 안에서 하는 민사소송은 모두 이 법을 지켜야 한다.

문형

凡 + 범위，必须 + 동사

~하는 것은 모두 반드시 ~하여야 한다

1. 凡은 문어의 「무릇·~하는 것은 모두」 다. 뒤에서 都·必须가 받친다.
2. 必须도 개사구 앞에 온다. 必须依照……
3. 「반드시 할 필요는 없다」 는 不必·无须다.

kāitíng qián, nǐ bìxū tíjiāo zhèngjù.

开庭前，你必须提交证据。

개정 전에 반드시 증거를 내야 합니다.

zhè fèn cáiliào bùbì fānyì.

这份材料不必翻译。

이 자료는 번역할 필요가 없습니다.

한국이라면? = 반드시 …하여야 한다 · 형사소송법 제118조

한국 조문의 「반드시」 도 드물다. 이 책이 받은 한국 법률 37건에서 「반드시」 10회, 「하여야 한다」 2,691회(2026. 10. 17. 집계). 예는 형사소송법 제118조 「압수 · 수색영장은 처분을 받는 자에게 반드시 제시하여야 하고」 . 같은 조 단서에 예외가 있다.

---

12. **被** bèi **피동 표지 — 행위를 당하는 쪽을 주어로** ★★★

被 + (행위자) + 동사로 당하는 쪽을 앞세운다. 글자 被는 이 책 묶음에 1,668회 나오는데, 그 가운데 被告(被告人 포함)가 382회다. 조문은 행위자를 빼는 일이 많다(被判处·被拘留). 대개 불리한 일에 쓰지만 아닐 때도 있다. 可以被选为(宪法 第七十九条), 被授予专利权(民法典 第八百六十一条). 被告·被告人·被选举权처럼 낱말 속에 굳은 被도 있다.

쉬운 예

wǒ de zìxíngchē bèi tōu le.

我的自行车被偷了。

내 자전거를 도둑맞았다.

실무 예

bèigàorén bèi pànchǔ le shénme xíngfá?

被告人被判处了什么刑罚?

피고인은 어떤 형벌을 선고받았습니까?

원문

duìyú bèi pànchǔ sǐxíng, wúqī túxíng de fànzuì fènzǐ, yīngdāng bōduó zhèngzhì quánlì zhōngshēn.

对于被判处死刑、无期徒刑的犯罪分子，应当剥夺政治权利终身。 — 刑法 第五十七条第一款 · 공식

사형·무기징역을 선고받은 범죄자에 대하여는 정치권리를 종신 박탈하여야 한다.

문형

被 + (행위자) + 동사 + 목적어

(~에게) ~을 당하다·받다

1. 被 앞이 당하는 쪽이다. 被 뒤에 행위자가 오고(빼도 된다), 그다음 동사다.
2. 判处·剥夺·吊销처럼 목적어를 남기는 동사가 많다. 被判处死刑, 被吊销执业证书.
3. 조동사·부정은 被 앞이다. 可以被选为(9장 可以被识别).

tā bèi fǎyuàn pànchǔ sān nián yǒuqī túxíng.

他被法院判处三年有期徒刑。

그는 법원에서 징역 3년을 선고받았다.

tā de lǜshī zhíyè zhèngshū bèi diàoxiāo le.

他的律师执业证书被吊销了。

그의 변호사 업무 증서가 취소되었다.

문법 C6 · 被 문장에도 목적어가 남는다 — 被判处死刑

~~被死刑判处的犯罪分子~~ (비문)

被判处死刑的犯罪分子

判处(선고하다)는 피동이 되어도 형벌(死刑)을 목적어로 뒤에 남긴다. 被 + 동사 + 형벌 + 的 + 사람 순서다. 被剥夺政治权利(정치권리를 박탈당하다)도 같다. 被 앞이나 的 뒤의 사람이 형을 받는 쪽이다.

한국이라면? ≠ 자격상실 · 형법 제43조

한국 형법 제43조 제1항 「사형, 무기징역 또는 무기금고의 판결을 받은 자」에서 「판결을 받은」이 被判处 자리다. 잃는 것이 다르다. 중국은 선거권·언론 자유 등 政治权利 전체(第五十四条), 한국은 공무원이 되는 자격·선거권 등 네 가지 자격이다.

---

13. 把 bǎ 처치 표지 — 다룰 대상을 동사 앞으로 ★★

把 + 대상 + 동사 + 결과로 대상을 어떻게 처리하는지 말한다. 조문에는 드물다. 이 책 묶음의 조문에 7회(헌법 서언·수정안 제외)이고, 같은 자리에 문어 将을 훨씬 많이 쓴다. 应当·可以·不得·并·或者 바로 뒤로 세면 将 163회, 把 2회다. 손잡이를 뜻하는 把 bà와 소리가 다르다.

쉬운 예

qǐng bǎ mén guānshàng.

请把门关上。

문을 닫아 주세요.

실무 예

wǒ kěyǐ bǎ zhè fèn cáiliào liú zài zhèlǐ ma?

我可以把这份材料留在这里吗?

이 자료를 여기 두고 가도 되겠습니까?

원문

shòusòngdárén huòzhě tā de tóngzhù chéngnián jiāshǔ jùjué jiēshōu sùsòng wénshū de, sòngdárén kěyǐ yāoqǐng yǒuguān jīcéng zǔzhī huòzhě suǒzài dānwèi de dàibiǎo dàochǎng, shuōmíng qíngkuàng, zài sòngdá huízhèng shàng jìmíng jùshōu shìyóu hé rìqī, yóu sòngdárén, jiànzhèngrén qiānmíng huòzhě gàizhāng, bǎ sùsòng wénshū liú zài shòusòngdárén de zhùsuǒ; yě kěyǐ bǎ sùsòng wénshū liú zài shòusòngdárén de zhùsuǒ, bìng cǎiyòng pāizhào, lùxiàng děng fāngshì jìlù sòngdá guòchéng, jí shìwéi sòngdá.

受送达人或者他的同住成年家属拒绝接收诉讼文书的，送达人可以邀请有关基层组织或者所在单位的代表到场，说明情况，在送达回证上记明拒收事由和日期，由送达人、见证人签名或者盖章，把诉讼文书留在受送达人的住所；也可以把诉讼文书留在受送达人的住所，并采用拍照、录像等方式记录送达过程，即视为送达。 — 民事诉讼法 第八十九条 · 공식

송달받을 사람이나 그와 함께 사는 성년 가족이 소송문서의 수령을 거부하면, 송달인은 관계 기층조직이나 소속 단위의 대표를 불러 사정을 설명하고, 송달회증에 수령 거부 사유와 날짜를 적고, 송달인·입회인이 서명하거나 날인한 뒤 소송문서를 송달받을 사람의 주소에 놓아둘 수 있다. 또는 소송문서를 송달받을 사람의 주소에 놓아두고 사진·녹화 등의 방식으로 송달 과정을 기록할 수도 있다. 이로써 송달한 것으로 본다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
受送达人或者他的同住成年家属拒绝接收诉讼文书的，	……的， — 조건(~하면)	송달받을 사람이나 함께 사는 성년 가족이 수령을 거부하면
送达人可以邀请	주어 + 可以 + 동사	송달인은 ~를 불러
由送达人、见证人签名或者盖章，	由 + 행위자 + 동사	송달인·입회인이 서명하거나 날인하고
把诉讼文书留在受送达人的住所；	把 + 대상 + 留 + 在 + 장소	소송문서를 송달받을 사람의 주소에 놓아둔다
即视为送达。	即 + 视为 — 간주	이로써 송달한 것으로 본다

문형

把 + 대상 + 동사 + 在 + 장소

~을 ~에 두다

1. 把 뒤에 다룰 대상, 그다음 동사, 동사 뒤에 장소(在……)나 결과(为·成·给)가 온다.
2. 조동사·부정은 把 앞이다. 可以把……留在……, 不要把……放在……
3. 조문은 같은 자리에 将을 더 많이 쓴다. 将有关材料移送监察机关.

qǐng bǎ cáiliào fàng zài zhuōzi shàng.

请把材料放在桌子上。

자료를 탁자 위에 놓아 주세요.

fǎyuàn bǎ pànjuéshū jì gěi le shuāngfāng dāngshìrén.

法院把判决书寄给了双方当事人。

법원은 판결서를 양쪽 당사자에게 부쳤다.

문법 C6 · 把 + 대상 + 동사 + 在 + 장소 — 동사 혼자 끝나지 않는다

~~送达人把诉讼文书留~~ (비문)

送达人把诉讼文书留在受送达人的住所

把 문장의 동사 뒤에는 대개 결과·장소·받는 쪽이 붙는다(留在……, 改为……, 转让给……). 11장 C6과 같은 규칙이다. 문어 将은 予以 + 동사로 맺기도 한다(将……情况予以公告, 行政诉讼法 第六十六条 第二款).

한국이라면? = 유치송달 · 민사소송법 제186조

같은 제도다. 한국 민사소송법 제186조 제3항은 「정당한 사유 없이 송달받기를 거부하는 때에는 송달할 장소에 서류를 놓아둘 수 있다」 고 한다. 중국은 기층조직 대표를 입회시키거나 사진·녹화로 기록하는 두 길 가운데 하나를 거치게 한다.

---

14. # 项 項 xiàng **건·가지(양사) — 권리·의무·사무·요구를 센다** ★★

양사 项은 권리·의무·사무·요구·제도 같은 추상 명사를 센다(一项专利权·数项赔偿要求·各项制度). 조문 단위 项(第一项, 한국의 호)과는 쓰임이 다르다(14장 C8). 一项은 yí xiàng으로 읽는다.

쉬운 예

wǒ jīntiān yǒu liǎng xiàng gōngzuò.

我今天有两项工作。

나는 오늘 일이 두 가지 있다.

실무 예

zhè xiàng qǐngqiú yǒu fǎlǜ gēnjù ma?

这项请求有法律根据吗?

이 청구에는 법적 근거가 있습니까?

원문

wěituōrén kěyǐ tèbié wěituō shòutuōrén chǔlǐ yīxiàng huòzhě shù xiàng shìwù, yě kěyǐ gàikuò wěituō shòutuōrén chǔlǐ yīqiè shìwù.

委托人可以特别委托受托人处理一项或者数项事务，也可以概括委托受托人处理一切事务。 — 民法典 第九百二十条 · 공식

위탁인은 수탁인에게 한 건 또는 여러 건의 사무 처리를 특별히 맡길 수도 있고, 모든 사무 처리를 포괄적으로 맡길 수도 있다.

문형

一项 / 数项 / 各项 + 명사

한 건 / 여러 건 / 각 ~

1. 수사 + 项 + 명사. 一项权利, 两项要求.
2. 数·各·该와도 어울린다. 数项事务, 各项制度, 该项任命(法官法 第二十一条).
3. 대개 추상 명사에 쓴다. 문서는 份, 사건·출원은 件으로 센다(一件申请, 专利法 第三十一条).

yuángào tíchū le sān xiàng sùsòng qǐngqiú.

原告提出了三项诉讼请求。

원고는 청구 세 가지를 냈다.

zhè xiàng quánlì yóu shéi xíngshǐ?

这项权利由谁行使?

이 권리는 누가 행사합니까?

문법 C3 · 양사는 수사마다 — 一项或者数项

~~处理一或者数项事务~~ (부자연)

处理一项或者数项事务

둘 가운데 고르는 꼴은 양사를 저마다 붙인다. 一项或者数项, 一份或者多份(著作权法 第十条)처럼 쓴다. 一至二名(行政复议法 第十七条)처럼 수의 범위를 말할 때는 양사를 끝에 한 번만 붙인다. 数(shù)는 「몇·여러」라 数项은 「여러 건」이다.

한국이라면? ≠ 위임 · 민법 제680조

한국 민법 제680조는 위임을 「사무의 처리를 위탁」하고 상대방이 승낙하는 계약으로 정의한다. 특별위탁과 포괄 위탁의 구분은 이 조에 없다. 중국 第九百二十条는 둘을 한 조에 나란히 둔다.

---

15. **份** fèn **부·통(양사) — 문서·신문을 센다** ★★

份은 문서 한 부를 센다(一份申请·一份清单). 一式二份은 같은 문서 두 부다. 份额(몫·지분)의 份은 같은 글자지만 양사가 아니다(民法典 第二百九十八条 按照其份额).

쉬운 예

wǒ mǎi le yīfèn bàozhǐ.

我买了一份报纸。

나는 신문 한 부를 샀다.

실무 예

zhè fèn pànjuéshū yīgòng yǒu jǐ yè?

这份判决书一共有几页?

이 판결서는 모두 몇 쪽입니까?

원문

duì cháfēng, kòuyā de cáiwù, wénjiàn, yīngdāng huìtóng zàichǎng jiànzhèngrén hé bèi cháfēng, kòuyā cáiwù, wénjiàn chíyǒurén chádiǎn qīngchu, dāngchǎng kāiliè qīngdān yīshì èr fèn, yóu zhēnchá rényuán, jiànzhèngrén hé chíyǒurén qiānmíng huòzhě gàizhāng, yīfèn jiāogěi chíyǒurén, lìng yīfèn fùjuàn bèichá.

对查封、扣押的财物、文件，应当会同在场见证人和被查封、扣押财物、文件持有人查点清楚，当场开列清单一式二份，由侦查人员、见证人和持有人签名或者盖章，一份交给持有人，另一份附卷备查。 — 刑事诉讼法 第一百四十二条 · 공식

봉인·압류한 재물·문서는 현장의 입회인 및 봉인·압류된 재물·문서의 소지인과 함께 하나하나 확인하고, 그 자리에서 같은 목록을 두 부 작성하여 수사요원·입회인·소지인이 서명하거나 날인한 뒤, 한 부는 소지인에게 주고 다른 한 부는 기록에 철해 둔다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
对查封、扣押的财物、文件，	对 + 대상 ，— 화제	봉인·압류한 재물·문서는
当场开列清单一式二份，	부사 + 동사 + 목적어 + 一式 + 수 + 份	그 자리에서 같은 목록을 두 부 작성하고
由侦查人员、见证人和持有人签名或者盖章，	由 + 행위자 + 동사	수사요원·입회인·소지인이 서명하거나 날인하며
一份交给持有人，另一份附卷备查。	一份 / 另一份 — 양사 뒤 명사(清单) 생략	한 부는 소지인에게 주고 다른 한 부는 기록에 철해 둔다

문형

一式 + 수 + 份

같은 문서 ~부

1. 一式은 「같은 양식으로」, 一式二份은 같은 문서 두 부다.
2. 문서를 셀 때는 份이다. 一份合同, 三份证据材料.
3. 앞에 나온 문서를 다시 가리킬 때는 一份·另一份처럼 명사를 뺀다.

qǐng bǎ zhè fèn hétong fùyìn liǎng fèn.

请把这份合同复印两份。

이 계약서를 두 부 복사해 주세요.

yīfèn jiāogěi yuángào, lìng yīfèn jiāogěi bèigào.

一份交给原告，另一份交给被告。

한 부는 원고에게, 다른 한 부는 피고에게 준다.

문법 C3 · 一式二份 — 문서는 份, 조문은 二份

~~清单一式三张~~ (부자연)

清单一式二份

같은 문서를 몇 부 만드는지는 一式 + 수 + 份이다. 张은 종이 장수다. 말에서는 양사 앞 2를 보통 两으로 읽지만 이 조문은 二份이라 쓴다(이 책 묶음 两份 0회, 二份 2회). 뒤의 一份·另一份은 앞의 清单을 받아 명사를 뺐다.

한국이라면? = 압수목록의 교부 · 형사소송법 제129조

한국 형사소송법 제129조도 「압수한 경우에는 목록을 작성하여 소유자, 소지자, 보관자 기타 이에 준할 자에게 교부하여야 한다」. 중국은 목록을 두 부 만들어 서명·날인을 받고 한 부를 기록에 남기라고 적는다.

한국이라면? — 같은 뼈대, 다른 규율

「=」 같다 · 「≠」 같아 보이는데 다르다 · 「+」 한쪽에만 있다. 문장 뼈대가 같은 자리에 오는 두 나라 조문을 견주었다. 중국 쪽은 이 장의 원문, 한국 쪽은 2026. 10. 17. 현행 조문이다.

	중국	한국	차이
=	依照法律规定取得赔偿 (宪法 第四十一条)	「법률이 정하는 바에 의하여」 (헌법 제29조)	근거를 동사 앞에 둔다. 한국은 공무원 개인 책임을 같은 항에 적는다.
≠	根据宪法，制定本法 (民法典 第一条 등)	「헌법에 따라 사법권을 행사하는 법원」 (법원조직법 제1조)	중국 법률 23건 중 16건이 根据宪法을 적는다 / 한국은 대개 목적만, 헌법이 나오는 제1조는 36건 중 둘.
≠	应当先向赔偿义务机关提出 (国家赔偿法 第九条)	「배상신청을 하지 아니하고도 제기할 수 있다」 (국가배상법 제9조)	먼저 배상의무기관에 / 배상심의회를 거치지 않아도 된다.

=	由上级人民法院指定管辖 (民事诉讼法 第三十八条)	「바로 위의 상급법원이」 관할법원을 정함 (민사소송법 제28조)	관할법원이 행사할 수 없으면 상급 법원이 지정한다. 한국은 불복할 수 없다고 적는다.
≠	由监护人承担侵权责任……可以减轻 (民法典 第一千一百八十八条)	「감독의무를 게을리하지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다」 (민법 제755조)	맡는 쪽은 감독자 / 의무를 다하면 중국은 감경할 수 있고, 한국은 책임이 없다. 중국은 행위능력, 한국은 책임능력이 기준이다.
=	必须遵守本法 (民事诉讼法 第四条)	「반드시 제시하여야 하고」 (형사소송법 제118조)	양쪽 다 「반드시」는 드물다. 必须 144 : 应当 3,276 / 반드시 10 : 하여야 한다 2,691.
=	把诉讼文书留在受送达人的住所 (民事诉讼法 第八十九条)	「송달할 장소에 서류를 놓아둘 수 있다」 (민사소송법 제186조)	유치송달. 중국은 입회인이나 사진·녹화 기록을 거치게 한다.
≠	被判处死刑、无期徒刑的 (刑法 第五十七条)	「사형, 무기징역 또는 무기금고의 판결을 받은 자」 (형법 제43조)	피동(被判处 / 판결을 받은)은 같다. 효과는 정치권리 종신 박탈 / 네 가지 자격 상실.

가짜 친구 · 不得는 「부득이」가 아니다 — 应当과 「응당」, 由와 由于

不得는 금지다(~해서는 안 된다). 民法典 第三条 任何组织或者个人不得侵犯. 한국어 부득이는 한자로 不得已이고, 표준국어대사전 풀이는 「마지못하여 하는 수 없이」다. 끝에 已가 하나 더 붙은 말이다. 중국어에도 不得已가 있고 뜻이 한국어와 같다.

应当의 우리 한자음은 응당(應當)이다. 표준국어대사전의 응당은 부사로, 첫 뜻이 「행동이나 대상 따위가 일정한 조건이나 가치에 꼭 알맞게」다. 조문의 应当은 조동사이고 「~하여야 한다」는 의무다. 「응당 ~해야」로 옮기면 의무가 마땅함으로 약해진다.

由는 한국어로는 이유(理由)의 유로 먼저 읽힌다. 조문의 由는 대개 「~가 맡아」다. 까닭은 由于가 맡는다. 民事诉讼法 第三十八条 第一款은 由于特殊原因(특별한 사유로)과 由上级人民法院指定管辖(상급 법원이 관할을 지정한다)을 한 문장에 둔다.

被告·被告人·被选举权의 被는 피동 표지가 낱말 속에 굳은 것이다. 被告人被判处……처럼 한 문장에 被가 두 번 나와도 앞의 被는 낱말의 일부다.

yǒu guǎnxiáquán de rénmín fǎyuàn yóuyú tèshū yuányīn, bù néng xíngshǐ guǎnxiáquán de, yóu shàngjí rénmín fǎyuàn zhǐdìng guǎnxiá.

有管辖权的人民法院由于特殊原因，不能行使管辖权的，由上级人民法院指定管辖。 –

民事诉讼法 第三十八条第一款 · 공식

관할권이 있는 인민법원이 특별한 사유로 관할권을 행사할 수 없으면, 상급 인민법원이 관할을 지정한다.

요령 不得 = 금지, 不得已 = 부득이. 应当 = 하여야 한다(의무). 由 = 맡는 쪽, 由于 = 까닭.

기억 되살리기 C4 — 주어 · 조동사 · 개사구 · 동사

조문의 뼈대는 대개 주어 + 조동사(应当·可以·不得·必须) + 부사 + 개사구 + 동사 + 목적어다. 개사구(依照·根据·按照·向·对于·由 + 명사)는 동사 앞에 서고, 조동사는 그보다 앞에 오는 일이 많다. 아래 수는 이 책 묶음(현행 법령 43건) 집계다.

- 뼈대부터 찾는다. 赔偿请求人 / 应当 / 先 / 向赔偿义务机关 / 提出(国家赔偿法 第九条). 한국어 「청구인은 먼저 배상의무기관에 내야 한다」와 거의 같은 순서다. 다른 점은 조동사 应当이 개사구 앞에 온다는 것 하나다.
- 조동사와 개사구의 순서는 고정에 가깝다. 应当向 99회, 应当由 66회, 可以向 188회. 같은 술어에서 向 뒤에 应当이 온 예는 없었다. 向이 주어 속 관형어로 들어간 문장(特许人向被特许人提供的信息应当……)만 겉보기에 반대다.
- 依法은 예외다. 부사라서 应当 앞뒤 어디에나 온다. 应当依法 115회·依法应当 43회, 可以依法 35회·依法可以 14회. 应当依法给予处分은 「법에 따라 처분해야 한다」, 依法应当追究刑事责任的는 「법률상 형사책임을 물어야 하는」 쪽으로 읽힌다.
- 근거·화제가 길면 문장 머리로 나가 쉼표로 끊는다. 根据宪法，制定本法(법률 第一条 23건 중 16건). 对于公民的申诉……，有关国家机关必须……(宪法 第四十一条). 쉼표 뒤에 주어가 새로 선다.
- 依照·根据·按照·依法은 겹치지만 기울기가 있다. 依照는 법규(依照本法 163회, 按照本法 3회), 根据는 근거·자료(根据宪法·根据受到的不同损害), 按照는 기준·방법(按照约定·按照份额), 依法은 목적어 없는 「법에 따라」다. 서로 바꾸는 자리도 있으니 경향으로 익힌다.
- 对는 대상·상대, 对于는 화제다. 대개 서로 바꿀 수 있지만 「~에 대해 책임을 진다」는 对……负责(100회 넘음)이고 对于……负责는 0회다.
- 由는 맡는 쪽, 由于는 까닭이다. 有管辖权的人民法院由于特殊原因……，由上级人民法院指定管辖(民事诉讼法 第三十八条). 由는 피동이 아니다(7장 C6).
- 개사구가 모두 동사 앞은 아니다. 놓이는 곳·도달점·받는 쪽은 동사 뒤에 온다. 把诉讼文书留在受送达人的住所(民事诉讼法 第八十九条), 交给持有人(刑事诉讼法 第一百四十二条), 适用于·低于의

于. 「개사구는 동사 앞」은 「대개」로 외운다.
- 개사구가 둘이면 대개 근거·기준 → 방식 → 동사다. 按照自己的意愿依法行使(民法典 第一百三十条). 4장은 기관 조문으로, 16장은 기한·기산점으로 같은 규칙을 다시 짚는다.

표로 보기

꼴	만들기	뜻
依法享有的辩护权	依法 + 동사 + 的 + 명사	법에 따라 누리는 변호권
依照法律规定取得赔偿	依照 + 근거 + 동사	법률 규정에 따라 배상을 받다
根据宪法，制定本法	根据 + 근거，+ 동사	헌법에 근거하여 이 법을 제정한다
按照自己的意愿依法行使	按照 + 기준 + 依法 + 동사	자기 뜻대로 법에 맞게 행사한다
应当先向赔偿义务机关提出	조동사 + 부사 + 向 + 상대 + 동사	먼저 배상의무기관에 내야 한다
对于公民的申诉，……	对于 + 화제，	공민의 신소에 대하여는
由上级人民法院指定管辖	由 + 맡는 쪽 + 동사	상급 법원이 관할을 지정한다
依法应当追究刑事责任的	依法 + 조동사 + 동사 + 的	법률상 형사책임을 물어야 하는 경우
留在受送达人的住所	동사 + 在 + 장소(동사 뒤)	송달받을 사람의 주소에 놓아두다

예문 분해 — 낱말마다 자리와 구실

赔偿请求人 应当 先 向赔偿义务机关 提出
주어 조동사 · 맨 앞 부사 개사구 · 받는 쪽 동사
péicháng qǐngqiúrén yīngdāng xiān xiàng péicháng yìwù jīguān tíchū.
배상청구인은 먼저 배상의무기관에 제기하여야 한다.

民事主体 按照自己的意愿 依法 行使 民事权利
주어 개사구 · 기준 부사어 · 법에 따라 동사 목적어
mínshì zhǔtǐ ànzhào zìjǐ de yìyuàn yīfǎ xíngshǐ mínshì quánlì.
민사주체는 자기 뜻대로 법에 맞게 민사권리를 행사한다.

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~提出向赔偿义务机关~~	向赔偿义务机关提出	받는 쪽을 나타내는 向 + 기관은 동사 앞에 온다.

~~向人民法院应当起诉~~	应当向人民法院起诉	조동사는 개사구 앞이다(应当向 99회, 같은 술어의 向…… 应当 0회).
~~由于上级人民法院指定管辖~~	由上级人民法院指定管辖	맡는 쪽은 由, 까닭은 由于다.
~~对于全国人民代表大会负责~~	对全国人民代表大会负责	「~에 대해 책임을 진다」는 对……负责다. 이 책 묶음에서 对于……负责는 0회.

기억 되살리기 C3 — 양사: 一项·一份, 그리고 조문의 二

수사·지시사와 명사 사이에 양사를 둔다(一项权利·这份合同). 조문은 문어라 양사 없이 수사를 붙이기도 하고(二人以上·审判员一人), 2를 二로 쓰는 일이 많다. 9장 C3의 양사 표와 이어서 본다.

- 순서는 수사 + 양사 + 명사다. 一项专利权(专利法 第九条), 一份申请(商标法 第二十二条). 지시사 뒤도 같다. 这份合同, 该项任命(法官法 第二十一条).
- 문어 该는 양사 없이 명사에 바로 붙기도 한다. 该权利(民法典 第五百三十五条 등, 이 책 묶음 6회). 말의 这·那 뒤에도 보통 양사를 넣는다(这项权利). 那人·那天처럼 바로 붙는 굳은 말도 있다.
- 법률에서 자주 보는 양사. 项은 권리·의무·사무·요구(数项赔偿要求), 份은 문서(一式二份), 件은 출원·사건(一件申请), 名은 공문의 사람(一名检察官), 个는 두루 쓰고 ge로 가볍게 읽는다.
- 数·多·各 + 양사는 「여러·각」이다. 一项或者多项保护措施(刑事诉讼法 第六十四条), 各项制度. 둘 가운데 고르는 꼴은 양사를 저마다 붙이고(一项或者数项), 수의 범위는 끝에 한 번만 붙인다(一至二名, 行政复议法 第十七条).
- 양사 뒤 명사는 앞에 나온 것이면 뺀다. 清单一式二份，……一份交给持有人，另一份附卷备查(刑事诉讼法 第一百四十二条).
- 사람 수는 문어로 양사 없이 쓴다. 二人以上(行政诉讼法 第二十七条). 审判员一人처럼 명사 뒤에 붙이기도 한다(11장). 말로는 两个人, 一位法官이다.
- 两과 二. 말에서는 양사 앞 2를 대개 两으로 읽는다(两份·两个). 조문은 다르다. 이 책 묶음에서 两个 59회, 二个 10회지만, 양사 없이 붙는 단위 앞에서는 二가 많다. 二年 52회 대 两年 9회, 二人 27회 대 两人 5회, 二倍 15회 대 两倍 0회. 양사 앞에서도 二份(刑事诉讼法 第一百四十二条)·二个月(第一百五十六条)·二名(公职人员政务处分法 第四十二条)이 보인다.
- 年·日·倍·周岁는 그 자체가 단위라 양사가 없다(三十日内·五倍). 기간의 月은 个를 넣는다(二个月·六个月). 이 책 묶음에서 个月은 164회이고, 个 없이 「수 + 月 + 内·以内·以上」으로 쓴 기간은 0회다.

- 一는 뒤 양사의 성조에 따라 소리가 바뀐다. 一项 yí xiàng, 一份 yí fèn, 一名 yì míng, 一个 yí ge. 병음은 본조 yi1로 적고 소리만 바뀐다(1장).

표로 보기

꼴	만들기	뜻
一项专利权	一 + 项 + 명사	특허권 하나
数项赔偿要求	数 + 项 + 명사	여러 건의 배상 요구
一份申请	一 + 份 + 명사	출원서 한 부
一件申请	一 + 件 + 명사	출원 한 건
一名检察官	一 + 名 + 사람	검찰관 한 명
该项任命 / 该权利	该 (+ 项) + 명사	그 임명 / 그 권리
一式二份	一式 + 二 + 份	같은 문서 두 부
二人以上	수 + 人 (양사 없음)	두 사람 이상
二个月	수 + 个 + 月	두 달
三十日内	수 + 日 (단위 명사)	30일 안에

예문 분해 — 낱말마다 자리와 구실

委托人 可以委托 受托人 处理 一项或者数项 事务
주어 조동사 + 동사 목적어 · 뒤 동사의 주어를 겸함 동사 수사 + 양사, 양쪽에 다 중심어
wěituōrén kěyǐ wěituō shòutuōrén chǔlǐ yīxiàng huòzhě shù xiàng shìwù.
위탁인은 수탁인에게 한 건 또는 여러 건의 사무 처리를 맡길 수 있다.

清单 一式二份 一份 交给 持有人
화제 같은 문서 두 부 · 二 양사 뒤 명사 생략 동사 + 给 받는 쪽
qīngdān yīshì èr fèn, yīfèn jiāogěi chíyǒurén.
목록은 같은 것으로 두 부를 만들고, 한 부는 소지인에게 준다.

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~处理一事务~~	处理一项事务	수사와 명사 사이에 양사가 필요하다.

~~这权利~~	这项权利	말에서도 보통 这项权利처럼 양사를 넣는다(那人·那天처럼 바로 붙는 말은 따로 익힌다). 문어 该는 该权利처럼 바로 붙기도 한다.
~~二月内 (두 달 안)~~	二个月内	기간의 月은 个를 넣는다. 个 없는 二月은 2월(달 이름)이다.
~~一份律师~~	一名律师	份은 문서를 센다. 사람은 名·位·个로 센다.

기억 되살리기 C5·C6 — 了·过·着, 그리고 被·把

了는 완료·변화, 过는 경험, 着는 지속이다. 조문은 앞으로의 규칙이라 셋 다 드물다. 被는 당하는 쪽을 주어로 세우고, 把(문어 将)는 처리 대상을 동사 앞으로 옮긴다.

- 조문에는 상 표지가 드물다. 이 책 묶음 43건에서 了(为了·除了·了解 같은 낱말은 뺐다)는 27회이고, 그 가운데 2회는 아래의 不了다. 시간은 대개 已经·尚未·……后가 맡는다(6장·13장 C5).
- 그래도 이미 일어난 사실을 요건으로 삼으면 了가 나온다. 发生了……重大变化(民法典 第五百三十三条), 造成了损害结果(刑法 第十六条), 尽了主要赡养义务的(民法典 第一千一百二十九条). 「조건절에는 了가 없다」는 틀린 규칙이다.
- 모든 了가 완료는 아니다. 为了·除了는 한 낱말이고, 协商解决不了的(民事诉讼法 第三十八条)의 了는 liǎo로 읽는 가능보어(해결해 내지 못하는)다.
- 过는 「~한 적이 있다」. 조문에서는 결격 사유에 보인다. 受过刑事处罚的(人民陪审员法 第七条, 受过 이 책 묶음 9회), 担任过本案的证人(刑事诉讼法 第二十九条). 부정은 未·没(有)……过(13장). 过 뒤에 문장 끝 了가 붙을 수는 있지만(协商过了, 6장) 了过 순서로는 쓰지 않는다.
- 着는 이 책 묶음에서 동사 뒤 지속(zhe)으로 쓰인 예가 없었다. 보이는 着는 附着物·着手·着装처럼 zhuó로 읽는 낱말이거나 本着·沿着 같은 굳은 말(zhe)이다. 穿着、佩戴(刑法 第一百二十条之五)의 穿着도 佩戴와 나란한 두 글자 동사(chuānzhuó)로 읽힌다. 말에서는 合同上写着……처럼 쓴다(6장).
- 글자 被는 1,668회(被告 382회 포함). 행위자를 빼고 被 + 동사로 쓰는 일이 많다(被判处·被拘留). 대개 불리한 일이지만 可以被选为(宪法 第七十九条), 被授予专利权(民法典 第八百六十一条)처럼 중립적인 일에도 쓴다.
- 피동은 被만이 아니다. 受法律保护(28회, 被法律保护 0회), 由……(맡는 쪽, 7장), 为……所(문어, 15장). 조동사와 부정은 被 앞이다(可以被选为, 9장).
- 把는 조문에 7회뿐이다(헌법 서언·수정안 제외). 같은 자리는 문어 将이 맡는다(应当·可以·不得·并·或者 뒤로 세면 将 163회, 把 2회). 把·将 뒤 동사에는 대개 결과·장소·받는 쪽이 붙는다. 把……留在住

所(民事诉讼法 第八十九条), 把……的期限改为三年以上十年以下(刑法 第五十七条), 将有关材料移送监察机关(行政诉讼法 第六十六条).

- 예외도 있다. 문어 将은 予以 + 동사로 맺기도 한다. 可以将被告拒不到庭或者中途退庭的情况予以公告(行政诉讼法 第六十六条第二款). 조동사와 부정은 把·将 앞이다(应当把, 不得……将).

표로 보기

꼴	만들기	뜻
发生了……重大变化	동사 + 了 + 목적어	중대한 변화가 생겼다
造成了损害结果	동사 + 了 + 목적어	손해 결과를 일으켰다
协商解决不了的	동사 + 不了(liǎo)	협의로 해결하지 못하면
受过刑事处罚的	동사 + 过 + 목적어	형사처벌을 받은 적이 있는 경우
附着物 / 本着	낱말 속의 着(zhuó / zhe)	부착물 / ~에 입각하여
被判处死刑	被 + 동사 + 목적어	사형을 선고받다
可以被选为	조동사 + 被 + 동사	선출될 수 있다
受法律保护	受 + 명사	법률의 보호를 받는다
把诉讼文书留在住所	把 + 대상 + 동사 + 在 + 장소	소송문서를 주소에 놓아두다
将有关材料移送监察机关	将 + 대상 + 동사 + 곳	관련 자료를 감찰기관에 넘기다

예문 분해 — 낱말마다 자리와 구실

送达人 可以 把诉讼文书 留 在受送达人的住所

주어 조동사 · 把 앞 把 + 대상 동사 동사 뒤 장소

sòngdárén kěyǐ bǎ sùsòng wénshū liú zài shòusòngdárén de zhùsuǒ.

송달인은 소송문서를 송달받을 사람의 주소에 놓아둘 수 있다.

合同的基础条件 发生了 重大变化

주어 동사 + 了 · 이미 일어남 목적어

hétong de jīchǔ tiáojiàn fāshēng le zhòngdà biànhuà.

계약의 기초 조건에 중대한 변화가 생겼다.

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜

~~他受了过刑事处罚~~	他受过刑事处罚	한 동사 뒤에 了와 过를 겹쳐 붙이지 않는다(6장).
~~他把文件留~~	他把文件留在这里	把 문장의 동사는 대개 홀로 끝나지 않는다. 장소·결과를 붙인다.
~~应当剥夺了政治权利~~	应当剥夺政治权利	앞으로 할 일을 정하는 应当 문장에는 완료의 了를 붙이지 않는다(이 책 묶음 0회).
~~被可以选为主席~~	可以被选为主席	조동사는 被 앞이다(9장).

말해 보기 — 조문을 함께 읽으며 묻기

법관 교류나 학회에서 조문 한 줄을 같이 읽을 때 쓰는 문장. 소리 단추로 듣고 따라 한다.

qǐngwèn, zhè yītiáo de zhǔyǔ shì shénme?

请问，这一条的主语是什么?

여쭙겠습니다. 이 조의 주어는 무엇입니까?

zhèlǐ de yóu, shì shuō yóu shéi fùzé ma?

这里的由，是说由谁负责吗?

여기의 由는 누가 맡는다는 뜻입니까?

wǒ xiǎng quèrèn yīxià, zhèlǐ shì yīngdāng háishi kěyǐ?

我想确认一下，这里是应当还是可以?

확인하고 싶습니다. 여기는 应当입니까, 可以입니까?

zhè fèn qīngdān yīshì jǐ fèn?

这份清单一式几份?

이 목록은 몇 부를 만듭니까?

zhè xiàng quánlì, zài hánguó yě shì yīfǎ xiǎngyǒu de.

这项权利，在韩国也是依法享有的。

이 권리는 한국에서도 법에 따라 누리는 것입니다.

duìyú zhè yīdiǎn, wǒ xiǎng zài bǔchōng yījù.

对于这一点，我想再补充一句。

이 점에 대해 한마디 덧붙이고 싶습니다.

설명해 보기 — 한국 제도를 같은 뼈대로

이 장 「한국이라면?」 표의 내용을 중국어로 말해 본다. 주어 + 조동사 + 개사구 + 동사의 뼈대를 그대로 쓴다.

zài hánguó, guójiā péicháng sùsòng kěyǐ bù jīngguò péicháng shěnyìhuì, zhíjiē xiàng fǎyuàn tíqǐ.

在韩国，国家赔偿诉讼可以不经过赔偿审议会，直接向法院提起。

한국에서는 국가배상 소송을 배상심의회를 거치지 않고 바로 법원에 낼 수 있습니다.

국가배상법 제9조.

hánguó mínfǎ guīdìng, jiāndū yìwùrén jìndào jiāndū yìwù de, bù chéngdān péicháng zérèn.

韩国民法规定，监督义务人尽到监督义务的，不承担赔偿责任。

한국 민법은 감독의무자가 감독의무를 다했으면 배상책임을 지지 않는다고 정합니다.

민법 제755조 제1항 단서. 책임능력 없는 사람이 손해를 낸 경우다.

hánguó xiànfǎ guīdìng, guójiā duì qǐngyuàn fùyǒu shěnchá de yìwù.

韩国宪法规定，国家对请愿负有审查的义务。

한국 헌법은 국가가 청원을 심사할 의무를 진다고 정합니다.

대한민국헌법 제26조 제2항.

zài hánguó, shòusòngdárén méiyǒu zhèngdàng lǐyóu jùjué jiēshōu de, kěyǐ bǎ wénshū fàng zài sòngdá chǎngsuǒ.

在韩国，受送达人没有正当理由拒绝接收的，可以把文书放在送达场所。

한국에서는 송달받을 사람이 정당한 사유 없이 수령을 거부하면 서류를 송달할 장소에 놓아둘 수 있습니다.

민사소송법 제186조 제3항.

hánguó xíngfǎ guīdìng, bèi pànchǔ sǐxíng huòzhě wúqī túxíng de rén, sàngshī dānrèn gōngwùyuán děng zīgé.

韩国刑法规定，被判处死刑或者无期徒刑的人，丧失担任公务员等资格。

한국 형법은 사형이나 무기징역을 선고받은 사람이 공무원이 되는 자격 등을 잃는다고 정합니다.

형법 제43조 제1항. 무기금고도 같다.

wǒ kàn guo de hánguó fǎlǜ, dì yī tiáo dàduō xiě lìfǎ mùdì, bù xiě gēnjù xiànfǎ.

我看过的韩国法律，第一条大多写立法目的，不写根据宪法。

제가 본 한국 법률은 제1조에 대개 입법 목적을 적고, 헌법에 근거한다는 말은 적지 않습니다.

이 책이 받은 한국 법률 36건 기준(2026. 10. 17.). 제1조에 헌법이 나오는 것은 법원조직법·헌법재판소법 둘이다.

따라 말하기 — 뼈대가 보이는 조문 열 문장

조문을 그대로 따라 말한다. 느리게 단추는 같은 문장을 천천히 읽는다. 조동사와 개사구가 나오는 자리에서 끊어 읽는 호흡을 들어 본다.

mínshì zhǔtǐ de rénshēn quánlì, cáichǎn quánlì yǐjí qítā héfǎ quányì shòu fǎlǜ bǎohù, rènhé zǔzhī huòzhě gèrén bùdé qīnfàn.

民事主体的人身权利、财产权利以及其他合法权益受法律保护，任何组织或者个人不得侵犯。

민사주체의 인신권리·재산권리와 그 밖의 합법적 권익은 법률의 보호를 받으며, 어떤 조직이나 개인도 침해해서는 안 된다. (民法典 第三条 — 受·不得)

mínshì zhǔtǐ cóngshì mínshì huódòng, yīngdāng zūnxún gōngpíng yuánzé, hélǐ quèdìng gèfāng de quánlì hé yìwù.

民事主体从事民事活动，应当遵循公平原则，合理确定各方的权利和义务。

민사주체는 민사활동을 할 때 공평 원칙을 따라 각 당사자의 권리와 의무를 합리적으로 정하여야 한다. (第六条 — 应当)

mínshì zhǔtǐ ànzhào zìjǐ de yìyuàn yīfǎ xíngshǐ mínshì quánlì, bù shòu gānshè.

民事主体按照自己的意愿依法行使民事权利，不受干涉。

민사주체는 자기 의사에 따라 법에 맞게 민사권리를 행사하며, 간섭을 받지 아니한다. (第一百三十条 — 按照·依法)

fán zài zhōnghuá rénmín gònghéguó lǐngyù nèi jìnxíng mínshì sùsòng, bìxū zūnshǒu běn fǎ.

凡在中华人民共和国领域内进行民事诉讼，必须遵守本法。

중화인민공화국 영역 안에서 하는 민사소송은 모두 이 법을 지켜야 한다. (民事诉讼法 第四条 — 凡·必须)

yǒu guǎnxiáquán de rénmín fǎyuàn yóuyú tèshū yuányīn, bù néng xíngshǐ guǎnxiáquán de, yóu shàngjí rénmín fǎyuàn zhǐdìng guǎnxiá.

有管辖权的人民法院由于特殊原因，不能行使管辖权的，由上级人民法院指定管辖。

관할권이 있는 인민법원이 특별한 사유로 관할권을 행사할 수 없으면, 상급 인민법원이 관할을 지정한다. (第三十八条 — 由于·由)

yóuyú guójiā jīguān hé guójiā gōngzuò rényuán qīnfàn gōngmín quánlì ér shòudào sǔnshī de rén, yǒu yīzhào fǎlǜ guīdìng qǔdé péicháng de quánlì.

由于国家机关和国家工作人员侵犯公民权利而受到损失的人，有依照法律规定取得赔偿的权利。

국가기관과 국가공작인원이 공민의 권리를 침해하여 손실을 입은 사람은 법률 규정에 따라 배상을 받을 권리가 있다. (宪法 第四十一条 — 依照)

péicháng qǐngqiúrén yāoqiú péicháng, yīngdāng xiān xiàng péicháng yìwù jīguān tíchū, yě kěyǐ zài shēnqǐng xíngzhèng fùyì huòzhě tíqǐ xíngzhèng sùsòng shí yībìng tíchū.

赔偿请求人要求赔偿，应当先向赔偿义务机关提出，也可以在申请行政复议或者提起行政诉讼时一并提出。

배상청구인이 배상을 요구하려면 먼저 배상의무기관에 제기하여야 하며, 행정복의 신청이나 행정소송 제기 때 함께 낼 수도 있다. (国家赔偿法 第九条 — 应当先向)

duìyú bèi pànchǔ sǐxíng, wúqī túxíng de fànzuì fènzǐ, yīngdāng bōduó zhèngzhì quánlì zhōngshēn.

对于被判处死刑、无期徒刑的犯罪分子，应当剥夺政治权利终身。

사형·무기징역을 선고받은 범죄자에 대하여는 정치권리를 종신 박탈하여야 한다. (刑法 第五十七条 — 对于·被)

zài sǐxíng huǎnqī zhíxíng jiǎnwéi yǒuqī túxíng huòzhě wúqī túxíng jiǎnwéi yǒuqī túxíng de shíhou, yīngdāng bǎ fùjiā bōduó zhèngzhì quánlì de qīxiàn gǎiwéi sān nián yǐshàng shí nián yǐxià.

在死刑缓期执行减为有期徒刑或者无期徒刑减为有期徒刑的时候，应当把附加剥夺政治权利的期限改为三年以上十年以下。

사형 집행유예나 무기징역이 유기징역으로 감형될 때에는 덧붙인 정치권리 박탈의 기간을 3년 이상 10년 이하로 고쳐야 한다. (刑法 第五十七条 — 应当把……改为)

wěituōrén kěyǐ tèbié wěituō shòutuōrén chǔlǐ yīxiàng huòzhě shù xiàng shìwù, yě kěyǐ gàikuò wěituō shòutuōrén chǔlǐ yīqiè shìwù.

委托人可以特别委托受托人处理一项或者数项事务，也可以概括委托受托人处理一切事务。

위탁인은 수탁인에게 한 건 또는 여러 건의 사무를 특별히 맡길 수도, 모든 사무를 포괄적으로 맡길 수도 있다. (民法典 第九百二十条 — 一项或者数项)

확인 문제 8

1. 「赔偿请求人应当先向赔偿义务机关提出」에서 向赔偿义务机关의 구실은?

- 주어
- **동사 앞 개사구(받는 쪽)**
- 목적어
- 동사 뒤 보어

向 + 상대는 동사(提出) 앞에 서는 개사구다. 조동사 应当과 부사 先은 그보다 앞에 온다.

2. 「由上级人民法院指定管辖」의 由와 같은 뜻으로 쓰인 것은?

由于特殊原因

由合议庭审理

理由

自由

둘 다 일을 맡는 쪽을 밝히는 由다. 由于는 까닭(~때문에)이다.

3. 이 책이 받은 현행 법령 43건에서 가장 많이 나온 조동사는?

必须

应当

不得

可以

应当 3,276회, 可以 2,071회, 不得 655회, 必须 144회(2026. 10. 17. 집계).

4. 刑事诉讼法 第一百四十二条 「清单一式二份」에 대한 설명으로 맞는 것은?

조문은 양사 앞 2를 반드시 两으로 쓴다

같은 목록을 두 부 만든다

목록 두 장을 이어 붙인다

份은 지분을 뜻한다

一式二份은 같은 문서 두 부다. 말로는 两份이라 하지만 이 조문은 二份이라 쓴다.

5. 民事诉讼法 第三十八条 「协商解决不了的」의 了는 어떻게 읽는가?

le

liǎo

lè

liào

완료의 了가 아니라 「해내지 못하다」의 가능보어 不了(bù liǎo)다.

6. 「民事主体按照自己的意愿依法行使民事权利」에서 行使 앞에 오는 꾸밈말의 순서는?

依法 → 按照自己的意愿

按照自己的意愿 → 依法

둘 다 行使 뒤

按照 하나뿐

기준(按照自己的意愿) → 방식(依法) → 동사(行使) 순서다. 둘 다 동사 앞이다.

7. 民法典 第九百二十条 「处理一项或者数项事务」에서 数项의 뜻은?

몇 번째 호

여러 건

숫자 항목

다음 항

数(shù)는 「몇·여러」, 项은 사무를 세는 양사다. 조문 단위 项(호)과 다르다.

8. 不得와 부득이(不得已)에 관한 설명으로 맞는 것은?

둘 다 금지를 뜻한다

不得는 금지, 不得已는 어쩔 수 없음

不得已는 중국어에 없는 말이다

不得는 허용을 뜻한다

不得는 「~해서는 안 된다」. 不得已는 중국어에도 있고 한국어 부득이처럼 「어쩔 수 없이」 다.

2부 법의 언어 · 제4장

중국의 법원 — 법원 조직과 심급

人民法院：组织与审级

장면 — 중국은 몇 심제인가

한·중 법관 교류 자리. 한국 법관이 중국 법관에게 법원의 급과 심급을 묻는다. 장 첫머리에 둔다.

한국 법관

qǐngwèn, zhōngguó de fǎyuàn fēn jǐ jí?

请问，中国的法院分几级？

여쭙겠습니다. 중국 법원은 몇 급으로 나뉩니까?

중국 법관

sì jí: zuìgāo rénmín fǎyuàn, hái yǒu gāojí, zhōngjí hé jīcéng rénmín fǎyuàn.

四级：最高人民法院，还有高级、中级和基层人民法院。

네 급입니다. 최고인민법원, 그리고 고급·중급·기층인민법원입니다.

한국 법관

nàme, yīge ànjiàn zuìduō shěn jǐ cì?

那么，一个案件最多审几次？

그러면 한 사건은 최대 몇 번 심리합니까?

중국 법관

liǎng cì. wǒmen shíxíng liǎng shěn zhōngshěn zhì, dì èr shěn jiùshì zhōngshěn.

两次。我们实行两审终审制，第二审就是终审。

두 번입니다. 우리는 2심 종심제를 시행해서 제2심이 곧 종심입니다.

한국 법관

hánguó shì sān shěn zhì, zuìhòu yóu dàfǎyuàn shěnlǐ.

韩国是三审制，最后由大法院审理。

한국은 3심제이고, 마지막은 대법원이 심리합니다.

중국 법관

bùguò, shēngxiào pànjué què yǒu cuòwù de, hái kěyǐ zàishěn.

不过，生效判决确有错误的，还可以再审。

다만 확정 판결에 분명히 잘못이 있으면 재심할 수도 있습니다.

중국 법원의 공식 이름은 人民法院이다. 헌법은 이를 국가의 审判机关(재판기관)으로 정의한다(宪法 第一百二十八条). 법원은 최고인민법원, 지방 각급 인민법원(고급·중급·기층), 전문인민법원으로 나뉘고, 사건은 두 번 심리하면 끝난다(两审终审). 흔히 四级两审이라 부르지만 이 말은 조문에 없다. 재판은 합의정(合议庭: 한국의 합의부)이나 법관 1인이 맡는다. 합의정에는 법관 아닌 인민배심원이 앉을 수 있고, 법원마다 둔 심판위원회는 사건의 법률 적용을 토의해 결정한다. 이 장의 한국어 이름은 『외국 법원 번역 안내』(제2판, 2026) 중국 편(권보원 집필)을 따른다. 고유명사는 우리 한자음으로 읽고 처음 나올 때 원어를 함께 적는다. 인민검찰원과 감찰위원회는 법원과 견주는 데서 그친다. 형사절차는 11장, 국가기구는 12장, 지식산권법원은 15장, 판결·재정·결정은 16장이 다룬다.

법원(法源)의 층위 — 법원(法院)이 따르는 것

宪法 第一百三十一条는 인민법원이 법률 규정에 따라 독립하여 심판권을 행사한다고 적는다. 그 법률의 층위는 立法法이 정한다.

立法法 第九十八条는 헌법이 최고의 법률 효력을 가진다고 하고, 第九十九条는 법률 → 행정법규 → 지방성법규·규장의 순서로 효력을 매긴다. 국가 입법권은 전국인민대표대회와 그 상무위원회가 행사한다(宪法 第五十八条 — 12장).

최고인민법원은 재판 업무에서 법률을 구체적으로 적용하는 문제에 해석을 내릴 수 있고, 지도성안례(指导性案例)를 발표할 수 있다(人民法院组织法 第十八条). 이것이 사법해석의 법률 근거다. 지위와 형식은 17장에서 본다.

해석은 심판위원회 전체회의를 거쳐야 하고, 지도성안례는 전문위원회 회의를 거쳐도 된다(第三十七条第二款). 한국 대법원 판단의 구속력은 해당 사건에 그친다(법원조직법 제8조).

zuìgāo rénmín fǎyuàn kěyǐ duì shǔyú shěnpàn gōngzuò zhōng jùtǐ yìngyòng fǎlǜ de wèntí jìnxíng jiěshì.
最高人民法院可以对属于审判工作中具体应用法律的问题进行解释。 — 人民法院组织法 第十八条第一款 · 공식
최고인민법원은 재판 업무 가운데 법률의 구체적 적용에 속하는 문제에 대하여 해석을 할 수 있다.

「법원」과 「재판소」 — 왜 중국은 法院인가

번역 가이드에 따르면 중국에서는 『만국공법』 번역본 무렵부터 court를 法院으로 옮겼다. 미국 연방대법원을 美國上法院이라 적은 것이 그 예다(112쪽).

院은 翰林院·都察院처럼 중앙의 핵심 국가기관에 붙던 글자이고, 所는 衛所·派出所처럼 현장의 국지적 거점에 붙던 글자다(112~113쪽).

그래서 가이드는 법원이라는 말이 일제 잔재라는 주장이 적어도 중국이 法院을 채택한 맥락과는 맞지 않는다고 본다. 일본은 1947년 裁判所法 전까지 大審院을 최고 사법기관으로 두었다(113쪽).

대만도 法院이다. 法院組織法 第1條는 地方法院·高等法院·最高法院 세 급을 둔다.

번역례 — 중국 법원 이름 옮기기

『외국 법원 번역 안내』(제2판) 123쪽 번역례 표를 옮긴다. 나라 이름을 앞에 붙여 중국 법원임을 밝힌다.

最高人民法院 → 중국 최고인민법원. 地方各级人民法院 → 중국 지방 각급 인민법원.

高级人民法院·中级人民法院·基层人民法院 → 중국 고급·중급·기층인민법원. 专门人民法院 → 중국 전문인민법원.

军事法院 → 중국 군사법원. 海事法院 → 중국 해사법원. 金融法院 → 중국 금융법원. 铁路运输法院 → 중국 철로운수법원. 互联网法院 → 중국 인터넷법원.

知识产权法院 → 중국 지식산권법원. 가이드 각주 51은 지식재산권법원보다 지식산권법원이 중국 법원임을 분명히 드러낸다고 적는다(121쪽).

이 장을 마치면 읽을 수 있는 문장

1. dìfāng gèjí rénmín fǎyuàn fēnwéi gāojí rénmín fǎyuàn, zhōngjí rénmín fǎyuàn hé jīcéng rénmín fǎyuàn.
   地方各级人民法院分为高级人民法院、中级人民法院和基层人民法院。 — 人民法院组织法 第十三条 · 공식
   지방 각급 인민법원은 고급인민법원·중급인민법원·기층인민법원으로 나뉜다.

2. dì èr shěn de pànjué, cáidìng hé zuìgāo rénmín fǎyuàn de pànjué, cáidìng, dōu shì zhōngshěn de pànjué, cáidìng.

第二审的判决、裁定和最高人民法院的判决、裁定，都是终审的判决、裁定。 — 刑事诉讼法 第二百四十四条 · 공식

제2심의 판결·재정과 최고인민법원의 판결·재정은 모두 종심의 판결·재정이다.

▼ 처음 보는 문법 용어 11

관형어 명사 앞에서 명사를 꾸미는 말. 중국어는 아무리 길어도 모두 명사 앞에 오고 대개 的로 끝난다 — 侵权人所获得的 利益

중심어 관형어가 꾸미는 끝 명사. 명사구마다 맨 끝 명사가 그 덩어리의 뼈대다 — ……的赔偿数额总额의 总额. 문장 전체의 주어·술어는 따로 찾는다

개사구 개사(전치사)와 명사가 이룬 덩어리. 대개 동사 앞에 온다 — 向人民法院 起诉, 自申请日起 计算. 동사 뒤에 붙는 在·到·给(放在, 送到)는 따로 익힌다

모점 나란히 늘어놓는 낱말 사이의 「、」. 절과 절 사이는 쉼표 「，」

문어 글말. 조문은 之·其·为(wéi)·均·予以·能够 같은 문어를 즐겨 쓴다. 말로 할 때는 的·他的·是·都·给·能으로 바꾼다

명사구 명사와 그 관형어가 이룬 덩어리 — 专利权的保护范围

술어 문장에서 「어찌하다·어떠하다」에 해당하는 부분 — 利益 难以确定

부사어 동사·형용사 앞에서 그것을 꾸미는 말 — 合理 确定, 故意 侵害

화제 문장 머리에 먼저 꺼내 놓는 대상. 对于·对 + 명사구 뒤에 쉼표를 찍고 본 문장을 잇는다

변조 앞뒤 음절 때문에 성조가 바뀌어 소리 나는 것. 一·不 변조와 3성 연속이 대표다. 병음 표기는 본래 성조로 적는다

조동사 동사 앞에서 가능·당위·허용을 더하는 말 — 应当·可以·能·得(děi)

표제어 20

표제어는 대륙 간체로 크게, 대만 번체를 옆에 작게 적었다(글자가 같으면 한 번만). 병음은 사전 성조로 적었고 소리는 一·不 변조를 넣어 읽는다. 조문 인용은 2026. 10. 17. 기준으로 国家法律法规数据库(flk.npc.gov.cn)에서 받은 판본과 대조했다. 위 막대의 「병음 숨기기」로 한자만 보며 읽을 수 있다.

1. **人民法院** rénmín fǎyuàn **인민법원 — 중국 법원의 공식 이름** ★★★

번역 가이드 번역례는 나라 이름을 붙여 중국 최고인민법원·중국 고급인민법원처럼 적는다(123쪽). 대만 법령 원문에는 人民法院이 한 번도 나오지 않는다(표제어표 대만 빈도 0).

쉬운 예

tā zài rénmín fǎyuàn gōngzuò.

他在人民法院工作。

그는 인민법원에서 일한다.

실무 예

rénmín fǎyuàn de shěnpàn gōngzuò shòu shéi jiāndū?

人民法院的审判工作受谁监督?

인민법원의 재판 업무는 누구의 감독을 받습니까?

원문

rénmín fǎyuàn yīzhào fǎlǜ guīdìng dúlì xíngshǐ shěnpànquán, bù shòu xíngzhèng jīguān, shèhuì tuántǐ hé gèrén de gānshè.

人民法院依照法律规定独立行使审判权，不受行政机关、社会团体和个人的干涉。 — 宪法 第一百三十一条 · 공식

인민법원은 법률 규정에 따라 독립하여 심판권을 행사하며, 행정기관·사회단체와 개인의 간섭을 받지 않는다.

문형

不受 + A 的干涉

A의 간섭을 받지 않다

1. 受는 받다. 不受 + 명사구는 ~을 받지 않는다.
2. 干涉 앞의 的 관형어에 간섭할 수 있는 쪽을 늘어놓는다. 行政机关、社会团体和个人.
3. 말로는 不受……影响(영향을 받지 않다)도 자주 쓴다.

fǎguān pàn àn bù shòu rènhé rén de gānshè.

法官判案不受任何人的干涉。

법관은 누구의 간섭도 받지 않고 사건을 판단한다.

zhège juédìng bù shòu shíjiān xiànzhì.

这个决定不受时间限制。

이 결정은 시간 제한을 받지 않는다.

문법 C4 · 依照 + 근거 — 동사 앞에 둔다

~~人民法院独立行使审判权依照法律规定~~ (비문)

人民法院依照法律规定独立行使审判权

근거를 나타내는 개사구(依照……)는 동사 앞 부사어 자리에 온다. 영어처럼 문장 끝에 붙이지 않는다. 独立도 부사어라 동사 바로 앞에 선다. 순서는 근거 → 방식 → 동사다.

한국이라면? ≠ 법관의 독립 · 대한민국헌법 제103조

중국은 독립의 주어가 기관(人民法院)이다. 한국 헌법은 「법관은 헌법과 법률에 의하여 그 양심에 따라 독립하여 심판한다」 고 해 법관 개인을 주어로 둔다. 중국 헌법 第一百三十三条는 법원이 인민대표대회에 책임을 진다고도 적는다.

2. # 审判机关 審判機關 shěnpàn jīguān **심판기관 — 국가의 재판기관** ★★★

번역 가이드는 중국에서 人民法院이 우리의 법원에, 审判이 우리의 재판에 대응한다고 적는다 (114쪽). 그래서 审判工作는 재판 업무, 审判权은 심판권(재판권)이다.

쉬운 예

fǎyuàn shì shěnpàn jīguān.

法院是审判机关。

법원은 재판기관이다.

실무 예

zài zhōngguó, jiǎncháyuàn yě shì shěnpàn jīguān ma?

在中国，检察院也是审判机关吗?

중국에서는 검찰원도 재판기관입니까?

원문

> zhōnghuá rénmín gònghéguó rénmín fǎyuàn shì guójiā de shěnpàn jīguān.
>
> 中华人民共和国人民法院是国家的审判机关。 — 宪法 第一百二十八条 · 공식
>
> 중화인민공화국 인민법원은 국가의 심판기관이다.

문형

A 是 B 的 C

A는 B의 C이다(정의 조문)

1. 是로 정의한다. 기관 조문의 첫 문장은 거의 이 꼴이다.
2. 的가 소속을 나타낸다. 国家的审判机关은 국가의 재판기관.
3. 같은 틀로 人民检察院是国家的法律监督机关(第一百三十四条)이 있다.

zuìgāo rénmín fǎyuàn shì zuìgāo shěnpàn jīguān.

最高人民法院是最高审判机关。

최고인민법원은 최고 재판기관이다.

fǎyuàn shì jiějué jiūfēn de dìfang.

法院是解决纠纷的地方。

법원은 분쟁을 해결하는 곳이다.

한국이라면? ≠ 사법권 · 대한민국헌법 제101조

중국 헌법은 법원을 재판하는 기관으로 정의한다. 한국 헌법은 「사법권은 법관으로 구성된 법원에 속한다」 고 권한에서 출발한다. 중국 헌법 제3장 제8절은 법원과 검찰원을 한 절에 둔다.

3. # 两审终审 兩審終審 liǎng shěn zhōngshěn

2심 종심제 — 제2심이 마지막 심급 ★★★

통용어 — 四级两审 — 교재·언론의 묶음말. 宪法·人民法院组织法·刑事诉讼法·民事诉讼法·行政诉讼法 원문에 四级는 0회이고 (2026. 10. 17. flk 원문 검색) 조문 문언은 两审终审(制)뿐이다

民事诉讼法 第十条와 行政诉讼法 第七条도 两审终审制度를 적는다. 확정된 판결을 다시 여는 길(再审)은 따로 있다(16장). 번역 가이드는 2심제라 우리의 상고(上告)에 해당하는 말이 없다고 적는다(117쪽 각주 40).

쉬운 예

zhōngguó shíxíng liǎng shěn zhōngshěn.

中国实行两审终审。

중국은 2심 종심제를 시행한다.

실무 예

èrshěn pànjué sòngdá yǐhòu, hái néng zài shàngsù ma?

二审判决送达以后，还能再上诉吗?

2심 판결이 송달된 뒤에도 다시 상소할 수 있습니까?

원문

> rénmín fǎyuàn shěnpàn ànjiàn, shíxíng liǎng shěn zhōngshěn zhì.
>
> 人民法院审判案件，实行两审终审制。 — 刑事诉讼法 第十条 · 공식
>
> 인민법원은 사건을 심판할 때 2심 종심제를 시행한다.

문형

实行 + 제도

~제(制)를 시행하다

1. 实行은 제도·정책을 실제로 시행하다. 목적어는 제도 이름이다.
2. 제도 이름 끝에는 制나 制度가 붙는다. 两审终审制, 两审终审制度.
3. 법령이 효력을 얻는 시행은 施行이다. 本法自……起施行. 둘을 섞지 않는다.

hánguó shíxíng sān shěn zhì.

韩国实行三审制。

한국은 3심제를 시행한다.

zhè jiā gōngsī shíxíng wǔ tiān gōngzuò zhì.

这家公司实行五天工作制。

이 회사는 주 5일 근무제를 시행한다.

한국이라면? ≠ 3심제(대법원 종심) · 법원조직법 제14조

중국은 제2심 판결이 곧 종심이다. 한국 법원조직법은 「대법원은 다음 각 호의 사건을 종심(終審)으로 심판한다」 고 해 상고심을 둔다. 대만도 地方法院·高等法院·最高法院 세 급이다(法院組織法 第1條).

---

4. **最高人民法院** zuìgāo rénmín fǎyuàn **최고인민법원 — 최고 재판기관**

★★★

베이징에 있다(번역 가이드 117쪽). 원장 임기는 전국인민대표대회 임기와 같고 연속 두 기를 넘지 못한다(宪法 第一百二十九条第二款). 사법해석과 지도성안례를 낸다(人民法院组织法 第十八条).

쉬운 예

zuìgāo rénmín fǎyuàn zài běijīng.

最高人民法院在北京。

최고인민법원은 베이징에 있다.

실무 예

zuìgāo rénmín fǎyuàn hé xiàjí fǎyuàn shì shénme guānxi?

最高人民法院和下级法院是什么关系?

최고인민법원과 하급법원은 어떤 관계입니까?

원문

zuìgāo rénmín fǎyuàn shì zuìgāo shěnpàn jīguān. zuìgāo rénmín fǎyuàn jiāndū dìfāng gèjí rénmín fǎyuàn hé zhuānmén rénmín fǎyuàn de shěnpàn gōngzuò, shàngjí rénmín fǎyuàn jiāndū xiàjí rénmín fǎyuàn de shěnpàn gōngzuò.

最高人民法院是最高审判机关。最高人民法院监督地方各级人民法院和专门人民法院的审判工作，上级人民法院监督下级人民法院的审判工作。 — 宪法 第一百三十二条 · 공식

최고인민법원은 최고 심판기관이다. 최고인민법원은 지방 각급 인민법원과 전문인민법원의 재판 업무를 감독하고, 상급 인민법원은 하급 인민법원의 재판 업무를 감독한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
最高人民法院是最高审判机关。	A 是 B — 정의	최고인민법원은 최고 심판기관이다
最高人民法院监督	주어 + 동사	최고인민법원은 감독한다
地方各级人民法院和专门人民法院的审判工作，	목적어 — 기관 둘 + 的 + 중심어	지방 각급 인민법원과 전문인민법원의 재판 업무를
上级人民法院监督下级人民法院的审判工作。	같은 틀 — 상급이 하급을	상급 인민법원은 하급 인민법원의 재판 업무를 감독한다

문형

A 监督 B 的 C

A가 B의 C를 감독하다

1. 监督는 목적어를 바로 받는다. 기관을 的 앞에 늘어놓고 감독 대상 업무를 뒤에 둔다.
2. 법원 사이는 监督(감독)다. 검찰원 사이는 领导(영도)다(宪法 第一百三十七条). 법원은 상하가 지휘 관계가 아니다.

3. 上级·下级는 상급·하급. 上级人民法院、下级人民法院.

shàngjí fǎyuàn jiāndū xiàjí fǎyuàn de shěnpàn gōngzuò.

上级法院监督下级法院的审判工作。

상급법원은 하급법원의 재판 업무를 감독한다.

rénmín dàibiǎo dàhuì jiāndū fǎyuàn de gōngzuò.

人民代表大会监督法院的工作。

인민대표대회는 법원의 업무를 감독한다.

한국이라면? ≠ 대법원 · 대한민국헌법 제101조

둘 다 최고법원이다. 한국은 「법원은 최고법원인 대법원과 각급법원으로 조직된다」. 중국 최고인민법원은 하급법원의 재판 업무를 감독하고, 재판 업무의 법률 적용 문제에 해석을 낸다(人民法院组织法 第十八条).

대만에서는 最高法院 · 法院組織法 第1條

대만 최고심은 最高法院이다. 헌법 해석은 司法院 大法官이 맡는다.

本法所稱法院，分左列三級：一、地方法院。二、高等法院。三、最高法院。 全國法規資料庫

---

5. # 高级人民法院 高級人民法院 gāojí rénmín fǎyuàn

고급인민법원 — 성·자치구·직할시에 두는 법원 ★★

1심도 맡고 중급인민법원 판결·재정에 대한 상소·항소를 받는다(人民法院组织法 第二十一条). 번역 가이드는 이해의 편의상 우리 고등법원을 떠올리면 된다고 적고 집필자 사견이라고 밝힌다(120쪽 각주 46).

쉬운 예

tā shì gāojí rénmín fǎyuàn de fǎguān.

他是高级人民法院的法官。

그는 고급인민법원의 법관이다.

실무 예

duì zhōngjí rénmín fǎyuàn de yīshěn pànjué bù fú, yīnggāi xiàng nǎge fǎyuàn shàngsù?

对中级人民法院的一审判决不服，应该向哪个法院上诉?

중급인민법원의 1심 판결에 불복하면 어느 법원에 상소해야 합니까?

원문

gāojí rénmín fǎyuàn bāokuò: (yī) shěng gāojí rénmín fǎyuàn; (èr) zìzhìqū gāojí rénmín fǎyuàn; (sān) zhíxiáshì gāojí rénmín fǎyuàn.

高级人民法院包括：（一）省高级人民法院；（二）自治区高级人民法院；（三）直辖市高级人民法院。 — 人民法院组织法 第二十条 · 공식

고급인민법원에는 (1) 성 고급인민법원 (2) 자치구 고급인민법원 (3) 직할시 고급인민법원이 있다.

문형

A 包括：（一）……；（二）……

A에는 다음이 있다(열거 조문)

1. 包括는 포함하다. 열거할 때는 쌍점 「：」 뒤에 项을 늘어놓는다.
2. 项 사이는 세미콜론 「；」, 마지막 项은 마침표 「。」 로 닫는다.
3. 말로 할 때는 有三种이나 包括 A、B 和 C로 줄인다.

gāojí rénmín fǎyuàn bāokuò shěng, zìzhìqū hé zhíxiáshì de gāojí rénmín fǎyuàn.

高级人民法院包括省、自治区和直辖市的高级人民法院。

고급인민법원에는 성·자치구·직할시의 고급인민법원이 있다.

zhèngjù bāokuò shūzhèng hé wùzhèng.

证据包括书证和物证。

증거에는 서증과 물증이 있다.

한국이라면? ≠ 고등법원 · 법원조직법 제7조

고급인민법원은 행정구역 1급(성·자치구·직할시)마다 두고 1심과 상소심을 함께 맡는다. 한국 고등법원은 「판사 3명으로 구성된 합의부」에서 심판권을 행사한다. 두 법원의 대응은 번역 가이드도 사견으로만 적는다.

---

6. # 中级人民法院 中級人民法院 zhōngjí rénmín fǎyuàn

중급인민법원 — 지급 행정구(시·자치주 등)에 두는 법원 ★★

抗诉는 번역 가이드대로 항소라 적되 한국의 항소가 아니라 인민검찰원의 불복이다(117쪽 각주 41, 11장). 당사자의 불복 上诉는 상소다(16장). 가이드는 항소부가 있는 지방법원을 떠올리면 된다고 사견으로 적는다(120쪽 각주 47).

쉬운 예

zhège ànjiàn yóu zhōngjí rénmín fǎyuàn shěnlǐ.

这个案件由中级人民法院审理。

이 사건은 중급인민법원이 심리한다.

실무 예

zhōngjí rénmín fǎyuàn shěnlǐ nǎxiē dì yī shěn ànjiàn?

中级人民法院审理哪些第一审案件?

중급인민법원은 어떤 제1심 사건을 심리합니까?

원문

zhōngjí rénmín fǎyuàn shěnlǐ xiàliè ànjiàn: (yī) fǎlǜ guīdìng yóu qí guǎnxiá de dì yī shěn ànjiàn; ..... (sì) duì jīcéng rénmín fǎyuàn pànjué hé cáidìng de shàngsù, kàngsù ànjiàn; (wǔ) ànzhào shěnpàn jiāndū chéngxù tíqǐ de zàishěn ànjiàn.

中级人民法院审理下列案件：（一）法律规定由其管辖的第一审案件；……（四）对基层人民法院判决和裁定的上诉、抗诉案件；（五）

按照审判监督程序提起的再审案件。 — 人民法院组织法 第二十三条 · 공식

중급인민법원은 다음 사건을 심리한다. (1) 법률이 그 관할로 정한 제1심 사건 …… (4) 기층 인민법원 판결과 재정에 대한 상소·항소 사건 (5) 심판감독절차에 따라 제기된 재심 사건.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
中级人民法院审理下列案件：	관할 머리 — 下列 + 명사	중급인민법원은 다음 사건을 심리한다
（一）法律规定由其管辖的第一审案件；	项 ① — 由其管辖的 + 중심어	(1) 법률이 그 관할로 정한 제1심 사건
（四）对基层人民法院判决和裁定的	项 ④ — 对 + 대상 + 的	(4) 기층인민법원 판결과 재정에 대한
上诉、抗诉案件；	중심어 — 모점으로 나란히	상소·항소 사건
（五）按照审判监督程序提起的再审案件。	项 ⑤ — 按照 + 절차 + 동사 + 的	(5) 심판감독절차에 따라 제기된 재심 사건

문형

审理下列案件：……

다음 사건을 심리한다(관할 조문)

1. 下列는 아래에 늘어놓은. 下列案件, 下列情形之一.
2. 관할 조문은 법원 + 审理下列案件： + 项으로 짜인다. 최고·고급·중급 모두 같은 틀이다(第十六条·第二十一条·第二十三条).
3. 审理는 사건을 심리하다, 审判은 재판하다. 법원 조문은 둘을 다 쓴다.

héyìtíng jīntiān shěnlǐ sān qǐ ànjiàn.

合议庭今天审理三起案件。

합의정은 오늘 사건 세 건을 심리한다.

qǐng kàn xiàliè tiáowén.

请看下列条文。

다음 조문을 보십시오.

문법 C4 · 对 + 대상 + 的 + 명사 — '~에 대한'

~~基层人民法院判决和裁定上诉对的案件~~ (비문)

对基层人民法院判决和裁定的上诉、抗诉案件

'~에 대한 상소'는 对 + 대상 + 的 + 上诉로 명사 앞에 쌓는다. 对가 이끄는 덩어리 전체가 관형어가 되고 的가 닫는다. 동사로 쓸 때도 대상은 앞이다. 对判决提出上诉.

한국이라면? ≠ 지방법원 합의부(항소부) · 법원조직법 제7조

중급인민법원은 중요한 1심과 기층인민법원 판결의 상소를 함께 맡는다. 한국 지방법원 합의부도 「판사 3명으로 구성된 합의부」이고 단독판사 판결의 항소를 맡는 항소부가 있다. 대응은 가이드도 사견이다.

---

7. # 基层人民法院 基層人民法院 jīcéng rénmín fǎyuàn

기층인민법원 — 현·시할구 등에 두는 1심 법원 ★★

현·자치현 인민법원, 구를 두지 않은 시의 인민법원, 시할구 인민법원이 있다(人民法院组织法 第二十四条). 인민조정위원회의 조정 업무도 지도한다(第二十五条第二款). 번역 가이드는 우리의 지원을 떠올리면 된다고 사견으로 적는다(121쪽 각주 50).

쉬운 예

wǒ jiā fùjìn yǒu yīge jīcéng rénmín fǎyuàn.

我家附近有一个基层人民法院。

우리 집 근처에 기층인민법원이 하나 있다.

실무 예

dàbùfen dì yī shěn ànjiàn dōu yóu jīcéng rénmín fǎyuàn shěnlǐ ma?

大部分第一审案件都由基层人民法院审理吗?

제1심 사건은 대부분 기층인민법원이 심리합니까?

원문

> jīcéng rénmín fǎyuàn shěnlǐ dì yī shěn ànjiàn, fǎlǜ lìng yǒu guīdìng de chúwài.
>
> 基层人民法院审理第一审案件，法律另有规定的除外。 — 人民法院组织法 第二十五条第一款 · 공식
>
> 기층인민법원은 제1심 사건을 심리한다. 다만 법률에 달리 규정이 있으면 그러하지 아니하다.

문형

法律另有规定的除外

법률에 달리 규정이 있으면 그러하지 아니하다

1. 另有规定은 따로 규정이 있다. 另는 다른·따로.
2. 的가 조건절을 닫고 除外가 그 경우를 뺀다. 本法另有规定的除外(이 법에 달리 규정이 있으면 제외).
3. 인용할 때 이 단서를 떼면 원칙만 남는다. 조문을 옮길 때는 끝까지 읽는다.

ànjiàn yīlǜ gōngkāi shěnlǐ, fǎlǜ lìng yǒu guīdìng de chúwài.

案件一律公开审理，法律另有规定的除外。

사건은 모두 공개 심리한다. 다만 법률에 달리 규정이 있으면 그러하지 아니하다.

zhōumò bù shàngbān, jǐnjí qíngkuàng chúwài.

周末不上班，紧急情况除外。

주말에는 출근하지 않는다. 긴급한 경우는 예외다.

문법 C7 · ……的除外 — 단서는 문장 끝에

~~基层人民法院审理第一审案件，除外法律另有规定的~~ (비문)

基层人民法院审理第一审案件，法律另有规定的除外

예외는 '조건 + 的 + 除外'로 문장 끝에 붙인다. 한국어 '다만 ~한 경우에는 그러하지 아니하다'에 해당한다. 除가 앞에 오면 除……以外 틀이다(核准 항목).

한국이라면? ≠ 지방법원·지원 단독판사 · 법원조직법 제7조

중국은 기층인민법원이 1심의 원칙 법원이다. 한국 1심은 지방법원과 지원이고, 지원·시·군법원의 「심판권은 단독판사가 행사한다」. 합의부 사건은 지방법원과 그 지원의 합의부가 맡는다(제32조).

---

8. 专门人民法院 專門人民法院 zhuānmén rénmín fǎyuàn

전문인민법원 — 군사·해사·지식산권·금융 등 특정 분야 법원 ★★

人民法院组织法 第十五条는 军事法院·海事法院·知识产权法院·金融法院을 등(等)으로 예시하고, 설치·조직·직권·법관 임면을 전국인민대표대회 상무위원회가 정한다고 적는다(그 조문은 15장이 인용한다). 번역 가이드 번역례에는 철로운수법원·인터넷법원도 있다(123쪽).

쉬운 예

hǎishì fǎyuàn shì zhuānmén rénmín fǎyuàn.

海事法院是专门人民法院。

해사법원은 전문인민법원이다.

실무 예

zhuānmén rénmín fǎyuàn de pànjué yě kěyǐ shàngsù ma?

专门人民法院的判决也可以上诉吗?

전문인민법원의 판결도 상소할 수 있습니까?

원문

zhōnghuá rénmín gònghéguó shèlì zuìgāo rénmín fǎyuàn, dìfāng gèjí rénmín fǎyuàn hé jūnshì fǎyuàn děng zhuānmén rénmín fǎyuàn.

中华人民共和国设立最高人民法院、地方各级人民法院和军事法院等专门人民法院。 — 宪法 第一百二十九条第一款 · 공식

중화인민공화국은 최고인민법원, 지방 각급 인민법원과 군사법원 등 전문인민법원을 설립한다.

문형

设立 + 기관

기관을 설립하다·두다

1. 设立는 기관을 세우다. 법원 조문은 设(두다)나 设立를 쓴다.
2. 어디에 두는지는 在 + 장소를 동사 앞에 놓는다. 在直辖市内设立的中级人民法院.
3. 수동으로 말할 때는 由……设立(~이 설립한다)로 쓴다.

běijīng, shànghǎi děng chéngshì shèlì le zhīshi chǎnquán fǎyuàn.

北京、上海等城市设立了知识产权法院。

베이징·상하이 등의 도시에 지식산권법원이 설립되었다.

hétong, qīnquán děng jiufēn yóu mínshì shěnpàntíng shěnlǐ.

合同、侵权等纠纷由民事审判庭审理。

계약·불법행위 등의 분쟁은 민사재판부가 심리한다.

문법 C3 · A 等 B — 예시를 닫고 상위어로

~~军事法院专门人民法院等~~ (부자연)

军事法院等专门人民法院

等은 예시를 닫고 뒤의 상위어를 꾸민다. A 等 B는 'A 등의 B'. 等을 끝에 두면 'A, B 등'이 되어 무엇의 예인지가 흐려진다. 조문은 예시 + 等 + 상위어 순서를 지킨다.

한국이라면? ≠ 특별법원(군사법원) · 대한민국헌법 제110조

한국 헌법이 둘 수 있게 한 특별법원은 군사법원이다(「특별법원으로서 군사법원을 둘 수 있다」). 특허법원·가정법원·행정법원은 법원조직법의 각급법원이다. 중국 전문인민법원은 해사·지식산권·금융까지 넓다.

---

9. # 巡回法庭 巡迴法庭 xúnhuí fǎtíng

순회법정 — 최고인민법원이 지방에 두는 상설 재판부 ★★

최고인민법원 누리집의 안내문 最高人民法院巡回法庭简介(2018. 1. 26. 게시, court.gov.cn/zixun/xiangqing/78802.html)는 여섯 곳을 적는다. 深圳·沈阳·南京·郑州·重庆·西安이다. 北京·天津·河北·山东·内蒙古 사건은 본부가 직접 받는다. 번역 가이드 118쪽 표도 여섯 곳이다. 같은 안내문은 2018년 당시 지식재산·섭외상사·해사해상·사형 복핵 사건 등을 당분간 본부가 맡는다고 적었다.

쉬운 예

dì yī xúnhuí fǎtíng zài shēnzhèn.

第一巡回法庭在深圳。

제1순회법정은 선전에 있다.

실무 예

xúnhuí fǎtíng de pànjué hé zuìgāo rénmín fǎyuàn de pànjué xiàolì yīyàng ma?

巡回法庭的判决和最高人民法院的判决效力一样吗?

순회법정의 판결은 최고인민법원 판결과 효력이 같습니까?

원문

xúnhuí fǎtíng shì zuìgāo rénmín fǎyuàn de zǔchéng bùfèn. xúnhuí fǎtíng de pànjué hé cáidìng jí zuìgāo rénmín fǎyuàn de pànjué hé cáidìng.

巡回法庭是最高人民法院的组成部分。巡回法庭的判决和裁定即最高人民法院的判决和裁定。 — 人民法院组织法 第十九条第二款 · 공식

순회법정은 최고인민법원의 구성 부분이다. 순회법정의 판결과 재정은 곧 최고인민법원의 판결과 재정이다.

문형

A 即 B

A는 곧 B이다(문어)

1. 即는 就是의 문어다. 판결이 누구 이름으로 나가는지 정하는 조문에 쓴다.
2. 人民法庭 조문(第二十六条第二款)도 같은 틀이다. 人民法庭的判决和裁定即基层人民法院的判决和裁定.
3. 组成部分은 구성 부분. A 是 B 的组成部分은 A는 B의 일부다.

qiānzì jí shēngxiào.

签字即生效。

서명하면 곧 효력이 생긴다.

chénmò jí tóngyì ma?

沉默即同意吗?

침묵은 곧 동의입니까?

한국이라면? + — · 법원조직법 제12조

최고법원이 지방에 상설 재판부를 두고 그 판결을 최고법원 판결로 본다. 한국 법원조직법은 「대법원은 서울특별시에 둔다」 고만 정하고, 목차에 순회 재판부 조문이 없다(2026. 10. 17. 조회).

---

10. # 人民法庭 rénmín fǎtíng **인민법정 — 기층인민법원이 지역에 두는 하부 재판 조직**

★★

가짜 친구 · 한국어 **법정(法庭)**과 범위 다름

같은 조 第二款은 인민법정이 기층인민법원의 구성 부분이고 그 판결과 재정이 곧 기층인민법원의 판결과 재정이라고 적는다. 번역 가이드는 기층인민법원을 지원에, 그 인민법정을 시·군법원에 견주며 사견이라고 밝힌다(121쪽 각주 50).

쉬운 예

zhège zhèn shàng yǒu yīge rénmín fǎtíng.

这个镇上有一个人民法庭。

이 진(鎭)에는 인민법정이 하나 있다.

실무 예

rénmín fǎtíng zuòchū de pànjué, suàn nǎge fǎyuàn de pànjué?

人民法庭作出的判决，算哪个法院的判决?

인민법정이 내린 판결은 어느 법원의 판결로 봅니까?

원문

> jīcéng rénmín fǎyuàn gēnjù dìqū, rénkǒu hé ànjiàn qíngkuàng, kěyǐ shèlì ruògān rénmín fǎtíng.
>
> 基层人民法院根据地区、人口和案件情况，可以设立若干人民法庭。 – 人民法院组织法 第二十六条第一款 · 공식
>
> 기층인민법원은 지역·인구와 사건 상황에 따라 인민법정을 몇 곳 설립할 수 있다.

문형

可以设立若干 + 명사

~을 몇 곳 둘 수 있다

1. 若干은 몇몇. 수를 정하지 않을 때 쓰는 문어다.
2. 可以 + 동사는 ~할 수 있다(권한). 두는 것이 의무가 아니다.
3. 法庭은 재판하는 방도 되고 기관 이름도 된다. 앞말(人民·巡回)을 보고 가린다.

fǎyuàn kěyǐ shèlì ruògān shěnpàntíng.

法院可以设立若干审判庭。

법원은 재판부를 몇 개 둘 수 있다.

gōngsī zài shànghǎi shèlì le yīge bànshìchù.

公司在上海设立了一个办事处。

회사가 상하이에 사무소를 하나 설립했다.

문법 C4 · 根据 A，동사 — 근거는 앞에

~~基层人民法院可以设立若干人民法庭根据地区、人口和案件情况~~ (비문)

基层人民法院根据地区、人口和案件情况，可以设立若干人民法庭

근거를 나타내는 根据 + 명사구는 동사 앞에 온다. 길면 쉼표로 끊는다. 若干은 몇몇(문어)이고 수를 정하지 않는다.

한국이라면? ≠ 시·군법원 · 법원조직법 제3조

인민법정은 기층법원의 일부이고 판결도 기층법원 이름으로 나간다. 한국은 지방법원 관할구역에 「지원(支院)과 가정지원, 시법원 또는 군법원」을 둘 수 있다. 한국어 법정은 재판하는 방(courtroom)이다.

11. # 合议庭 合議庭 héyìtíng **합의정 – 한국의 합의부** ★★★

번역 가이드는 합의부(合议庭: 합의정)로 적는다(122쪽). 재판장(审判长)은 법관 한 명이 맡고, 원장이나 정장(庭长)이 참가하면 스스로 재판장이 된다(人民法院组织法 第三十条第二款). 평의는 다수결이고 소수 의견은 조서에 적는다(第三十一条).

쉬운 예

héyìtíng yǒu sān wèi fǎguān.

合议庭有三位法官。

합의정에는 법관이 세 명 있다.

실무 예

zhège héyìtíng lǐ yǒu rénmín péishěnyuán ma?

这个合议庭里有人民陪审员吗?

이 합의정에는 인민배심원이 있습니까?

원문

> héyìtíng yóu fǎguān zǔchéng, huòzhě yóu fǎguān hé rénmín péishěnyuán zǔchéng, chéngyuán wéi sān rén yǐshàng dānshù.
>
> 合议庭由法官组成，或者由法官和人民陪审员组成，成员为三人以上单数。 — 人民法院组织法 第三十条第一款 · 공식
>
> 합의정은 법관으로 구성하거나 법관과 인민배심원으로 구성하며, 구성원은 3명 이상의 홀수다.

문형

由 A 组成

A로 구성되다

1. 由는 행위자·구성원을 이끄는 개사다. 由 + 명사 + 동사.
2. 组成은 구성하다. 由三名法官组成(법관 세 명으로 구성된다).
3. 단수(单数)는 홀수다. 한국어 단수(單數)와 뜻이 다르다. 짝수는 双数.

wěiyuánhuì yóu qī míng wěiyuán zǔchéng.

委员会由七名委员组成。

위원회는 위원 일곱 명으로 구성된다.

wǒmen de héyìtíng yóu sān míng fǎguān zǔchéng.

我们的合议庭由三名法官组成。

우리 합의정은 법관 세 명으로 구성됩니다.

문법 C4 · 由 A 组成 — 구성원은 由로 앞에

~~合议庭组成由法官~~ (비문)

合议庭由法官组成

'A로 구성된다'는 由 + 구성원 + 组成이다. 由가 이끄는 개사구가 동사 앞에 온다. 成员为三人의 为는 문어 '~이다'(wéi)다.

한국이라면? ≠ 합의부 · 법원조직법 제7조

중국 합의정에는 법관 아닌 인민배심원이 들어갈 수 있고 3명 이상 홀수면 된다. 한국 합의부는 「판사 3명으로 구성된 합의부」 이고 법관 아닌 사람이 들어가지 않는다.

대만에서는 合議 · 法院組織法 第3條

대만은 合議라 한다. 地方法院은 1인 독임이나 3인 합의, 最高法院은 원칙적으로 5인 합의다(같은 조).

高等法院審判案件，以法官三人合議行之。 全國法規資料庫

---

12. # 审判委员会 審判委員會 shěnpàn wěiyuánhuì

심판위원회 — 법원 안에서 사건의 법률 적용을 결정하는 기구 ★★★

각급 인민법원에 두고 원장·부원장과 경력 법관 약간 명으로 구성하며 위원 수는 홀수다(人民法院组织法 第三十六条第一款). 중대·난해·복잡한 사건의 법률 적용을 토의·결정한다(第三十七条). 회의에는 같은 급 검찰원 검찰장이 열석할 수 있다(第三十八条第三款). 결정과 이유는 재판문서에 공개한다. 법률이 공개하지 않도록 정한 경우는 예외다(第三十九条第三款).

쉬운 예

zhège ànjiàn yào tíjiāo shěnpàn wěiyuánhuì tǎolùn.

这个案件要提交审判委员会讨论。

이 사건은 심판위원회에 회부해 토의해야 한다.

실무 예

shěnpàn wěiyuánhuì de juédìng hé héyìtíng de yìjiàn bù yīyàng de shíhou, zěnme bàn?

审判委员会的决定和合议庭的意见不一样的时候，怎么办?

심판위원회의 결정과 합의정의 의견이 다르면 어떻게 합니까?

원문

> shěnpàn wěiyuánhuì tǎolùn ànjiàn, héyìtíng duì qí huìbào de shìshí fùzé, shěnpàn wěiyuánhuì wěiyuán duì běnrén fābiǎo de yìjiàn hé biǎojué fùzé. shěnpàn wěiyuánhuì de juédìng, héyìtíng yīngdāng zhíxíng.
>
> 审判委员会讨论案件，合议庭对其汇报的事实负责，审判委员会委员对本人发表的意见和表决负责。审判委员会的决定，合议庭应当执行。 — 人民法院组织法 第三十九条第二款 · 공식
>
> 심판위원회가 사건을 토의할 때 합의정은 자기가 보고한 사실에 책임을 지고, 심판위원회 위원은 자신이 낸 의견과 표결에 책임을 진다. 심판위원회의 결정은 합의정이 집행하여야 한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
审判委员会讨论案件，	때 — 주어 + 동사 + 목적어	심판위원회가 사건을 토의할 때
合议庭对其汇报的事实负责，	对 + 대상 + 负责	합의정은 자기가 보고한 사실에 책임을 지고
审判委员会委员对本人发表的意见和表决负责。	같은 틀 — 대상이 둘	위원은 자신이 낸 의견과 표결에 책임을 진다
审判委员会的决定，合议庭应当执行。	화제 + 주어 + 应当 + 동사	심판위원회의 결정은 합의정이 집행하여야 한다

문형

对 A 负责

A에 대하여 책임을 지다

1. 对가 책임의 대상을 이끌어 负责 앞에 둔다.
2. 대상이 길면 的 관형어가 붙는다. 对本人发表的意见和表决负责.
3. 기관의 책임 관계도 같은 틀이다. 最高人民法院对全国人民代表大会负责(宪法 第一百三十三条).

shéi duì zhège jiéguǒ fùzé?

谁对这个结果负责?

이 결과에 누가 책임을 집니까?

fǎguān duì ànjiàn de shìshí rèndìng fùzé.

法官对案件的事实认定负责。

법관은 사건의 사실 인정에 책임을 진다.

문법 C4 · 对 A 负责 — 책임의 대상은 앞에

~~审判委员会委员负责本人发表的意见~~ (부자연)

审判委员会委员对本人发表的意见负责

'~에 대하여 책임을 진다'는 对 + 대상 + 负责다. 负责 뒤에 목적어를 바로 두면 '~을 맡다'(负责审判工作)가 되어 뜻이 바뀐다.

한국이라면? + — · 법원조직법 제7조

재판부 밖의 기구가 개별 사건의 법률 적용을 결정하고 합의정이 따른다. 한국 대법원 전원합의체는 「대법관 전원의 3분의 2 이상의 합의체」로 그 자체가 재판부다. 둘을 같은 말로 옮기지 않는다.

13. # 人民陪审员 人民陪審員 rénmín péishěnyuán

인민배심원 — 법관과 함께 재판하는 참심원 ★★★

가짜 친구 · 한국어 **배심원**과 뜻 다름

3인 합의정에서는 사실 인정과 법률 적용 모두 의견을 내고 표결한다(人民陪审员法 第二十一条). 7인 합의정은 법관 3명과 인민배심원 4명이다(第十四条). 민사·행정 사건에도 들어간다(第十五条). 만 28세 이상이어야 한다(第五条).

쉬운 예

tā shì yīmíng rénmín péishěnyuán.

她是一名人民陪审员。

그녀는 인민배심원이다.

실무 예

rénmín péishěnyuán duì fǎlǜ shìyòng yě yǒu biǎojuéquán ma?

人民陪审员对法律适用也有表决权吗?

인민배심원은 법률 적용에도 표결권이 있습니까?

원문

rénmín péishěnyuán cānjiā qī rén héyìtíng shěnpàn ànjiàn, duì shìshí rèndìng, dúlì fābiǎo yìjiàn, bìng yǔ fǎguān gòngtóng biǎojué; duì fǎlǜ shìyòng, kěyǐ fābiǎo yìjiàn, dàn bù cānjiā biǎojué.

人民陪审员参加七人合议庭审判案件，对事实认定，独立发表意见，并与法官共同表决；对法律适用，可以发表意见，但不参加表决。 — 人民陪审员法 第二十二条 · 공식

인민배심원이 7인 합의정에 참가해 사건을 심판할 때는 사실 인정에 관하여 독립해 의견을 내고 법관과 함께 표결한다. 법률 적용에 관하여는 의견을 낼 수 있으나 표결에는 참가하지 않는다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
人民陪审员参加七人合议庭审判案件，	조건 — 参加 + 합의정 + 동사	인민배심원이 7인 합의정에 참가해 심판할 때
对事实认定，独立发表意见，并与法官共同表决；	对 + 화제 ① — 의견 + 표결	사실 인정에는 독립해 의견을 내고 법관과 함께 표결한다
对法律适用，可以发表意见，	对 + 화제 ②	법률 적용에는 의견을 낼 수 있으나
但不参加表决。	但 + 부정 — 권한의 한계	표결에는 참가하지 않는다

문형

可以 A，但不 B

A할 수는 있으나 B하지는 않는다

1. 可以는 허용(~해도 된다), 但은 단서(그러나)다.
2. 但 뒤의 不 + 동사가 권한의 한계를 긋는다. 可以发表意见，但不参加表决.
3. 조문은 단서를 같은 문장 안에 둔다. 앞부분만 떼어 인용하지 않는다.

nǐ kěyǐ pángtīng, dàn bù néng lùyīn.

你可以旁听，但不能录音。

방청은 해도 되지만 녹음은 안 됩니다.

zài qī rén héyìtíng zhōng, péishěnyuán kěyǐ tíwèn, dàn bù cānjiā fǎlǜ shìyòng de biǎojué.

在七人合议庭中，陪审员可以提问，但不参加法律适用的表决。

7인 합의정에서 배심원은 질문할 수 있지만 법률 적용 표결에는 참가하지 않는다.

문법 C4 · 对 A，…… — 화제를 앞에 꺼내기

~~独立发表意见对事实认定~~ (비문)

对事实认定，独立发表意见

对 + 명사 뒤에 쉼표를 찍고 본 문장을 이으면 '~에 관하여는'이라는 화제가 된다. 대비되는 두 화제(事实认定 / 法律适用)를 나란히 세울 때 쓴다.

한국이라면? ≠ 배심원(국민참여재판) · 국민의 형사재판 참여에 관한 법률 제46조

중국 인민배심원은 법관과 한 합의정에서 함께 표결하는 참심원이고 민사·행정 사건에도 들어간다. 한국 배심원은 법관과 따로 평결하고 「제2항부터 제4항까지의 평결과 의견은 법원을 기속하지 아니한다」.

대만에서는 國民法官 · 國民法官法 第3條

대만은 國民法官이라 부른다. 법관 3명과 國民法官 6명이 함께 재판하고, 대부분 조문은 2023. 1. 1.부터 시행되었다(第113條).

行國民參與審判之案件，由法官三人及國民法官六人共同組成國民法官法庭，共同進行審判，並以庭長充審判長；無庭長或庭長有事故時，以法官中資深者充之，資同以年長者充之。 全國法規資料庫

---

14. # 审判员 審判員 shěnpànyuán **심판원 — 원장·정장 아래 일반 법관의 직위** ★★

가짜 친구 · 한국어 **심판원(審判員)**과 쓰임 다름

法官(법관)이 상위 개념이고 审判员은 그 가운데 직위 하나다. 庭长(정장)은 법원 안 재판부(审判庭)의 장이다. 판결서 끝 서명란에는 审判长·审判员·人民陪审员이 나온다(17장).

쉬운 예

tā shì zhège fǎyuàn de shěnpànyuán.

他是这个法院的审判员。

그는 이 법원의 심판원(법관)이다.

실무 예

shěnpànyuán hé tíngzhǎng yǒu shénme qūbié?

审判员和庭长有什么区别?

심판원과 정장은 무엇이 다릅니까?

원문

fǎguān shì yīfǎ xíngshǐ guójiā shěnpànquán de shěnpàn rényuán, bāokuò zuìgāo rénmín fǎyuàn, dìfāng gèjí rénmín fǎyuàn hé jūnshì fǎyuàn děng zhuānmén rénmín fǎyuàn de yuànzhǎng, fùyuànzhǎng, shěnpàn wěiyuánhuì wěiyuán, tíngzhǎng, fùtíngzhǎng hé shěnpànyuán.

法官是依法行使国家审判权的审判人员，包括最高人民法院、地方各级人民法院和军事法院等专门人民法院的院长、副院长、审判委员会委员、庭长、副庭长和审判员。 — 法官法 第二条 · 공식

법관은 법에 따라 국가 심판권을 행사하는 심판 인원으로, 최고인민법원·지방 각급 인민법원과 군사법원 등 전문인민법원의 원장·부원장·심판위원회 위원·정장·부정장과 심판원을 포함한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
法官是依法行使国家审判权的审判人员，	A 是 + 的 관형어 + 중심어	법관은 법에 따라 국가 심판권을 행사하는 심판 인원이고
包括最高人民法院、地方各级人民法院	包括 + 기관 ①②	최고인민법원·지방 각급 인민법원
和军事法院等专门人民法院的	기관 ③ — 等 + 상위어 + 的	과 군사법원 등 전문인민법원의
院长、副院长、审判委员会委员、	직위 나열 ①	원장·부원장·심판위원회 위원
庭长、副庭长和审判员。	직위 나열 ② — 끝이 审判员	정장·부정장과 심판원을 포함한다

문형

A 是……的 B，包括 C

A는 ~하는 B로서 C를 포함한다(정의 + 범위)

1. 앞 절은 是 + 的 관형어 + 중심어로 정의한다.
2. 쉼표 뒤 包括가 범위를 늘어놓는다. 기관 → 직위 순서로 쌓인다.

3. 목록의 마지막 두 항목은 和로 잇는다. 庭长、副庭长和审判员.

dāngshìrén bāokuò yuángào hé bèigào.

当事人包括原告和被告。

당사자에는 원고와 피고가 있다.

fǎyuàn de gōngzuò rényuán bāokuò fǎguān, fǎguān zhùlǐ hé shūjìyuán.

法院的工作人员包括法官、法官助理和书记员。

법원 직원에는 법관·법관 보조와 서기원이 있다.

한국이라면? ≠ 판사 · 법원조직법 제5조

중국 审判员은 법관 가운데 일반 직위의 이름이다. 한국은 「대법원장과 대법관이 아닌 법관은 판사로 한다」. 한국어 심판원은 경기 심판이나 특허심판원 같은 기관을 떠올리게 한다.

---

15. # 大法官 dàfǎguān **대법관 – 중국에서는 법관 등급의 이름** ★★★

가짜 친구 · 한국어 **대법관**과 뜻 다름

최고인민법원 원장이 수석대법관(首席大法官)이다(法官法 第二十七条). 같은 글자가 중국에서는 등급, 대만에서는 헌법 해석 기관의 구성원, 한국에서는 대법원의 구성원이다.

쉬운 예

tā shì èr jí dàfǎguān.

他是二级大法官。

그는 2급 대법관이다.

실무 예

zhōngguó de dàfǎguān hé hánguó de dàfǎguān shì yīhuí shì ma?

中国的大法官和韩国的大法官是一回事吗?

중국의 대법관과 한국의 대법관은 같은 것입니까?

원문

fǎguān děngjí fēnwéi shí'èr jí, yīcì wéi shǒuxí dàfǎguān, yī jí dàfǎguān, èr jí dàfǎguān, yī jí gāojí fǎguān, èr jí gāojí fǎguān, sān jí gāojí fǎguān, sì jí gāojí fǎguān, yī jí fǎguān, èr jí fǎguān, sān jí fǎguān, sì jí fǎguān, wǔ jí fǎguān.

法官等级分为十二级，依次为首席大法官、一级大法官、二级大法官、一级高级法官、二级高级法官、三级高级法官、四级高级法官、一级法官、二级法官、三级法官、四级法官、五级法官。 – 法官法 第二十六条第二款 · 공식

법관 등급은 12급으로 나뉘며 차례로 수석대법관, 1급 대법관, 2급 대법관, 1급 고급법관, 2급 고급법관, 3급 고급법관, 4급 고급법관, 1급 법관, 2급 법관, 3급 법관, 4급 법관, 5급 법관이다.

구문 분해 – 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻

法官等级分为十二级，	A 分为 + 수량	법관 등급은 12급으로 나뉘며
依次为首席大法官、一级大法官、二级大法官、	依次为 + 나열 — 대법관 셋	차례로 수석대법관, 1급·2급 대법관
一级高级法官、二级高级法官、	고급법관 ①②	1급·2급 고급법관
三级高级法官、四级高级法官、	고급법관 ③④	3급·4급 고급법관
一级法官、二级法官、三级法官、四级法官、五级法官。	법관 다섯	1급~5급 법관이다

문형

A 分为 B，依次为 C

A는 B로 나뉘고 차례로 C이다

1. 分为는 ~으로 나뉘다. 뒤에 수량이나 종류가 온다.
2. 依次为는 차례로 ~이다. 높은 것부터 늘어놓는다.
3. 级는 급. 一级·二级의 一는 서수라 변조하지 않고 yī로 읽는다.

fǎguān děngjí fēnwéi shí'èr jí.

法官等级分为十二级。

법관 등급은 12급으로 나뉜다.

rénmín fǎyuàn fēnwéi sān lèi.

人民法院分为三类。

인민법원은 세 종류로 나뉜다.

한국이라면? ≠ 대법관 · 대한민국헌법 제102조

중국 大法官은 법관 등급이다. 한국 헌법은 「대법원에 대법관을 둔다」 고 해 대법원의 구성원을 가리킨다. 대만 大法官은 헌법 해석을 맡는 15명이다(司法院組織法 第3條).

대만에서는 大法官 · 司法院組織法 第3條

대만 大法官은 司法院에 두는 15명이고 憲法法庭을 이룬다. 헌법 해석을 맡는 자리다(19장).

司法院置大法官十五人，依法成立憲法法庭行使職權。 全國法規資料庫

16. **院长** 院長 yuànzhǎng **원장 — 인민법원의 장(법원장)** ★★

최고인민법원 원장은 전국인민대표대회가, 지방 각급 인민법원 원장은 같은 급 인민대표대회가 선출한다(人民法院组织法 第四十二条·第四十三条). 원장이나 정장이 사건 심리에 참가하면 스스로 재판장(审判长)이 된다(第三十条第二款).

쉬운 예

yuànzhǎng jīntiān bù zài fǎyuàn.

院长今天不在法院。

원장님은 오늘 법원에 안 계신다.

실무 예

zhōngguó de fǎyuàn yuànzhǎng shì zěnme chǎnshēng de?

中国的法院院长是怎么产生的?

중국의 법원장은 어떻게 뽑힙니까?

원문

> rénmín fǎyuàn yuànzhǎng fùzé běn yuàn quánmiàn gōngzuò, jiāndū běn yuàn shěnpàn gōngzuò, guǎnlǐ běn yuàn xíngzhèng shìwù. rénmín fǎyuàn fùyuànzhǎng xiézhù yuànzhǎng gōngzuò.
>
> 人民法院院长负责本院全面工作，监督本院审判工作，管理本院行政事务。人民法院副院长协助院长工作。 — 人民法院组织法 第四十一条 · 공식
>
> 인민법원 원장은 그 법원의 업무 전반을 책임지고, 그 법원의 재판 업무를 감독하며, 그 법원의 행정 사무를 관리한다. 인민법원 부원장은 원장의 업무를 돕는다.

문형

负责 + 명사구

~을 책임지고 맡다

1. 负责 뒤에 목적어를 두면 맡는 일이다. 负责本院全面工作.
2. 对 A 负责는 A에 대하여 책임을 진다(심판위원회 항목). 둘을 섞지 않는다.
3. 本은 이·자기 쪽. 本院은 이 법원, 本法은 이 법.

wǒ fùzé zhège ànjiàn.

我负责这个案件。

제가 이 사건을 맡고 있습니다.

shūjìyuán fùzé fǎtíng shěnlǐ jìlù.

书记员负责法庭审理记录。

서기원은 법정 심리 기록을 맡는다.

한국이라면? ≠ 대법원장·법원장 · 대한민국헌법 제104조

중국 법원장은 같은 급 인민대표대회가 선출한다. 한국 대법원장은 「국회의 동의를 얻어 대통령이 임명한다」. 중국 원장은 자기 법원의 재판 업무를 감독한다.

17. # 人民检察院 人民檢察院 rénmín jiǎncháyuàn

인민검찰원 — 중국의 검찰 기관 ★★★

법원 조문(宪法 第一百三十二条)은 监督(감독)이고 검찰 조문은 领导(영도)다. 검찰원은 위아래가 지휘 관계로 묶이고 법원은 그렇지 않다. 직권은 人民检察院组织法 第二十条가 늘어놓는다. 일부 형사사건 수사, 체포 비준·결정, 공소, 공익소송, 소송 활동의 법률감독 등이다. 형사절차는 11장.

쉬운 예

rénmín jiǎncháyuàn fùzé tíqǐ gōngsù.

人民检察院负责提起公诉。

인민검찰원은 공소 제기를 맡는다.

실무 예

jiǎncháyuàn hé fǎyuàn shì tóng yī jíbié de jīguān ma?

检察院和法院是同一级别的机关吗?

검찰원과 법원은 같은 급의 기관입니까?

원문

zuìgāo rénmín jiǎncháyuàn shì zuìgāo jiǎnchá jīguān. zuìgāo rénmín jiǎncháyuàn lǐngdǎo dìfāng gèjí rénmín jiǎncháyuàn hé zhuānmén rénmín jiǎncháyuàn de gōngzuò, shàngjí rénmín jiǎncháyuàn lǐngdǎo xiàjí rénmín jiǎncháyuàn de gōngzuò.

最高人民检察院是最高检察机关。最高人民检察院领导地方各级人民检察院和专门人民检察院的工作，上级人民检察院领导下级人民检察院的工作。 — 宪法 第一百三十七条 · 공식

최고인민검찰원은 최고 검찰기관이다. 최고인민검찰원은 지방 각급 인민검찰원과 전문인민검찰원의 업무를 영도하고, 상급 인민검찰원은 하급 인민검찰원의 업무를 영도한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
最高人民检察院是最高检察机关。	A 是 B — 정의	최고인민검찰원은 최고 검찰기관이다
最高人民检察院领导	주어 + 동사(领导)	최고인민검찰원은 영도한다
地方各级人民检察院和专门人民检察院的工作，	목적어 — 기관 둘 + 的 + 중심어	지방 각급 인민검찰원과 전문인민검찰원의 업무를
上级人民检察院领导下级人民检察院的工作。	같은 틀 — 상급이 하급을	상급 인민검찰원은 하급 인민검찰원의 업무를 영도한다

문형

A 领导 B 的工作

A가 B의 업무를 영도하다

1. 领导는 지휘·통솔하다. 명사로는 지도자·간부다.
2. 검찰원은 领导, 법원은 监督다. 같은 자리에 다른 동사를 쓴 것이 제도의 차이다.
3. 宪法 第一百三十八条는 지방 검찰원이 상급 검찰원에도 책임을 진다고 적는다. 법원 조문(第一百三十三条)에는 그 말이 없다.

shàngjí jiǎncháyuàn lǐngdǎo xiàjí jiǎncháyuàn de gōngzuò.
上级检察院领导下级检察院的工作。
상급 검찰원은 하급 검찰원의 업무를 영도한다.

fǎyuàn zhījiān shì jiāndū guānxi, bù shì lǐngdǎo guānxi.
法院之间是监督关系，不是领导关系。
법원 사이는 감독 관계이지 영도 관계가 아니다.

한국이라면? ≠ 검사(공소청) · 공소청법 제4조

중국 검찰원은 일부 사건의 수사권과 체포 비준권을 가진다(人民检察院组织法 第二十条). 2026. 10. 2. 시행된 한국 공소청법은 검사의 직무로 「공소 제기 여부 결정 및 그 유지에 필요한 사항」, 「영장 청구에 관하여 필요한 사항」 등을 든다.

---

18. 法律监督机关 法律監督機關 fǎlǜ jiāndū jīguān

법률감독기관 — 헌법이 검찰원에 준 지위 ★★

法律监督은 소송 활동, 판결·재정 같은 생효 법률문서의 집행, 감옥·간수소의 집법 활동까지 살피는 권한이다(人民检察院组织法 第二十条 (五)~(七)). 한국어 법률 감독보다 넓다. 人民检察院组织法 第二条第一款도 같은 문장이다.

쉬운 예

jiǎncháyuàn shì fǎlǜ jiāndū jīguān.
检察院是法律监督机关。
검찰원은 법률감독기관이다.

실무 예

jiǎncháyuàn zěnme duì fǎyuàn de shěnpàn huódòng jìnxíng jiāndū?
检察院怎么对法院的审判活动进行监督?
검찰원은 법원의 재판 활동을 어떻게 감독합니까?

원문

zhōnghuá rénmín gònghéguó rénmín jiǎncháyuàn shì guójiā de fǎlǜ jiāndū jīguān.
中华人民共和国人民检察院是国家的法律监督机关。 — 宪法 第一百三十四条 · 공식
중화인민공화국 인민검찰원은 국가의 법률감독기관이다.

문형

对 A 实行 / 进行 + 동작 명사

A에 대하여 ~을 행하다

1. 实行·进行은 뒤의 동작 명사를 동사처럼 만든다. 进行监督, 进行审查.
2. 대상은 对 + 명사로 앞에 둔다.
3. 말로는 그냥 监督法院(법원을 감독하다)처럼 동사로 써도 된다.

jiǎncháyuàn duì sùsòng huódòng shíxíng fǎlǜ jiāndū.

检察院对诉讼活动实行法律监督。

검찰원은 소송 활동에 대하여 법률감독을 행한다.

méitǐ yě duì fǎyuàn jìnxíng jiāndū.

媒体也对法院进行监督。

언론도 법원을 감시한다.

문법 C4 · 对 A 实行法律监督 — 대상은 동사 앞에

~~检察院实行法律监督对诉讼活动~~ (비문)

检察院对诉讼活动实行法律监督

감독의 대상은 对 + 명사로 동사 앞에 둔다. 实行·进行 같은 형식동사 뒤에는 监督·审查 같은 동작 명사가 목적어로 온다.

한국이라면? ≠ 검사의 직무 · 공소청법 제4조

한국 검사의 직무에도 「법원에 대한 법령의 정당한 적용 청구」가 있다. 다만 소송 활동과 집행·구금 시설 전반을 감독하는 헌법상 지위로 정해 두지는 않았다.

---

19. # 监察委员会 監察委員會 jiānchá wěiyuánhuì

감찰위원회 — 공직자를 감찰하고 직무범죄를 조사하는 국가기관 ★★

2018년 헌법 개정으로 국가기구에 들어왔다(宪法 제3장 제7절 — 12장). 监察法은 2024. 12. 25. 개정되어 2025. 6. 1. 시행되었다(flk). 감찰위원회는 수사(侦查)가 아니라 조사(调查)를 한다. 留置는 12장에서 다룬다.

쉬운 예

tā bèi jiānchá wěiyuánhuì diàochá le.

他被监察委员会调查了。

그는 감찰위원회의 조사를 받았다.

실무 예

jiānchá wěiyuánhuì diàochá de ànjiàn, zuìhòu yě yóu fǎyuàn shěnpàn ma?

监察委员会调查的案件，最后也由法院审判吗?

감찰위원회가 조사한 사건도 마지막에는 법원이 재판합니까?

원문

gèjí jiānchá wěiyuánhuì shì xíngshǐ guójiā jiānchá zhínéng de zhuānzé jīguān, yīzhào běn fǎ duì suǒyǒu xíngshǐ gōngquánlì de gōngzhí rényuán, yǐxià chēng gōngzhí rényuán, jìnxíng jiānchá, diàochá zhíwù wéifǎ hé zhíwù fànzuì, kāizhǎn liánzhèng jiànshè hé fǎnfǔbài gōngzuò, wéihù xiànfǎ hé fǎlǜ de zūnyán.

各级监察委员会是行使国家监察职能的专责机关，依照本法对所有行使公权力的公职人员（以下称公职人员）进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作，维护宪法和法律的尊严。 — 监察法 第三条 · 공식

각급 감찰위원회는 국가 감찰 기능을 행사하는 전담 기관으로서, 이 법에 따라 공권력을 행사하는 모든 공직 인원(이하 공직자라 한다)을 감찰하고, 직무위법과 직무범죄를 조사하며, 청렴 건설과 반부패 업무를 펼치고, 헌법과 법률의 존엄을 지킨다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
各级监察委员会是行使国家监察职能的专责机关，	A 是 + 的 관형어 + 중심어	각급 감찰위원회는 국가 감찰 기능을 행사하는 전담 기관으로서
依照本法对所有行使公权力的公职人员	依照 + 근거, 对 + 대상	이 법에 따라 공권력을 행사하는 모든 공직 인원에 대하여
（以下称公职人员）进行监察，	약칭 정의 + 进行 + 동작 명사	(이하 공직자) 감찰을 하고
调查职务违法和职务犯罪，	동사 + 목적어 둘	직무위법과 직무범죄를 조사하며
开展廉政建设和反腐败工作，	동사 + 목적어	청렴 건설과 반부패 업무를 펼치고
维护宪法和法律的尊严。	동사 + 목적어	헌법과 법률의 존엄을 지킨다

문형

依照 A 对 B 进行 C

A에 따라 B에 대하여 C를 행하다

1. 개사구가 둘이면 근거(依照) → 대상(对) 순서로 동사 앞에 쌓는다.
2. 进行 뒤에 동작 명사(监察·审查·调查)가 온다.
3. 괄호 （以下称……）는 약칭 정의다. 이하 ~라 한다.

wǒmen yīzhào fǎlǜ duì zhège ànjiàn jìnxíng shěnchá.

我们依照法律对这个案件进行审查。

우리는 법률에 따라 이 사건을 심사합니다.

fǎyuàn yīzhào hétong duì shuāngfāng de zérèn jìnxíng rèndìng.

法院依照合同对双方的责任进行认定。

법원은 계약에 따라 양쪽의 책임을 인정한다.

한국이라면? ≠ 감사원(직무감찰) · 대한민국헌법 제97조

한국 감사원도 「공무원의 직무에 관한 감찰」을 하지만 대통령 소속이고 범죄를 조사하지 않는다. 중국 감찰위원회는 직무위법과 직무범죄를 함께 조사하는 독립 국가기관이다.

---

20. # 核准 hézhǔn **핵준 — (사형 등의) 심사 승인** ★★

번역 가이드는 승인(核准: 핵준)으로 적는다(117쪽). 최고인민법원은 고급인민법원이 보고하여 핵준을 청한 사형 사건을 심리한다(人民法院组织法 第十六条 (五)). 형법 쪽 규정은 10장.

쉬운 예

zhège shēnqǐng yǐjīng hézhǔn le.

这个申请已经核准了。

이 신청은 이미 승인되었다.

실무 예

sǐxíng hézhǔn yībān xūyào duō cháng shíjiān?

死刑核准一般需要多长时间?

사형 핵준에는 보통 시간이 얼마나 걸립니까?

원문

sǐxíng chú yīfǎ yóu zuìgāo rénmín fǎyuàn pànjué de yǐwài, yīngdāng bàoqǐng zuìgāo rénmín fǎyuàn hézhǔn.

死刑除依法由最高人民法院判决的以外，应当报请最高人民法院核准。 — 人民法院组织法 第十七条 · 공식

사형은 법에 따라 최고인민법원이 판결하는 경우가 아니면 최고인민법원에 보고하여 핵준을 청하여야 한다.

문형

报请 A 核准 / 批准

A에 보고하여 승인을 청하다

1. 报请은 보고하여 청하다(문어). 뒤에 승인할 기관과 동사가 온다.
2. 核准은 심사해 승인하다, 批准은 승인하다. 사형은 核准, 기한 연장 같은 절차는 批准을 쓴다.
3. 由 + 기관 + 판결은 그 기관이 판결한다는 뜻이다. 由最高人民法院判决.

zhège juédìng yào bàoqǐng shàngjí pīzhǔn.

这个决定要报请上级批准。

이 결정은 상급에 보고해 승인을 받아야 한다.

yáncháng shěnlǐ qīxiàn yào bàoqǐng yuànzhǎng pīzhǔn.

延长审理期限要报请院长批准。

심리 기한을 늘리려면 원장에게 보고해 승인을 받아야 한다.

문법 C7 · 除……以外 — 예외를 앞에서 감싼다

~~死刑除依法由最高人民法院判决的，应当报请最高人民法院核准~~ (비문)

死刑除依法由最高人民法院判决的以外，应当报请最高人民法院核准

除 + 예외 + 以外(外)로 앞에서 감싸면 '~을 빼고는'이다. 以外를 빼면 除가 닫히지 않는다. 기층인민법원 항목의 ……的除外는 같은 뜻을 끝에서 붙인 꼴이다.

한국이라면? + — · 형사소송법 제463조

중국은 최고법원이 판결하지 않은 사형을 모두 최고법원 핵준에 올린다. 한국 형사소송법은 「사형은 법무부장관의 명령에 의하여 집행한다」 고 정하고, 상급법원이 사형을 승인하는 절차는 없다.

한국이라면? — 법원 지도 대조

「=」 같다 · 「≠」 같아 보이는데 다르다 · 「+」 한쪽에만 있다. 판정은 조문 대조로 했다. 중국 쪽은 宪法(2018)·人民法院组织法(2018)·人民陪审员法·法官法·刑事诉讼法, 한국 쪽은 2026. 10. 17. 시행 중인 조문이다.

	중국	한국	차이
≠	人民法院 독립 (宪法 第一百三十一条)	법관의 독립 (헌법 제103조)	기관이 독립 / 법관이 독립.
≠	최고 · 고급 · 중급 · 기층 (人民法院组织法 第十二条 · 第十三条)	대법원과 각급법원 (헌법 제101조)	지방 3급이 행정구역 3급과 맞물린다 / 고등·특허·지방·가정·행정·회생법원.
≠	两审终审 (刑事诉讼法 第十条)	3심제 (법원조직법 제14조)	제2심이 종심 / 대법원이 종심. 대만도 3급(法院組織法 第1條).
≠	合议庭 (人民法院组织法 第三十条)	합의부 (법원조직법 제7조)	법관 + 인민배심원도 가능, 3명 이상 홀수 / 판사 3명.
+	审判委员会 (第三十六条~第三十九条)	—	재판부 밖에서 사건의 법률 적용을 결정하는 기구는 중국에만 있다. 전원합의체는 재판부다.

≠	人民陪审员 (人民陪审员法 第二十二条)	배심원 (국민의 형사재판 참여에 관한 법률 제46조)	법관과 함께 표결 / 따로 평결, 법원을 기속하지 않음.
≠	大法官 (法官法 第二十六条)	대법관 (헌법 제102조)	법관 등급 / 대법원 구성원. 한국 대법관은 대법원장 포함 14명이고, 2026. 3. 12. 개정 법(26명)은 2028. 3. 13.부터 세 해에 걸쳐 4명씩 시행된다.
+	巡回法庭 (人民法院组织法 第十九条)	— (법원조직법 제12조)	최고법원의 지방 상설 재판부 / 대법원은 서울에 둔다.
≠	专门人民法院 (宪法 第一百二十九条)	특별법원인 군사법원 (헌법 제110조)	군사·해사·지식산권·금융 등 / 헌법상 특별법원은 군사법원.
+	核准 (人民法院组织法 第十七条)	— (형사소송법 제463조)	사형은 최고법원 핵준 / 법무부장관의 명령으로 집행, 법원 승인 절차 없음.
≠	人民检察院 = 法律监督机关 (宪法 第一百三十四条)	검사 (공소청법 제4조)	헌법상 법률감독기관, 상하 영도 / 법률상 공소·영장청구 등.
≠	监察委员会 (监察法 第三条)	감사원 직무감찰 (헌법 제97조)	직무위법·직무범죄 조사 / 대통령 소속, 직무감찰.

가짜 친구 · 陪审员·大法官·审判员 — 같은 글자, 다른 자리

人民陪审员은 배심원보다 참심원에 가깝다. 법관과 한 합의정에 앉아 함께 표결하고, 3인 합의정에서는 법률 적용까지 표결한다(人民陪审员法 第二十一条·第二十二条). 한국 국민참여재판의 배심원 평결은 법원을 기속하지 않는다.

大法官은 중국에서 법관 등급의 이름이다. 首席大法官·一级大法官·二级大法官이 열두 등급의 맨 위다(法官法 第二十六条). 대만 大法官은 헌법 해석을 맡는 15명이고, 한국 대법관은 대법원의 구성원이다.

审判员은 경기 심판도, 특허심판원 같은 기관도 아니다. 원장·정장 아래 일반 법관의 직위다(法官法 第二条).

审判委员会를 전원합의체로 옮기면 틀린다. 재판부 밖에서 원장·부원장·경력 법관이 사건의 법률 적용을 토의해 결정하고 합의정이 따른다(人民法院组织法 第三十六条·第三十九条).

法庭은 재판하는 방이지만 人民法庭은 기층인민법원의 하부 재판 조직이다(第二十六条). 법원 안 재판부는 审判庭이고, 그 장이 庭长(정장)이다.

> rénmín péishěnyuán cānjiā sān rén héyìtíng shěnpàn ànjiàn, duì shìshí rèndìng, fǎlǜ shìyòng, dúlì fābiǎo yìjiàn, xíngshǐ biǎojuéquán.
> 人民陪审员参加三人合议庭审判案件，对事实认定、法律适用，独立发表意见，行使表决权。 — 人民陪审员法 第二十一条 · 공식
> 인민배심원이 3인 합의정에 참가해 사건을 심판할 때는 사실 인정과 법률 적용에 관하여 독립해 의견을 내고 표결권을 행사한다.

요령 人民陪审员 ≈ 참심원, 大法官 = 중국에서는 등급, 审判员 = 일반 법관, 审判委员会 ≠ 전원 합의체.

기억 되살리기 C4 — 개사구는 동사 앞에 선다

개사(介词)는 명사와 묶여 개사구가 되고, 그 덩어리는 동사 앞에 온다. 누가(由)·무엇에 대해(对)·누구에게(向)·무엇에 따라(依照·根据·按照)가 모두 동사 앞자리다.

- 기관 조문은 개사구로 짜인다. 由合议庭审理(합의정이 심리한다), 对全国人民代表大会负责(전국인대에 책임을 진다), 向上级人民法院上诉(상급법원에 상소한다).
- 한국어 어순과 같다. 합의정이 / 전국인대에 / 상급법원에 처럼 조사가 붙는 자리가 개사구 자리다. 영어처럼 동사 뒤로 보내지 않는다.
- 개사구가 둘이면 근거 → 대상 순서가 흔하다. 依照本法对公职人员进行监察(监察法 第三条).
- 对 + 명사 뒤에 쉼표를 찍으면 화제가 된다. 对事实认定，独立发表意见(人民陪审员法 第二十二条).
- 由는 피동처럼 읽힐 때가 많다. 由人民法院审理는 '인민법원이 심리한다'로 옮긴다. 被(3장 C6)와 달리 피해의 뜻이 없다.
- 동사 뒤에 오는 것은 결과·도달점이다. 记入笔录(조서에 적어 넣다), 提交审判委员会(심판위원회에 넘기다).

> zuìgāo rénmín fǎyuàn duì quánguó rénmín dàibiǎo dàhuì hé quánguó rénmín dàibiǎo dàhuì chángwù wěiyuánhuì fùzé. dìfāng gèjí rénmín fǎyuàn duì chǎnshēng tā de guójiā quánlì jīguān fùzé.
> 最高人民法院对全国人民代表大会和全国人民代表大会常务委员会负责。地方各级人民法院对产生它的国家权力机关负责。 — 宪法 第一百三十三条 · 공식
> 최고인민법원은 전국인민대표대회와 전국인민대표대회 상무위원회에 책임을 진다. 지방 각급 인민법원은 그 법원을 구성한 국가권력기관에 책임을 진다.

표로 보기

꼴	만들기	뜻
由合议庭审理	由 + 행위자 + 동사	합의정이 심리한다
由法官和人民陪审员组成	由 + 구성원 + 组成	법관과 인민배심원으로 구성된다
对其汇报的事实负责	对 + 대상 + 负责	자기가 보고한 사실에 책임을 진다
向最高人民法院报请	向 + 상대 + 동사	최고인민법원에 보고해 청한다
依照法律规定独立行使	依照 + 근거 + 부사어 + 동사	법률 규정에 따라 독립하여 행사한다
按照多数人的意见作出决定	按照 + 근거 + 동사	다수의 의견에 따라 결정한다
根据地区、人口和案件情况，可以设立	根据 + 근거，+ 동사	지역·인구·사건 상황에 따라 둘 수 있다
在直辖市内设立的	在 + 장소 + 동사 + 的	직할시 안에 둔

예문 분해 — 낱말마다 자리와 구실

合议庭 按照多数人的意见 作出 决定

주어 개사구 · 근거 술어 · 내리다 목적어

héyìtíng ànzhào duōshù rén de yìjiàn zuòchū juédìng.

합의정은 다수의 의견에 따라 결정한다.

当事人 可以 向上级人民法院 提起 上诉

주어 조동사 · 할 수 있다 개사구 · 상대 술어 목적어

dāngshìrén kěyǐ xiàng shàngjí rénmín fǎyuàn tíqǐ shàngsù.

당사자는 상급 인민법원에 상소를 제기할 수 있다.

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~最高人民法院负责对全国人民代表大会~~	最高人民法院对全国人民代表大会负责	对가 이끄는 대상은 负责 앞에 둔다. 负责对……로 쓰면 '~하는 일을 맡다'가 된다.
~~上诉向上级人民法院~~	向上级人民法院上诉	상대를 나타내는 向 + 기관은 동사 앞에 온다.

~~合议庭组成由法官~~	合议庭由法官组成	由 + 구성원이 组成 앞에 와야 '~로 구성된다'가 된다.
~~独立行使审判权依照法律规定~~	依照法律规定独立行使审判权	근거(依照……)는 문장 끝이 아니라 동사 앞 부사어 자리다.

말해 보기 — 중국 법원에 묻기

법관 교류나 학회에서 중국 법원의 구성과 심리를 물을 때 쓰는 문형. 소리 단추로 듣고 따라 한다.

qǐngwèn, zhège ànjiàn shì yóu héyìtíng shěnlǐ de ma?

请问，这个案件是由合议庭审理的吗?

여쭙겠습니다. 이 사건은 합의정이 심리했습니까?

héyìtíng lǐ yǒu rénmín péishěnyuán ma?

合议庭里有人民陪审员吗?

합의정에 인민배심원이 있었습니까?

zhège ànzi tíjiāo shěnpàn wěiyuánhuì tǎolùn le ma?

这个案子提交审判委员会讨论了吗?

이 사건은 심판위원회 토의에 회부되었습니까?

èrshěn pànjué jiùshì zhōngshěn pànjué, duì ba?

二审判决就是终审判决，对吧?

2심 판결이 곧 종심 판결이지요?

zhōngjí rénmín fǎyuàn hé wǒmen de dìfāng fǎyuàn chàbuduō ma?

中级人民法院和我们的地方法院差不多吗?

중급인민법원은 우리 지방법원과 비슷합니까?

nín gāngcái shuō de shǒuxí dàfǎguān shìzhǐ shéi?

您刚才说的首席大法官是指谁?

방금 말씀하신 수석대법관은 누구를 가리킵니까?

설명해 보기 — 한국 법원을 중국어로

중국 법률가에게 한국 법원이 어떻게 다른지 설명하는 문장. 이 장 '한국이라면?' 표와 짝을 이룬다.

hánguó shíxíng sān shěn zhì, dàfǎyuàn shì zhōngshěn fǎyuàn.

韩国实行三审制，大法院是终审法院。

한국은 3심제이고 대법원이 종심 법원입니다.

hánguó xiàjí fǎyuàn de héyìtíng yóu sān míng fǎguān zǔchéng, méiyǒu péishěnyuán.

韩国下级法院的合议庭由三名法官组成，没有陪审员。

한국 하급심 법원의 합의부는 판사 세 명으로 구성되고 배심원이 없습니다.

hánguó de péishěnyuán zhǐ cānjiā xíngshì shěnpàn, tāmen de píngjué duì fǎyuàn méiyǒu yuēshùlì.

韩国的陪审员只参加刑事审判，他们的评决对法院没有约束力。

한국의 배심원은 형사재판에만 참여하고, 그 평결은 법원을 기속하지 않습니다.

zài hánguó, dàfǎguān shì dàfǎyuàn de chéngyuán, xiànzài bāokuò dàfǎyuàn yuànzhǎng yīgòng shísì míng.

在韩国，大法官是大法院的成员，现在包括大法院院长一共十四名。

한국에서 대법관은 대법원의 구성원이고, 지금은 대법원장을 포함해 모두 14명입니다.

법원조직법 제4조 제2항(14명). 2026. 3. 12. 개정으로 26명이 되나 2028. 3. 13.부터 세 해에 걸쳐 4명씩 시행된다(부칙 제1조 제2항). 시행 뒤에는 이 문장을 고친다.

hánguó fǎyuàn lǐ méiyǒu shěnpàn wěiyuánhuì zhèyàng de jīgòu.

韩国法院里没有审判委员会这样的机构。

한국 법원에는 심판위원회 같은 기구가 없습니다.

hánguó xiànfǎ guīdìng, kěyǐ shèlì jūnshì fǎyuàn zuòwéi tèbié fǎyuàn.

韩国宪法规定，可以设立军事法院作为特别法院。

한국 헌법은 특별법원으로서 군사법원을 둘 수 있다고 정합니다.

따라 말하기 — 조문 열 문장

법원 조직 조문을 그대로 따라 말한다. 느리게 단추는 같은 문장을 천천히 읽는다. 개사구 뒤에서 잠깐 쉬는 자리에 귀를 기울인다.

zhōnghuá rénmín gònghéguó rénmín fǎyuàn shì guójiā de shěnpàn jīguān.

中华人民共和国人民法院是国家的审判机关。

중화인민공화국 인민법원은 국가의 심판기관이다. (宪法 第一百二十八条)

rénmín fǎyuàn yīzhào fǎlǜ guīdìng dúlì xíngshǐ shěnpànquán, bù shòu xíngzhèng jīguān, shèhuì tuántǐ hé gèrén de gānshè.

人民法院依照法律规定独立行使审判权，不受行政机关、社会团体和个人的干涉。

인민법원은 법률 규정에 따라 독립하여 심판권을 행사하며, 행정기관·사회단체와 개인의 간섭을 받지 않는다. (宪法 第一百三十一条)

rénmín fǎyuàn shěnpàn ànjiàn, shíxíng liǎng shěn zhōngshěn zhì.

人民法院审判案件，实行两审终审制。

인민법원은 사건을 심판할 때 2심 종심제를 시행한다. (刑事诉讼法 第十条)

dìfāng gèjí rénmín fǎyuàn fēnwéi gāojí rénmín fǎyuàn, zhōngjí rénmín fǎyuàn hé jīcéng rénmín fǎyuàn.

地方各级人民法院分为高级人民法院、中级人民法院和基层人民法院。

지방 각급 인민법원은 고급·중급·기층인민법원으로 나뉜다. (人民法院组织法 第十三条)

rénmín fǎyuàn shěnlǐ ànjiàn, yóu héyìtíng huòzhě fǎguān yīrén dúrèn shěnlǐ.

人民法院审理案件，由合议庭或者法官一人独任审理。

인민법원은 사건을 합의정이나 법관 1인의 단독으로 심리한다. (人民法院组织法 第二十九条)

héyìtíng píngyì ànjiàn yīngdāng ànzhào duōshù rén de yìjiàn zuòchū juédìng, shǎoshù rén de yìjiàn yīngdāng jìrù bǐlù.

合议庭评议案件应当按照多数人的意见作出决定，少数人的意见应当记入笔录。

합의정이 사건을 평의할 때는 다수의 의견에 따라 결정하고, 소수의 의견은 조서에 적어야 한다. (第三十一条)

gèjí rénmín fǎyuàn shè shěnpàn wěiyuánhuì.

各级人民法院设审判委员会。

각급 인민법원에 심판위원회를 둔다. (第三十六条)

rénmín péishěnyuán yīzhào fǎlǜ guīdìng cānjiā héyìtíng shěnlǐ ànjiàn.

人民陪审员依照法律规定参加合议庭审理案件。

인민배심원은 법률 규정에 따라 합의정에 참가해 사건을 심리한다. (第三十四条)

zuìgāo rénmín fǎyuàn yuànzhǎng wéi shǒuxí dàfǎguān.

最高人民法院院长为首席大法官。

최고인민법원 원장은 수석대법관이다. (法官法 第二十七条)

zhōnghuá rénmín gònghéguó rénmín jiǎncháyuàn shì guójiā de fǎlǜ jiāndū jīguān.

中华人民共和国人民检察院是国家的法律监督机关。

중화인민공화국 인민검찰원은 국가의 법률감독기관이다. (宪法 第一百三十四条)

확인 문제 8

1. 四级两审에 대한 설명으로 맞는 것은?

宪法 조문의 문언이다

人民法院组织法 조문의 문언이다

통용어이고 조문 문언은 两审终审이다

대만 법원조직법의 용어다

宪法·人民法院组织法·刑事诉讼法 원문에 四级는 나오지 않는다. 刑事诉讼法 第十条 「实行两审终审制」.

2. 人民法院组织法 第三十条에 따른 合议庭의 구성원 수는?

2명 이상

3명 이상 홀수

정확히 3명

5명 이상

「成员为三人以上单数」. 单数는 홀수다.

3. 7인 합의정에 참가한 人民陪审员은?

사실 인정과 법률 적용 모두 표결

사실 인정만 표결하고 법률 적용은 의견만

의견만 내고 표결하지 않음

법률 적용만 표결

人民陪审员法 第二十二条. 3인 합의정에서는 둘 다 표결한다(第二十一条).

4. 중국 法官法의 大法官은 무엇인가?

최고인민법원의 재판부 구성원

법관 등급의 이름

헌법재판관

검찰 직위

第二十六条 「法官等级分为十二级，依次为首席大法官、一级大法官、二级大法官……」.

5. 巡回法庭의 판결은 어느 법원의 판결로 보는가?

고급인민법원

최고인민법원

순회법정 자체

중급인민법원

人民法院组织法 第十九条第二款 「巡回法庭的判决和裁定即最高人民法院的判决和裁定」.

6. 宪法이 人民检察院에 준 지위는?

审判机关

法律监督机关

监察机关

行政机关

宪法 第一百三十四条. 审判机关은 人民法院(第一百二十八条), 监察机关은 监察委员会(第一百二十三条)다.

7. 「由合议庭审理」에서 由가 이끄는 것은?

- 심리의 대상
- **심리하는 주체**
- 심리의 근거
- 심리하는 장소

由 + 행위자 + 동사. '합의정이 심리한다'.

8. 최고인민법원이 판결하지 않은 사형은 어떻게 되는가?

- 고급인민법원 판결로 확정된다
- **최고인민법원에 보고하여 핵준을 청해야 한다**
- 검찰원이 승인한다
- 전국인민대표대회가 승인한다

人民法院组织法 第十七条 「应当报请最高人民法院核准」.

2부 법의 언어 · 제5장

민법전 총칙

民法典总则编

장면 — 시효는 몇 년인가

한·중 법관 교류 자리. 한국 법관이 중국 법관에게 민법전의 시효를 묻는다. 장 첫머리에 둔다.

한국 법관

qǐngwèn, zhōngguó mínfǎdiǎn de sùsòng shíxiào shì jǐ nián?

请问，中国民法典的诉讼时效是几年?

여쭙겠습니다. 중국 민법전의 소송시효는 몇 년입니까?

중국 법관

yībān shì sān nián, cóng zhīdào quánlì shòudào sǔnhài de shíhou kāishǐ suàn.

一般是三年，从知道权利受到损害的时候开始算。

한국 법관

일반적으로 3년이고, 권리가 침해된 것을 안 때부터 셉니다.

hánguó de zhàiquán yìbān shì sān nián, cóng kěyǐ xíngshǐ quánlì de shíhou kāishǐ suàn.

韩国的债权一般是十年，从可以行使权利的时候开始算。

한국은 채권이 원칙적으로 10년이고, 권리를 행사할 수 있는 때부터 셉니다.

중국 법관

shíxiào jièmǎn yǐhòu, yìwùrén kěyǐ tíchū kàngbiàn.

时效届满以后，义务人可以提出抗辩。

시효가 다 지나면 의무자가 항변할 수 있습니다.

한국 법관

fǎyuàn kěyǐ zhǔdòng shìyòng sùsòng shíxiào ma?

法院可以主动适用诉讼时效吗?

법원이 소송시효를 직권으로 적용할 수 있습니까?

중국 법관

bù kěyǐ. mínfǎdiǎn míngquè guīdìng, fǎyuàn bùdé zhǔdòng shìyòng.

不可以。民法典明确规定，法院不得主动适用。

안 됩니다. 민법전이 법원은 직권으로 적용해서는 안 된다고 분명히 정하고 있습니다.

民法典은 2020. 5. 28. 공포되어 2021. 1. 1. 시행되었다. 1,260개 조를 일곱 편과 부칙(附则)에 담았고, 시행하는 날 民法通则·民法总则·合同法 등 아홉 법률을 폐지했다(第一千二百六十条). 2021년 전의 판결문은 옛 법률의 조 번호로 적혀 있다. 읽을 때 법률 이름부터 본다. 이 장은 총칙편(第一条~第二百零四条)에서 민사주체·법률행위·대리·소송시효에 나오는 말 스무 개를 읽는다. 한국 민법과 한자는 같은데 효과가 갈리는 곳이 많다. 현저히 불공평한 법률행위는 한국에서 무효지만 중국에서는 법원에 취소를 청구하는 행위이고(第一百五十一条), 일반 시효는 10년이 아니라 3년이다(第一百八十八条). 계약은 6장, 불법행위는 7장, 물권은 8장, 인격권·혼인가족·상속과 후견(监护)은 9장에서 다룬다.

民法典 일곱 편 — 한 쪽 지도

民法典은 편(编) 일곱과 부칙으로 되어 있다. 조 번호는 편을 넘어 第一条부터 第一千二百六十条까지 이어진다. 물권편과 계약편은 다시 분편(分编)으로 나뉜다.

第一编 总则(第一条~第二百零四条)이 이 장이다. 第二编 物权(第二百零五条~第四百六十二条)은 8장, 第三编 合同(第四百六十三条~第九百八十八条)은 6장에서 다룬다.

第四编 人格权(第九百八十九条~第一千零三十九条)·第五编 婚姻家庭(第一千零四十条~第一千一百一十八条)·第六编 继承(第一千一百一十九条~第一千一百六十三条)은 9장, 第七编 侵权责任(第一千一百六十四条~第一千二百五十八条)은 7장이다. 附则은 第一千二百五十九条·第一千二百六十条 두 조다.

한국 민법의 채권편(제3편)에 해당하는 편이 없다. 계약 아닌 원인으로 생긴 채권채무 관계에도, 따로 규정이 없으면 성질상 맞지 않는 경우가 아닌 한 계약편 통칙을 적용한다(第四百六十八条). 인격권과 불법행위는 각각 독립한 편이다.

> mínfǎ tiáozhěng píngděng zhǔtǐ de zìránrén, fǎrén hé fēi fǎrén zǔzhī zhījiān de rénshēn guānxi hé cáichǎn guānxi.
> 民法调整平等主体的自然人、法人和非法人组织之间的人身关系和财产关系。 — 民法典 第二条 · 공식
> 민법은 평등한 주체인 자연인·법인·비법인조직 사이의 인신관계와 재산관계를 조정한다.

이 장을 마치면 읽을 수 있는 문장

1. chǔlǐ mínshì jiufēn, yīngdāng yīzhào fǎlǜ; fǎlǜ méiyǒu guīdìng de, kěyǐ shìyòng xíguàn, dànshì bùdé wéibèi gōng xù liáng sú.
   处理民事纠纷，应当依照法律；法律没有规定的，可以适用习惯，但是不得违背公序良俗。 — 民法典 第十条 · 공식
   민사분쟁을 처리할 때는 법률에 따라야 한다. 법률에 규정이 없으면 관습을 적용할 수 있지만, 공서양속에 어긋나서는 안 된다.

2. mínshì fǎlǜ xíngwéi zì chénglì shí shēngxiào, dànshì fǎlǜ lìngyǒu guīdìng huòzhě dāngshìrén lìngyǒu yuēdìng de chúwài.
   民事法律行为自成立时生效，但是法律另有规定或者当事人另有约定的除外。 — 民法典 第一百三十六条第一款 · 공식
   민사법률행위는 성립한 때부터 효력이 생긴다. 다만 법률에 달리 규정이 있거나 당사자가 달리 약정한 경우는 제외한다.

▼ 처음 보는 문법 용어 8

관형어 명사 앞에서 명사를 꾸미는 말. 중국어는 아무리 길어도 모두 명사 앞에 오고 대개 的로 끝난다 — 侵权人所获得的 利益

중심어 관형어가 꾸미는 끝 명사. 명사구마다 맨 끝 명사가 그 덩어리의 뼈대다 — ……的赔偿数额总额의 总额. 문장 전체의 주어·술어는 따로 찾는다

개사구 개사(전치사)와 명사가 이룬 덩어리. 대개 동사 앞에 온다 — 向人民法院 起诉, 自申请日起 计算. 동사 뒤에 붙는 在·到·给(放在, 送到)는 따로 익힌다

모점 나란히 늘어놓는 낱말 사이의 「、」. 절과 절 사이는 쉼표 「，」

문어 글말. 조문은 之·其·为(wéi)·均·予以·能够 같은 문어를 즐겨 쓴다. 말로 할 때는 的·他的·是·都·给·能으로 바꾼다

동사구 동사와 그 목적어·보어가 이룬 덩어리 — 确定赔偿数额

술어 문장에서 「어찌하다·어떠하다」에 해당하는 부분 — 利益 难以确定

부사어 동사·형용사 앞에서 그것을 꾸미는 말 — 合理 确定, 故意 侵害

표제어 20

표제어는 대륙 간체로 크게, 대만 번체를 옆에 작게 적었다(글자가 같으면 한 번만). 병음은 사전 성조로 적었고 소리는 一·不 변조를 넣어 읽는다. 조문 인용은 2026. 10. 17. 기준으로 国家法律法规数据库(flk.npc.gov.cn)에서 받은 판본과 대조했다. 위 막대의 「병음 숨기기」로 한자만 보며 읽을 수 있다.

1. **民法典** mínfǎdiǎn **민법전 — 2021. 1. 1. 시행된 중국의 민법 법전** ★★★

民法典 이전에는 民法通则·合同法·物权法 같은 단행법이 따로 있었다. 第一千二百六十条가 이들을 한꺼번에 폐지했다.

쉬운 예

mínfǎdiǎn yǒu yīqiān èrbǎi liùshí tiáo.

民法典有一千二百六十条。

민법전은 1,260개 조로 되어 있다.

실무 예

zhège ànjiàn yīnggāi shìyòng mínfǎdiǎn, háishi hétongfǎ?

这个案件应该适用民法典，还是合同法?

이 사건에는 민법전을 적용해야 합니까, 아니면 계약법입니까?

원문

> běn fǎ zì èrlíng'èryī nián yī yuè yī rì qǐ shíxíng. zhōnghuá rénmín gònghéguó hūnyīnfǎ …… zhōnghuá rénmín gònghéguó mínfǎ zǒngzé tóngshí fèizhǐ.
>
> 本法自2021年1月1日起施行。《中华人民共和国婚姻法》……《中华人民共和国民法总则》同时废止。 — 民法典 第一千二百六十条 · 공식
>
> 이 법은 2021년 1월 1일부터 시행한다. 『중화인민공화국 혼인법』……『중화인민공화국 민법총칙』은 동시에 폐지한다.

문형

自 A 起施行

A부터 시행한다(시행일 조문)

1. 시행일은 법률 끝 조에 自 + 날짜 + 起施行으로 적는다.
2. 폐지는 同时废止(동시에 폐지한다). 여러 법률 이름을 《》에 넣고 모점 「、」으로 늘어놓는다.
3. 말로는 从……开始实施라고 해도 된다.

běn fǎ zì gōngbù zhī rì qǐ shīxíng.

本法自公布之日起施行。

이 법은 공포한 날부터 시행한다.

xīn guīdìng cóng míngnián kāishǐ shíshī.

新规定从明年开始实施。

새 규정은 내년부터 시행된다.

한국이라면? ≠ 민법 · 민법 제1조

법원(法源)의 순서가 다르다. 한국은 「법률에 규정이 없으면 관습법에 의하고 관습법이 없으면 조리에 의한다」(제1조). 중국은 법률 다음에 관습(习惯)까지만 두고 조리를 적지 않는다(第十条). 대만은 한국과 같은 짜임이다.

대만에서는 民法 · 民法 第1條

대만의 민법 법전은 이름이 그냥 民法이다. 第1條는 법률 → 관습 → 법리 순서를 정한다. 한국 민법 제1조와 같은 짜임이다.

民事，法律所未規定者，依習慣；無習慣者，依法理。 全國法規資料庫

---

2. # 民事主体 民事主體 mínshì zhǔtǐ

민사주체 — 자연인·법인·비법인조직을 아우르는 말 ★★

非法人组织는 법인격은 없지만 자기 이름으로 민사활동을 하는 조직이다. 개인독자기업·합화기업(合伙企业) 등이 여기에 든다(第一百零二条).

쉬운 예

gōngsī yě shì mínshì zhǔtǐ.

公司也是民事主体。

회사도 민사주체다.

실무 예

héhuǒ qǐyè yě shì mínshì zhǔtǐ ma?

合伙企业也是民事主体吗?

합화기업(파트너십 기업)도 민사주체입니까?

원문

mínshì zhǔtǐ zài mínshì huódòng zhōng de fǎlǜ dìwèi yīlǜ píngděng.

民事主体在民事活动中的法律地位一律平等。 — 民法典 第四条 · 공식

민사주체는 민사활동에서 법률상 지위가 모두 평등하다.

문형

一律 + 술어

모두 똑같이, 예외 없이 ~하다

1. 一律는 대상 전부에 같은 규칙을 건다. 술어 바로 앞에 둔다.
2. 조문에서는 一律平等(모두 평등하다)으로 자주 나온다.
3. 부정은 一律不得(예외 없이 ~해서는 안 된다), 一律不能.

suǒyǒu dāngshìrén yīlǜ píngděng.

所有当事人一律平等。

모든 당사자는 똑같이 평등하다.

chídào de rén yīlǜ bù néng jìnchǎng.

迟到的人一律不能进场。

늦게 온 사람은 예외 없이 들어갈 수 없다.

한국이라면? ≠ 권리의 주체(사람·법인) · 민법 제3조

한국 민법은 「사람은 생존한 동안 권리와 의무의 주체가 된다」(제3조)고 하고 법인은 제34조에서 따로 정한다. 중국은 둘에 非法人组织를 더한 셋을 民事主体로 묶는다(第二条).

---

3. # 自然人 zìránrén **자연인** ★★

쉬운 예

zìránrén hé fǎrén dōu kěyǐ qiān hétong.

自然人和法人都可以签合同。

자연인과 법인 모두 계약을 맺을 수 있다.

실무 예

zài zhōngguó, shíbā suì jiù shì chéngniánrén le ma?

在中国，十八岁就是成年人了吗?

중국에서는 18세면 성년입니까?

원문

shíbā zhōusuì yǐshàng de zìránrén wéi chéngniánrén. bùmǎn shíbā zhōusuì de zìránrén wéi wèichéngniánrén.

十八周岁以上的自然人为成年人。不满十八周岁的自然人为未成年人。 –

民法典 第十七条 · 공식

만 18세 이상인 자연인은 성년자다. 만 18세가 되지 않은 자연인은 미성년자다.

문형

A 以上 / 不满 A

A 이상(A 포함) / A 미만(A 제외)

1. 周岁는 만 나이다. 十八周岁는 만 18세.

2. 以上은 본수를 넣고 不满은 넣지 않는다. 민법전 第一千二百五十九条가 그렇게 정한다.

3. 말로는 不到十八岁(18세가 안 되다)라고도 한다.

bùmǎn bā zhōusuì de háizi bù néng zìjǐ qiān hétong.

不满八周岁的孩子不能自己签合同。

만 8세가 안 된 아이는 혼자 계약을 맺을 수 없다.

shíbā zhōusuì yǐshàng de rén kěyǐ dúlì qiān hétong.

十八周岁以上的人可以独立签合同。

만 18세 이상인 사람은 혼자 계약을 맺을 수 있다.

문법 C7 · 为(wéi) — 문어의 ~이다

~~十八周岁以上的自然人为子成年人~~ (비문)

十八周岁以上的自然人为成年人

여기 为는 wéi로 읽고 是와 같다. 为了(wèile, ~을 위하여)로 바꾸면 문장이 서지 않는다. 같은 글자가 wèi로 읽히면 ~을 위하여가 되니 소리로 가른다.

한국이라면? ≠ 성년(19세) · 민법 제4조

한국은 「사람은 19세로 성년에 이르게 된다」(제4조). 중국과 대만은 18세다. 중국은 16세 이상 미성년자가 자기 노동수입으로 주로 생활하면 완전 민사행위능력자로 본다(第十八条 第二款).

---

4. 法人 fǎrén 법인 ★★

쉬운 예

zhè jiā gōngsī shì fǎrén.

这家公司是法人。

이 회사는 법인이다.

실무 예

zhè jiā gōngsī de fǎdìng dàibiǎorén shì shéi?

这家公司的法定代表人是谁?

이 회사의 법정대표인은 누구입니까?

원문

fǎrén shì jùyǒu mínshì quánlì nénglì hé mínshì xíngwéi nénglì, yīfǎ dúlì xiǎngyǒu mínshì quánlì hé chéngdān mínshì yìwù de zǔzhī.

法人是具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。 — 民法典 第五十七条 · 공식

법인은 민사권리능력과 민사행위능력을 갖추고, 법에 따라 독립하여 민사권리를 누리고 민사의무를 지는 조직이다.

문형

具有 + 명사

~을 갖추다, ~이 있다(문어)

1. 具有는 자격·능력·성질 같은 추상명사를 받는다.
2. 具有民事权利能力, 具有法人资格(법인 자격이 있다)처럼 쓴다.
3. 말로는 有로 바꿔도 뜻이 통한다.

tā jùyǒu wánquán mínshì xíngwéi nénglì.
他具有完全民事行为能力。
그는 완전한 민사행위능력이 있다.

zhè fèn zhèngjù jùyǒu zhèngmínglì.
这份证据具有证明力。
이 증거는 증명력이 있다.

문법 C7 · 依法 — 법에 따라(동사 앞 부사어)

~~独立享有民事权利依法~~ (비문)

依法独立享有民事权利

依法는 依照法律의 줄임말로, 동사 앞에 놓는 부사어다. 依法成立(법에 따라 성립하다)·依法享有(법에 따라 누리다)처럼 조문에 자주 나온다. 문장 끝으로 보내지 않는다.

한국이라면? ≠ 법인 · 민법 제34조

한국은 「법인은 법률의 규정에 좇아 정관으로 정한 목적의 범위내에서 권리와 의무의 주체가 된다」(제34조)고 하여 목적 범위를 권리능력 조문에 둔다. 중국 第五十七条는 정의만 두고 목적 범위를 말하지 않는다.

---

5. 民事权利能力 民事權利能力 mínshì quánlì nénglì

민사권리능력 — 한국 민법의 권리능력 ★★

태아는 유산 상속·증여 받기 같은 이익 보호에서 권리능력이 있는 것으로 본다. 다만 죽어서 태어나면 처음부터 없었던 것이 된다(第十六条).

쉬운 예

měi ge rén dōu yǒu mínshì quánlì nénglì.
每个人都有民事权利能力。
사람은 누구나 민사권리능력이 있다.

실무 예

tāi'ér yǒu méiyǒu mínshì quánlì nénglì?
胎儿有没有民事权利能力?
태아에게 민사권리능력이 있습니까?

원문

zìránrén cóng chūshēng shí qǐ dào sǐwáng shí zhǐ, jùyǒu mínshì quánlì nénglì, yīfǎ xiǎngyǒu mínshì quánlì, chéngdān mínshì yìwù.

自然人从出生时起到死亡时止，具有民事权利能力，依法享有民事权利，承担民事义务。 — 民法典 第十三条 · 공식

자연인은 출생한 때부터 사망한 때까지 민사권리능력을 가지며, 법에 따라 민사권리를 누리고 민사의무를 진다.

문형

从 A 起到 B 止

A부터 B까지(기간의 앞뒤)

1. 从 A 起는 ~부터, 到 B 止는 ~까지. 둘을 짝으로 쓴다.
2. 到를 빼면 止가 기댈 곳이 없다. 从出生时起死亡时止는 비문이다.
3. 말로는 起·止를 떼고 从出生到死亡이라고 한다.

hétong cóng qiāndìng zhī rì qǐ dào míngnián niándǐ zhǐ yǒuxiào.

合同从签订之日起到明年年底止有效。

계약은 체결한 날부터 내년 말까지 유효하다.

wǒ cóng zǎoshang dào wǎnshang yīzhí zài kāihuì.

我从早上到晚上一直在开会。

나는 아침부터 저녁까지 계속 회의를 했다.

한국이라면? = 권리능력 · 민법 제3조

한국도 「사람은 생존한 동안 권리와 의무의 주체가 된다」(제3조). 시작과 끝이 같다. 중국은 권리능력 앞에 민사를 붙여 부른다.

대만에서는 權利能力 · 民法 第6條

대만은 민사를 붙이지 않고 權利能力이라 한다.

---

6. 民事行为能力 民事行為能力 mínshì xíngwéi nénglì

민사행위능력 — 한국 민법의 행위능력 ★★★

세 단계로 나눈다. 완전 민사행위능력자(성년자, 16세 이상으로 자기 노동수입이 주된 생활 원천인 미성년자), 제한 민사행위능력자(8세 이상 미성년자 등), 민사행위무능력자(8세 미만 미성년자 등)다(第十八条~第二十二条).

쉬운 예

tā shì xiànzhì mínshì xíngwéi nénglì rén.

他是限制民事行为能力人。

그는 제한 민사행위능력자다.

실무 예

shí suì de háizi néng zìjǐ mǎi shǒujī ma?

十岁的孩子能自己买手机吗?

열 살 아이가 혼자 휴대전화를 살 수 있습니까?

원문

> bùmǎn bā zhōusuì de wèichéngniánrén wéi wú mínshì xíngwéi nénglì rén, yóu qí fǎdìng dàilǐrén dàilǐ shíshī mínshì fǎlǜ xíngwéi.
>
> 不满八周岁的未成年人为无民事行为能力人，由其法定代理人代理实施民事法律行为。 — 民法典 第二十条 · 공식
>
> 만 8세가 되지 않은 미성년자는 민사행위무능력자이고, 그 법정대리인이 대리하여 민사법률행위를 한다.

문형

由 A + 동사

A가 ~한다(맡는 사람을 앞세움)

1. 由 뒤에 행위자, 그 뒤에 동사가 온다.
2. 비용·책임을 누가 지는지 적을 때 자주 쓴다. 由被告承担.
3. 말로는 让 A 来 + 동사로 풀기도 한다.

zhège wèntí yóu fǎyuàn juédìng.

这个问题由法院决定。

이 문제는 법원이 정한다.

fèiyòng yóu bèigào chéngdān.

费用由被告承担。

비용은 피고가 부담한다.

문법 C7 · 由 A + 동사 — 누가 맡는지 밝힌다

~~由其法定代理人被代理实施~~ (비문)

由其法定代理人代理实施

由 + 행위자 + 동사는 그 일을 누가 맡는지 밝히는 틀이다. 由가 이미 행위자를 앞세우므로 被를 겹치지 않는다. 由法院决定(법원이 정한다)도 같은 틀이다.

한국이라면? ≠ 제한능력자(미성년자) · 민법 제5조

중국은 8세를 경계로 무능력과 제한능력을 나누고, 무능력자의 행위는 무효다(第一百四十四条). 한국은 미성년자를 하나로 묶고, 동의가 필요한 행위를 동의 없이 하면 「취소할 수 있다」(제5조 제2항). 권리만 얻는 행위 등은 예외다. 대만은 7세가 경계다.

대만에서는 行為能力 · 民法 第13條

대만은 行為能力이라 하고, 무능력의 경계가 7세다.

未滿七歲之未成年人，無行為能力。 全國法規資料庫

---

7. # 民事法律行为 民事法律行為 mínshì fǎlǜ xíngwéi

민사법률행위 — 한국 민법의 법률행위 ★★★

쉬운 예

qiān hétong shì yīzhǒng mínshì fǎlǜ xíngwéi.

签合同是一种民事法律行为。

계약을 맺는 것은 민사법률행위의 하나다.

실무 예

lì yízhǔ shì dānfāng mínshì fǎlǜ xíngwéi ba?

立遗嘱是单方民事法律行为吧?

유언을 하는 것은 단독 민사법률행위지요?

원문

> mínshì fǎlǜ xíngwéi shì mínshì zhǔtǐ tōngguò yìsi biǎoshì shèlì, biàngēng, zhōngzhǐ mínshì fǎlǜ guānxi de xíngwéi.
>
> 民事法律行为是民事主体通过意思表示设立、变更、终止民事法律关系的行为。 — 民法典 第一百三十三条 · 공식
>
> 민사법률행위는 민사주체가 의사표시로 민사법률관계를 설정·변경·종료하는 행위다.

문형

A 是 …… 的行为

A는 ~하는 행위다(정의)

1. 정의 조문은 A 是 + 긴 관형어 + 的 + 중심어로 쓴다.
2. 중심어(行为)는 맨 끝에 온다. 앞의 수식어는 뒤에서부터 풀면 된다.
3. 동사를 나란히 늘어놓을 때는 모점 「、」을 쓴다. 设立、变更、终止.

qīnquán shì qīnhài tārén quányì de xíngwéi.

侵权是侵害他人权益的行为。

침권은 남의 권익을 침해하는 행위다.

lì yízhǔ shì dānfāng xíngwéi.

立遗嘱是单方行为。

유언을 하는 것은 단독행위다.

문법 C4 · 通过 A + 동사 — 수단은 동사 앞에

~~民事主体设立民事法律关系通过意思表示~~ (비문)

民事主体通过意思表示设立民事法律关系

수단을 나타내는 개사구 通过 A(A를 통하여)는 동사 앞에 온다. 영어처럼 문장 끝에 두지 않는다. 以 A 方式(A 방식으로)도 같은 자리에 온다.

한국이라면? + 법률행위(정의 조문 없음)

한국 민법은 법률행위라는 말을 쓰지만 그 정의 조문은 두지 않는다(민법 전문 검색). 중국은 第一百三十三条로 정의하고, 옛 民法通则의 용어를 이어 민사를 붙인다.

대만에서는 法律行為 · 民法 第71條

대만은 민사를 붙이지 않고 法律行為라 한다.

---

8. 意思表示 yìsi biǎoshì 의사표시 ★★★

일상어 意思는 뜻·의미다. 这是什么意思?는 무슨 뜻입니까?이다. 법률어 意思表示에서만 의사로 읽힌다.

쉬운 예

tā de yìsi biǎoshì hěn qīngchu.

他的意思表示很清楚。

그의 의사표시는 분명하다.

실무 예

duìfāng yīzhí méi huí yóujiàn, zhè néng suàn yìsi biǎoshì ma?

对方一直没回邮件，这能算意思表示吗?

상대방이 계속 메일에 답하지 않았는데, 이것을 의사표시로 볼 수 있습니까?

원문

> chénmò zhǐyǒu zài yǒu fǎlǜ guīdìng, dāngshìrén yuēdìng huòzhě fúhé dāngshìrén zhījiān de jiāoyì xíguàn shí, cái kěyǐ shìwéi yìsi biǎoshì.
>
> 沉默只有在有法律规定、当事人约定或者符合当事人之间的交易习惯时，才可以视为意思表示。 — 民法典 第一百四十条第二款 · 공식
>
> 침묵은 법률에 규정이 있거나, 당사자가 약정했거나, 당사자 사이의 거래 관습에 맞는 때에만 의사표시로 볼 수 있다.

문형

视为 A

A로 본다(간주)

1. 视为는 사실과 달라도 법이 그렇게 취급한다는 말이다. 한국 조문의 ~로 본다.
2. 조건 「……的，」 뒤에 와서 그 경우의 효과를 정한다.

3. 추정(~로 추정한다)은 推定이라 하여 다르다.

yúqī bù dáfù de, shìwéi jùjué.

逾期不答复的，视为拒绝。

기한을 넘겨 답하지 않으면 거절한 것으로 본다.

sān tiān nèi méiyǒu huífù de, shìwéi tóngyì.

三天内没有回复的，视为同意。

사흘 안에 답이 없으면 동의한 것으로 본다.

문법 C7 · 只有……才 — ~해야만 비로소

~~沉默只有在……时，就可以视为意思表示~~ (비문)

沉默只有在……时，才可以视为意思表示

只有(~해야만)는 才와 짝을 이룬다. 필요조건이다. 只要(~하기만 하면)는 就와 짝을 이룬다. 只有……就로 섞으면 비문이고, 只要……就로 바꾸면 뜻이 충분조건으로 바뀐다.

한국이라면? = 의사표시의 효력발생(도달주의) · 민법 제111조

상대방이 있는 의사표시가 도달할 때 효력이 생기는 점은 같다. 한국은 「상대방에게 도달한 때에 그 효력이 생긴다」 (제111조 제1항). 중국은 대화 방식이면 안 때, 비대화 방식이면 도달한 때로 나눈다(第一百三十七条).

---

9. # 诚信 誠信 chéngxìn **신의성실 — 诚信原则는 신의성실의 원칙** ★★★

쉬운 예

zuò shēngyi yào jiǎng chéngxìn.

做生意要讲诚信。

장사를 할 때는 신용을 지켜야 한다.

실무 예

zhè zhǒng zuòfǎ wéifǎn chéngxìn yuánzé ma?

这种做法违反诚信原则吗?

이런 방식은 신의성실 원칙에 어긋납니까?

원문

mínshì zhǔtǐ cóngshì mínshì huódòng, yīngdāng zūnxún chéngxìn yuánzé, bǐngchí chéngshí, kèshǒu chéngnuò.

民事主体从事民事活动，应当遵循诚信原则，秉持诚实，恪守承诺。 — 民法典 第七条 · 공식

민사주체는 민사활동을 할 때 신의성실 원칙을 따르고, 성실함을 지키며, 약속을 굳게 지켜야 한다.

문형

从事 + 활동

~을 하다, ~에 종사하다(문어)

1. 从事 뒤에는 活动·工作·经营 같은 명사가 온다.
2. 조문은 从事民事活动으로 주어 뒤에 조건처럼 두고, 쉼표 다음에 의무를 적는다.
3. 말로는 做, 干으로 바꿀 수 있다.

tā cóngshì lǜshī gōngzuò shí nián le.
他从事律师工作十年了。
그는 변호사 일을 한 지 10년이 되었다.

wèichéngniánrén bùdé cóngshì wēixiǎn gōngzuò.
未成年人不得从事危险工作。
미성년자는 위험한 일을 해서는 안 된다.

한국이라면? ≠ 신의성실 · 민법 제2조

한국은 「권리의 행사와 의무의 이행은 신의에 좇아 성실히 하여야 한다」(제2조 제1항)고 하고 같은 조 제2항에 권리남용 금지를 둔다. 중국은 민사활동 전체에 거는 원칙으로 쓰고, 권리남용은 第一百三十二条가 따로 정한다.

대만에서는 誠實及信用方法 · 民法 第148條 第2項

대만은 誠信 대신 誠實及信用方法이라 풀어 쓴다. 같은 조 第1項이 권리남용을 금한다.

行使權利，履行義務，應依誠實及信用方法。 全國法規資料庫

---

10. 公序良俗 gōng xù liáng sú 공서양속 — 공공질서와 선량한 풍속 ★★

쉬운 예

zhè zhǒng hétong wéibèi gōng xù liáng sú.
这种合同违背公序良俗。
이런 계약은 공서양속에 어긋난다.

실무 예

dǔzhài hétong wéibèi gōng xù liáng sú ma?
赌债合同违背公序良俗吗?
도박 빚 계약은 공서양속에 어긋납니까?

원문

mínshì zhǔtǐ cóngshì mínshì huódòng, bùdé wéifǎn fǎlǜ, bùdé wéibèi gōng xù liáng sú.
民事主体从事民事活动，不得违反法律，不得违背公序良俗。 — 民法典 第八条 · 공식
민사주체는 민사활동을 할 때 법률을 위반해서는 안 되고, 공서양속에 어긋나서는 안 된다.

문형

不得 A，不得 B

A해서도 B해서도 안 된다(금지 나열)

1. 不得는 금지다. 의무는 应当, 허용은 可以.
2. 금지를 둘 이상 늘어놓을 때는 不得를 되풀이한다.
3. 목적어에 따라 동사가 갈린다. 법률은 违反, 공서양속·진실한 의사는 违背.

lǜshī bùdé xièlòu dāngshìrén de mìmì.
律师不得泄露当事人的秘密。
변호사는 당사자의 비밀을 누설해서는 안 된다.

bùdé chídào, bùdé zǎotuì.
不得迟到，不得早退。
지각해서도 조퇴해서도 안 된다.

한국이라면? ≠ 선량한 풍속 기타 사회질서 · 민법 제103조

한국은 「선량한 풍속 기타 사회질서에 위반한 사항을 내용으로 하는 법률행위는 무효로 한다」(제103조). 제103조는 이를 법률행위의 무효 사유로 정한다. 중국은 총칙 첫 장에 행위 원칙으로 두고, 무효는 第一百五十三条 第二款이 정한다.

대만에서는 公共秩序或善良風俗 · 民法 第72條

대만은 줄이지 않고 公共秩序或善良風俗이라 쓴다.

法律行為，有背於公共秩序或善良風俗者，無效。 全國法規資料庫

---

11. # 强制性规定 強制性規定 qiángzhìxìng guīdìng 강제성 규정 – 강행규정

★★

어떤 강제성 규정이 무효를 낳지 않는지는 조문이 말하지 않는다. 그 구별은 해석론의 몫이다.

쉬운 예

zhè shì yītiáo qiángzhìxìng guīdìng.
这是一条强制性规定。
이것은 강제성 규정이다.

실무 예

wéifǎn zhè tiáo guīdìng, hétong jiù yīdìng wúxiào ma?
违反这条规定，合同就一定无效吗?
이 규정을 어기면 계약이 반드시 무효가 됩니까?

원문

wéifǎn fǎlǜ, xíngzhèng fǎguī de qiángzhìxìng guīdìng de mínshì fǎlǜ xíngwéi wúxiào. dànshì, gāi qiángzhìxìng guīdìng bù dǎozhì gāi mínshì fǎlǜ xíngwéi wúxiào de chúwài.

违反法律、行政法规的强制性规定的民事法律行为无效。但是，该强制性规定不导致该民事法律行为无效的除外。 — 民法典 第一百五十三条第一款 · 공식

법률·행정법규의 강제성 규정을 위반한 민사법률행위는 무효다. 다만 그 강제성 규정이 그 민사법률행위의 무효를 가져오지 않는 경우는 제외한다.

문형

导致 + 결과

~을 초래하다, ~로 이어지다

1. 导致는 원인 뒤에 와서 결과를 이끈다. 대개 좋지 않은 결과다.
2. 부정은 不导致·不会导致.
3. 조문의 该는 앞에 나온 그것(该强制性规定)을 다시 가리킨다.

tā de guòshī dǎozhì le shìgù.

他的过失导致了事故。

그의 과실이 사고를 일으켰다.

zhège cuòwù bù huì dǎozhì hétong wúxiào.

这个错误不会导致合同无效。

이 잘못 때문에 계약이 무효가 되지는 않는다.

문법 C7 · 但是……的除外 — 단서

~~但是，该强制性规定不导致该民事法律行为无效除外~~ (비문)

但是，该强制性规定不导致该民事法律行为无效的除外

단서는 但是 + 절 + 的除外(~인 경우는 제외한다)로 쓴다. 的가 앞 절 전체를 명사처럼 묶어야 除外의 대상이 된다. 대만 조문의 但……不在此限과 같은 자리다.

한국이라면? ≠ 강행규정 위반 · 민법 제105조

한국 민법에는 강행규정 위반을 무효로 하는 일반 조문이 없다. 제105조가 「선량한 풍속 기타 사회질서에 관계없는 규정」과 다른 의사를 표시하면 그 의사에 따른다고 정하고, 그 반대해석으로 읽는다.

대만에서는 強制或禁止之規定 · 民法 第71條

대만도 위반 무효와 단서를 한 조에 둔다. 단서는 不在此限으로 쓴다.

法律行為，違反強制或禁止之規定者，無效。但其規定並不以之為無效者，不在此限。 全國法規資料庫

12. # 无效 無效 wúxiào **무효** ★★★

무효이거나 취소된 민사법률행위는 처음부터 법적 구속력이 없다(第一百五十五条). 받은 재산은 돌려주고, 돌려줄 수 없으면 값으로 보상한다(第一百五十七条).

쉬운 예

zhè fèn hétong wúxiào.

这份合同无效。

이 계약은 무효다.

실무 예

wǒ rènwéi zhège xíngwéi yīngdāng rèndìng wéi wúxiào.

我认为这个行为应当认定为无效。

저는 이 행위를 무효로 인정해야 한다고 봅니다.

원문

> wú mínshì xíngwéi nénglì rén shíshī de mínshì fǎlǜ xíngwéi wúxiào.
>
> 无民事行为能力人实施的民事法律行为无效。 — 民法典 第一百四十四条 · 공식
>
> 민사행위무능력자가 한 민사법률행위는 무효다.

문형

A 实施的 B

A가 한 B

1. 实施는 (행위를) 하다. 조문은 做 대신 实施를 쓴다.
2. A 实施的 B에서 的까지가 관형어, B가 중심어다.
3. 관형어 안의 동사에는 대개 了를 붙이지 않는다.

bèigào shíshī de xíngwéi gòuchéng qīnquán.

被告实施的行为构成侵权。

피고가 한 행위는 침권(불법행위)에 해당한다.

dàilǐrén shíshī de xíngwéi duì běnrén fāshēng xiàolì.

代理人实施的行为对本人发生效力。

대리인이 한 행위는 본인에게 효력이 생긴다.

한국이라면? ≠ 취소할 수 있는 행위 · 민법 제5조

중국은 8세 미만 무능력자의 행위를 처음부터 무효로 한다. 한국에서 미성년자가 동의가 필요한 행위를 법정대리인의 동의 없이 하면 무효가 아니라 「취소할 수 있다」 (제5조 제2항).

13. # 重大误解 重大誤解 zhòngdà wùjiě **중대한 오해 — 한국 민법의 착오에 가깝다** ★★

취소권은 취소 사유를 알았거나 알아야 했던 날부터 90일 안에 행사해야 한다. 다른 취소 사유의 1년보다 짧다(第一百五十二条 第一款 第（一）项).

쉬운 예

tā duì jiàgé yǒu zhòngdà wùjiě.

他对价格有重大误解。

그는 가격을 크게 잘못 알았다.

실무 예

bǎ xínghào kàncuò le, yě shǔyú zhòngdà wùjiě ma?

把型号看错了，也属于重大误解吗?

모델 번호를 잘못 본 것도 중대한 오해에 해당합니까?

원문

> jīyú zhòngdà wùjiě shíshī de mínshì fǎlǜ xíngwéi, xíngwéirén yǒuquán qǐngqiú rénmín fǎyuàn huòzhě zhòngcái jīgòu yǔyǐ chèxiāo.
>
> 基于重大误解实施的民事法律行为，行为人有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。 — 民法典 第一百四十七条 · 공식
>
> 중대한 오해에 기초하여 한 민사법률행위는 행위자가 인민법원이나 중재기관에 취소를 청구할 권리가 있다.

문형

基于 A

A에 기초하여, A 때문에(문어)

1. 基于 뒤에는 원인·근거가 되는 명사가 온다.
2. 판결 이유의 끝에서 基于以上理由(이상의 이유로)라고 자주 쓴다.
3. 말로는 因为 A·根据 A로 바꿀 수 있다.

jīyú yǐshàng lǐyóu, běn yuàn bù yǔ zhīchí.

基于以上理由，本院不予支持。

이상의 이유로 이 법원은 받아들이지 않는다.

shuāngfāng jīyú xìnrèn qiān le hétong.

双方基于信任签了合同。

양측은 서로 믿고 계약을 맺었다.

문법 C7 · 予以 + 두 글자 동사

~~请求人民法院予以撤~~ (비문)

请求人民法院予以撤销

予以(~해 주다)는 뒤에 두 글자 동사를 받는다. 予以撤销·予以返还·予以追认. 한 글자 동사는 붙지 않는다. 말할 때는 予以를 빼고 撤销만 써도 된다.

한국이라면? ≠ 착오 · 민법 제109조

한국은 「법률행위의 내용의 중요부분에 착오가 있는 때」 취소할 수 있고, 「표의자의 중대한 과실로 인한 때」에는 취소하지 못한다(제109조 제1항). 중국 조문은 요건을 重大误解 한마디로 두고, 취소는 법원·중재기관에 청구한다.

---

14. # 显失公平 顯失公平 xiǎn shī gōngpíng

현저히 불공평함 — 한국 민법의 불공정한 법률행위에 해당 ★★

쉬운 예

zhège jiàgé xiǎn shī gōngpíng.

这个价格显失公平。

이 가격은 현저히 불공평하다.

실무 예

duìfāng lìyòng le wǒmen de kùnjìng, wǒ rènwéi xiǎn shī gōngpíng.

对方利用了我们的困境，我认为显失公平。

상대방이 우리의 곤경을 이용했으니, 저는 현저히 불공평하다고 봅니다.

원문

yīfāng lìyòng duìfāng chǔyú wēikùn zhuàngtài, quēfá pànduàn nénglì děng qíngxing, zhìshǐ mínshì fǎlǜ xíngwéi chénglì shí xiǎn shī gōngpíng de, shòu sǔnhài fāng yǒuquán qǐngqiú rénmín fǎyuàn huòzhě zhòngcái jīgòu yǔyǐ chèxiāo.

一方利用对方处于危困状态、缺乏判断能力等情形，致使民事法律行为成立时显失公平的，受损害方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。 — 民法典 第一百五十一条 · 공식

한쪽이 상대방의 위급·곤궁한 상태나 판단능력 부족 같은 사정을 이용하여 민사법률행위가 성립할 때 현저히 불공평하게 만든 경우, 손해를 입은 쪽은 인민법원이나 중재기관에 취소를 청구할 권리가 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
一方利用对方处于危困状态、	주체 + 利用 + 상황 ①	한쪽이 상대방의 위급·곤궁한 상태
缺乏判断能力等情形，	상황 ② + 等 + 情形	판단능력 부족 같은 사정을 이용하여
致使民事法律行为成立时显失公平的，	致使 + 결과 + 的 , — 조건을 닫는다	법률행위 성립 때 현저히 불공평하게 만든 경우
受损害方	주어	손해를 입은 쪽은

有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。	有权 + 请求 + 기관 + 予以 + 동사	인민법원이나 중재기관에 취소를 청구할 권리가 있다

문형

利用 A

A를 이용하다

1. 利用 뒤에 상황·지위·기회가 온다. 利用对方的困境(상대방의 곤경을 이용하다).
2. 조문은 利用 A ，致使 B(A를 이용하여 B에 이르게 하다)로 원인과 결과를 잇는다.
3. 处于 + 상태는 ~한 상태에 놓이다. 处는 chǔ로 읽는다.

tā lìyòng gōngzuò shíjiān chǔlǐ sīshì.

他利用工作时间处理私事。

그는 근무 시간을 이용해 개인 일을 처리했다.

wǒmen kěyǐ lìyòng zhège jīhuì tǎolùn yīxià.

我们可以利用这个机会讨论一下。

우리는 이 기회를 이용해 한번 논의해 볼 수 있다.

한국이라면? ≠ 불공정한 법률행위 · 민법 제104조

한국은 「현저하게 공정을 잃은 법률행위는 무효로 한다」(제104조). 각자 조문의 요건(한국은 궁박·경솔·무경험, 중국은 危困状态·判断能力 부족의 이용)을 갖추면 중국은 취소할 수 있는 행위로, 한국은 무효로 다룬다. 대만 民法 第74條는 법원이 취소하거나 급부를 줄일 수 있게 한다.

---

15. # 撤销 撤銷 chèxiāo **취소 — 법률행위를 없던 것으로 돌림** ★★★

한국어 취소에 해당하는 법률어는 撤销다. 같은 한자의 取消는 법률행위의 취소에 쓰지 않는다(이장 가짜 친구 상자).

쉬운 예

fǎyuàn chèxiāo le zhège hétong.

法院撤销了这个合同。

법원은 이 계약을 취소했다.

실무 예

chèxiāoquán shì bù shì yǐjīng xiāomiè le?

撤销权是不是已经消灭了?

취소권은 이미 소멸한 것 아닙니까?

원문

dāngshìrén zì mínshì fǎlǜ xíngwéi fāshēng zhī rì qǐ wǔ nián nèi méiyǒu xíngshǐ chèxiāoquán de, chèxiāoquán xiāomiè.

当事人自民事法律行为发生之日起五年内没有行使撤销权的，撤销权消灭。 — 民法典 第一百五十二条第二款 · 공식

당사자가 민사법률행위가 발생한 날부터 5년 안에 취소권을 행사하지 않으면 취소권은 소멸한다.

문형

行使 + 권리

권리를 행사하다

1. 行使는 xíngshǐ로 읽는다. 行을 háng으로 읽지 않는다.
2. 권리 이름 + 权으로 목적어를 만든다. 撤销权·表决权·追认权.
3. 기간 안에 행사하지 않으면 消灭(소멸하다)로 끝맺는다.

tā zài yī nián nèi xíngshǐ le chèxiāoquán.

他在一年内行使了撤销权。

그는 1년 안에 취소권을 행사했다.

gǔdōng kěyǐ xíngshǐ biǎojuéquán.

股东可以行使表决权。

주주는 의결권을 행사할 수 있다.

문법 C7 · 之 — 문어의 的

~~自民事法律行为发生的日起~~ (부자연)

自民事法律行为发生之日起

之는 문어의 的다. 发生之日(발생한 날)·收到通知之日(통지를 받은 날)처럼 日 앞에서 굳은 꼴로 쓴다. 조문에서 自……之日起는 기산점을 정하는 고정 틀이다.

한국이라면? ≠ 취소권의 소멸 · 민법 제146조

한국은 「추인할 수 있는 날로부터 3년내에 법률행위를 한 날로부터 10년내에」 행사해야 한다(제146조). 중국은 사유를 알았거나 알아야 했던 날부터 1년(중대한 오해는 90일, 강박은 강박이 끝난 날부터 1년), 행위일부터 5년이다(第一百五十二条).

---

16. # 代理 dàilǐ 대리 — 본인은 被代理人(피대리인)이라 부른다 ★★★

대리는 委托代理(임의대리)와 法定代理(법정대리)로 나뉜다(第一百六十三条). 법률이나 약정, 행위의 성질상 본인이 직접 해야 하는 행위는 대리할 수 없다(第一百六十一条 第二款).

쉬운 예

lǜshī dàilǐ dāngshìrén chūtíng.

律师代理当事人出庭。

변호사가 당사자를 대리해 법정에 나간다.

실무 예

nín yǒu dàilǐquán ma? qǐng chūshì shòuquán wěituōshū.

您有代理权吗？请出示授权委托书。

대리권이 있으십니까? 수권위임장을 보여 주십시오.

원문

> dàilǐrén zài dàilǐ quánxiàn nèi, yǐ bèi dàilǐrén míngyì shíshī de mínshì fǎlǜ xíngwéi, duì bèi dàilǐrén fāshēng xiàolì.
>
> 代理人在代理权限内，以被代理人名义实施的民事法律行为，对被代理人发生效力。 — 民法典 第一百六十二条 · 공식
>
> 대리인이 대리 권한 안에서 피대리인의 명의로 한 민사법률행위는 피대리인에게 효력이 생긴다.

문형

对 A 发生效力

A에게 효력이 생기다

1. 发生效力는 효력이 생기다. 生效와 뜻이 같다.
2. 효력이 미치는 사람은 对 A로 동사 앞에 둔다.
3. 부정은 对 A 不发生效力(A에게 효력이 없다).

zhè fèn juéyì duì quántǐ gǔdōng fāshēng xiàolì.

这份决议对全体股东发生效力。

이 결의는 주주 전원에게 효력이 생긴다.

zhège yuēdìng duì tā bù fāshēng xiàolì.

这个约定对他不发生效力。

이 약정은 그에게 효력이 없다.

문법 C4 · 以 A 名义 — ~의 이름으로

~~实施民事法律行为以被代理人名义~~ (비문)

以被代理人名义实施民事法律行为

以 A 名义(A의 명의로)는 개사구라 동사 앞에 둔다. 在代理权限内(대리 권한 안에서)도 같은 자리, 곧 주어와 동사 사이에 온다.

한국이라면? = 대리행위의 효력 · 민법 제114조

한국도 「대리인이 그 권한내에서 본인을 위한 것임을 표시한 의사표시는 직접 본인에게 대하여 효력이 생긴다」 (제114조 제1항). 중국은 본인을 被代理人이라 부르고, 현명을 以被代理人名义로 적는다.

17. # 表见代理 表見代理 biǎojiàn dàilǐ

표현대리 — 대리권이 없는데 있는 것처럼 보인 대리 ★★

통용어 — 통용어 — 조문에는 없다. 民法典 전문에 表见代理는 0회이고, 第一百七十二条는 이름 없이 요건과 효과만 적는다(民法典 조문에는 제목이 없다).

쉬운 예

zhè shì yīge biǎojiàn dàilǐ de ànzi.

这是一个表见代理的案子。

이것은 표현대리 사건이다.

실무 예

xiāngduìrén yǒu lǐyóu xiāngxìn tā yǒu dàilǐquán ma?

相对人有理由相信他有代理权吗?

상대방에게 그가 대리권이 있다고 믿을 만한 이유가 있었습니까?

원문

> xíngwéirén méiyǒu dàilǐquán, chāoyuè dàilǐquán huòzhě dàilǐquán zhōngzhǐ hòu, réngrán shíshī dàilǐ xíngwéi, xiāngduìrén yǒu lǐyóu xiāngxìn xíngwéirén yǒu dàilǐquán de, dàilǐ xíngwéi yǒuxiào.
>
> 行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后，仍然实施代理行为，相对人有理由相信行为人有代理权的，代理行为有效。 — 民法典 第一百七十二条 · 공식
>
> 행위자가 대리권이 없거나, 대리권을 넘었거나, 대리권이 끝난 뒤에도 대리행위를 하였고, 상대방에게 행위자가 대리권이 있다고 믿을 이유가 있으면, 그 대리행위는 유효하다.

문형

仍然 + 동사

그런데도 여전히 ~하다

1. 仍然은 앞의 사정이 바뀌었는데도 같은 일을 계속한다는 뜻이다.
2. 조문은 ……后，仍然 + 동사(~한 뒤에도 여전히 ~하다)로 쓴다.
3. 말로는 还·还是를 쓴다.

tā shōudào tōngzhī hòu réngrán jìxù shēngchǎn.

他收到通知后仍然继续生产。

그는 통지를 받은 뒤에도 여전히 생산을 계속했다.

hétong dàoqī hòu, tā réngrán zhù zài nàli.

合同到期后，他仍然住在那里。

계약이 끝난 뒤에도 그는 여전히 그곳에 살았다.

한국이라면? ≠ 표현대리 · 민법 제126조

한국은 수여표시(제125조)·권한을 넘은 표현대리(제126조)·대리권 소멸 후(제129조) 세 조로 나누고, 표현대리를 조문 제목에 쓴다. 효과도 「본인은 그 행위에 대하여 책임이 있다」(제126조)로 적는다. 중국은 한 조에 묶고 代理行为有效로 적는다.

---

18. # 诉讼时效 訴訟時效 sùsòng shíxiào **소송시효 — 한국 민법의 소멸시효에 해당**

★★★

기간은 권리자가 권리 침해와 의무자를 알았거나 알아야 했던 날부터 계산한다. 다만 권리가 침해된 날부터 20년이 지나면 보호하지 않고, 특별한 사정이 있으면 법원이 연장할 수 있다(第一百八十八条 第二款).

쉬운 예

sùsòng shíxiào yǐjīng guò le.

诉讼时效已经过了。

소송시효가 이미 지났다.

실무 예

sùsòng shíxiào cóng shénme shíhou kāishǐ jìsuàn?

诉讼时效从什么时候开始计算?

소송시효는 언제부터 계산합니까?

원문

> xiàng rénmín fǎyuàn qǐngqiú bǎohù mínshì quánlì de sùsòng shíxiào qījiān wéi sān nián. fǎlǜ lìngyǒu guīdìng de, yīzhào qí guīdìng.
>
> 向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的，依照其规定。 — 民法典 第一百八十八条第一款 · 공식
>
> 인민법원에 민사권리의 보호를 청구하는 소송시효 기간은 3년이다. 법률에 달리 규정이 있으면 그 규정에 따른다.

문형

向 A 请求 B

A에게 B를 청구하다

1. 向 A는 상대(누구에게)를 나타내는 개사구로 동사 앞에 온다.
2. 请求 뒤에는 동사구도 온다. 请求保护民事权利(민사권리의 보호를 청구하다).
3. 期间(qījiān)은 기간이다. 期를 qí로 읽지 않는다.

yuángào xiàng fǎyuàn qǐngqiú péicháng sǔnshī.

原告向法院请求赔偿损失。

원고는 법원에 손해배상을 청구했다.

tā xiàng duìfāng qǐngqiú fǎnhuán dìngjīn.

他向对方请求返还定金。

그는 상대방에게 계약금을 돌려 달라고 청구했다.

문법 C7 · 其 — 그(문어 대명사)

~~依照它的规定~~ (부자연)

依照其规定

其는 문어 대명사로 앞에 나온 것(여기서는 법률)을 받아 그의·그것의가 된다. 조문은 他的·它的를 쓰지 않는다. 其 뒤에 的를 다시 붙이지 않는다.

한국이라면? ≠ 소멸시효 · 민법 제162조

한국은 「채권은 10년간 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다」(제162조 제1항). 중국 일반 시효는 3년이고, 권리 침해와 의무자를 알았거나 알아야 했던 날부터 계산한다(第一百八十八条 第二款). 이름도 인민법원에 보호를 청구하는 기간이라는 뜻이다.

대만에서는 消滅時效 · 民法 第125條

대만은 한국처럼 消滅時效라 부르고, 일반 기간은 15년이다.

請求權，因十五年間不行使而消滅。但法律所定期間較短者，依其規定。 全國法規資料庫

---

19. # 中断 中斷 zhōngduàn (시효의) 중단 ★★

시효 기간 마지막 6개월 안에 불가항력 같은 장애로 청구권을 행사할 수 없으면 시효는 中止된다(第一百九十四条). 中止는 한국 민법의 시효정지에 해당한다. 중단(中断)과 헷갈리지 않는다.

쉬운 예

huìyì zhōngduàn le shí fēnzhōng.

会议中断了十分钟。

회의가 10분 동안 중단되었다.

실무 예

qǐsù yǐhòu, sùsòng shíxiào jiù zhōngduàn le ma?

起诉以后，诉讼时效就中断了吗?

소를 제기하면 소송시효가 중단됩니까?

원문

yǒu xiàliè qíngxing zhīyī de, sùsòng shíxiào zhōngduàn, cóng zhōngduàn, yǒuguān chéngxù zhōngjié shí qǐ, sùsòng shíxiào qījiān chóngxīn jìsuàn: (yī) quánlìrén xiàng yìwùrén tíchū lǚxíng qǐngqiú; (èr) yìwùrén tóngyì lǚxíng yìwù; (sān) quánlìrén tíqǐ sùsòng huòzhě shēnqǐng zhòngcái; (sì) yǔ tíqǐ sùsòng huòzhě shēnqǐng zhòngcái jùyǒu tóngděng xiàolì de qítā qíngxing.

有下列情形之一的，诉讼时效中断，从中断、有关程序终结时起，诉讼时效期间重新计算：（一）权利人向义务人提出履行请求；（二）义务人

同意履行义务；（三）权利人提起诉讼或者申请仲裁；（四）与提起诉讼或者申请仲裁具有同等效力的其他情形。 — 民法典 第一百九十五条 · 공식

다음 사정 가운데 하나가 있으면 소송시효는 중단되고, 중단된 때나 관련 절차가 끝난 때부터 소송시효 기간을 다시 계산한다. (1) 권리자가 의무자에게 이행을 청구한 경우 (2) 의무자가 의무 이행에 동의한 경우 (3) 권리자가 소를 제기하거나 중재를 신청한 경우 (4) 소 제기나 중재 신청과 같은 효력이 있는 그 밖의 경우.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
有下列情形之一的，	有 + 下列 + 情形之一 + 的 ， — 조건	다음 사정 가운데 하나가 있으면
诉讼时效中断，	효과 ① — 주어 + 中断	소송시효는 중단되고
从中断、有关程序终结时起，诉讼时效期间重新计算：	효과 ② — 从……时起 + 重新 + 동사	중단된 때나 절차가 끝난 때부터 기간을 다시 계산한다
（一）权利人向义务人提出履行请求；	项 ① — 向 + 상대 + 동사	(1) 권리자의 이행 청구
（二）义务人同意履行义务；	项 ②	(2) 의무자의 이행 동의
（三）权利人提起诉讼或者申请仲裁；	项 ③ — A 或者 B	(3) 소 제기 또는 중재 신청
（四）与提起诉讼或者申请仲裁	项 ④ — 与 A	(4) 소 제기·중재 신청과
具有同等效力的其他情形。	具有 + 명사 + 的 + 중심어	같은 효력이 있는 그 밖의 경우

문형

从 A 时起 + 重新 + 동사

A한 때부터 다시 ~하다

1. 重新은 chóngxīn으로 읽는다(처음부터 다시). 重을 zhòng으로 읽지 않는다.
2. 기산점 从 A 时起는 동사 앞에 온다.
3. 有关程序终结时는 관련 절차가 끝난 때. 终结는 문어의 끝나다.

qījiān cóng jīntiān qǐ chóngxīn jìsuàn.

期间从今天起重新计算。

기간은 오늘부터 다시 계산한다.

wǒmen chóngxīn tǎolùn yīxià zhège wèntí.

我们重新讨论一下这个问题。

이 문제를 다시 논의해 봅시다.

문법 C8 · 有下列情形之一的 — 항목을 여는 머리

~~有下列情形的之一，~~ (비문)

有下列情形之一的，

之一는 가운데 하나다. 的는 맨 끝에서 조건 전체를 닫는다. 머리 문장은 쌍점 「：」으로 끝내고, 그 뒤에 （一） （二）로 项을 늘어놓으며 项 끝은 「；」로 끊는다.

한국이라면? ≠ 소멸시효의 중단 · 민법 제168조

한국의 중단 사유는 「청구」, 「압류 또는 가압류, 가처분」, 「승인」이다(제168조). 중국은 이행 청구, 의무자의 이행 동의, 소 제기나 중재 신청을 든다. 중단 뒤 새로 계산하는 점은 같다(제178조).

---

20. # 抗辩 抗辯 kàngbiàn **항변** ★★

시효가 지난 뒤 의무자가 이행에 동의했으면 시효를 이유로 항변할 수 없고, 스스로 이행했으면 돌려 달라고 할 수 없다(第一百九十二条 第二款).

쉬운 예

bèigào tíchū le shíxiào kàngbiàn.

被告提出了时效抗辩。

피고는 시효 항변을 했다.

실무 예

bèigào zài yīshěn shí méiyǒu tíchū shíxiào kàngbiàn.

被告在一审时没有提出时效抗辩。

피고는 1심에서 시효 항변을 하지 않았습니다.

원문

sùsòng shíxiào qījiān jièmǎn de, yìwùrén kěyǐ tíchū bù lǚxíng yìwù de kàngbiàn.

诉讼时效期间届满的，义务人可以提出不履行义务的抗辩。 — 民法典 第一百九十二条第一款 · 공식

소송시효 기간이 다 지나면 의무자는 의무를 이행하지 않겠다는 항변을 할 수 있다.

문형

以 A 为由 + 동사

A를 이유로 ~하다

1. 为由는 wéi yóu. 以 A 为由는 A를 이유로 삼아.
2. 第一百九十二条 第二款의 不得以诉讼时效期间届满为由抗辩(시효 만료를 이유로 항변할 수 없다)가 이 틀이다.
3. 말로는 因为 A 所以 B로 풀어도 된다.

bèigào yǐ shíxiào jièmǎn wéiyóu jùjué fùkuǎn.
被告以时效届满为由拒绝付款。
피고는 시효가 지났다는 이유로 지급을 거절했다.

tā yǐ shēntǐ bù hǎo wéiyóu qǐngjià le.
他以身体不好为由请假了。
그는 몸이 좋지 않다는 이유로 휴가를 냈다.

문법 C3 · 提出 + 抗辩 — 짝이 되는 동사

~~被告做了时效抗辩~~ (부자연)

被告提出了时效抗辩

항변·청구·이의·상소는 提出와 짝을 이룬다. 提出抗辩·提出请求·提出异议·提出上诉. 한국어 하다를 그대로 做로 옮기면 어색하다.

한국이라면? ≠ 소멸시효 완성 · 민법 제162조

중국은 시효가 지나면 의무자가 이행을 거절하는 항변을 할 수 있다고 효과를 적는다. 한국은 「소멸시효가 완성한다」 (제162조)고만 적고 그 효과는 해석에 맡긴다.

한국이라면? — 같은 한자, 다른 효과

「=」 같다 · 「≠」 같아 보이는데 다르다 · 「+」 한쪽에만 있다. 판정은 조문 대조로 했다. 중국 쪽은 民法典(2021. 1. 1. 시행), 한국 쪽은 2026. 10. 17. 현행 민법이다.

	중국	한국	차이
≠	民事主体 (第二条)	사람·법인 (민법 제3조·제34조)	자연인·법인·비법인조직 셋 / 사람과 법인 둘.
≠	成年 18周岁 (第十七条)	성년 19세 (민법 제4조)	18세 / 「사람은 19세로 성년에 이르게 된다」. 대만은 18세.
≠	无民事行为能力人 (第二十条 · 第一百四十四条)	미성년자 (민법 제5조)	8세 미만은 행위 무효 / 동의가 필요한 행위를 동의 없이 하면 「취소할 수 있다」.

+	民事法律行为 정의 (第一百三十三条)	—	한국 민법에는 법률행위의 정의 조문이 없다.
≠	强制性规定 위반 무효 (第一百五十三条)	강행규정 (민법 제105조)	일반 조문 + 단서 / 제105조 반대해석.
≠	重大误解 (第一百四十七条)	착오 (민법 제109조·제142조)	법원·중재기관에 청구 / 취소는 「그 상대방에 대한 의사표시로 하여야 한다」.
≠	显失公平 (第一百五十一条)	불공정한 법률행위 (민법 제104조)	취소할 수 있다 / 「무효로 한다」.
≠	撤销权 소멸 (第一百五十二条)	취소권의 소멸 (민법 제146조)	알았거나 알아야 했던 날부터 1년(중대한 오해 90일, 강박은 끝난 날부터 1년)·행위일부터 5년 / 추인할 수 있는 날부터 3년·행위일부터 10년.
≠	表见代理 (第一百七十二条)	표현대리 (민법 제125조·제126조·제129조)	한 조, 대리행위 유효 / 세 조, 본인 책임.
≠	诉讼时效 3년 (第一百八十八条)	소멸시효 채권 10년 (민법 제162조·제166조)	알았거나 알아야 했던 날부터 / 「권리를 행사할 수 있는 때로부터 진행한다」.
≠	诉讼时效中止 (第一百九十四条)	시효정지 (민법 제179조 등)	마지막 6개월 안의 장애로 중지, 장애가 없어진 뒤 6개월 / 사유별 조문.
+	以上・不满의 본수 (第一千二百五十九条)	—	以上·以下·以内·届满은 본수 포함, 不满·超过·以外는 제외. 한국 민법에는 이런 해석 조문이 없다.

가짜 친구 · 撤销와 取消 — 한국어 취소는 어느 쪽인가

한국 민법의 취소(取消)는 중국어로 撤销다. 중대한 오해·사기·강박·현저한 불공평을 이유로 한 취소가 모두 撤销이고(第一百四十七条~第一百五十一条), 권리 이름도 撤销权이다.

한자가 같은 取消는 民法典 전문에 두 번만 나오고, 어느 쪽도 법률행위의 취소가 아니다. 第一百七十三条는 위임대리가 끝나는 사유로 被代理人取消委托(본인이 위임을 거두어들임)를 든다.

시효도 이름이 엇갈린다. 한국의 소멸시효는 诉讼时效다. 시효의 중단은 中断으로 같지만, 한국의 시효정지는 中止라 한다(第一百九十四条). 한국어 중지로 읽으면 어긋난다.

意思도 조심한다. 意思表示의 意思는 의사지만, 말할 때 意思는 뜻이다. 我的意思是……는 제 말은 ……이라는 뜻이다.

> yǒu xiàliè qíngxing zhīyī de, wěituō dàilǐ zhōngzhǐ: …… (èr) bèi dàilǐrén qǔxiāo wěituō huòzhě dàilǐrén cíqù wěituō;
> 有下列情形之一的，委托代理终止：……（二）被代理人取消委托或者代理人辞去委托； — 民法典 第一百七十三条 · 공식
> 다음 사정 가운데 하나가 있으면 위임대리는 끝난다. …… (2) 피대리인이 위임을 거두어들이거나 대리인이 위임을 사임한 경우

> zì zhōngzhǐ shíxiào de yuányīn xiāochú zhī rì qǐ mǎn liù ge yuè, sùsòng shíxiào qījiān jièmǎn.
> 自中止时效的原因消除之日起满六个月，诉讼时效期间届满。 — 民法典 第一百九十四条第二款 · 공식
> 시효를 정지시킨 원인이 없어진 날부터 만 6개월이 지나면 소송시효 기간이 끝난다.

요령 법률행위의 취소는 撤销. 取消는 거두어들이다·없애다. 시효정지는 中止, 시효중단은 中断.

기억 되살리기 C7 — 应当·不得·可以, 그리고 조건을 닫는 的

조문은 의무를 应当, 금지를 不得, 허용을 可以로 적는다. 조건은 「……的，」로 닫고, 단서는 但是……的除外로 붙인다.

- 应当은 ~해야 한다(의무), 不得는 ~해서는 안 된다(금지), 可以는 ~할 수 있다(허용)다. 第七条(应当遵循诚信原则)·第八条(不得违反法律)·第一百九十二条(可以提出……抗辩)가 이 장에 다 나온다.
- 民法典 전문에 应当은 750번 나오고 应该는 한 번도 나오지 않는다. 말할 때는 应该를 써도 되지만 조문을 옮길 때는 应当이다.
- 有权 + 동사는 권리가 있다는 말이다. 취소 조문(第一百四十七条~第一百五十一条)은 모두 有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销로 끝난다.
- 予以 + 두 글자 동사, 依照 + 근거, 其(그) 같은 문어가 조문의 뼈대다. 말로는 予以를 빼고, 依照는 按照, 其는 他的·它的로 푼다.
- 「……的，」는 ~한 경우에는이다. 诉讼时效期间届满的，义务人可以……에서 的 앞까지가 조건이다.

- 수의 범위도 조문이 정한다. 第一千二百五十九条는 以上·以下·以内·届满은 본수를 넣고 不满·超过·以外는 넣지 않는다고 적는다.

> mínfǎ suǒchēng de yǐshàng, yǐxià, yǐnèi, jièmǎn, bāokuò běnshù; suǒchēng de bùmǎn, chāoguò, yǐwài, bù bāokuò běnshù.
> 民法所称的“以上”、“以下”、“以内”、“届满”，包括本数；所称的“不满”、“超过”、“以外”，不包括本数。 — 民法典 第一千二百五十九条 · 공식
> 민법에서 말하는 ‘이상’·‘이하’·‘이내’·‘만료’는 본수를 포함하고, ‘미만’·‘초과’·‘이외’는 본수를 포함하지 않는다.

표로 보기

꼴	만들기	뜻
应当遵循诚信原则	应当 + 동사	신의성실 원칙을 따라야 한다
不得违背公序良俗	不得 + 동사	공서양속에 어긋나서는 안 된다
可以提出抗辩	可以 + 동사	항변할 수 있다
有权请求……予以撤销	有权 + 동사 ・ 予以 + 동사	취소를 청구할 권리가 있다
依照其规定	依照 + 其 + 명사	그 규정에 따른다
诉讼时效期间届满的，	절 + 的，	소송시효 기간이 다 지나면
但是……的除外	但是 + 절 + 的除外	다만 ~인 경우는 제외한다
十八周岁以上	수 + 以上	만 18세 이상(18세 포함)

예문 분해 — 낱말마다 자리와 구실

当事人 另有约定 的， 依照 其约定
주어 술어 · 另有 = 달리 ~이 있다 조건을 닫는다 개사 · ~에 따라 其 = 그(당사자의)
dāngshìrén lìngyǒu yuēdìng de, yīzhào qí yuēdìng.
당사자가 달리 약정한 경우에는 그 약정에 따른다.

人民法院 不得 主动 适用 诉讼时效的规定
주어 금지 부사어 · 스스로(직권으로) 술어 목적어
rénmín fǎyuàn bùdé zhǔdòng shìyòng sùsòng shíxiào de guīdìng.
인민법원은 소송시효 규정을 직권으로 적용해서는 안 된다. (第一百九十三条)

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~应该遵循诚信原则 (조문을 옮길 때)~~	应当遵循诚信原则	뜻은 같지만 조문의 의무 표지는 应当이다. 民法典에 应该는 0회.
~~不得不违反法律~~	不得违反法律	不得不는 하지 않을 수 없다. 금지는 不得 하나다.
~~不满十八周岁 (18세 포함으로 읽음)~~	不满十八周岁 = 18세 미만	不满은 본수를 넣지 않는다(第一千二百五十九条).
~~依照其的规定~~	依照其规定	其가 이미 그의라는 뜻이라 的를 붙이지 않는다.

말해 보기 — 법률행위의 효력을 함께 검토할 때

법관 교류나 학회 사례 토론에서 계약의 효력과 시효를 짚을 때 쓰는 문형. 소리 단추로 듣고 따라 한다.

qǐngwèn, zhège hétong shì wúxiào, háishi kěyǐ chèxiāo?

请问，这个合同是无效，还是可以撤销?

여쭙겠습니다. 이 계약은 무효입니까, 아니면 취소할 수 있습니까?

yuángào qiān hétong de shíhou zhǐyǒu shíqī suì.

原告签合同的时候只有十七岁。

원고는 계약할 때 열일곱 살이었습니다.

bèigào yǒu méiyǒu tíchū sùsòng shíxiào kàngbiàn?

被告有没有提出诉讼时效抗辩?

피고가 소송시효 항변을 했습니까?

wǒ de yìsi shì, chèxiāoquán yǐjīng xiāomiè le.

我的意思是，撤销权已经消灭了。

제 말은 취소권이 이미 소멸했다는 겁니다.

nàge rén yǒu méiyǒu dàilǐquán, wǒmen hái yào zài kàn zhèngjù.

那个人有没有代理权，我们还要再看证据。

그 사람에게 대리권이 있었는지는 증거를 더 봐야 합니다.

duìbuqǐ, xiǎn shī gōngpíng de xiǎn shì shénme yìsi?

对不起，显失公平的显是什么意思?

죄송합니다. 显失公平의 显은 무슨 뜻입니까?

설명해 보기 — 한국 민법을 중국어로

중국 법률가에게 한국 민법이 다른 점을 설명하는 문장. 이 장 '한국이라면?' 표와 짝을 이룬다.

hánguó mínfǎ guīdìng, shíjiǔ suì chéngnián.

韩国民法规定，十九岁成年。

한국 민법은 19세를 성년으로 정합니다.

zài hánguó, wèichéngniánrén wèi jīng tóngyì shíshī xūyào tóngyì de xíngwéi, kěyǐ chèxiāo.

在韩国，未成年人未经同意实施需要同意的行为，可以撤销。

한국에서는 미성년자가 동의가 필요한 행위를 동의 없이 하면 취소할 수 있습니다.

hánguó mínfǎ méiyǒu gěi fǎlǜ xíngwéi xià dìngyì.

韩国民法没有给法律行为下定义。

한국 민법은 법률행위를 정의하지 않습니다.

zài hánguó, fúhé fǎdìng tiáojiàn de xiǎn shī gōngpíng de fǎlǜ xíngwéi shì wúxiào de, bù shì kěyǐ chèxiāo de.

在韩国，符合法定条件的显失公平的法律行为是无效的，不是可以撤销的。

한국에서는 요건을 갖춘 현저히 불공정한 법률행위가 무효이지, 취소할 수 있는 행위가 아닙니다.

hánguó zhàiquán de xiāomiè shíxiào yībān shì shí nián.

韩国债权的消灭时效一般是十年。

한국에서 채권의 소멸시효는 원칙적으로 10년입니다.

hánguó mínfǎ bǎ biǎojiàn dàilǐ fēnchéng sān tiáo guīdìng.

韩国民法把表见代理分成三条规定。

한국 민법은 표현대리를 세 조로 나누어 정합니다.

따라 말하기 — 조문 열 문장

총칙편 조문을 그대로 따라 말한다. 느리게 단추는 같은 문장을 천천히 읽는다. 应当·不得·可以가
나오는 자리에 귀를 기울인다.

mínfǎ tiáozhěng píngděng zhǔtǐ de zìránrén, fǎrén hé fēi fǎrén zǔzhī zhījiān de rénshēn guānxi hé cáichǎn guānxi.

民法调整平等主体的自然人、法人和非法人组织之间的人身关系和财产关系。

민법은 평등한 주체인 자연인·법인·비법인조직 사이의 인신관계와 재산관계를 조정한다. (民法典 第二条)

mínshì zhǔtǐ cóngshì mínshì huódòng, yīngdāng zūnxún zìyuàn yuánzé, ànzhào zìjǐ de yìsi shèlì, biàngēng, zhōngzhǐ mínshì fǎlǜ guānxi.

民事主体从事民事活动，应当遵循自愿原则，按照自己的意思设立、变更、终止民事法律关系。

민사주체는 민사활동을 할 때 자원 원칙을 따라, 자기 뜻대로 민사법률관계를 설정·변경·종료해야 한다. (第五条)

zìránrén de mínshì quánlì nénglì yīlǜ píngděng.

自然人的民事权利能力一律平等。

자연인의 민사권리능력은 모두 평등하다. (第十四条)

chéngniánrén wéi wánquán mínshì xíngwéi nénglì rén, kěyǐ dúlì shíshī mínshì fǎlǜ xíngwéi.

成年人为完全民事行为能力人，可以独立实施民事法律行为。

성년자는 완전 민사행위능력자로서 혼자 민사법률행위를 할 수 있다. (第十八条)

fǎrén yīngdāng yīfǎ chénglì.

法人应当依法成立。

법인은 법에 따라 성립해야 한다. (第五十八条)

xíngwéirén kěyǐ míngshì huòzhě mòshì zuòchū yìsi biǎoshì.

行为人可以明示或者默示作出意思表示。

행위자는 명시적으로 또는 묵시적으로 의사표시를 할 수 있다. (第一百四十条)

wéibèi gōng xù liáng sú de mínshì fǎlǜ xíngwéi wúxiào.

违背公序良俗的民事法律行为无效。

공서양속에 어긋나는 민사법률행위는 무효다. (第一百五十三条)

wúxiào de huòzhě bèi chèxiāo de mínshì fǎlǜ xíngwéi zìshǐ méiyǒu fǎlǜ yuēshùlì.

无效的或者被撤销的民事法律行为自始没有法律约束力。

무효이거나 취소된 민사법률행위는 처음부터 법적 구속력이 없다. (第一百五十五条)

mínshì zhǔtǐ kěyǐ tōngguò dàilǐrén shíshī mínshì fǎlǜ xíngwéi.

民事主体可以通过代理人实施民事法律行为。

민사주체는 대리인을 통해 민사법률행위를 할 수 있다. (第一百六十一条)

dàilǐ bāokuò wěituō dàilǐ hé fǎdìng dàilǐ.

代理包括委托代理和法定代理。

대리에는 위임대리와 법정대리가 있다. (第一百六十三条)

확인 문제 8

1. 民法典은 언제부터 시행되었나?

2020. 5. 28.

2021. 1. 1.

2023. 1. 1.

2024. 1. 1.

第一千二百六十条 「本法自2021年1月1日起施行。」 2020. 5. 28.은 공포일이다.

2. 民法典에서 성년은 몇 세부터인가?

16세

18세

19세

20세

第十七条 「十八周岁以上的自然人为成年人。」 한국은 19세(민법 제4조).

3. 만 8세가 되지 않은 미성년자가 혼자 한 민사법률행위는?

유효

취소할 수 있다

무효

추인하면 유효

第二十条는 8세 미만을 민사행위무능력자로 정하고, 第一百四十四条 「无民事行为能力人实施的民事法律行为无效。」

4. 중국에서 현저히 불공평한(显失公平) 민사법률행위의 효과는?

당연 무효

법원·중재기관에 취소를 청구할 수 있다

상대방에게 통지하면 취소된다

효력이 생기지 않는다

第一百五十一条 「受损害方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销」. 한국 민법 제104조는 무효로 한다.

5. 民法典의 일반 소송시효 기간은?

1년

2년

3년

10년

第一百八十八条 「诉讼时效期间为三年」. 한국은 채권 10년(민법 제162조).

6. 「不满十八周岁」에 만 18세가 들어가는가?

들어간다

들어가지 않는다

법원이 정한다

당사자가 정한다

第一千二百五十九条 — 不满·超过·以外는 본수를 넣지 않는다.

7. 한국 민법의 법률행위 「취소」에 해당하는 중국어는?

- 取消
- **撤销**
- 撤回
- 终止

第一百四十七条~第一百五十一条의 予以撤销, 撤销权. 取消는 民法典에서 위임을 거두어들이는 것 등에 쓴다.

8. 「诉讼时效期间届满的，义务人可以提出不履行义务的抗辩。」에서 조건을 닫는 말은?

- **的**
- 可以
- 提出
- 抗辩

「……的，」가 ~한 경우에는이다. 的 앞까지가 조건이다.

계약

合同：民法典合同编

장면 — 위약금이 너무 적으면

한·중 법관 교류 자리. 한국 법관이 중국 법관에게 위약금을 늘려 달라는 청구가 되는지 묻는다. 장 첫머리에 둔다.

한국 법관

qǐngwèn, zài zhōngguó, wéiyuējīn tài dī dehuà, kěyǐ qǐngqiú zēngjiā ma?

请问，在中国，违约金太低的话，可以请求增加吗?

여쭙겠습니다. 중국에서는 위약금이 너무 적으면 늘려 달라고 청구할 수 있습니까?

중국 법관

kěyǐ. yuēdìng de wéiyuējīn dīyú zàochéng de sǔnshī de, dāngshìrén kěyǐ qǐngqiú zēngjiā.

可以。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求增加。

됩니다. 약정한 위약금이 생긴 손실보다 낮으면 당사자가 증액을 청구할 수 있습니다.

한국 법관

fǎyuàn kěyǐ zhǔdòng zēngjiā huòzhě jiǎnshǎo ma?

法院可以主动增加或者减少吗?

법원이 스스로 늘리거나 줄일 수 있습니까?

중국 법관

bùxíng, dōu yào gēnjù dāngshìrén de qǐngqiú.

不行，都要根据当事人的请求。

안 됩니다. 둘 다 당사자의 청구가 있어야 합니다.

한국 법관

hánguó bù yīyàng, fǎyuàn zhǐ néng jiǎnshǎo, érqiě bù xūyào dāngshìrén qǐngqiú.

韩国不一样，法院只能减少，而且不需要当事人请求。

한국은 다릅니다. 법원은 줄일 수만 있고, 당사자의 청구도 필요 없습니다.

중국 법관

zhè yī diǎn hé zhōngguó hěn bù yīyàng.

这一点和中国很不一样。

그 점은 중국과 많이 다르군요.

중국어 合同은 한국어 합동이 아니라 계약이다. 대만 民法은 같은 것을 契約이라 부른다. 이 장은 民法典 제3편 合同编(2020. 5. 28. 공포, 2021. 1. 1. 시행)으로 계약의 성립·효력·이행·해제와 위약책임에 나오는 말 스무 개를 읽는다. 1999년 合同法은 民法典 시행과 함께 폐지되었다(第一千二百六十条). 合同编 通则에 관한 최고인민법원 사법해석은 法释〔2023〕13号(2023. 12. 5. 시행)이다. 民法典에는 채권 편이 따로 없다. 合同编 通则이 한국 민법 채권총칙이 맡는 일의 상당 부분을 함께 맡는다. 계약서에서는 당사자를 甲方·乙方이라 부르지만, 조문은 当事人一方·对方이라 쓴다. 문법 코너는 了·过·着다. 조문은 이 표지를 아끼고 已经·尚未·……后 같은 말로 시간을 적는다.

이 장을 마치면 읽을 수 있는 문장

1. yīfǎ chénglì de hétong, shòu fǎlǜ bǎohù.
   依法成立的合同，受法律保护。 — 民法典 第四百六十五条第一款 · 공식
   법에 따라 성립한 계약은 법률의 보호를 받는다.

2. dāngshìrén zài lǚxíng hétong guòchéng zhōng, yīngdāng bìmiǎn làngfèi zīyuán, wūrǎn huánjìng hé pòhuài shēngtài.

当事人在履行合同过程中，应当避免浪费资源、污染环境和破坏生态。 — 民法典 第五百零九条第三款 · 공식

당사자는 계약을 이행하는 과정에서 자원 낭비, 환경 오염과 생태 파괴를 피하여야 한다.

▼ 처음 보는 문법 용어 9

경성 본래 성조를 잃고 짧고 가볍게 읽는 음절. 숫자 성조로는 5 — 什么 shen2me5, 合同 he2tong5

관형어 명사 앞에서 명사를 꾸미는 말. 중국어는 아무리 길어도 모두 명사 앞에 오고 대개 的로 끝난다 — 侵权人所获得的 利益

중심어 관형어가 꾸미는 끝 명사. 명사구마다 맨 끝 명사가 그 덩어리의 뼈대다 — ……的赔偿数额总额의 总额. 문장 전체의 주어·술어는 따로 찾는다

개사구 개사(전치사)와 명사가 이룬 덩어리. 대개 동사 앞에 온다 — 向人民法院 起诉, 自申请日起 计算. 동사 뒤에 붙는 在·到·给(放在, 送到)는 따로 익힌다

문어 글말. 조문은 之·其·为(wéi)·均·予以·能够 같은 문어를 즐겨 쓴다. 말로 할 때는 的·他的·是·都·给·能으로 바꾼다

동사구 동사와 그 목적어·보어가 이룬 덩어리 — 确定赔偿数额

술어 문장에서 「어찌하다·어떠하다」에 해당하는 부분 — 利益 难以确定

조동사 동사 앞에서 가능·당위·허용을 더하는 말 — 应当·可以·能·得(děi)

결과보어 동사 뒤에 붙어 동작의 결과를 나타내는 말 — 说错, 提到, 听清楚

표제어 20

표제어는 대륙 간체로 크게, 대만 번체를 옆에 작게 적었다(글자가 같으면 한 번만). 병음은 사전 성조로 적었고 소리는 一·不 변조를 넣어 읽는다. 조문 인용은 2026. 10. 17. 기준으로 国家法律法规数据库(flk.npc.gov.cn)에서 받은 판본과 대조했다. 위 막대의 「병음 숨기기」로 한자만 보며 읽을 수 있다.

1. **合同** hétong **계약 — 한국어 합동(合同)과 뜻이 다르다** ★★★

가짜 친구 · 한국어 **합동**과 뜻 다름

대륙 법령은 계약을 合同이라 한다. 民法典과 合同编 通则 사법해석 원문에 契约은 한 번도 나오지 않는다. 경성 표기(hétong)는 표제어표를 따랐다.

쉬운 예

wǒmen qiān le yīfèn hétong.

我们签了一份合同。

우리는 계약서 한 부에 서명했다.

실무 예

zhè fèn hétong shì shénme shíhou qiān de?

这份合同是什么时候签的?

이 계약은 언제 체결했습니까?

원문

hétong shì mínshì zhǔtǐ zhījiān shèlì, biàngēng, zhōngzhǐ mínshì fǎlǜ guānxi de xiéyì.

合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。 — 民法典 第四百六十四条第一款 · 공식

계약은 민사주체 사이에 민사법률관계를 설정·변경·종료하는 협의이다.

문형

A 之间

A 사이(문어)

1. 之间은 둘 이상 사이를 가리킨다. 当事人之间, 双方之间.
2. 조문은 民事主体之间처럼 명사 바로 뒤에 붙인다.
3. 말로는 A 和 B 之间이라고 둘을 다 대기도 한다.

jiǎfāng hé yǐfāng zhījiān méiyǒu zhēngyì.

甲方和乙方之间没有争议。

갑과 을 사이에는 다툼이 없다.

zhè shì liǎng jiā gōngsī zhījiān de hétong.

这是两家公司之间的合同。

이것은 두 회사 사이의 계약이다.

문법 C5 · 是……的 — 이미 일어난 일의 때를 물을 때

~~这份合同是什么时候签了?~~ (비문)

这份合同是什么时候签的?

이미 일어난 일의 때·곳·방식을 묻거나 밝힐 때는 是……的로 감싼다. 이 틀 안에는 了를 쓰지 않는다. 대답도 같은 틀이다. 是上个月签的(지난달에 체결했습니다).

한국이라면? + 계약(정의 조문 없음)

중국은 계약이 무엇인지 정의하는 조문을 둔다. 한국 민법은 제3편 제2장에 계약을 두지만 정의 조문은 없다(현행 민법 전문 검색, 조사 6-01). 第四百六十四条 第二款은 혼인·입양·후견 같은 신분관계 협의를 원칙적으로 이 편에서 뺀다.

대만에서는 契約 · 民法 第153條

대만 民法은 契約이라 쓰고, 정의 대신 성립 요건(의사의 일치)을 적는다.

當事人互相表示意思一致者，無論其為明示或默示，契約即為成立。 全國法規資料庫

---

2. # 甲方 jiǎfāng **갑 — 계약서에서 앞에 적는 당사자** ★★

통용어 — 통용어 — 民法典 조문에는 없다(계약서 관행어). 조문은 当事人一方·对方이라 쓴다

계약서는 머리에서 당사자를 甲方·乙方으로 줄여 정의하고 본문에서 그 이름으로 부른다. 民法典과 法释〔2023〕13号 원문에는 甲方·乙方이 한 번도 나오지 않는다(2026. 10. 17. flk 원문 검색). 그래서 아래 원문 예문은 계약서가 담는 조항을 정한 조문이다.

쉬운 예

jiǎfāng shì mǎifāng, yǐfāng shì màifāng.

甲方是买方，乙方是卖方。

갑은 매수인이고 을은 매도인이다.

실무 예

hétong lǐ de jiǎfāng zhǐ de shì nǎ jiā gōngsī?

合同里的甲方指的是哪家公司?

계약서의 갑은 어느 회사를 가리킵니까?

원문

hétong de nèiróng yóu dāngshìrén yuēdìng, yībān bāokuò xiàliè tiáokuǎn: yī, dāngshìrén de xìngmíng huòzhě míngchēng hé zhùsuǒ;

合同的内容由当事人约定，一般包括下列条款：（一）当事人的姓名或者名称和住所；…… — 民法典 第四百七十条第一款 · 공식

계약의 내용은 당사자가 약정하며, 일반적으로 다음 조항을 포함한다. (1) 당사자의 성명 또는 명칭과 주소 .....

문형

A 指的是 B

A가 가리키는 것은 B이다

1. 指는 가리키다. 指的是 뒤에 가리키는 대상이 온다.
2. 조문의 是指(~을 말한다)를 말로 풀면 指的是가 된다.
3. 되물을 때는 您说的 A 指的是什么？(말씀하신 A는 무엇을 가리킵니까?)

zhèlǐ de duìfāng zhǐ de shì yǐfāng.

这里的对方指的是乙方。

여기서 상대방은 을을 가리킨다.

nín shuō de sǔnshī zhǐ de shì shénme?

您说的损失指的是什么?

말씀하신 손실은 무엇을 가리킵니까?

한국이라면? = 갑

법령 용어가 아니라 계약서에서 당사자를 줄여 부르는 말이라는 점이 한국 계약서의 갑과 같다. 조문 쪽 낱말은 중국이 当事人一方·对方, 한국 민법이 당사자 일방·상대방이다.

---

3. # 乙方 yǐfāng 을 — 계약서에서 뒤에 적는 당사자 ★★

통용어 — 통용어 — 民法典 조문에는 없다(계약서 관행어). 조문은 当事人一方·对方이라 쓴다

쉬운 예

yǐfāng yīngdāng ànshí jiāohuò.

乙方应当按时交货。

을은 제때 물건을 인도해야 한다.

실무 예

rúguǒ yǐfāng chíyán jiāohuò, jiǎfāng kěyǐ jiěchú hétong ma?

如果乙方迟延交货，甲方可以解除合同吗?

을이 인도를 늦추면 갑은 계약을 해제할 수 있습니까?

원문

dāngshìrén cǎiyòng hétongshū xíngshì dìnglì hétong de, zì dāngshìrén jūn qiānmíng, gàizhāng huòzhě àn zhǐyìn shí hétong chénglì.

当事人采用合同书形式订立合同的，自当事人均签名、盖章或者按指印时合同成立。 — 民法典 第四百九十条第一款 · 공식

당사자가 계약서 형식으로 계약을 체결하는 경우에는 당사자가 모두 서명하거나 날인하거나 지장을 찍은 때에 계약이 성립한다.

문형

自 A 时 + 동사

A한 때에(부터) ~하다

1. 自는 기점을 나타내는 문어다. 自……时는 '~한 때'를 한 덩어리로 만든다.
2. 시점 덩어리는 동사(成立·生效) 앞에 온다.
3. 말로는 从……开始나 ……的时候를 쓴다.

hétong zì shuāngfāng qiānzì shí chénglì.

合同自双方签字时成立。

계약은 양쪽이 서명한 때에 성립한다.

wǒmen cóng qiānzì nà tiān kāishǐ lǚxíng.

我们从签字那天开始履行。

우리는 서명한 날부터 이행을 시작했다.

한국이라면? = 을

누가 甲方이고 누가 乙方인지는 법률이 정하지 않고 계약서 머리에서 정한다. 계약서 서명으로 성립 시점을 정한 第四百九十条는 이름 대신 当事人이라 적는다.

---

4. # 要约 要約 yāoyuē **청약** ★★★

가짜 친구 · 한국어 **요약**과 뜻 다름

한국 한자어 要約(요약)은 간추림이다. 글자가 같아 처음 보면 엉뚱하게 읽힌다. 대만 民法도 要約이라 쓴다(第154條).

쉬운 예

tā xiàng wǒmen fāchū le yāoyuē.

他向我们发出了要约。

그는 우리에게 청약을 했다.

실무 예

shāngyè guǎnggào suàn bù suàn yāoyuē?

商业广告算不算要约?

상업광고는 청약에 해당합니까?

원문

yāoyuē shì xīwàng yǔ tārén dìnglì hétong de yìsi biǎoshì, gāi yìsi biǎoshì yīngdāng fúhé xiàliè tiáojiàn: yī, nèiróng jùtǐ quèdìng; èr, biǎomíng jīng shòu yāoyuērén chéngnuò, yāoyuērén jí shòu gāi yìsi biǎoshì yuēshù.

要约是希望与他人订立合同的意思表示，该意思表示应当符合下列条件：（一）内容具体确定；（二）表明经受要约人承诺，要约人即受该意思表示约束。 — 民法典 第四百七十二条 · 공식

청약은 타인과 계약을 체결하기를 바라는 의사표시로서, 그 의사표시는 다음 조건에 맞아야 한다. (1) 내용이 구체적이고 확정적일 것 (2) 청약을 받은 사람이 승낙하면 청약자가 곧 그 의사표시에 구속된다는 뜻을 밝힐 것.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
要约是希望与他人订立合同的意思表示，	A 是 B — 정의, 的 관형어 + 중심어	청약은 타인과 계약 체결을 바라는 의사표시로서
该意思表示应当符合下列条件：	该 = 그(앞말을 받음) + 应当 + 동사	그 의사표시는 다음 조건에 맞아야 한다

（一）内容具体确定；	호 ①	(1) 내용이 구체적이고 확정적일 것
（二）表明经受要约人承诺，	호 ② — 表明 + 내용, 经 + 행위 = ~을 거치면	(2) 청약을 받은 사람이 승낙하면
要约人即受该意思表示约束。	即 = 곧 + 受……约束	청약자가 곧 그 의사표시에 구속된다는 뜻을 밝힐 것

문형

符合 + 条件・约定

(조건·약정)에 맞다

1. 符合는 기준에 들어맞다. 符合条件, 符合约定, 符合法律规定.
2. 부정은 不符合. 履行债务不符合约定(약정에 맞지 않게 이행하다)은 위약 조문의 단골 표현이다.
3. 조문은 应当符合下列条件처럼 뒤에 호를 늘어놓는다.

zhège guǎnggào fúhé yāoyuē de tiáojiàn.

这个广告符合要约的条件。

이 광고는 청약의 조건에 맞는다.

jiāofù de huòwù bù fúhé yuēdìng.

交付的货物不符合约定。

인도한 물건이 약정에 맞지 않는다.

문법 C6 · 受……约束 — 피동을 나타내는 受

~~要约人即被该意思表示约束~~ (부자연)

要约人即受该意思表示约束

조문은 '구속을 받다'를 受……约束로 쓴다. 受는 뒤에 오는 명사를 받아 피동의 뜻을 낸다. 被를 써도 뜻은 통하지만 조문 문체에서 벗어난다. 受法律保护(법률의 보호를 받다)도 같은 틀이다.

한국이라면? ≠ 청약 · 민법 제527조

중국은 청약을 정의하고 요건 둘을 조문에 적는다. 한국 민법은 청약을 정의하지 않고 효력만 정한다. 제527조는 「계약의 청약은 이를 철회하지 못한다.」 이다.

---

5. **承诺** 承諾 chéngnuò **승낙 — 일상어에서는 약속** ★★★

법률 문장의 承诺는 청약에 동의하는 의사표시다. 일상 대화의 承诺는 약속하다·다짐하다라서, 같은 낱말이 문맥에 따라 갈린다.

쉬운 예

tā chéngnuò xià zhōu fùkuǎn.

他承诺下周付款。

그는 다음 주에 돈을 치르겠다고 약속했다.

실무 예

duìfāng de chéngnuò shì shénme shíhou dàodá de?

对方的承诺是什么时候到达的?

상대방의 승낙은 언제 도달했습니까?

원문

> chéngnuò shì shòu yāoyuērén tóngyì yāoyuē de yìsi biǎoshì.
>
> 承诺是受要约人同意要约的意思表示。 — 民法典 第四百七十九条 · 공식
>
> 승낙은 청약을 받은 사람이 청약에 동의하는 의사표시이다.

문형

同意 + 명사 • 동사구

~에 동의하다

1. 同意 뒤에 명사(要约·方案)나 동사구(延长期限)가 바로 온다.
2. 부정은 不同意. 조문은 同意要约처럼 짧게 쓴다.
3. 회의에서는 我同意您的意见(말씀에 동의합니다)이 기본형이다.

bèigào tóngyì tiáojiě.

被告同意调解。

피고는 조정에 동의했다.

wǒmen tóngyì yáncháng lǚxíng qīxiàn.

我们同意延长履行期限。

우리는 이행기간 연장에 동의한다.

한국이라면? ≠ 변경을 가한 승낙 · 민법 제534조

둘 다 청약 내용을 바꾼 승낙은 새 청약으로 본다. 한국은 「조건을 붙이거나 변경을 가하여 승낙한 때」라고만 적는다. 중국 第四百八十八条는 실질적 변경일 때로 한정하고 목적물·수량·대금 등 무엇이 실질적인지 열거한다.

---

6. 成立 chénglì (계약의) 성립 ★★★

쉬운 예

hétong yǐjīng chénglì le.

合同已经成立了。

계약은 이미 성립했다.

실무 예

wǒ rènwéi hétong zài chéngnuò dàodá shí jiù chénglì le.

我认为合同在承诺到达时就成立了。

저는 승낙이 도달한 때 이미 계약이 성립했다고 봅니다.

원문

chéngnuò shēngxiào shí hétong chénglì, dànshì fǎlǜ lìng yǒu guīdìng huòzhě dāngshìrén lìng yǒu yuēdìng de chúwài.

承诺生效时合同成立，但是法律另有规定或者当事人另有约定的除外。 –

民法典 第四百八十三条 · 공식

승낙이 효력을 생긴 때 계약이 성립한다. 다만 법률에 달리 규정이 있거나 당사자가 달리 약정한 경우에는 그러하지 아니하다.

문형

但是……另有 A 的除外

다만 달리 A가 있는 경우는 제외한다

1. 원칙 뒤에 但是를 두고 예외를 ……的除外로 닫는다. 한국 조문의 '다만, ~한 경우에는 그러하지 아니하다' 자리다.
2. 另有规定은 법률에 따로 규정이 있음, 另有约定은 당사자가 따로 약정함이다.
3. 말로는 除非……(~가 아니라면)으로 바꿔 말할 수 있다.

hétong lìng yǒu yuēdìng de, ànzhào yuēdìng.

合同另有约定的，按照约定。

계약에 달리 약정이 있으면 그 약정에 따른다.

chúfēi hétong lìng yǒu yuēdìng, fǒuzé hétong chénglì shí shēngxiào.

除非合同另有约定，否则合同成立时生效。

계약에 달리 약정이 없으면 계약은 성립한 때 효력이 생긴다.

한국이라면? ≠ 계약의 성립 시기 · 민법 제531조

중국은 승낙이 효력을 생긴 때 성립하고, 통지로 한 승낙은 상대방에게 도달한 때 효력이 생긴다(第四百八十四条·第一百三十七条). 한국은 「격지자간의 계약은 승낙의 통지를 발송한 때에 성립한다.」 도달주의와 발송주의로 갈린다.

---

7. **生效** shēngxiào **효력이 생기다** ★★★

쉬운 예

zhè fèn hétong jīntiān shēngxiào.

这份合同今天生效。

이 계약은 오늘 효력이 생긴다.

실무 예

hétong chénglì le, kěshì hái méiyǒu shēngxiào, duì ma?

合同成立了，可是还没有生效，对吗?

계약은 성립했지만 아직 효력이 생기지 않았다는 말씀이지요?

원문

yīfǎ chénglì de hétong, zì chénglì shí shēngxiào, dànshì fǎlǜ lìng yǒu guīdìng huòzhě dāngshìrén lìng yǒu yuēdìng de chúwài.

依法成立的合同，自成立时生效，但是法律另有规定或者当事人另有约定的除外。 — 民法典 第五百零二条第一款 · 공식

법에 따라 성립한 계약은 성립한 때 효력이 생긴다. 다만 법률에 달리 규정이 있거나 당사자가 달리 약정한 경우에는 그러하지 아니하다.

문형

A 了，可是还没有 B

A는 되었지만 아직 B는 아니다

1. 앞 절의 了는 이미 된 일, 뒤 절의 还没有는 아직 안 된 일이다.
2. 还没有 + 동사 뒤에는 了를 붙이지 않는다.
3. 조문이라면 尚未 + 동사로 쓴다. 尚未履行的(아직 이행하지 않은 것).

hétong qiān le, kěshì hái méiyǒu gàizhāng.

合同签了，可是还没有盖章。

계약서에 서명은 했지만 아직 날인은 하지 않았다.

huò yǐjīng jiāo le, kěshì qián hái méiyǒu fù.

货已经交了，可是钱还没有付。

물건은 이미 넘겼지만 돈은 아직 치르지 않았다.

문법 C7 · 依法 + 동사 + 的 + 명사

~~依法的成立合同~~ (비문)

依法成立的合同

依法는 동사(成立)를 꾸미므로 동사 바로 앞에 붙는다. 的는 依法成立 전체를 닫아 合同을 꾸민다. 그래서 '법에 따라 성립한 계약'이 된다. 依法享有的权利(법에 따라 누리는 권리)도 같은 짜임이다.

한국이라면? ≠ 효력 발생 · 민법 제147조

중국은 성립(第四百八十三条)과 효력 발생(第五百零二条)을 조문에서 나눠 적고, 허가 수속이 필요한 계약은 第二款에서 따로 다룬다. 한국 민법은 법률행위 일반의 조건으로 효력 발생을 늦춘다. 정지조건 있는 법률행위는 조건이 성취한 때로부터 효력이 생긴다(제147조).

---

8. **履行** lǚxíng 이행 ★★★

行은 여기서 xíng이다(银行의 háng과 구별 — 1장).

쉬운 예

qǐng ànshí lǚxíng hétong.

请按时履行合同。

제때 계약을 이행해 주십시오.

실무 예

bèigào lǚxíng le nǎxiē yìwù?

被告履行了哪些义务?

피고는 어떤 의무를 이행했습니까?

원문

> dāngshìrén yīngdāng ànzhào yuēdìng quánmiàn lǚxíng zìjǐ de yìwù.
>
> 当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 — 民法典 第五百零九条第一款 · 공식
>
> 당사자는 약정에 따라 자기의 의무를 전면적으로 이행하여야 한다.

문형

按照约定 + 동사

약정에 따라 ~하다

1. 按照 + 기준은 동사 앞에 온다. 按照约定, 按照合同, 按照法律规定.
2. 조문은 按照约定全面履行처럼 부사(全面)를 그 뒤, 동사 앞에 둔다.
3. 말로는 按 하나만 써도 된다. 按合同办.

yǐfāng ànzhào yuēdìng jiāofù le huòwù.

乙方按照约定交付了货物。

을은 약정대로 물건을 인도했다.

wǒmen huì ànzhào hétong fùkuǎn.

我们会按照合同付款。

우리는 계약대로 대금을 치르겠습니다.

한국이라면? = 이행 · 민법 제390조

약정대로 이행해야 한다는 뜻은 같다. 한국 민법은 이를 손해배상 조문에서 「채무의 내용에 좇은 이행」이라 적는다. 중국 第五百零九条는 같은 조에 통지·협조·비밀유지 의무와 자원 낭비·환경 오염을 피할 의무를 덧붙인다.

---

9. # 格式条款 格式條款 géshì tiáokuǎn **약관(표준 조항)** ★★

쉬운 예

zhè fèn hétong yǒu hěn duō géshì tiáokuǎn.

这份合同有很多格式条款。

이 계약서에는 약관 조항이 많다.

실무 예

tígōng géshì tiáokuǎn de yīfāng tíshì guo duìfāng ma?

提供格式条款的一方提示过对方吗?

약관을 내놓은 쪽이 상대방에게 그 조항을 짚어 준 적이 있습니까?

원문

géshì tiáokuǎn shì dāngshìrén wèile chóngfù shǐyòng ér yùxiān nǐdìng, bìng zài dìnglì hétong shí wèi yǔ duìfāng xiéshāng de tiáokuǎn.

格式条款是当事人为了重复使用而预先拟定，并在订立合同时未与对方协商的条款。 — 民法典 第四百九十六条第一款 · 공식

약관이란 당사자가 되풀이해 쓰려고 미리 작성하고, 계약을 체결할 때 상대방과 협의하지 않은 조항이다.

문형

为了 A 而 B

A하려고 B하다

1. 为了(wèile)는 목적을 앞에 세운다. 이때 为는 wèi로 읽는다.
2. 而은 목적과 행위를 잇는 문어 접속사다.
3. 말로는 而을 빼고 为了 A，B로 쓴다.

wèile jiéshěng shíjiān, wǒmen shǐyòng le hétong fànběn.

为了节省时间，我们使用了合同范本。

시간을 아끼려고 우리는 계약서 표준 양식을 썼다.

gōngsī wèile chóngfù shǐyòng ér yùxiān nǐdìng le zhèxiē tiáokuǎn.

公司为了重复使用而预先拟定了这些条款。

회사는 되풀이해 쓰려고 이 조항들을 미리 작성했다.

문법 C5 · 过 — 해 본 적이 있다

~~提供格式条款的一方提示了过对方吗?~~ (비문)

提供格式条款的一方提示过对方吗?

过는 이미 해 본 일을 나타낸다. 한 동사 뒤에 了와 过를 겹쳐 붙이지 않는다(提示了过는 틀림). 문장 끝의 了는 过 뒤에 올 수 있다(协商过了). 부정은 没(有)……过다. 没提示过(짚어 준 적이 없다). 사실 확인 질문에 자주 쓴다.

한국이라면? ≠ 약관 · 약관의 규제에 관한 법률 제2조

한국은 특별법이 약관을 「계약의 한쪽 당사자가 여러 명의 상대방과 계약을 체결하기 위하여 일정한 형식으로 미리 마련한 계약의 내용」으로 정의한다. 중국은 民法典 안에서 반복 사용과 협의 없음으로 정의한다.

대만에서는 定型化契約條款 · 消費者保護法 第2條

대만은 소비자보호법에서 定型化契約條款이라 부르고, 기업경영자가 다수 소비자와 같은 종류의 계약을 맺으려고 미리 만든 조항으로 정의한다.

七、定型化契約條款：指企業經營者為與多數消費者訂立同類契約之用，所提出預先擬定之契約條款。 全國法規資料庫

10. # 同时履行抗辩 同時履行抗辯 tóngshí lǚxíng kàngbiàn

동시이행의 항변 ★★

통용어 — 강학상 이름 — 民法典 第五百二十五条 조문과 法释〔2023〕13号 원문에는 이 낱말이 없다(2026. 10. 17. flk 원문 검색)

쉬운 예

mǎifāng kěyǐ zhǔzhāng tóngshí lǚxíng kàngbiàn.

买方可以主张同时履行抗辩。

매수인은 동시이행의 항변을 주장할 수 있다.

실무 예

duìfāng hái méi jiāohuò, wǒmen kěyǐ xiān bù fùkuǎn ma?

对方还没交货，我们可以先不付款吗?

상대방이 아직 물건을 넘기지 않았는데, 우리가 먼저 대금을 치르지 않아도 됩니까?

원문

dāngshìrén hù fù zhàiwù, méiyǒu xiānhòu lǚxíng shùnxù de, yīngdāng tóngshí lǚxíng. yīfāng zài duìfāng lǚxíng zhīqián yǒu quán jùjué qí lǚxíng qǐngqiú. yīfāng zài duìfāng lǚxíng zhàiwù bù fúhé yuēdìng shí, yǒu quán jùjué qí xiāngyìng de lǚxíng qǐngqiú.

当事人互负债务，没有先后履行顺序的，应当同时履行。一方在对方履行之前有权拒绝其履行请求。一方在对方履行债务不符合约定时，有权拒绝其相应的履行请求。 — 民法典 第五百二十五条 · 공식

당사자가 서로 채무를 지고 이행의 선후 순서가 없으면 동시에 이행하여야 한다. 한쪽은 상대방이 이행하기 전에는 그 이행 청구를 거절할 권리가 있다. 한쪽은 상대방의 채무 이행이 약정에 맞지 않을 때에는 그에 상응하는 이행 청구를 거절할 권리가 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
当事人互负债务，	주어 + 互(서로) + 负(지다)	당사자가 서로 채무를 지고
没有先后履行顺序的，	……的 조건	이행의 선후 순서가 없으면
应当同时履行。	应当 + 동사	동시에 이행하여야 한다

一方在对方履行之前有权拒绝其履行请求。	在……之前 + 有权 + 동사; 其 = 상대방	한쪽은 상대방이 이행하기 전에는 그 이행 청구를 거절할 권리가 있다
一方在对方履行债务不符合约定时，	在……时 — 때	한쪽은 상대방의 채무 이행이 약정에 맞지 않을 때
有权拒绝其相应的履行请求。	有权 + 동사 + 相应的 + 명사	그에 상응하는 이행 청구를 거절할 권리가 있다

문형

有权 + 동사

~할 권리가 있다

1. 有权 뒤에 동사구가 바로 온다. 有权拒绝, 有权请求.
2. 반대는 无权 + 동사. 无权请求返还定金(정금 반환을 청구할 권리가 없다, 第五百八十七条).
3. 말로는 可以로 바꿔 말해도 뜻이 통한다.

mǎifāng yǒu quán jùjué fùkuǎn.

买方有权拒绝付款。

매수인은 대금 지급을 거절할 권리가 있다.

màifāng wú quán yāoqiú tíqián fùkuǎn.

卖方无权要求提前付款。

매도인은 대금을 앞당겨 치르라고 요구할 권리가 없다.

한국이라면? ≠ 동시이행의 항변권 · 민법 제536조

한국은 동시이행과 불안의 항변을 제536조 한 조에 둔다. 제1항은 「상대방이 그 채무이행을 제공할 때까지 자기의 채무이행을 거절할 수 있다」 이다. 중국은 동시이행·선이행·불안의 항변을 세 조(第五百二十五条~第五百二十七条)로 나눈다.

---

11. # 不安抗辩 不安抗辯 bù'ān kàngbiàn

불안의 항변 — 먼저 이행할 쪽이 이행을 멈추는 권리 ★★

통용어 — 강학상 이름 — 民法典 第五百二十七条 조문과 法释〔2023〕13号 원문에는 이 낱말이 없다(2026. 10. 17. flk 원문 검색)

쉬운 예

màifāng xíngshǐ le bù'ān kàngbiànquán.

卖方行使了不安抗辩权。

매도인은 불안의 항변권을 행사했다.

실무 예

nǐmen yǒu quèqiè zhèngjù zhèngmíng duìfāng jīngyíng zhuàngkuàng yánzhòng èhuà ma?

你们有确切证据证明对方经营状况严重恶化吗?

상대방의 경영 상태가 심각하게 나빠졌다는 확실한 증거가 있습니까?

원문

yīngdāng xiān lǚxíng zhàiwù de dāngshìrén, yǒu quèqiè zhèngjù zhèngmíng duìfāng yǒu xiàliè qíngxing zhīyī de, kěyǐ zhōngzhǐ lǚxíng: yī, jīngyíng zhuàngkuàng yánzhòng èhuà; èr, zhuǎnyí cáichǎn, chōutáo zījīn, yǐ táobì zhàiwù; sān, sàngshī shāngyè xìnyù; sì, yǒu sàngshī huòzhě kěnéng sàngshī lǚxíng zhàiwù nénglì de qítā qíngxing.

应当先履行债务的当事人，有确切证据证明对方有下列情形之一的，可以中止履行：（一）经营状况严重恶化；（二）转移财产、抽逃资金，以逃避债务；（三）丧失商业信誉；（四）有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形。 — 民法典 第五百二十七条第一款 · 공식

먼저 채무를 이행하여야 하는 당사자는 상대방에게 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사정이 있다는 확실한 증거가 있으면 이행을 중지할 수 있다. (1) 경영 상태가 심각하게 악화된 경우 (2) 채무를 피하려고 재산을 옮기거나 자금을 빼돌린 경우 (3) 상업 신용을 잃은 경우 (4) 채무 이행 능력을 잃었거나 잃을 수 있는 그 밖의 경우.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
应当先履行债务的当事人，	주어 — 的 관형어 + 当事人	먼저 채무를 이행하여야 하는 당사자는
有确切证据证明对方有下列情形之一的，	有 + 증거 + 证明 + 내용; ……的 조건	상대방에게 다음 사정 가운데 하나가 있다는 확실한 증거가 있으면
可以中止履行：	可以 + 동사 — 효과	이행을 중지할 수 있다
（一）经营状况严重恶化；	호 ①	(1) 경영 상태가 심각하게 악화된 경우
（二）转移财产、抽逃资金，以逃避债务；	호 ② — 以 + 동사 = ~하려고	(2) 채무를 피하려고 재산을 옮기거나 자금을 빼돌린 경우
（三）丧失商业信誉；	호 ③	(3) 상업 신용을 잃은 경우
（四）有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形。	호 ④ — 그 밖의 경우로 닫음	(4) 채무 이행 능력을 잃었거나 잃을 수 있는 그 밖의 경우

문형

有下列情形之一的

다음 각 호의 어느 하나에 해당하면

1. 下列는 '아래에 늘어놓은', 情形은 사정·경우다.
2. 之一은 '그 가운데 하나'. 뒤의 的가 조건을 닫는다.
3. 이어지는 호는 （一） （二）로 번호를 달고 「；」로 끊는다. 한국의 '다음 각 호의 어느 하나'와 같은 자리다.

duìfāng yǒu xiàliè qíngxing zhīyī de, wǒmen kěyǐ zhōngzhǐ lǚxíng.

对方有下列情形之一的，我们可以中止履行。

상대방에게 다음 사정 가운데 하나가 있으면 우리는 이행을 멈출 수 있다.

zhè sān zhǒng qíngxing zhīyī jiù gòu le.

这三种情形之一就够了。

이 세 가지 가운데 하나면 된다.

문법 C7 · 中止와 终止 — 소리는 같고 뜻은 다르다

~~可以终止履行~~ (표기 오류)

可以中止履行

中止는 잠시 멈춤, 终止는 끝냄이다. 둘 다 zhōngzhǐ라 글자로만 갈린다. 불안의 항변은 이행을 멈출 뿐 계약을 끝내지 않는다. 상대방이 적당한 담보를 내면 이행을 회복해야 한다(第五百二十八条).

한국이라면? ≠ 불안의 항변권 · 민법 제536조

한국은 제536조 제2항이 「상대방의 이행이 곤란할 현저한 사유가 있는 때」로 한 줄에 정한다. 중국은 사유를 넷으로 열거하고 확실한 증거를 요구한다. 증거 없이 이행을 멈추면 위약책임을 진다(第五百二十七条 第二款).

---

12. # 情势变更 情勢變更 qíngshì biàngēng **사정변경** ★★★

통용어 — 강학상 이름 — 民法典 第五百三十三条 조문과 法释（2023）13号 원문에는 情势变更이라는 낱말이 없다(2026. 10. 17. flk 원문 검색)

쉬운 예

zhè bù shì qíngshì biàngēng, shì shāngyè fēngxiǎn.

这不是情势变更，是商业风险。

이것은 사정변경이 아니라 상업위험이다.

실무 예

wǒmen xiān chóngxīn xiéshāng, hǎo ma?

我们先重新协商，好吗?

우리 먼저 다시 협의하면 어떻겠습니까?

원문

hétong chénglì hòu, hétong de jīchǔ tiáojiàn fāshēng le dāngshìrén zài dìnglì hétong shí wúfǎ yùjiàn de, bù shǔyú shāngyè fēngxiǎn de zhòngdà biànhuà, jìxù lǚxíng hétong duìyú dāngshìrén yīfāng míngxiǎn bù gōngpíng de, shòu bùlì yǐngxiǎng de dāngshìrén kěyǐ yǔ duìfāng chóngxīn xiéshāng; zài hélǐ qīxiàn nèi xiéshāng bù chéng de, dāngshìrén kěyǐ qǐngqiú rénmín fǎyuàn huòzhě zhòngcái jīgòu biàngēng huòzhě jiěchú hétong.

合同成立后，合同的基础条件发生了当事人在订立合同时无法预见的、不属于商业风险的重大变化，继续履行合同对于当事人一方明显不公平的，受不利影响的当事人可以与对方重新协商；在合理期限内协商不成的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构变更或者解除合同。 — 民法典 第五百三十三条第一款 · 공식

계약이 성립한 뒤 계약의 기초 조건에 당사자가 계약 체결 때 예견할 수 없었고 상업위험에 속하지 않는 중대한 변화가 생겨, 계약을 계속 이행하면 당사자 한쪽에게 명백히 불공평한 경우에는 불리한 영향을 받는 당사자는 상대방과 다시 협의할 수 있다. 합리적 기간 안에 협의가 이루어지지 않으면 당사자는 인민법원이나 중재기관에 계약의 변경 또는 해제를 청구할 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
合同成立后，	시점 — ……后	계약이 성립한 뒤
合同的基础条件发生了	주어 + 发生了	계약의 기초 조건에 ~이 생겨
当事人在订立合同时无法预见的、	관형어 ① + 的	당사자가 계약 체결 때 예견할 수 없었고
不属于商业风险的重大变化，	관형어 ② + 중심어(变化)	상업위험에 속하지 않는 중대한 변화
继续履行合同对于当事人一方明显不公平的，	对于 + 사람 + 형용사; ……的 조건	계약을 계속 이행하면 당사자 한쪽에게 명백히 불공평한 경우
受不利影响的当事人可以与对方重新协商；	주어 + 可以 + 与 + 상대 + 동사	불리한 영향을 받는 당사자는 상대방과 다시 협의할 수 있다
在合理期限内协商不成的，	在……内 + 동사 + 不成; 的 조건	합리적 기간 안에 협의가 이루어지지 않으면
当事人可以请求人民法院或者仲裁机构	请求 + 기관	당사자는 인민법원이나 중재기관에

变更或者解除合同。	동사 둘 + 목적어	계약의 변경 또는 해제를 청구할 수 있다

문형

与 + 상대 + 동사

~와 ~하다(문어)

1. 与는 문어의 和·跟이다. 与对方协商, 与他人订立合同.
2. 与 + 상대는 동사 앞에 온다.
3. 말로는 跟을 쓴다. 跟他们谈谈.

wǒmen yǐjīng yǔ duìfāng xiéshāng guo le.

我们已经与对方协商过了。

우리는 이미 상대방과 협의해 보았다.

wǒ xiǎng gēn nǐmen tántan jiàgé.

我想跟你们谈谈价格。

여러분과 가격 이야기를 좀 하고 싶습니다.

문법 C5 · 发生了 + 긴 목적어 — 了는 동사 바로 뒤

~~合同的基础条件发生当事人无法预见的重大变化了~~ (부자연)

合同的基础条件发生了当事人无法预见的重大变化

목적어가 길면 了를 문장 끝이 아니라 동사 바로 뒤에 붙인다. 了는 변화가 이미 일어났다는 표시다. 그 뒤 수식어가 아무리 길어도 끝 명사(变化)까지가 목적어다.

한국이라면? + 사정변경(계약 일반조항 없음)

중국과 대만은 계약의 사정변경을 조문으로 둔다. 한국 민법에는 계약에 관한 사정변경 일반조항이 없다(현행 민법 전문 검색, 조사 6-06). 중국 조문은 재교섭을 먼저 두고, 협의가 안 될 때 법원·중재기관에 변경이나 해제를 청구하게 한다.

대만에서는 情事變更 · 民法 第227-2條

대만은 情事變更이라 쓰고 조문 문언에도 그 말을 넣었다. 대륙의 势와 대만의 事, 글자가 다르다.

契約成立後，情事變更，非當時所得預料，而依其原有效果顯失公平者，當事人得聲請法院增、減其給付或變更其他原有之效果。 全國法規資料庫

---

13. 催告 cuī gào 최고 — 이행을 재촉하는 통지 ★★

쉬운 예

jiǎfāng gěi yǐfāng fā le cuī gào hán.

甲方给乙方发了催告函。

갑은 을에게 최고서를 보냈다.

실무 예

cuī gào yǐhòu, duìfāng zài hélǐ qīxiàn nèi háishi méiyǒu lǚxíng.

催告以后，对方在合理期限内还是没有履行。

최고한 뒤에도 상대방은 합리적 기간 안에 끝내 이행하지 않았습니다.

원문

> yǒu xiàliè qíngxing zhīyī de, dāngshìrén kěyǐ jiěchú hétong: sān, dāngshìrén yīfāng chíyán lǚxíng zhǔyào zhàiwù, jīng cuī gào hòu zài hélǐ qīxiàn nèi réng wèi lǚxíng;
>
> 有下列情形之一的，当事人可以解除合同：……（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；— 民法典 第五百六十三条第一款 · 공식
>
> 다음 각 호의 어느 하나에 해당하면 당사자는 계약을 해제할 수 있다. ..... (3) 당사자 한쪽이 주된 채무의 이행을 지체하여 최고를 받은 뒤에도 합리적 기간 안에 여전히 이행하지 않은 경우

문형

经 A 后

A를 거친 뒤

1. 经은 '거치다'를 뜻하는 문어 개사다. 经催告后, 经协商, 经审理.
2. 经 + 동작 덩어리는 문장 머리나 동사 앞에 온다.
3. 말로는 经过를 쓴다. 经过调解(조정을 거쳐).

jīng xiéshāng, shuāngfāng tóngyì yánqī fùkuǎn.

经协商，双方同意延期付款。

협의를 거쳐 양쪽은 대금 지급을 미루기로 했다.

jīngguò tiáojiě, shuāngfāng dáchéng le xiéyì.

经过调解，双方达成了协议。

조정을 거쳐 양쪽은 합의에 이르렀다.

문법 C5 · 仍未 + 동사 — 여전히 ~하지 않았다

~~经催告后在合理期限内仍未履行子~~ (비문)

经催告后在合理期限内仍未履行

未는 문어의 没(有)다. 未·没로 부정하면 了를 붙이지 않는다. 仍未는 최고를 받고도 아직이라는 시간의 흐름을 부사로 나타낸다. 말로는 还是没有履行.

한국이라면? ≠ 최고와 해제 · 민법 제544조

최고 뒤 해제라는 짜임은 같다. 한국은 「상당한 기간을 정하여 그 이행을 최고」하라고 적고, 미리 이행 거절을 표시하면 최고가 필요 없다. 중국 第（三）项은 주된 채무의 지체로 한정하고, 이행 거절은 第（二）项에서 따로 다룬다.

---

14. # 解除 jiěchú 해제·해지 — 한국어의 둘을 함께 덮는다 ★★★

가짜 친구 · 한국어 **해제**와 범위 넓음

쉬운 예

shuāngfāng xiéshāng jiěchú le hétong.

双方协商解除了合同。

양쪽은 협의하여 계약을 해제했다.

실무 예

jiěchú tōngzhī shì nǎ yī tiān dàodá duìfāng de?

解除通知是哪一天到达对方的?

해제 통지는 며칠에 상대방에게 도달했습니까?

원문

dāngshìrén xiéshāng yīzhì, kěyǐ jiěchú hétong. dāngshìrén kěyǐ yuēdìng yīfāng jiěchú hétong de shìyóu. jiěchú hétong de shìyóu fāshēng shí, jiěchúquánrén kěyǐ jiěchú hétong.

当事人协商一致，可以解除合同。当事人可以约定一方解除合同的事由。解除合同的事由发生时，解除权人可以解除合同。 — 民法典 第五百六十二条 · 공식

당사자는 협의하여 뜻이 맞으면 계약을 해제할 수 있다. 당사자는 한쪽이 계약을 해제할 사유를 약정할 수 있다. 계약 해제 사유가 생기면 해제권자는 계약을 해제할 수 있다.

문형

协商一致 / 协商不成

협의해 뜻이 맞다 / 협의가 안 되다

1. 一致는 뜻이 같아지는 것이다. 协商一致는 합의에 이른 상태다.
2. 반대는 协商不成. 동사 + 不成은 '~해도 이루지 못하다'.
3. 결과는 达成协议(합의에 이르다)로도 말한다.

shuāngfāng xiéshāng yīzhì, tóngyì yáncháng qīxiàn.

双方协商一致，同意延长期限。

양쪽은 협의 끝에 기간을 늘리기로 했다.

rúguǒ xiéshāng bù chéng, wǒmen jiù qǐsù.

如果协商不成，我们就起诉。

협의가 안 되면 소를 제기하겠습니다.

한국이라면? ≠ 해제·해지 · 민법 제543조

한국은 「해지 또는 해제」를 나눠 적는다. 중국 解除는 계속적 계약을 앞으로 끝내는 경우까지 덮는다. 第五百六十三条 第二款은 기한 없는 계속적 계약을 합리적 기간 전에 통지하고 언제든 解除할 수 있게 한다.

---

15. # 违约责任 違約責任 wéiyuē zérèn **계약위반 책임(위약책임)** ★★★

쉬운 예

yǐfāng yīngdāng chéngdān wéiyuē zérèn.

乙方应当承担违约责任。

을은 위약책임을 져야 한다.

실무 예

yuángào yāoqiú de shì jìxù lǚxíng, háishi péicháng sǔnshī?

原告要求的是继续履行，还是赔偿损失?

원고가 요구하는 것은 계속 이행입니까, 손실 배상입니까?

원문

dāngshìrén yīfāng bù lǚxíng hétong yìwù huòzhě lǚxíng hétong yìwù bù fúhé yuēdìng de, yīngdāng chéngdān jìxù lǚxíng, cǎiqǔ bǔjiù cuòshī huòzhě péicháng sǔnshī děng wéiyuē zérèn.

当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 — 民法典 第五百七十七条 · 공식

당사자 한쪽이 계약 의무를 이행하지 않거나 약정에 맞지 않게 이행하면 계속 이행, 보완 조치, 손실 배상 등의 위약책임을 져야 한다.

문형

A、B 或者 C 等 + 명사

A·B 또는 C 등의 ~

1. 항목은 「、」로 늘어놓고 마지막 항목 앞에 或者·和를 둔다.
2. 等은 열거를 닫고 뒤의 명사(违约责任)로 묶는다. 열거가 다가 아니라는 뜻도 있다.
3. 말로는 比如……(예를 들면)로 풀 수 있다.

wéiyuē zérèn bāokuò jìxù lǚxíng hé péicháng sǔnshī děng.

违约责任包括继续履行和赔偿损失等。

위약책임에는 계속 이행과 손실 배상 등이 있다.

wǒmen tǎolùn le jiàgé, jiāohuòqī děng wèntí.

我们讨论了价格、交货期等问题。

우리는 가격·인도 기일 등의 문제를 논의했다.

한국이라면? ≠ 채무불이행 책임 · 민법 제390조

중국 조문에는 과실 요건이 없다. 불이행이나 약정에 맞지 않는 이행이면 책임을 진다. 한국 제390조는 「채무자의 고의나 과실없이 이행할 수 없게 된 때에는 그러하지 아니하다.」라는 단서를 둔다. 중국 쪽을 엄격책임이라 부르는 것은 학설의 평가다.

---

16. # 损失 損失 sǔnshī **손실, 손해** ★★★

쉬운 예

zhè cì wéiyuē zàochéng le hěn dà de sǔnshī.

这次违约造成了很大的损失。

이번 위약으로 큰 손실이 생겼다.

실무 예

nǐmen cǎiqǔ le shénme cuòshī fángzhǐ sǔnshī kuòdà?

你们采取了什么措施防止损失扩大?

손실이 커지지 않도록 어떤 조치를 취했습니까?

원문

dāngshìrén yīfāng wéiyuē hòu, duìfāng yīngdāng cǎiqǔ shìdàng cuòshī fángzhǐ sǔnshī de kuòdà; méiyǒu cǎiqǔ shìdàng cuòshī zhìshǐ sǔnshī kuòdà de, bùdé jiù kuòdà de sǔnshī qǐngqiú péicháng.

当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大；没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失请求赔偿。 — 民法典 第五百九十一条第一款 · 공식

당사자 한쪽이 위약한 뒤 상대방은 적당한 조치를 취해 손실이 커지는 것을 막아야 한다. 적당한 조치를 취하지 않아 손실이 커졌으면 커진 손실에 대해서는 배상을 청구할 수 없다.

문형

致使 + 결과

(그 바람에) ~하게 되다

1. 致使는 앞 원인이 뒤 결과를 불렀다는 문어다. 致使不能实现合同目的(계약 목적을 이룰 수 없게 되다).
2. 결과가 나쁜 일일 때 주로 쓴다.
3. 말로는 导致·造成을 쓴다.

yánchí jiāohuò zhìshǐ gōngchǎng tíngchǎn.

延迟交货致使工厂停产。

인도가 늦어져 공장이 생산을 멈추게 되었다.

tā de cuòwù dǎozhì le hěn dà de sǔnshī.

他的错误导致了很大的损失。

그의 잘못으로 큰 손실이 생겼다.

문법 C4 · 就 + 대상 + 동사 — ~에 관하여

~~不得请求赔偿就扩大的损失~~ (비문)

不得就扩大的损失请求赔偿

문어의 就는 '~에 관하여'라는 개사다. 개사구라서 동사 앞에 온다. 부사 就(곧)와 글자가 같으니 바로 뒤에 명사가 오는지 본다.

한국이라면? ≠ 과실상계 · 민법 제396조

중국은 손해 확대를 막을 의무를 따로 두고(第五百九十一条), 상대방 과실은 감액할 수 있다(可以)고 적는다(第五百九十二条 第二款). 한국 제396조는 「채권자에게 과실이 있는 때에는」 법원이 책임과 금액을 정할 때 반드시 참작하게 한다.

---

17. **预见** 預見 yùjiàn **예견하다 — 배상 범위를 가르는 말** ★★

쉬운 예

zhè zhǒng qíngkuàng shéi yě wúfǎ yùjiàn.

这种情况谁也无法预见。

이런 상황은 누구도 예견할 수 없다.

실무 예

bèigào zài dìnglì hétong shí néng yùjiàn dào zhè zhǒng sǔnshī ma?

被告在订立合同时能预见到这种损失吗?

피고는 계약을 체결할 때 이런 손실을 예견할 수 있었습니까?

원문

dāngshìrén yīfāng bù lǚxíng hétong yìwù huòzhě lǚxíng hétong yìwù bù fúhé yuēdìng, zàochéng duìfāng sǔnshī de, sǔnshī péicháng'é yīngdāng xiāngdāng yú yīn wéiyuē suǒ zàochéng de sǔnshī, bāokuò hétong lǚxíng hòu kěyǐ huòdé de lìyì; dànshì, bùdé chāoguò wéiyuē yīfāng dìnglì hétong shí yùjiàn dào huòzhě yīngdāng yùjiàn dào de yīn wéiyuē kěnéng zàochéng de sǔnshī.

当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，造成对方损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益；但是，不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。 — 民法典 第五百八十四条 · 공식

당사자 한쪽이 계약 의무를 이행하지 않거나 약정에 맞지 않게 이행하여 상대방에게 손실을 입힌 경우, 손실배상액은 위약으로 생긴 손실에 상당하여야 하고 계약이 이행되었으면 얻을 수 있었던 이익을 포함한다. 다만 위약한 쪽이 계약을 체결할 때 예견했거나 예견했어야 할, 위약으로 생길 수 있는 손실을 넘을 수 없다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻

当事人一方不履行合同义务	요건 ① 불이행	당사자 한쪽이 계약 의무를 이행하지 않거나
或者履行合同义务不符合约定，	요건 ② 불완전 이행	약정에 맞지 않게 이행하여
造成对方损失的，	결과 + 的 조건	상대방에게 손실을 입힌 경우
损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，	주어 + 相当于 + 因……所造成的 + 명사	손실배상액은 위약으로 생긴 손실에 상당하여야 하고
包括合同履行后可以获得的利益；	包括 — 이행이익	계약이 이행되었으면 얻을 수 있었던 이익을 포함한다
但是，不得超过违约一方订立合同时	但是 — 상한	다만 위약한 쪽이 계약을 체결할 때
预见到或者应当预见到的	预见到 / 应当预见到 + 的	예견했거나 예견했어야 할
因违约可能造成的损失。	중심어(损失)	위약으로 생길 수 있는 손실을 넘을 수 없다

문형

相当于 + 명사

~에 상당하다

1. 相当于는 크기나 값이 맞먹는다는 뜻이다. 손해배상 조문의 단골 표현이다.
2. 于는 문어 개사로 비교 대상을 받는다. 低于·高于도 같은 于다.
3. 말로는 等于(~와 같다)에 가깝게 쓴다.

wéiyuējīn xiāngdāng yú jiàkuǎn de bǎifēnzhīshí.

违约金相当于价款的百分之十。

위약금은 대금의 10%에 해당한다.

zhè bǐ qián xiāngdāng yú tā yīnián de gōngzī.

这笔钱相当于他一年的工资。

이 돈은 그의 1년 치 월급에 맞먹는다.

문법 C5 · 预见到了 — 了는 결과보어 뒤에

~~被告订立合同时预见了到这种损失~~ (비문)

被告订立合同时预见到了这种损失

到는 결과보어라 동사에 바로 붙는다. 了는 결과보어 뒤에 온다(预见到了). 조문의 预见到는 예견해 냈음을, 应当预见到는 예견해 냈어야 했음을 뜻한다.

한국이라면? ≠ 특별손해 · 민법 제393조

중국은 예견 가능성을 손해 전부의 상한으로 걸고 기준 시점을 계약 체결 때로 적는다. 한국은 통상손해를 한도로 하고, 특별손해는 「채무자가 그 사정을 알았거나 알 수 있었을 때에 한하여」 배상하며 시점을 조문에 두지 않는다.

---

18. 违约金 違約金 wéiyuējīn **위약금 — 늘려 달라고도, 줄여 달라고도 청구할 수 있다**

★★★

쉬운 예

hétong yuēdìng le wéiyuējīn.

合同约定了违约金。

계약에 위약금을 약정했다.

실무 예

yuángào qǐngqiú zēngjiā wéiyuējīn, lǐyóu shì shénme?

原告请求增加违约金，理由是什么?

원고가 위약금 증액을 청구하는 이유는 무엇입니까?

원문

yuēdìng de wéiyuējīn dīyú zàochéng de sǔnshī de, rénmín fǎyuàn huòzhě zhòngcái jīgòu kěyǐ gēnjù dāngshìrén de qǐngqiú yǔyǐ zēngjiā; yuēdìng de wéiyuējīn guòfèn gāoyú zàochéng de sǔnshī de, rénmín fǎyuàn huòzhě zhòngcái jīgòu kěyǐ gēnjù dāngshìrén de qǐngqiú yǔyǐ shìdàng jiǎnshǎo.

约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。 — 民法典 第五百八十五条第二款 · 공식

약정한 위약금이 생긴 손실보다 낮으면 인민법원이나 중재기관은 당사자의 청구에 따라 늘릴 수 있다. 약정한 위약금이 생긴 손실보다 지나치게 높으면 인민법원이나 중재기관은 당사자의 청구에 따라 적당히 줄일 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
约定的违约金低于造成的损失的，	A 低于 B + 的 조건	약정한 위약금이 생긴 손실보다 낮으면

人民法院或者仲裁机构	주어 — 판단 기관 둘	인민법원이나 중재기관은
可以根据当事人的请求予以增加；	根据 + 청구 + 予以 + 동사	당사자의 청구에 따라 늘릴 수 있다
约定的违约金过分高于造成的损失的，	过分 + 高于 + 的 조건	약정한 위약금이 손실보다 지나치게 높으면
人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求	주어 + 可以 + 根据……	인민법원이나 중재기관은 당사자의 청구에 따라
予以适当减少。	予以 + 부사 + 동사	적당히 줄일 수 있다

문형

A 低于 B / A 高于 B

A가 B보다 낮다 / 높다

1. 于가 비교 대상을 받는다. 低于损失, 高于市场价.
2. 정도를 더하면 过分高于(지나치게 높다)처럼 앞에 부사를 둔다.
3. 말로는 比 B 低 / 比 B 高를 쓴다.

wéiyuējīn dīyú shíjì sǔnshī.

违约金低于实际损失。

위약금이 실제 손실보다 낮다.

zhège jiàgé bǐ shìchǎngjià gāo hěn duō.

这个价格比市场价高很多。

이 가격은 시장가보다 훨씬 높다.

문법 C7 · 予以 + 2음절 동사

~~可以根据当事人的请求予以增~~ (비문)

可以根据当事人的请求予以增加

予以는 문어 조동사로 뒤에 2음절 동사가 온다. 予以增加·予以支持·予以驳回. 단음절 동사는 받지 않는다. 말로는 予以를 빼고 增加라고만 한다.

한국이라면? ≠ 위약금·손해배상액의 예정 · 민법 제398조

한국은 「위약금의 약정은 손해배상액의 예정으로 추정한다.」 그리고 예정액이 부당히 과다하면 법원이 감액할 수 있다고만 정한다. 중국은 손실보다 낮으면 늘리고 지나치게 높으면 줄이며, 둘 다 당사자의 청구가 있어야 한다.

---

19. # 定金 dìngjīn **정금 — 위약하면 몰수되거나 두 배로 돌려주는 계약금** ★★★

订金도 dìngjīn이다. 订金은 民法典에 없는 말이고, 사법해석은 订金 등을 주고받았어도 定金의 성질을 약정하지 않았으면 定金 규칙(第五百八十七条)을 적용하지 않는다고 한다(法释〔2023〕13号 第六十七条). 대만 民法도 定金이라 쓴다(第249條).

쉬운 예

măifāng xiān fù le yīwàn yuán dìngjīn.

买方先付了一万元定金。

매수인은 먼저 정금 1만 위안을 치렀다.

실무 예

zhè bǐ qián shì dìngjīn háishi dìngjīn?

这笔钱是定金还是订金?

이 돈은 定金입니까, 订金입니까?

원문

> dìngjīn de shù'é yóu dāngshìrén yuēdìng; dànshì, bùdé chāoguò zhǔ hétong biāodì'é de bǎifēnzhī'èrshí, chāoguò bùfen bù chǎnshēng dìngjīn de xiàolì.
>
> 定金的数额由当事人约定；但是，不得超过主合同标的额的百分之二十，超过部分不产生定金的效力。 — 民法典 第五百八十六条第二款 · 공식
>
> 정금의 액수는 당사자가 약정한다. 다만 주된 계약 목적액의 20%를 넘을 수 없고, 넘는 부분은 정금의 효력이 생기지 않는다.

문형

不得超过 + 한도

~을 넘을 수 없다

1. 不得는 금지(~해서는 안 된다), 超过는 넘다.
2. 한도는 금액·비율·배수로 온다. 不得超过百分之二十.
3. 넘는 부분은 超过部分이라 받는다.

dìngjīn bùdé chāoguò hétong jīn'é de bǎifēnzhī'èrshí.

定金不得超过合同金额的百分之二十。

정금은 계약 금액의 20%를 넘을 수 없다.

wǒmen de dìngjīn méiyǒu chāoguò zhège bǐlì.

我们的定金没有超过这个比例。

우리 정금은 이 비율을 넘지 않았다.

문법 C7 · 标的 — 的를 dì로 읽는 자리

~~标的(biāode)额~~ (표기 오류)

标的(biāodì)额

标的는 계약의 목적(물)이다. 이때 的는 과녁이라는 뜻의 dì다(CC-CEDICT biāodì). 관형어 표지 的(de)와 글자가 같아 소리 내어 읽을 때 자주 틀린다. 标的额는 목적물의 가액이다.

한국이라면? ≠ 계약금(해약금) · 민법 제565조

한국 매매의 계약금은 다른 약정이 없으면 해약금이다. 「당사자의 일방이 이행에 착수할 때까지 교부자는 이를 포기하고 수령자는 그 배액을 상환하여」 해제할 수 있다. 중국 定金은 계약 목적을 이룰 수 없게 한 위약에 걸리고, 20% 상한이 있다.

---

20. 不可抗力 bùkěkànglì 불가항력 ★★★

不可抗力의 정의는 총칙편 第一百八十条 第二款에 있다. 「不能预见、不能避免且不能克服的客观情况」(예견할 수 없고 피할 수 없으며 극복할 수 없는 객관적 상황)이다.

쉬운 예

táifēng shì bùkěkànglì.

台风是不可抗力。

태풍은 불가항력이다.

실무 예

nǐmen shì shénme shíhou tōngzhī duìfāng de?

你们是什么时候通知对方的?

상대방에게 언제 알렸습니까?

원문

> dāngshìrén yīfāng yīn bùkěkànglì bù néng lǚxíng hétong de, gēnjù bùkěkànglì de yǐngxiǎng, bùfen huòzhě quánbù miǎnchú zérèn, dànshì fǎlǜ lìng yǒu guīdìng de chúwài.
>
> 当事人一方因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但是法律另有规定的除外。 — 民法典 第五百九十条第一款 · 공식
>
> 당사자 한쪽이 불가항력으로 계약을 이행할 수 없는 경우에는 불가항력의 영향에 따라 책임의 일부 또는 전부를 면제한다. 다만 법률에 달리 규정이 있으면 그러하지 아니하다.

문형

部分或者全部 + 동사

일부 또는 전부 ~하다

1. 部分(bùfen)·全部는 동사 앞에서 범위를 정한다.
2. 판결 주문에서도 같은 말을 쓴다. 部分支持(일부 인용).
3. 말로는 一部分·全部 모두 그대로 쓴다.

fǎyuàn bùfen zhīchí le yuángào de qǐngqiú.

法院部分支持了原告的请求。

법원은 원고의 청구를 일부 받아들였다.

wǒmen quánbù tóngyì.

我们全部同意。

우리는 전부 동의합니다.

문법 C5 · 不 + 동사 — 규범 문장에는 了가 없다

~~当事人迟延履行后发生不可抗力的，不免除了其违约责任。~~ (비문)

当事人迟延履行后发生不可抗力的，不免除其违约责任。

不로 부정한 술어에는 了를 붙이지 않는다. 不免除는 면제하지 않는다는 규범이라 시간과 무관하다(第五百九十条 第二款). 지난 일을 부정할 때는 没(有)免除를 쓴다.

한국이라면? ≠ 귀책사유 없는 불능 · 민법 제390조

중국은 불가항력을 계약 면책의 일반 사유로 두고, 이행을 지체한 뒤 생긴 불가항력은 면책하지 않는다. 한국의 면책 단서는 「채무자의 고의나 과실없이」 이고, 불가항력이라는 낱말은 전세권·전질 등 몇 조문에만 나온다(조사 6-12).

한국이라면? — 계약 총칙을 나란히 놓으면

「=」 같다 · 「≠」 같아 보이는데 다르다 · 「+」 한쪽에만 있다. 판정은 조문 대조로 했다. 중국 쪽은 民法典(2020) 合同编, 한국 쪽은 2026. 10. 17. 현행 민법과 약관의 규제에 관한 법률이다.

	중국	한국	차이
+	合同 정의 (第四百六十四条)	계약 (정의 조문 없음)	협의로 정의 / 민법 제3편 제2장에 정의 조문 없음.
≠	承诺 생효 = 合同成立 (第四百八十三条・第一百三十七条)	격지자 간 계약 성립 (민법 제531조)	승낙이 도달한 때 / 「승낙의 통지를 발송한 때」.
≠	실질적 변경 = 新要约 (第四百八十八条)	변경을 가한 승낙 (민법 제534조)	무엇이 실질적인지 열거 / 조건·변경이면 모두 새 청약.

≠	格式条款 (第四百九十六条)	약관 (약관의 규제에 관한 법률 제2조·제3조)	民法典 안, 설명 의무를 어기면 상대방이 계약 내용이 아니라고 주장 / 특별법, 「해당 약관을 계약의 내용으로 주장할 수 없다」.
≠	同时履行・先履行・不安抗辩 (第五百二十五条~第五百二十七条)	동시이행의 항변권 (민법 제536조)	세 조 / 한 조 두 항.
+	情势变更 (第五百三十三条)	—	계약 일반조항 있음, 대만도 있음 / 계약에 관한 일반조항 없음.
≠	解除 (第五百六十二条・第五百六十三条)	해제·해지 (민법 제543조·제544조)	한 낱말 / 둘을 구별.
≠	违约责任 (第五百七十七条)	채무불이행 책임 (민법 제390조)	과실 요건 문언 없음 / 「고의나 과실없이」 면 면책.
≠	预见 (第五百八十四条)	특별손해 (민법 제393조)	체결 때 예견 가능성이 전체 상한 / 통상손해 + 알았거나 알 수 있었던 특별손해.
≠	违约金 (第五百八十五条)	위약금 (민법 제398조)	증액·감액 모두 청구 요건 / 「손해배상액의 예정으로 추정」, 감액만.
≠	定金 (第五百八十六条・第五百八十七条)	계약금 (민법 제565조)	위약 정금, 20% 상한 / 해약금, 상한 없음.
≠	损失扩大 방지 (第五百九十一条)	과실상계 (민법 제396조)	커진 손실은 청구 불가, 상대 과실은 감액 가능 / 채권자 과실은 반드시 참작.

가짜 친구 · 合同·要约·承诺·订金 — 같은 한자, 다른 뜻

合同은 계약이다. 한국어 합동은 여럿이 모여 함께 함이고, 형법에서는 2명 이상이 합동하여 절취하는 특수절도(제331조 제2항)에 나온다. 대만 民法은 계약을 契約이라 쓴다.

要约은 청약이다. 한국 한자어 要約(요약)은 간추림이라, 글자만 보고 읽으면 뜻이 엇나간다.

承诺는 조문에서는 승낙이지만 일상어에서는 약속이다. 他承诺下周付款은 다음 주에 치르겠다고 약속했다는 말이다.

定金과 订金은 소리가 같다(dìngjīn). 民法典에는 定金만 있다. 사법해석은 订金 등을 주고받았어도 定金의 성질을 약정하지 않았으면 정금 벌칙을 적용하지 않는다고 한다.

解除는 한국어 해제와 해지를 함께 덮는다. 계속적 계약을 끝낼 때도 解除다.

> dāngshìrén jiāofù liúzhìjīn, dānbǎojīn, bǎozhèngjīn, dìngyuējīn, yājīn huòzhě dìngjīn děng, dànshì méiyǒu yuēdìng dìngjīn xìngzhì, yīfāng zhǔzhāng shìyòng mínfǎdiǎn dì wǔbǎibāshíqī tiáo guīdìng de dìngjīn fázé de, rénmín fǎyuàn bù yǔ zhīchí.
>
> 当事人交付留置金、担保金、保证金、订约金、押金或者订金等，但是没有约定定金性质，一方主张适用民法典第五百八十七条规定的定金罚则的，人民法院不予支持。 – 法释〔2023〕13号 第六十七条第一款 · 공식
>
> 당사자가 유치금·담보금·보증금·계약체결금·보증 예치금 또는 订金 등을 교부했으나 정금의 성질을 약정하지 않았는데, 한쪽이 民法典 第五百八十七条의 정금 벌칙의 적용을 주장하면 인민법원은 받아들이지 않는다.

요령 계약서에서 合同·要约·承诺를 만나면 계약·청약·승낙으로 읽는다. 미리 받은 돈은 定金인지 订金인지 글자부터 본다.

기억 되살리기 C5 — 了·过·着, 그리고 조문의 已经·尚未

了는 끝났거나 바뀐 것, 过는 해 본 것, 着는 이어지는 상태다. 没·未로 부정하면 了를 붙이지 않는다. 조문은 이 표지보다 已经·尚未·……后 같은 말로 시간을 적는 일이 많다.

- 了는 둘이다. 동사 뒤 了는 동작이 끝났음을(签了合同), 문장 끝 了는 상황이 바뀌었음을(合同生效了) 나타낸다. 목적어가 길면 동사 바로 뒤에 붙인다(发生了……重大变化).
- 过는 해 본 적이 있음을 나타낸다. 提示过对方吗?(상대방에게 짚어 준 적이 있습니까?) 부정은 没(有)……过다. 동사 뒤에 了와 过를 겹쳐 붙이지는 않지만, 문장 끝 了는 过 뒤에 올 수 있다(协商过了).
- 着는 상태가 이어짐이다. 合同上写着违约金的数额는 계약서에 위약금 액수가 적혀 있다는 말이다.
- 没(有)·未로 부정하면 了를 붙이지 않는다. 还没生效, 仍未履行. 不로 부정한 규범 문장(不免除)에도 了가 없다.
- 조문은 已经(이미)·尚未(아직 ~하지 않음)·……后(~한 뒤)로 시간을 적는다. 第五百六十六条가 尚未履行的와 已经履行的를 나란히 둔다.
- 时은 '~한 때'다. 承诺生效时合同成立처럼 了 없이도 시점이 정해진다.

> hétong jiěchú hòu, shàngwèi lǚxíng de, zhōngzhǐ lǚxíng; yǐjīng lǚxíng de, gēnjù lǚxíng qíngkuàng hé hétong xìngzhì, dāngshìrén kěyǐ qǐngqiú huīfù yuánzhuàng huòzhě cǎiqǔ qítā bǔjiù cuòshī, bìng yǒu quán qǐngqiú péicháng sǔnshī.

> 合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以请求恢复原状或者采取其他补救措施，并有权请求赔偿损失。 — 民法典 第五百六十六条第一款 · 공식
>
> 계약이 해제된 뒤 아직 이행하지 않은 것은 이행을 끝내고, 이미 이행한 것은 이행 상황과 계약의 성질에 따라 당사자가 원상회복이나 그 밖의 보완 조치를 청구할 수 있으며 손실 배상을 청구할 권리가 있다.

표로 보기

꼴	만들기	뜻
签了合同	동사 + 了 + 목적어	계약서에 서명했다
合同生效了	문장 + 了	계약이 효력을 갖게 되었다
提示过对方	동사 + 过	상대방에게 짚어 준 적이 있다
合同上写着	동사 + 着	계약서에 적혀 있다
还没履行	还没 + 동사(了 없음)	아직 이행하지 않았다
尚未履行的	尚未 + 동사 + 的(문어)	아직 이행하지 않은 것
已经履行的	已经 + 동사 + 的	이미 이행한 것
迟延履行后	동사구 + 后	이행을 지체한 뒤

예문 분해 — 낱말마다 자리와 구실

合同上　写着　违约金　是　价款的百分之十

장소 · 명사 + 上　동사 + 着 · 적혀 있다　주어　술어　비율 · A 的百分之 N

hétong shàng xiě zhe wéiyuējīn shì jiàkuǎn de bǎifēnzhīshí.

계약서에는 위약금이 대금의 10%라고 적혀 있다.

乙方　已经交了货　可是　甲方　还没付款

주어 ①　已经 + 동사 + 了 + 목적어　그러나　주어 ②　还没 + 동사 · 了 없음

yǐfāng yǐjīng jiāo le huò, kěshì jiǎfāng hái méi fùkuǎn.

을은 이미 물건을 넘겼지만, 갑은 아직 대금을 치르지 않았다.

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~合同还没生效了~~	合同还没生效	没로 부정하면 了를 붙이지 않는다.

~~我们提示子过对方~~	我们提示过对方	한 동사 뒤에 了와 过를 겹쳐 붙이지 않는다.
~~合同上写子着违约金~~	合同上写着违约金	이어지는 상태는 着 하나로 나타낸다.
~~被告预见子到这种损失~~	被告预见到了这种损失	결과보어 到가 동사에 먼저 붙고 了는 그 뒤에 온다.

말해 보기 — 계약 분쟁을 함께 검토할 때

법관 교류나 학회 사례 토론에서 계약 쟁점을 짚을 때 쓰는 문형. 소리 단추로 듣고 따라 한다.

qǐngwèn, zhè fèn hétong shì shénme shíhou chénglì de?

请问，这份合同是什么时候成立的?

여쭙겠습니다. 이 계약은 언제 성립했습니까?

shuāngfāng dōu qiānzì gàizhāng le ma?

双方都签字盖章了吗?

양쪽이 모두 서명·날인했습니까?

yǐfāng chíyán jiāohuò yǐhòu, jiǎfāng cuī gào guo ma?

乙方迟延交货以后，甲方催告过吗?

을이 인도를 늦춘 뒤 갑이 최고한 적이 있습니까?

wǒ xiǎng quèrèn yīxià, yuángào zhǔzhāng de shì jiěchú hétong háishi jìxù lǚxíng?

我想确认一下，原告主张的是解除合同还是继续履行?

확인하고 싶습니다. 원고가 주장하는 것은 계약 해제입니까, 계속 이행입니까?

wéiyuējīn shì bù shì guòfèn gāoyú shíjì sǔnshī?

违约金是不是过分高于实际损失?

위약금이 실제 손실보다 지나치게 높은 것 아닙니까?

nín de yìsi shì, zhè bù shǔyú qíngshì biàngēng, ér shì shāngyè fēngxiǎn?

您的意思是，这不属于情势变更，而是商业风险?

이것은 사정변경이 아니라 상업위험이라는 말씀이시지요?

설명해 보기 — 한국 제도를 중국어로

중국 법률가에게 한국과 다른 점을 설명하는 문장. 이 장 '한국이라면?' 표와 짝을 이룬다.

hánguó mínfǎ méiyǒu gěi hétong xià dìngyì.

韩国民法没有给合同下定义。

한국 민법은 계약을 정의하지 않습니다.

zài hánguó, gédìzhě zhījiān de hétong, zài chéngnuò tōngzhī fāchū shí chénglì.

在韩国，隔地者之间的合同，在承诺通知发出时成立。

한국에서는 격지자 사이의 계약은 승낙 통지를 발송한 때 성립합니다.

민법 제531조.

hánguó mínfǎ bǎ wéiyuējīn tuīdìng wéi sǔnhài péicháng'é de yùdìng.

韩国民法把违约金推定为损害赔偿额的预定。

한국 민법은 위약금을 손해배상액의 예정으로 추정합니다.

민법 제398조 제4항.

yùdìng'é guò gāo de, fǎyuàn kěyǐ shìdàng jiǎnshǎo, dànshì méiyǒu zēngjiā de guīdìng.

预定额过高的，法院可以适当减少，但是没有增加的规定。

예정액이 지나치게 많으면 법원이 적당히 줄일 수 있지만, 늘리는 규정은 없습니다.

민법 제398조 제2항.

hánguó de hétong dìngjīn, zài yīfāng kāishǐ lǚxíng yǐqián, kěyǐ yònglái jiěchú hétong.

韩国的合同定金，在一方开始履行以前，可以用来解除合同。

한국의 계약금은 당사자 한쪽이 이행에 착수하기 전까지 계약을 해제하는 데 쓸 수 있습니다.

민법 제565조(매매, 다른 약정이 없는 경우).

hánguó mínfǎ méiyǒu guānyú qíngshì biàngēng de yībān guīdìng.

韩国民法没有关于情势变更的一般规定。

한국 민법에는 사정변경에 관한 일반 규정이 없습니다.

따라 말하기 — 조문 열 문장

조문 문장을 그대로 따라 말한다. 느리게 단추는 같은 문장을 천천히 읽는다. 성조와 끊어 읽는 자리에 귀를 기울인다.

hétong shì mínshì zhǔtǐ zhījiān shèlì, biàngēng, zhōngzhǐ mínshì fǎlǜ guānxi de xiéyì.

合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。

계약은 민사주체 사이에 민사법률관계를 설정·변경·종료하는 협의이다. (民法典 第四百六十四条)

yīfǎ chénglì de hétong, shòu fǎlǜ bǎohù.

依法成立的合同，受法律保护。

법에 따라 성립한 계약은 법률의 보호를 받는다. (第四百六十五条)

dāngshìrén dìnglì hétong, kěyǐ cǎiqǔ yāoyuē, chéngnuò fāngshì huòzhě qítā fāngshì.

当事人订立合同，可以采取要约、承诺方式或者其他方式。

당사자는 청약·승낙의 방식이나 그 밖의 방식으로 계약을 체결할 수 있다. (第四百七十一条)

chéngnuò shì shòu yāoyuērén tóngyì yāoyuē de yìsi biǎoshì.

承诺是受要约人同意要约的意思表示。

승낙은 청약을 받은 사람이 청약에 동의하는 의사표시이다. (第四百七十九条)

chéngnuò de nèiróng yīngdāng yǔ yāoyuē de nèiróng yīzhì.

承诺的内容应当与要约的内容一致。

승낙의 내용은 청약의 내용과 일치하여야 한다. (第四百八十八条)

dāngshìrén yīngdāng ànzhào yuēdìng quánmiàn lǚxíng zìjǐ de yìwù.

当事人应当按照约定全面履行自己的义务。

당사자는 약정에 따라 자기의 의무를 전면적으로 이행하여야 한다. (第五百零九条)

dāngshìrén hù fù zhàiwù, méiyǒu xiānhòu lǚxíng shùnxù de, yīngdāng tóngshí lǚxíng.

当事人互负债务，没有先后履行顺序的，应当同时履行。

당사자가 서로 채무를 지고 이행의 선후 순서가 없으면 동시에 이행하여야 한다. (第五百二十五条)

dāngshìrén xiéshāng yīzhì, kěyǐ jiěchú hétong.

当事人协商一致，可以解除合同。

당사자는 협의하여 뜻이 맞으면 계약을 해제할 수 있다. (第五百六十二条)

dāngshìrén chíyán lǚxíng hòu fāshēng bùkěkànglì de, bù miǎnchú qí wéiyuē zérèn.

当事人迟延履行后发生不可抗力的，不免除其违约责任。

당사자가 이행을 지체한 뒤 불가항력이 생긴 경우에는 그 위약책임을 면제하지 않는다. (第五百九十条)

dāngshìrén dōu wéifǎn hétong de, yīngdāng gèzì chéngdān xiāngyìng de zérèn.

当事人都违反合同的，应当各自承担相应的责任。

당사자가 모두 계약을 위반한 경우에는 각자 그에 상응하는 책임을 져야 한다. (第五百九十二条)

확인 문제 8

1. 合同을 한국어로 옮기면?

합동

계약

협동

동맹

「合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。」(民法典 第四百六十四条). 대만 民法은 契約이라 쓴다.

2. 要约의 뜻은?

요약

청약

승낙

약정

民法典 第四百七十二条 「要约是希望与他人订立合同的意思表示」. 한국 한자어 要約(요약)과 글자만 같다.

3. 民法典에 따르면 계약이 성립하는 때는?

청약이 도달한 때

승낙이 효력을 생긴 때

승낙을 발송한 때

대금을 치른 때

第四百八十三条 「承诺生效时合同成立」. 한국 민법 제531조는 격지자 간 계약을 승낙 통지를 발송한 때 성립한다고 정한다.

4. 定金의 상한은 주된 계약 목적액의 몇 퍼센트인가?

10%

20%

30%

상한 없음

第五百八十六条 「不得超过主合同标的额的百分之二十」. 넘는 부분은 定金의 효력이 없다.

5. 약정한 违约金이 실제 손실보다 낮으면?

당사자 청구로 늘릴 수 있다

법원이 직권으로 늘린다

위약금 약정이 무효가 된다

손해배상액의 예정으로 추정한다

第五百八十五条 第二款 「可以根据当事人的请求予以增加」. 한국 민법 제398조에는 증액 규정이 없다.

6. 불안의 항변을 행사한 당사자가 할 수 있는 것은?

终止履行

中止履行

撤销合同

免除责任

第五百二十七条 「可以中止履行」. 이행을 멈출 뿐이고, 상대방이 적당한 담보를 내면 이행을 회복해야 한다(第五百二十八条).

7. 「合同还没生效」에 了를 붙이지 않는 까닭은?

- **没로 부정했기 때문**
- 合同이 명사이기 때문
- 还가 있기 때문
- 조문이기 때문

没(有)·未로 부정하면 了를 붙이지 않는다. 아직 일어나지 않은 일이기 때문이다.

8. 标的额의 的는 어떻게 읽는가?

- de
- dí
- **dì**
- dǐ

标的(biāodì)는 계약의 목적(물)이다. 관형어 표지 的(de)와 글자만 같다.

2부 법의 언어 · 제7장

불법행위

侵权责任

장면 — 侵权은 지식재산 침해인가

한·중 법관 교류 자리. 한국 법관이 侵权이라는 말의 범위를 묻는다. 장 첫머리에 둔다.

한국 법관

qǐngwèn, qīnquán zhège cí zhǐ zhǐ qīnfàn zhīshi chǎnquán ma?

请问，侵权这个词只指侵犯知识产权吗?

여쭙겠습니다. 侵权이라는 말은 지식재산권 침해만 가리킵니까?

중국 법관

bù shì. mínfǎdiǎn de qīnquán zérèn biān guǎn suǒyǒu de qīnquán xíngwéi.

不是。民法典的侵权责任编管所有的侵权行为。

한국 법관

아닙니다. 민법전 침권책임편이 모든 불법행위를 다룹니다.
name, qīnquán zérèn jiù shì hánguó de bùfǎ xíngwéi zérèn ma?

那么，侵权责任就是韩国的不法行为责任吗?

그러면 侵权责任이 곧 한국의 불법행위책임입니까?

중국 법관

chàbuduō. bùguò, qīnquán zérèn bù zhǐ shì péicháng, hái bāokuò tíngzhǐ qīnhài.

差不多。不过，侵权责任不只是赔偿，还包括停止侵害。

거의 같습니다. 다만 침권책임은 배상만이 아니고 침해 정지도 들어갑니다.

한국 법관

hánguó mínfǎ de bùfǎ xíngwéi yīzhāng zhǔyào guīdìng sǔnhài péicháng.

韩国民法的不法行为一章主要规定损害赔偿。

한국 민법의 불법행위 장은 주로 손해배상을 정합니다.

중국 법관

wǒmen de dì yīqiānyībǎiliùshíqī tiáo hái guīdìng le páichú fáng'ài hé xiāochú wēixiǎn.

我们的第一千一百六十七条还规定了排除妨碍和消除危险。

우리 제1167조는 방해 제거와 위험 제거도 정합니다.

중국어 侵权은 지식재산권 침해만 가리키지 않는다. 民法典 第七编 侵权责任(第一千一百六十四条~第一千二百五十八条, 10장 95개 조)은 교통사고·의료·환경·동물·건물 낙하물까지 불법행위 전부를 다룬다. 民法典은 2020. 5. 28. 통과되어 2021. 1. 1. 시행되었고, 같은 날 옛 侵权责任法은 폐지되었다(第一千二百六十条). 이 장은 과책(过错)·과책 추정·무과책 책임이라는 귀책 체계와, 손해배상·사용 단위 책임·온라인서비스제공자·제조물·의료·고도 위험·동물·건물 낙하물에 나오는 말 스무 개를 읽는다. 조문에는 被侵权人(피침해자)처럼 被가 붙은 말이 많아, 문법 코너는 把·被와 由를 다룬다. 지식재산 고의 침해의 징벌적 배상(第一千一百八十五条)은 14장에서 다뤘다.

侵权责任编 한 장 지도 — 10장 95개 조

民法典 第七编 侵权责任은 第一千一百六十四条부터 第一千二百五十八条까지 95개 조다. 앞 세 장이 총론, 뒤 일곱 장이 유형별 각론이다.

第一章 一般规定(第一千一百六十四条~) · 第二章 损害赔偿(第一千一百七十九条~) · 第三章 责任主体的特殊规定(第一千一百八十八条~) — 귀책 원리, 배상 범위, 후견인(监护人)·사용 단위·온라인서비스제공자 같은 책임 주체.

第四章 产品责任 · 第五章 机动车交通事故责任 · 第六章 医疗损害责任 · 第七章 环境污染和生态破坏责任 · 第八章 高度危险责任 · 第九章 饲养动物损害责任 · 第十章 建筑物和物件损害责任.

지식재산 고의 침해의 징벌적 배상(第一千一百八十五条)은 第二章에 있다. 요건과 배수는 14장에서 专利法·商标法·法释〔2026〕7号과 함께 읽었다.

相应的惩罚性赔偿 — 민법전의 징벌적 배상 세 곳

民法典은 지식재산(第一千一百八十五条)·제조물(第一千二百零七条)·환경(第一千二百三十二条) 세 곳에서 피침해자가 相应的惩罚性赔偿(상응하는 징벌적 배상)을 청구할 수 있다고 적는다.

세 조문 모두 배수를 정하지 않는다. 지식재산의 1~5배는 专利法·商标法 같은 개별 법률이 정한다(14장).

한국 제조물 책임법 제3조 제2항은 제조업자가 결함을 알면서 조치하지 않아 생명·신체에 중대한 손해를 입힌 경우 손해의 3배를 한도로 둔다.

> míngzhī chǎnpǐn cúnzài quēxiàn réngrán shēngchǎn, xiāoshòu, huòzhě méiyǒu yījù qián tiáo guīdìng cǎiqǔ yǒuxiào bǔjiù cuòshī, zàochéng tārén sǐwáng huòzhě jiànkāng yánzhòng sǔnhài de, bèi qīnquánrén yǒuquán qǐngqiú xiāngyìng de chéngfáxìng péicháng.
>
> 明知产品存在缺陷仍然生产、销售，或者没有依据前条规定采取有效补救措施，造成他人死亡或者健康严重损害的，被侵权人有权请求相应的惩罚性赔偿。 — 民法典 第一千二百零七条 · 공식
>
> 제품에 결함이 있음을 알면서도 계속 생산·판매하거나 앞 조에 따른 유효한 구제 조치를 취하지 않아 타인을 사망하게 하거나 건강에 엄중한 손해를 입힌 경우, 피침해자는 상응하는 징벌적 배상을 청구할 권리가 있다.

> qīnquánrén wéifǎn fǎlǜ guīdìng gùyì wūrǎn huánjìng, pòhuài shēngtài zàochéng yánzhòng hòuguǒ de, bèi qīnquánrén yǒuquán qǐngqiú xiāngyìng de chéngfáxìng péicháng.
>
> 侵权人违反法律规定故意污染环境、破坏生态造成严重后果的，被侵权人有权请求相应的惩罚性赔偿。 — 民法典 第一千二百三十二条 · 공식
>
> 침해자가 법률 규정을 위반하여 고의로 환경을 오염시키거나 생태를 파괴하여 엄중한 결과를 일으킨 경우, 피침해자는 상응하는 징벌적 배상을 청구할 권리가 있다.

이 장을 마치면 읽을 수 있는 문장

1. sǔnhài shì yīn shòuhàirén gùyì zàochéng de, xíngwéirén bù chéngdān zérèn.
   损害是因受害人故意造成的，行为人不承担责任。 — 民法典 第一千一百七十四条 · 공식
   손해가 피해자의 고의로 생긴 것이면 행위자는 책임을 지지 않는다.

2. sǔnhài shì yīn dìsānrén zàochéng de, dìsānrén yīngdāng chéngdān qīnquán zérèn.
   损害是因第三人造成的，第三人应当承担侵权责任。 — 民法典 第一千一百七十五条 · 공식
   손해가 제3자 때문에 생긴 것이면 제3자가 불법행위책임을 져야 한다.

▼ **처음 보는 문법 용어 6**

관형어 명사 앞에서 명사를 꾸미는 말. 중국어는 아무리 길어도 모두 명사 앞에 오고 대개 的로 끝난다 — 侵权人所获得的 利益

개사구 개사(전치사)와 명사가 이룬 덩어리. 대개 동사 앞에 온다 — 向人民法院 起诉, 自申请日起 计算. 동사 뒤에 붙는 在·到·给(放在, 送到)는 따로 익힌다

문어 글말. 조문은 之·其·为(wéi)·均·予以·能够 같은 문어를 즐겨 쓴다. 말로 할 때는 的·他的·是·都·给·能으로 바꾼다

동사구 동사와 그 목적어·보어가 이룬 덩어리 — 确定赔偿数额

명사구 명사와 그 관형어가 이룬 덩어리 — 专利权的保护范围

술어 문장에서 「어찌하다·어떠하다」 에 해당하는 부분 — 利益 难以确定

표제어 20

표제어는 대륙 간체로 크게, 대만 번체를 옆에 작게 적었다(글자가 같으면 한 번만). 병음은 사전 성조로 적었고 소리는 一·不 변조를 넣어 읽는다. 조문 인용은 2026. 10. 17. 기준으로 国家法律法规数据库(flk.npc.gov.cn)에서 받은 판본과 대조했다. 위 막대의 「병음 숨기기」로 한자만 보며 읽을 수 있다.

1. **侵权责任** 侵權責任 qīnquán zérèn

   불법행위책임 — 침해 행위에 따르는 민사책임 ★★★

   侵权은 권리 침해 일반을 가리킨다. 이 책은 侵权人을 침해자, 被侵权人을 피침해자, 侵权责任을 불법행위책임으로 옮긴다.

   쉬운 예
   zhè shì yīqǐ qīnquán ànjiàn.
   这是一起侵权案件。
   이것은 불법행위 사건이다.

실무 예

wǒmen xiān quèrèn bèigào yīngdāng chéngdān shénme qīnquán zérèn.

我们先确认被告应当承担什么侵权责任。

먼저 피고가 어떤 불법행위책임을 져야 하는지 확인합시다.

원문

qīnquán xíngwéi wēijí tārén rénshēn, cáichǎn ānquán de, bèi qīnquánrén yǒuquán qǐngqiú qīnquánrén chéngdān tíngzhǐ qīnhài, páichú fáng'ài, xiāochú wēixiǎn děng qīnquán zérèn.

侵权行为危及他人人身、财产安全的，被侵权人有权请求侵权人承担停止侵害、排除妨碍、消除危险等侵权责任。 — 民法典 第一千一百六十七条 · 공식

침해행위가 타인의 인신·재산의 안전을 위태롭게 하면, 피침해자는 침해자에게 침해 정지·방해 제거·위험 제거 등의 불법행위책임을 지라고 청구할 권리가 있다.

문형

有权请求 A + 동사

A에게 ~하라고 청구할 권리가 있다

1. 有权 + 동사는 ~할 권리가 있다(문어). 조문이 권리를 줄 때 쓰는 틀이다.
2. 请求 뒤에 상대방, 그다음 하라는 행위를 잇는다. 请求侵权人承担责任.
3. 말로는 可以要求 + 상대 + 동사로 풀어도 된다.

yuángào yǒuquán qǐngqiú bèigào péicháng sǔnshī.

原告有权请求被告赔偿损失。

원고는 피고에게 손실을 배상하라고 청구할 권리가 있다.

wǒmen kěyǐ yāoqiú duìfāng tíngzhǐ qīnhài.

我们可以要求对方停止侵害。

우리는 상대방에게 침해를 멈추라고 요구할 수 있다.

문법 C6 · 被 + 동사 + 人 — 당한 사람

~~侵权被人有权请求侵权人承担责任~~ (비문)

被侵权人有权请求侵权人承担责任

被侵权人은 침해를 당한 사람, 곧 피침해자다. 被가 동사 바로 앞에 붙어 당하는 쪽을 만들고 人이 그 사람을 가리킨다. 같은 꼴로 被告人·被申请人이 있다.

한국이라면? ≠ 불법행위책임 · 민법 제750조

중국 侵权责任에는 손해배상 말고도 침해 정지·방해 제거·위험 제거가 들어간다(第一千一百六十七条). 한국 제750조가 정하는 효과는 「그 손해를 배상할 책임」이다.

대만에서는 侵權行為 · 民法 第188條

대만 법령 원문에는 侵權責任이 없다(일괄 자료 0회). 民法은 侵權行為를 쓰고, 효과는 「連帶負損害賠償責任」처럼 손해배상책임으로 적는다.

2. **过错** 過錯 guòcuò **과책 — 고의와 과실을 함께 이르는 귀책 사유** ★★★

일상어로는 잘못이다. 조문에서는 故意(고의)와 过失(과실)를 묶어 부르는 말이고, 둘을 가를 때는 故意或者重大过失처럼 따로 적는다.

쉬운 예

zhè jiàn shì wǒ méiyǒu guòcuò.

这件事我没有过错。

이 일에 나는 잘못이 없다.

실무 예

yuángào néng zhèngmíng bèigào yǒu guòcuò ma?

原告能证明被告有过错吗?

원고가 피고의 과책을 증명할 수 있습니까?

원문

> xíngwéirén yīn guòcuò qīnhài tārén mínshì quányì zàochéng sǔnhài de, yīngdāng chéngdān qīnquán zérèn.
>
> 行为人因过错侵害他人民事权益造成损害的，应当承担侵权责任。 — 民法典 第一千一百六十五条第一款 · 공식
>
> 행위자가 과책으로 타인의 민사권익을 침해하여 손해를 일으킨 경우에는 불법행위책임을 져야 한다.

문형

因 A 造成 B

A로 인하여 B를 일으키다

1. 因은 원인을 이끄는 문어다. 말로는 因为.
2. 造成 뒤에는 나쁜 결과가 온다. 造成损害, 造成损失, 造成死亡.
3. 조문은 造成损害的로 조건을 닫고 쉼표 뒤에 효과를 쓴다.

tā yīn shūhu zàochéng le jiāotōng shìgù.

他因疏忽造成了交通事故。

그는 부주의로 교통사고를 냈다.

dàyǔ zàochéng le hěn dà de sǔnshī.

大雨造成了很大的损失。

큰비가 큰 손실을 냈다.

문법 C4 · 因 + 원인 — 개사구는 동사 앞

~~行为人侵害他人民事权益因过错~~ (비문)

行为人因过错侵害他人民事权益

원인을 이끄는 因은 주어 뒤, 동사 앞에 온다. 영어처럼 문장 끝에 붙이지 않는다. 말로는 因为를 쓴다.

한국이라면? ≠ 고의 또는 과실 · 민법 제750조

중국은 고의·과실을 过错 한 낱말로 묶고, 위법성을 요건 문언에 넣지 않는다. 한국 제750조는 「고의 또는 과실로 인한 위법행위」를 요건으로 적는다.

대만에서는 過失 · 民法 第217條

대만 법령 원문에는 過錯이 없다(일괄 자료 0회). 民法은 고의와 과실을 따로 적고, 피해자 쪽은 「被害人與有過失」이라 한다.

---

3. # 过错推定 過錯推定 guòcuò tuīdìng

과책 추정 — 행위자가 과책 없음을 증명하지 못하면 책임을 진다 ★★

통용어 — 강학상 용어 — 조문은 推定行为人有过错로 적는다

쉬운 예

zhè zhǒng qíngkuàng shìyòng guòcuò tuīdìng.

这种情况适用过错推定。

이런 경우에는 과책 추정이 적용된다.

실무 예

bèigào yào zhèngmíng zìjǐ méiyǒu guòcuò ma?

被告要证明自己没有过错吗?

피고가 자기에게 과책이 없음을 증명해야 합니까?

원문

> yīzhào fǎlǜ guīdìng tuīdìng xíngwéirén yǒu guòcuò, qí bù néng zhèngmíng zìjǐ méiyǒu guòcuò de, yīngdāng chéngdān qīnquán zérèn.
>
> 依照法律规定推定行为人有过错，其不能证明自己没有过错的，应当承担侵权责任。 — 民法典 第一千一百六十五条第二款 · 공식
>
> 법률 규정에 따라 행위자에게 과책이 있다고 추정되고 그가 자기에게 과책이 없음을 증명하지 못하면 불법행위책임을 져야 한다.

문형

不能证明 A 的

A를 증명하지 못하면

1. 증명 책임이 행위자 쪽으로 넘어갔다는 표지다.
2. 不能证明自己没有过错는 자기에게 과책이 없음을 증명하지 못하다. 부정이 두 번 겹친다.
3. 같은 꼴로 不能证明自己不是侵权人(第一千二百五十四条)이 있다.

tā bù néng zhèngmíng zìjǐ dāngshí bù zài xiànchǎng.

他不能证明自己当时不在现场。

그는 자기가 그때 현장에 없었음을 증명하지 못한다.

rúguǒ bèigào bù néng zhèngmíng, jiù yào chéngdān zérèn.

如果被告不能证明，就要承担责任。

피고가 증명하지 못하면 책임을 져야 한다.

한국이라면? ≠ 개별 조문의 면책 단서 · 민법 제756조

중국은 과책 추정의 일반 조문을 총칙에 두고 의료(第一千二百二十二条)·건축물 낙하물(第一千二百五十三条) 조문이 그것을 쓴다. 한국 민법은 일반 조문 없이 제756조처럼 「상당한 주의를 한 때」 면책하는 단서로 같은 효과를 낸다.

---

4. # 无过错责任 無過錯責任 wúguòcuò zérèn

무과책 책임 — 과책이 없어도 지는 책임(무과실책임) ★★

통용어 — 강학상 용어 — 조문은 不论行为人有无过错로 적는다

쉬운 예

chǎnpǐn zérèn shì yīzhǒng wúguòcuò zérèn.

产品责任是一种无过错责任。

제조물책임은 무과책 책임의 하나다.

실무 예

zhèlǐ shìyòng de shì guòcuò zérèn háishi wúguòcuò zérèn?

这里适用的是过错责任还是无过错责任?

여기 적용되는 것은 과책 책임입니까, 무과책 책임입니까?

원문

xíngwéirén zàochéng tārén mínshì quányì sǔnhài, bùlùn xíngwéirén yǒu wú guòcuò, fǎlǜ guīdìng yīngdāng chéngdān qīnquán zérèn de, yīzhào qí guīdìng.

行为人造成他人民事权益损害，不论行为人有无过错，法律规定应当承担侵权责任的，依照其规定。 — 民法典 第一千一百六十六条 · 공식

행위자가 타인의 민사권익에 손해를 일으킨 경우, 행위자의 과책 유무를 묻지 않고 법률이 불법행위책임을 져야 한다고 정하면 그 규정에 따른다.

문형

依照其规定

그 규정에 따른다

1. 依照 + 법률·규정은 ~에 따라(문어). 말로는 按照·根据도 쓴다.
2. 其规定의 其는 앞에 나온 법률을 받는다.
3. 다른 법률에 맡기는 조문의 끝맺음이다. 法律另有规定的，依照其规定.

wǒmen yīzhào hétong de yuēdìng bànlǐ.

我们依照合同的约定办理。

우리는 계약의 약정에 따라 처리한다.

zhège wèntí yīzhào chǎnpǐn zhìliàng fǎ chǔlǐ.

这个问题依照产品质量法处理。

이 문제는 제품품질법에 따라 처리한다.

문법 C4 · 不论 + 선택지 — ~이든 아니든

~~不论行为人有过错，~~ (비문)

不论行为人有无过错，

不论 뒤에는 고를 거리가 와야 한다. 有无(있고 없음), 是否, 多少, A还是B. 하나만 놓으면 문장이 서지 않는다. 말로는 不管.

한국이라면? + 일반 조문 없음 · 제조물 책임법 제3조

중국은 무과책 책임의 근거 조문을 총칙에 두고 범위는 법률이 정한 경우로 한정한다. 한국 민법 불법행위 장에는 이런 일반 조문이 없고, 제조물 책임법 제3조 제1항 같은 특별법이 「제조물의 결함으로」 생긴 손해를 배상하게 한다.

---

5. **损害** 損害 sǔnhài **손해; (이익·권리를) 해치다** ★★★

쉬운 예

zhè cì shìgù zàochéng le hěn dà de sǔnhài.

这次事故造成了很大的损害。

이번 사고는 큰 손해를 냈다.

실무 예

yuángào zìjǐ duì sǔnhài de kuòdà yǒu méiyǒu guòcuò?

原告自己对损害的扩大有没有过错?

원고 자신에게 손해 확대에 대한 과책이 있습니까?

원문

bèi qīnquánrén duì tóngyī sǔnhài de fāshēng huòzhě kuòdà yǒu guòcuò de, kěyǐ jiǎnqīng qīnquánrén de zérèn.

被侵权人对同一损害的发生或者扩大有过错的，可以减轻侵权人的责任。 — 民法典 第一千一百七十三条 · 공식

피침해자에게 같은 손해의 발생이나 확대에 대한 과책이 있으면 침해자의 책임을 줄일 수 있다.

문형

减轻……的责任

~의 책임을 줄이다

1. 减轻(줄이다)·免除(면제하다)·不承担(지지 않다)이 책임의 정도를 가른다.
2. 可以减轻은 줄일 수 있다(재량), 应当减轻은 줄여야 한다(의무).
3. 무상 동승자 손해는 应当减轻이다(第一千二百一十七条).

fǎyuàn kěyǐ jiǎnqīng bèigào de zérèn.

法院可以减轻被告的责任。

법원은 피고의 책임을 줄일 수 있다.

yuángào yě yǒu guòcuò, suǒyǐ bèigào de zérèn kěyǐ jiǎnqīng.

原告也有过错，所以被告的责任可以减轻。

원고에게도 과책이 있으니 피고의 책임을 줄일 수 있다.

문법 C4 · 对 + 대상 + 有过错 — 대상은 동사 앞

~~被侵权人有过错对损害的发生~~ (비문)

被侵权人对损害的发生有过错

무엇에 대한 과책인지는 对로 묶어 有 앞에 둔다. 한국어 '~에 대하여 과책이 있다'와 어순이 같다.

한국이라면? ≠ 과실상계 · 민법 제396조

중국은 피침해자에게 과책이 있으면 침해자 책임을 줄일 수 있다(可以 — 재량). 한국은 제763조가 준용하는 제396조에 따라 법원이 「이를 참작하여야 한다」(필요적).

---

6. 赔偿 賠償 péicháng 배상(하다) ★★★

쉬운 예

tā péicháng le wǒ de sǔnshī.

他赔偿了我的损失。

그는 내 손실을 배상했다.

실무 예

cánjí péichángjīn shì zěnme jìsuàn de?

残疾赔偿金是怎么计算的?

장애 배상금은 어떻게 계산합니까?

원문

qīnhài tārén zàochéng rénshēn sǔnhài de, yīngdāng péicháng yīliáofèi, hùlǐfèi, jiāotōngfèi, yíngyǎngfèi, zhùyuàn huǒshí bǔzhùfèi děng wèi zhìliáo hé kāngfù zhīchū de hélǐ fèiyòng, yǐjí yīn wùgōng jiǎnshǎo de shōurù.

侵害他人造成人身损害的，应当赔偿医疗费、护理费、交通费、营养费、住院伙食补助费等为治疗和康复支出的合理费用，以及因误工减少的收入。 — 民法典 第一千一百七十九条 · 공식

타인을 침해하여 인신 손해를 일으킨 경우에는 의료비·간호비·교통비·영양비·입원 식비 보조비 등 치료와 재활을 위하여 지출한 합리적 비용과 일하지 못해 줄어든 수입을 배상해야 한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻

侵害他人造成人身损害的，	조건 ㅡ ……的，	타인을 침해하여 인신 손해를 일으킨 경우에는
应当赔偿	应当 + 동사	배상해야 한다
医疗费、护理费、交通费、营养费、	항목 열거 ㅡ 、	의료비·간호비·교통비·영양비
住院伙食补助费等	마지막 항목 + 等	입원 식비 보조비 등
为治疗和康复支出的合理费用，	为(wèi) 목적 + 동사 + 的 + 총칭	치료와 재활을 위하여 지출한 합리적 비용
以及因误工减少的收入。	以及 + 다른 종류	및 일하지 못해 줄어든 수입

문형

A、B、C 等 + 총칭

A·B·C 등의 ~

1. 항목을 、로 늘어놓고 等으로 닫은 뒤 그것을 묶는 총칭을 쓴다.
2. 等은 '등'이다. 열거가 끝나지 않았다는 표시라 비슷한 항목이 더 들어갈 수 있다.
3. 以及는 앞의 묶음과 다른 종류를 덧붙일 때 쓴다(문어 '및').

yīliáofèi, jiāotōngfèi děng fèiyòng dōu yào péicháng.

医疗费、交通费等费用都要赔偿。

의료비·교통비 등의 비용은 모두 배상해야 한다.

yuángào qǐngqiú péicháng yīliáofèi yǐjí wùgōng sǔnshī.

原告请求赔偿医疗费以及误工损失。

원고는 의료비와 휴업 손해의 배상을 청구했다.

문법 C4 · 为(wèi) + 목적 ㅡ 위하여

~~治疗和康复为支出的合理费用~~ (비문)

为治疗和康复支出的合理费用

목적을 이끄는 为는 wèi로 읽고 동사 앞에 둔다. 为治疗支出는 '치료를 위하여 지출한'. 为가 wéi(~이다)로 읽히는 以 A 为 B와 소리를 가른다.

한국이라면? ≠ 손해배상의 범위 · 민법 제763조

중국은 인신 손해의 배상 항목을 조문에 늘어놓는다. 한국 민법은 항목을 열거하지 않고, 제763조가 「제393조, 제394조, 제396조, 제399조의 규정은 불법행위로 인한 손해배상에 준용한다」 고 정한다.

7. # 精神损害赔偿 精神損害賠償 jīngshén sǔnhài péicháng

정신적 손해배상 — 한국의 위자료에 해당 ★★★

쉬운 예

tā yāoqiú jīngshén sǔnhài péicháng.

她要求精神损害赔偿。

그녀는 정신적 손해배상을 요구했다.

실무 예

jīngshén sǔnhài bìxū dádào yánzhòng de chéngdù ma?

精神损害必须达到严重的程度吗?

정신적 손해가 반드시 엄중한 정도에 이르러야 합니까?

원문

> qīnhài zìránrén rénshēn quányì zàochéng yánzhòng jīngshén sǔnhài de, bèi qīnquánrén yǒuquán qǐngqiú jīngshén sǔnhài péicháng.
>
> 侵害自然人人身权益造成严重精神损害的，被侵权人有权请求精神损害赔偿。 — 民法典 第一千一百八十三条第一款 · 공식
>
> 자연인의 인신 권익을 침해하여 엄중한 정신적 손해를 일으킨 경우, 피침해자는 정신적 손해배상을 청구할 권리가 있다.

문형

达到……的程度

~한 정도에 이르다

1. 达到는 기준·수준에 이르다. 达到标准, 达到要求.
2. 程度 앞에 的 관형어로 정도를 적는다. 严重的程度.
3. 조문은 严重을 바로 명사 앞에 붙여 严重精神损害로 줄인다.

tā de shāngqíng yǐjīng dádào le cánjí de chéngdù.

他的伤情已经达到了残疾的程度。

그의 상해는 이미 장애에 이르는 정도다.

zhè zhǒng tòngkǔ hái méiyǒu dádào yánzhòng de chéngdù.

这种痛苦还没有达到严重的程度。

이런 고통은 아직 엄중한 정도에 이르지 않았다.

한국이라면? ≠ 위자료 · 민법 제751조

중국은 정신적 손해가 엄중(严重)할 것을 요건으로 한다. 한국 제751조 제1항은 「기타 정신상고통을 가한 자는 재산 이외의 손해에 대하여도 배상할 책임이 있다」 고 적어 정도 요건을 두지 않는다.

대만에서는 非財產上之損害 · 民法 第195條

대만은 「被害人雖非財產上之損害，亦得請求賠償相當之金額」으로 적고, 신체·건강·명예 같은 열거 법익과 달리 그 밖의 인격법익 침해에는 「情節重大」를 요구한다.

---

8. # 分担损失 分擔損失 fēndān sǔnshī

손실 분담 — 양쪽 모두 과책이 없을 때 손실을 나누어 짐 ★★

쉬운 예

shuāngfāng gè fēndān yíbàn sǔnshī.

双方各分担一半损失。

양쪽이 손실을 절반씩 나누어 진다.

실무 예

shuāngfāng dōu méiyǒu guòcuò, sǔnshī yóu shéi chéngdān?

双方都没有过错，损失由谁承担?

양쪽 모두 과책이 없다면 손실은 누가 집니까?

원문

> shòuhàirén hé xíngwéirén duì sǔnhài de fāshēng dōu méiyǒu guòcuò de, yīzhào fǎlǜ de guīdìng yóu shuāngfāng fēndān sǔnshī.
>
> 受害人和行为人对损害的发生都没有过错的，依照法律的规定由双方分担损失。 — 民法典 第一千一百八十六条 · 공식
>
> 피해자와 행위자 모두 손해 발생에 과책이 없는 경우에는 법률의 규정에 따라 양쪽이 손실을 분담한다.

문형

由 A + 동사

A가 ~한다(맡는 쪽을 밝힘)

1. 由 뒤에 책임·일을 맡는 사람이나 기관이 온다.
2. 조문은 由 A 承担责任, 由 A 负担费用처럼 쓴다.
3. 의문은 由谁 + 동사(누가 ~하나)다.

zhè bǐ fèiyòng yóu bèigào fùdān.

这笔费用由被告负担。

이 비용은 피고가 부담한다.

ànjiàn yóu héyìtíng shěnlǐ.

案件由合议庭审理。

사건은 합의정이 심리한다.

문법 C6 · 由 + 행위자 + 동사 — 맡는 쪽

~~双方由分担损失~~ (비문)

由双方分担损失

由는 일을 맡는 쪽 앞에 놓는다. 由 + 사람 + 동사 순서다. 被와 달리 피동이 아니라 '누가 하는가'를 밝힌다. 由用人单位承担侵权责任도 같은 틀이다.

한국이라면? + 손실 분담 조문 없음 · 민법 제765조

양쪽 모두 과책이 없을 때 손실을 나누는 조문은 한국 민법에 없다. 제765조의 경감청구는 배상의무를 전제로 「그 배상으로 인하여 배상자의 생계에 중대한 영향을 미치게 될 경우」에 쓰는 다른 제도다.

---

9. 自甘风险 自甘風險 zì gān fēngxiǎn

위험 인수 — 위험이 따르는 문화·체육 활동에 스스로 참가함 ★★

통용어 — 강학상·통용어 — 조문 문언은 自愿参加具有一定风险的文体活动

쉬운 예

cānjiā quánjī bǐsài jiù shì zì gān fēngxiǎn.

参加拳击比赛就是自甘风险。

권투 경기에 나가는 것은 위험을 스스로 떠안는 일이다.

실무 예

yèyú zúqiú bǐsài shòushāng, kěyǐ shìyòng zì gān fēngxiǎn ma?

业余足球比赛受伤，可以适用自甘风险吗?

아마추어 축구 경기에서 다쳤다면 위험 인수를 적용할 수 있습니까?

원문

zìyuàn cānjiā jùyǒu yīdìng fēngxiǎn de wéntǐ huódòng, yīn qítā cānjiāzhě de xíngwéi shòudào sǔnhài de, shòuhàirén bùdé qǐngqiú qítā cānjiāzhě chéngdān qīnquán zérèn; dànshì, qítā cānjiāzhě duì sǔnhài de fāshēng yǒu gùyì huòzhě zhòngdà guòshī de chúwài.

自愿参加具有一定风险的文体活动，因其他参加者的行为受到损害的，受害人不得请求其他参加者承担侵权责任；但是，其他参加者对损害的发生有故意或者重大过失的除外。 — 民法典 第一千一百七十六条第一款 · 공식

일정한 위험이 따르는 문화·체육 활동에 스스로 참가하여 다른 참가자의 행위로 손해를 입은 경우, 피해자는 다른 참가자에게 불법행위책임을 지라고 청구할 수 없다. 다만 다른 참가자에게 손해 발생에 대한 고의 또는 중대한 과실이 있으면 그러하지 아니하다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
自愿参加具有一定风险的文体活动，	요건 ① — 동사 + 的 관형어 + 명사	일정한 위험이 따르는 문화·체육 활동에 스스로 참가하여

因其他参加者的行为受到损害的，	요건 ② — 因 + 원인 + 受到 + 결과 + 的	다른 참가자의 행위로 손해를 입은 경우
受害人不得请求其他参加者	不得 + 请求 + 상대	피해자는 다른 참가자에게 청구할 수 없다
承担侵权责任；	청구 내용	불법행위책임을 지라고
但是，其他参加者对损害的发生	단서 — 但是 + 주어 + 对 대상	다만 다른 참가자에게 손해 발생에 대한
有故意或者重大过失的除外。	……的除外	고의나 중대한 과실이 있으면 제외한다

문형

不得请求 A + 동사

A에게 ~하라고 청구할 수 없다

1. 不得는 ~해서는 안 된다·~할 수 없다(금지, 문어).
2. 不得请求는 청구권을 막는 꼴이다. 有权请求의 반대쪽이다.
3. 말로는 不能要求를 쓴다.

shòuhàirén bùdé qǐngqiú qítā cānjiāzhě péicháng.

受害人不得请求其他参加者赔偿。

피해자는 다른 참가자에게 배상을 청구할 수 없다.

nǐ bù néng yāoqiú duìyǒu péicháng nǐ de sǔnshī.

你不能要求队友赔偿你的损失。

팀 동료에게 당신의 손실을 배상하라고 요구할 수는 없다.

문법 C7 · 但是……的除外 — 단서를 닫는 的

~~但是，其他参加者有故意或者重大过失除外~~ (비문)

但是，其他参加者有故意或者重大过失的除外

단서는 但是 뒤에 조건을 쓰고 的除外로 닫는다. 的가 조건 전체를 명사처럼 묶어 '그런 경우는 제외한다'가 된다. 한국 조문의 '다만, ~한 경우에는 그러하지 아니하다' 자리다.

한국이라면? + 조문 없음

한국 민법 불법행위 장(제750조~제766조)에는 위험이 따르는 활동에 스스로 참가한 피해자의 청구를 막는 조문이 없다. 중국은 고의·중과실이 있는 참가자만 책임을 지게 한다.

10. # 自助行为 自助行為 zìzhù xíngwéi

자력구제 — 급박할 때 스스로 권익을 지키는 조치 ★★

통용어 — 강학상 용어 — 조문은 采取扣留侵权人的财物等合理措施로 적는다

쉬운 예

zìzhù xíngwéi bìxū zài bìyào fànwéi nèi.

自助行为必须在必要范围内。

자력구제는 필요한 범위 안이어야 한다.

실무 예

kòuliú duìfāng de shǒujī suàn bù suàn zìzhù xíngwéi?

扣留对方的手机算不算自助行为?

상대방 휴대전화를 붙잡아 두는 것이 자력구제에 해당합니까?

원문

héfǎ quányì shòudào qīnhài, qíngkuàng jǐnpò qiě bù néng jíshí huòdé guójiā jīguān bǎohù, bù lìjí cǎiqǔ cuòshī jiāng shǐ qí héfǎ quányì shòudào nányǐ míbǔ de sǔnhài de, shòuhàirén kěyǐ zài bǎohù zìjǐ héfǎ quányì de bìyào fànwéi nèi cǎiqǔ kòuliú qīnquánrén de cáiwù děng hélǐ cuòshī; dànshì, yīngdāng lìjí qǐngqiú yǒuguān guójiā jīguān chǔlǐ.

合法权益受到侵害，情况紧迫且不能及时获得国家机关保护，不立即采取措施将使其合法权益受到难以弥补的损害的，受害人可以在保护自己合法权益的必要范围内采取扣留侵权人的财物等合理措施；但是，应当立即请求有关国家机关处理。 — 民法典 第一千一百七十七条第一款 · 공식

합법적 권익이 침해를 받고, 사정이 급박하며 제때 국가기관의 보호를 받을 수 없고, 즉시 조치하지 않으면 그 합법적 권익이 메우기 어려운 손해를 입게 되는 경우, 피해자는 자기의 합법적 권익을 보호하는 데 필요한 범위에서 침해자의 재물을 붙잡아 두는 등 합리적 조치를 취할 수 있다. 다만 즉시 관련 국가기관에 처리를 청구해야 한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
合法权益受到侵害，	요건 ① — 受到 + 侵害	합법적 권익이 침해를 받고
情况紧迫且不能及时获得国家机关保护，	요건 ② — 且로 잇는 둘	사정이 급박하며 제때 국가기관의 보호를 받을 수 없고
不立即采取措施将使其合法权益	요건 ③ — 将使 + 대상	즉시 조치하지 않으면 그 합법적 권익이
受到难以弥补的损害的，	受到 + 결과 + 的 — 조건을 닫음	메우기 어려운 손해를 입게 되는 경우

受害人可以在保护自己合法权益的必要范围内	주어 + 可以 + 在……范围内	피해자는 자기 권익 보호에 필요한 범위에서
采取扣留侵权人的财物等合理措施；	采取 + ……措施	침해자의 재물을 붙잡아 두는 등 합리적 조치를 취할 수 있다
但是，应当立即请求有关国家机关处理。	但是 + 의무	다만 즉시 관련 국가기관에 처리를 청구해야 한다

문형

采取……措施

~ 조치를 취하다

1. 采取와 措施는 짝을 이룬다. 采取必要措施, 采取补救措施.
2. 措施 앞에 的 관형어가 길게 붙는다. 扣留侵权人的财物等合理措施.
3. 회의에서도 그대로 쓴다. 我们应当采取措施.

píngtái yǐjīng cǎiqǔ le shānchú cuòshī.

平台已经采取了删除措施。

플랫폼은 이미 삭제 조치를 취했다.

wǒmen yīngdāng lìjí cǎiqǔ cuòshī.

我们应当立即采取措施。

우리는 즉시 조치를 취해야 한다.

문법 C4 · 在……范围内 — 범위는 동사 앞

~~采取合理措施在必要范围内~~ (비문)

在必要范围内采取合理措施

범위·장소를 나타내는 在……内(中)는 동사 앞에 둔다. 在 다음에 명사구, 끝에 内를 붙여 감싼다. 말로도 같은 순서다.

한국이라면? ≠ 자력구제 · 민법 제209조

중국은 자기 권익 일반을 지키려고 침해자의 재물을 붙잡아 두는 조치를 허용하되 즉시 국가기관에 처리를 청구하게 한다. 한국 민법은 점유자에게만 제209조로 「자력으로써 이를 방위할 수 있다」 고 정한다.

11. # 用人单位 用人單位 yòngrén dānwèi

사용 단위 — 사람을 써서 일을 시키는 기관·기업(사용자) ★★★

가짜 친구 · 한국어 **단위**와 쓰임 다름

쉬운 예

tā de yòngrén dānwèi shì yījiā yínháng.

他的用人单位是一家银行。

그를 고용한 곳은 은행이다.

실무 예

yuángōng zhíxíng gōngzuò rènwu shí shāng le rén, yòngrén dānwèi yào chéngdān zérèn ma?

员工执行工作任务时伤了人，用人单位要承担责任吗?

직원이 업무를 하다가 사람을 다치게 했다면 사용 단위가 책임을 집니까?

원문

yòngrén dānwèi de gōngzuò rényuán yīn zhíxíng gōngzuò rènwu zàochéng tārén sǔnhài de, yóu yòngrén dānwèi chéngdān qīnquán zérèn. yòngrén dānwèi chéngdān qīnquán zérèn hòu, kěyǐ xiàng yǒu gùyì huòzhě zhòngdà guòshī de gōngzuò rényuán zhuīcháng.

用人单位的工作人员因执行工作任务造成他人损害的，由用人单位承担侵权责任。用人单位承担侵权责任后，可以向有故意或者重大过失的工作人员追偿。 — 民法典 第一千一百九十一条第一款 · 공식

사용 단위의 직원이 업무 수행으로 타인에게 손해를 일으킨 경우에는 사용 단위가 불법행위책임을 진다. 사용 단위는 불법행위책임을 진 뒤 고의 또는 중대한 과실이 있는 직원에게 구상할 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
用人单位的工作人员	주어 — 的 관형어	사용 단위의 직원이
因执行工作任务造成他人损害的，	因 + 원인 + 造成 + 결과 + 的	업무 수행으로 타인에게 손해를 일으킨 경우
由用人单位承担侵权责任。	由 + 맡는 쪽 + 동사	사용 단위가 불법행위책임을 진다
用人单位承担侵权责任后，	……后 — 시간	사용 단위는 책임을 진 뒤
可以向有故意或者重大过失的工作人员追偿。	向 + 상대 + 追偿	고의·중과실 있는 직원에게 구상할 수 있다

문형

因执行工作任务

업무를 수행하다가, 업무 수행으로

1. 因 + 동사구는 원인이다. 因执行工作任务는 '업무 수행으로 인하여'.
2. 执行工作任务는 맡은 일을 하다. 执行은 집행이 아니라 '수행하다'에 가깝다.
3. 단위가 책임을 지는 범위를 가르는 말이라 판결에서 자주 다툰다.

sījī yīn zhíxíng gōngzuò rènwu fāshēng le jiāotōng shìgù.

司机因执行工作任务发生了交通事故。

운전기사가 업무를 수행하다 교통사고를 냈다.

xiàbān yǐhòu chǔlǐ sīshì, yībān bù suàn zhíxíng gōngzuò rènwu.

下班以后处理私事，一般不算执行工作任务。

퇴근한 뒤 사적인 일을 처리하는 것은 보통 업무 수행으로 치지 않는다.

한국이라면? ≠ 사용자책임 · 민법 제756조

중국은 사용 단위 책임에 면책 단서를 두지 않고, 구상은 고의·중과실이 있는 직원에게만 허용한다. 한국 제756조 제1항은 「선임 및 그 사무감독에 상당한 주의를 한 때」 면책을 정하고, 제3항은 구상권을 제한 없이 적되, 판례가 신의칙상 상당한 한도로 줄인다.

대만에서는 僱用人 · 民法 第188條

대만은 「受僱人因執行職務，不法侵害他人之權利者，由僱用人與行為人連帶負損害賠償責任」으로 적고, 선임·감독에 상당한 주의를 다하면 면책하는 단서를 둔다.

---

12. # 追偿 追償 zhuīcháng **구상(하다) — 먼저 배상한 쪽이 책임 있는 쪽에 돌려받음** ★★

쉬운 예

xiāoshòuzhě kěyǐ xiàng shēngchǎnzhě zhuīcháng.

销售者可以向生产者追偿。

판매자는 생산자에게 구상할 수 있다.

실무 예

wǒmen péicháng yǐhòu, néng bù néng xiàng zhìzàoshāng zhuīcháng?

我们赔偿以后，能不能向制造商追偿?

우리가 배상한 뒤에 제조사에 구상할 수 있습니까?

원문

chǎnpǐn quēxiàn yóu shēngchǎnzhě zàochéng de, xiāoshòuzhě péicháng hòu, yǒuquán xiàng shēngchǎnzhě zhuīcháng.

产品缺陷由生产者造成的，销售者赔偿后，有权向生产者追偿。 — 民法典 第一千二百零三条第二款 · 공식

제품 결함이 생산자 때문에 생긴 경우, 판매자는 배상한 뒤 생산자에게 구상할 권리가 있다.

문형

有权向 A 追偿

A에게 구상할 권리가 있다

1. 向 + 상대는 동사 앞에 온다. 向生产者追偿.
2. 追偿은 대개 赔偿后·补偿后 다음에 나온다. 먼저 내고 나서 돌려받는 순서다.
3. 말로는 找……要回来(~에게서 받아 내다)로 풀 수 있다.

bǎoxiǎn gōngsī péicháng hòu, yǒuquán xiàng dìsānrén zhuīcháng.

保险公司赔偿后，有权向第三人追偿。

보험회사는 배상한 뒤 제3자에게 구상할 권리가 있다.

zhè bǐ qián wǒmen yǐhòu kěyǐ zhǎo shēngchǎnzhě yào huílai.

这笔钱我们以后可以找生产者要回来。

이 돈은 나중에 생산자에게서 받아 낼 수 있다.

문법 C6 · 由 A 造成 — 원인 제공자는 由로

~~产品缺陷被生产者造成的~~ (부자연)

产品缺陷由生产者造成的

결함을 누가 만들었는지 밝힐 때는 由를 쓴다. 被는 주어가 무엇을 당했을 때 쓰는데, 결함은 당하는 쪽이 아니다. 由 A 造成은 'A가 일으킨'.

한국이라면? = 구상권 · 민법 제758조

먼저 배상한 쪽이 책임 있는 쪽에 돌려받는다는 뜻은 같다. 중국 조문은 有权……追偿으로 적고, 한국 민법 제758조 제3항은 「그 손해의 원인에 대한 책임있는 자에 대하여 구상권을 행사할 수 있다」 고 적는다.

대만에서는 求償權 · 民法 第188條 第3項

대만은 「對於為侵權行為之受僱人，有求償權」 처럼 求償權이라 부른다.

---

13. 网络服务提供者 網絡服務提供者 wǎngluò fúwù tígōngzhě

네트워크서비스 제공자 — 한국의 온라인서비스제공자에 해당 ★★

쉬운 예

wǎngluò fúwù tígōngzhě shānchú le nà tiáo shìpín.

网络服务提供者删除了那条视频。

네트워크서비스 제공자가 그 동영상을 삭제했다.

실무 예

wǎngluò fúwù tígōngzhě shénme shíhou yào chéngdān liándài zérèn?

网络服务提供者什么时候要承担连带责任?

네트워크서비스 제공자는 언제 연대책임을 집니까?

원문

wǎngluò fúwù tígōngzhě zhīdào huòzhě yīngdāng zhīdào wǎngluò yònghù lìyòng qí wǎngluò fúwù qīnhài tārén mínshì quányì, wèi cǎiqǔ bìyào cuòshī de, yǔ gāi wǎngluò yònghù chéngdān liándài zérèn.

网络服务提供者知道或者应当知道网络用户利用其网络服务侵害他人民事权益，未采取必要措施的，与该网络用户承担连带责任。 — 民法典 第一千一百九十七条 · 공식

네트워크서비스 제공자가 이용자가 그 서비스를 이용해 타인의 민사권익을 침해한다는 것을 알았거나 알았어야 하는데도 필요한 조치를 취하지 않은 경우에는 그 이용자와 연대책임을 진다.

문형

知道或者应当知道

알았거나 알았어야 한다

1. 알았다(知道)와 알았어야 했다(应当知道)를 或者로 나란히 둔다.
2. 应当知道는 실제로 몰랐어도 알았어야 하면 책임을 묻는 말이다.
3. 이어지는 未采取必要措施的가 둘째 요건이다.

píngtái yīngdāng zhīdào zhèxiē shāngpǐn shì jiǎmào de.

平台应当知道这些商品是假冒的。

플랫폼은 이 상품들이 위조품임을 알았어야 한다.

bèigào shuō tā bù zhīdào, dànshì wǒmen rènwéi tā yīngdāng zhīdào.

被告说它不知道，但是我们认为它应当知道。

피고는 몰랐다고 하지만, 우리는 알았어야 했다고 본다.

한국이라면? ≠ 온라인서비스제공자 · 저작권법 제103조

중국은 민법전 안에서 권익 침해 일반에 통지·삭제 규칙과 연대책임을 둔다. 한국은 저작권법 제103조가 저작권 등에 한해 정하고, 중단 요구를 받으면 「즉시 그 저작물등의 복제 · 전송을 중단시키고」 통보하게 한다.

대만에서는 網路服務提供者 · 著作權法 第3條 第1項 第19款

대만은 網絡이 아니라 網路라 쓴다. 著作權法은 연결·캐시·정보 저장·검색 서비스 넷으로 나누어 정의한다.

---

14. 通知 tōngzhī 통지(하다) — 통지·삭제 규칙의 통지 ★★

쉬운 예

qǐng tōngzhī suǒyǒu dāngshìrén.

请通知所有当事人。

모든 당사자에게 알려 주십시오.

실무 예

tōngzhī lǐ yào fùshàng qīnquán de chūbù zhèngjù ma?

通知里要附上侵权的初步证据吗?

통지에 침해의 초보 증거를 붙여야 합니까?

원문

> wǎngluò yònghù lìyòng wǎngluò fúwù shíshī qīnquán xíngwéi de, quánlìrén yǒuquán tōngzhī wǎngluò fúwù tígōngzhě cǎiqǔ shānchú, píngbì, duànkāi liànjiē děng bìyào cuòshī.
>
> 网络用户利用网络服务实施侵权行为的，权利人有权通知网络服务提供者采取删除、屏蔽、断开链接等必要措施。 — 民法典 第一千一百九十五条第一款 · 공식
>
> 네트워크 이용자가 네트워크 서비스를 이용해 침해행위를 하면, 권리자는 네트워크서비스 제공자에게 삭제·차단·링크 끊기 등 필요한 조치를 취하라고 통지할 권리가 있다.

문형

通知 A + 동사

A에게 ~하라고 통지하다

1. 겸어문이다. 通知 뒤에 상대(A), 이어서 A가 할 일을 쓴다.
2. 조치어는 删除(삭제)·屏蔽(차단)·断开链接(링크 끊기) 셋이다.
3. 받는 쪽은 接到通知(통지를 받다)라고 한다(第一千一百九十五条 第二款).

fǎyuàn tōngzhī bèigào ànshí chūtíng.

法院通知被告按时出庭。

법원은 피고에게 제때 출정하라고 통지했다.

píngtái jiēdào tōngzhī hòu shānchú le liànjiē.

平台接到通知后删除了链接。

플랫폼은 통지를 받고 링크를 삭제했다.

문법 C4 · 通知 + 사람 + 동사 — 겸어문

~~通知采取网络服务提供者必要措施~~ (비문)

通知网络服务提供者采取必要措施

通知·请求·要求 뒤에는 먼저 상대방, 그다음 그 사람이 할 행위가 온다. 상대방이 앞 동사의 목적어이자 뒤 동사의 주어를 겸한다(겸어문).

한국이라면? ≠ 복제·전송 중단 요구 · 저작권법 제103조

중국 권리자는 침해 일반에 대해 통지할 수 있고, 통지에는 침해의 초보 증거와 신원 정보가 들어가야 한다. 한국 저작권법 제103조 제1항은 권리주장자가 「그 사실을 소명하여」 중단을 요구하게 한다.

15. **连带责任** 連帶責任 liándài zérèn **연대책임** ★★★

쉬운 예

liǎng ge bèigào chéngdān liándài zérèn.

两个被告承担连带责任。

두 피고가 연대책임을 진다.

실무 예

gòngtóng qīnquánrén zhījiān zěnme fēndān zérèn?

共同侵权人之间怎么分担责任?

공동 침해자들 사이에서는 책임을 어떻게 나눕니까?

원문

èr rén yǐshàng gòngtóng shíshī qīnquán xíngwéi, zàochéng tārén sǔnhài de, yīngdāng chéngdān liándài zérèn.

二人以上共同实施侵权行为，造成他人损害的，应当承担连带责任。 – 民法典 第一千一百六十八条 · 공식

두 사람 이상이 함께 침해행위를 하여 타인에게 손해를 일으킨 경우에는 연대책임을 져야 한다.

문형

二人以上……的

두 사람 이상이 ~한 경우

1. 以上은 그 수를 포함한다(民法典 第一千二百五十九条). 二人以上은 두 사람부터다.
2. 조문은 수를 二로 적는다. 말로는 两个人以上이 자연스럽다.
3. 分别实施(각자 따로 하다)와 共同实施(함께 하다)가 책임을 가른다.

liǎng ge rén yǐshàng yīqǐ dǎ rén, yào chéngdān liándài zérèn.

两个人以上一起打人，要承担连带责任。

두 사람 이상이 함께 사람을 때리면 연대책임을 진다.

tāmen shì fēnbié shíshī de, bù shì gòngtóng shíshī de.

他们是分别实施的，不是共同实施的。

그들은 각자 따로 한 것이지 함께 한 것이 아니다.

한국이라면? = 공동불법행위자의 책임 · 민법 제760조

둘 다 공동 침해자에게 연대책임을 지운다. 한국 제760조 제1항은 「연대하여 그 손해를 배상할 책임이 있다」 고 적고 제3항이 교사자·방조자를 공동행위자로 본다. 중국은 교사·방조를 第一千一百六十九条에 따로 둔다.

16. **产品责任** 產品責任 chǎnpǐn zérèn **제조물책임(제품책임)** ★★

侵权责任编 第四章의 제목이 产品责任이다. 한국어로는 제조물책임으로 옮긴다.

쉬운 예

qìchē chǎngshāng miànlín chǎnpǐn zérèn sùsòng.

汽车厂商面临产品责任诉讼。

자동차 제조사가 제조물책임 소송에 직면했다.

실무 예

yuángào xūyào zhèngmíng chǎnpǐn yǒu quēxiàn ma?

原告需要证明产品有缺陷吗?

원고가 제품에 결함이 있음을 증명해야 합니까?

원문

> yīn chǎnpǐn cúnzài quēxiàn zàochéng tārén sǔnhài de, shēngchǎnzhě yīngdāng chéngdān qīnquán zérèn.
>
> 因产品存在缺陷造成他人损害的，生产者应当承担侵权责任。 — 民法典 第一千二百零二条 · 공식
>
> 제품에 결함이 있어 타인에게 손해를 일으킨 경우에는 생산자가 불법행위책임을 져야 한다.

문형

向 A 请求赔偿

A에게 배상을 청구하다

1. 상대방은 向으로 묶어 동사 앞에 둔다.
2. 피침해자는 생산자에게도 판매자에게도 청구할 수 있다(第一千二百零三条 第一款).
3. 也可以로 두 길을 나란히 적는다.

xiāofèizhě kěyǐ xiàng xiāoshòuzhě qǐngqiú péicháng.

消费者可以向销售者请求赔偿。

소비자는 판매자에게 배상을 청구할 수 있다.

nǐ yě kěyǐ zhíjiē xiàng shēngchǎnzhě qǐngqiú péicháng.

你也可以直接向生产者请求赔偿。

생산자에게 직접 배상을 청구해도 된다.

문법 C7 · 存在 + 명사 — ~이 있다(문어)

~~产品有存在缺陷~~ (비문)

产品存在缺陷

存在은 그 자체로 '~이 있다'라서 有를 겹치지 않는다. 존재 대상은 存在 뒤에 온다. 말로는 产品有缺陷.

한국이라면? ≠ 제조물 책임 · 제조물 책임법 제3조

중국은 产品责任을 민법전 침권책임편 제4장에 둔다. 한국은 특별법인 제조물 책임법이 정하고, 제3조 제1항은 「그 제조물에 대하여만 발생한 손해는 제외한다」 고 범위를 좁힌다.

17. # 医疗损害 醫療損害 yīliáo sǔnhài **의료 손해 — 진료 중 환자가 입은 손해** ★★

侵权责任编 第六章의 제목이 医疗损害责任이다.

쉬운 예

tā qǐsù yīyuàn, yāoqiú yīliáo sǔnhài péicháng.

他起诉医院，要求医疗损害赔偿。

그는 병원을 상대로 소를 내 의료 손해배상을 요구했다.

실무 예

zhè qǐ yīliáo sǔnhài jiufēn xūyào zuò yīliáo jiàndìng ma?

这起医疗损害纠纷需要做医疗鉴定吗?

이 의료 손해 분쟁에 의료 감정이 필요합니까?

원문

huànzhě zài zhěnliáo huódòng zhōng shòudào sǔnhài, yīliáo jīgòu huòzhě qí yīwù rényuán yǒu guòcuò de, yóu yīliáo jīgòu chéngdān péicháng zérèn.

患者在诊疗活动中受到损害，医疗机构或者其医务人员有过错的，由医疗机构承担赔偿责任。 — 民法典 第一千二百一十八条 · 공식

환자가 진료 활동 중에 손해를 입고 의료기관이나 그 의료인에게 과책이 있으면 의료기관이 배상책임을 진다.

문형

受到 + 손해 • 침해

(손해·침해를) 입다, 받다

1. 受到는 피동 뜻을 가진 동사다. 受到损害, 受到侵害, 受到保护.
2. 受到 앞에 被를 다시 붙이지 않는다.
3. 在……中으로 때·과정을 앞에 둔다. 在诊疗活动中受到损害.

bìngrén zài shǒushù zhōng shòudào le sǔnhài.

病人在手术中受到了损害。

환자가 수술 중에 손해를 입었다.

yīwù rényuán de héfǎ quányì shòudào fǎlǜ bǎohù.

医务人员的合法权益受到法律保护。

의료인의 합법적 권익은 법률의 보호를 받는다.

한국이라면? + 별도 조문 없음 · 민법 제750조

중국은 의료 손해에 한 장(第一千二百一十八条~第一千二百二十八条)을 두고, 진료 규범 위반·진료기록 은닉 등이 있으면 과책을 추정한다(第一千二百二十二条). 한국 민법 불법행위 장에는 의료 책임만 다루는 조문이 없다.

18. # 高度危险 高度危險 gāodù wēixiǎn

고도 위험 — 고도 위험 작업·물건에 따르는 책임 ★★

侵权责任编 第八章의 제목이 高度危险责任이다. 핵시설·민간 항공기·고도 위험물·고공·고압 활동을 차례로 다룬다.

쉬운 예

zhè shì gāodù wēixiǎn zuòyè.

这是高度危险作业。

이것은 고도 위험 작업이다.

실무 예

gāodù wēixiǎn zérèn yǒu méiyǒu péicháng xiàn'é?

高度危险责任有没有赔偿限额?

고도 위험 책임에 배상 한도가 있습니까?

원문

> cóngshì gāodù wēixiǎn zuòyè zàochéng tārén sǔnhài de, yīngdāng chéngdān qīnquán zérèn.
>
> 从事高度危险作业造成他人损害的，应当承担侵权责任。 — 民法典 第一千二百三十六条 · 공식
>
> 고도 위험 작업에 종사하다 타인에게 손해를 일으킨 경우에는 불법행위책임을 져야 한다.

문형

从事 + 활동

~에 종사하다, ~을 하다

1. 从事 뒤에는 일·활동을 나타내는 명사가 온다. 从事高度危险作业, 从事律师工作.
2. 말로는 做를 쓴다.
3. 조문은 从事……造成……的로 요건을 잇는다.

tā cóngshì lǜshī gōngzuò shí nián le.

他从事律师工作十年了。

그는 변호사 일을 한 지 10년이 되었다.

cóngshì gāokōng zuòyè yào zhùyì ānquán.

从事高空作业要注意安全。

고공 작업을 할 때는 안전에 주의해야 한다.

한국이라면? + 일반 조문 없음

한국 민법 불법행위 장(제750조~제766조)에는 고도 위험 작업 일반의 책임 조문이 없다. 대만은 民法 第191-3條에 일반 조문을 둔다.

대만에서는 有生損害於他人之危險 · 民法 第191-3條

대만은 「其工作或活動之性質或其使用之工具或方法有生損害於他人之危險者」의 책임을 일반 조문으로 두고, 「於防止損害之發生已盡相當之注意者」면 면책한다.

---

19. # 饲养动物 飼養動物 sìyǎng dòngwù **사육 동물; 동물을 기르다** ★★

侵权责任编 第九章의 제목이 饲养动物损害责任이다.

쉬운 예

tā jiā sìyǎng le liǎng tiáo gǒu.

他家饲养了两条狗。

그의 집은 개 두 마리를 기른다.

실무 예

gǒu yǎo le rén, sìyǎngrén kěyǐ zhǔzhāng duìfāng yǒu guòcuò ma?

狗咬了人，饲养人可以主张对方有过错吗?

개가 사람을 물었다면 기르는 사람이 상대방에게 과책이 있다고 주장할 수 있습니까?

원문

sìyǎng de dòngwù zàochéng tārén sǔnhài de, dòngwù sìyǎngrén huòzhě guǎnlǐrén yīngdāng chéngdān qīnquán zérèn; dànshì, nénggòu zhèngmíng sǔnhài shì yīn bèi qīnquánrén gùyì huòzhě zhòngdà guòshī zàochéng de, kěyǐ bù chéngdān huòzhě jiǎnqīng zérèn.

饲养的动物造成他人损害的，动物饲养人或者管理人应当承担侵权责任；但是，能够证明损害是因被侵权人故意或者重大过失造成的，可以不承担或者减轻责任。 — 民法典 第一千二百四十五条 · 공식

기르는 동물이 타인에게 손해를 일으킨 경우에는 동물 사육인이나 관리인이 불법행위책임을 져야 한다. 다만 손해가 피침해자의 고의나 중대한 과실로 생겼음을 증명할 수 있으면 책임을 지지 않거나 줄일 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
饲养的动物造成他人损害的，	조건 — .....的，	기르는 동물이 타인에게 손해를 일으킨 경우
动物饲养人或者管理人	주어 — 或者로 둘	동물 사육인이나 관리인은
应当承担侵权责任；	应当 + 동사	불법행위책임을 져야 한다
但是，能够证明损害是因	단서 — 能够证明 + 是因.....	다만 손해가 ~때문임을 증명할 수 있으면
被侵权人故意或者重大过失造成的，	是.....的 — 원인 강조	피침해자의 고의나 중과실로 생긴 것

可以不承担或者减轻责任。	효과 — 면책 또는 감경	책임을 지지 않거나 줄일 수 있다

문형

可以不承担或者减轻责任

책임을 지지 않거나 줄일 수 있다

1. 不承担(면책)과 减轻(감경)을 或者로 묶었다. 어느 쪽인지는 법원이 정한다.
2. 能够证明……的 뒤에 이 효과가 온다. 증명은 사육인 쪽 몫이다.
3. 烈性犬 같은 금지 동물은 이런 단서가 없다(第一千二百四十七条).

fǎyuàn juédìng jiǎnqīng sìyǎngrén de zérèn.

法院决定减轻饲养人的责任。

법원은 사육인의 책임을 줄이기로 했다.

rúguǒ shì duìfāng gùyì tiǎodòu gǒu, zhǔrén kěyǐ bù chéngdān zérèn.

如果是对方故意挑逗狗，主人可以不承担责任。

상대방이 일부러 개를 자극했다면 주인은 책임을 지지 않을 수 있다.

한국이라면? ≠ 동물 점유자의 책임 · 민법 제759조

중국은 피침해자의 고의·중과실을 증명해야 책임을 줄이거나 면한다. 한국 제759조 제1항은 점유자가 「그 보관에 상당한 주의를 해태하지 아니한 때」 책임을 면하게 한다.

대만에서는 動物之占有人 · 民法 第190條

대만은 「動物加損害於他人者，由其占有人負損害賠償責任」으로 적고, 한국처럼 상당한 주의로 관리했으면 면책한다.

---

20. **补偿** 補償 bǔcháng **보상(하다) — 배상 책임과 별개로 손실을 메워 주는 돈(≠ 赔偿 배상)**

★★★

쉬운 예

zhèngfǔ gěi le tā yībǐ bǔcháng.

政府给了他一笔补偿。

정부는 그에게 보상금을 주었다.

실무 예

zhèlǐ xiě de shì bǔcháng, bù shì péicháng, duì ma?

这里写的是补偿，不是赔偿，对吗?

여기에는 배상이 아니라 보상이라고 쓰여 있지요?

원문

cóng jiànzhùwù zhōng pāozhì wùpǐn huòzhě cóng jiànzhùwù shàng zhuìluò de wùpǐn zàochéng tārén sǔnhài de, yóu qīnquánrén yīfǎ chéngdān qīnquán zérèn; jīng diàochá

nányǐ quèdìng jùtǐ qīnquánrén de, chú nénggòu zhèngmíng zìjǐ bù shì qīnquánrén de wài, yóu kěnéng jiāhài de jiànzhùwù shǐyòngrén jǐyǔ bǔcháng.

从建筑物中抛掷物品或者从建筑物上坠落的物品造成他人损害的，由侵权人依法承担侵权责任；经调查难以确定具体侵权人的，除能够证明自己不是侵权人的外，由可能加害的建筑物使用人给予补偿。 — 民法典 第一千二百五十四条第一款 · 공식

건축물에서 물건을 던지거나 건축물에서 떨어진 물건이 타인에게 손해를 일으킨 경우에는 침해자가 법에 따라 불법행위책임을 진다. 조사해도 구체적 침해자를 확정하기 어려우면, 자기가 침해자가 아님을 증명할 수 있는 사람을 빼고 가해했을 수 있는 건축물 사용자가 보상한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
从建筑物中抛掷物品	행위 ① — 从……中 + 동사	건축물에서 물건을 던지거나
或者从建筑物上坠落的物品	행위 ② — 동사 + 的 + 명사	건축물에서 떨어진 물건이
造成他人损害的，	결과 + 的 — 조건	타인에게 손해를 일으킨 경우
由侵权人依法承担侵权责任；	由 + 맡는 쪽	침해자가 법에 따라 불법행위책임을 진다
经调查难以确定具体侵权人的，	经 + 절차 + 难以 + 동사 + 的	조사해도 구체적 침해자를 확정하기 어려우면
除能够证明自己不是侵权人的外，	除……外 — 빼는 범위	자기가 침해자가 아님을 증명할 수 있는 사람을 빼고
由可能加害的建筑物使用人给予补偿。	由 + 맡는 쪽 + 给予 + 补偿	가해했을 수 있는 건축물 사용자가 보상한다

문형

给予 + 补偿・赔偿・处罚

~을 주다(문어)

1. 给予(jǐyǔ)는 문어의 '주다'다. 뒤에 补偿·奖励·处罚 같은 동사성 명사가 온다.
2. 赔偿은 침해에 따른 손해배상이다. 과책이 있어야 하는지는 책임 규정이 정한다(과책을 묻지 않는 책임도 있다, 第一千一百六十六条). 补偿은 배상 책임과 별개로 손실을 메워 주는 돈이다.

3. 한 款 안에서 侵权人에게는 侵权责任을, 건물 사용자에게는 补偿을 지운다.

gōngsī jǐyǔ yuángōng yídìng de bǔcháng.

公司给予员工一定的补偿。

회사는 직원에게 일정한 보상을 준다.

fǎyuàn rènwéi yīngdāng jǐyǔ shìdàng bǔcháng.

法院认为应当给予适当补偿。

법원은 적절한 보상을 주어야 한다고 보았다.

문법 C7 · 除……外 — ~을 빼고

~~除能够证明自己不是侵权人的，由……给予补偿~~ (비문)

除能够证明自己不是侵权人的外，由……给予补偿

除는 外(以外)와 짝을 이루어 빼는 범위를 감싼다. 外를 빼면 범위가 닫히지 않는다. 같은 단서를 但是……的除外로도 쓴다.

한국이라면? + 조문 없음 · 민법 제758조

던지거나 떨어진 물건의 가해자를 특정하지 못할 때 건물 사용자에게 보상을 지우는 조문은 한국 민법에 없다. 제758조는 「공작물의 설치 또는 보존의 하자로 인하여」 생긴 손해를 다루는 다른 구조다.

한국이라면? — 일반 조항 하나, 유형별 장 일곱

「=」 같다 · 「≠」 같아 보이는데 다르다 · 「+」 한쪽에만 있다. 판정은 조문 대조로 했다. 중국 쪽은 民法典(2020) 侵权责任编, 한국 쪽은 2026. 10. 17. 현행 조문이다. 한국 민법에 조문이 없다는 판정은 불법행위 장(제750조~제766조) 조문 제목과 원문 낱말 검색에 따른 것이다.

	중국	한국	차이
≠	侵权责任 (第一千一百六十七条)	불법행위책임 (민법 제750조)	정지·방해 제거·위험 제거까지 / 「그 손해를 배상할 책임」.
≠	过错 (第一千一百六十五条)	고의 또는 과실 (민법 제750조)	위법성을 문언에 넣지 않음 / 「위법행위」.
≠	过错推定 (第一千一百六十五条 第二款)	면책 단서 (민법 제755조·제756조)	총칙의 일반 조문 / 개별 조문의 단서.
+	无过错责任 (第一千一百六十六条)	— (제조물 책임법 제3조)	총칙의 근거 조문 / 특별법.

≠	被侵权人 过错 (第一千一百七十三条)	과실상계 (민법 제396조·제763조)	줄일 수 있다(재량) / 「참작하여야 한다」(필요적).
≠	精神损害赔偿 (第一千一百八十三条)	위자료 (민법 제751조)	엄중한 정신 손해 요건 / 정도 요건 없음.
+	分担损失 (第一千一百八十六条)	—	양쪽 모두 과책이 없을 때의 분담은 중국에만.
+	自甘风险 (第一千一百七十六条)	—	위험 활동 참가자의 청구 제한은 중국에만.
≠	用人单位 (第一千一百九十一条)	사용자책임 (민법 제756조)	면책 단서 없음, 구상은 고의·중과실에만 / 면책 단서 있음, 구상 범위는 판례가 신의칙으로 줄임 (94다17246).
≠	网络服务提供者 (第一千一百九十五条~第一千一百九十七条)	온라인서비스제공자 (저작권법 제103조)	권익 침해 일반 / 저작권 등.
≠	惩罚性赔偿 (第一千二百零七条)	3배 배상 (제조물책임법 제3조)	배수 없음 / 「손해의 3배를 넘지 아니하는 범위에서」.
+	建筑物使用人 补偿 (第一千二百五十四条)	—	던진 사람을 모를 때 건물 사용자가 보상.

가짜 친구 · 侵权·单位·补偿 — 아는 한자, 다른 범위

侵权은 권리 침해로 읽히지만 民法典에서는 불법행위 일반이다. 侵权责任编은 교통사고·의료·환경·동물·건물 낙하물까지 다루고, 지식재산 침해(第一千一百八十五条)는 그 가운데 한 조문이다. 표준국어대사전에는 침권이라는 표제어가 없다(2026. 10. 17. 검색 0건).

单位는 수량의 단위가 아니라 기관·기업 같은 조직체다. 用人单位는 사람을 쓰는 조직, 곧 사용자다. 10장의 单位犯罪도 같은 单位다.

赔偿과 补偿은 한국어 배상·보상과 같이 갈린다. 第一千二百五十四条는 한 款 안에서 침해자에게는 侵权责任을, 누가 던졌는지 모를 때 건물 사용자에게는 补偿을 지운다.

过错는 일상어로 잘못이지만, 조문에서는 고의와 과실을 묶은 귀책 사유다(第一千一百六十五条). 둘을 가를 때는 故意或者重大过失처럼 따로 적는다.

běn biān tiáozhěng yīn qīnhài mínshì quányì chǎnshēng de mínshì guānxi.

本编调整因侵害民事权益产生的民事关系。 — 民法典 第一千一百六十四条 · 공식

이 편은 민사권익 침해로 생기는 민사관계를 규율한다.

요령 侵权 = 불법행위 일반, 单位 = 조직체, 补偿 = 배상 책임과 별개인 보상.

기억 되살리기 C6 — 被는 당하는 쪽, 由는 맡는 쪽

被 + 동사는 행위를 당하는 쪽을 앞세운다. 由 + 행위자 + 동사는 일을 맡는 쪽을 밝힌다. 把(문어 将)는 처리 대상을 동사 앞으로 끌어낸다.

- 被 + 동사는 행위를 당하는 쪽을 주어로 세운다. 被侵权人은 침해를 당한 사람, 被派遣的工作人员은 파견된 직원이다.
- 법률 문장의 被는 대개 불리한 일에 쓴다. 被侵权·被派遣·被判处. 행위자를 넣으면 被 + 행위자 + 동사(被他人侵害)다.
- 由 + 행위자 + 동사는 被처럼 당함을 나타내지 않는다. 책임이나 일을 누가 맡는지 밝힌다. 由用人单位承担侵权责任.
- 受到 + 명사(损害·侵害·保护)도 피동 뜻을 낸다. 受到 앞에 被를 겹치지 않는다.
- 把는 처리 대상을 동사 앞으로 끌어내고, 조문에서는 문어 将을 쓴다. 监护人将监护职责委托给他人(第一千一百八十九条).

láowù pàiqiǎn qījiān, bèi pàiqiǎn de gōngzuò rényuán yīn zhíxíng gōngzuò rènwu zàochéng tārén sǔnhài de, yóu jiēshòu láowù pàiqiǎn de yònggōng dānwèi chéngdān qīnquán zérèn; láowù pàiqiǎn dānwèi yǒu guòcuò de, chéngdān xiāngyìng de zérèn.

劳务派遣期间，被派遣的工作人员因执行工作任务造成他人损害的，由接受劳务派遣的用工单位承担侵权责任；劳务派遣单位有过错的，承担相应的责任。 — 民法典 第一千一百九十一条第二款 · 공식

노무 파견 기간에 파견된 직원이 업무 수행으로 타인에게 손해를 일으킨 경우에는 노무 파견을 받은 사용 단위가 불법행위책임을 진다. 노무 파견 단위에 과책이 있으면 상응하는 책임을 진다.

표로 보기

꼴	만들기	뜻
被侵权人	被 + 동사 + 人	피침해자
被派遣的工作人员	被 + 동사 + 的 + 명사	파견된 직원

被他人侵害	被 + 행위자 + 동사	남에게 침해당하다
受到损害	受到 + 명사	손해를 입다
由用人单位承担	由 + 맡는 쪽 + 동사	사용 단위가 진다
将监护职责委托给他人	将(把) + 대상 + 동사 + 给 + 사람	후견 직책을 남에게 맡기다
因第三人的行为造成	因 + 원인 + 동사	제3자의 행위로 일으키다

예문 분해 — 낱말마다 자리와 구실

被侵权人 有权请求 侵权人 承担侵权责任

주어 · 被 + 동사 + 人 술어 · 권리 상대 청구 내용

bèi qīnquánrén yǒuquán qǐngqiú qīnquánrén chéngdān qīnquán zérèn.

피침해자는 침해자에게 불법행위책임을 지라고 청구할 권리가 있다.

劳务派遣单位 把工作人员 派到 用工单位

주어 把 + 처리 대상 동사 + 결과(到) 도달점

láowù pàiqiǎn dānwèi bǎ gōngzuò rényuán pàidào yònggōng dānwèi.

노무 파견 단위가 직원을 사용 단위로 보낸다.

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~侵权人被承担责任~~	由侵权人承担责任	책임을 지는 쪽은 由로 밝힌다. 被는 당하는 쪽에 쓴다.
~~被侵权人被受到损害~~	被侵权人受到损害	受到가 이미 피동 뜻이라 被를 겹치지 않는다.
~~被派遣工作人员~~	被派遣的工作人员	被 + 동사가 명사를 꾸밀 때는 的로 닫는다.
~~他把损害造成了~~	他造成了损害	造成은 결과(损害)를 바로 목적어로 받는다. 把로 결과를 앞으로 끌어내면 어색하다.

말해 보기 — 불법행위 사례를 함께 검토할 때

법관 교류나 학회 사례 토론에서 귀책과 배상 범위를 짚을 때 쓰는 문형. 소리 단추로 듣고 따라 한다.

qǐngwèn, zhège ànjiàn shìyòng guòcuò zérèn háishi wúguòcuò zérèn?

请问，这个案件适用过错责任还是无过错责任?

여쭙겠습니다. 이 사건에는 과책 책임과 무과책 책임 가운데 어느 쪽이 적용됩니까?

jǔzhèng zérèn zài yuángào háishi bèigào?

举证责任在原告还是被告?

증명책임은 원고에게 있습니까, 피고에게 있습니까?

yuángào zìjǐ duì sǔnhài de fāshēng yě yǒu guòcuò ba?

原告自己对损害的发生也有过错吧?

원고 자신에게도 손해 발생에 과책이 있지 않습니까?

wǒ xiǎng quèrèn yīxià, zhèlǐ shì péicháng háishi bǔcháng?

我想确认一下，这里是赔偿还是补偿?

확인하고 싶습니다. 여기는 배상입니까, 보상입니까?

gōngsī péicháng yǐhòu, kěyǐ xiàng yuángōng zhuīcháng ma?

公司赔偿以后，可以向员工追偿吗?

회사가 배상한 뒤 직원에게 구상할 수 있습니까?

nín gāngcái shuō de shì dì yīqiānyībǎiqīshísān tiáo ma?

您刚才说的是第一千一百七十三条吗?

방금 말씀하신 것이 제1173조입니까?

설명해 보기 — 한국 불법행위법을 중국어로

중국 법률가에게 한국과 다른 점을 설명하는 문장. 이 장 '한국이라면?' 표와 짝을 이룬다.

zài hánguó, bùfǎ xíngwéi de yībān guīdìng shì mínfǎ dì qībǎiwǔshí tiáo.

在韩国，不法行为的一般规定是民法第七百五十条。

한국에서 불법행위의 일반 규정은 민법 제750조입니다.

hánguó mínfǎ yāoqiú gùyì huòzhě guòshī, hái yāoqiú xíngwéi wéifǎ.

韩国民法要求故意或者过失，还要求行为违法。

한국 민법은 고의나 과실에 더해 행위가 위법할 것을 요구합니다.

shòuhàirén yě yǒu guòshī de, hánguó fǎyuàn bìxū kǎolǜ.

受害人也有过失的，韩国法院必须考虑。

피해자에게도 과실이 있으면 한국 법원은 반드시 참작해야 합니다.

zài hánguó, gùzhǔ duì gùyuán zàochéng de sǔnhài chéngdān péicháng zérèn, dàn gùzhǔ zhèngmíng jìndào le zhùyì yìwù de, kěyǐ miǎnzé.

在韩国，雇主对雇员造成的损害承担赔偿责任，但雇主证明尽到了注意义务的，可以免责。

한국에서는 사용자가 피용자가 끼친 손해를 배상할 책임을 지지만, 주의의무를 다했음을 증명하면 면책될 수 있습니다.

hánguó mínfǎ méiyǒu guānyú gāokōng pāowù de tèbié guīdìng.

韩国民法没有关于高空抛物的特别规定。

한국 민법에는 건물에서 물건을 던지는 경우에 관한 특별 규정이 없습니다.

hánguó de chǎnpǐn zérèn fǎ guīdìng, zài yīdìng tiáojiàn xià kěyǐ pàn sān bèi yǐnèi de péicháng.

韩国的产品责任法规定，在一定条件下可以判三倍以内的赔偿。

한국 제조물 책임법은 일정한 요건 아래 3배 이내의 배상을 명할 수 있게 합니다.

제조물 책임법 제3조 제2항 — 결함을 알면서 필요한 조치를 취하지 않아 생명·신체에 중대한 손해를 입힌 경우.

따라 말하기 — 조문 열 문장

조문 문장을 그대로 따라 말한다. 느리게 단추는 같은 문장을 천천히 읽는다. 被·由·受到가 나오는 자리에 귀를 기울인다.

běn biān tiáozhěng yīn qīnhài mínshì quányì chǎnshēng de mínshì guānxi.

本编调整因侵害民事权益产生的民事关系。

이 편은 민사권익 침해로 생기는 민사관계를 규율한다. (民法典 第一千一百六十四条)

èr rén yǐshàng gòngtóng shíshī qīnquán xíngwéi, zàochéng tārén sǔnhài de, yīngdāng chéngdān liándài zérèn.

二人以上共同实施侵权行为，造成他人损害的，应当承担连带责任。

두 사람 이상이 함께 침해행위를 하여 타인에게 손해를 일으키면 연대책임을 져야 한다. (第一千一百六十八条)

sǔnhài shì yīn shòuhàirén gùyì zàochéng de, xíngwéirén bù chéngdān zérèn.

损害是因受害人故意造成的，行为人不承担责任。

손해가 피해자의 고의로 생긴 것이면 행위자는 책임을 지지 않는다. (第一千一百七十四条)

sǔnhài shì yīn dìsānrén zàochéng de, dìsānrén yīngdāng chéngdān qīnquán zérèn.

损害是因第三人造成的，第三人应当承担侵权责任。

손해가 제3자 때문에 생긴 것이면 제3자가 불법행위책임을 져야 한다. (第一千一百七十五条)

yīn tóngyī qīnquán xíngwéi zàochéng duō rén sǐwáng de, kěyǐ yǐ xiāngtóng shù'é quèdìng sǐwáng péichángjīn.

因同一侵权行为造成多人死亡的，可以以相同数额确定死亡赔偿金。

같은 침해행위로 여러 사람이 사망하면 같은 금액으로 사망 배상금을 정할 수 있다. (第一千一百八十条)

qīnhài tārén cáichǎn de, cáichǎn sǔnshī ànzhào sǔnshī fāshēng shí de shìchǎng jiàgé huòzhě qítā hélǐ fāngshì jìsuàn.

侵害他人财产的，财产损失按照损失发生时的市场价格或者其他合理方式计算。

타인의 재산을 침해한 경우 재산 손실은 손실 발생 때의 시장가격이나 그 밖의 합리적 방식으로 계산한다. (第一千一百八十四条)

yīliáo jīgòu jí qí yīwù rényuán bùdé wéifǎn zhěnliáo guīfàn shíshī bù bìyào de jiǎnchá.

医疗机构及其医务人员不得违反诊疗规范实施不必要的检查。

의료기관과 그 의료인은 진료 규범을 어기고 불필요한 검사를 해서는 안 된다. (第一千二百二十七条)

yīliáo jīgòu jí qí yīwù rényuán de héfǎ quányì shòu fǎlǜ bǎohù.

医疗机构及其医务人员的合法权益受法律保护。

의료기관과 그 의료인의 합법적 권익은 법률의 보호를 받는다. (第一千二百二十八条)

sìyǎng dòngwù yīngdāng zūnshǒu fǎlǜ fǎguī, zūnzhòng shèhuì gōngdé, bùdé fáng'ài tārén shēnghuó.

饲养动物应当遵守法律法规，尊重社会公德，不得妨碍他人生活。

동물을 기를 때는 법률과 법규를 지키고 사회 공중도덕을 존중하며 타인의 생활을 방해해서는 안 된다. (第一千二百五十一条)

jìnzhǐ cóng jiànzhùwù zhōng pāozhì wùpǐn.

禁止从建筑物中抛掷物品。

건축물에서 물건을 던지는 것을 금지한다. (第一千二百五十四条)

확인 문제 8

1. 民法典의 侵权责任编이 다루는 범위로 맞는 것은?

- 지식재산권 침해만
- **불법행위 일반**
- 계약 위반
- 형사 범죄

第一千一百六十四条 「本编调整因侵害民事权益产生的民事关系。」 **교통사고·의료·환경·동물·건물 낙하물까지 다룬다.**

2. 피침해자에게 손해 확대의 과책이 있을 때 第一千一百七十三条가 정한 효과는?

책임을 줄여야 한다

책임을 줄일 수 있다

책임이 없어진다

연대책임이 된다

「可以减轻侵权人的责任」. 可以는 재량이다. 한국 제396조는 참작하여야 한다(필요적).

3. 用人单位의 单位에 가장 가까운 한국어는?

측정 단위

조직체(기관·기업)

부서

단위 면적

单位는 기관·기업 같은 조직체다. 用人单位는 사람을 쓰는 조직, 곧 사용자다.

4. 第一千一百九十一条에 따르면 사용 단위가 직원에게 구상할 수 있는 경우는?

언제나

직원에게 고의 또는 중대한 과실이 있을 때

직원에게 경과실이 있을 때

구상할 수 없다

「可以向有故意或者重大过失的工作人员追偿」. 한국 민법 제756조 제3항은 구상권을 제한 없이 적되, 판례가 신의칙상 상당한 한도로 줄인다.

5. 던진 사람을 특정하지 못할 때 건물 사용자가 내는 돈을 第一千二百五十四条는 무엇이라 부르는가?

赔偿

补偿

罚款

赔偿金

「由可能加害的建筑物使用人给予补偿」. 과책을 전제로 하지 않으므로 赔偿이 아니라 补偿이다.

6. 「被侵权人」의 뜻은?

침해자

침해를 당한 사람

침해를 도운 사람

침해를 신고한 사람

被 + 동사 + 人은 그 행위를 당한 사람이다. 侵权人은 침해자다.

7. 「由用人单位承担侵权责任」에서 由의 구실은?

피동 표지

책임을 맡는 쪽 표시

원인 표시

시간 표시

由 + 행위자 + 동사는 일을 맡는 쪽을 밝힌다. 被와 달리 피동이 아니다.

8. 民法典이 정신적 손해배상에 요구하는 정도 요건은?

없다

엄중한(严重) 정신 손해

중대한 과실

재산 손해의 동반

第一千一百八十三条 第一款 「造成严重精神损害的」. 한국 민법 제751조에는 정도 요건이 없다.

2부 법의 언어 · 제8장

물권

物权

장면 — 중국에서 땅을 살 수 있는가

한·중 법관 교류 자리. 한국 법관이 중국 법관에게 토지 소유를 묻는다. 장 첫머리에 둔다.

한국 법관

qǐngwèn, zài zhōngguó, gèrén kěyǐ mǎi tǔdì ma?

请问，在中国，个人可以买土地吗?

여쭙겠습니다. 중국에서는 개인이 토지를 살 수 있습니까?

중국 법관

bù kěyǐ. chéngshì de tǔdì shǔyú guójiā suǒyǒu, gèrén néng qǔdé de shì jiànshè yòngdì shǐyòngquán.

不可以。城市的土地属于国家所有，个人能取得的是建设用地使用权。

안 됩니다. 도시의 토지는 국가 소유이고, 개인이 얻을 수 있는 것은 건설용지사용권입니다.

한국 법관

nàme, shǐyòngquán yǒu qīxiàn ma?

那么，使用权有期限吗?

그러면 사용권에는 기한이 있습니까?

중국 법관

yǒu. jūzhù yòngdì chūràng de zuìgāo niánxiàn shì qīshí nián.

有。居住用地出让的最高年限是七十年。

한국 법관

있습니다. 주거용지는 총양 최고 연한이 70년입니다.

qīshí nián dàoqī yǐhòu zěnme bàn?

七十年到期以后怎么办?

70년이 차면 어떻게 됩니까?

중국 법관

mínfǎdiǎn guīdìng zìdòng xùqī, bùguò xùqī fèiyòng yào yīzhào fǎlǜ, xíngzhèng fǎguī bànlǐ.

民法典规定自动续期，不过续期费用要依照法律、行政法规办理。

민법전은 자동 갱신을 정합니다. 다만 갱신 비용은 법률·행정법규에 따라 처리해야 합니다.

민법전(民法典) 제2편 物权编은 第二百零五条부터 第四百六十二条까지다. 통칙·소유권·용익물권·담보물권·점유의 다섯 분편(分编)으로 짜였다. 옛 物权法은 2021. 1. 1. 민법전이 시행되면서 폐지되었다(第一千二百六十条). 한국 독자가 먼저 부딪히는 것은 토지다. 도시 토지는 국가 소유이고 농촌 토지는 대개 집체 소유다(宪法 第十条). 사고파는 것은 토지가 아니라 사용권이다. 그래서 용익물권 쪽에 한국에 없는 낱말이 몰린다. 建设用地使用权·宅基地使用权·出让·划拨이 그렇다. 담보물권에서는 범위가 어긋난다. 抵押는 동산까지 미치고, 留置权은 동산에만 생긴다.

토지는 사지 않고 쓴다 — 소유권과 사용권의 분리

宪法 第十条는 도시 토지를 국가 소유로, 농촌과 도시 교외 토지를 원칙적으로 집체 소유로 정한다. 같은 조 第四款은 토지의 매매를 금지하고 사용권의 양도만 허용한다.

국무원의 城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例(2020. 11. 29. 공포판)는 소유권과 사용권의 분리를 원칙으로 적는다(第二条). 법률이 아니라 행정법규다.

국가가 토지 사용자에게 사용권을 처음 내주고 출양금을 받는 것이 出让이다(第八条). 사용자가 그 사용권을 다시 넘기는 것은 转让이다(第十九条). 사용자가 무상으로 얻은 사용권은 划拨土地使用权이라 한다(第四十三条).

出让에는 용도별 최고 연한이 있다(第十二条). 주거 70년, 공업 50년, 상업·관광·오락 40년이다.

> rènhé zǔzhī huòzhě gèrén bùdé qīnzhàn, mǎimài huòzhě yǐ qítā xíngshì fēifǎ zhuǎnràng tǔdì. tǔdì de shǐyòngquán kěyǐ yīzhào fǎlǜ de guīdìng zhuǎnràng.
>
> 任何组织或者个人不得侵占、买卖或者以其他形式非法转让土地。土地的使用权可以依照法律的规定转让。 — 宪法 第十条第四款 · 공식
>
> 어떠한 조직이나 개인도 토지를 침탈·매매하거나 그 밖의 형식으로 불법 양도해서는 안 된다. 토지의 사용권은 법률의 규정에 따라 양도할 수 있다.

guójiā ànzhào suǒyǒuquán yǔ shǐyòngquán fēnlí de yuánzé, shíxíng chéngzhèn guóyǒu tǔdì shǐyòngquán chūràng, zhuǎnràng zhìdù, dàn dìxià zīyuán, máicángwù hé shìzhèng gōngyòng shèshī chúwài.

国家按照所有权与使用权分离的原则，实行城镇国有土地使用权出让、转让制度，但地下资源、埋藏物和市政公用设施除外。 — 城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例 第二条第一款 · 공식

국가는 소유권과 사용권 분리의 원칙에 따라 도시 국유토지 사용권의 출양·양도 제도를 시행한다. 다만 지하자원·매장물과 시정 공용시설은 제외한다.

tǔdì shǐyòngquán chūràng zuìgāo niánxiàn àn xiàliè yòngtú quèdìng: yī, jūzhù yòngdì qīshí nián; èr, gōngyè yòngdì wǔshí nián; sān, jiàoyù, kējì, wénhuà, wèishēng, tǐyù yòngdì wǔshí nián; sì, shāngyè, lǚyóu, yúlè yòngdì sìshí nián; wǔ, zōnghé huòzhě qítā yòngdì wǔshí nián.

土地使用权出让最高年限按下列用途确定：(一)居住用地七十年；(二)工业用地五十年；(三)教育、科技、文化、卫生、体育用地五十年；(四)商业、旅游、娱乐用地四十年；(五)综合或者其他用地五十年。 — 城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例 第十二条 · 공식

토지사용권 출양의 최고 연한은 다음 용도에 따라 정한다. (1) 주거용지 70년 (2) 공업용지 50년 (3) 교육·과학기술·문화·위생·체육용지 50년 (4) 상업·관광·오락용지 40년 (5) 종합 또는 그 밖의 용지 50년.

이 장을 마치면 읽을 수 있는 문장

1. wùquán de zhǒnglèi hé nèiróng, yóu fǎlǜ guīdìng.

   物权的种类和内容，由法律规定。 — 民法典 第一百一十六条 · 공식

   물권의 종류와 내용은 법률이 정한다.

2. guójiā, jítǐ, sīrén de wùquán hé qítā quánlìrén de wùquán shòu fǎlǜ píngděng bǎohù, rènhé zǔzhī huòzhě gèrén bùdé qīnfàn.

   国家、集体、私人的物权和其他权利人的物权受法律平等保护，任何组织或者个人不得侵犯。 — 民法典 第二百零七条 · 공식

   국가·집체·사인의 물권과 그 밖의 권리자의 물권은 법률의 평등한 보호를 받고, 어떤 조직이나 개인도 침해해서는 안 된다.

▼ 처음 보는 문법 용어 9

관형어 명사 앞에서 명사를 꾸미는 말. 중국어는 아무리 길어도 모두 명사 앞에 오고 대개 的로 끝난다 — 侵权人所获得的 利益

중심어 관형어가 꾸미는 끝 명사. 명사구마다 맨 끝 명사가 그 덩어리의 뼈대다 — ……的赔偿数额总额의 总额. 문장 전체의 주어·술어는 따로 찾는다

개사구 개사(전치사)와 명사가 이룬 덩어리. 대개 동사 앞에 온다 — 向人民法院 起诉, 自申请日起 计算. 동사 뒤에 붙는 在·到·给(放在, 送到)는 따로 익힌다

모점 나란히 늘어놓는 낱말 사이의 「、」. 절과 절 사이는 쉼표 「，」

문어 글말. 조문은 之·其·为(wéi)·均·予以·能够 같은 문어를 즐겨 쓴다. 말로 할 때는 的·他的·是·都·给·能으로 바꾼다

동사구 동사와 그 목적어·보어가 이룬 덩어리 — 确定赔偿数额

명사구 명사와 그 관형어가 이룬 덩어리 — 专利权的保护范围

술어 문장에서 「어찌하다·어떠하다」에 해당하는 부분 — 利益 难以确定

부사어 동사·형용사 앞에서 그것을 꾸미는 말 — 合理 确定, 故意 侵害

표제어 20

표제어는 대륙 간체로 크게, 대만 번체를 옆에 작게 적었다(글자가 같으면 한 번만). 병음은 사전 성조로 적었고 소리는 一·不 변조를 넣어 읽는다. 조문 인용은 2026. 10. 17. 기준으로 国家法律法规数据库(flk.npc.gov.cn)에서 받은 판본과 대조했다. 위 막대의 「병음 숨기기」로 한자만 보며 읽을 수 있다.

1. **物权** 物權 wùquán **물권 — 특정한 물건을 직접 지배하고 남을 배제하는 권리** ★★★

쉬운 예

suǒyǒuquán shì yīzhǒng wùquán.

所有权是一种物权。

소유권은 물권의 하나다.

실무 예

zài zhōngguó, wùquán kěyǐ yóu xíguànfǎ chuàngshè ma?

在中国，物权可以由习惯法创设吗?

중국에서는 관습법으로 물권을 만들 수 있습니까?

원문

wùquán shì quánlìrén yīfǎ duì tèdìng de wù xiǎngyǒu zhíjiē zhīpèi hé páitā de quánlì, bāokuò suǒyǒuquán, yòng yì wùquán hé dānbǎo wùquán.

物权是权利人依法对特定的物享有直接支配和排他的权利，包括所有权、用益物权和担保物权。 — 民法典 第一百一十四条第二款 · 공식

물권은 권리자가 법에 따라 특정한 물건에 대하여 누리는 직접 지배와 배타의 권리이며, 소유권·용익물권·담보물권을 포함한다.

문형

A 包括 B、C 和 D

A는 B·C·D를 포함한다(열거)

1. 包括는 목록을 여는 동사다. 항목은 모점 「、」으로 늘어놓고 마지막 항목 앞에 和를 둔다.

2. 목록 끝에 等이 붙으면 대개 예시 열거다. 等이 없으면 대개 닫힌 목록으로 읽는다. 결국은 조문마다 문언과 체계로 판단한다.
3. 반대는 不包括(포함하지 않는다)다.

dānbǎowùquán bāokuò dǐyāquán, zhìquán hé liúzhìquán.
担保物权包括抵押权、质权和留置权。
담보물권에는 저당권·질권·유치권이 있다.

zhè bǐ fèiyòng bù bāokuò shuìkuǎn.
这笔费用不包括税款。
이 비용에는 세금이 들어 있지 않다.

한국이라면? ≠ 물권법정주의 · 민법 제185조

물권을 법이 정한다는 원칙은 같다(第一百一十六条). 다만 중국은 법률만 들고, 한국 제185조는 「법률 또는 관습법」을 함께 든다. 관습법상 물권이 들어설 문이 중국 조문에는 없다.

대만에서는 物權 · 民法 第757條

대만은 「物權除依法律或習慣外，不得創設。」라 하여 한국처럼 관습에도 문을 연다.

---

2. 所有权 所有權 suǒyǒuquán 소유권 ★★★

쉬운 예

zhè tào fángzi de suǒyǒuquán shì wǒ de.
这套房子的所有权是我的。
이 집의 소유권은 내 것이다.

실무 예

suǒyǒuquánrén néng bù néng chǔfèn zhè tái shèbèi?
所有权人能不能处分这台设备?
소유권자가 이 설비를 처분할 수 있습니까?

원문

suǒyǒuquánrén duì zìjǐ de bùdòngchǎn huòzhě dòngchǎn, yīfǎ xiǎngyǒu zhànyǒu, shǐyòng, shōuyì hé chǔfèn de quánlì.
所有权人对自己的不动产或者动产，依法享有占有、使用、收益和处分的权利。 — 民法典 第二百四十条 · 공식
소유권자는 자기의 부동산 또는 동산에 대하여 법에 따라 점유·사용·수익·처분의 권리를 누린다.

문형

享有 + ……的权利

~할 권리를 누리다(가지다)

1. 享有는 권리를 누리다·가지다. 목적어는 权利·利益 같은 추상명사다.

2. 권리의 내용은 的 앞에 늘어놓는다. 占有、使用、收益和处分的权利.

3. 의무는 承担과 짝을 짓는다. 享有权利，承担义务.

chéngzūrén xiǎngyǒu shǐyòng fángwū de quánlì.

承租人享有使用房屋的权利。

임차인은 집을 사용할 권리를 가진다.

dāngshìrén jì xiǎngyǒu quánlì, yě chéngdān yìwù.

当事人既享有权利，也承担义务。

당사자는 권리를 누리는 동시에 의무도 진다.

문법 C4 · 对 + 대상 — 개사구는 동사 앞

~~所有权人依法享有占有、使用、收益和处分的权利对自己的不动产~~ (비문)

所有权人对自己的不动产……依法享有……的权利

권리가 미치는 대상은 对로 묶어 동사 享有 앞에 둔다. 영어처럼 뒤에 붙이면 비문이다. 依法 같은 부사어도 동사 바로 앞에 선다.

한국이라면? = 소유권 · 민법 제211조

한국 제211조는 「사용, 수익, 처분할 권리」 셋을 든다. 중국은 占有(점유)를 앞에 더해 넷을 든다. 한국의 「법률의 범위내에서」 자리에 중국은 依法(법에 따라)를 둔다.

대만에서는 所有權 · 民法 第765條

대만은 「得自由使用、收益、處分其所有物，並排除他人之干涉」으로 한국처럼 사용·수익·처분 셋을 들고 배제권을 더한다.

---

3. **不动产** 不動產 bùdòngchǎn **부동산** ★★★

쉬운 예

fángwū shì bùdòngchǎn.

房屋是不动产。

집은 부동산이다.

실무 예

zhè kuài tǔdì shàng de jiànzhùwù dēngjì zài shéi de míngxià?

这块土地上的建筑物登记在谁的名下?

이 땅 위의 건물은 누구 명의로 등기되어 있습니까?

원문

wù bāokuò bùdòngchǎn hé dòngchǎn. fǎlǜ guīdìng quánlì zuòwéi wùquán kètǐ de, yīzhào qí guīdìng.

物包括不动产和动产。法律规定权利作为物权客体的，依照其规定。 – 民法典 第一百一十五条 · 공식

물건에는 부동산과 동산이 있다. 법률이 권리를 물권의 객체로 정한 경우에는 그 규정에 따른다.

문형

A 作为 B

A를 B로 삼다, B로서의 A

1. 作为는 ~로 삼다·~로서. 权利作为物权客体는 권리를 물권의 객체로 삼는 것이다.
2. 판결문에서 作为证据(증거로서), 作为原告(원고로서)처럼 자주 나온다.
3. 是와 달리 자격이나 역할을 말한다.

zhè fèn hétong kěyǐ zuòwéi zhèngjù.

这份合同可以作为证据。

이 계약서는 증거로 쓸 수 있다.

tā zuòwéi yuángào de dàilǐrén chūtíng.

他作为原告的代理人出庭。

그는 원고의 대리인으로 법정에 나왔다.

한국이라면? ≠ 부동산 · 민법 제99조

한국 제99조는 「토지 및 그 정착물은 부동산이다」라고 정의한다. 중국에서도 토지는 부동산이지만 국가나 집체가 소유하므로, 사인이 거래하는 부동산은 건물과 토지 사용권이 중심이다.

---

4. **动产** 動產 dòngchǎn **동산** ★★★

쉬운 예

qìchē shì dòngchǎn.

汽车是动产。

자동차는 동산이다.

실무 예

zhè pī yuáncáiliào shì dòngchǎn, jiāofù yǐhòu suǒyǒuquán jiù zhuǎnyí le ma?

这批原材料是动产，交付以后所有权就转移了吗?

이 원자재는 동산인데, 인도한 뒤에 소유권이 넘어갑니까?

원문

sīrén duì qí héfǎ de shōurù, fángwū, shēnghuó yòngpǐn, shēngchǎn gōngjù, yuáncáiliào děng bùdòngchǎn hé dòngchǎn xiǎngyǒu suǒyǒuquán.

私人对其合法的收入、房屋、生活用品、生产工具、原材料等不动产和动产享有所有权。 — 民法典 第二百六十六条 · 공식

사인은 그의 합법적인 수입, 가옥, 생활용품, 생산도구, 원자재 등 부동산과 동산에 대하여 소유권을 가진다.

문형

A、B、C 等 + 명사

A·B·C 등의 ~(예시 열거)

1. 等은 열거 끝에 붙어 ~ 등이다. 뒤의 명사가 묶음 이름이다.
2. 等이 있으면 대개 예시이고, 목록이 닫히지 않는다.
3. 입말로는 什么的(~ 같은 것)를 쓴다.

shōurù, fángwū děng cáichǎn dōu yào shēnbào.

收入、房屋等财产都要申报。

수입·가옥 등 재산은 모두 신고해야 한다.

zhuōzi, yǐzi shénme de dōu bān zǒu le.

桌子、椅子什么的都搬走了。

책상, 의자 같은 것은 다 옮겼다.

문법 C7 · 其 — 앞의 주어를 받는 문어 대명사

~~私人对他的合法的收入……享有所有权~~ (부자연)

私人对其合法的收入……享有所有权

조문은 앞에 나온 주어를 其로 받는다. 其는 그의·그것의다. 他的로 바꾸면 입말이 되어 조문에서는 어색하고, 법인이나 조직을 받을 수도 없다.

한국이라면? = 동산 · 민법 제99조

한국 제99조는 「부동산 이외의 물건은 동산이다」라고 남는 것을 동산으로 정한다. 중국 第二百六十六条는 사인이 소유하는 대상을 늘어놓으면서 부동산과 동산을 함께 든다.

---

5. **登记** 登記 dēngjì 등기 ★★★

쉬운 예

fángzi mǎi le yǐhòu yào qù dēngjì.

房子买了以后要去登记。

집을 산 뒤에는 등기하러 가야 한다.

실무 예

zhè tào fángzi hái méiyǒu dēngjì, mǎifāng néng qǔdé suǒyǒuquán ma?

这套房子还没有登记，买方能取得所有权吗?

이 집은 아직 등기가 안 됐는데, 매수인이 소유권을 얻을 수 있습니까?

원문

bùdòngchǎn wùquán de shèlì, biàngēng, zhuǎnràng hé xiāomiè, jīng yǐfǎ dēngjì, fāshēng xiàolì; wèijīng dēngjì, bù fāshēng xiàolì, dànshì fǎlǜ lìngyǒu guīdìng de chúwài.

不动产物权的设立、变更、转让和消灭，经依法登记，发生效力；未经登记，不发生效力，但是法律另有规定的除外。 — 民法典 第二百零九条第一款 · 공식

부동산 물권의 설정·변경·양도·소멸은 법에 따라 등기하면 효력이 생기고, 등기하지 않으면 효력이 생기지 않는다. 다만 법률에 다른 규정이 있는 경우는 그렇지 않다.

문형

经 A，发生效力；未经 A，不发生效力

A를 거치면 효력이 생기고, 거치지 않으면 생기지 않는다

1. 经은 ~을 거쳐다. 절차 이름이 바로 뒤에 온다. 经审理(심리를 거쳐), 经批准(승인을 거쳐).
2. 부정은 未经이다. 未经许可(허락 없이)는 침해 조문의 단골이다.
3. 发生效力는 효력이 생기다. 입말로는 生效.

hétong jīng shuāngfāng qiānzì hòu shēngxiào.

合同经双方签字后生效。

계약은 양측이 서명한 뒤 효력이 생긴다.

wèijīng pīzhǔn, bùdé kāigōng.

未经批准，不得开工。

승인 없이 공사를 시작해서는 안 된다.

문법 C7 · 但是……的除外 — 단서는 문장 끝에

~~但是法律另有规定除外~~ (비문)

但是法律另有规定的除外

단서 「다만 ~한 경우는 그렇지 않다」 는 但是 + 절 + 的除外로 문장 끝에 붙인다. 的가 앞 절을 「~한 것」 으로 묶어야 除外(제외하다)의 대상이 된다. 专利法 같은 단행법에는 但도 보인다.

한국이라면? = 등기 · 민법 제186조

둘 다 등기를 효력 발생 요건으로 한다. 한국 제186조는 「부동산에 관한 법률행위로 인한 물권의 득실변경」 에 한정한다. 중국은 법률에 다른 규정이 있으면 예외로 하고, 국가 소유 자연자원은 등기하지 않아도 된다(第二款).

대만에서는 登記 · 民法 第758條

대만도 「非經登記，不生效力」 이고, 그 법률행위를 서면으로 하라고 같은 조 第2項에 정한다.

---

6. 交付 jiāofù 인도 — 물건의 점유를 넘겨줌 ★★★

쉬운 예

huòwù yǐjīng jiāofù le.

货物已经交付了。

물건은 이미 인도되었다.

실무 예

shèbèi shì shénme shíhou jiāofù gěi mǎifāng de?

设备是什么时候交付给买方的?

설비는 언제 매수인에게 인도되었습니까?

원문

> dòngchǎn wùquán de shèlì hé zhuǎnràng, zì jiāofù shí fāshēng xiàolì, dànshì fǎlǜ lìngyǒu guīdìng de chúwài.
>
> 动产物权的设立和转让，自交付时发生效力，但是法律另有规定的除外。 — 民法典 第二百二十四条 · 공식
>
> 동산 물권의 설정과 양도는 인도한 때부터 효력이 생긴다. 다만 법률에 다른 규정이 있는 경우는 그렇지 않다.

문형

自 A 时 + 동사

A한 때부터 ~하다

1. 自는 문어의 ~부터다. 自交付时는 인도한 때부터.
2. 起를 붙여 自……起로 쓰기도 한다(14장 自申请日起).
3. 입말로는 从……开始.

hétong zì qiāndìng shí shēngxiào.

合同自签订时生效。

계약은 체결한 때부터 효력이 생긴다.

cóng míngtiān kāishǐ, xīn guīdìng jiù shíxíng le.

从明天开始，新规定就实行了。

내일부터 새 규정이 시행된다.

한국이라면? = 인도 · 민법 제188조

둘 다 인도를 효력 요건으로 한다. 한국 제188조는 「그 동산을 인도하여야 효력이 생긴다」 고 쓰고, 중국은 自交付时(인도한 때부터)로 시점을 적는다.

대만에서는 交付 · 民法 第761條

대만도 「非將動產交付，不生效力」. 양수인이 이미 점유하고 있으면 합의 때 효력이 생긴다는 단서가 같은 항에 있다.

---

7. 善意取得 shànyì qǔdé

선의취득 — 처분권 없는 사람에게서 선의로 넘겨받아 소유권을 얻음 ★★★

쉬운 예

tā shì shànyì qǔdé de.

他是善意取得的。

그는 선의취득한 것이다.

실무 예

shòuràngrén dāngshí zhīdao màifāng méiyǒu chǔfènquán ma?

受让人当时知道卖方没有处分权吗?

양수인은 그때 매도인에게 처분권이 없다는 것을 알았습니까?

원문

wú chǔfènquánrén jiāng bùdòngchǎn huòzhě dòngchǎn zhuǎnràng gěi shòuràngrén de, suǒyǒuquánrén yǒuquán zhuīhuí; chú fǎlǜ lìngyǒu guīdìng wài, fúhé xiàliè qíngxing de, shòuràngrén qǔdé gāi bùdòngchǎn huòzhě dòngchǎn de suǒyǒuquán: yī, shòuràngrén shòuràng gāi bùdòngchǎn huòzhě dòngchǎn shí shì shànyì; èr, yǐ hélǐ de jiàgé zhuǎnràng; sān, zhuǎnràng de bùdòngchǎn huòzhě dòngchǎn yīzhào fǎlǜ guīdìng yīngdāng dēngjì de yǐjīng dēngjì, bù xūyào dēngjì de yǐjīng jiāofù gěi shòuràngrén.

无处分权人将不动产或者动产转让给受让人的，所有权人有权追回；除法律另有规定外，符合下列情形的，受让人取得该不动产或者动产的所有权：（一）受让人受让该不动产或者动产时是善意；（二）以合理的价格转让；（三）转让的不动产或者动产依照法律规定应当登记的已经登记，不需要登记的已经交付给受让人。 — 民法典 第三百一十一条第一款 · 공식

처분권 없는 사람이 부동산이나 동산을 양수인에게 양도하면 소유권자는 되찾을 권리가 있다. 법률에 다른 규정이 있는 경우를 빼고, 다음 사정에 해당하면 양수인이 그 부동산이나 동산의 소유권을 취득한다. (1) 양수인이 양수할 때 선의일 것 (2) 합리적인 가격으로 양도되었을 것 (3) 양도된 부동산·동산이 법률상 등기해야 하는 것이면 등기를, 등기가 필요 없는 것이면 양수인에게 인도를 마쳤을 것.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
无处分权人将不动产或者动产转让给受让人的，	将 + 대상 + 동사 + 给 + 사람 …… 的 — 조건	처분권 없는 사람이 부동산이나 동산을 양수인에게 양도하면

所有权人有权追回；	주절 — 有权 + 동사	소유권자는 되찾을 권리가 있다
除法律另有规定外，	除……外 — 예외	법률에 다른 규정이 있는 경우를 빼고
符合下列情形的，	下列 + 명사 + 的 — 열거를 부르는 조건	다음 사정에 해당하면
受让人取得该不动产或者动产的所有权：	주절 + 「：」 열거 시작	양수인이 그 부동산이나 동산의 소유권을 취득한다
（一）受让人受让该不动产或者动产时是善意；	项 ① — ……时 + 是 + 형용사	양수할 때 선의일 것
（二）以合理的价格转让；	项 ② — 以 + 방식 + 동사	합리적인 가격으로 양도되었을 것
（三）转让的不动产或者动产依照法律规定	项 ③ — 주어 + 依照	양도된 부동산·동산이 법률 규정에 따라
应当登记的已经登记，	的 명사구 + 已经 + 동사	등기해야 하는 것이면 등기를 마쳤고
不需要登记的已经交付给受让人。	같은 틀	등기가 필요 없는 것이면 양수인에게 인도를 마쳤을 것

문형

符合下列情形的，……

다음 사정에 해당하면 ~

1. 符合는 (요건에) 맞다·해당하다. 목적어는 条件·情形·规定 같은 말이다.
2. 下列는 아래에 늘어놓은. 뒤에 콜론 「：」과 （一） （二） 项이 온다.
3. 요건 가운데 하나만 갖추면 되는 조문은 有下列情形之一的(다음 가운데 하나에 해당하면)라고 쓴다.

nǐ de shēnqǐng fúhé fǎlǜ guīdìng.

你的申请符合法律规定。

당신의 신청은 법률 규정에 맞는다.

yǒu xiàliè qíngxing zhīyī de, hétong wúxiào.

有下列情形之一的，合同无效。

다음 가운데 하나에 해당하면 계약은 무효다.

문법 C6 · 将 — 把의 문어, 대상을 동사 앞으로

~~无处分权人将转让给受让人不动产~~ (비문)

无处分权人将不动产转让给受让人

将(=把) 뒤에는 처리되는 대상이 오고, 동사 + 给 + 받는 사람이 그 뒤에 선다. 목적어를 동사 뒤로 다시 보내면 将이 기댈 곳이 없다. 입말로는 把房子卖给了别人.

한국이라면? ≠ 선의취득 · 민법 제249조

중국은 부동산에도 선의취득을 인정하고 합리적인 가격을 요건으로 넣는다. 한국 제249조는 동산만 대상으로 하고, 「평온, 공연하게 동산을 양수한 자가 선의이며 과실없이」 점유할 것을 요구한다.

대만에서는 善意受讓 · 民法 第948條

대만은 동산 점유를 선의로 넘겨받은 사람을 보호하되, 알았거나 중대한 과실로 몰랐으면 보호하지 않는다(「不在此限」).

---

8. # 国家所有 國家所有 guójiā suǒyǒu **국가소유 — 전민소유(全民所有)와 같은 말**

★★★

民法典 第二百四十六条는 「属于国家所有即全民所有」라 하고, 국유재산은 국무원이 국가를 대표해 소유권을 행사한다고 정한다.

쉬운 예

zhè zuò kuàngshān shì guójiā suǒyǒu de.

这座矿山是国家所有的。

이 광산은 국가 소유다.

실무 예

guóyǒu tǔdì shàng de fángwū, gèrén kěyǐ mǎimài ma?

国有土地上的房屋，个人可以买卖吗?

국유 토지 위의 집을 개인이 사고팔 수 있습니까?

원문

chéngshì de tǔdì, shǔyú guójiā suǒyǒu. fǎlǜ guīdìng shǔyú guójiā suǒyǒu de nóngcūn hé chéngshì jiāoqū de tǔdì, shǔyú guójiā suǒyǒu.

城市的土地，属于国家所有。法律规定属于国家所有的农村和城市郊区的土地，属于国家所有。 — 民法典 第二百四十九条 · 공식

도시의 토지는 국가 소유다. 법률이 국가 소유로 정한 농촌과 도시 교외의 토지는 국가 소유다.

문형

属于 A 所有

A의 소유에 속한다

1. 属于 + 주체 + 所有는 ~의 소유다. 属于国家所有, 属于集体所有.
2. 所有는 여기서 소유라는 명사다. 모든이라는 뜻의 所有(所有的人)와 구별한다.
3. 짧게 国有(국유)라고도 한다.

zhè dòng lóu shǔyú xuéxiào suǒyǒu.

这栋楼属于学校所有。

이 건물은 학교 소유다.

suǒyǒu de wénjiàn dōu yào jiāo gěi fǎyuàn.

所有的文件都要交给法院。

모든 서류를 법원에 내야 한다.

한국이라면? + —

한국에는 토지를 국가 소유로 정하는 일반 원칙이 없다. 토지는 민법상 부동산으로 사인도 소유한다.

---

9. **集体所有** 集體所有 jítǐ suǒyǒu **집체소유 — 농촌 토지의 기본 소유 형태** ★★★

쉬운 예

zhè kuài dì shì jítǐ suǒyǒu de.

这块地是集体所有的。

이 땅은 집체 소유다.

실무 예

jítǐ suǒyǒu de tǔdì kěyǐ zhíjiē chūràng ma?

集体所有的土地可以直接出让吗?

집체 소유 토지를 바로 출양할 수 있습니까?

원문

nóngcūn hé chéngshì jiāoqū de tǔdì, chú yóu fǎlǜ guīdìng shǔyú guójiā suǒyǒu de yǐwài, shǔyú jítǐ suǒyǒu; zhái jīdì hé zìliúdì, zìliúshān, yě shǔyú jítǐ suǒyǒu.

农村和城市郊区的土地，除由法律规定属于国家所有的以外，属于集体所有；宅基地和自留地、自留山，也属于集体所有。 — 宪法 第十条第二款 · 공식

농촌과 도시 교외의 토지는 법률이 국가 소유로 정한 것을 빼고 집체 소유다. 택지와 자류지·자류산도 집체 소유다.

문형

由 + 행위자 + 동사

~이(가) ~하다(누가 하는지 밝힘)

1. 由는 누가 하는지를 밝힌다. 由法律规定은 법률이 정한다.
2. 由 + 행위자 + 동사 덩어리가 그대로 관형어가 되기도 한다. 由法律规定属于国家所有的(법률로 국가 소유로 정한 것).
3. 판결 주문의 由被告负担(피고가 부담한다)도 같은 틀이다.

sùsòng fèiyòng yóu bèigào fùdān.

诉讼费用由被告负担。

소송비용은 피고가 부담한다.

zhège wèntí yóu héyìtíng juédìng.

这个问题由合议庭决定。

이 문제는 합의부가 정한다.

문법 C7 · 除……以外 — 예외를 감싸는 틀

~~除由法律规定属于国家所有，属于集体所有~~ (비문)

除由法律规定属于国家所有的以外，属于集体所有

除 다음에 빼는 것을 넣고 以外(또는 外)로 닫는다. 빼는 것이 절이면 的로 명사처럼 묶는다. 짝이 없으면 어디까지가 예외인지 알 수 없다.

한국이라면? + —

한국에는 집체소유라는 소유 형태가 없다. 농촌 토지도 개인이 소유하는 부동산이다.

10. # 用益物权 用益物權 yòng yì wùquán

용익물권 — 남의 물건을 쓰고 수익하는 물권 ★★

쉬운 예

jūzhùquán shì yīzhǒng yòng yì wùquán.

居住权是一种用益物权。

거주권은 용익물권의 하나다.

실무 예

zhōngguó de yòng yì wùquán lǐ, nǎ yīzhǒng hé hánguó de dìshàngquán zuì jiējìn?

中国的用益物权里，哪一种和韩国的地上权最接近?

중국 용익물권 가운데 한국 지상권과 가장 가까운 것은 무엇입니까?

원문

> yòng yì wùquánrén duì tārén suǒyǒu de bùdòngchǎn huòzhě dòngchǎn, yīfǎ xiǎngyǒu zhànyǒu, shǐyòng hé shōuyì de quánlì.
>
> 用益物权人对他人所有的不动产或者动产，依法享有占有、使用和收益的权利。 — 民法典 第三百二十三条 · 공식
>
> 용익물권자는 남이 소유한 부동산이나 동산에 대하여 법에 따라 점유·사용·수익의 권리를 누린다.

문형

对他人所有的 + 명사

남이 소유한 ~에 대하여

1. 他人은 타인(문어)이다. 입말로는 别人.
2. 他人所有的不动产은 타인이 소유한 부동산이다. 所有가 여기서는 동사다.
3. 소유권 조문(第二百四十条)과 견주면 处分이 빠졌다. 남의 물건 자체를 처분할 권능은 없다. 다만 용익물권 자체를 넘기거나 저당하는 것은 권리마다 따로 정한다(建设用地使用权은 된다, 第三百五十三条).

bùdé shànzì shǐyòng tārén de cáichǎn.

不得擅自使用他人的财产。

남의 재산을 함부로 써서는 안 된다.

zhè kuài dì shì biéren de, wǒmen zhǐ yǒu shǐyòngquán.

这块地是别人的，我们只有使用权。

이 땅은 남의 것이고, 우리에게는 사용권만 있다.

한국이라면? ≠ 용익물권(강학상)

한국에서 용익물권은 강학상 묶음 이름으로 지상권·지역권·전세권을 가리킨다. 중국에서는 민법전 분편의 제목이고, 土地承包经营权·建设用地使用权·宅基地使用权·居住权·地役权 다섯 장이 그 아래 있다.

---

11. 建设用地使用权 建設用地使用權 jiànshè yòngdì shǐyòngquán

건설용지사용권 — 국유 토지에 건물을 짓고 쓰는 용익물권 ★★★

쉬운 예

kāifāshāng qǔdé le jiànshè yòngdì shǐyòngquán.

开发商取得了建设用地使用权。

개발업자가 건설용지사용권을 얻었다.

실무 예

zhè kuài dì de jiànshè yòngdì shǐyòngquán shì shénme shíhou dēngjì de?

这块地的建设用地使用权是什么时候登记的?

이 땅의 건설용지사용권은 언제 등기했습니까?

원문

jiànshè yòngdì shǐyòngquánrén yīfǎ duì guójiā suǒyǒu de tǔdì xiǎngyǒu zhànyǒu, shǐyòng hé shōuyì de quánlì, yǒuquán lìyòng gāi tǔdì jiànzào jiànzhùwù, gòuzhùwù jí qí fùshǔ shèshī.

建设用地使用权人依法对国家所有的土地享有占有、使用和收益的权利，有权利用该土地建造建筑物、构筑物及其附属设施。 — 民法典 第三百四十四条 · 공식

건설용지사용권자는 법에 따라 국가 소유 토지에 대하여 점유·사용·수익의 권리를 누리고, 그 토지를 이용해 건축물·구축물과 그 부속시설을 지을 권리가 있다.

문형

有权 + 동사

~할 권리가 있다

1. 有权 뒤에 동사구가 바로 온다. 有权利用, 有权追回, 有权请求.
2. 부정은 无权(~할 권리가 없다)이다.
3. 有权利用은 有权利(권리가 있다)와 글자가 겹친다. 끊어 읽는 자리는 有权 / 利用이다.

yuángào yǒuquán qǐngqiú péicháng.

原告有权请求赔偿。

원고는 배상을 청구할 권리가 있다.

tā wúquán chǔfèn zhè tào fángzi.

他无权处分这套房子。

그는 이 집을 처분할 권리가 없다.

문법 C8 · 及其 — 및 그(것의)

~~建筑物、构筑物和及其附属设施~~ (비문)

建筑物、构筑物及其附属设施

及其는 及(및) + 其(그것의)라 「및 그 ~」 이다. 及其가 이미 접속사를 품고 있어 和를 또 붙이지 않는다. 其는 앞의 건축물·구축물을 받는다.

한국이라면? ≠ 지상권 · 민법 제279조

중국 건설용지사용권은 국가 소유 토지에만 생긴다. 한국 지상권은 「타인의 토지에 건물 기타 공작물이나 수목을 소유하기 위하여」 쓰는 권리라 토지 소유자를 가리지 않는다.

대만에서는 地上權 · 民法 第832條

대만은 「以在他人土地之上下有建築物或其他工作物為目的而使用其土地之權」을 普通地上權이라 한다. 남의 토지 위 권리라 한국 쪽에 가깝다.

---

12. # 出让 出讓 chūràng

출양(出让) — 국가가 토지사용권을 일정 연한 동안 내주고 출양금을 받는 것 ★★

한국의 중국법 문헌은 우리 한자음대로 출양(토지출양금·공개출양)이라 적는다. 이 책도 따른다. 사용자가 그 사용권을 다시 넘기는 것은 转让(양도)이다(같은 조례 第十九条).

쉬운 예

zhè kuài dì shì zhèngfǔ chūràng de.

这块地是政府出让的。

이 땅은 정부가 출양한 것이다.

실무 예

chūràngjīn shì yīcìxìng fùqīng de ma?

出让金是一次性付清的吗?

출양금은 한 번에 다 냅니까?

원문

tǔdì shǐyòngquán chūràng shìzhǐ guójiā yǐ tǔdì suǒyǒuzhě de shēnfèn jiāng tǔdì shǐyòngquán zài yīdìng niánxiàn nèi ràngyǔ tǔdì shǐyòngzhě, bìng yóu tǔdì shǐyòngzhě xiàng guójiā zhīfù tǔdì shǐyòngquán chūràngjīn de xíngwéi.

土地使用权出让是指国家以土地所有者的身份将土地使用权在一定年限内让与土地使用者，并由土地使用者向国家支付土地使用权出让金的行为。 — 城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例 第八条第一款 · 공식

토지사용권 출양이란 국가가 토지 소유자의 신분으로 토지사용권을 일정 연한 동안 토지 사용자에게 넘겨주고, 토지 사용자가 국가에 토지사용권 출양금을 지급하는 행위를 말한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
土地使用权出让是指	주어 + 是指 — 정의 틀	토지사용권 출양이란
国家以土地所有者的身份	주체 + 以……的身份 — 자격	국가가 토지 소유자의 신분으로
将土地使用权在一定年限内让与土地使用者，	将 + 대상 + 기간 + 동사	토지사용권을 일정 연한 동안 토지 사용자에게 넘겨주고
并由土地使用者向国家支付	并 + 由 + 행위자 + 向 + 상대	아울러 토지 사용자가 국가에

土地使用权出让金的行为。	목적어 …… 的 + 중심어 行为	토지사용권 출양금을 지급하는 행위

문형

在 + 기간 + 内

~ 동안, ~ 안에

1. 在……内는 ~ 안에. 기간이면 ~ 동안, 범위면 ~ 범위에서.
2. 在一定年限内는 일정 연한 동안이다. 여기서 一定은 일정한이다.
3. 기간의 끝을 또렷이 하려면 在……以内를 쓴다.

bèigào yīngdāng zài shí rì nèi lǚxíng.
被告应当在十日内履行。
피고는 10일 안에 이행해야 한다.

qǐng zài sān ge yuè yǐnèi tíjiāo cáiliào.
请在三个月以内提交材料。
석 달 안에 자료를 내 주십시오.

문법 C4 · 以……的身份 — 자격은 동사 앞

~~国家将土地使用权让与土地使用者以土地所有者的身份~~ (비문)

国家以土地所有者的身份将土地使用权让与土地使用者

~의 자격으로는 以 + 명사 + 的身份으로 묶어 동사 앞에 둔다. 한국어 「~로서」와 자리가 같다. 입말로는 作为 + 명사를 앞에 둔다.

한국이라면? + —

한국은 토지 소유권 자체를 사고판다. 국가가 일정 연한의 사용권을 대가를 받고 내주는 물권 설정 방식은 한국 민법 물권편에 없다.

---

13. **划拨** 劃撥 huàbō **획발(划拨) — 출양 없이 토지사용권을 무상으로 주는 방식** ★★

조례 第四十三条는 划拨土地使用权을 「土地使用者通过各种方式依法无偿取得的土地使用权」이라 정의한다.

쉬운 예

zhè kuài dì shì huàbō de, bù shì chūràng de.
这块地是划拨的，不是出让的。
이 땅은 획발받은 것이지 출양받은 것이 아니다.

실무 예

huàbō yòngdì kěyǐ dǐyā ma?

划拨用地可以抵押吗?

획발 용지도 저당할 수 있습니까?

원문

yángé xiànzhì yǐ huàbō fāngshì shèlì jiànshè yòngdì shǐyòngquán.

严格限制以划拨方式设立建设用地使用权。 — 民法典 第三百四十七条第三款 · 공식

획발 방식으로 건설용지사용권을 설정하는 것은 엄격히 제한한다.

문형

严格限制 + 동사구

~을 엄격히 제한한다

1. 严格는 엄격하게. 동사 앞 부사어로 쓴다. 严格执行, 严格遵守.
2. 限制의 목적어로 동사구가 통째로 올 수 있다.
3. 금지보다 약하다. 금지는 禁止·不得다.

fǎyuàn yángé shěnchá zhèngjù.

法院严格审查证据。

법원은 증거를 엄격히 심사한다.

wǒmen yào yángé zūnshǒu qīxiàn.

我们要严格遵守期限。

우리는 기한을 엄격히 지켜야 한다.

문법 C4 · 以 + 방식 — 수단은 동사 앞

~~严格限制设立建设用地使用权以划拨方式~~ (비문)

严格限制以划拨方式设立建设用地使用权

방식·수단을 나타내는 以 + 명사구는 동사 앞에 둔다. 以划拨方式设立는 배정 방식으로 설정하다. 限制의 목적어는 그 동사구 전체다.

한국이라면? + —

한국 민법에는 행정 결정으로 토지 이용권을 무상 배정하는 물권 설정 방식이 없다. 같은 조 第二款은 경영성 용지에 입찰·경매 같은 공개경쟁 출양을 요구한다.

---

14. # 自动续期 自動續期 zìdòng xùqī

자동 갱신 — 주택 건설용지사용권이 기간 만료 때 저절로 연장됨 ★★

갱신 비용을 정한 법률·행정법규가 지금 있는지는 확인하지 못했다(검색 범위 flk). 조문은 그 규칙을 법률·행정법규에 맡긴다는 데까지만 읽는다.

쉬운 예

hétong dàoqī yǐhòu zìdòng xùqī.

合同到期以后自动续期。

계약은 만료 뒤 자동 갱신된다.

실무 예

xùqī yào bù yào jiāo fèiyòng?

续期要不要交费用?

갱신에 비용을 내야 합니까?

원문

zhùzhái jiànshè yòngdì shǐyòngquán qīxiàn jièmǎn de, zìdòng xùqī. xùqī fèiyòng de jiǎonà huòzhě jiǎnmiǎn, yīzhào fǎlǜ, xíngzhèng fǎguī de guīdìng bànlǐ.

住宅建设用地使用权期限届满的，自动续期。续期费用的缴纳或者减免，依照法律、行政法规的规定办理。 — 民法典 第三百五十九条第一款 · 공식

주택 건설용지사용권은 기간이 끝나면 자동으로 갱신된다. 갱신 비용의 납부나 감면은 법률·행정법규의 규정에 따라 처리한다.

문형

依照 A 的规定办理

A의 규정에 따라 처리한다

1. 依照는 ~에 따라(문어). 按照와 비슷하나 법령·규정 앞에 주로 쓴다.
2. 办理는 (일을) 처리하다. 위임 조문의 끝을 닫는 말이다.
3. 依照其规定은 그 규정에 따른다. 其가 앞의 법률을 받는다.

jùtǐ bànfǎ yīzhào guówùyuàn de guīdìng bànlǐ.

具体办法依照国务院的规定办理。

구체적인 방법은 국무원 규정에 따라 처리한다.

zhè jiàn shì qǐng yīzhào hétong bànlǐ.

这件事请依照合同办理。

이 일은 계약에 따라 처리해 주십시오.

문법 C5 · 届满的 — 끝남을 이미 담은 동사에는 了를 덧붙이지 않는다

~~住宅建设用地使用权期限届满了的，自动续期~~ (부자연)

住宅建设用地使用权期限届满的，自动续期

이 조의 고정 표현은 届满的다. 届满(다 차다)이 이미 끝남을 뜻하므로 了를 덧붙이지 않는다. 조건절이라고 了가 아예 없지는 않다 — 第五百三十三条는 发生了……重大变化的라고 쓴다. 말로 할 때는 到期了以后就自动续期처럼 了를 쓴다.

한국이라면? ≠ 지상권 존속기간 · 민법 제280조

중국은 출양 최고 연한(주거 70년 등, 행정법규)을 두고 주택용은 자동 갱신한다. 한국 제280조는 거꾸로 「다음 연한보다 단축하지 못한다」 며 최단 기간(30·15·5년)을 정한다.

15. # 宅基地使用权 宅基地使用權 zhái jīdì shǐyòngquán

택지사용권 — 농촌 집체 토지에 주택을 지어 쓰는 권리 ★★

취득·행사·양도는 토지관리 법률과 국가의 관련 규정에 맡긴다(第三百六十三条).

쉬운 예

tā zài cūn lǐ yǒu yīkuài zhái jīdì.

他在村里有一块宅基地。

그는 마을에 택지 한 필지가 있다.

실무 예

zhái jīdì shǐyòngquán kěyǐ zhuǎnràng gěi cūn wài de rén ma?

宅基地使用权可以转让给村外的人吗?

택지사용권을 마을 밖 사람에게 양도할 수 있습니까?

원문

> zhái jīdì shǐyòngquánrén yīfǎ duì jítǐ suǒyǒu de tǔdì xiǎngyǒu zhànyǒu hé shǐyòng de quánlì, yǒuquán yīfǎ lìyòng gāi tǔdì jiànzào zhùzhái jí qí fùshǔ shèshī.
>
> 宅基地使用权人依法对集体所有的土地享有占有和使用的权利，有权依法利用该土地建造住宅及其附属设施。 — 民法典 第三百六十二条 · 공식
>
> 택지사용권자는 법에 따라 집체 소유 토지에 대하여 점유와 사용의 권리를 누리고, 법에 따라 그 토지를 이용해 주택과 그 부속시설을 지을 권리가 있다.

문형

A 和 B 的权利

A와 B의 권리 — 권능을 세어 읽기

1. 물권 조문은 권능을 的 앞에 늘어놓는다.
2. 所有权은 넷(占有·使用·收益·处分), 建设用地使用权은 셋(占有·使用·收益), 宅基地使用权은 둘(占有·使用)이다.
3. 빠진 권능이 그 권리의 한계다. 宅基地使用权에는 收益이 없다.

chéngzūrén zhǐ yǒu shǐyòng de quánlì, méiyǒu chǔfèn de quánlì.

承租人只有使用的权利，没有处分的权利。

임차인에게는 사용할 권리만 있고 처분할 권리는 없다.

tā duì zhè jiān fángzi yǒu zhànyǒu hé shǐyòng de quánlì.

他对这间房子有占有和使用的权利。

그는 이 방에 대해 점유와 사용의 권리가 있다.

한국이라면? + —

한국에는 농촌 주택 부지만을 위한 물권이 없다. 집을 짓는 땅도 소유권이나 지상권으로 다룬다.

16. # 居住权 居住權 jūzhùquán **거주권 — 남의 주택에 계약에 따라 살면서 쓰는 용익물권**

★★

居住权은 무상 설정이 원칙이고(당사자가 달리 약정할 수 있다), 등기한 때 설정된다(第三百六十八条).

쉬운 예

tā zài zhè tào fángzi lǐ yǒu jūzhùquán.

她在这套房子里有居住权。

그녀는 이 집에 거주권이 있다.

실무 예

jūzhùquán yào bù yào dēngjì cái néng shèlì?

居住权要不要登记才能设立?

거주권은 등기해야 설정됩니까?

원문

> jūzhùquánrén yǒuquán ànzhào hétong yuēdìng, duì tārén de zhùzhái xiǎngyǒu zhànyǒu, shǐyòng de yòng yì wùquán, yǐ mǎnzú shēnghuó jūzhù de xūyào.
>
> 居住权人有权按照合同约定，对他人的住宅享有占有、使用的用益物权，以满足生活居住的需要。 — 民法典 第三百六十六条 · 공식
>
> 거주권자는 계약의 약정에 따라 남의 주택에 대하여 점유·사용의 용익물권을 누려 생활 거주의 필요를 채울 권리가 있다.

문형

按照合同约定

계약의 약정에 따라

1. 约定은 약정(하다)이다. 合同约定은 계약에서 정한 것.
2. 按照合同约定 + 동사로 쓴다. 조문은 另有约定的，按照其约定처럼 按照约定만으로 술어를 대신하기도 한다.
3. 약정이 없을 때는 没有约定或者约定不明确的(약정이 없거나 분명하지 않으면)라고 쓴다.

shuāngfāng yīngdāng ànzhào hétong yuēdìng lǚxíng yìwù.

双方应当按照合同约定履行义务。

양측은 계약 약정에 따라 의무를 이행해야 한다.

wǒmen yuēdìng xià zhōuyī fùkuǎn.

我们约定下周一付款。

우리는 다음 주 월요일에 돈을 내기로 약정했다.

문법 C7 · 以 + 동사구 — 문장 뒤의 목적

~~……用益物权，为了以满足生活居住的需要~~ (비문)

……用益物权，以满足生活居住的需要

문장 뒤쪽의 以 + 동사구는 그로써 ~하도록, 곧 목적을 나타낸다. 为了와 겹쳐 쓰지 않는다. 입말로는 为了满足……을 문장 앞에 둔다.

한국이라면? ≠ 전세권 · 민법 제303조

한국 전세권자는 「전세금을 지급하고 타인의 부동산을 점유하여」 쓰고 전세금의 우선변제를 받는다. 중국 居住权은 무상 설정이 원칙이고(第三百六十八条) 생활 거주를 위한 주택 사용권이다.

---

17. 担保物权 擔保物權 dānbǎo wùquán

담보물권 — 저당권·질권·유치권을 아우르는 말 ★★★

쉬운 예

dǐyāquán shì dānbǎo wùquán.

抵押权是担保物权。

저당권은 담보물권이다.

실무 예

zhè bǐ zhàiquán yǒu méiyǒu dānbǎo wùquán?

这笔债权有没有担保物权?

이 채권에는 담보물권이 있습니까?

원문

dānbǎo wùquánrén zài zhàiwùrén bù lǚxíng dàoqī zhàiwù huòzhě fāshēng dāngshìrén yuēdìng de shíxiàn dānbǎo wùquán de qíngxing, yīfǎ xiǎngyǒu jiù dānbǎo cáichǎn yōuxiān shòu cháng de quánlì, dànshì fǎlǜ lìngyǒu guīdìng de chúwài.

担保物权人在债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现担保物权的情形，依法享有就担保财产优先受偿的权利，但是法律另有规定的除外。 — 民法典 第三百八十六条 · 공식

담보물권자는 채무자가 이행기가 된 채무를 이행하지 않거나 당사자가 약정한 담보물권 실행 사유가 생기면, 법에 따라 담보재산에서 우선변제를 받을 권리를 누린다. 다만 법률에 다른 규정이 있는 경우는 그렇지 않다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
担保物权人在债务人不履行到期债务	주어 + 在 + 사정 ①	담보물권자는 채무자가 이행기의 채무를 이행하지 않거나
或者发生当事人约定的实现担保物权的情形，	或者 + 사정 ② — 情形으로 닫음	당사자가 약정한 담보물권 실행 사유가 생기면

依法享有就担保财产优先受偿的权利，	享有 + 就 + 대상 + 동사 + 的权利	법에 따라 담보재산에서 우선변제를 받을 권리를 누린다
但是法律另有规定的除外。	단서	다만 법률에 다른 규정이 있으면 그렇지 않다

문형

在 + 사정 + 的情形

~한 경우에

1. 在……的情形(下)은 ~한 경우에. 긴 사정이 在와 情形 사이에 들어간다.
2. 같은 뜻으로 조건절 「……的，」을 더 자주 쓴다.
3. 입말로는 如果……的话.

zài jǐnjí qíngxing xià, kěyǐ xiān cǎiqǔ cuòshī.

在紧急情形下，可以先采取措施。

긴급한 경우에는 먼저 조치를 취할 수 있다.

rúguǒ duìfāng bù fùkuǎn dehuà, wǒmen jiù qǐsù.

如果对方不付款的话，我们就起诉。

상대가 돈을 내지 않으면 우리는 소를 제기하겠다.

문법 C8 · 就 + 대상 + 优先受偿

~~依法享有优先受偿担保财产的权利~~ (비문)

依法享有就担保财产优先受偿的权利

受偿(변제받다)은 목적어를 받지 않는다. 무엇에서 변제받는지는 就 + 대상으로 동사 앞에 둔다. 就는 여기서 ~에 대하여다.

한국이라면? ≠ 담보물권(강학상) · 민법 제329조

중국은 담보물권 분편 첫 장에 일반 규정을 두고 抵押权·质权·留置权을 잇는다. 한국 민법은 유치권·질권·저당권을 각 장에 둔다. 동산질권자는 「동산을 점유하고 그 동산에 대하여 다른 채권자보다 자기채권의 우선변제를 받을 권리」가 있다.

---

18. # 抵押权 抵押權 dǐyāquán

저당권 — 점유를 옮기지 않고 재산(동산 포함)에 설정하는 담보물권 ★★★

쉬운 예

tā bǎ fángzi dǐyā gěi le yínháng.

他把房子抵押给了银行。

그는 집을 은행에 저당 잡혔다.

실무 예

shēngchǎn shèbèi yě kěyǐ shèlì dǐyāquán ma?

生产设备也可以设立抵押权吗?

생산설비에도 저당권을 설정할 수 있습니까?

원문

wèi dānbǎo zhàiwù de lǚxíng, zhàiwùrén huòzhě dìsānrén bù zhuǎnyí cáichǎn de zhànyǒu, jiāng gāi cáichǎn dǐyā gěi zhàiquánrén de, zhàiwùrén bù lǚxíng dàoqī zhàiwù huòzhě fāshēng dāngshìrén yuēdìng de shíxiàn dǐyāquán de qíngxing, zhàiquánrén yǒuquán jiù gāi cáichǎn yōuxiān shòu cháng.

为担保债务的履行，债务人或者第三人不转移财产的占有，将该财产抵押给债权人的，债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现抵押权的情形，债权人有权就该财产优先受偿。 — 民法典 第三百九十四条第一款 · 공식

채무의 이행을 담보하려고 채무자나 제3자가 재산의 점유를 옮기지 않고 그 재산을 채권자에게 저당한 경우, 채무자가 이행기가 된 채무를 이행하지 않거나 당사자가 약정한 저당권 실행 사유가 생기면 채권자는 그 재산에서 우선변제를 받을 권리가 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
为担保债务的履行，	为(wèi) + 목적	채무 이행을 담보하려고
债务人或者第三人不转移财产的占有，	주어 + 不 + 동사 — 점유를 옮기지 않음	채무자나 제3자가 재산의 점유를 옮기지 않고
将该财产抵押给债权人的，	将 + 대상 + 동사 + 给 …… 的 — 조건	그 재산을 채권자에게 저당한 경우
债务人不履行到期债务	사정 ①	채무자가 이행기의 채무를 이행하지 않거나
或者发生当事人约定的实现抵押权的情形，	사정 ②	약정한 저당권 실행 사유가 생기면
债权人有权就该财产优先受偿。	有权 + 就 + 대상 + 동사	채권자는 그 재산에서 우선변제를 받을 권리가 있다

문형

为 + 동사구 (wèi)

~하기 위하여(목적)

1. 문장 머리의 为는 wèi로 읽고 목적을 나타낸다. 为担保债务的履行은 채무 이행을 담보하기 위하여.
2. ~이다·~로 삼다의 为는 wéi다. 第二款의 债权人为抵押权人이 그렇다.
3. 같은 글자라 병음을 보고 가린다.

wèi bǎohù yuángào de quánlì, fǎyuàn xiān zuòchū le cáidìng.
为保护原告的权利，法院先作出了裁定。
원고의 권리를 보호하려고 법원은 먼저 재정을 내렸다.

tígōng dānbǎo de cáichǎn wéi dǐyā cáichǎn.
提供担保的财产为抵押财产。
담보로 제공한 재산을 저당재산이라 한다.

한국이라면? ≠ 저당권 · 민법 제356조

둘 다 점유를 옮기지 않는 담보다. 한국은 「채무의 담보로 제공한 부동산」 이 기본이고(제356조), 지상권·전세권도 목적으로 할 수 있다(제371조). 중국은 재산 일반이고, 생산설비·원자재·교통운수수단 같은 동산도 저당할 수 있다(第三百九十五条).

대만에서는 抵押權 · 民法 第860條

대만 普通抵押權은 부동산에 설정하고(第860條), 地上權·農育權·典權도 목적물이 된다(第882條). 낱말은 대륙과 같고 범위는 한국 저당권과 비슷하다.

稱普通抵押權者，謂債權人對於債務人或第三人不移轉占有而供其債權擔保之不動產，得就該不動產賣得價金優先受償之權。 全國法規資料庫

---

19. # 留置权 留置權 liúzhìquán

유치권 — 채무자의 동산을 붙잡아 두고 우선변제를 받는 권리 ★★★

가짜 친구 · 한국어 **유치권(물건·유가증권)**과 범위 좁음

같은 留置가 监察法에서는 감찰기관이 피조사인을 특정 장소에 두는 조사 조치다(12장).

쉬운 예

xiūlǐchǎng liúzhì le tā de chē.
修理厂留置了他的车。
정비소가 그의 차를 유치했다.

실무 예

xiūlǐfèi fùqīng yǐqián, wǒmen kěyǐ bù jiāo chē ma?
修理费付清以前，我们可以不交车吗?
수리비를 다 받기 전에는 차를 내주지 않아도 됩니까?

원문

zhàiwùrén bù lǚxíng dàoqī zhàiwù, zhàiquánrén kěyǐ liúzhì yǐjīng héfǎ zhànyǒu de zhàiwùrén de dòngchǎn, bìng yǒuquán jiù gāi dòngchǎn yōuxiān shòu cháng.

债务人不履行到期债务，债权人可以留置已经合法占有的债务人的动产，并有权就该动产优先受偿。 — 民法典 第四百四十七条第一款 · 공식

채무자가 이행기가 된 채무를 이행하지 않으면, 채권자는 이미 적법하게 점유한 채무자의 동산을 유치할 수 있고 그 동산에서 우선변제를 받을 권리가 있다.

문형

可以 A，并有权 B

A할 수 있고, 아울러 B할 권리가 있다

1. 可以는 허용, 有权은 권리다. 조문은 둘을 并으로 잇는다.
2. 已经合法占有的는 이미 적법하게 점유한. 已经 + 부사 + 동사 + 的가 관형어가 된다.
3. 债务人的动产처럼 누구의 것인지를 的로 밝힌다.

nǐ kěyǐ xiān tíchū shēnqǐng, bìng yǒuquán yāoqiú tīngzhèng.

你可以先提出申请，并有权要求听证。

먼저 신청할 수 있고, 청문을 요구할 권리도 있다.

zhèxiē shì yǐjīng héfǎ zhànyǒu de cáichǎn.

这些是已经合法占有的财产。

이것들은 이미 적법하게 점유한 재산이다.

한국이라면? ≠ 유치권 · 민법 제320조

한국은 「타인의 물건 또는 유가증권」을 대상으로 하고 「그 물건이나 유가증권에 관하여 생긴 채권」을 요구한다. 중국은 동산만 대상이고, 같은 법률관계를 요구하되 기업 사이의 유치는 그 요건에서 뺀다(第四百四十八条).

대만에서는 留置權 · 民法 第928條

대만도 「債權人占有他人之動產」이라 동산에 한정하고, 채권과 그 동산 사이의 牽連關係를 요구한다.

---

20. # 优先受偿 優先受償 yōuxiān shòu cháng

우선변제 — 다른 채권자보다 먼저 변제받음 ★★★

쉬운 예

dǐyāquánrén kěyǐ yōuxiān shòu cháng.

抵押权人可以优先受偿。

저당권자는 우선변제를 받을 수 있다.

실무 예

dǐyāquán hé liúzhìquán chōngtū de shíhou, shéi yōuxiān?

抵押权和留置权冲突的时候，谁优先？

저당권과 유치권이 부딪치면 누가 먼저입니까?

원문

> tóngyī dòngchǎn shàng yǐjīng shèlì dǐyāquán huòzhě zhìquán, gāi dòngchǎn yòu bèi liúzhì de, liúzhìquánrén yōuxiān shòu cháng.
>
> 同一动产上已经设立抵押权或者质权，该动产又被留置的，留置权人优先受偿。 — 民法典 第四百五十六条 · 공식
>
> 같은 동산에 이미 저당권이나 질권이 설정되었는데 그 동산이 다시 유치되면, 유치권자가 우선변제를 받는다.

문형

已经……，又……

이미 ~했는데 또 ~하다

1. 已经은 먼저 일어난 일, 又는 그 위에 겹친 일이다.
2. 조문은 이 틀로 권리가 겹치는 장면을 그린다.
3. 결론은 ……的，A 优先受偿처럼 누가 먼저인지를 말한다.

tā yǐjīng jiāo le yājīn, yòu fù le fángzū.

他已经交了押金，又付了房租。

그는 이미 보증금을 냈고, 또 집세도 냈다.

fǎyuàn yǐjīng pànjué le, bèigào yòu tíchū le shàngsù.

法院已经判决了，被告又提出了上诉。

법원이 이미 판결했는데, 피고가 또 상소를 제기했다.

문법 C6 · 被 — 행위자를 뺀 피동

~~该动产又留置的~~ (부자연)

该动产又被留置的

동산은 유치를 당하는 쪽이라 被를 넣는다. 被 뒤의 행위자(留置权人)는 문맥으로 알 수 있어 뺐다. 被가 없으면 동산이 무엇을 유치한 것처럼 읽힐 수 있다.

한국이라면? = 우선변제 · 민법 제356조

우선변제라는 효력은 같다. 한국 제356조는 「다른 채권자보다 자기채권의 우선변제를 받을 권리」로 풀어 쓰고, 중국은 优先受偿 네 글자로 줄인다.

한국이라면? — 같은 물권, 다른 땅

「=」 같다 · 「≠」 같아 보이는데 다르다 · 「+」 한쪽에만 있다. 판정은 조문 대조로 했다. 중국 쪽은 民法典(2020)·宪法(2018)·城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例(2020), 한국 쪽은 2026. 10. 17. 현행 민법이다.

	중국	한국	차이
≠	物权法定 (第一百一十六条)	물권법정주의 (민법 제185조)	법률만 / 「법률 또는 관습법」.
=	登记 (第二百零九条)	등기 (민법 제186조)	부동산 물권변동은 등기해야 효력이 생긴다.
=	交付 (第二百二十四条)	인도 (민법 제188조)	동산 물권의 양도는 인도로 효력이 생긴다.
≠	善意取得 (第三百一十一条)	선의취득 (민법 제249조)	부동산·동산, 합리적 가격 / 동산만, 평온·공연·선의·무과실.
+	国家所有・集体所有 土地 (宪法 第十条)	—	토지 국유·집체 소유 원칙은 중국에만 있다.
≠	建设用地使用权 (第三百四十四条)	지상권 (민법 제279조)	국가 소유 토지 위 / 「타인의 토지」 위.
≠	出让 最高年限 (条例 第十二条)	지상권 최단 존속기간 (민법 제280조)	최고 연한(주거 70년) / 최단 기간(30·15·5년).
+	住宅 自动续期 (第三百五十九条)	—	주택 건설용지사용권의 자동 갱신은 중국에만 있다.
+	宅基地使用权 (第三百六十二条)	—	농촌 집체 토지 위 주택 부지 사용권.
≠	居住权 (第三百六十六条)	전세권 (민법 제303조)	무상 원칙, 주거용 / 전세금 지급과 우선변제.
≠	抵押权 (第三百九十四・三百九十五条)	저당권 (민법 제356조)	동산도 목적물 / 부동산과 지상권·전세권(제371조).
≠	留置权 (第四百四十七条)	유치권 (민법 제320조)	동산만 / 「물건 또는 유가증권」.

가짜 친구 · 留置 — 유치권과 감찰의 留置

한국 민법의 유치권은 남의 물건 또는 유가증권을 대상으로 한다(제320조). 중국 留置权은 동산만 대상이다(民法典 第四百四十七条). 한국어 유치권으로 옮기면 범위가 넓어진다.

견련성도 다르게 적는다. 중국은 유치한 동산이 채권과 같은 법률관계에 속할 것을 요구하되, 기업 사이의 유치는 예외로 한다(第四百四十八条).

대만 民法 第928條도 동산에 한정한다. 낱말은 같아도 범위는 대륙·대만이 한쪽, 한국이 다른 쪽이다.

같은 留置가 监察法에서는 감찰기관이 피조사인을 특정 장소에 두는 조사 조치다. 물건이 아니라 사람을 붙잡아 두는 말이다(12장).

> zhàiquánrén liúzhì de dòngchǎn, yīngdāng yǔ zhàiquán shǔyú tóngyī fǎlǜ guānxi, dànshì qǐyè zhījiān liúzhì de chúwài.
>
> 债权人留置的动产，应当与债权属于同一法律关系，但是企业之间留置的除外。 — 民法典 第四百四十八条 · 공식
>
> 채권자가 유치하는 동산은 채권과 같은 법률관계에 속해야 한다. 다만 기업 사이의 유치는 그러하지 아니하다.

요령 留置权은 동산만, 한국 유치권은 물건·유가증권. 留置가 사람에게 쓰이면 감찰 조치다.

기억 되살리기 C8 — 열거는 下列·包括로, 예외는 但是·除……外로

물권 조문은 목록과 예외로 짜인다. 목록은 「下列……：」과 （一） （二） 项, 또는 包括 + A、B和C로 늘어놓는다. 예외는 문장 끝의 但是……的除外, 문장 앞의 除……外, 따로 선 문장 法律另有规定的，依照其规定 셋으로 단다.

- 긴 목록은 下列 + 명사 + 「：」으로 열고 （一） （二）처럼 괄호 숫자 项으로 늘어놓는다. 项 끝은 「；」, 마지막 项은 「。」로 닫는다(民法典 第三百九十五条).
- 짧은 목록은 包括 + A、B和C로 한 문장에 넣는다(第一百一十四条). 끝에 等이 붙으면 예시 열거다.
- 목록의 마지막 项은 흔히 그물 조항이다. 第三百九十五条 （七）은 法律、行政法规未禁止抵押的其他财产이다.
- 예외는 자리로 가린다. 但是……的除外는 문장 끝, 除……外·除……以外는 문장 앞, 法律另有规定的，依照其规定은 따로 선 문장이다.
- 前款规定的 A 为 B는 앞 款에서 정한 사람·물건에 이름을 붙인다. 第三百九十四条 第二款이 抵押人·抵押权人·抵押财产을 이렇게 정의한다.

zhàiwùrén huòzhě dìsānrén yǒuquán chǔfèn de xiàliè cáichǎn kěyǐ dǐyā: yī, jiànzhùwù hé qítā tǔdì fùzhuówù; èr, jiànshè yòngdì shǐyòngquán; sān, hǎiyù shǐyòngquán; sì, shēngchǎn shèbèi, yuáncáiliào, bànchéngpǐn, chǎnpǐn; wǔ, zhèngzài jiànzào de jiànzhùwù, chuánbó, hángkōngqì; liù, jiāotōng yùnshū gōngjù; qī, fǎlǜ, xíngzhèng fǎguī wèi jìnzhǐ dǐyā de qítā cáichǎn.

债务人或者第三人有权处分的下列财产可以抵押：（一）建筑物和其他土地附着物；（二）建设用地使用权；（三）海域使用权；（四）生产设备、原材料、半成品、产品；（五）正在建造的建筑物、船舶、航空器；（六）交通运输工具；（七）法律、行政法规未禁止抵押的其他财产。 — 民法典 第三百九十五条第一款 · 공식

채무자나 제3자가 처분할 권리가 있는 다음 재산은 저당할 수 있다. (1) 건축물과 그 밖의 토지 정착물 (2) 건설용지사용권 (3) 해역사용권 (4) 생산설비·원자재·반제품·제품 (5) 건조 중인 건축물·선박·항공기 (6) 교통운수수단 (7) 법률·행정법규가 저당을 금지하지 않은 그 밖의 재산.

표로 보기

꼴	만들기	뜻
下列财产可以抵押：	下列 + 명사 + ：	다음 재산은 저당할 수 있다
（一）建筑物和其他土地附着物；	项 + ；	(1) 건축물과 그 밖의 토지 정착물
包括所有权、用益物权和担保物权	包括 + A、B和C	소유권·용익물권·담보물권을 포함한다
但是法律另有规定的除外	但是 + 절 + 的除外	다만 법률에 다른 규정이 있으면 그렇지 않다
除法律另有规定外	除 + 절 + 外	법률에 다른 규정이 있는 경우를 빼고
除由法律规定属于国家所有的以外	除 + 절 + 的以外	법률로 국가 소유로 정한 것을 빼고
法律另有规定的，依照其规定	조건 + 依照其规定	법률에 다른 규정이 있으면 그에 따른다
前款规定的债权人为抵押权人	前款规定的 + A + 为 + B	앞 항의 채권자를 저당권자라 한다

예문 분해 — 낱말마다 자리와 구실

除	法律另有规定	外	受让人	取得	该动产的所有权
예외의 틀 열기 · 문장 앞	빼는 경우	예외의 틀 닫기	주어	술어	목적어 · 该 = 그

chú fǎlǜ lìngyǒu guīdìng wài, shòuràngrén qǔdé gāi dòngchǎn de suǒyǒuquán.

법률에 다른 규정이 있는 경우를 빼고, 양수인이 그 동산의 소유권을 취득한다.

前款规定的	债权人	为	留置权人
관형어 · 앞 款을 받는다	주어	술어 · wéi = ~이다	이름 붙임

qiánkuǎn guīdìng de zhàiquánrén wéi liúzhìquánrén.

앞 항에서 정한 채권자를 유치권자라 한다.

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~第三百九十五条第四款((四) 을 가리킬 때)~~	第三百九十五条第一款第（四）项	괄호 숫자가 붙은 것은 项이다. 款은 번호 없는 문단이다.
~~但是法律另有规定除外~~	但是法律另有规定的除外	的가 앞 절을 명사로 묶어야 除外의 대상이 된다.
~~除法律另有规定，受让人取得所有权~~	除法律另有规定外，受让人取得所有权	除는 外·以外와 짝을 이룬다. 닫지 않으면 예외의 끝이 보이지 않는다.
~~包括所有权、用益物权、和担保物权~~	包括所有权、用益物权和担保物权	마지막 항목 앞 和 앞에는 모점을 찍지 않는다.

말해 보기 — 부동산·담보 사건을 함께 검토할 때

법관 교류나 학회 사례 토론에서 물권 쟁점을 짚을 때 쓰는 문형. 소리 단추로 듣고 따라 한다.

qǐngwèn, zhè tào fángzi de chǎnquán dēngjì le ma?

请问，这套房子的产权登记了吗?

여쭙겠습니다. 이 집의 소유권은 등기되었습니까?

tǔdì shǐyòngquán hái shèng duōshao nián?

土地使用权还剩多少年?

토지사용권은 몇 년 남았습니까?

mǎifāng shì shànyì de, yě zhīfù le hélǐ de jiàgé.

买方是善意的，也支付了合理的价格。

매수인은 선의였고, 합리적인 가격도 냈습니다.

zhè tái shèbèi yǐjīng dǐyā gěi yínháng le ma?

这台设备已经抵押给银行了吗?

이 설비는 이미 은행에 저당되었습니까?

xiūlǐchǎng kěyǐ liúzhì zhè liàng chē ma?

修理厂可以留置这辆车吗?

정비소가 이 차를 유치할 수 있습니까?

nín de yìsi shì, liúzhìquánrén bǐ dǐyāquánrén yōuxiān shòu cháng?

您的意思是，留置权人比抵押权人优先受偿?

유치권자가 저당권자보다 먼저 변제받는다는 말씀이시지요?

설명해 보기 — 한국 제도를 중국어로

중국 법률가에게 한국과 다른 점을 설명하는 문장. 이 장 '한국이라면?' 표와 짝을 이룬다.

zài hánguó, tǔdì yě kěyǐ yóu gèrén suǒyǒu.

在韩国，土地也可以由个人所有。

한국에서는 토지도 개인이 소유할 수 있습니다.

hánguó mínfǎ guīdìng, chú fǎlǜ huòzhě xíguànfǎ yǐwài, bùdé rènyì chuàngshè wùquán.

韩国民法规定，除法律或者习惯法以外，不得任意创设物权。

한국 민법은 법률이나 관습법에 의하지 않고는 물권을 임의로 만들 수 없다고 정합니다.

hánguó de shànyì qǔdé zhǐ shìyòngyú dòngchǎn.

韩国的善意取得只适用于动产。

한국의 선의취득은 동산에만 적용됩니다.

hánguó mínfǎ shàng de dǐyāquán, biāodì zhǔyào shì bùdòngchǎn, dìshàngquán děng yòngyì wùquán yě kěyǐ.

韩国民法上的抵押权，标的主要是不动产，地上权等用益物权也可以。

한국 민법상 저당권의 목적물은 주로 부동산이고, 지상권 같은 용익물권도 됩니다.

hánguó de dìshàngquán guīdìng le zuìduǎn qīxiàn, bǐrú jiāngù de jiànzhùwù shì sānshí nián.

韩国的地上权规定了最短期限，比如坚固的建筑物是三十年。

한국의 지상권은 최단 기간을 정합니다. 예를 들어 견고한 건물이면 30년입니다.

hánguó de liúzhìquán yě kěyǐ zhēnduì yǒujià zhèngquàn.

韩国的留置权也可以针对有价证券。

한국의 유치권은 유가증권에도 생길 수 있습니다.

따라 말하기 — 조문 열 문장

조문 문장을 그대로 따라 말한다. 느리게 단추는 같은 문장을 천천히 읽는다. 성조와 끊어 읽는 자리에 귀를 기울인다.

běn biān tiáozhěng yīn wù de guīshǔ hé lìyòng chǎnshēng de mínshì guānxi.

本编调整因物的归属和利用产生的民事关系。

이 편은 물건의 귀속과 이용으로 생기는 민사관계를 규율한다. (民法典 第二百零五条)

bùdòngchǎn wùquán de shèlì, biàngēng, zhuǎnràng hé xiāomiè, yīngdāng yīzhào fǎlǜ guīdìng dēngjì. dòngchǎn wùquán de shèlì hé zhuǎnràng, yīngdāng yīzhào fǎlǜ guīdìng jiāofù.

不动产物权的设立、变更、转让和消灭，应当依照法律规定登记。动产物权的设立和转让，应当依照法律规定交付。

부동산 물권의 설정·변경·양도·소멸은 법률 규정에 따라 등기해야 한다. 동산 물권의 설정과 양도는 법률 규정에 따라 인도해야 한다. (第二百零八条)

fǎlǜ guīdìng shǔyú guójiā suǒyǒu de cáichǎn, shǔyú guójiā suǒyǒu jí quánmín suǒyǒu.

法律规定属于国家所有的财产，属于国家所有即全民所有。

법률이 국가 소유로 정한 재산은 국가 소유, 곧 전민 소유다. (第二百四十六条)

guójiā shíxíng zìrán zīyuán yǒucháng shǐyòng zhìdù, dànshì fǎlǜ lìngyǒu guīdìng de chúwài.

国家实行自然资源有偿使用制度，但是法律另有规定的除外。

국가는 자연자원 유상 사용 제도를 시행한다. 다만 법률에 다른 규정이 있는 경우는 그렇지 않다. (第三百二十五条)

jiànshè yòngdì shǐyòngquán zì dēngjì shí shèlì.

建设用地使用权自登记时设立。

건설용지사용권은 등기한 때 설정된다. (第三百四十九条)

zhái jīdì shǐyòngquán de qǔdé, xíngshǐ hé zhuǎnràng, shìyòng tǔdì guǎnlǐ de fǎlǜ hé guójiā yǒuguān guīdìng.

宅基地使用权的取得、行使和转让，适用土地管理的法律和国家有关规定。

택지사용권의 취득·행사·양도에는 토지관리 법률과 국가의 관련 규정을 적용한다. (第三百六十三条)

jūzhùquán wúcháng shèlì, dànshì dāngshìrén lìngyǒu yuēdìng de chúwài.

居住权无偿设立，但是当事人另有约定的除外。

거주권은 무상으로 설정한다. 다만 당사자가 달리 약정한 경우는 그렇지 않다. (第三百六十八条)

qiánkuǎn guīdìng de zhàiwùrén huòzhě dìsānrén wéi dǐyārén, zhàiquánrén wéi dǐyāquánrén, tígōng dānbǎo de cáichǎn wéi dǐyā cáichǎn.

前款规定的债务人或者第三人为抵押人，债权人为抵押权人，提供担保的财产为抵押财产。

앞 항에서 정한 채무자나 제3자를 저당인, 채권자를 저당권자, 담보로 제공한 재산을 저당재산이라 한다. (第三百九十四条)

qiánkuǎn guīdìng de zhàiquánrén wéi liúzhìquánrén, zhànyǒu de dòngchǎn wéi liúzhì cáichǎn.

前款规定的债权人为留置权人，占有的动产为留置财产。

앞 항에서 정한 채권자를 유치권자, 점유한 동산을 유치재산이라 한다. (第四百四十七条)

fǎlǜ guīdìng huòzhě dāngshìrén yuēdìng bùdé liúzhì de dòngchǎn, bùdé liúzhì.

法律规定或者当事人约定不得留置的动产，不得留置。

법률이 정하거나 당사자가 약정하여 유치할 수 없는 동산은 유치할 수 없다. (第四百四十九条)

확인 문제 8

1. 民法典 第一百一十四条에 따르면 物权에 들지 않는 것은?

- 所有权
- 用益物权
- 担保物权
- **债权**

「包括所有权、用益物权和担保物权」. 债权은 물권이 아니다.

2. 중국에서 도시 토지의 소유자는?

- **국가**
- 집체
- 개인
- 지방 인민정부

宪法 第十条 「城市的土地属于国家所有」, 民法典 第二百四十九条도 같다.

3. 국가가 토지사용권을 일정 연한 동안 내주고 출양금을 받는 것은?

- 划拨
- **出让**
- 转让
- 续期

城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例 第八条. 사용자가 다시 넘기는 것은 转让이다(第十九条).

4. 주택 건설용지사용권의 기간이 끝나면?

자동으로 갱신된다

국가에 돌아간다

경매에 부친다

소멸한다

民法典 第三百五十九条 「住宅建设用地使用权期限届满的，自动续期」. 비용은 법률·행정법규에 맡긴다.

5. 중국 善意取得의 요건(第三百一十一条)이 아닌 것은?

양수할 때 선의

합리적인 가격

등기 또는 인도

평온·공연한 점유

평온·공연은 한국 민법 제249조의 요건이다. 중국은 선의·합리적 가격·등기 또는 인도를 든다.

6. 民法典 第三百九十五条에 따라 저당할 수 있는 것은?

土地所有权

生产设备

所有权有争议的财产

依法被查封的财产

第三百九十五条 (四) 「生产设备、原材料、半成品、产品」. 나머지는 第三百九十九条가 저당을 금지한다.

7. 중국 留置权의 대상은?

- **동산만**
- 부동산만
- 물건과 유가증권
- 모든 재산

第四百四十七条 「留置已经合法占有的债务人的动产」. 한국 유치권은 물건 또는 유가증권이다.

8. 「但是法律另有规定的除外」에서 的가 하는 일은?

- **앞 절을 「~한 것」으로 묶는다**
- 소유를 나타낸다
- 과거를 나타낸다
- 강조한다

的가 法律另有规定을 명사처럼 묶어야 除外(제외하다)의 대상이 된다.

2부 법의 언어 · 제9장

인격권·혼인가족·상속

人格权、婚姻家庭与继承

장면 — 이혼 숙려기간은 얼마인가

한·중 법관 교류 자리. 한국 법관이 중국의 이혼 숙려기간을 묻는다. 장 첫머리에 둔다.

한국 법관

tīngshuō zhōngguó yǒu líhūn lěngjìngqī, shì duō cháng shíjiān?

听说中国有离婚冷静期，是多长时间?

중국에는 이혼 숙려기간이 있다고 들었습니다. 얼마나 됩니까?

중국 법관

sānshí tiān. zài zhè sānshí tiān nèi, rènhé yīfāng bù yuànyì líhūn, dōu kěyǐ chèhuí shēnqǐng.

三十天。在这三十天内，任何一方不愿意离婚，都可以撤回申请。

30일입니다. 그 30일 안에 어느 한쪽이라도 이혼을 원하지 않으면 신청을 철회할 수 있습니다.

한국 법관

qù fǎyuàn qǐsù líhūn, yě yǒu lěngjìngqī ma?

去法院起诉离婚，也有冷静期吗?

법원에 이혼소송을 내도 숙려기간이 있습니까?

중국 법관

mínfǎdiǎn guīdìng de lěngjìngqī zhǐ zhēnduì dào huīnyīn dēngjì jīguān de xiéyì líhūn.

民法典规定的冷静期只针对到婚姻登记机关的协议离婚。

민법전이 정한 숙려기간은 혼인등기기관에 하는 협의이혼에만 해당합니다.

한국 법관

hánguó yě yǒu lèisì de zhìdù, yǒu háizi dehuà shì sān ge yuè.

韩国也有类似的制度，有孩子的话是三个月。

한국에도 비슷한 제도가 있습니다. 양육할 자녀가 있으면 3개월입니다.

중국 법관

bǐ wǒmen cháng duō le.

比我们长多了。

우리보다 훨씬 기네요.

중국 民法典은 7편이다. 이 장은 그 가운데 人格权编(제4편)·婚姻家庭编(제5편)·继承编(제6편)에 나오는 말 스무 개를 읽는다. 한국 민법은 총칙·물권·채권·친족·상속 5편이라 인격권 편이 없다. 2021. 1. 1. 民法典이 시행되면서 婚姻法·继承法·收养法이 함께 폐지되었다(第一千二百六十条). 그 전 판결문의 조 번호는 옛 법의 것이다. 가족법에는 같은 한자, 다른 뜻이 몰려 있다. 继承은 계승이 아니라 상속이고, 收养은 수양이 아니라 입양, 监护는 감호가 아니라 후견이다. 한국어 부양 하나에 중국어는 扶养·抚养·赡养 셋이 대응한다. 监护는 婚姻家庭编이 아니라 总则编(제1편) 第二十七条 이하에 있다. 문법은 양사(量词)를 다시 본다. 一名子女, 两个以上见证人처럼 사람과 문서를 세는 말이 조문에 자주 나온다.

이 장을 마치면 읽을 수 있는 문장

1. pèi'ǒu, fùmǔ, zǐnǚ, xiōngdì jiěmèi, zǔfùmǔ, wàizǔfùmǔ, sūnzǐnǚ, wàisūnzǐnǚ wéi jìnqīnshǔ.
   配偶、父母、子女、兄弟姐妹、祖父母、外祖父母、孙子女、外孙子女为近亲属。 — 民法典 第一千零四十五条第二款 · 공식
   배우자·부모·자녀·형제자매·조부모·외조부모·손자녀·외손자녀를 가까운 친족(近亲属)으로 한다.

2. jìchéng kāishǐ hòu, ànzhào fǎdìng jìchéng bànlǐ, yǒu yízhǔ de, ànzhào yízhǔ jìchéng huòzhě yízèng bànlǐ, yǒu yízèng fúyǎng xiéyì de, ànzhào xiéyì bànlǐ.

继承开始后，按照法定继承办理；有遗嘱的，按照遗嘱继承或者遗赠办理；有遗赠扶养协议的，按照协议办理。 — 民法典 第一千一百二十三条 · 공식

상속이 개시되면 법정상속에 따라 처리한다. 유언이 있으면 유언상속 또는 유증에 따라, 유증부양협의가 있으면 그 협의에 따라 처리한다.

▼ 처음 보는 문법 용어 9

관형어 명사 앞에서 명사를 꾸미는 말. 중국어는 아무리 길어도 모두 명사 앞에 오고 대개 的로 끝난다 — 侵权人所获得的 利益

중심어 관형어가 꾸미는 끝 명사. 명사구마다 맨 끝 명사가 그 덩어리의 뼈대다 — ……的赔偿数额总额的总额. 문장 전체의 주어·술어는 따로 찾는다

개사구 개사(전치사)와 명사가 이룬 덩어리. 대개 동사 앞에 온다 — 向人民法院 起诉, 自申请日起 计算. 동사 뒤에 붙는 在·到·给(放在, 送到)는 따로 익힌다

양사 수와 명사 사이에 넣는 단위 말 — 一项专利, 一起案件. 倍처럼 그 자체가 단위인 말 앞에는 넣지 않는다

문어 글말. 조문은 之·其·为(wéi)·均·予以·能够 같은 문어를 즐겨 쓴다. 말로 할 때는 的·他的·是·都·给·能으로 바꾼다

동사구 동사와 그 목적어·보어가 이룬 덩어리 — 确定赔偿数额

술어 문장에서 「어찌하다·어떠하다」에 해당하는 부분 — 利益 难以确定

부사어 동사·형용사 앞에서 그것을 꾸미는 말 — 合理 确定, 故意 侵害

조동사 동사 앞에서 가능·당위·허용을 더하는 말 — 应当·可以·能·得(děi)

표제어 20

표제어는 대륙 간체로 크게, 대만 번체를 옆에 작게 적었다(글자가 같으면 한 번만). 병음은 사전 성조로 적었고 소리는 一·不 변조를 넣어 읽는다. 조문 인용은 2026. 10. 17. 기준으로 国家法律法规数据库(flk.npc.gov.cn)에서 받은 판본과 대조했다. 위 막대의 「병음 숨기기」로 한자만 보며 읽을 수 있다.

1. **人格权** 人格權 réngéquán

인격권 — 생명·신체·건강·성명·초상·명예·사생활 등에 관한 권리 ★★★

民法典은 인격권을 독립된 편(제4편)으로 두었다. 第九百八十九条부터 第一千零三十九条까지 51개 조다.

쉬운 예

réngéquán shòu fǎlǜ bǎohù.

人格权受法律保护。

인격권은 법의 보호를 받는다.

실무 예

réngéquán kěyǐ jìchéng ma?

人格权可以继承吗?

인격권은 상속할 수 있습니까?

원문

> réngéquán shì mínshì zhǔtǐ xiǎngyǒu de shēngmìngquán, shēntǐquán, jiànkāngquán, xìngmíngquán, míngchēngquán, xiàoxiàngquán, míngyùquán, róngyùquán, yǐnsīquán děng quánlì.
>
> 人格权是民事主体享有的生命权、身体权、健康权、姓名权、名称权、肖像权、名誉权、荣誉权、隐私权等权利。 — 民法典 第九百九十条第一款 · 공식
>
> 인격권은 민사주체가 누리는 생명권·신체권·건강권·성명권·명칭권·초상권·명예권·영예권·사생활권 등의 권리다.

문형

주어 + 享有 + 권리

(권리를) 가지다·누리다

1. 享有는 권리를 가진다는 문어 동사다. 自然人享有姓名权처럼 쓴다.
2. 의무 쪽은 承担(부담하다)·负有(지다)를 쓴다.
3. 말로는 有로 바꿔도 된다.

měi ge rén dōu xiǎngyǒu yǐnsīquán.

每个人都享有隐私权。

누구나 사생활권을 가진다.

fǎrén xiǎngyǒu míngchēngquán.

法人享有名称权。

법인은 명칭권을 가진다.

문법 C7 · 等 — 열거를 닫는다

~~……荣誉权、隐私权等等权利~~ (부자연)

……荣誉权、隐私权等权利

조문은 열거 끝에 等을 한 번 두고 바로 명사를 붙인다(等权利·等因素). 等等은 주로 말에서 쓴다. 等이 있으면 열거가 닫힌 목록이 아니라는 뜻이고, 이 조 第二款이 그 나머지를 「其他人格权益」으로 받는다.

한국이라면? + 인격권 · 언론중재 및 피해구제 등에 관한 법률 제5조

중국은 인격권을 民法典의 한 편으로 둔다. 한국 민법전에는 인격권 편이 없다. 법률상 정의는 언론중재법에 있고, 생명·명예·초상·성명 등을 늘어놓은 뒤 「그 밖의 인격적 가치 등에 관한 권리」로 묶는다.

---

2. # 姓名权 姓名權 xìngmíngquán

성명권 — 이름을 정하고 쓰고 바꾸고 남에게 쓰게 할 권리 ★★

쉬운 예

tā xiǎng biàngēng zìjǐ de xìngmíng.

他想变更自己的姓名。

그는 자기 이름을 바꾸고 싶어 한다.

실무 예

zài zhōngguó, háizi kěyǐ suí mǔ xìng ma?

在中国，孩子可以随母姓吗?

중국에서는 아이가 어머니 성을 따를 수 있습니까?

원문

> zìránrén xiǎngyǒu xìngmíngquán, yǒuquán yīfǎ juédìng, shǐyòng, biàngēng huòzhě xǔkě tārén shǐyòng zìjǐ de xìngmíng, dànshì bùdé wéibèi gōng xù liáng sú.
>
> 自然人享有姓名权，有权依法决定、使用、变更或者许可他人使用自己的姓名，但是不得违背公序良俗。 — 民法典 第一千零一十二条 · 공식
>
> 자연인은 성명권을 가지며, 법에 따라 자기 성명을 정하고 쓰고 바꾸거나 남에게 쓰도록 허락할 권리가 있다. 다만 공서양속에 어긋나서는 안 된다.

문형

有权 + 동사구

~할 권리가 있다

1. 有权 뒤에 동사구가 온다. 有权请求(청구할 권리가 있다).
2. 依法(법에 따라)는 동사 앞 부사어다. 有权依法决定.
3. 부정은 无权(권리가 없다)이다.

nǐ yǒuquán zhīdào zhēnxiàng.

你有权知道真相。

당신은 진실을 알 권리가 있다.

tā wúquán chǔfèn zhè bǐ cáichǎn.

他无权处分这笔财产。

그는 이 재산을 처분할 권리가 없다.

한국이라면? ≠ 자의 성과 본 · 민법 제781조

중국 자녀는 아버지 성이나 어머니 성을 따르고, 사정이 있으면 다른 성도 고를 수 있다(第一千零一十五条). 한국은 「자는 부의 성과 본을 따른다」 가 원칙이다. 혼인신고 때 협의했거나 아버지가 외국인·불명이면 어머니 성과 본을 따르고, 법원 허가로 바꿀 수도 있다(제781조).

---

3. # 肖像权 肖像權 xiàoxiàngquán **초상권** ★★

쉬운 예

zhè zhāng zhàopiàn qīnfàn le wǒ de xiàoxiàngquán.

这张照片侵犯了我的肖像权。

이 사진은 내 초상권을 침해했다.

실무 예

xīnwén bàodào shǐyòng xiàoxiàng, yě yào běnrén tóngyì ma?

新闻报道使用肖像，也要本人同意吗?

뉴스 보도에 초상을 쓸 때도 본인 동의가 필요합니까?

원문

xiàoxiàng shì tōngguò yǐngxiàng, diāosù, huìhuà děng fāngshì zài yīdìng zàitǐ shàng suǒ fǎnyìng de tèdìng zìránrén kěyǐ bèi shíbié de wàibù xíngxiàng.

肖像是通过影像、雕塑、绘画等方式在一定载体上所反映的特定自然人可以被识别的外部形象。 — 民法典 第一千零一十八条第二款 · 공식

초상이란 영상·조각·회화 등의 방식으로 일정한 매체 위에 드러난, 특정 자연인을 알아볼 수 있는 외부 형상이다.

문형

通过 A 方式 + 동사

A 방식으로 ~하다

1. 通过는 수단을 이끌고 동사 앞에 온다.
2. 以……方式도 같은 뜻이다(以侮辱、诽谤等方式).
3. 在……上은 '~ 위에서'다. 在一定载体上.

shuāngfāng tōngguò tiáojiě jiějué le jiufēn.

双方通过调解解决了纠纷。

양측은 조정으로 분쟁을 해결했다.

tā yǐ shūmiàn fāngshì tōngzhī le duìfāng.

他以书面方式通知了对方。

그는 서면으로 상대방에게 통지했다.

문법 C6 · 可以被识别 — 조동사는 被 앞에

~~特定自然人被可以识别的外部形象~~ (비문)

特定自然人可以被识别的外部形象

조동사(可以·应当·不得)는 被보다 앞에 온다. 可以被识别는 '알아볼 수 있다'. 이 관형절 전체가 的로 닫혀 外部形象을 꾸민다.

한국이라면? ≠ 초상 · 언론중재 및 피해구제 등에 관한 법률 제5조

중국은 民法典이 초상을 정의하고 초상권을 따로 둔다. 한국에서는 언론중재법이 인격권의 대상으로 「초상(肖像), 성명, 음성」 을 늘어놓는다. 목소리를 함께 보호하는 점은 중국도 같다(第一千零二十三条 第二款).

---

4. 名誉权 名譽權 míngyùquán 명예권 ★★

쉬운 예

tā rènwéi zhè piān wénzhāng qīnhài le tā de míngyùquán.

他认为这篇文章侵害了他的名誉权。

그는 이 글이 자기 명예권을 침해했다고 생각한다.

실무 예

bèigào de yánlùn gòuchéng fěibàng ma?

被告的言论构成诽谤吗?

피고의 발언은 비방에 해당합니까?

원문

> mínshì zhǔtǐ xiǎngyǒu míngyùquán. rènhé zǔzhī huòzhě gèrén bùdé yǐ wǔrǔ, fěibàng děng fāngshì qīnhài tārén de míngyùquán.
>
> 民事主体享有名誉权。任何组织或者个人不得以侮辱、诽谤等方式侵害他人的名誉权。 — 民法典 第一千零二十四条第一款 · 공식
>
> 민사주체는 명예권을 가진다. 어떤 조직이나 개인도 모욕·비방 등의 방식으로 타인의 명예권을 침해해서는 안 된다.

문형

任何 A 或者 B 不得 + 동사

어떤 A나 B도 ~해서는 안 된다

1. 任何 + 명사는 '어떤 ~도'다. 뒤의 不得·都와 짝을 이룬다.
2. 인격권편은 조마다 任何组织或者个人不得……를 되풀이한다.
3. 말로는 谁都不能……이라고 한다.

rènhé rén dōu bùdé gānshè hūnyīn zìyóu.

任何人都不得干涉婚姻自由。

누구도 혼인의 자유를 간섭해서는 안 된다.

rènhé yīfāng dōu kěyǐ chèhuí shēnqǐng.

任何一方都可以撤回申请。

어느 쪽이든 신청을 철회할 수 있다.

문법 C4 · 以……方式 — 수단은 동사 앞에

~~不得侵害他人的名誉权以侮辱、诽谤等方式~~ (비문)

不得以侮辱、诽谤等方式侵害他人的名誉权

以 + 수단 개사구는 동사 앞에 온다. 不得도 개사구보다 앞이다(不得 + 以…… + 동사). 영어처럼 수단을 문장 끝에 두면 비문이 된다.

한국이라면? ≠ 명예훼손 · 민법 제764조

중국은 명예권을 권리로 선언하고 명예를 사회적 평가로 정의한다(第二款). 한국 민법은 효과 쪽에서 정한다. 법원은 피해자의 청구로 「명예회복에 적당한 처분」을 명할 수 있다.

---

5. 隐私权 隱私權 yǐnsīquán 사생활권(프라이버시권) ★★

쉬운 예

měi ge rén dōu yǒu yǐnsī.

每个人都有隐私。

누구에게나 사생활이 있다.

실무 예

zài gōngsī zhuāng jiānkòng shèxiàngtóu, huì qīnfàn yuángōng de yǐnsīquán ma?

在公司装监控摄像头，会侵犯员工的隐私权吗?

회사에 감시 카메라를 달면 직원의 사생활권을 침해합니까?

원문

yǐnsī shì zìránrén de sīrén shēnghuó ānníng hé bù yuàn wéi tārén zhīxiǎo de sīmì kōngjiān, sīmì huódòng, sīmì xìnxī.

隐私是自然人的私人生活安宁和不愿为他人知晓的私密空间、私密活动、私密信息。 — 民法典 第一千零三十二条第二款 · 공식

사생활이란 자연인의 사적 생활의 평온과, 남이 알기를 원하지 않는 사적 공간·사적 활동·사적 정보를 말한다.

문형

不愿 + 동사구

~하기를 원하지 않다

1. 不愿은 不愿意의 문어 줄임이다.
2. 不愿 뒤에 동사구가 온다. 不愿为他人知晓(남이 알기를 원하지 않다).
3. 为(wéi) + 행위자 + 동사는 문어 피동이다. 말로는 被他人知道.

tā bù yuàn gōngkāi zìjǐ de bìngqíng.

他不愿公开自己的病情。

그는 자기 병세를 공개하기를 원하지 않는다.

rènhé yīfāng bù yuànyì líhūn de, kěyǐ chèhuí shēnqǐng.

任何一方不愿意离婚的，可以撤回申请。

어느 한쪽이 이혼을 원하지 않으면 신청을 철회할 수 있다.

한국이라면? ≠ 사생활의 비밀과 자유 · 대한민국헌법 제17조

중국은 사생활권을 民法典의 민사 권리로 두고 대상(평온·공간·활동·정보)을 정의한다. 한국은 헌법이 기본권으로 정한다. 모든 국민은 「사생활의 비밀과 자유를 침해받지 아니한다」.

---

6. 个人信息 個人信息 gèrén xìnxī **개인정보** ★★★

民法典 밖에 个人信息保护法(2021. 8. 20. 공포, 2021. 11. 1. 시행)이 따로 있다.

쉬운 예

qǐng bǎohù hǎo nǐ de gèrén xìnxī.

请保护好你的个人信息。

개인정보를 잘 지키세요.

실무 예

shǒujī hàomǎ yě suàn gèrén xìnxī ma?

手机号码也算个人信息吗?

휴대전화 번호도 개인정보에 들어갑니까?

원문

gèrén xìnxī shì yǐ diànzǐ huòzhě qítā fāngshì jìlù de nénggòu dāndú huòzhě yǔ qítā xìnxī jiéhé shíbié tèdìng zìránrén de gèzhǒng xìnxī, bāokuò zìránrén de xìngmíng, chūshēng rìqī, shēnfèn zhèngjiàn hàomǎ, shēngwù shíbié xìnxī, zhùzhǐ, diànhuà hàomǎ, diànzǐ yóuxiāng, jiànkāng xìnxī, xíngzōng xìnxī děng.

个人信息是以电子或者其他方式记录的能够单独或者与其他信息结合识别特定自然人的各种信息，包括自然人的姓名、出生日期、身份证件号码、生物识别信息、住址、电话号码、电子邮箱、健康信息、行踪信息等。 — 民法典 第一千零三十四条第二款 · 공식

개인정보란 전자적 또는 그 밖의 방식으로 기록된, 단독으로 또는 다른 정보와 결합하여 특정 자연인을 식별할 수 있는 각종 정보를 말하며, 자연인의 성명·출생일·신분증 번호·생체인식 정보·주소·전화번호·이메일·건강정보·행적정보 등을 포함한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
个人信息是	주어 + 是	개인정보는

以电子或者其他方式记录的	以 + 방식 + 동사 + 的	전자적 또는 그 밖의 방식으로 기록된
能够单独或者与其他信息结合识别特定自然人的	能够 + 동사구 + 的	단독으로 또는 다른 정보와 결합하여 특정 자연인을 식별할 수 있는
各种信息，	중심어	각종 정보이고
包括自然人的姓名、出生日期、身份证件号码、	包括 + 열거	자연인의 성명·출생일·신분증 번호
生物识别信息、住址、电话号码、电子邮箱、	열거 계속	생체인식정보·주소·전화번호·이메일
健康信息、行踪信息等。	열거 + 等	건강정보·행적정보 등을 포함한다

문형

包括 A、B……等

A·B 등을 포함하다

1. 包括 뒤에 열거가 오고 끝을 等으로 닫는다.
2. 等이 있으면 다 적지 않았다는 뜻이다.
3. 반대말은 不包括(포함하지 않는다)다.

jìnqīnshǔ bāokuò pèi'ǒu, fùmǔ hé zǐnǚ děng.

近亲属包括配偶、父母和子女等。

가까운 친족에는 배우자·부모·자녀 등이 들어간다.

zhè bǐ fèiyòng bù bāokuò lǜshīfèi.

这笔费用不包括律师费。

이 비용에는 변호사 보수가 들어가지 않는다.

문법 C8 · 的 사슬 둘 — 중심어는 各种信息

~~个人信息是各种信息以电子方式记录的~~ (비문)

个人信息是以电子或者其他方式记录的……各种信息

관형어 둘(……记录的 / ……识别特定自然人的)이 모두 各种信息 앞에 쌓인다. 첫 的까지가 기록 방식, 둘째 的까지가 식별 가능성이다. 是 바로 뒤가 아니라 맨 끝 명사가 정의의 중심이다.

한국이라면? ≠ 개인정보 · 개인정보 보호법 제2조

둘 다 다른 정보와 결합해 알아볼 수 있으면 개인정보로 본다. 한국은 「살아 있는 개인에 관한 정보」로 대상을 한정하고 가명정보를 따로 정의한다. 民法典의 정의는 산 사람이라는 말을 쓰지 않고 예시 아홉 가지를 늘어놓는다.

대만에서는 個人資料 · 個人資料保護法 第2條

대만은 個人資料라 부르고, 법률 이름도 個人資料保護法이다.

---

7. 婚姻 hūnyīn 혼인 ★★★

쉬운 예

tāmen de hūnyīn hěn xìngfú.

他们的婚姻很幸福。

그들의 혼인 생활은 아주 행복하다.

실무 예

hūnyīn guānxi cóng shénme shíhou kāishǐ?

婚姻关系从什么时候开始?

혼인관계는 언제부터 시작됩니까?

원문

shíxíng hūnyīn zìyóu, yīfū yīqī, nánnǚ píngděng de hūnyīn zhìdù.

实行婚姻自由、一夫一妻、男女平等的婚姻制度。 — 民法典 第一千零四十一条第二款 · 공식

혼인 자유, 일부일처, 남녀평등의 혼인제도를 시행한다.

문형

实行 A 制度

A 제도를 시행하다

1. 实行은 제도·정책을 실제로 행하다.
2. 施行(법률이 효력을 내다)과 구별한다. 本法自……起施行.
3. 목적어는 ……的制度 꼴이 많다.

zhōngguó shíxíng liǎng shěn zhōngshěn zhìdù.

中国实行两审终审制度。

중국은 2심 종심 제도를 시행한다.

běn fǎ zì èrlíng'èryī nián yī yuè yī rì qǐ shīxíng.

本法自2021年1月1日起施行。

이 법은 2021년 1월 1일부터 시행한다.

문법 C3 · 一夫一妻 — 양사 없는 옛 꼴

~~一个夫一个妻~~ (비문)

一夫一妻

현대어는 수사와 명사 사이에 양사가 필요하다(一个丈夫). 一夫一妻는 옛 문어 꼴이 성어로 굳은 것이라 양사를 넣지 않는다. 조문의 一人(由其中一人代书)도 같은 문어 꼴이다. 두 一은 모두 1성 앞이라 yì로 읽는다.

한국이라면? = 혼인과 가족생활 · 대한민국헌법 제36조

원칙은 같다. 중국은 혼인 자유·일부일처·남녀평등을 民法典에 적는다. 한국은 헌법이 「혼인과 가족생활은 개인의 존엄과 양성의 평등을 기초로」 성립하고 유지되어야 한다고 정한다.

---

8. **结婚** 結婚 jiéhūn **결혼, 혼인하다** ★★★

쉬운 예

tāmen míngnián jiéhūn.

他们明年结婚。

그들은 내년에 결혼한다.

실무 예

zhōngguó de fǎdìng hūnlíng shì duōshǎo suì?

中国的法定婚龄是多少岁?

중국의 법정 혼인 연령은 몇 살입니까?

원문

jiéhūn niánlíng, nán bùdé zǎo yú èrshí'èr zhōusuì, nǚ bùdé zǎo yú èrshí zhōusuì.

结婚年龄，男不得早于二十二周岁，女不得早于二十周岁。 — 民法典 第一千零四十七条 · 공식

혼인 연령은 남자는 만 22세보다, 여자는 만 20세보다 일러서는 안 된다.

문형

不得早于 + 때

~보다 일러서는 안 된다

1. 于는 비교 대상을 이끈다(문어). 早于·晚于·高于·低于.
2. 不得早于 X는 'X 이상이어야 한다'는 뜻이다.
3. 말로는 不能比……早라고 한다.

kāitíng shíjiān bùdé zǎo yú xià zhōuyī.

开庭时间不得早于下周一。

개정 일시는 다음 주 월요일보다 일러서는 안 된다.

péicháng shù'é bùdé dī yú shíjì sǔnshī.

赔偿数额不得低于实际损失。

배상액은 실제 손실보다 낮아서는 안 된다.

문법 C3 · 周岁 — 그 자체가 단위

~~二十二个周岁~~ (비문)

二十二周岁

岁·周岁는 그 자체가 단위라 수사 바로 뒤에 붙는다. 周岁는 만 나이다. 조문은 十八周岁以上처럼 以上·以下와 함께 쓰고, 以上·以下는 그 수를 포함한다(第一千二百五十九条).

한국이라면? ≠ 혼인적령 · 민법 제807조

중국은 남녀가 다르고(남 22세, 여 20세) 하한을 不得早于로 적는다. 한국은 「18세가 된 사람은 혼인할 수 있다」로 남녀가 같다.

---

9. 离婚 離婚 líhūn 이혼 ★★★

쉬운 예

tāmen qùnián líhūn le.

他们去年离婚了。

그들은 작년에 이혼했다.

실무 예

fǎyuàn zài pànjué líhūn yǐqián, yīdìng yào xiān tiáojiě ma?

法院在判决离婚以前，一定要先调解吗?

법원은 이혼 판결 전에 반드시 먼저 조정해야 합니까?

원문

rénmín fǎyuàn shěnlǐ líhūn ànjiàn, yīngdāng jìnxíng tiáojiě, rúguǒ gǎnqíng què yǐ pòliè, tiáojiě wúxiào de, yīngdāng zhǔnyǔ líhūn.

人民法院审理离婚案件，应当进行调解；如果感情确已破裂，调解无效的，应当准予离婚。 — 民法典 第一千零七十九条第二款 · 공식

인민법원이 이혼 사건을 심리할 때는 조정을 해야 한다. 애정이 확실히 파탄되어 조정이 효과가 없으면 이혼을 허가해야 한다.

문형

准予 + 동사

~을 허가하다(법원·기관)

1. 准予는 기관이 신청을 받아들일 때 쓴다. 准予离婚, 准予撤诉.
2. 반대는 不准·不予다. 不予受理(접수하지 않는다).
3. 应当准予는 '허가하여야 한다'다.

fǎyuàn zhǔnyǔ yuángào chèsù.

法院准予原告撤诉。

법원은 원고의 소 취하를 허가했다.

fǎyuàn pànjué bù zhǔn líhūn.

法院判决不准离婚。

법원은 이혼을 허가하지 않는다고 판결했다.

문법 C7 · 如果……的 ， — 조건 표지가 겹칠 때

~~如果感情确已破裂，调解无效，应当准予离婚~~ (부자연)

如果感情确已破裂，调解无效的，应当准予离婚

如果만으로도 문법상 조건이 되지만 조문체로는 어색하다. 조문은 조건을 「……的，」로 닫고, 앞에 如果를 두어도 끝의 的를 남긴다(第一千零七十九条). 确已는 '확실히 이미'(문어), 准予는 '허가하다'다.

한국이라면? ≠ 재판상 이혼원인 · 민법 제840조

중국은 애정이 확실히 파탄되었는지를 중심 기준으로 두고, 법원이 먼저 조정을 하게 한다. 한국은 여섯 호를 늘어놓고 마지막 호에 「기타 혼인을 계속하기 어려운 중대한 사유」를 둔다.

---

10. # 离婚冷静期 離婚冷靜期 líhūn lěngjìngqī **이혼 숙려기간(통용어)** ★★

통용어 — 통용어 — 조문에는 이 말이 없다. 第一千零七十七条는 30일 기간과 철회만 정한다.

쉬운 예

líhūn lěngjìngqī shì sānshí tiān.

离婚冷静期是三十天。

이혼 숙려기간은 30일이다.

실무 예

lěngjìngqī mǎn le yǐhòu, hái yào zuò shénme?

冷静期满了以后，还要做什么?

숙려기간이 끝난 뒤에는 또 무엇을 해야 합니까?

원문

zì hūnyīn dēngjì jīguān shōudào líhūn dēngjì shēnqǐng zhī rì qǐ sānshí rì nèi, rènhé yīfāng bù yuànyì líhūn de, kěyǐ xiàng hūnyīn dēngjì jīguān chèhuí líhūn dēngjì shēnqǐng.

自婚姻登记机关收到离婚登记申请之日起三十日内，任何一方不愿意离婚的，可以向婚姻登记机关撤回离婚登记申请。 — 民法典 第一千零七十七条第一款 · 공식

혼인등기기관이 이혼등기 신청을 받은 날부터 30일 안에 어느 한쪽이 이혼을 원하지 않으면, 혼인등기기관에 이혼등기 신청을 철회할 수 있다.

문형

向 A 撤回 B

A에 B를 철회하다

1. 向 + 기관은 동사 앞에 온다.
2. 撤回는 낸 것을 거두어들이다(申请·起诉). 撤销(취소하다)와 구별한다.
3. 视为撤回는 '철회한 것으로 본다'다(第二款).

yuángào xiàng fǎyuàn chèhuí le qǐsù.
原告向法院撤回了起诉。
원고는 법원에 소를 취하했다.

wèi shēnqǐng de, shìwéi chèhuí shēnqǐng.
未申请的，视为撤回申请。
신청하지 않으면 신청을 철회한 것으로 본다.

문법 C4 · 自……之日起 — 기산점 틀

~~从收到申请之日三十日内~~ (비문)

自……收到……申请之日起三十日内

기산점은 自(从) + 시점 + 起로 감싼다. 之日는 '~한 날'이다. 그 뒤에 기간 + 内(안에)·届满(다 차다)이 온다. 起를 빼면 기간이 어디서 시작하는지 흐려진다.

한국이라면? ≠ 이혼숙려기간 · 민법 제836조의2

중국은 신청 접수부터 30일 안에 한쪽이 철회할 수 있고, 그 뒤 30일 안에 둘이 함께 와야 한다(第二款). 한국은 가정법원의 안내를 받은 날부터 「양육하여야 할 자」가 있으면 「3개월」, 없으면 「1개월」이 지나야 이혼의사 확인을 받는다.

---

11. 夫妻共同财产 夫妻共同財產 fūqī gòngtóng cáichǎn 부부 공동재산

★★★

쉬운 예

zhè tào fángzi shì fūqī gòngtóng cáichǎn.
这套房子是夫妻共同财产。
이 집은 부부 공동재산이다.

실무 예

hūn hòu qǔdé de zhuānlì shōuyì, yě shǔyú fūqī gòngtóng cáichǎn ma?
婚后取得的专利收益，也属于夫妻共同财产吗?
혼인 뒤 얻은 특허 수익도 부부 공동재산에 속합니까?

원문

fūqī zài hūnyīn guānxi cúnxù qījiān suǒdé de xiàliè cáichǎn, wéi fūqī de gòngtóng cáichǎn, guī fūqī gòngtóng suǒyǒu: sān, zhīshi chǎnquán de shōuyì.

夫妻在婚姻关系存续期间所得的下列财产，为夫妻的共同财产，归夫妻共同所有：……（三）知识产权的收益；…… — 民法典 第一千零六十二条第一款 · 공식

부부가 혼인관계 존속 중에 얻은 다음 재산은 부부의 공동재산이며 부부의 공동소유로 한다. …… (3) 지식재산권의 수익 ……

문형

在 A 期间

A 동안

1. 在……期间은 기간 전체를 덮는다.
2. 存续는 (관계가) 계속 존재하다. 婚姻关系存续期间은 혼인 중이다.
3. 期间(동안)과 期限(기한)을 구별한다.

zài sùsòng qījiān, shuāngfāng dáchéng le héjiě.

在诉讼期间，双方达成了和解。

소송 중에 양측이 화해에 이르렀다.

zài hétong yǒuxiào qījiān, jiàgé bù biàn.

在合同有效期间，价格不变。

계약이 유효한 동안 가격은 바뀌지 않는다.

문법 C8 · 下列 + 명사 + ： — 항목을 여는 틀

~~所得的下面的财产~~ (부자연)

所得的下列财产，……：

조문은 항목을 늘어놓기 전에 下列(다음)를 쓰고 쌍점으로 연다. 항목은 （一） （二）처럼 괄호 숫자이고 이것이 项이다. 말로는 下面这些라고 한다.

한국이라면? ≠ 특유재산 · 민법 제830조

중국은 혼인 중 얻은 임금·경영수익·지식재산 수익 등을 원칙적으로 부부 공동재산으로 한다. 한국은 「혼인중 자기의 명의로 취득한 재산은 그 특유재산으로」 하고, 누구 것인지 분명하지 않을 때만 공유로 추정한다.

대만에서는 法定財產制 · 民法 第1005條

대만은 부부재산계약이 없으면 法定財產制에 따른다. 공동재산이라는 말 대신 재산제(財產制)의 틀로 적는다.

12. # 监护 監護 jiānhù

후견 — 미성년자와 행위능력이 없거나 제한된 성년자를 돌보고 대리하는 지위 ★★★

가짜 친구 · 한국어 **감호**와 뜻 다름

监护는 婚姻家庭编이 아니라 总则编에 있다(第二十七条~第三十九条). 부모가 곧 미성년 자녀의 监护人이다.

쉬운 예

tā shì háizi de jiānhùrén.

他是孩子的监护人。

그는 아이의 후견인이다.

실무 예

fùmǔ líhūn yǐhòu, shéi shì háizi de jiānhùrén?

父母离婚以后，谁是孩子的监护人？

부모가 이혼하면 누가 아이의 후견인입니까?

원문

fùmǔ shì wèichéngnián zǐnǚ de jiānhùrén.

父母是未成年子女的监护人。 — 民法典 第二十七条第一款 · 공식

부모는 미성년 자녀의 후견인이다.

문형

由 A 担任 B

A가 B를 맡는다

1. 由는 맡는 사람·기관을 앞으로 낸다.
2. 担任은 직무·지위를 맡다. 担任监护人, 担任遗产管理人.
3. 조문은 맡는 순서를 按顺序로 정한다(第二十七条 第二款).

yóu zǔfùmǔ dānrèn jiānhùrén.

由祖父母担任监护人。

조부모가 후견인을 맡는다.

zhè qǐ ànjiàn yóu sān míng fǎguān shěnlǐ.

这起案件由三名法官审理。

이 사건은 법관 세 명이 심리한다.

한국이라면? ≠ 미성년후견 · 민법 제928조

중국은 부모가 곧 후견인이다. 한국에서 부모는 친권자이고, 미성년후견은 「친권자가 없거나」 친권을 행사할 수 없을 때에만 시작된다. 한국어 감호는 치료감호 같은 보안처분을 떠올리게 한다.

13. **扶养** 扶養 fúyǎng **부양 — 주로 부부 사이(그리고 형·누나와 동생 사이)** ★★★

가짜 친구 · 한국어 **부양**과 범위 좁음

쉬운 예

fūqī yīngdāng hùxiāng fúyǎng.

夫妻应当互相扶养。

부부는 서로 부양해야 한다.

실무 예

zhàngfu bù gěi fúyǎngfèi, qīzi kěyǐ qǐsù ma?

丈夫不给扶养费，妻子可以起诉吗?

남편이 부양료를 주지 않으면 아내가 소를 제기할 수 있습니까?

원문

fūqī yǒu xiānghù fúyǎng de yìwù.

夫妻有相互扶养的义务。 — 民法典 第一千零五十九条第一款 · 공식

부부는 서로 부양할 의무가 있다.

문형

有 + 동사 + 的义务

~할 의무가 있다

1. 有……的义务와 有……的权利는 짝이다.
2. 负有……义务(의무를 지다)는 더 딱딱하다(第二十六条).
3. 不履行……义务(의무를 이행하지 않다)도 함께 익힌다.

zǐnǚ yǒu shànyǎng fùmǔ de yìwù.

子女有赡养父母的义务。

자녀는 부모를 부양할 의무가 있다.

zhèngrén yǒu chūtíng zuòzhèng de yìwù.

证人有出庭作证的义务。

증인은 법정에 나와 증언할 의무가 있다.

한국이라면? = 부부간 부양 · 민법 제826조

부부가 서로 부양할 의무는 같다. 한국은 부부가 「동거하며 서로 부양하고 협조하여야 한다」 고 동거·협조와 한 조에 묶는다. 한국어 부양은 직계혈족 사이에도 쓰지만 중국어 扶养은 주로 부부 사이다.

14. **抚养** 撫養 fǔyǎng **양육 — 부모가 자녀를 기르는 것** ★★★

가짜 친구 · 한국어 **부양**과 범위 좁음

쉬운 예

tā yīge rén fǔyǎng liǎng ge háizi.

他一个人抚养两个孩子。

그는 혼자서 아이 둘을 키운다.

실무 예

líhūn yǐhòu, háizi yóu shéi zhíjiē fǔyǎng?

离婚以后，孩子由谁直接抚养?

이혼 뒤 아이는 누가 직접 양육합니까?

원문

> fùmǔ bù lǚxíng fǔyǎng yìwù de, wèichéngnián zǐnǚ huòzhě bù néng dúlì shēnghuó de chéngnián zǐnǚ, yǒu yāoqiú fùmǔ jǐfù fǔyǎngfèi de quánlì.
>
> 父母不履行抚养义务的，未成年子女或者不能独立生活的成年子女，有要求父母给付抚养费的权利。 — 民法典 第一千零六十七条第一款 · 공식
>
> 부모가 양육 의무를 이행하지 않으면, 미성년 자녀나 독립해서 생활할 수 없는 성년 자녀는 부모에게 양육비 지급을 요구할 권리가 있다.

문형

要求 A 给付 B

A에게 B의 지급을 요구하다

1. 要求 + 사람 + 동사구는 '사람에게 ~하라고 요구하다'다.
2. 有要求……的权利는 '요구할 권리가 있다'다.
3. 给付는 금전 지급(문어)이다. 말로는 支付·给.

yuángào yāoqiú bèigào jǐfù huòkuǎn.

原告要求被告给付货款。

원고는 피고에게 물품 대금 지급을 요구한다.

tā yāoqiú qiánfū zhīfù fǔyǎngfèi.

她要求前夫支付抚养费。

그녀는 전남편에게 양육비 지급을 요구했다.

문법 C1 · 给付 jǐfù — 给의 두 소리

~~给付 gěifù~~ (표기 오류)

给付 jǐfù

给는 '주다'일 때 gěi지만 给付·给予·供给에서는 jǐ로 읽는다. 조문의 给付抚养费는 jǐfù다.

한국이라면? ≠ 양육비용의 부담 · 민법 제837조

중국은 부모의 抚养 의무를 자녀의 청구권으로 적는다. 한국은 이혼할 때 「양육비용의 부담」을 협의 사항으로 두고, 협의가 안 되면 가정법원이 정한다.

대만에서는 扶養 · 民法 第1116條之2

대만 民法은 부모의 미성년 자녀 부양도 扶養義務라 부른다. 撫養은 대만 법령 원문에 8회뿐이고, 폐지 법령(兒童福利法)을 빼면 5회다(일괄 자료 2026. 10. 8.).

---

15. **贍养** 贍養 shànyǎng **부양 — 자녀가 부모를(손자녀가 조부모를) 부양하는 것** ★★★

가짜 친구 · 한국어 **부양**과 범위 좁음

쉬운 예

zǐnǚ yīngdāng shànyǎng fùmǔ.

子女应当赡养父母。

자녀는 부모를 부양해야 한다.

실무 예

fùmǔ zàihūn yǐhòu, zǐnǚ hái yào shànyǎng ma?

父母再婚以后，子女还要赡养吗?

부모가 재혼한 뒤에도 자녀가 부양해야 합니까?

원문

chéngnián zǐnǚ bù lǚxíng shànyǎng yìwù de, quētá láodòng nénglì huòzhě shēnghuó kùnnan de fùmǔ, yǒu yāoqiú chéngnián zǐnǚ jǐfù shànyǎngfèi de quánlì.

成年子女不履行赡养义务的，缺乏劳动能力或者生活困难的父母，有要求成年子女给付赡养费的权利。 — 民法典 第一千零六十七条第二款 · 공식

성년 자녀가 부양 의무를 이행하지 않으면, 노동능력이 없거나 생활이 어려운 부모는 성년 자녀에게 부양료 지급을 요구할 권리가 있다.

문형

缺乏 + 명사

~이 부족하다·없다

1. 缺乏는 능력·근거·자원이 모자라다.
2. 缺乏劳动能力又缺乏生活来源(노동능력도 생계 수단도 없다)은 继承编에 되풀이된다.
3. 말로는 没有·不够라고 한다.

zhège zhǔzhāng quētá zhèngjù.

这个主张缺乏证据。

이 주장은 증거가 부족하다.

tā quētá láodòng nénglì, yòu méiyǒu shēnghuó láiyuán.

他缺乏劳动能力，又没有生活来源。

그는 노동능력이 없고 생계 수단도 없다.

한국이라면? ≠ 부양의무 · 민법 제974조

한국은 「직계혈족 및 그 배우자간」 서로 부양의 의무가 있다고 한 낱말로 정한다. 중국은 자녀→부모를 赡养, 부모→자녀를 抚养으로 갈라 적고, 부모가 재혼해도 赡养 의무가 끝나지 않는다고 따로 둔다(第一千零六十九条).

대만에서는 扶養 · 民法 第1114條

대만은 직계혈족 사이의 부양을 모두 扶養이라 한다. 대만 民法의 贍養費는 이혼 뒤 배우자에게 주는 생활비다(第1057條).

---

16. # 收养 收養 shōuyǎng 입양 ★★★

가짜 친구 · 한국어 **수양**과 뜻 다름

입양을 보내는 쪽은 送养, 입양하는 사람은 收养人, 입양되는 사람은 被收养人이다.

쉬운 예

tāmen shōuyǎng le yīge háizi.

他们收养了一个孩子。

그들은 아이 하나를 입양했다.

실무 예

shōuyǎng yào jīngguò fǎyuàn xǔkě ma?

收养要经过法院许可吗?

입양에 법원 허가가 필요합니까?

원문

yǎngzǐnǚ yǔ shēngfùmǔ yǐjí qítā jìnqīnshǔ jiān de quánlì yìwù guānxi, yīn shōuyǎng guānxi de chénglì ér xiāochú.

养子女与生父母以及其他近亲属间的权利义务关系，因收养关系的成立而消除。 — 民法典 第一千一百一十一条第二款 · 공식

양자녀와 친생부모 및 그 밖의 가까운 친족 사이의 권리의무 관계는 입양관계가 성립하면 소멸한다.

문형

因 A 而 B

A로 말미암아 B하다

1. 因……而은 원인과 결과를 한 문장에 묶는다(문어).
2. 而 뒤에는 동사가 온다. 而消除, 而终止.
3. 말로는 因为……所以라고 한다.

hétong yīn shuāngfāng xiéshāng yīzhì ér jiěchú.

合同因双方协商一致而解除。

계약은 양측이 합의하여 해제되었다.

shànyǎng yìwù bù yīn fùmǔ zàihūn ér zhōngzhǐ.

赡养义务不因父母再婚而终止。

부양 의무는 부모가 재혼해도 끝나지 않는다.

문법 C3 · 名 — 사람을 세는 공식 양사

~~只能收养一个名子女~~ (비문)

只能收养一名子女

名은 사람을 세는 문어 양사다(一名子女·三名法官). 个와 겹쳐 쓰지 않는다. 말로는 个가 보통이지만 조문·공문은 名을 쓴다(第一千一百条).

한국이라면? ≠ 입양의 효력 · 민법 제882조의2

중국은 입양이 성립하면 친생부모 쪽 권리의무가 사라진다. 한국 일반입양은 「양자의 입양 전의 친족관계는 존속한다」. 성립 절차도 다르다. 중국은 민정부문 등기(第一千一百零五条), 한국 미성년자 입양은 가정법원 허가(제867조)다.

---

17. **继承** 繼承 jìchéng **상속 — 법률어로는 계승이 아니라 상속** ★★★

가짜 친구 · 한국어 **계승**과 뜻 다름

쉬운 예

tā jìchéng le fùqīn de fángzi.

他继承了父亲的房子。

그는 아버지의 집을 상속했다.

실무 예

bèijìchéngrén qùshì shí, jìchéng jiù kāishǐ le ma?

被继承人去世时，继承就开始了吗?

피상속인이 사망하면 바로 상속이 시작됩니까?

원문

jìchéng cóng bèijìchéngrén sǐwáng shí kāishǐ.

继承从被继承人死亡时开始。 — 民法典 第一千一百二十一条第一款 · 공식

상속은 피상속인이 사망한 때 개시된다.

문형

从 A 时开始

A할 때부터 시작하다

1. 从 + 시점 + 开始(起)로 시작점을 적는다.
2. 时는 '~할 때'(문어)다. 死亡时, 继承开始时.
3. 被继承人은 피상속인이다. 被 + 동사 + 人 꼴이다.

hétong cóng qiānzì shí kāishǐ shēngxiào.

合同从签字时开始生效。

계약은 서명할 때부터 효력이 생긴다.

bèijiānhùrén shì shòu jiānhù de rén.

被监护人是受监护的人。

피후견인은 후견을 받는 사람이다.

한국이라면? = 상속개시 · 민법 제997조

둘 다 사망으로 상속이 시작된다. 한국은 「상속은 사망으로 인하여 개시된다」. 중국은 같은 조 第二款에 사망 순서 추정을 둔다. 서로 상속관계에 있는 여러 사람이 같은 사고로 죽어 시각을 정하기 어려우면 다른 상속인이 없는 사람이 먼저 죽은 것으로 본다. 모두 다른 상속인이 있으면 항렬이 다를 때 손윗사람이 먼저, 같을 때 동시 사망으로 추정한다.

---

18. # 法定继承 法定繼承 fǎdìng jìchéng **법정상속** ★★★

쉬운 예

méiyǒu yízhǔ, yě méiyǒu yízèng fúyǎng xiéyì de, ànzhào fǎdìng jìchéng bànlǐ.

没有遗嘱，也没有遗赠扶养协议的，按照法定继承办理。

유언도 유증부양협의도 없으면 법정상속에 따라 처리한다.

실무 예

zài zhōngguó, fùmǔ hé pèi'ǒu shì tóngyī shùnxù de jìchéngrén ma?

在中国，父母和配偶是同一顺序的继承人吗?

중국에서는 부모와 배우자가 같은 순위의 상속인입니까?

원문

yíchǎn ànzhào xiàliè shùnxù jìchéng: yī, dìyī shùnxù: pèi'ǒu, zǐnǚ, fùmǔ; èr, dì'èr shùnxù: xiōngdì jiěmèi, zǔfùmǔ, wàizǔfùmǔ.

遗产按照下列顺序继承：（一）第一顺序：配偶、子女、父母；（二）第二顺序：兄弟姐妹、祖父母、外祖父母。 — 民法典 第一千一百二十七条第一款 · 공식

유산은 다음 순서로 상속한다. (1) 제1순위: 배우자·자녀·부모 (2) 제2순위: 형제자매·조부모·외조부모

문형

第 + 수 + 顺序

제n순위

1. 第 + 수사는 서수다. 第一顺序继承人(제1순위 상속인).
2. 顺序는 순서·순위다. 按顺序(순서대로).
3. 앞 순위가 상속하면 뒤 순위는 상속하지 않는다(第二款).

pèi'ǒu shì dìyī shùnxù jìchéngrén.

配偶是第一顺序继承人。

배우자는 제1순위 상속인이다.

qǐng àn shùnxù fāyán.

请按顺序发言。

순서대로 발언해 주십시오.

한국이라면? ≠ 상속의 순위 · 민법 제1000조

중국은 배우자·자녀·부모가 모두 제1순위다. 한국은 「피상속인의 직계비속」이 1순위, 직계존속이 2순위이고, 배우자는 그들과 동순위가 된다(제1003조). 형제자매는 중국에서 2순위, 한국에서 3순위다.

---

19. # 遗嘱 遺囑 yízhǔ 유언(장) ★★★

쉬운 예

tā shēngqián lì le yífèn yízhǔ.

他生前立了一份遗嘱。

그는 생전에 유언장을 한 통 작성했다.

실무 예

yòng shǒujī lù de shìpín yízhǔ yǒuxiào ma?

用手机录的视频遗嘱有效吗?

휴대전화로 찍은 영상 유언도 유효합니까?

원문

zì shū yízhǔ yóu yízhǔrén qīnbǐ shūxiě, qiānmíng, zhùmíng nián, yuè, rì.

自书遗嘱由遗嘱人亲笔书写，签名，注明年、月、日。 — 民法典 第一千一百三十四条 · 공식

자서 유언은 유언자가 직접 손으로 쓰고, 서명하고, 연·월·일을 적는다.

문형

注明 + 내용

~을 밝혀 적다

1. 注明은 문서에 덧붙여 분명히 적다. 注明年、月、日.
2. 载明(기재하다)·写明과 비슷하다.
3. 조문은 동사구를 쉼표로 이어 순서를 보인다(书写，签名，注明).

qǐng zài hétong shàng zhùmíng rìqī.

请在合同上注明日期。

계약서에 날짜를 적어 주십시오.

líhūn xiéyì yīngdāng zǎimíng zǐnǚ fǔyǎng de ānpái.

离婚协议应当载明子女抚养的安排。

이혼 협의서에는 자녀 양육을 어떻게 할지 적어야 한다.

문법 C3 · 份 — 문서를 세는 양사

~~一张遗嘱~~ (부자연)

一份遗嘱

유언·계약·판결서처럼 내용으로 한 벌을 이루는 문서는 份으로 센다(一份合同·一份判决书). 张은 종이 한 장이다. 조문도 「立有数份遗嘱」라고 쓴다(第一千一百四十二条).

한국이라면? ≠ 자필증서에 의한 유언 · 민법 제1066조

중국 자서 유언은 손으로 쓰고 서명하고 연월일을 적으면 된다. 한국은 「그 전문과 연월일, 주소, 성명을 자서하고 날인하여야」 한다. 주소와 날인이 더 필요하다.

---

20. # 遗产 遺產 yíchǎn **유산 — 사망한 사람이 남긴 재산** ★★★

쉬운 예

yíchǎn zěnme fēn?

遗产怎么分?

유산은 어떻게 나눕니까?

실무 예

jìchéngrén yào yòng zìjǐ de qián huán bèijìchéngrén de zhài ma?

继承人要用自己的钱还被继承人的债吗?

상속인이 자기 돈으로 피상속인의 빚을 갚아야 합니까?

원문

yíchǎn shì zìránrén sǐwáng shí yíliú de gèrén héfǎ cáichǎn.

遗产是自然人死亡时遗留的个人合法财产。 — 民法典 第一千一百二十二条第一款 · 공식

유산은 자연인이 사망한 때 남긴 개인의 적법한 재산이다.

문형

以 A 为限

A를 한도로

1. 以……为限은 상한을 정한다.
2. 超过……部分(넘는 부분)과 짝을 이룬다.
3. 말로는 最多不超过……라고 한다.

péicháng yǐ shíjì sǔnshī wéi xiàn.

赔偿以实际损失为限。

배상은 실제 손실을 한도로 한다.

jìchéngrén yǐ suǒdé yíchǎn shíjì jiàzhí wéi xiàn qīngcháng zhàiwù.

继承人以所得遗产实际价值为限清偿债务。

상속인은 얻은 유산의 실제 가치 한도에서 채무를 갚는다.

한국이라면? ≠ 포괄적 권리의무의 승계 · 민법 제1005조

한국 상속인은 「포괄적 권리의무를 승계한다」. 빚도 넘어오고, 막으려면 한정승인이나 포기를 해야 한다. 중국은 유산을 재산으로 정의하고, 상속인은 얻은 유산의 실제 가치 한도에서만 세금과 채무를 갚는다 (第一千一百六十一条).

한국이라면? — 가족법은 다른 데가 더 많다

「=」 같다 · 「≠」 같아 보이는데 다르다 · 「+」 한쪽에만 있다. 판정은 조문 대조로 했다. 중국 쪽은 民法典(2021. 1. 1. 시행), 한국 쪽은 2026. 10. 17. 현행 조문이다.

	중국	한국	차이
+	人格权编 (民法典 제4편)	인격권 (민법에 편 없음 · 언론중재법 제5조)	51개 조의 독립 편 / 정의는 언론 피해구제 법률에.
≠	隐私权 (第一千零三十二条)	사생활의 비밀과 자유 (헌법 제17조)	민사 권리 / 기본권.
≠	个人信息 (第一千零三十四条)	개인정보 (개인정보 보호법 제2조)	산 사람 한정 문언 없음 / 살아 있는 개인.
≠	结婚年龄 (第一千零四十七条)	혼인적령 (민법 제807조)	남 22세·여 20세 / 남녀 모두 18세.
≠	离婚冷静期 (第一千零七十七条)	이혼숙려기간 (민법 제836조의2)	신청 접수부터 30일, 한쪽 철회 / 안내받은 날부터 3개월·1개월.
≠	夫妻共同财产 (第一千零六十二条)	특유재산 (민법 제830조)	혼인 중 얻은 것은 원칙적으로 공동 / 명의자의 특유재산.
≠	监护 (第二十七条)	미성년후견 (민법 제928조)	부모가 곧 후견인 / 친권자가 없을 때 후견.

≠	扶养・抚养・赡养 (第二十六条・第一千零五十九条)	부양 (민법 제826조·제974조)	방향에 따라 셋 / 한 낱말.
≠	收养 (第一千一百零五条・第一千一百一十一条)	입양 (민법 제867조·제882조의2)	민정부문 등기, 친생 관계 소멸 / 가정법원 허가, 친족관계 존속(일반입양).
≠	法定继承 顺序 (第一千一百二十七条)	상속의 순위 (민법 제1000조·제1003조)	배우자·자녀·부모가 1순위 / 직계비속 1순위, 배우자는 동순위.
≠	自书遗嘱 (第一千一百三十四条)	자필증서 유언 (민법 제1066조)	주소·날인 없음 / 주소·날인 필요.
≠	遗产 债务 (第一千一百六十一条)	포괄 승계 (민법 제1005조·제1028조)	유산 실제 가치 한도 / 한정승인을 해야 한도.

가짜 친구 · 扶养·抚养·赡养 — 부양 하나가 셋으로

한국어 부양은 한 낱말로 부부 사이, 부모와 자녀 사이, 생계를 같이하는 친족 사이를 다 덮는다(민법 제826조·제974조). 民法典은 돌보는 방향에 따라 낱말을 셋으로 나눈다.

抚养 fǔyǎng은 부모가 자녀를, 赡养 shànyǎng은 자녀가 부모를 부양하는 것이다(第二十六条·第一千零六十七条). 扶养 fúyǎng은 부부 사이(第一千零五十九条)와 형·누나가 동생을 돌볼 때(第一千零七十五条) 쓴다. 继承编 第一千一百三十条처럼 넓은 뜻으로 쓰는 곳도 있다.

扶养과 抚养은 성조 하나로 갈린다. 扶 fú는 2성, 抚 fǔ는 3성이다. 돈도 셋이다. 抚养费·赡养费·扶养费(第三十七条).

대만 民法은 셋을 가르지 않고 扶養 하나를 쓴다(第1114條, 第1116條之2). 대만 民法의 贍養費는 이혼 뒤 배우자에게 주는 생활비다(第1057條).

같은 장의 다른 함정도 있다. 继承은 계승이 아니라 상속, 收养은 수양이 아니라 입양, 监护는 감호가 아니라 후견이다.

> fùmǔ duì wèichéngnián zǐnǚ fùyǒu fǔyǎng, jiàoyù hé bǎohù de yìwù. chéngnián zǐnǚ duì fùmǔ fùyǒu shànyǎng, fúzhù hé bǎohù de yìwù.
>
> 父母对未成年子女负有抚养、教育和保护的义务。成年子女对父母负有赡养、扶助和保护的义务。 — 民法典 第二十六条 · 공식
>
> 부모는 미성년 자녀에 대하여 양육·교육·보호의 의무를 진다. 성년 자녀는 부모에 대하여 부양·부조·보호의 의무를 진다.

yǒu fùdān nénglì de xiōng, jiě, duìyú fùmǔ yǐjīng sǐwáng huòzhě fùmǔ wúlì fǔyǎng de wèichéngnián dì, mèi, yǒu fúyǎng de yìwù.

有负担能力的兄、姐，对于父母已经死亡或者父母无力抚养的未成年弟、妹，有扶养的义务。 — 民法典 第一千零七十五条第一款 · 공식

부담 능력이 있는 형·누나는, 부모가 이미 사망했거나 부모가 양육할 힘이 없는 미성년 동생에 대하여 부양할 의무가 있다.

요령 부모 → 자녀는 抚养, 자녀 → 부모는 赡养, 부부 사이는 扶养. 한국어로는 모두 부양이다.

기억 되살리기 C3 — 수사와 명사 사이에는 양사

현대 중국어는 보통 수사와 명사 사이에 양사를 둔다. 법률 문어의 一人·二人(由其中一人代书)과 성어(一夫一妻)는 따로 익힌다. 법률 문장은 사람에 名, 문서에 份, 권리·조항에 项을 자주 쓴다.

- 순서는 수사 + 양사 + 명사다(两名子女). 한국어 자녀 두 명과 달리 명사가 맨 끝에 온다.
- 사람은 말로는 个, 조문·공문은 名(一名子女)을 쓴다. 높여 부를 때는 位(这位法官)다.
- 문서는 份(一份遗嘱·一份合同), 권리·의무는 项(一项权利), 법률은 部(一部法律), 사건은 件 또는 起(一起案件)로 센다.
- 말할 때 양사 앞의 2는 两이다(两名子女, 两个以上见证人). 조문은 二个月·二名처럼 二을 쓰기도 한다(刑事诉讼法·行政复议法). 十 앞이나 서수는 언제나 二이다(第二顺序, 二十).
- 岁·周岁·日·天·年·倍처럼 그 자체가 단위인 말은 양사 없이 수사에 바로 붙는다(二十二周岁, 三十日).
- 一의 성조는 뒤 양사에 따라 바뀐다. 一个 yí ge, 一份 yí fèn, 一名 yì míng.

wú zǐnǚ de shōuyǎngrén kěyǐ shōuyǎng liǎng míng zǐnǚ, yǒu zǐnǚ de shōuyǎngrén zhǐ néng shōuyǎng yīmíng zǐnǚ.

无子女的收养人可以收养两名子女；有子女的收养人只能收养一名子女。 — 民法典 第一千一百条第一款 · 공식

자녀가 없는 입양인은 자녀 두 명을 입양할 수 있고, 자녀가 있는 입양인은 한 명만 입양할 수 있다.

dài shū yízhǔ yīngdāng yǒu liǎng ge yǐshàng jiànzhèngrén zàichǎng jiànzhèng, yóu qízhōng yīrén dàishū, bìng yóu yízhǔrén, dàishūrén hé qítā jiànzhèngrén qiānmíng, zhùmíng nián, yuè, rì.

代书遗嘱应当有两个以上见证人在场见证，由其中一人代书，并由遗嘱人、代书人和其他见证人签名，注明年、月、日。 — 民法典 第一千一百三十五条 · 공식

대서 유언은 증인 두 명 이상이 참석해 증명하고, 그 가운데 한 사람이 대신 쓰며, 유언자·대서인·다른 증인이 서명하고 연·월·일을 적어야 한다.

표로 보기

꼴	만들기	뜻
两名子女	两 + 名 + 명사	자녀 두 명
两个以上见证人	两 + 个 + 以上 + 명사	증인 두 명 이상
一份遗嘱	份 — 문서	유언장 한 통
一项权利	项 — 권리 • 의무 • 조항	권리 하나
一部法律	部 — 법률 • 책	법률 한 편
一起案件	起 — 사건	사건 한 건
这位法官	位 — 높임	이 법관(분)
二十二周岁	단위 명사 — 양사 없음	만 22세

예문 분해 — 낱말마다 자리와 구실

他们 收养了 两 名 子女

주어 동사 + 了 수사 · 2는 两 양사 · 사람 명사

tāmen shōuyǎng le liǎng míng zǐnǚ.

그들은 자녀 둘을 입양했다.

这份 遗嘱 有 两个 见证人 签名

지시사 + 양사 · 문서 주어 술어 수사 + 양사 명사 동사

zhè fèn yízhǔ yǒu liǎng ge jiànzhèngrén qiānmíng.

이 유언장에는 증인 두 명이 서명했다.

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~两十日~~	二十日	十 같은 자릿수 앞의 2는 二이다.
~~一名遗嘱~~	一份遗嘱	名은 사람에만 쓴다. 문서는 份이다.
~~三十个日内~~	三十日内	日·天·年은 그 자체가 단위라 양사가 필요 없다.
~~两遗嘱~~	两份遗嘱	수사와 명사 사이의 양사를 빼면 비문이다.

말해 보기 — 가족·상속 사건을 함께 검토할 때

법관 교류나 학회 사례 토론에서 가족·상속 쟁점을 짚을 때 쓰는 문형. 소리 단추로 듣고 따라 한다.

qǐngwèn, zhège ànjiàn de yízhǔ shì zì shū yízhǔ háishi dǎyìn yízhǔ?

请问，这个案件的遗嘱是自书遗嘱还是打印遗嘱?

여쭙겠습니다. 이 사건 유언은 자서 유언입니까, 타이핑 유언입니까?

yízhǔ shàng yǒu méiyǒu zhùmíng nián, yuè, rì?

遗嘱上有没有注明年、月、日?

유언장에 연·월·일이 적혀 있습니까?

wǒ xiǎng quèrèn yīxià, bèijìchéngrén de fùmǔ hái jiànzài ma?

我想确认一下，被继承人的父母还健在吗?

확인하고 싶습니다. 피상속인의 부모는 아직 살아 계십니까?

zhè bǐ cúnkuǎn shì huīnqián cáichǎn háishi fūqī gòngtóng cáichǎn?

这笔存款是婚前财产还是夫妻共同财产?

이 예금은 혼인 전 재산입니까, 부부 공동재산입니까?

háizi yǐjīng mǎn bā zhōusuì le, fǎyuàn tīngqǔ le háizi de yìjiàn ma?

孩子已经满八周岁了，法院听取了孩子的意见吗?

아이가 이미 만 8세가 되었는데, 법원이 아이의 의견을 들었습니까?

nín de yìsi shì, fǔyǎngfèi yǐhòu hái kěyǐ tiáozhěng?

您的意思是，抚养费以后还可以调整?

양육비는 나중에 다시 조정할 수 있다는 말씀이시지요?

설명해 보기 — 한국 제도를 중국어로

중국 법률가에게 한국과 다른 점을 설명하는 문장. 이 장 '한국이라면?' 표와 짝을 이룬다.

zài hánguó, nánnǚ mǎn shíbā zhōusuì jiù kěyǐ jiéhūn, dàn wèichéngniánrén hái xūyào fùmǔ tóngyì.

在韩国，男女满十八周岁就可以结婚，但未成年人还需要父母同意。

한국에서는 남녀 모두 18세가 되면 혼인할 수 있지만, 미성년자는 부모의 동의도 받아야 합니다.

hánguó de xiéyì líhūn yào jīngguò jiātíng fǎyuàn quèrèn.

韩国的协议离婚要经过家庭法院确认。

한국의 협의이혼은 가정법원의 확인을 거쳐야 합니다.

yǒu xūyào fǔyǎng de zǐnǚ dehuà, yuánzé shang yào děng sān ge yuè.

有需要抚养的子女的话，原则上要等三个月。

양육해야 할 자녀가 있으면 원칙적으로 3개월을 기다려야 합니다.

민법 제836조의2 제2항·제3항. 폭력 등 급박한 사정이 있으면 가정법원이 기간을 줄이거나 면제할 수 있다.

zài hánguó, huīn hòu yǐ zìjǐ míngyì qǔdé de cáichǎn yuánzé shang guī gèrén suǒyǒu.

在韩国，婚后以自己名义取得的财产原则上归个人所有。

한국에서는 혼인 뒤 자기 명의로 얻은 재산이 원칙적으로 그 사람의 것입니다.

zài hánguó, pèi'ǒu hé zǐnǚ děng zhíxì wǎnbèi yīqǐ jìchéng; méiyǒu dehuà, hé fùmǔ děng zhíxì zhǎngbèi yīqǐ jìchéng; dōu méiyǒu jiù dāndú jìchéng.

在韩国，配偶和子女等直系晚辈一起继承；没有的话，和父母等直系长辈一起继承；都没有就单独继承。

한국에서는 배우자가 자녀 등 직계비속과 함께 상속하고, 없으면 부모 등 직계존속과 함께, 둘 다 없으면 혼자 상속합니다.

민법 제1000조·제1003조. 直系晚辈는 직계비속, 直系长辈는 직계존속이다.

hánguó de zì shū yízhǔ hái yào xiě zhùzhǐ, bìngqiě yào gàizhāng.

韩国的自书遗嘱还要写住址，并且要盖章。

한국의 자필증서 유언은 주소도 써야 하고 날인도 해야 합니다.

따라 말하기 — 조문 열 문장

조문 문장을 그대로 따라 말한다. 느리게 단추는 같은 문장을 천천히 읽는다. 성조와 끊어 읽는 자리에 귀를 기울인다.

réngéquán bùdé fàngqì, zhuǎnràng huòzhě jìchéng.

人格权不得放弃、转让或者继承。

인격권은 포기·양도하거나 상속할 수 없다. (民法典 第九百九十二条)

zìránrén de gèrén xìnxī shòu fǎlǜ bǎohù.

自然人的个人信息受法律保护。

자연인의 개인정보는 법의 보호를 받는다. (第一千零三十四条)

hūnyīn jiātíng shòu guójiā bǎohù.

婚姻家庭受国家保护。

혼인과 가정은 국가의 보호를 받는다. (第一千零四十一条)

jiéhūn yīngdāng nánnǚ shuāngfāng wánquán zìyuàn, jìnzhǐ rènhé yǐfāng duì lìng yǐfāng jiāyǐ qiǎngpò, jìnzhǐ rènhé zǔzhī huòzhě gèrén jiāyǐ gānshè.

结婚应当男女双方完全自愿，禁止任何一方对另一方加以强迫，禁止任何组织或者个人加以干涉。

혼인은 남녀 쌍방이 완전히 자원해야 하며, 어느 한쪽이 다른 쪽을 강박하는 것과 어떤 조직이나 개인이 간섭하는 것을 금지한다. (第一千零四十六条)

fūqī zài hūnyīn jiātíng zhōng dìwèi píngděng.

夫妻在婚姻家庭中地位平等。

부부는 혼인과 가정에서 지위가 평등하다. (第一千零五十五条)

fūqī yǒu xiānghù jìchéng yíchǎn de quánlì.

夫妻有相互继承遗产的权利。

부부는 서로 유산을 상속할 권리가 있다. (第一千零六十一条)

fùmǔ yǔ zǐnǚ jiān de guānxi, bù yīn fùmǔ líhūn ér xiāochú.

父母与子女间的关系，不因父母离婚而消除。

부모와 자녀 사이의 관계는 부모가 이혼해도 소멸하지 않는다. (第一千零八十四条)

shōuyǎng guānxi zì dēngjì zhī rì qǐ chénglì.

收养关系自登记之日起成立。

입양관계는 등기한 날부터 성립한다. (第一千一百零五条)

jìchéngquán nánnǚ píngděng.

继承权男女平等。

상속권은 남녀가 평등하다. (第一千一百二十六条)

yízhǔrén kěyǐ chèhuí, biàngēng zìjǐ suǒ lì de yízhǔ.

遗嘱人可以撤回、变更自己所立的遗嘱。

유언자는 자기가 한 유언을 철회하거나 변경할 수 있다. (第一千一百四十二条)

확인 문제 8

1. 民法典에서 부모가 미성년 자녀를 기르는 의무를 가리키는 말은?

- 扶养
- **抚养**
- 赡养
- 收养

第二十六条 「父母对未成年子女负有抚养、教育和保护的义务」. 赡养은 자녀가 부모를, 扶养은 주로 부부 사이에 쓴다.

2. 继承을 한국 법률어로 옮기면?

계승

상속

승계

유증

第一千一百二十一条 「继承从被继承人死亡时开始」. 한국 민법 제997조의 상속 개시와 같은 말이다.

3. 民法典의 혼인 연령(남/여)은?

18세/18세

20세/18세

22세/20세

22세/22세

第一千零四十七条 「男不得早于二十二周岁，女不得早于二十周岁」. 한국은 남녀 모두 18세다(제807조).

4. 第一千零七十七条에 따르면 이혼등기 신청을 철회할 수 있는 기간은?

15일

30일

60일

3개월

「自婚姻登记机关收到离婚登记申请之日起三十日内」. 离婚冷静期는 이 기간을 부르는 통용어다.

5. 중국 민법전에서 제1순위 상속인이 아닌 사람은?

배우자

자녀

부모

형제자매

第一千一百二十七条. 형제자매는 조부모·외조부모와 함께 제2순위다.

6. 监护를 한국 법률어로 옮기면?

감호

후견

친권

보호관찰

第二十七条 「父母是未成年子女的监护人」. 중국에서는 부모가 곧 후견인이다.

7. 「两名子女」의 名은?

사람을 세는 양사

이름

명예

서수 표지

第一千一百条 「可以收养两名子女」. 名은 조문·공문에서 사람을 세는 양사다.

8. 民法典의 자서 유언(自书遗嘱) 요건에 들지 않는 것은?

- 직접 손으로 씀
- 서명
- 연·월·일
- **날인**

第一千一百三十四条 「由遗嘱人亲笔书写，签名，注明年、月、日」. 한국 제1066조는 주소와 날인도 요구한다.

2부 법의 언어 · 제10장

형법

刑法

장면 — 拘役는 한국의 무엇인가

한·중 법관 교류 자리. 한국 법관이 중국 법관에게 형벌 이름을 묻는다. 장 첫머리에 둔다.

한국 법관

qǐngwèn, zhōngguó de jūyì xiāngdāngyú hánguó de shénme xíngfá?

请问，中国的拘役相当于韩国的什么刑罚?

여쭙겠습니다. 중국의 拘役는 한국의 어떤 형벌에 해당합니까?

중국 법관

jūyì shì yīge yuè yǐshàng liù ge yuè yǐxià de duǎnqī zìyóu xíng.

拘役是一个月以上六个月以下的短期自由刑。

拘役는 1개월 이상 6개월 이하의 단기 자유형입니다.

한국 법관

hánguó de jūliú bùmǎn sānshí tiān, bǐ jūyì duǎn.

韩国的拘留不满三十天，比拘役短。

한국 구류는 30일 미만이라 拘役보다 짧습니다.

중국 법관

zài zhōngguó, xíngshì jūliú bù shì xíngfá, shì yīzhǒng qiángzhì cuòshī.

在中国，刑事拘留不是刑罚，是一种强制措施。

한국 법관

중국에서 형사 拘留는 형벌이 아니라 강제조치의 하나입니다.

ma guǎnzhì ne? yào guǎn qǐlai ma?

那管制呢？要关起来吗？

그러면 管制는요? 가둡니까?

중국 법관

bù guānyā, zài shèqū zhíxíng, jiào shèqū jiǎozhèng.

不关押，在社区执行，叫社区矫正。

가두지 않고 지역사회에서 집행합니다. 지역사회 교정(社区矫正)이라고 합니다.

중국 형법(刑法)은 1979년에 만들어 1997년에 전면 수정(修订)했다. 그 뒤로는 법 전체를 다시 공포하지 않고 刑法修正案을 덧붙여 고친다. 국가법률법규데이터베이스(flk)에 실린 통합본은 2020. 12. 26. 판(修正案(十一)까지)이고, 修正案(十二)(2023. 12. 29. 통과, 2024. 3. 1. 시행)은 따로 실려 있다. 이 장은 총칙(第一编)에서 죄형법정·고의와 과실·정당방위·형벌 체계·집행유예·단위 범죄·国家工作人员에 나오는 말 스무 개를 읽는다. 형벌 이름은 한자가 같아 보여도 뜻이 다르다. 管制는 구금하지 않는 감시형이고, 拘役는 1개월 이상 6개월 이하의 자유형이다. 수사·기소·재판 절차(刑事诉讼法)와 拘留·逮捕는 11장에서 다룬다.

두 문서로 읽기 — 刑法 통합본과 修正案(十二)

2026. 10. 17. 현재 국가법률법규데이터베이스(flk)에 실린 刑法 통합본은 2020. 12. 26. 판이다. 연혁 머리글이 修正案(十一)에서 끝난다. 修正案(十二)는 별도 문서로 실려 있고, 같은 날 flk 검색에서 그 뒤 수정안은 나오지 않았다.

修正案(十二)는 2023. 12. 29. 통과되어 2024. 3. 1. 시행되었다(八). 고친 조는 第一百六十五·一百六十六·一百六十九·三百八十七·三百九十·三百九十一·三百九十三条 일곱이다. 앞의 셋은 款을 더했고, 뒤의 넷은 조나 款을 새 문언으로 바꿨다.

그래서 이 일곱 조는 통합본 문언이 현행이 아니다. 第三百九十三条(단위의 뇌물공여)는 통합본에서 5년 이하 한 단계였지만, 修正案(十二) 七이 3년 이하와 3년 이상 10년 이하 두 단계로 바꿨다.

수정안은 조 전체를 「将刑法第三百九十三条修改为：」처럼 새로 쓰거나 「在刑法第一百六十五条中增加一款作为第二款」처럼 款을 더하는 꼴로 쓴다. 이 책은 일곱 조를 인용할 때 두 문서를 함께 대조한다.

> dānwèi wèi móuqǔ bù zhèngdàng lìyì ér xínghuì, huòzhě wéifǎn guójiā guīdìng, jǐyǔ guójiā gōngzuò rényuán yǐ huíkòu, shǒuxùfèi, qíngjié yánzhòng de, duì dānwèi pànchǔ fájīn, bìng duì qí zhíjiē fùzé de zhǔguǎn rényuán hé qítā zhíjiē zérèn rényuán, chǔ wǔ nián yǐxià yǒuqī túxíng huòzhě jūyì, bìngchǔ fájīn.

单位为谋取不正当利益而行贿，或者违反国家规定，给予国家工作人员以回扣、手续费，情节严重的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。 — 刑法 第三百九十三条 · 공식

(2020 통합본 — 고치기 전 문언) 단위가 부정한 이익을 꾀하여 뇌물을 주거나 국가 규정을 어기고 국가공작인원에게 리베이트·수수료를 주어 사안이 중대하면, 단위에 벌금을 선고하고 직접 책임 있는 주관 인원과 그 밖의 직접 책임 인원은 5년 이하의 유기징역이나 拘役에 처하고 벌금을 병과한다.

qǐ, jiāng xíngfǎ dì sānbǎijiǔshísān tiáo xiūgǎi wéi: dānwèi wèi móuqǔ bù zhèngdàng lìyì ér xínghuì …… chǔ sān nián yǐxià yǒuqī túxíng huòzhě jūyì, bìngchǔ fájīn; qíngjié tèbié yánzhòng de, chǔ sān nián yǐshàng shí nián yǐxià yǒuqī túxíng, bìngchǔ fájīn.

七、将刑法第三百九十三条修改为：“单位为谋取不正当利益而行贿……处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节特别严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 — 刑法修正案(十二) 七 · 공식

(修正案(十二) — 현행 문언) 7. 형법 제393조를 다음과 같이 고친다. “단위가 부정한 이익을 꾀하여 뇌물을 주거나 …… 3년 이하의 유기징역이나 拘役에 처하고 벌금을 병과한다. 정절이 특히 엄중하면 3년 이상 10년 이하의 유기징역에 처하고 벌금을 병과한다.

이 장을 마치면 읽을 수 있는 문장

1. duì rènhé rén fànzuì, zài shìyòng fǎlǜ shàng yīlǜ píngděng. bù yǔnxǔ rènhé rén yǒu chāoyuè fǎlǜ de tèquán.
   对任何人犯罪，在适用法律上一律平等。不允许任何人有超越法律的特权。 — 刑法 第四条 · 공식
   누가 범죄를 저지르든 법을 적용할 때는 모두 평등하다. 누구에게도 법을 넘어서는 특권을 허용하지 않는다.

2. xíngfá de qīngzhòng, yīngdāng yǔ fànzuì fènzǐ suǒ fàn zuìxíng hé chéngdān de xíngshì zérèn xiāng shìyìng.
   刑罚的轻重，应当与犯罪分子所犯罪行和承担的刑事责任相适应。 — 刑法 第五条 · 공식
   형벌의 무게는 범죄자가 저지른 죄행과 그가 지는 형사책임에 걸맞아야 한다.

▼ 처음 보는 문법 용어 7

중심어 관형어가 꾸미는 끝 명사. 명사구마다 맨 끝 명사가 그 덩어리의 뼈대다 — .....的赔偿数额总额的总额. 문장 전체의 주어·술어는 따로 찾는다

개사구 개사(전치사)와 명사가 이룬 덩어리. 대개 동사 앞에 온다 — 向人民法院 起诉, 自申请日起 计算. 동사 뒤에 붙는 在·到·给(放在, 送到)는 따로 익힌다

문어 글말. 조문은 之·其·为(wéi)·均·予以·能够 같은 문어를 즐겨 쓴다. 말로 할 때는 的·他的·是·都·给·能으로 바꾼다

동사구 동사와 그 목적어·보어가 이룬 덩어리 — 确定赔偿数额

명사구 명사와 그 관형어가 이룬 덩어리 — 专利权的保护范围

술어 문장에서 「어찌하다·어떠하다」에 해당하는 부분 — 利益 难以确定

조동사 동사 앞에서 가능·당위·허용을 더하는 말 — 应当·可以·能·得(děi)

표제어 20

표제어는 대륙 간체로 크게, 대만 번체를 옆에 작게 적었다(글자가 같으면 한 번만). 병음은 사전 성조로 적었고 소리는 一·不 변조를 넣어 읽는다. 조문 인용은 2026. 10. 17. 기준으로 国家法律法规数据库(flk.npc.gov.cn)에서 받은 판본과 대조했다. 위 막대의 「병음 숨기기」로 한자만 보며 읽을 수 있다.

1. # 刑法 xíngfǎ **형법** ★★★

1979년에 만들어 1997년에 전면 수정했다. 그 뒤로는 주로 刑法修正案(수정안) 꼴로 고쳤다. 대만은 中華民國刑法이라 부른다.

쉬운 예

wǒ zài dàxué xué guo xíngfǎ.

我在大学学过刑法。

나는 대학에서 형법을 배운 적이 있다.

실무 예

zhōngguó xíngfǎ yīgòng yǒu duōshao tiáo?

中国刑法一共有多少条?

중국 형법은 모두 몇 개 조입니까?

원문

> wèile chéngfá fànzuì, bǎohù rénmín, gēnjù xiànfǎ, jiéhé wǒguó tóng fànzuì zuò dòuzhēng de jùtǐ jīngyàn jí shíjì qíngkuàng, zhìdìng běn fǎ.
>
> 为了惩罚犯罪，保护人民，根据宪法，结合我国同犯罪作斗争的具体经验及实际情况，制定本法。 — 刑法 第一条 · 공식
>
> 범죄를 처벌하고 인민을 보호하기 위하여, 헌법에 근거하고 우리나라가 범죄와 싸워 온 구체적 경험과 실제 상황을 결합하여 이 법을 제정한다.

문형

根据 A，制定本法。

A에 근거하여 이 법을 제정한다

1. 根据는 근거를 끌어오는 개사다. 동사 앞에 둔다.
2. 중국 법률의 첫 조는 为了(목적) + 根据(근거) + 制定本法(제정) 순서가 흔하다.
3. 本法은 '이 법'이다. 本院(이 법원)·本解释(이 해석)의 本과 같다.

gēnjù xiànfǎ, zhìdìng běn fǎ.

根据宪法，制定本法。

헌법에 근거하여 이 법을 제정한다.

wǒmen gēnjù zhèngjù rèndìng shìshí.

我们根据证据认定事实。

우리는 증거에 근거하여 사실을 인정합니다.

문법 C4 · 同 A 作斗争 — 개사구는 동사 앞

~~我国作斗争同犯罪~~ (비문)

我国同犯罪作斗争

同은 문어의 '~와'(말로는 跟·和)다. 개사구 同犯罪는 동사 作斗争 앞에 온다. 한국어 '범죄와 싸우다'와 순서가 같으니 개사구를 뒤로 보내지 않는다.

한국이라면? ≠ 형법 제1조 · 형법 제1조

중국 第一条는 입법 목적(为了…)과 근거(根据宪法)를 적는 조문이다. 한국 형법 제1조는 목적이 아니라 「범죄의 성립과 처벌은 행위 시의 법률에 따른다.」 로 시작한다.

---

2. 罪刑法定 zuìxíng fǎdìng

죄형법정 — 법률이 범죄로 정하지 않은 행위는 처벌하지 않는다 ★★★

통용어 — 강학상 이름 — 刑法 조문에는 罪刑法定이라는 낱말이 없다. 第三条가 그 내용을 정한다(2026. 10. 17. flk 통합본 전문 검색 0회)

대만 刑法 第1條는 '행위의 처벌은 행위 시 법률에 명문 규정이 있는 것에 한한다'는 소극 문장에, 신체 자유를 구속하는 보안처분에도 같다는 문장이 붙는다. 중국 第三条는 적극 문장과 소극 문장을 세미콜론으로 나란히 둔다.

쉬운 예

zuìxíng fǎdìng shì xíngfǎ de jīběn yuánzé.

罪刑法定是刑法的基本原则。

죄형법정은 형법의 기본 원칙이다.

실무 예

ànzhào zuìxíng fǎdìng yuánzé, zhège xíngwéi néng chǔfá ma?

按照罪刑法定原则，这个行为能处罚吗?

죄형법정 원칙에 따르면 이 행위를 처벌할 수 있습니까?

원문

fǎlǜ míngwén guīdìng wéi fànzuì xíngwéi de, yīzhào fǎlǜ dìngzuì chǔxíng; fǎlǜ méiyǒu míngwén guīdìng wéi fànzuì xíngwéi de, bùdé dìngzuì chǔxíng.

法律明文规定为犯罪行为的，依照法律定罪处刑；法律没有明文规定为犯罪行为的，不得定罪处刑。 — 刑法 第三条 · 공식

법률이 명문으로 범죄행위라고 정한 것은 법률에 따라 죄를 정하고 형을 과한다. 법률이 명문으로 범죄행위라고 정하지 않은 것은 죄를 정하고 형을 과해서는 안 된다.

문형

依照 A + 동사

A에 따라 ~하다

1. 依照는 법률·규정을 근거로 삼을 때 쓰는 문어 개사다. 동사 앞에 온다.
2. 依照法律定罪处刑은 '법에 따라 죄를 정하고 형을 과한다'.
3. 말로는 按照를 쓴다. 依法는 依照法律를 두 글자로 줄인 말이다.

fǎyuàn yīzhào fǎlǜ zuòchū pànjué.

法院依照法律作出判决。

법원은 법률에 따라 판결을 내린다.

wǒmen huì yīfǎ chǔlǐ zhège ànjiàn.

我们会依法处理这个案件。

우리는 이 사건을 법에 따라 처리하겠습니다.

문법 C7 · 不得 — 조문의 금지

~~法律没有明文规定为犯罪行为的，不要定罪处刑~~ (부자연)

法律没有明文规定为犯罪行为的，不得定罪处刑

不得는 법률의 금지(~해서는 안 된다)다. 不要는 말로 하는 당부라 조문에 쓰지 않는다. 앞 절은 「……的，」로 조건을 닫고, 세미콜론 「；」이 긍정 문장과 부정 문장을 대구로 묶는다.

한국이라면? ≠ 죄형법정주의 · 형법 제1조

중국은 형법 第三条가 원칙을 직접 쓰고, 앞 구절은 '법이 범죄로 정하면 처벌한다'는 적극 문장이다. 한국 형법 제1조 제1항은 「범죄의 성립과 처벌은 행위 시의 법률에 따른다.」이고, 원칙 자체는 헌법 제12조·제13조에 있다.

---

3. **但书** 但書 dànshū **단서 — 본문 뒤에 但是·但으로 붙는 예외 부분** ★★

통용어 — 입법·강학 용어 — 刑法 조문에는 但书라는 낱말이 없다(2026. 10. 17. flk 통합본 전문 검색 0회). 조문 안의 但是·但 이하를 가리킨다

쉬운 예

zhè yītiáo yǒu dànshū.

这一条有但书。

이 조에는 단서가 있다.

실무 예

dì shísān tiáo de dànshū shì shénme yìsi?

第十三条的但书是什么意思?

제13조의 단서는 무슨 뜻입니까?

원문

yīqiè wēihài guójiā zhǔquán, lǐngtǔ wánzhěng hé ānquán …… yǐjí qítā wēihài shèhuì de xíngwéi, yīzhào fǎlǜ yīngdāng shòu xíngfá chǔfá de, dōu shì fànzuì, dànshì qíngjié xiǎnzhù qīngwēi wēihài bù dà de, bù rènwéi shì fànzuì.

一切危害国家主权、领土完整和安全……以及其他危害社会的行为，依照法律应当受刑罚处罚的，都是犯罪，但是情节显著轻微危害不大的，不认为是犯罪。 — 刑法 第十三条 · 공식

국가 주권·영토 완정과 안전을 해치는 …… 그 밖에 사회를 해치는 모든 행위로서 법률에 따라 형벌로 처벌해야 하는 것은 모두 범죄다. 다만 정절이 현저히 경미하고 위해가 크지 않은 것은 범죄로 보지 않는다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
一切危害国家主权、领土完整和安全……	一切 + 동사 + 목적어 — 열거의 시작	국가 주권·영토 완정과 안전을 해치는 ……
以及其他危害社会的行为，	以及 + 其他 + 的 + 중심어	그 밖에 사회를 해치는 모든 행위로서
依照法律应当受刑罚处罚的，	依照 + 법 + 应当 + 동사 + 的 — 조건	법률에 따라 형벌로 처벌해야 하는 것은
都是犯罪，	都 + 是 — 본문의 결론	모두 범죄다
但是情节显著轻微危害不大的，	但是 + 조건 + 的 — 단서	다만 정절이 현저히 경미하고 위해가 크지 않은 것은
不认为是犯罪。	不 + 认为是 — 의제의 부정	범죄로 보지 않는다

문형

A，但是 B 的，C

A이다. 다만 B인 경우에는 C

1. 但是·但은 앞의 원칙에 예외를 단다. 조문은 쉼표 뒤에 이어 한 문장으로 쓴다.

2. 예외 부분을 但书라고 부른다. 인용할 때 但书를 잘라 내면 뜻이 바뀐다.

3. 但书 안에서도 「……的，」가 '~한 경우'를 닫고, 그 뒤에 효과가 온다.

yuánzéshang kěyǐ, dànshì yǒu lìwài.

原则上可以，但是有例外。

원칙적으로는 됩니다. 다만 예외가 있습니다.

tā yǒu guòshī, dànshì qíngjié qīngwēi.

他有过失，但是情节轻微。

그에게 과실은 있지만 정절이 경미하다.

한국이라면? = 단서(다만) · 형법 제13조

한국 조문도 본문 뒤에 「다만, 법률에 특별한 규정이 있는 경우에는 예외로 한다.」처럼 단서를 붙인다. 중국 조문은 但是·但을 같은 문장 안에서 쉼표 뒤에 잇는 일이 많다. 다만 第十三条처럼 범죄 일반을 정의하는 조문은 한국 형법에 없다.

---

4. 故意犯罪 gùyì fànzuì 고의범, 고의 범죄 ★★★

정의는 第十四条에 있다(放任 항목). 刑法은 故意犯罪와 过失犯罪를 짝으로 써서 효과를 나눈다.

쉬운 예

zhè shì gùyì fànzuì, bù shì guòshī.

这是故意犯罪，不是过失。

이것은 고의범이지 과실이 아니다.

실무 예

bèigàorén míngzhī huì fāshēng zhè zhǒng jiéguǒ ma?

被告人明知会发生这种结果吗?

피고인은 이런 결과가 생길 줄 알고 있었습니까?

원문

yǐ mǎn qīshíwǔ zhōusuì de rén gùyì fànzuì de, kěyǐ cóngqīng huòzhě jiǎnqīng chǔfá; guòshī fànzuì de, yīngdāng cóngqīng huòzhě jiǎnqīng chǔfá.

已满七十五周岁的人故意犯罪的，可以从轻或者减轻处罚；过失犯罪的，应当从轻或者减轻处罚。 — 刑法 第十七条之一 · 공식

만 75세가 된 사람이 고의로 범죄를 저지르면 가볍게 하거나 감경하여 처벌할 수 있고, 과실로 범죄를 저지르면 가볍게 하거나 감경하여 처벌해야 한다.

문형

从轻 / 减轻 / 免除处罚

가볍게 / 감경하여 / 면제하여 처벌하다

1. 从轻은 법정형 범위 안에서 가볍게 한다(第六十二条). 减轻은 법정형 아래로 내린다(第六十三条).

2. 免除处罚은 형을 면제한다. 세 낱말이 「从轻、减轻处罚或者免除处罚」처럼 함께 나온다.

3. 반대방향은 从重处罚이다. 누범은 从重处罚한다(第六十五条).

duìyú cóngfàn, yīngdāng cóngqīng、jiǎnqīng chǔfá huòzhě miǎnchú chǔfá.

对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。

종범은 가볍게 하거나 감경하여 처벌하거나 처벌을 면제해야 한다.

lěifàn yīngdāng cóngzhòng chǔfá.

累犯应当从重处罚。

누범은 무겁게 처벌해야 한다.

문법 C7 · 已满 + 나이 + 周岁 — 만 ~세가 된

~~满七十五岁以上的人~~ (부자연)

已满七十五周岁的人

조문은 나이를 已满……周岁(만 ~세가 된)·不满……周岁(만 ~세가 안 된)로 쓴다. 周岁가 만 나이다. 已满이 이미 '이상'을 담으니 以上을 겹치지 않는다.

한국이라면? ≠ 고의 · 형법 제13조

중국은 故意犯罪를 정의하고(第十四条) 효과를 과실범과 나눠 적는다. 第十七条之一은 75세 이상이면 고의범은 可以, 과실범은 应当 가볍게 한다. 한국 제13조는 「죄의 성립요소인 사실을 인식하지 못한 행위는 벌하지 아니한다.」고 뒤집어 적는다.

---

5. # 过失犯罪 過失犯罪 guòshī fànzuì **과실범, 과실 범죄** ★★★

쉬운 예

tā bù shì gùyì de, shì guòshī fànzuì.

他不是故意的，是过失犯罪。

그는 고의가 아니었고, 과실범이다.

실무 예

guòshī fànzuì dōu yào chǔfá ma?

过失犯罪都要处罚吗?

과실범은 다 처벌해야 합니까?

원문

yīngdāng yùjiàn zìjǐ de xíngwéi kěnéng fāshēng wēihài shèhuì de jiéguǒ, yīnwèi shūhu dàyì ér méiyǒu yùjiàn, huòzhě yǐjīng yùjiàn ér qīngxìn nénggòu bìmiǎn, yǐzhì fāshēng zhè zhǒng jiéguǒ de, shì guòshī fànzuì. guòshī fànzuì, fǎlǜ yǒu guīdìng de cái fù xíngshì zérèn.

应当预见自己的行为可能发生危害社会的结果，因为疏忽大意而没有预见，或者已经预见而轻信能够避免，以致发生这种结果的，是过失犯罪。过失犯罪，法律有规定的才负刑事责任。 — 刑法 第十五条 · 공식

자기 행위가 사회를 해치는 결과를 낼 수 있음을 예견해야 했는데 부주의로 예견하지 못했거나, 이미 예견했으면서도 피할 수 있다고 가벼이 믿어 그 결과가 생기게 한 것은 과실범이다.

과실범은 법률에 규정이 있어야 형사책임을 진다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
应当预见自己的行为可能发生危害社会的结果，	应当 + 预见 — 예견 의무	자기 행위가 사회를 해치는 결과를 낼 수 있음을 예견해야 했는데
因为疏忽大意而没有预见，	因为 A 而 B — 갈래 ①	부주의로 예견하지 못했거나
或者已经预见而轻信能够避免，	或者 + 已经 A 而 B — 갈래 ②	이미 예견했으면서도 피할 수 있다고 가벼이 믿어
以致发生这种结果的，	以致 + 결과 + 的 — 조건을 닫음	그 결과가 생기게 한 것은
是过失犯罪。	是 + 이름 — 정의	과실범이다
过失犯罪，法律有规定的才负刑事责任。	주제 + 조건 的 + 才 + 효과	과실범은 법률에 규정이 있어야 형사책임을 진다

문형

因为 A 而 B

A 때문에 B하다

1. 因为……而……은 원인과 결과를 한 문장에 묶는다. 而이 붙으면 문어 색채가 짙다.
2. 已经 A 而 B는 '이미 A했으면서도 B'다. 而이 앞뒤를 대비시킨다.
3. 以致는 '그 결과 (나쁜 일이) ~하게 되다'. 조문은 以致……的로 요건을 닫는다.

tā yīnwèi shūhu dàyì ér méiyǒu fāxiàn wèntí.

他因为疏忽大意而没有发现问题。

그는 부주의 때문에 문제를 발견하지 못했다.

tā méiyǒu ànshí tíjiāo zhèngjù, yǐzhì bàisù.

他没有按时提交证据，以致败诉。

그는 제때 증거를 내지 않아 결국 패소했다.

문법 C7 · 才 — 그때에야 비로소(한정)

~~过失犯罪，法律有规定的就负刑事责任~~ (부자연)

过失犯罪，法律有规定的才负刑事责任

才는 조건이 갖춰질 때만 결과가 생긴다는 한정이다. 就로 바꾸면 '규정이 있으면 곧'이 되어 한정의 뜻이 사라진다. 한국 제14조의 '경우에만'의 '만'이 才 자리다.

한국이라면? = 과실 · 형법 제14조

둘 다 법률에 규정이 있을 때만 과실범을 처벌한다. 한국은 「법률에 특별한 규정이 있는 경우에만 처벌한다.」, 중국은 法律有规定的才负刑事责任. 중국은 과실을 疏忽大意(예견 못함)와 轻信能够避免(피할 수 있다고 믿음) 두 갈래로 나눠 적는다.

---

6. # 放任 fàngrèn **방임 — 결과가 생기는 것을 내버려 둠(간접고의, 미필적 고의 자리)** ★★

刑法 전문에서 放任은 第十四条 한 곳에만 나온다(2026. 10. 17. flk 통합본 검색). 대만 刑法 第13條 第2項은 '발생을 예견하고 그 발생이 본의에 어긋나지 않으면 고의로 본다'고 적는다.

쉬운 예

tā duì jiéguǒ cǎiqǔ fàngrèn de tàidu.

他对结果采取放任的态度。

그는 결과를 내버려 두는 태도를 보였다.

실무 예

zhè shì xīwàng jiéguǒ fāshēng, háishi fàngrèn jiéguǒ fāshēng?

这是希望结果发生，还是放任结果发生?

이것은 결과가 생기기를 바란 것입니까, 아니면 결과가 생기도록 내버려 둔 것입니까?

원문

> míngzhī zìjǐ de xíngwéi huì fāshēng wēihài shèhuì de jiéguǒ, bìngqiě xīwàng huòzhě fàngrèn zhè zhǒng jiéguǒ fāshēng, yīn'ér gòuchéng fànzuì de, shì gùyì fànzuì.
>
> 明知自己的行为会发生危害社会的结果，并且希望或者放任这种结果发生，因而构成犯罪的，是故意犯罪。 — 刑法 第十四条第一款 · 공식
>
> 자기 행위가 사회를 해치는 결과를 낼 것을 분명히 알면서, 그 결과가 생기기를 바라거나 내버려 두어 범죄를 이룬 것은 고의범이다.

문형

A，并且 B

A이고 또 B(두 요건을 함께)

1. 并且는 두 요건을 함께 요구한다(누적). 或者는 둘 중 하나다.
2. 明知(분명히 알다)는 인식, 希望·放任은 의사다. 조문은 인식과 의사를 并且로 묶는다.
3. 말로는 而且를 더 많이 쓴다.

tā míngzhī yǒu wēixiǎn, bìngqiě jìxù kāichē.

他明知有危险，并且继续开车。

그는 위험을 분명히 알면서도 계속 운전했다.

zhèngjù bìxū zhēnshí, bìngqiě yǔ běn àn yǒuguān.

证据必须真实，并且与本案有关。

증거는 진실해야 하고, 또 이 사건과 관련이 있어야 한다.

문법 C7 · 因而 — 앞의 경과를 결과로 잇는다

~~并且希望或者放任这种结果发生，所以构成犯罪的，是故意犯罪~~ (부자연)

并且希望或者放任这种结果发生，因而构成犯罪的，是故意犯罪

因而은 문어의 '그로 인하여'다. 조문은 인식과 의사를 늘어놓은 뒤 因而……的로 요건을 닫는다. 所以는 말에서 쓰는 '그래서'라 정의 조문에 어울리지 않는다.

한국이라면? + 미필적 고의 · 형법 제13조

중국은 결과 발생을 希望(바람)하든 放任(내버려 둠)하든 고의라고 조문에 적는다. 放任이 강학상 간접 고의, 곧 한국의 미필적 고의 자리다. 한국 제13조는 「죄의 성립요소인 사실을 인식하지 못한 행위는 벌하지 아니한다.」 뿐이고 미필적 고의를 조문에 적지 않고 해석에 맡긴다.

---

7. 正当防卫 正當防衛 zhèngdàng fángwèi **정당방위** ★★★

표제어표는 CEDICT 正当 zheng4dang1 대신 zheng4dang4로 정했다(사람 지정 — CEDICT의 「honest/reasonable」 zhèngdàng 항목).

쉬운 예

tā de xíngwéi shǔyú zhèngdàng fángwèi.

他的行为属于正当防卫。

그의 행위는 정당방위에 해당한다.

실무 예

wǒ rènwéi zhège ànjiàn bù néng rèndìng wéi zhèngdàng fángwèi.

我认为这个案件不能认定为正当防卫。

저는 이 사건을 정당방위로 인정할 수 없다고 봅니다.

원문

wèile shǐ guójiā, gōnggòng lìyì, běnrén huòzhě tārén de rénshēn, cáichǎn hé qítā quánlì miǎnshòu zhèngzài jìnxíng de bùfǎ qīnhài, ér cǎiqǔ de zhìzhǐ bùfǎ qīnhài de xíngwéi, duì bùfǎ qīnhàirén zàochéng sǔnhài de, shǔyú zhèngdàng fángwèi, bù fù xíngshì zérèn.

为了使国家、公共利益、本人或者他人的人身、财产和其他权利免受正在进行的不法侵害，而采取的制止不法侵害的行为，对不法侵害人造成损害的，属于正当防卫，不负刑事责任。 — 刑法 第二十条第一款 · 공식

국가·공공이익, 본인이나 타인의 신체·재산과 그 밖의 권리가 진행 중인 불법 침해를 입지 않게 하려고 불법 침해를 멈추게 한 행위로 불법 침해자에게 손해를 입힌 것은 정당방위에 해당

하여 형사책임을 지지 않는다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
为了使国家、公共利益、本人或者他人的	为了 + 使 — 목적, 보호 대상 나열	국가·공공이익, 본인이나 타인의
人身、财产和其他权利	보호 대상(的의 중심어)	신체·재산과 그 밖의 권리가
免受正在进行的不法侵害，	免受 + 正在 + 동사 + 的 + 명사	진행 중인 불법 침해를 입지 않게 하려고
而采取的制止不法侵害的行为，	而 + 동사 + 的 + 중심어(行为)	불법 침해를 멈추게 한 행위로
对不法侵害人造成损害的，	对 + 대상 + 造成 + 的 — 조건	불법 침해자에게 손해를 입힌 것은
属于正当防卫，不负刑事责任。	属于 + 이름, 효과	정당방위에 해당하여 형사책임을 지지 않는다

문형

对 A 造成损害

A에게 손해를 끼치다

1. 造成은 (나쁜 결과를) 빚다. 造成损害·造成伤亡·造成重大损失.
2. 대상은 对 + 명사로 동사 앞에 둔다.
3. 조문은 「……造成损害的，」로 조건을 닫고 효과(不负刑事责任)를 잇는다.

tā de xíngwéi duì yuángào zàochéng le sǔnhài.

他的行为对原告造成了损害。

그의 행위는 원고에게 손해를 끼쳤다.

zhè cì shìgù zàochéng liǎng rén shòushāng.

这次事故造成两人受伤。

이번 사고로 두 사람이 다쳤다.

문법 C5 · 正在 + 동사 — 지금 진행 중인

~~进行正在的不法侵害~~ (비문)

正在进行的不法侵害

正在은 동사 앞에 붙는 진행 부사다. 正在进行的不法侵害은 '지금 진행 중인 불법 침해'로, 한국 제21조의 '현재의' 침해에 해당한다. 대만 第23條는 現在不法之侵害라 쓴다.

한국이라면? ≠ 정당방위 · 형법 제21조

요건은 비슷하다. 한국은 「상당한 이유가 있는 경우에는 벌하지 아니한다.」 고 상당성을 요구하고, 중국은 지나침을 明显超过必要限度로 따로 정한다(第二款). 중국은 흉행·살인 등 폭력범죄에 대한 방위를 과잉방위에서 아예 뺀다(第三款).

---

8. 防卫过当 防衛過當 fángwèi guòdàng

과잉방위 — 방위가 필요한 한도를 뚜렷이 넘은 것 ★★★

과잉방위의 효과는 第二十条第二款(应当减轻或者免除处罚)에 있고, 防卫过当이라는 낱말은 第三款에 나온다. 第二款은 문법 코너에서 읽는다.

쉬운 예

fǎyuàn rènwéi tā de xíngwéi shì fángwèi guòdàng.

法院认为他的行为是防卫过当。

법원은 그의 행위를 과잉방위로 보았다.

실무 예

fángwèi guòdàng de, bìxū jiǎnqīng huòzhě miǎnchú chǔfá ma?

防卫过当的，必须减轻或者免除处罚吗?

과잉방위라면 반드시 형을 감경하거나 면제해야 합니까?

원문

duì zhèngzài jìnxíng xíngxiōng, shārén, qiǎngjié, qiángjiān, bǎngjià yǐjí qítā yánzhòng wēijí rénshēn ānquán de bàolì fànzuì, cǎiqǔ fángwèi xíngwéi, zàochéng bùfǎ qīnhàirén shāngwáng de, bù shǔyú fángwèi guòdàng, bù fù xíngshì zérèn.

对正在进行行凶、杀人、抢劫、强奸、绑架以及其他严重危及人身安全的暴力犯罪，采取防卫行为，造成不法侵害人伤亡的，不属于防卫过当，不负刑事责任。 — 刑法 第二十条第三款 · 공식

진행 중인 흉행·살인·강도·강간·납치나 그 밖에 신체의 안전을 심각하게 위태롭게 하는 폭력범죄에 대하여 방위행위를 하여 불법 침해자를 죽거나 다치게 한 것은 과잉방위에 해당하지 않아 형사책임을 지지 않는다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻

对正在进行行凶、杀人、抢劫、强奸、绑架	对 + 正在进行 + 범죄 나열	진행 중인 흉행·살인·강도·강간·납치
以及其他严重危及人身安全的暴力犯罪，	以及 + 其他 + 的 + 중심어	그 밖에 신체의 안전을 심각하게 위태롭게 하는 폭력범죄에 대하여
采取防卫行为，	동사 + 목적어	방위행위를 하여
造成不法侵害人伤亡的，	造成 + 결과 + 的 — 조건	불법 침해자를 죽거나 다치게 한 것은
不属于防卫过当，不负刑事责任。	不属于 + 이름, 효과	과잉방위에 해당하지 않아 형사책임을 지지 않는다

문형

不属于 A

A에 해당하지 않는다

1. 属于는 '~에 속하다, 해당하다'. 판단의 결론을 적는다.
2. 부정은 不属于다. 不是보다 법률 판단의 색채가 짙다.
3. 属于 A 的 B는 'A에 해당하는 B'다.

zhè zhǒng qíngkuàng bù shǔyú zhèngdàng fángwèi.
这种情况不属于正当防卫。
이런 경우는 정당방위에 해당하지 않는다.

zhège ànjiàn shǔyú zhōngjí rénmín fǎyuàn guǎnxiá.
这个案件属于中级人民法院管辖。
이 사건은 중급인민법원 관할에 속한다.

한국이라면? ≠ 과잉방위 · 형법 제21조

한국은 「정황(情況)에 따라 그 형을 감경하거나 면제할 수 있다.」로 임의적 감면이다. 중국 第二十条 第二款은 应当减轻或者免除处罚로 필요적 감면이고, 第三款은 폭력범죄에 대한 방위를 과잉방위에서 뺀다.

대만에서는 防衛行為過當 · 刑法 第23條

대만은 정당방위 조문 단서에 「但防衛行為過當者，得減輕或免除其刑」으로 적는다. 得은 '할 수 있다'라 한국처럼 임의적 감면이다.

對於現在不法之侵害，而出於防衛自己或他人權利之行為，不罰。但防衛行為過當者，得減輕或免除其刑。 全國法規資料庫

9. # 主刑 zhǔ xíng **주형 — 管制·拘役·有期徒刑·无期徒刑·死刑 다섯 가지** ★★★

대만 刑法 第33條의 주형은 死刑·無期徒刑·有期徒刑·拘役·罰金이다. 대만은 管制가 없고 罰金을 주형에 넣는다.

쉬운 예

zhōngguó de zhǔ xíng yǒu wǔ zhǒng.

中国的主刑有五种。

중국의 주형은 다섯 가지다.

실무 예

fájīn zài zhōngguó shì zhǔ xíng háishi fùjiā xíng?

罚金在中国是主刑还是附加刑?

벌금은 중국에서 주형입니까, 부가형입니까?

원문

> zhǔ xíng de zhǒnglèi rúxià: (yī) guǎnzhì; (èr) jūyì; (sān) yǒuqī túxíng; (sì) wúqī túxíng; (wǔ) sǐxíng.
>
> 主刑的种类如下：（一）管制；（二）拘役；（三）有期徒刑；（四）无期徒刑；（五）死刑。 — 刑法 第三十三条 · 공식
>
> 주형의 종류는 다음과 같다. (1) 관제 (2) 구역 (3) 유기징역 (4) 무기징역 (5) 사형

문형

……的种类如下：

~의 종류는 다음과 같다

1. 如下는 '다음과 같다'. 뒤에 쌍점을 찍고 목록을 단다.
2. 목록의 항목이 项이다. 인용할 때 第三十三条第（一）项처럼 적는다.
3. 말로는 有以下几种(다음 몇 가지가 있다)이라고 한다.

xíngfá de zhǒnglèi yǒu yǐxià jǐ zhǒng.

刑罚的种类有以下几种。

형벌의 종류는 다음 몇 가지가 있다.

jùtǐ lǐyóu rúxià.

具体理由如下。

구체적 이유는 다음과 같다.

문법 C8 · 如下 + 쌍점 — 목록을 여는 말

~~主刑的种类如下，（一）管制，（二）拘役。~~ (표기 오류)

主刑的种类如下：（一）管制；（二）拘役；……

如下(다음과 같다) 뒤에는 쌍점 「：」을 찍고 항목을 （一） （二）로 늘어놓는다. 항목 끝은 「；」, 마지막만 「。」. 괄호 숫자 하나하나가 项이다(C8).

한국이라면? ≠ 형의 종류 · 형법 제41조

중국은 주형 5종과 부가형 3종으로 나눈다. 한국 제41조는 「1. 사형 2. 징역 3. 금고」부터 「9. 몰수」까지 아홉 가지를 한 목록에 늘어놓는다. 중국에는 금고·과료가 없고 한국에는 管制가 없다.

---

10. 附加刑 fùjiā xíng 부가형 — 罚金·剥夺政治权利·没收财产 세 가지 ★★★

쉬운 예

fájīn shì fùjiā xíng.

罚金是附加刑。

벌금은 부가형이다.

실무 예

fùjiā xíng kěyǐ dāndú pànchǔ ma?

附加刑可以单独判处吗?

부가형만 따로 선고할 수 있습니까?

원문

fùjiā xíng de zhǒnglèi rúxià: (yī) fájīn; (èr) bōduó zhèngzhì quánlì; (sān) mòshōu cáichǎn. fùjiā xíng yě kěyǐ dúlì shìyòng.

附加刑的种类如下：（一）罚金；（二）剥夺政治权利；（三）没收财产。附加刑也可以独立适用。 — 刑法 第三十四条 · 공식

부가형의 종류는 다음과 같다. (1) 벌금 (2) 정치권리 박탈 (3) 재산 몰수. 부가형은 독자적으로도 적용할 수 있다.

문형

独立适用 / 附加适用

따로 적용하다 / 덧붙여 적용하다

1. 适用(shìyòng)은 법·형을 사건에 적용하다.
2. 独立适用은 주형 없이 부가형만 과하는 것, 附加适用은 주형에 덧붙여 과하는 것이다(第三十五条).
3. 분칙의 법정형에는 并处(함께 과함)·单处(그것만 과함)가 자주 나온다.

duìyú fànzuì de wàiguórén, kěyǐ dúlì shìyòng huòzhě fùjiā shìyòng qūzhú chujìng.

对于犯罪的外国人，可以独立适用或者附加适用驱逐出境。

범죄를 저지른 외국인에게는 국외 추방을 따로 또는 덧붙여 적용할 수 있다.

fǎyuàn pànchǔ tā yǒuqī túxíng sān nián, bìngchǔ fájīn.

法院判处他有期徒刑三年，并处罚金。

법원은 그에게 유기징역 3년을 선고하고 벌금을 병과했다.

문법 C7 · 也 + 可以 — 부사는 조동사 앞

~~附加刑可以也独立适用~~ (비문)

附加刑也可以独立适用

也·都·还 같은 부사는 조동사(可以·应当)보다 앞에 온다. 附加刑也可以独立适用은 '부가형도 독자적으로 적용할 수 있다'.

한국이라면? ≠ 자격상실·자격정지·벌금 · 형법 제41조

중국의 剥夺政治权利는 선거권·언론 자유·공직 담임권 등을 빼앗는 부가형이다(第五十四条). 한국은 「4. 자격상실 5. 자격정지」가 비슷한 자리지만 내용이 다르다. 중국 罚金은 부가형이고, 한국 벌금은 같은 목록의 「6. 벌금」이다.

대만에서는 從刑 · 刑法 第32條

대만은 형을 主刑과 從刑으로 나눈다(「刑分為主刑及從刑。」). 從刑의 종류를 적던 第34條는 지금 삭제되어 있다.

---

11. # 管制 guǎnzhì 관제 — 구금하지 않고 지역사회에서 감독하는 형벌(3개월 이상 2년 이하)

★★★

가짜 친구 · 한국어 **관제(항공 관제 등)**와 쓰임 다름

한국어 관제는 관리하여 통제함(항공 관제)이고 형벌 이름이 아니다. 대만 刑法에도 管制라는 형은 없다(第33條).

쉬운 예

tā bèi pànchǔ guǎnzhì yīnián.

他被判处管制一年。

그는 관제 1년을 선고받았다.

실무 예

guǎnzhì qījiān kěyǐ líkāi jūzhù de chéngshì ma?

管制期间可以离开居住的城市吗?

관제 기간에 사는 도시를 떠나도 됩니까?

원문

guǎnzhì de qīxiàn, wéi sān ge yuè yǐshàng èr nián yǐxià. …… duì pànchǔ guǎnzhì de fànzuì fènzǐ, yīfǎ shíxíng shèqū jiǎozhèng.

管制的期限，为三个月以上二年以下。……对判处管制的犯罪分子，依法实行社区矫正。 — 刑法 第三十八条 · 공식

관제의 기간은 3개월 이상 2년 이하로 한다. …… 관제를 선고받은 범죄자에게는 법에 따라 지역사회 교정을 실시한다.

문형

对 A，依法实行 B

A에게 법에 따라 B를 실시한다

1. 实行(shíxíng)은 제도·조치를 시행하다.
2. 依法는 '법에 따라'. 동사 앞에 온다.
3. 社区矫正(지역사회 교정)은 管制·缓刑·假释에 공통으로 붙는다(第三十八·七十六·八十五条).

duì bèi xuāngào huǎnxíng de rén yīfǎ shíxíng shèqū jiǎozhèng.

对被宣告缓刑的人依法实行社区矫正。

집행유예를 선고받은 사람에게는 법에 따라 지역사회 교정을 실시한다.

wǒmen fǎyuàn shíxíng héyìzhì.

我们法院实行合议制。

우리 법원은 합의제를 시행한다.

한국이라면? + 해당 형벌 없음 · 형법 제41조

한국 제41조의 아홉 가지 형에는 구금 없이 지역사회에서 감독하는 형벌이 없다. 비슷한 것은 집행유예에 붙는 보호관찰·사회봉사명령(제62조의2)이다. 管制를 관제로 옮기면 한국 독자는 형벌인 줄 모른다.

---

12. # 拘役 jūyì 구역 – 1개월 이상 6개월 이하의 단기 자유형 ★★★

가짜 친구 · 한국어 **구류(拘留)**와 짝 어긋남

중국의 단기 자유형은 拘留가 아니라 拘役다. 拘留는 형사절차의 신병 확보다(11장). 대만 拘役는 1일 이상 60일 미만이다(대만 刑法 第33條).

쉬운 예

tā bèi pànchǔ jūyì sān ge yuè.

他被判处拘役三个月。

그는 拘役 3개월을 선고받았다.

실무 예

jūyì qījiān měi ge yuè kěyǐ huíjiā ma?

拘役期间每个月可以回家吗?

拘役 기간에는 달마다 집에 갈 수 있습니까?

원문

jūyì de qīxiàn, wéi yīge yuè yǐshàng liù ge yuè yǐxià.

拘役的期限，为一个月以上六个月以下。 — 刑法 第四十二条 · 공식

拘役의 기간은 1개월 이상 6개월 이하로 한다.

문형

A 以上 B 以下

A 이상 B 이하

1. 以上·以下는 기준 수를 포함한다(第九十九条 「包括本数」).

2. 不满은 '미만', 已满은 '만 ~이 된'이다(第十七条 已满十六周岁).

3. 기간 단위는 个月(개월)·年(년)·日(일). 조문은 二年처럼 二를 쓴다.

sān nián yǐshàng shí nián yǐxià yǒuqī túxíng.

三年以上十年以下有期徒刑。

3년 이상 10년 이하의 유기징역.

yǐ mǎn shíliù zhōusuì de rén.

已满十六周岁的人。

만 16세가 된 사람.

한국이라면? ≠ 구류 · 형법 제46조

한국 구류는 「1일 이상 30일 미만」 이다. 拘役는 1개월 이상 6개월 이하로 훨씬 길고, 공안기관이 가까운 곳에서 집행하며 달마다 하루 이틀 집에 다녀올 수 있다(第四十三条). 한국 구류를 拘留로 옮기면 틀린다.

---

13. 有期徒刑 yǒuqī túxíng 유기징역 — 원칙 6개월 이상 15년 이하 ★★★

쉬운 예

tā bèi pànchǔ yǒuqī túxíng wǔ nián.

他被判处有期徒刑五年。

그는 유기징역 5년을 선고받았다.

실무 예

yǒuqī túxíng zuìgāo shì shíwǔ nián, duì ma?

有期徒刑最高是十五年，对吗?

유기징역은 최고 15년이지요?

원문

yǒuqī túxíng de qīxiàn, chú běn fǎ dì wǔshí tiáo, dì liùshíjiǔ tiáo guīdìng wài, wéi liù ge yuè yǐshàng shíwǔ nián yǐxià.

有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 — 刑法 第四十五条 · 공식

유기징역의 기간은 이 법 제50조·제69조가 정한 경우를 빼고는 6개월 이상 15년 이하로 한다.

문형

除 A 外，B

A를 빼고는 B

1. 除은 범위에서 빼낼 것을 앞에 둔다. 끝을 外·以外로 닫는다.
2. 뒤 절에 都·均·一律가 오면 'A 말고는 모두'라는 뜻이 된다.
3. 「……的除外」는 반대로 예외를 문장 끝에 두는 꼴이다.

chú běn àn wài, tā méiyǒu qítā ànjiàn.

除本案外，他没有其他案件。

이 사건 말고는 그에게 다른 사건이 없다.

chú fǎlǜ lìng yǒu guīdìng wài, dōu shìyòng běn fǎ.

除法律另有规定外，都适用本法。

법률에 달리 규정이 있는 경우 말고는 모두 이 법을 적용한다.

문법 C7 · 除 A 外 — 짝으로 쓴다

~~除本法第五十条、第六十九条规定，为六个月以上十五年以下~~ (비문)

除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下

除……外(除……以外)는 짝으로 쓴다. 外를 빼면 예외의 범위가 닫히지 않는다. 第四十五条의 예외는 死缓 감형(第五十条, 25년)과 수죄 병합(第六十九条, 최고 20년·25년)이다.

한국이라면? ≠ 유기징역 · 형법 제42조

중국 유기징역은 원칙이 6개월 이상 15년 이하다. 한국은 「유기는 1개월 이상 30년 이하로 한다.」 이고 가중하면 50년까지다. 중국 주형에는 금고가 없어 징역과 금고를 나누지 않는다.

---

14. 无期徒刑 無期徒刑 wúqī túxíng 무기징역 ★★

쉬운 예

tā bèi pànchǔ wúqī túxíng.

他被判处无期徒刑。

그는 무기징역을 선고받았다.

실무 예

wúqī túxíng shíjì zhíxíng duōshao nián cái kěyǐ jiǎshì?

无期徒刑实际执行多少年才可以假释?

무기징역은 실제로 몇 년을 집행해야 가석방할 수 있습니까?

원문

bèi pànchǔ yǒuqī túxíng, wúqī túxíng de fànzuì fènzǐ, zài jiānyù huòzhě qítā zhíxíng chǎngsuǒ zhíxíng; fán yǒu láodòng nénglì de, dōu yīngdāng cānjiā láodòng, jiēshòu jiàoyù hé gǎizào.

被判处有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子，在监狱或者其他执行场所执行；凡有劳动能力的，都应当参加劳动，接受教育和改造。 — 刑法 第四十六条 · 공식

유기징역·무기징역을 선고받은 범죄자는 감옥이나 그 밖의 집행 장소에서 집행한다. 노동 능력이 있는 사람은 모두 노동에 참여하고 교육과 개조를 받아야 한다.

문형

凡 A 的，都 B

A인 사람은 모두 B

1. 凡은 '무릇, 모든'(문어)이다. 뒤에 的 조건과 都가 짝을 이룬다.
2. 第六条 「凡在中华人民共和国领域内犯罪的……都适用本法」 도 같은 틀이다.
3. 말로는 凡是……都……, 또는 只要……就……

fán yǒu láodòng nénglì de, dōu yīngdāng cānjiā láodòng.
凡有劳动能力的，都应当参加劳动。
노동 능력이 있는 사람은 모두 노동에 참여해야 한다.

fánshì cānjiā huìyì de rén, dōu yào qiāndào.
凡是参加会议的人，都要签到。
회의에 참석하는 사람은 모두 서명해야 한다.

한국이라면? = 무기징역 · 형법 제67조

둘 다 교정시설에서 집행하고 노동·노역을 시킨다. 한국은 「징역은 교정시설에 수용하여 집행하며, 정해진 노역(勞役)에 복무하게 한다.」 중국 무기징역은 실제로 13년 이상 집행하면 가석방(假释)할 수 있다(第八十一条).

---

15. # 死刑 sǐxíng 사형 ★★★

쉬운 예

zhōngguó hái yǒu sǐxíng.
中国还有死刑。
중국에는 아직 사형이 있다.

실무 예

sǐxíng ànjiàn dōu yào yóu zuìgāo rénmín fǎyuàn hézhǔn ma?
死刑案件都要由最高人民法院核准吗?
사형 사건은 모두 최고인민법원의 승인(核准)을 받아야 합니까?

원문

sǐxíng zhǐ shìyòngyú zuìxíng jíqí yánzhòng de fànzuì fènzǐ. duìyú yīngdāng pànchǔ sǐxíng de fànzuì fènzǐ, rúguǒ bù shì bìxū lìjí zhíxíng de, kěyǐ pànchǔ sǐxíng tóngshí xuāngào huǎnqī èr nián zhíxíng.
死刑只适用于罪行极其严重的犯罪分子。对于应当判处死刑的犯罪分子，如果不是必须立即执行的，可以判处死刑同时宣告缓期二年执行。 –
刑法 第四十八条第一款 · 공식
사형은 죄행이 극히 중대한 범죄자에게만 적용한다. 사형을 선고해야 하는 범죄자라도 즉시 집행할 필요가 없으면, 사형을 선고하면서 2년 동안 집행을 미룬다고 함께 선고할 수 있다.

구문 분해 – 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻

死刑只适用于罪行极其严重的犯罪分子。	只 + 适用于 + 대상	사형은 죄행이 극히 중대한 범죄자에게만 적용한다
对于应当判处死刑的犯罪分子，	对于 + 대상	사형을 선고해야 하는 범죄자라도
如果不是必须立即执行的，	如果 + 조건 + 的	즉시 집행할 필요가 없으면
可以判处死刑	可以 + 동사 — 임의적	사형을 선고하면서
同时宣告缓期二年执行。	同时 + 宣告 + 목적어	2년 동안 집행을 미룬다고 함께 선고할 수 있다

문형

对于 A，如果 B 的，可以 C

A에 대하여, B이면 C할 수 있다

1. 对于는 대상을 문장 머리로 끌어낸다(문어). 말로는 对.
2. 如果……的는 조건이다. 조문에서는 如果를 빼고 的만 쓰기도 한다.
3. 可以는 임의적, 应当은 필요적이다. 같은 조문에 둘이 함께 나오면 범위가 다르다.

duìyú zhège wèntí, wǒ xiǎng bǔchōng yīdiǎn.

对于这个问题，我想补充一点。

이 문제에 대해 한 가지 보태고 싶습니다.

duìyú chūfàn, fǎyuàn kěyǐ cóngqīng chǔfá.

对于初犯，法院可以从轻处罚。

초범에게는 법원이 가볍게 처벌할 수 있다.

문법 C7 · 适用于 + 대상 — 于를 챙긴다

~~死刑只适用罪行极其严重的犯罪分子~~ (비문)

死刑只适用于罪行极其严重的犯罪分子

适用于 + 대상은 '~에게 적용된다'. 于를 빼면 适用 뒤에는 법·규정이 와야 한다(适用本法). 대상과 법을 헷갈리지 않으려면 于를 챙긴다.

한국이라면? ≠ 사형 · 형법 제66조

한국은 「사형은 교정시설 안에서 교수(絞首)하여 집행한다.」 고 집행 방법을 정한다. 중국은 第四十八条에서 사형을 罪行极其严重한 경우로 좁히고, 즉시 집행하지 않는 사형(死缓)을 함께 둔다. 사형은 최고인민법원이 핵준(核准)하고, 死缓은 고급인민법원도 판결·핵준할 수 있다(第二款).

---

16. # 死缓 死緩 sǐhuǎn **사형 집행유예 — 사형을 선고하면서 2년 동안 집행을 미룬다** ★★

통용어 — 줄임말 — 刑法 조문은 死刑缓期执行·缓期二年执行으로 적는다. 死缓은 조문에 없다(2026. 10. 17. flk 통합본 전문 검색 0회)

쉬운 예

tā bèi pànchǔ sǐhuǎn.

他被判处死缓。

그는 사형 집행유예를 선고받았다.

실무 예

sǐhuǎn liǎng nián yǐhòu yībān huì zěnyàng?

死缓两年以后一般会怎样?

사형 집행유예 2년이 지나면 보통 어떻게 됩니까?

원문

pànchǔ sǐxíng huǎnqī zhíxíng de, zài sǐxíng huǎnqī zhíxíng qījiān, rúguǒ méiyǒu gùyì fànzuì, èr nián qīmǎn yǐhòu, jiǎn wéi wúqī túxíng; rúguǒ què yǒu zhòngdà lìgōng biǎoxiàn, èr nián qīmǎn yǐhòu, jiǎn wéi èrshíwǔ nián yǒuqī túxíng; ……

判处死刑缓期执行的，在死刑缓期执行期间，如果没有故意犯罪，二年期满以后，减为无期徒刑；如果确有重大立功表现，二年期满以后，减为二十五年有期徒刑；…… — 刑法 第五十条第一款 · 공식

사형 집행유예를 선고받은 사람은 그 기간에 고의범죄가 없으면 2년이 찬 뒤 무기징역으로 감형하고, 중대한 공을 세운 것이 확실하면 2년이 찬 뒤 25년 유기징역으로 감형한다. ……

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
判处死刑缓期执行的，	동사구 + 的 — 대상	사형 집행유예를 선고받은 사람은
在死刑缓期执行期间，	在 + 기간	그 기간에
如果没有故意犯罪，二年期满以后，	如果 + 조건, 기간 + 期满以后	고의범죄가 없으면 2년이 찬 뒤
减为无期徒刑；	减为 + 형	무기징역으로 감형한다
如果确有重大立功表现，二年期满以后，	如果 + 确有 + 조건	중대한 공을 세운 것이 확실하면 2년이 찬 뒤

减为二十五年有期徒刑；	减为 + 형	25년 유기징역으로 감형한다

문형

A 期满以后，B

A 기간이 다 찬 뒤 B

1. 期满은 기간이 다 차다. 缓刑考验期满·假释考验期满도 같은 말이다.
2. 조문은 二年期满以后처럼 기간 + 期满 + 以后로 쓴다.
3. 如果确有……는 '~이 확실히 있으면'. 确(확실히)는 문어 부사다.

hétong qīmǎn yǐhòu, shuāngfāng méiyǒu xùqiān.

合同期满以后，双方没有续签。

계약 기간이 끝난 뒤 양쪽은 갱신하지 않았다.

kǎoyàn qīmǎn yǐhòu, yuánpàn de xíngfá jiù bù zài zhíxíng.

考验期满以后，原判的刑罚就不再执行。

시험 기간이 끝나면 원래 선고한 형벌은 더 집행하지 않는다.

문법 C7 · 减为 — ~으로 감형하다

~~三年期满以后，减到无期徒刑~~ (부자연)

二年期满以后，减为无期徒刑

减为 + 형은 '~으로 감형한다'. 为(wéi)가 바뀐 결과를 가리킨다. 改为·视为도 같은 짜임이다. 말로는 减成이라고도 하지만 조문은 减为만 쓴다.

한국이라면? + 해당 제도 없음 · 형법 제62조

한국 집행유예는 「3년 이하의 징역이나 금고 또는 500만원 이하의 벌금의 형을 선고할 경우」에만 쓴다. 사형의 집행을 미루는 선고는 한국에 없다. 死缓은 집행유예(缓刑)와 다른 제도라 옮길 때 설명을 붙인다.

---

17. # 缓刑 緩刑 huǎnxíng **(형의) 집행유예** ★★★

대만도 緩刑이라 쓰고, 2년 이하의 유기징역·拘役·罰金에 붙인다(대만 刑法 第74條).

쉬운 예

fǎyuàn duì tā xuāngào le huǎnxíng.

法院对他宣告了缓刑。

법원은 그에게 집행유예를 선고했다.

실무 예

tā shì chūfàn, yòu yǒu huǐzuì biǎoxiàn, kěyǐ kǎolǜ huǎnxíng ma?

他是初犯，又有悔罪表现，可以考虑缓刑吗？

그는 초범이고 뉘우치는 모습도 있는데, 집행유예를 검토할 수 있겠습니까?

원문

duìyú bèi pànchǔ jūyì, sān nián yǐxià yǒuqī túxíng de fànzuì fènzǐ, tóngshí fúhé xiàliè tiáojiàn de, kěyǐ xuāngào huǎnxíng, duì qízhōng bùmǎn shíbā zhōusuì de rén, huáiyùn de fùnǚ hé yǐ mǎn qīshíwǔ zhōusuì de rén, yīngdāng xuāngào huǎnxíng: ……

对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：…… – 刑法 第七十二条第一款 · 공식

拘役이나 3년 이하의 유기징역을 선고받는 범죄자가 다음 조건을 모두 갖추면 집행유예를 선고할 수 있고, 그 가운데 만 18세가 안 된 사람·임신한 여성·만 75세가 된 사람에게는 집행유예를 선고해야 한다. ……

구문 분해 – 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，	对于 + 被 + 동사 + 的 + 대상	拘役이나 3년 이하의 유기징역을 선고받는 범죄자가
同时符合下列条件的，	同时符合 + 下列 + 명사 + 的	다음 조건을 모두 갖추면
可以宣告缓刑，	可以 – 임의적	집행유예를 선고할 수 있고
对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女	对 + 其中 + 대상 나열	그 가운데 만 18세가 안 된 사람·임신한 여성
和已满七十五周岁的人，	和 + 마지막 대상	만 75세가 된 사람에게는
应当宣告缓刑：	应当 – 필요적	집행유예를 선고해야 한다

문형

对其中 A，应当 B

그 가운데 A에게는 반드시 B

1. 其中은 '그 가운데'. 앞에 나온 무리에서 일부를 골라낸다.
2. 같은 조문에 可以와 应当이 함께 나오면 범위가 다르다. 可以는 법관 재량, 应当은 의무다.
3. 집행유예 기간은 缓刑考验期限이라고 한다(第七十三条).

cānjiā huìyì de yǒu shí ge rén, qízhōng sān ge shì fǎguān.

参加会议的有十个人，其中三个是法官。

회의 참석자는 열 명이고, 그 가운데 세 명이 법관이다.

wǒmen shōudào wǔ fèn yìjiàn, qízhōng liǎng fèn fǎnduì.

我们收到五份意见，其中两份反对。

의견서 다섯 건을 받았는데, 그 가운데 두 건이 반대다.

문법 C8 · 下列 + 명사 — 아래에 늘어놓은

~~同时符合条件下列的~~ (비문)

同时符合下列条件的

下列는 '아래에 늘어놓은'으로 명사 앞에 붙는다. 조문은 下列条件·下列情形之一 뒤에 쌍점을 찍고 항목을 단다. 同时符合는 '모두 갖추다'(누적), 有下列情形之一는 '하나라도 있으면'(택일)이다.

한국이라면? ≠ 집행유예 · 형법 제62조

대상이 다르다. 중국은 拘役과 3년 이하 유기징역이고 벌금은 들지 않는다. 한국은 「3년 이하의 징역이나 금고 또는 500만원 이하의 벌금의 형을 선고할 경우」 다. 중국은 18세 미만·임신부·75세 이상이 요건을 갖추면 应当(반드시) 선고한다.

---

18. 单位犯罪 單位犯罪 dānwèi fànzuì

단위 범죄 — 회사·기업·사업단위·기관·단체가 저지르는 범죄 ★★★

가짜 친구 · 한국어 **단위(수량의 기준)**와 쓰임 다름

单位는 수량 단위가 아니라 직장·조직체다. 事业单位는 학교·병원처럼 공공 서비스를 맡는 조직이다. 처벌은 第三十一条가 단위에 벌금, 책임자에게 형벌을 과하는 쌍벌이다.

쉬운 예

zhè jiā gōngsī shèxián dānwèi fànzuì.

这家公司涉嫌单位犯罪。

이 회사는 단위 범죄 혐의를 받고 있다.

실무 예

dānwèi fànzuì de, chúle fájīn, fùzérén yě yào pànxíng ma?

单位犯罪的，除了罚金，负责人也要判刑吗?

단위 범죄면 벌금 말고 책임자도 형을 받습니까?

원문

> gōngsī, qǐyè, shìyè dānwèi, jīguān, tuántǐ shíshī de wēihài shèhuì de xíngwéi, fǎlǜ guīdìng wéi dānwèi fànzuì de, yīngdāng fù xíngshì zérèn.
>
> 公司、企业、事业单位、机关、团体实施的危害社会的行为，法律规定为单位犯罪的，应当负刑事责任。 — 刑法 第三十条 · 공식
>
> 회사·기업·사업단위·기관·단체가 한 사회를 해치는 행위를 법률이 단위 범죄로 정한 경우에는 형사책임을 져야 한다.

문형

法律规定为 X 的

법률이 X로 정한 경우

1. 规定为 X는 'X로 규정하다'. 为(wéi)가 결과를 가리킨다.

2. 단위가 한 행위라도 법률이 단위 범죄로 정한 경우에만 단위가 책임진다.

3. 第三条的 法律明文规定为犯罪行为的도 같은 짜임이다.

falǜ méiyǒu guīdìng wéi fànzuì de xíngwéi, bù néng chǔfá.

法律没有规定为犯罪的行为，不能处罚。

법률이 범죄로 정하지 않은 행위는 처벌할 수 없다.

zhège xíngwéi bèi rèndìng wéi dānwèi fànzuì.

这个行为被认定为单位犯罪。

이 행위는 단위 범죄로 인정되었다.

한국이라면? ≠ 양벌규정 · 특허법 제230조

중국은 형법 총칙에 단위 범죄를 두고 단위에 벌금, 책임자에게 형벌을 과한다(第三十一条). 한국은 개별 법률의 양벌규정이 「그 행위자를 벌하는 외에 그 법인에는」 벌금형을 과하고, 상당한 주의와 감독을 다하면 면책하는 단서를 둔다(예: 특허법 제230조).

---

19. # 国家工作人员 國家工作人員 guójiā gōngzuò rényuán

국가공작인원 — 국가기관에서 공무에 종사하는 사람(뇌물·횡령죄의 주체) ★★★

가짜 친구 · 한국어 **공작(工作)**과 쓰임 다름

工作는 한국어 공작(일을 꾸밈)이 아니라 일·업무다. 贪污罪(第三百八十二条)·受贿罪(第三百八十五条)의 주체가 国家工作人员이다. 第九十三条第二款의 범위는 全国人大常委会가 2009년 해석으로 다시 풀었다(flk 「关于《中华人民共和国刑法》第九十三条第二款的解释」).

쉬운 예

tā shì guójiā gōngzuò rényuán.

他是国家工作人员。

그는 국가공작인원이다.

실무 예

guóyǒu qǐyè de jīnglǐ yě suàn guójiā gōngzuò rényuán ma?

国有企业的经理也算国家工作人员吗?

국유기업의 경리(관리자)도 국가공작인원에 들어갑니까?

원문

běn fǎ suǒchēng guójiā gōngzuò rényuán, shìzhǐ guójiā jīguān zhōng cóngshì gōngwù de rényuán. guóyǒu gōngsī, qǐyè, shìyè dānwèi, rénmín tuántǐ zhōng cóngshì gōngwù de rényuán …… yǐ guójiā gōngzuò rényuán lùn.

本法所称国家工作人员，是指国家机关中从事公务的人员。国有公司、企业、事业单位、人民团体中从事公务的人员……以国家工作人员论。 —

刑法 第九十三条 · 공식

이 법에서 말하는 국가공작인원이란 국가기관에서 공무에 종사하는 사람을 말한다. 국유 회사·기업·사업단위·인민단체에서 공무에 종사하는 사람 …… 은 국가공작인원으로 본다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
本法所称国家工作人员，	本法所称 + 용어 — 정의 대상	이 법에서 말하는 국가공작인원이란
是指国家机关中从事公务的人员。	是指 + 장소 中 + 동사 + 的 + 중심어	국가기관에서 공무에 종사하는 사람을 말한다
国有公司、企业、事业单位、人民团体中	조직 나열 + 中	국유 회사·기업·사업단위·인민단체에서
从事公务的人员……	동사 + 的 + 중심어(생략 뒤 나머지 대상)	공무에 종사하는 사람 ……
以国家工作人员论。	以 A 论 — 의제	국가공작인원으로 본다

문형

以 A 论

A로 본다(의제)

1. 以……论(lùn)은 '~로 논한다', 곧 그렇게 의제한다.
2. 以受贿论处·以累犯论处처럼 论处(~로 다스리다)로도 쓴다.
3. 말로는 算作·看作를 쓴다.

èr rén yǐshàng gòngtóng guòshī fànzuì, bù yǐ gòngtóng fànzuì lùnchǔ.

二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处。

둘 이상이 함께 과실로 범죄를 저지른 것은 공동범죄로 다스리지 않는다.

zhè zhǒng qíngkuàng kěyǐ suànzuò zìshǒu ma?

这种情况可以算作自首吗?

이런 경우를 자수로 볼 수 있습니까?

한국이라면? ≠ 공무원 · 형법 제129조

한국 수뢰죄의 주체는 「공무원 또는 중재인」 이다. 중국은 국가기관의 공무 종사자에 더해 국유 회사·기업·사업단위·인민단체에서 공무에 종사하는 사람도 国家工作人员으로 본다(第九十三条第二款). 工作를 공작으로 읽으면 뜻이 엇나간다.

대만에서는 公務員 · 刑法 第10條 第2項

대만은 公務員이라 쓰고, 법령에 따라 국가·지방자치단체 기관에서 법정 직무권한을 가진 사람과 위탁받아 공공사무를 하는 사람으로 정의한다.

稱公務員者，謂下列人員：一、依法令服務於國家、地方自治團體所屬機關而具有法定職務權限，以及其他依法令從事於公共事務，而具有法定職務權限者。二、受國家、地方自治團體所屬機關依法委託，從事與委託機關權限有關之公共事務者。 全國法規資料庫

---

20. # 刑法修正案 xíngfǎ xiūzhèng'àn **형법 수정안 — 刑法을 고치는 개정 법률**

★★

1999년 첫 수정안부터 2023년 修正案(十二)까지 열두 건이다(flk 검색 2026. 10. 17.). 수정안 말고도 全国人大常委会의 결정(1998·2009)이 刑法을 고쳤다(2020 통합본 머리글).

쉬운 예

zhè shì dì shí'èr ge xíngfǎ xiūzhèng'àn.

这是第十二个刑法修正案。

이것은 열두 번째 형법 수정안이다.

실무 예

xiūzhèng'àn (shí'èr) xiūgǎi le nǎxiē tiáowén?

修正案（十二）修改了哪些条文?

수정안(12)은 어떤 조문을 고쳤습니까?

원문

> běn xiūzhèng'àn zì èrlíng'ersì nián sān yuè yī rì qǐ shíxíng.
>
> 本修正案自2024年3月1日起施行。 — 刑法修正案(十二) 八 · 공식
>
> 이 수정안은 2024년 3월 1일부터 시행한다.

문형

将 A 修改为 B

A를 B로 고친다

1. 将은 把의 문어다. 목적어를 동사 앞으로 끌어낸다(C6).
2. 수정안은 「将刑法第三百九十条修改为：」로 조 전체를 바꾸거나 「增加一款作为第二款」로 款을 더한다.
3. 修改为의 为(wéi)는 바뀐 결과를 가리킨다.

jiāng dì yī kuǎn xiūgǎi wéi liǎng kuǎn.

将第一款修改为两款。

제1항을 두 항으로 고친다.

qǐng bǎ huìyì shíjiān gǎi wéi xiàwǔ sān diǎn.

请把会议时间改为下午三点。

회의 시간을 오후 3시로 바꿔 주십시오.

한국이라면? ≠ 일부개정법률

한국은 형법을 고칠 때 형법 일부개정법률을 공포하고, 국가법령정보센터는 고친 내용을 반영한 현행 본문을 싣는다. 중국도 수정안으로 고치지만, 국가법률법규데이터베이스의 통합본은 2020판에서 멈춰 있어 修正案(十二)는 따로 읽어야 한다(2026. 10. 17. 확인).

한국이라면? — 같은 한자, 다른 형벌

「=」 같다 · 「≠」 같아 보이는데 다르다 · 「+」 한쪽에만 있다. 판정은 조문 대조로 했다. 중국 쪽은 刑法(2020 통합본), 한국 쪽은 2026. 10. 17. 현행 형법(2026. 10. 2. 시행)이다.

	중국	한국	차이
≠	罪刑法定 (第三条)	죄형법정주의 (형법 제1조·헌법 제13조)	형법이 적극·소극 두 문장으로 / 형법은 행위시법, 원칙은 헌법.
+	犯罪 정의 (第十三条)	—	사회적 위해성으로 정의하고 但书로 경미한 것을 뺀다 / 범죄 일반 정의 조문 없음.
≠	故意犯罪 (第十四条)	고의 (형법 제13조)	希望·放任을 조문에 / 인식 없는 행위를 벌하지 않는다고만.
=	过失犯罪 (第十五条)	과실 (형법 제14조)	둘 다 법률에 규정이 있을 때만 처벌.
≠	防卫过当 (第二十条)	과잉방위 (형법 제21조)	应当 감면, 폭력범죄 특칙 / 감면할 수 있다.

≠	主刑・附加刑 (第三十二~三十四条)	형의 종류 (형법 제41조)	주형 5 + 부가형 3 / 아홉 가지 한 목록.
+	管制 (第三十八条)	—	구금 없는 감시형 / 없음(보호관찰은 집행유예에 붙는 처분).
≠	拘役 (第四十二条)	구류 (형법 제46조)	1개월 이상 6개월 이하 / 「1일 이상 30일 미만」.
≠	有期徒刑 (第四十五条)	유기징역 (형법 제42조)	6개월~15년, 금고 없음 / 1개월~30년, 징역·금고 구분.
+	死缓 (第四十八条・第五十条)	—	사형 집행 2년 유예 / 없음.
≠	缓刑 (第七十二条)	집행유예 (형법 제62조)	拘役·3년 이하 유기징역 / 3년 이하 징역·금고·500만 원 이하 벌금.
≠	单位犯罪 (第三十条・第三十一条)	양벌규정 (특허법 제230조 등)	형법 총칙 / 개별 법률.

가짜 친구 · 管制·拘役·拘留 — 형벌 이름의 함정

管制는 한국어 관제(항공 관제)처럼 읽히지만 형벌이다. 구금하지 않고 3개월 이상 2년 이하 동안 지역사회에서 감독한다(第三十八条).

拘役는 1개월 이상 6개월 이하의 자유형이다(第四十二条). 한국 구류(1일 이상 30일 미만, 형법 제46조)보다 훨씬 길다. 대만 拘役는 1일 이상 60일 미만이다(대만 刑法 第33條).

拘留는 중국에서 형벌이 아니다. 형사절차의 拘留는 공안기관의 신병 확보로 한국 체포에 가깝다(11장). 한국 구류를 拘留로 옮기면 뜻이 뒤집힌다.

单位는 수량 단위가 아니라 회사·기관 같은 조직이고, 国家工作人员의 工作는 공작이 아니라 업무다.

> bèi pànchǔ jūyì de fànzuì fènzǐ, yóu gōng'ān jīguān jiùjìn zhíxíng.
> 被判处拘役的犯罪分子，由公安机关就近执行。 — 刑法 第四十三条第一款 · 공식
> 拘役를 선고받은 범죄자는 공안기관이 가까운 곳에서 집행한다.

요령 한국 형벌 이름을 중국어로 옮길 때는 같은 한자를 찾지 말고 刑法 第三十三条·第三十四条의 목록에서 고른다.

기억 되살리기 C7 — 应当·可以·不得, 그리고 「……的，是……」

조문의 조동사는 셋이 기본이다. 应当은 해야 한다(필요적), 可以는 할 수 있다(임의적), 不得는 해서는 안 된다. 요건은 「……的，」로 닫고, 정의는 「……的，是 X。」로 이름을 붙인다.

- 应当과 可以의 차이가 형량을 가른다. 정당방위가 지나치면 第二十条第二款은 「应当减轻或者免除处罚」이라 반드시 감면한다. 한국 제21조 제2항은 감면할 수 있다고만 한다.
- 한 조문 안에 둘이 함께 나오기도 한다. 第十七条之一은 75세 이상의 고의범은 可以, 과실범은 应当 가볍게 한다. 第七十二条는 일반 집행유예는 可以, 18세 미만·임신부·75세 이상은 应当이다.
- 不得는 금지다. 第三条 「不得定罪处刑」. 말로 하는 不要와 달리 조문의 금지 표지다.
- 「……的，是 X。」는 정의 틀이다. 故意犯罪·过失犯罪·犯罪预备·犯罪未遂·自首가 모두 이 꼴이다(第十四·十五·二十二·二十三·六十七条).
- 对于 A(A에 대하여)·依照 A(A에 따라)는 문어 개사다. 말로는 对·按照로 바꿔 쓴다.

> zhèngdàng fángwèi míngxiǎn chāoguò bìyào xiàndù zàochéng zhòngdà sǔnhài de, yīngdāng fù xíngshì zérèn, dànshì yīngdāng jiǎnqīng huòzhě miǎnchú chǔfá.
>
> 正当防卫明显超过必要限度造成重大损害的，应当负刑事责任，但是应当减轻或者免除处罚。 — 刑法 第二十条第二款 · 공식
>
> 정당방위가 필요한 한도를 뚜렷이 넘어 중대한 손해를 낸 경우에는 형사책임을 져야 한다. 다만 처벌을 감경하거나 면제해야 한다.

표로 보기

꼴	만들기	뜻
应当减轻或者免除处罚	应当 + 동사	반드시 감경하거나 면제한다
可以从轻或者减轻处罚	可以 + 동사	가볍게 하거나 감경할 수 있다
不得定罪处刑	不得 + 동사	죄를 정하고 형을 과해서는 안 된다
……的，是故意犯罪	요건 + 的，是 + 이름	~한 것은 고의범이다
不满十八周岁的人	不满 + 나이 + 周岁 + 的 + 人	만 18세가 안 된 사람

以国家工作人员论	以 A 论	국가공작인원으로 본다
依照法律定罪处刑	依照 + 법 + 동사	법에 따라 죄를 정하고 형을 과한다
对于未遂犯	对于 + 대상	미수범에 대하여는

예문 분해 — 낱말마다 자리와 구실

对于未遂犯 可以 比照既遂犯 从轻或者减轻 处罚

대상 · 对于 + 명사 조동사 · 임의적 기준 · 比照 + 명사 방법 · 둘 중 하나 동사

duìyú wèisuìfàn, kěyǐ bǐzhào jìsuìfàn cóngqīng huòzhě jiǎnqīng chǔfá.

미수범은 기수범에 견주어 가볍게 하거나 감경하여 처벌할 수 있다.

对于中止犯 没有造成损害的， 应当免除处罚； 造成损害的， 应当减轻处罚

대상 · 对于 + 명사 조건 ① · 的로 닫음 필요적 면제 조건 ② 필요적 감경

duìyú zhōngzhǐfàn, méiyǒu zàochéng sǔnhài de, yīngdāng miǎnchú chǔfá; zàochéng sǔnhài de, yīngdāng jiǎnqīng chǔfá.

중지범은 손해를 내지 않았으면 처벌을 면제해야 하고, 손해를 냈으면 감경하여 처벌해야 한다.

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~应当可以减轻处罚~~	可以减轻处罚 / 应当减轻处罚	应当과 可以는 함께 쓰지 않는다. 필요적인지 임의적인지 하나를 고른다.
~~不得要定罪处刑~~	不得定罪处刑	不得 자체가 금지 조동사다. 要를 겹치지 않는다.
~~是故意犯罪的，明知……~~	明知……的，是故意犯罪	정의 틀은 요건을 먼저 쓰고 的로 닫은 뒤 是 + 이름이 온다.
~~依照法律的定罪处刑~~	依照法律定罪处刑	依照 + 법 뒤에 바로 동사가 온다. 的를 넣으면 명사구가 되어 문장이 서지 않는다.

형벌 체계표 — 主刑 5종과 附加刑 3종

刑法 第三十二条는 형벌을 主刑과 附加刑으로 나눈다. 主刑은 다섯 가지(第三十三条), 附加刑은 세 가지(第三十四条)이고, 附加刑은 따로 선고할 수도 있다.

- 主刑은 管制·拘役·有期徒刑·无期徒刑·死刑 순서로 적혀 있다. 이 가운데 管制만 구금하지 않는다.

- 附加刑은 罚金·剥夺政治权利·没收财产이다. 외국인에게는 驱逐出境(국외 추방)을 따로 또는 덧붙여 과할 수 있다(第三十五条).
- 한국 제41조의 아홉 가지와 1:1로 맞지 않는다. 중국에는 금고·과료가 없고, 한국에는 管制·剥夺政治权利가 없다.
- 미결 구금(羁押)은 형기에 통산(折抵)한다. 管制는 구금 하루를 형기 이틀로, 拘役·有期徒刑은 하루를 하루로 친다(第四十一·四十四·四十七条).
- 수죄를 병합할 때 상한은 管制 3년, 拘役 1년, 有期徒刑 20년이다. 총합 형기가 35년 이상이면 有期徒刑 상한은 25년이다(第六十九条).

표로 보기

형벌	기간·내용	조문 · 한국
管制	3개월 이상 2년 이하. 구금 없이 社区矫正	第三十八条 · 한국에 없음
拘役	1개월 이상 6개월 이하. 공안기관이 가까운 곳에서 집행	第四十二·四十三条 · 구류(1일~30일 미만)와 다름
有期徒刑	6개월 이상 15년 이하(예외 第五十·六十九条)	第四十五条 · 유기징역 1개월~30년
无期徒刑	감옥 등에서 집행, 노동 능력이 있으면 노동	第四十六条 · 무기징역
死刑	죄행이 극히 중대한 경우만. 2년 집행유예(死缓) 가능	第四十八条 · 사형(집행유예 없음)
罚金	범죄 정절에 따라 액수를 정한다	第五十二条 · 한국 벌금은 주형과 같은 목록
剥夺政治权利	선거권·언론 자유·공직 담임권 등. 원칙 1년 이상 5년 이하	第五十四·五十五条 · 자격상실·자격정지와 비슷
没收财产	범죄자 개인 재산의 일부 또는 전부. 부양 가족의 생활비는 남긴다	第五十九条 · 몰수와 이름은 같으나 개인 재산 전부까지

예문 분해 — 낱말마다 자리와 구실

刑罚　分为　主刑和附加刑

주어　술어 · 나뉘다(为 wéi)　목적어 · 和로 둘

xíngfá fēn wéi zhǔ xíng hé fùjiā xíng.

형벌은 주형과 부가형으로 나뉜다.

判处管制，　可以　同时禁止　犯罪分子　从事特定活动

조건 · 동사 + 형 、 조동사 · 임의적 、 부사 + 동사 、 겸어 · 금지당하는 사람 、 금지 내용

pànchū guānzhì, kěyǐ tóngshí jìnzhǐ fànzuì fènzǐ cóngshì tèdìng huódòng.

관제를 선고하면서 범죄자에게 특정 활동을 하지 못하게 함께 금지할 수 있다.

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~拘留三个月 (형벌로)~~	拘役三个月	拘留는 형벌이 아니다. 단기 자유형은 拘役다.
~~判处罚金三年~~	判处有期徒刑三年，并处罚金	기간은 자유형에 붙는다. 벌금은 并处(함께 과함)로 잇는다.
~~死刑缓刑三年执行~~	死刑缓期二年执行	缓刑은 집행유예(第七十二条)다. 사형에는 缓期执行을 쓴다.
~~判处无期徒刑十五年~~	判处有期徒刑十五年	无期徒刑에는 기간이 붙지 않는다.

말해 보기 — 형사 사건을 함께 검토할 때

법관 교류나 학회 사례 토론에서 형법 쟁점을 짚을 때 쓰는 문형. 소리 단추로 듣고 따라 한다.

qǐngwèn, zài zhōngguó, zhè zhǒng xíngwéi gòuchéng fànzuì ma?

请问，在中国，这种行为构成犯罪吗?

여쭙겠습니다. 중국에서는 이런 행위가 범죄가 됩니까?

bèigàorén shì gùyì háishi guòshī, zhè yīdiǎn yǒu zhēngyì.

被告人是故意还是过失，这一点有争议。

피고인이 고의였는지 과실이었는지, 그 점에 다툼이 있습니다.

wǒ rènwéi zhè shǔyú zhèngdàng fángwèi, méiyǒu chāoguò bìyào xiàndù.

我认为这属于正当防卫，没有超过必要限度。

저는 이것이 정당방위에 해당하고 필요한 한도를 넘지 않았다고 봅니다.

tā shì chūfàn, yòu yǒu huǐzuì biǎoxiàn, kěyǐ kǎolǜ huǎnxíng ma?

他是初犯，又有悔罪表现，可以考虑缓刑吗?

초범이고 뉘우치는 모습도 있는데, 집행유예를 검토할 수 있겠습니까?

nín shuō de dānwèi, shìzhǐ gōngsī ma?

您说的单位，是指公司吗?

말씀하신 단위는 회사를 가리킵니까?

bùhǎoyìsi, jūyì hé jūliú, wǒ chángcháng fēn bù qīng.

不好意思，拘役和拘留，我常常分不清。

죄송합니다. 拘役와 拘留를 저는 자주 헷갈립니다.

설명해 보기 — 한국 형법을 중국어로

중국 법률가에게 한국과 다른 점을 설명하는 문장. 이 장 '한국이라면?' 표와 짝을 이룬다.

hánguó xíngfǎ guīdìng le jiǔ zhǒng xíngfá.

韩国刑法规定了九种刑罚。

한국 형법은 아홉 가지 형벌을 정하고 있습니다.

hánguó méiyǒu guǎnzhì zhè zhǒng xíngfá.

韩国没有管制这种刑罚。

한국에는 管制 같은 형벌이 없습니다.

hánguó de yǒuqī túxíng shì yīge yuè yǐshàng sānshí nián yǐxià.

韩国的有期徒刑是一个月以上三十年以下。

한국의 유기징역은 1개월 이상 30년 이하입니다.

zài hánguó, wǔbǎiwàn hányuán yǐxià de fájīn yě kěyǐ xuāngào huǎnxíng.

在韩国，五百万韩元以下的罚金也可以宣告缓刑。

한국에서는 500만 원 이하의 벌금에도 집행유예를 선고할 수 있습니다.

hánguó xíngfǎ guīdìng, fángwèi guòdàng de, kěyǐ jiǎnqīng huòzhě miǎnchú xíngfá.

韩国刑法规定，防卫过当的，可以减轻或者免除刑罚。

한국 형법은 과잉방위면 형을 감경하거나 면제할 수 있다고 정합니다.

hánguó xíngfǎ bù chǔfá bùmǎn shísì zhōusuì de rén.

韩国刑法不处罚不满十四周岁的人。

한국 형법은 14세가 되지 않은 사람을 처벌하지 않습니다.

형법 제9조 「14세되지 아니한 자의 행위는 벌하지 아니한다.」(2026. 10. 17. 조회).

따라 말하기 — 조문 열 문장

조문 문장을 그대로 따라 말한다. 느리게 단추는 같은 문장을 천천히 읽는다. 성조와 끊어 읽는 자리에 귀를 기울인다.

fǎlǜ míngwén guīdìng wéi fànzuì xíngwéi de, yīzhào fǎlǜ dìngzuì chǔxíng; fǎlǜ méiyǒu míngwén guīdìng wéi fànzuì xíngwéi de, bùdé dìngzuì chǔxíng.

法律明文规定为犯罪行为的，依照法律定罪处刑；法律没有明文规定为犯罪行为的，不得定罪处刑。

법률이 명문으로 범죄행위라고 정한 것은 법률에 따라 처벌하고, 정하지 않은 것은 처벌해서는 안 된다. (第三条)

yǐ mǎn shíliù zhōusuì de rén fànzuì, yīngdāng fù xíngshì zérèn.

已满十六周岁的人犯罪，应当负刑事责任。

만 16세가 된 사람이 범죄를 저지르면 형사책임을 져야 한다. (第十七条)

zuìjiǔ de rén fànzuì, yīngdāng fù xíngshì zérèn.

醉酒的人犯罪，应当负刑事责任。

술에 취한 사람이 범죄를 저지르면 형사책임을 져야 한다. (第十八条)

gòngtóng fànzuì shìzhǐ èr rén yǐshàng gòngtóng gùyì fànzuì.

共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

공동범죄란 둘 이상이 함께 고의로 범죄를 저지르는 것을 말한다. (第二十五条)

duìyú cóngfàn, yīngdāng cóngqīng, jiǎnqīng chǔfá huòzhě miǎnchú chǔfá.

对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。

종범은 가볍게 하거나 감경하여 처벌하거나 처벌을 면제해야 한다. (第二十七条)

xíngfá fēn wéi zhǔ xíng hé fùjiā xíng.

刑罚分为主刑和附加刑。

형벌은 주형과 부가형으로 나뉜다. (第三十二条)

sǐxíng huǎnqī zhíxíng de qījiān, cóng pànjué quèdìng zhī rì qǐ jìsuàn.

死刑缓期执行的期间，从判决确定之日起计算。

사형 집행유예 기간은 판결이 확정된 날부터 계산한다. (第五十一条)

duìyú lěifàn hé fànzuì jítuán de shǒuyào fènzǐ, bù shìyòng huǎnxíng.

对于累犯和犯罪集团的首要分子，不适用缓刑。

누범과 범죄집단의 수괴에게는 집행유예를 적용하지 않는다. (第七十四条)

běn fǎ suǒchēng sīfǎ gōngzuò rényuán, shìzhǐ yǒu zhēnchá, jiǎnchá, shěnpàn, jiānguǎn zhízé de gōngzuò rényuán.

本法所称司法工作人员，是指有侦查、检察、审判、监管职责的工作人员。

이 법에서 말하는 사법공작인원이란 수사·검찰·재판·감독 관리 직책이 있는 공작인원을 말한다. (第九十四条)

běn fǎ suǒchēng yǐshàng, yǐxià, yǐnèi, bāokuò běn shù.

本法所称以上、以下、以内，包括本数。

이 법에서 말하는 이상·이하·이내는 그 수를 포함한다. (第九十九条)

확인 문제 8

1. 중국 刑法의 主刑이 아닌 것은?

管制

拘役

罚金

死刑

第三十三条 主刑은 管制·拘役·有期徒刑·无期徒刑·死刑이다. 罚金은 第三十四条의 附加刑이다. 대만은 罰金을 주형에 넣는다.

2. 拘役의 기간은?

1일 이상 30일 미만

1개월 이상 6개월 이하

3개월 이상 2년 이하

6개월 이상 15년 이하

第四十二条 「拘役的期限，为一个月以上六个月以下。」 1일 이상 30일 미만은 한국 구류, 3개월~2년은 管制다.

3. 管制의 특징은?

교도소에 수용한다

구금하지 않고 지역사회에서 집행한다

벌금의 한 가지다

공안기관의 신병 확보다

第三十八条 「对判处管制的犯罪分子，依法实行社区矫正。」

4. 「过失犯罪，法律有规定的才负刑事责任。」에서 才의 구실은?

‘~이어야 비로소’ — 한정

‘곧바로’

‘다시’

‘아직’

규정이 있을 때만 책임을 진다는 한정이다. 한국 제14조의 ‘경우에만’과 같다.

5. 정당방위가 필요한 한도를 뚜렷이 넘어 중대한 손해를 낸 경우 중국 刑法의 처리는?

벌하지 않는다

감경하거나 면제할 수 있다

형사책임을 지지만 반드시 감경하거나 면제한다

가중한다

第二十条第二款 「应当负刑事责任，但是应当减轻或者免除处罚」. 한국 제21조 제2항은 감면할 수 있다(임의적).

6. 死缓 2년 동안 고의범죄도 없고 중대한 공도 세우지 않았으면?

석방된다

무기징역으로 감형된다

15년 유기징역으로 감형된다

사형을 집행한다

第五十条第一款 「如果没有故意犯罪，二年期满以后，减为无期徒刑」. 중대한 공을 세우면 25년 유기징역이다.

7. 国家工作人员을 한국어로 풀면?

- 국가 공작원(정보 요원)
- **국가기관 등에서 공무에 종사하는 사람**
- 국가 소속 노동자 전부
- 국회의원

第九十三条 「是指国家机关中从事公务的人员」. 国有 회사·기업 등에서 공무에 종사하는 사람도 그렇게 본다(第二款).

8. 刑法修正案(十二)이 고친 조문이 아닌 것은?

- 第三百八十七条
- 第三百九十条
- 第三百九十三条
- **第三十三条**

修正案(十二)는 第一百六十五·一百六十六·一百六十九·三百八十七·三百九十·三百九十一·三百九十三条를 고쳤다. 형벌 종류(第三十三条)는 그대로다.

2부 법의 언어 · 제11장

형사절차

刑事诉讼

장면 — 拘留와 逮捕는 무엇이 다른가

한·중 법관 교류 자리. 한국 법관이 중국 법관에게 두 강제조치의 차이를 묻는다. 장 첫머리에 둔다.

한국 법관

qǐngwèn, jūliú hé dàibǔ yǒu shénme qūbié?

请问，拘留和逮捕有什么区别?

여쭙겠습니다. 拘留와 逮捕는 무엇이 다릅니까?

중국 법관

jūliú shì gōng'ān jīguān xiānxíng cǎiqǔ de, shíjiān bǐjiào duǎn.

拘留是公安机关先行采取的，时间比较短。

拘留는 공안기관이 먼저 취하는 조치이고, 기간이 비교적 짧습니다.

한국 법관

dàibǔ xūyào fǎguān pīzhǔn ma?

逮捕需要法官批准吗?

逮捕에는 법관의 승인이 필요합니까?

중국 법관

bù xūyào. yóu rénmín jiǎncháyuàn pīzhǔn huòzhě rénmín fǎyuàn juédìng, gōng'ān jīguān zhíxíng.

不需要。由人民检察院批准或者人民法院决定，公安机关执行。

필요 없습니다. 인민검찰원이 승인하거나 인민법원이 결정하고, 공안기관이 집행합니다.

한국 법관

zhème shuō, zhōngguó de dàibǔ gèng xiàng hánguó de jīyā.

这么说，中国的逮捕更像韩国的羁押。

그렇다면 중국의 逮捕는 한국의 구속에 더 가깝군요.

중국 법관

duì. fǎnguolái, hánguó de dàibǔ gèng xiàng wǒmen de jūliú.

对。反过来，韩国的逮捕更像我们的拘留。

맞습니다. 거꾸로 한국의 체포(逮捕)는 우리의 拘留에 더 가깝지요.

중국 형사절차의 낱말은 한국어와 같은 한자를 쓰면서 가리키는 것이 다르다. 拘留는 형벌 구류가 아니라 한국의 체포에 가깝고, 逮捕는 체포가 아니라 구속에 가깝다. 抗诉는 인민검찰원만 하는 불복이다. 이 장은 刑事诉讼法(2018. 10. 26. 제3차 수정, 같은 날 시행)으로 공안기관·인민검찰원·인민법원의 분업, 강제조치 다섯 가지, 기소와 재판에 나오는 말 스무 개를 읽는다. 중심은 장 첫머리의 강제조치 대응표다. 대만은 한국처럼 逮捕를 체포에, 羁押를 구속에 쓴다. 죄와 형벌(刑法)은 10장, 감찰위원회의 留置는 12장, 两审终审은 4장에서 다룬다.

강제조치 대응표 — 中·대만·韓

拘传(구전) — 법원·검찰원·공안기관이 범죄혐의인·피고인을 강제로 데려와 신문한다. 12시간, 사안이 특히 중대·복잡하여 拘留·逮捕가 필요하면 24시간까지(第一百一十九条). 한국은 구인(구속에 포함, 형사소송법 제69조), 대만은 拘提.

取保候审(취보후심) — 보증인을 세우거나 보증금을 내게 하고 풀어 둔다(第六十八条). 최장 12개월(第七十九条). 한국은 보석(구속된 피고인, 제94조), 대만은 具保.

监视居住(감시거주) — 주거나 지정 거소에 머물게 하고 감시한다(第七十五条). 최장 6개월(第七十九条). 한국은 독립한 조치가 없고 보석 조건으로 주거를 제한한다(제98조). 대만은 限制住居.

拘留(구류) — 공안기관이 현행범·중대 혐의자를 먼저 붙잡아 둔다(第八十二条). 3일 안에 검찰원에 逮捕 승인을 청하고, 특별한 경우 1~4일 늘리며, 유랑·다회·집단 범행 혐의자는 30일까지 늘린다. 검찰원은 7일 안에 결정한다(第九十一条). 한국은 체포(48시간 안에 구속영장 청구, 제200조의2), 대만은 逮捕·拘提.

逮捕(체포) — 검찰원 승인이나 법원 결정으로 하고 공안기관이 집행한다(第八十条). 逮捕 뒤 수사 구금은 2개월, 상급 검찰원 승인으로 1개월 연장(第一百五十六条). 한국은 구속(법관 영장, 헌법 제12조 제3항), 대만은 羈押(법관 신문 뒤 결정, 수사 중 2개월 — 刑事訴訟法 第101條·第108條).

> rénmín jiǎncháyuàn yīngdāng zì jiēdào gōng'ān jīguān tíqǐng pīzhǔn dàibǔ shū hòu de qī rì yǐnèi, zuòchū pīzhǔn dàibǔ huòzhě bù pīzhǔn dàibǔ de juédìng.
>
> 人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内，作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。 — 刑事诉讼法 第九十一条第三款 · 공식
>
> 인민검찰원은 공안기관의 체포 승인 요청서를 받은 뒤 7일 안에 체포를 승인하거나 승인하지 않는 결정을 해야 한다.

告诉 — 고소(gàosù)와 알리다(gàosu)

일상어 告诉는 알리다이고 둘째 음절이 경성이다(gàosu). 请告诉我는 알려 주십시오다.

법률어 告诉는 피해자가 처벌을 구하는 고소다. CC-CEDICT는 이 뜻에 4성 gàosù를 따로 싣는다(to press charges). 이 책은 법률 뜻에 gàosù를 쓴다.

刑事诉讼法 第十六条는 刑法에 따라 告诉才处理(고소가 있어야 처리)하는 죄에 告诉가 없거나 撤回告诉(고소 취소)하면 형사책임을 묻지 않는다고 정한다. 한국의 친고죄다. 이런 사건은 피해자가 직접 기소하는 自诉案件에 들어간다(第二百一十条).

수사기관에 범죄를 알리는 일반어는 报案·控告·举报다(第一百一十条). 대만은 친고죄를 告訴乃論이라 하고 고소 기간을 6개월로 둔다(刑事訴訟法 第237條).

> zìsù ànjiàn bāokuò xiàliè ànjiàn: yī, gàosù cái chǔlǐ de ànjiàn;
>
> 自诉案件包括下列案件：（一）告诉才处理的案件； — 刑事诉讼法 第二百一十条第（一）项 · 공식
>
> 자소 사건은 다음 사건을 포함한다. (1) 고소가 있어야 처리하는 사건

이 장을 마치면 읽을 수 있는 문장

1. rénmín fǎyuàn, rénmín jiǎncháyuàn hé gōng'ān jīguān jìnxíng xíngshì sùsòng, yīngdāng fēngōng fùzé, hùxiāng pèihé, hùxiāng zhìyuē, yǐ bǎozhèng zhǔnquè yǒuxiào de zhíxíng fǎlǜ.
   人民法院、人民检察院和公安机关进行刑事诉讼，应当分工负责，互相配合，互相制约，以保证准确有效地执行法律。 — 刑事诉讼法 第七条 · 공식
   인민법원·인민검찰원과 공안기관은 형사소송을 할 때 일을 나누어 책임지고, 서로 협력하며, 서로 견제하여, 법률을 정확하고 효과 있게 집행하도록 보장해야 한다.

2. wèijīng rénmín fǎyuàn yīfǎ pànjué, duì rènhé rén dōu bùdé quèdìng yǒuzuì.
   未经人民法院依法判决，对任何人都不得确定有罪。 — 刑事诉讼法 第十二条 · 공식
   인민법원이 법에 따라 판결하지 않으면 누구에게도 유죄를 확정할 수 없다.

▼ 처음 보는 문법 용어 8

경성 본래 성조를 잃고 짧고 가볍게 읽는 음절. 숫자 성조로는 5 — 什么 shen2me5, 合同 he2tong5

관형어 명사 앞에서 명사를 꾸미는 말. 중국어는 아무리 길어도 모두 명사 앞에 오고 대개 的로 끝난다 — 侵权人所获得的 利益

중심어 관형어가 꾸미는 끝 명사. 명사구마다 맨 끝 명사가 그 덩어리의 뼈대다 — ……的赔偿数额总额의 总额. 문장 전체의 주어·술어는 따로 찾는다

개사구 개사(전치사)와 명사가 이룬 덩어리. 대개 동사 앞에 온다 — 向人民法院 起诉, 自申请日起 计算. 동사 뒤에 붙는 在·到·给(放在, 送到)는 따로 익힌다

양사 수와 명사 사이에 넣는 단위 말 — 一项专利, 一起案件. 倍처럼 그 자체가 단위인 말 앞에는 넣지 않는다

모점 나란히 늘어놓는 낱말 사이의 「、」. 절과 절 사이는 쉼표 「，」

문어 글말. 조문은 之·其·为(wéi)·均·予以·能够 같은 문어를 즐겨 쓴다. 말로 할 때는 的·他的·是·都·给·能으로 바꾼다

동사구 동사와 그 목적어·보어가 이룬 덩어리 — 确定赔偿数额

표제어 20

표제어는 대륙 간체로 크게, 대만 번체를 옆에 작게 적었다(글자가 같으면 한 번만). 병음은 사전 성조로 적었고 소리는 一·不 변조를 넣어 읽는다. 조문 인용은 2026. 10. 17. 기준으로 国家法律法规数据库(flk.npc.gov.cn)에서 받은 판본과 대조했다. 위 막대의 「병음 숨기기」로 한자만 보며 읽을 수 있다.

1. # 公安机关 公安機關 gōng'ān jīguān

공안기관 — 경찰. 형사사건의 수사·拘留·逮捕 집행·预审을 맡는다 ★★★

가짜 친구 · 한국어 **공안**과 쓰임 다름

한국어 공안은 공공의 안녕과 질서를 뜻한다. 중국의 公安机关은 경찰 조직이다. 처음 나올 때 공안기관(公安机关: 경찰)으로 적는다.

쉬운 예

tā qù gōng'ān jīguān bào'àn le.

他去公安机关报案了。

그는 공안기관에 가서 사건을 신고했다.

실무 예

zài zhōngguó, zhēnchá yìbān yóu gōng'ān jīguān fùzé ma?

在中国，侦查一般由公安机关负责吗?

중국에서는 수사를 보통 공안기관이 맡습니까?

원문

> duì xíngshì ànjiàn de zhēnchá, jūliú, zhíxíng dàibǔ, yùshěn, yóu gōng'ān jīguān fùzé.
>
> 对刑事案件的侦查、拘留、执行逮捕、预审，由公安机关负责。 — 刑事诉讼法 第三条第一款 · 공식
>
> 형사사건의 수사·구류·체포 집행·예심은 공안기관이 맡는다.

문형

对 A 的 B，由 C 负责

A의 B는 C가 맡는다(권한 배분)

1. 맡는 일은 对 A 的 B로 앞에 내세운다.
2. 맡는 쪽은 由 + 기관 + 负责로 밝힌다. 由는 피동이 아니라 담당자 표지다.
3. 같은 조는 이어서 检察、批准逮捕……由人民检察院负责, 审判由人民法院负责라고 한다. 세 기관의 분업이 한 조에 담긴다.

shěnpàn yóu rénmín fǎyuàn fùzé.

审判由人民法院负责。

재판은 인민법원이 맡는다.

zhège ànjiàn yóu wǒ fùzé.

这个案件由我负责。

이 사건은 제가 맡습니다.

한국이라면? ≠ 사법경찰관 · 형사소송법 제197조

한국은 「경위 계급 이상의 경찰공무원은 사법경찰관으로서」 수사한다(2026. 10. 2. 시행 문언). 중국 公安机关은 수사에 더해 拘留, 逮捕의 집행, 预审까지 맡는다. 逮捕의 승인은 검찰원 몫이다.

2. **立案** lì'àn **입안 — 신고·고소 자료를 심사해 사건을 정식으로 열기로 하는 결정** ★★

가짜 친구 · 한국어 **입안(안을 세움)**과 뜻 다름

刑事诉讼法 제2편의 첫 장 제목이 立案이다. 한국어 입안은 보통 계획이나 법안을 세우는 일이라, 사건 개시라는 뜻으로 읽히지 않는다.

쉬운 예

jǐngchá yǐjīng lì'àn le.

警察已经立案了。

경찰이 이미 사건으로 접수했다(입안했다).

실무 예

gōng'ān jīguān bù lì'àn dehuà, bèihàirén zěnme bàn?

公安机关不立案的话，被害人怎么办?

공안기관이 입안하지 않으면 피해자는 어떻게 합니까?

원문

rènwéi yǒu fànzuì shìshí xūyào zhuījiū xíngshì zérèn de shíhou, yīngdāng lì'àn; rènwéi méiyǒu fànzuì shìshí, huòzhě fànzuì shìshí xiǎnzhù qīngwēi, bù xūyào zhuījiū xíngshì zérèn de shíhou, bùyǔ lì'àn, bìngqiě jiāng bù lì'àn de yuányīn tōngzhī kònggàorén.

……认为有犯罪事实需要追究刑事责任的时候，应当立案；认为没有犯罪事实，或者犯罪事实显著轻微，不需要追究刑事责任的时候，不予立案，并且将不立案的原因通知控告人。 — 刑事诉讼法 第一百一十二条 · 공식

(……) 범죄사실이 있어 형사책임을 물어야 한다고 보면 입안해야 하고, 범죄사실이 없거나 범죄사실이 뚜렷하게 경미하여 형사책임을 물을 필요가 없다고 보면 입안하지 않고, 입안하지 않는 이유를 고소인(控告人)에게 알린다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
认为有犯罪事实需要追究刑事责任的时候，	认为 + 판단 내용 + 的时候 — 조건	범죄사실이 있어 형사책임을 물어야 한다고 볼 때
应当立案；	应当 + 동사 — 의무	입안해야 한다
认为没有犯罪事实，或者犯罪事实显著轻微，	认为 + 판단 내용 둘 (或者)	범죄사실이 없거나 뚜렷하게 경미하여
不需要追究刑事责任的时候，	的时候 — 조건을 닫는다	형사책임을 물을 필요가 없다고 볼 때
不予立案，	不予 + 동사 — 소극 처분	입안하지 않고

并且将不立案的原因通知控告人。	将(把) + 대상 + 동사 + 사람	입안하지 않는 이유를 고소인에게 알린다

문형

不予 + 2음절 동사

~하지 않는다(기관의 소극 처분, 문어)

1. 不予는 기관이 그 처분을 하지 않는다는 문어 부정이다. 不予立案, 不予受理.
2. 뒤에는 대개 2음절 동사가 온다(不予立案·不予受理). 법률 문체의 운율 습관이다.
3. 긍정은 予以 + 동사다(予以核实·予以释放). 말로는 不立案, 不受理로 충분하다.

fǎyuàn juédìng bùyǔ shòulǐ.

法院决定不予受理。

법원은 수리하지 않기로 결정했다.

duì zhège qǐngqiú bùyǔ zhīchí.

对这个请求不予支持。

이 청구는 받아들이지 않는다.

문법 C6 · 将 + 대상 + 通知 + 사람 — 把의 문어

~~并且通知控告人将不立案的原因~~ (비문)

并且将不立案的原因通知控告人

将은 把의 문어다. 처리 대상(이유)을 将 뒤에 두고, 알리는 상대(控告人)는 동사 뒤에 둔다. 말로는 把不立案的原因告诉控告人이라 한다. 이때 告诉는 일상어 gàosu다.

한국이라면? + 입건(조문 없음)

한국 형사소송법에는 입건이라는 단계를 정한 조문이 없다(현행 전문 검색). 중국은 立案을 수사·기소·재판 앞의 독립 단계로 두고, 입안하지 않으면 고소인이 복의(复议)를 신청할 수 있다(같은 조).

---

3. **侦查** 侦查 zhēnchá **수사 — 증거를 모으고 사건을 밝히는 일과 그에 딸린 강제적 조치**

★★★

쉬운 예

zhège ànjiàn hái zài zhēnchá zhōng.

这个案件还在侦查中。

이 사건은 아직 수사 중이다.

실무 예

zhēnchá yībān yào duō cháng shíjiān?

侦查一般要多长时间?

수사는 보통 얼마나 걸립니까?

원문

yī, zhēnchá shìzhǐ gōng'ān jīguān, rénmín jiǎncháyuàn duìyú xíngshì ànjiàn, yīzhào fǎlǜ jìnxíng de shōují zhèngjù, chámíng ànqíng de gōngzuò hé yǒuguān de qiángzhìxìng cuòshī;

（一）“侦查”是指公安机关、人民检察院对于刑事案件，依照法律进行的收集证据、查明案情的工作和有关的强制性措施； – 刑事诉讼法 第一百零八条 第（一）项 · 공식

(1) 수사란 공안기관·인민검찰원이 형사사건에 대하여 법률에 따라 하는 증거 수집·사안 해명 업무와 그에 관련된 강제적 조치를 말한다.

구문 분해 – 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
（一）“侦查”是指	항 번호 + 정의어 + 是指	(1) 수사란
公安机关、人民检察院	주체 둘	공안기관·인민검찰원이
对于刑事案件，	对于 + 대상	형사사건에 대하여
依照法律进行的	依照 + 근거 + 동사 + 的	법률에 따라 하는
收集证据、查明案情的工作	중심어 ① – 的 관형어 + 工作	증거 수집·사안 해명 업무
和有关的强制性措施；	和 + 중심어 ②	와 관련 강제적 조치를 말한다

문형

依照 + 법령 + 동사

~에 따라 ~하다

1. 依照는 근거가 되는 법령·규정을 이끈다. 依照法律, 依照本法.
2. 依照 구는 동사 앞에 온다. 依照法律进行的工作처럼 的 관형어 안에도 들어간다.
3. 줄인 꼴이 依法(법에 따라)이다. 말로는 按照·根据도 쓴다.

fǎyuàn yīzhào fǎlǜ dúlì shěnpàn.

法院依照法律独立审判。

법원은 법률에 따라 독립하여 재판한다.

wǒmen yīzhào xīn guīdìng chǔlǐ.

我们依照新规定处理。

우리는 새 규정에 따라 처리합니다.

한국이라면? ≠ 수사 · 형사소송법 제197조

한국 조문은 사법경찰관이 「범인, 범죄사실과 증거를 수사한다」 고 적고 정의 규정은 두지 않는다. 중국은 용어 정의 조문에서 수사에 강제적 조치까지 넣고, 공안기관과 인민검찰원 둘을 주체로 든다.

대만에서는 偵查 · 刑事訴訟法 第228條

대만은 낱말은 같지만 수사를 여는 주체가 검찰관이다. 대륙은 公安机关이 원칙적 수사 주체이고 법률이 따로 정한 것만 예외다(第十九条).

檢察官因告訴、告發、自首或其他情事知有犯罪嫌疑者，應即開始偵查。 全國法規資料庫

---

4. **预审** 預審 yùshěn **예심 — 공안기관이 수사 끝에 증거자료를 다시 확인하는 절차** ★

가짜 친구 · 한국어 **예심(공판 회부 전 법원 절차)**과 쓰임 다름

법원 절차가 아니다. 刑事诉讼法 第三条가 预审을 수사·拘留와 함께 공안기관 몫으로 둔다.

쉬운 예

yùshěn yóu gōng'ān jīguān jìnxíng.

预审由公安机关进行。

예심은 공안기관이 한다.

실무 예

zhèlǐ de yùshěn shì fǎyuàn de chéngxù ma?

这里的预审是法院的程序吗?

여기서 말하는 예심은 법원 절차입니까?

원문

> gōng'ān jīguān jīngguò zhēnchá, duì yǒu zhèngjù zhèngmíng yǒu fànzuì shìshí de ànjiàn, yīngdāng jìnxíng yùshěn, duì shōují, diàoqǔ de zhèngjù cáiliào yǔyǐ héshí.
>
> 公安机关经过侦查，对有证据证明有犯罪事实的案件，应当进行预审，对收集、调取的证据材料予以核实。 — 刑事诉讼法 第一百一十六条 · 공식
>
> 공안기관은 수사를 거쳐, 범죄사실이 있음을 증명하는 증거가 있는 사건은 예심을 하여 수집·조달한 증거자료를 확인해야 한다.

문형

经过 + 절차，……

~을 거쳐

1. 经过 + 명사는 앞선 절차나 과정을 밝힌다. 经过侦查, 经过审查.
2. 문장 머리에 두고 쉼표로 끊는다. 뒤 절이 그 결과다.
3. 승인을 거친다는 뜻이면 经过 A 批准(A의 승인을 거쳐) 꼴을 쓴다.

jīngguò shěnchá, jiǎncháyuàn juédìng qǐsù.

经过审查，检察院决定起诉。

심사를 거쳐 검찰원은 기소하기로 했다.

jīngguò tǎolùn, wǒmen tóngyì le zhège fāng'àn.

经过讨论，我们同意了这个方案。

논의를 거쳐 우리는 이 방안에 동의했다.

문법 C7 · 予以 + 2음절 동사 — 문어의 하다

~~对证据材料予以核~~ (비문)

对证据材料予以核实

予以는 뒤에 대개 2음절 동사를 받는다(予以核实·予以逮捕·予以释放). 대상은 对로 앞에 끌어낸다. 말로는 核实证据材料라고 하면 된다.

한국이라면? + 예심(현행법에 없음)

한국 형사소송법에는 예심 절차가 없고, 표준국어대사전도 법률 뜻의 예심을 구형사소송법에서 공소 제기 뒤 공판에 회부할지 정하는 공판 전 절차로 풀이한다(첫째 뜻은 본심사 앞의 예비 심사). 중국 预审은 법원이 아니라 공안기관이 수사 단계에서 하는 증거 확인이다.

---

5. # 犯罪嫌疑人 fànzuì xiányírén **범죄혐의인 — 기소 전 단계의 피의자** ★★★

刑事诉讼法은 수사·기소 심사 단계의 사람을 犯罪嫌疑人, 기소된 사람을 被告人이라 부르고, 두 단계에 걸치는 조문은 犯罪嫌疑人、被告人으로 함께 적는다.

쉬운 예

fànzuì xiányírén yǐjīng bèi jūliú le.

犯罪嫌疑人已经被拘留了。

범죄혐의인은 이미 구류되었다.

실무 예

fànzuì xiányírén cóng shénme shíhou qǐ kěyǐ wěituō biànhùrén?

犯罪嫌疑人从什么时候起可以委托辩护人?

범죄혐의인은 언제부터 변호인을 선임할 수 있습니까?

원문

fànzuì xiányírén zì bèi zhēnchá jīguān dìyī cì xùnwèn huòzhě cǎiqǔ qiángzhì cuòshī zhī rì qǐ, yǒuquán wěituō biànhùrén; zài zhēnchá qījiān, zhǐ néng wěituō lǜshī zuòwéi biànhùrén.

犯罪嫌疑人自被侦查机关第一次讯问或者采取强制措施之日起，有权委托辩护人；在侦查期间，只能委托律师作为辩护人。 — 刑事诉讼法 第三十四条第一款 · 공식

범죄혐의인은 수사기관에서 처음 신문을 받거나 강제조치를 받은 날부터 변호인을 선임할 권리가 있다. 수사 기간에는 변호사만 변호인으로 선임할 수 있다.

문형

自……之日起

~한 날부터

1. 自(~부터) + 사건 + 之日起는 기산점을 만든다. 之는 문어의 的다.
2. 自와 起 사이에 동사구가 길게 들어가도 된다. 自被……讯问或者采取强制措施之日起.
3. 말로는 从……那天起, 从……开始라고 한다.

zì tōngzhī zhī rì qǐ sān rì nèi dáfù.
自通知之日起三日内答复。
통지한 날부터 3일 안에 회답한다.

wǒ cóng míngtiān qǐ kāishǐ xiūjià.
我从明天起开始休假。
저는 내일부터 휴가입니다.

문법 C6 · 被 + 행위자 + 동사 — 당한 쪽에서 잡는 기산점

~~自侦查机关被第一次讯问之日起~~ (비문)

自被侦查机关第一次讯问……之日起

被는 행위자 앞에 온다. 被 + 행위자(侦查机关) + 동사(讯问) 순서다. 주어인 犯罪嫌疑人이 신문을 당한 날을 기산점으로 잡으므로 被 구문이 自……之日起 안에 들어간다.

한국이라면? ≠ 피의자 · 형사소송법 제30조

한국은 「피고인 또는 피의자는 변호인을 선임할 수 있다」 고 하여 단계에 따른 자격 제한을 두지 않는다. 중국은 수사 기간에는 律师(변호사)만 변호인이 될 수 있다.

---

6. 被告人 bèigàorén 피고인 — 공소가 제기된 사람 ★★★

민사소송의 피고는 被告, 형사소송의 피고인은 被告人이다. 한국과 같은 구별이다.

쉬운 예

bèigàorén dāngtíng rènzuì le.
被告人当庭认罪了。
피고인은 법정에서 죄를 인정했다.

실무 예

bèigàorén duì yīshěn pànjué bùfú, kěyǐ shàngsù ma?
被告人对一审判决不服，可以上诉吗?
피고인이 1심 판결에 불복하면 상소할 수 있습니까?

원문

duì bèigàorén de shàngsùquán, bùdé yǐ rènhé jièkǒu jiāyǐ bōduó.
对被告人的上诉权，不得以任何借口加以剥夺。 — 刑事诉讼法 第二百二十七条第三款 · 공식
피고인의 상소권은 어떤 핑계로도 빼앗을 수 없다.

문형

以 + 명사（为 + 명사）

~으로써, ~을 내세워

1. 以 + 명사는 수단이나 근거를 밝히고 동사 앞에 온다. 以书面形式提出.
2. 以 A 为 B는 A를 B로 삼다이다. 以工作忙为借口.
3. 조문의 以任何借口는 어떤 핑계를 대더라도라는 뜻이다. 不得와 함께 온다.

bù néng yǐ gōngzuò máng wéi jièkǒu.

不能以工作忙为借口。

일이 바쁘다는 것을 핑계로 삼을 수 없다.

tā yǐ shūmiàn xíngshì tíchū le yìjiàn.

他以书面形式提出了意见。

그는 서면으로 의견을 냈다.

문법 C7 · 对 A，不得加以 B — 대상을 앞세운 금지

~~不得以任何借口加以剥夺被告人的上诉权~~ (부자연)

对被告人的上诉权，不得以任何借口加以剥夺

加以 + 2음절 동사는 목적어를 뒤에 두지 않는다. 대상은 对로 문장 앞에 세운다. 予以도 같다. 말로는 不能剥夺被告人的上诉权이라 한다.

한국이라면? = 피고인 · 형사소송법 제338조

한국도 「검사 또는 피고인은 상소를 할 수 있다」. 다만 중국의 상소는 2심에서 끝나고(两审终审, 4장), 한국은 대법원 상고까지 있다.

대만에서는 被告 · 刑事訴訟法 第71條

대만은 형사에서도 人을 붙이지 않고 被告라 한다.

傳喚被告，應用傳票。 全國法規資料庫

---

7. **辯护人** 辯護人 biànhùrén **변호인 — 범죄혐의인·피고인을 변호하는 사람** ★★★

律师(변호사)만이 아니다. 第三十三条는 인민단체나 소속 단위가 추천한 사람, 후견인·친우도 변호인이 될 수 있다고 한다. 수사 기간에는 律师만 된다(第三十四条).

쉬운 예

tā qǐng le yīwèi biànhùrén.

他请了一位辯护人。

그는 변호인 한 사람을 선임했다.

실무 예

biànhùrén kěyǐ zài zhēnchá jiēduàn huìjiàn fànzuì xiányírén ma?

辩护人可以在侦查阶段会见犯罪嫌疑人吗?

변호인은 수사 단계에서 범죄혐의인을 접견할 수 있습니까?

원문

biànhùrén de zérèn shì gēnjù shìshí hé fǎlǜ, tíchū fànzuì xiányírén, bèigàorén wúzuì, zuì qīng huòzhě jiǎnqīng, miǎnchú qí xíngshì zérèn de cáiliào hé yìjiàn, wéihù fànzuì xiányírén, bèigàorén de sùsòng quánlì hé qítā héfǎ quányì.

辩护人的责任是根据事实和法律，提出犯罪嫌疑人、被告人无罪、罪轻或者减轻、免除其刑事责任的材料和意见，维护犯罪嫌疑人、被告人的诉讼权利和其他合法权益。 — 刑事诉讼法 第三十七条 · 공식

변호인의 책임은 사실과 법률에 따라 범죄혐의인·피고인이 무죄이거나 죄가 가볍다는, 또는 그 형사책임을 감경·면제할 자료와 의견을 내고, 범죄혐의인·피고인의 소송권리와 그 밖의 합법적 권익을 지키는 것이다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
辩护人的责任是	주어 + 是	변호인의 책임은
根据事实和法律，	根据 + 근거	사실과 법률에 따라
提出犯罪嫌疑人、被告人	提出 + (뒤 관형어의 주어)	범죄혐의인·피고인이
无罪、罪轻或者减轻、免除其刑事责任的	내용 + 的 — 관형어	무죄이거나 죄가 가볍다는, 또는 그 형사책임을 감경·면제할
材料和意见，	중심어 — 提出의 목적어	자료와 의견을 내고
维护犯罪嫌疑人、被告人的诉讼权利	둘째 동사 维护 + 목적어	범죄혐의인·피고인의 소송권리
和其他合法权益。	和 + 목적어 ②	와 그 밖의 합법적 권익을 지키는 것이다

문형

根据 A，提出 B

A에 따라 B를 내다

1. 根据는 판단의 근거를 이끌고 동사 앞에 온다. 根据事实和法律.
2. 提出 + 의견·자료·申请은 내다, 제기하다다. 提出上诉, 提出抗诉도 같은 동사다.
3. 조문의 A的责任是 + 동사구는 A의 책임은 ~하는 것이다로 옮긴다.

qǐng gēnjù shìshí tíchū yìjiàn.

请根据事实提出意见。

사실에 근거해 의견을 내 주십시오.

fǎyuàn gēnjù zhèngjù rèndìng le shìshí.

法院根据证据认定了事实。

법원은 증거에 따라 사실을 인정했다.

한국이라면? ≠ 변호인 · 대한민국헌법 제12조

한국 헌법은 「누구든지 체포 또는 구속을 당한 때에는 즉시 변호인의 조력을 받을 권리를 가진다」. 중국은 刑事诉讼法 第三十四条가 처음 신문받거나 강제조치를 받은 날부터 변호인 선임권을 준다.

---

8. # 拘传 拘傳 jūchuán **구전 — 범죄혐의인·피고인을 강제로 데려와 신문하는 강제조치**

★★

쉬운 예

gōng'ān jīguān duì tā cǎiqǔ le jūchuán.

公安机关对他采取了拘传。

공안기관은 그에게 구전을 했다.

실무 예

jūchuán zuì cháng kěyǐ chíxù duōshao ge xiǎoshí?

拘传最长可以持续多少个小时?

구전은 최대 몇 시간까지 할 수 있습니까?

원문

chuánhuàn, jūchuán chíxù de shíjiān bùdé chāoguò shí'èr xiǎoshí; ànqíng tèbié zhòngdà, fùzá, xūyào cǎiqǔ jūliú, dàibǔ cuòshī de, chuánhuàn, jūchuán chíxù de shíjiān bùdé chāoguò èrshísì xiǎoshí.

传唤、拘传持续的时间不得超过十二小时；案情特别重大、复杂，需要采取拘留、逮捕措施的，传唤、拘传持续的时间不得超过二十四小时。 —

刑事诉讼法 第一百一十九条第二款 · 공식

소환·구전이 이어지는 시간은 12시간을 넘을 수 없다. 사안이 특히 중대·복잡하여 구류·체포 조치를 해야 하는 경우에는 소환·구전이 이어지는 시간이 24시간을 넘을 수 없다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
传唤、拘传持续的时间	주어 — 的 관형어 + 时间	소환·구전이 이어지는 시간은
不得超过十二小时；	不得 + 超过 + 시간	12시간을 넘을 수 없다

案情特别重大、复杂，	조건 ①	사안이 특히 중대·복잡하여
需要采取拘留、逮捕措施的，	조건 ② + 的，	구류·체포 조치를 해야 하는 경우에는
传唤、拘传持续的时间不得超过二十四小时。	같은 틀 — 늘린 상한	소환·구전 시간이 24시간을 넘을 수 없다

문형

A 不得超过 B

A는 B를 넘을 수 없다(상한)

1. 不得는 금지의 문어다. 不得超过 + 수량은 상한을 정한다.
2. 최장을 강조하면 最长不得超过 + 기간이라 한다.
3. 조건이 붙는 예외는 ……的，不得超过 + 더 긴 기간으로 이어 쓴다.

fāyán bùdé chāoguò wǔ fēnzhōng.

发言不得超过五分钟。

발언은 5분을 넘을 수 없다.

měi cì huìyì bùdé chāoguò liǎng ge xiǎoshí.

每次会议不得超过两个小时。

회의는 한 번에 두 시간을 넘을 수 없다.

한국이라면? ≠ 구인 · 형사소송법 제69조

한국은 「구속이라 함은 구인과 구금을 포함한다」 고 하여 구인을 구속의 한 갈래로 둔다. 중국 拘传은 逮捕·拘留와 따로 第六十六条가 取保候审·监视居住와 함께 드는 강제조치다.

대만에서는 拘提 · 刑事訴訟法 第75條

대만은 강제로 데려오는 것을 拘提라 한다. 대만 법령 원문에 拘傳은 없다(일괄 자료 0회).

被告經合法傳喚，無正當理由不到場者，得拘提之。 全國法規資料庫

---

9. # 取保候审 取保候審 qǔbǎo hòushěn

취보후심 — 보증인을 세우거나 보증금을 내게 하고 풀어 둔 채 절차를 잇는 강제조치 ★★★

글자대로는 보증을 받고(取保) 심리를 기다린다(候审)이다. 번역 가이드(제2판)에 없는 말이라 이 책은 한자음 취보후심으로 적고, 처음에 보증 석방이라 풀어 준다. 최장 12개월(第七十九条).

쉬운 예

tā bèi qǔbǎo hòushěn le.

他被取保候审了。

그는 취보후심되었다(보증을 세우고 풀려났다).

실무 예

qǔbǎo hòushěn yào jiāo duōshao bǎozhèngjīn?

取保候审要交多少保证金?

취보후심에는 보증금을 얼마나 내야 합니까?

원문

rénmín fǎyuàn, rénmín jiǎncháyuàn hé gōng'ān jīguān juédìng duì fànzuì xiányírén, bèigàorén qǔbǎo hòushěn, yīngdāng zélìng fànzuì xiányírén, bèigàorén tíchū bǎozhèngrén huòzhě jiāonà bǎozhèngjīn.

人民法院、人民检察院和公安机关决定对犯罪嫌疑人、被告人取保候审，应当责令犯罪嫌疑人、被告人提出保证人或者交纳保证金。 — 刑事诉讼法 第六十八条 · 공식

인민법원·인민검찰원과 공안기관이 범죄혐의인·피고인에게 취보후심을 결정하면, 범죄혐의인·피고인에게 보증인을 세우거나 보증금을 내도록 명해야 한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
人民法院、人民检察院和公安机关	주체 셋	인민법원·인민검찰원과 공안기관이
决定对犯罪嫌疑人、被告人取保候审，	决定 + 对 + 대상 + 조치	범죄혐의인·피고인에게 취보후심을 결정하면
应当责令犯罪嫌疑人、被告人	应当 + 责令 + 사람	범죄혐의인·피고인에게 명해야 한다
提出保证人或者交纳保证金。	할 일 둘(或者)	보증인을 세우거나 보증금을 내도록

문형

责令 + 사람 + 동사

~에게 ~하도록 명하다

1. 责令은 기관이 상대에게 무엇을 하라고 명하는 말이다.
2. 명받는 사람이 责令 바로 뒤에 오고, 그 사람이 할 일이 이어진다(겸어문).
3. 말로는 要求 + 사람 + 동사로 바꾸어도 된다.

fǎyuàn zélìng bèigào tíngzhǐ qīnquán.

法院责令被告停止侵权。

법원은 피고에게 침해를 멈추도록 명했다.

gōngsī zélìng tā xiànqī gǎizhèng.

公司责令他限期改正。

회사는 그에게 기한 안에 바로잡도록 명했다.

문법 C4 · 对 + 대상 + 取保候审 — 대상은 동사 앞

~~决定取保候审犯罪嫌疑人~~ (부자연)

决定对犯罪嫌疑人取保候审

조문은 강제조치의 대상을 对로 동사 앞에 세운다(第六十六条~第六十八条). 取保候审·监视居住처럼 네 글자 조치 이름 뒤에 사람을 바로 붙이지 않는다.

한국이라면? ≠ 보석 · 형사소송법 제94조

한국 보석은 「구속된 피고인의 보석」을 법원에 청구하는 제도다. 중국 取保候审은 구금되어 있지 않아도, 수사 단계부터 공안기관·검찰원·법원이 각각 결정할 수 있다.

대만에서는 具保 · 刑事訴訟法 第110條

대만은 구속(羈押)된 피고가 具保를 내고 법원에 구속을 멈춰 달라고 청한다. 한국 보석에 가깝다.

被告及得為其輔佐人之人或辯護人，得隨時具保，向法院聲請停止羈押。 全國法規資料庫

---

10. # 监视居住 監視居住 jiānshì jūzhù

감시거주 — 주거나 지정 거소에 머물게 하고 감시하는 강제조치 ★★

逮捕 요건을 갖추었지만 중병·임신·수유 등으로 구금이 맞지 않을 때, 그리고 取保候审 요건을 갖추었는데 보증인도 보증금도 내지 못할 때 쓴다(第七十四条). 지정 거소라도 구금 장소나 전용 사건처리 장소에서는 집행하지 못한다(第七十五条의 但是 문장). 최장 6개월(第七十九条).

쉬운 예

tā xiànzài zài jiālǐ jiānshì jūzhù.

他现在在家里监视居住。

그는 지금 집에서 감시거주 중이다.

실무 예

zhǐdìng jūsuǒ jiānshì jūzhù hé dàibǔ yǒu shénme bùtóng?

指定居所监视居住和逮捕有什么不同?

지정 거소 감시거주는 逮捕와 무엇이 다릅니까?

원문

jiānshì jūzhù yīngdāng zài fànzuì xiányírén, bèigàorén de zhùchù zhíxíng; wú gùdìng zhùchù de, kěyǐ zài zhǐdìng de jūsuǒ zhíxíng.

监视居住应当在犯罪嫌疑人、被告人的住处执行；无固定住处的，可以在指定的居所执行。 — 刑事诉讼法 第七十五条第一款 · 공식

감시거주는 범죄혐의인·피고인의 주거에서 집행해야 하고, 일정한 주거가 없으면 지정한 거소에서 집행할 수 있다.

문형

……的，可以……

~인 경우에는 ~할 수 있다

1. 조건을 的로 닫고 쉼표를 찍는다. 无固定住处的，는 일정한 주거가 없는 경우에는이다.
2. 뒤 절에 可以를 쓰면 재량, 应当을 쓰면 의무다.
3. 말로는 如果……，就可以……로 풀어 말한다.

bù néng lái de, kěyǐ shūmiàn tíjiāo.

不能来的，可以书面提交。

오지 못하는 경우에는 서면으로 내도 된다.

yǒu yíwèn de, kěyǐ suíshí tíchū.

有疑问的，可以随时提出。

의문이 있으면 언제든 말해도 된다.

문법 C4 · 在 + 장소 + 동사 — 장소는 동사 앞

~~监视居住应当执行在住处~~ (비문)

监视居住应当在住处执行

동작이 일어나는 장소는 在 + 장소로 동사 앞에 둔다. 동사 뒤의 在는 동작의 결과로 놓이거나 머무는 자리를 말한다(放在桌子上, 住在北京).

한국이라면? + 독립 조치 없음(보석 조건의 주거 제한) · 형사소송법 제98조

한국은 주거 감시를 독립한 강제조치로 두지 않고, 보석 조건의 하나로 「법원이 지정하는 장소로 주거를 제한하고」를 둔다. 중국 监视居住는 공안기관이 집행하고 전자 감시도 할 수 있다(第七十八条).

대만에서는 限制住居 · 刑事訴訟法 第93條

대만은 구속을 청하지 않을 때 검찰관이 具保·責付·限制住居를 명할 수 있다(第93條 第3項).

11. # 拘留 jūliú

구류 — 공안기관이 현행범이나 중대한 혐의자를 먼저 붙잡아 두는 조치(한국의 체포에 가깝다)

★★★

가짜 친구 · 한국어 **구류(형벌)**와 뜻 다름

형벌이 아니다. 한국 형법의 구류에 해당하는 단기 자유형은 拘役다(10장). 같은 拘留가 치안 행정벌(行政拘留, 13장)과 법정 질서 위반에 대한 15일 이하의 拘留(第一百九十九条)에도 쓰인다. 刑事拘留라고 하면 형사절차의 拘留다.

쉬운 예

xiányírén zài xiànchǎng bèi jūliú le.

嫌疑人在现场被拘留了。

혐의자는 현장에서 구류되었다.

실무 예

jūliú yǐhòu duō cháng shíjiān yào tōngzhī jiāshǔ?

拘留以后多长时间要通知家属?

구류한 뒤 언제까지 가족에게 알려야 합니까?

원문

> gōng'ān jīguān duìyú xiànxíngfàn huòzhě zhòngdà xiányí fènzǐ, rúguǒ yǒu xiàliè qíngxing zhīyī de, kěyǐ xiānxíng jūliú: ……
>
> 公安机关对于现行犯或者重大嫌疑分子，如果有下列情形之一的，可以先行拘留：…… — 刑事诉讼法 第八十二条 · 공식
>
> 공안기관은 현행범이나 중대한 혐의자에게 다음 각 호 가운데 하나에 해당하는 사정이 있으면 먼저 구류할 수 있다. ……(각 호 생략)

문형

对于 A，如果……的，可以 B

A에 대해서는 ~하면 B할 수 있다

1. 对于 + 대상으로 조치를 받는 쪽을 먼저 세운다.
2. 如果……的는 조건이다. 조문은 如果와 的를 함께 쓰기도 하고 하나만 쓰기도 한다.
3. 先行 + 동사는 먼저 ~하다. 先行拘留는 逮捕 전에 먼저 붙잡아 두는 것이다.

duìyú chídào de rén, kěyǐ bù ràng jìnchǎng.

对于迟到的人，可以不让进场。

늦은 사람은 들어오지 못하게 할 수 있다.

rúguǒ yǒu wèntí, qǐng xiān gàosu wǒ.

如果有问题，请先告诉我。

문제가 있으면 먼저 알려 주십시오.

문법 C6 · 被拘留的人 — 被 + 동사 + 的 + 명사

~~公安机关对拘留的人，应当在拘留后的三十四小时以内进行讯问~~ (부자연)

公安机关对被拘留的人，应当在拘留后的二十四小时以内进行讯问

被 + 동사 + 的가 명사를 꾸미면 ~당한 사람이 된다. 被를 빼면 拘留的人이 구류한 사람으로도 읽혀 행위자와 대상이 흐려진다(第八十六条).

한국이라면? ≠ 체포 · 형사소송법 제200조의2

한국은 체포한 피의자를 구속하려면 「체포한 때부터 48시간이내에」 구속영장을 청구한다. 중국은 拘留 뒤 3일 안에(특별한 경우 1~4일 연장, 유랑·다회·집단 범행은 30일까지) 검찰원에 逮捕 승인을 청한다(第九十一条).

대만에서는 逮捕 · 刑事訴訟法 第88條

대만은 한국처럼 현행범을 붙잡는 것을 逮捕라 한다. 소환에 응하지 않거나 도주 우려가 있을 때 강제로 데려오는 것은 拘提다(第75條·第76條).

現行犯，不問何人得逕行逮捕之。 全國法規資料庫

12. **逮捕** dàibǔ 체포 — 검찰원 승인이나 법원 결정으로 하는 장기 구금(한국의 구속에 가깝다)

★★★

가짜 친구 · 한국어 **체포(逮捕)**와 뜻 다름 | 대만 독음 **dǎibǔ**

요건은 범죄사실을 증명할 증거, 징역 이상의 형 가능성, 取保候审으로는 막지 못할 사회적 위험성이다(第八十一条). 逮捕 뒤 수사 구금은 2개월이 원칙이다(第一百五十六条).

쉬운 예

fǎyuàn juédìng dàibǔ bèigàorén.

法院决定逮捕被告人。

법원은 피고인을 체포하기로 결정했다.

실무 예

jiǎncháyuàn pīzhǔn dàibǔ xūyào jǐ tiān?

检察院批准逮捕需要几天?

검찰원이 체포를 승인하는 데 며칠이 걸립니까?

원문

dàibǔ fànzuì xiányírén, bèigàorén, bìxū jīngguò rénmín jiǎncháyuàn pīzhǔn huòzhě rénmín fǎyuàn juédìng, yóu gōng'ān jīguān zhíxíng.

逮捕犯罪嫌疑人、被告人，必须经过人民检察院批准或者人民法院决定，由公安机关执行。 — 刑事诉讼法 第八十条 · 공식

범죄혐의인·피고인의 체포는 반드시 인민검찰원의 승인이나 인민법원의 결정을 거쳐야 하고, 공안기관이 집행한다.

문형

必须经过 A 批准

반드시 A의 승인을 거쳐야 한다

1. 必须는 반드시 ~해야 한다. 조문에서는 应当보다 강하게 들린다.
2. 经过 A 批准은 A의 승인을 거쳐. A 자리에 기관이나 사람이 온다.
3. 승인하는 쪽을 주어로 쓰면 A 批准逮捕(A가 체포를 승인하다)이다.

chūguó bìxū jīngguò dānwèi pīzhǔn.

出国必须经过单位批准。

출국은 반드시 소속 단위의 승인을 거쳐야 한다.

zhège juédìng bìxū jīngguò yuànzhǎng pīzhǔn.

这个决定必须经过院长批准。

이 결정은 반드시 법원장의 승인을 거쳐야 한다.

문법 C6 · 由 + 기관 + 执行 — 결정과 집행을 나눈다

~~……人民法院决定，被公安机关执行~~ (부자연)

……人民法院决定，由公安机关执行

결정하는 기관과 집행하는 기관이 다르면 집행 쪽은 由로 밝힌다. 被 + 기관 + 执行은 문법상 불가능하지는 않지만, 권한을 나누는 조문체로는 어색하고 '당함'으로 읽힌다. 取保候审由公安机关执行(第六十七条)도 같은 틀이다.

한국이라면? ≠ 구속 · 대한민국헌법 제12조

한국은 체포·구속 모두 「검사의 신청에 의하여 법관이 발부한 영장」 이 있어야 한다. 중국 逮捕는 법관 영장 없이 검찰원이 승인하거나 법원이 결정하고, 공안기관이 집행한다.

대만에서는 羈押 · 刑事訴訟法 第101條

대만은 구속을 羈押라 하고, 법관이 피고를 신문한 뒤 결정한다. 대만의 逮捕는 체포 쪽 말이다(第88條). 대륙에서 羈押는 구금 상태를 가리키는 일반어로 쓰인다(侦查羁押·送看守所羁押).

被告經法官訊問後，認為犯罪嫌疑重大，而有下列情形之一，非予羈押，顯難進行追訴、審判或執行者，得羈押之： 全國法規資料庫

13. # 审查起诉 審查起訴 shěnchá qǐsù

기소 심사 — 검찰원이 넘겨받은 사건을 기소할지 심사하는 단계 ★★

공안기관은 수사를 마치면 起诉意见书(기소 의견서)를 붙여 사건을 검찰원에 넘긴다(第一百六十二条). 검찰원은 1개월 안에 결정하고, 중대·복잡하면 15일 늘릴 수 있다(第一百七十二条). 速裁

程序 조건에 맞는 认罪认罚 사건은 10일이고, 1년 넘는 유기징역이 선고될 수 있으면 15일까지 늘린다.

쉬운 예

ànjiàn yǐjīng yísòng shěnchá qǐsù le.

案件已经移送审查起诉了。

사건은 이미 기소 심사로 넘어갔다.

실무 예

shěnchá qǐsù jiēduàn, biànhùrén kěyǐ tíchū shūmiàn yìjiàn ma?

审查起诉阶段，辩护人可以提出书面意见吗?

기소 심사 단계에서 변호인이 서면 의견을 낼 수 있습니까?

원문

fànzuì xiányírén, bèigàorén bèi jīyā de ànjiàn, bù néng zài běn fǎ guīdìng de zhēnchá jīyā, shěnchá qǐsù, yīshěn, èrshěn qīxiàn nèi bànjié de, duì fànzuì xiányírén, bèigàorén yīngdāng yǔyǐ shìfàng; xūyào jìxù cházhèng, shěnlǐ de, duì fànzuì xiányírén, bèigàorén kěyǐ qǔbǎo hòushěn huòzhě jiānshì jūzhù.

犯罪嫌疑人、被告人被羁押的案件，不能在本法规定的侦查羁押、审查起诉、一审、二审期限内办结的，对犯罪嫌疑人、被告人应当予以释放；需要继续查证、审理的，对犯罪嫌疑人、被告人可以取保候审或者监视居住。 — 刑事诉讼法 第九十八条 · 공식

범죄혐의인·피고인이 구금된 사건을 이 법이 정한 수사 구금·기소 심사·1심·2심 기간 안에 끝내지 못하면 범죄혐의인·피고인을 석방해야 한다. 계속 조사·심리해야 하면 범죄혐의인·피고인에게 취보후심이나 감시거주를 할 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
犯罪嫌疑人、被告人被羁押的案件，	被 + 동사 + 的 + 명사 — 주제	범죄혐의인·피고인이 구금된 사건을
不能在本法规定的	不能 + 在 + (기간의 관형어)	이 법이 정한
侦查羁押、审查起诉、一审、二审期限内办结的，	기간 넷 + 内 + 동사 + 的，	수사 구금·기소 심사·1심·2심 기간 안에 끝내지 못하면
对犯罪嫌疑人、被告人应当予以释放；	对 + 대상 + 应当予以 + 동사	범죄혐의인·피고인을 석방해야 한다
需要继续查证、审理的，	조건 + 的，	계속 조사·심리해야 하면
对犯罪嫌疑人、被告人可以取保候审或者监视居住。	对 + 대상 + 可以 + 조치 둘	취보후심이나 감시거주를 할 수 있다

문형

在 + 기간 + 内 + 동사

~기간 안에 ~하다

1. 在……内(以内)는 기한을 정한다. 在一个月以内, 在七日以内.
2. 기한 구는 동사 앞에 둔다. 在期限内办结.
3. 말로는 在……之内, ……以内로도 쓴다.

qǐng zài sān rì nèi dáfù.

请在三日内答复。

3일 안에 회답해 주십시오.

wǒmen yào zài yīge yuè nèi bànjié zhège ànjiàn.

我们要在一个月内办结这个案件。

우리는 이 사건을 한 달 안에 끝내야 한다.

문법 C4 · 在 + 기간 + 内 + 동사 — 기한은 동사 앞

~~不能办结在期限内的~~ (비문)

不能在……期限内办结的

기한도 장소처럼 在 + 기간 + 内로 동사 앞에 둔다. 期限 앞의 侦查羁押、审查起诉、一审、二审은 모점으로 늘어놓은 관형어다.

한국이라면? ≠ 검사의 구속기간 · 형사소송법 제203조

한국 검사는 사법경찰관에게서 피의자를 인치받으면 「10일 이내에 공소를 제기하지 아니하면 석방하여야 한다」(1차 10일 연장 가능, 제205조). 중국은 기소 심사 기간을 구금 여부와 따로 1개월로 정한다.

---

14. # 公诉 公訴 gōngsù **공소 — 인민검찰원이 법원에 형사재판을 청구하는 일** ★★★

기소 여부는 모두 검찰원이 심사·결정한다(第一百六十九条 「凡需要提起公诉的案件，一律由人民检察院审查决定」). 법정에서 공소를 지지하는 검찰원 사람을 公诉人이라 한다.

쉬운 예

jiǎncháyuàn tíqǐ le gōngsù.

检察院提起了公诉。

검찰원은 공소를 제기했다.

실무 예

gōngsùrén jīntiān chūtíng le ma?

公诉人今天出庭了吗?

공소인은 오늘 법정에 나왔습니까?

원문

> rénmín jiǎncháyuàn rènwéi fànzuì xiányírén de fànzuì shìshí yǐjīng cháqīng, zhèngjù quèshí, chōngfèn, yīfǎ yīngdāng zhuījiū xíngshì zérèn de, yīngdāng zuòchū qǐsù juédìng,

ànzhào shěnpàn guǎnxiá de guīdìng, xiàng rénmín fǎyuàn tíqǐ gōngsù, bìng jiāng ànjuàn cáiliào, zhèngjù yísòng rénmín fǎyuàn.

人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。 — 刑事诉讼法 第一百七十六条第一款 · 공식

인민검찰원은 범죄혐의인의 범죄사실이 이미 밝혀지고 증거가 확실·충분하여 법에 따라 형사책임을 물어야 한다고 보면, 기소 결정을 하고 심판 관할 규정에 따라 인민법원에 공소를 제기하며, 사건 기록과 증거를 인민법원에 넘겨야 한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
人民检察院认为	주어 + 认为	인민검찰원은 ~라고 보면
犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，	판단 ① — 사실	범죄혐의인의 범죄사실이 이미 밝혀지고
证据确实、充分，	판단 ② — 증거	증거가 확실·충분하여
依法应当追究刑事责任的，	판단 ③ + 的 ，	법에 따라 형사책임을 물어야 하는 경우
应当作出起诉决定，	의무 ① — 作出 + 결정	기소 결정을 하고
按照审判管辖的规定，	按照 + 기준	심판 관할 규정에 따라
向人民法院提起公诉，	向 + 상대 + 동사	인민법원에 공소를 제기하며
并将案卷材料、证据移送人民法院。	将(把) + 대상 + 移送 + 곳	사건 기록과 증거를 인민법원에 넘겨야 한다

문형

按照 A 的规定

A의 규정에 따라

1. 按照는 따를 기준을 이끈다. 按照规定, 按照要求.
2. 按照 구는 동사 앞에 오고, 쉼표로 끊어 문장 머리에 두기도 한다.
3. 依照는 법령 근거, 按照는 규정·요구·방법 같은 기준에 많이 쓴다.

qǐng ànzhào fǎyuàn de yāoqiú tíjiāo cáiliào.

请按照法院的要求提交材料。

법원의 요구에 따라 자료를 내 주십시오.

ànzhào guīdìng, huìyì jìlù yào cúndàng.

按照规定，会议记录要存档。

규정에 따라 회의록은 보관해야 한다.

한국이라면? = 공소 · 형사소송법 제246조

한국도 「공소는 검사가 제기하여 수행한다」. 2026. 10. 2. 시행 개정으로 검사의 수사 조문(제196조)이 삭제되어, 수사는 사법경찰관·공소는 검사라는 분업이 중국과 겉모양이 가까워졌다.

---

15. **自诉** 自訴 zìsù **자소 — 피해자가 직접 법원에 형사재판을 청구하는 일(사인 소추)** ★★

自诉案件은 세 가지다. 고소가 있어야 처리하는 사건, 피해자가 증거로 증명하는 경미한 형사사건, 공안기관·검찰원이 책임을 묻지 않은 인신·재산 침해 사건이다(第二百一十条). 자소를 낸 사람은 自诉人이다.

쉬운 예

zhè shì yīqǐ zìsù ànjiàn.

这是一起自诉案件。

이것은 자소 사건이다.

실무 예

bèihàirén kěyǐ zhíjiē xiàng fǎyuàn qǐsù ma?

被害人可以直接向法院起诉吗?

피해자가 법원에 직접 소를 낼 수 있습니까?

원문

duìyú zìsù ànjiàn, bèihàirén yǒuquán xiàng rénmín fǎyuàn zhíjiē qǐsù.

对于自诉案件，被害人有权向人民法院直接起诉。 — 刑事诉讼法 第一百一十四条 · 공식

자소 사건은 피해자가 인민법원에 직접 소를 제기할 권리가 있다.

문형

对于 A，B 有权 C

A에 대해서는 B가 C할 권리가 있다

1. 对于 + 대상으로 무엇에 관한 권리인지 먼저 밝힌다.
2. 有权 + 동사는 ~할 권리가 있다. 부정은 无权 + 동사다.
3. 직접 법원으로 간다는 점은 向 + 법원 + 直接起诉로 나타낸다.

duìyú zhège juédìng, dāngshìrén yǒuquán shēnqǐng fùyì.

对于这个决定，当事人有权申请复议。

이 결정에 대해서는 당사자가 복의를 신청할 권리가 있다.

měi ge rén dōu yǒuquán fābiǎo yìjiàn.

每个人都有权发表意见。

누구나 의견을 말할 권리가 있다.

한국이라면? + 없음(국가소추주의) · 형사소송법 제246조

한국은 「공소는 검사가 제기하여 수행한다」라 피해자가 직접 기소하는 길이 없다. 대만은 자소를 두되 변호사를 반드시 선임하게 한다(刑事訴訟法 第319條 第2項).

---

16. # 认罪认罚从宽 認罪認罰從寬 rènzuì rènfá cóngkuān

인죄인벌 종관 — 죄를 인정하고 처벌을 받아들이면 법에 따라 너그럽게 처리하는 제도 ★★★

통용어 — 제도 이름은 통용어다. 조문에는 认罪认罚와 从宽处理가 따로 나오고(第十五条·第一百七十四条), 넷을 붙인 认罪认罚从宽은 刑事诉讼法 전문에 0회다(2026. 10. 17. flk 원문 검색).

쉬운 예

tā xuǎnzé le rènzuì rènfá.

他选择了认罪认罚。

그는 죄를 인정하고 처벌을 받아들이기로 했다.

실무 예

rènzuì rènfá cóngkuān shìyòngyú suǒyǒu ànjiàn ma?

认罪认罚从宽适用于所有案件吗?

인죄인벌 종관은 모든 사건에 적용됩니까?

원문

fànzuì xiányírén, bèigàorén zìyuàn rúshí gòngshù zìjǐ de zuìxíng, chéngrèn zhǐkòng de fànzuì shìshí, yuànyì jiēshòu chǔfá de, kěyǐ yīfǎ cóngkuān chǔlǐ.

犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 — 刑事诉讼法 第十五条 · 공식

범죄혐의인·피고인이 스스로 자기 죄행을 사실대로 진술하고, 자신에게 제기된 범죄사실을 인정하며, 처벌을 받아들이기를 원하면 법에 따라 너그럽게 처리할 수 있다.

문형

自愿 + 동사

스스로 원해서 ~하다

1. 自愿은 강요 없이 스스로 원해서라는 뜻이다. 동사 앞에 온다.
2. 认罪认罚 사건에서 법원은 자백이 자원했는지(自愿性)를 심사한다(第一百九十条).
3. 违背意愿(뜻에 반하여) 인정한 경우는 양형 건의를 받아들이지 않는 예외가 된다(第二百零一条).

tā shì zìyuàn qiānzì de.

他是自愿签字的。

그는 스스로 원해서 서명했다.

fǎguān yào quèrèn bèigàorén shìfǒu zìyuàn rènzuì.

法官要确认被告人是否自愿认罪。

법관은 피고인이 스스로 원해서 죄를 인정했는지 확인해야 한다.

한국이라면? + 없음(간이공판절차만) · 형사소송법 제286조의2

한국은 「피고인이 공판정에서 공소사실에 대하여 자백한 때」 간이공판절차로 심판할 수 있을 뿐, 자백과 형의 감면·검사의 형량 권고를 묶는 절차는 두지 않는다. 대만은 협상 절차를 둔다.

대만에서는 協商程序 · 刑事訴訟法 第455-2條

대만은 검찰관이 피고와 형의 범위·사과·배상 등을 협상하고, 합의되고 피고가 죄를 인정하면 법원에 협상 판결을 청한다. 사형·무기징역·최하 3년 이상 유기징역의 죄와 고등법원 1심 사건은 제외된다.

---

17. # 量刑建议 量刑建議 liàngxíng jiànyì

양형 건의 — 검찰원이 법원에 내는 형량 의견(구형에 해당) ★★

认罪认罚 사건에서 법원은 판결할 때 검찰원이 기소한 죄명과 양형 건의를 一般应当采纳(대개 받아들여야) 한다. 다만 무죄·의사에 반한 인정·사실 부인 등은 예외이고, 양형 건의가 명백히 부당하면 검찰원이 조정할 수 있다(第二百零一条).

쉬운 예

jiǎncháyuàn tíchū le liàngxíng jiànyì.

检察院提出了量刑建议。

검찰원은 양형 건의를 냈다.

실무 예

fǎyuàn yìbān huì cǎinà liàngxíng jiànyì ma?

法院一般会采纳量刑建议吗?

법원은 보통 양형 건의를 받아들입니까?

원문

fànzuì xiányírén rènzuì rènfá de, rénmín jiǎncháyuàn yīngdāng jiù zhǔxíng, fùjiāxíng, shìfǒu shìyòng huǎnxíng děng tíchū liàngxíng jiànyì, bìng suí àn yísòng rènzuì rènfá jùjiéshū děng cáiliào.

犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。 — 刑事诉讼法 第一百七十六条第二款 · 공식

범죄혐의인이 인죄인벌하면 인민검찰원은 주형·부가형·집행유예 적용 여부 등에 관하여 양형 건의를 하고, 인죄인벌 서약서(具结书) 등 자료를 사건과 함께 넘겨야 한다.

문형

是否 + 동사

~할지 여부

1. 是否는 是不是의 문어로, ~인지 아닌지를 뜻한다.
2. 是否适用缓刑처럼 명사 자리에 와서 논의·심사의 대상이 된다.
3. 是否는 직접 묻는 문장에도 문장 안의 간접 의문에도 쓴다(您是否需要翻译？/ 请告诉我是否需要翻译). 어느 쪽이든 끝에 吗를 붙이지 않는다.

wǒmen yào tǎolùn shìfǒu shìyòng huǎnxíng.

我们要讨论是否适用缓刑。

우리는 집행유예를 적용할지 논의해야 한다.

qǐng gàosu wǒ shìfǒu xūyào fānyì.

请告诉我是否需要翻译。

통역이 필요한지 알려 주십시오.

문법 C4 · 就 + 사항 + 提出 — ~에 관하여

~~提出量刑建议就主刑、附加刑~~ (비문)

就主刑、附加刑……提出量刑建议

就는 ~에 관하여를 뜻하는 개사다. 개사구는 동사 앞에 온다. 말로는 对……提出建议나 关于……的建议로도 쓴다.

한국이라면? ≠ 구형(검사의 의견진술) · 형사소송법 제302조

한국 검사는 증거조사가 끝나면 「사실과 법률적용에 관하여 의견을 진술하여야 한다」. 실무의 구형이 이 의견진술이고 법원을 묶지 않는다. 중국은 认罪认罚 사건에서 양형 건의를 의무로 하고 법원이 대개 받아들이게 한다.

---

18. # 速裁程序 sù cái chéngxù

속재절차 — 3년 이하 유기징역 사건을 법관 한 사람이 빨리 재판하는 절차 ★★

2018년 개정에서 들어온 第四节 速裁程序(第二百二十二条~第二百二十六条)다. 송달 기간 제한을 받지 않고 대개 법정조사·변론을 하지 않으며, 그 자리에서 선고하고 10일 안에 끝낸다(1년 넘는 유기징역이 가능하면 15일). 번역 가이드(제2판)에 없는 말이라 한자음 속재절차로 적는다.

쉬운 예

zhège ànjiàn shìyòng sù cái chéngxù.

这个案件适用速裁程序。

이 사건에는 속재절차가 적용된다.

실무 예

sù cái chéngxù yào dāngtíng xuānpàn ma?

速裁程序要当庭宣判吗?

속재절차에서는 그 자리에서 선고해야 합니까?

원문

jīcéng rénmín fǎyuàn guǎnxiá de kěnéng pànchǔ sān nián yǒuqī túxíng yǐxià xíngfá de ànjiàn, ànjiàn shìshí qīngchu, zhèngjù quèshí, chōngfèn, bèigàorén rènzuì rènfá bìng tóngyì shìyòng sù cái chéngxù de, kěyǐ shìyòng sù cái chéngxù, yóu shěnpànyuán yī rén dúrèn shěnpàn.

基层人民法院管辖的可能判处三年有期徒刑以下刑罚的案件，案件事实清楚，证据确实、充分，被告人认罪认罚并同意适用速裁程序的，可以适用速裁程序，由审判员一人独任审判。 — 刑事诉讼法 第二百二十二条第一款 · 공식

기층인민법원이 관할하는 사건으로서 3년 이하 유기징역의 형을 선고할 수 있고, 사실이 분명하고 증거가 확실·충분하며, 피고인이 인죄인벌하고 속재절차 적용에 동의하면 속재절차를 적용할 수 있고, 심판원 한 사람이 단독으로 재판한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
基层人民法院管辖的	관형어 ① — 관할	기층인민법원이 관할하는
可能判处三年有期徒刑以下刑罚的案件，	관형어 ② + 중심어	3년 이하 유기징역을 선고할 수 있는 사건으로서
案件事实清楚，证据确实、充分，	요건 ①② — 사실·증거	사실이 분명하고 증거가 확실·충분하며
被告人认罪认罚并同意适用速裁程序的，	요건 ③ + 的，	피고인이 인죄인벌하고 적용에 동의하면
可以适用速裁程序，	可以 — 재량	속재절차를 적용할 수 있고
由审判员一人独任审判。	由 + 맡는 사람 + 동사	심판원 한 사람이 단독으로 재판한다

문형

可能判处 + 형 + 以下刑罚

~이하의 형을 선고할 수 있는

1. 判处 + 형은 형을 선고하다. 被判处 + 형은 형을 선고받다.
2. 可能判处는 선고될 수 있는 형으로 사건을 가른다. 관할·절차를 정하는 기준이다.
3. 以下는 그 수를 포함한다. 三年以下는 3년 이하다.

zhège ànjiàn kěnéng pànchǔ sān nián yǐxià yǒuqī túxíng.

这个案件可能判处三年以下有期徒刑。

이 사건은 3년 이하 유기징역이 선고될 수 있다.

tā kěnéng bèi pànchǔ fájīn.

他可能被判处罚金。

그는 벌금을 선고받을 수 있다.

문법 C3 · 审判员一人 — 사람 수를 명사 뒤에 붙이는 문어

~~由一个审判员独任审判~~ (부자연)

由审判员一人独任审判

조문은 사람 수를 명사 뒤에 붙인다(审判员一人·审判员三人). 말로는 一个法官·三位法官처럼 수사 + 양사 + 명사가 자연스럽다.

한국이라면? ≠ 약식절차 · 형사소송법 제448조

한국 약식절차는 「공판절차없이 약식명령으로」 벌금·과료·몰수만 과한다. 중국 速裁程序는 공판을 열고 3년 이하 유기징역까지 선고하되 법정조사·변론을 대개 생략한다(第二百二十四条).

---

19. # 抗诉 抗訴 kàngsù

항소 — 인민검찰원이 법원의 판결·재정에 불복하는 일(당사자의 불복은 上诉) ★★★

가짜 친구 · 한국어 **항소(제1심 판결에 대한 불복)**와 쓰임 다름

번역 가이드를 따라 항소라 적지만, 한국의 항소(1심 판결 불복)와 다르다. 검찰원만 하고, 1심 판결·재정에 대한 것(第二百二十八条)과 확정판결에 대한 것(审判监督程序, 第二百五十四条) 둘이 있다. 피해자는 직접 하지 못하고 검찰원에 抗诉를 청한다(第二百二十九条).

쉬운 예

jiǎncháyuàn tíchū le kàngsù.

检察院提出了抗诉。

검찰원은 항소를 제기했다.

실무 예

bèihàirén duì pànjué bùfú, kěyǐ zìjǐ kàngsù ma?

被害人对判决不服，可以自己抗诉吗?

피해자가 판결에 불복하면 스스로 항소할 수 있습니까?

원문

dìfāng gèjí rénmín jiǎncháyuàn rènwéi běnjí rénmín fǎyuàn dìyī shěn de pànjué, cáidìng què yǒu cuòwù de shíhou, yīngdāng xiàng shàng yījí rénmín fǎyuàn tíchū kàngsù.

地方各级人民检察院认为本级人民法院第一审的判决、裁定确有错误的时候，应当向上一级人民法院提出抗诉。 — 刑事诉讼法 第二百二十八条 · 공식

지방 각급 인민검찰원은 같은 급 인민법원의 제1심 판결·재정에 확실히 잘못이 있다고 보면 한 급 위 인민법원에 항소를 제기해야 한다.

문형

认为 + 판단 + 的时候，应当……

~라고 볼 때에는 ~해야 한다

1. 认为는 기관의 판단을 이끈다. 판단 내용이 길어도 的时候로 닫는다.
2. 确有错误는 확실히 잘못이 있다. 确(확실히) + 有.
3. 뒤 절의 应当은 의무다. 검찰원은 잘못을 보면 抗诉해야 한다.

fǎguān rènwéi zhèngjù bùzú, pànjué wúzuì.

法官认为证据不足，判决无罪。

법관은 증거가 부족하다고 보고 무죄를 선고했다.

nǐ rènwéi yǒu wèntí de shíhou, kěyǐ suíshí tíchū.

你认为有问题的时候，可以随时提出。

문제가 있다고 생각되면 언제든 말해도 된다.

문법 C4 · 向 + 상급 법원 + 提出 — 상대는 동사 앞

~~提出抗诉向上一级人民法院~~ (비문)

向上一级人民法院提出抗诉

누구에게 내는지는 向 + 상대로 동사 앞에 둔다. 向法院起诉·向上一级人民法院上诉도 같다. 上一级는 한 급 위다.

한국이라면? ≠ 항소 · 형사소송법 제357조

한국은 「제1심법원의 판결에 대하여 불복이 있으면」 검사와 피고인이 같은 항소를 한다. 중국은 같은 불복을 피고인 쪽은 上诉, 검찰원은 抗诉로 나누어 부른다(上诉는 16장).

대만에서는 上訴 · 刑事訴訟法 第344條

대만에는 抗訴가 없다(법령 원문 0회). 검찰관의 불복도 上訴라 한다.

檢察官為被告之利益，亦得上訴。 全國法規資料庫

20. # 告诉 告訴 gàosù

고소 — 피해자가 처벌을 구하는 일(告诉才处理 — 친고죄). 일상어 告诉(gàosu, 알리다)와 소리가 다르다

★★

가짜 친구 · 한국어 **고소(일상어로는 알리다)**와 쓰임 다름

법률 뜻은 한국어 고소와 같다. 함정은 일상어다. 대화에서 告诉는 거의 언제나 알리다(gàosu)이다. 장 첫머리 상자 참고.

쉬운 예

zhè zhǒng fànzuì, bèihàirén gàosù cái chǔlǐ.

这种犯罪，被害人告诉才处理。

이런 범죄는 피해자가 고소해야 처리한다.

실무 예

bèihàirén chèhuí gàosù yǐhòu, ànjiàn zěnme chǔlǐ?

被害人撤回告诉以后，案件怎么处理?

피해자가 고소를 취소하면 사건은 어떻게 처리합니까?

원문

yǒu xiàliè qíngxing zhīyī de, bù zhuījiū xíngshì zérèn, yǐjīng zhuījiū de, yīngdāng chèxiāo ànjiàn, huòzhě bù qǐsù, huòzhě zhōngzhǐ shěnlǐ, huòzhě xuāngào wúzuì: sì, yīzhào xíngfǎ gàosù cái chǔlǐ de fànzuì, méiyǒu gàosù huòzhě chèhuí gàosù de;

有下列情形之一的，不追究刑事责任，已经追究的，应当撤销案件，或者不起诉，或者终止审理，或者宣告无罪：……（四）依照刑法告诉才处理的犯罪，没有告诉或者撤回告诉的； — 刑事诉讼法 第十六条 · 공식

다음 각 호 가운데 하나에 해당하면 형사책임을 묻지 않고, 이미 물었으면 사건을 취소하거나, 기소하지 않거나, 심리를 끝내거나, 무죄를 선고해야 한다. …… (4) 刑法에 따라 고소가 있어야 처리하는 범죄로서 고소가 없거나 고소를 취소한 경우

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
有下列情形之一的，	조건 — 下列……之一 + 的，	다음 각 호 가운데 하나에 해당하면
不追究刑事责任，	효과 ①	형사책임을 묻지 않고
已经追究的，应当撤销案件，	단계별 효과 — 이미 물었으면	이미 물었으면 사건을 취소하거나
或者不起诉，或者终止审理，或者宣告无罪：	或者 셋 — 단계마다 다른 처리	불기소하거나 심리를 끝내거나 무죄를 선고해야 한다

（四）依照刑法告诉才处理的犯罪，	항 번호 + 告诉才处理(gàosù)	(4) 刑法에 따라 고소가 있어야 처리하는 범죄로서
没有告诉或者撤回告诉的；	告诉 두 번 — 명사처럼 쓴 동사	고소가 없거나 고소를 취소한 경우

문형

告诉 gàosu + 사람 + 일 (일상어)

누구에게 무엇을 알리다

1. 일상어 告诉는 둘째 음절이 경성이다(gàosu). 사람과 일을 차례로 목적어로 받는다.
2. 법률어 告诉는 4성 둘(gàosù)이다. 告诉才处理, 撤回告诉처럼 목적어 없이 쓴다.
3. 문서에서 알리다는 告知·通知를 쓴다. 将……通知控告人(第一百一十二条).

qǐng gàosu wǒ kāitíng de shíjiān.
请告诉我开庭的时间。
개정 시간을 알려 주십시오.

bèihàirén yǐjīng chèhuí gàosù le.
被害人已经撤回告诉了。
피해자는 이미 고소를 취소했다.

한국이라면? = 고소(친고죄) · 형사소송법 제230조

법률 뜻은 같다. 한국은 친고죄 고소를 「범인을 알게 된 날로부터 6월」 안에 해야 한다. 중국 刑事诉讼法은 이런 사건을 피해자가 직접 기소하는 自诉案件에 넣는다(第二百一十条).

대만에서는 告訴乃論 · 刑事訴訟法 第237條

대만은 친고죄를 告訴乃論이라 부르고, 한국처럼 범인을 안 때부터 6개월 안에 고소하게 한다.

告訴乃論之罪，其告訴應自得為告訴之人知悉犯人之時起，於六個月內為之。 全國法規資料庫

한국이라면? — 같은 한자, 엇갈린 대응

「=」 같다 · 「≠」 같아 보이는데 다르다 · 「+」 한쪽에만 있다. 판정은 조문 대조로 했다. 중국 쪽은 刑事诉讼法(2018), 한국 쪽은 2026. 10. 17. 현행 조문(형사소송법은 2026. 10. 2. 시행본)이다.

중국	한국	차이

≠	公安机关 (第三条)	사법경찰관 (형사소송법 제197조)	수사·拘留·逮捕 집행·预审 / 수사.
+	立案 (第一百一十二条)	—	수사 앞의 독립 단계, 불입안에 복의 / 입건을 정한 조문 없음.
≠	拘传 (第一百一十九条)	구인 (형사소송법 제69조)	12시간(최장 24시간), 逮捕와 별개 / 「구속이라 함은 구인과 구금을 포함한다」.
≠	取保候审 (第六十八条・第七十九条)	보석 (형사소송법 제94조)	수사 단계부터, 최장 12개월 / 「구속된 피고인의 보석」.
+	监视居住 (第七十五条・第七十九条)	— (보석 조건 제98조)	주거·지정 거소에서 감시, 최장 6개월 / 독립 조치 없음.
≠	拘留 (第八十二条・第九十一条)	체포 (형사소송법 제200조의2)	3일(최장 30일) 안에 逮捕 승인 요청 / 「체포한 때부터 48시간이내에」 구속영장 청구.
≠	逮捕 (第八十条)	구속 (헌법 제12조)	검찰원 승인·법원 결정 / 「법관이 발부한 영장」.
≠	侦查羁押 期限 (第一百五十六条)	구속기간 (형사소송법 제202조·제203조)	逮捕 뒤 2개월 + 1개월 / 사법경찰관 10일 + 검사 10일.
+	认罪认罚从宽 (第十五条)	— (간이공판절차 제286조의2)	자백·처벌 수용에 관대 처리와 양형 건의 / 자백은 절차 간이화만.
≠	速裁程序 (第二百二十二条)	약식절차 (형사소송법 제448조)	공판, 3년 이하 유기징역까지 / 「공판절차없이」 벌금·과료·몰수.
≠	抗诉 (第二百二十八条)	항소 (형사소송법 제357조)	검찰원만 / 검사·피고인 모두.
+	自诉 (第二百一十条)	— (국가소추주의 제246조)	피해자의 직접 기소 / 「공소는 검사가 제기하여 수행한다」.

가짜 친구 · 拘留·逮捕·抗诉 — 같은 한자, 다른 절차

拘留는 한국어 구류처럼 보이지만 형벌이 아니다. 형사절차에서는 공안기관이 현행범이나 중대 혐의자를 먼저 붙잡아 두는 조치이고(第八十二条), 한국의 체포에 가깝다. 한국 형법의 구류(1일 이상 30일 미만)에 해당하는 단기 자유형은 중국에서 拘役다(10장).

逮捕는 한국어 체포(逮捕)와 글자가 같지만, 검찰원 승인이나 법원 결정으로 하는 장기 구금이다(第八十条). 한국의 구속에 가깝다. 대만은 한국과 같아서 逮捕가 체포, 羁押가 구속이다.

抗诉는 한국어 항소(抗訴)와 글자까지 같다. 그러나 인민검찰원만 하는 불복이고, 피고인·자소인의 불복은 上诉라 한다(第二百二十七条·第二百二十八条). 확정판결에 대한 검찰원의 불복도 抗诉다(第二百五十四条).

预审은 법원의 예심이 아니라 공안기관의 수사 마무리 확인이고(第一百一十六条), 立案은 계획을 세우는 일이 아니라 사건을 정식으로 여는 결정이다(第一百一十二条).

> bèigàorén, zìsùrén hé tāmen de fǎdìng dàilǐrén, bùfú dìfāng gèjí rénmín fǎyuàn dìyī shěn de pànjué, cáidìng, yǒuquán yòng shūzhuàng huòzhě kǒutóu xiàng shàng yījí rénmín fǎyuàn shàngsù.
> 被告人、自诉人和他们的法定代理人，不服地方各级人民法院第一审的判决、裁定，有权用书状或者口头向上一级人民法院上诉。 — 刑事诉讼法 第二百二十七条第一款 · 공식
> 피고인·자소인과 그 법정대리인은 지방 각급 인민법원의 제1심 판결·재정에 불복하면 서면이나 말로 한 급 위 인민법원에 상소할 권리가 있다.

요령 中 拘留 ≈ 韓 체포, 中 逮捕 ≈ 韓 구속. 抗诉는 검찰원만 한다.

기억 되살리기 C6 — 강제조치 조문의 被·由·将

被는 조치를 당하는 사람을, 由는 결정·집행하는 기관을 밝힌다. 将(把)은 옮기거나 넘기는 대상을 동사 앞으로 끌어낸다.

- 강제조치 조문에서 사람은 늘 당하는 쪽이다. 被拘留的人·被取保候审的犯罪嫌疑人처럼 被 + 동사 + 的가 그 사람을 꾸민다.
- 결정과 집행은 由로 나눈다. 逮捕……由公安机关执行(第八十条), 取保候审由公安机关执行(第六十七条).
- 将은 把의 문어다. 应当立即将被拘留人送看守所羁押(第八十五条)처럼 옮겨지는 사람을 동사 앞에 두고, 가는 곳을 동사 뒤에 둔다.
- 被判处 + 형은 형을 선고받다다. 被判处管制的(관제를 선고받은 경우, 第七十六条)처럼 조문에서도 쓴다.
- 予以 + 동사는 피동이 아니다. 기관이 그 처분을 한다는 문어다. 应当予以逮捕(第八十一条), 应当予以释放(第九十八条).

> jūliú hòu, yīngdāng lìjí jiāng bèi jūliú rén sòng kānshǒusuǒ jīyā, zhìchí bùdé chāoguò èrshísì xiǎoshí.

> 拘留后，应当立即将被拘留人送看守所羁押，至迟不得超过二十四小时。 — 刑事诉讼法 第八十五条第二款 · 공식
>
> 구류한 뒤에는 구류된 사람을 즉시 간수소(看守所)로 보내 구금해야 하고, 늦어도 24시간을 넘을 수 없다.

표로 보기

꼴	만들기	뜻
被拘留的人	被 + 동사 + 的 + 명사	구류된 사람
被取保候审的犯罪嫌疑人	被 + 조치 + 的 + 명사	취보후심된 범죄혐의인
被判处管制的	被 + 判处 + 형 + 的	관제를 선고받은 경우
由公安机关执行	由 + 기관 + 동사	공안기관이 집행한다
将被拘留人送看守所	将(把) + 사람 + 送 + 곳	구류된 사람을 간수소로 보내다
应当予以逮捕	予以 + 동사	체포해야 한다(문어)
被羁押的案件	被 + 동사 + 的 + 사건	사람이 구금된 사건

예문 분해 — 낱말마다 자리와 구실

犯罪嫌疑人　被公安机关　拘留　了

주어 · 당하는 쪽　被 + 행위자　동사　완료

fànzuì xiányírén bèi gōng'ān jīguān jūliú le.

범죄혐의인은 공안기관에 구류되었다.

公安机关　把被拘留的人　送到了　看守所

주어 · 하는 쪽　把 + 대상(被 관형어)　동사 + 결과(到) + 了　도달점

gōng'ān jīguān bǎ bèi jūliú de rén sòngdào le kānshǒusuǒ.

공안기관은 구류된 사람을 간수소로 보냈다.

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~逮捕被公安机关执行~~	逮捕由公安机关执行	집행을 맡는 기관은 由로 밝힌다. 被로 쓰면 '당함'이 앞서 조문체로 어색하다.
~~被拘留人被送看守所被羁押~~	将被拘留人送看守所羁押	被拘留人은 한 낱말(구류된 사람)이라 그대로 둔다. 동사마다 被를 되풀이하지 말고, 옮기는 쪽을 주어로 세워 将(把)으로 쓴다(第八十五条).

~~对犯罪嫌疑人应当予以逮捕他~~	对犯罪嫌疑人应当予以逮捕	予以 뒤에는 목적어를 두지 않는다. 대상은 对로 앞에 세운다.
~~公安机关把他拘留~~	公安机关把他拘留了	把 구문의 동사는 홀로 끝나지 않는다. 了나 결과·장소를 붙인다.

말해 보기 — 형사 사건을 함께 검토할 때

법관 교류나 학회 사례 토론에서 절차 단계와 강제조치를 짚을 때 쓰는 문형. 소리 단추로 듣고 따라 한다.

qǐngwèn, zhège ànjiàn xiànzài shì zài zhēnchá jiēduàn háishi shěnchá qǐsù jiēduàn?

请问，这个案件现在是在侦查阶段还是审查起诉阶段?

여쭙겠습니다. 이 사건은 지금 수사 단계입니까, 기소 심사 단계입니까?

fànzuì xiányírén xiànzài bèi jīyā ma?

犯罪嫌疑人现在被羁押吗?

범죄혐의인은 지금 구금되어 있습니까?

dàibǔ shì jiǎncháyuàn pīzhǔn de, háishi fǎyuàn juédìng de?

逮捕是检察院批准的，还是法院决定的?

체포는 검찰원이 승인한 것입니까, 법원이 결정한 것입니까?

fànzuì xiányírén qiānshǔ jùjiéshū de shíhou, lǜshī zàichǎng ma?

犯罪嫌疑人签署具结书的时候，律师在场吗?

범죄혐의인이 서약서에 서명할 때 변호사가 그 자리에 있었습니까?

wǒ xiǎng quèrèn yīxià, zhè shì shàngsù háishi kàngsù?

我想确认一下，这是上诉还是抗诉?

확인하고 싶습니다. 이것은 상소입니까, 항소(검찰원 불복)입니까?

nín shuō de jūliú, shì xíngshì jūliú háishi xíngzhèng jūliú?

您说的拘留，是刑事拘留还是行政拘留?

말씀하신 拘留는 형사구류입니까, 행정구류입니까?

설명해 보기 — 한국 제도를 중국어로

중국 법률가에게 한국과 다른 점을 설명하는 문장. 이 장 '한국이라면?' 표와 짝을 이룬다. 한국의 체포(逮捕)와 구속은 중국어로 말할 때 뜻이 엇갈리니, 처음에 한 번 풀어 둔다.

zài hánguó, dàibǔ hé jīyā yuánzé shang dōu xūyào fǎguān qiānfā de lìngzhuàng.

在韩国，逮捕和羁押原则上都需要法官签发的令状。

한국에서는 체포와 구속에 원칙적으로 모두 법관이 발부한 영장이 필요합니다.

대한민국헌법 제12조 제3항. 현행범인 등은 사후에 영장을 청구할 수 있다(같은 항 단서).

hánguó de dàibǔ yǐhòu, yào jīyā bìxū zài sìshíbā xiǎoshí yǐnèi shēnqǐng lìngzhuàng.

韩国的逮捕以后，要羁押必须在四十八小时以内申请令状。

한국에서는 체포한 뒤 구속하려면 48시간 안에 영장을 청구해야 합니다.

형사소송법 제200조의2 제5항.

hánguó méiyǒu zìsù, gōngsù zhǐ néng yóu jiǎncháguān tíqǐ.

韩国没有自诉，公诉只能由检察官提起。

한국에는 자소가 없고, 공소는 검사만 제기할 수 있습니다.

zài hánguó, jiǎncháguān hé bèigàorén dōu kěyǐ duì yīshěn pànjué tíqǐ shàngsù. hányǔ bǎ zhè jiàozuò kàngsù, dàn zhè bù shì zhōngguó de kàngsù.

在韩国，检察官和被告人都可以对一审判决提起上诉。韩语把这叫作抗诉，但这不是中国的抗诉。

한국에서는 검사도 피고인도 1심 판결에 상소할 수 있습니다. 한국어로는 이것을 항소(抗訴)라 하지만 중국의 抗诉와는 다릅니다.

hánguó de bǎoshì zhǐ shìyòngyú bèi jīyā de bèigàorén.

韩国的保释只适用于被羁押的被告人。

한국의 보석은 구속된 피고인에게만 적용됩니다.

형사소송법 제94조 「구속된 피고인의 보석」.

hánguó xíngshì sùsòngfǎ méiyǒu yùshěn chéngxù.

韩国刑事诉讼法没有预审程序。

한국 형사소송법에는 예심 절차가 없습니다.

따라 말하기 — 조문 열 문장

조문 문장을 그대로 따라 말한다. 느리게 단추는 같은 문장을 천천히 읽는다. 由·被·将이 나오는 자리와 拘留·逮捕의 성조에 귀를 기울인다.

rénmín jiǎncháyuàn yīfǎ duì xíngshì sùsòng shíxíng fǎlǜ jiāndū.

人民检察院依法对刑事诉讼实行法律监督。

인민검찰원은 법에 따라 형사소송에 법률감독을 한다. (刑事诉讼法 第八条)

rénmín fǎyuàn, rénmín jiǎncháyuàn hé gōng'ān jīguān gēnjù ànjiàn qíngkuàng, duì fànzuì xiányírén, bèigàorén kěyǐ jūchuán, qǔbǎo hòushěn huòzhě jiānshì jūzhù.

人民法院、人民检察院和公安机关根据案件情况，对犯罪嫌疑人、被告人可以拘传、取保候审或者监视居住。

인민법원·인민검찰원과 공안기관은 사건 사정에 따라 범죄혐의인·피고인에게 구전·취보후심·감시거주를 할 수 있다. (第六十六条)

rénmín fǎyuàn, rénmín jiǎncháyuàn hé gōng'ān jīguān duì fànzuì xiányírén, bèigàorén qǔbǎo hòushěn zuì cháng bùdé chāoguò shí'èr ge yuè, jiānshì jūzhù zuì cháng bùdé chāoguò liù ge yuè.

人民法院、人民检察院和公安机关对犯罪嫌疑人、被告人取保候审最长不得超过十二个月，监视居住最长不得超过六个月。

취보후심은 최장 12개월, 감시거주는 최장 6개월을 넘을 수 없다. (第七十九条)

gōng'ān jīguān jūliú rén de shíhou, bìxū chūshì jūliúzhèng.

公安机关拘留人的时候，必须出示拘留证。

공안기관이 사람을 구류할 때에는 반드시 구류증을 제시해야 한다. (第八十五条)

gōng'ān jīguān dàibǔ rén de shíhou, bìxū chūshì dàibǔzhèng.

公安机关逮捕人的时候，必须出示逮捕证。

공안기관이 사람을 체포할 때에는 반드시 체포증을 제시해야 한다. (第九十三条)

fán xūyào tíqǐ gōngsù de ànjiàn, yīlǜ yóu rénmín jiǎncháyuàn shěnchá juédìng.

凡需要提起公诉的案件，一律由人民检察院审查决定。

공소를 제기해야 하는 사건은 모두 인민검찰원이 심사·결정한다. (第一百六十九条)

fànzuì xiányírén zìyuàn rènzuì, tóngyì liàngxíng jiànyì hé chéngxù shìyòng de, yīngdāng zài biànhùrén huòzhě zhíbān lǜshī zàichǎng de qíngkuàng xià qiānshǔ rènzuì rènfá jùjiéshū.

犯罪嫌疑人自愿认罪，同意量刑建议和程序适用的，应当在辩护人或者值班律师在场的情况下签署认罪认罚具结书。

범죄혐의인이 스스로 죄를 인정하고 양형 건의와 절차 적용에 동의하면, 변호인이나 당직 변호사가 있는 자리에서 인죄인벌 서약서에 서명해야 한다. (第一百七十四条)

shìyòng sù cái chéngxù shěnlǐ ànjiàn, yīngdāng dāngtíng xuānpàn.

适用速裁程序审理案件，应当当庭宣判。

속재절차로 사건을 심리하면 그 자리에서 선고해야 한다. (第二百二十四条)

bùfú pànjué de shàngsù hé kàngsù de qīxiàn wéi shí rì, bùfú cáidìng de shàngsù hé kàngsù de qīxiàn wéi wǔ rì, cóng jiēdào pànjuéshū, cáidìngshū de dì'èr rì qǐsuàn.

不服判决的上诉和抗诉的期限为十日，不服裁定的上诉和抗诉的期限为五日，从接到判决书、裁定书的第二日起算。

판결에 대한 상소·항소 기간은 10일, 재정에 대한 것은 5일이고, 판결서·재정서를 받은 다음 날부터 센다. (第二百三十条)

xuāngào pànjué, yīlǜ gōngkāi jìnxíng.

宣告判决，一律公开进行。

판결의 선고는 모두 공개로 한다. (第二百零二条)

확인 문제 8

1. 중국 형사절차에서 한국의 체포에 가장 가까운 것은?

- **拘留**
- 逮捕
- 拘役
- 羁押

拘留는 공안기관이 먼저 붙잡아 두는 조치이고(第八十二条), 3일 안에 逮捕 승인을 청한다(第九十一条). 逮捕는 한국의 구속에 가깝다.

2. 공안기관이 청한 逮捕를 승인하는 기관은?

- 인민법원
- **인민검찰원**
- 공안기관 상급 기관
- 감찰위원회

第八十条 「必须经过人民检察院批准或者人民法院决定，由公安机关执行」. 검찰원은 7일 안에 결정한다(第九十一条).

3. 抗诉를 제기할 수 있는 쪽은?

피고인

자소인

인민검찰원

피해자

第二百二十八条. 피고인·자소인의 불복은 上诉이고, 피해자는 검찰원에 抗诉를 청할 수 있을 뿐이다(第二百二十九条).

4. 拘留 뒤 공안기관이 검찰원에 逮捕 승인을 청하는 원칙 기간은?

24시간

48시간

3일

7일

第九十一条 「应当在拘留后的三日以内」. 특별한 경우 1~4일, 유랑·다회·집단 범행은 30일까지 늘린다. 한국 체포는 48시간 안에 구속영장 청구.

5. 取保候审의 최장 기간은?

3개월

6개월

12개월

24개월

第七十九条 「取保候审最长不得超过十二个月，监视居住最长不得超过六个月」.

6. 速裁程序를 쓸 수 있는 사건의 형 상한은?

1년 이하 유기징역

3년 이하 유기징역

5년 이하 유기징역

10년 이하 유기징역

第二百二十二条 「可能判处三年有期徒刑以下刑罚的案件」. 피고인의 认罪认罚와 동의도 요건이다.

7. 법률어 告诉(고소)를 읽는 법은?

gàosu (둘째 음절 경성)

gàosù (4성 둘)

gāosù

gǎosu

CC-CEDICT는 「to press charges」에 gàosù, 「알리다」에 gàosu를 싣는다. 告诉才处理·撤回告诉의 告诉는 법률어다.

8. 「应当立即将被拘留人送看守所羁押」에서 将의 구실은?

피동 표지

옮길 대상을 동사 앞으로 끌어냄(把)

미래 표지

조건 표지

将은 把의 문어다. 대상(被拘留人)을 동사(送) 앞에 두고 가는 곳(看守所)을 동사 뒤에 둔다.

2부 법의 언어 · 제12장

헌법과 국가기구

장면 — 중국에는 헌법재판소가 있는가

한·중 법관 교류 자리. 한국 법관이 중국 법관에게 헌법 심사를 묻는다. 장 첫머리에 둔다.

한국 법관

qǐngwèn, zhōngguó yǒu xiànfǎ fǎyuàn ma?

请问，中国有宪法法院吗?

여쭙겠습니다. 중국에는 헌법재판소가 있습니까?

중국 법관

méiyǒu. jiěshì xiànfǎ, jiāndū xiànfǎ shíshī de shì quánguó réndà chángwěihuì.

没有。解释宪法、监督宪法实施的是全国人大常委会。

없습니다. 헌법을 해석하고 헌법의 실시를 감독하는 것은 전국인대 상무위원회입니다.

한국 법관

rúguǒ gōngmín rènwéi mǒu ge fǎguī wéixiàn, zěnme bàn?

如果公民认为某个法规违宪，怎么办?

공민이 어떤 법규가 위헌이라고 보면 어떻게 합니까?

중국 법관

kěyǐ xiàng quánguó réndà chángwěihuì shūmiàn tíchū shěnchá jiànyì.

可以向全国人大常委会书面提出审查建议。

전국인대 상무위원회에 서면으로 심사 건의를 낼 수 있습니다.

한국 법관

fǎlǜ běnshēn yě kěyǐ shěnchá ma?

法律本身也可以审查吗?

법률 자체도 심사할 수 있습니까?

중국 법관

dì yībǎiyīshí tiáo liè de shì xíngzhèng fǎguī, dìfāngxìng fǎguī děng, méiyǒu fǎlǜ.

第一百一十条列的是行政法规、地方性法规等，没有法律。

立法法 제110조가 든 것은 행정법규·지방성법규 등이고, 법률은 없습니다.

중국 헌법(宪法)은 1982년 헌법을 1988년부터 2018년까지 다섯 차례 修正案으로 고친 것이다. 국가기구의 꼭짓점은 전국인민대표대회(全国人民代表大会: 전국인대)다. 행정·감찰·심판·검찰기관이 모두 인민대표대회에서 나오고 그에 책임진다(宪法 第三条). 삼권분립에 익숙한 한국 독자에게는 이 한 줄이 가장 낯설다. 헌법재판소가 없다. 헌법 해석과 헌법 실시의 감독은 전국인대 상무위원회가 맡고, 법규가 헌법에 맞는지는 입법법(立法法)의 비안 심사(备案审查)로 따진다. 흔히 쓰는

合宪性审查는 조문 문언이 아니다. 立法法은 合宪性、合法性问题라고 쓴다. 2018년 개정으로 감찰위원회(监察委员会)가 헌법기관이 되었다. 감찰기관이 피조사인을 붙잡아 두는 留置는 8장 유치권과 같은 글자다.

合宪性审查는 조문 문언이 아니다

合宪性审查(합헌성 심사)는 통용어다. 宪法과 立法法 전문에는 이 낱말이 한 번도 나오지 않는다(flk 원문 검색, 2026. 10. 17.).

立法法은 「存在合宪性、合法性问题」라고 쓴다(第一百一十条第一款·第一百一十二条第一款). 이 책은 표제어를 조문에 있는 合宪性으로 잡았다.

宪法法院·宪法法庭·违宪审查도 두 법률에 0회다. 헌법 해석은 全国人大常委会가 한다(宪法 第六十七条).

2018년 修正案과 2025년 监察法 — 감찰위원회의 두 단계

2018. 3. 11. 修正案 第五十二条가 宪法 제3장에 第七节 监察委员会(第一百二十三~一百二十七条)를 넣었다. 같은 修正案이 法律委员会의 이름을 宪法和法律委员会로 바꾸었다(第四十四条).

监察法은 2018. 3. 20. 제정되고 2024. 12. 25. 개정되어 2025. 6. 1.부터 시행 중이다. 조문은 69개에서 78개가 되었다.

留置 요건 조문은 第二十二条에서 第二十四条로 자리만 옮겼다. 문언은 2018년판과 같다.

새로 强制到案(第二十一条)·责令候查(第二十三条)·管护(第二十五条)가 생겼다. 留置 요건에 해당해도 중병·임신 같은 사정이 있으면 责令候查를 쓸 수 있다(第二十三条第一款).

> xiànfǎ dì sān zhāng guójiā jīgòu zhōng zēngjiā yījié, zuòwéi dì qī jié jiānchá wěiyuánhuì; zēngjiā wǔ tiáo, fēnbié zuòwéi dì yībǎi'èrshísān tiáo zhì dì yībǎi'èrshíqī tiáo.
> 宪法第三章“国家机构”中增加一节，作为第七节“监察委员会”；增加五条，分别作为第一百二十三条至第一百二十七条。 — 宪法修正案（2018年） · 공식
> 헌법 제3장 ‘국가기구’에 1절을 더해 제7절 ‘감찰위원회’로 하고, 5개 조를 더해 각각 제123조부터 제127조로 한다.

> zélìng hòuchá zuì cháng bùdé chāoguò shí'èr ge yuè.
> 责令候查最长不得超过十二个月。 — 监察法 第四十六条第三款 · 공식
> 책령후사(责令候查)는 최장 12개월을 넘을 수 없다.

이 장을 마치면 읽을 수 있는 문장

1. zhōnghuá rénmín gònghéguó de yīqiè quánlì shǔyú rénmín.
   中华人民共和国的一切权力属于人民。 — 宪法 第二条第一款 · 공식
   중화인민공화국의 모든 권력은 인민에게 속한다.

2. rénmín xíngshǐ guójiā quánlì de jīguān shì quánguó rénmín dàibiǎo dàhuì hé dìfāng gèjí rénmín dàibiǎo dàhuì.
   人民行使国家权力的机关是全国人民代表大会和地方各级人民代表大会。 — 宪法 第二条第二款 · 공식
   인민이 국가권력을 행사하는 기관은 전국인민대표대회와 지방 각급 인민대표대회다.

▼ 처음 보는 문법 용어 6

관형어 명사 앞에서 명사를 꾸미는 말. 중국어는 아무리 길어도 모두 명사 앞에 오고 대개 的로 끝난다 — 侵权人所获得的 利益

개사구 개사(전치사)와 명사가 이룬 덩어리. 대개 동사 앞에 온다 — 向人民法院 起诉, 自申请日起 计算. 동사 뒤에 붙는 在·到·给(放在, 送到)는 따로 익힌다

문어 글말. 조문은 之·其·为(wéi)·均·予以·能够 같은 문어를 즐겨 쓴다. 말로 할 때는 的·他的·是·都·给·能으로 바꾼다

명사구 명사와 그 관형어가 이룬 덩어리 — 专利权的保护范围

술어 문장에서 「어찌하다·어떠하다」 에 해당하는 부분 — 利益 难以确定

화제 문장 머리에 먼저 꺼내 놓는 대상. 对于·对 + 명사구 뒤에 쉼표를 찍고 본 문장을 잇는다

표제어 20

표제어는 대륙 간체로 크게, 대만 번체를 옆에 작게 적었다(글자가 같으면 한 번만). 병음은 사전 성조로 적었고 소리는 一·不 변조를 넣어 읽는다. 조문 인용은 2026. 10. 17. 기준으로 国家法律法规数据库(flk.npc.gov.cn)에서 받은 판본과 대조했다. 위 막대의 「병음 숨기기」로 한자만 보며 읽을 수 있다.

1. **宪法** 憲法 xiànfǎ **헌법 — 국가의 근본법** ★★★

   현행 宪法은 1982년 헌법이다. 1988·1993·1999·2004·2018년 다섯 차례 修正案으로 고쳤다(flk 원문 머리). 조문을 인용할 때는 宪法 第五条처럼 쓴다.

쉬운 예

xiànfǎ shì guójiā de gēnběnfǎ.

宪法是国家的根本法。

헌법은 국가의 근본법이다.

실무 예

zhōngguó de xiànfǎ xiūgǎi guo jǐ cì?

中国的宪法修改过几次?

중국 헌법은 몇 번 개정되었습니까?

원문

yīqiè fǎlǜ, xíngzhèng fǎguī hé dìfāngxìng fǎguī dōu bùdé tóng xiànfǎ xiāng dǐchù.

一切法律、行政法规和地方性法规都不得同宪法相抵触。 — 宪法 第五条第三款 · 공식

모든 법률·행정법규와 지방성법규는 헌법에 저촉되어서는 안 된다.

문형

A 不得同 B 相抵触

A는 B에 저촉되어서는 안 된다

1. 同은 여기서 「~와」를 뜻하는 개사다. 비교 대상 B를 동사 앞으로 끌어낸다.
2. 相抵触는 「서로 어긋나다」. 相이 「서로」라서 同 B와 짝을 이룬다.
3. 말로는 跟 B 冲突나 违反 B로 풀어도 된다.

dìfāngxìng fǎguī bùdé tóng xíngzhèng fǎguī xiāng dǐchù.

地方性法规不得同行政法规相抵触。

지방성법규는 행정법규에 저촉되어서는 안 된다.

zhè tiáo guīdìng gēn xiànfǎ chōngtū ma?

这条规定跟宪法冲突吗?

이 규정은 헌법과 충돌합니까?

문법 C7 · 一切 …… 都不得 — 모두 ~해서는 안 된다

~~一切法律不得都同宪法相抵触~~ (부자연)

一切法律……都不得同宪法相抵触

一切·任何·所有로 시작한 주어는 뒤에서 都로 한 번 더 받는 일이 많다(任何组织或者个人不得……처럼 없이 쓰기도 한다). 금지는 都 + 不得 순서다. 不得都로 뒤집으면 「모두 ~할 수는 없다」는 부분 부정으로 읽힌다.

한국이라면? ≠ 헌법개정 · 대한민국헌법 제130조

중국 宪法은 全国人大가 전체 대표 3분의 2 이상 찬성으로 개정한다(第六十四条). 한국은 국회 의결 뒤 「30일 이내에 국민투표에 붙여」 확정한다.

2. # 全国人民代表大会 全國人民代表大會

quánguó rénmín dàibiǎo dàhuì **전국인민대표대회 — 줄여서 全国人大(전국인대)**

★★★

말로는 全国人大, 더 줄여 人大라고 한다. 조문은 늘 全国人民代表大会라고 다 적는다. 한 기(届)의 임기는 5년이다(宪法 第六十条第一款).

쉬운 예

quánguó rénmín dàibiǎo dàhuì jiǎnchēng quánguó réndà.

全国人民代表大会简称全国人大。

전국인민대표대회는 줄여서 전국인대라고 한다.

실무 예

quánguó réndà dàibiǎo shì zěnme xuǎn chulai de?

全国人大代表是怎么选出来的?

전국인대 대표는 어떻게 선출됩니까?

원문

> quánguó rénmín dàibiǎo dàhuì yóu shěng, zìzhìqū, zhíxiáshì, tèbié xíngzhèngqū hé jūnduì xuǎnchū de dàibiǎo zǔchéng. gè shǎoshù mínzú dōu yīngdāng yǒu shìdàng míng'é de dàibiǎo.
>
> 全国人民代表大会由省、自治区、直辖市、特别行政区和军队选出的代表组成。各少数民族都应当有适当名额的代表。 — 宪法 第五十九条第一款 · 공식
>
> 전국인민대표대회는 성·자치구·직할시·특별행정구와 군대에서 선출한 대표로 구성한다. 각 소수민족은 모두 적절한 정원의 대표를 가져야 한다.

문형

A 由 B 组成

A는 B로 구성된다

1. 由는 구성원·재료를 이끈다. 组成·构成과 짝을 짓는다.
2. B가 길면 B 안에 的 관형어가 다시 들어간다.
3. 말로는 A 是由 B 组成的로 강조한다.

zhège héyìtíng yóu sān míng fǎguān zǔchéng.

这个合议庭由三名法官组成。

이 합의정은 법관 세 명으로 구성된다.

wěiyuánhuì shì yóu zhuānjiā zǔchéng de.

委员会是由专家组成的。

위원회는 전문가들로 구성되어 있다.

문법 C8 · 由 + 선출 주체 + 选出的代表 + 组成

~~全国人民代表大会组成由……选出的代表~~ (비문)

全国人民代表大会由……选出的代表组成

组成(구성하다)은 맨 끝에 오고, 무엇으로 구성되는지는 由 + 명사구로 동사 앞에 둔다. 由 뒤 명사구 안에 다시 的 관형어(选出的)가 들어 있다. 한국어 「~로 구성한다」와 어순이 같다.

한국이라면? ≠ 국회 · 대한민국헌법 제41조

全国人大 대표는 성·자치구·직할시·특별행정구와 군대를 단위로 선출한다. 한국 국회는 「국민의 보통 · 평등 · 직접 · 비밀선거에 의하여 선출된 국회의원으로 구성한다」.

---

3. # 常务委员会 常務委員會 chángwù wěiyuánhuì

상무위원회 — 全国人大의 상설기관. 줄여서 常委会 ★★★

가짜 친구 · 한국어 **상임위원회**와 쓰임 다름

全国人大는 1년에 한 번 모이고(第六十一条), 그 사이 입법·해석·감독은 상무위원회가 맡는다(第六十七条). 현급 이상 지방 인대에도 상무위원회가 있다(第九十六条第二款).

쉬운 예

tā shì chángwù wěiyuánhuì de wěiyuán.

他是常务委员会的委员。

그는 상무위원회 위원이다.

실무 예

zhè bù fǎlǜ shì quánguó réndà tōngguò de, háishi chángwěihuì tōngguò de?

这部法律是全国人大通过的，还是常委会通过的?

이 법률은 전국인대가 통과시켰습니까, 아니면 상무위원회가 통과시켰습니까?

원문

> quánguó rénmín dàibiǎo dàhuì hé quánguó rénmín dàibiǎo dàhuì chángwù wěiyuánhuì xíngshǐ guójiā lìfǎquán.
>
> 全国人民代表大会和全国人民代表大会常务委员会行使国家立法权。 — 宪法 第五十八条 · 공식
>
> 전국인민대표대회와 전국인민대표대회 상무위원회는 국가입법권을 행사한다.

문형

A 行使 B 权

A가 B권을 행사한다

1. 行使(xíngshǐ)는 권리·권한을 쓰다. 목적어는 ~权이나 职权이다.
2. 行은 여기서 xíng이다. 银行의 háng과 다르다.
3. 조문은 行使下列职权：으로 권한 목록을 연다(第六十七条).

fǎyuàn yīfǎ dúlì xíngshǐ shěnpànquán.

法院依法独立行使审判权。

법원은 법에 따라 독립하여 심판권을 행사한다.

gōngmín kěyǐ yīfǎ xíngshǐ xuǎnjǔquán.

公民可以依法行使选举权。

공민은 법에 따라 선거권을 행사할 수 있다.

한국이라면? ≠ 상임위원회 · 국회법 제36조

全国人大 상무위원회는 그 자체로 법률을 제정·개정하고 헌법과 법률을 해석한다(第六十七条). 한국 국회 상임위원회는 「그 소관에 속하는 의안과 청원 등의 심사」를 맡는 국회 안의 위원회다.

---

4. 最高国家权力机关 最高國家權力機關

zuìgāo guójiā quánlì jīguān **최고 국가권력기관 — 全国人大의 헌법상 지위** ★★

国务院은 최고 국가권력기관의 집행기관(第八十五条), 지방 인대는 지방 국가권력기관(第九十六条)이다. 권력기관 아래에 행정·감찰·심판·검찰기관이 놓이는 구조다(第三条第三款).

쉬운 예

rénmín dàibiǎo dàhuì shì quánlì jīguān.

人民代表大会是权力机关。

인민대표대회는 권력기관이다.

실무 예

zài zhōngguó, fǎyuàn yě yào xiàng réndà bàogào gōngzuò ma?

在中国，法院也要向人大报告工作吗?

중국에서는 법원도 인대에 업무를 보고해야 합니까?

원문

zhōnghuá rénmín gònghéguó quánguó rénmín dàibiǎo dàhuì shì zuìgāo guójiā quánlì jīguān. tā de chángshè jīguān shì quánguó rénmín dàibiǎo dàhuì chángwù wěiyuánhuì.

中华人民共和国全国人民代表大会是最高国家权力机关。它的常设机关是全国人民代表大会常务委员会。 — 宪法 第五十七条 · 공식

중화인민공화국 전국인민대표대회는 최고 국가권력기관이다. 그 상설기관은 전국인민대표대회 상무위원회다.

문형

A 是 B。它的 C 是 D。

A는 B다. 그 C는 D다(대명사로 잇기)

1. 它(tā)는 사물·기관을 받는 대명사다. 사람이면 他·她.
2. 조문은 같은 이름을 되풀이하지 않으려고 它的 + 명사를 쓴다.
3. 문어에서는 其를 쓰기도 한다. 其常设机关은 它的常设机关과 같다.

guówùyuàn shì zuìgāo guójiā xíngzhèng jīguān.

国务院是最高国家行政机关。

국무원은 최고 국가행정기관이다.

zhège wěiyuánhuì de zhǔrèn shì shéi? tā de wěiyuán yǒu jǐ wèi?

这个委员会的主任是谁？它的委员有几位？

이 위원회의 주임은 누구입니까? 위원은 몇 분입니까?

한국이라면? + —(권력분립) · 대한민국헌법 제40조

중국은 권력을 全国人大에 모으고 다른 국가기관이 그로부터 나온다. 한국 헌법은 「입법권은 국회에 속한다」 고 하여 국회를 여러 권력 가운데 입법권의 기관으로 둔다.

---

5. # 地方各级人民代表大会 地方各級人民代表大會

dìfāng gèjí rénmín dàibiǎo dàhuì **지방 각급 인민대표대회 — 성·시·현·향·진의 인대**

★★

地方은 여기서 dìfāng(중앙에 대한 지방)이다. dìfang(장소)과 소리가 다르다. 省·直辖市·县·市·市辖区·乡·民族乡·镇에 인민대표대회와 인민정부를 둔다(第九十五条第一款).

쉬운 예

shěng, shì, xiàn dōu yǒu rénmín dàibiǎo dàhuì.

省、市、县都有人民代表大会。

성·시·현에 모두 인민대표대회가 있다.

실무 예

dìfāng réndà kěyǐ zhìdìng dìfāngxìng fǎguī ma?

地方人大可以制定地方性法规吗?

지방 인대는 지방성법규를 제정할 수 있습니까?

원문

dìfāng gèjí rénmín dàibiǎo dàhuì shì dìfāng guójiā quánlì jīguān.

地方各级人民代表大会是地方国家权力机关。 — 宪法 第九十六条第一款 · 공식

지방 각급 인민대표대회는 지방 국가권력기관이다.

문형

X 级以上的 Y

X급 이상의 Y

1. 级는 행정 단계(省·市·县·乡)를 센다. 县级는 현의 단계다.
2. 以上 뒤에 的를 붙여 기관 이름을 꾸민다.
3. 반대 방향은 以下다. 设区的市级以下(구를 둔 시급 이하).

xiànjí yǐshàng de dìfāng gèjí rénmín dàibiǎo dàhuì shèlì chángwù wěiyuánhuì.

县级以上的地方各级人民代表大会设立常务委员会。

현급 이상의 지방 각급 인민대표대회는 상무위원회를 둔다.

shěngjí yǐshàng de jīguān kěyǐ pīzhǔn.

省级以上的机关可以批准。

성급 이상의 기관이 승인할 수 있다.

한국이라면? ≠ 지방의회 · 대한민국헌법 제118조

중국은 현급 이상 지방 인대가 같은 급 감찰위원회 주임·인민법원장·인민검찰원 검찰장을 선출한다(第一百零一条第二款). 한국 헌법은 「지방자치단체에 의회를 둔다」 고 정하고, 지방의회는 법원·검찰과 이어지지 않는다.

---

6. # 国家主席 國家主席 guójiā zhǔxí

국가주석 — 헌법 조문의 이름은 中华人民共和国主席 ★★

宪法은 中华人民共和国主席라고 쓰고 国家主席라는 말은 쓰지 않는다(宪法 원문 0회). 立法法은 国家主席라고 쓴다(3회). 주석·부주석은 全国人大가 선거하고 만 45세 이상이어야 한다(宪法 第七十九条).

쉬운 예

guójiā zhǔxí yóu quánguó réndà xuǎnjǔ.

国家主席由全国人大选举。

국가주석은 전국인대가 선거한다.

실무 예

fǎlǜ tōngguò yǐhòu, shénme shíhou gōngbù?

法律通过以后，什么时候公布?

법률이 통과된 뒤 언제 공포됩니까?

원문

chángwù wěiyuánhuì tōngguò de fǎlǜ yóu guójiā zhǔxí qiānshǔ zhǔxílìng yǔyǐ gōngbù.

常务委员会通过的法律由国家主席签署主席令予以公布。 — 立法法 第四十七条 · 공식

상무위원회가 통과시킨 법률은 국가주석이 주석령에 서명하여 공포한다.

문형

由 A 予以 B

A가 B한다(문어)

1. 予以 + 2음절 동사는 「~을 하다」 의 문어다. 予以公布·予以撤销.
2. 由 A가 앞에서 그 일을 맡을 주체를 밝힌다.
3. 말로는 由国家主席公布처럼 予以를 뺀다.

bù héfǎ de guīdìng yīngdāng yǔyǐ chèxiāo.

不合法的规定应当予以撤销。

적법하지 않은 규정은 취소해야 한다.

zhè fèn juédìng yóu yuànzhǎng qiānshǔ.

这份决定由院长签署。

이 결정은 법원장이 서명한다.

문법 C6 · 由 + 행위자 — 권한을 맡은 쪽 밝히기

~~常务委员会通过的法律被国家主席签署主席令予以公布~~ (부자연)

常务委员会通过的法律由国家主席签署主席令予以公布

조문은 누가 그 일을 맡는지 정할 때 被가 아니라 由를 쓴다. 由 + 주체 + 동사는 「~가 맡아 한다」는 뜻이다. 被는 대상이 어떤 일을 당했다는 피동이어서 권한 배분을 말하는 문장에 맞지 않는다.

한국이라면? ≠ 대통령 · 대한민국헌법 제67조

中华人民共和国主席는 全国人大가 선거한다(宪法 第七十九条). 한국 대통령은 「국민의 보통 · 평등 · 직접 · 비밀선거에 의하여 선출한다」. 피선거 연령도 45세와 40세로 다르다.

---

7. 国务院 國務院 guówùyuàn 국무원 — 중앙인민정부, 최고 국가행정기관 ★★★

국무원은 총리 책임제다(第八十六条). 행정법규를 제정하고(第八十九条), 全国人大와 그 상무위원회에 책임지고 업무를 보고한다(第九十二条).

쉬운 예

guówùyuàn zǒnglǐ lǐngdǎo guówùyuàn de gōngzuò.

国务院总理领导国务院的工作。

국무원 총리가 국무원의 업무를 영도한다.

실무 예

guówùyuàn zhìdìng de xíngzhèng fǎguī, réndà chángwěihuì kěyǐ chèxiāo ma?

国务院制定的行政法规，人大常委会可以撤销吗?

국무원이 제정한 행정법규를 인대 상무위원회가 취소할 수 있습니까?

원문

zhōnghuá rénmín gònghéguó guówùyuàn, jí zhōngyāng rénmín zhèngfǔ, shì zuìgāo guójiā quánlì jīguān de zhíxíng jīguān, shì zuìgāo guójiā xíngzhèng jīguān.

中华人民共和国国务院，即中央人民政府，是最高国家权力机关的执行机关，是最高国家行政机关。 — 宪法 第八十五条 · 공식

중화인민공화국 국무원, 곧 중앙인민정부는 최고 국가권력기관의 집행기관이고, 최고 국가행정기관이다.

문형

A 对 B 负责并报告工作

A는 B에 대하여 책임지고 업무를 보고한다

1. 对 B는 책임의 상대를 동사 앞에 둔다.
2. 负责并报告工作는 기관 사이 관계를 적는 고정 틀이다(第九十二条).
3. 负责가 목적어를 바로 받으면 「~을 맡다」가 된다. 负责这个案件(이 사건을 맡다).

zhèngfǔ duì réndà fùzé bìng bàogào gōngzuò.

政府对人大负责并报告工作。

정부는 인대에 대하여 책임지고 업무를 보고한다.

zhège ànzi yóu shéi fùzé?

这个案子由谁负责?

이 사건은 누가 맡습니까?

문법 C7 · 即 — 곧, 다시 말해

~~国务院，即中央人民政府的，是最高国家行政机关~~ (비문)

国务院，即中央人民政府，是最高国家行政机关

即는 앞 명사를 다른 이름으로 바꿔 말하는 문어 접속어다. 即 뒤에는 명사만 오고 的를 붙이지 않는다. 앞뒤를 쉼표로 묶으면 삽입구가 된다. 말로는 也就是.

한국이라면? ≠ 정부 · 대한민국헌법 제66조

중국 국무원은 총리 책임제이고 국가주석과 별개의 기관이다. 한국은 「행정권은 대통령을 수반으로 하는 정부에 속한다」.

---

8. # 中央军事委员会 中央軍事委員會

zhōngyāng jūnshì wěiyuánhuì **중앙군사위원회 — 줄여서 中央军委** ★

宪法 제3장 제4절이 이 기관 하나만 다룬다. 주석은 全国人大가 선거하고 다른 구성원은 주석의 제청으로 결정한다(第六十二条).

쉬운 예

zhōngyāng jūnshì wěiyuánhuì jiǎnchēng zhōngyāng jūnwěi.

中央军事委员会简称中央军委。

중앙군사위원회는 줄여서 중앙군위라고 한다.

실무 예

zhōngyāng jūnshì wěiyuánhuì zhǔxí yě yóu quánguó réndà xuǎnjǔ ma?

中央军事委员会主席也由全国人大选举吗?

중앙군사위원회 주석도 전국인대가 선거합니까?

원문

zhōnghuá rénmín gònghéguó zhōngyāng jūnshì wěiyuánhuì lǐngdǎo quánguó wǔzhuāng lìliàng.

中华人民共和国中央军事委员会领导全国武装力量。 — 宪法 第九十三条第一款 · 공식

중화인민공화국 중앙군사위원회는 전국의 무장역량을 영도한다.

문형

A 实行 B 负责制

A는 B 책임제를 시행한다

1. 实行(shíxíng)은 제도를 시행하다. 行은 xíng이다.
2. 负责制 앞에 책임지는 사람이 온다. 主席负责制·总理负责制.
3. 조문은 기관마다 이 틀로 책임자를 정한다(第八十六条·第九十三条).

zhōngyāng jūnshì wěiyuánhuì shíxíng zhǔxí fùzézhì.

中央军事委员会实行主席负责制。

중앙군사위원회는 주석 책임제를 시행한다.

zhè jiā gōngsī shíxíng zǒngjīnglǐ fùzézhì.

这家公司实行总经理负责制。

이 회사는 총경리 책임제를 시행한다.

한국이라면? ≠ 대통령의 국군 통수 · 대한민국헌법 제74조

중국은 군의 영도를 국가주석과 별개 절의 中央军事委员会에 둔다. 한국은 「대통령은 헌법과 법률이 정하는 바에 의하여 국군을 통수한다」.

9. **公民** gōngmín **공민 — 국적을 가진 사람. 한국 헌법의 국민에 해당** ★★★

宪法 제2장 제목이 「公民的基本权利和义务」다. 권리 조항의 주어는 대개 中华人民共和国公民이다.

쉬운 예

gōngmín zài fǎlǜ miànqián yīlǜ píngděng.

公民在法律面前一律平等。

공민은 법 앞에 모두 평등하다.

실무 예

wàiguórén zài zhōngguó yě xiǎngyǒu zhèxiē quánlì ma?

外国人在中国也享有这些权利吗?

외국인도 중국에서 이런 권리를 누립니까?

원문

fán jùyǒu zhōnghuá rénmín gònghéguó guójí de rén dōu shì zhōnghuá rénmín gònghéguó gōngmín.

凡具有中华人民共和国国籍的人都是中华人民共和国公民。 — 宪法 第三十三条第一款 · 공식

중화인민공화국 국적을 가진 사람은 모두 중화인민공화국 공민이다.

문형

具有 A 的 B

A를 가진 B

1. 具有는 자격·성질을 「가지다」의 문어다. 말로는 有.
2. 具有 A 的가 뒤 명사 B를 꾸민다.
3. 具备도 비슷하지만 요건을 「갖추다」 쪽이다. 具备条件.

tā jùyǒu lǜshī zīgé.

他具有律师资格。

그는 변호사 자격을 가지고 있다.

jùyǒu zhōngguó guójí de rén kěyǐ shēnqǐng.

具有中国国籍的人可以申请。

중국 국적을 가진 사람은 신청할 수 있다.

문법 C7 · 凡 …… 都 — ~이면 누구나

~~凡具有中华人民共和国国籍的人是中华人民共和国公民~~ (부자연)

凡具有中华人民共和国国籍的人都是中华人民共和国公民

凡은 「무릇, ~이면 누구나」의 문어로, 뒤에서 都·均·一律를 자주 받아 예외가 없음을 다시 확인한다(필수는 아니다). 凡 뒤의 관형어는 的로 닫는다(凡……的人).

한국이라면? ≠ 국민 · 대한민국헌법 제2조

중국은 국적이 곧 공민 자격이라고 헌법에서 정의한다. 한국 헌법은 「대한민국의 국민이 되는 요건은 법률로 정한다」고 하여 법률에 맡긴다.

대만에서는 國民 · 中華民國憲法 第3條

대만 헌법은 국적을 가진 사람을 國民이라 하고, 평등 조항(第7條)에서는 人民이라고 쓴다.

具有中華民國國籍者為中華民國國民。 全國法規資料庫

10. **基本权利** 基本權利 jīběn quánlì **기본권리 — 헌법이 정한 공민의 기본권** ★★

基本权利는 宪法 제2장 제목에만 나온다(원문 2회 — 목차와 본문 장 제목). 제2장(第三十三~五十六条)은 권리와 의무를 하나씩 든다. 2004년 修正案 이후 본문에는 「国家尊重和保障人权」(第三十三条第三款)도 있다.

쉬운 예

yánlùn zìyóu shì gōngmín de jīběn quánlì.

言论自由是公民的基本权利。

언론의 자유는 공민의 기본권리다.

실무 예

zhōngguó xiànfǎ lǐ de jīběn quánlì, fǎyuàn kěyǐ zhíjiē shìyòng ma?

中国宪法里的基本权利，法院可以直接适用吗?

중국 헌법의 기본권리를 법원이 직접 적용할 수 있습니까?

원문

dì èr zhāng gōngmín de jīběn quánlì hé yìwù.

第二章　公民的基本权利和义务 — 宪法 第二章 章名 · 공식

제2장 공민의 기본권리와 의무

문형

A 享有 B，同时必须履行 C

A는 B를 누리고, 동시에 C를 이행해야 한다

1. 享有(xiǎngyǒu)는 권리를 누리다. 목적어는 权利·自由.
2. 履行(lǚxíng)은 의무·계약을 이행하다. 履行义务·履行合同.
3. 同时는 「동시에, 아울러」. 두 절을 대등하게 잇는다.

gōngmín xiǎngyǒu quánlì, tóngshí bìxū lǚxíng yìwù.

公民享有权利，同时必须履行义务。

공민은 권리를 누리고, 동시에 의무를 이행해야 한다.

shuāngfāng dōu yīngdāng lǚxíng hétong.

双方都应当履行合同。

양쪽 모두 계약을 이행해야 한다.

한국이라면? ≠ 기본적 인권 · 대한민국헌법 제10조

한국 헌법은 국가가 「불가침의 기본적 인권을 확인하고 이를 보장할 의무를 진다」 고 쓴다. 중국 宪法은 권리와 의무를 한 장에 묶고, 권리를 누리는 사람은 의무도 이행해야 한다고 적는다(第三十三条第四款).

---

11. # 立法法 lìfǎfǎ **입법법 — 법령의 제정 권한·절차·위계·비안 심사를 정한 법률** ★★★

현행은 2023. 3. 13. 개정, 3. 15. 시행판이다(flk 현행). 법률로만 정할 사항(第十一条), 법률 해석(第四十八~五十三条), 법령의 위계(第九十八·九十九条), 비안 심사(第五章)를 담는다.

쉬운 예

lìfǎfǎ shì guānyú lìfǎ de fǎlǜ.

立法法是关于立法的法律。

입법법은 입법에 관한 법률이다.

실무 예

lìfǎfǎ èrlíng'èrsān nián xiūgǎi le nǎxiē nèiróng?

立法法二零二三年修改了哪些内容?

입법법은 2023년에 어떤 내용을 고쳤습니까?

원문

> fǎlǜ, xíngzhèng fǎguī, dìfāngxìng fǎguī, zìzhì tiáolì hé dānxíng tiáolì de zhìdìng, xiūgǎi hé fèizhǐ, shìyòng běn fǎ.
>
> 法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例的制定、修改和废止，适用本法。 — 立法法 第二条第一款 · 공식
>
> 법률·행정법규·지방성법규·자치조례와 단행조례의 제정·개정·폐지에는 이 법을 적용한다.

문형

A 的制定、修改和废止，适用 B

A의 제정·개정·폐지에는 B를 적용한다

1. 适用(shìyòng)은 법을 「적용하다」. 목적어는 법률 이름이다. 适用本法.
2. 앞의 긴 명사구가 화제다. 「~에는」으로 옮기면 자연스럽다.
3. 制定·修改·废止는 법령이 생기고 바뀌고 없어지는 세 동사다.

běn àn shìyòng zhōngguó fǎlǜ.

本案适用中国法律。

이 사건에는 중국 법률을 적용한다.

hétong de dìnglì hé lǚxíng, shìyòng mínfǎdiǎn.

合同的订立和履行，适用民法典。

계약의 체결과 이행에는 민법전을 적용한다.

한국이라면? + — · 법령 등 공포에 관한 법률 제1조

한국에는 이름이 입법법인 법률이 없다(법제처 법령 검색 0건, 2026. 10. 17.). 입법 권한은 헌법이 정하고, 공포는 「법령 등의 공포(公布) 절차에 관하여 규정함을 목적으로 한다」는 법률이 다룬다.

---

12. 行政法规 行政法規 xíngzhèng fǎguī 행정법규 — 국무원이 만드는 법규

★★★

효력은 법률보다 낮고 지방성법규·규장보다 높다(立法法 第九十九条). 국무원의 부·위원회가 내는 것은 规章이다(宪法 第九十条第二款). 立法法은 이를 部门规章이라 불러 행정법규와 구별한다.

쉬운 예

xíngzhèng fǎguī de xiàolì dīyú fǎlǜ.

行政法规的效力低于法律。

행정법규의 효력은 법률보다 낮다.

실무 예

zhège wèntí shì fǎlǜ guīdìng de, háishi xíngzhèng fǎguī guīdìng de?

这个问题是法律规定的，还是行政法规规定的?

이 문제는 법률이 정한 것입니까, 행정법규가 정한 것입니까?

원문

guówùyuàn gēnjù xiànfǎ hé fǎlǜ, zhìdìng xíngzhèng fǎguī.

国务院根据宪法和法律，制定行政法规。 — 立法法 第七十二条第一款 · 공식

국무원은 헌법과 법률에 근거하여 행정법규를 제정한다.

문형

A 的效力高于 B

A의 효력은 B보다 높다

1. 高于·低于는 「~보다 높다/낮다」의 문어다. 于가 비교 대상을 이끈다.
2. 말로는 比 B 高를 쓴다.
3. 立法法 第九十九条가 이 틀로 법령의 위계를 정한다.

fǎlǜ de xiàolì gāoyú xíngzhèng fǎguī.

法律的效力高于行政法规。

법률의 효력은 행정법규보다 높다.

xiànfǎ de xiàolì bǐ fǎlǜ gāo ma?

宪法的效力比法律高吗?

헌법의 효력은 법률보다 높습니까?

문법 C4 · 根据 A，동사 — 근거는 동사 앞에

~~国务院制定行政法规根据宪法和法律~~ (부자연)

国务院根据宪法和法律，制定行政法规

根据 + 근거는 개사구라 술어 앞에 온다. 조문은 개사구 뒤에 쉼표를 찍어 숨을 끊기도 한다. 한국어 「~에 근거하여」와 순서가 같다.

한국이라면? ≠ 대통령령 · 대한민국헌법 제75조

중국 행정법규는 법률 집행에 필요한 사항과 국무원의 행정관리 직권 사항을 정할 수 있다(第七十二条第二款). 한국 대통령령은 「법률에서 구체적으로 범위를 정하여 위임받은 사항」과 집행에 필요한 사항에 관하여 발한다.

13. # 解释宪法 解釋憲法 jiěshì xiànfǎ

헌법을 해석하다 — 全国人大 상무위원회의 직권 ★★★

全国人大도 헌법의 실시를 감독한다(第六十二条). 헌법 해석과 법률 해석이 같은 기관(상무위원회)의 직권 목록에 나란히 있다. 대만의 헌법 재판은 19장.

쉬운 예

shéi yǒuquán jiěshì xiànfǎ?

谁有权解释宪法?

누가 헌법을 해석할 권한이 있습니까?

실무 예

chángwěihuì jiěshì xiànfǎ de lìzi duō ma?

常委会解释宪法的例子多吗?

상무위원회가 헌법을 해석한 예가 많습니까?

원문

> quánguó rénmín dàibiǎo dàhuì chángwù wěiyuánhuì xíngshǐ xiàliè zhíquán: yī, jiěshì xiànfǎ, jiānduō xiànfǎ de shíshī; sì, jiěshì fǎlǜ.
>
> 全国人民代表大会常务委员会行使下列职权：（一）解释宪法，监督宪法的实施；……（四）解释法律； — 宪法 第六十七条 · 공식
>
> 전국인민대표대회 상무위원회는 다음 직권을 행사한다. (1) 헌법을 해석하고 헌법의 실시를 감독한다. ..... (4) 법률을 해석한다.

문형

行使下列职权：（一）……；（二）……

다음 직권을 행사한다 — 목록 조문

1. 下列는 「다음(에 늘어놓는)」. 뒤에 「：」을 찍고 （一） （二）로 项을 늘어놓는다.
2. 项 끝은 「；」, 마지막 项은 「。」로 닫는다.
3. 말할 때는 第一项·第四项처럼 项 번호로 가리킨다. 한국어로는 호에 해당한다.

wěiyuánhuì xíngshǐ xiàliè zhíquán: yī, shěnyì yì'àn; èr, tíchū jiànyì.

委员会行使下列职权：（一）审议议案；（二）提出建议。

위원회는 다음 직권을 행사한다. (1) 의안을 심의한다. (2) 건의를 낸다.

nín shuō de shì dì jǐ xiàng?

您说的是第几项?

말씀하신 것은 몇 호입니까?

한국이라면? ≠ 헌법재판소의 심판 · 대한민국헌법 제111조

중국은 헌법 해석권을 입법기관인 全国人大 상무위원회에 둔다. 한국은 헌법재판소가 「법원의 제청에 의한 법률의 위헌여부 심판」 등을 관장한다.

14. # 法律解释 法律解釋 fǎlǜ jiěshì **법률 해석 — 全国人大 상무위원회의 입법 해석**

★★★

법률 규정의 뜻을 더 분명히 해야 하거나 제정 뒤 새 사정이 생기면 상무위원회가 해석한다(第四十八条第二款). 국무원·최고인민법원 등은 해석을 요구할 수 있다(第四十九条). 최고인민법원·최고인민검찰원의 司法解释(第一百一十九条)과는 다르다 — 17장.

쉬운 예

zhè shì lìfǎ jiěshì, bù shì sīfǎ jiěshì.

这是立法解释，不是司法解释。

이것은 입법 해석이지 사법해석이 아니다.

실무 예

fǎlǜ de guīdìng bù míngquè de shíhou, shéi lái jiěshì?

法律的规定不明确的时候，谁来解释?

법률 규정이 분명하지 않을 때는 누가 해석합니까?

원문

> fǎlǜ jiěshìquán shǔyú quánguó rénmín dàibiǎo dàhuì chángwù wěiyuánhuì.
>
> 法律解释权属于全国人民代表大会常务委员会。 — 立法法 第四十八条第一款 · 공식
>
> 법률 해석권은 전국인민대표대회 상무위원회에 속한다.

문형

A 权属于 B

A권은 B에 속한다 — 권한이 있는 곳

1. 属于 + 기관은 권한이 어디에 있는지 말한다.
2. 宪法 第二条도 같은 틀이다. 一切权力属于人民.
3. 말로는 由 B 负责나 是 B 的权力로 푼다.

guójiā de yīqiè quánlì shǔyú rénmín.

国家的一切权力属于人民。

국가의 모든 권력은 인민에게 속한다.

zhège quánlì shǔyú shéi?

这个权力属于谁?

이 권한은 누구에게 있습니까?

문법 C4 · 同 A 具有同等效力 — 비교 대상은 동사 앞에

~~法律解释具有同等效力同法律~~ (비문)

法律解释同法律具有同等效力

同은 「~와」를 뜻하는 개사다. 개사구 同 A는 술어 具有 앞에 온다. 同等은 「같은 등급의」라서 同 A와 짝을 이룬다. 말로는 跟法律的效力一样.

한국이라면? ≠ 법원의 법률 해석 · 대한민국헌법 제101조

중국은 입법기관이 법률을 해석하고 그 해석이 법률과 같은 효력을 가진다(第五十三条). 한국은 「사법권은 법관으로 구성된 법원에 속한다」 고 하여 구체적 사건의 법률 해석을 법원이 한다.

---

15. # 备案审查 備案審查 bèi'àn shěnchá

비안 심사 — 법규를 등록받아 헌법·법률 위반 여부를 심사하는 일 ★★★

备案은 공포 뒤 30일 안에 법규를 정해진 기관에 보고·등록하는 것이다(第一百零九条). 등록받은 법규를 심사하는 것까지 묶어 备案审查라 하고, 立法法 第五章 제목이 「适用与备案审查」 다. 第一百零九条의 등록 목록에 법률은 없다.

쉬운 예

zhège guīzhāng yǐjīng bèi'àn le.

这个规章已经备案了。

이 규장은 이미 등록되었다.

실무 예

dìfāngxìng fǎguī yào bào nǎge jīguān bèi'àn?

地方性法规要报哪个机关备案?

지방성법규는 어느 기관에 등록해야 합니까?

원문

> bèi'àn shěnchá jīguān yīngdāng jiànlì jiànquán bèi'àn shěnchá xiánjiē liándòng jīzhì, duì yīngdāng yóu qítā jīguān chǔlǐ de shěnchá yāoqiú huòzhě shěnchá jiànyì, jíshí yísòng yǒuguān jīguān chǔlǐ.
>
> 备案审查机关应当建立健全备案审查衔接联动机制，对应当由其他机关处理的审查要求或者审查建议，及时移送有关机关处理。 — 立法法 第一百一十五条 · 공식
>
> 비안 심사 기관은 비안 심사의 연계·연동 체계를 세우고 다듬어야 하며, 다른 기관이 처리해야 할 심사 요구나 심사 건의는 지체 없이 관계 기관에 이송하여 처리하게 해야 한다.

문형

对 A，及时移送 B 处理

A는 지체 없이 B에 넘겨 처리하게 한다

1. 对 A가 문장 앞에서 다룰 대상을 내세운다.
2. 移送(yísòng)은 사건·서류를 다른 기관으로 넘기다. 移送人民检察院.
3. 移送 B 处理는 「B에 넘겨 처리하게 하다」 . 동사 둘이 이어지는 연동문이다.

bù shǔyú běn yuàn guǎnxiá de ànjiàn, yīngdāng yísòng yǒu guǎnxiáquán de fǎyuàn.

不属于本院管辖的案件，应当移送有管辖权的法院。

이 법원 관할이 아닌 사건은 관할권이 있는 법원으로 이송해야 한다.

qǐng bǎ cáiliào jíshí jiāogěi wǒmen.

请把材料及时交给我们。

자료를 제때 저희에게 넘겨 주십시오.

한국이라면? ≠ 명령·규칙의 위헌·위법 심사 · 대한민국헌법 제107조

중국은 입법기관 쪽에서 법규를 등록받아 심사한다. 한국에서 명령·규칙은 위헌·위법 여부가 「재판의 전제가 된 경우에는 대법원은 이를 최종적으로 심사할 권한을 가진다」.

---

16. # 合宪性 合憲性 héxiànxìng **합헌성 — 立法法은 「合宪性、合法性问题」로 쓴다**

★★

통용어 合宪性审查는 宪法·立法法에 없다(원문 0회). 조문은 合宪性을 合法性과 함께 「问题」 앞에 둔다(第一百一十条第一款·第一百一十二条). 표제어를 조문 문언으로 잡은 이유다.

쉬운 예

zhège guīdìng yǒu héxiànxìng wèntí.

这个规定有合宪性问题。

이 규정에는 합헌성 문제가 있다.

실무 예

héxiànxìng hé héfǎxìng de wèntí, yóu nǎge jīgòu shěnchá?

合宪性和合法性的问题，由哪个机构审查?

합헌성과 합법성 문제는 어느 기구가 심사합니까?

원문

guówùyuàn, zhōngyāng jūnshì wěiyuánhuì rènwéi xíngzhèng fǎguī, dìfāngxìng fǎguī, zìzhì tiáolì hé dānxíng tiáolì tóng xiànfǎ huòzhě fǎlǜ xiāng dǐchù, huòzhě cúnzài héxiànxìng, héfǎxìng wèntí de, kěyǐ xiàng quánguó rénmín dàibiǎo dàhuì chángwù wěiyuánhuì shūmiàn tíchū jìnxíng shěnchá de yāoqiú.

国务院、中央军事委员会……认为行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例同宪法或者法律相抵触，或者存在合宪性、合法性问题的，可以向全国人民代表大会常务委员会书面提出进行审查的要求…… — 立法法 第一百一十条第一款 · 공식

국무원·중앙군사위원회 ……는 행정법규·지방성법규·자치조례와 단행조례가 헌법이나 법률에 저촉되거나 합헌성·합법성 문제가 있다고 보면, 전국인민대표대회 상무위원회에 서면으로 심사를 요구할 수 있다 …….

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
国务院、中央军事委员会……	주어 — 국가기관 나열(줄임)	국무원·중앙군사위원회 ……는

认为行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例	认为 + 대상 법규	행정법규·지방성법규·자치조례·단행조례가
同宪法或者法律相抵触，	내용 ① — 同……相抵触	헌법이나 법률에 저촉되거나
或者存在合宪性、合法性问题的，	내용 ② + 的 — 조건 닫기	합헌성·합법성 문제가 있다고 보면
可以向全国人民代表大会常务委员会	可以 + 向 + 상대 기관	전국인대 상무위원회에
书面提出进行审查的要求……	书面 + 提出 + 목적어	서면으로 심사를 요구할 수 있다

문형

向 A 书面提出 B

A에 서면으로 B를 낸다

1. 向 A는 상대 기관을 동사 앞에 둔다.
2. 书面은 「서면으로」. 부사처럼 동사 앞에 온다. 口头(구두로)와 짝이다.
3. 提出要求·提出建议·提出意见처럼 목적어를 바꿔 쓴다.

dāngshìrén kěyǐ shūmiàn tíchū shēnqǐng.

当事人可以书面提出申请。

당사자는 서면으로 신청할 수 있다.

wǒ xiǎng xiàng wěiyuánhuì tíchū yīge jiànyì.

我想向委员会提出一个建议。

위원회에 건의를 하나 드리고 싶습니다.

문법 C8 · 认为 A……的，可以 B — 긴 조건절은 的로 닫는다

~~……或者存在合宪性、合法性问题，可以向全国人民代表大会常务委员会书面提出~~ (부자연)

……或者存在合宪性、合法性问题的，可以向全国人民代表大会常务委员会书面提出

조건절 끝의 「的，」가 「~한 경우에는」 표지다. 认为로 시작한 긴 절이 的에서 닫히고, 그 뒤가 효과(可以……)다. 的를 빼면 조건과 효과의 경계가 흐려진다.

한국이라면? ≠ 위헌법률심판 제청 · 대한민국헌법 제107조

중국은 국가기관이 입법기관에 심사를 요구하고, 第一百一十条의 심사 대상에 법률은 없다. 한국은 법률의 위헌 여부가 재판의 전제가 되면 「법원은 헌법재판소에 제청하여 그 심판에 의하여 재판한다」.

17. # 审查建议 審查建議 shěnchá jiànyì

심사 건의 — 공민·단체 등이 법규 심사를 청하는 것 ★★

국무원·최고인민법원 등 第一百一十条第一款의 기관이 내면 审查要求(심사 요구), 그 밖의 국가기관·사회단체·기업사업조직·공민이 내면 审查建议다(第二款). 건의는 상무위원회 업무기구가 심사한다.

쉬운 예

gōngmín yě kěyǐ tíchū shěnchá jiànyì.

公民也可以提出审查建议。

공민도 심사 건의를 낼 수 있다.

실무 예

tíchū shěnchá jiànyì yǐhòu, duō cháng shíjiān néng shōudào fǎnkuì?

提出审查建议以后，多长时间能收到反馈?

심사 건의를 낸 뒤 얼마 만에 회신을 받을 수 있습니까?

원문

quánguó rénmín dàibiǎo dàhuì yǒuguān de zhuānmén wěiyuánhuì, chángwù wěiyuánhuì gōngzuò jīgòu yīngdāng ànzhào guīdìng yāoqiú, jiāng shěnchá qíngkuàng xiàng tíchū shěnchá jiànyì de guójiā jīguān, shèhuì tuántǐ, qǐyè shìyè zǔzhī yǐjí gōngmín fǎnkuì, bìng kěyǐ xiàng shèhuì gōngkāi.

全国人民代表大会有关的专门委员会、常务委员会工作机构应当按照规定要求，将审查情况向提出审查建议的国家机关、社会团体、企业事业组织以及公民反馈，并可以向社会公开。 — 立法法 第一百一十三条 · 공식

전국인민대표대회의 관련 전문위원회와 상무위원회 업무기구는 규정에 따라, 심사 건의를 낸 국가기관·사회단체·기업사업조직과 공민에게 심사 상황을 회신해야 하며, 사회에 공개할 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
全国人民代表大会有关的专门委员会、	주어 ① — 的 관형어 + 기관	전국인대의 관련 전문위원회와
常务委员会工作机构	주어 ②	상무위원회 업무기구는
应当按照规定要求，	应当 + 按照 — 근거	규정에 따라
将审查情况	将 + 목적어(把의 문어)	심사 상황을
向提出审查建议的国家机关、社会团体、	向 + 상대 — 관형어 + 명사 나열	심사 건의를 낸 국가기관·사회단체·

企业事业组织以及公民反馈，	상대 이어짐 + 동사	기업사업조직과 공민에게 회신하고
并可以向社会公开。	并 + 둘째 동사	사회에 공개할 수 있다

문형

向 A 反馈

A에게 (결과를) 회신하다

1. 反馈(fǎnkuì)는 결과를 되돌려 알리다. 피드백.
2. 상대는 向 A로 동사 앞에 둔다. 反馈给 A처럼 뒤에 둘 수도 있다.
3. 조문은 审查要求(국가기관)와 审查建议(그 밖의 주체)를 구별한다.

wǒmen huì jǐnkuài xiàng nín fǎnkuì.
我们会尽快向您反馈。
되도록 빨리 회신드리겠습니다.

qǐng bǎ jiéguǒ fǎnkuì gěi wǒmen.
请把结果反馈给我们。
결과를 저희에게 알려 주십시오.

문법 C6 · 将 + 목적어 + 向 A + 동사 — 문어의 把

~~将审查情况反馈向提出审查建议的公民~~ (비문)

将审查情况向提出审查建议的公民反馈

将은 把의 문어다. 목적어를 동사 앞으로 끌어내고, 상대를 이끄는 向 A도 동사 앞에 둔다. 동사 反馈는 맨 끝에 온다. 말로는 把审查情况告诉提出建议的人.

한국이라면? ≠ 헌법소원 · 대한민국헌법 제111조

중국 공민은 상무위원회에 심사를 건의하고 결과를 회신받는다. 결정을 구하는 소송은 아니다. 한국은 헌법재판소가 「법률이 정하는 헌법소원에 관한 심판」을 맡아, 개인이 재판을 청구한다.

---

18. # 宪法和法律委员会 憲法和法律委員會

xiànfǎ hé fǎlǜ wěiyuánhuì **헌법·법률위원회 — 全国人大의 전문위원회** ★

2018년 修正案 第四十四条가 法律委员会의 이름을 이렇게 바꾸었다. 비안 심사에서 다른 전문위원회와 연합 심사회의를 열고 제정기관에 서면 심사의견을 낼 수 있다(立法法 第一百一十二条第一款).

쉬운 예

xiànfǎ hé fǎlǜ wěiyuánhuì shì yīge zhuānmén wěiyuánhuì.

宪法和法律委员会是一个专门委员会。

헌법·법률위원회는 전문위원회의 하나다.

실무 예

xiànfǎ hé fǎlǜ wěiyuánhuì yě shěnyì fǎlǜ cǎo'àn ma?

宪法和法律委员会也审议法律草案吗?

헌법·법률위원회도 법률 초안을 심의합니까?

원문

quánguó rénmín dàibiǎo dàhuì shèlì mínzú wěiyuánhuì, xiànfǎ hé fǎlǜ wěiyuánhuì, cáizhèng jīngjì wěiyuánhuì, jiàoyù kēxué wénhuà wèishēng wěiyuánhuì, wàishì wěiyuánhuì, huáqiáo wěiyuánhuì hé qítā xūyào shèlì de zhuānmén wěiyuánhuì.

全国人民代表大会设立民族委员会、宪法和法律委员会、财政经济委员会、教育科学文化卫生委员会、外事委员会、华侨委员会和其他需要设立的专门委员会。 — 宪法 第七十条第一款 · 공식

전국인민대표대회는 민족위원회·헌법법률위원회·재정경제위원회·교육과학문화위생위원회·외사위원회·화교위원회와 그 밖에 설치가 필요한 전문위원회를 둔다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
全国人民代表大会设立	주어 + 设立	전국인대는 둔다
民族委员会、宪法和法律委员会、	목적어 ① ②	민족위원회·헌법법률위원회
财政经济委员会、教育科学文化卫生委员会、	목적어 ③ ④	재정경제위원회·교육과학문화위생위원회
外事委员会、华侨委员会	목적어 ⑤ ⑥	외사위원회·화교위원회
和其他需要设立的专门委员会。	和其他 + 的 관형어 — 그물 조항	와 그 밖에 설치가 필요한 전문위원회

문형

设立 + 기관

~을 설치하다(두다)

1. 设立(shèlì)는 기관·제도를 새로 두다.
2. 목록이 길면 「、」로 늘어놓고 마지막에 和其他……를 붙여 열어 둔다.
3. 其他需要设立的 + 명사는 목록 끝의 그물 조항이다.

fǎyuàn shèlì le yīge xīn de shěnpàntíng.

法院设立了一个新的审判庭。

법원이 새 심판정을 하나 두었다.

gōngsī xiǎng zài běijīng shèlì bànshìchù.

公司想在北京设立办事处。

회사는 베이징에 사무소를 두려고 한다.

한국이라면? ≠ 법제사법위원회 · 국회법 제37조

한국 법제사법위원회는 「법률안 · 국회규칙안의 체계 · 형식과 자구의 심사에 관한 사항」 등을 맡는 상임위원회다. 宪法和法律委员会는 全国人大의 전문위원회로 법규의 비안 심사에도 관여한다.

---

19. **监察** 監察 jiānchá **감찰 — 공권력을 행사하는 공직자 전체에 대한 감독·조사·처치**

★★★

가짜 친구 · 한국어 **감찰**과 범위 넓음

감찰 대상은 공산당 기관·인대·정부·감찰위원회·법원·검찰원의 공무원과 국유기업 관리인원 등이다(监察法 第十五条). 감찰위원회는 감독·조사·처치의 직책을 진다(第十一条).

쉬운 예

tā zài jiānchá wěiyuánhuì gōngzuò.

他在监察委员会工作。

그는 감찰위원회에서 일한다.

실무 예

fǎguān yě shì jiānchá duìxiàng ma?

法官也是监察对象吗?

법관도 감찰 대상입니까?

원문

jiānchá wěiyuánhuì yīzhào fǎlǜ guīdìng dúlì xíngshǐ jiāncháquán, bù shòu xíngzhèng jīguān, shèhuì tuántǐ hé gèrén de gānshè.

监察委员会依照法律规定独立行使监察权，不受行政机关、社会团体和个人的干涉。 — 宪法 第一百二十七条第一款 · 공식

감찰위원회는 법률 규정에 따라 독립하여 감찰권을 행사하고, 행정기관·사회단체와 개인의 간섭을 받지 않는다.

문형

依照 A 独立行使 B

A에 따라 독립하여 B를 행사한다

1. 依照는 「~에 따라」 의 문어다. 말로는 按照·根据.
2. 独立은 부사처럼 동사 앞에 놓여 「독립하여」 가 된다.

3. 같은 틀로 심판권·검찰권을 적는다.

fǎguān yīzhào fǎlǜ dúlì shěnpàn ànjiàn.

法官依照法律独立审判案件。

법관은 법률에 따라 독립하여 사건을 심판한다.

wǒmen ànzhào guīdìng chǔlǐ zhè jiàn shì.

我们按照规定处理这件事。

우리는 규정에 따라 이 일을 처리한다.

문법 C6 · 不受 A 的干涉 — 받는 쪽은 受

~~不被行政机关、社会团体和个人的干涉~~ (비문)

不受行政机关、社会团体和个人的干涉

受는 「~을 받다」로 뒤에 명사(干涉·监督·保护)를 목적어로 받는다. 被는 뒤에 행위자와 동사가 와야 하므로 被……的干涉는 성립하지 않는다. 受法律保护, 受人民监督.

한국이라면? ≠ 감사원의 감찰 · 대한민국헌법 제97조

한국 헌법은 「행정기관 및 공무원의 직무에 관한 감찰을 하기 위하여 대통령 소속하에 감사원을 둔다」. 중국 감찰위원회는 정부와 별개의 헌법기관이고, 직무범죄를 조사해 인민검찰원에 이송한다(监察法 第十一条).

대만에서는 監察院 · 中華民國憲法增修條文 第7條

대만 監察院은 탄핵·규거·심계권을 갖는 헌법기관이다. 같은 監察이라도 대륙의 감찰위원회와 권한의 짜임이 다르다.

監察院為國家最高監察機關，行使彈劾、糾舉及審計權，不適用憲法第九十條及第九十四條有關同意權之規定。 全國法規資料庫

---

20. **留置** liúzhì **유치 — 감찰기관이 피조사인을 특정 장소에 두는 조사 조치(신병 구금)** ★★★

가짜 친구 · 한국어 **유치(유치권)**와 쓰임 다름

留置 기간은 3개월이고 특별한 사정이 있으면 한 차례 3개월 연장할 수 있다(第四十八条第一款). 10년 이상 유기징역이 예상되는 직무범죄는 국가감찰위원회 비준으로 2개월 더 늘릴 수 있고, 다른 중대 직무범죄를 찾으면 한 번 새로 센다(第二款·第三款). 民法典의 留置权(동산 유치권)은 8장에서 다뤘다. 같은 글자가 이 장에서는 사람에게 쓰인다.

쉬운 예

tā bèi liúzhì le sān ge yuè.

他被留置了三个月。

그는 석 달 동안 유치되었다.

실무 예

liúzhì qījiān, jiāshǔ huì shōudào tōngzhī ma?

留置期间，家属会收到通知吗?

유치 기간에 가족은 통지를 받습니까?

원문

bèi diàochá rén shèxián tānwū huìlù, shīzhí dúzhí děng yánzhòng zhíwù wéifǎ huòzhě zhíwù fànzuì, jiānchá jīguān yǐjīng zhǎngwò qí bùfen wéifǎ fànzuì shìshí jí zhèngjù, réng yǒu zhòngyào wèntí xūyào jìnyībù diàochá, bìng yǒu xiàliè qíngxing zhī yī de, jīng jiāncháng jīguān yìfǎ shěnpī, kěyǐ jiāng qí liúzhì zài tèdìng chǎngsuǒ: èr, kěnéng táopǎo, zìshā de.

被调查人涉嫌贪污贿赂、失职渎职等严重职务违法或者职务犯罪，监察机关已经掌握其部分违法犯罪事实及证据，仍有重要问题需要进一步调查，并有下列情形之一的，经监察机关依法审批，可以将其留置在特定场所：……（二）可能逃跑、自杀的；…… — 监察法 第二十四条第一款 · 공식

피조사인이 탐오·뇌물, 직무 태만·독직 등 중대한 직무위법이나 직무범죄의 혐의를 받고, 감찰기관이 그 위법·범죄사실과 증거의 일부를 이미 파악하였으나 더 조사해야 할 중요한 문제가 남아 있으며, 다음 사정 가운데 하나가 있으면, 감찰기관의 법에 따른 심사·비준을 거쳐 그를 특정 장소에 유치할 수 있다. …… (2) 도주·자살할 우려가 있는 경우 ……

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
被调查人涉嫌贪污贿赂、失职渎职等	주어 + 涉嫌 + 죄명 나열	피조사인이 탐오·뇌물, 직무 태만·독직 등
严重职务违法或者职务犯罪，	涉嫌의 목적어 중심	중대한 직무위법이나 직무범죄의 혐의를 받고
监察机关已经掌握其部分违法犯罪事实及证据，	요건 ① — 이미 파악	감찰기관이 위법·범죄사실과 증거 일부를 이미 파악했으나
仍有重要问题需要进一步调查，	요건 ② — 仍 = 여전히	더 조사할 중요한 문제가 남아 있고
并有下列情形之一的，	요건 ③ + 的 — 조건 닫기	다음 사정 가운데 하나가 있으면
经监察机关依法审批，	经 + 절차	감찰기관의 법에 따른 심사·비준을 거쳐
可以将其留置在特定场所：	将 + 其 + 留置 + 在 장소	그를 특정 장소에 유치할 수 있다

문형

将其 + 동사 + 在 + 장소

그를 ~에 (동사)하다

1. 将은 把의 문어, 其는 앞에 나온 사람(被调查人)을 받는다.
2. 동사 뒤 在 + 장소가 사람이 놓이는 곳을 말한다. 留置在特定场所.
3. 같은 틀로 将其移送人民检察院(그를 인민검찰원에 이송하다)이라고 쓴다.

qǐng jiāng wénjiàn fàng zài zhuōzi shàng.

请将文件放在桌子上。

서류를 책상 위에 놓아 주십시오.

tāmen bǎ bèigàorén dài dào le fǎtíng.

他们把被告人带到了法庭。

그들은 피고인을 법정으로 데려왔다.

문법 C8 · 有下列情形之一的 — 목록을 가리키는 조건

~~并有下列一个情形的~~ (부자연)

并有下列情形之一的

之一은 「~ 가운데 하나」. 목록을 가리킬 때는 下列情形之一로 쓰고, 끝의 的가 조건을 닫는다. 一个情形으로 바꾸면 어느 목록의 하나인지가 흐려진다.

한국이라면? ≠ 체포·구속 · 대한민국헌법 제12조

留置는 감찰기관 지도부가 집단으로 결정하고, 구를 둔 시급 이하 감찰기관은 상급 감찰기관의 비준을 받는다(第四十七条). 한국 헌법은 체포·구속에 「검사의 신청에 의하여 법관이 발부한 영장을 제시하여야 한다」.

한국이라면? — 권력의 꼭짓점이 하나인 헌법

「=」 같다 · 「≠」 같아 보이는데 다르다 · 「+」 한쪽에만 있다. 판정은 조문 대조로 했다. 중국 쪽은 宪法(2018)·立法法(2023)·监察法(2024 개정), 한국 쪽은 2026. 10. 17. 현행 헌법(1987)·국회법이다.

	중국	한국	차이
≠	全国人民代表大会 (第五十七・五十八条)	국회 (헌법 제40조)	최고 국가권력기관, 입법권은 상무위원회와 함께 / 「입법권은 국회에 속한다」.

≠	常务委员会 (第五十八・六十七条)	상임위원회 (국회법 제36조)	법률 제정·해석 / 「그 소관에 속하는 의안과 청원 등의 심사」.
≠	中华人民共和国主席 (第七十九条)	대통령 (헌법 제67조)	全国人大가 선거 / 「국민의 보통 · 평등 · 직접 · 비밀선거에 의하여 선출한다」.
≠	国务院 (第八十五・八十六条)	정부 (헌법 제66조)	총리 책임제 / 「행정권은 대통령을 수반으로 하는 정부에 속한다」.
≠	中央军事委员会 (第九十三条)	국군 통수 (헌법 제74조)	별도 국가기관이 무장역량 영도 / 「대통령은 헌법과 법률이 정하는 바에 의하여 국군을 통수한다」.
+	—	헌법재판소 (헌법 제111조)	중국 宪法·立法法에 헌법재판 기관이 없다(원문 검색 宪法法院·宪法法庭·违宪审查 0회). 한국은 「법원의 제청에 의한 법률의 위헌여부 심판」 등을 헌법재판소가 관장한다.
≠	解释宪法・解释法律 (第六十七条)	사법권 (헌법 제101조)	입법기관인 상무위원회가 해석 / 「사법권은 법관으로 구성된 법원에 속한다」.
≠	备案审查 (立法法 第一百零九・一百一十条)	명령·규칙 심사 (헌법 제107조)	등록받은 법규를 입법기관이 심사 / 재판의 전제가 되면 「대법원은 이를 최종적으로 심사할 권한을 가진다」.
≠	监察委员会 (第一百二十三・一百二十七条)	감사원 (헌법 제97조)	정부와 별개의 헌법기관, 공직자 전체 / 「대통령 소속하에 감사원을 둔다」.
≠	留置 (监察法 第二十四・四十七条)	체포·구속 (헌법 제12조)	감찰기관이 결정 / 「법관이 발부한 영장을 제시하여야 한다」.
≠	修改宪法 (第六十四条)	헌법개정 (헌법 제130조)	全国人大 3분의 2 이상 / 국회 의결 뒤 「국민투표에 붙여」.

가짜 친구 · 留置 — 물건이 아니라 사람을 붙잡아 두다(8장에서 이어짐)

8장의 留置权은 채권자가 점유한 동산을 붙잡아 두는 담보물권이다. 같은 留置가 监察法에서는 감찰기관이 피조사인을 특정 장소에 두는 조사 조치다(第二十四条第一款).

한국어 유치는 민법의 유치권이나 형사소송의 감정유치를 떠올리게 한다. 감찰의 留置는 법원이 아니라 감찰기관이 결정한다(第四十七条).

기간은 3개월이고 한 차례 3개월 연장할 수 있다. 무거운 직무범죄는 국가감찰위원회 비준으로 2개월 더, 다른 중대 범죄를 찾으면 한 번 새로 센다(第四十八条第二款·第三款). 형을 선고받으면 留置 하루를 管制 이틀, 拘役·有期徒刑 하루로 친다(第五十条第四款).

옮길 때는 처음에 유치(留置 — 감찰 조치)처럼 풀어 둔다. 체포·구속으로 바꿔 옮기면 결정 주체가 다르다는 점이 지워진다.

> liúzhì shíjiān bùdé chāoguò sān ge yuè. zài tèshū qíngkuàng xià, kěyǐ yáncháng yīcì, yáncháng shíjiān bùdé chāoguò sān ge yuè. shěngjí yǐxià jiānchá jīguān cǎiqǔ liúzhì cuòshī de, yáncháng liúzhì shíjiān yīngdāng bào shàng yījí jiānchá jīguān pīzhǔn. jiānchá jīguān fāxiàn cǎiqǔ liúzhì cuòshī bùdàng huòzhě bù xūyào jìxù cǎiqǔ liúzhì cuòshī de, yīngdāng jíshí jiěchú huòzhě biàngēng wéi zélìng hòuchá cuòshī.
>
> 留置时间不得超过三个月。在特殊情况下，可以延长一次，延长时间不得超过三个月。省级以下监察机关采取留置措施的，延长留置时间应当报上一级监察机关批准。监察机关发现采取留置措施不当或者不需要继续采取留置措施的，应当及时解除或者变更为责令候查措施。 — 监察法 第四十八条第一款 · 공식
>
> 유치 기간은 3개월을 넘을 수 없다. 특수한 경우에는 한 번 연장할 수 있으나 연장 기간은 3개월을 넘을 수 없다. 성급 이하 감찰기관이 유치 조치를 취한 경우 유치 기간 연장은 한 급 위 감찰기관의 비준을 받아야 한다. 감찰기관은 유치 조치가 부당하거나 계속할 필요가 없음을 발견하면 즉시 해제하거나 책령후사(责令候查) 조치로 바꾸어야 한다.

요령 留置의 대상이 동산이면 유치권(8장), 피조사인이면 감찰의 신병 조치다.

기억 되살리기 C8 — 기관 사슬: 由……产生，对……负责，受……监督

국가기구 조문은 기관 이름을 「、」로 늘어놓은 긴 주어 뒤에 개사구 + 동사를 셋 잇는다. 由 A 产生(A에서 나온다), 对 A 负责(A에 대하여 책임진다), 受 A 监督(A의 감독을 받는다). 앞에 나온 기관은 它로 받는다.

- 주어가 길면 기관 이름을 「、」로 늘어놓고 都로 한꺼번에 받는다(宪法 第三条第三款).
- 由 + 기관 + 产生은 그 기관이 뽑거나 만들었다는 뜻이다. 여기서 产生은 「생기다」가 아니라 선출·구성이다.

- 对 + 기관 + 负责(并报告工作)는 책임의 방향을 정한다. 상무위원회는 全国人大에 대하여 책임지고 업무를 보고한다(第六十九条).
- 受 + 기관 + 监督는 피동이다. 被 없이 受가 「받다」를 맡는다.
- 같은 기관을 두 번째부터는 它로 받는다. 对它负责，受它监督.

> guójiā xíngzhèng jīguān, jiāncházhèng jīguān, shěnpàn jīguān, jiǎnchá jīguān dōu yóu rénmín dàibiǎo dàhuì chǎnshēng, duì tā fùzé, shòu tā jiāndū.
>
> 国家行政机关、监察机关、审判机关、检察机关都由人民代表大会产生，对它负责，受它监督。 — 宪法 第三条第三款 · 공식
>
> 국가 행정기관·감찰기관·심판기관·검찰기관은 모두 인민대표대회에서 나오고, 그에 대하여 책임지며 그 감독을 받는다.

표로 보기

꼴	만들기	뜻
由人民代表大会产生	由 + 기관 + 产生	인민대표대회에서 나온다
对它负责	对 + 대상 + 负责	그에 대하여 책임진다
受它监督	受 + 대상 + 监督	그의 감독을 받는다
对全国人民代表大会负责并报告工作	对 + 기관 + 负责并报告工作	전국인대에 대하여 책임지고 업무를 보고한다
领导下级监察委员会的工作	领导 + 기관 + 的工作	하급 감찰위원회의 업무를 영도한다
不受行政机关的干涉	不受 + 기관 + 的干涉	행정기관의 간섭을 받지 않는다
由全国人民代表大会选举	由 + 기관 + 选举	전국인대가 선거한다
它的常设机关是……	它的 + 명사	그 상설기관은 ……이다

예문 분해 — 낱말마다 자리와 구실

国家监察委员会 — 주어

对 — 개사 · 책임의 상대를 이끈다

全国人民代表大会和全国人民代表大会常务委员会 — 상대 둘 · 和로 잇는다

负责 — 술어

guójiā jiāncházhèyuánhuì duì quánguó rénmín dàibiǎo dàhuì hé quánguó rénmín dàibiǎo dàhuì chángwù wěiyuánhuì fùzé.

국가감찰위원회는 전국인민대표대회와 전국인민대표대회 상무위원회에 대하여 책임진다.

全国人民代表大会常务委员会	对	全国人民代表大会	负责	并	报告工作
주어	개사	상대	술어 ①	그리고 · 문어	술어 ② · 동사 + 목적어

quánguó rénmín dàibiǎo dàhuì chángwù wěiyuánhuì duì quánguó rénmín dàibiǎo dàhuì fùzé bìng bàogào gōngzuò.

전국인민대표대회 상무위원회는 전국인민대표대회에 대하여 책임지고 업무를 보고한다.

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~对人民代表大会产生~~	由人民代表大会产生	나오는 출처는 由로 적는다. 对는 책임·행위의 상대다.
~~负责对全国人民代表大会~~	对全国人民代表大会负责	개사구 对 A는 동사 앞에 둔다.
~~不受行政机关干涉的~~	不受行政机关的干涉	受의 목적어는 A的干涉라는 명사구다. 的는 기관과 干涉 사이에 온다.
~~国务院和最高人民法院向全国人大都报告工作~~	国务院和最高人民法院都向全国人大报告工作	都는 묶는 말(国务院和最高人民法院) 바로 뒤에 두는 것이 자연스럽다. 개사구 뒤로 보내면 都가 무엇을 묶는지 흐려진다.

말해 보기 — 국가기구를 물을 때

법관 교류나 학회에서 중국의 국가기구와 헌법 심사를 물을 때 쓰는 문형. 소리 단추로 듣고 따라 한다.

qǐngwèn, quánguó réndà chángwěihuì yīnián kāi jǐ cì huì?

请问，全国人大常委会一年开几次会?

여쭙겠습니다. 전국인대 상무위원회는 1년에 몇 번 회의를 엽니까?

zhè bù fǎlǜ shì nǎ yīnián xiūgǎi de?

这部法律是哪一年修改的?

이 법률은 몇 년에 개정되었습니까?

fǎyuàn de yuànzhǎng yóu shéi xuǎnjǔ?

法院的院长由谁选举?

법원장은 누가 선거합니까?

jiānchá wěiyuánhuì hé jiǎncháyuàn de fēngōng shì shénme?

监察委员会和检察院的分工是什么?

감찰위원회와 검찰원은 일을 어떻게 나눕니까?

bèi liúzhì de rén kěyǐ qǐng lǜshī ma?

被留置的人可以请律师吗?

유치된 사람은 변호사를 선임할 수 있습니까?

nín de yìsi shì, fǎguī wéixiàn de wèntí yóu chángwěihuì chǔlǐ?

您的意思是，法规违宪的问题由常委会处理?

법규의 위헌 문제는 상무위원회가 처리한다는 말씀이시지요?

설명해 보기 — 한국 제도를 중국어로

중국 법률가에게 한국과 다른 점을 설명하는 문장. 이 장 '한국이라면?' 표와 짝을 이룬다.

zài hánguó, xiànfǎ fǎyuàn shěnchá fǎlǜ shìfǒu wéixiàn.

在韩国，宪法法院审查法律是否违宪。

한국에서는 헌법재판소가 법률의 위헌 여부를 심사합니다.

fǎlǜ shìfǒu wéixiàn chéngwéi shěnpàn de qiántí shí, fǎyuàn yào tíqǐng xiànfǎ fǎyuàn shěnpàn.

法律是否违宪成为审判的前提时，法院要提请宪法法院审判。

법률의 위헌 여부가 재판의 전제가 되면, 법원은 헌법재판소에 심판을 제청합니다.

mìnglìng, guīzé shìfǒu wéixiàn wéifǎ, yóu dàfǎyuàn zuìzhōng shěnchá.

命令、规则是否违宪违法，由大法院最终审查。

명령·규칙이 위헌·위법인지는 대법원이 최종적으로 심사합니다.

hánguó de lìfǎquán shǔyú guóhuì.

韩国的立法权属于国会。

한국의 입법권은 국회에 속합니다.

hánguó zǒngtǒng yóu guómín zhíjiē xuǎnjǔ chǎnshēng.

韩国总统由国民直接选举产生。

한국 대통령은 국민이 직접 선거로 뽑습니다.

hánguó xiūgǎi xiànfǎ yào jīngguò guómín tóupiào.

韩国修改宪法要经过国民投票。

한국에서 헌법을 개정하려면 국민투표를 거쳐야 합니다.

따라 말하기 — 조문 열 문장

조문 문장을 그대로 따라 말한다. 느리게 단추는 같은 문장을 천천히 읽는다. 기관 이름이 길어도 끊어 읽는 자리는 개사(由·对·同) 앞이다.

zhōnghuá rénmín gònghéguó shíxíng yīfǎ zhìguó, jiànshè shèhuìzhǔyì fǎzhì guójiā.

中华人民共和国实行依法治国，建设社会主义法治国家。

중화인민공화국은 의법치국을 시행하여 사회주의 법치국가를 건설한다. (宪法 第五条)

zhōnghuá rénmín gònghéguó gōngmín zài fǎlǜ miànqián yīlǜ píngděng.

中华人民共和国公民在法律面前一律平等。

중화인민공화국 공민은 법 앞에 모두 평등하다. (第三十三条)

guójiā zūnzhòng hé bǎozhàng rénquán.

国家尊重和保障人权。

국가는 인권을 존중하고 보장한다. (第三十三条)

quánguó rénmín dàibiǎo dàhuì měi jiè rènqī wǔ nián.

全国人民代表大会每届任期五年。

전국인민대표대회의 한 기 임기는 5년이다. (第六十条)

fǎlǜ hé qítā yì'àn yóu quánguó rénmín dàibiǎo dàhuì yǐ quántǐ dàibiǎo de guòbànshù tōngguò.

法律和其他议案由全国人民代表大会以全体代表的过半数通过。

법률과 그 밖의 의안은 전국인민대표대회 전체 대표의 과반수로 통과한다. (第六十四条)

zhōnghuá rénmín gònghéguó guójiā jiānchá wěiyuánhuì shì zuìgāo jiānchá jīguān.

中华人民共和国国家监察委员会是最高监察机关。

중화인민공화국 국가감찰위원회는 최고 감찰기관이다. (第一百二十五条)

quánguó rénmín dàibiǎo dàhuì chángwù wěiyuánhuì de fǎlǜ jiěshì tóng fǎlǜ jùyǒu tóngděng xiàolì.

全国人民代表大会常务委员会的法律解释同法律具有同等效力。

전국인민대표대회 상무위원회의 법률 해석은 법률과 같은 효력을 가진다. (立法法 第五十三条)

quánguó rénmín dàibiǎo dàhuì hé quánguó rénmín dàibiǎo dàhuì chángwù wěiyuánhuì gēnjù xiànfǎ guīdìng xíngshǐ guójiā lìfǎquán.

全国人民代表大会和全国人民代表大会常务委员会根据宪法规定行使国家立法权。

전국인민대표대회와 전국인민대표대회 상무위원회는 헌법 규정에 근거하여 국가입법권을 행사한다. (立法法 第十条)

xiànfǎ jùyǒu zuìgāo de fǎlǜ xiàolì, yīqiè fǎlǜ, xíngzhèng fǎguī, dìfāngxìng fǎguī, zìzhì tiáolì hé dānxíng tiáolì, guīzhāng dōu bùdé tóng xiànfǎ xiāng dǐchù.

宪法具有最高的法律效力，一切法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章都不得同宪法相抵触。

헌법은 최고의 법률 효력을 가지며, 모든 법률·행정법규·지방성법규·자치조례와 단행조례·규장은 헌법에 저촉되어서는 안 된다. (立法法 第九十八条)

bèi guǎnhù rényuán, bèi liúzhì rényuán shèxián fànzuì yísòng sīfǎ jīguān hòu, bèi yīfǎ pànchǔ guǎnzhì, jūyì huòzhě yǒuqī túxíng de, guǎnhù, liúzhì yīrì zhédǐ guǎnzhì èr rì, zhédǐ jūyì, yǒuqī túxíng yīrì.

被管护人员、被留置人员涉嫌犯罪移送司法机关后，被依法判处管制、拘役或者有期徒刑的，管护、留置一日折抵管制二日，折抵拘役、有期徒刑一日。

관호·유치된 사람이 범죄 혐의로 사법기관에 이송된 뒤 법에 따라 관제·구역 또는 유기징역을 선고받으면, 관호·유치 1일을 관제 2일로, 구역·유기징역 1일로 친다. (监察法 第五十条)

확인 문제 8

1. 宪法 第五十七条가 「最高国家权力机关」이라고 정한 기관은?

- **全国人民代表大会**
- 国务院
- 最高人民法院
- 中央军事委员会

「中华人民共和国全国人民代表大会是最高国家权力机关。」 국무원은 그 집행기관이다(第八十五条).

2. 중국에서 헌법을 해석하는 기관은?

- **全国人大常委会**
- 最高人民法院
- 宪法法院
- 国务院

宪法 第六十七条 (一) 「解释宪法，监督宪法的实施」. 宪法法院은 없다.

3. 宪法 第八十五条에서 国务院의 다른 이름은?

中央人民政府

最高国家权力机关

中央军事委员会

地方国家权力机关

「国务院，即中央人民政府」. 即는 「곧」 이다.

4. 立法法 第一百一十条에서 공민이 낼 수 있는 것은?

审查要求

审查建议

法律解释

宪法诉讼

第一款의 국가기관은 审查要求, 第二款의 그 밖의 기관·단체·공민은 审查建议를 낸다.

5. 全国人大常委会의 법률 해석은 어떤 효력을 갖는가?

법률과 같다

법률보다 높다

행정법규와 같다

참고 효력만 있다

立法法 第五十三条 「同法律具有同等效力」.

6. 监察法상 留置 기간의 원칙은?

- **3개월**
- 1개월
- 6개월
- 12개월

第四十八条第一款 「留置时间不得超过三个月」. 한 차례 3개월 연장할 수 있고, 第二款·第三款에 2개월 추가 연장과 한 번의 재계산 특례가 있다. 12개월은 责令候查의 최장 기간이다.

7. 留置를 결정하는 것은?

- **감찰기관**
- 인민법원
- 인민검찰원
- 공안기관

监察法 第四十七条. 감찰기관 지도부가 집단으로 정하고, 구를 둔 시급 이하는 상급 감찰기관의 비준을 받는다.

8. 「都由人民代表大会产生，对它负责，受它监督」에서 它가 가리키는 것은?

- **인민대표대회**
- 국가행정기관
- 감찰기관
- 인민

宪法 第三条第三款. 앞에 나온 人民代表大会를 它로 두 번 받는다.

2부 법의 언어 · 제13장

행정법

장면 — 行政复议는 행정심판인가

한·중 법관 교류 자리. 한국 법관이 중국 법관에게 行政复议가 무엇인지 묻는다. 장 첫머리에 둔다.

한국 법관

qǐngwèn, xíngzhèng fùyì jiù shì hánguó suǒ shuō de xíngzhèng shěnpàn ma?

请问，行政复议就是韩国所说的行政审判吗?

여쭙겠습니다. 行政复议가 한국에서 말하는 행정심판입니까?

중국 법관

yǒudiǎn xiàng, dànshì yóu xíngzhèng jīguān zìjǐ lái shěnlǐ.

有点像，但是由行政机关自己来审理。

비슷합니다. 다만 행정기관이 직접 심리합니다.

한국 법관

zài hánguó, shì xíngzhèng shěnpàn wěiyuánhuì shěnlǐ de.

在韩国，是行政审判委员会审理的。

한국에서는 행정심판위원회가 심리합니다.

중국 법관

wǒmen de fùyì jīguān zhǔyào shì xiànjí yǐshàng de rénmín zhèngfǔ.

我们的复议机关主要是县级以上的人民政府。

우리 복의기관은 주로 현급 이상의 인민정부입니다.

한국 법관

duì fùyì juédìng bùfú, hái kěyǐ qǐsù ma?

对复议决定不服，还可以起诉吗?

복의 결정에 불복하면 그래도 소를 낼 수 있습니까?

중국 법관

kěyǐ, shōudào fùyì juédìngshū zhī rì qǐ shíwǔ rì nèi qǐsù.

可以，收到复议决定书之日起十五日内起诉。

됩니다. 복의 결정서를 받은 날부터 15일 안에 소를 내면 됩니다.

중국 행정소송의 대상은 行政行为다. 한국 행정소송법의 처분등과 자리는 같지만, 법원이 받는 사건과 받지 않는 사항을 법률이 하나하나 늘어놓는다. 이 장은 行政诉讼法(2017년 개정, 2017. 7. 1. 시행)·行政复议法(2023. 9. 1. 전면 개정, 2024. 1. 1. 시행)·行政处罚法(2021. 1. 22. 전면 개정, 2021. 7. 15. 시행)·国家赔偿法(2012년 개정, 2013. 1. 1. 시행)으로 처벌에서 불복·소송·배상까지 이어지는 말 스무 개를 읽는다. 行政复议는 우리 한자음대로 행정복의라 적는다. 한국의

행정심판과 하는 일은 비슷하지만, 심리하고 결정하는 곳은 위원회가 아니라 행정기관 자신이다. 治安管理处罚法은 2025. 6. 27. 전면 개정되어 2026. 1. 1. 시행되었고, 行政复议法实施条例도 새 판이 2026. 7. 1. 시행되었다. 처분(处分)과 구류(行政拘留)는 한국어로 읽으면 뜻이 어긋나는 낱말이라 장 끝 상자에서 따로 짚는다. 형사 拘留는 11장에서 다룬다. 감찰기관의 政务处分은 公职人员政务处分法(2020)이 따로 정한다.

修订과 修正 — 行政复议法 2023년 전면 개정

flk 원문 머리의 연혁을 보면 行政复议法은 1999년 제정 뒤 2009년과 2017년에는 修正, 2023. 9. 1.에는 修订이라 적혀 있다. 修正은 몇 조를 고치는 일부 개정이고, 修订은 법 전체를 새로 쓰는 전면 개정이다. 行政处罚法(2021)·治安管理处罚法(2025)도 修订이다.

2023년 판은 7장 90개 조다. 복의 범위를 15호로 늘렸고(第十一条), 먼저 복의를 거쳐야 하는 경우를 이 법 안에 직접 늘어놓았다(第二十三条).

현장에서 내린 행정처벌, 자연자원 권리 결정, 법정 직책 불이행, 정부 정보 비공개에 불복하면 먼저 복의를 신청해야 한다. 행정기관은 행정행위를 할 때 그 사실을 알려야 한다.

第一条는 복의가 행정 분쟁을 푸는 주된 경로(主渠道) 구실을 하게 한다고 적는다. 현급 이상 인민정부는 전문가 등이 참여하는 행정복의위원회를 두지만, 위원회는 자문 의견을 낼 뿐이고 결정은 복의기관이 한다(第五十二条·第六十一条).

> běn fǎ zì èrlíng'èrsì nián yī yuè yī rì qǐ shīxíng.
> 本法自2024年1月1日起施行。 — 行政复议法 第九十条 · 공식
> 이 법은 2024년 1월 1일부터 시행한다.

판결의 갈래 — 行政诉讼法 第六十九条~第七十八条

行政诉讼法은 소송의 종류를 나누지 않고 판결의 종류를 늘어놓는다. 청구 기각(驳回诉讼请求, 第六十九条), 취소·일부 취소와 다시 하라는 판결(撤销·重新作出, 第七十条), 이행(第七十二条), 급부(第七十三条), 위법 확인(第七十四条), 무효 확인(第七十五条), 변경(第七十七条)이다.

취소 사유는 여섯이다. 주요 증거 부족, 법률·법규 적용 잘못, 법정 절차 위반, 직권 초과, 직권 남용, 그리고 명백히 부당한 경우다.

변경 판결은 행정처벌이 명백히 부당하거나 금액 산정이 잘못된 경우에 한다. 원칙적으로 원고의 의무를 무겁게 바꾸지는 못한다(第七十七条).

한국 행정소송법 제4조는 항고소송을 취소소송·무효등 확인소송·부작위위법확인소송 셋으로 나눈다.

> xíngzhèng xíngwéi yǒu xiàliè qíngxing zhīyī de, rénmín fǎyuàn pànjué chèxiāo huòzhě bùfen chèxiāo, bìng kěyǐ pànjué bèigào chóngxīn zuòchū xíngzhèng xíngwéi: yī, zhǔyào zhèngjù bùzú de; èr, shìyòng fǎlǜ, fǎguī cuòwù de; sān, wéifǎn fǎdìng chéngxù de; sì, chāoyuè zhíquán de; wǔ, lànyòng zhíquán de; liù, míngxiǎn bùdàng de.
>
> 行政行为有下列情形之一的，人民法院判决撤销或者部分撤销，并可以判决被告重新作出行政行为：（一）主要证据不足的；（二）适用法律、法规错误的；（三）违反法定程序的；（四）超越职权的；（五）滥用职权的；（六）明显不当的。 — 行政诉讼法 第七十条 · 공식
>
> 행정행위가 다음 가운데 하나에 해당하면 인민법원은 취소 또는 일부 취소 판결을 하고, 피고에게 행정행위를 다시 하라고 판결할 수 있다. (1) 주요 증거가 부족한 경우 (2) 법률·법규 적용이 잘못된 경우 (3) 법정 절차를 위반한 경우 (4) 직권을 넘은 경우 (5) 직권을 남용한 경우 (6) 명백히 부당한 경우

이 장을 마치면 읽을 수 있는 문장

1. rénmín fǎyuàn shěnlǐ xíngzhèng ànjiàn, duì xíngzhèng xíngwéi shìfǒu héfǎ jìnxíng shěnchá.
   人民法院审理行政案件，对行政行为是否合法进行审查。 — 行政诉讼法 第六条 · 공식
   인민법원은 행정사건을 심리할 때 행정행위가 적법한지를 심사한다.

2. gōngmín, fǎrén huòzhě qítā zǔzhī shēnqǐng xíngzhèng fùyì, xíngzhèng fùyì jīguān yǐjīng yīfǎ shòulǐ de, zài xíngzhèng fùyì qījiān bùdé xiàng rénmín fǎyuàn tíqǐ xíngzhèng sùsòng.
   公民、法人或者其他组织申请行政复议，行政复议机关已经依法受理的，在行政复议期间不得向人民法院提起行政诉讼。 — 行政复议法 第二十九条第一款 · 공식
   공민·법인 또는 그 밖의 조직이 행정복의를 신청하여 행정복의기관이 이미 법에 따라 수리했으면, 행정복의 기간에는 인민법원에 행정소송을 제기할 수 없다.

▼ 처음 보는 문법 용어 8

관형어 명사 앞에서 명사를 꾸미는 말. 중국어는 아무리 길어도 모두 명사 앞에 오고 대개 的로 끝난다 — 侵权人所获得的 利益

중심어 관형어가 꾸미는 끝 명사. 명사구마다 맨 끝 명사가 그 덩어리의 뼈대다 — ……的赔偿数额总额의 总额. 문장 전체의 주어·술어는 따로 찾는다

개사구 개사(전치사)와 명사가 이룬 덩어리. 대개 동사 앞에 온다 — 向人民法院 起诉, 自申请日起 计算. 동사 뒤에 붙는 在·到·给(放在, 送到)는 따로 익힌다

모점 나란히 늘어놓는 낱말 사이의 「、」. 절과 절 사이는 쉼표 「，」

문어 글말. 조문은 之·其·为(wéi)·均·予以·能够 같은 문어를 즐겨 쓴다. 말로 할 때는 的·他的·是·都·给·能으로 바꾼다

동사구 동사와 그 목적어·보어가 이룬 덩어리 — 确定赔偿数额

술어 문장에서 「어찌하다·어떠하다」에 해당하는 부분 — 利益 难以确定

화제 문장 머리에 먼저 꺼내 놓는 대상. 对于·对 + 명사구 뒤에 쉼표를 찍고 본 문장을 잇는다

표제어 20

표제어는 대륙 간체로 크게, 대만 번체를 옆에 작게 적었다(글자가 같으면 한 번만). 병음은 사전 성조로 적었고 소리는 一·不 변조를 넣어 읽는다. 조문 인용은 2026. 10. 17. 기준으로 国家法律法规数据库(flk.npc.gov.cn)에서 받은 판본과 대조했다. 위 막대의 「병음 숨기기」로 한자만 보며 읽을 수 있다.

1. **行政机关** 行政機關 xíngzhèng jīguān **행정기관** ★★★

工作人员은 직원·공작인원이다. 行政机关及其工作人员은 행정기관과 그 직원으로 옮긴다.

쉬운 예

shuìwùjú shì xíngzhèng jīguān.

税务局是行政机关。

세무국은 행정기관이다.

실무 예

bèisù de xíngzhèng jīguān shì nǎ yīge?

被诉的行政机关是哪一个?

피소 행정기관은 어느 기관입니까?

원문

xíngzhèng jīguān jí qí gōngzuò rényuán bùdé gānyù, zǔ'ài rénmín fǎyuàn shòulǐ xíngzhèng ànjiàn.

行政机关及其工作人员不得干预、阻碍人民法院受理行政案件。 — 行政诉讼法 第三条第二款 · 공식

행정기관과 그 직원은 인민법원이 행정사건을 수리하는 것을 간섭하거나 막아서는 안 된다.

문형

A 及其 B

A와 그 B

1. 及其는 及(와)와 其(그것의)가 붙은 말이다. 앞 명사에 딸린 것을 잇는다.
2. 조문에 자주 나온다. 行政机关及其工作人员, 征收、征用决定及其补偿决定.
3. 말로는 A 和它的 B로 푼다.

gōngsī jí qí yuángōng dōu yào zūnshǒu fǎlǜ.

公司及其员工都要遵守法律。

회사와 그 직원 모두 법을 지켜야 한다.

bèigào jí qí dàilǐrén jīntiān dōu dào tíng le.

被告及其代理人今天都到庭了。

피고와 그 대리인이 오늘 모두 법정에 나왔다.

문법 C5 · 不得 — 금지에는 了를 붙이지 않는다

~~行政机关不得干预了人民法院受理行政案件~~ (비문)

行政机关不得干预人民法院受理行政案件

不得는 '~해서는 안 된다'. 아직 일어나지 않은 일을 막는 말이라 동사 뒤에 완료의 了를 붙이지 않는다. 不得 뒤에는 동사가 바로 오고, 동사 둘은 모점으로 잇는다(干预、阻碍).

한국이라면? ≠ 행정청 · 행정소송법 제2조

한국 행정소송법은 행정청을 단위로 하고, 위임·위탁을 받은 「공공단체 및 그 기관 또는 사인」까지 넣는다. 중국은 行政机关과 그 직원을 나란히 적고, 법률·법규·규장이 권한을 준 조직의 행위를 行政行为에 넣는다(第二条第二款).

---

2. 行政行为 行政行為 xíngzhèng xíngwéi

행정행위 — 행정소송·행정복의의 대상 ★★★

쉬운 예

fákuǎn shì yīzhǒng xíngzhèng xíngwéi.

罚款是一种行政行为。

벌관은 행정행위의 하나다.

실무 예

yuángào yāoqiú chèxiāo de shì nǎge xíngzhèng xíngwéi?

原告要求撤销的是哪个行政行为?

원고가 취소를 구하는 것은 어느 행정행위입니까?

원문

gōngmín, fǎrén huòzhě qítā zǔzhī rènwéi xíngzhèng jīguān hé xíngzhèng jīguān gōngzuò rényuán de xíngzhèng xíngwéi qīnfàn qí héfǎ quányì, yǒuquán yīzhào běn fǎ xiàng rénmín fǎyuàn tíqǐ sùsòng.

公民、法人或者其他组织认为行政机关和行政机关工作人员的行政行为侵犯其合法权益，有权依照本法向人民法院提起诉讼。 — 行政诉讼法 第二条第一款 · 공식

공민·법인 또는 그 밖의 조직은 행정기관과 그 직원의 행정행위가 자기의 합법적 권익을 침해한다고 여기면 이 법에 따라 인민법원에 소를 제기할 권리가 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
公民、法人或者其他组织	주어	공민·법인 또는 그 밖의 조직은
认为	동사 — ~라고 여기다	~라고 여기면
行政机关和行政机关工作人员的行政行为	认为 안 절의 주어 — 的 관형어 + 중심어	행정기관과 그 직원의 행정행위가
侵犯其合法权益，	절의 술어 — 其 = 그(원고)의	자기의 합법적 권익을 침해한다고
有权依照本法向人民法院提起诉讼。	有权 + 依照 + 向 + 동사	이 법에 따라 인민법원에 소를 제기할 권리가 있다

문형

认为 + 절

~라고 여기다, ~라고 주장하다

1. 认为 뒤에는 절 하나가 통째로 온다. 认为 [行政行为侵犯其合法权益].
2. 조문은 认为……를 제소 요건으로 쓴다. 실제로 침해했는지는 본안에서 가린다.
3. 법원이 판단을 밝힐 때도 같은 말을 쓴다. 판결 이유는 本院认为로 연다(이 책의 제목).

wǒ rènwéi zhège chǔfá tài zhòng le.
我认为这个处罚太重了。
저는 이 처벌이 너무 무겁다고 봅니다.

yuángào rènwéi bèigào de juédìng wéifǎ.
原告认为被告的决定违法。
원고는 피고의 결정이 위법하다고 본다.

문법 C4 · 向 + 기관 + 동사 — 개사구는 동사 앞

~~提起诉讼向人民法院~~ (비문)

向人民法院提起诉讼

소를 받는 쪽은 向 + 기관으로 동사 앞에 둔다. 한국어 '법원에 소를 제기하다'와 어순이 같다. 依照本法(이 법에 따라)도 개사구라 向 앞에 온다.

한국이라면? ≠ 처분등 · 행정소송법 제2조

한국은 항고소송의 대상을 「처분등」으로 정의하고 「행정심판에 대한 재결」까지 넣는다. 중국은 行政行为를 정의하지 않고, 第十二条가 받는 사건을, 第十三条가 받지 않는 사항을 늘어놓는다.

대만에서는 行政處分 · 訴願法 第3條 • 行政程序法 第92條

대만은 한국처럼 행정처분을 정의한다. 「對外直接發生法律效果之單方行政行為」라 적는다.

---

3. 行政诉讼 行政訴訟 xíngzhèng sùsòng 행정소송 ★★★

쉬운 예

tā duì fákuǎn juédìng tíqǐ le xíngzhèng sùsòng.

他对罚款决定提起了行政诉讼。

그는 벌관 결정에 대해 행정소송을 제기했다.

실무 예

zhège ànzi néng zhíjiē tíqǐ xíngzhèng sùsòng ma?

这个案子能直接提起行政诉讼吗?

이 사건은 바로 행정소송을 낼 수 있습니까?

원문

gōngmín, fǎrén huòzhě qítā zǔzhī duì xíngzhèng fùyì juédìng bùfú de, kěyǐ yīzhào zhōnghuá rénmín gònghéguó xíngzhèng sùsòng fǎ de guīdìng xiàng rénmín fǎyuàn tíqǐ xíngzhèng sùsòng, dànshì fǎlǜ guīdìng xíngzhèng fùyì juédìng wéi zuìzhōng cáijué de chúwài.

公民、法人或者其他组织对行政复议决定不服的，可以依照《中华人民共和国行政诉讼法》的规定向人民法院提起行政诉讼，但是法律规定行政复议决定为最终裁决的除外。 — 行政复议法 第十条 · 공식

공민·법인 또는 그 밖의 조직은 행정복의 결정에 불복하면 중화인민공화국 행정소송법의 규정에 따라 인민법원에 행정소송을 제기할 수 있다. 다만 법률이 행정복의 결정을 최종 재결로 정한 경우는 제외한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
公民、法人或者其他组织	주어	공민·법인 또는 그 밖의 조직은
对行政复议决定不服的，	对 + 대상 + 不服 + 的 — 조건	행정복의 결정에 불복하면
可以依照《中华人民共和国行政诉讼法》的规定	依照 A 的规定 — 근거	중화인민공화국 행정소송법의 규정에 따라
向人民法院提起行政诉讼，	向 + 기관 + 동사	인민법원에 행정소송을 제기할 수 있다
但是法律规定行政复议决定为最终裁决的除外。	但是……的除外 — 단서	다만 법률이 최종 재결로 정한 경우는 제외한다

문형

对 A 不服

A에 불복하다

1. 不服는 '불복하다'. 불복의 대상은 对로 앞에 낸다.
2. 조문은 对……不服的，로 조건을 만든다(~에 불복하면).
3. 말로도 법정에서는 不服를 쓴다. 不满意는 일상의 '불만'이다.

dāngshìrén duì fákuǎn juédìng bùfú.

当事人对罚款决定不服。

당사자는 벌관 결정에 불복한다.

rúguǒ nín duì fùyì juédìng bùfú, kěyǐ qǐsù.

如果您对复议决定不服，可以起诉。

복의 결정에 불복하시면 소를 낼 수 있습니다.

문법 C7 · 但是……的除外 — 단서는 的로 닫는다

~~但是法律规定行政复议决定为最终裁决除外~~ (부자연)

但是法律规定行政复议决定为最终裁决的除外

단서는 '但(是) + 경우 + 的除外' 꼴이다. 的가 앞의 절을 '~한 경우'라는 명사로 바꾸고, 除外가 그것을 뺀다. 法律另有规定的除外도 같은 틀이다.

한국이라면? ≠ 항고소송 · 행정소송법 제4조

한국 행정소송법은 항고소송을 「취소소송」·「무효등 확인소송」·「부작위위법확인소송」으로 나눈다. 중국 行政诉讼法은 소송 유형을 나누지 않고 판결 유형(第六十九条~第七十八条)으로 갈라 적는다.

---

4. ## 受案范围 受案範圍 shòu'àn fànwéi **수리 범위 — 법원이 받는 행정사건의 범위**

★★

行政诉讼法 第二章의 제목이다. 第十二条가 받는 사건 12호를, 第十三条가 받지 않는 사항 4호를 늘어놓는다.

쉬운 예

zhège ànjiàn bù shǔyú shòu'àn fànwéi.

这个案件不属于受案范围。

이 사건은 수리 범위에 속하지 않는다.

실무 예

nèibù rénshì juédìng zài shòu'àn fànwéi zhīnèi ma?

内部人事决定在受案范围之内吗?

내부 인사 결정도 수리 범위 안에 듭니까?

원문

duì shǔyú rénmín fǎyuàn shòu'àn fànwéi de xíngzhèng ànjiàn, gōngmín, fǎrén huòzhě qítā zǔzhī kěyǐ xiān xiàng xíngzhèng jīguān shēnqǐng fùyì, duì fùyì juédìng bùfú de, zài xiàng rénmín fǎyuàn tíqǐ sùsòng; yě kěyǐ zhíjiē xiàng rénmín fǎyuàn tíqǐ sùsòng.

对属于人民法院受案范围的行政案件，公民、法人或者其他组织可以先向行政机关申请复议，对复议决定不服的，再向人民法院提起诉讼；也可以直接向人民法院提起诉讼。 — 行政诉讼法 第四十四条第一款 · 공식

인민법원 수리 범위에 속하는 행정사건은, 공민·법인 또는 그 밖의 조직이 먼저 행정기관에 복의를 신청하고 복의 결정에 불복하면 그 다음에 인민법원에 소를 제기할 수도 있고, 바로 인민법원에 소를 제기할 수도 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
对属于人民法院受案范围的行政案件，	对 + 관형어 + 중심어 — 화제	인민법원 수리 범위에 속하는 행정사건은
公民、法人或者其他组织	주어	공민·법인 또는 그 밖의 조직이
可以先向行政机关申请复议，	先 — 첫 단계	먼저 행정기관에 복의를 신청하고
对复议决定不服的，再向人民法院提起诉讼；	조건 + 再 — 다음 단계	복의 결정에 불복하면 그 다음에 소를 제기할 수도 있고
也可以直接向人民法院提起诉讼。	也可以 + 直接 — 다른 길	바로 인민법원에 소를 제기할 수도 있다

문형

直接 + 동사

바로 ~하다(중간 단계 없이)

1. 直接은 중간 절차를 건너뛸 때 쓴다. 直接向人民法院提起诉讼은 복의를 거치지 않고 바로 소송하는 것이다.
2. 단계를 밟을 때는 先 A，再 B(먼저 A하고 그 다음에 B).
3. 也可以로 다른 길을 연다. '~할 수도 있다'.

nín yě kěyǐ zhíjiē qǐsù.

您也可以直接起诉。

바로 소를 내셔도 됩니다.

zhège wèntí qǐng zhíjiē wèn fǎguān.

这个问题请直接问法官。

이 문제는 법관에게 직접 물어보십시오.

문법 C5 · 再와 又 — 절차의 '그 다음에'와 되풀이의 '또'

~~对复议决定不服的，又向人民法院提起诉讼~~ (부자연)

对复议决定不服的，再向人民法院提起诉讼

再는 아직 하지 않은 다음 단계(그 다음에 ~한다)에 쓴다. 又는 되풀이(또)를 나타내고 대개 이미 일어난 일에 쓰지만, 조건 안에서도 쓴다(刑法 第七十一条 又犯罪的). 조문은 앞으로의 절차를 정하므로 再를 쓴다.

한국이라면? ≠ 취소소송의 대상 · 행정소송법 제19조

한국 취소소송은 「처분등을 대상으로 한다」 고만 적고 대상을 늘어놓지 않는다. 중국은 第十二条가 행정구류·벌관·허가·수용 등 받는 사건을, 第十三条가 국가행위·규범 제정·내부 인사·최종 재결을 받지 않는 사항으로 늘어놓는다.

---

5. # 国家行为 國家行為 guójiā xíngwéi

국가행위 — 국방·외교 등, 행정소송을 받지 않는다 ★★

쉬운 예

wàijiāo shì guójiā xíngwéi.

外交是国家行为。

외교는 국가행위다.

실무 예

zhège juédìng suàn bù suàn guójiā xíngwéi?

这个决定算不算国家行为?

이 결정은 국가행위에 해당합니까?

원문

rénmín fǎyuàn bù shòulǐ gōngmín, fǎrén huòzhě qítā zǔzhī duì xiàliè shìxiàng tíqǐ de sùsòng: yī, guófáng, wàijiāo děng guójiā xíngwéi.

人民法院不受理公民、法人或者其他组织对下列事项提起的诉讼：（一）国防、外交等国家行为；…… — 行政诉讼法 第十三条第（一）项 · 공식

인민법원은 공민·법인 또는 그 밖의 조직이 다음 사항에 대하여 제기한 소송을 수리하지 않는다. (1) 국방·외교 등 국가행위 .....

문형

A、B 等 C

A·B 등의 C

1. 等은 열거를 닫고 뒤의 범주 이름에 잇는다. 国防、外交等国家行为.

2. 等 뒤의 명사가 상위 개념이다. 열거가 끝이 아니라는 뜻도 있어, 다른 국가행위도 들어갈 수 있다.

3. 下列 + 명사 + ：는 다음에 항목을 늘어놓는다는 머리말이다.

fákuǎn, jǐnggào děng dōu shì xíngzhèng chǔfá.

罚款、警告等都是行政处罚。

벌관·경고 등은 모두 행정처벌이다.

fǎyuàn, jiǎncháyuàn děng guójiā jīguān dōu cānjiā le huìyì.

法院、检察院等国家机关都参加了会议。

법원·검찰원 등 국가기관이 모두 회의에 참석했다.

한국이라면? + 통치행위(조문 없음)

한국 행정소송법에는 국가행위를 소송 대상에서 빼는 조문이 없다(현행본 46개 조 제목과 제2·3·4·19조 본문 대조). 통치행위는 판례와 학설의 개념이다. 중국은 법률 문언으로 뺀다.

---

6. 共同被告 gòngtóng bèigào

공동피고 — 복의기관이 원행위를 유지하면 원기관과 함께 피고가 된다 ★★

쉬운 예

liǎng ge jīguān shì gòngtóng bèigào.

两个机关是共同被告。

두 기관이 공동피고다.

실무 예

fùyì jīguān wéichí le yuán juédìng, suǒyǐ yīnggāi lièwéi gòngtóng bèigào, duì ma?

复议机关维持了原决定，所以应该列为共同被告，对吗?

복의기관이 원결정을 유지했으니 공동피고로 올려야 하지요?

원문

jīng fùyì de ànjiàn, fùyì jīguān juédìng wéichí yuán xíngzhèng xíngwéi de, zuòchū yuán xíngzhèng xíngwéi de xíngzhèng jīguān hé fùyì jīguān shì gòngtóng bèigào; fùyì jīguān gǎibiàn yuán xíngzhèng xíngwéi de, fùyì jīguān shì bèigào.

经复议的案件，复议机关决定维持原行政行为的，作出原行政行为的行政机关和复议机关是共同被告；复议机关改变原行政行为的，复议机关是被告。 — 行政诉讼法 第二十六条第二款 · 공식

복의를 거친 사건에서 복의기관이 원행정행위를 유지하기로 결정하면 원행정행위를 한 행정기관과 복의기관이 공동피고이고, 복의기관이 원행정행위를 바꾸면 복의기관이 피고다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
经复议的案件，	经 + 절차 + 的 — 화제	복의를 거친 사건에서

复议机关决定维持原行政行为的，	경우 ① — ……的，	복의기관이 원행정행위를 유지하기로 결정하면
作出原行政行为的行政机关和复议机关	주어 — 的 관형어 + 명사 둘	원행정행위를 한 행정기관과 복의기관이
是共同被告；	술어	공동피고이고
复议机关改变原行政行为的，复议机关是被告。	경우 ② + 결과	복의기관이 바꾸면 복의기관이 피고다

문형

A 的，B；C 的，D。

A면 B이고, C면 D다

1. 조문은 경우를 ……的，로 닫고 그 결과를 잇는다.
2. 두 경우는 쌍반점 ；으로 가른다. 한국 조문의 '~하고, ~하면'에 해당한다.
3. 말로는 如果 A，就 B로 바꾼다.

rúguǒ fùyì jīguān wéichí yuán juédìng, jiù yǒu liǎng ge bèigào.

如果复议机关维持原决定，就有两个被告。

복의기관이 원결정을 유지하면 피고가 둘이 된다.

rúguǒ fùyì jīguān gǎibiàn le yuán juédìng, bèigào jiù shì fùyì jīguān.

如果复议机关改变了原决定，被告就是复议机关。

복의기관이 원결정을 바꾸었으면 피고는 복의기관이다.

한국이라면? ≠ 피고적격(원처분주의) · 행정소송법 제13조

한국 취소소송은 「그 처분등을 행한 행정청을 피고로 한다」. 행정심판을 거쳐도 처분청이 피고이고, 재결은 고유한 위법이 있을 때만 다툰다(제19조 단서). 중국은 복의기관이 유지 결정을 하면 공동피고, 바꾸면 단독 피고가 된다.

---

7. # 起诉期限 起訴期限 qǐsù qīxiàn **제소기간** ★★

직접 제소는 행정행위를 안 날(또는 알았어야 할 날)부터 6개월, 복의를 거쳤으면 복의 결정서를 받은 날부터 15일이다(行政诉讼法 第四十五条·第四十六条).

쉬운 예

qǐsù qīxiàn yǐjīng guò le.

起诉期限已经过了。

제소기간이 이미 지났다.

실무 예

yuángào shì shénme shíhou zhīdào zhège xíngzhèng xíngwéi de?

原告是什么时候知道这个行政行为的?

원고는 이 행정행위를 언제 알았습니까?

원문

gōngmín, fǎrén huòzhě qítā zǔzhī yīn bùkěkànglì huòzhě qítā bù shǔyú qí zìshēn de yuányīn dānwu qǐsù qīxiàn de, bèi dānwu de shíjiān bù jìsuàn zài qǐsù qīxiàn nèi.

公民、法人或者其他组织因不可抗力或者其他不属于其自身的原因耽误起诉期限的，被耽误的时间不计算在起诉期限内。 — 行政诉讼法 第四十八条第一款 · 공식

공민·법인 또는 그 밖의 조직이 불가항력이나 그 밖에 자기에게 속하지 않는 원인으로 제소기간을 놓쳤으면, 놓친 시간은 제소기간에 넣어 계산하지 않는다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
公民、法人或者其他组织	주어	공민·법인 또는 그 밖의 조직이
因不可抗力或者其他不属于其自身的原因	因 + 원인	불가항력이나 자기에게 속하지 않는 다른 원인으로
耽误起诉期限的，	동사 + 목적어 + 的 — 조건	제소기간을 놓쳤으면
被耽误的时间	被 + 동사 + 的 — 주어	놓친 시간은
不计算在起诉期限内。	술어 — 동사 + 在……内	제소기간에 넣어 계산하지 않는다

문형

自知道或者应当知道 …… 之日起

안 날 또는 알았어야 할 날부터

1. 기산점은 自……之日起로 감싸 동사 앞에 둔다.
2. 应当知道는 '알았어야 한다'. 실제로 몰랐어도 알 수 있었으면 그날부터 센다.
3. 기간의 끝은 ……内(안에)로, 넘은 경우는 超过……로 적는다.

yīngdāng zì shōudào tōngzhī zhī rì qǐ shí rì nèi dáfù.

应当自收到通知之日起十日内答复。

통지를 받은 날부터 10일 안에 답해야 한다.

tā shuō bù zhīdào, dànshì tā yīngdāng zhīdào.

他说不知道，但是他应当知道。

그는 몰랐다고 하지만 알았어야 한다.

문법 C6 · 被 + 동사 + 的 — 피동 관형어

~~耽误被的时间~~ (비문)

被耽误的时间

被는 동사 앞에 둔다. 被耽误的时间은 '놓쳐진 시간', 곧 놓친 시간이다. 행위자를 밝히지 않는 피동이라 被 뒤에 사람을 넣지 않아도 된다.

한국이라면? ≠ 제소기간 · 행정소송법 제20조

한국 취소소송은 「처분등이 있음을 안 날부터 90일 이내」, 처분등이 있은 날부터 1년이다. 중국 직접 제소는 안 날(또는 알았어야 할 날)부터 6개월이고, 행위일부터 부동산 20년·그 밖의 사건 5년이 지나면 받지 않는다(第四十六条).

---

8. # 规范性文件 規範性文件 guīfànxìng wénjiàn

규범성 문건 — 국무원 부문·지방정부가 만든 일반 규범(규장 제외) ★★

쉬운 예

zhè fèn guīfànxìng wénjiàn shì shì zhèngfǔ fābù de.

这份规范性文件是市政府发布的。

이 규범성 문건은 시 정부가 발표한 것이다.

실무 예

wǒmen néng bù néng zài zhège ànjiàn zhōng yībìng shěnchá nà fèn wénjiàn?

我们能不能在这个案件中一并审查那份文件?

이 사건에서 그 문건도 함께 심사할 수 있습니까?

원문

gōngmín, fǎrén huòzhě qítā zǔzhī rènwéi xíngzhèng xíngwéi suǒ yījù de guówùyuàn bùmén hé dìfāng rénmín zhèngfǔ jí qí bùmén zhìdìng de guīfànxìng wénjiàn bù héfǎ, zài duì xíngzhèng xíngwéi tíqǐ sùsòng shí, kěyǐ yībìng qǐngqiú duì gāi guīfànxìng wénjiàn jìnxíng shěnchá.

公民、法人或者其他组织认为行政行为所依据的国务院部门和地方人民政府及其部门制定的规范性文件不合法，在对行政行为提起诉讼时，可以一并请求对该规范性文件进行审查。 — 行政诉讼法 第五十三条第一款 · 공식

공민·법인 또는 그 밖의 조직은 행정행위가 근거로 삼은, 국무원 부문과 지방 인민정부 및 그 부문이 제정한 규범성 문건이 적법하지 않다고 여기면, 행정행위에 대하여 소를 제기할 때 그 규범성 문건에 대한 심사를 함께 청구할 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻

公民、法人或者其他组织认为	주어 + 认为	공민·법인 또는 그 밖의 조직이 ~라고 여기면
行政行为所依据的	관형어 ① — 所 + 동사 + 的	행정행위가 근거로 삼은
国务院部门和地方人民政府及其部门制定的	관형어 ② — 제정 주체 + 制定的	국무원 부문과 지방 인민정부 및 그 부문이 제정한
规范性文件不合法，	중심어 + 술어	규범성 문건이 적법하지 않다고
在对行政行为提起诉讼时，	在……时 — 때	행정행위에 대해 소를 제기할 때
可以一并请求对该规范性文件进行审查。	一并 + 请求 + 对……进行审查	그 문건에 대한 심사를 함께 청구할 수 있다

문형

在 …… 时

~할 때

1. 때는 在……时로 감싸 동사 앞에 둔다.
2. 时 앞에는 절이 통째로 온다. 在对行政行为提起诉讼时.
3. 말로는 ……的时候를 쓴다.

zài kāitíng shí, qǐng guāndiào shǒujī.

在开庭时，请关掉手机。

개정 중에는 휴대전화를 꺼 주십시오.

wǒmen zài shěnlǐ de shíhou fāxiàn le zhège wèntí.

我们在审理的时候发现了这个问题。

우리는 심리하면서 이 문제를 발견했다.

문법 C8 · 所依据的……制定的 — 的 두 겹

~~行政行为依据的所规范性文件~~ (비문)

行政行为所依据的……规范性文件

所는 동사 바로 앞에 붙는다(所依据的 = 근거로 삼은). 관형어가 둘이면 바깥 것(行政行为所依据的)이 앞에, 안쪽 것(……部门制定的)이 중심어 바로 앞에 온다.

한국이라면? ≠ 명령·규칙 심사 · 행정소송법 제6조

한국 법원은 명령·규칙을 재판의 전제로 심사하고, 대법원판결로 위반이 확정되면 「대법원은 지체없이 그 사유를 행정안전부장관에게 통보하여야 한다」. 중국은 원고가 문건 심사를 함께 청구하고, 위법하면 판단 근거로 쓰지 않으며 제정 기관에 처리 건의를 낸다(第六十四条).

---

9. 行政复议 行政復議 xíngzhèng fùyì

행정복의 — 행정기관에 내는 불복(한국의 행정심판과 비슷) ★★★

이 책은 우리 한자음대로 행정복의라 적는다. 재심의로 옮기면 소송의 재심과 헷갈린다. 거꾸로 한국의 행정심판을 중국어로 行政审判이라 하면 법원의 행정재판으로 들린다(人民法院设行政审判庭, 行政诉讼法 第四条). 설명할 때는 行政审判委员会라는 기관 이름을 붙이거나 行政复议에 견준다.

쉬운 예

tā shēnqǐng le xíngzhèng fùyì.

他申请了行政复议。

그는 행정복의를 신청했다.

실무 예

shēnqǐng xíngzhèng fùyì yào jiāofèi ma?

申请行政复议要交费吗?

행정복의를 신청하려면 비용을 내야 합니까?

원문

gōngmín, fǎrén huòzhě qítā zǔzhī rènwéi xíngzhèng jīguān de xíngzhèng xíngwéi qīnfàn qí héfǎ quányì, xiàng xíngzhèng fùyì jīguān tíchū xíngzhèng fùyì shēnqǐng, xíngzhèng fùyì jīguān bànlǐ xíngzhèng fùyì ànjiàn, shìyòng běn fǎ.

公民、法人或者其他组织认为行政机关的行政行为侵犯其合法权益，向行政复议机关提出行政复议申请，行政复议机关办理行政复议案件，适用本法。 — 行政复议法 第二条第一款 · 공식

공민·법인 또는 그 밖의 조직이 행정기관의 행정행위가 자기의 합법적 권익을 침해한다고 여겨 행정복의기관에 행정복의 신청을 내고, 행정복의기관이 행정복의 사건을 처리하는 데에는 이 법을 적용한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
公民、法人或者其他组织认为	주어 + 认为	공민·법인 또는 그 밖의 조직이 ~라고 여겨
行政机关的行政行为侵犯其合法权益，	认为 안의 절	행정기관의 행정행위가 자기 권익을 침해한다고

向行政复议机关提出行政复议申请，	向 + 기관 + 提出 + 申请	행정복의기관에 신청을 내고
行政复议机关办理行政复议案件，	둘째 절 — 주어 + 동사 + 목적어	행정복의기관이 사건을 처리하는 데에는
适用本法。	술어	이 법을 적용한다

문형

向 A 提出 B 申请

A에 B 신청을 내다

1. 申请은 명사(신청)도 동사(신청하다)도 된다.
2. 명사로 쓰면 提出申请, 동사로 쓰면 申请复议처럼 목적어를 바로 받는다.
3. 받는 쪽은 向으로 앞에 둔다.

tā xiàng fǎyuàn tíchū le huíbì shēnqǐng.

他向法院提出了回避申请。

그는 법원에 기피 신청을 냈다.

wǒmen xiǎng shēnqǐng fùyì.

我们想申请复议。

우리는 복의를 신청하고 싶습니다.

한국이라면? = 행정심판(임의주의) · 행정소송법 제18조

두 나라 모두 원칙은 선택이다. 한국은 행정심판을 「거치지 아니하고 제기할 수 있다」 고 하고, 중국도 복의를 거치든 바로 소송하든 고를 수 있다(行政诉讼法 第四十四条). 대만은 訴願을 먼저 거쳐야 撤銷訴訟을 낸다(行政訴訟法 第4條).

대만에서는 訴願 · 訴願法 第1條

대만의 행정 불복은 訴願이다. 「人民對於中央或地方機關之行政處分，認為違法或不當」 이면 訴願을 낸다.

---

10. # 复议机关 復議機關 fùyì jīguān **복의기관 — 행정복의를 맡는 행정기관** ★★

行政复议法은 行政复议机关(결정하는 기관)과 行政复议机构(사건을 처리하는 내부 부서)를 구별한다(第四条第二款).

쉬운 예

fùyì jīguān shì shì zhèngfǔ.

复议机关是市政府。

복의기관은 시 정부다.

실무 예

zhège ànjiàn de fùyì jīguān shì nǎ yījí zhèngfǔ?

这个案件的复议机关是哪一级政府?

이 사건의 복의기관은 어느 급의 정부입니까?

원문

> xiànjí yǐshàng gèjí rénmín zhèngfǔ yǐjí qítā yīzhào běn fǎ lǚxíng xíngzhèng fùyì zhízé de xíngzhèng jīguān shì xíngzhèng fùyì jīguān.
>
> 县级以上各级人民政府以及其他依照本法履行行政复议职责的行政机关是行政复议机关。 — 行政复议法 第四条第一款 · 공식
>
> 현급 이상 각급 인민정부와 이 법에 따라 행정복의 직책을 이행하는 그 밖의 행정기관이 행정복의기관이다.

문형

A 以及 B

A 및 B

1. 以及는 큰 덩어리 둘을 잇는다. 낱말 하나씩은 和로 잇는다.
2. 以及 뒤에 덧붙이는 항목이 온다. 以及 앞에 이미 和가 쓰였을 때 특히 쓴다.
3. 县级以上은 현급과 그 위의 정부를 가리킨다.

yuángào yǐjí dìsānrén dōu chūtíng le.

原告以及第三人都出庭了。

원고와 제3자 모두 출석했다.

qǐng tíjiāo shēnqǐngshū yǐjí xiāngguān zhèngjù.

请提交申请书以及相关证据。

신청서와 관련 증거를 내십시오.

한국이라면? ≠ 행정심판위원회 · 행정심판법 제6조

한국 행정심판은 행정청에 두는 「행정심판위원회에서 심리 · 재결한다」. 중국은 현급 이상 인민정부 같은 행정기관 자신이 복의기관이고, 행정복의위원회는 자문 의견만 낸다(第五十二条).

---

11. 复议前置 復議前置 fùyì qiánzhì

복의 전치 — 소송 전에 복의를 먼저 거쳐야 하는 경우 ★★

통용어 — 강학상 용어 — 조문 문언은 应当先向行政复议机关申请行政复议(行政复议法 第二十三条)

쉬운 예

zhè lèi ànjiàn shíxíng fùyì qiánzhì.

这类案件实行复议前置。

이런 사건은 복의 전치를 적용한다.

실무 예

dāngchǎng zuòchū de fákuǎn juédìng, shì bù shì yào xiān shēnqǐng fùyì?

当场作出的罚款决定，是不是要先申请复议?

현장에서 내린 벌관 결정은 먼저 복의를 신청해야 합니까?

원문

yǒu xiàliè qíngxing zhīyī de, shēnqǐngrén yīngdāng xiān xiàng xíngzhèng fùyì jīguān shēnqǐng xíngzhèng fùyì, duì xíngzhèng fùyì juédìng bùfú de, kěyǐ zài yīfǎ xiàng rénmín fǎyuàn tíqǐ xíngzhèng sùsòng: yī, duì dāngchǎng zuòchū de xíngzhèng chǔfá juédìng bùfú.

有下列情形之一的，申请人应当先向行政复议机关申请行政复议，对行政复议决定不服的，可以再依法向人民法院提起行政诉讼：（一）对当场作出的行政处罚决定不服；…… — 行政复议法 第二十三条第一款 · 공식

다음 경우 가운데 하나에 해당하면 신청인은 먼저 행정복의기관에 행정복의를 신청해야 하고, 행정복의 결정에 불복하면 그 다음에 법에 따라 인민법원에 행정소송을 제기할 수 있다.

(1) 현장에서 내린 행정처벌 결정에 불복하는 경우 .....

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
有下列情形之一的，	조건 머리 — 下列 + 之一 + 的	다음 경우 가운데 하나에 해당하면
申请人应当先向行政复议机关申请行政复议，	应当 + 先 — 의무인 첫 단계	신청인은 먼저 행정복의기관에 복의를 신청해야 하고
对行政复议决定不服的，	对……不服的 — 조건	행정복의 결정에 불복하면
可以再依法向人民法院提起行政诉讼：	可以 + 再 — 다음 단계	그 다음에 인민법원에 행정소송을 제기할 수 있다
（一）对当场作出的行政处罚决定不服；……	항목 ① — 项	(1) 현장에서 내린 행정처벌 결정에 불복하는 경우 .....

문형

先 A，再 B

먼저 A하고, 그 다음에 B하다

1. 先은 첫 단계, 再는 그 다음 단계다. 아직 하지 않은 일의 순서를 말한다.
2. 조문은 应当先 A로 순서를 의무로 만든다. 可以再 B는 그 뒤에 열리는 길이다.

3. 이미 일어난 되풀이에는 보통 又를 쓴다(又提起了复议). 再는 아직 하지 않은 일에 쓴다.

women xiān tīng yuángào de yìjiàn, zài tīng bèigào de yìjiàn.

我们先听原告的意见，再听被告的意见。

먼저 원고 의견을 듣고, 그 다음에 피고 의견을 듣겠습니다.

tā zuótiān lái guo, jīntiān yòu lái le.

他昨天来过，今天又来了。

그는 어제 왔었는데 오늘 또 왔다.

문법 C7 · 应当 — 조문의 의무

~~申请人应该先向行政复议机关申请行政复议~~ (부자연)

申请人应当先向行政复议机关申请行政复议

조문의 의무는 应当(~해야 한다)이다. 应该는 같은 뜻의 구어라 법률 문장에는 쓰지 않는다. 금지는 不得, 허용은 可以.

한국이라면? ≠ 필요적 전치 · 행정소송법 제18조

한국은 다른 법률에 「행정심판의 재결을 거치지 아니하면 취소소송을 제기할 수 없다는 규정이 있는 때」에만 전치가 필요하다. 중국 2023년 법은 전치 사유 다섯을 行政复议法 안에 직접 늘어놓고, 행정기관에 그 사실을 알릴 의무를 지운다.

대만에서는 訴願(撤銷訴訟의 요건) · 行政訴訟法 第4條

대만은 撤銷訴訟 전에 원칙적으로 訴願을 거친다. 청문을 거친 처분은 訴願을 면제한다(行政程序法 第109條). 「經依訴願法提起訴願而不服其決定」이 요건이다.

---

12. **维持** 維持 wéichí **유지(하다) — 원행정행위를 그대로 두는 복의 결정** ★★

쉬운 예

fǎyuàn wéichí le yuán pàn.

法院维持了原判。

법원은 원판결을 유지했다.

실무 예

fùyì jīguān wèishénme juédìng wéichí yuán xíngzhèng xíngwéi?

复议机关为什么决定维持原行政行为?

복의기관은 왜 원행정행위를 유지하기로 결정했습니까?

원문

> xíngzhèng xíngwéi rèndìng shìshí qīngchu, zhèngjù quèzáo, shìyòng yījù zhèngquè, chéngxù héfǎ, nèiróng shìdàng de, xíngzhèng fùyì jīguān juédìng wéichí gāi xíngzhèng xíngwéi.
>
> 行政行为认定事实清楚，证据确凿，适用依据正确，程序合法，内容适当的，行政复议机关决定维持该行政行为。 — 行政复议法 第六十八条 · 공식
>
> 행정행위가 사실 인정이 분명하고, 증거가 확실하며, 근거 적용이 바르고, 절차가 적법하며, 내용이 적당하면, 행정복의기관은 그 행정행위를 유지하기로 결정한다.

문형

A 清楚，B 确凿

2자 술어를 쉼표로 늘어놓아 요건을 쌓는다

1. 조문은 '주어 + 2자 술어' 짝을 쉼표로 늘어놓는다. 事实清楚，证据确凿.
2. 마지막 짝 뒤에 的，를 붙여 '~한 경우'로 닫는다.
3. 판단하는 말로도 그대로 쓴다. 这个案件事实清楚.

zhège ànjiàn shìshí qīngchu, zhēngyì bù dà.

这个案件事实清楚，争议不大。

이 사건은 사실이 분명하고 다툼이 크지 않다.

bèigào de chéngxù héfǎ, nèiróng yě shìdàng.

被告的程序合法，内容也适当。

피고의 절차는 적법하고 내용도 적당하다.

문법 C5 · 조문에는 了가 없다 — 규칙과 사건 서술

~~行政复议机关决定维持了该行政行为 (조문)~~ (부자연)

行政复议机关决定维持该行政行为

조문은 앞으로 생길 사건에 대한 일반 규칙이라 대개 완료의 了를 붙이지 않는다. 이미 일어난 행위를 요건으로 삼을 때는 조문에도 了가 나온다(已经收集了证据). 실제 사건을 말할 때는 复议机关维持了原决定(유지했다)처럼 了를 쓴다.

한국이라면? ≠ 기각재결 · 행정심판법 제43조

한국 위원회는 청구가 이유 없으면 그 심판청구를 「기각(棄却)한다」. 중국은 청구가 아니라 원행정행위를 대상으로 유지를 결정한다. 그래서 유지 결정이 나면 복의기관도 공동피고가 된다(行政诉讼法 第二十六条).

---

13. **改变** 改變 gǎibiàn **바꾸다, 변경하다 — 원행정행위를 바꾸는 것** ★★

2023년 行政复议法은 복의 결정의 이름으로 变更(第六十三条)을 쓰고, 行政诉讼法은 피고를 정할 때 改变을 쓴다(第二十六条).

쉬운 예

jìhuà gǎibiàn le.

计划改变了。

계획이 바뀌었다.

실무 예

bèigào zài sùsòng zhōng gǎibiàn le yuán xíngzhèng xíngwéi, yuángào hái yào chèsù ma?

被告在诉讼中改变了原行政行为，原告还要撤诉吗?

피고가 소송 중에 원행정행위를 바꾸었는데, 원고는 그래도 소를 취하합니까?

원문

rénmín fǎyuàn duì xíngzhèng ànjiàn xuāngào pànjué huòzhě cáidìng qián, yuángào shēnqǐng chèsù de, huòzhě bèigào gǎibiàn qí suǒ zuò de xíngzhèng xíngwéi, yuángào tóngyì bìng shēnqǐng chèsù de, shìfǒu zhǔnxǔ, yóu rénmín fǎyuàn cáidìng.

人民法院对行政案件宣告判决或者裁定前，原告申请撤诉的，或者被告改变其所作的行政行为，原告同意并申请撤诉的，是否准许，由人民法院裁定。 — 行政诉讼法 第六十二条 · 공식

인민법원이 행정사건에 대하여 판결이나 재정을 선고하기 전에 원고가 소 취하를 신청하거나, 피고가 자기가 한 행정행위를 바꾸어 원고가 동의하고 소 취하를 신청하면, 허가할지는 인민법원이 재정으로 정한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
人民法院对行政案件宣告判决或者裁定前，	때 — ……前	인민법원이 판결이나 재정을 선고하기 전에
原告申请撤诉的，	경우 ①	원고가 소 취하를 신청하거나
或者被告改变其所作的行政行为，	경우 ② — 其所作的	피고가 자기가 한 행정행위를 바꾸어
原告同意并申请撤诉的，	경우 ②의 이어지는 조건	원고가 동의하고 소 취하를 신청하면
是否准许，由人民法院裁定。	是否 + 由 + 기관 + 동사	허가할지는 인민법원이 재정으로 정한다

문형

其所作的 + 명사

그가 한 ~

1. 其는 앞의 주어(여기서는 피고)를 받는다.

2. 所 + 동사 + 的가 관형어를 만든다. 所作的行政行为 = 한 행정행위.

3. 말로는 他自己作出的로 푼다.

bèigào gǎibiàn le zìjǐ zuòchū de juédìng.

被告改变了自己作出的决定。

피고는 자기가 내린 결정을 바꾸었다.

fǎyuàn shěnchá xíngzhèng jīguān suǒ zuò de chǔfá.

法院审查行政机关所作的处罚。

법원은 행정기관이 한 처벌을 심사한다.

문법 C6 · 由 + 기관 + 동사 — 누가 정하는가

~~是否准许，被人民法院裁定~~ (비문)

是否准许，由人民法院裁定

권한이나 책임을 가진 쪽은 由로 밝힌다(由 A 决定·由 A 负责). 被는 동작을 당하는 쪽이 주어일 때 쓴다. 是否准许는 당하는 대상이 아니라 정할 문제라 被를 쓸 수 없다.

한국이라면? ≠ 불이익변경금지 · 행정심판법 제47조

한국 위원회는 「심판청구의 대상이 되는 처분보다 청구인에게 불리한 재결을 하지 못한다」. 중국 2023년 법 第六十三条도 신청인에게 더 불리한 변경 결정을 금지한다. 다만 제3자가 반대 청구를 한 경우는 예외다.

---

14. # 行政处罚 行政處罰 xíngzhèng chǔfá

행정처벌 — 행정관리 질서 위반에 대한 제재 ★★★

行政处罚法 第九条는 종류를 6호로 묶는다. 경고·통보 비판, 벌관·위법소득 몰수, 허가증 정지·취소, 영업 제한·정지, 행정구류, 그 밖에 법률·행정법규가 정한 것이다.

쉬운 예

gōngsī shòudào le xíngzhèng chǔfá.

公司受到了行政处罚。

회사는 행정처벌을 받았다.

실무 예

zhège xíngzhèng chǔfá yǒu méiyǒu fǎlǜ yījù?

这个行政处罚有没有法律依据?

이 행정처벌에는 법률 근거가 있습니까?

원문

xíngzhèng chǔfá shìzhǐ xíngzhèng jīguān yīfǎ duì wéifǎn xíngzhèng guǎnlǐ zhìxù de gōngmín, fǎrén huòzhě qítā zǔzhī, yǐ jiǎnsǔn quányì huòzhě zēngjiā yìwù de fāngshì yǔyǐ chéngjiè de xíngwéi.

行政处罚是指行政机关依法对违反行政管理秩序的公民、法人或者其他组织，以减损权益或者增加义务的方式予以惩戒的行为。 — 行政处罚法 第二条

· 공식

행정처벌이란 행정기관이 법에 따라 행정관리 질서를 위반한 공민·법인 또는 그 밖의 조직에 대하여 권익을 줄이거나 의무를 늘리는 방식으로 제재(惩戒)하는 행위를 말한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
行政处罚是指	정의 틀 — 是指	행정처벌이란 ~을 말한다
行政机关依法	행위자 + 依法	행정기관이 법에 따라
对违反行政管理秩序的公民、法人或者其他组织，	对 + 관형어 + 대상	행정관리 질서를 위반한 공민·법인 또는 그 밖의 조직에 대하여
以减损权益或者增加义务的方式	以……的方式 — 방식	권익을 줄이거나 의무를 늘리는 방식으로
予以惩戒的行为。	予以 + 동사 + 的 + 중심어	징계하는 행위

문형

以 A 的方式 B

A하는 방식으로 B하다

1. 以는 수단·방식을 이끈다. 以……的方式 + 동사.
2. 말로는 用……的办法로 푼다.
3. 以书面形式(서면으로)도 같은 틀이다.

qǐng yǐ shūmiàn fāngshì tíchū yìjiàn.

请以书面方式提出意见。

서면으로 의견을 내 주십시오.

shuāngfāng yǐ tiáojiě de fāngshì jiějué le jiūfēn.

双方以调解的方式解决了纠纷。

양쪽은 조정으로 분쟁을 해결했다.

문법 C7 · 予以 + 2음절 동사

~~以……的方式予以惩~~ (비문)

以……的方式予以惩戒

予以는 '~을 하다'라는 문어 동사로, 뒤에 2음절 동사를 받는다. 予以惩戒·予以驳回·予以受理. 부정은 不予(不予受理 = 수리하지 않는다).

한국이라면? ≠ 제재처분 · 행정기본법 제2조

한국 행정기본법은 「제재처분」을 의무 위반을 이유로 「의무를 부과하거나 권익을 제한하는 처분」이라 정의한다. 중국 行政处罚은 같은 짜임에 惩戒(징계) 목적을 넣고, 신체 자유를 묶는 行政拘留까지 포함한다.

대만에서는 行政罰 · 行政罰法 第1條・第2條

대만은 行政罰이라 하고, 금전벌은 罰鍰, 그 밖의 것은 第2條가 영업 정지·허가 취소·명단 공표·경고 같은 裁罰性之不利處分으로 묶는다.

---

15. # 罚款 罰款 fákuǎn

벌관 — 행정기관이나 법원이 매기는 금전벌(형벌인 罚金과 다르다). 한국의 과태료와 과징금에 걸친다

★★★

번역 가이드(제2판)에 없는 말이라 우리 한자음으로 벌관이라 적는다. 형벌인 罚金(벌금)과 구별하기 위해서다. 과태료로 옮기지 않는 것은 쓰임이 더 넓어서다. 법원이 소송 방해에 매기는 것도 罚款이고(民事诉讼法, 16장), 反垄断法 第五十六条는 전년도 매출액의 1~10%를 罚款으로 매긴다. 한국이라면 과징금에 가까운 자리다.

쉬운 예

tā bèi fákuǎn liǎngbǎi yuán.

他被罚款两百元。

그는 200위안의 벌관을 물었다.

실무 예

fákuǎn hé fájīn yǒu shénme qūbié?

罚款和罚金有什么区别?

벌관과 벌금은 무엇이 다릅니까?

원문

wéifǎ xíngwéi gòuchéng fànzuì, rénmín fǎyuàn pànchǔ fájīn shí, xíngzhèng jīguān yǐjīng jǐyǔ dāngshìrén fákuǎn de, yīngdāng zhédǐ xiāngyìng fájīn; xíngzhèng jīguān shàngwèi jǐyǔ dāngshìrén fákuǎn de, bù zài jǐyǔ fákuǎn.

违法行为构成犯罪，人民法院判处罚金时，行政机关已经给予当事人罚款的，应当折抵相应罚金；行政机关尚未给予当事人罚款的，不再给予罚款。 — 行政处罚法 第三十五条第二款 · 공식

위법행위가 범죄를 구성하여 인민법원이 벌금을 선고할 때, 행정기관이 이미 당사자에게 벌관을 부과했으면 상응하는 벌금에서 빼야 하고, 아직 부과하지 않았으면 더는 벌관을 부과하지 않는다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
违法行为构成犯罪，	전제	위법행위가 범죄를 구성하여

人民法院判处罚金时，	……时 — 때	인민법원이 벌금을 선고할 때
行政机关已经给予当事人罚款的，	경우 ① — 已经……的	행정기관이 이미 벌관을 부과했으면
应当折抵相应罚金；	결과 ①	상응하는 벌금에서 빼야 하고
行政机关尚未给予当事人罚款的，	경우 ② — 尚未……的	아직 부과하지 않았으면
不再给予罚款。	결과 ② — 不再	더는 벌관을 부과하지 않는다

문형

已经 …… 的；尚未 …… 的

이미 ~한 경우 / 아직 ~하지 않은 경우

1. 已经은 완료, 尚未는 미완료(문어)다. 말로는 还没(有).
2. 조문은 두 경우를 쌍반점 ；으로 나란히 놓는다.
3. 不再는 '더는 ~하지 않는다'.

wǒ yǐjīng kàn guo cáiliào le.

我已经看过材料了。

저는 자료를 이미 보았습니다.

pànjué shàngwèi shēngxiào.

判决尚未生效。

판결은 아직 효력이 생기지 않았다.

문법 C5 · 尚未·没有 뒤에는 了를 쓰지 않는다

~~行政机关尚未给予了当事人罚款的~~ (비문)

行政机关尚未给予当事人罚款的

尚未(아직 ~하지 않았다)는 일어나지 않은 일을 말하므로 완료의 了와 함께 쓰지 않는다. 구어로는 还没(有). 이미 일어난 일은 已经……(了)로 적는다.

한국이라면? ≠ 과태료 · 질서위반행위규제법 제2조

한국은 금전 제재를 형벌인 벌금과 행정질서벌인 「과태료」로 나눈다. 중국도 형벌 罚金과 행정벌 罚款을 나누지만, 罚款은 공안의 치안 처벌에서 법원의 소송 방해 제재(行政诉讼法 第五十九条)까지 두루 쓰인다.

대만에서는 罰鍰 · 行政罰法 第1條

대만의 행정 금전벌은 罰鍰이다. 대만 公務員懲戒法 第9條의 罰款은 공무원 징계의 하나라 대륙 罚款과 쓰임이 다르다.

---

16. # 行政拘留 xíngzhèng jūliú

행정구류 — 공안기관이 치안 위반에 매기는 단기 구금(형벌이 아니다) ★★★

가짜 친구 · 한국어 **구류(형벌)**와 쓰임 다름

중국의 拘留는 셋이다. 공안의 형사 拘留는 수사 단계의 신병 확보(11장), 법원의 사법 구류는 소송 방해에 대한 제재(行政诉讼法 第五十九条), 行政拘留는 治安管理处罚法 등에 따른 행정처벌이다.

쉬운 예

tā bèi xíngzhèng jūliú le wǔ tiān.

他被行政拘留了五天。

그는 닷새 동안 행정구류를 받았다.

실무 예

xíngzhèng jūliú yǐhòu, hái kěyǐ shēnqǐng fùyì ma?

行政拘留以后，还可以申请复议吗?

행정구류를 받은 뒤에도 복의를 신청할 수 있습니까?

원문

wéifǎ xíngwéi gòuchéng fànzuì, rénmín fǎyuàn pànchǔ jūyì huòzhě yǒuqī túxíng shí, xíngzhèng jīguān yǐjīng jǐyǔ dāngshìrén xíngzhèng jūliú de, yīngdāng yǐfǎ zhédǐ xiāngyìng xíngqī.

违法行为构成犯罪，人民法院判处拘役或者有期徒刑时，行政机关已经给予当事人行政拘留的，应当依法折抵相应刑期。 — 行政处罚法 第三十五条第一款 · 공식

위법행위가 범죄를 구성하여 인민법원이 구역이나 유기징역을 선고할 때, 행정기관이 이미 당사자에게 행정구류를 부과했으면 법에 따라 상응하는 형기에서 빼야 한다.

문형

被 + 처벌 + 기간

~ 동안 ~의 처벌을 받다

1. 처벌을 받는 사람이 주어면 被를 쓴다. 被行政拘留.
2. 기간은 동사 뒤에 둔다(시량 보어). 了는 동사 바로 뒤에 붙는다. 被拘留了十天.
3. 조문은 处……拘留(~의 구류에 처한다)를 쓴다.

tā bèi fákuǎn wǔbǎi yuán.

他被罚款五百元。

그는 500위안의 벌관을 물었다.

tā bèi jūliú le shí tiān.

他被拘留了十天。

그는 열흘 동안 구류되었다.

한국이라면? ≠ 구류(형벌) · 경범죄 처벌법 제3조

한국의 구류는 형벌이다. 경범죄도 「10만원 이하의 벌금, 구류 또는 과료(科料)의 형으로 처벌한다」. 중국 行政拘留는 형벌이 아니라 공안기관이 매기는 행정처벌이고, 여러 행위를 합쳐 집행해도 20일을 넘지 못한다(治安管理处罚法 第十六条).

대만에서는 拘留 · 社會秩序維護法 第19條

대만에도 행정상 拘留가 있다. 「拘留：一日以上，三日以下」로 대륙보다 짧다.

---

17. 行政许可 行政許可 xíngzhèng xǔkě

행정허가 — 신청을 받아 특정 활동을 허락하는 행위 ★★

쉬운 예

kāi yàodiàn xūyào xíngzhèng xǔkě.

开药店需要行政许可。

약국을 열려면 행정허가가 필요하다.

실무 예

xǔkě bèi chèhuí yǐhòu, shēnqǐngrén néng yāoqiú bǔcháng ma?

许可被撤回以后，申请人能要求补偿吗?

허가가 철회된 뒤에 신청인은 보상을 청구할 수 있습니까?

원문

běn fǎ suǒchēng xíngzhèng xǔkě, shìzhǐ xíngzhèng jīguān gēnjù gōngmín, fǎrén huòzhě qítā zǔzhī de shēnqǐng, jīng yǐfǎ shěnchá, zhǔnyǔ qí cóngshì tèdìng huódòng de xíngwéi.

本法所称行政许可，是指行政机关根据公民、法人或者其他组织的申请，经依法审查，准予其从事特定活动的行为。 — 行政许可法 第二条 · 공식

이 법에서 말하는 행정허가란 행정기관이 공민·법인 또는 그 밖의 조직의 신청에 따라 법에 따른 심사를 거쳐 그가 특정 활동에 종사하도록 허락하는 행위를 말한다.

문형

准予 + 대상 + 동사

~가 ~하도록 허락하다

1. 准予는 허가·결정 문서의 동사(문어)다. 뒤에 받는 사람과 할 일이 온다. 准予其从事.....
2. 반대는 不予(~하지 않는다). 不予许可·不予受理.
3. 말로는 允许·同意를 쓴다.

fǎyuàn zhǔnyǔ yuángào chèsù.

法院准予原告撤诉。

법원은 원고의 소 취하를 허가했다.

xíngzhèng jīguān juédìng bùyǔ xǔkě.

行政机关决定不予许可。

행정기관은 허가하지 않기로 결정했다.

한국이라면? ≠ 허가(인허가) · 행정절차법 제22조

중국 行政许可法은 허가의 설정·신청·심사·청문을 한 법률에 둔다. 한국은 허가를 개별 법률에 맡기고, 행정절차법이 「인허가 등의 취소」를 할 때 청문을 하도록 정한다. 허가·특허·인가의 구별은 한국 강학상 분류다.

---

18. **听证** 聽證 tīngzhèng **청문 — 처분 전에 당사자 의견을 듣는 절차** ★★

쉬운 예

wǒmen yāoqiú tīngzhèng.

我们要求听证。

우리는 청문을 요구합니다.

실무 예

tīngzhènghuì shénme shíhou jǔxíng?

听证会什么时候举行?

청문회는 언제 열립니까?

원문

xíngzhèng jīguān nǐ zuòchū xiàliè xíngzhèng chǔfá juédìng, yīngdāng gàozhī dāngshìrén yǒu yāoqiú tīngzhèng de quánlì, dāngshìrén yāoqiú tīngzhèng de, xíngzhèng jīguān yīngdāng zǔzhī tīngzhèng: yī, jiàodà shù'é fákuǎn.

行政机关拟作出下列行政处罚决定，应当告知当事人有要求听证的权利，当事人要求听证的，行政机关应当组织听证：（一）较大数额罚款；…… — 行政处罚法 第六十三条第一款 · 공식

행정기관이 다음 행정처벌 결정을 하려 할 때는 당사자에게 청문을 요구할 권리가 있음을 알려야 하고, 당사자가 청문을 요구하면 행정기관은 청문을 열어야 한다. (1) 비교적 큰 금액의 벌관 .....

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
行政机关拟作出下列行政处罚决定，	拟 + 동사 — 예정	행정기관이 다음 행정처벌 결정을 하려 할 때
应当告知当事人有要求听证的权利，	告知 + 사람 + 有……的权利	당사자에게 청문 요구권이 있음을 알려야 하고

当事人要求听证的，	……的 — 조건	당사자가 청문을 요구하면
行政机关应当组织听证：	应当 + 동사	행정기관은 청문을 열어야 한다
（一）较大数额罚款；……	항목 ①	(1) 비교적 큰 금액의 벌관 ……

문형

拟 + 동사

~하려 하다(예정, 문어)

1. 拟는 아직 하지 않은 예정 행위다. 拟作出 = 내리려 하다.
2. 말로는 打算·准备를 쓴다.
3. 告知 A 有……的权利는 'A에게 ~할 권리가 있음을 알리다'.

wǒmen nǐ yú xiàzhōu kāitíng.

我们拟于下周开庭。

다음 주에 개정할 예정입니다.

fǎyuàn zhǔnbèi xiàge yuè xuānpàn.

法院准备下个月宣判。

법원은 다음 달에 선고할 예정이다.

한국이라면? ≠ 청문 · 행정절차법 제22조

한국 행정청은 「인허가 등의 취소」, 「신분 · 자격의 박탈」 같은 처분을 할 때 청문을 한다. 중국 行政处罚法은 큰 금액의 벌관·허가증 취소·영업 정지 같은 무거운 처벌에서 당사자가 요구하면 청문을 연다. 청문 비용은 당사자가 부담하지 않는다.

대만에서는 聽證 · 行政程序法 第107條

대만 行政程序法은 「法規明文規定應舉行聽證者」 등에 聽證을 연다.

---

19. # 处分 處分 chǔfèn **처분 — 공직 맥락에서는 징계(警告~开除)** ★★★

가짜 친구 · 한국어 **처분(행정처분)**과 쓰임 다름

재산을 처분한다는 뜻은 한국어와 같다. 공무원·법관에게 내리는 处分은 징계다. 한국 행정법의 처분 자리에는 行政行为·行政处罚을 쓴다. 감찰기관의 政务处分은 公职人员政务处分法(2020)이 따로 정한다.

쉬운 예

tā yīnwèi wéijì shòudào le chǔfèn.

他因为违纪受到了处分。

그는 규율 위반으로 징계를 받았다.

실무 예

zhèlǐ de chǔfèn shì jìlǜ chǔfèn ma?

这里的处分是纪律处分吗?

여기서 처분은 징계 처분입니까?

원문

> chǔfèn fēnwéi: jǐnggào, jìguò, jì dàguò, jiàngjí, chèzhí, kāichú.
>
> 处分分为：警告、记过、记大过、降级、撤职、开除。 — 公务员法 第六十二条 · 공식
>
> 처분은 경고·기과·기대과·강급·철직·개제로 나눈다.

문형

A 分为：B、C、D

A는 B·C·D로 나뉜다

1. 分为는 분류 조문의 틀이다. 쌍점 뒤에 종류를 모점으로 늘어놓는다.
2. '나뉜다'로 옮기지만 被를 쓰지 않는다. 주어(处分)가 그대로 앞에 온다.
3. 말로는 A 有……几种으로 푼다.

xíngzhèng chǔfá fēnwéi hǎo jǐ zhǒng.

行政处罚分为好几种。

행정처벌은 여러 가지로 나뉜다.

fǎyuàn de cáipàn fēnwéi pànjué hé cáidìng.

法院的裁判分为判决和裁定。

법원의 재판은 판결과 재정으로 나뉜다.

한국이라면? ≠ 징계 · 국가공무원법 제79조

한국 공무원 징계는 「파면 · 해임 · 강등 · 정직 · 감봉 · 견책」 여섯이다. 중국 公务员法의 处分도 여섯이지만 기록을 남기는 记过·记大过가 있고 정직·감봉은 없다. 한국어 처분은 행정처분을 먼저 떠올리게 해 뜻이 엇갈린다.

대만에서는 懲戒處分 · 公務員懲戒法 第9條

대만은 공무원 징계를 懲戒處分이라 하고, 그 아홉 가지에 罰款도 들어 있다. 행정청의 처분은 行政處分이다(行政程序法 第92條).

---

20. 国家赔偿 國家賠償 guójiā péicháng

국가배상 — 국가기관의 직권 행사로 생긴 손해의 배상 ★★★

쉬운 예

tā shēnqǐng le guójiā péicháng.

他申请了国家赔偿。

그는 국가배상을 신청했다.

실무 예

wéifǎ jūliú de, kěyǐ yāoqiú guójiā péicháng ma?

违法拘留的，可以要求国家赔偿吗?

위법하게 구류되었으면 국가배상을 청구할 수 있습니까?

원문

guójiā jīguān hé guójiā jīguān gōngzuò rényuán xíngshǐ zhíquán, yǒu běn fǎ guīdìng de qīnfàn gōngmín, fǎrén hé qítā zǔzhī héfǎ quányì de qíngxing, zàochéng sǔnhài de, shòuhàirén yǒu yīzhào běn fǎ qǔdé guójiā péicháng de quánlì.

国家机关和国家机关工作人员行使职权，有本法规定的侵犯公民、法人和其他组织合法权益的情形，造成损害的，受害人有依照本法取得国家赔偿的权利。 — 国家赔偿法 第二条第一款 · 공식

국가기관과 그 직원이 직권을 행사하면서 이 법이 정한, 공민·법인과 그 밖의 조직의 합법적 권익을 침해하는 사정이 있어 손해를 일으켰으면, 피해자는 이 법에 따라 국가배상을 받을 권리가 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
国家机关和国家机关工作人员行使职权，	주어 + 동사 — 직권 행사	국가기관과 그 직원이 직권을 행사하면서
有本法规定的	有 + 관형어 ① — 이 법이 정한	이 법이 정한
侵犯公民、法人和其他组织合法权益的情形，	관형어 ② + 중심어 情形	합법적 권익을 침해하는 사정이 있어
造成损害的，	조건을 닫는 的，	손해를 일으켰으면
受害人有依照本法取得国家赔偿的权利。	有……的权利	피해자는 이 법에 따라 국가배상을 받을 권리가 있다

문형

有 …… 的权利

~할 권리가 있다

1. 권리는 有……的权利 또는 짧게 有权 + 동사로 적는다.
2. 有权要求赔偿(배상을 청구할 권리가 있다)처럼 말로도 쓴다.
3. 의무는 有……的义务, 负有……义务.

dāngshìrén yǒu chénshù hé shēnbiàn de quánlì.

当事人有陈述和申辩的权利。

당사자에게는 진술하고 변명할 권리가 있다.

shòuhàirén yǒuquán yāoqiú péicháng.

受害人有权要求赔偿。

피해자는 배상을 청구할 권리가 있다.

한국이라면? ≠ 국가배상 · 국가배상법 제2조

한국은 공무원이 「고의 또는 과실로 법령을 위반하여」 손해를 입히면 국가나 지방자치단체가 배상한다. 중국 国家赔偿法은 과실을 요건으로 적지 않고, 배상 사유를 행정(第三条·第四条)과 형사(第十七条·第十八条)로 나누어 늘어놓는다.

대만에서는 國家賠償 · 國家賠償法 第2條

대만은 한국처럼 「因故意或過失不法侵害人民自由或權利者」를 요건으로 둔다.

한국이라면? — 처벌에서 소송까지

「=」 같다 · 「≠」 같아 보이는데 다르다 · 「+」 한쪽에만 있다. 판정은 조문 대조로 했다. 중국 쪽은 行政诉讼法(2017)·行政复议法(2023)·行政处罚法(2021)·治安管理处罚法(2025)·公务员法·国家赔偿法, 한국 쪽은 2026. 10. 17. 현행 조문이다.

	중국	한국	차이
≠	行政行为 (行政诉讼法 第二条)	처분등 (행정소송법 제2조)	정의 없이 받는 사건을 열거 / 처분등을 정의하고 재결까지 포함.
≠	受案范围 (第十二条・第十三条)	취소소송의 대상 (행정소송법 제19조)	받는 것 12호·받지 않는 것 4호 / 처분등이면 대상.
+	国家行为 배제 (第十三条)	—	국가행위 배제 조문은 중국에만 있다. 한국의 통치행위는 판례·학설.
≠	共同被告 (第二十六条)	피고적격 (행정소송법 제13조)	유지 결정이면 복의기관도 피고 / 처분청이 피고.
≠	起诉期限 (第四十六条)	제소기간 (행정소송법 제20조)	안 날부터 6개월, 부동산 20년·그 밖에 5년 / 안 날부터 90일, 있은 날부터 1년.

=	复议・诉讼 선택 (第四十四条)	행정심판 임의주의 (행정소송법 제18조)	원칙은 둘 다 선택.
≠	复议前置 (行政复议法 第二十三条)	필요적 전치 (행정소송법 제18조)	사유를 복의법에 열거 / 개별 법률에 맡김.
≠	复议机关 (行政复议法 第四条)	행정심판위원회 (행정심판법 제6조)	행정기관 자신이 결정 / 위원회가 심리·재결.
≠	复议申请期限 (行政复议法 第二十条)	심판청구기간 (행정심판법 제27조)	안 날부터 60일, 고지 없으면 최장 1년 / 안 날부터 90일, 있은 날부터 180일.
≠	行政拘留 (治安管理处罚法 第十条)	구류 (경범죄 처벌법 제3조)	행정처벌 / 형벌.
≠	处分 (公务员法 第六十二条)	징계 (국가공무원법 제79조)	경고~개제 여섯, 기록형 둘 / 파면~견책 여섯, 정직·감봉.
≠	国家赔偿 (国家赔偿法 第二条)	국가배상 (국가배상법 제2조)	법정 사유 열거 / 고의·과실 + 법령 위반.

가짜 친구 · 处分과 行政拘留 — 처분도 구류도 아니다

한국 행정법의 처분은 행정청의 구체적 법집행이다(행정소송법 제2조). 중국어 处分은 재산을 처분한다는 뜻에서는 같지만, 공무원·법관에게 쓰면 징계다(公务员法 第六十二条). 한국의 처분 자리에는 行政行为나 行政处罚을 쓴다.

대만은 또 다르다. 대만의 行政處分(行政程序法 第92條)이 한국의 행정처분이고, 공무원 징계는 懲戒處分이다.

한국의 구류는 형벌이다. 중국의 拘留는 세 갈래다. 공안의 형사 拘留(11장), 법원이 소송 방해에 매기는 사법 구류(行政诉讼法 第五十九条), 그리고 행정처벌인 行政拘留다.

중국의 단기 자유형은 拘役이다(10장). 行政拘留를 받은 뒤 같은 행위로 拘役이나 有期徒刑이 선고되면 이미 받은 구류 기간을 형기에서 뺀다(行政处罚法 第三十五条).

> zhì'ān guǎnlǐ chǔfá de zhǒnglèi fēnwéi: yī, jǐnggào; èr, fákuǎn; sān, xíngzhèng jūliú; sì, diàoxiāo gōng'ān jīguān fāfàng de xǔkě zhèngjiàn.
>
> 治安管理处罚的种类分为：（一）警告；（二）罚款；（三）行政拘留；（四）吊销公安机关发放的许可证件。 — 治安管理处罚法 第十条第一款 · 공식

> 치안관리처벌의 종류는 (1) 경고 (2) 벌관 (3) 행정구류 (4) 공안기관이 발급한 허가증 취소로 나눈다.

요령 处分을 보면 징계인지 재산 처분인지 먼저 가른다. 拘留를 보면 앞에 行政·刑事가 붙었는지, 누가 매겼는지 본다.

기억 되살리기 C5 — 조문의 상: 已经·尚未·过

了는 완료·변화, 过는 경험, 着는 지속이다. 조문은 앞으로의 규칙이라 了를 드물게 쓰고, 已经·未·尚未·过로 때를 나타낸다.

- 了·过·着는 한국어 '-었-' 하나와 1:1로 맞지 않는다. 了는 동작이 끝나거나 상황이 바뀐 것, 过는 그런 일을 겪은 적이 있음, 着는 상태가 이어짐이다.
- 조문은 앞으로 생길 모든 사건에 대한 규칙이라 了를 드물게 쓴다. 대신 已经……的로 '이미 ~한 경우'를 만든다(行政处罚法 第三十五条).
- 그래도 了가 나오는 조문이 있다. 行政诉讼法 第三十六条는 피고가 행위 당시 이미 증거를 수집해 둔 경우를 已经收集了证据로 적는다.
- 부정은 未·尚未(문어)와 没有(구어)다. 이들 뒤의 동사에는 了를 붙이지 않는다.
- 过는 조문에도 나온다. 行政复议法 第三十条는 수리 요건의 하나로 같은 행위에 대한 신청을 받은 적이 없을 것을 未受理过로 적는다.
- 실제 사건을 말할 때는 了를 쓴다. 复议机关维持了原决定는 '복의기관이 원결정을 유지했다'는 서술이다.

> bèigào zài zuòchū xíngzhèng xíngwéi shí yǐjīng shōují le zhèngjù, dàn yīn bùkěkànglì děng zhèngdàng shìyóu bù néng tígōng de, jīng rénmín fǎyuàn zhǔnxǔ, kěyǐ yánqī tígōng.
>
> 被告在作出行政行为时已经收集了证据，但因不可抗力等正当事由不能提供的，经人民法院准许，可以延期提供。 — 行政诉讼法 第三十六条第一款 · 공식
>
> 피고가 행정행위를 할 때 이미 증거를 수집했으나 불가항력 등 정당한 사유로 제출하지 못한 경우에는 인민법원의 허가를 받아 늦추어 제출할 수 있다.

표로 보기

꼴	만들기	뜻
已经给予……的	已经 + 동사 + 的	이미 부과한 경우
尚未给予……的	尚未 + 동사 + 的	아직 부과하지 않은 경우

未受理过	未 + 동사 + 过	수리한 적이 없다
已经收集了证据	已经 + 동사 + 了 + 목적어	이미 증거를 수집했다
已经发生法律效力的判决	已经 + 동사구 + 的 + 명사	이미 법적 효력이 생긴 판결
维持了原决定	동사 + 了 + 목적어	원결정을 유지했다(사건 서술)
没有提出过	没有 + 동사 + 过	낸 적이 없다(구어)

예문 분해 — 낱말마다 자리와 구실

行政机关 已经 给予 当事人 罚款
주어 부사 · 완료 동사 · 주다(문어) 받는 사람 목적어

xíngzhèng jīguān yǐjīng jǐyǔ dāngshìrén fákuǎn.

행정기관은 이미 당사자에게 벌관을 부과했다.

复议机关 没有 受理过 这个申请
주어 부정 · 일어나지 않음 동사 + 过 · 경험 목적어

fùyì jīguān méiyǒu shòulǐ guo zhège shēnqǐng.

복의기관은 이 신청을 수리한 적이 없다.

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~尚未给予子罚款~~	尚未给予罚款	未·没有로 부정한 동사에는 了를 붙이지 않는다.
~~没有受理申请过~~	没有受理过申请	过는 동사 바로 뒤, 목적어 앞에 붙는다.
~~复议机关决定维持子该行政行为 (조문)~~	复议机关决定维持该行政行为	복의기관이 할 일을 정하는 일반 규칙이라 了를 붙이지 않는다. 실제 사건을 말할 때 维持了.
~~判决已经生效的子~~	判决已经生效了	문장 끝 了 앞에 的를 끼우지 않는다. 관형어로 쓰려면 已经生效的判决.

말해 보기 — 행정사건을 함께 검토할 때

법관 교류나 학회 사례 토론에서 행정사건의 절차를 짚을 때 쓰는 문형. 소리 단추로 듣고 따라 한다.

qǐngwèn, zhège ànjiàn jīngguò xíngzhèng fùyì le ma?

请问，这个案件经过行政复议了吗?

여쭙겠습니다. 이 사건은 행정복의를 거쳤습니까?

fùyì jīguān shì wéichí háishi gǎibiàn le yuán xíngzhèng xíngwéi?

复议机关是维持还是改变了原行政行为?

복의기관은 원행정행위를 유지했습니까, 아니면 바꾸었습니까?

yuángào shì zài liù ge yuè yǐnèi qǐsù de ma?

原告是在六个月以内起诉的吗?

원고는 6개월 안에 소를 냈습니까?

wǒ xiǎng quèrèn yīxià, bèigào zuòchū chǔfá juédìng yǐqián jǔxíng guo tīngzhèng ma?

我想确认一下，被告作出处罚决定以前举行过听证吗?

확인하고 싶습니다. 피고가 처벌 결정을 내리기 전에 청문을 연 적이 있습니까?

zhèlǐ de jūliú shì xíngzhèng jūliú, bù shì xíngshì jūliú, duì ba?

这里的拘留是行政拘留，不是刑事拘留，对吧?

여기서 구류는 행정구류이지 형사 구류가 아니지요?

rúguǒ fǎyuàn pànjué chèxiāo, bèigào hái néng zuòchū tóngyàng de juédìng ma?

如果法院判决撤销，被告还能作出同样的决定吗?

법원이 취소 판결을 하면 피고가 같은 결정을 다시 할 수 있습니까?

설명해 보기 — 한국 제도를 중국어로

중국 법률가에게 한국과 다른 점을 설명하는 문장. 이 장 '한국이라면?' 표와 짝을 이룬다. 한국어 처분은 중국어 处分(징계)과 헷갈리므로 行政行为라고 말한다. 行政审判만 말하면 법원의 행정재판으로 들리므로 行政审判委员会를 함께 말한다.

zài hánguó, xiāngdāngyú xíngzhèng fùyì de xíngzhèng shěnpàn, yóu xíngzhèng shěnpàn wěiyuánhuì shěnlǐ hé cáijué.

在韩国，相当于行政复议的行政审判，由行政审判委员会审理和裁决。

한국에서는 行政复议에 해당하는 행정심판을 행정심판위원회가 심리하고 재결합니다.

hánguó yuánzé shang bù yāoqiú xiān jīngguò xíngzhèng shěnpàn wěiyuánhuì de shěnlǐ, kěyǐ zhíjiē xiàng fǎyuàn qǐsù.

韩国原则上不要求先经过行政审判委员会的审理，可以直接向法院起诉。

한국은 원칙적으로 행정심판위원회의 심리를 먼저 거치지 않고 바로 법원에 소를 낼 수 있습니다.

hánguó chèxiāo sùsòng de bèigào shì zuòchū xíngzhèng xíngwéi de xíngzhèng jīguān.

韩国撤销诉讼的被告是作出行政行为的行政机关。

한국 취소소송의 피고는 처분을 한 행정청입니다.

hánguó de qǐsù qīxiàn shì zì zhīdào xíngzhèng xíngwéi zhī rì qǐ jiǔshí rì nèi.

韩国的起诉期限是自知道行政行为之日起九十日内。

한국의 제소기간은 처분이 있음을 안 날부터 90일 안입니다.

zài hánguó, jūliú shì yīzhǒng xíngfá, bù shì xíngzhèng chǔfá.

在韩国，拘留是一种刑罚，不是行政处罚。

한국에서 구류는 형벌의 하나이고 행정처벌이 아닙니다.

hánguó guójiā péichángfǎ yāoqiú gōngwùyuán yǒu gùyì huòzhě guòshī.

韩国国家赔偿法要求公务员有故意或者过失。

한국 국가배상법은 공무원에게 고의나 과실이 있을 것을 요구합니다.

따라 말하기 — 조문 열 문장

조문 문장을 그대로 따라 말한다. 느리게 단추는 같은 문장을 천천히 읽는다. 성조와 끊어 읽는 자리에 귀를 기울인다.

rénmín fǎyuàn shěnlǐ xíngzhèng ànjiàn, yǐ shìshí wéi gēnjù, yǐ fǎlǜ wéi zhǔnshéng.

人民法院审理行政案件，以事实为根据，以法律为准绳。

인민법원은 행정사건을 심리할 때 사실을 근거로 삼고 법률을 기준으로 삼는다. (行政诉讼法 第五条)

dāngshìrén zài xíngzhèng sùsòng zhōng de fǎlǜ dìwèi píngděng.

当事人在行政诉讼中的法律地位平等。

당사자는 행정소송에서 법적 지위가 평등하다. (第八条)

rénmín fǎyuàn shěnlǐ xíngzhèng ànjiàn, bù shìyòng tiáojiě. dànshì, xíngzhèng péicháng, bǔcháng yǐjí xíngzhèng jīguān xíngshǐ fǎlǜ, fǎguī guīdìng de zìyóu cáiliàngquán de ànjiàn kěyǐ tiáojiě.

人民法院审理行政案件，不适用调解。但是，行政赔偿、补偿以及行政机关行使法律、法规规定的自由裁量权的案件可以调解。

인민법원은 행정사건을 심리할 때 조정을 하지 않는다. 다만 행정배상·보상과 행정기관이 법률·법규가 정한 재량권을 행사한 사건은 조정할 수 있다. (第六十条)

rénmín fǎyuàn shěnlǐ xíngzhèng ànjiàn, cānzhào guīzhāng.

人民法院审理行政案件，参照规章。

인민법원은 행정사건을 심리할 때 규장을 참조한다. (第六十三条)

xíngzhèng fùyì jīguān bànlǐ xíngzhèng fùyì ànjiàn, kěyǐ jìnxíng tiáojiě.

行政复议机关办理行政复议案件，可以进行调解。

행정복의기관은 행정복의 사건을 처리할 때 조정을 할 수 있다. (行政复议法 第五条)

shēnqǐngrén duì liǎng ge yǐshàng xíngzhèng xíngwéi bùfú de, yīngdāng fēnbié shēnqǐng xíngzhèng fùyì.

申请人对两个以上行政行为不服的，应当分别申请行政复议。

신청인이 둘 이상의 행정행위에 불복하면 각각 행정복의를 신청해야 한다. (第二十二条)

xíngzhèng fùyì juédìngshū yī jīng sòngdá, jí fāshēng fǎlǜ xiàolì.

行政复议决定书一经送达，即发生法律效力。

행정복의 결정서는 송달되는 즉시 법적 효력이 생긴다. (第七十五条)

xíngzhèng fùyì jīguān shòulǐ xíngzhèng fùyì shēnqǐng, bùdé xiàng shēnqǐngrén shōuqǔ rènhé fèiyòng.

行政复议机关受理行政复议申请，不得向申请人收取任何费用。

행정복의기관은 행정복의 신청을 수리할 때 신청인에게 어떤 비용도 받아서는 안 된다. (第八十七条)

duì dāngshìrén de tóng yīge wéifǎ xíngwéi, bùdé jǐyǔ liǎng cì yǐshàng fákuǎn de xíngzhèng chǔfá.

对当事人的同一个违法行为，不得给予两次以上罚款的行政处罚。

당사자의 같은 위법행위 하나에 벌관 행정처벌을 두 번 이상 줄 수 없다. (行政处罚法 第二十九条)

xiànzhì rénshēn zìyóu de xíngzhèng chǔfá, zhǐ néng yóu fǎlǜ shèdìng.

限制人身自由的行政处罚，只能由法律设定。

신체의 자유를 제한하는 행정처벌은 법률로만 정할 수 있다. (第十条)

확인 문제 8

1. 行政诉讼法 第二十六条에 따르면 복의기관이 원행정행위를 유지(维持)한 사건의 피고는?

- 원행정기관만
- 복의기관만
- **원행정기관과 복의기관(공동피고)**
- 국가

「复议机关决定维持原行政行为的，作出原行政行为的行政机关和复议机关是共同被告」. 바꾸었으면(改变) 복의기관만 피고다.

2. 중국의 行政拘留는 무엇인가?

형벌

행정처벌

형사 강제조치

민사 집행 수단

行政处罚法 第九条 第（五）项과 治安管理处罚法 第十条가 행정처벌의 하나로 든다. 형사 拘留는 11장, 형벌인 단기 자유형은 拘役이다.

3. 公务员法 第六十二条의 处分에 가장 가까운 한국어는?

행정처분

징계

재산 처분

형벌

「处分分为：警告、记过、记大过、降级、撤职、开除。」 한국 국가공무원법 제79조의 징계에 해당한다.

4. 行政诉讼法 第四十六条에 따른 직접 제소의 제소기간은?

15일

60일

90일

6개월

안 날 또는 알았어야 할 날부터 6개월. 15일은 복의 결정서를 받은 뒤의 기간(第四十五条), 60일은 복의 신청기간(行政复议法 第二十条)이다.

5. 현행 行政复议法(2023년 修订)의 시행일은?

2023. 9. 1.

2024. 1. 1.

2024. 7. 1.

2026. 7. 1.

第九十条 「本法自2024年1月1日起施行。」 2023. 9. 1.은 修订(전면 개정)한 날이다.

6. 罚款과 罚金의 관계로 맞는 것은?

같은 말이다

罚款은 행정벌, 罚金은 형벌

罚款은 형벌, 罚金은 행정벌

둘 다 민사 배상이다

行政处罚法 第三十五条 第二款은 법원이 罚金을 선고할 때 이미 매긴 罚款을 빼도록 한다.

7. 「行政机关尚未给予当事人罚款的」 에서 尚未의 뜻은?

이미

아직 ~하지 않았다

다시

곧

尚未는 미완료의 문어다. 구어로는 还没(有). 了와 함께 쓰지 않는다.

8. 行政诉讼法 第十三条에 따라 인민법원이 받지 않는 것은?

행정구류에 대한 소송

벌관에 대한 소송

국방·외교 등 국가행위

행정허가 거부에 대한 소송

第十三条 第（一）项 「国防、外交等国家行为」. 나머지는 第十二条가 받는 사건으로 든다.

2부 법의 언어 · 제14장

지식재산 ① 특허·상표

知识产权（一）：专利与商标

장면 — 징벌적 배상은 몇 배까지인가

한·중 법관 교류 자리. 한국 법관이 중국 법관에게 징벌적 배상의 배수를 묻는다. 장 첫머리에 둔다.

한국 법관

qǐngwèn, zài zhōngguó, chéngfáxìng péicháng zuìduō shì jǐ bèi?

请问，在中国，惩罚性赔偿最多是几倍?

여쭙겠습니다. 중국에서는 징벌적 배상이 최대 몇 배입니까?

중국 법관

zhuānlìfǎ hé shāngbiāofǎ dōu guīdìng yībèi yǐshàng wǔ bèi yǐxià.

专利法和商标法都规定一倍以上五倍以下。

특허법과 상표법 모두 1배 이상 5배 이하로 정합니다.

한국 법관

wǔ bèi shì jiā zài jīshù shàng, háishi zǒng'é?

五倍是加在基数上，还是总额?

5배는 기수에 더하는 겁니까, 아니면 총액입니까?

중국 법관

xīn de sīfǎ jiěshì shuō de hěn qīngchu, zǒng'é zuìgāo shì jìsuàn jīshù de wǔ bèi.

新的司法解释说得很清楚，总额最高是计算基数的五倍。

새 사법해석이 분명히 밝혔습니다. 총액이 최고 계산 기수의 5배입니다.

한국 법관

hánguó yě yīyàng, zuìgāo shì rèndìng sǔnshī de wǔ bèi.

韩国也一样，最高是认定损失的五倍。

한국도 같습니다. 최고 인정된 손해의 5배입니다.

중국 법관

bùguò, wǒmen hái yāoqiú qíngjié yánzhòng.

不过，我们还要求情节严重。

다만 우리는 사안이 중대할 것도 요구합니다.

중국어 专利는 한국어 특허보다 넓다. 발명·실용신형·외관설계를 한 법률(专利法)이 모두 다루고 셋을 다 专利라 부른다. 거꾸로 特许는 특허가 아니라 프랜차이즈 쪽 말이다. 이 장은 专利法(2020년 개정, 2021. 6. 1. 시행)과 商标法(2019년 개정, 2019. 11. 1. 시행)으로 권리의 요건과 침해, 징벌적 배상에 나오는 말 스무 개를 읽는다. 징벌적 배상의 사법해석은 2026. 5. 1. 시행된 法释〔2026〕7号이 2021년 해석을 대신했다. 商标法은 2026. 6. 26. 전면 개정되어 2027. 1. 1.부터 새 조문이 시행되므로, 새 법은 장 끝 상자에 따로 모았다. 전문 법원인 지식산권법원(知识产权法院)은 15장에서 다룬다.

시행 예정 · 2027. 1. 1.부터

2027. 1. 1.부터 — 새 商标法

2026. 10. 16. 현재 현행은 2019년 商标法이다. 아래는 2026. 6. 26. 전면 개정되어 2027. 1. 1.부터 시행되는 새 법이다. 국가법률법규데이터베이스(flk)의 효력 표시는 「尚未生效」(아직 효력이 생기지 않음)이다. 시행된 뒤에도 본문과 이 상자를 함께 두고, 상자에 시행되었다는 표시만 더 한다.

새 법은 2027. 1. 1.부터 시행된다(第八十七条). 조문 수는 73개에서 87개로 늘었다.

배상 조문은 第六十三条에서 第七十七条로 옮긴다. 요건 낱말 恶意가 故意로 바뀌어 专利法 第七十一条·法释〔2026〕7号과 같아진다.

실제 손실과 침해 이익 사이의 순서가 없어진다. 2019년 법은 「实际损失难以确定的」 다음에야 침해 이익으로 갔지만, 새 법은 둘을 「或者」로 나란히 둔다.

권리 이름은 注册商标专用权 하나로 통일된다. 1~5배와 500만 위안 상한은 그대로다.

> duì gùyì qīnfàn zhùcè shāngbiāo zhuānyòngquán, qíngjié yánzhòng de, kěyǐ zài ànzhào shàngshù fāngfǎ quèdìng shù'é de yībèi yǐshàng wǔ bèi yǐxià quèdìng péicháng shù'é.
>
> 对故意侵犯注册商标专用权，情节严重的，可以在按照上述方法确定数额的一倍以上五倍以下确定赔偿数额。 — 商标法(2026年修订) 第七十七条第一款 · 공식

고의로 등록상표 전용권을 침해하고 사안이 중대한 경우에는, 위 방법으로 정한 금액의 1배 이상 5배 이하에서 배상액을 정할 수 있다.

běn fǎ zì èrlíng'èrqī nián yī yuè yī rì qǐ shíxíng.

本法自2027年1月1日起施行。 — 商标法(2026年修订) 第八十七条第一款 · 공식

이 법은 2027년 1월 1일부터 시행한다.

이 장을 마치면 읽을 수 있는 문장

1. shòuyǔ zhuānlìquán de fāmíng hé shíyòng xīnxíng, yīngdāng jùbèi xīnyǐngxìng, chuàngzàoxìng hé shíyòngxìng.

   授予专利权的发明和实用新型，应当具备新颖性、创造性和实用性。 — 专利法 第二十二条第一款 · 공식

   특허권을 주는 발명과 실용신형은 신규성·창조성·실용성을 갖추어야 한다.

2. quánlìrén de sǔnshī, qīnquánrén huòdé de lìyì hé zhuānlì xǔkě shǐyòngfèi jūn nányǐ quèdìng de, rénmín fǎyuàn kěyǐ gēnjù zhuānlìquán de lèixíng, qīnquán xíngwéi de xìngzhì hé qíngjié děng yīnsù, quèdìng jǐyǔ sānwàn yuán yǐshàng wǔbǎiwàn yuán yǐxià de péicháng.

   权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的，人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素，确定给予三万元以上五百万元以下的赔偿。 — 专利法 第七十一条第二款 · 공식

   권리자의 손실, 침해자가 얻은 이익과 특허 허가사용료를 모두 정하기 어려우면, 인민법원은 특허권의 유형, 침해행위의 성질과 정절 등의 요소에 따라 3만 위안 이상 500만 위안 이하의 배상을 주도록 정할 수 있다.

▼ 처음 보는 문법 용어 12

관형어 명사 앞에서 명사를 꾸미는 말. 중국어는 아무리 길어도 모두 명사 앞에 오고 대개 的로 끝난다 — 侵权人所获得的 利益

중심어 관형어가 꾸미는 끝 명사. 명사구마다 맨 끝 명사가 그 덩어리의 뼈대다 — ……的赔偿数额总额的总额. 문장 전체의 주어·술어는 따로 찾는다

개사구 개사(전치사)와 명사가 이룬 덩어리. 대개 동사 앞에 온다 — 向人民法院 起诉, 自申请日起 计算. 동사 뒤에 붙는 在·到·给(放在, 送到)는 따로 익힌다

양사 수와 명사 사이에 넣는 단위 말 — 一项专利, 一起案件. 倍처럼 그 자체가 단위인 말 앞에는 넣지 않는다

모점 나란히 늘어놓는 낱말 사이의 「、」. 절과 절 사이는 쉼표 「，」

문어 글말. 조문은 之·其·为(wéi)·均·予以·能够 같은 문어를 즐겨 쓴다. 말로 할 때는 的·他的·是·都·给·能으로 바꾼다

동사구 동사와 그 목적어·보어가 이룬 덩어리 — 确定赔偿数额

명사구 명사와 그 관형어가 이룬 덩어리 — 专利权的保护范围

술어 문장에서 「어찌하다·어떠하다」에 해당하는 부분 — 利益 难以确定

부사어 동사·형용사 앞에서 그것을 꾸미는 말 — 合理 确定, 故意 侵害

판단문 是로 「A는 B이다」를 말하는 문장. 끝의 的는 판단을 마무리한다 — 他是故意的

화제 문장 머리에 먼저 꺼내 놓는 대상. 对于·对 + 명사구 뒤에 쉼표를 찍고 본 문장을 잇는다

표제어 20

표제어는 대륙 간체로 크게, 대만 번체를 옆에 작게 적었다(글자가 같으면 한 번만). 병음은 사전 성조로 적었고 소리는 一·不 변조를 넣어 읽는다. 조문 인용은 2026. 10. 16. 기준으로 国家法律法规数据库(flk.npc.gov.cn)에서 받은 판본과 대조했다. 위 막대의 「병음 숨기기」로 한자만 보며 읽을 수 있다.

---

1. **专利** 專利 zhuānlì **특허 — 발명·실용신형·외관설계를 모두 아우르는 말** ★★★

가짜 친구 · 한국어 **특허**와 범위 넓음

专利法은 발명특허·실용신형특허·외관설계특허를 한 법률에 둔다. 한국어 특허로 옮길 때는 어느 것을 가리키는지 먼저 본다.

쉬운 예

wǒmen gōngsī yǒu sān xiàng zhuānlì.

我们公司有三项专利。

우리 회사는 특허 세 건을 가지고 있다.

실무 예

zài zhōngguó, wàiguān shèjì yě suàn zhuānlì ma?

在中国，外观设计也算专利吗?

중국에서는 외관설계도 특허에 들어갑니까?

원문

> běn fǎ suǒchēng de fāmíng chuàngzào shìzhǐ fāmíng, shíyòng xīnxíng hé wàiguān shèjì.
>
> 本法所称的发明创造是指发明、实用新型和外观设计。 — 专利法 第二条第一款 · 공식
>
> 이 법에서 말하는 발명창조란 발명·실용신형·외관설계를 말한다.

문형

X，是指 Y。

X란 Y를 말한다(정의 조문)

1. 조문은 정의를 ‘X，是指 Y。’나 ‘本法所称的 X 是指 Y。’로 쓴다.
2. 是指 뒤에는 명사구가 온다. 길어지면 그 앞에 的 수식어가 겹겹이 붙는다.
3. 말할 때는 X 就是 Y로 풀어도 된다.

zhuānlì shìzhǐ fāmíng, shíyòng xīnxíng hé wàiguān shèjì.

专利是指发明、实用新型和外观设计。

특허란 발명·실용신형·외관설계를 말한다.

xiànyǒu jìshù shìzhǐ shēnqǐngrì yǐqián wéi gōngzhòng suǒ zhī de jìshù.

现有技术是指申请日以前为公众所知的技术。

선행기술이란 출원일 전에 공중에 알려진 기술을 말한다.

한국이라면? ≠ 특허 · 특허법 제2조

중국 专利는 발명·실용신형·외관설계 셋을 한 법률에서 다룬다. 한국어 특허는 발명에만 쓰고, 고안은 실용신안법이, 디자인은 디자인보호법이 따로 정한다. 대만 專利法도 셋을 한 법에 둔다(第2條).

---

2. # 发明 發明 fāmíng **발명 — 제품·방법이나 그 개량에 대한 새로운 기술방안** ★★★

쉬운 예

tā de fāmíng hěn yǒuyòng.

他的发明很有用。

그의 발명은 아주 쓸모 있다.

실무 예

zhè xiàng fāmíng de jìshù fāng'àn shì shénme?

这项发明的技术方案是什么?

이 발명의 기술방안은 무엇입니까?

원문

fāmíng, shìzhǐ duì chǎnpǐn, fāngfǎ huòzhě qí gǎijìn suǒ tíchū de xīn de jìshù fāng'àn.

发明，是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。 — 专利法 第二条第二款 · 공식

발명이란 제품, 방법 또는 그 개량에 대하여 내놓은 새로운 기술방안을 말한다.

문형

对 A 提出 B

A에 대하여 B를 내놓다

1. 对는 대상을 앞으로 끌어낸다. 동사보다 앞에 온다.
2. 提出는 내놓다·제기하다. 提出申请(출원하다), 提出意见(의견을 내다).
3. 조문은 所를 넣어 对 A 所提出的 B(A에 대하여 내놓은 B)로 명사구를 만든다.

wǒmen duì zhège wèntí tíchū le liǎng ge fāng'àn.

我们对这个问题提出了两个方案。

우리는 이 문제에 대해 방안 두 개를 내놓았다.

bèigào duì yīshěn pànjué tíchū le shàngsù.

被告对一审判决提出了上诉。

피고는 1심 판결에 대하여 상소를 제기했다.

문법 C8 · 所 + 동사 + 的 — 관형어를 닫는 的

~~……其改进所提出新的技术方案~~ (비문)

……其改进所提出的新的技术方案

'所 + 동사'는 뒤에 的를 붙여야 명사를 꾸민다. 所提出的는 '내놓은'. 的가 둘 이어져도(所提出的 / 新的) 각각 제 앞말을 닫고, 맨 끝 技术方案이 중심어다.

한국이라면? ≠ 발명 · 특허법 제2조

중국은 「新的技术方案」(새로운 기술방안)으로 정의한다. 한국은 「자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도(高度)한 것」 이다. 대만 第21條는 한국과 같은 짜임에서 고도성만 뺐다.

---

3. 实用新型 實用新型 shíyòng xīnxíng 실용신형 — 한국의 실용신안에 해당

★★★

쉬운 예

zhè shì yīxiàng shíyòng xīnxíng zhuānlì.

这是一项实用新型专利。

이것은 실용신형 특허 한 건이다.

실무 예

shíyòng xīnxíng zhuānlì yě yào jīngguò shízhì shěnchá ma?

实用新型专利也要经过实质审查吗?

실용신형 특허도 실체심사를 거쳐야 합니까?

원문

shíyòng xīnxíng, shìzhǐ duì chǎnpǐn de xíngzhuàng, gòuzào huòzhě qí jiéhé suǒ tíchū de shìyú shíyòng de xīn de jìshù fāng'àn.

实用新型，是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。 — 专利法 第二条第三款 · 공식

실용신형이란 제품의 형상, 구조 또는 그 결합에 대하여 내놓은, 실용에 알맞은 새로운 기술방안을 말한다.

문형

A 或者 B

A 또는 B

1. 或者는 평서문의 「또는」 이다. 의문문에서 '아니면'은 还是를 쓴다.
2. 조문은 항목을 「、」 로 늘어놓고 마지막 항목 앞에 或者를 둔다.
3. 其는 앞에 나온 것(여기서는 형상·구조)을 받는다.

nǐ kěyǐ dǎ diànhuà huòzhě fā yóujiàn.
你可以打电话或者发邮件。
전화를 하거나 메일을 보내도 됩니다.

nǐ xiǎng shēnqǐng fāmíng zhuānlì háishi shíyòng xīnxíng zhuānlì?
你想申请发明专利还是实用新型专利?
발명특허를 출원하시겠습니까, 아니면 실용신형 특허를 출원하시겠습니까?

문법 C7 · 모점 、 — 낱말을 나란히 늘어놓을 때

~~形状，构造或者其结合~~ (표기 오류)

形状、构造或者其结合

낱말을 나란히 늘어놓을 때는 모점 「、」 을 쓴다. 쉼표 「，」 는 절과 절 사이에 쓴다. 마지막 두 항목은 和·或者로 잇는다.

한국이라면? ≠ 실용신안(고안) · 실용신안법 제2조

중국은 대상을 제품의 형상·구조 또는 그 결합으로 좁혀 정의한다. 한국 실용신안법은 「자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작」 이라고만 정의하고, 특허와 다른 법률에 둔다.

대만에서는 新型專利 · 專利法 第2條 · 第104條

대만은 新型이라 부른다. 第104條는 「對物品之形狀、構造或組合之創作」 으로 정의한다.

---

4. 外观设计 外觀設計 wàiguān shèjì 외관설계 — 한국의 디자인에 해당 ★★★

번역 가이드는 外观设计专利를 현행 법제에서 하는 기능으로 옮겨야 하는 낱말의 예로 든다. 이 책은 처음에 외관설계(外观设计: 한국의 디자인)로 적고 그 뒤로는 외관설계라 쓴다.

쉬운 예

zhè kuǎn shǒujī de wàiguān shèjì hěn piàoliang.
这款手机的外观设计很漂亮。
이 휴대전화는 외관 디자인이 아주 멋지다.

실무 예

zhōngguó de wàiguān shèjì zhuānlì bǎohùqī shì shíwǔ nián ma?
中国的外观设计专利保护期是十五年吗?
중국의 외관설계 특허는 보호기간이 15년입니까?

원문

> wàiguān shèjì, shìzhǐ duì chǎnpǐn de zhěngtǐ huòzhě júbù de xíngzhuàng, tú'àn huòzhě qí jiéhé yǐjí sècǎi yǔ xíngzhuàng, tú'àn de jiéhé suǒ zuòchū de fùyǒu měigǎn bìng shìyú gōngyè yìngyòng de xīn shèjì.

外观设计，是指对产品的整体或者局部的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。 – 专利法 第二条第四款 · 공식

외관설계란 제품의 전체 또는 부분의 형상·도안이나 그 결합, 그리고 색채와 형상·도안의 결합에 대하여 만든, 미감이 풍부하고 산업 응용에 알맞은 새로운 설계를 말한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
外观设计，是指	주어 + 是指 — 정의 틀	외관설계란 ~을 말한다
对产品的整体或者局部的形状、图案或者其结合	对 + 대상 ①	제품 전체나 부분의 형상·도안 또는 그 결합
以及色彩与形状、图案的结合	以及 + 대상 ②	그리고 색채와 형상·도안의 결합에 대하여
所作出的	所 + 동사 + 的 — 대상 부분을 닫는다	만든
富有美感并适于工业应用的	형용사구 둘 + 的	미감이 풍부하고 산업 응용에 알맞은
新设计。	중심어	새로운 설계

문형

富有 + 명사

~이 풍부하다, ~을 지니다

1. 富有는 추상명사를 목적어로 받는다. 富有美感, 富有经验.
2. 조문은 형용사구 둘을 并으로 잇는다. 富有美感并适于工业应用.
3. 适于 + 명사·동사는 ~에 알맞다(문어). 말로는 适合를 쓴다.

zhè wèi fǎguān fùyǒu jīngyàn.

这位法官富有经验。

이 법관은 경험이 풍부하다.

zhège shèjì shìhé xiǎo qǐyè shǐyòng.

这个设计适合小企业使用。

이 설계는 작은 기업이 쓰기에 알맞다.

문법 C8 · 的 사슬 — 마지막 명사가 중심어

~~外观设计是指新设计的富有美感并适于工业应用~~ (비문)

……富有美感并适于工业应用的新设计

중국어 관형어는 아무리 길어도 모두 중심어 앞에 온다. 맨 끝 명사(新设计)가 문장의 뼈대다. 한국어 관형절과 방향이 같으니 뒤에서부터 읽어 올라가면 풀린다.

한국이라면? ≠ 디자인 · 디자인보호법 제91조

중국은 外观设计를 专利法 안에서 专利의 하나로 다루고 존속기간이 15년이다(第四十二条). 한국은 디자인보호법이 따로 정하고, 디자인권은 「디자인등록출원일 후 20년이 되는 날까지」 존속한다.

대만에서는 設計專利 · 專利法 第2條 • 第121條

대만은 設計라 부르고, 第121條 第2項이 화면 이미지(電腦圖像)와 그래픽 사용자 인터페이스를 명문으로 넣었다.

---

5. # 专利权 專利權 zhuānlìquán **특허권 — 발명·실용신형·외관설계 특허권을 함께 이름**

★★★

쉬운 예

tā huòdé le zhuānlìquán.

他获得了专利权。

그는 특허권을 얻었다.

실무 예

zhè xiàng zhuānlìquán shénme shíhou dàoqī?

这项专利权什么时候到期?

이 특허권은 언제 만료됩니까?

원문

fāmíng zhuānlìquán de qīxiàn wéi èrshí nián, shíyòng xīnxíng zhuānlìquán de qīxiàn wéi shí nián, wàiguān shèjì zhuānlìquán de qīxiàn wéi shíwǔ nián, jūn zì shēnqǐngrì qǐ jìsuàn.

发明专利权的期限为二十年，实用新型专利权的期限为十年，外观设计专利权的期限为十五年，均自申请日起计算。 — 专利法 第四十二条第一款 · 공식

발명특허권의 기간은 20년, 실용신형 특허권의 기간은 10년, 외관설계 특허권의 기간은 15년이며, 모두 출원일부터 계산한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
发明专利权的期限为二十年，	A 的期限为 + 기간	발명특허권의 기간은 20년

实用新型专利权的期限为十年，	같은 틀	실용신형 특허권의 기간은 10년
外观设计专利权的期限为十五年，	같은 틀	외관설계 특허권의 기간은 15년이며
均自申请日起计算。	均 + 自……起 + 동사	모두 출원일부터 계산한다

문형

A 的期限为 B

A의 기간은 B이다

1. 为는 문어의 '~이다'(wéi)다. 말로는 是.
2. 기간 끝을 말할 때는 到期(만료되다), 期限届满(기간이 다하다)을 쓴다.
3. 均은 「모두」(문어). 앞에 나온 항목 전부에 걸린다.

hétong de qīxiàn wéi sān nián.

合同的期限为三年。

계약 기간은 3년이다.

zhè xiàng zhuānlì míngnián dàoqī.

这项专利明年到期。

이 특허는 내년에 만료된다.

문법 C4 · 自……起 — 기산점은 동사 앞에

~~均申请日起计算~~ (비문)

均自申请日起计算

'~부터'는 自(문어)나 从(구어) + 시점 + 起로 감싸 동사 앞에 둔다. 自를 빼면 起가 기댈 곳이 없다. 말로는 从申请日开始算.

한국이라면? = 특허권 존속기간 · 특허법 제88조

중국 발명특허권도 공고한 날 효력이 생기고(第三十九条) 기간은 출원일부터 20년으로 잰다(第四十二条第一款). 한국 특허권도 「설정등록한 날부터 특허출원일 후 20년이 되는 날까지」다. 심사 지연 등에 따른 기간 보상은 第四十二条第二款·第三款.

---

6. # 权利要求 權利要求 quánlì yāoqiú **청구항, 청구범위** ★★

쉬운 예

qǐng xiān kàn dúlì quánlì yāoqiú.

请先看独立权利要求。

먼저 독립청구항을 보십시오.

실무 예

bèisù chǎnpǐn luòrù le quánlì yāoqiú de bǎohù fànwéi ma?

被诉产品落入了权利要求的保护范围吗?

피소 제품이 청구항의 보호범위에 들어갑니까?

원문

fāmíng huòzhě shíyòng xīnxíng zhuānlìquán de bǎohù fànwéi yǐ qí quánlì yāoqiú de nèiróng wéizhǔn, shuōmíngshū jí fùtú kěyǐ yòngyú jiěshì quánlì yāoqiú de nèiróng.

发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容。 — 专利法 第六十四条第一款 · 공식

발명 또는 실용신형 특허권의 보호범위는 그 청구항의 내용을 기준으로 하고, 설명서와 첨부 도면은 청구항의 내용을 해석하는 데 쓸 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
发明或者实用新型专利权的保护范围	주어 — 的 관형어 + 중심어	발명 또는 실용신형 특허권의 보호범위는
以其权利要求的内容为准，	以 A 为准	그 청구항의 내용을 기준으로 하고
说明书及附图	둘째 주어 — 及 = 와	설명서와 첨부 도면은
可以用于解释权利要求的内容。	可以 + 用于 + 동사구	청구항의 내용을 해석하는 데 쓸 수 있다

문형

用于 + 동사구

~하는 데 쓰다

1. 用于는 ~에 쓰이다·쓰다(문어). 뒤에 명사나 동사구가 온다.
2. 可以用于는 ~에 쓸 수 있다. 금지는 不得用于(써서는 안 된다).
3. 말로는 用来를 쓴다. 说明书可以用来解释权利要求.

zhè bǐ qián zhǐ néng yòngyú yánfā.

这笔钱只能用于研发。

이 돈은 연구개발에만 쓸 수 있다.

fùtú kěyǐ yònglái shuōmíng jìshù fāng'àn.

附图可以用来说明技术方案。

첨부 도면은 기술방안을 설명하는 데 쓸 수 있다.

문법 C7 · 以 A 为准 — A를 기준으로 한다

~~以其权利要求的内容准~~ (비문)

以其权利要求的内容为准

以 A 为 B는 'A를 B로 삼다'. 为(wéi)를 빼면 문장이 서지 않는다. 같은 틀로 以事实为根据(사실을 근거로 삼다)가 있다.

한국이라면? = 청구범위 · 특허법 제97조

둘 다 보호범위를 청구항으로 정한다. 중국은 같은 조에서 설명서와 도면을 해석에 쓸 수 있다고 적고, 한국 제97조는 「청구범위에 적혀 있는 사항에 의하여」 정한다고만 적는다.

대만에서는 申請專利範圍 · 專利法 第58條 第4項

대만은 「以申請專利範圍為準」. 대륙과 같은 以……為準 틀이다.

---

7. 新颖性 新穎性 xīnyǐngxìng 신규성 ★★

쉬운 예

zhè xiàng fāmíng méiyǒu xīnyǐngxìng.

这项发明没有新颖性。

이 발명은 신규성이 없다.

실무 예

zhè piān lùnwén zài shēnqǐngrì yǐqián jiù gōngkāi le, huì pòhuài xīnyǐngxìng ma?

这篇论文在申请日以前就公开了，会破坏新颖性吗?

이 논문은 출원일 전에 이미 공개되었는데, 신규성을 깨뜨립니까?

원문

xīnyǐngxìng, shìzhǐ gāi fāmíng huòzhě shíyòng xīnxíng bù shǔyú xiànyǒu jìshù, yě méiyǒu rènhé dānwèi huòzhě gèrén jiù tóngyàng de fāmíng huòzhě shíyòng xīnxíng zài shēnqǐngrì yǐqián xiàng guówùyuàn zhuānlì xíngzhèng bùmén tíchū guo shēnqǐng, bìng jìzǎi zài shēnqǐngrì yǐhòu gōngbù de zhuānlì shēnqǐng wénjiàn huòzhě gōnggào de zhuānlì wénjiàn zhōng.

新颖性，是指该发明或者实用新型不属于现有技术；也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。 — 专利法 第二十二条第二款 · 공식

신규성이란 그 발명 또는 실용신형이 선행기술에 속하지 않고, 또 어떤 단위나 개인도 같은 발명 또는 실용신형에 관하여 출원일 전에 국무원 특허행정부문에 출원하여 그 내용이 출원일 뒤에 공개된 특허출원 서류나 공고된 특허 서류에 기재된 일도 없음을 말한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
新颖性，是指	정의 틀	신규성이란 ~을 말한다
该发明或者实用新型不属于现有技术；	요건 ① — 不属于 + 명사	그 발명이나 실용신형이 선행기술에 속하지 않고
也没有任何单位或者个人	요건 ② — 也没有 + 주어	또 어떤 단위나 개인도 ~한 일이 없다(뒤의 두 동작을 묶어 부정)
就同样的发明或者实用新型	就 + 대상 — ~에 관하여	같은 발명이나 실용신형에 관하여
在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，	때 + 向 + 기관 + 동사 + 过	출원일 전에 국무원 특허행정부문에 출원하고
并记载在申请日以后公布的	并 + 동사 + 在 + 관형어	그리고 출원일 뒤 공개된
专利申请文件或者公告的专利文件中。	在……中의 명사구	특허출원 서류나 공고된 특허 서류에 기재된

문형

不属于 + 명사

~에 속하지 않는다

1. 属于는 목적어를 바로 받는다. 于를 또 붙이지 않는다.
2. 조문에 자주 나온다. 属于现有技术, 属于侵权行为.
3. 의문은 是否属于(~에 속하는지)를 쓴다.

zhège jìshù bù shǔyú xiànyǒu jìshù.

这个技术不属于现有技术。

이 기술은 선행기술에 속하지 않는다.

fǎyuàn yào pànduàn bèigào de xíngwéi shìfǒu shǔyú qīnquán.

法院要判断被告的行为是否属于侵权。

법원은 피고의 행위가 침해에 속하는지 판단해야 한다.

문법 C5 · 过 — ~한 적이 있다

~~没有……提出申请过~~ (비문)

没有……提出过申请

경험·이력의 过는 동사 바로 뒤에 붙고 목적어는 过 뒤로 간다. 提出过申请, 见过他. 부정은 没(有) + 동사 + 过다.

한국이라면? ≠ 신규성 · 특허법 제29조

중국은 먼저 출원되어 뒤에 공개된 출원과 같은 발명을 新颖性 정의 안에서 막는다. 한국은 신규성을 제29조 제1항에 두고, 그런 발명은 제3항에서 따로 막는다(「다른 특허출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명과 동일한 경우」).

---

8. 创造性 創造性 chuàngzàoxìng 창조성 — 한국의 진보성에 해당 ★★

가짜 친구 · 한국어 **창조성(창의성)**과 쓰임 다름

쉬운 예

zhège fāng'àn quētá chuàngzàoxìng.

这个方案缺乏创造性。

이 방안은 창조성(진보성)이 없다.

실무 예

hé zuì jiējìn de xiànyǒu jìshù xiāngbǐ, qūbié tèzhēng shì shénme?

和最接近的现有技术相比，区别特征是什么?

가장 가까운 선행기술과 비교하면 구별되는 특징은 무엇입니까?

원문

chuàngzàoxìng, shìzhǐ yǔ xiànyǒu jìshù xiāngbǐ, gāi fāmíng jùyǒu tūchū de shízhìxìng tèdiǎn hé xiǎnzhù de jìnbù, gāi shíyòng xīnxíng jùyǒu shízhìxìng tèdiǎn hé jìnbù.

创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步。 — 专利法 第二十二条第三款 · 공식

창조성이란 선행기술과 비교하여 그 발명은 두드러진 실질적 특징과 현저한 진보를 지니고, 그 실용신형은 실질적 특징과 진보를 지니는 것을 말한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
创造性，是指	정의 틀	창조성이란 ~을 말한다
与现有技术相比，	与 A 相比 — 비교 기준	선행기술과 비교하여
该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，	발명의 기준 — 具有 + 형용사 붙은 명사 둘	그 발명은 두드러진 실질적 특징과 현저한 진보를 지니고

该实用新型具有实质性特点和进步。	실용신형의 기준 — 형용사가 빠졌다	그 실용신형은 실질적 특징과 진보를 지니는 것

문형

与 A 相比

A와 비교하여

1. 비교 대상은 与·和·跟 + A로 앞에 두고 相比로 닫는다. 한국어 어순과 같다.
2. 具有 + 추상명사는 ~을 지니다. 말로는 有로 줄인다.
3. 실용신형 기준은 突出的·显著的를 뺀 꼴이다. 형용사 둘이 곧 문턱의 차이다.

zhè fèn hétong jùyǒu fǎlǜ xiàolì.

这份合同具有法律效力。

이 계약서는 법적 효력이 있다.

yǔ qùnián xiāngbǐ, zhuānlì shēnqǐng zēngjiā le.

与去年相比，专利申请增加了。

작년과 비교하면 특허 출원이 늘었다.

한국이라면? ≠ 진보성 · 특허법 제29조

중국은 「突出的实质性特点和显著的进步」를 갖출 것을 적극적으로 요구하고, 실용신형은 형용사를 빼 문턱을 낮춘다. 한국은 통상의 지식을 가진 사람이 「쉽게 발명할 수 있으면」 특허를 받을 수 없다는 소극 정의다.

대만에서는 所能輕易完成 · 專利法 第22條 第2項

대만 법령 원문에는 進步性이라는 낱말이 없다(일괄 JSON 0회). 한국처럼 「所能輕易完成」(쉽게 완성할 수 있는)이면 특허를 받지 못한다고 적는다.

---

9. 实用性 實用性 shíyòngxìng 실용성 — 한국의 산업상 이용가능성에 해당 ★★

쉬운 예

zhège chǎnpǐn hěn yǒu shíyòngxìng.

这个产品很有实用性。

이 제품은 실용성이 크다.

실무 예

zhè zhǒng zhìliáo fāngfǎ néng huòdé zhuānlì ma?

这种治疗方法能获得专利吗?

이런 치료 방법도 특허를 받을 수 있습니까?

원문

shíyòngxìng, shìzhǐ gāi fāmíng huòzhě shíyòng xīnxíng nénggòu zhìzào huòzhě shǐyòng, bìngqiě nénggòu chǎnshēng jījí xiàoguǒ.

实用性，是指该发明或者实用新型能够制造或者使用，并且能够产生积极效果。 — 专利法 第二十二条第四款 · 공식

실용성이란 그 발명 또는 실용신형을 제조하거나 사용할 수 있고, 아울러 긍정적인 효과를 낼 수 있는 것을 말한다.

문형

能够 + 동사

~할 수 있다(능력·가능)

1. 能够는 能과 뜻이 같은 문어다. 조문은 能够를 즐겨 쓴다.
2. 허가의 ~해도 된다는 可以다. 能够制造(만들 수 있다)와 可以申请(신청해도 된다)을 가른다.
3. 并且는 게다가·아울러. 두 요건을 함께 요구할 때 쓴다.

zhè tái jīqì nénggòu liánxù gōngzuò shí ge xiǎoshí.

这台机器能够连续工作十个小时。

이 기계는 열 시간 연속으로 작동할 수 있다.

xīn jìshù bùdàn piányi, bìngqiě nénggòu jiǎnshǎo wūrǎn.

新技术不但便宜，并且能够减少污染。

새 기술은 쌀 뿐 아니라 오염도 줄일 수 있다.

한국이라면? ≠ 산업상 이용가능성 · 특허법 제29조

중국은 제조·사용 가능성에 더해 「积极效果」 까지 요구한다. 한국은 「산업상 이용할 수 있는 발명」이면 된다고만 적는다.

대만에서는 可供產業上利用 · 專利法 第22條 第1項

대만은 「可供產業上利用之發明」으로 적어 한국과 같은 짜임이다.

---

10. 侵犯 qīnfàn (권리를) 침해하다 ★★★

쉬운 예

tāmen qīnfàn le wǒmen de zhuānlìquán.

他们侵犯了我们的专利权。

그들이 우리 특허권을 침해했다.

실무 예

yuángào shì xiān xiàng fǎyuàn qǐsù de, háishi xiān qǐngqiú xíngzhèng chǔlǐ de?

原告是先向法院起诉的，还是先请求行政处理的?

원고는 먼저 법원에 소를 제기했습니까, 아니면 먼저 행정 처리를 청구했습니까?

원문

wèijīng zhuānlìquánrén xǔkě, shíshī qí zhuānlì, jí qīnfàn qí zhuānlìquán, yǐnqǐ jiūfēn de, yóu dāngshìrén xiéshāng jiějué, bù yuàn xiéshāng huòzhě xiéshāng bù chéng de, zhuānlìquánrén huòzhě lìhài guānxirén kěyǐ xiàng rénmín fǎyuàn qǐsù, yě kěyǐ qǐngqiú guǎnlǐ zhuānlì gōngzuò de bùmén chǔlǐ.

未经专利权人许可，实施其专利，即侵犯其专利权，引起纠纷的，由当事人协商解决；不愿协商或者协商不成的，专利权人或者利害关系人可以向人民法院起诉，也可以请求管理专利工作的部门处理。 — 专利法 第六十五条 · 공식

특허권자의 허락 없이 그 특허를 실시하는 것은 곧 그 특허권을 침해하는 것이고, 분쟁이 생기면 당사자가 협의하여 해결한다. 협의를 원하지 않거나 협의가 이루어지지 않으면 특허권자나 이해관계인은 인민법원에 소를 제기할 수도 있고, 특허업무를 관리하는 부문에 처리를 청구할 수도 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
未经专利权人许可，实施其专利，	未经 + 허락 — 조건	특허권자의 허락 없이 그 특허를 실시하는 것은
即侵犯其专利权，	即 = 곧 ~이다	곧 그 특허권 침해이고
引起纠纷的，由当事人协商解决；	……的 조건 + 由 + 행위자	분쟁이 생기면 당사자가 협의하여 해결한다
不愿协商或者协商不成的，	둘째 조건	협의를 원하지 않거나 협의가 안 되면
专利权人或者利害关系人可以向人民法院起诉，	向 + 기관 + 동사	특허권자나 이해관계인은 인민법원에 소를 제기할 수 있고
也可以请求管理专利工作的部门处理。	请求 + 기관 + 동사	특허업무를 관리하는 부문에 처리를 청구할 수도 있다

문형

侵犯 + ……权

~권을 침해하다

1. 侵犯 뒤에 권리 이름이 바로 온다. 侵犯专利权, 侵犯商标专用权, 侵犯著作权.
2. 명사로는 侵权(침해)·侵权行为(침해행위)·侵权人(침해자)을 쓴다.
3. 构成侵权(침해에 해당한다)처럼 构成과 짝을 이룬다.

bèigào de xíngwéi gòuchéng qīnquán.

被告的行为构成侵权。

피고의 행위는 침해에 해당한다.

wǒmen rènwéi bèigào méiyǒu qīnfàn yuángào de shāngbiāo zhuānyòngquán.

我们认为被告没有侵犯原告的商标专用权。

우리는 피고가 원고의 상표전용권을 침해하지 않았다고 본다.

문법 C4 · 向 + 기관 — 개사구는 동사 앞

~~起诉向人民法院~~ (비문)

向人民法院起诉

~에(게) 하는 상대는 向으로 묶어 동사 앞에 둔다. 한국어 어순과 같아서 오히려 영어식 순서가 실수를 부른다. 같은 틀로 向专利局提出申请(특허국에 출원하다).

한국이라면? = 침해 · 특허법 제128조

침해를 손해배상의 요건으로 쓰는 것은 같다. 중국은 같은 조에 행정 부문에 처리를 청구하는 길을 함께 두고, 그 부문은 침해를 인정하면 즉시 정지를 명할 수 있다. 한국 특허법에는 이런 행정 처리 조문이 없다.

대만에서는 侵害 · 專利法 第96條

대만 조문은 「侵害其專利權」. 侵犯은 대만 법령 원문 전체에 5회뿐이다.

---

11. 惩罚性赔偿 懲罰性賠償 chéngfáxìng péicháng 징벌적 배상 ★★★

쉬운 예

fǎyuàn pànjué bèigào zhīfù chéngfáxìng péicháng.

法院判决被告支付惩罚性赔偿。

법원은 피고에게 징벌적 배상을 지급하라고 판결했다.

실무 예

zhōngguó shìyòng chéngfáxìng péicháng de ànjiàn duō ma?

中国适用惩罚性赔偿的案件多吗?

중국에서 징벌적 배상을 적용한 사건이 많습니까?

원문

yuángào zhǔzhāng bèigào gùyì qīnhài qí yǐfǎ xiǎngyǒu de zhīshi chǎnquán qiě qíngjié yánzhòng, qǐngqiú pànlìng bèigào chéngdān chéngfáxìng péicháng zérèn de, rénmín fǎyuàn yīngdāng yǐfǎ shěnlǐ.

原告主张被告故意侵害其依法享有的知识产权且情节严重，请求判令被告承担惩罚性赔偿责任的，人民法院应当依法审理。 — 法释〔2026〕7号 第一条 · 공식

원고가 피고가 고의로 원고의 지식재산권을 침해했고 사안이 중대하다고 주장하면서 피고에게 징벌적 배상책임을 지우는 판결을 청구하면, 인민법원은 법에 따라 심리해야 한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
原告主张	주어 + 主张	원고가 주장하기를
被告故意侵害其依法享有的知识产权	주장 내용 ① — 故意 + 동사, 其 = 원고	피고가 원고가 법에 따라 누리는 지식재산권을 고의로 침해했고
且情节严重，	且 = 그리고(문어)	사안이 중대하다고 하며
请求判令被告承担惩罚性赔偿责任的，	请求 + 判令 + 사람 + 동사; ……的 조건	피고에게 징벌적 배상책임을 지우라는 판결을 청구하면
人民法院应当依法审理。	应当 + 依法 + 동사	인민법원은 법에 따라 심리해야 한다

문형

承担……责任

~책임을 지다

1. 책임은 承担(지다)으로 받는다. 承担赔偿责任, 承担法律责任.
2. 判令 + 사람 + 동사는 판결로 ~에게 ~하라고 명하다.
3. 말로는 让被告赔钱(피고에게 돈을 물게 하다)처럼 풀 수 있다.

bèigào yīngdāng chéngdān péicháng zérèn.
被告应当承担赔偿责任。
피고는 배상책임을 져야 한다.

yuángào qǐngqiú pànlìng bèigào tíngzhǐ qīnquán.
原告请求判令被告停止侵权。
원고는 피고에게 침해를 멈추라는 판결을 청구했다.

한국이라면? ≠ 배액배상 · 특허법 제128조

중국은 惩罚性赔偿이라는 낱말을 사법해석 제목과 조문에 쓴다. 한국 특허법 조문에는 징벌이라는 낱말이 없고, 「손해로 인정된 금액의 5배를 넘지 아니하는 범위에서」 배상액을 정할 수 있다고 적는다.

대만에서는 酌定損害額以上之賠償 · 專利法 第97條 第2項

대만 專利法은 懲罰性이라는 말 없이 고의 침해에 손해액의 3배까지를 허용한다(「不得超過已證明損害額之三倍」).

12. **故意** gùyì **고의, 고의로** ★★★

쉬운 예

tā shì gùyì de.

他是故意的。

그는 일부러 그랬다.

실무 예

shōudào jǐnggàohán yǐhòu jìxù shēngchǎn, néng rèndìng wéi gùyì ma?

收到警告函以后继续生产，能认定为故意吗?

경고장을 받은 뒤에도 계속 생산했다면 고의로 인정할 수 있습니까?

원문

duìyú qīnhài zhīshi chǎnquán gùyì de rèndìng, rénmín fǎyuàn yīngdāng zōnghé kǎolǜ zhīshi chǎnquán kètǐ de lèixíng, quánlì zhuàngtài hé zhīmíngdù, bèigào yǔ yuángào huòzhě lìhài guānxirén de guānxi děng yīnsù.

对于侵害知识产权故意的认定，人民法院应当综合考虑知识产权客体的类型、权利状态和知名度，被告与原告或者利害关系人的关系等因素。 – 法释〔2026〕7号 第六条第一款 · 공식

지식재산권 침해의 고의를 인정할 때 인민법원은 지식재산권 객체의 유형, 권리 상태와 지명도, 피고와 원고 또는 이해관계인의 관계 등의 요소를 종합적으로 고려해야 한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
对于侵害知识产权故意的认定，	对于 + 명사구 — 화제	지식재산권 침해의 고의를 인정할 때
人民法院应当综合考虑	주어 + 应当 + 동사	인민법원은 종합적으로 고려해야 한다
知识产权客体的类型、权利状态和知名度，	고려 요소 ① — 、로 열거	지식재산권 객체의 유형, 권리 상태와 지명도
被告与原告或者利害关系人的关系等因素。	고려 요소 ② + 等因素로 닫음	피고와 원고 또는 이해관계인의 관계 등의 요소를

문형

对于 A 的认定

A의 인정에 관하여

1. 对于 + 명사구는 문장 머리에서 화제를 세우고 쉼표로 끊는다.
2. 认定은 (사실을) 인정하다·판단하다. 认定为 + 명사는 ~로 인정하다.
3. 말로는 关于……(~에 관해서)도 쓴다.

duìyú zhège wèntí, wǒmen hái méiyǒu jiélùn.

对于这个问题，我们还没有结论。

이 문제에 대해 우리는 아직 결론이 없다.

fǎyuàn bǎ zhè zhǒng qíngxing rèndìng wéi gùyì.

法院把这种情形认定为故意。

법원은 이런 정황을 고의로 인정했다.

문법 C8 · 的와 地 — 동사를 꾸미는 故意

~~被告故意的侵害原告的知识产权~~ (표기 오류)

被告故意侵害原告的知识产权

동사를 꾸미는 故意는 바로 동사 앞에 둔다(故意地도 된다). 的는 명사를 꾸밀 때만 쓴다. 侵害知识产权故意的认定은 '고의의 인정'이고, 是故意的는 판단문 끝의 的다.

한국이라면? ≠ 고의 · 특허법 제128조

요건 낱말은 둘 다 고의다. 중국 사법해석은 고의를 인정할 수 있는 정황을 여덟 호로 열거한다(第六条 第二款). 한국은 그런 열거 없이 제9항에서 「고의 또는 손해 발생의 우려를 인식한 정도」를 고려 사항으로 둔다.

---

13. # 情节严重 情節嚴重 qíngjié yánzhòng **정절이 엄중함 — 사안이 중대함**

★★★

情节(정절)은 사건의 경위와 정황이다. 이 책은 情节严重을 '사안이 중대하다'로 옮긴다.

쉬운 예

zhè qǐ ànjiàn qíngjié yánzhòng.

这起案件情节严重。

이 사건은 사안이 중대하다.

실무 예

fǎyuàn shì gēnjù nǎxiē shìshí rèndìng qíngjié yánzhòng de?

法院是根据哪些事实认定情节严重的?

법원은 어떤 사실에 근거해 사안이 중대하다고 인정했습니까?

원문

duì gùyì qīnfàn zhuānlìquán, qíngjié yánzhòng de, kěyǐ zài ànzhào shàngshù fāngfǎ quèdìng shù'é de yībèi yǐshàng wǔ bèi yǐxià quèdìng péicháng shù'é.

对故意侵犯专利权，情节严重的，可以在按照上述方法确定数额的一倍以上五倍以下确定赔偿数额。 — 专利法 第七十一条第一款 · 공식

고의로 특허권을 침해하고 사안이 중대한 경우에는, 위 방법으로 정한 금액의 1배 이상 5배 이하에서 배상액을 정할 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
对故意侵犯专利权，	对 + 행위 — 요건 ①	고의로 특허권을 침해하고
情节严重的，	요건 ② + 的로 조건을 닫음	사안이 중대한 경우에는
可以在按照上述方法确定数额的	可以 + 在 + 기수(按照……确定的 금액)	위 방법으로 정한 금액의
一倍以上五倍以下	범위	1배 이상 5배 이하에서
确定赔偿数额。	동사 + 목적어	배상액을 정할 수 있다

문형

一倍以上五倍以下

1배 이상 5배 이하

1. 以上·以下는 그 수를 포함한다(民法典 第一千二百五十九条). 五倍以下는 5배까지다.
2. 倍는 수 뒤에 바로 붙는 단위다. 一倍·三倍·五倍.
3. 금액 범위도 같은 틀이다. 三万元以上五百万元以下.

hánguó fǎyuàn kěyǐ pàn wǔ bèi yǐxià de péicháng.

韩国法院可以判五倍以下的赔偿。

한국 법원은 5배 이하의 배상을 명할 수 있다.

zhè qǐ ànjiàn, fǎyuàn pàn le sān bèi de péicháng.

这起案件，法院判了三倍的赔偿。

이 사건에서 법원은 3배 배상을 명했다.

문법 C8 · 「……的，」 — 조건을 닫는 的

~~对故意侵犯专利权，情节严重，可以……~~ (부자연)

对故意侵犯专利权，情节严重的，可以……

조문은 요건을 「……的，」로 닫고 쉼표 뒤에 효과를 쓴다. 이 的는 '~한 경우에는'으로 옮긴다. 일상 문장이라면 如果……就……를 쓴다.

한국이라면? + 독립 요건 없음 · 특허법 제128조

중국은 고의에 더해 情节严重을 독립 요건으로 요구한다. 한국 제8항의 요건은 고의 하나이고, 「침해행위의 기간 · 횟수 등」은 제9항에서 배상액을 정할 때의 고려 사항으로만 든다.

대만에서는 情節重大 · 著作權法 第88條 第3項

대만 법령은 情節嚴重(24회)보다 情節重大(583회)를 훨씬 많이 쓴다. 著作權法은 「故意且情節重大」면 법정배상 상한을 올린다.

---

14. 法定赔偿 法定賠償 fǎdìng péicháng

법정배상 — 손해를 증명하기 어려울 때 법원이 법이 정한 범위 안에서 정하는 배상 ★★

쉬운 예

fǎyuàn pàn le wǔshíwàn yuán de fǎdìng péicháng.

法院判了五十万元的法定赔偿。

법원은 50만 위안의 법정배상을 명했다.

실무 예

yuángào wèishénme bù zhǔzhāng shíjì sǔnshī, ér xuǎnzé fǎdìng péicháng?

原告为什么不主张实际损失，而选择法定赔偿?

원고는 왜 실제 손실을 주장하지 않고 법정배상을 택했습니까?

원문

> fǎdìng péicháng shù'é bù néng zuòwéi chéngfáxìng péicháng de jìsuàn jīshù.
>
> 法定赔偿数额不能作为惩罚性赔偿的计算基数。 — 法释〔2026〕7号 第八条第三款 · 공식
>
> 법정배상액은 징벌적 배상의 계산 기수가 될 수 없다.

문형

难以 + 동사

~하기 어렵다

1. 难以는 동사 앞에 붙는 문어다. 难以确定, 难以证明.
2. 조문은 「……难以确定的，」로 다음 계산법으로 넘어간다.
3. 말로는 很难 + 동사를 쓴다.

shíjì sǔnshī nányǐ quèdìng.

实际损失难以确定。

실제 손실은 확정하기 어렵다.

bèigào huòdé de lìyì yě hěn nán zhèngmíng.

被告获得的利益也很难证明。

피고가 얻은 이익도 증명하기가 매우 어렵다.

문법 C7 · 作为 — ~로 삼다, ~이 되다

~~不能作为是计算基数~~ (비문)

不能作为计算基数

作为 뒤에는 명사가 바로 온다. 是를 겹치지 않는다. 以 A 作为 B(A를 B로 삼다)의 틀로도 쓴다(第八条第一款).

한국이라면? ≠ 법정손해배상 · 상표법 제111조

중국은 특허(3만~500만 위안)와 상표(500만 위안 이하)에 모두 둔다. 한국은 상표법 제111조에 「1억원(고의적으로 침해한 경우에는 3억원) 이하」로 두고, 특허법에는 법정손해배상 조문이 없다.

---

15. # 商标 商標 shāngbiāo **상표** ★★★

쉬운 예

zhège shāngbiāo hěn yǒumíng.

这个商标很有名。

이 상표는 아주 유명하다.

실무 예

zhège shāngbiāo shì shénme shíhou zhùcè de?

这个商标是什么时候注册的?

이 상표는 언제 등록되었습니까?

원문

jīng shāngbiāojú hézhǔn zhùcè de shāngbiāo wéi zhùcè shāngbiāo, bāokuò shāngpǐn shāngbiāo, fúwù shāngbiāo hé jítǐ shāngbiāo, zhèngmíng shāngbiāo, shāngbiāo zhùcèrén xiǎngyǒu shāngbiāo zhuānyòngquán, shòu fǎlǜ bǎohù.

经商标局核准注册的商标为注册商标，包括商品商标、服务商标和集体商标、证明商标；商标注册人享有商标专用权，受法律保护。 — 商标法 (2019) 第三条第一款 · 공식

상표국의 심사 승인(核准)을 거쳐 등록된 상표는 등록상표이며, 상품상표·서비스상표와 단체상표·증명상표를 포함한다. 상표등록인은 상표전용권을 누리고 법의 보호를 받는다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
经商标局核准注册的商标	经 + 기관 + 동사 + 的 — 주어	상표국의 심사 승인을 거쳐 등록된 상표는
为注册商标，	为 = ~이다	등록상표이며
包括商品商标、服务商标和集体商标、证明商标；	包括 + 열거	상품상표·서비스상표와 단체상표·증명상표를 포함한다

商标注册人享有商标专用权，	둘째 절 — 享有 + 권리	상표등록인은 상표전용권을 누리고
受法律保护。	受 + 명사 + 保护	법의 보호를 받는다

문형

受 + 명사 + 保护

~의 보호를 받다

1. 受는 받다. 受法律保护(법의 보호를 받다).
2. 受到는 결과를 강조한다. 权利人受到的损失(권리자가 입은 손실).
3. 부정은 不受: 不受法律保护.

zhùcè shāngbiāo shòu fǎlǜ bǎohù.
注册商标受法律保护。
등록상표는 법의 보호를 받는다.

quánlìrén shòudào le hěn dà de sǔnshī.
权利人受到了很大的损失。
권리자는 큰 손실을 입었다.

한국이라면? = 상표

낱말과 대상은 같다. 중국은 등록 기관의 심사 승인을 거친 것을 注册商标라 하고 그 권리를 商标专用权이라 부른다. 2027. 1. 1. 시행 법은 商标局 대신 国务院商标管理部门이라 적는다(第五条).

---

16. # 注册商标专用权 註冊商標專用權

zhùcè shāngbiāo zhuānyòngquán **등록상표 전용권 — 한국의 상표권에 해당** ★★

2019년 법은 商标专用权과 注册商标专用权을 섞어 쓴다(각 12회·23회). 2027. 1. 1. 시행 법은 41회 모두 注册商标专用权이다.

쉬운 예

wǒmen yōngyǒu zhège zhùcè shāngbiāo zhuānyòngquán.
我们拥有这个注册商标专用权。
우리는 이 등록상표 전용권을 가지고 있다.

실무 예

bèigào zài lèisì shāngpǐn shàng shǐyòng le jìnsì shāngbiāo, huì zàochéng hùnxiáo ma?
被告在类似商品上使用了近似商标，会造成混淆吗?
피고가 유사 상품에 유사 상표를 썼는데, 혼동을 일으킵니까?

원문

> yǒu xiàliè xíngwéi zhīyī de, jūn shǔ qīnfàn zhùcè shāngbiāo zhuānyòngquán: yī, wèijīng shāngbiāo zhùcèrén de xǔkě, zài tóngyī zhǒng shāngpǐn shàng shǐyòng yǔ qí zhùcè shāngbiāo xiāngtóng de shāngbiāo de.

> 有下列行为之一的，均属侵犯注册商标专用权：（一）未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的；…… — 商标法 (2019) 第五十七条第（一）项 · 공식
>
> 다음 행위 가운데 하나가 있으면 모두 등록상표 전용권 침해에 속한다. (1) 상표등록인의 허락 없이 같은 상품에 그 등록상표와 같은 상표를 사용하는 것 .....

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
有下列行为之一的，	A 之一 + 的 — 조건	다음 행위 가운데 하나가 있으면
均属侵犯注册商标专用权：	均 + 属(=属于)	모두 등록상표 전용권 침해에 속한다
（一）未经商标注册人的许可，	제1호 — 未经 + 허락	(1) 상표등록인의 허락 없이
在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的；	在……上 + 동사 + 与 A 相同的 + 명사 + 的	같은 상품에 그 등록상표와 같은 상표를 사용하는 것

문형

在 + 물건 + 上 + 동사

~에 ~하다

1. 在……上은 ~ 위에·~에. 상품에 상표를 쓰는 것은 在商品上使用.
2. 与 A 相同은 A와 같다, 与 A 近似는 A와 비슷하다.
3. 같은 상품은 同一种商品, 유사 상품은 类似商品이다.

tā zài tóngyī zhǒng shāngpǐn shàng shǐyòng le xiāngtóng de shāngbiāo.

他在同一种商品上使用了相同的商标。

그는 같은 상품에 같은 상표를 썼다.

zhè liǎng ge shāngbiāo jìnsì ma?

这两个商标近似吗?

이 두 상표는 유사합니까?

한국이라면? ≠ 상표권 · 상표법 제89조

한국 상표권자는 「지정상품에 관하여 그 등록상표를 사용할 권리를 독점한다」. 중국은 권리 이름에 专用(전용)을 넣는다. 침해 유형은 중국이 第五十七条에 일곱 호로 열거한다.

대만에서는 商標權 · 商標法 第35條 第1項

대만은 「取得商標權」. 商標專用權은 대만 법령 원문 전체에 2회뿐이다.

17. **恶意** 惡意 èyì **악의 — 2019년 상표법의 징벌적 배상 요건(2027년부터 故意)** ★★

가짜 친구 · 한국어 **악의(민법 — 어떤 사정을 앎)**와 뜻 다름

쉬운 예

tāmen èyì qiǎngzhù le biéren de shāngbiāo.

他们恶意抢注了别人的商标。

그들은 악의로 남의 상표를 앞질러 등록했다.

실무 예

èyì hé gùyì yǒu shénme bùtóng?

恶意和故意有什么不同?

악의와 고의는 무엇이 다릅니까?

원문

duì èyì qīnfàn shāngbiāo zhuānyòngquán, qíngjié yánzhòng de, kěyǐ zài ànzhào shàngshù fāngfǎ quèdìng shù'é de yībèi yǐshàng wǔ bèi yǐxià quèdìng péicháng shù'é.

对恶意侵犯商标专用权，情节严重的，可以在按照上述方法确定数额的一倍以上五倍以下确定赔偿数额。 — 商标法(2019) 第六十三条第一款 · 공식

악의로 상표전용권을 침해하고 사안이 중대한 경우에는, 위 방법으로 정한 금액의 1배 이상 5배 이하에서 배상액을 정할 수 있다.

문형

对 A，B 的

A를 하고 B한 경우에는

1. 对가 행위(恶意侵犯商标专用权)를 화제로 꺼낸다.
2. 둘째 요건(情节严重)은 쉼표 뒤에 두고 的로 닫는다.
3. 새 법(2027)은 같은 자리에 故意侵犯注册商标专用权을 넣는다.

duì èyì de shāngbiāo zhùcè shēnqǐng, yīngdāng yǔyǐ bóhuí.

对恶意的商标注册申请，应当予以驳回。

악의의 상표등록출원은 거절해야 한다.

duì duōcì qīnquán, qíngjié yánzhòng de, kěyǐ jiāzhòng chǔfá.

对多次侵权，情节严重的，可以加重处罚。

여러 번 침해하고 사안이 중대하면 처벌을 무겁게 할 수 있다.

한국이라면? ≠ 고의 · 상표법 제110조

중국 2019년 법은 恶意를 요구하고, 2027. 1. 1. 시행 법 第七十七条는 故意로 바꾼다. 한국 상표법 제110조 제7항은 「고의적으로」 침해한 자를 대상으로 한다.

18. **特许** 特許 tèxǔ **특별 허가. 特许经营은 프랜차이즈(가맹사업)** ★★

가짜 친구 · 한국어 **특허**와 뜻 다름

한자는 한국어 특허(特許)와 같지만 발명 특허는 专利다. 商业特许经营管理条例 第三条 한 문장 안에 专利와 特许가 함께 나온다.

쉬운 예

zhè jiā kāfēidiàn shì tèxǔ jīngyíng de.

这家咖啡店是特许经营的。

이 커피숍은 프랜차이즈 점포다.

실무 예

zài zhōngguó, tèxǔ bù shì zhuānlì de yìsi, duì ba?

在中国，特许不是专利的意思，对吧?

중국에서 特许는 특허라는 뜻이 아니지요?

원문

běn tiáolì suǒchēng shāngyè tèxǔ jīngyíng, yǐxià jiǎnchēng tèxǔ jīngyíng, shìzhǐ yōngyǒu zhùcè shāngbiāo, qǐyè biāozhì, zhuānlì, zhuānyǒu jìshù děng jīngyíng zīyuán de qǐyè, yǐxià chēng tèxǔrén, yǐ hétong xíngshì jiāng qí yōngyǒu de jīngyíng zīyuán xǔkě qítā jīngyíngzhě, yǐxià chēng bèi tèxǔrén, shǐyòng, bèi tèxǔrén ànzhào hétong yuēdìng zài tǒngyī de jīngyíng móshì xià kāizhǎn jīngyíng, bìng xiàng tèxǔrén zhīfù tèxǔ jīngyíng fèiyòng de jīngyíng huódòng.

本条例所称商业特许经营(以下简称特许经营)，是指拥有注册商标、企业标志、专利、专有技术等经营资源的企业(以下称特许人)，以合同形式将其拥有的经营资源许可其他经营者(以下称被特许人)使用，被特许人按照合同约定在统一的经营模式下开展经营，并向特许人支付特许经营费用的经营活动。 — 商业特许经营管理条例 第三条第一款 · 공식

이 조례에서 말하는 상업 특허경영(이하 특허경영 — 프랜차이즈)이란, 등록상표·기업표지·특허·전유기술 같은 경영자원을 가진 기업(이하 특허인)이 계약 형식으로 그 경영자원을 다른 경영자(이하 피특허인)에게 사용하도록 허락하고, 피특허인은 계약에 따라 통일된 경영 방식 아래 영업하며 특허인에게 특허경영 비용을 지급하는 경영활동을 말한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
本条例所称商业特许经营(以下简称特许经营)，是指	정의 틀 + 약칭 괄호	이 조례에서 말하는 상업 특허경영이란
拥有注册商标、企业标志、专利、专有技术等经营资源的	주체의 관형어 — 拥有 + 열거 + 的	등록상표·기업표지·특허·전유기술 같은 경영자원을 가진
企业(以下称特许人)，	중심어 + 약칭 괄호	기업(특허인)이
以合同形式将其拥有的经营资源	以 + 방식 + 将 + 목적어	계약 형식으로 그 경영자원을

许可其他经营者(以下称被特许人)使用，	许可 + 사람 + 使用	다른 경영자(피특허인)에게 쓰도록 허락하고
被特许人按照合同约定在统一的经营模式下开展经营，	둘째 주체 + 按照 + 在……下	피특허인은 계약에 따라 통일된 경영 방식 아래 영업하며
并向特许人支付特许经营费用的经营活动。	并 + 向 + 동사 …… 的 + 중심어	특허인에게 특허경영 비용을 지급하는 경영활동

문형

以 A 形式 + 동사

A 형식으로 ~하다

1. 以 + 수단·방식 + 동사. 以合同形式许可(계약 형식으로 허락하다).
2. 以书面形式(서면으로)도 조문에 자주 나온다.
3. 将 + 목적어 + 동사는 문어의 把 구문이다. 将经营资源许可他人使用.

shuāngfāng yǐ shūmiàn xíngshì dìnglì le hétong.

双方以书面形式订立了合同。

양측은 서면으로 계약을 체결했다.

tā jiāng zhè xiàng zhuānlì xǔkě gěi le yījiā rìběn gōngsī.

他将这项专利许可给了一家日本公司。

그는 이 특허를 일본 회사 한 곳에 라이선스했다.

한국이라면? = 가맹사업 · 가맹사업거래의 공정화에 관한 법률 제2조

特许经营은 한국의 가맹사업에 해당한다. 한국 법률은 「가맹사업」이라는 말로 정의하고 특허라는 낱말을 쓰지 않는다. 한국어 특허에 해당하는 중국어는 专利다.

19. # 许可使用费 許可使用費 xǔkě shǐyòngfèi

허가사용료 — 실시료·사용료(라이선스료) ★★

쉬운 예

xǔkě shǐyòngfèi shì měi nián shíwàn yuán.

许可使用费是每年十万元。

허가사용료는 해마다 10만 위안이다.

실무 예

yǒu méiyǒu kěyǐ cānzhào de xǔkě hétong?

有没有可以参照的许可合同?

참조할 만한 라이선스 계약이 있습니까?

원문

qīnfàn zhuānlìquán de péicháng shù'é ànzhào quánlìrén yīn bèi qīnquán suǒ shòudào de shíjì sǔnshī huòzhě qīnquánrén yīn qīnquán suǒ huòdé de lìyì quèdìng, quánlìrén de sǔnshī huòzhě qīnquánrén huòdé de lìyì nányǐ quèdìng de, cānzhào gāi zhuānlì xǔkě shǐyòngfèi de bèishù hélǐ quèdìng.

侵犯专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失或者侵权人因侵权所获得的利益确定；权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该专利许可使用费的倍数合理确定。 — 专利法 第七十一条第一款 · 공식

특허권 침해의 배상액은 권리자가 침해를 당해 입은 실제 손실 또는 침해자가 침해로 얻은 이익에 따라 정한다. 권리자의 손실이나 침해자의 이익을 정하기 어려우면 그 특허 허가사용료의 배수를 참조하여 합리적으로 정한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
侵犯专利权的赔偿数额	주어	특허권 침해의 배상액은
按照权利人因被侵权所受到的实际损失	按照 + 기준 ① — 因 + 被 + 所 + 동사 + 的	권리자가 침해를 당해 입은 실제 손실
或者侵权人因侵权所获得的利益确定；	기준 ② + 동사 确定	또는 침해자가 침해로 얻은 이익에 따라 정한다
权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，	难以 + 동사 + 的 — 조건	권리자의 손실이나 침해자의 이익을 정하기 어려우면
参照该专利许可使用费的倍数合理确定。	参照 + 기준 ③ + 合理 + 동사	그 특허 허가사용료의 배수를 참조하여 합리적으로 정한다

문형

按照 A 确定

A에 따라 정하다

1. 按照는 ~에 따라. 기준이 되는 명사구가 길어도 끝의 确定까지가 한 동사구다.
2. 参照 + A는 A를 참조하여(그대로가 아니라 참고로).
3. 合理确定(합리적으로 정하다)처럼 부사어가 동사 앞에 붙는다.

péicháng shù'é ànzhào shíjì sǔnshī quèdìng.

赔偿数额按照实际损失确定。

배상액은 실제 손실에 따라 정한다.

fǎyuàn cānzhào tónglèi hétong de jiàgé hélǐ quèdìng le shù'é.

法院参照同类合同的价格合理确定了数额。

법원은 같은 종류 계약의 가격을 참조해 금액을 합리적으로 정했다.

문법 C6 · 因被侵权所受到的 — 被와 所

~~权利人因侵权被受到的损失~~ (비문)

权利人因被侵权所受到的实际损失

被侵权은 '침해를 당하다'(행위자를 뺀 被). 受到는 이미 '입다'라는 뜻이라 被를 다시 붙이지 않는다. 所 + 동사 + 的가 损失을 꾸민다.

한국이라면? ≠ 합리적으로 받을 수 있는 금액 · 특허법 제128조

중국은 손실·이익을 정하기 어려울 때에야 허가사용료의 배수로 간다(순서가 있다). 한국 제5항은 「합리적으로 받을 수 있는 금액」을 손해액으로 하여 처음부터 청구할 수 있다.

대만에서는 權利金 · 專利法 第97條 第1項 第3款

대만은 「合理權利金」. 許可使用費는 대만 법령 원문에 나오지 않는다(0회).

---

20. 计算基数 計算基數 jìsuàn jīshù

계산 기수 — 징벌적 배상의 배수를 곱하는 바탕 금액 ★★

쉬운 예

jìsuàn jīshù shì yībǎiwàn yuán.

计算基数是一百万元。

계산 기수는 100만 위안이다.

실무 예

wǔ bèi shì zǒng'é de shàngxiàn, bù shì zài jīshù shàng zài jiā wǔ bèi, duì ma?

五倍是总额的上限，不是在基数上再加五倍，对吗?

5배는 총액의 상한이지, 기수에 5배를 더 얹는 것이 아니지요?

원문

rénmín fǎyuàn shìyòng chéngfáxìng péicháng quèdìng de péicháng shù'é zǒng'é, zuìgāo wéi jìsuàn jīshù de wǔ bèi. quánlìrén wèi zhìzhǐ qīnquán xíngwéi suǒ zhīfù de hélǐ kāizhī zài gaī zǒng'é zhīwài lìngxíng jìsuàn.

人民法院适用惩罚性赔偿确定的赔偿数额总额，最高为计算基数的五倍。权利人为制止侵权行为所支付的合理开支在该总额之外另行计算。 —

法释〔2026〕7号 第十二条 · 공식

인민법원이 징벌적 배상을 적용해 정한 배상액 총액은 최고 계산 기수의 5배다. 권리자가 침해행위를 멈추게 하려고 지출한 합리적 비용은 그 총액 밖에서 따로 계산한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻

人民法院适用惩罚性赔偿确定的赔偿数额总额，	주어 — 동사구 + 的 + 중심어	인민법원이 징벌적 배상을 적용해 정한 배상액 총액은
最高为计算基数的五倍。	最高 + 为 + A 的 + 수 + 倍	최고 계산 기수의 5배다
权利人为制止侵权行为所支付的合理开支	为(wèi) + 목적 + 所 + 동사 + 的 + 중심어	권리자가 침해행위를 멈추게 하려고 지출한 합리적 비용은
在该总额之外另行计算。	在……之外 + 另行 + 동사	그 총액 밖에서 따로 계산한다

문형

在 A 之外 + 另行 + 동사

A와 별도로 따로 ~하다

1. 之外는 ~ 밖. 在该总额之外는 그 총액과 별도로.
2. 另行 + 동사는 따로 ~하다(문어). 另行起诉(따로 소를 제기하다).
3. 반대로 ~ 안은 在……之内 또는 以内다.

chāīlǚfèi lìngxíng jìsuàn.

差旅费另行计算。

출장비는 따로 계산한다.

yuángào kěyǐ lìngxíng qǐsù.

原告可以另行起诉。

원고는 따로 소를 제기할 수 있다.

문법 C3 · 倍 — 수 뒤에 바로 붙는 단위

~~五个倍~~ (비문)

五倍

倍는 그 자체가 단위라 수와 倍 사이에 양사 个를 넣지 않는다. ‘A의 n배’는 A 的 + 수 + 倍(计算基数的五倍)다.

한국이라면? ≠ 손해로 인정된 금액 · 특허법 제128조

둘 다 총액 상한이 5배다. 다만 중국은 법정배상액을 기수에서 뺀다(第八条 第三款). 한국 제8항의 기수는 「제2항부터 제7항까지의 규정에 따라 손해로 인정된 금액」이라 제7항의 상당한 손해액도 들어간다.

한국이라면? — 같은 한자, 다른 짜임

「=」 같다 · 「≠」 같아 보이는데 다르다 · 「+」 한쪽에만 있다. 판정은 조문 대조로 했다. 중국 쪽은 专利法(2020)·商标法(2019)·法释〔2026〕7号, 한국 쪽은 2026. 10. 16. 현행 조문이다.

	중국	한국	차이
≠	专利 (专利法 第二条)	특허 (특허법 제2조)	발명·실용신형·외관설계를 한 법에서 / 발명만, 실용신안·디자인은 별법.
≠	发明 (第二条)	발명 (특허법 제2조)	새로운 기술방안 / 고도한 기술적 사상의 창작.
≠	外观设计 (第二条・第四十二条)	디자인 (디자인보호법 제2조·제91조)	专利法 안, 출원일부터 15년 / 별법, 출원일 후 20년이 되는 날까지.
=	专利权 期限 (第三十九・四十二条)	특허권 존속기간 (특허법 제88조)	공고일에 효력, 출원일부터 20년 / 설정등록일부터 출원일 후 20년이 되는 날까지.
=	权利要求 (第六十四条)	청구범위 (특허법 제97조)	보호범위는 둘 다 청구항이 정한다.
≠	新颖性 (第二十二条)	신규성 (특허법 제29조)	선출원 저촉을 신규성 안에서 / 제29조 제3항에서 따로.
≠	创造性 (第二十二条)	진보성 (특허법 제29조)	실질적 특징과 진보를 갖출 것 / 쉽게 발명할 수 있으면 불허.
≠	惩罚性赔偿 (专利法 第七十一条)	배액배상 (특허법 제128조)	고의 + 情节严重, 1~5배 / 고의, 5배 이하.
+	情节严重 (第七十一条)	—	독립 요건은 중국에만 있다. 한국은 제9항의 고려 사항.
≠	法定赔偿 (第七十一条 第二款)	법정손해배상 (상표법 제111조)	특허·상표 모두 / 이 표의 특허·상표 가운데는 상표만(저작권법 제125조의2에도 있다).
≠	计算基数 (法释〔2026〕7号 第八条・第十二条)	손해로 인정된 금액 (특허법 제128조)	법정배상은 기수에서 제외 / 제7항 상당손해액도 기수.
=	特许经营 (特许条例 第三条)	가맹사업 (가맹사업법 제2조)	제도는 같다. 特许(≠ 특허)라는 낱말이 함정.

가짜 친구 · 专利와 特许 — 특허는 어느 쪽인가

한국어 특허는 발명에 주는 권리다(특허법 제2조). 중국어로는 专利인데, 专利法은 발명·실용신형·외관설계를 모두 专利라 부른다. 外观设计专利를 디자인 특허라고 옮기면 한국 독자는 디자인보호법을 떠올리지 못한다.

特许는 한자로 특허(特許)와 같지만, 중국 법령에서는 특별한 허가이고 특히 特许经营(프랜차이즈)에 쓴다. 商业特许经营管理条例 第三条 한 문장 안에 专利와 特许가 나란히 나온다.

대만도 專利 하나로 셋을 묶지만 이름이 다르다. 發明專利·新型專利·設計專利(專利法 第2條).

恶意도 조심한다. 한국 민법에서 악의는 어떤 사정을 안다는 뜻이다. 商标法(2019) 第六十三条의 恶意는 징벌적 배상의 주관 요건이고, 2027. 1. 1. 시행 법에서는 故意로 바뀐다.

> běn fǎ suǒchēng de fāmíng chuàngzào shìzhǐ fāmíng, shíyòng xīnxíng hé wàiguān shèjì.
> 本法所称的发明创造是指发明、实用新型和外观设计。 — 专利法 第二条第一款 · 공식
> 이 법에서 말하는 발명창조란 발명·실용신형·외관설계를 말한다.

요령 중국어 专利는 한국어 특허·실용신안·디자인 전부를 덮는다. 特许经营은 가맹사업(프랜차이즈)이다.

기억 되살리기 C8 — 조문은 条·款·项으로 나뉘고, 수식어는 앞에 쌓인다

중국 법률은 条 아래 款(번호 없음)과 项(괄호 숫자)을 둔다. 수식어는 모두 중심어 앞에 오고, 的가 수식어를 하나씩 닫는다.

- 立法法 第六十五条는 법률을 编·章·节·条·款·项·目으로 나눌 수 있다고 하고, 「款不编序号」라고 정한다. 그래서 조문 안의 둘째 문단이 第二款이다.
- 이름이 한국과 어긋난다. 대륙의 款이 한국의 항, 대륙의 项이 한국의 호다. 项은 （一） （二）처럼 괄호 숫자로 적는다(商标法 第五十七条).
- 대만은 또 다르다. 대만 법규는 條 아래 項(번호 없음)과 款(一、二、三)을 둔다(中央法規標準法 第8條). 대만의 項이 대륙의 款, 대만의 款이 대륙의 项이다.
- 수식어는 아무리 길어도 중심어 앞에 온다. 人民法院适用惩罚性赔偿确定的赔偿数额总额에서 뼈대는 맨 끝 总额다.
- 所 + 동사 + 的는 행위자를 앞에 두고 관형어를 만든다. 侵权人因侵权所获得的利益는 침해자가 침해로 얻은 이익이다.

- 조건은 「……的，」로 닫는다. 情节严重的，可以……에서 的 다음 쉼표까지가 '~한 경우에는'이다.

> fǎlǜ gēnjù nèiróng xūyào, kěyǐ fēn biān, zhāng, jié, tiáo, kuǎn, xiàng, mù.
> 法律根据内容需要，可以分编、章、节、条、款、项、目。 — 立法法 第六十五条第一款 · 공식
> 법률은 내용상 필요에 따라 편·장·절·조·款·项·목으로 나눌 수 있다.

표로 보기

꼴	만들기	뜻
第七十一条第一款	条 + 款	제71조 제1항
第五十七条第（一）项	条 + 项	제57조 제1호
该专利许可使用费的倍数	명사 + 的 + 명사	그 특허 허가사용료의 배수
侵权人所获得的利益	所 + 동사 + 的	침해자가 얻은 이익
按照上述方法确定数额的一倍	동사구 + 的 + 수량	위 방법으로 정한 금액의 1배
情节严重的，	절 + 的，	사안이 중대한 경우에는
有下列行为之一的，	A 之一 + 的，	다음 행위 가운데 하나가 있으면

예문 분해 — 낱말마다 자리와 구실

侵权人 因侵权 所获得的 利益 难以确定
행위자 원인 · 因 + 명사 所 + 동사 + 的 중심어 · 주어 술어 · 难以 + 동사
qīnquánrén yīn qīnquán suǒ huòdé de lìyì nányǐ quèdìng.
침해자가 침해로 얻은 이익은 정하기 어렵다.

计算基数 不包括 原告为制止侵权 所支付的 合理开支
주어 술어 · 포함하지 않는다 행위자 + 为(wèi) 목적 所 + 동사 + 的 중심어 · 목적어
jìsuàn jīshù bù bāokuò yuángào wèi zhìzhǐ qīnquán suǒ zhīfù de hélǐ kāizhī.
계산 기수에는 원고가 침해를 멈추게 하려고 지출한 합리적 비용이 들어가지 않는다.

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~第七十一条第一项 (제1항을 뜻할 때)~~	第七十一条第一款	한국의 항은 대륙의 款이다. 项은 괄호 숫자가 붙은 호다.
~~侵权人获得所的利益~~	侵权人所获得的利益	所는 동사 앞에 붙는다.

~~确定数额一倍以上五倍以下~~	确定数额的一倍以上五倍以下	기수(确定数额)와 배수 사이에 的가 있어야 '금액의 1배~5배'가 된다.
~~情节严重，可以……~~	情节严重的，可以……	조문의 조건은 的로 닫는다.

말해 보기 — 침해 사건을 함께 검토할 때

법관 교류나 학회 사례 토론에서 특허·상표 쟁점을 짚을 때 쓰는 문형. 소리 단추로 듣고 따라 한다.

qǐngwèn, zhè xiàng zhuānlì de bǎohù fànwéi zěnme quèdìng?

请问，这项专利的保护范围怎么确定?

여쭙겠습니다. 이 특허의 보호범위는 어떻게 정합니까?

bèisù chǎnpǐn hé quánlì yāoqiú de jìshù tèzhēng wánquán xiāngtóng ma?

被诉产品和权利要求的技术特征完全相同吗?

피소 제품과 청구항의 기술특징이 완전히 같습니까?

wǒ xiǎng quèrèn yīxià, yuángào zhǔzhāng de shì shíjì sǔnshī háishi fádìng péicháng?

我想确认一下，原告主张的是实际损失还是法定赔偿?

확인하고 싶습니다. 원고가 주장하는 것은 실제 손실입니까, 법정배상입니까?

bèigào shōudào jǐnggàohán yǐhòu hái jìxù xiāoshòu, zhè néng shuōmíng gùyì ma?

被告收到警告函以后还继续销售，这能说明故意吗?

피고가 경고장을 받은 뒤에도 계속 팔았다면 고의를 보여 줍니까?

nín de yìsi shì, bèishù kěyǐ bù shì zhěngshù?

您的意思是，倍数可以不是整数?

배수가 정수가 아니어도 된다는 말씀이시지요?

duìbuqǐ, wǒ méi tīng qīngchu, nín néng zài shuō yībiàn ma?

对不起，我没听清楚，您能再说一遍吗?

죄송합니다, 잘 못 들었습니다. 한 번 더 말씀해 주시겠어요?

설명해 보기 — 한국 제도를 중국어로

중국 법률가에게 한국과 다른 점을 설명하는 문장. 이 장 '한국이라면?' 표와 짝을 이룬다.

zài hánguó, zhuānlì, shíyòng xīnxíng hé wàiguān shèjì fēnbié yóu sān bù fǎlǜ guīdìng.

在韩国，专利、实用新型和外观设计分别由三部法律规定。

한국에서는 특허·실용신안·디자인을 세 법률이 따로 정합니다.

hánguó zhuānlìfǎ guīdìng, gùyì qīnquán de, péicháng'é zuìgāo wéi sǔnshī de wǔ bèi.

韩国专利法规定，故意侵权的，赔偿额最高为损失的五倍。

한국 특허법은 고의로 침해하면 배상액을 최고 손해의 5배로 정합니다.

hánguó zhuānlìfǎ méiyǒu qíngjié yánzhòng zhège yàojiàn.

韩国专利法没有情节严重这个要件。

한국 특허법에는 사안이 중대할 것이라는 요건이 없습니다.

hánguó zhuānlìfǎ méiyǒu fǎdìng péicháng, shāngbiāofǎ yǒu.

韩国专利法没有法定赔偿，商标法有。

한국 특허법에는 법정손해배상이 없고, 상표법에는 있습니다.

hánguó zhùzuòquánfǎ cóng èrlíng'èrliù nián bā yuè shíyī rì qǐ yě guīdìng le wǔ bèi péicháng.

韩国著作权法从2026年8月11日起也规定了五倍赔偿。

한국 저작권법도 2026년 8월 11일부터 5배 배상을 정하고 있습니다.

저작권법 제125조 제4항(2026. 2. 10. 신설, 2026. 8. 11. 시행). 부칙 제2조에 따라 시행 이후 발생한 침해행위부터 적용한다.

hánguó shāngbiāofǎ de wǔ bèi péicháng, zhǐ shìyòngyú zài xiāngtóng huòzhě lèisì shāngpǐn shàng shǐyòng xiāngtóng huòzhě jìnsì shāngbiāo de qíngxing.

韩国商标法的五倍赔偿，只适用于在相同或者类似商品上使用相同或者近似商标的情形。

한국 상표법의 5배 배상은 동일·유사 상품에 동일·유사 상표를 쓴 경우에만 적용됩니다.

따라 말하기 — 조문 열 문장

조문 문장을 그대로 따라 말한다. 느리게 단추는 같은 문장을 천천히 읽는다. 성조와 끊어 읽는 자리에 귀를 기울인다.

běn fǎ suǒchēng de fāmíng chuàngzào shìzhǐ fāmíng, shíyòng xīnxíng hé wàiguān shèjì.

本法所称的发明创造是指发明、实用新型和外观设计。

이 법에서 말하는 발명창조란 발명·실용신형·외관설계를 말한다. (专利法 第二条)

shòuyǔ zhuānlìquán de fāmíng hé shíyòng xīnxíng, yīngdāng jùbèi xīnyǐngxìng, chuàngzàoxìng hé shíyòngxìng.

授予专利权的发明和实用新型，应当具备新颖性、创造性和实用性。

특허권을 주는 발명과 실용신형은 신규성·창조성·실용성을 갖추어야 한다. (第二十二条)

běn fǎ suǒchēng xiànyǒu jìshù, shìzhǐ shēnqǐngrì yǐqián zài guónèiwài wéi gōngzhòng suǒ zhī de jìshù.

本法所称现有技术，是指申请日以前在国内外为公众所知的技术。

이 법에서 말하는 선행기술이란 출원일 전에 국내외에서 공중에 알려진 기술을 말한다. (第二十二条)

péicháng shù'é hái yīngdāng bāokuò quánlìrén wèi zhìzhǐ qīnquán xíngwéi suǒ zhīfù de hélǐ kāizhī.

赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。

배상액에는 권리자가 침해행위를 멈추게 하려고 지출한 합리적 비용도 들어가야 한다. (第七十一条)

fǎdìng péicháng shù'é bù néng zuòwéi chéngfáxìng péicháng de jìsuàn jīshù.

法定赔偿数额不能作为惩罚性赔偿的计算基数。

법정배상액은 징벌적 배상의 계산 기수가 될 수 없다. (法释〔2026〕7号 第八条)

chéngfáxìng péicháng de bèishù zài fǎdìng fànwéi nèi quèdìng, kěyǐ bù shì zhěngshù.

惩罚性赔偿的倍数在法定范围内确定，可以不是整数。

징벌적 배상의 배수는 법정 범위 안에서 정하며, 정수가 아니어도 된다. (第十一条)

shēnqǐng zhùcè hé shǐyòng shāngbiāo, yīngdāng zūnxún chéngshí xìnyòng yuánzé.

申请注册和使用商标，应当遵循诚实信用原则。

상표의 등록을 출원하고 상표를 사용할 때는 신의성실 원칙을 따라야 한다. (商标法 第七条)

bù yǐ shǐyòng wéi mùdì de èyì shāngbiāo zhùcè shēnqǐng, yīngdāng yǔyǐ bóhuí.

不以使用为目的的恶意商标注册申请，应当予以驳回。

사용을 목적으로 하지 않는 악의의 상표등록출원은 거절해야 한다. (商标法 第四条)

jiǎmào zhùcè shāngbiāo de shāngpǐn bùdé zài jǐn qùchú jiǎmào zhùcè shāngbiāo hòu jìnrù shāngyè qúdào.

假冒注册商标的商品不得在仅去除假冒注册商标后进入商业渠道。

등록상표를 위조한 상품은 위조 상표만 떼어 낸 채 유통 경로에 들어가서는 안 된다. (商标法 第六十三条)

běn jiěshì zì èrlíng'èrliù nián wǔ yuè yī rì qǐ shíxíng.

本解释自2026年5月1日起施行。

이 해석은 2026년 5월 1일부터 시행한다. (法释〔2026〕7号 第十四条)

확인 문제 8

1. 专利法 第二条에 따르면 发明创造에 들지 않는 것은?

- 发明
- 实用新型
- 外观设计
- **商标**

「本法所称的发明创造是指发明、实用新型和外观设计。」 상표는 商标法이 따로 정한다.

2. 特许经营을 한국어로 옮기면?

특허 실시

가맹사업(프랜차이즈)

특별 경영 허가

전용실시권

商业特许经营管理条例 第三条. 한국어 특허에 해당하는 말은 专利다.

3. 法释〔2026〕7号에 따르면 징벌적 배상 총액의 최고 한도는?

계산 기수 + 기수의 5배

계산 기수의 5배

계산 기수의 3배

500만 위안

第十二条 「赔偿数额总额，最高为计算基数的五倍」. 합리적 비용은 그 밖에서 따로 계산한다.

4. 징벌적 배상의 계산 기수가 될 수 없는 것은?

실제 손실

위법소득

침해로 얻은 이익

법정배상액

第八条 第三款 「法定赔偿数额不能作为惩罚性赔偿的计算基数」.

5. 대륙 법률의 款은 한국 조문의 무엇에 해당하는가?

조

항

호

목

款은 번호 없는 문단으로 한국의 항에 해당한다. 괄호 숫자가 붙는 项이 한국의 호다.

6. 현행 商标法(2019) 第六十三条의 징벌적 배상 주관 요건은?

故意

恶意

过失

重大过失

「对恶意侵犯商标专用权，情节严重的」. 2027. 1. 1. 시행 법 第七十七条는 故意로 바꾼다.

7. 「侵权人因侵权所获得的利益」에서 所获得的가 꾸미는 말은?

侵权人

侵权

利益

获得

所 + 동사 + 的는 뒤의 중심어(利益)를 꾸민다.

8. 중국 外观设计专利权의 기간은?

- 10년
- **15년**
- 20년
- 25년

专利法 第四十二条 「外观设计专利权的期限为十五年」. 한국 디자인권은 출원일 후 20년이 되는 날까지.

2부 법의 언어 · 제15장

지식재산 ② 저작권·부정경쟁·지재 법원

知识产权（二）：著作权、反不正当竞争与知识产权法院

장면 — 法庭과 法院은 무엇이 다른가

한·중 법관 교류 자리. 한국 법관이 중국 법관에게 특허 사건의 2심을 어디서 맡는지 묻는다. 장 첫머리에 둔다.

한국 법관

qǐngwèn, zhīshi chǎnquán fǎtíng hé zhīshi chǎnquán fǎyuàn yǒu shénme bùtóng?

请问，知识产权法庭和知识产权法院有什么不同?

여쭙겠습니다. 지식산권법정과 지식산권법원은 무엇이 다릅니까?

중국 법관

fǎtíng shì zuìgāo rénmín fǎyuàn de yībùfen, zhīshi chǎnquán fǎyuàn shì dúlì de zhuānmén fǎyuàn.

法庭是最高人民法院的一部分，知识产权法院是独立的专门法院。

법정은 최고인민법원의 일부이고, 지식산권법원은 따로 선 전문법원입니다.

한국 법관

zhuānlì qīnquán ànjiàn de èrshěn yóu shéi shěnlǐ?

专利侵权案件的二审由谁审理?

특허 침해 사건의 2심은 누가 심리합니까?

중국 법관

fāmíng zhuānlì de shàngsù, zhíjiē dào zuìgāo rénmín fǎyuàn zhīshi chǎnquán fǎtíng.

发明专利的上诉，直接到最高人民法院知识产权法庭。

발명특허 사건의 상소는 곧바로 최고인민법원 지식산권법정으로 갑니다.

한국 법관

zài hánguó, èrshěn yóu yīge zhuānmén fǎyuàn shěnlǐ, yǐhòu hái kěyǐ zài shàngsù dào dàfǎyuàn.

在韩国，二审由一个专门法院审理，以后还可以再上诉到大法院。

한국에서는 2심을 전문법원 한 곳이 맡고, 그 뒤 대법원에 다시 상고할 수 있습니다.

중국 법관

wǒmen shì liǎng shěn zhōngshěn, zhīshi chǎnquán fǎtíng de pànjué jiù shì zhōngshěn pànjué.

我们是两审终审，知识产权法庭的判决就是终审判决。

우리는 2심제라서 지식산권법정의 판결이 곧 종심 판결입니다.

14장이 专利와 商标를 읽었다면 이 장은 나머지 둘, 著作权法(2020년 개정, 2021. 6. 1. 시행)과 反不正当竞争法(2025년 전면 개정, 2025. 10. 15. 시행)을 읽는다. 그리고 지식재산 사건을 맡는 법원으로 간다. 낯익은 한자가 함정이다. 版权은 판권이 아니라 저작권과 같은 말이고, 不正当竞争은 한국어 부정경쟁보다 넓다. 反不正当竞争法은 2025년 개정으로 41개 조가 되었으니 옛 판 조 번호로 쓴 자료와 대조할 때 조심한다. 법원 쪽에서는 최고인민법원 안의 재판기구인 지식산권법정(知识产权法庭)과 따로 선 전문법원인 지식산권법원(知识产权法院)을 가른다. 징벌적 배상의 专利法·商标法 조문과 사법해석 法释〔2026〕7号는 14장에서 읽었다.

지식산권법원은 몇 곳인가

전국인민대표대회 상무위원회 결정으로 선 지식산권법원은 넷이다. 北京·上海·广州는 2014. 8. 31. 결정(공포일 시행)으로, 海南自由贸易港은 2020. 12. 26. 결정(2021. 1. 1. 시행)으로 섰다. flk 제목 검색(2026. 10. 17.)에서 다른 설립 결정은 보이지 않았다.

앞의 셋은 기술형 지재 사건의 민사·행정 1심을 맡는다(2014년 결정 二). 海南은 하나가 더 있다. 하이난성 중급인민법원이 관할하던 지재 형사 1심과, 기층법원 지재 형사 판결에 대한 상소·항소(抗诉)까지 맡는다(2020년 결정 二).

한국 특허법원의 심판권(법원조직법 제28조의4 제1~3호)에는 형사 사건이 없다.

번역 가이드(제2판)는 海南을 「하이난 자유무역항 지식산권법원」으로 옮기고 네 번째 지식산권법원이라 적는다(121쪽).

> hǎinán zìyóu màoyì gǎng zhīshi chǎnquán fǎyuàn guǎnxiá yǐxià ànjiàn: …… èr, qián xiàng guīdìng yǐwài de yóu hǎinánshěng de zhōngjí rénmín fǎyuàn guǎnxiá de dì yī shěn zhīshi chǎnquán mínshì, xíngzhèng hé xíngshì ànjiàn; ……
>
> 海南自由贸易港知识产权法院管辖以下案件：……（二）前项规定以外的由海南省的中级人民法院管辖的第一审知识产权民事、行政和刑事案件；…… — 全国人大常委会关于设立

> 海南自由贸易港知识产权法院的决定 二 · 공식
> 하이난 자유무역항 지식산권법원은 다음 사건을 관할한다. …… (2) 앞 호에 정한 것 말고 하이난성의 중급인민법원이 관할하는 제1심 지식재산권 민사·행정·형사 사건 ……

이 장을 마치면 읽을 수 있는 문장

1. zuòzhě de shǔmíngquán, xiūgǎiquán, bǎohù zuòpǐn wánzhěngquán de bǎohùqī bù shòu xiànzhì.
   作者的署名权、修改权、保护作品完整权的保护期不受限制。 — 著作权法 第二十二条 · 공식
   저작자의 서명권·수정권·작품 완전성 보호권은 보호기간에 제한을 받지 않는다.

2. jīngyíngzhě wéifǎn běn fǎ dì qī tiáo, dì shí tiáo guīdìng, quánlìrén yīn bèi qīnquán suǒ shòudào de shíjì sǔnshī, qīnquánrén yīn qīnquán suǒ huòdé de lìyì nányǐ quèdìng de, yóu rénmín fǎyuàn gēnjù qīnquán xíngwéi de qíngjié pànjué jǐyǔ quánlìrén wǔbǎiwàn yuán yǐxià de péicháng.
   经营者违反本法第七条、第十条规定，权利人因被侵权所受到的实际损失、侵权人因侵权所获得的利益难以确定的，由人民法院根据侵权行为的情节判决给予权利人五百万元以下的赔偿。 — 反不正当竞争法 第二十二条第四款 · 공식
   경영자가 이 법 第七条·第十条를 위반하여 권리자가 침해로 입은 실제 손실과 침해자가 침해로 얻은 이익을 정하기 어려우면, 인민법원이 침해행위의 정절에 따라 권리자에게 500만 위안 이하의 배상을 주도록 판결한다.

▼ 처음 보는 문법 용어 9

경성 본래 성조를 잃고 짧고 가볍게 읽는 음절. 숫자 성조로는 5 — 什么 shen2me5, 合同 he2tong5

관형어 명사 앞에서 명사를 꾸미는 말. 중국어는 아무리 길어도 모두 명사 앞에 오고 대개 的로 끝난다 — 侵权人所获得的 利益

중심어 관형어가 꾸미는 끝 명사. 명사구마다 맨 끝 명사가 그 덩어리의 뼈대다 — ……的赔偿数额总额의 总额. 문장 전체의 주어·술어는 따로 찾는다

문어 글말. 조문은 之·其·为(wéi)·均·予以·能够 같은 문어를 즐겨 쓴다. 말로 할 때는 的·他的·是·都·给·能으로 바꾼다

동사구 동사와 그 목적어·보어가 이룬 덩어리 — 确定赔偿数额

명사구 명사와 그 관형어가 이룬 덩어리 — 专利权的保护范围

술어 문장에서 「어찌하다·어떠하다」에 해당하는 부분 — 利益 难以确定

부사어 동사·형용사 앞에서 그것을 꾸미는 말 — 合理 确定, 故意 侵害

화제 문장 머리에 먼저 꺼내 놓는 대상. 对于·对 + 명사구 뒤에 쉼표를 찍고 본 문장을 잇는다

표제어 20

표제어는 대륙 간체로 크게, 대만 번체를 옆에 작게 적었다(글자가 같으면 한 번만). 병음은 사전 성조로 적었고 소리는 一·不 변조를 넣어 읽는다. 조문 인용은 2026. 10. 17. 기준으로 国家法律法规数据库(flk.npc.gov.cn)에서 받은 판본과 대조했다. 위 막대의 「병음 숨기기」로 한자만 보며 읽을 수 있다.

---

1. ## 知识产权 知識產權 zhīshi chǎnquán **지식재산권(지식산권)** ★★★

知识은 사전 독음이 zhīshi(경성)다. 법원 이름에서는 번역 가이드를 따라 지식산권법원처럼 한자음으로 적고, 권리를 가리킬 때는 지식재산권이라 옮긴다.

쉬운 예

zhīshi chǎnquán bāokuò zhùzuòquán, zhuānlìquán hé shāngbiāoquán.

知识产权包括著作权、专利权和商标权。

지식재산권에는 저작권·특허권·상표권이 들어간다.

실무 예

wǒmen zhège tíng zhuānmén shěnlǐ zhīshi chǎnquán ànjiàn.

我们这个庭专门审理知识产权案件。

우리 재판부는 지식재산권 사건을 전담합니다.

원문

zhīshi chǎnquán shì quánlìrén yīfǎ jiù xiàliè kètǐ xiǎngyǒu de zhuānyǒu de quánlì: yī, zuòpǐn; èr, fāmíng, shíyòng xīnxíng, wàiguān shèjì; sān, shāngbiāo; sì, dìlǐ biāozhì; wǔ, shāngyè mìmì; liù, jíchéng diànlù bùtú shèjì; qī, zhíwù xīn pǐnzhǒng; bā, fǎlǜ guīdìng de qítā kètǐ.

知识产权是权利人依法就下列客体享有的专有的权利：（一）作品；（二）发明、实用新型、外观设计；（三）商标；（四）地理标志；（五）商业秘密；（六）集成电路布图设计；（七）植物新品种；（八）法律规定的其他客体。 — 民法典 第一百二十三条第二款 · 공식

지식재산권은 권리자가 법에 따라 다음 객체에 관하여 누리는 배타적 권리다. (1) 저작물 (2) 발명·실용신형·외관설계 (3) 상표 (4) 지리적 표시 (5) 상업비밀 (6) 집적회로 배치설계 (7) 식물 신품종 (8) 법률이 정한 그 밖의 객체.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
知识产权是权利人依法	주어 + 是 + 행위자 + 依法	지식재산권은 권리자가 법에 따라
就下列客体享有的专有的权利：	就 + 대상 + 동사 + 的 + 중심어	다음 객체에 관하여 누리는 배타적 권리다

（一）作品；（二）发明、实用新型、外观设计；	항목 ①②	저작물, 발명·실용신형·외관설계
（三）商标；（四）地理标志；（五）商业秘密；	항목 ③~⑤	상표, 지리적 표시, 상업비밀
（六）集成电路布图设计；（七）植物新品种；	항목 ⑥⑦	집적회로 배치설계, 식물신품종
（八）法律规定的其他客体。	항목 ⑧ — 열린 끝	법률이 정한 그 밖의 객체

문형

就 + 대상 + 동사

~에 관하여 ~하다

1. 就는 문어에서 다루는 대상을 앞으로 끌어낸다. 关于·对와 비슷하고, 동사 앞에 둔다.
2. 依法就下列客体享有처럼 부사어 여럿이 동사 앞에 줄 선다. 依法(법에 따라) → 就……(~에 관하여) → 享有(누리다).
3. 말로는 就这个问题(이 문제에 관해)처럼 회의에서 화제를 꺼낼 때 쓴다.

shuāngfāng jiù péicháng shù'é dáchéng le xiéyì.

双方就赔偿数额达成了协议。

양쪽은 배상액에 관하여 합의에 이르렀다.

wǒ xiǎng jiù zhège wèntí tí yīge yìjiàn.

我想就这个问题提一个意见。

이 문제에 관해 의견을 하나 내고 싶습니다.

한국이라면? = 지식재산권 · 지식재산 기본법 제3조

한국은 지식재산 기본법이 「법령 또는 조약 등에 따라 인정되거나 보호되는 지식재산에 관한 권리」라고 넓게 정의한다. 중국은 民法典이 객체 여덟 가지를 늘어놓고 마지막에 법률이 정하는 그 밖의 객체를 둔다. 商业秘密도 목록에 들어 있다.

대만에서는 智慧財產權 · 智慧財產及商業法院組織法 第1條

대만은 智慧財產權이라 부른다. 知識產權은 대만 법령 원문에 나오지 않는다(표제어표 대조 0회).

為保障智慧財產權，優化經商環境，妥適處理智慧財產及商業案件，促進國家科技與經濟發展，特制定本法。 全國法規資料庫

2. 著作权 著作權 zhùzuòquán 저작권 ★★★

쉬운 예

zhè běn shū de zhùzuòquán shǔyú zuòzhě.

这本书的著作权属于作者。

이 책의 저작권은 저자에게 있다.

실무 예

méiyǒu fābiǎo de zuòpǐn yě yǒu zhùzuòquán ma?

没有发表的作品也有著作权吗?

발표하지 않은 작품에도 저작권이 있습니까?

원문

> zhōngguó gōngmín, fǎrén huòzhě fēi fǎrén zǔzhī de zuòpǐn, bùlùn shìfǒu fābiǎo, yīzhào běn fǎ xiǎngyǒu zhùzuòquán.
>
> 中国公民、法人或者非法人组织的作品，不论是否发表，依照本法享有著作权。 — 著作权法 第二条第一款 · 공식
>
> 중국 공민, 법인 또는 비법인조직의 저작물은 발표 여부를 묻지 않고 이 법에 따라 저작권을 누린다.

문형

A 享有 B

A가 B를 누린다(권리를 가진다)

1. 享有는 권리를 누리다·가지다. 목적어로 权·权利·待遇 같은 말을 받는다.
2. 依照本法享有著作权처럼 근거(依照……)는 享有 앞에 둔다.
3. 반대쪽은 承担(의무·책임을 지다)이다. 享有权利，承担义务.

zuòzhě xiǎngyǒu shǔmíngquán.

作者享有署名权。

저작자는 서명권을 가진다.

wàiguórén de zuòpǐn yě kěyǐ xiǎngyǒu zhùzuòquán ma?

外国人的作品也可以享有著作权吗?

외국인의 작품도 저작권을 누릴 수 있습니까?

문법 C7 · 不论 + 고를 거리 — ~이든 아니든

~~不论发表，依照本法享有著作权~~ (비문)

不论是否发表，依照本法享有著作权

不论(~이든 아니든) 뒤에는 대개 是否 + 동사, A还是B, 大小 같은 고를 거리나 谁·什么 같은 의문사가 온다. 낱말 하나(发表)만 두면 무엇을 따지지 않는지가 없어진다. 말로는 不管을 쓴다.

한국이라면? = 무방식주의(저작권의 발생) · 저작권법 제10조

중국 第二条는 발표 여부를 묻지 않고 저작권을 준다. 한국도 저작권은 「저작물을 창작한 때부터 발생하며 어떠한 절차나 형식의 이행을 필요로 하지 아니한다」. 중국 第十二条第二款의 작품 등기는 「可以」로 적은 임의 절차다.

3. **版权** 版權 bǎnquán **판권 — 법률상 저작권과 같은 말** ★★★

가짜 친구 · 한국어 **판권**과 범위 넓음

쉬운 예

zhè bù diànyǐng de bǎnquán shǔyú shéi?

这部电影的版权属于谁?

이 영화의 판권(저작권)은 누구에게 있습니까?

실무 예

zài zhōngguó, bǎnquán hé zhùzuòquán shì yīge yìsi ma?

在中国，版权和著作权是一个意思吗?

중국에서는 판권과 저작권이 같은 뜻입니까?

원문

> běn fǎ suǒchēng de zhùzuòquán jí bǎnquán.
>
> 本法所称的著作权即版权。 — 著作权法 第六十二条 · 공식
>
> 이 법에서 말하는 저작권은 곧 판권이다.

문형

A 即 B

A는 곧 B다

1. 即는 두 말이 같다는 것을 밝힌다. 정의·약칭 조문에 많다.
2. 앞에 本法所称的(이 법에서 말하는)를 붙이면 이 법 안에서의 뜻으로 한정된다.
3. 말로 할 때는 就是로 바꾼다.

jiǎfāng jí chūzūrén.

甲方即出租人。

갑은 곧 임대인이다.

èrshěn jiù shì zhōngshěn.

二审就是终审。

2심이 곧 최종심이다.

문법 C7 · 即 — 곧 ~이다(문어의 就是)

~~著作权就版权~~ (비문)

著作权即版权

即(jí)는 그 자체로 '곧 ~이다'라서 是 자리에 바로 선다. 구어 就는 부사라 혼자서는 술어가 되지 못하고 就是로 써야 한다(著作权就是版权). 即는 권리 목록에서 이름 뒤에 정의를 잇는 데도 쓴다(复制权，即……的权利).

한국이라면? ≠ 판권(→ 출판권) · 저작권법 제63조

한국 저작권법에는 판권이라는 낱말이 없다(현행 전문 검색에서 출판권 안의 글자뿐, 2026. 10. 17.). 출판권은 복제권자가 설정하는 「이를 출판할 권리」 다. 중국 版权은 第六十二条에 따라 저작권 전체를 가리킨다.

---

4. # 作品 zuòpǐn **저작물(일상어로는 작품)** ★★★

2020년 개정으로 정의 문장(独创性·智力成果)이 법률에 들어왔다. 2010년판 第三条는 「本法所称的作品，包括以下列形式创作的……作品」 이라고 종류만 늘어놓았다.

쉬운 예

zhè fú huà shì tā de zuòpǐn.

这幅画是他的作品。

이 그림은 그의 작품이다.

실무 예

réngōng zhìnéng shēngchéng de nèiróng néng bù néng suàn zuòpǐn?

人工智能生成的内容能不能算作品?

인공지능이 생성한 내용을 저작물로 볼 수 있습니까?

원문

běn fǎ suǒchēng de zuòpǐn, shìzhǐ wénxué, yìshù hé kēxué lǐngyù nèi jùyǒu dúchuàngxìng bìng néng yǐ yīdìng xíngshì biǎoxiàn de zhìlì chéngguǒ, bāokuò: ……

本法所称的作品，是指文学、艺术和科学领域内具有独创性并能以一定形式表现的智力成果，包括：…… — 著作权法 第三条 · 공식

이 법에서 말하는 저작물이란 문학·예술·과학 영역에서 독창성이 있고 일정한 형식으로 표현될 수 있는 지적 성과를 말하며, 다음을 포함한다. ……

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
本法所称的作品，是指	정의 틀	이 법에서 말하는 저작물이란 ~을 말한다
文学、艺术和科学领域内	범위 — 명사 + 领域内	문학·예술·과학 영역에서
具有独创性并能以一定形式表现的	요건 둘 + 的	독창성이 있고 일정한 형식으로 표현될 수 있는
智力成果，包括：……	중심어 + 包括 — 각호 생략	지적 성과이고, 다음을 포함한다

문형

以 + 방식 + 동사

~의 방식으로 ~하다

1. 以는 문어의 '~으로(써)'다. 방식·수단을 동사 앞에 둔다.
2. 以一定形式表现은 일정한 형식으로 표현하다. 以书面形式(서면으로)도 자주 나온다.
3. 말로는 用이나 通过를 쓴다.

hétong kěyǐ yǐ shūmiàn xíngshì dìnglì.
合同可以以书面形式订立。
계약은 서면 형식으로 체결할 수 있다.

qǐng yòng diànzǐ yóujiàn tíjiāo cáiliào.
请用电子邮件提交材料。
자료는 이메일로 내 주십시오.

한국이라면? ≠ 저작물 · 저작권법 제2조

중국 第三条는 독창성과 일정한 형식의 표현을 요건으로 하고 아홉 종류를 늘어놓는다. 한국은 「인간의 사상 또는 감정을 표현한 창작물」이다. 중국 정의 문언에는 사람이 없고, 작자를 「创作作品的自然人」으로 정한 것은 第十一条다.

대만에서는 著作 · 著作權法 第10條

대만 법률은 저작물을 著作, 저작자를 著作人이라 부른다. 저작권이 생기는 때(第10條)는 19장에서 읽는다.

---

5. **独创性** 獨創性 dúchuàngxìng **독창성 — 한국 저작권법의 창작성에 해당** ★★

가짜 친구 · 한국어 **독창성**과 쓰임 다름

쉬운 예

zhè piān wénzhāng hěn yǒu dúchuàngxìng.
这篇文章很有独创性。
이 글은 독창성이 크다.

실무 예

shùjùkù de biānpái yǒu méiyǒu dúchuàngxìng, shì běn àn de jiāodiǎn.
数据库的编排有没有独创性，是本案的焦点。
데이터베이스의 배열에 독창성이 있는지가 이 사건의 쟁점입니다.

원문

huìbiān ruògān zuòpǐn, zuòpǐn de piànduàn huòzhě bù gòuchéng zuòpǐn de shùjù huòzhě qítā cáiliào, duì qí nèiróng de xuǎnzé huòzhě biānpái tǐxiàn dúchuàngxìng de zuòpǐn, wéi huìbiān zuòpǐn, qí zhùzuòquán yóu huìbiānrén xiǎngyǒu, dàn xíngshì zhùzuòquán shí, bùdé qīnfàn yuán zuòpǐn de zhùzuòquán.
汇编若干作品、作品的片段或者不构成作品的数据或者其他材料，对其内容的选择或者编排体现独创性的作品，为汇编作品，其著作权由汇编

人享有，但行使著作权时，不得侵犯原作品的著作权。 — 著作权法 第十五条 · 공식

여러 저작물, 저작물의 일부분 또는 저작물을 이루지 않는 데이터나 그 밖의 자료를 편집하여 그 내용의 선택이나 배열에 독창성이 드러나는 저작물은 편집저작물이며, 그 저작권은 편집자가 가진다. 다만 저작권을 행사할 때 원저작물의 저작권을 침해해서는 안 된다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
汇编若干作品、作品的片段	동사 汇编 + 대상 ①②	여러 저작물이나 저작물의 일부분
或者不构成作品的数据或者其他材料，	대상 ③④	또는 저작물을 이루지 않는 데이터나 그 밖의 자료를 편집하여
对其内容的选择或者编排体现独创性的作品，	对 + 대상 + 体现 + 的 + 중심어	그 내용의 선택이나 배열에 독창성이 드러나는 저작물은
为汇编作品，	为(wéi) — ~이다	편집저작물이며
其著作权由汇编人享有，	由 + 행위자 + 享有	그 저작권은 편집자가 가진다
但行使著作权时，不得侵犯原作品的著作权。	但 + 때 + 不得	다만 저작권을 행사할 때 원저작물의 저작권을 침해해서는 안 된다

문형

体现 + 명사

~이 드러나다, ~을 구현하다

1. 体现은 추상적인 성질이 구체적인 것에 드러난다는 말이다. 주어가 드러내는 쪽이다.
2. 选择或者编排体现独创性(선택이나 배열에 독창성이 드러난다)처럼 판단 기준을 말할 때 쓴다.
3. 판결문에서는 体现了……的精神(~의 취지를 구현했다)도 자주 보인다.

zhè fèn pànjué tǐxiàn le fǎyuàn de lìchǎng.

这份判决体现了法院的立场。

이 판결에는 법원의 입장이 드러나 있다.

xuǎnzé hé biānpái néng tǐxiàn zuòzhě de gèxìng.

选择和编排能体现作者的个性。

선택과 배열에는 저작자의 개성이 드러날 수 있다.

한국이라면? ≠ 창작성(편집저작물) · 저작권법 제2조

한국 편집저작물은 소재의 「선택 · 배열 또는 구성에 창작성이 있는 것」 이고, 중국은 选择와 编排 둘을 든다. 요건 이름도 다르다(独创性 / 창작성). 저작물이 아닌 소재를 받는 것은 같다(한국 「부호 · 문자 · 음 · 영상 그 밖의 형태의 자료」).

---

6. 视听作品 視聽作品 shìtīng zuòpǐn **시청각저작물 — 한국의 영상저작물에 해당**

★★

2020년 개정 전 이름은 「电影作品和以类似摄制电影的方法创作的作品」(2010년판 第三条（六）)이었다.

쉬운 예

diànshìjù yě shì shìtīng zuòpǐn.

电视剧也是视听作品。

드라마도 시청각저작물이다.

실무 예

duǎn shìpín suàn bù suàn shìtīng zuòpǐn?

短视频算不算视听作品?

짧은 동영상도 시청각저작물로 봅니까?

원문

shìtīng zuòpǐn zhōng de diànyǐng zuòpǐn, diànshìjù zuòpǐn de zhùzuòquán yóu zhìzuòzhě xiǎngyǒu, dàn biānjù, dǎoyǎn, shèyǐng, zuòcí, zuòqǔ děng zuòzhě xiǎngyǒu shǔmíngquán, bìng yǒuquán ànzhào yǔ zhìzuòzhě qiāndìng de hétong huòdé bàochou.

视听作品中的电影作品、电视剧作品的著作权由制作者享有，但编剧、导演、摄影、作词、作曲等作者享有署名权，并有权按照与制作者签订的合同获得报酬。 — 著作权法 第十七条第一款 · 공식

시청각저작물 가운데 영화 저작물·드라마 저작물의 저작권은 제작자가 가진다. 다만 각본·감독·촬영·작사·작곡 등의 작자는 서명권을 가지고, 제작자와 맺은 계약에 따라 보수를 받을 권리가 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
视听作品中的电影作品、电视剧作品的著作权	주어 — 的 사슬	시청각저작물 가운데 영화·드라마 저작물의 저작권은
由制作者享有，	由 + 행위자 + 享有	제작자가 가진다
但编剧、导演、摄影、作词、作曲等作者	但 + 열거 + 等 + 상위어	다만 각본·감독·촬영·작사·작곡 등의 작자는

享有署名权，	동사 + 목적어	서명권을 가지고
并有权按照与制作者签订的合同获得报酬。	并 + 有权 + 按照 + 동사구	제작자와 맺은 계약에 따라 보수를 받을 권리가 있다

문형

与 A 签订合同

A와 계약을 맺다

1. 签订은 서명해서 맺다. 签订合同·签订协议.
2. 상대방은 与·和·跟 + A로 签订 앞에 둔다.
3. 按照与 A 签订的合同처럼 的를 붙이면 'A와 맺은 계약'이라는 명사구가 된다.

wǒmen yǐjīng yǔ duìfāng qiāndìng le hétong.
我们已经与对方签订了合同。
우리는 이미 상대방과 계약을 맺었다.

dǎoyǎn hé zhìpiàn gōngsī qiān le yīfèn hétong.
导演和制片公司签了一份合同。
감독은 제작사와 계약을 한 건 맺었다.

한국이라면? ≠ 영상저작물 · 저작권법 제100조

중국은 영화·드라마 작품의 저작권을 법이 바로 제작자에게 준다. 한국은 제작에 협력한 사람이 저작권을 가진 경우에도 특약이 없으면 이용에 필요한 권리를 「영상제작자가 이를 양도 받은 것으로 추정한다」(제100조 제1항). 그 밖의 시청각저작물은 중국도 약정에 맡긴다(第十七条第二款).

---

7. 计算机软件 計算機軟件 jìsuànjī ruǎnjiàn

컴퓨터 소프트웨어 — 한국의 컴퓨터프로그램저작물에 해당 ★★

국무원 행정법규 计算机软件保护条例와 信息网络传播权保护条例가 있다(flk 현행, 2013년 수정판). 著作权法 第三条 （八）이 计算机软件을 작품 종류로 든다.

쉬운 예

tā shì zuò jìsuànjī ruǎnjiàn de.
他是做计算机软件的。
그는 컴퓨터 소프트웨어 일을 한다.

실무 예

yuándàimǎ yě shòu zhùzuòquánfǎ bǎohù ma?
源代码也受著作权法保护吗?
소스 코드도 저작권법의 보호를 받습니까?

원문

> jìsuànjī ruǎnjiàn, xìnxī wǎngluò chuánbōquán de bǎohù bànfǎ yóu guówùyuàn lìngxíng guīdìng.
>
> 计算机软件、信息网络传播权的保护办法由国务院另行规定。 — 著作权法 第六十四条 · 공식
>
> 컴퓨터 소프트웨어와 정보네트워크전파권의 보호 방법은 국무원이 따로 정한다.

문형

A 由 B 另行规定

A는 B가 따로 정한다(위임 조문)

1. 由 + 기관 + 规定은 그 기관이 정한다는 위임이다.
2. 另行은 따로. 이 법 밖의 다른 규범으로 정한다는 뜻이다.
3. 具体办法(구체적 방법)·保护办法(보호 방법) 같은 말이 주어로 온다.

jùtǐ bànfǎ yóu zuìgāo rénmín fǎyuàn lìngxíng guīdìng.

具体办法由最高人民法院另行规定。

구체적인 방법은 최고인민법원이 따로 정한다.

shōufèi biāozhǔn yóu shuāngfāng xiéshāng quèdìng.

收费标准由双方协商确定。

요금 기준은 양쪽이 협의해 정한다.

한국이라면? ≠ 컴퓨터프로그램저작물 · 저작권법 제2조

한국은 저작권법 안에서 「컴퓨터프로그램저작물」 을 정의하고(제2조 16호) 특례도 같은 법 제5장의2에 둔다. 중국은 著作权法이 计算机软件을 작품 종류로 들고 보호 방법은 국무원 규정에 맡긴다(第六十四条).

---

8. 信息网络传播权 信息網絡傳播權 xìnxī wǎngluò chuánbōquán

정보네트워크전파권 — 한국의 전송권에 해당 ★★

쉬운 예

bǎ diànyǐng shàngchuán dào wǎng shàng, kěnéng qīnfàn xìnxī wǎngluò chuánbōquán.

把电影上传到网上，可能侵犯信息网络传播权。

영화를 인터넷에 올리면 정보네트워크전파권을 침해할 수 있다.

실무 예

wǎngzhàn zhǐ tígōng liànjiē, yě suàn qīnfàn xìnxī wǎngluò chuánbōquán ma?

网站只提供链接，也算侵犯信息网络传播权吗?

웹사이트가 링크만 제공해도 정보네트워크전파권 침해가 됩니까?

원문

> zhùzuòquán bāokuò xiàliè rénshēnquán hé cáichǎnquán: …… shí'èr, xìnxī wǎngluò chuánbōquán, jí yǐ yǒuxiàn huòzhě wúxiàn fāngshì xiàng gōngzhòng tígōng, shǐ gōngzhòng kěyǐ zài qí xuǎndìng de shíjiān hé dìdiǎn huòdé zuòpǐn de quánlì; ……

著作权包括下列人身权和财产权：……（十二）信息网络传播权，即以有线或者无线方式向公众提供，使公众可以在其选定的时间和地点获得作品的权利；…… — 著作权法 第十条第一款 · 공식

저작권은 다음 인신권과 재산권을 포함한다. ..... (12) 정보네트워크전파권, 곧 유선이나 무선 방식으로 공중에게 제공하여 공중이 스스로 고른 시간과 장소에서 저작물을 얻을 수 있게 하는 권리 .....

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
著作权包括下列人身权和财产权：……	머리 — 각 호 생략	저작권은 다음 인신권과 재산권을 포함한다
（十二）信息网络传播权，即	권리 이름 + 即	(12) 정보네트워크전파권, 곧
以有线或者无线方式向公众提供，	以 + 방식 + 向 + 대상 + 동사	유선이나 무선 방식으로 공중에게 제공하여
使公众可以在其选定的时间和地点	使 + 사람 + 在 + 때·곳	공중이 스스로 고른 시간과 장소에서
获得作品的权利；……	동사구 + 的 + 중심어	저작물을 얻을 수 있게 하는 권리

문형

使 A + 동사

A가 ~하게 하다

1. 使는 문어의 사역이다. 말로는 让을 쓴다.
2. 使 뒤에 사람(公众)이 오고 그 사람이 하는 동작이 이어진다.
3. 나쁜 결과를 낳을 때는 致使(그 결과 ~하게 되다)를 쓰기도 한다.

zhège pànjué shǐ shuāngfāng dōu mǎnyì.

这个判决使双方都满意。

이 판결은 양쪽을 모두 만족시켰다.

wǎngzhàn ràng yònghù suíshí kěyǐ guānkàn.

网站让用户随时可以观看。

웹사이트는 이용자가 언제든 볼 수 있게 한다.

문법 C4 · 在 + 때·곳 — 대개 동사 앞

~~使公众可以获得作品在其选定的时间和地点~~ (비문)

使公众可以在其选定的时间和地点获得作品

때와 곳을 나타내는 在 구는 대개 동사 앞에 온다. 동사 뒤의 在는 놓이거나 머무는 자리(放在桌子上, 住在北京)를 나타낼 때 쓴다. 한국어처럼 '고른 시간과 장소에서 얻는다' 순서로 놓으면 맞다.

한국이라면? = 전송(공중송신) · 저작권법 제2조

한국 전송은 공중송신 가운데 「공중의 구성원이 개별적으로 선택한 시간과 장소에서 접근할 수 있도록」 이용에 제공하는 것이다. 중국 信息网络传播权도 공중이 고른 시간과 장소가 핵심이다. 한국은 전송을 공중송신권(제18조) 안에 두고, 중국은 별도 권리로 든다.

---

9. 合理使用 hélǐ shǐyòng 합리적 사용 — 한국의 공정이용에 해당(강학상 이름) ★★

통용어 — 통용어 — 대륙 著作权法 조문에는 合理使用이 없다(2026. 10. 17. flk 원문 검색 0회). 第二十四条는 「可以不经著作权人许可，不向其支付报酬」으로 요건과 효과만 적는다.

쉬운 예

zài lùnwén lǐ shìdàng yǐnyòng biérén de zuòpǐn, yībān shǔyú hélǐ shǐyòng.

在论文里适当引用别人的作品，一般属于合理使用。

논문에서 남의 저작물을 적절히 인용하는 것은 보통 합리적 사용에 속한다.

실무 예

zhè zhǒng shǐyòng shǔyú dì èrshísì tiáo de nǎ yīzhǒng qíngxing?

这种使用属于第二十四条的哪一种情形?

이런 이용은 第二十四条의 어느 경우에 해당합니까?

원문

zài xiàliè qíngkuàng xià shǐyòng zuòpǐn, kěyǐ bù jīng zhùzuòquánrén xǔkě, bù xiàng qí zhīfù bàochou, dàn yīngdāng zhǐmíng zuòzhě xìngmíng huòzhě míngchēng, zuòpǐn míngchēng, bìngqiě bùdé yǐngxiǎng gāi zuòpǐn de zhèngcháng shǐyòng, yě bùdé bù hélǐ de sǔnhài zhùzuòquánrén de héfǎ quányì: yī, wèi gèrén xuéxí, yánjiū huòzhě xīnshǎng, shǐyòng tārén yǐjīng fābiǎo de zuòpǐn; .....

在下列情况下使用作品，可以不经著作权人许可，不向其支付报酬，但应当指明作者姓名或者名称、作品名称，并且不得影响该作品的正常使用，也不得不合理地损害著作权人的合法权益：（一）为个人学习、研究或者欣赏，使用他人已经发表的作品；…… — 著作权法 第二十四条第一款 · 공식

다음 경우에 저작물을 이용하면 저작권자의 허락 없이, 그에게 보수를 지급하지 않고 할 수 있다. 다만 저작자의 성명이나 명칭과 저작물의 이름을 밝혀야 하고, 그 저작물의 정상적인 이용에 영향을 주어서는 안 되며, 저작권자의 합법적 권익을 부당하게 해쳐서도 안 된다. (1) 개인의 학습·연구나 감상을 위하여 남이 이미 발표한 저작물을 이용하는 경우 .....

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻

在下列情况下使用作品，	在……下 + 동사 — 조건	다음 경우에 저작물을 이용하면
可以不经著作权人许可，不向其支付报酬，	可以 + 不经……许可 + 不向 + 동사	저작권자의 허락 없이, 보수를 지급하지 않고 할 수 있다
但应当指明作者姓名或者名称、作品名称，	但 + 应当 — 의무 ①	다만 저작자의 성명이나 명칭과 저작물 이름을 밝혀야 하고
并且不得影响该作品的正常使用，	不得 — 금지 ①	그 저작물의 정상적 이용에 영향을 주어서는 안 되며
也不得不合理地损害著作权人的合法权益：	也不得 + 부사어 地 — 금지 ②	저작권자의 합법적 권익을 부당하게 해쳐서도 안 된다
（一）为个人学习、研究或者欣赏，	제1호 — 为(wèi) 목적	(1) 개인의 학습·연구·감상을 위하여
使用他人已经发表的作品；……	동사 + 목적어 — 나머지 호 생략	남이 이미 발표한 저작물을 이용하는 경우

문형

不经 / 未经 + A + 许可

A의 허락 없이

1. 经은 거치다. 不经·未经 + 许可·同意는 '~의 허락(동의) 없이'다.
2. 조문에서는 허용 규정에 可以不经……许可(허락 없이도 할 수 있다), 침해 규정에 未经……许可(허락 없이 ~한 경우)가 자주 보인다(第二十四条·第五十二条).
3. 말로는 没经过 A 同意를 쓴다.

wèijīng xǔkě, bùdé zhuǎnzǎi.

未经许可，不得转载。

허락 없이 옮겨 싣지 못한다.

tā méi jīngguò wǒ de tóngyì jiù yòng le wǒ de zhàopiàn.

他没经过我的同意就用了我的照片。

그는 내 동의도 없이 내 사진을 썼다.

문법 C7 · 地 — 동사를 꾸미는 표지

~~不得不合理的损害著作权人的合法权益~~ (표기 오류)

不得不合理地损害著作权人的合法权益

동사를 꾸미는 부사어 뒤에는 地(de), 명사를 꾸미는 관형어 뒤에는 的(de)를 쓴다. 소리가 같아 글에서만 갈린다. 不合理地는 损害를 꾸미고, 合法权益 앞의 的는 명사를 꾸민다.

한국이라면? ≠ 저작물의 공정한 이용 · 저작권법 제35조의5

중국은 第二十四条의 열세 가지 경우에 들어야 하고 마지막 호도 「法律、行政法规规定的其他情形」 이다. 한국은 개별 제한 규정 밖에서도 「저작물의 일반적인 이용 방법과 충돌하지 아니하고」 저작자의 정당한 이익을 부당하게 해치지 않으면 이용할 수 있다(일반 조항).

대만에서는 合理使用 · 著作權法 第65條

대만은 合理使用이 법률 문언이고, 같은 조 第2項에 판단 요소 넷(이용 목적, 저작물 성질, 이용한 양과 비중, 시장에 미치는 영향)을 적는다.

著作之合理使用，不構成著作財產權之侵害。 全國法規資料庫

---

10. 保护期 保護期 bǎohùqī 보호기간 ★★

쉬운 예

zhùzuòquán de bǎohùqī shì duō cháng shíjiān?

著作权的保护期是多长时间?

저작권 보호기간은 얼마나 됩니까?

실무 예

zhè wèi zuòqǔjiā qùshì yǐjīng liùshí nián le, zuòpǐn hái zài bǎohùqī nèi ma?

这位作曲家去世已经六十年了，作品还在保护期内吗?

이 작곡가는 세상을 떠난 지 60년이 되었는데, 작품이 아직 보호기간 안에 있습니까?

원문

zìránrén de zuòpǐn, qí fābiǎoquán, běn fǎ dì shí tiáo dì yī kuǎn dì wǔ xiàng zhì dì shíqī xiàng guīdìng de quánlì de bǎohùqī wéi zuòzhě zhōngshēng jí qí sǐwáng hòu wǔshí nián, jiézhǐ yú zuòzhě sǐwáng hòu dì wǔshí nián de shí'èr yuè sānshíyī rì; rúguǒ shì hézuò zuòpǐn, jiézhǐ yú zuìhòu sǐwáng de zuòzhě sǐwáng hòu dì wǔshí nián de shí'èr yuè sānshíyī rì.

自然人的作品，其发表权、本法第十条第一款第五项至第十七项规定的权利的保护期为作者终生及其死亡后五十年，截止于作者死亡后第五十年的12月31日；如果是合作作品，截止于最后死亡的作者死亡后第五十年的12月31日。 — 著作权法 第二十三条第一款 · 공식

자연인의 저작물은 발표권과 이 법 第十条第一款 제5호부터 제17호까지의 권리의 보호기간이 저작자의 생존 기간과 사망 후 50년이며, 사망 후 50년째 해의 12월 31일에 끝난다. 합작저작물이면 마지막으로 사망한 저작자가 사망한 후 50년째 해의 12월 31일에 끝난다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
自然人的作品，	화제 — 무엇에 관한 규정인지	자연인의 저작물은
其发表权、本法第十条第一款	其 + 권리 열거	그 발표권과 이 법 第十条第一款
第五项至第十七项规定的权利的保护期	……至…… + 的 사슬 + 중심어	제5호부터 제17호까지 정한 권리의 보호기간은
为作者终生及其死亡后五十年，	为(wéi) + 기간	저작자의 생존 기간과 사망 후 50년이며
截止于作者死亡后第五十年的12月31日；	截止于 + 날짜	사망 후 50년째 해 12월 31일에 끝난다
如果是合作作品，	如果 — 조건	합작저작물이면
截止于最后死亡的作者死亡后第五十年的12月31日。	截止于 + 관형어 사슬 + 날짜	마지막으로 사망한 저작자 기준 50년째 해 12월 31일에 끝난다

문형

截止于 + 때

~에 끝나다(마감)

1. 截止는 끝나다·마감하다. 于는 문어의 在다.
2. 截止日期는 마감일. 截止于는 기간 끝을 조문처럼 못 박을 때 쓴다.
3. 말로는 到……为止(~까지)를 쓴다.

bàomíng jiézhǐ yú shí yuè sānshíyī rì.

报名截止于十月三十一日。

신청은 10월 31일에 마감한다.

shēnqǐng dào xiàge yuèdǐ wéizhǐ.

申请到下个月底为止。

신청은 다음 달 말까지다.

한국이라면? ≠ 저작재산권의 보호기간 · 저작권법 제39조

중국은 사망 후 50년이고 발표권(인격권)에도 같은 기간을 둔다. 한국 저작재산권은 저작자가 「사망한 후 70년간 존속한다」. 기간은 사망한 다음 해부터 센다(제44조). 대만도 사후 50년이다(著作權法 第30條).

대만에서는 存續(존속) · 著作權法 第30條

대만도 사후 50년이다. 낱말은 保護期 대신 存續(존속)을 쓴다.

著作財產權，除本法另有規定外，存續於著作人之生存期間及其死亡後五十年。 全國法規資料庫

11. # 违法所得 違法所得 wéifǎ suǒdé 위법소득 — 침해자가 위법행위로 얻은 것

★★

쉬운 예

fǎyuàn mòshōu le tā de wéifǎ suǒdé.

法院没收了他的违法所得。

법원은 그의 위법소득을 몰수했다.

실무 예

yuángào néng zhèngmíng bèigào de wéifǎ suǒdé shì duōshǎo ma?

原告能证明被告的违法所得是多少吗?

원고가 피고의 위법소득이 얼마인지 증명할 수 있습니까?

원문

qīnfàn zhùzuòquán huòzhě yǔ zhùzuòquán yǒuguān de quánlì de, qīnquánrén yīngdāng ànzhào quánlìrén yīncǐ shòudào de shíjì sǔnshī huòzhě qīnquánrén de wéifǎ suǒdé jǐyǔ péicháng; quánlìrén de shíjì sǔnshī huòzhě qīnquánrén de wéifǎ suǒdé nányǐ jìsuàn de, kěyǐ cānzhào gāi quánlì shǐyòngfèi jǐyǔ péicháng. duì gùyì qīnfàn zhùzuòquán huòzhě yǔ zhùzuòquán yǒuguān de quánlì, qíngjié yánzhòng de, kěyǐ zài ànzhào shàngshù fāngfǎ quèdìng shù'é de yībèi yǐshàng wǔ bèi yǐxià jǐyǔ péicháng.

侵犯著作权或者与著作权有关的权利的，侵权人应当按照权利人因此受到的实际损失或者侵权人的违法所得给予赔偿；权利人的实际损失或者侵权人的违法所得难以计算的，可以参照该权利使用费给予赔偿。对故意侵犯著作权或者与著作权有关的权利，情节严重的，可以在按照上述方法确定数额的一倍以上五倍以下给予赔偿。 — 著作权法 第五十四条第一款 · 공식

저작권이나 저작권과 관련된 권리를 침해한 경우, 침해자는 권리자가 그로 인해 입은 실제 손실이나 침해자의 위법소득에 따라 배상해야 한다. 권리자의 실제 손실이나 침해자의 위법소득을 계산하기 어려우면 그 권리의 사용료를 참조하여 배상할 수 있다. 고의로 저작권이나 저작권과 관련된 권리를 침해하고 사안이 중대하면 위 방법으로 정한 금액의 1배 이상 5배 이하로 배상할 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
侵犯著作权或者与著作权有关的权利的，	조건 — .....的，	저작권이나 저작권과 관련된 권리를 침해한 경우
侵权人应当按照权利人因此受到的实际损失	应当 + 按照 + 기준 ①	침해자는 권리자가 그로 인해 입은 실제 손실

或者侵权人的违法所得给予赔偿；	기준 ② + 给予赔偿	또는 침해자의 위법소득에 따라 배상해야 한다
权利人的实际损失或者侵权人的违法所得	주어 둘	권리자의 실제 손실이나 침해자의 위법소득을
难以计算的，可以参照该权利使用费给予赔偿。	难以 + 동사 + 的 — 조건 + 参照	계산하기 어려우면 그 권리의 사용료를 참조해 배상할 수 있다
对故意侵犯著作权或者与著作权有关的权利，	对 + 故意 + 행위	고의로 저작권 등을 침해하고
情节严重的，	조건 — 情节严重的	사안이 중대하면
可以在按照上述方法确定数额的	在 + 기준 금액 + 的	위 방법으로 정한 금액의
一倍以上五倍以下给予赔偿。	배수 범위 + 给予赔偿	1배 이상 5배 이하로 배상할 수 있다

문형

与 A 有关的 B

A와 관련된 B

1. 有关은 관련이 있다. 与·和 + A + 有关的 + 명사로 관형어를 만든다.
2. 与著作权有关的权利는 著作权法 第四章의 이름이다. 한국의 저작인접권에 가깝지만 출판자의 판면 설계 권리(版式设计)도 들어간다.
3. 관련이 없다는 没有关系(구어)·无关(문어)다.

qǐng tíjiāo yǔ běn àn yǒuguān de zhèngjù.

请提交与本案有关的证据。

이 사건과 관련된 증거를 내 주십시오.

zhè hé hétong méiyǒu guānxi.

这和合同没有关系。

이것은 계약과 관계가 없습니다.

문법 C7 · 给予 + 두 글자 명사 — 주다(문어)

~~给予赔偿权利人~~ (부자연)

给予权利人赔偿 / 给予赔偿

给予(jǐyǔ)는 赔偿·处罚·奖励 같은 두 글자 말을 목적어로 받는다. 받는 사람은 대개 给予 바로 뒤에 두거나 对·向으로 앞에 낸다. 反不正当竞争法 第二十二条第四款의 「判决给予权利人五百万元以下的赔偿」이 그 꼴이다.

한국이라면? ≠ 배액배상(손해로 인정된 금액의 5배) · 저작권법 제125조

중국은 故意 + 情节严重이면 1배 이상 5배 이하다. 한국 제125조 제4항은 침해행위가 「고의적인 것으로 인정되는 경우」 「손해로 인정된 금액의 5배를 넘지 아니하는 범위」에서 정하고, 2026. 8. 11. 시행 뒤 침해부터 적용한다(부칙 제2조). 情节严重에 해당하는 독립 요건은 없다.

---

12. 不正当竞争 不正當競爭 bùzhèngdàng jìngzhēng

부정경쟁 — 뇌물·허위 선전·상업비밀 침해까지 아우르는 말 ★★★

가짜 친구 · 한국어 **부정경쟁**과 범위 넓음

쉬운 예

mófǎng yǒumíng shāngpǐn de bāozhuāng, kěnéng gòuchéng bùzhèngdàng jìngzhēng.

模仿有名商品的包装，可能构成不正当竞争。

유명한 상품의 포장을 흉내 내면 부정경쟁이 될 수 있다.

실무 예

shāngyè huìlù zài zhōngguó yě shǔyú bùzhèngdàng jìngzhēng ma?

商业贿赂在中国也属于不正当竞争吗?

상업 뇌물도 중국에서는 부정경쟁에 속합니까?

원문

běn fǎ suǒchēng de bùzhèngdàng jìngzhēng xíngwéi, shìzhǐ jīngyíngzhě zài shēngchǎn jīngyíng huódòng zhōng, wéifǎn běn fǎ guīdìng, rǎoluàn shìchǎng jìngzhēng zhìxù, sǔnhài qítā jīngyíngzhě huòzhě xiāofèizhě de héfǎ quányì de xíngwéi.

本法所称的不正当竞争行为，是指经营者在生产经营活动中，违反本法规定，扰乱市场竞争秩序，损害其他经营者或者消费者的合法权益的行为。 — 反不正当竞争法 第二条第二款 · 공식

이 법에서 말하는 부정경쟁행위란 경영자가 생산·경영활동에서 이 법 규정을 위반하여 시장 경쟁 질서를 어지럽히고 다른 경영자나 소비자의 합법적 권익을 해치는 행위를 말한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
本法所称的不正当竞争行为，是指	정의 틀	이 법에서 말하는 부정경쟁행위란 ~을 말한다

经营者在生产经营活动中，	주체 + 在……中	경영자가 생산·경영활동에서
违反本法规定，扰乱市场竞争秩序，	동사구 ①②	이 법 규정을 위반하여 시장 경쟁 질서를 어지럽히고
损害其他经营者或者消费者的合法权益	동사구 ③	다른 경영자나 소비자의 합법적 권익을 해치는
的行为。	的 + 중심어	행위

문형

违反 + 규정・의무

~을 위반하다

1. 违反은 法律·规定·约定·义务를 목적어로 받는다.
2. 违反本法规定的처럼 的로 닫으면 '이 법 규정을 위반한 경우'라는 조건이 된다.
3. 반대말은 遵守(지키다)·符合(맞다)다.

bèigào wéifǎn le bǎomì yìwù.

被告违反了保密义务。

피고는 비밀유지 의무를 위반했다.

zhège tiáokuǎn bù wéifǎn fǎlǜ de qiángzhìxìng guīdìng.

这个条款不违反法律的强制性规定。

이 조항은 법률의 강행규정을 위반하지 않는다.

한국이라면? ≠ 부정경쟁행위 · 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조

중국은 일반 정의를 두고 혼동·뇌물·허위 선전·商业秘密 침해·인터넷 방해를 한 장(第二章)에 모은다. 한국은 제2조 1호 가목부터 파목까지 늘어놓고 영업비밀 침해행위는 3호에서 따로 정의한다. 파목은 「타인의 상당한 투자나 노력으로 만들어진 성과」를 보호하는 보충 규정이다.

대만에서는 公平交易法 · 公平交易法 第25條

대만 법령 이름에는 競爭이 든 법률이 없다(일괄 JSON 2026/10/8 검색 0건). 公平交易法이 혼동(第22條)과 일반 조항(第25條)을 함께 둔다.

除本法另有規定者外，事業亦不得為其他足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平之行為。 全國法規資料庫

13. # 混淆行为 混淆行為 hùnxiáo xíngwéi

혼동행위 — 남의 상품이나 남과 특정한 관계가 있는 것으로 잘못 알게 하는 행위 ★★

쉬운 예

zhè liǎng ge bāozhuāng tài xiàng le, róngyì hùnxiáo.

这两个包装太像了，容易混淆。

이 두 포장은 너무 비슷해서 헷갈리기 쉽다.

실무 예

bǎ biérén de shāngbiāo shèzhì wéi sōusuǒ guānjiàncí, yě suàn hùnxiáo xíngwéi ma?

把别人的商标设置为搜索关键词，也算混淆行为吗?

남의 상표를 검색 키워드로 설정하는 것도 혼동행위가 됩니까?

원문

jīngyíngzhě bùdé shíshī xiàliè hùnxiáo xíngwéi, yǐn rén wù rènwéi shì tārén shāngpǐn huòzhě yǔ tārén cúnzài tèdìng liánxì: …… sān, shànzì shǐyòng tārén yǒu yīdìng yǐngxiǎng de yùmíng zhǔtǐ bùfen, wǎngzhàn míngchēng, wǎngyè, xīnméitǐ zhànghào míngchēng, yìngyòng chéngxù míngchēng huòzhě túbiāo děng; ……

经营者不得实施下列混淆行为，引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系：……（三）擅自使用他人有一定影响的域名主体部分、网站名称、网页、新媒体账号名称、应用程序名称或者图标等；…… — 反不正当竞争法 第七条第一款 · 공식

경영자는 다음 혼동행위를 하여 남의 상품이거나 남과 특정한 관계가 있는 것으로 사람들이 잘못 알게 해서는 안 된다. …… (3) 일정한 영향력이 있는 남의 도메인 이름 주요 부분, 웹사이트 이름, 웹페이지, 뉴미디어 계정 이름, 앱 이름이나 아이콘 등을 멋대로 쓰는 것 ……

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
经营者不得实施下列混淆行为，	不得 + 实施 + 목적어	경영자는 다음 혼동행위를 해서는 안 된다
引人误认为是他人商品	引人 + 误认为 + 절 ①	남의 상품으로 잘못 알게 하거나
或者与他人存在特定联系：……	절 ② — 각 호 생략	남과 특정한 관계가 있는 것으로
（三）擅自使用他人有一定影响的	擅自 + 동사 + 관형어	(3) 일정한 영향력이 있는 남의
域名主体部分、网站名称、网页、	목적어 열거 ①	도메인 이름 주요 부분, 웹사이트 이름, 웹페이지

新媒体账号名称、应用程序名称或者图标等；……	목적어 열거 ② + 等	뉴미디어 계정 이름, 앱 이름이나 아이콘 등을 멋대로 쓰는 것

문형

引人误认为 + 절

사람들이 ~로 잘못 알게 하다

1. 引人은 사람을 이끌어 ~하게 하다(문어). 误认为는 잘못 여기다.
2. 引人误解(오해를 부르다)는 第九条 허위 선전 조문에 나온다.
3. 말로는 让人以为(~인 줄 알게 하다)를 쓴다.

zhège guǎnggào róngyì yǐn rén wùjiě.

这个广告容易引人误解。

이 광고는 오해를 부르기 쉽다.

xiāofèizhě wù rènwéi zhè shì zhèngpǐn.

消费者误认为这是正品。

소비자는 이것을 정품으로 잘못 알았다.

문법 C7 · 擅自 + 동사 — 멋대로(허락 없이)

~~使用擅自他人有一定影响的域名~~ (비문)

擅自使用他人有一定影响的域名

擅自는 부사라 동사 바로 앞에 둔다. 권한이나 허락 없이 했다는 평가가 들어 있어 침해 조문에 자주 나온다. 같은 자리에 未经许可를 쓰기도 한다.

한국이라면? ≠ 상품주체·영업주체 혼동행위 · 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조

한국 제2조 1호 가목·나목은 「국내에 널리 인식된」 표지를 요건으로 한다. 중국 第七条는 문턱을 有一定影响(일정한 영향이 있는)으로 적고, 도메인·뉴미디어 계정·앱 아이콘과 검색 키워드 설정까지 혼동행위로 든다(第一款·第二款).

---

14. # 商业秘密 商業秘密 shāngyè mìmì **상업비밀 — 한국의 영업비밀에 해당**

★★★

쉬운 예

kèhù míngdān yě kěnéng shì shāngyè mìmì.

客户名单也可能是商业秘密。

고객 명단도 상업비밀일 수 있다.

실무 예

yuángào duì zhèxiē xìnxī cǎiqǔ le shénme bǎomì cuòshī?

原告对这些信息采取了什么保密措施?

원고는 이 정보에 어떤 비밀유지 조치를 했습니까?

원문

běn fǎ suǒchēng de shāngyè mìmì, shìzhǐ bù wéi gōngzhòng suǒ zhīxī, jùyǒu shāngyè jiàzhí bìng jīng quánlìrén cǎiqǔ xiāngyìng bǎomì cuòshī de jìshù xìnxī, jīngyíng xìnxī děng shāngyè xìnxī.

本法所称的商业秘密，是指不为公众所知悉、具有商业价值并经权利人采取相应保密措施的技术信息、经营信息等商业信息。 — 反不正当竞争法 第十条第四款 · 공식

이 법에서 말하는 상업비밀이란 공중에 알려지지 않고, 상업적 가치가 있으며, 권리자가 그에 맞는 비밀유지 조치를 한 기술정보·경영정보 등의 상업정보를 말한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
本法所称的商业秘密，是指	정의 틀	이 법에서 말하는 상업비밀이란
不为公众所知悉、	요건 ① — 为……所 피동	공중에 알려지지 않고
具有商业价值	요건 ②	상업적 가치가 있으며
并经权利人采取相应保密措施的	요건 ③ — 经 + 행위자 + 동사 + 的	권리자가 그에 맞는 비밀유지 조치를 한
技术信息、经营信息等商业信息。	열거 + 等 + 중심어	기술정보·경영정보 등의 상업정보

문형

采取 + 措施

조치를 취하다

1. 采取는 措施·方式·手段을 목적어로 받는다.
2. 措施 앞에 종류를 붙인다. 保密措施(비밀유지 조치)·保全措施(보전 조치)·技术措施(기술 조치).
3. 相应的措施는 그에 맞는 조치다.

gōngsī cǎiqǔ le yángé de bǎomì cuòshī.

公司采取了严格的保密措施。

회사는 엄격한 비밀유지 조치를 했다.

wǒmen yīnggāi mǎshàng cǎiqǔ cuòshī.

我们应该马上采取措施。

우리는 바로 조치를 취해야 합니다.

문법 C6 · 为 A 所 + 동사 — 문어 피동

~~不为公众知悉所~~ (비문)

不为公众所知悉

为(wéi) A 所 + 동사는 'A에게 ~되다'라는 문어 피동이다. 所는 동사 바로 앞에 붙는다. 14장 专利法 第二十二条의 为公众所知(공중에 알려진)와 같은 틀이다. 말로는 被公众知道.

한국이라면? = 영업비밀 · 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조

세 요건이 짝을 이룬다. 한국은 「공공연히 알려져 있지 아니하고 독립된 경제적 가치를 가지는 것으로서, 비밀로 관리된」 정보이고, 중국은 不为公众所知悉·商业价值·保密措施다. 징벌적 배상도 둘 다 영업비밀 침해에 둔다(중국 1~5배, 한국 5배 이하).

대만에서는 營業秘密 · 營業秘密法 第2條

대만은 營業秘密이라 부르고 營業秘密法이라는 단행법이 따로 있다. 세 요건은 대륙·한국과 같은 짜임이다. 조문은 19장에서 읽는다.

---

15. # 技术秘密 技術秘密 jìshù mìmì **기술비밀 — 상업비밀 가운데 기술정보** ★★

反不正当竞争法 第十条第四款은 商业秘密을 技术信息·经营信息로 나눈다. 관할을 정하는 문서(이 결정, 2014년 지식산권법원 결정 二, 지식산권법정 규정 第二条)는 그중 기술 쪽을 技术秘密이라 부른다.

쉬운 예

zhège pèifāng shì gōngsī de jìshù mìmì.

这个配方是公司的技术秘密。

이 배합법은 회사의 기술비밀이다.

실무 예

zhège ànjiàn shèjí de shì jìshù mìmì háishi jīngyíng xìnxī?

这个案件涉及的是技术秘密还是经营信息?

이 사건에서 문제 되는 것은 기술비밀입니까, 경영정보입니까?

원문

yī, dāngshìrén duì fāmíng zhuānlì, shíyòng xīnxíng zhuānlì, zhíwù xīn pǐnzhǒng, jíchéng diànlù bùtú shèjì, jìshù mìmì, jìsuànjī ruǎnjiàn, lǒngduàn děng zhuānyè jìshùxìng jiào qiáng de zhīshi chǎnquán mínshì ànjiàn dì yī shěn pànjué, cáidìng bùfú, tíqǐ shàngsù de, yóu zuìgāo rénmín fǎyuàn shěnlǐ.

一、当事人对发明专利、实用新型专利、植物新品种、集成电路布图设计、技术秘密、计算机软件、垄断等专业技术性较强的知识产权民事案

件第一审判决、裁定不服，提起上诉的，由最高人民法院审理。 — 全国人大常委会关于专利等知识产权案件诉讼程序若干问题的决定 一 · 공식

1. 당사자가 발명특허·실용신형특허·식물 신품종·집적회로 배치설계·기술비밀·컴퓨터 소프트웨어·독점 등 전문 기술성이 비교적 강한 지식재산권 민사사건의 제1심 판결·재정에 불복하여 상소를 제기하면 최고인민법원이 심리한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
一、当事人对发明专利、实用新型专利、	번호 + 주어 + 对 + 열거 시작	1. 당사자가 발명특허·실용신형특허
植物新品种、集成电路布图设计、技术秘密、	열거 계속	식물 신품종·집적회로 배치설계·기술비밀
计算机软件、垄断等专业技术性较强的	열거 끝 + 等 + 관형어	컴퓨터 소프트웨어·독점 등 전문 기술성이 비교적 강한
知识产权民事案件第一审判决、裁定不服，	대상 + 不服	지식재산권 민사사건의 제1심 판결·재정에 불복하여
提起上诉的，由最高人民法院审理。	……的，由 + 기관 + 审理	상소를 제기하면 최고인민법원이 심리한다

문형

提起 + 소송행위

(소·상소를) 제기하다

1. 提起는 소송행위를 일으키다. 提起诉讼(소를 제기하다)·提起上诉(상소하다)·提起公诉(공소를 제기하다).
2. 법원은 向 + 법원으로 提起 앞에 둔다. 向人民法院提起诉讼.
3. 말로는 起诉·上诉 한 낱말로도 쓴다.

bèigào duì pànjué bùfú, tíqǐ le shàngsù.

被告对判决不服，提起了上诉。

피고는 판결에 불복해 상소했다.

yuángào xiàng fǎyuàn tíqǐ le sùsòng.

原告向法院提起了诉讼。

원고는 법원에 소를 제기했다.

문법 C4 · 对 A 不服 — 불복 대상은 앞으로

~~不服对第一审判决~~ (비문)

对第一审判决不服

对 + 대상은 동사 앞에 둔다. 不服 뒤에 对 구를 놓지 않는다. 말로는 不服一审判决처럼 목적어로 바로 받아도 된다.

한국이라면? ≠ 영업비밀(기술상 정보) · 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조

한국 제2조 2호는 「기술상 또는 경영상의 정보」를 함께 영업비밀로 정의하고 이름을 나누지 않는다. 중국은 기술정보인 商业秘密을 관할 문서에서 技术秘密이라 따로 부르고 특허 사건과 같은 전문 관할에 묶는다.

---

16. # 知识产权法庭 知識產權法庭 zhīshi chǎnquán fǎtíng

지식산권법정 — 최고인민법원이 둔 상설 재판기구 ★★★

규정은 2018. 12. 3. 최고인민법원 심판위원회를 통과해 2019. 1. 1. 시행되었고(第十一条), 2023. 11. 1. 시행 수정으로 관할(第二条)이 다시 짜였다. 4장에서 본 人民法庭처럼 法庭은 법원 안의 조직이다.

쉬운 예

zhīshi chǎnquán fǎtíng shè zài běijīng.

知识产权法庭设在北京。

지식산권법정은 베이징에 있다.

실무 예

zhīshi chǎnquán fǎtíng de pànjué jiù shì zuìgāo rénmín fǎyuàn de pànjué ma?

知识产权法庭的判决就是最高人民法院的判决吗?

지식산권법정의 판결이 곧 최고인민법원의 판결입니까?

원문

zuìgāo rénmín fǎyuàn shèlì zhīshi chǎnquán fǎtíng, zhǔyào shěnlǐ zhuānlì děng zhuānyè jìshùxìng jiào qiáng de zhīshi chǎnquán shàngsù ànjiàn.

最高人民法院设立知识产权法庭，主要审理专利等专业技术性较强的知识产权上诉案件。 — 最高人民法院关于知识产权法庭若干问题的规定 第一条第一款 · 공식

최고인민법원은 지식산권법정을 두어 주로 특허 등 전문 기술성이 비교적 강한 지식재산권 상소 사건을 심리하게 한다.

문형

设在 + 곳

~에 두다, ~에 있다(기관)

1. 设는 기관을 두다. 设在 + 장소는 그곳에 둔다·있다.
2. 4장의 设立(설립하다)는 기관을 새로 세우는 것이고, 设在는 위치를 말한다.

3. 都设有 + 기관은 모두 ~을 두고 있다.

běijīng, shànghǎi hé guǎngzhōu dōu shè yǒu zhīshi chǎnquán fǎyuàn.

北京、上海和广州都设有知识产权法院。

베이징·상하이·광저우에는 모두 지식산권법원이 있다.

wǒmen de bàngōngshì shè zài sān lóu.

我们的办公室设在三楼。

우리 사무실은 3층에 있다.

한국이라면? ≠ 특허법원·대법원 · 법원조직법 제28조의4

중국은 발명특허 등 기술형 사건의 1심 판결 상소를 최고인민법원이 맡고 지식산권법정이 심리한다. 2심제(两审终审)라 여기서 끝난다. 한국 특허법원은 「제24조제2항 및 제3항에 따른 사건의 항소사건」을 맡고, 그 위에 대법원 상고심이 있다.

---

17. # 知识产权法院 知識產權法院 zhīshi chǎnquán fǎyuàn

지식산권법원 — 전문인민법원의 하나 ★★★

번역 가이드는 지식재산권법원이 아니라 지식산권법원으로 옮겨야 중국 법원임이 분명해진다고 본다(121쪽 각주 51). 앞의 세 곳은 기술형 1심 외에 소재 시 기층법원의 저작권·상표 판결 상소도 맡는다(2014년 결정 三).

쉬운 예

shànghǎi zhīshi chǎnquán fǎyuàn zài nǎlǐ?

上海知识产权法院在哪里?

상하이 지식산권법원은 어디에 있습니까?

실무 예

zhīshi chǎnquán fǎyuàn yīshěn pànjué de shàngsù yóu nǎge fǎyuàn shěnlǐ?

知识产权法院一审判决的上诉由哪个法院审理?

지식산권법원 1심 판결의 상소는 어느 법원이 심리합니까?

원문

zhuānmén rénmín fǎyuàn bāokuò jūnshì fǎyuàn hé hǎishì fǎyuàn, zhīshi chǎnquán fǎyuàn, jīnróng fǎyuàn děng. zhuānmén rénmín fǎyuàn de shèzhì, zǔzhī, zhíquán hé fǎguān rènmiǎn, yóu quánguó rénmín dàibiǎo dàhuì chángwù wěiyuánhuì guīdìng.

专门人民法院包括军事法院和海事法院、知识产权法院、金融法院等。专门人民法院的设置、组织、职权和法官任免，由全国人民代表大会常务委员会规定。 — 人民法院组织法 第十五条 · 공식

전문인민법원에는 군사법원과 해사법원·지식산권법원·금융법원 등이 있다. 전문인민법원의 설치·조직·직권과 법관 임면은 전국인민대표대회 상무위원회가 정한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻

专门人民法院包括	주어 + 包括	전문인민법원에는
军事法院和海事法院、知识产权法院、金融法院等。	열거 + 等	군사법원과 해사법원·지식산권법원·금융법원 등이 있다
专门人民法院的设置、组织、职权和法官任免，	주어 — 명사 넷	전문인민법원의 설치·조직·직권과 법관 임면은
由全国人民代表大会常务委员会规定。	由 + 기관 + 规定	전국인민대표대회 상무위원회가 정한다

문형

A 包括 B

A에는 B가 들어간다

1. 包括는 포함하다. 뒤에 들어가는 것을 늘어놓는다.
2. 열거가 끝나지 않았으면 等으로 닫는다(金融法院等).
3. 빠지는 것은 不包括로 말한다.

péicháng shù'é bāokuò hélǐ kāizhī.

赔偿数额包括合理开支。

배상액에는 합리적 비용이 들어간다.

wǒmen de tuánduì bāokuò sān míng fǎguān.

我们的团队包括三名法官。

우리 팀에는 법관 세 명이 있다.

한국이라면? ≠ 특허법원 · 법원조직법 제28조의4

중국 지식산권법원은 기술형 지재 사건의 민사·행정 1심과 기층법원 저작권·상표 판결의 상소를 맡는다. 한국 특허법원은 「제162조에서 정하는 제1심사건」 같은 심결 불복 사건을 1심으로, 특허권등 침해 소송의 「항소사건」을 2심으로 맡는다. 한국은 한 곳, 중국은 네 곳이다.

대만에서는 智慧財產及商業法院 · 智慧財產及商業法院組織法 第2條

대만은 지재의 민사·형사·행정 소송에 상사 사건까지 한 법원이 맡는다. 조문은 19장에서 읽는다.

---

18. 授权确权 授權確權 shòuquán quèquán

수권·확권 — 권리를 주는 절차(등록)와 그 효력을 다투는 절차 ★

조문에 나오는 말이지만 법률 정의는 없다. 授权은 특허·상표 등을 주는 것, 确权은 이미 준 권리의 효력·귀속을 확인하는 것이다. 번역 가이드(제2판)에 없는 말이라 이 책은 우리 한자음 수권·확권으로 적는다.

쉬운 예

shòuquán quèquán ànjiàn yībān shì xíngzhèng ànjiàn.

授权确权案件一般是行政案件。

수권·확권 사건은 보통 행정사건이다.

실무 예

bùfú zhuānlì fùshěn hé wúxiào de juédìng, yīnggāi xiàng nǎge fǎyuàn qǐsù?

不服专利复审和无效的决定，应该向哪个法院起诉?

특허 복심·무효 결정에 불복하면 어느 법원에 소를 내야 합니까?

원문

> zhīshi chǎnquán fǎtíng shěnlǐ xiàliè shàngsù ànjiàn: yī, zhuānlì, zhíwù xīn pǐnzhǒng, jíchéng diànlù bùtú shèjì shòuquán quèquán xíngzhèng shàngsù ànjiàn; ……
>
> 知识产权法庭审理下列上诉案件：（一）专利、植物新品种、集成电路布图设计授权确权行政上诉案件；…… – 最高人民法院关于知识产权法庭若干问题的规定 第二条第一款 · 공식
>
> 지식산권법정은 다음 상소 사건을 심리한다. (1) 특허·식물 신품종·집적회로 배치설계의 수권·확권 행정 상소 사건 ……

문형

向 A 起诉

A(법원)에 소를 제기하다

1. 向 + 법원은 동사 앞에 둔다. 向北京知识产权法院起诉.
2. 起诉는 한 낱말로 소를 제기하다. 提起诉讼과 같다.
3. 관할을 말할 때는 由 A 管辖(A가 관할한다)를 쓴다.

tā xiàng běijīng zhīshi chǎnquán fǎyuàn qǐsù le.

他向北京知识产权法院起诉了。

그는 베이징 지식산권법원에 소를 냈다.

zhè lèi ànjiàn yóu běijīng zhīshi chǎnquán fǎyuàn guǎnxiá.

这类案件由北京知识产权法院管辖。

이런 사건은 베이징 지식산권법원이 관할한다.

한국이라면? ≠ 심결취소소송 · 법원조직법 제28조의4

한국은 특허심판원 심결에 대한 소를 특허법원이 1심으로 맡는다(「제186조제1항」 등에서 정하는 제1심사건). 중국은 국무원 부문의 授权确权 결정에 불복하는 행정 1심을 北京知识产权法院이 맡고(2014년 결정 二), 특허 등의 상소는 최고인민법원 지식산권법정이 맡는다.

19. # 跨区域管辖 跨區域管轄 kuà qūyù guǎnxiá

과구역 관할 — 행정구역을 넘는 관할 ★

번역 가이드(제2판)에 없는 말이라 우리 한자음으로 적는다. 최고인민법원 관할 규정 第二条는 广州知识产权法院이 광둥성 안의 第一条 （一）·（三） 사건(기술형 사건과 저명상표 인정 사건)을 과구역 관할한다고 정한다.

쉬운 예

guǎngzhōu zhīshi chǎnquán fǎyuàn shíxíng kuà qūyù guǎnxiá.

广州知识产权法院实行跨区域管辖。

광저우 지식산권법원은 과구역 관할을 한다.

실무 예

shēnzhèn de zhuānlì ànjiàn yě yóu guǎngzhōu zhīshi chǎnquán fǎyuàn shěnlǐ ma?

深圳的专利案件也由广州知识产权法院审理吗?

선전의 특허 사건도 광저우 지식산권법원이 심리합니까?

원문

zhīshi chǎnquán fǎyuàn duì dì yī kuǎn guīdìng de ànjiàn shíxíng kuà qūyù guǎnxiá. zài zhīshi chǎnquán fǎyuàn shèlì de sān nián nèi, kěyǐ xiān zài suǒzài shěng zhíxiáshì shíxíng kuà qūyù guǎnxiá.

知识产权法院对第一款规定的案件实行跨区域管辖。在知识产权法院设立的三年内，可以先在所在省（直辖市）实行跨区域管辖。 — 全国人大常委会

关于在北京、上海、广州设立知识产权法院的决定 二 · 공식

지식산권법원은 제1항에 정한 사건에 과구역 관할을 한다. 지식산권법원을 설립하고 3년 안에는 먼저 소재 성(직할시) 안에서 과구역 관할을 할 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
知识产权法院对第一款规定的案件	주어 + 对 + 대상	지식산권법원은 제1항에 정한 사건에
实行跨区域管辖。	实行 + 제도	과구역 관할을 한다
在知识产权法院设立的三年内，	在……内 — 기간	지식산권법원을 설립하고 3년 안에는
可以先在所在省（直辖市）实行跨区域管辖。	可以 + 先 + 在 + 곳 + 동사	먼저 소재 성(직할시) 안에서 과구역 관할을 할 수 있다

문형

实行 + 제도 / 实施 + 행위

(제도를) 시행하다 / (행위를) 하다

1. 实行은 제도·방식을 시행하다. 实行跨区域管辖·实行两审终审制.
2. 实施는 법률을 시행하거나 행위를 하다. 实施侵权行为·实施混淆行为.
3. 둘 다 shí로 시작해 소리가 비슷하니 뒤 글자(xíng / shī)를 또렷이 낸다.

zhōngguó shíxíng liǎng shěn zhōngshěn zhì.
中国实行两审终审制。
중국은 2심제를 시행한다.

bèigào shíshī le qīnquán xíngwéi.
被告实施了侵权行为。
피고는 침해행위를 했다.

한국이라면? ≠ 특허권등 소의 전속관할 · 민사소송법 제24조

한국은 특허권등에 관한 소를 「고등법원이 있는 곳의 지방법원의 전속관할」로 모으고, 서울중앙지방법원에도 낼 수 있게 한다(제3항). 중국은 결정 하나로 지식산권법원이 시 경계를 넘어 관할하게 했다. 저작권 등 나머지 지재 소송은 한국에서 선택적 관할이다(제1항).

---

20. # 互联网法院 互聯網法院 hùliánwǎng fǎyuàn

인터넷법원 — 인터넷 분쟁을 모아 맡는 법원(기층법원 사건을 맡고 상소는 중급인민법원으로) ★★

2025. 11. 1. 시행 관할 규정(法释〔2025〕14号)이 관할을 새로 정했다. 2018년 규정(法释〔2018〕16号) 第二条에 있던 저작권 분쟁 항목은 새 규정 第一条 목록에 없다. 둘이 어긋나면 새 규정을 따른다(第四条). 2018년 규정 第一条는 심리를 대개 온라인으로 한다고 정한다.

쉬운 예

hángzhōu yǒu yīge hùliánwǎng fǎyuàn.
杭州有一个互联网法院。
항저우에는 인터넷법원이 있다.

실무 예

zài hùliánwǎng fǎyuàn, kaītíng yě shì zài wǎng shàng jìnxíng de ma?
在互联网法院，开庭也是在网上进行的吗?
인터넷법원에서는 변론기일도 온라인으로 엽니까?

원문

hùliánwǎng fǎyuàn jízhōng guǎnxiá suǒzài shì xiáqū nèi yīngdāng yóu jīcéng rénmín fǎyuàn shòulǐ de xiàliè dì yī shěn ànjiàn: …… sì, wǎngluò bùzhèngdàng jìngzhēng jiūfēn; ……
互联网法院集中管辖所在市辖区内应当由基层人民法院受理的下列第一审案件：……（四）网络不正当竞争纠纷；…… — 法释〔2025〕14号 第一条第一款 · 공식
인터넷법원은 소재 시 관할구역 안에서 기층인민법원이 접수해야 할 다음 제1심 사건을 집중 관할한다. …… (4) 인터넷 부정경쟁 분쟁 ……

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
互联网法院集中管辖	주어 + 동사	인터넷법원은 집중 관할한다
所在市辖区内	범위	소재 시 관할구역 안에서
应当由基层人民法院受理的	应当 + 由 + 기관 + 동사 + 的	기층인민법원이 접수해야 할
下列第一审案件：……	중심어 — 각 호 생략	다음 제1심 사건
（四）网络不正当竞争纠纷；……	제4호	(4) 인터넷 부정경쟁 분쟁

문형

集中管辖 + 사건

(사건을) 모아서 관할하다

1. 集中은 모으다. 集中管辖은 여러 법원에 흩어질 사건을 한 법원이 맡는 것이다.
2. 指定管辖은 상급 법원이 관할 법원을 정해 주는 것이다.
3. 由 A 集中管辖처럼 맡는 법원을 由로 앞세운다.

zhè lèi ànjiàn yóu yīge fǎyuàn jízhōng guǎnxiá.

这类案件由一个法院集中管辖。

이런 사건은 한 법원이 모아서 관할한다.

shàngjí fǎyuàn kěyǐ zhǐdìng guǎnxiá.

上级法院可以指定管辖。

상급 법원은 관할을 지정할 수 있다.

한국이라면? + —

한국 법원조직법 제3조 제1항의 법원 종류에 인터넷법원은 없고, 법률 전문에도 인터넷이라는 낱말이 나오지 않는다(2026. 10. 17. 현행 전문 검색 0건).

한국이라면? — 저작권·부정경쟁·지재 법원

「=」 같다 · 「≠」 같아 보이는데 다르다 · 「+」 한쪽에만 있다. 판정은 조문 대조로 했다. 중국 쪽은 著作权法(2020)·反不正当竞争法(2025)·법원 관련 결정과 규정, 한국 쪽은 2026. 10. 17. 현행 조문이다.

	중국	한국	차이
≠	作品 (著作权法 第三条)	저작물 (저작권법 제2조)	독창성 + 일정한 형식의 표현 / 「인간의 사상 또는 감정을 표현한 창작물」.
≠	版权 (第六十二条)	판권 → 출판권 (저작권법 제63조)	저작권 전체와 같은 말 / 한국어 판권은 출판권, 법률 용어는 아님.
≠	保护期 (第二十三条)	보호기간 (저작권법 제39조)	사후 50년 / 「사망한 후 70년간 존속한다」.
≠	合理使用 (第二十四条)	공정이용 (저작권법 제35조의5)	열세 가지 열거 / 개별 규정 + 일반 조항.
≠	1~5배 배상 (第五十四条第一款)	5배 이하 (저작권법 제125조)	故意 + 情节严重 / 고의, 2026. 8. 11. 시행.
≠	法定赔偿 500~500만 위안 (第五十四条第二款)	법정손해배상 (저작권법 제125조의2)	계산이 어려우면 법원이 정한다 / 저작물마다 1천만 원(영리·고의 5천만 원) 이하, 침해 전 등록 필요.
≠	不正当竞争 (反不正当竞争法 第二条)	부정경쟁행위 (부정경쟁방지법 제2조 1호)	뇌물·허위 선전·商业秘密까지 한 장 / 가~파목, 영업비밀은 따로.
=	商业秘密 (第十条)	영업비밀 (부정경쟁방지법 제2조 2호)	비공지·가치·비밀관리의 세 요건.
≠	1~5배 배상 (反不正当竞争法 第二十二条第三款)	5배 이하 (부정경쟁방지법 제14조의2)	商业秘密 고의 침해 + 情节严重 / 「제2조제1호차목의 행위 및 영업비밀 침해행위」.
≠	知识产权法庭 (规定 第一条・第二条)	특허법원 → 대법원 (법원조직법 제28조의4)	최고인민법원이 기술형 상소를 맡아 끝낸다 / 특허법원 항소심 뒤 대법원 상고심.
≠	知识产权法院 넷 (2014・2020 결정)	특허법원 하나 (법원조직법 제28조의4)	海南은 형사까지 / 특허법원 심판권에 형사 없음.
+	互联网法院 (法释〔2025〕14号)	—	한국 법원조직법의 법원 종류에 없다.

가짜 친구 · 版权·不正当竞争·法庭 — 한자는 같은데

版权은 판권이 아니다. 著作权法 第六十二条는 「本法所称的著作权即版权」으로 둘을 같은 말로 정한다. 한국어 판권은 표준국어대사전에서 출판권을 일상적으로 이르는 말이고, 한국 저작권법에는 판권이라는 낱말이 없다.

不正当竞争은 한국어 부정경쟁보다 넓다. 反不正当竞争法 第二章은 혼동(第七条)·뇌물(第八条)·허위 선전(第九条)·商业秘密 침해(第十条)·인터넷 방해(第十三条)를 한데 모은다. 한국 법률은 부정경쟁행위(제2조 1호)와 영업비밀 침해행위(3호)를 정의에서 나눈다.

法庭은 재판하는 방만이 아니다. 知识产权法庭은 최고인민법원이 둔 상설 재판기구이고 그 판결은 최고인민법원의 판결이다. 知识产权法院은 따로 선 전문인민법원이다. 둘 다 법정으로 옮기면 기관의 층위가 사라진다.

独创性을 한국어 독창성으로 읽으면 남이 흉내 낼 수 없는 새로움처럼 들린다. 조문에서는 저작물이 되는 요건 이름이고, 한국 저작권법의 창작성 자리에 놓인다.

> zhīshi chǎnquán fǎtíng zuòchū de pànjué, cáidìng, tiáojiěshū hé juédìng, shì zuìgāo rénmín fǎyuàn de pànjué, cáidìng, tiáojiěshū hé juédìng.
>
> 知识产权法庭作出的判决、裁定、调解书和决定，是最高人民法院的判决、裁定、调解书和决定。 — 最高人民法院关于知识产权法庭若干问题的规定 第一条第三款 · 공식
>
> 지식산권법정이 내린 판결·재정·조정서와 결정은 최고인민법원의 판결·재정·조정서와 결정이다.

요령 版权 = 저작권. 法庭(법원 안의 재판기구) ≠ 法院(법원). 不正当竞争에는 상업 뇌물도 들어간다.

기억 되살리기 C7 — 未经·擅自·即·视为: 허락 없이, 곧, 본다

저작권·부정경쟁 조문은 허락이 없었다는 것(未经·擅自), 둘이 같다는 것(即), 그렇다고 본다는 것(视为)을 문어 낱말로 적는다. 5장·10장의 应当·不得·可以에 이어 이 장의 낱말을 익힌다.

- 未经 + A + 许可는 A의 허락 없이다. 침해 조문 머리에 자주 온다(著作权法 第五十二条（一） 「未经著作权人许可，发表其作品的」). 허용 조문은 不经을 쓰기도 한다(第二十四条 「可以不经著作权人许可」).
- 擅自는 부사로 동사 앞에 붙어 멋대로·허락 없이를 뜻한다(反不正当竞争法 第七条).

- 即는 문어의 就是다. 「本法所称的著作权即版权」. 권리 목록에서는 「复制权，即……的权利」처럼 이름 뒤에 정의를 잇는다(第十条).
- 视为는 ~로 본다(간주). 「法人或者非法人组织视为作者」(第十一条第三款), 「视为侵犯商业秘密」(反不正当竞争法 第十条第二款). 한국 조문의 ~로 본다에 해당한다.
- 本法所称的 A는 이 법에서 말하는 A다. 정의 조문의 머리다(著作权法 第三条, 反不正当竞争法 第二条·第十条).

> yóu fǎrén huòzhě fēi fǎrén zǔzhī zhǔchí, dàibiǎo fǎrén huòzhě fēi fǎrén zǔzhī yìzhì chuàngzuò, bìng yóu fǎrén huòzhě fēi fǎrén zǔzhī chéngdān zérèn de zuòpǐn, fǎrén huòzhě fēi fǎrén zǔzhī shìwéi zuòzhě.
>
> 由法人或者非法人组织主持，代表法人或者非法人组织意志创作，并由法人或者非法人组织承担责任的作品，法人或者非法人组织视为作者。 — 著作权法 第十一条第三款 · 공식
>
> 법인이나 비법인조직이 주관하고, 법인이나 비법인조직의 의지를 대표하여 창작하며, 법인이나 비법인조직이 책임을 지는 저작물은 그 법인이나 비법인조직을 저작자로 본다.

표로 보기

꼴	만들기	뜻
未经著作权人许可	未经 + 사람 + 许可	저작권자의 허락 없이
可以不经著作权人许可	可以 + 不经 + 许可	저작권자의 허락 없이도 할 수 있다
擅自使用	擅自 + 동사	멋대로 쓰다
著作权即版权	A + 即 + B	저작권은 곧 판권이다
视为作者	视为 + 명사	저작자로 본다
本法所称的作品	本法所称的 + 명사	이 법에서 말하는 저작물
不论是否发表	不论 + 是否 + 동사	발표했든 안 했든

예문 분해 — 낱말마다 자리와 구실

未经许可 擅自 使用他人作品 的， 应当承担责任

허락 없이 · 未经 + 명사 | 부사 · 동사 앞 | 동사 + 목적어 | 조건을 닫는다 | 결과 · 应当 + 동사

wèijīng xǔkě shànzì shǐyòng tārén zuòpǐn de, yīngdāng chéngdān zérèn.

허락 없이 남의 저작물을 멋대로 쓴 경우에는 책임을 져야 한다.

法人 视为 作者 著作权 由法人享有

주어 | ~로 본다 · 간주 | 보는 대상 | 둘째 주어 | 由 + 행위자 + 享有

fǎrén shìwéi zuòzhě, zhùzuòquán yóu fǎrén xiǎngyǒu.

법인을 저작자로 보고, 저작권은 법인이 가진다.

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~使用擅自他人的作品~~	擅自使用他人的作品	擅自는 부사라 동사 앞에 둔다.
~~法人视作者~~	法人视为作者	视为는 두 글자 한 낱말이다. 为(wéi)를 빼면 '보다'만 남는다.
~~著作权就版权~~	著作权即版权 / 著作权就是版权	即는 혼자서 '곧 ~이다'가 된다. 구어 就는 是와 함께 쓴다.
~~不论发表，都享有著作权~~	不论是否发表，都享有著作权	不论 뒤에는 대개 是否나 A还是B처럼 고를 거리가 온다.

말해 보기 — 저작권·영업비밀 사건을 함께 검토할 때

법관 교류나 학회 사례 토론에서 저작권·부정경쟁 쟁점을 짚을 때 쓰는 문형. 소리 단추로 듣고 따라 한다.

qǐngwèn, yuángào de zuòpǐn shì shénme shíhou chuàngzuò wánchéng de?

请问，原告的作品是什么时候创作完成的?

여쭙겠습니다. 원고의 작품은 언제 창작을 마친 것입니까?

bèigào de shǐyòng néng bù néng gòuchéng hélǐ shǐyòng?

被告的使用能不能构成合理使用?

피고의 이용이 합리적 사용이 될 수 있습니까?

zhèxiē xìnxī zhēnde bù wéi gōngzhòng suǒ zhīxī ma?

这些信息真的不为公众所知悉吗?

이 정보들이 정말 공중에 알려지지 않은 것입니까?

yuángào cǎiqǔ le nǎxiē bǎomì cuòshī?

原告采取了哪些保密措施?

원고는 어떤 비밀유지 조치를 했습니까?

wǒmen xiān quèrèn yīxià guǎnxiá: zhège ànjiàn yīnggāi yóu nǎge fǎyuàn shěnlǐ?

我们先确认一下管辖：这个案件应该由哪个法院审理?

먼저 관할부터 확인하지요. 이 사건은 어느 법원이 심리해야 합니까?

nín gāngcái shuō de yǒu yīdìng yǐngxiǎng, jùtǐ shì shénme biāozhǔn?

您刚才说的有一定影响，具体是什么标准?

방금 말씀하신 일정한 영향이란 구체적으로 어떤 기준입니까?

설명해 보기 — 한국 제도를 중국어로

중국 법률가에게 한국과 다른 점을 설명하는 문장. 이 장 '한국이라면?' 표와 짝을 이룬다.

zài hánguó, zhùzuò cáichǎnquán yuánzé shang bǎohù dào zuòzhě sǐ hòu qīshí nián.

在韩国，著作财产权原则上保护到作者死后七十年。

한국에서는 저작재산권을 원칙적으로 저작자 사후 70년까지 보호합니다.

저작권법 제39조 제1항(「이 관에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는」). 기간은 사망한 다음 해부터 센다(제44조).

hánguó zhùzuòquánfǎ yǒu yīge yībānxìng de hélǐ shǐyòng tiáokuǎn.

韩国著作权法有一个一般性的合理使用条款。

한국 저작권법에는 공정이용 일반 조항이 있습니다.

저작권법 제35조의5.

hánguó de fǎdìng péicháng yāoqiú zuòpǐn zài qīnquán yǐqián yǐjīng dēngjì.

韩国的法定赔偿要求作品在侵权以前已经登记。

한국의 법정손해배상은 침해 전에 저작물이 등록되어 있을 것을 요구합니다.

저작권법 제125조의2 제3항.

zài hánguó, gùyì qīnfàn shāngyè mìmì de, péicháng'é zuìgāo wéi sǔnshī de wǔ bèi.

在韩国，故意侵犯商业秘密的，赔偿额最高为损失的五倍。

한국에서는 영업비밀을 고의로 침해하면 배상액이 최고 손해의 5배입니다.

부정경쟁방지법 제14조의2 제6항. 아이디어 탈취(제2조 1호 차목)도 같다. 한국 법률 용어는 영업비밀이다.

hánguó zhǐ yǒu yīge zhuānlì fǎyuàn, bù shěnlǐ xíngshì ànjiàn.

韩国只有一个专利法院，不审理刑事案件。

한국에는 특허법원이 하나뿐이고 형사 사건은 맡지 않습니다.

법원조직법 제28조의4(심판권 1~3호). 특허법원의 중국어 이름은 20장에서 다룬다.

hánguó méiyǒu hùliánwǎng fǎyuàn.

韩国没有互联网法院。

한국에는 인터넷법원이 없습니다.

법원조직법 제3조 제1항의 법원 종류에 없음(2026. 10. 17. 현행 전문 검색).

따라 말하기 — 조문 열 문장

조문 문장을 그대로 따라 말한다. 느리게 단추는 같은 문장을 천천히 읽는다. 성조와 끊어 읽는 자리에 귀를 기울인다.

chuàngzuò zuòpǐn de zìránrén shì zuòzhě.

创作作品的自然人是作者。

저작물을 창작한 자연인이 저작자다. (著作权法 第十一条)

méiyǒu cānjiā chuàngzuò de rén, bù néng chéngwéi hézuò zuòzhě.

没有参加创作的人，不能成为合作作者。

창작에 참여하지 않은 사람은 합작 저작자가 될 수 없다. (第十四条)

zuòpǐn yuánjiàn suǒyǒuquán de zhuǎnyí, bù gǎibiàn zuòpǐn zhùzuòquán de guīshǔ, dàn měishù, shèyǐng zuòpǐn yuánjiàn de zhǎnlǎnquán yóu yuánjiàn suǒyǒurén xiǎngyǒu.

作品原件所有权的转移，不改变作品著作权的归属，但美术、摄影作品原件的展览权由原件所有人享有。

저작물 원본의 소유권이 옮겨 가도 저작권의 귀속은 바뀌지 않는다. 다만 미술·사진 저작물 원본의 전시권은 원본 소유자가 가진다. (第二十条)

dāngshìrén méiyǒu shūmiàn zhòngcái xiéyì, yě méiyǒu zài zhùzuòquán hétong zhōng dìnglì zhòngcái tiáokuǎn de, kěyǐ zhíjiē xiàng rénmín fǎyuàn qǐsù.

当事人没有书面仲裁协议，也没有在著作权合同中订立仲裁条款的，可以直接向人民法院起诉。

당사자가 서면 중재합의도 없고 저작권 계약에 중재 조항도 두지 않았으면 바로 인민법원에 소를 제기할 수 있다. (第六十条)

jīngyíngzhě zài shēngchǎn jīngyíng huódòng zhōng, yīngdāng zūnxún zìyuàn, píngděng, gōngpíng, chéngxìn de yuánzé, zūnshǒu fǎlǜ hé shāngyè dàodé, gōngpíng cānyù shìchǎng jìngzhēng.

经营者在生产经营活动中，应当遵循自愿、平等、公平、诚信的原则，遵守法律和商业道德，公平参与市场竞争。

경영자는 생산·경영활동에서 자원·평등·공평·신의의 원칙을 따르고, 법률과 상업 도덕을 지키며, 공평하게 시장 경쟁에 참여해야 한다. (反不正当竞争法 第二条)

jīngyíngzhě bùdé bāngzhù tārén shíshī hùnxiáo xíngwéi.

经营者不得帮助他人实施混淆行为。

경영자는 남이 혼동행위를 하도록 도와서는 안 된다. (第七条)

jīngyíngzhě bùdé duì qí shāngpǐn de xìngnéng, gōngnéng, zhìliàng, xiāoshòu zhuàngkuàng, yònghù píngjià, céng huò róngyù děng zuò xūjiǎ huòzhě yǐn rén wùjiě de shāngyè xuānchuán, qīpiàn, wùdǎo xiāofèizhě hé qítā jīngyíngzhě.

经营者不得对其商品的性能、功能、质量、销售状况、用户评价、曾获荣誉等作虚假或者引人误解的商业宣传，欺骗、误导消费者和其他经营者。

경영자는 자기 상품의 성능·기능·품질·판매 상황·이용자 평가·받은 영예 등에 관하여 거짓이거나 오해를 부르는 상업 선전을 하여 소비자와 다른 경영자를 속이거나 오도해서는 안 된다. (第九条)

zhīshi chǎnquán fǎtíng shì zuìgāo rénmín fǎyuàn pàichū de chángshè shěnpàn jīgòu, shè zài běijīngshì.

知识产权法庭是最高人民法院派出的常设审判机构，设在北京市。

지식산권법정은 최고인민법원이 파견해 둔 상설 재판기구이고, 베이징시에 있다. (지식산권법정 규정 第一条)

yī, zài běijīng, shànghǎi, guǎngzhōu shèlì zhīshi chǎnquán fǎyuàn.

一、在北京、上海、广州设立知识产权法院。

1. 베이징·상하이·광저우에 지식산권법원을 설립한다. (2014년 결정 一)

běn fǎ zì èrlíng'èrwǔ nián shí yuè shíwǔ rì qǐ shīxíng.

本法自2025年10月15日起施行。

이 법은 2025년 10월 15일부터 시행한다. (反不正当竞争法 第四十一条)

확인 문제 8

1. 著作权法 第六十二条에 따르면 版权은?

- 출판권
- **저작권과 같은 말**
- 저작인접권
- 판면 설계권

「本法所称的著作权即版权。」 한국어 판권(출판권)과 다르다.

2. 중국에서 자연인 저작물의 재산권 보호기간은?

- **사후 50년**
- 사후 70년
- 공표 후 50년
- 창작 후 70년

第二十三条第一款 「作者终生及其死亡后五十年」, 50년째 해 12월 31일까지. 한국은 사후 70년이다.

3. 反不正当竞争法(2025)에서 1~5배 징벌적 배상이 붙는 행위는?

혼동행위

商业秘密 침해

허위 선전

상업 뇌물

第二十二条第三款 「经营者故意实施侵犯商业秘密行为，情节严重的」. 혼동행위와 商业秘密은 500만 위안 이하 법정배상도 있다(第四款).

4. 商业秘密의 요건이 아닌 것은?

不为公众所知悉

具有商业价值

采取相应保密措施

经过登记

第十条第四款은 세 요건만 든다. 등기는 요건이 아니다.

5. 최고인민법원 지식산권법정의 판결은 어떤 판결인가?

최고인민법원의 판결

고급인민법원의 판결

지식산권법원의 판결

임시 판결

규정 第一条第三款 「是最高人民法院的判决、裁定、调解书和决定」.

6. 海南自由贸易港知识产权法院이 北京·上海·广州 지식산권법원과 다른 점은?

- **지재 형사 사건도 맡는다**
- 상소심만 맡는다
- 최고인민법원 소속이다
- 특허 사건만 맡는다

2020년 결정 二 「第一审知识产权民事、行政和刑事案件」.

7. 「未经著作权人许可」의 뜻은?

- 저작권자의 허락을 받고
- **저작권자의 허락 없이**
- 저작권자가 허락하기 전까지만
- 저작권자를 거쳐서

未经 + A + 许可는 A의 허락 없이. 침해 조문의 머리에 자주 온다.

8. 法释〔2025〕14号에 따르면 인터넷법원 판결에 대한 상소는 원칙적으로 어디서 심리하나?

- **소재지 중급인민법원**
- 고급인민법원
- 최고인민법원
- 지식산권법원만

第三条第一款 「由互联网法院所在地的中级人民法院审理」. 전문인민법원 관할에 속하는 상소는 그 전문법원이 맡는다(第二款).

2부 법의 언어 · 제16장

민사소송

民事诉讼

장면 — 판결에 불복하려면

한·중 법관 교류 자리. 한국 법관이 중국 법관에게 1심 재판에 불복하는 기간과 방법을 묻는다. 장 첫 머리에 둔다.

한국 법관

qǐngwèn, zài zhōngguó, duì yīshěn pànjué bùfú, duō cháng shíjiān nèi kěyǐ shàngsù?

请问，在中国，对一审判决不服，多长时间内可以上诉?

여쭙겠습니다. 중국에서는 1심 판결에 불복하면 얼마 안에 상소할 수 있습니까?

중국 법관

yībān shì pànjué shíwǔ tiān, cáidìng shí tiān, dōu cóng sòngdá zhī rì kāishǐ suàn.

一般是判决十五天，裁定十天，都从送达之日开始算。

보통 판결은 15일, 재정은 10일이고, 모두 송달된 날부터 셉니다.

한국 법관

suǒyǒu de cáidìng dōu kěyǐ shàngsù ma?

所有的裁定都可以上诉吗?

재정은 모두 상소할 수 있습니까?

중국 법관

bù shì. fǎlǜ guīdìng, bùyǔ shòulǐ, guǎnxiáquán yìyì hé bóhuí qǐsù de cáidìng kěyǐ shàngsù.

不是。法律规定，不予受理、管辖权异议和驳回起诉的裁定可以上诉。

아닙니다. 법률은 불수리·관할권 이의·소 각하 재정을 상소할 수 있다고 정합니다.

한국 법관

nà bǎoquán cáidìng ne?

那保全裁定呢?

그러면 보전 재정은요?

중국 법관

bǎoquán cáidìng kěyǐ shēnqǐng fùyì yīcì, fùyì qījiān bù tíngzhǐ zhíxíng.

保全裁定可以申请复议一次，复议期间不停止执行。

보전 재정에는 한 번 복의(复议)를 신청할 수 있고, 복의 기간에도 집행은 멈추지 않습니다.

중국 민사소송의 기본법은 民事诉讼法이다. 현행본은 2023. 9. 1. 다섯 번째로 고쳐 2024. 1. 1. 부터 시행되었고, 第三百零六条까지 있다. 이 장은 소 제기에서 집행까지 절차의 낱말 스무 개를 읽는다. 起诉(소 제기)·受理(수리)·管辖(관할)에서 시작해 判决·裁定·决定 세 가지 재판 형식을 거쳐 上诉·再审·申请执行으로 간다. 한자는 같은데 한국어와 범위가 어긋나는 말이 많다. 起诉는 기소보다 넓고, 上诉는 상소보다 좁다. 2심 종심제(两审终审)·합의정(合议庭)·인민배심원(人民陪审员)은 4장, 검찰원의 불복(抗诉)은 11장, 판결서의 짜임은 17장에서 본다. 1991년 지금의 법을 만들면서 그 전의 民事诉讼法(试行)을 폐지했다(第三百零六条).

判决·裁定·决定 — 재판의 세 형식

判决은 청구의 당부, 곧 실체에 대한 재판이다. 판결서에는 판결 결과와 이유, 상소 기간과 상소할 법원을 적는다(第一百五十五条).

裁定은 절차 문제를 정리한다. 第一百五十七条가 不予受理·관할권 이의·驳回起诉·보전과 선집행·소 취하 허부·소송 중지와 종결·판결서 오기 보정 등 열한 가지를 든다. 번역 가이드는 재정(裁定)으로 옮기고 절차상 문제를 해결하는 판단이라 적는다(117쪽 각주 39 — 2017년판 조 번호 第一百五十四条로 적었다).

决定은 재판을 진행하면서 생기는 일을 처리한다. 회피 신청(第四十九条·第五十条), 기간 순연(第八十六条), 벌관·구류 같은 강제조치(第一百一十九条)가 决定이다.

불복 길도 다르다. 判决은 송달일부터 15일, 裁定은 不予受理·관할권 이의·驳回起诉 셋만 10일 안에 상소한다(第一百五十七条第二款·第一百七十一条). 중국에 주소가 없는 당사자는 30일이다(第二百八十六条). 보전 재정과 회피·벌관·구류 결정에는 한 번 복의(复议)를 신청할 수 있다(第五十条·第一百一十一条·第一百一十九条).

裁定과 决定은 한국어로 옮기면 둘 다 결정에 가깝다. 그래서 이 책은 裁定을 가이드대로 재정이라 적어 둘을 가른다.

> duì qián kuǎn dì yī xiàng zhì dì sān xiàng cáidìng, kěyǐ shàngsù.
> 对前款第一项至第三项裁定，可以上诉。 — 民事诉讼法 第一百五十七条第二款 · 공식
> 앞 款 제1호부터 제3호까지의 재정에 대하여는 상소할 수 있다.

> zuìgāo rénmín fǎyuàn de pànjué, cáidìng, yǐjí yīfǎ bù zhǔn shàngsù huòzhě chāoguò shàngsù qī méiyǒu shàngsù de pànjué, cáidìng, shì fāshēng fǎlǜ xiàolì de pànjué, cáidìng.
> 最高人民法院的判决、裁定，以及依法不准上诉或者超过上诉期没有上诉的判决、裁定，是发生法律效力的判决、裁定。 — 民事诉讼法 第一百五十八条 · 공식
> 최고인민법원의 판결·재정과, 법에 따라 상소가 허용되지 않거나 상소 기간이 지나도록 상소하지 않은 판결·재정은 법률 효력이 생긴(확정된) 판결·재정이다.

이 장을 마치면 읽을 수 있는 문장

1. rénmín fǎyuàn shěnlǐ mínshì ànjiàn, yīzhào fǎlǜ guīdìng shíxíng héyì, huíbì, gōngkāi shěnpàn hé liǎng shěn zhōngshěn zhìdù.
   人民法院审理民事案件，依照法律规定实行合议、回避、公开审判和两审终审制度。 — 民事诉讼法 第十条 · 공식
   인민법원은 민사사건을 심리할 때 법률 규정에 따라 합의·회피·공개심판과 2심 종심 제도를 시행한다.

2. dāngshìrén duì zìjǐ tíchū de zhǔzhāng, yǒu zérèn tígōng zhèngjù.
当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。 — 民事诉讼法 第六十七条第一款 · 공식
당사자는 자기가 내세운 주장에 대하여 증거를 낼 책임이 있다.

▼ 처음 보는 문법 용어 11

관형어 명사 앞에서 명사를 꾸미는 말. 중국어는 아무리 길어도 모두 명사 앞에 오고 대개 的로 끝난다 — 侵权人所获得的 利益

중심어 관형어가 꾸미는 끝 명사. 명사구마다 맨 끝 명사가 그 덩어리의 뼈대다 — ……的赔偿数额总额의 总额. 문장 전체의 주어·술어는 따로 찾는다

개사구 개사(전치사)와 명사가 이룬 덩어리. 대개 동사 앞에 온다 — 向人民法院 起诉, 自申请日起 计算. 동사 뒤에 붙는 在·到·给(放在, 送到)는 따로 익힌다

양사 수와 명사 사이에 넣는 단위 말 — 一项专利, 一起案件. 倍처럼 그 자체가 단위인 말 앞에는 넣지 않는다

모점 나란히 늘어놓는 낱말 사이의 「、」. 절과 절 사이는 쉼표 「，」

문어 글말. 조문은 之·其·为(wéi)·均·予以·能够 같은 문어를 즐겨 쓴다. 말로 할 때는 的·他的·是·都·给·能으로 바꾼다

동사구 동사와 그 목적어·보어가 이룬 덩어리 — 确定赔偿数额

명사구 명사와 그 관형어가 이룬 덩어리 — 专利权的保护范围

술어 문장에서 「어찌하다·어떠하다」에 해당하는 부분 — 利益 难以确定

화제 문장 머리에 먼저 꺼내 놓는 대상. 对于·对 + 명사구 뒤에 쉼표를 찍고 본 문장을 잇는다

조동사 동사 앞에서 가능·당위·허용을 더하는 말 — 应当·可以·能·得(děi)

표제어 20

표제어는 대륙 간체로 크게, 대만 번체를 옆에 작게 적었다(글자가 같으면 한 번만). 병음은 사전 성조로 적었고 소리는 一·不 변조를 넣어 읽는다. 조문 인용은 2026. 10. 17. 기준으로 国家法律法规数据库(flk.npc.gov.cn)에서 받은 판본과 대조했다. 위 막대의 「병음 숨기기」로 한자만 보며 읽을 수 있다.

1. **民事诉讼** 民事訴訟 mínshì sùsòng **민사소송** ★★★

현행 民事诉讼法은 2023년 개정본이다. 조 번호가 판마다 바뀌었으므로 인용할 때는 판본을 확인한다. 번역 가이드 각주 39가 적은 第一百五十四条는 2017년판 번호로, 지금은 第一百五十七条다.

쉬운 예

zhè shì yīqǐ mínshì sùsòng.

这是一起民事诉讼。

이것은 민사소송 한 건이다.

실무 예

zhège jiūfēn yīnggāi tíqǐ mínshì sùsòng, háishi shēnqǐng zhòngcái?

这个纠纷应该提起民事诉讼，还是申请仲裁?

이 분쟁은 민사소송을 내야 합니까, 아니면 중재를 신청해야 합니까?

원문

> mínshì sùsòng yīngdāng zūnxún chéngxìn yuánzé. dāngshìrén yǒu quán zài fǎlǜ guīdìng de fànwéi nèi chǔfèn zìjǐ de mínshì quánlì hé sùsòng quánlì.
>
> 民事诉讼应当遵循诚信原则。当事人有权在法律规定的范围内处分自己的民事权利和诉讼权利。 — 民事诉讼法 第十三条 · 공식
>
> 민사소송은 신의성실 원칙을 따라야 한다. 당사자는 법률이 정한 범위 안에서 자기의 민사 권리와 소송 권리를 처분할 권리가 있다.

문형

有权 + 동사구

~할 권리가 있다

1. 有权은 조문에서 권리를 줄 때 쓰는 말이다. 뒤에 동사구가 바로 온다.
2. 반대는 无权(~할 권리가 없다)이다.
3. 可以는 허용(~해도 된다), 有权은 권리(~할 권리가 있다)다. 조문은 둘을 가려 쓴다.

dāngshìrén yǒu quán wěituō dàilǐrén.

当事人有权委托代理人。

당사자는 대리인에게 소송을 맡길 권리가 있다.

bèigào yǒu quán tíqǐ fǎnsù.

被告有权提起反诉。

피고는 반소를 제기할 권리가 있다.

문법 C4 · 在……范围内 — 범위는 동사 앞에

~~当事人有权处分自己的权利在法律规定的范围内~~ (비문)

当事人有权在法律规定的范围内处分自己的权利

'~의 범위 안에서 (~한다)'는 在 + 명사구 + 范围内로 감싸 동사 앞에 둔다. 有权 뒤, 처분하다(处分) 앞이 그 자리다. 控制在合理范围内(합리적 범위 안으로 억제하다)처럼 동작이 이르는 자리를 말할 때만 동사 뒤에 온다.

한국이라면? = 신의성실의 원칙 · 민사소송법 제1조

한국 민사소송법도 「당사자와 소송관계인은 신의에 따라 성실하게 소송을 수행하여야 한다」 고 적는다. 중국은 같은 조 第二款에 당사자의 처분권을 함께 둔다.

---

2. # 起诉 起訴 qǐsù **소 제기 — 민사 원고가 소를 내는 일에도 쓴다** ★★★

가짜 친구 · 한국어 **기소**와 범위 넓음

형사에서 검찰원이 공소를 제기하는 일은 提起公诉라 한다(11장). 번역 가이드는 驳回起诉를 기소 각하로 옮겼지만(117쪽 각주 39), 이 책은 민사 맥락에서 소 각하로 적는다.

쉬운 예

tā xiàng fǎyuàn qǐsù le.

他向法院起诉了。

그는 법원에 소를 제기했다.

실무 예

yuángào qǐsù de shíhou, tíjiāo le nǎxiē zhèngjù?

原告起诉的时候，提交了哪些证据?

원고는 소를 제기할 때 어떤 증거를 냈습니까?

원문

qǐsù bìxū fúhé xiàliè tiáojiàn: (yī) yuángào shì yǔ běn àn yǒu zhíjiē lìhài guānxi de gōngmín, fǎrén hé qítā zǔzhī; (èr) yǒu míngquè de bèigào; (sān) yǒu jùtǐ de sùsòng qǐngqiú hé shìshí, lǐyóu; (sì) shǔyú rénmín fǎyuàn shòulǐ mínshì sùsòng de fànwéi hé shòusù rénmín fǎyuàn guǎnxiá.

起诉必须符合下列条件：（一）原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织；（二）有明确的被告；（三）有具体的诉讼请求和事实、理由；（四）属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。 — 民事诉讼法 第一百二十二条 · 공식

소를 제기하려면 다음 조건을 갖추어야 한다. (1) 원고가 이 사건과 직접 이해관계가 있는 공민·법인·그 밖의 조직일 것 (2) 명확한 피고가 있을 것 (3) 구체적인 소송청구와 사실·이유가 있을 것 (4) 인민법원이 수리하는 민사소송의 범위에 속하고 소를 받은 인민법원의 관할에 속할 것.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
起诉必须符合下列条件：	주어 + 必须 + 符合 — 쌍점이 목록을 연다	소를 제기하려면 다음 조건을 갖추어야 한다
（一）原告是与本案有直接利害关系的	项 ① — 与 + 대상 + 有 + 관계 + 的	(1) 원고가 이 사건과 직접 이해관계가 있는

公民、法人和其他组织；	중심어 — 모점으로 나란히	공민·법인·그 밖의 조직일 것
（二）有明确的被告；	项 ② — 有 + 명사	(2) 명확한 피고가 있을 것
（三）有具体的诉讼请求和事实、理由；	项 ③ — 有 + 명사 셋	(3) 구체적인 소송청구와 사실·이유가 있을 것
（四）属于人民法院受理民事诉讼的范围	项 ④ — 属于 + 범위	(4) 인민법원이 수리하는 민사소송의 범위에 속하고
和受诉人民法院管辖。	和 + 둘째 요건	소를 받은 인민법원의 관할에 속할 것

문형

向 + 법원 + 起诉

법원에 소를 제기하다

1. 소를 내는 곳은 向 + 법원으로 동사 앞에 둔다.
2. 피고는 起诉 뒤에 목적어로 바로 둘 수 있다. 向人民法院起诉债务人(民法典 合同编通则 解释 第三十八条). 对 + 피고 + 提起诉讼으로도 말한다.
3. 격식을 갖추면 提起诉讼, 형사 공소는 提起公诉다.

wǒmen zhǔnbèi xiàng fǎyuàn qǐsù.

我们准备向法院起诉。

우리는 법원에 소를 낼 준비를 하고 있다.

tā duì gōngsī tíqǐ le sùsòng.

她对公司提起了诉讼。

그녀는 회사를 상대로 소송을 제기했다.

한국이라면? ≠ 기소(공소 제기) · 형사소송법 제246조

한국어 기소는 「공소는 검사가 제기하여 수행한다」의 형사 쪽 말이다. 중국어 起诉는 민사 원고가 소를 내는 일에도 쓰고, 형사 공소는 提起公诉로 따로 부른다.

---

3. **受理** shòulǐ **수리(접수) — 법원이 사건을 받아들임** ★★★

立案은 사건을 정식으로 등록하는 일이다. 第一百二十六条는 요건을 갖춘 소를 7일 안에 立案하고 당사자에게 알리라고 한다.

쉬운 예

fǎyuàn yǐjīng shòulǐ le zhège ànjiàn.

法院已经受理了这个案件。

법원은 이미 이 사건을 수리했다.

실무 예

fǎyuàn shòulǐ yǐhòu, duōjiǔ huì kāitíng?

法院受理以后，多久会开庭?

법원이 수리한 뒤 얼마나 지나면 기일이 열립니까?

원문

rénmín fǎyuàn shòulǐ gōngmín zhījiān, fǎrén zhījiān, qítā zǔzhī zhījiān yǐjí tāmen xiānghù zhījiān yīn cáichǎn guānxi hé rénshēn guānxi tíqǐ de mínshì sùsòng, shìyòng běn fǎ de guīdìng.

人民法院受理公民之间、法人之间、其他组织之间以及他们相互之间因财产关系和人身关系提起的民事诉讼，适用本法的规定。 — 民事诉讼法 第三条

· 공식

공민 사이, 법인 사이, 그 밖의 조직 사이와 이들 상호 간에 재산관계와 인신관계로 제기되어 인민법원이 수리하는 민사소송에는 이 법의 규정을 적용한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
人民法院受理公民之间、法人之间、	주어 + 受理 + 当事者 늘어놓기	인민법원이 수리하는, 공민 사이·법인 사이
其他组织之间以及他们相互之间	以及 + 마지막 항목	그 밖의 조직 사이와 이들 상호 간에
因财产关系和人身关系提起的民事诉讼，	因 + 원인 + 동사 + 的 + 중심어	재산관계와 인신관계로 제기된 민사소송에는
适用本法的规定。	술어 — 适用 + 법	이 법의 규정을 적용한다

문형

A 之间

A 사이

1. 之间은 명사 뒤에 붙어 사이를 나타낸다. 当事人之间(당사자 사이).
2. 조문은 公民之间、法人之间처럼 같은 틀을 모점으로 늘어놓는다.
3. 말로는 A 和 B 之间(A와 B 사이)으로 둘을 묶어 쓴다.

shuāngfāng zhījiān méiyǒu shūmiàn xiéyì.

双方之间没有书面协议。

양측 사이에 서면 합의가 없다.

liǎng jiā gōngsī zhījiān fāshēng le jiūfēn.

两家公司之间发生了纠纷。

두 회사 사이에 분쟁이 생겼다.

문법 C4 · 因 + 원인 — 원인도 동사 앞에

~~提起的民事诉讼因财产关系~~ (비문)

因财产关系提起的民事诉讼

원인을 나타내는 因 + 명사는 대개 동사(提起) 앞에 온다. 관할 조문이 모두 이 꼴이다. 因合同纠纷提起的诉讼(계약 분쟁으로 제기된 소송, 第二十四条). 因……提起的가 통째로 诉讼을 꾸민다.

한국이라면? ≠ 소장 접수 · 민사소송법 제248조

한국은 소장이 접수되면 「소장이 제출된 때에 소가 제기된 것으로 본다」. 중국은 법원이 요건을 심사해 7일 안에 立案하거나 不予受理 재정을 한다(第一百二十六条). 受理는 법원이 사건을 받아들이는 판단에 가깝다.

---

4. # 管辖 管轄 guǎnxiá 관할 ★★★

쉬운 예

zhège ànjiàn guī nǎge fǎyuàn guǎnxiá?

这个案件归哪个法院管辖?

이 사건은 어느 법원 관할입니까?

실무 예

bèigào duì guǎnxiáquán yǒu yìyì, wǒmen xiān chǔlǐ zhège wèntí.

被告对管辖权有异议，我们先处理这个问题。

피고가 관할권에 이의를 냈으니, 우리는 이 문제를 먼저 처리합니다.

원문

duì gōngmín tíqǐ de mínshì sùsòng, yóu bèigào zhùsuǒdì rénmín fǎyuàn guǎnxiá; bèigào zhùsuǒdì yǔ jīngcháng jūzhùdì bù yīzhì de, yóu jīngcháng jūzhùdì rénmín fǎyuàn guǎnxiá.

对公民提起的民事诉讼，由被告住所地人民法院管辖；被告住所地与经常居住地不一致的，由经常居住地人民法院管辖。 — 民事诉讼法 第二十二条第一款 · 공식

공민을 상대로 제기한 민사소송은 피고 주소지 인민법원이 관할한다. 피고의 주소지와 경상거주지가 다르면 경상거주지 인민법원이 관할한다.

문형

A 与 B 不一致

A와 B가 일치하지 않다(다르다)

1. 与는 和의 문어다. A 与 B 뒤에 비교 결과가 온다.
2. 不一致는 '같지 않다'. 같으면 一致다.

3. 조문은 끝에 的를 붙여 조건으로 만든다. ……不一致的，由……(다르면 ~이).

tā de shuōfǎ yǔ shìshí bù yīzhì.

他的说法与事实不一致。

그의 말은 사실과 맞지 않는다.

liǎng fèn hétong de nèiróng bù yīzhì.

两份合同的内容不一致。

두 계약서의 내용이 다르다.

문법 C4 · 由 + 법원 + 管辖 — 관할 조문의 뼈대

~~被告住所地人民法院由管辖~~ (비문)

由被告住所地人民法院管辖

관할 조문은 '사건, 由 + 법원 + 管辖' 꼴이다. 由 뒤에 관할 법원을 통째로 넣고 管辖로 닫는다. 쉼표 앞의 사건 부분(对公民提起的民事诉讼)은 화제다. 由 + 법원은 '~이 맡아'로 옮긴다.

한국이라면? = 보통재판적 · 민사소송법 제2조

한국도 소는 「피고의 보통재판적(普通裁判籍)이 있는 곳의 법원이 관할한다」. 중국은 주소지와 경상거주지가 다르면 경상거주지를 앞세운다.

대만에서는 管轄 · 民事訴訟法 第1條

대만도 피고 주소지 원칙을 같은 由……管轄 틀로 적는다.

訴訟，由被告住所地之法院管轄。 全國法規資料庫

---

5. # 级别管辖 級別管轄 jíbié guǎnxiá **심급 관할 — 1심을 어느 급 법원이 맡는지**

★★

第十八条~第二十一条가 정한다. 1심은 기층인민법원이 원칙이고(第十八条), 중급은 중대한 섭외 사건과 관할구역에 중대한 영향이 있는 사건 등을, 고급은 관할구역에 중대한 영향이 있는 사건을, 최고인민법원은 전국에 중대한 영향이 있는 사건과 스스로 심리해야 한다고 보는 사건을 맡는다.

쉬운 예

jíbié guǎnxiá yóu fǎlǜ guīdìng.

级别管辖由法律规定。

심급 관할은 법률이 정한다.

실무 예

zhège ànjiàn yǐngxiǎng hěn dà, yīnggāi yóu zhōngjí rénmín fǎyuàn guǎnxiá ba?

这个案件影响很大，应该由中级人民法院管辖吧?

이 사건은 영향이 크니 중급인민법원이 관할해야 하지 않습니까?

원문

hétong huòzhě qítā cáichǎn quányì jiūfēn de dāngshìrén kěyǐ shūmiàn xiéyì xuǎnzé bèigào zhùsuǒdì, hétong lǚxíngdì, hétong qiāndìngdì, yuángào zhùsuǒdì, biāodìwù suǒzàidì děng yǔ zhēngyì yǒu shíjì liánxì de dìdiǎn de rénmín fǎyuàn guǎnxiá, dàn bùdé wéifǎn běn fǎ duì jíbié guǎnxiá hé zhuānshǔ guǎnxiá de guīdìng.

合同或者其他财产权益纠纷的当事人可以书面协议选择被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但不得违反本法对级别管辖和专属管辖的规定。 — 民事诉讼法 第三十五条 · 공식

계약이나 그 밖의 재산권익 분쟁의 당사자는 피고 주소지·계약 이행지·계약 체결지·원고 주소지·목적물 소재지 등 분쟁과 실제로 관련 있는 곳의 인민법원을 서면 합의로 관할 법원으로 고를 수 있다. 다만 이 법의 심급 관할과 전속관할 규정을 어겨서는 안 된다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
合同或者其他财产权益纠纷的当事人	주어 — 的 관형어 + 중심어	계약이나 그 밖의 재산권익 분쟁의 당사자는
可以书面协议选择	可以 + 방식 + 동사	서면 합의로 고를 수 있다
被告住所地、合同履行地、合同签订地、	선택지 ① ~ ③	피고 주소지·계약 이행지·계약 체결지
原告住所地、标的物所在地等	선택지 ④ ⑤ + 等	원고 주소지·목적물 소재지 등
与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，	与 + 대상 + 有 + 관계 + 的 + 중심어	분쟁과 실제로 관련 있는 곳의 인민법원 관할을
但不得违反本法对级别管辖和专属管辖的规定。	但 + 단서	다만 이 법의 심급 관할과 전속관할 규정을 어겨서는 안 된다

문형

A、B、C 等 + 명사

A·B·C 등의 ~

1. 等은 늘어놓은 항목 끝에 붙어 열거가 더 있을 수 있음을 보인다.
2. 뒤에 공통 명사가 오면 等 + 명사다. 等与争议有实际联系的地点(등 분쟁과 실제로 관련 있는 곳).
3. 等 앞의 항목이 전부인지 예시인지는 조문마다 문언과 체계로 판단한다(8장).

yuángào tíjiāo le hétong, fāpiào děng zhèngjù.

原告提交了合同、发票等证据。

원고는 계약서·영수증 등의 증거를 냈다.

fǎyuàn yào kǎolǜ hétong lǚxíngdì děng yīnsù.

法院要考虑合同履行地等因素。

법원은 계약 이행지 등의 요소를 고려해야 한다.

한국이라면? ≠ 사물관할 · 법원조직법 제7조

중국은 1심 사건을 기층·중급·고급·최고 네 급 법원에 나눈다. 한국 지방법원은 「심판권은 단독판사가 행사한다」가 원칙이고 합의부가 맡는 사건을 따로 둔다. 1심 법원의 급이 아니라 같은 법원 안의 단독·합의가 갈린다.

---

6. 专属管辖 專屬管轄 zhuānshǔ guǎnxiá 전속관할 ★★

第三十四条의 둘째 항목은 항만 작업 중 생긴 분쟁(항만 소재지 법원)이다. 涉外 사건의 전속관할은 第二百七十九条가 따로 정한다.

쉬운 예

bùdòngchǎn jiūfēn shǔyú zhuānshǔ guǎnxiá.

不动产纠纷属于专属管辖。

부동산 분쟁은 전속관할에 속한다.

실무 예

dāngshìrén kěyǐ xiéyì páichú zhuānshǔ guǎnxiá ma?

当事人可以协议排除专属管辖吗?

당사자가 합의로 전속관할을 배제할 수 있습니까?

원문

xiàliè ànjiàn, yóu běn tiáo guīdìng de rénmín fǎyuàn zhuānshǔ guǎnxiá: (yī) yīn bùdòngchǎn jiūfēn tíqǐ de sùsòng, yóu bùdòngchǎn suǒzàidì rénmín fǎyuàn guǎnxiá; …… (sān) yīn jìchéng yíchǎn jiūfēn tíqǐ de sùsòng, yóu bèijìchéngrén sǐwáng shí zhùsuǒdì huòzhě zhǔyào yíchǎn suǒzàidì rénmín fǎyuàn guǎnxiá.

下列案件，由本条规定的人民法院专属管辖：（一）因不动产纠纷提起的诉讼，由不动产所在地人民法院管辖；……（三）因继承遗产纠纷提起的诉讼，由被继承人死亡时住所地或者主要遗产所在地人民法院管辖。 –

民事诉讼法 第三十四条 · 공식

다음 사건은 이 조가 정한 인민법원의 전속관할로 한다. (1) 부동산 분쟁으로 제기된 소송은 부동산 소재지 인민법원이 관할한다 …… (3) 상속재산 분쟁으로 제기된 소송은 피상속인 사망 당시의 주소지나 주요 유산 소재지 인민법원이 관할한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻

下列案件，由本条规定的人民法院专属管辖：	화제 + 由 + 법원 + 专属管辖 — 쌍점으로 목록	다음 사건은 이 조가 정한 인민법원의 전속관할로 한다
（一）因不动产纠纷提起的诉讼，	项 ① — 因 + 원인 + 提起的诉讼	(1) 부동산 분쟁으로 제기된 소송은
由不动产所在地人民法院管辖；……	由 + 법원 + 管辖, ②는 생략	부동산 소재지 인민법원이 관할한다 ……
（三）因继承遗产纠纷提起的诉讼，	项 ③ — 같은 틀	(3) 상속재산 분쟁으로 제기된 소송은
由被继承人死亡时住所地或者	由 + 법원 ① — 때 + 장소	피상속인 사망 당시의 주소지나
主要遗产所在地人民法院管辖。	법원 ② + 管辖	주요 유산 소재지 인민법원이 관할한다

문형

下列 + 명사：（一）……

다음 ~ (목록 조문)

1. 下列는 '다음에 늘어놓은'. 쌍점 「：」 뒤에 （一） （二）로 项을 늘어놓는다.
2. 项 사이는 쌍반점 「；」, 마지막 项은 마침표 「。」로 닫는다.
3. 말로는 以下几种(다음 몇 가지)이라 한다.

xiàliè zhèngjù xūyào yuánjiàn.

下列证据需要原件。

다음 증거는 원본이 필요하다.

qǐng kàn yǐxià jǐ zhǒng qíngxing.

请看以下几种情形。

다음 몇 가지 경우를 보십시오.

한국이라면? ≠ 부동산 특별재판적 · 민사소송법 제20조

중국은 부동산 분쟁을 소재지 법원 전속관할로 한다. 한국 제20조는 부동산에 관한 소를 「부동산이 있는 곳의 법원에 제기할 수 있다」고 해 원고가 고를 수 있는 특별재판적으로 둔다.

대만에서는 專屬管轄 · 民事訴訟法 第10條

대만은 부동산 물권·분할·경계 소송만 전속이고, 그 밖의 부동산 소송은 소재지 법원에도 낼 수 있다(得由).

因不動產之物權或其分割或經界涉訟者，專屬不動產所在地之法院管轄。其他因不動產涉訟者，得由不動產所在地之法院管轄。 全國法規資料庫

---

7. # 独任审理 獨任審理 dú rèn shěnlǐ **단독 심리 — 审判员 1인이 맡는 심리** ★★

합의정(合议庭)과 인민배심원은 4장에서 보았다. 第四十二条는 국가이익·사회공공이익에 관련된 사건, 새로운 유형이나 복잡한 사건 등 여섯 가지를 1인 심리에서 뺀다.

쉬운 예

zhège ànjiàn yóu yīmíng fǎguān dú rèn shěnlǐ.

这个案件由一名法官独任审理。

이 사건은 법관 한 명이 단독으로 심리한다.

실무 예

zhège ànjiàn bǐjiào fùzá, shìhé dú rèn shěnlǐ ma?

这个案件比较复杂，适合独任审理吗?

이 사건은 꽤 복잡한데, 단독 심리에 맞습니까?

원문

shìyòng jiǎnyì chéngxù shěnlǐ de mínshì ànjiàn, yóu shěnpànyuán yīrén dú rèn shěnlǐ. jīcéng rénmín fǎyuàn shěnlǐ de jīběn shìshí qīngchu, quánlì yìwù guānxi míngquè de dì yī shěn mínshì ànjiàn, kěyǐ yóu shěnpànyuán yīrén shìyòng pǔtōng chéngxù dú rèn shěnlǐ.

适用简易程序审理的民事案件，由审判员一人独任审理。基层人民法院审理的基本事实清楚、权利义务关系明确的第一审民事案件，可以由审判员一人适用普通程序独任审理。 — 民事诉讼法 第四十条第二款 · 공식

간이절차로 심리하는 민사사건은 심판원 1인이 단독으로 심리한다. 기층인민법원이 심리하는 제1심 민사사건으로서 기본 사실이 분명하고 권리의무관계가 명확한 것은 심판원 1인이 보통절차를 적용해 단독으로 심리할 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
适用简易程序审理的民事案件，	화제 — 동사구 + 的 + 중심어	간이절차로 심리하는 민사사건은
由审判员一人独任审理。	由 + 사람 + 동사	심판원 1인이 단독으로 심리한다
基层人民法院审理的	관형어 ① — 주어 + 동사 + 的	기층인민법원이 심리하는

基本事实清楚、权利义务关系明确的	관형어 ② — 형용사술어 둘 + 的	기본 사실이 분명하고 권리의무 관계가 명확한
第一审民事案件，	중심어	제1심 민사사건은
可以由审判员一人适用普通程序独任审理。	可以 + 由 + 사람 + 适用 + 절차 + 동사	심판원 1인이 보통절차를 적용해 단독으로 심리할 수 있다

문형

可以由 A + 동사

A가 ~할 수 있다(권한 배분)

1. 由 + 사람·기관은 누가 맡는지를 동사 앞에서 밝힌다.
2. 可以를 앞에 두면 그렇게 해도 된다는 허용이다. 应当由는 반드시 그 사람이 맡는다.
3. 一人은 '한 사람이'. 由审判员一人은 심판원 한 사람이 맡는다는 뜻이다.

tiáojiě kěyǐ yóu shěnpànyuán yīrén zhǔchí.

调解可以由审判员一人主持。

조정은 심판원 한 사람이 주재할 수 있다.

zhège wèntí kěyǐ yóu héyìtíng tǎolùn.

这个问题可以由合议庭讨论。

이 문제는 합의정이 토의할 수 있다.

한국이라면? ≠ 단독판사 · 법원조직법 제7조

한국 지방법원은 단독판사가 원칙이고, 합의심판을 해야 하면 「판사 3명으로 구성된 합의부에서 심판권을 행사한다」. 중국은 1심도 합의정이 원칙이고(第四十条第一款) 간이절차 사건 등만 1인이 맡는다. 원칙과 예외가 거꾸로다.

---

8. # 举证 舉證 jǔzhèng **입증 — 증거를 들어 증명함** ★★

통용어 — 谁主张，谁举证 — 통용어. 民事诉讼法(2023)·民事诉讼法解释(2022) 원문에는 없다(2026. 10. 17. flk 원문 검색 0회)

民事诉讼法 본문에는 举证이라는 낱말이 없다. 第六十七条는 증거를 낼 책임(有责任提供证据)으로 적고, 举证证明责任이라는 말은 최고인민법원의 民事诉讼法解释 第九十条·第九十一条에 나온다.

쉬운 예

yuángào yào duì zìjǐ de zhǔzhāng jǔzhèng.

原告要对自己的主张举证。

원고는 자기 주장을 입증해야 한다.

실무 예

jǔzhèng qīxiàn shì shénme shíhou jièmǎn de?

举证期限是什么时候届满的?

입증 기한은 언제 끝났습니까?

원문

zài zuòchū pànjué qián, dāngshìrén wèinéng tígōng zhèngjù huòzhě zhèngjù bùzú yǐ zhèngmíng qí shìshí zhǔzhāng de, yóu fùyǒu jǔzhèng zhèngmíng zérèn de dāngshìrén chéngdān bùlì de hòuguǒ.

在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。 — 民事诉讼法解释 第九十条 第二款 · 공식

판결하기 전에 당사자가 증거를 내지 못하거나 증거가 그 사실 주장을 증명하기에 부족하면, 증명책임을 지는 당사자가 불리한 결과를 진다.

문형

由 A 承担 B

A가 B를 진다(부담)

1. 承担은 책임·비용·결과를 떠맡다. 목적어는 责任·费用·后果 같은 말이다.
2. 누가 지는지는 由 + 사람으로 동사 앞에 둔다.
3. 负有 + 책임은 '~책임을 지고 있다'. 负有举证证明责任的当事人은 증명책임을 지는 당사자다.

sùsòng fèiyòng yóu bàisùfāng chéngdān.

诉讼费用由败诉方承担。

소송비용은 진 쪽이 부담한다.

zhè bǐ fèiyòng yóu shéi chéngdān?

这笔费用由谁承担?

이 비용은 누가 부담합니까?

한국이라면? ≠ 직권 증거조사 · 민사소송법 제292조

중국은 당사자가 객관적 사유로 모으지 못한 증거 등을 법원이 조사·수집해야 한다(应当, 第六十七条第二款). 한국은 신청한 증거로 심증을 얻을 수 없는 때 등에 「직권으로 증거조사를 할 수 있다」.

대만에서는 舉證之責任 · 民事訴訟法 第277條

대만은 증명책임 일반 조항을 民事訴訟法 본문에 두고, 현저히 불공평하면 예외를 둔다.

當事人主張有利於己之事實者，就其事實有舉證之責任。但法律別有規定，或依其情形顯失公平者，不在此限。 全國法規資料庫

---

9. **保全** bǎoquán **보전 — 재산 보전과 행위 보전** ★★★

긴급하면 48시간 안에 재정해야 한다(第一百零三条第三款). 소 제기 전 보전은 담보가 필수이고, 보전 뒤 30일 안에 소를 내거나 중재를 신청하지 않으면 법원이 보전을 해제한다(第一百零四条).

쉬운 예

yuángào shēnqǐng le cáichǎn bǎoquán.

原告申请了财产保全。

원고는 재산 보전을 신청했다.

실무 예

qíngkuàng jǐnjí, fǎyuàn néng zài sìshíbā xiǎoshí nèi zuòchū cáidìng ma?

情况紧急，法院能在四十八小时内作出裁定吗?

사정이 급한데, 법원이 48시간 안에 재정을 내릴 수 있습니까?

원문

rénmín fǎyuàn duìyú kěnéng yīn dāngshìrén yīfāng de xíngwéi huòzhě qítā yuányīn, shǐ pànjué nányǐ zhíxíng huòzhě zàochéng dāngshìrén qítā sǔnhài de ànjiàn, gēnjù duìfāng dāngshìrén de shēnqǐng, kěyǐ cáidìng duì qí cáichǎn jìnxíng bǎoquán, zélìng qí zuòchū yīdìng xíngwéi huòzhě jìnzhǐ qí zuòchū yīdìng xíngwéi; dāngshìrén méiyǒu tíchū shēnqǐng de, rénmín fǎyuàn zài bìyào shí yě kěyǐ cáidìng cǎiqǔ bǎoquán cuòshī.

人民法院对于可能因当事人一方的行为或者其他原因，使判决难以执行或者造成当事人其他损害的案件，根据对方当事人的申请，可以裁定对其财产进行保全、责令其作出一定行为或者禁止其作出一定行为；当事人没有提出申请的，人民法院在必要时也可以裁定采取保全措施。 — 民事诉讼法 第一百零三条第一款 · 공식

인민법원은 당사자 한쪽의 행위나 그 밖의 원인으로 판결을 집행하기 어려워지거나 당사자에게 그 밖의 손해가 생길 수 있는 사건에서, 상대방 당사자의 신청에 따라 그 한쪽 당사자의 재산을 보전하거나 그에게 일정한 행위를 하도록 명하거나 일정한 행위를 금지하는 재정을 할 수 있다. 당사자가 신청하지 않았어도 인민법원은 필요하면 보전 조치를 취하는 재정을 할 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
人民法院对于可能因当事人一方的行为或者其他原因，	주어 + 对于 + (원인) — 대상 사건을 연다	인민법원은 당사자 한쪽의 행위나 그 밖의 원인으로
使判决难以执行或者造成当事人其他损害的案件，	使 + 결과 / 造成 + 결과 + 的 + 案件	판결을 집행하기 어렵게 하거나 당사자에게 다른 손해를 낼 수 있는 사건에서
根据对方当事人的申请，	根据 + 근거	상대방 당사자의 신청에 따라
可以裁定对其财产进行保全、	보전 ① — 재산(其 = 앞의 当事人一方)	그 한쪽 당사자의 재산을 보전하거나

责令其作出一定行为或者禁止其作出一定行为；	보전 ② ③ — 행위 명령·금지	일정한 행위를 하도록 명하거나 금지하는 재정을 할 수 있다
当事人没有提出申请的，	조건 — ……的，	당사자가 신청하지 않았어도
人民法院在必要时也可以裁定采取保全措施。	在 + 때 + 也可以 + 동사	인민법원은 필요하면 보전 조치를 취하는 재정을 할 수 있다

문형

可以裁定 + 동사구

재정으로 ~할 수 있다

1. 裁定은 명사(재정)이자 동사(재정하다)다. 可以裁定 뒤에 재정의 내용이 동사구로 온다.
2. 판결로 할 일은 判决, 재정으로 할 일은 裁定을 동사로 쓴다. 裁定驳回(재정으로 기각하다).
3. 말로는 法院可以决定……이라 풀기 쉽지만, 법률 문서에서는 决定과 裁定을 가린다.

fǎyuàn cáidìng bóhuí le shēnqǐng.

法院裁定驳回了申请。

법원은 재정으로 신청을 기각했다.

fǎyuàn kěyǐ cáidìng zhōngzhǐ sùsòng.

法院可以裁定中止诉讼。

법원은 재정으로 소송을 중지할 수 있다.

문법 C7 · 责令 + 사람 + 동사 — 명령의 문어

~~责令作出其一定行为~~ (비문)

责令其作出一定行为

责令은 '~하도록 명하다'. 명령받는 사람(其)을 바로 뒤에 두고 할 일을 그 뒤에 둔다. 禁止其作出一定行为도 같은 짜임이다. 其는 앞의 当事人一方, 곧 보전을 당하는 피신청인이다. 对方当事人은 그 반대편인 신청인이다.

한국이라면? ≠ 가압류·가처분 · 민사집행법 제300조

한국은 금전채권의 집행 보전은 가압류(제276조), 그 밖의 다툼은 가처분으로 나눈다. 가처분은 「임시의 지위를 정하기 위하여도 할 수 있다」. 중국의 행위 보전이 이 자리에 온다.

대만에서는 假扣押 · 假處分 · 民事訴訟法 第522條 · 第532條

대만은 한국처럼 금전 청구는 假扣押, 그 밖의 청구는 假處分으로 나누고, 임시 지위를 정하는 처분은 第538條에 둔다.

10. # 开庭 開庭 kāitíng **개정 — 법정을 열어 심리함(변론기일)** ★★★

2심은 원칙적으로 开庭하지만, 새로운 사실·증거·이유가 없어 필요 없다고 보면 열지 않을 수 있다(第一百七十六条).

쉬운 예

xià zhōusān kāitíng.

下周三开庭。

다음 주 수요일에 개정한다.

실무 예

èrshěn kěyǐ bù kāitíng shěnlǐ ma?

二审可以不开庭审理吗?

2심은 개정하지 않고 심리할 수 있습니까?

원문

rénmín fǎyuàn shěnlǐ mínshì ànjiàn, yīngdāng zài kāitíng sān rì qián tōngzhī dāngshìrén hé qítā sùsòng cānyùrén. gōngkāi shěnlǐ de, yīngdāng gōnggào dāngshìrén xìngmíng, ànyóu hé kāitíng de shíjiān, dìdiǎn.

人民法院审理民事案件，应当在开庭三日前通知当事人和其他诉讼参与人。公开审理的，应当公告当事人姓名、案由和开庭的时间、地点。 — 民事诉讼法 第一百三十九条 · 공식

인민법원은 민사사건을 심리할 때 개정 사흘 전까지 당사자와 그 밖의 소송참여인에게 알려야 한다. 공개 심리하는 경우에는 당사자 이름·사건명(案由)과 개정 일시·장소를 공고해야 한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
人民法院审理民事案件，	화제 — 주어 + 동사 + 목적어	인민법원은 민사사건을 심리할 때
应当在开庭三日前	应当 + 在……前 — 기한	개정 사흘 전까지
通知当事人和其他诉讼参与人。	동사 + 목적어 둘	당사자와 그 밖의 소송참여인에게 알려야 한다
公开审理的，	조건 — ……的，	공개 심리하는 경우에는
应当公告当事人姓名、案由	应当 + 公告 + 목적어	당사자 이름·사건명과
和开庭的时间、地点。	목적어 이어짐	개정 일시·장소를 공고해야 한다

문형

公告 + 내용

~을 공고하다

1. 公告는 동사(공고하다)이자 명사(공고)다.
2. 동사로 쓰면 공고할 내용을 목적어로 바로 받는다. 公告当事人姓名.
3. 명사로는 发出公告(공고를 내다)라 한다(第九十五条).

fǎyuàn gōnggào le kāitíng shíjiān.

法院公告了开庭时间。

법원은 개정 일시를 공고했다.

gōnggào fāchū yǐhòu yào děng sānshí tiān.

公告发出以后要等三十天。

공고를 낸 뒤 30일을 기다려야 한다.

문법 C4 · 在 + 사건 + 수량 + 前 — '~전까지'는 동사 앞

~~应当通知当事人在开庭三日前~~ (비문)

应当在开庭三日前通知当事人

언제까지 하는지는 在……前으로 감싸 동사 앞에 둔다. 开庭三日前은 '개정 사흘 전'이다. 사건 + 수량 + 前의 순서는 한국어와 같다. 통지받는 사람(当事人)은 동사 뒤 목적어다.

한국이라면? ≠ 재판의 공개 · 법원조직법 제57조

중국 第一百三十七条는 국가비밀·개인 사생활 사건과 법률에 다른 규정이 있는 사건은 공개하지 않고, 이혼·상업비밀 사건은 당사자가 신청하면 공개하지 않을 수 있다. 한국은 국가의 안전보장 등을 해칠 우려가 있으면 심리를 「결정으로 공개하지 아니할 수 있다」.

---

11. # 判决 判决 pànjué **판결 — 청구의 당부, 곧 실체에 대한 재판** ★★★

판결서 양식과 「本院认为」로 시작하는 이유 부분은 17장에서 본다. 판결은 공개 심리든 비공개 심리든 모두 공개로 선고한다(第一百五十一条).

쉬운 예

fǎyuàn jīntiān xuāngào le pànjué.

法院今天宣告了判决。

법원은 오늘 판결을 선고했다.

실무 예

pànjuéshū lǐ xiěmíng shàngsù qījiān hé shàngsù de fǎyuàn le ma?

判决书里写明上诉期间和上诉的法院了吗?

판결서에 상소 기간과 상소할 법원을 적었습니까?

원문

> pànjuéshū yīngdāng xiěmíng pànjué jiéguǒ hé zuòchū gāi pànjué de lǐyóu. pànjuéshū nèiróng bāokuò: (yī) ànyóu, sùsòng qǐngqiú, zhēngyì de shìshí hé lǐyóu; (èr) pànjué rèndìng

de shìshí hé lǐyóu, shìyòng de fǎlǜ hé lǐyóu; (sān) pànjué jiéguǒ hé sùsòng fèiyòng de fùdān; (sì) shàngsù qījiān hé shàngsù de fǎyuàn.

判决书应当写明判决结果和作出该判决的理由。判决书内容包括：（一）案由、诉讼请求、争议的事实和理由；（二）判决认定的事实和理由、适用的法律和理由；（三）判决结果和诉讼费用的负担；（四）上诉期间和上诉的法院。 — 民事诉讼法 第一百五十五条第一款 · 공식

판결서에는 판결 결과와 그 판결을 내린 이유를 적어야 한다. 판결서의 내용은 다음과 같다. (1) 사건명(案由)·소송청구·다투는 사실과 이유 (2) 판결이 인정한 사실과 이유, 적용한 법률과 이유 (3) 판결 결과와 소송비용의 부담 (4) 상소 기간과 상소할 법원.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
判决书应当写明判决结果	주어 + 应当 + 写明 + 목적어 ①	판결서에는 판결 결과와
和作出该判决的理由。	목적어 ② — 동사구 + 的 + 理由	그 판결을 내린 이유를 적어야 한다
判决书内容包括：	包括 + 쌍점	판결서의 내용은 다음과 같다
（一）案由、诉讼请求、争议的事实和理由；	项 ① — 다툼의 정리	(1) 사건명·소송청구·다투는 사실과 이유
（二）判决认定的事实和理由、适用的法律和理由；	项 ② — 인정 사실과 법률 적용	(2) 인정한 사실과 이유, 적용한 법률과 이유
（三）判决结果和诉讼费用的负担；	项 ③ — 주문	(3) 판결 결과와 소송비용 부담
（四）上诉期间和上诉的法院。	项 ④ — 불복 안내	(4) 상소 기간과 상소할 법원

문형

A 包括：（一）……

A는 다음을 포함한다

1. 包括는 '포함하다'. 쌍점 뒤에 내용을 项으로 늘어놓는다.
2. 앞 문장이 원칙(판결 결과와 이유를 적는다), 뒷 문장이 세목이다.
3. 말로는 A 有这几项(A에는 이런 항목이 있다)이라 한다.

qǐsùzhuàng de nèiróng bāokuò sùsòng qǐngqiú hé shìshí, lǐyóu.

起诉状的内容包括诉讼请求和事实、理由。

소장의 내용에는 소송청구와 사실·이유가 들어간다.

fèiyòng bāokuò lǜshīfèi ma?

费用包括律师费吗?

비용에 변호사비도 들어갑니까?

문법 C7 · 该 + 명사 — 앞에 나온 그것

~~作出那个判决的理由~~ (부자연)

作出该判决的理由

该는 앞에 나온 명사를 다시 가리키는 문어 지시사다. 该判决은 '그 판결'이다. 말로는 这个判决이라 한다. 民事诉讼法 전문에 那个는 한 번도 나오지 않는다. 该는 명사에도 양사에도 붙는다(该判决·该项).

한국이라면? ≠ 판결서 기재사항 · 민사소송법 제208조

중국 판결서에는 상소 기간과 상소할 법원까지 적는다. 한국 제208조 제1항은 당사자와 법정대리인·주문·청구의 취지 및 상소의 취지·이유·변론종결일·법원을 적게 하고, 상소 기간은 그 목록에 없다.

---

12. # 裁定 cáidìng **재정 — 절차 문제에 대한 재판(한국의 결정에 가까움)** ★★★

가짜 친구 · 한국어 **재정(재정신청)**과 쓰임 다름

번역 가이드는 재정(裁定)이라 옮기고 절차상 문제를 해결하기 위하여 내리는 판단이라 적는다(117쪽 각주 39). 한국어 재정은 형사소송법의 재정신청(불기소 처분에 대한 법원 심사)을 먼저 떠올리게 하므로 뜻을 함께 적는다.

쉬운 예

fǎyuàn zuòchū le bùyǔ shòulǐ de cáidìng.

法院作出了不予受理的裁定。

법원은 불수리 재정을 내렸다.

실무 예

duì zhège cáidìng, wǒmen kěyǐ shàngsù ma?

对这个裁定，我们可以上诉吗?

이 재정에 대해 우리가 상소할 수 있습니까?

원문

cáidìng shìyòngyú xiàliè fànwéi: (yī) bùyǔ shòulǐ; (èr) duì guǎnxiáquán yǒu yìyì de; (sān) bóhuí qǐsù; (sì) bǎoquán hé xiānyǔ zhíxíng; …… (shíyī) qítā xūyào cáidìng jiějué de shìxiàng.

裁定适用于下列范围：（一）不予受理；（二）对管辖权有异议的；（三）驳回起诉；（四）保全和先予执行；……（十一）其他需要裁定解决的事项。 — 民事诉讼法 第一百五十七条第一款 · 공식

재정은 다음 범위에 쓴다. (1) 불수리 (2) 관할권에 이의가 있는 경우 (3) 소 각하 (4) 보전과 선집행 ..... (11) 그 밖에 재정으로 해결해야 하는 사항.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
裁定适用于下列范围：	주어 + 适用于 + 범위 — 쌍점	재정은 다음 범위에 쓴다
（一）不予受理；	项 ①	(1) 불수리
（二）对管辖权有异议的；	项 ② — 对 + 대상 + 有异议 + 的	(2) 관할권에 이의가 있는 경우
（三）驳回起诉；	项 ③	(3) 소 각하
（四）保全和先予执行；……	项 ④, ⑤~⑩ 생략	(4) 보전과 선집행 .....
（十一）其他需要裁定解决的事项。	项 ⑪ — 받쳐 주는 조항	(11) 그 밖에 재정으로 해결해야 하는 사항

문형

对 + 명사 + 有异议

~에 이의가 있다

1. 이의를 거는 대상은 对 + 명사로 앞에 둔다.
2. 有异议(이의가 있다), 提出异议(이의를 내다). 받아들이면 异议成立, 안 받아들이면 异议不成立다(第一百三十条).
3. 말로는 不同意(동의하지 않는다)로 풀 수 있다.

bèigào duì jiàndìng yìjiàn yǒu yìyì.

被告对鉴定意见有异议。

피고는 감정 의견에 이의가 있다.

nǐmen duì zhège jiélùn yǒu yìyì ma?

你们对这个结论有异议吗?

여러분은 이 결론에 이의가 있습니까?

문법 C7 · 适用于 — ~에 적용되다

~~裁定适用下列范围~~ (부자연)

裁定适用于下列范围

适用 + 법률은 '~을 적용하다'(适用本法). 适用于 + 범위·대상은 '~에 적용되다'다. 주어가 적용되는 쪽이면 于를 붙인다. 前三款规定，适用于法官助理……(第四十七条)도 같다.

한국이라면? ≠ 결정 · 민사소송법 제439조

한국에서 판결 아닌 재판은 결정·명령이고, 「소송절차에 관한 신청을 기각한 결정이나 명령에 대하여 불복하면 항고할 수 있다」. 중국 裁定은 不予受理·관할권 이의·驳回起诉 셋만 상소할 수 있다(第一百五十七条第二款).

대만에서는 裁定 · 民事訴訟法 第220條

대만은 판결로 하라는 규정이 없는 재판을 모두 裁定으로 한다. 裁定에 대한 불복은 抗告다(第482條).

裁判，除依本法應用判決者外，以裁定行之。 全國法規資料庫

---

13. # 决定 決定 juédìng **결정 — 재판을 진행하며 생기는 일(회피·강제조치 등)에 대한 처리**

★★★

일상어로는 '결정하다'다. 법률 문서에서는 判决·裁定과 다른 세 번째 형식이다. 회피 신청은 원장·심판위원회·심판장이 决定한다(第四十九条).

쉬운 예

wǒmen juédìng míngtiān zài tán.

我们决定明天再谈。

우리는 내일 다시 이야기하기로 했다.

실무 예

huíbì shēnqǐng yóu shéi juédìng?

回避申请由谁决定?

회피 신청은 누가 결정합니까?

원문

rénmín fǎyuàn duì dāngshìrén tíchū de huíbì shēnqǐng, yīngdāng zài shēnqǐng tíchū de sān rì nèi, yǐ kǒutóu huòzhě shūmiàn xíngshì zuòchū juédìng. shēnqǐngrén duì juédìng bùfú de, kěyǐ zài jiēdào juédìng shí shēnqǐng fùyì yīcì.

人民法院对当事人提出的回避申请，应当在申请提出的三日内，以口头或者书面形式作出决定。申请人对决定不服的，可以在接到决定时申请复议一次。 — 民事诉讼法 第五十条 · 공식

인민법원은 당사자가 낸 회피 신청에 대하여 신청이 제기된 지 사흘 안에 구두 또는 서면 형식으로 결정을 내려야 한다. 신청인이 결정에 불복하면 결정을 받을 때 한 번 복의를 신청할 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
人民法院对当事人提出的回避申请，	주어 + 对 + 대상	인민법원은 당사자가 낸 회피 신청에 대하여
应当在申请提出的三日内，	应当 + 在……内 — 기한	신청이 제기된 지 사흘 안에
以口头或者书面形式作出决定。	以 + 형식 + 作出 + 决定	구두 또는 서면 형식으로 결정을 내려야 한다
申请人对决定不服的，	조건 — 对 + 대상 + 不服 + 的	신청인이 결정에 불복하면
可以在接到决定时申请复议一次。	在……时 + 동사 + 횟수	결정을 받을 때 한 번 복의를 신청할 수 있다

문형

作出 + 결정 · 판결 · 재정

(결정·판결 등을) 내리다

1. 作出는 판단을 '내리다'. 목적어는 决定·判决·裁定 같은 명사다.
2. 일상어 做出와 뜻이 같다. 民事诉讼法은 作出만 쓴다(作出 46회, 做出 0회).
3. 내용을 붙이면 作出不予受理的裁定(불수리 재정을 내리다)처럼 的 관형어를 앞에 둔다.

héyìtíng jīntiān zuòchū le pànjué.

合议庭今天作出了判决。

합의정은 오늘 판결을 내렸다.

wǒmen xūyào jǐnkuài zuòchū juédìng.

我们需要尽快作出决定。

우리는 되도록 빨리 결정을 내려야 한다.

문법 C4 · 以 + 형식 + 동사 — 방식은 동사 앞

~~作出决定以口头或者书面形式~~ (비문)

以口头或者书面形式作出决定

방식·수단을 나타내는 以 + 명사는 대개 동사 앞에 둔다. 处以罚款처럼 以가 동사에 붙어 굳은 말은 따로 익힌다. 2심의 以判决、裁定方式驳回上诉(第一百七十七条)도 같다. 말로는 用口头或者书面的方式라 한다.

한국이라면? ≠ 제척·기피 재판 · 민사소송법 제46조

한국은 제척·기피 신청에 대한 재판을 「그 신청을 받은 법관의 소속 법원 합의부에서 결정으로 하여야 한다」. 중국은 원장·심판위원회·심판장이 决定하고 한 번 복의할 수 있다. 回避는 스스로 물러나는 일과 당사자의 신청을 함께 이른다(第四十七条).

---

14. 一审 —審 yīshěn 1심 ★★★

조문은 第一审이라 쓰고 말로는 一审이라 한다. 一은 서수라 성조가 바뀌지 않는다(yīshěn). 소액소송과 특별절차(第一百八十五条)는 1심으로 끝난다(一审终审). 소송목적의 값이 기준의 100분의 50을 넘더라도 2배 이하이면 양쪽 당사자가 합의해 소액소송 절차를 고를 수 있다(第一百六十五条第二款). 다만 섭외 사건·반소 사건 등은 소액소송으로 하지 않는다(第一百六十六条).

쉬운 예

yīshěn pànjué xiàlai le.

一审判决下来了。

1심 판결이 나왔다.

실무 예

yīshěn shì yóu jǐ ge rén shěnlǐ de?

一审是由几个人审理的?

1심은 몇 사람이 심리했습니까?

원문

jīcéng rénmín fǎyuàn hé tā pàichū de fǎtíng shěnlǐ shìshí qīngchu, quánlì yìwù guānxi míngquè, zhēngyì bù dà de jiǎndān jīnqián jīfù mínshì ànjiàn, biāodì'é wéi gè shěng, zìzhìqū, zhíxiáshì shàng niándù jiùyè rényuán nián píngjūn gōngzī bǎifēnzhīwǔshí yǐxià de, shìyòng xiǎo'é sùsòng de chéngxù shěnlǐ, shíxíng yīshěn zhōngshěn.

基层人民法院和它派出的法庭审理事实清楚、权利义务关系明确、争议不大的简单金钱给付民事案件，标的额为各省、自治区、直辖市上年度就业人员年平均工资百分之五十以下的，适用小额诉讼的程序审理，实行一审终审。 — 民事诉讼法 第一百六十五条第一款 · 공식

기층인민법원과 그 파출 법정이 사실이 분명하고 권리의무관계가 명확하며 다툼이 크지 않은 간단한 금전 지급 민사사건을 심리하는 경우, 소송목적의 값이 각 성·자치구·직할시 전년도 취업자 연평균 임금의 100분의 50 이하이면 소액소송 절차로 심리하고 1심으로 끝낸다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
基层人民法院和它派出的法庭	주어 — 법원 둘	기층인민법원과 그 파출 법정이
审理事实清楚、权利义务关系明确、	审理 + 관형어 ① ②	사실이 분명하고 권리의무관계가 명확하며

争议不大的简单金钱给付民事案件，	관형어 ③ + 중심어	다툼이 크지 않은 간단한 금전 지급 민사사건을 심리하는 경우
标的额为各省、自治区、直辖市	조건 — 标的额 + 为	소송목적의 값이 각 성·자치구·직할시
上年度就业人员年平均工资百分之五十以下的，	기준 + 百分之 + 以下 + 的，	전년도 취업자 연평균 임금의 100분의 50 이하이면
适用小额诉讼的程序审理，实行一审终审。	효과 둘	소액소송 절차로 심리하고 1심으로 끝낸다

문형

A 为 + 수량 + 以下

A가 ~ 이하이다

1. 为(wéi)는 문어의 '~이다'. 금액·기간을 정할 때 쓴다.
2. 以下·以上은 그 수를 포함한다. 两年以下는 2년 이하다.
3. 말로는 不超过(넘지 않는다)라 한다.

zhège ànjiàn de biāodì'é wéi wǔwàn yuán yǐxià.

这个案件的标的额为五万元以下。

이 사건의 소송목적의 값은 5만 위안 이하다.

biāodì'é bù chāoguò shíwàn yuán.

标的额不超过十万元。

소송목적의 값은 10만 위안을 넘지 않는다.

한국이라면? ≠ 소액사건 · 소액사건심판법 제3조

중국 소액소송은 1심으로 끝난다. 한국 소액사건은 항소할 수 있고, 2심 판결이나 결정·명령에 대한 상고·재항고만 「다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에만」 할 수 있다.

---

15. # 二审 二審 èrshěn **2심 — 상소심이자 종심** ★★★

2심 판결·재정이 곧 종심이다(第一百八十二条). 2심 합의정은 审判员만으로 구성한다(第四十一条第一款). 다만 중급인민법원은 1심을 간이절차로 끝낸 사건과 재정에 대한 상소 사건을, 사실이 분명하면 양쪽 당사자의 동의를 받아 1인이 맡게 할 수 있다(같은 조 第二款).

쉬운 예

ànjiàn yǐjīng jìnrù èrshěn le.

案件已经进入二审了。

사건은 이미 2심에 들어갔다.

실무 예

èrshěn fǎyuàn huì chóngxīn shěnchá shìshí ma?

二审法院会重新审查事实吗?

2심 법원은 사실을 다시 심사합니까?

원문

rénmín fǎyuàn shěnlǐ duì pànjué de shàngsù ànjiàn, yīngdāng zài dì èr shěn lì'àn zhī rì qǐ sān ge yuè nèi shěnjié. yǒu tèshū qíngkuàng xūyào yáncháng de, yóu běn yuàn yuànzhǎng pīzhǔn. rénmín fǎyuàn shěnlǐ duì cáidìng de shàngsù ànjiàn, yīngdāng zài dì èr shěn lì'àn zhī rì qǐ sānshí rì nèi zuòchū zhōngshěn cáidìng.

人民法院审理对判决的上诉案件，应当在第二审立案之日起三个月内审结。有特殊情况需要延长的，由本院院长批准。人民法院审理对裁定的上诉案件，应当在第二审立案之日起三十日内作出终审裁定。 — 民事诉讼法 第一百八十三条 · 공식

인민법원은 판결에 대한 상소 사건을 제2심 立案일부터 석 달 안에 심리를 끝내야 한다. 특별한 사정으로 연장이 필요하면 그 법원 원장이 승인한다. 인민법원은 재정에 대한 상소 사건을 제2심 立案일부터 30일 안에 종심 재정을 내려야 한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
人民法院审理对判决的上诉案件，	화제 — 对 + 판결 + 的 + 上诉案件	인민법원은 판결에 대한 상소 사건을
应当在第二审立案之日起三个月内审结。	在 + 기산점 + 기간 + 内 + 동사	제2심 立案일부터 석 달 안에 심리를 끝내야 한다
有特殊情况需要延长的，由本院院长批准。	조건 + 由 + 사람 + 批准	연장이 필요한 특별한 사정이 있으면 그 법원 원장이 승인한다
人民法院审理对裁定的上诉案件，	화제 — 재정에 대한 상소	인민법원은 재정에 대한 상소 사건을
应当在第二审立案之日起三十日内作出终审裁定。	같은 틀 + 作出 + 목적어	제2심 立案일부터 30일 안에 종심 재정을 내려야 한다

문형

有 + 사정 + 需要 + 동사 + 的

~할 필요가 있는 사정이 있으면

1. 有特殊情况은 '특별한 사정이 있다'. 뒤의 需要延长이 그 사정의 내용이다.
2. 끝의 的가 조건을 닫는다. 쉼표 뒤가 효과다.
3. 효과에는 由 + 사람 + 批准(누가 승인하는지)이 자주 온다.

yǒu tèshū qíngkuàng xūyào yáncháng de, kěyǐ yáncháng yīge yuè.

有特殊情况需要延长的，可以延长一个月。

특별한 사정으로 연장이 필요하면 한 달 연장할 수 있다.

yǒu wèntí xūyào tǎolùn de, qǐng tíqián gàosu wǒ.

有问题需要讨论的，请提前告诉我。

논의할 문제가 있으면 미리 알려 주세요.

문법 C4 · 在 + ……之日起 + 기간 + 内 — 기한은 한 덩어리로 동사 앞

~~应当审结在第二审立案之日起三个月内~~ (비문)

应当在第二审立案之日起三个月内审结

'~한 날부터 석 달 안에'는 在 + 기산점(……之日起) + 기간 + 内를 한 덩어리로 만들어 동사 앞에 둔다. 동사 뒤의 기간은 기한이 아니라 길이다. 可以延长六个月(여섯 달 연장할 수 있다, 第一百五十二条).

한국이라면? ≠ 판결 선고기간 · 민사소송법 제199조

중국은 2심 심리 기한(审限)을 立案일부터 3개월로 정하고 연장은 원장이 승인한다. 한국 제199조는 항소심도 「기록을 받은 날부터 5월 이내에 선고한다」 고 정한다.

---

16. # 上诉 上訴 shàngsù **상소 — 당사자가 1심 판결·재정에 불복해 한 급 위 법원에 하는 불복**

★★★

가짜 친구 · 한국어 **상소**와 범위 좁음

번역 가이드는 상소로 옮기고, 중국은 2심제라 우리의 상고에 해당하는 말이 없다고 적는다(117쪽 각주 40). 인민검찰원의 불복은 抗诉다(11장). 중국에 주소가 없는 당사자의 상소 기간은 30일이다(第二百八十六条).

쉬운 예

bèigào juédìng shàngsù.

被告决定上诉。

피고는 상소하기로 했다.

실무 예

wǒmen shōudào pànjuéshū yǐjīng shí tiān le, hái láidejí shàngsù ma?

我们收到判决书已经十天了，还来得及上诉吗?

판결서를 받은 지 벌써 열흘인데, 아직 상소할 시간이 있습니까?

원문

dāngshìrén bùfú dìfāng rénmín fǎyuàn dì yī shěn pànjué de, yǒu quán zài pànjuéshū sòngdá zhī rì qǐ shíwǔ rì nèi xiàng shàng yījí rénmín fǎyuàn tíqǐ shàngsù. dāngshìrén bùfú dìfāng rénmín fǎyuàn dì yī shěn cáidìng de, yǒu quán zài cáidìngshū sòngdá zhī rì qǐ shí rì nèi xiàng shàng yījí rénmín fǎyuàn tíqǐ shàngsù.

当事人不服地方人民法院第一审判决的，有权在判决书送达之日起十五日内向上一级人民法院提起上诉。当事人不服地方人民法院第一审裁定

的，有权在裁定书送达之日起十日内向上一级人民法院提起上诉。 — 民事诉讼法 第一百七十一条 · 공식

당사자가 지방 인민법원의 제1심 판결에 불복하면 판결서가 송달된 날부터 15일 안에 한 급 위 인민법원에 상소를 제기할 권리가 있다. 당사자가 지방 인민법원의 제1심 재정에 불복하면 재정서가 송달된 날부터 10일 안에 한 급 위 인민법원에 상소를 제기할 권리가 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
当事人不服地方人民法院第一审判决的，	조건 — 不服 + 판결 + 的	당사자가 지방 인민법원의 제1심 판결에 불복하면
有权在判决书送达之日起十五日内	有权 + 在……之日起……内	판결서가 송달된 날부터 15일 안에
向上一级人民法院提起上诉。	向 + 상대 + 동사	한 급 위 인민법원에 상소를 제기할 권리가 있다
当事人不服地方人民法院第一审裁定的，	같은 틀 — 재정	당사자가 제1심 재정에 불복하면
有权在裁定书送达之日起十日内	기한만 다르다	재정서가 송달된 날부터 10일 안에
向上一级人民法院提起上诉。	向 + 상대 + 동사	한 급 위 인민법원에 상소를 제기할 권리가 있다

문형

不服 + 재판 + 的

~에 불복하면

1. 不服는 '받아들이지 않다'. 재판을 목적어로 바로 받는다. 不服判决.
2. 대상을 앞으로 빼면 对 + 재판 + 不服다. 对决定不服的(第五十条). 두 꼴 모두 조문에 있다.
3. 끝의 的가 조건을 닫고, 쉼표 뒤에 有权……上诉가 온다.

yuángào bùfú yīshěn pànjué, tíqǐ le shàngsù.

原告不服一审判决，提起了上诉。

원고는 1심 판결에 불복해 상소를 제기했다.

rúguǒ nǐ duì cáidìng bùfú, kěyǐ shēnqǐng fùyì.

如果你对裁定不服，可以申请复议。

재정에 불복하면 복의를 신청할 수 있습니다.

한국이라면? ≠ 항소 · 민사소송법 제396조

한국 항소는 「판결서가 송달된 날부터 2주 이내에」 하고, 결정·명령에 대한 불복은 항고다. 중국 上诉는 판결 15일·재정 10일로 나뉘고, 2심이 종심이라 상고가 없다.

대만에서는 上訴 · 民事訴訟法 第440條

대만 上訴는 제2심(第437條)과 제3심(第464條)을 모두 가리키고, 판결 송달 뒤 20일 안에 한다.

提起上訴，應於第一審判決送達後二十日之不變期間內為之。但宣示或公告後送達前之上訴，亦有效力。 全國法規資料庫

---

17. **再审** 再審 zàishěn **재심 — 확정 재판을 다시 심리함(당사자 신청·법원·검찰원)** ★★★

가짜 친구 · 한국어 **재심**과 범위 넓음

길이 셋이다. 법원장이 심판위원회에 넘기거나 상급법원이 직접 심리(提审)·지령하는 길(第二百零九条), 당사자가 신청하는 길(第二百一十条), 검찰원이 抗诉하는 길(第二百一十九条). 신청 기한은 확정 뒤 6개월이고, 새 증거 등 네 가지 사유는 알았거나 알아야 했던 날부터 6개월이다(第二百一十六条).

쉬운 예

tā shēnqǐng le zàishěn.

他申请了再审。

그는 재심을 신청했다.

실무 예

shēnqǐng zàishěn yǐhòu, pànjué hái yào zhíxíng ma?

申请再审以后，判决还要执行吗?

재심을 신청한 뒤에도 판결을 집행해야 합니까?

원문

dāngshìrén duì yǐjīng fāshēng fǎlǜ xiàolì de pànjué, cáidìng, rènwéi yǒu cuòwù de, kěyǐ xiàng shàng yījí rénmín fǎyuàn shēnqǐng zàishěn; dāngshìrén yīfāng rénshù zhòngduō huòzhě dāngshìrén shuāngfāng wéi gōngmín de ànjiàn, yě kěyǐ xiàng yuánshěn rénmín fǎyuàn shēnqǐng zàishěn. dāngshìrén shēnqǐng zàishěn de, bù tíngzhǐ pànjué, cáidìng de zhíxíng.

当事人对已经发生法律效力的判决、裁定，认为有错误的，可以向上一级人民法院申请再审；当事人一方人数众多或者当事人双方为公民的案件，也可以向原审人民法院申请再审。当事人申请再审的，不停止判决、裁定的执行。 — 民事诉讼法 第二百一十条 · 공식

당사자는 이미 법률 효력이 생긴 판결·재정에 잘못이 있다고 보면 한 급 위 인민법원에 재심을 신청할 수 있다. 당사자 한쪽의 수가 많거나 양쪽 당사자가 모두 공민인 사건은 원심 인민법원에 재심을 신청할 수도 있다. 당사자가 재심을 신청해도 판결·재정의 집행은 멈추지 않는다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
当事人对已经发生法律效力的判决、裁定，	주어 + 对 + 확정 재판	당사자는 이미 법률 효력이 생긴 판결·재정에
认为有错误的，	조건 — 认为 + 판단 + 的	잘못이 있다고 보면
可以向上一级人民法院申请再审；	向 + 상대 + 申请 + 再审	한 급 위 인민법원에 재심을 신청할 수 있다
当事人一方人数众多或者当事人双方为公民的案件，	화제 — 的 관형어 + 案件	당사자 한쪽의 수가 많거나 양쪽이 모두 공민인 사건은
也可以向原审人民法院申请再审。	也可以 + 다른 상대	원심 인민법원에 재심을 신청할 수도 있다
当事人申请再审的，不停止判决、裁定的执行。	조건 + 不停止 + 목적어	재심을 신청해도 판결·재정의 집행은 멈추지 않는다

문형

认为 + 판단 + 的

~라고 보면(당사자의 주관적 판단)

1. 认为는 '~라고 생각하다·보다'. 조문에서는 누가 그렇게 판단하는지를 밝힌다.
2. 当事人……认为有错误的는 잘못이 실제로 있는지가 아니라 당사자가 그렇게 보면 신청할 수 있다는 뜻이다.
3. 법원의 판단은 发现确有错误(분명한 잘못을 발견하다, 第二百零九条)로 쓴다.

yuángào rènwéi yīshěn pànjué yǒu cuòwù.

原告认为一审判决有错误。

원고는 1심 판결에 잘못이 있다고 본다.

fǎyuàn fāxiàn yuán pànjué què yǒu cuòwù.

法院发现原判决确有错误。

법원은 원판결에 분명한 잘못이 있음을 발견했다.

한국이라면? ≠ 재심 · 민사소송법 제456조

한국 재심의 소는 원칙적으로 사유를 안 날부터 「30일 이내에」 내고, 확정 뒤 5년이 지나면 내지 못한다(대리권 흠 등은 제457조로 예외). 중국은 확정 뒤 6개월 안에 신청하고, 원판결을 뒤집기에 충분한 새 증거(第二百一十一条第一项)도 재심 사유다. 법원장·상급법원·검찰원이 여는 재심도 있다.

18. # 驳回 駁回 bóhuí **기각·각하 — 받아들이지 않고 물리침** ★★★

무엇을 驳回하는지로 뜻이 갈린다. 驳回起诉는 소 각하(재정, 第一百五十七条), 驳回诉讼请求는 청구 기각(第五十九条第三款), 驳回上诉는 상소 기각(第一百七十七条), 驳回申请은 신청 기각(第一百零三条第二款)이다.

쉬운 예

fǎyuàn bóhuí le tā de qǐngqiú.

法院驳回了他的请求。

법원은 그의 청구를 기각했다.

실무 예

yīshěn shì bóhuí qǐsù, háishi bóhuí sùsòng qǐngqiú?

一审是驳回起诉，还是驳回诉讼请求?

1심은 소 각하였습니까, 청구 기각이었습니까?

원문

dì èr shěn rénmín fǎyuàn duì shàngsù ànjiàn, jīngguò shěnlǐ, ànzhào xiàliè qíngxing, fēnbié chǔlǐ: (yī) yuán pànjué, cáidìng rèndìng shìshí qīngchu, shìyòng fǎlǜ zhèngquè de, yǐ pànjué, cáidìng fāngshì bóhuí shàngsù, wéichí yuán pànjué, cáidìng; ……

第二审人民法院对上诉案件，经过审理，按照下列情形，分别处理：

（一）原判决、裁定认定事实清楚，适用法律正确的，以判决、裁定方式驳回上诉，维持原判决、裁定；…… — 民事诉讼法 第一百七十七条第一款 · 공식

제2심 인민법원은 상소 사건을 심리한 뒤 다음 경우에 따라 각각 처리한다. (1) 원판결·원재정이 사실을 분명히 인정하고 법률을 바르게 적용했으면, 판결·재정의 방식으로 상소를 기각하고 원판결·원재정을 유지한다 ……

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
第二审人民法院对上诉案件，经过审理，	주어 + 对 + 대상, 经过 + 동작	제2심 인민법원은 상소 사건을 심리한 뒤
按照下列情形，分别处理：	按照 + 근거 + 分别 + 동사 — 쌍점으로 목록	다음 경우에 따라 각각 처리한다
（一）原判决、裁定认定事实清楚，	项 ① 조건 ㉠	(1) 원판결·원재정이 사실을 분명히 인정하고
适用法律正确的，	조건 ㉡ + 的，	법률을 바르게 적용했으면
以判决、裁定方式驳回上诉，	以 + 방식 + 驳回 + 上诉	판결·재정의 방식으로 상소를 기각하고

维持原判决、裁定；……	维持 + 原 + 명사, ②~④ 생략	원판결·원재정을 유지한다 ……

문형

驳回 + 대상

~을 물리치다(대상에 따라 각하·기각)

1. 驳回 뒤의 목적어가 뜻을 정한다. 起诉면 각하, 诉讼请求·上诉·申请이면 기각으로 옮긴다.
2. 2심에서는 驳回上诉와 维持原判决이 짝으로 나온다.
3. 반대로 받아들이면 支持(청구를 인용하다)나 准许(허가하다)를 쓴다.

èrshěn fǎyuàn bóhuí shàngsù, wéichí yuán pàn.
二审法院驳回上诉，维持原判。
2심 법원은 상소를 기각하고 원판결을 유지했다.

fǎyuàn zhīchí le yuángào de sùsòng qǐngqiú.
法院支持了原告的诉讼请求。
법원은 원고의 청구를 받아들였다.

문법 C7 · 原 + 명사 — 원래의 그것

~~维持原来判决~~ (부자연)

维持原判决

原은 '원래의'를 뜻하며 명사에 바로 붙는다. 原判决(원판결), 原审人民法院(원심 인민법원). 말로는 原来的判决처럼 原来的를 쓰는 편이 자연스럽다. 조문체에서는 原 한 글자로 줄인다.

한국이라면? ≠ 각하·기각 · 민사소송법 제219조

한국은 부적법한 소를 「판결로 소를 각하할 수 있다」. 중국은 소 각하(驳回起诉)를 재정으로, 청구 기각(驳回诉讼请求)을 판결로 한다. 한국어 각하와 기각을 驳回 한 낱말이 다 맡는다.

---

19. # 不予受理 bùyǔ shòulǐ 불수리 — 소를 받아들이지 않음(재정으로 한다) ★★

번역 가이드는 접수 거부로 옮기고 한자음 불예수리를 병기한다(117쪽 각주 39). 이 책은 표제어표대로 불수리로 적는다. 立案한 뒤에 起诉 요건이 없음을 알면 재정으로 驳回起诉(소 각하)를 한다(民事诉讼法解释 第二百零八条第三款).

쉬운 예

fǎyuàn duì zhège qǐsù bùyǔ shòulǐ.
法院对这个起诉不予受理。
법원은 이 소를 수리하지 않는다.

실무 예

bùyǔ shòulǐ de cáidìng, yuángào duōshǎo tiān nèi kěyǐ shàngsù?

不予受理的裁定，原告多少天内可以上诉?

불수리 재정에 대해 원고는 며칠 안에 상소할 수 있습니까?

원문

rénmín fǎyuàn yīngdāng bǎozhàng dāngshìrén yīzhào fǎlǜ guīdìng xiǎngyǒu de qǐsù quánlì. duì fúhé běn fǎ dì yībǎi'èrshí'èr tiáo de qǐsù, bìxū shòulǐ. fúhé qǐsù tiáojiàn de, yīngdāng zài qī rì nèi lì'àn, bìng tōngzhī dāngshìrén; bù fúhé qǐsù tiáojiàn de, yīngdāng zài qī rì nèi zuòchū cáidìngshū, bùyǔ shòulǐ; yuángào duì cáidìng bùfú de, kěyǐ tíqǐ shàngsù.

人民法院应当保障当事人依照法律规定享有的起诉权利。对符合本法第一百二十二条的起诉，必须受理。符合起诉条件的，应当在七日内立案，并通知当事人；不符合起诉条件的，应当在七日内作出裁定书，不予受理；原告对裁定不服的，可以提起上诉。 — 民事诉讼法 第一百二十六条 · 공식

인민법원은 당사자가 법률 규정에 따라 누리는 소 제기 권리를 보장해야 한다. 이 법 第一百二十二条에 맞는 소는 반드시 수리해야 한다. 소 제기 조건에 맞으면 7일 안에 立案하고 당사자에게 알려야 하며, 맞지 않으면 7일 안에 재정서를 작성해 수리하지 않는다. 원고는 그 재정에 불복하면 상소를 제기할 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
人民法院应当保障当事人	주어 + 应当 + 保障 + 목적어 머리	인민법원은 당사자가
依照法律规定享有的起诉权利。	依照 + 근거 + 享有 + 的 + 중심어	법률 규정에 따라 누리는 소 제기 권리를 보장해야 한다
对符合本法第一百二十二条的起诉，必须受理。	对 + 대상 + 必须 + 동사	이 법 第一百二十二条에 맞는 소는 반드시 수리해야 한다
符合起诉条件的，应当在七日内立案，	조건 + 在……内 + 동사	소 제기 조건에 맞으면 7일 안에 立案하고
并通知当事人；	并 + 동사	당사자에게 알려야 하며
不符合起诉条件的，应当在七日内作出裁定书，	반대 조건 + 같은 기한	맞지 않으면 7일 안에 재정서를 작성해
不予受理；原告对裁定不服的，可以提起上诉。	不予 + 동사 / 불복 길	수리하지 않는다. 원고는 그 재정에 불복하면 상소할 수 있다

문형

对 + 대상 + 不予 + 동사

~을 하지 않는다(문어의 거부)

1. 不予는 '주지 않다·하지 않다'의 문어로, 뒤에 대개 2음절 동사가 온다.
2. 대상은 对로 앞에 세운다. 对该证据不予采纳(그 증거를 채택하지 않는다).
3. 긍정은 予以 + 동사다(11장). 말로는 不受理·不接受라 한다.

fǎyuàn duì gāi zhèngjù bùyǔ cǎinà.
法院对该证据不予采纳。
법원은 그 증거를 채택하지 않는다.

duì chāoguò qīxiàn de shēnqǐng, fǎyuàn bùyǔ shòulǐ.
对超过期限的申请，法院不予受理。
기한을 넘긴 신청은 법원이 수리하지 않는다.

한국이라면? ≠ 소장 각하명령 · 민사소송법 제254조

한국은 소장의 흠을 보정하지 않으면 재판장이 「명령으로 소장을 각하하여야 한다」. 소장의 방식과 인지가 대상이다. 중국 不予受理는 원고 적격·피고 특정·관할 등 起诉 요건 전체(第一百二十二条)를 심사해 재정으로 한다.

---

20. # 申请执行 申請執行 shēnqǐng zhíxíng **집행 신청** ★★

집행을 신청할 수 있는 기간은 2년이다. 법률문서가 정한 이행 기간의 마지막 날부터 세고, 분할 이행이면 마지막 기한이 끝난 날부터, 이행 기간을 정하지 않았으면 효력이 생긴 날부터 센다(第二百五十条). 집행 통지를 받고도 이행하지 않은 피집행인은 재산 상황을 보고해야 한다(第二百五十二条).

쉬운 예

bèigào bù lǚxíng pànjué, yuángào kěyǐ shēnqǐng zhíxíng.
被告不履行判决，原告可以申请执行。
피고가 판결을 이행하지 않으면 원고는 집행을 신청할 수 있다.

실무 예

shēnqǐng zhíxíng de qījiān shì cóng nǎ yītiān kāishǐ suàn de?
申请执行的期间是从哪一天开始算的?
집행 신청 기간은 어느 날부터 셉니까?

원문

fāshēng fǎlǜ xiàolì de mínshì pànjué, cáidìng, dāngshìrén bìxū lǚxíng. yīfāng jùjué lǚxíng de, duìfāng dāngshìrén kěyǐ xiàng rénmín fǎyuàn shēnqǐng zhíxíng, yě kěyǐ yóu shěnpànyuán yìsòng zhíxíngyuán zhíxíng.
发生法律效力的民事判决、裁定，当事人必须履行。一方拒绝履行的，对方当事人可以向人民法院申请执行，也可以由审判员移送执行员执行。 — 民事诉讼法 第二百四十七条第一款 · 공식
법률 효력이 생긴 민사 판결·재정은 당사자가 반드시 이행해야 한다. 한쪽이 이행을 거부하면 상대방 당사자는 인민법원에 집행을 신청할 수 있고, 심판원이 집행원에게 넘겨 집행할 수

도 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
发生法律效力的民事判决、裁定，	화제 — 확정된 재판	법률 효력이 생긴 민사 판결·재정은
当事人必须履行。	주어 + 必须 + 동사	당사자가 반드시 이행해야 한다
一方拒绝履行的，	조건 — .....的，	한쪽이 이행을 거부하면
对方当事人可以向人民法院申请执行，	길 ① — 向 + 법원 + 申请执行	상대방 당사자는 인민법원에 집행을 신청할 수 있고
也可以由审判员移送执行员执行。	길 ② — 也可以 + 由 + 사람 + 동사	심판원이 집행원에게 넘겨 집행할 수도 있다

문형

A，也可以 B

A할 수 있고, B할 수도 있다

1. 길이 둘일 때 앞에 可以 A, 뒤에 也可以 B를 둔다.
2. 也는 '~도'. 두 번째 길도 열려 있다는 뜻이다.
3. 둘 중 하나만 고르라면 A 或者 B, 묻는 말이면 A 还是 B다.

nǐ kěyǐ zìjǐ qù, yě kěyǐ wěituō lǜshī.

你可以自己去，也可以委托律师。

직접 가도 되고, 변호사에게 맡겨도 된다.

kěyǐ xiàng fǎyuàn qǐsù, yě kěyǐ shēnqǐng zhòngcái.

可以向法院起诉，也可以申请仲裁。

법원에 소를 낼 수도 있고, 중재를 신청할 수도 있다.

한국이라면? ≠ 판결로 확정된 채권의 소멸시효 · 민법 제165조

중국은 집행을 신청할 수 있는 기간을 2년으로 정한다(第二百五十条). 한국에서 판결로 확정된 채권은 「그 소멸시효는 10년으로 한다」. 하나는 신청 기간이고 하나는 채권의 시효라 제도의 성질이 다르다.

한국이라면? — 민사소송 대조

「=」 같다 · 「≠」 같아 보이는데 다르다 · 「+」 한쪽에만 있다. 판정은 조문 대조로 했다. 중국 쪽은 民事诉讼法(2023)·民事诉讼法解释(2022), 한국 쪽은 2026. 10. 17. 시행 중인 조문이다.

	중국	한국	차이
≠	两审终审 (第十条)	3심제 (민사소송법 제422조)	2심이 종심 / 고등법원·지방법원 합의부의 2심 판결에 상고.
≠	级别管辖 (第十八条~第二十一条)	사물관할 (법원조직법 제7조)	1심을 네 급 법원에 나눔 / 같은 지방법원 안에서 단독·합의.
≠	专属管辖 不动产 (第三十四条)	부동산 특별재판적 (민사소송법 제20조)	소재지 법원 전속 / 소재지 법원에도 낼 수 있음.
≠	独任审理 (第四十条)	단독판사 (법원조직법 제7조)	1심도 합의정 원칙, 간이절차 등만 1인 / 지방법원은 단독 원칙.
≠	法院 调查收集 (第六十七条第二款)	직권 증거조사 (민사소송법 제292조)	일정한 경우 조사·수집해야 함 / 필요하면 할 수 있음.
≠	保全 (第一百零三条)	가압류·가처분 (민사집행법 제276조·제300조)	한 조에 재산 보전과 행위 보전 / 두 제도로 나눔.
≠	诉前保全 30일 (第一百零四条)	제소명령 (민사집행법 제287조)	30일 안에 소를 내지 않으면 법원이 해제 / 채무자가 신청하면 「2주 이상」 의 기간을 정해 제소를 명함.
≠	上诉 期间 (第一百七十一条)	항소기간 (민사소송법 제396조)	판결 15일·재정 10일 / 판결서 송달일부터 2주(불변기간).
≠	审限 (第一百五十二条 • 第一百八十三条)	판결 선고기간 (민사소송법 제199조)	1심 6개월·2심 3개월, 연장은 원장(1심 재연장은 상급법원) 승인 / 소 제기 또는 기록 받은 날부터 5월.
≠	再审 (第二百一十一条 • 第二百一十六条)	재심 (민사소송법 제451조·제456조)	확정 뒤 6개월, 새 증거도 사유 / 원칙은 안 날부터 30일·확정 뒤 5년(제457조 예외), 제451조 사유 목록에 새 증거는 없음.
≠	小额诉讼 一审终审 (第一百六十五条)	소액사건 (소액사건심판법 제3조)	1심으로 끝 / 항소는 되고 상고·재항고를 제한.

≠	申请执行 期间 2年 (第二百五十条)	판결 채권 소멸시효 10년 (민법 제165조)	집행 신청 기간 / 채권의 소멸시효.

가짜 친구 · 起诉·上诉·再审·裁定 — 같은 한자, 다른 범위

起诉는 기소보다 넓다. 민사 원고가 소를 내는 일도 起诉다(第一百二十二条). 형사에서 검찰원이 공소를 내는 일은 提起公诉로 따로 부른다.

上诉는 상소보다 좁다. 한국 상소는 항소·상고·항고를 아우르는데, 중국은 2심이 종심이라 上诉가 지방 인민법원의 1심 판결·재정에 대한 불복이다(第一百七十一条). 번역 가이드도 우리의 상고에 해당하는 말이 없다고 적는다(117쪽 각주 40).

再审은 재심보다 넓다. 당사자 신청 말고도 법원장이 심판위원회에 넘기거나 상급법원이 提审·지령하고(第二百零九条), 인민검찰원이 抗诉로 연다(第二百一十九条).

裁定은 한국 형사소송법의 재정신청과 관계가 없다. 절차 문제에 대한 재판으로 한국어 결정에 가깝다. 이 책은 가이드대로 재정이라 적는다.

> zuìgāo rénmín fǎyuàn duì dìfāng gèjí rénmín fǎyuàn yǐjīng fāshēng fǎlǜ xiàolì de pànjué, cáidìng, tiáojiěshū, shàngjí rénmín fǎyuàn duì xiàjí rénmín fǎyuàn yǐjīng fāshēng fǎlǜ xiàolì de pànjué, cáidìng, tiáojiěshū, fāxiàn què yǒu cuòwù de, yǒu quán tíshěn huòzhě zhǐlìng xiàjí rénmín fǎyuàn zàishěn.
>
> 最高人民法院对地方各级人民法院已经发生法律效力的判决、裁定、调解书，上级人民法院对下级人民法院已经发生法律效力的判决、裁定、调解书，发现确有错误的，有权提审或者指令下级人民法院再审。 — 民事诉讼法 第二百零九条第二款 · 공식
>
> 최고인민법원은 지방 각급 인민법원의, 상급 인민법원은 하급 인민법원의 이미 법률 효력이 생긴 판결·재정·조정서(调解书)에서 분명한 잘못을 발견하면 직접 심리(提审)하거나 하급 인민법원에 재심을 지령할 권한이 있다.

요령 起诉는 기소보다 넓고 上诉는 상소보다 좁다. 再审은 법원·검찰원도 연다. 裁定 ≈ 결정.

기억 되살리기 C4 — 절차 조문의 개사구: 기한·기산점·상대·방식

절차 조문은 언제까지(在……内)·언제부터(自……起)·누구에게(向)·어떻게(以)·누가(由)를 대개 동사 앞에 쌓는다. 동사 뒤에는 기간의 길이나 결과가 온다.

- 기한은 在 + 기간 + 内다. 在七日内立案(7일 안에 立案한다, 第一百二十六条). 기산점이 붙으면 在 + ……之日起 + 기간 + 内가 한 덩어리가 된다(第一百七十一条).
- 기산점만 말할 때는 自 + 시점 + 起다. 自发出公告之日起，经过三十日，即视为送达(第九十五条). 自는 从의 문어이고, 이 법에서는 늘 起와 짝을 이룬다(起 없는 自……之日 0회).
- 개사구가 여럿이면 때가 먼저 오고 상대가 뒤에 오는 일이 많다. 在判决书送达之日起十五日内 / 向上一级人民法院 / 提起上诉(第一百七十一条).
- 동사 뒤의 기간은 기한이 아니라 길이다. 可以延长六个月(여섯 달 연장할 수 있다)는 연장하는 양을 말한다.
- 방식은 以 + 명사 + 方式·形式으로 동사 앞에 둔다. 以判决、裁定方式驳回上诉(第一百七十七条). 말로는 用을 쓴다.

> rénmín fǎyuàn shìyòng pǔtōng chéngxù shěnlǐ de ànjiàn, yīngdāng zài lì'àn zhī rì qǐ liù ge yuè nèi shěnjié. yǒu tèshū qíngkuàng xūyào yáncháng de, jīng běn yuàn yuànzhǎng pīzhǔn, kěyǐ yáncháng liù ge yuè; hái xūyào yáncháng de, bàoqǐng shàngjí rénmín fǎyuàn pīzhǔn.
>
> 人民法院适用普通程序审理的案件，应当在立案之日起六个月内审结。有特殊情况需要延长的，经本院院长批准，可以延长六个月；还需要延长的，报请上级人民法院批准。 — 民事诉讼法 第一百五十二条 · 공식
>
> 인민법원이 보통절차로 심리하는 사건은 立案한 날부터 여섯 달 안에 심리를 끝내야 한다. 연장이 필요한 특별한 사정이 있으면 그 법원 원장의 승인을 받아 여섯 달 연장할 수 있고, 더 연장해야 하면 상급 인민법원에 보고해 승인을 청한다.

표로 보기

꼴	만들기	뜻
在七日内立案	在 + 기간 + 内 + 동사	7일 안에 立案한다
在判决书送达之日起十五日内	在 + 기산점 + 起 + 기간 + 内	판결서가 송달된 날부터 15일 안에
自发出公告之日起	自 + 사건 + 之日起	공고를 낸 날부터
向上一级人民法院提起上诉	向 + 상대 + 동사	한 급 위 법원에 상소한다
以判决、裁定方式驳回上诉	以 + 방식 + 동사	판결·재정의 방식으로 상소를 기각한다
由被告住所地人民法院管辖	由 + 법원 + 管辖	피고 주소지 법원이 관할한다
经双方当事人同意	经 + 사람 + 동의	양쪽 당사자의 동의를 거쳐
可以延长六个月	동사 + 기간(길이)	여섯 달 연장할 수 있다

예문 분해 — 낱말마다 자리와 구실

当事人 可以 在十五日内 向上一级人民法院 提起上诉

주어 조동사 개사구 · 기한 개사구 · 상대 술어 + 목적어

dāngshìrén kěyǐ zài shíwǔ rì nèi xiàng shàng yījí rénmín fǎyuàn tíqǐ shàngsù.

당사자는 15일 안에 한 급 위 인민법원에 상소를 제기할 수 있다.

法院 以裁定方式 驳回了 申请

주어 개사구 · 방식 술어 + 了 목적어

fǎyuàn yǐ cáidìng fāngshì bóhuí le shēnqǐng.

법원은 재정의 방식으로 신청을 기각했다.

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~提起上诉在十五日内~~	在十五日内提起上诉	기한(在……内)은 동사 앞에 둔다.
~~在六个月延长~~	延长六个月	늘리는 길이는 동사 뒤에 둔다. 在……内는 기한일 때 쓴다.
~~自送达之日十五日内~~	自送达之日起十五日内	自는 起와 짝을 이룬다. 起를 빼면 기산점이 닫히지 않는다.
~~驳回上诉以判决方式~~	以判决方式驳回上诉	방식(以……方式)도 동사 앞에 둔다.

말해 보기 — 사건 진행을 물을 때

법관 교류나 학회 사례 토론에서 중국 민사사건의 진행 단계를 확인할 때 쓰는 문형. 소리 단추로 듣고 따라 한다.

qǐngwèn, zhège ànjiàn shì shénme shíhou lì'àn de?

请问，这个案件是什么时候立案的?

여쭙겠습니다. 이 사건은 언제 立案되었습니까?

bèigào tíchū guǎnxiáquán yìyì le ma?

被告提出管辖权异议了吗?

피고가 관할권 이의를 냈습니까?

yuángào zài qǐsù yǐqián shēnqǐng bǎoquán le ma?

原告在起诉以前申请保全了吗?

원고는 소를 내기 전에 보전을 신청했습니까?

zhège cáidìng kěyǐ shàngsù, háishi zhǐ néng shēnqǐng fùyì?

这个裁定可以上诉，还是只能申请复议?

이 재정은 상소할 수 있습니까, 아니면 복의만 신청할 수 있습니까?

èrshěn dǎsuàn kāitíng shěnlǐ ma?

二审打算开庭审理吗?

2심은 개정해서 심리할 계획입니까?

pànjué shēngxiào yǐhòu, duìfāng bù lǚxíng zěnme bàn?

判决生效以后，对方不履行怎么办?

판결이 확정된 뒤에 상대방이 이행하지 않으면 어떻게 합니까?

설명해 보기 — 한국 민사소송을 중국어로

중국 법률가에게 한국과 다른 점을 설명하는 문장. 이 장 '한국이라면?' 표와 짝을 이룬다.

hánguó shíxíng sān shěn zhì, èrshěn pànjué hái kěyǐ shàngsù dào dàfǎyuàn.

韩国实行三审制，二审判决还可以上诉到大法院。

한국은 3심제라서 2심 판결도 대법원에 상소할 수 있습니다.

zài hánguó, duì yīshěn pànjué bùfú, yào zài pànjuéshū sòngdá hòu liǎng zhōu nèi shàngsù.

在韩国，对一审判决不服，要在判决书送达后两周内上诉。

한국에서는 1심 판결에 불복하면 판결서가 송달된 뒤 2주 안에 항소해야 합니다.

hánguó de dìfāng fǎyuàn yuánzé shang yóu yīmíng fǎguān dú rèn shěnlǐ.

韩国的地方法院原则上由一名法官独任审理。

한국의 지방법원은 원칙적으로 법관 한 명이 단독으로 심리합니다.

zài hánguó, jīnqián zhàiquán yòng jiǎkòuyā, qítā qǐngqiú hé línshí dìwèi yòng jiǎchǔfèn.

在韩国，金钱债权用假扣押，其他请求和临时地位用假处分。

한국에서는 금전채권에는 가압류를, 그 밖의 청구와 임시의 지위에는 가처분을 씁니다.

hánguó de zàishěn zhī sù, yuánzé shang yào zài zhīdào zàishěn shìyóu zhī rì qǐ sānshí rì nèi tíqǐ.

韩国的再审之诉，原则上要在知道再审事由之日起三十日内提起。

한국의 재심의 소는 원칙적으로 재심 사유를 안 날부터 30일 안에 내야 합니다.

민사소송법 제456조 제1항. 판결이 확정된 뒤 5년이 지나면 낼 수 없다(같은 조 제3항). 사유가 확정 뒤에 생겼으면 5년은 그날부터 세고(같은 조 제4항), 대리권의 흠 등을 이유로 한 재심에는 이 기간을 적용하지 않는다(제457조).

hánguó de xiǎo'é ànjiàn bù shì yīshěn zhōngshěn, dànshì shàngsù dào dàfǎyuàn yǒu xiànzhì.

韩国的小额案件不是一审终审，但是上诉到大法院有限制。

한국의 소액사건은 1심으로 끝나지 않지만, 대법원 상고에는 제한이 있습니다.

소액사건심판법 제3조. 법률·명령·규칙·처분의 위헌 여부나 명령·규칙·처분의 위법 여부에 관한 판단이 부당한 경우와 대법원 판례에 상반되는 판단을 한 경우에만 상고·재항고할 수 있다.

따라 말하기 — 조문 열 문장

民事诉讼法의 조문 문장을 그대로 따라 말한다. 느리게 단추는 같은 문장을 천천히 읽는다. 개사구가 끝나고 동사가 시작하는 자리에서 끊어 읽는다.

rénmín fǎyuàn shěnlǐ mínshì ànjiàn, bìxū yǐ shìshí wéi gēnjù, yǐ fǎlǜ wéi zhǔnshéng.

人民法院审理民事案件，必须以事实为根据，以法律为准绳。

인민법원은 민사사건을 심리할 때 사실을 근거로, 법률을 기준으로 삼아야 한다. (第七条)

rénmín fǎyuàn shěnlǐ mínshì ànjiàn, yīngdāng gēnjù zìyuàn hé héfǎ de yuánzé jìnxíng tiáojiě; tiáojiě bù chéng de, yīngdāng jíshí pànjué.

人民法院审理民事案件，应当根据自愿和合法的原则进行调解；调解不成的，应当及时判决。

인민법원은 민사사건을 심리할 때 자원과 합법의 원칙에 따라 조정(调解: 조해)을 해야 한다. 조정이 이루어지지 않으면 지체 없이 판결해야 한다. (第九条)

rénmín fǎyuàn shěnlǐ mínshì ànjiàn shí, dāngshìrén yǒu quán jìnxíng biànlùn.

人民法院审理民事案件时，当事人有权进行辩论。

인민법원이 민사사건을 심리할 때 당사자는 변론할 권리가 있다. (第十二条)

jīng dāngshìrén tóngyì, mínshì sùsòng huódòng kěyǐ tōngguò xìnxī wǎngluò píngtái zàixiàn jìnxíng.

经当事人同意，民事诉讼活动可以通过信息网络平台在线进行。

당사자가 동의하면 민사소송 활동을 정보네트워크 플랫폼에서 온라인으로 할 수 있다. (第十六条)

zhèngjù bìxū cházhèng shǔshí, cái néng zuòwéi rèndìng shìshí de gēnjù.

证据必须查证属实，才能作为认定事实的根据。

증거는 조사해 사실임이 확인되어야 사실 인정의 근거가 될 수 있다. (第六十六条)

rénmín fǎyuàn shěnlǐ mínshì ànjiàn, chú shèjí guójiā mìmì, gèrén yǐnsī huòzhě fǎlǜ lìng yǒu guīdìng de yǐwài, yīngdāng gōngkāi jìnxíng.

人民法院审理民事案件，除涉及国家秘密、个人隐私或者法律另有规定的以外，应当公开进行。

인민법원은 민사사건을, 국가비밀·개인 사생활에 관련되거나 법률에 다른 규정이 있는 경우를 빼고는 공개로 심리해야 한다. (第一百三十七条)

rénmín fǎyuàn duì gōngkaī shěnlǐ huòzhě bù gōngkaī shěnlǐ de ànjiàn, yīlǜ gōngkaī xuāngào pànjué.

人民法院对公开审理或者不公开审理的案件，一律公开宣告判决。

인민법원은 공개 심리한 사건이든 비공개 심리한 사건이든 모두 판결을 공개로 선고한다. (第一百五十一条)

dì èr shěn rénmín fǎyuàn de pànjué, cáidìng, shì zhōngshěn de pànjué, cáidìng.

第二审人民法院的判决、裁定，是终审的判决、裁定。

제2심 인민법원의 판결·재정은 종심의 판결·재정이다. (第一百八十二条)

shēnqǐng zhíxíng de qījiān wéi èr nián. shēnqǐng zhíxíng shíxiào de zhōngzhǐ, zhōngduàn, shìyòng fǎlǜ yǒuguān sùsòng shíxiào zhōngzhǐ, zhōngduàn de guīdìng.

申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。

집행 신청 기간은 2년이다. 집행 신청 시효의 중지·중단에는 소송시효의 중지·중단에 관한 법률 규정을 적용한다. (第二百五十条)

qījiān yǐ shí, rì, yuè, nián jìsuàn. qījiān kāishǐ de shí hé rì, bù jìsuàn zài qījiān nèi.

期间以时、日、月、年计算。期间开始的时和日，不计算在期间内。

기간은 시·일·월·년으로 계산한다. 기간이 시작하는 시와 일은 기간에 넣어 계산하지 않는다. (第八十五条)

확인 문제 8

1. 民事诉讼法 第一百七十一条에 따르면 1심 판결에 대한 상소 기간은?

- 송달일부터 10일
- **송달일부터 15일**
- 송달 뒤 20일
- 송달일부터 2주

「判决书送达之日起十五日内」. 재정은 10일, 중국에 주소가 없는 당사자는 30일(第二百八十六条). 20일은 대만(第440條), 2주는 한국 항소기간.

2. 第一百五十七条第二款에 따라 상소할 수 있는 裁定은?

保全

驳回起诉

中止诉讼

补正判决书中的笔误

「对前款第一项至第三项裁定，可以上诉」 — 不予受理·관할권 이의·驳回起诉. 보전 재정은 복의를 한 번 신청한다(第一百一十一条).

3. 驳回起诉를 한국어로 옮기면?

청구 기각

소 각하

상소 기각

신청 기각

驳回는 목적어에 따라 뜻이 갈린다. 驳回起诉는 소 각하이고 재정으로 한다. 청구 기각은 驳回诉讼请求.

4. 当事人이 再审을 신청하면 원판결의 집행은?

바로 멈춘다

멈추지 않는다

담보를 내면 멈춘다

검찰원이 정한다

第二百一十条 「当事人申请再审的，不停止判决、裁定的执行」. 재심을 하기로 결정하면 원판결 집행을 중지하는 재정을 한다. 다만 부양비·노동보수 등 사건은 중지하지 않을 수 있다(第二百一十七条).

5. 「由被告住所地人民法院管辖」에서 由의 뜻은?

~부터

~이(가) 맡아

~때문에

~에게

由 + 법원 + 管辖는 '그 법원이 관할한다'. 由는 누가 맡는지를 동사 앞에서 밝힌다.

6. 「应当在开庭三日前通知当事人」에서 在开庭三日前이 놓인 자리는?

주어 앞

동사 앞

목적어 뒤

문장 끝

기한을 나타내는 개사구는 동사(通知) 앞에 둔다. 동사 뒤의 기간은 길이다(延长六个月).

7. 中国 民事诉讼法에서 부동산 분쟁의 관할은?

피고 주소지

원고 주소지

부동산 소재지 법원 전속관할

당사자가 합의로 정한 곳

第三十四条(一). 합의관할도 전속관할 규정을 어길 수 없다(第三十五条). 한국 제20조는 소재지 법원에도 낼 수 있는 특별재판적이다.

8. 小额诉讼(소액소송)의 심급은?

2심 종심

1심 종심

3심제

재심 불가

第一百六十五条 「实行一审终审」. 한국 소액사건은 항소할 수 있고 상고·재항고만 제한된다 (소액사건심판법 제3조).

2부 법의 언어 · 제17장

판결문과 사법해석

判决书与司法解释

장면 — 주문은 어디에 있나

한·중 법관 교류 자리. 한국 법관이 중국 판결서를 펼쳐 놓고 묻는다. 장 첫머리에 둔다.

한국 법관

zhōngguó de pànjuéshū, pànjué jiéguǒ xiě zài nǎlǐ?

中国的判决书，判决结果写在哪里?

중국 판결서는 판결 결과를 어디에 씁니까?

중국 법관

xiě zài zuìhòu, pànjué rúxià de hòumian.

写在最后，“判决如下”的后面。

맨 끝, ‘다음과 같이 판결한다(判决如下)’ 뒤에 씁니다.

한국 법관

nà fǎyuàn de lǐyóu xiě zài nǎlǐ?

那法院的理由写在哪里?

그럼 법원의 이유는 어디에 씁니까?

중국 법관

zài běnyuàn rènwéi hòumian. qiánmiàn shì shuāngfāng de zhǔzhāng hé fǎyuàn rèndìng de shìshí.

在“本院认为”后面。前面是双方的主张和法院认定的事实。

한국 법관

‘본원이 판단하건대(本院认为)’ 뒤입니다. 그 앞은 양쪽의 주장과 법원이 인정한 사실입니다.

hánguó zhèngháo xiāngfǎn, pànjué zhǔwén xiě zài zuì qiánmiàn.

韩国正好相反，判决主文写在最前面。

한국은 정반대입니다. 주문을 맨 앞에 씁니다.

중국 법관

nà dú hánguó de pànjuéshū, yào xiān kàn jiélùn.

那读韩国的判决书，要先看结论。

그러면 한국 판결서는 결론부터 보면 되겠군요.

이 책의 제목 本院认为는 중국 판결서에서 법원의 판단을 여는 말이다. 주문을 여는 말은 그 뒤에 오는 判决如下다. 민사 판결서는 최고인민법원이 2016년에 게시한 양식을 따른다. 1심 보통절차용 양식은 원고 청구, 피고 답변, 법원이 인정한 사실, 本院认为, 综上所述, 判决如下, 주문 순서로 짜여 있다. 한국 판결서와 달리 주문이 맨 뒤에 온다. 판결서 밖에서 최고인민법원이 법을 말하는 길이 둘 더 있다. 사법해석(司法解释)과 지도성안례(指导性案例)다. 이 장은 판결서 양식과 지도성안례 편집본(裁判要点·基本案情·裁判理由)을 짝으로 읽고, 사법해석의 근거 조문을 본다. 지도성안례는 발표 뒤에 거두어지기도 한다. 2020년과 2026년 두 차례 不再参照 통지가 있었고, 이 장이 인용한 사례는 2026. 10. 17. 현재 그 목록에 없다.

판결서 양식 한 장 — 民事判决书(第一审普通程序用)

최고인민법원 누리집의 诉讼文书样式 가운데 1심 보통절차용 민사판결서 양식(2016. 9. 28. 게시)이다. 설명은 판결서를 标题·首部·事实·理由·裁判依据·判决主文·尾部·落款 순서로 설명한다.

본문의 표지어는 이 순서로 나온다. 「×××向本院提出诉讼请求：」(원고 청구와 「事实和理由」) → 「×××辩称，」(피고 답변) → 「对有争议的证据和事实，本院认定如下：」 → 「本院认为，」 → 「综上所述，」 → 「……规定，判决如下：」 → 「一、……；二、……。」

양식 설명은 앞부분을 「原告诉称、被告辩称」이라 부르고, 쟁점이 주로 법률 적용 문제이면 「本院认为」 부분에서 쟁점(争议焦点)을 먼저 적고 설명할 수 있다고 한다.

주문(判决主文)이 둘 이상이면 각 항 앞에 한자 숫자를 붙여 나누고, 금액은 아라비아 숫자로 쓰며 「人民币」을 붙이지 않는다(설명 七).

꼬리에는 지연이행 책임 고지, 「案件受理费……元，由……负担」, 상소 고지(판결서 송달일부터 15일)가 온다. 서명란은 审判长·审判员, 날짜, 院印, 「本件与原本核对无异」 도장, 书记员 순서다.

2016년 양식이라 民事诉讼法 조 번호가 옛 판이다. 근거로 든 第一百五十二条(판결서 내용)는 현행(2023) 第一百五十五条, 지연이행 이자의 第二百五十三条는 현행 第二百六十四条이고, 두 조 모두 문언은 바뀌지 않았다(2017판과 대조).

> bèizhíxíngrén wèi àn pànjué, cáidìng hé qítā fǎlǜ wénshū zhǐdìng de qījiān lǚxíng jǐfù jīnqián yìwù de, yīngdāng jiābèi zhīfù chíyán lǚxíng qījiān de zhàiwù lìxī.
>
> 被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。 — 民事诉讼法 第二百六十四条 · 공식
>
> 피집행인이 판결·재정과 그 밖의 법률문서가 정한 기간에 금전 지급 의무를 이행하지 않으면, 지연이행 기간의 채무 이자를 배로 지급해야 한다.

지도성안례는 실을 때마다 효력을 본다

지도성안례는 최고인민법원 심판위원회가 토론해 결정하고 차수(批)로 발표한다. 발표 통지는 비슷한 사건을 재판할 때 참조하라는 문구로 끝난다(第五批 통지, 法〔2013〕241号).

거둘 때는 「不再参照」 통지를 낸다. 최고인민법원 누리집 검색(2026. 10. 17.)에서 나오는 것은 두 건이다. 法〔2020〕343号는 民法典 시행에 맞추어 9号·20号를 거두었고(2021. 1. 1. 시행), 法〔2026〕119号는 生态环境法典 등을 근거로 123号·136号·139号·204号를 거두었다(2026. 8. 15. 시행).

두 통지 모두 같은 단서를 단다. 「但该指导性案例的裁判以及参照该指导性案例作出的裁判仍然有效。」 거둔 사례의 판결 자체와, 그 사례를 참조해 이미 내린 재판은 효력을 잃지 않는다.

第五批(17~22号)에 든 20号는 7년 뒤 거두어졌다. 같은 통지문이라도 지금 효력은 따로 확인해야 하는 까닭이다.

당사자 이름 표기는 사례마다 다르다. 83号(2017)는 실명을 싣고, 141号(2020)·266号(2025)·274号(2026)는 支某3·黄某欢·晨某机械公司처럼 일부를 某로 가린다. 언제부터 어떤 기준으로 가리는지는 확인하지 못했다.

이 장을 마치면 읽을 수 있는 문장

1. gōngzhòng kěyǐ cháyuè fāshēng fǎlǜ xiàolì de pànjuéshū, cáidìngshū, dàn shèjí guójiā mìmì, shāngyè mìmì hé gèrén yǐnsī de nèiróng chúwài.

   公众可以查阅发生法律效力的判决书、裁定书，但涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私的内容除外。 — 民事诉讼法 第一百五十九条 · 공식

   공중은 법률효력이 발생한 판결서·재정서를 열람할 수 있다. 다만 국가 비밀, 상업 비밀과 개인 사생활에 관한 내용은 제외한다.

2. zuìgāo rénmín fǎyuàn, zuìgāo rénmín jiǎncháyuàn yǐwài de shěnpàn jīguān hé jiǎnchá jīguān, bùdé zuòchū jùtǐ yìngyòng fǎlǜ de jiěshì.

   最高人民法院、最高人民检察院以外的审判机关和检察机关，不得作出具体应用法律的解释。 — 立法法 第一百一十九条第三款 · 공식

   최고인민법원·최고인민검찰원 말고 다른 재판기관과 검찰기관은 법률을 구체적으로 적용하는 해석을 내서는 안 된다.

▼ 처음 보는 문법 용어 8

관형어 명사 앞에서 명사를 꾸미는 말. 중국어는 아무리 길어도 모두 명사 앞에 오고 대개 的로 끝난다 — 侵权人所获得的 利益

중심어 관형어가 꾸미는 끝 명사. 명사구마다 맨 끝 명사가 그 덩어리의 뼈대다 — ……的赔偿数额总额의 总额. 문장 전체의 주어·술어는 따로 찾는다

개사구 개사(전치사)와 명사가 이룬 덩어리. 대개 동사 앞에 온다 — 向人民法院 起诉, 自申请日起 计算. 동사 뒤에 붙는 在·到·给(放在, 送到)는 따로 익힌다

양사 수와 명사 사이에 넣는 단위 말 — 一项专利, 一起案件. 倍처럼 그 자체가 단위인 말 앞에는 넣지 않는다

모점 나란히 늘어놓는 낱말 사이의 「、」. 절과 절 사이는 쉼표 「，」

문어 글말. 조문은 之·其·为(wéi)·均·予以·能够 같은 문어를 즐겨 쓴다. 말로 할 때는 的·他的·是·都·给·能으로 바꾼다

동사구 동사와 그 목적어·보어가 이룬 덩어리 — 确定赔偿数额

술어 문장에서 「어찌하다·어떠하다」에 해당하는 부분 — 利益 难以确定

표제어 20

표제어는 대륙 간체로 크게, 대만 번체를 옆에 작게 적었다(글자가 같으면 한 번만). 병음은 사전 성조로 적었고 소리는 一·不 변조를 넣어 읽는다. 조문 인용은 2026. 10. 17. 기준으로 国家法律法

规数据库(flk.npc.gov.cn)에서 받은 판본과 대조했다. 위 막대의 「병음 숨기기」로 한자만 보며 읽을 수 있다.

1. **判决书** 判決書 pànjuéshū **판결서 – 판결을 적은 문서** ★★★

民事诉讼法은 판결서에 적을 내용을 정하고(第一百五十五条, 16장), 최고인민법원 양식이 문구와 순서를 정한다. 판결서가 송달된 날부터 상소기간 15일이 흐른다.

쉬운 예

pànjuéshū yǐjīng sòng dào le.

判决书已经送到了。

판결서가 벌써 도착했다.

실무 예

pànjuéshū shì shénme shíhou sòngdá de?

判决书是什么时候送达的?

판결서는 언제 송달되었습니까?

원문

> dāngtíng xuānpàn de, yīngdāng zài shí rì nèi fāsòng pànjuéshū; dìngqī xuānpàn de, xuānpàn hòu lìjí fāgěi pànjuéshū.
>
> 当庭宣判的，应当在十日内发送判决书；定期宣判的，宣判后立即发给判决书。 – 民事诉讼法 第一百五十一条第二款 · 공식
>
> 법정에서 바로 선고한 경우에는 10일 안에 판결서를 보내야 하고, 날을 정해 선고한 경우에는 선고한 뒤 곧바로 판결서를 내준다.

문형

在 + 기간 + 内

~ 안에(기한)

1. 在十日内는 10일 안에. 内 대신 以内도 쓴다.
2. 기산점은 自……起 또는 从……起로 앞에 붙인다. 自判决书送达之日起十五日内.
3. 날짜를 셀 때 조문은 日을 쓰고, 말로는 天을 쓴다. 十日 / 十天.

qǐng zài sān tiān nèi tíjiāo dábiànzhuàng.

请在三天内提交答辩状。

사흘 안에 답변서를 내 주십시오.

wǒmen huì zài yīge yuè nèi zuòchū pànjué.

我们会在一个月内作出判决。

우리는 한 달 안에 판결하겠습니다.

문법 C3 · 份 — 문서를 세는 양사

~~两个判决书~~ (부자연)

两份判决书

판결서·계약서·답변서처럼 문서는 대개 份으로 센다. 个로 세는 말도 들리지만 법률 문서에는 份이 자연스럽다. 사건은 件, 법률은 部, 조문은 条로 센다.

한국이라면? ≠ 판결서 · 민사소송법 제208조

중국도 판결서에 적을 내용은 법률이 정하고(第一百五十五条), 문구와 순서는 최고인민법원 양식이 정한다. 한국 제208조 제1항은 「주문」을 둘째에, 「이유」를 넷째에 적고, 실제 판결서도 주문을 이유보다 먼저 쓴다.

---

2. # 案号 案號 ànhào **사건번호** ★★

양식은 판결서 제목 아래에 「(××××)……民初……号」를 둔다. 최고인민법원 통지(法〔2016〕27号)는 「同一案件的案号具有唯一性」이라 하고, 한 사건에서 같은 종류 재판서가 둘 이상 나오면 「之一」 「之二」를 뒤에 붙인다. 2016년 전 사건은 아래 원문처럼 「……字第……号」 꼴이 많다.

쉬운 예

qǐng gàosu wǒ ànhào.

请告诉我案号。

사건번호를 알려 주십시오.

실무 예

zhège ànzi de yīshěn ànhào shì duōshǎo?

这个案子的一审案号是多少?

이 사건의 1심 사건번호가 몇 번입니까?

원문

zhèjiān shěng gāojí rénmín fǎyuàn yú èrlíngyīwǔ nián shíyī yuè shíqī rì zuòchū èrlíngyīwǔ zhè zhī zhōng zì dì yībǎibāshíliù hào mínshì pànjué: bóhuí shàngsù, wéichí yuánpàn.

浙江省高级人民法院于2015年11月17日作出（2015）浙知终字第186号民事判决：驳回上诉，维持原判。 — 指导案例83号 裁判结果 · 공식

저장성 고급인민법원은 2015년 11월 17일 (2015)浙知终字第186号 민사판결을 내려, 상소를 기각하고 원판결을 유지했다.

문형

于 + 날짜 + 作出 + 문서

~날 ~을 내리다(재판 결과 서술)

1. 于는 문어의 '~에'다. 날짜·장소 앞에 둔다. 말로는 在.
2. 作出는 결정·판결 같은 처분을 '내리다'. 作出判决·作出裁定·作出决定.

3. 결과는 쌍점 뒤에 이어 쓴다. 驳回上诉，维持原判(상소 기각, 원판결 유지)이 2심의 흔한 결론이다.

fǎyuàn yú shàng zhōu zuòchū le yīshěn pànjué.

法院于上周作出了一审判决。

법원은 지난주 1심 판결을 내렸다.

èrshěn fǎyuàn bóhuí shàngsù, wéichí yuánpàn.

二审法院驳回上诉，维持原判。

2심 법원은 상소를 기각하고 원판결을 유지했다.

한국이라면? = 사건번호

한국은 사건부호를 대법원 재판예규(사건별 부호문자의 부여에 관한 예규)가 정한다. 중국 쪽은 사례에서 이렇게 보인다. 1심 266号는 （2021）浙0192民初8058号, 2심 274号는 （2020）最高法知民终1658号, 2016년 전인 83号 2심은 옛 꼴 浙知终字第186号다. 83号가 근거로 든 侵权责任法은 지금은 효력이 없다(民法典 시행).

---

3. # 诉讼请求 訴訟請求 sùsòng qǐngqiú

소송청구 — 원고가 법원에 구하는 것(한국의 청구취지에 가깝다) ★★★

쉬운 예

yuángào de sùsòng qǐngqiú shì shénme?

原告的诉讼请求是什么?

원고의 소송청구는 무엇입니까?

실무 예

yuángào zài tíngshěn zhōng biàngēng le sùsòng qǐngqiú ma?

原告在庭审中变更了诉讼请求吗?

원고가 심리 중에 소송청구를 변경했습니까?

원문

yuángào kěyǐ fàngqì huòzhě biàngēng sùsòng qǐngqiú. bèigào kěyǐ chéngrèn huòzhě fǎnbó sùsòng qǐngqiú, yǒu quán tíqǐ fǎnsù.

原告可以放弃或者变更诉讼请求。被告可以承认或者反驳诉讼请求，有权提起反诉。 — 民事诉讼法 第五十四条 · 공식

원고는 소송청구를 포기하거나 변경할 수 있다. 피고는 소송청구를 인낙하거나 반박할 수 있고, 반소를 제기할 권리가 있다.

문형

有权 + 동사

~할 권리가 있다

1. 有权은 有 + 权(권리). 뒤에 바로 동사가 온다. 有权提起反诉.
2. 부정은 无权(권리가 없다). 조문의 금지는 不得다.
3. 可以는 '해도 된다', 有权은 '권리가 있다'. 같은 조문 안에 둘이 함께 나온다.

dāngshìrén yǒu quán wěituō dàilǐrén.

当事人有权委托代理人。

당사자는 대리인에게 위임할 권리가 있다.

nǐ wú quán chákàn zhè fèn cáiliào.

你无权查看这份材料。

당신은 이 자료를 볼 권한이 없습니다.

문법 C4 · 提起 + 소송 명사 — 동사가 먼저

~~反诉提起~~ (비문)

提起反诉

한국어는 '반소를 제기하다'로 목적어가 앞이지만 중국어는 동사가 앞이다. 提起诉讼·提起上诉·提起反诉. 목적어를 앞으로 빼려면 对……提起上诉처럼 개사구를 쓴다.

한국이라면? = 청구취지 · 민사소송법 제249조

양식은 원고 부분을 「向本院提出诉讼请求」로 열고 「事实和理由」를 따로 적는다. 한국 소장에는 「청구의 취지와 원인」을 적는다(제249조 제1항). 诉讼请求가 청구취지에, 事实和理由가 청구원인에 가깝다.

---

4. # 诉称 訴稱 sùchēng (원고가) 주장하기를 — 판결서가 원고의 주장을 요약할 때 쓰는 말

★★

称은 '말하다'(chēng)다. 양식 설명은 원고·피고·제3자의 말을 「原告诉称、被告辩称……第三人诉(述)称」이라 부른다. 그 뒤에 오는 내용은 당사자의 말이지 법원의 판단이 아니다.

쉬운 예

yuángào sùchēng, bèigào méiyǒu fùkuǎn.

原告诉称，被告没有付款。

원고는 피고가 돈을 치르지 않았다고 주장한다.

실무 예

yuángào sùchēng de shìshí, bèigào chéngrèn ma?

原告诉称的事实，被告承认吗?

원고가 주장한 사실을 피고는 인정합니까?

원문

èrlíng'èryī nián shí yuè shísān rì, huáng mǒu huān yǐ gèrén xìnxī bǎohù jiūfēn wéiyóu tíqǐ sùsòng, sùchēng: mǒu xìnyòng gōngsī zài qí kāitōng chéngchēmǎ, xiān xiǎng hòu fù fúwù shí, cúnzài wùdǎo, qiǎngpò, fēi bìyào kāitōng mǒu xìnyòng fúwù de xíngwéi, qǐngqiú fǎyuàn pànlìng mǒu xìnyòng gōngsī tíngzhǐ qīnquán xíngwéi bìng péicháng sǔnhài.

2021年10月13日，黄某欢以个人信息保护纠纷为由提起诉讼，诉称：某信用公司在其开通乘车码、“先享后付”服务时，存在误导、强迫、非

必要开通某信用服务的行为，请求法院判令某信用公司停止侵权行为并赔偿损害。 — 指导性案例266号 基本案情第三段 · 공식

2021년 10월 13일 황모환은 개인정보 보호 분쟁을 이유로 소를 제기하여 이렇게 주장했다. 모 신용회사가 자신이 승차 코드와 '먼저 이용하고 나중에 결제' 서비스를 개통할 때 모 신용 서비스를 오도·강요하거나 불필요하게 개통시키는 행위를 했으니, 법원이 모 신용회사에 침해행위를 멈추고 손해를 배상하라고 명해 달라.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
2021年10月13日，	때	2021년 10월 13일
黄某欢以个人信息保护纠纷为由提起诉讼，	以 A 为由 + 동사	황모환이 개인정보 보호 분쟁을 이유로 소를 제기하여
诉称：	표지 — 아래는 원고의 말	주장하기를
某信用公司在其开通乘车码、“先享后付”服务时，	在……时 — 때	모 신용회사가 자신이 승차 코드와 '먼저 이용, 나중 결제' 서비스를 개통할 때
存在误导、强迫、非必要开通某信用服务的行为，	存在 + 的 관형어 + 行为	오도·강요·불필요한 개통 행위가 있었으니
请求法院判令某信用公司停止侵权行为并赔偿损害。	请求 + 判令 + 동사 둘	모 신용회사에 침해를 멈추고 손해를 배상하라고 명해 달라

문형

以 A 为由 + 동사

A를 이유로 ~하다

1. 以……为由가 한 덩어리로 동사 앞에 온다. 为由 = 为(삼다) + 由(이유).
2. 같은 틀로 以……为准(기준으로 삼다), 以……为目的(목적으로 삼다)가 있다.
3. 판결서는 당사자가 내세운 이유를 옮길 때 이 틀을 즐겨 쓴다.

tā yǐ shēntǐ bù hǎo wéiyóu méiyǒu chūtíng.

他以身体不好为由没有出庭。

그는 몸이 좋지 않다는 이유로 법정에 나오지 않았다.

bèigào yǐ zhèngjù bùzú wéiyóu tíqǐ shàngsù.

被告以证据不足为由提起上诉。

피고는 증거가 부족하다는 이유로 상소를 제기했다.

문법 C7 · 以 A 为由 — A를 이유로

~~因为个人信息保护纠纷为由提起诉讼~~ (비문)

以个人信息保护纠纷为由提起诉讼

以 A 为由는 짝을 이룬 틀이다. 因为를 앞에 두면 为由와 뜻이 겹쳐 문장이 꼬인다. 말로는 因为……而起诉나 理由是……로 푼다. 为는 여기서 wéi(~으로 삼다)다.

한국이라면? = 당사자의 주장 · 민사소송법 제208조

양식은 원고 주장(诉称)과 피고 답변(辩称)을 사실 부분 첫머리에 요약해 법원 판단과 떼어 둔다. 한국 판결서도 이유에 「당사자의 주장, 그 밖의 공격 · 방어방법에 관한 판단을 표시한다」(제208조 제2항).

---

5. # 辩称 辯稱 biànchēng (피고가) 답변하기를 — 판결서가 피고의 답변을 요약하는 말

★★

양식은 「×××辩称，……(概述被告答辩意见)」으로 쓴다. 지도성안례 83号처럼 答辩称이라 쓴 판결도 있다.

쉬운 예

bèigào biànchēng, qián yǐjīng huán le.

被告辩称，钱已经还了。

피고는 돈을 이미 갚았다고 답변한다.

실무 예

bèigào biànchēng de lǐyóu yǒu zhèngjù zhīchí ma?

被告辩称的理由有证据支持吗?

피고가 답변한 이유를 뒷받침하는 증거가 있습니까?

원문

chén mǒu jīxiè gōngsī biànchēng, qí jǐn shíshī xǔnuò xiāoshòu de xíngwéi, bìngwèi shíshī zhìzào, xiāoshòu xíngwéi, jì wèi gěi qīng mǒu zhònggōng gōngsī zàochéng jīngjì sǔnshī, yì wèi tōngguò xǔnuò xiāoshòu xíngwéi huòdé rènhé jīngjì lìyì, gù qīng mǒu zhònggōng gōngsī yǒuguān sǔnhài péicháng de sùsòng qǐngqiú quētá yījù.

晨某机械公司辩称，其仅实施许诺销售的行为，并未实施制造、销售行为，既未给青某重工公司造成经济损失，亦未通过许诺销售行为获得任何经济利益，故青某重工公司有关损害赔偿的诉讼请求缺乏依据。 — 指导性案例274号 基本案情第一段 · 공식

진모기계회사는 이렇게 답변했다. 자신은 판매 청약(许诺销售) 행위만 했을 뿐 제조·판매 행위는 하지 않았고, 청모중공회사에 경제적 손실을 입히지도 않았으며 판매 청약 행위로 어떤 경제적 이익도 얻지 않았으므로, 청모중공회사의 손해배상 청구는 근거가 없다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
晨某机械公司辩称，	주어 + 辩称	진모기계회사가 답변하기를
其仅实施许诺销售的行为，	其(자신) + 仅 — 인정하는 부분	자신은 판매 청약 행위만 했을 뿐
并未实施制造、销售行为，	并未 — 부정 강조	제조·판매 행위는 하지 않았고
既未给青某重工公司造成经济损失，	既未 + 给 A 造成 B	청모중공회사에 경제적 손실을 입히지도 않았고
亦未通过许诺销售行为获得任何经济利益，	亦未 + 通过 + 수단 + 동사	판매 청약으로 어떤 이익도 얻지 않았으니
故青某重工公司有关损害赔偿的诉讼请求缺乏依据。	故 — 결론	그러므로 원고의 손해배상 청구는 근거가 없다

문형

既 A，又/也 B

A이기도 하고 B이기도 하다

1. 既는 앞 절, 又·也·亦는 뒤 절에 둔다. 두 성질이나 두 사실을 함께 든다.
2. 부정을 겹칠 때는 既没有……，也没有……(문어 既未……，亦未……).
3. 판결서는 상대 주장을 두 갈래로 부정할 때 이 틀을 쓴다.

zhège fāng'àn jì shěngqián, yòu shěng shíjiān.

这个方案既省钱，又省时间。

이 방안은 돈도 아끼고 시간도 아낀다.

bèigào jì méiyǒu chūtíng, yě méiyǒu tíjiāo dábiànzhuàng.

被告既没有出庭，也没有提交答辩状。

피고는 법정에 나오지도 않았고 답변서를 내지도 않았다.

문법 C7 · 既未……，亦未…… — ~하지도 않았고 ~하지도 않았다

~~既未造成经济损失，也亦未获得任何经济利益~~ (비문)

既未造成经济损失，亦未获得任何经济利益

既……亦……는 문어 짝이다. 亦가 이미 '또한'이라 也를 겹치지 않는다. 말로는 既没有……，也没有……. 未는 문어의 没(有)다.

한국이라면? ≠ 답변서 · 민사소송법 제256조

중국 피고는 소장 부본을 받은 날부터 15일 안에 答辩状을 내되, 내지 않아도 「不影响人民法院审理」(民事诉讼法 第一百二十八条). 한국은 청구를 다투는 피고가 「소장의 부본을 송달받은 날부터 30일 이내에 답변서를 제출하여야 한다」(제256조 제1항, 공시송달은 예외).

---

6. # 本院认定如下 本院認定如下 běnyuàn rèndìng rúxià

본원이 인정하는 사실은 다음과 같다 — 사실인정 부분을 여는 말 ★★★

양식 문구는 「对有争议的证据和事实，本院认定如下：」이다. 증거와 사실을 한데 판단한 뒤 따로 정리할 때는 「本院认定事实如下」로 쓴다(양식 설명 四). 아래 원문은 지도성안례 141号가 같은 틀(……认定如下：)로 쟁점 판단을 여는 문장이다.

쉬운 예

xiàmiàn shì fǎyuàn rèndìng de shìshí.

下面是法院认定的事实。

아래는 법원이 인정한 사실이다.

실무 예

fǎyuàn rèndìng de shìshí hé yuángào zhǔzhāng de yǒu shénme bùtóng?

法院认定的事实和原告主张的有什么不同?

법원이 인정한 사실과 원고가 주장한 것은 무엇이 다릅니까?

원문

> běn àn zhǔyào shìshí hé fǎlǜ zhēngyì rèndìng rúxià:
>
> 本案主要事实和法律争议认定如下：…… — 指导案例141号 裁判理由 · 공식
>
> 이 사건의 주요 사실과 법률 쟁점을 다음과 같이 판단한다. ……

문형

A 如下：B

A는 다음과 같다 — B

1. 如下는 동사 뒤에 붙어 '다음과 같이 ~하다'가 된다. 认定如下, 判决如下.
2. 명사를 꾸밀 때는 如下 + 명사. 如下事实(다음 사실), 如下意见(다음 의견).
3. 말로는 是这样的, 以下几点 같은 표현으로 바꿔 말해도 된다.

wǒ de yìjiàn rúxià: dì yī,

我的意见如下：第一，……

제 의견은 다음과 같습니다. 첫째, ……

huìyì juédìng rúxià shìxiàng.

会议决定如下事项。

회의는 다음 사항을 결정했다.

문법 C7 · 如下 뒤에는 쌍점

~~本院认定如下。~~ (표기 오류)

本院认定如下：

如下는 '다음과 같다'라서 뒤에 내용이 이어진다. 그래서 대개 쌍점 「：」을 찍고 바로 내용을 쓴다. 认定如下·判决如下·批复如下·通知如下가 모두 같다.

한국이라면? = 사실인정 · 민사소송법 제202조

중국 양식은 다툼 없는 증거는 확인했다고만 적고, 다툼 있는 증거와 사실에 대한 판단을 이 표지 아래 쓴다. 한국 법원도 증거로 「사실주장이 진실한지 아닌지를 판단한다」(제202조).

---

7. 经审理查明 經審理查明 jīng shěnlǐ chámíng

심리 결과 밝혀진 사실은 — 사실 부분을 여는 실무 표현 ★★

통용어 — 실무 표현 — 2016년 1심 민사 양식의 문구는 本院认定如下. 지도성안례 편집본(83号·274号)에는 法院经审理查明이 나온다

쉬운 예

jīng shěnlǐ chámíng, hétong shì shuāngfāng zìyuàn qiāndìng de.

经审理查明，合同是双方自愿签订的。

심리 결과 계약은 양쪽이 자유로운 뜻으로 맺은 것으로 밝혀졌다.

실무 예

fǎyuàn chámíng de shìshí lǐ yǒuméiyǒu fùkuǎn shíjiān?

法院查明的事实里有没有付款时间?

법원이 밝힌 사실에 대금 지급 시기가 들어 있습니까?

원문

fǎyuàn jīng shěnlǐ chámíng: bèisù qīnquán chǎnpǐn jùbèi ànshè zhuānlì xiāngyìng quánlì yāoqiú de quánbù jìshù tèzhēng, chén mǒu jīxiè gōngsī zài qí wǎngzhàn jí mǒu wǎngluò píngtái diànpù zhōng zhǎnshì bèisù qīnquán chǎnpǐn de xíngwéi gòuchéng xǔnuò xiāoshòu qīnquán xíngwéi.

法院经审理查明：被诉侵权产品具备案涉专利相应权利要求的全部技术特征，晨某机械公司在其网站及某网络平台店铺中展示被诉侵权产品的行为构成许诺销售侵权行为。 — 指导性案例274号 基本案情第二段 · 공식

법원이 심리한 결과 이렇게 밝혀졌다. 피소 침해제품은 이 사건 특허의 해당 청구항의 기술특징을 모두 갖추었고, 진모기계회사가 자기 웹사이트와 모 온라인 플랫폼 점포에서 피소 침해제품을 내보인 행위는 판매 청약 침해행위가 된다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
法院经审理查明：	주어 + 经 + 审理 + 查明	법원이 심리한 결과 밝혀진 바

被诉侵权产品具备	주어 + 具备	피소 침해제품은 갖추었다
案涉专利相应权利要求的全部技术特征，	的 관형어 + 목적어	이 사건 특허의 해당 청구항의 기술특징 전부를
晨某机械公司在其网站及某网络平台店铺中	행위자 + 在……中 — 장소	진모기계회사가 자기 웹사이트와 모 플랫폼 점포에서
展示被诉侵权产品的行为	동사구 + 的 + 行为 — 주어	피소 침해제품을 내보인 행위는
构成许诺销售侵权行为。	构成 + 결과	판매 청약 침해행위가 된다

문형

经 + 2음절 동사 + 동사

~을 거쳐 ~하다(절차의 결과)

1. 经은 '거치다'. 经审理(심리를 거쳐), 经审查(심사를 거쳐), 经研究(검토를 거쳐).
2. 뒤의 查明·确认·认定이 결과다. 经审理查明 = 심리를 거쳐 밝혀진 바.
3. 另查明은 '그 밖에 밝혀진 것'. 사실을 덧붙일 때 쓴다(83号).

jīng shěnchá, shēnqǐng fúhé fǎdìng tiáojiàn.

经审查，申请符合法定条件。

심사한 결과 신청은 법정 요건에 맞는다.

jīng shuāngfāng xiéshāng, yuángào chèhuí le qǐsù.

经双方协商，原告撤回了起诉。

양쪽이 협의한 끝에 원고는 소를 취하했다.

한국이라면? = 인정사실

한국 판결서도 이유 앞부분에 기초사실이나 인정사실을 적는다. 다만 중국 편집본의 查明은 판결서 문장을 그대로 옮긴 것인지 편집자가 다시 쓴 것인지 알 수 없다. 원문 판결서를 인용할 때는 실제 문구를 확인한다.

---

8. 本院认为 本院認為 běnyuàn rènwéi

본원이 판단하건대 — 판결 이유를 여는 말(이 책의 제목) ★★★

양식은 「本院认为，……(写明争议焦点，根据认定的事实和相关法律，对当事人的诉讼请求作出分析评判，说明理由)」로 쓴다. 认为는 '생각하다'로 배우지만 여기서는 법원의 판단이

다. 지도성안례 편집본은 法院生效裁判认为로 바꿔 쓰는 일이 많지만, 84号처럼 원래 판결서의 本院认为가 남은 문장도 있다.

쉬운 예

běnyuàn rènwéi, yuángào de qǐngqiú yǒu fǎlǜ yījù.

本院认为，原告的请求有法律依据。

본원이 판단하건대 원고의 청구는 법률상 근거가 있다.

실무 예

běnyuàn rènwéi zhè yī bùfen zuì zhòngyào, wǒmen cóng zhèlǐ kāishǐ dú ba.

“本院认为”这一部分最重要，我们从这里开始读吧。

‘본원이 판단하건대’ 부분이 가장 중요하니 여기서부터 읽읍시다.

원문

zōngshàng, běnyuàn rènwéi, huáshēng gōngsī èrlínglíngbā nián bǔchōng bèi'àn gōngyì zhēnshí kěxíng, èrlínglíngsān nián zhì shè'àn zhuānlìquán dàoqīrì qíjiān huáshēng gōngsī yīzhí shǐyòng èrlínglíngbā nián bǔchōng bèi'àn gōngyì de fǎnyìng lùxiàn shēngchǎn àodànpíng.

综上，本院认为，华生公司2008年补充备案工艺真实可行，2003年至涉案专利权到期日期间华生公司一直使用2008年补充备案工艺的反应路线生产奥氮平。 — 指导案例84号 裁判理由 · 공식

이상을 종합하여 본원이 판단하건대, 화생(华生) 회사가 2008년에 보충 등록한 공정은 실재하고 실행할 수 있으며, 2003년부터 이 사건 특허권 만료일까지 화생 회사는 줄곧 2008년 보충 등록 공정의 반응 경로로 올란자핀(奥氮平)을 생산했다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
综上，本院认为，	결론 표지 + 판단 표지	이상을 종합하여 본원이 판단하건대
华生公司2008年补充备案工艺真实可行，	판단 ① — 주어 + 술어 둘	화생 회사의 2008년 보충 등록 공정은 실재하고 실행할 수 있으며
2003年至涉案专利权到期日期间	A 至 B 期间 — 기간	2003년부터 이 사건 특허권 만료일까지
华生公司一直使用2008年补充备案工艺的	판단 ② — 주어 + 一直 + 동사 + 관형어	화생 회사는 줄곧 2008년 보충 등록 공정의
反应路线生产奥氮平。	목적어 + 동사 + 목적어	반응 경로로 올란자핀을 생산했다

문형

A 认为，B

A가 판단하기에 B이다

1. 认为 뒤에는 쉼표를 찍고 판단 내용을 문장으로 쓴다.
2. 당사자의 견해도 认为로 옮긴다. 原告认为…… 다만 양식은 당사자 주장을 诉称·辩称 아래에 모은다.
3. 지도성안례 편집본은 판결 주체를 法院生效裁判认为(효력이 생긴 재판은 판단하기를)로 바꿔 쓰기도 한다(61号·83号).

wǒ rènwéi zhège wèntí xūyào jìnyībù yánjiū.

我认为这个问题需要进一步研究。

저는 이 문제를 더 연구해야 한다고 봅니다.

èrshěn fǎyuàn rènwéi, yīshěn pànjué shìyòng fǎlǜ zhèngquè.

二审法院认为，一审判决适用法律正确。

2심 법원은 1심 판결의 법률 적용이 옳다고 판단했다.

문법 C7 · 本院 — 판결서를 쓰는 법원 자신

~~我们法院认为，……~~ (부자연)

本院认为，……

판결서에서 법원은 자기를 本院이라 부른다. 상급 법원이 하급 법원에 보내는 비복(批复)에서는 상대를 你院, 자기를 我院이라 쓴다(法释〔2023〕9号·〔2025〕15号). 편집본에서 다른 법원을 가리킬 때는 该院이다.

한국이라면? ≠ 이유 · 민사소송법 제208조

중국 판결서는 本院认为 아래 이유를 다 쓴 뒤에 判决如下로 주문을 낸다. 한국 판결서는 주문을 먼저 쓰고 이유에서 「주문이 정당하다는 것을 인정할 수 있을 정도로」 판단을 표시한다(제208조 제2항).

---

9. 综上所述 綜上所述 zōngshàngsuǒshù

이상을 종합하면 — 이유의 결론 단락을 여는 말 ★★★

양식은 「综上所述，……(对当事人的诉讼请求是否支持进行总结评述)」 다음에 근거 법조를 들고 判决如下로 넘어간다. 줄여서 综上이라고도 한다(84号 「综上，本院认为」).

쉬운 예

zōngshàngsuǒshù, yuángào de qǐngqiú bù néng chénglì.

综上所述，原告的请求不能成立。

이상을 종합하면 원고의 청구는 받아들일 수 없다.

실무 예

zōngshàngsuǒshù, wǒ tóngyì èrshěn fǎyuàn de jiélùn.

综上所述，我同意二审法院的结论。

이상을 종합하면 저는 2심 법원의 결론에 동의합니다.

원문

zōngshàngsuǒshù, kǎilái gōngsī yǐ fúhé gōngsīfǎ jí gōngsīfǎ jiěshì èr suǒ guīdìng de gǔdōng tíqǐ jiěsàn gōngsī zhī sù de tiáojiàn.

综上所述，凯莱公司已符合公司法及《公司法解释（二）》所规定的股东提起解散公司之诉的条件。 — 指导案例8号 裁判理由 · 공식

이상을 종합하면, 카이라이(凯莱) 회사는 회사법과 『회사법 해석(2)』이 정한, 주주가 회사 해산의 소를 제기하는 요건을 이미 갖추었다.

문형

综上所述，결론

이상을 종합하면 ~이다

1. 综上所述는 그 자체로 결론을 여는 말이라 뒤에 所以를 또 붙이지 않는 것이 보통이다.
2. 판결서에서는 뒤에 诉讼请求成立(청구가 이유 있다)·不能成立(이유 없다)이 자주 온다.
3. 말할 때는 总之나 总的来说로 바꿔도 된다.

zǒngzhī, zhège fāng'àn shì kěxíng de.

总之，这个方案是可行的。

결국 이 방안은 실행할 수 있다.

zōngshàngsuǒshù, bèigào de shàngsù lǐyóu bù néng chénglì.

综上所述，被告的上诉理由不能成立。

이상을 종합하면 피고의 상소 이유는 받아들일 수 없다.

문법 C8 · 所规定的 + 긴 관형어 + 条件

~~符合股东提起解散公司之诉的公司法所规定的条件~~ (부자연)

符合公司法所规定的股东提起解散公司之诉的条件

관형어가 둘이면 출처(公司法所规定的)를 앞에, 내용(股东提起……之诉的)을 중심어 가까이 두는 것이 자연스럽다. 순서를 바꾸면 '회사법'이 '소'를 꾸미는 것처럼 읽힌다. 之诉는 문어의 '~의 소'다.

한국이라면? = 결론 단락

한국 판결서도 이유 끝에서 결론을 묶고 주문과 같은 취지를 적는다. 중국 양식은 그 뒤에 근거 법조를 「依照……规定」으로 다시 들고 나서 判决如下로 넘어간다는 점이 다르다.

---

10. # 判决如下 判决如下 pànjué rúxià **다음과 같이 판결한다 — 주문을 여는 말**

★★★

근거 법조를 든 문장 끝에 붙고, 쌍점 뒤에 주문이 一、二、……로 이어진다. 프랑스 판결에서 주문 바로 앞에 놓이는 Par ces motifs와 하는 일이 같다. 아래 원문은 최고인민법원이 형사 재심에서 쓴 문장이다(지도성안례 61号).

쉬운 예

fǎyuàn pànjué rúxià.

法院判决如下。

법원은 다음과 같이 판결한다.

실무 예

pànjué rúxià hòumian yǒu jǐ xiàng pànjué zhǔwén?

“判决如下”后面有几项判决主文?

‘다음과 같이 판결한다’ 뒤에 주문이 몇 항입니까?

원문

> yīzhào zhōnghuá rénmín gònghéguó xíngfǎ dì yībǎibāshí tiáo dì sì kuǎn, dì yī kuǎn de guīdìng, pànjué rúxià:
>
> 依照《中华人民共和国刑法》第一百八十条第四款、第一款……的规定，判决如下：…… — 指导案例61号 裁判结果 · 공식
>
> 「중화인민공화국 형법」 제180조 제4항·제1항 …… 규정에 따라 다음과 같이 판결한다.
>
> ……

문형

依照 + 법령 + 的规定，判决如下：

~의 규정에 따라 다음과 같이 판결한다

1. 依照는 ‘~에 따라’. 법령 이름은 줄이지 않고 《中华人民共和国……法》 전체로 쓴다.
2. 조·款·项을 이어 적고 的规定(또는 规定)으로 닫는다.
3. 재정이면 裁定如下, 결정이면 决定如下가 된다.

yīzhào hétong de yuēdìng, shuāngfāng gèzì chéngdān yībàn fèiyòng.

依照合同的约定，双方各自承担一半费用。

계약의 약정에 따라 양쪽이 비용의 절반씩을 부담한다.

běnyuàn cáidìng rúxià: bóhuí qǐsù.

本院裁定如下：驳回起诉。

본원은 다음과 같이 재정한다. 소를 각하한다.

문법 C7 · 주문 번호는 一、 — 한자 숫자 + 모점

~~判决如下：一，……；三，驳回原告的其他诉讼请求。~~ (표기 오류)

判决如下：一、……；二、驳回原告的其他诉讼请求。

양식은 주문이 둘 이상이면 각 항 앞에 한자 숫자를 붙이고(설명 七), 숫자 뒤에는 모점 「、」을 찍는다. 끝 항은 마침표, 나머지 항은 쌍반점으로 맺는다. 다만 어느 항 안에 쌍반점이나 마침표가 있으면 모든 항을 마침표로 맺는다.

한국이라면? ≠ 주문 · 민사소송법 제208조

중국 판결서는 이유와 근거 법조를 다 쓴 뒤 判决如下 아래에 주문을 둔다. 한국 판결서는 「당사자와 법정대리인」 다음에 바로 「주문」을 적어(제208조 제1항) 주문이 앞에 온다.

11. # 案件受理费 案件受理費 ànjiàn shòulǐfèi

사건수리비 — 소를 낼 때 내는 재판 수수료(한국의 인지액에 가깝다) ★★

금액은 国务院 诉讼费用交纳办法이 정한다. 재산사건은 청구 금액을 구간으로 나누어 누진으로 계산한다(第十三条 — 1만 위안까지 한 건에 50위안, 1만~10만 위안 부분은 2.5% 등). 판결서 끝에는 누가 얼마를 부담하는지 적는다.

쉬운 예

ànjiàn shòulǐfèi yóu bèigào fùdān.

案件受理费由被告负担。

사건수리비는 피고가 부담한다.

실무 예

ànjiàn shòulǐfèi shì ànzhào shénme biāozhǔn jìsuàn de?

案件受理费是按照什么标准计算的?

사건수리비는 어떤 기준으로 계산합니까?

원문

dāngshìrén jìnxíng mínshì sùsòng, yīngdāng ànzhào guīdìng jiāonà ànjiàn shòulǐfèi. cáichǎn ànjiàn chú jiāonà ànjiàn shòulǐfèi wài, bìng ànzhào guīdìng jiāonà qítā sùsòng fèiyòng.

当事人进行民事诉讼，应当按照规定交纳案件受理费。财产案件除交纳案件受理费外，并按照规定交纳其他诉讼费用。 — 民事诉讼法 第一百二十一条第一款 · 공식

당사자가 민사소송을 할 때는 규정에 따라 사건수리비를 내야 한다. 재산사건은 사건수리비 말고도 규정에 따라 그 밖의 소송비용을 낸다.

문형

除 A 外，并/还 B

A 말고도 B까지

1. 除……外는 뒤에 무엇이 오느냐로 뜻이 갈린다.
2. 뒤에 还·并·也가 오면 'A에 더해 B도'. 위 조문은 수리비에 더해 다른 비용도 낸다는 뜻이다.
3. 뒤에 都·均이 오면 'A를 빼고 모두'. 除被告外，其他当事人都到庭了.

chúle zhōngwén yǐwài, tā hái huì shuō rìyǔ.

除了中文以外，他还会说日语。

그는 중국어 말고도 일본어를 할 줄 안다.

chú bèigào wài, qítā dāngshìrén dōu dàotíng le.

除被告外，其他当事人都到庭了。

피고 말고 다른 당사자는 모두 법정에 나왔다.

한국이라면? ≠ 인지 · 민사소송 등 인지법 제1조

중국은 사건수리비를 내고, 판결서 끝에 「案件受理费……元，由……负担」으로 부담자를 적는다. 한국은 소장에 「이 법에서 정하는 인지(印紙)를 붙여야 한다」(인지법 제1조)고 하고, 소송비용 부담은 주문에서 재판한다(민사소송법 제104조).

---

12. # 审判长 審判長 shěnpànzhǎng **재판장 — 합의정을 이끄는 법관** ★★

판결서 서명란은 审判长을 맨 위에 둔다. 양식 설명은 「合议庭的审判长，不论审判职务，均署名为“审判长”」이라 한다. 합의정(合议庭)의 구성은 4장에서 본다.

쉬운 예

shěnpànzhǎng xuānbù kāitíng.

审判长宣布开庭。

재판장이 개정을 선언한다.

실무 예

qǐngwèn, zhège ànjiàn de shěnpànzhǎng shì nǎ wèi fǎguān?

请问，这个案件的审判长是哪位法官?

여쭙겠습니다. 이 사건의 재판장은 어느 법관입니까?

원문

héyìtíng yóu yīmíng fǎguān dānrèn shěnpànzhǎng. yuànzhǎng huòzhě tíngzhǎng cānjiā shěnlǐ ànjiàn shí, yóu zìjǐ dānrèn shěnpànzhǎng.

合议庭由一名法官担任审判长。院长或者庭长参加审理案件时，由自己担任审判长。 — 人民法院组织法 第三十条第二款 · 공식

합의정은 법관 한 명이 재판장을 맡는다. 원장이나 정장(庭长)이 사건 심리에 참가할 때에는 자신이 재판장을 맡는다.

문형

由 A 担任 B

A가 B를 맡다

1. 由는 일을 맡는 쪽을 표시한다. 被처럼 당함을 뜻하지 않는다.
2. 担任은 직책·역할을 ‘맡다’. 목적어는 审判长·主持人 같은 자리 이름이다.
3. 时는 문어의 ‘~할 때’. 말로는 ……的时候.

zhè cì huìyì yóu zhāng fǎguān dānrèn zhǔchírén.

这次会议由张法官担任主持人。

이번 회의는 장 판사가 사회를 맡는다.

tā zài fǎyuàn dānrèn shěnpànyuán.

他在法院担任审判员。

그는 법원에서 审判员을 맡고 있다.

한국이라면? ≠ 재판장 · 민사소송법 제135조

중국 审判长은 합의정에만 있다. 혼자 심리하는 사건은 审判员 한 명이 맡는다(独任审理, 民事诉讼法 第四十条第二款). 한국 민사소송법의 재판장은 「합의부의 재판장 또는 단독판사를 말한다」(제135조 제1항).

---

13. # 书记员 書記員 shūjìyuán **서기원 — 법정 기록 등 재판 보조 사무를 맡는 법원 직원**

★★

판결서 맨 끝, 「本件与原本核对无异」(원본과 대조하여 틀림없음) 도장 아래에 书记员이 서명한다. 民事诉讼法은 판결서를 「审判人员、书记员署名」하게 한다(第一百五十五条第二款, 16장).

쉬운 예

shūjìyuán zhèngzài zuò bǐlù.

书记员正在做笔录。

서기원이 조서를 작성하고 있다.

실무 예

tíngshěn bǐlù xūyào wǒ qiānmíng ma?

庭审笔录需要我签名吗?

법정 조서에 제가 서명해야 합니까?

원문

> rénmín fǎyuàn de shūjìyuán fùzé fǎtíng shěnlǐ jìlù děng shěnpàn fǔzhù shìwù.
>
> 人民法院的书记员负责法庭审理记录等审判辅助事务。 — 人民法院组织法 第四十九条 · 공식
>
> 인민법원의 서기원은 법정 심리 기록 등 재판 보조 사무를 맡는다.

문형

负责 + 일

~을 맡다, ~을 책임지다

1. 负责 뒤에 맡은 일을 명사나 동사구로 둔다. 负责记录, 负责审查材料.
2. 等은 예시 뒤에 붙어 '~ 등'. 记录等审判辅助事务에서 등의 범위는 뒤의 审判辅助事务가 정한다.
3. 법관 보조 인력에는 法官助理(법관 보조)도 있다(人民法院组织法 第四十八条).

wǒ fùzé zhège ànjiàn.

我负责这个案件。

제가 이 사건을 맡고 있습니다.

fǎguān zhùlǐ fùzé shěnchá ànjiàn cáiliào.

法官助理负责审查案件材料。

법관 보조는 사건 자료 검토를 맡는다.

한국이라면? ≠ 법원사무관등 · 민사소송법 제208조

중국 판결서에는 재판한 사람과 함께 서기원이 서명한다. 한국 판결서는 「판결한 법관이 서명날인하여야 한다」(제208조 제1항). 변론조서를 작성하는 법원사무관등(제152조)은 판결서에 서명하지 않는다.

---

14. # 发生法律效力 發生法律效力 fāshēng fǎlǜ xiàolì

법률효력이 발생하다 — 판결이 확정되어 효력이 생김 ★★★

어떤 판결·재정이 법률효력이 발생한 것인지는 民事诉讼法 第一百五十八条(16장)가 정한다. 2심제라서 2심 판결은 그대로 법률효력이 발생한다. 生效(효력이 생기다)로 줄여 쓰기도 한다(生效裁判·生效判决).

쉬운 예

zhè fèn pànjué yǐjīng fāshēng fǎlǜ xiàolì.

这份判决已经发生法律效力。

이 판결은 이미 법률효력이 발생했다.

실무 예

zhè fèn pànjué shénme shíhou fāshēng fǎlǜ xiàolì?

这份判决什么时候发生法律效力?

이 판결은 언제 법률효력이 발생합니까?

원문

> xuānpàn hòu, shuāngfāng dāngshìrén jūn wèi tíqǐ shàngsù, pànjué yǐ fāshēng fǎlǜ xiàolì.
>
> 宣判后，双方当事人均未提起上诉，判决已发生法律效力。 — 指导性案例266号 裁判结果 · 공식
>
> 선고 뒤 양쪽 당사자 모두 상소하지 않아 판결은 이미 법률효력이 발생했다.

문형

均未 + 동사

모두 ~하지 않았다

1. 均은 앞에 나온 여럿에 모두 걸린다(문어). 말로는 都.
2. 未는 문어의 没(有). 均未提起上诉 = 都没有上诉.
3. 已 + 동사는 '이미 ~했다'(문어). 已发生法律效力.

shuāngfāng dōu méiyǒu shàngsù.

双方都没有上诉。

양쪽 모두 상소하지 않았다.

bèigào jūn wèi dàotíng.

被告均未到庭。

피고들은 모두 법정에 나오지 않았다.

문법 C7 · 均未 — 모두 ~하지 않았다(문어)

~~双方当事人均没提起上诉~~ (부자연)

双方当事人均未提起上诉

均(모두)·已(이미)·未(아직 ~않다)는 문어끼리 어울린다. 均 뒤에 구어 没를 붙이면 말투가 섞인다. 말로는 双方都没有上诉.

한국이라면? ≠ 판결의 확정 · 민사소송법 제498조

중국은 2심으로 끝나므로(两审终审, 4장) 2심 판결은 그대로 법률효력이 발생한다. 한국 판결은 「상소를 제기할 수 있는 기간 또는 그 기간 이내에 적법한 상소제기가 있을 때에는 확정되지 아니한다」(제498조).

---

15. # 司法解释 司法解釋 sīfǎ jiěshì

사법해석 — 최고인민법원·최고인민검찰원이 재판·검찰 업무에서 법률을 구체적으로 적용하는 문제에 내는 해석

★★★

근거는 人民法院组织法 第十八条第一款(4장)과 立法法 第一百一十九条다. 최고인민법원 사법해석은 法释〔연도〕번호를 달고, 제목 끝 낱말로 해석(解释)·규정(规定)·비복(批复) 같은 꼴이 갈린다. 14장의 法释〔2026〕7号도 그 하나다.

쉬운 예

zhège wèntí yǒu sīfǎ jiěshì ma?

这个问题有司法解释吗?

이 문제에 관한 사법해석이 있습니까?

실무 예

pànjuéshū kěyǐ zhíjiē yǐnyòng sīfǎ jiěshì ma?

判决书可以直接引用司法解释吗?

판결서에 사법해석을 바로 인용할 수 있습니까?

원문

> mínshì cáipàn wénshū yīngdāng yǐnyòng fǎlǜ, fǎlǜ jiěshì huòzhě sīfǎ jiěshì. duìyú yīngdāng shìyòng de xíngzhèng fǎguī, dìfāngxìng fǎguī huòzhě zìzhì tiáolì hé dānxíng tiáolì, kěyǐ zhíjiē yǐnyòng.
>
> 民事裁判文书应当引用法律、法律解释或者司法解释。对于应当适用的行政法规、地方性法规或者自治条例和单行条例，可以直接引用。 — 法释〔2009〕14号 第四条 · 공식
>
> 민사 재판문서는 법률, 법률해석 또는 사법해석을 인용해야 한다. 적용해야 하는 행정법규, 지방성 법규 또는 자치조례와 단행조례는 바로 인용할 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻

民事裁判文书应当引用法律、法律解释或者司法解释。	주어 + 应当 + 동사 + 목적어 셋	민사 재판문서는 법률·법률해석 또는 사법해석을 인용해야 한다
对于应当适用的行政法规、地方性法规	对于 + 대상 ①②	적용해야 하는 행정법규·지방성법규
或者自治条例和单行条例，	대상 ③ — 或者로 이음	또는 자치조례와 단행조례는
可以直接引用。	可以 + 동사(목적어 생략)	바로 인용할 수 있다

문형

应当引用 A、B 或者 C

A·B 또는 C를 인용해야 한다

1. 늘어놓은 항목은 「、」로 잇고, 마지막 항목 앞에 或者(또는)·和(와)를 둔다.
2. 应当은 해야 한다, 可以는 해도 된다. 같은 조문의 두 문장이 의무와 허용으로 갈린다.
3. 法释〔2009〕14号 第一条는 법령 이름과 조·款·项 번호를 「准确完整」하게 쓰라고 한다.

qǐng xiěmíng fǎlǜ de quánchēng hé tiáowén xùhào.

请写明法律的全称和条文序号。

법률의 정식 이름과 조문 번호를 밝혀 적어 주십시오.

pànjuéshū bù néng zhǐ xiě mínfǎdiǎn, yào xiě quánchēng.

判决书不能只写“民法典”，要写全称。

판결서에는 ‘민법전’이라고만 쓰면 안 되고 정식 이름을 써야 한다.

문법 C7 · 对于 A，B — 대상을 앞으로 뺀다

~~对于应当适用的行政法规，可以直接引用它们~~ (부자연)

对于应当适用的行政法规，可以直接引用

对于로 대상을 문장 앞에 내놓으면 뒤에서 다시 대명사로 받지 않아도 된다. 引用 뒤 목적어 자리는 비워 둔다. 한국어 ‘~에 대해서는 ~할 수 있다’와 같은 짜임이다.

한국이라면? ≠ 대법원규칙 · 대한민국헌법 제108조

중국 최고인민법원은 「审判工作中具体应用法律的问题」에 해석을 낼 수 있다(人民法院组织法 第十八条第一款). 한국 대법원이 제정하는 규칙은 「소송에 관한 절차, 법원의 내부규율과 사무처리에 관한 규칙」이다(헌법 제108조).

16. # 批复 批覆 pīfù **비복(회답) — 하급 기관의 질의(请示)에 상급 기관이 서면으로 답하는 문서**

★★

번역 가이드(제2판)에 없는 말이라 이 책은 우리 한자음 비복(批复)으로 적는다. 최고인민법원의 비복은 法释 번호를 단 사법해석이다(法释〔2023〕9号). 질의한 법원 하나에 답할 때는 「你院……请示收悉。经研究，批复如下：」로 연다(法释〔2023〕9号). 여러 법원에 함께 답하면 「……请示我院。经研究，批复如下：」 꼴이다(法释〔2025〕15号). 번체 칸 批覆는 사전 표기이고, 대만 법령 원문에는 두 꼴 모두 나오지 않는다.

쉬운 예

wǒmen yǐjīng shōudào pīfù le.

我们已经收到批复了。

우리는 이미 회답을 받았다.

실무 예

zhège pīfù shì dáfù nǎge fǎyuàn de qǐngshì?

这个批复是答复哪个法院的请示?

이 비복은 어느 법원의 질의에 답한 것입니까?

원문

> nǐ yuàn guānyú gōngsī jiěsàn jiūfēn ànjiàn shòulǐfèi shōuqǔ biāozhǔn de qǐngshì shōuxī. jīng yánjiū, pīfù rúxià:
>
> 你院《关于公司解散纠纷案件受理费收取标准的请示》收悉。经研究，批复如下：…… — 法释〔2023〕9号 · 공식
>
> 귀원의 「회사 해산 분쟁 사건 수리비 수납 기준에 관한 질의」를 받아 살폈다. 검토한 결과 다음과 같이 회답한다. ……

문형

经研究，……

검토한 결과 ~

1. 经 + 2음절 동사는 '~을 거쳐'. 经研究(검토 결과), 经审查(심사 결과).
2. 공문은 经研究 다음에 결론을 바로 쓴다. 批复如下·通知如下·同意……
3. 말로는 我们研究以后…… 로 푼다.

jīng yánjiū, wǒmen tóngyì nǐmen de yìjiàn.

经研究，我们同意你们的意见。

검토한 결과 우리는 여러분의 의견에 동의합니다.

wǒmen yánjiū yǐhòu zài dáfù nín.

我们研究以后再答复您。

검토한 뒤에 다시 답변드리겠습니다.

문법 C7 · 收悉 — 받아서 잘 읽었다(공문 문어)

~~你院的请示收悉子。~~ (부자연)

你院……的请示收悉。

收悉는 收(받다) + 悉(다 알다). 공문 첫 문장에서 상대 문서를 받았다고 알리는 굳은 말이라 了를 붙이지 않는 것이 보통이다. 말로는 我们收到了你们的请示.

한국이라면? ≠ 상급심 판단의 기속력 · 법원조직법 제8조

중국 최고인민법원의 비복은 한 고급인민법원의 질의에 답하지만 사법해석 번호를 달아 같은 문제의 다른 사건에도 쓰인다. 한국에서 상급법원 판단은 「해당 사건에 관하여 하급심(下級審)을 기속(羈束)한다」(제8조).

---

17. # 指导性案例 指導性案例 zhǐdǎoxìng ànlì

지도성안례 — 최고인민법원이 골라 발표하는, 비슷한 사건에서 참조하는 사례 ★★★

발표는 심판위원회가 토론해 결정한다. 심판위원회 전원회의가 필요한 사법해석과 달리, 지도성안례는 「可以由审判委员会专业委员会会议讨论通过」(人民法院组织法 第三十七条第二款)이다. 사례 이름은 지도안례(指导案例) n号, 최근 것은 지도성안례(指导性案例) n号로 적는다. 2026. 2. 28. 발표분까지 279号다.

쉬운 예

zhè shì dì jǐ hào zhǐdǎoxìng ànlì?

这是第几号指导性案例?

이것은 몇 호 지도성안례입니까?

실무 예

zhège zhǐdǎoxìng ànlì xiànzài hái kěyǐ cānzhào ma?

这个指导性案例现在还可以参照吗?

이 지도성안례는 지금도 참조할 수 있습니까?

원문

> zuìgāo rénmín fǎyuàn kěyǐ fābù zhǐdǎoxìng ànlì.
>
> 最高人民法院可以发布指导性案例。 — 人民法院组织法 第十八条第二款 · 공식
>
> 최고인민법원은 지도성안례를 발표할 수 있다.

문형

第 + 수 + 号

제 ~호

1. 차례를 매긴 번호는 第……号다. 第几号(몇 호)로 묻는다.
2. 지도성안례·사법해석 번호도 号로 끝난다. 指导性案例266号, 法释〔2023〕9号.
3. 号는 hào(번호)다. 사전의 첫 독음 háo(울부짖다)와 다르다.

zuìgāo rénmín fǎyuàn jīntiān fābù le yīpī zhídǎoxìng ànlì.

最高人民法院今天发布了一批指导性案例。

최고인민법원이 오늘 지도성안례 한 묶음을 발표했다.

nǐ shuō de shì dì èrbǎiliùshíliù hào ma?

你说的是第二百六十六号吗?

말씀하신 것이 266호입니까?

한국이라면? ≠ 대법원 판례 · 법원조직법 제7조

지도성안례는 발표로 생기고 「不再参照」 통지로 거두어진다. 한국 대법원 판례는 재판으로 생긴다. 종전 판례의 해석 적용에 관한 의견을 바꿀 필요가 있으면 부(部)가 아니라 전원합의체가 재판한다(제7조 제1항 단서 제3호).

---

18. 裁判要点 裁判要點 cáipàn yàodiǎn

재판요점 — 지도성안례 첫머리에 놓인 판단의 요지 ★★

지도성안례 편집본은 关键词 → 裁判要点 → 基本案情 → 裁判结果 → 裁判理由 순서로 짠다. 相关法条는 83号처럼 裁判要点 바로 뒤에 두기도 하고 266号처럼 맨 끝에 두기도 한다. 裁判要点은 판결서에는 없는 칸이고, 최고인민법원이 사례를 발표하면서 쓴 요지다.

쉬운 예

xiān kàn cáipàn yàodiǎn.

先看裁判要点。

재판요점부터 보자.

실무 예

zhège cáipàn yàodiǎn néngbùnéng shìyòng yú wǒmen de ànjiàn?

这个裁判要点能不能适用于我们的案件?

이 재판요점을 우리 사건에 적용할 수 있을까요?

원문

xiān xiǎng hòu fù gōngnéng yǐ kāitōng xìnyòng fúwù wéi bìyào tiáojiàn, xiāngguān xìnyòng fúwùshāng shōují fǎnyìng yònghù gèrén xìnyòng huòzhě fēngxiǎn zhuàngkuàng de gèrén xìnxī, shǔyú wèi dìnglì, lǚxíng gèrén zuòwéi yīfāng dāngshìrén de hétong suǒ bìxū.

“先享后付”功能以开通信用服务为必要条件，相关信用服务商收集反映用户个人信用或者风险状况的个人信息，属于“为订立、履行个人作为一方当事人的合同所必需”。 — 指导性案例266号 裁判要点 · 공식

‘먼저 이용하고 나중에 결제’ 기능은 신용 서비스 개통을 필수 조건으로 하므로, 관련 신용 서비스 사업자가 이용자 개인의 신용이나 위험 상황을 보여 주는 개인정보를 수집하는 것은 ‘개인이 한쪽 당사자인 계약을 체결·이행하는 데 필요한’ 경우에 속한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻

“先享后付”功能以开通信用服务为必要条件，	以 A 为 B — 조건	‘먼저 이용, 나중 결제’ 기능은 신용 서비스 개통을 필수 조건으로 하므로
相关信用服务商收集	주어 + 동사	관련 신용 서비스 사업자가 수집하는
反映用户个人信用或者风险状况的个人信息，	的 관형어 + 중심어 — 收集의 목적어	이용자 개인의 신용·위험 상황을 보여 주는 개인정보는(그 수집은)
属于“为订立、履行	属于 + 为(wèi) — 목적	체결·이행을 위해
个人作为一方当事人的合同所必需”。	的 관형어 + 合同 + 所必需	개인이 한쪽 당사자인 계약에 필요한 경우에 속한다

문형

以 A 为 B

A를 B로 삼다

1. 以 뒤에 대상, 为 뒤에 자리(조건·기준·근거)를 둔다. 为는 wéi.
2. 以开通信用服务为必要条件 = 신용 서비스 개통을 필수 조건으로 삼는다.
3. 같은 틀로 以……为准(기준), 以……为由(이유)가 있다(17장 诉称 참조).

fǎyuàn yǐ shìshí wéi gēnjù, yǐ fǎlǜ wéi zhǔnshéng.
法院以事实为根据，以法律为准绳。
법원은 사실을 근거로, 법률을 잣대로 삼는다.

wǒmen yǐ zhè fèn hétong wéi yījù.
我们以这份合同为依据。
우리는 이 계약서를 근거로 삼는다.

문법 C8 · 的 관형어는 중심어 앞에

~~收集个人信息的反映用户个人信用或者风险状况~~ (비문)

收集反映用户个人信用或者风险状况的个人信息

‘신용·위험 상황을 보여 주는 개인정보’에서 꾸밈말(反映……状况的)은 중심어(个人信息) 앞에 온다. 한국어 관형절과 방향이 같아서 뒤에서부터 읽어 올라가면 풀린다.

한국이라면? = 판결요지

재판요점은 판결서 밖에서 최고인민법원이 뽑아 쓴 요지다. 한국 판례공보의 판시사항·판결요지도 판결 본문이 아니라 판결을 실으면서 붙인 것이라는 점이 같다. 다만 지도성안례는 하급 법원이 비슷한 사건에서 참조하도록 발표된다는 점이 다르다.

---

19. # 基本案情 jīběn ànqíng **기본 사안 — 지도성안례에서 사실관계를 간추린 부분** ★★

266号는 날짜를 앞세워 일어난 일을 차례로 적고, 원고가 소를 낸 경위와 주장으로 이 칸을 끝낸다. 274号처럼 피고 답변과 법원이 밝힌 사실까지 이 칸에 넣는 사례도 있다.

쉬운 예

qǐng xiān jiǎndān jièshào yīxià jīběn ànqíng.

请先简单介绍一下基本案情。

먼저 기본 사안을 간단히 소개해 주십시오.

실무 예

wǒ xiān shuō yīxià zhège ànjiàn de jīběn ànqíng.

我先说一下这个案件的基本案情。

먼저 이 사건의 기본 사안을 말씀드리겠습니다.

원문

> èrlíng'èryī nián sì yuè èrshíwǔ rì, huáng mǒu huān zìxíng zhùxiāo mǒu xìnyòng zhànghù.
>
> 2021年4月25日，黄某欢自行注销某信用账户。 — 指导性案例266号 基本案情第二段 · 공식
>
> 2021년 4월 25일 황모환은 스스로 모 신용 계정을 해지했다.

문형

自行 + 동사

스스로 ~하다(문어)

1. 自行은 남의 손을 빌리지 않고 스스로. 말로는 自己.
2. 조문에도 자주 나온다. 当事人可以自行和解(당사자는 스스로 화해할 수 있다).
3. 注销는 등록·계정을 지워 없애다. 注销账户(계정 해지), 注销登记(등기 말소).

dāngshìrén kěyǐ zìxíng héjiě.

当事人可以自行和解。

당사자는 스스로 화해할 수 있다.

nǐ kěyǐ zìxíng xiàzǎi zhè fèn cáiliào.

你可以自行下载这份材料。

이 자료는 직접 내려받으셔도 됩니다.

한국이라면? ≠ 판결 전문

지도성안례의 基本案情은 판결서 원문이 아니라 최고인민법원이 간추린 사실이다. 판결 전문은 지도성안례에 실리지 않는다. 한국 판례공보는 판시사항·판결요지 뒤에 판결 전문을 싣는다.

---

20. # 参照 參照 cānzhào

참조하다 — 지도성안례에서는 비슷한 사건을 재판할 때 기준으로 삼는다는 뜻 ★★★

가짜 친구 · 한국어 **참조**와 무게 다름

지도성안례 발표 통지는 「供在审判类似案件时参照」라고 쓰고, 거둘 때는 「不再参照」라고 쓴다. 같은 낱말이 266号 裁判理由에서는 아직 시행되지 않은 법의 취지를 참고했다는 가벼운 뜻으로 쓰였다(「参照了个人信息保护法的相关精神」). 문맥으로 무게를 가린다.

쉬운 예

zhège wèntí kěyǐ cānzhào yǐqián de ànlì.

这个问题可以参照以前的案例。

이 문제는 예전 사례를 참조할 수 있다.

실무 예

xiàjí fǎyuàn shěnlǐ lèisì ànjiàn shí, bìxū cānzhào zhǐdǎoxìng ànlì ma?

下级法院审理类似案件时，必须参照指导性案例吗?

하급 법원이 비슷한 사건을 심리할 때 지도성안례를 반드시 참조해야 합니까?

원문

jīng zuìgāo rénmín fǎyuàn shěnpàn wěiyuánhuì tǎolùn juédìng, xiàn jiāng zuòwéi dì wǔ pī zhǐdǎoxìng ànlì fābù, gōng zài shěnpàn lèisì ànjiàn shí cānzhào.

经最高人民法院审判委员会讨论决定，现将……作为第五批指导性案例发布，供在审判类似案件时参照。 — 法〔2013〕241号 最高人民法院关于发布第五批指导性案例的通知 · 공식

최고인민법원 심판위원회의 토론 결정을 거쳐 이제 …… 를 제5차 지도성안례로 발표하니, 비슷한 사건을 재판할 때 참조하도록 한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
经最高人民法院审判委员会讨论决定，	经 + 기관 + 동사 — 절차	최고인민법원 심판위원회의 토론 결정을 거쳐
现将……作为第五批指导性案例发布，	现将 A 作为 B + 동사	이제 ……를 제5차 지도성안례로 발표하니
供在审判类似案件时参照。	供 + 在……时 + 동사	비슷한 사건을 재판할 때 참조하도록 한다

문형

供 + 사람/용도 + 동사

~이 ~하도록 내주다, ~용으로 쓰게 하다

1. 供은 gōng(제공하다). 供参考(참고용), 供……参照(참조하도록).
2. 공문 끝에서 문서를 내놓는 목적을 밝힌다. 现将……发布，供……参照.
3. 将은 문어의 把다. 现将 A 作为 B 发布 = 이제 A를 B로 발표한다.

zhè fèn cáiliào jǐn gōng cānkǎo.

这份材料仅供参考。

이 자료는 참고용일 뿐이다.

xiàn jiāng huìyì jìyào fāgěi dàjiā, gōng cānkǎo.

现将会议纪要发给大家，供参考。

이제 회의록을 여러분께 보내 드리니 참고하십시오.

한국이라면? ≠ 대법원 판례와의 관계 · 상고심절차에 관한 특례법 제4조

중국은 지도성안례를 비슷한 사건에서 참조하라고 발표한다. 한국에서는 「원심판결이 법률 · 명령 · 규칙 또는 처분에 대하여 대법원 판례와 상반되게 해석한 경우」 대법원이 심리 불속행으로 상고를 기각하지 않는다(제4조 제1항, 제3항의 예외는 따로).

한국이라면? — 판결서를 뒤집어 읽는다

「=」 같다 · 「≠」 같아 보이는데 다르다 · 「+」 한쪽에만 있다. 중국 쪽은 民事诉讼法(2023)·人民法院组织法(2018)·立法法(2023)·法释〔2009〕14号와 최고인민법원 판결서 양식(2016)·지도성안례, 한국 쪽은 2026. 10. 17. 현행 조문이다.

	중국	한국	차이
≠	判决书 순서 (样式 471)	판결서 순서 (민사소송법 제208조)	사실 → 本院认为 → 判决如下 → 주문 / 「당사자와 법정대리인」 다음에 「주문」.
=	诉讼请求 + 事实和理由 (样式 471)	청구취지 + 청구원인 (민사소송법 제249조)	원고가 구하는 것과 그 근거를 나누어 적는다 / 「청구의 취지와 원인」.
≠	答辩状 (第一百二十八条)	답변서 (민사소송법 제256조)	15일 안에, 내지 않아도 심리에 영향 없음 / 「30일 이내에 답변서를 제출하여야 한다」.

=	本院认定如下 (样式 471)	사실인정 (민사소송법 제202조)	다툼 있는 증거·사실을 법원이 판단 / 「사실주장이 진실한지 아닌지를 판단한다」.
≠	审判长 (人民法院组织法 第三十条)	재판장 (민사소송법 제135조)	합의정에만 / 「합의부의 재판장 또는 단독판사를 말한다」.
≠	书记员 서명 (样式 471)	법관 서명날인 (민사소송법 제208조)	재판한 사람과 서기원이 함께 서명 / 「판결한 법관이 서명날인하여야 한다」.
≠	案件受理费 (第一百二十一条)	인지 (민사소송 등 인지법 제1조)	수리비를 내고 판결서 끝에 부담자를 적음 / 소장에 「인지(印紙)를 붙여야 한다」.
≠	发生法律效力 (第一百五十八条)	판결의 확정 (민사소송법 제498조)	2심 판결은 그대로 효력 발생 / 상소기간 안에는 「확정되지 아니한다」.
≠	判决书 공개 (第一百五十九条)	판결서 열람·복사 (민사소송법 제163조의 2)	법률효력이 생긴 판결서를 공중이 열람, 중국裁判文书网에 공개 / 「확정되지 아니한 사건에 대한 판결서를 포함」해 누구든지 열람.
≠	司法解释 (立法法 第一百一十九条)	대법원규칙 (대한민국헌법 제108조)	법률의 구체적 적용 문제를 해석 / 「소송에 관한 절차, 법원의 내부규율과 사무처리에 관한 규칙」.
≠	指导性案例 参照	대법원 판례 (상고심 절차에 관한 특례법 제4조)	발표로 생기고 통지로 거둠 / 판례와 「상반되게 해석한 경우」 심리 불속행 기각을 하지 않는다.

가짜 친구 · 认定·承认·认为 — 셋 다 '인정'인가

한국어 인정은 뜻이 넓다. 법원이 사실을 인정한다(사실인정)고도 하고, 피고가 청구를 인정한다(인낙·자백)고도 한다. 중국어는 둘을 다른 낱말로 쓴다.

认定은 판단해서 정하는 것이다. 판결서의 本院认定如下, 조문의 认定事实的根据(民事诉讼法 第七十二条)가 그렇다. 주어는 대개 법원이나 기관이다.

承认은 당사자가 상대의 말을 받아들이는 것이다. 「被告可以承认或者反驳诉讼请求」(民事诉讼法 第五十四条)의 承认은 한국어로 인낙에 가깝다. 양식은 피고가 원고 주장을 다 받아들이

면 「×××承认×××主张的事实」 이라고 적게 한다.

认为는 '생각하다'로 배우지만 本院认为에서는 법원의 판단을 연다. 개인 의견처럼 '본원은 생각한다'로 옮기면 무게가 틀린다.

参照도 조심한다. 한국어 참조는 가볍게 들여다보는 말인데, 지도성안례의 参照는 비슷한 사건을 재판할 때 기준으로 삼으라는 뜻으로 쓰인다.

> jīngguò fǎdìng chéngxù gōngzhèng zhèngmíng de fǎlǜ shìshí hé wénshū, rénmín fǎyuàn yīngdāng zuòwéi rèndìng shìshí de gēnjù, dàn yǒu xiāngfǎn zhèngjù zúyǐ tuīfān gōngzhèng zhèngmíng de chúwài.
>
> 经过法定程序公证证明的法律事实和文书，人民法院应当作为认定事实的根据，但有相反证据足以推翻公证证明的除外。 — 民事诉讼法 第七十二条 · 공식
>
> 법정 절차로 공증 증명된 법률사실과 문서는 인민법원이 사실을 인정하는 근거로 삼아야 한다. 다만 그 공증 증명을 뒤집기에 충분한 반대 증거가 있으면 그러하지 아니하다.

요령 认定 = 법원의 사실 판단, 承认 = 당사자의 인낙·자백, 认为 = 법원이 판단하건대.

기억 되살리기 C7 — 판결서의 이정표 말

판결서는 정해진 말로 단락을 연다. 称은 당사자의 말을 옮기고, 如下는 뒤에 펼칠 내용을 예고하고, 认为는 법원의 판단을, 综上所述는 결론을 연다.

- 称(chēng)은 '말하다'의 문어다. 诉称·辩称·述称 뒤는 당사자가 한 말을 법원이 요약해 옮긴 것이지 법원의 판단이 아니다.
- 如下는 '다음과 같다'. 대개 쌍점 「：」 을 찍고 내용을 잇는다. 认定如下·判决如下·批复如下·通知如下.
- 本院은 판결서를 쓰는 법원 자신이다. 공문에서 상급 법원은 하급 법원을 你院, 자신을 我院이라 부른다(法释〔2023〕9号·〔2025〕15号). 편집본이 다른 법원을 가리킬 때는 该院이다.
- 综上所述(줄여서 综上)는 결론 단락을 연다. 84号는 综上，本院认为……처럼 둘을 잇는다.
- 予以·不予 + 2음절 동사는 법원이 처분을 내릴 때 자주 쓴다. 予以支持·予以纠正·不予采纳.

> jìnlái, bùfen gāojí rénmín fǎyuàn jiù qǐngshì wǒ yuàn. jīng yánjiū, pīfù rúxià:
>
> 近来，部分高级人民法院就……请示我院。经研究，批复如下：…… — 法释〔2025〕15号 · 공식
>
> 최근 일부 고급인민법원이 …… 문제를 우리 법원에 질의했다. 검토한 결과 다음과 같이 회답한다. ……

표로 보기

표지어	자리	뜻
×××向本院提出诉讼请求：	사실 ① 원고	~가 본원에 소송청구를 했다
×××辩称，	사실 ② 피고	~가 답변하기를
本院认定如下：	사실 ③ 법원	본원이 인정하는 사실은 다음과 같다
本院认为，	이유	본원이 판단하건대
综上所述，	이유의 끝	이상을 종합하면
……规定，判决如下：	근거 법조 + 주문 앞	~ 규정에 따라 다음과 같이 판결한다
案件受理费……元，由……负担。	꼬리	사건수리비 ~위안은 ~가 부담한다
如不服本判决，……	꼬리 — 상소 고지	이 판결에 불복하면

예문 분해 — 낱말마다 자리와 구실

本院 / 认为 / 被告 / 应当支付 / 货款

주어 · 판결서를 쓰는 법원 | 판단 표지 | 판단 내용의 주어 | 应当 + 동사 | 목적어

běnyuàn rènwéi, bèigào yīngdāng zhīfù huòkuǎn.

본원이 판단하건대 피고는 물품대금을 지급해야 한다.

对原告的诉讼请求 / 本院 / 予以 / 支持

对 + 대상 · 앞으로 뺀 목적어 | 주어 | 처분 표지 | 2음절 동사 · 받아들이다

duì yuángào de sùsòng qǐngqiú, běnyuàn yǔyǐ zhīchí.

원고의 소송청구를 본원은 받아들인다.

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~本院认定如下。~~	本院认定如下：	如下 뒤에는 내용이 이어지므로 쌍점을 찍는다.
~~判决如下：一、被告支付原告货款人民币100000元。~~	……支付原告货款100000元。	양식 설명 七은 주문의 금액 앞에 人民币을 붙이지 말라고 한다. 다른 화폐일 때만 화폐 이름을 쓴다.
~~依照《民法典》第五百七十九条规定，判决如下：~~	依照《中华人民共和国民法典》第五百七十九条规定，判决如下：	法释〔2009〕14号 第一条는 법령 이름을 「准确完整」하게 쓰라고 한다. 양식도 《中华人民共和国……法》 꼴이다.

~~综上所述，所以原告的诉讼请求成立。~~	综上所述，原告的诉讼请求成立。	综上所述가 이미 결론을 연다. 所以를 겹치면 군더더기다.

말해 보기 — 판결서를 함께 읽을 때

법관 교류나 연구 모임에서 중국 판결서·지도성안례를 함께 읽으며 묻는 말. 소리 단추로 듣고 따라 한다.

wǒmen xiān kàn pànjué zhǔwén, zài kàn lǐyóu, hǎo ma?

我们先看判决主文，再看理由，好吗?

주문을 먼저 보고 이유를 보면 어떨까요?

zhè yīduàn shì yuángào de zhǔzhāng, háishi fǎyuàn rèndìng de shìshí?

这一段是原告的主张，还是法院认定的事实?

이 단락은 원고의 주장입니까, 법원이 인정한 사실입니까?

běn àn de zhēngyì jiāodiǎn shì shénme?

本案的争议焦点是什么?

이 사건의 쟁점은 무엇입니까?

fǎyuàn wèishénme méiyǒu zhīchí yuángào de zhè xiàng qǐngqiú?

法院为什么没有支持原告的这项请求?

법원은 왜 원고의 이 청구를 받아들이지 않았습니까?

ànjiàn shòulǐfèi zuìhòu yóu shéi fùdān?

案件受理费最后由谁负担?

사건수리비는 결국 누가 부담합니까?

zhège ànlì hòulái yǒuméiyǒu bèi xuānbù bù zài cānzhào?

这个案例后来有没有被宣布不再参照?

이 사례는 나중에 참조 중단이 선언되지는 않았습니까?

설명해 보기 — 한국 판결서를 중국어로

중국 법률가에게 한국 판결서와 한국 법원의 판례 제도를 설명하는 문장. 이 장 '한국이라면?' 표와 짝을 이룬다.

hánguó de pànjuéshū xiān xiě zhǔwén, hòu xiě lǐyóu.

韩国的判决书先写主文，后写理由。

한국 판결서는 주문을 먼저 쓰고 이유를 나중에 씁니다.

hánguó de pànjuéshū yóu zuòchū pànjué de fǎguān qiānmíng gàizhāng.

韩国的判决书由作出判决的法官签名盖章。

한국 판결서에는 판결한 법관이 서명날인합니다.

민사소송법 제208조 제1항. 서명날인에 지장이 있으면 다른 법관이 사유를 적고 서명날인한다(같은 조 제4항).

zài hánguó, bèigào duì yuángào de qǐngqiú yǒu yìyì de, yīngdāng zài shōudào qǐsùzhuàng fùběn zhī rì qǐ sānshí rì nèi tíjiāo dábiànzhuàng.

在韩国，被告对原告的请求有异议的，应当在收到起诉状副本之日起三十日内提交答辩状。

한국에서는 원고의 청구를 다투는 피고는 소장 부본을 받은 날부터 30일 안에 답변서를 내야 합니다.

민사소송법 제256조 제1항. 공시송달로 부본을 받은 경우는 예외(같은 항 단서).

zài hánguó, mínshì pànjuéshū xuāngào yǐhòu, yuánzé shang rènhé rén dōu kěyǐ zài wǎngshàng cháyuè.

在韩国，民事判决书宣告以后，原则上任何人都可以在网上查阅。

한국에서는 민사 판결서가 선고되면 원칙적으로 누구나 인터넷으로 열람할 수 있습니다.

민사소송법 제163조의2 제1항. 확정 전 판결서도 포함한다. 소액사건 등 일부 판결서는 대상에서 빠지고, 변론 공개를 금지한 사건은 대법원규칙으로 제한할 수 있다.

hánguó dàfǎyuàn zhìdìng de guīzé, xiànyú sùsòng chéngxù, fǎyuàn nèibù jìlǜ hé shìwù chǔlǐ.

韩国大法院制定的规则，限于诉讼程序、法院内部纪律和事务处理。

한국 대법원이 제정하는 규칙은 소송 절차, 법원의 내부 규율과 사무 처리에 관한 것입니다.

대한민국헌법 제108조. 「법률에 저촉되지 아니하는 범위 안에서」 제정한다.

zài hánguó, yuánshěn pànjué yǔ dàfǎyuàn pànlì xiāngfǎn de, dàfǎyuàn yuánzé shang yào shěnlǐ shànggào lǐyóu.

在韩国，原审判决与大法院判例相反的，大法院原则上要审理上告理由。

한국에서는 원심판결이 대법원 판례와 상반되면 대법원은 원칙적으로 상고이유를 심리합니다.

상고심절차에 관한 특례법 제4조 제1항 제3호. 주장 자체로 이유가 없는 때 등은 같은 조 제3항에 따라 심리 불속행으로 기각할 수 있다.

따라 말하기 — 가상 판결서 한 통

최고인민법원 1심 민사 판결서 양식의 순서대로 지은 가상 사건이다(갑 회사·을 회사는 가상). 실제 판결서는 같은 자리에 같은 표지어를 쓴다. 금액은 양식대로 아라비아 숫자로 적었다.

yuángào jiǎ gōngsī xiàng běnyuàn tíchū sùsòng qǐngqiú: pànlìng bèigào yǐ gōngsī zhīfù huòkuǎn shíwàn yuán.

原告甲公司向本院提出诉讼请求：判令被告乙公司支付货款100000元。

원고 갑 회사는 본원에 소송청구를 했다. 피고 을 회사에 물품대금 10만 위안을 지급하라고 명해 달라는 것이다.

bèigào yǐ gōngsī biànchēng, huòwù yǒu zhìliàng wèntí, bù yīng zhīfù huòkuǎn.

被告乙公司辩称，货物有质量问题，不应支付货款。

피고 을 회사는 물건에 품질 문제가 있어 대금을 지급할 수 없다고 답변했다.

duì yǒu zhēngyì de zhèngjù hé shìshí, běnyuàn rèndìng rúxià: huòwù jiāofù shí méiyǒu zhìliàng wèntí.

对有争议的证据和事实，本院认定如下：货物交付时没有质量问题。

다툼 있는 증거와 사실에 관하여 본원이 인정하는 사실은 이렇다. 물건을 넘겨줄 때 품질 문제는 없었다.

běnyuàn rènwéi, yuángào yǐjīng jiāofù huòwù, bèigào yīngdāng zhīfù huòkuǎn.

本院认为，原告已经交付货物，被告应当支付货款。

본원이 판단하건대, 원고가 이미 물건을 넘겨주었으므로 피고는 대금을 지급해야 한다.

bèigào guānyú zhìliàng wèntí de kàngbiàn, méiyǒu zhèngjù zhīchí, běnyuàn bùyǔ cǎinà.

被告关于质量问题的抗辩，没有证据支持，本院不予采纳。

품질 문제에 관한 피고의 항변은 뒷받침하는 증거가 없어 본원은 받아들이지 않는다.

zōngshàngsuǒshù, yuángào de sùsòng qǐngqiú chénglì, běnyuàn yǔyǐ zhīchí.

综上所述，原告的诉讼请求成立，本院予以支持。

이상을 종합하면 원고의 소송청구는 이유 있으므로 본원은 이를 받아들인다.

yīzhào zhōnghuá rénmín gònghéguó mínfǎdiǎn dì wǔbǎiqīshíjiǔ tiáo guīdìng, pànjué rúxià:

依照《中华人民共和国民法典》第五百七十九条规定，判决如下：

「중화인민공화국 민법전」 제579조의 규정에 따라 다음과 같이 판결한다.

bèigào yǐ gōngsī yú běn pànjué fāshēng fǎlǜ xiàolì zhī rì qǐ shí rì nèi xiàng yuángào jiǎ gōngsī zhīfù huòkuǎn shíwàn yuán.

被告乙公司于本判决发生法律效力之日起十日内向原告甲公司支付货款100000元。

피고 을 회사는 이 판결이 법률효력을 발생한 날부터 10일 안에 원고 갑 회사에 물품대금 10만 위안을 지급하라.

ànjiàn shòulǐfèi liǎngqiānsānbǎi yuán, yóu bèigào yǐ gōngsī fùdān.

案件受理费2300元，由被告乙公司负担。

사건수리비 2300위안은 피고 을 회사가 부담한다.

rú bù fú běn pànjué, kěyǐ zài pànjuéshū sòngdá zhī rì qǐ shíwǔ rì nèi tíqǐ shàngsù.

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内提起上诉。

이 판결에 불복하면 판결서가 송달된 날부터 15일 안에 상소할 수 있다.

확인 문제 8

1. 중국 1심 민사 판결서 양식에서 주문(判决主文)이 오는 자리는?

- 사건번호 바로 아래
- 本院认为 바로 앞
- **判决如下 뒤**
- 서명란 뒤

양식은 本院认为 → 综上所述 → ……规定，判决如下：一、……；二、……。 순서다. 한국 판결서와 달리 주문이 이유 뒤에 온다.

2. 양식에서 피고의 답변을 옮길 때 쓰는 표지어는?

- 诉称
- **辩称**
- 述称
- 认为

양식 설명은 「诉辩意见包括原告诉称、被告辩称，有第三人的，还包括第三人诉(述)称」이라 한다.

3. 「对有争议的证据和事实，本院认定如下：」 다음에 오는 것은?

- **법원이 인정한 사실**
- 주문
- 원고의 청구
- 상소 고지

认定如下 아래에 다툼 있는 증거를 믿는지와 사실 판단을 적는다. 주문은 判决如下 뒤다.

4. 지도성안례 편집본에 들어 있지 않은 칸은?

裁判要点

基本案情

裁判理由

판결 전문

편집본은 关键词·裁判要点·基本案情·裁判结果·裁判理由·相关法条로 짜인 요약이다. 판결 전문은 싣지 않는다.

5. 法 (2026) 119号로 「不再参照」 가 된 지도성안례가 아닌 것은?

123号

136号

204号

266号

2026. 8. 5. 통지는 123·136·139·204号를 거두었다(2026. 8. 15. 시행). 266号는 2025. 8. 28. 발표되어 지금도 거두어지지 않았다(2026. 10. 17. 확인).

6. 「不再参照」 통지가 나온 뒤, 그 사례를 참조해 이미 내린 재판은?

모두 무효

재심 대상

여전히 유효

상소 가능

두 통지 모두 「但该指导性案例的裁判以及参照该指导性案例作出的裁判仍然有效」라고 적는다.

7. 法释〔2009〕14号 第四条가 민사 재판문서에 인용하라고 든 것이 아닌 것은?

- 法律
- 法律解释
- 司法解释
- **指导性案例**

「民事裁判文书应当引用法律、法律解释或者司法解释。」 지도성안례는 이 목록에 없다.

8. 최고인민법원의 비복(批复)에서 질의한 하급 법원을 부르는 말은?

- 本院
- 我院
- **你院**
- 该院

「你院《关于……的请示》收悉。」(法释〔2023〕9号). 최고인민법원 자신은 我院이라 쓴다(法释〔2025〕15号). 판결서에서 법원 자신은 本院이다.

3부 원전·대만·말하기 · 제18장

원전 강독

原典选读：法、刑、礼

장면 — 그 말은 어디에 나오는가

한·중 법률가 교류 자리. 발표를 준비하는 한국 법관이 중국 학자에게 인용할 옛 문장을 묻는다. 장 첫머리에 둔다.

한국 법관

wǒ xiǎng zài fāyán lǐ yǐnyòng wángzǐ fànfǎ, yǔ shùmín tóng zuì.

我想在发言里引用“王子犯法，与庶民同罪”。

발표에서 ‘왕자가 법을 어기면 서민과 같은 죄로 다스린다’를 인용하고 싶습니다.

중국 학자

zhè jù huà hěn yǒumíng, kěshì zài shǐjì hé shāngjūnshū lǐ dōu zhǎobudào.

这句话很有名，可是在《史记》和《商君书》里都找不到。

그 말은 아주 유명하지만 『사기』와 『상군서』 어디에서도 찾을 수 없습니다.

한국 법관

nà wǒ yīnggāi yǐnyòng nǎ yījù?

那我应该引用哪一句?

그러면 어느 구절을 인용해야 할까요?

중국 학자

kěyǐ yǐnyòng hánfēizǐ de xíng guò bù bì dàchén, shǎng shàn bù yí pǐfū.

可以引用《韩非子》的“刑过不避大臣，赏善不遗匹夫”。

『한비자』의 ‘잘못을 벌할 때는 대신도 피하지 않고, 선을 상줄 때는 필부도 빠뜨리지 않는다’를 인용하시면 됩니다.

한국 법관

yòng nǎge bǎnběn bǐjiào hǎo?

用哪个版本比较好?

어느 판본을 쓰는 게 좋을까요?

중국 학자

zhè jù huà wǒ duì guo liǎng ge bǎnběn, wénzì yīyàng, zhùmíng yǒudù piān jiù kěyǐ.

这句话我对过两个版本，文字一样，注明《有度》篇就可以。

그 구절은 제가 두 판본을 맞춰 봤는데 글자가 같습니다. 「유도」 편이라고만 밝히면 됩니다.

이 장은 법을 말한 옛 문장을 읽는다. 『韓非子』·『商君書』·『管子』·『荀子』·『論語』·『唐律疏議』에서 고른 구절과 청 말 법률 개혁가 沈家本의 글 한 편이다. 원문은 번체로 싣고 간체를 함께 적었다. 소리는 현대 표준 독음이다. 구절마다 두 판본(위키문헌 전사본과 Kanseki Repository의 四部叢刊·四庫全書 등 底本 전사)을 글자까지 맞춰 보았고, 일치한 것만 실었다. 이체자 차이는 출처 칸에 적었다. 오늘의 조문체에 남은 之·其·所·以·爲는 이 문장들에서 왔다. 문법 코너는 그 줄기를 따라 고문의 者……也가 현대 조문의 「……的，」로 바뀐 자리를 본다. 장 끝 상자에는 널리 퍼졌지만 원전에 없거나 판본마다 글자가 다른 인용을 모았다.

가짜 인용과 판본 차이 — 이 말들은 이렇게 쓰지 않는다

「王子犯法，與庶民同罪」는 商鞅이나 『史記』의 말로 흔히 소개된다. 조사(2026. 10. 16.)에서 『史記』 전문(TLS 底本)·『商君書』(四部叢刊)·『韓非子』(四庫全書)를 검색했는데 이 문구도, 「與庶民同罪」도 나오지 않았다. 『史記·商君列傳』에서 태자가 법을 어기자 商鞅은 태자 대신 그 스승들을 벌했다. 왕자를 서민처럼 벌했다는 이야기가 아니다(이 대목은 판본 하나만 확인).

「刑不上大夫，禮不下庶人」은 어순이 뒤집힌 꼴이다. 『禮記·曲禮上』 원문은 아래처럼 禮가 먼저다(위키문헌·Kanseki 禮記 두 판본 일치). 大夫는 형벌을 받지 않는다는 풀이는 학설이 갈리는 대목이라, 이 책은 어순만 바로잡는다.

「罪疑惟輕」은 『尚書·大禹謨』 구절이다. 大禹謨는 이른바 위고문(僞古文) 25편에 든다는 것이 통설이고, 이 책은 그 1차 논증을 확인하지 못했다. 뒤 반구 「與其殺不辜，寧失不經」은 『左傳』 襄公二十六年이 『夏書』를 인용하는 꼴로도 나온다. 출전은 둘로 나눠 적는 편이 안전하다.

「以刑去刑」은 韓非의 말로 소개되곤 하지만, 『韓非子·內儲說上』은 이를 公孫鞅(商鞅)의 말로 인용한다. 「商鞅(『韓非子』 인용)」으로 적는다.

판본마다 글자가 다른 유명한 구절도 있다. 『韓非子·難三』의 「布之於百姓」은 四庫全書本에 「布之於天下」, 『商君書·賞刑』의 「所謂壹刑者，刑無等級」은 四部叢刊本에 「所謂一刑無等級」이다. 이런 구절은 인용할 때 판본을 밝힌다.

> lǐ bù xià shùrén, xíng bù shàng dàfū.
> **禮不下庶人，刑不上大夫。**
> 간체 礼不下庶人，刑不上大夫。
> — 禮記·曲禮上 · 원전(두 판본 대조)
> 예는 서인에게까지 내려가지 않고, 형은 대부에게까지 올라가지 않는다.

근대의 목소리 — 沈家本 「法學盛衰說」

沈家本(1840~1913)은 청 말 修訂法律大臣으로 형률 개혁을 이끈 사람이다. 「法學盛衰說」은 그의 문집 『寄簃文存』 卷三에 실린 글로, 시대마다 법학이 성하고 쇠한 자취를 훑는다.

글의 요지는 법학의 성쇠가 정치의 치란과 맞물린다는 것이다. 학문이 성하다고 정치가 반드시 성하지는 않지만, 학문이 쇠하면 정치가 쇠한다고 판단할 수 있다고 한다.

판본: Wikimedia Commons에 있는 두 스캔, 北京大學 소장 『寄簃文存(三)』(CADAL02106317)과 浙江大學 소장 『沈寄簃遺書：寄簃文存』(卷三~四, CADAL06211255)의 86·87쪽 화상을 직접 읽어 글자를 맞췄다. 판식이 같아 같은 판목의 다른 인본으로 보인다. 구두는 이 책이 붙였다.

> yǒu fǎ ér bù shǒu, yǒu xué ér bù yòng, zé fǎ wéi xūqì, ér xué yì děngyú zhīyán.
> **有法而不守，有學而不用，則法爲虛器，而學亦等于卮言。**
> 간체 有法而不守，有学而不用，则法为虚器，而学亦等于卮言。
> — 沈家本 『寄簃文存』 卷三 「法學盛衰說」 · 원전(두 인본 대조)
> 법이 있어도 지키지 않고 학문이 있어도 쓰지 않으면, 법은 빈 그릇이 되고 학문도 두서없는 말과 같아진다.

qīngmíng zhī shì, qí fǎ duō píng; língyí zhī shì, qí fǎ duō pō.

清明之世，其法多平；陵夷之世，其法多頗。

간체 清明之世，其法多平；陵夷之世，其法多颇。

— 沈家本 『寄簃文存』 卷三 「法學盛衰說」 · 원전(두 인본 대조)

맑고 밝은 시대에는 그 법이 대개 공평하고, 기울어 가는 시대에는 그 법이 대개 치우친다.

이 장을 마치면 읽을 수 있는 문장

1. zhū duàn zuì ér wú zhèng tiáo, qí yīng chū zuì zhě, zé jǔ zhòng yǐ míng qīng; qí yīng rù zuì zhě, zé jǔ qīng yǐ míng zhòng.

   諸斷罪而無正條，其應出罪者，則舉重以明輕；其應入罪者，則舉輕以明重。

   간체 诸断罪而无正条，其应出罪者，则举重以明轻；其应入罪者，则举轻以明重。

   — 唐律疏議 卷第六 名例 第50條(斷罪無正條) 律文 · 원전(두 판본 대조)

   무릇 죄를 정하는데 들어맞는 조문이 없으면, 죄를 덜어 주어야 할 때는 무거운 것을 들어 가벼운 것을 밝히고, 죄를 지워야 할 때는 가벼운 것을 들어 무거운 것을 밝힌다.

2. fǎ lì ér bù shǒu, ér zhé yuē fǎ zhī bùzú shàng, cǐ gù gǔjīn zhī dà bìng yě.

   法立而不守，而輒曰法之不足尚，此固古今之大病也。

   간체 法立而不守，而辄曰法之不足尚，此固古今之大病也。

   — 沈家本 『寄簃文存』 卷三 「法學盛衰說」 · 원전(두 인본 대조)

   법을 세워 놓고 지키지 않으면서 걸핏하면 법은 받들 만하지 않다고 말하는 것, 이것이야말로 예나 지금이나 큰 병이다.

▼ 처음 보는 문법 용어 6

경성 본래 성조를 잃고 짧고 가볍게 읽는 음절. 숫자 성조로는 5 — 什么 shen2me5, 合同 he2tong5

모점 나란히 늘어놓는 낱말 사이의 「、」. 절과 절 사이는 쉼표 「，」

동사구 동사와 그 목적어·보어가 이룬 덩어리 — 确定赔偿数额

술어 문장에서 「어찌하다·어떠하다」에 해당하는 부분 — 利益 难以确定

판단문 是로 「A는 B이다」를 말하는 문장. 끝의 的는 판단을 마무리한다 — 他是故意的

이체자 소리와 뜻이 같고 모양만 다른 글자 — 為/爲, 強/强. 원전 판본 대조에서는 같은 글자로 본다

표제어 16

표제어는 대륙 간체로 크게, 대만 번체를 옆에 작게 적었다(글자가 같으면 한 번만). 병음은 사전 성조로 적었고 소리는 一·不 변조를 넣어 읽는다. 원전 구절은 zh.wikisource 전사본(revid 고정)과 Kanseki Repository 底本 전사를 글자 대조했다(2026. 10. 17.). 沈家本은 『寄簃文存』 두 인본의 스캔 면을 판독해 맞춰 보았다. 구두는 위키문헌을 따르고, 沈家本 글의 구두는 이 책이 붙였다. 위 막대의 「병음 숨기기」로 한자만 보며 읽을 수 있다.

---

1. **法** fǎ **법 — 고문에서는 재는 기준·척도** ★★★

管子는 法을 천하의 程式·儀表라 부른다. 둘 다 본보기·표준이라는 뜻이다. 오늘 말의 법률보다 넓다.

쉬운 예

fǎ shì dàjiā dōu yào zūnshǒu de guīzé.

法是大家都要遵守的规则。

법은 모두가 지켜야 하는 규칙이다.

실무 예

wǒ xiǎng xiān shuō yīxià gǔdài fǎ zì de yìsi.

我想先说一下古代“法”字的意思。

먼저 옛날 ‘法’ 자의 뜻을 말씀드리겠습니다.

원문

> fǎ zhě, tiānxià zhī chéngshì yě, wàn shì zhī yíbiǎo yě.
>
> 法者，天下之程式也，萬事之儀表也。
>
> 간체 法者，天下之程式也，万事之仪表也。
>
> — 管子·明法解 第六十七 · 원전(두 판본 대조)
>
> 법은 천하의 본보기이고, 모든 일의 표준이다.

문형

A 者，B 也

A는 B이다(고문 판단문)

1. 者 앞이 주제, 也 앞이 판단이다. 계사 是는 없다.
2. 현대문으로는 A 是 B. 法者，天下之程式也 → 法是天下的程式.
3. 판단을 둘 이어도 也를 하나씩 붙인다(天下之程式也，萬事之儀表也).

fǎ shì tiānxià de biāozhǔn.

法是天下的标准。

법은 천하의 기준이다.

shéngmò shì mùjiàng huà zhíxiàn de gōngjù.

绳墨是木匠画直线的工具。

먹줄은 목수가 곧은 선을 긋는 도구다.

문법 C7 · A者，B也 — 是 없는 판단문

~~法者，是天下之程式也。~~ (부자연)

法者，天下之程式也。

고문의 판단문은 是 없이 「A者，B也」로 쓴다. 者가 주제를 내세우고 也가 판단을 닫는다. 현대문으로 옮기면 法是天下的程式. 둘을 섞으면 고문도 현대문도 아닌 문장이 된다.

한국이라면? 법(法)

한국어 법은 대개 법률을 가리킨다. 管子의 法은 그보다 넓어, 七法 편은 자·먹줄·저울·말 같은 도량형 기구를 모두 法이라 부른다(아래 绳墨).

---

2. **刑** xíng **형 — 형벌, 고문에서는 '형벌을 가하다'(동사)로도** ★★★

荀子 「傷人者刑」의 刑은 동사다. 앞의 殺人者死에서 死가 술어인 것과 같은 자리다.

쉬운 예

gǔdài de xíng hěn zhòng.

古代的刑很重。

옛날의 형벌은 무거웠다.

실무 예

zhèlǐ de xíng shì dòngcí, yìsi shì chǔfá.

这里的“刑”是动词，意思是处罚。

여기서 '刑'은 동사이고, 처벌한다는 뜻입니다.

원문

> shā rén zhě sǐ, shāng rén zhě xíng, shì bǎi wáng zhī suǒ tóng yě, wèi yǒu zhī qí suǒ yóulái zhě yě.
>
> 殺人者死，傷人者刑，是百王之所同也，未有知其所由來者也。
>
> 간체 杀人者死，伤人者刑，是百王之所同也，未有知其所由来者也。
>
> — 荀子·正論 第十八 · 원전(두 판본 대조)
>
> 사람을 죽인 자는 죽고 사람을 다치게 한 자는 형벌을 받는다. 이는 모든 왕이 함께해 온 것인데, 그것이 어디서 비롯했는지 아는 이는 없다.

문형

A 者 B

A한 자는 B한다(조건과 결과)

1. 者는 '~하는 자(경우)'로 앞 동사구를 명사로 만든다.
2. 뒤에 술어 한 글자만 와도 문장이 된다. 殺人者死 — 죽인 자는 죽는다.
3. 현대 조문은 같은 자리를 「……的，处……」로 쓴다(문법 코너의 刑法 第二百三十二条).

wéifǎn guīdìng de, yīngdāng shòudào chǔfá.

违反规定的，应当受到处罚。

규정을 어긴 경우에는 처벌을 받아야 한다.

xiān dào zhě xiān dé.

先到者先得。

먼저 온 사람이 먼저 얻는다.

한국이라면? ≠ 형(刑) · 형법 제41조

傷人者刑의 刑은 '형벌을 가하다'는 동사다. 한국어 형은 명사로만 쓰고, 형법 제41조가 형의 종류를 사형부터 몰수까지 아홉 가지로 정한다. 殺人者死는 형이 하나뿐이라는 점도 다르다(이 장 '한국이라면?').

---

3. **律** lǜ **율 — 몫을 정해 다툼을 그치게 하는 법, 뒤에는 형률 법전의 이름** ★★

管子 七臣七主는 法·律·令을 한 문장에서 갈라 정의한다. 唐 이후 律은 형벌 법전의 이름으로 굳었다(唐律·大明律).

쉬운 예

tánglǜ shì zhōngguó gǔdài de fǎdiǎn.

唐律是中国古代的法典。

당률은 중국 고대의 법전이다.

실무 예

wǒ xiǎng bǐjiào yīxià fǎ, lǜ, lìng zhè sān ge zì.

我想比较一下“法”“律”“令”这三个字。

'법', '율', '령' 이 세 글자를 견주어 보겠습니다.

원문

fú fǎ zhě, suǒyǐ xīng gōng jù bào yě. lǜ zhě, suǒyǐ dìngfèn zhǐ zhēng yě. lìng zhě, suǒyǐ lìng rén zhī shì yě.

夫法者，所以興功懼暴也。律者，所以定分止爭也。令者，所以令人知事也。

간체 夫法者，所以兴功惧暴也。律者，所以定分止争也。令者，所以令人知事也。

— 管子·七臣七主 第五十二 · 원전(두 판본 대조)

법은 공을 일으키고 포악한 자를 두렵게 하는 수단이다. 율은 몫을 정해 다툼을 그치게 하는 수단이다. 영은 사람들에게 할 일을 알게 하는 수단이다.

문형

A 者，所以 B 也

A는 B하는 수단이다

1. 所以 + 동사구 = '그것으로 ~하는 것'. 끝의 也가 판단을 닫는다.
2. 者와 也 사이에 所以가 오면 '그래서'가 아니라 수단·목적으로 읽는다.
3. 현대문으로는 A 是用来 B 的.

lǜ shì yònglái dìngfèn zhǐ zhēng de.

律是用来定分止争的。

율은 몫을 정해 다툼을 그치게 하는 데 쓰는 것이다.

hétong shì yònglái quèdìng shuāngfāng quánlì yìwù de.

合同是用来确定双方权利义务的。

계약은 양쪽의 권리와 의무를 정하는 데 쓰는 것이다.

문법 C7 · 所以 + 동사 — '그것으로 ~하는 수단'

~~律者，以所定分止爭也。~~ (부자연)

律者，所以定分止爭也。

所以는 所 + 以다. 以(그것으로)가 所 뒤에 붙어 '그것으로써 ~하는 것', 곧 수단을 만든다. 순서를 바꾸면 뜻이 서지 않는다. 현대어 所以(그래서)와 글자만 같다.

한국이라면? 법률

한국어는 法과 律을 붙여 법률이라 쓴다. 管子는 둘을 갈라 律을 몫을 정해 다툼을 그치게 하는 것이라 했다. 형법·민법 같은 법률 이름에는 律이 아니라 法이 붙는다.

---

4. 令 lìng 령 — 명령·법령 ★★

CC-CEDICT 는 令의 독음으로 ling2(脊令·令狐)·ling3(종이 한 연)·ling4 를 싣는다. 명령·법령과 사역(令人)은 모두 ling4다.

쉬운 예

zhè shì huángdì de mìnglìng.

这是皇帝的命令。

이것은 황제의 명령이다.

실무 예

zhèlǐ de lìng shì mìnglìng de yìsi.

这里的“令”是命令的意思。

여기서 '令'은 명령이라는 뜻입니다.

원문

fǎlìng zhě, mín zhī mìng yě, wéi zhì zhī běn yě, suǒyǐ bèi mín yě.

法令者，民之命也，為治之本也，所以備民也。

간체 法令者，民之命也，为治之本也，所以备民也。

— 商君書·定分 第二十六 · 원전(두 판본 대조)

법령은 백성의 목숨이고, 다스림의 근본이며, 백성을 지키는 수단이다.

문형

A 之 B

A의 B(之 = 的)

1. 之는 현대어 的 자리다. 民之命 = 民的命.
2. 앞말이 길어도 之 하나로 묶는다(為治之本 — 다스림의 근본).
3. 현대 조문에도 之가 남았다. 自公布之日起(공포한 날부터), 第十七条之一.

fǎlìng shì rénmín de shēngmìng.

法令是人民的生命。

법령은 인민의 생명이다.

běn fǎ zì gōngbù zhī rì qǐ shīxíng.

本法自公布之日起施行。

이 법은 공포한 날부터 시행한다.

한국이라면? ≠ 대통령령 · 대한민국헌법 제75조

고문의 令은 군주가 내리는 명령이다. 한국어 령은 대통령령·총리령·부령 같은 이름에 남았고, 헌법 제75조는 대통령령의 범위를 「법률에서 구체적으로 범위를 정하여 위임받은 사항」과 법률 집행 사항으로 묶는다.

---

5. 礼 禮 lǐ 예 — 예의보다 넓은 사회 규범 ★★

論語 爲政은 政·刑과 德·禮를 맞세운다. 道는 여기서 '이끌다'로 導와 통해 dǎo로 읽는다 (Wiktionary 道 발음 2가 바로 이 구절을 든다. CC-CEDICT 는 道를 dào로만 싣는다). 원문 글자는 道 그대로 둔다.

쉬운 예

zhōngguó gǔdài hěn zhòngshì lǐ.

中国古代很重视礼。

중국 고대는 예를 매우 중시했다.

실무 예

wǒ rènwéi zhèlǐ de lǐ bù zhǐ shì lǐmào.

我认为这里的“礼”不只是礼貌。

저는 여기서 '禮'가 예의범절만은 아니라고 봅니다.

원문

dǎo zhī yǐ zhèng, qí zhī yǐ xíng, mín miǎn ér wú chǐ; dǎo zhī yǐ dé, qí zhī yǐ lǐ, yǒu chǐ qiě gé.

道之以政，齊之以刑，民免而無恥；道之以德，齊之以禮，有恥且格。

간체 道之以政，齐之以刑，民免而无耻；道之以德，齐之以礼，有耻且格。

— 論語·爲政 第二 · 원전(두 판본 대조)

정령으로 이끌고 형벌로 가지런히 하면, 백성은 형벌을 피하기만 할 뿐 부끄러움이 없다. 덕으로 이끌고 예로 가지런히 하면, 부끄러움을 알고 바르게 된다.

문형

V 之以 N

N으로써 (그들을) V한다

1. 之는 목적어(백성), 以 + 명사는 수단이다. 수단이 동사 뒤에 온다.
2. 현대문은 수단을 동사 앞에 둔다. 用政令引导百姓.
3. 道之以德은 以德道之와 같은 뜻이다. 道와 德을 붙여 道德으로 읽지 않는다.

yòng dàodé yǐndǎo rénmín.

用道德引导人民。

도덕으로 인민을 이끈다.

yòng lǐ lái guīfàn xíngwéi.

用礼来规范行为。

예로 행위를 바로잡는다.

문법 C7 · 無 — 고문 문장 안에 没有를 섞지 않는다

~~民免而没有耻~~ (부자연)

民免而無恥

고문의 無는 현대어 没有에 해당한다. 고문 한 구절 안에 현대어를 섞으면 어색하다. 현대문으로 옮기려면 문장 전체를 바꾼다. 百姓只求免于刑罚，却没有羞耻心.

한국이라면? 예(禮)

한국어 예는 예의·예절로 좁게 쓰는 일이 많다. 論語는 禮를 刑과 견주는 다스림의 수단으로 놓는다. 형벌보다 앞서 사람을 이끄는 사회 규범이다.

---

6. 德 dé 덕 — 덕으로 이끄는 다스림 ★★

唐律疏議 서문도 「德禮爲政教之本，刑罰爲政教之用」 이라 하여 德·禮를 근본, 刑罰을 쓰임으로 둔다(아래 疏议).

쉬운 예

tā shì yīge yǒu dé de rén.

他是一个有德的人。

그는 덕이 있는 사람이다.

실무 예

tánglǜ bǎ dé hé lǐ fàng zài xíngfá qiánmiàn.

唐律把德和礼放在刑罚前面。

당률은 덕과 예를 형벌보다 앞에 둡니다.

원문

dǎo zhī yǐ dé, qí zhī yǐ lǐ, yǒu chǐ qiě gé.

……道之以德，齊之以禮，有恥且格。

간체 ……道之以德，齐之以礼，有耻且格。

— 論語·爲政 第二 · 원전(두 판본 대조)

……덕으로 이끌고 예로 가지런히 하면, 부끄러움을 알고 바르게 된다.

문형

A 且 B

A하고 또 B하다

1. 且는 앞뒤를 나란히 잇는다. 有恥且格 — 부끄러움을 알고 또 바르게 된다.
2. 현대문에도 且·并且로 남았다. 조문에서는 두 요건을 함께 걸 때 쓴다.
3. 格은 여기서 '바르게 되다·이르다'로 푼다.

zhèngjù yīngdāng zhēnshí qiě héfǎ.

证据应当真实且合法。

증거는 진실하고 또 적법해야 한다.

zhège fāngfǎ jiǎndān qiě yǒuxiào.

这个方法简单且有效。

이 방법은 간단하고 또 효과가 있다.

한국이라면? 덕(德)

한국어 덕은 사람의 품성을 주로 가리킨다. 論語의 德은 다스리는 쪽이 갖춰 백성을 이끄는 힘이다. 刑으로 누르는 다스림과 맞세운 말이다.

---

7. **赏** 賞 shǎng **상 — 공에 대한 상(刑과 짝)** ★

韓非子 有度는 刑과 賞을 대구로 놓아, 벌할 때는 대신도 피하지 않고 상줄 때는 필부도 빠뜨리지 않는다고 한다.

쉬운 예

yǒu gōng jiù shǎng, yǒu guò jiù fá.

有功就赏，有过就罚。

공이 있으면 상주고, 잘못이 있으면 벌한다.

실무 예

hánfēizǐ zhǔzhāng shǎngfá dōu yào ànzhào fǎ lái.

韩非子主张赏罚都要按照法来。

한비자는 상과 벌을 모두 법에 따라 해야 한다고 주장합니다.

원문

fǎ bù ē guì, shéng bù náo qū. fǎ zhī suǒ jiā, zhìzhě fú néng cí, yǒngzhě fú gǎn zhēng. xíng guò bù bì dàchén, shǎng shàn bù yí pǐfū.

法不阿貴，繩不撓曲。法之所加，智者弗能辭，勇者弗敢爭。刑過不避大臣，賞善不遺匹夫。

간체 法不阿贵，绳不挠曲。法之所加，智者弗能辞，勇者弗敢争。刑过不避大臣，赏善不遗匹夫。

— 韓非子·有度 第六 · 원전(두 판본 대조)

법은 귀한 이에게 아첨하지 않고, 먹줄은 굽은 것에 맞춰 휘지 않는다. 법이 가해지면 지혜로운 자도 핑계 대지 못하고 용감한 자도 감히 다투지 못한다. 잘못을 벌할 때는 대신도 피하지 않고, 선을 상줄 때는 필부도 빠뜨리지 않는다.

문형

不避 A / 不遺 B

A라도 피하지 않고 B라도 빠뜨리지 않는다

1. 不避大臣 — 대신이라도 피하지 않는다. 不遺匹夫 — 필부라도 빠뜨리지 않는다.
2. 대구로 짝을 맞춘다. 刑過 ↔ 賞善, 大臣 ↔ 匹夫.
3. 弗은 不과 같은 부정이다(弗能辭 — 핑계 댈 수 없다).

chǔfá bù fēn dìwèi gāodī.

处罚不分地位高低。

처벌은 지위가 높고 낮음을 가리지 않는다.

jiǎnglì bù lòudiào yīge pǔtōng rén.

奖励不漏掉一个普通人。

상은 보통 사람 하나도 빠뜨리지 않는다.

한국이라면? ≠ 영전 · 대한민국헌법 제11조

韓非子는 선을 상줄 때 필부도 빠뜨리지 말라고 한다. 한국 헌법 제11조 제3항은 「훈장등의 영전은 이를 받은 자에게만 효력이 있고, 어떠한 특권도 이에 따르지 아니한다」 고 정한다.

---

8. **罪** zuì 죄 ★★★

唐律 名例 第50條는 들어맞는 조문(正條)이 없을 때 죄를 정하는 법이다. 出罪는 죄를 덜어 주는 쪽, 入罪는 죄를 지우는 쪽이다.

쉬운 예

tā fàn le shénme zuì?

他犯了什么罪?

그는 무슨 죄를 지었나?

실무 예

wǒ xiǎng wèn, tánglǜ lǐ méiyǒu zhèng tiáo de shíhou zěnme dìngzuì?

我想问，唐律里没有正条的时候怎么定罪?

여쭙겠습니다. 당률에서는 들어맞는 조문이 없을 때 어떻게 죄를 정했습니까?

원문

> zhū duàn zuì ér wú zhèng tiáo, qí yīng chū zuì zhě, zé jǔ zhòng yǐ míng qīng; qí yīng rù zuì zhě, zé jǔ qīng yǐ míng zhòng.
>
> 諸斷罪而無正條，其應出罪者，則舉重以明輕；其應入罪者，則舉輕以明重。
>
> 간체 诸断罪而无正条，其应出罪者，则举重以明轻；其应入罪者，则举轻以明重。
>
> — 唐律疏議 卷第六 名例 第50條(斷罪無正條) · 원전(두 판본 대조)
>
> 무릇 죄를 정하는데 들어맞는 조문이 없으면, 죄를 덜어 주어야 할 때는 무거운 것을 들어 가벼운 것을 밝히고, 죄를 지워야 할 때는 가벼운 것을 들어 무거운 것을 밝힌다.

문형

諸 A 而 B，……

무릇 A하는데 B하면(율문 첫머리)

1. 唐律 조문은 흔히 諸로 연다. '무릇 ~하는 경우'다.
2. 諸 + 동사구 + 者가 조건이고, 그 뒤가 효과다. 其應出罪者의 其는 앞의 경우를 받는다.
3. 현대 조문은 같은 자리를 「……的，」로 쓴다.

méiyǒu fǎlǜ guīdìng de, bù néng dìngzuì.

没有法律规定的，不能定罪。

법률에 규정이 없으면 죄를 정할 수 없다.

fànzuì de, yīngdāng chéngdān xíngshì zérèn.

犯罪的，应当承担刑事责任。

죄를 지은 경우에는 형사책임을 져야 한다.

한국이라면? ≠ 죄형법정주의 · 대한민국헌법 제13조

唐律은 맞는 조문이 없어도 다른 조문의 경중에 비추어 죄를 정했다. 한국 헌법 제13조 제1항은 「행위시의 법률에 의하여 범죄를 구성하지 아니하는 행위로 소추되지 아니하며」라고 정한다. 중국 현행 刑法 第三条도 같은 원칙이다(10장).

---

9. **治** zhì **다스림·다스리다** ★★

韓非子는 바로 앞에서 이유를 댄다. 「聞有吏雖亂而有獨善之民，不聞有亂民而有獨治之吏」 — 관리가 어지러워도 홀로 착한 백성은 있다고 들었지만, 백성이 어지러운데 홀로 다스려진 관리가 있다고는 듣지 못했다.

쉬운 예

gǔrén hěn zhòngshì zhìguó.

古人很重视治国。

옛사람들은 나라를 다스리는 일을 매우 중시했다.

실무 예

wǒ juéde zhì lì bù zhì mín zhè jù huà jīntiān yě yǒu yìyì.

我觉得“治吏不治民”这句话今天也有意义。

‘관리를 다스리지 백성을 다스리지 않는다’는 말은 오늘에도 의미가 있다고 생각합니다.

원문

gù míng zhǔ zhì lì bù zhì mín.

故明主治吏不治民。

간체 故明主治吏不治民。

— 韓非子·外儲說右下 第三十五 · 원전(두 판본 대조)

그러므로 현명한 군주는 관리를 다스리지, 백성을 다스리지 않는다.

문형

治 A 不治 B

A를 다스리지 B를 다스리지 않는다

1. 같은 동사를 되풀이해 대상 둘을 맞세운다.
2. 故(그러므로)로 시작하니 앞 문장이 근거다.
3. 현대문으로는 管官员，不直接管百姓.

guǎnlǐzhě xiān yào guǎnhǎo zìjǐ.

管理者先要管好自己。

관리하는 사람은 먼저 자기부터 잘 다스려야 한다.

wǒmen tǎolùn de shì zhìdù, bù shì gèrén.

我们讨论的是制度，不是个人。

우리가 논의하는 것은 제도이지 개인이 아닙니다.

한국이라면? 치(治)

한국어에서 치는 정치·법치·자치처럼 합성어 안에 주로 남았다. 韓非子의 治는 관리를 단속하는 일을 먼저 앞세운다.

---

10. **讼** 訟 sòng **송사 — 소송** ★★

聽訟은 송사를 듣고 판단하는 일, 오늘 말로 재판이다. 吾는 1인칭(현대 我), 猶는 ‘~와 같다’.

쉬운 예

zhège sòng zì jiùshì sùsòng de sòng.

这个“讼”字就是诉讼的讼。

이 ‘讼’ 자가 바로 소송의 송이다.

실무 예

wǒ zài fǎyuàn zhǔyào fùzé shěnlǐ mínshì sùsòng.

我在法院主要负责审理民事诉讼。

저는 법원에서 주로 민사소송 심리를 맡고 있습니다.

원문

> tīng sòng, wú yóu rén yě.
>
> 聽訟，吾猶人也；……
>
> 간체 听讼，吾犹人也；……
>
> — 論語·顏淵 第十二 · 원전(두 판본 대조)
>
> 송사를 듣고 판단하는 일은 나도 남과 같다. .....

문형

聽 + 訟

송사를 듣다 = 재판하다

1. 聽은 귀로 듣는 데서 나아가 사건을 듣고 판단하는 일이다.
2. 현대어에서는 审理·审判이 이 자리를 잇는다.
3. 吾猶人也 — 나도 남과 같다. 也가 판단을 닫는다.

fǎguān de gōngzuò jiùshì shěnlǐ ànjiàn.

法官的工作就是审理案件。

법관의 일은 사건을 심리하는 것이다.

wǒ hé biéren yīyàng.

我和别人一样。

나도 남과 같다.

한국이라면? 소송

한국어 소송(訴訟)의 송이 이 글자다. 論語는 송사를 잘 판단하는 것보다 송사가 생기지 않게 하는 것을 더 높이 둔다(无讼).

---

11. # 绳墨 繩墨 shéngmò **먹줄 — 곧음의 기준** ★

管子 七法은 也로 끝나는 명사를 늘어놓고 「謂之法」으로 이름을 붙인다. 위키문헌은 이 대목을 모점 、으로 끊었다. 石은 CC-CEDICT 대로 무게 단위 dàn으로 읽었다(옛 독음 shí). 尺寸·規矩는 사전의 경성을 따랐다.

쉬운 예

mùjiàng yòng shéngmò huà zhíxiàn.

木匠用绳墨画直线。

목수는 먹줄로 곧은 선을 긋는다.

실무 예

wǒ xiǎng yòng shéngmò lái bǐyù fǎlǜ de biāozhǔn.

我想用“绳墨”来比喻法律的标准。

‘먹줄’로 법률의 기준을 비유해 보겠습니다.

원문

chǐcun yě, shéngmò yě, guījù yě, héng dàn yě, dǒu hú yě, jiǎo liàng yě, wèi zhī fǎ.

尺寸也、繩墨也、規矩也、衡石也、斗斛也、角量也、謂之法。

간체 尺寸也、绳墨也、规矩也、衡石也、斗斛也、角量也、谓之法。

— 管子·七法 第六 · 원전(두 판본 대조)

자와 치, 먹줄, 그림쇠와 곱자, 저울과 섬, 말과 곡, 각과 되 — 이것을 법이라 한다.

문형

A 也、B 也……，謂之 C

A와 B…를 C라 한다

1. 也로 끝나는 명사를 늘어놓고, 끝에서 謂之로 이름을 붙인다.
2. 謂之(wèi zhī)는 ‘그것을 ~라 부른다’. 현대어 叫作.
3. 七法 편은 같은 틀로 則·象·化 같은 말도 정의한다.

zhè zhǒng gōngjù jiàozuò shéngmò.

这种工具叫作绳墨。

이런 도구를 먹줄이라 한다.

fǎlǜ, fǎguī hé guīzhāng, dōu kěyǐ jiàozuò guīfàn.

法律、法规和规章，都可以叫作规范。

법률·법규·규장은 모두 규범이라 부를 수 있다.

한국이라면? 규구·승묵

管子 七臣七主는 법률과 정령을 「吏民規矩繩墨」, 곧 관리와 백성의 그림쇠·곱자·먹줄이라 부른다 (J-11 바로 뒤 문장, 두 판본 일치). 법을 재는 도구에 빗대는 말이다.

---

12. # 名分 míngfèn **명분 — 정해진 몫(누구 것인지)** ★★

가짜 친구 · 한국어 **명분**과 뜻 다름

商君書 定分은 토끼 비유로 名分을 설명한다. 달아나는 토끼 한 마리는 백 사람이 쫓지만, 시장에 가득한 토끼는 도둑도 집어 가지 않는다. 누구 것인지 정해졌기 때문이다.

쉬운 예

dōngxi de míngfèn dìng le, jiù bù huì zhēng le.

东西的名分定了，就不会争了。

물건의 몫이 정해지면 다투지 않게 된다.

실무 예

wǒ rènwéi zhèlǐ de míngfèn jiējìn jīntiān shuō de quánlì guīshǔ.

我认为这里的“名分”接近今天说的权利归属。

저는 여기서 ‘名分’이 오늘 말하는 권리의 귀속에 가깝다고 봅니다.

원문

yìtù zǒu, bǎi rén zhú zhī, fēi yǐ tù yě. fú màizhě mǎn shì, ér dào bù gǎn qǔ, yóu míngfèn yǐ dìng yě.

一兔走，百人逐之，非以兔也。夫賣者滿市，而盜不敢取，由名分已定也。

간체 一兔走，百人逐之，非以兔也。夫卖者满市，而盗不敢取，由名分已定也。

— 商君書·定分 第二十六 · 원전(두 판본 대조)

토끼 한 마리가 달아나면 백 사람이 쫓는데, 토끼 자체 때문이 아니다. 파는 사람이 시장에 가득해도 도둑이 감히 집어 가지 못하는 것은 몫이 이미 정해졌기 때문이다.

문형

由 A 也

A 때문이다

1. 由는 원인, 끝의 也가 설명을 닫는다.
2. 앞 문장이 현상(도둑이 가져가지 않는다)이고 由 문장이 그 까닭이다.
3. 현대어로는 由于·因为 + 절, 또는 这是因为……

zhè shì yīnwèi quánlì yǐjīng quèdìng le.

这是因为权利已经确定了。

이는 권리가 이미 정해졌기 때문이다.

yóuyú zhèngjù bùzú, fǎyuàn bóhuí le qǐsù.

由于证据不足，法院驳回了起诉。

증거가 부족해서 법원은 소를 각하했다.

문법 C7 · 由 A 也 — 고문의 由는 혼자서 ‘~ 때문’

~~由于名分已定也~~ (부자연)

由名分已定也

고문에서는 由 한 글자가 원인을 이끌고, 끝의 也가 설명을 닫는다. 현대어 由于를 넣으면 고문과 현대어가 섞인다. 현대문으로는 这是因为名分已经确定了.

한국이라면? ≠ 명분

표준국어대사전은 명분(名分)을 ‘각각의 이름이나 신분에 따라 마땅히 지켜야 할 도리’로 푼다(2026. 10. 17. 검색). 商君書의 名分은 물건이 누구 것인지 정해진 몫이다.

13. # 定分止争 定分止爭 dìngfèn zhǐ zhēng **몫을 정해 다툼을 그친다** ★★

管子 七臣七主가 律의 구실을 이렇게 정의한다. 商君書 定分의 토끼 비유(名分)도 같은 생각이다.

쉬운 예

dìngfèn zhǐ zhēng jiùshì xiān bǎ quánlì dìng qīngchu.

定分止争就是先把权利定清楚。

定分止争이란 먼저 권리를 분명히 정해 두는 것이다.

실무 예

wǒ xiǎng yòng dìngfèn zhǐ zhēng lái shuōmíng wùquánfǎ de zuòyòng.

我想用“定分止争”来说明物权法的作用。

‘定分止争’으로 물권법의 구실을 설명해 보겠습니다.

원문

> lǜ zhě, suǒyǐ dìngfèn zhǐ zhēng yě.
>
> ……律者，所以定分止爭也。……
>
> 간체 ……律者，所以定分止争也。……
>
> — 管子·七臣七主 第五十二 · 원전(두 판본 대조)
>
> ……율은 몫을 정해 다툼을 그치게 하는 수단이다. ……

문형

定 A 止 B

A를 정해 B를 그친다

1. 동사 + 목적어 두 덩이(定分·止爭)가 원인과 결과로 이어진다.
2. 넉 자로 굳은 말이라 떼어 쓰지 않는다.
3. 같은 짜임이 바로 앞에도 있다. 興功懼暴 — 공을 일으키고 포악한 자를 두렵게 한다.

xiān dìng guīzé, zài jiějué jiūfēn.

先定规则，再解决纠纷。

먼저 규칙을 정하고, 그다음에 분쟁을 해결한다.

míngquè quánlì, jiǎnshǎo zhēngyì.

明确权利，减少争议。

권리를 분명히 해 다툼을 줄인다.

한국이라면? 소유권 · 민법 제211조

몫을 정해 다툼을 그친다는 생각은 오늘의 소유권 규정과 통한다. 한국 민법 제211조는 소유자가 「법률의 범위내에서 그 소유물을 사용, 수익, 처분할 권리」를 가진다고 정한다. 제도의 대응이 아니라 생각의 연결이다.

14. # 无讼 無訟 wúsòng **송사가 없음** ★★

같은 말이 『禮記·大學』에도 「聽訟，吾猶人也，必也使無訟乎！」로 나온다(위키문헌 大學·Kanseki 禮記 두 판본 일치). 구두만 다르다.

쉬운 예

wúsòng shì kǒngzǐ de lǐxiǎng.

无讼是孔子的理想。

송사가 없는 것은 공자의 이상이다.

실무 예

wǒ rènwéi tiáojiě yě shì wèile jiējìn wúsòng.

我认为调解也是为了接近“无讼”。

저는 조정도 ‘송사 없음’에 다가가려는 것이라고 봅니다.

원문

tīng sòng, wú yóu rén yě; bì yě shǐ wú sòng hū.

聽訟，吾猶人也；必也使無訟乎！

간체 听讼，吾犹人也；必也使无讼乎！

— 論語·顏淵 第十二 · 원전(두 판본 대조)

송사를 듣고 판단하는 일은 나도 남과 같다. 반드시 해야 한다면, 송사가 없게 하겠다!

문형

必也 + 使 A + V + 乎

반드시 하라면, A가 V하게 하겠다

1. 必也는 ‘반드시 하자면’. 뒤 절에 바람이나 결의가 온다.
2. 使 + 대상 + 동사는 사역이다. 使無訟 — 송사가 없게 한다.
3. 乎는 끝에서 느낌을 더한다.

wǒmen yào shǐ jiūfēn shǎo fāshēng.

我们要使纠纷少发生。

우리는 분쟁이 덜 생기게 해야 한다.

tiáojiě kěyǐ shǐ shuāngfāng dōu mǎnyì.

调解可以使双方都满意。

조정은 양쪽 모두를 만족시킬 수 있다.

문법 C2 · 번체 원문에 간체를 섞지 않는다

~~聽讼，吾猶人也~~ (표기 오류)

聽訟，吾猶人也

간체 讼과 번체 訟은 言 변이 다르다. 번체로 옮긴 원문에 간체 한 글자가 섞이면 표기 오류다. 간체로 옮기려면 전부 간체(听讼，吾犹人也)로 쓴다.

한국이라면? 무송(無訟)

論語의 이상은 재판을 잘하는 데 있지 않고 송사가 생기지 않게 하는 데 있다. 이 장의 말하기에서 이 구절을 발표에 인용하는 연습을 한다.

---

15. 举重以明轻 舉重以明輕 jǔ zhòng yǐ míng qīng

무거운 것을 들어 가벼운 것을 밝힘 — 율의 해석법 ★★

疏議가 예를 든다. 밤에 까닭 없이 남의 집에 든 자를 주인이 그 자리에서 죽여도 죄가 없다면, 다치게 한 것은 당연히 벌하지 않는다. 举重을 한 낱말(역도)로 읽지 않는다.

쉬운 예

jǔ zhòng yǐ míng qīng shì yīzhǒng tuīlǐ fāngfǎ.

举重以明轻是一种推理方法。

举重以明轻은 추론 방법의 하나다.

실무 예

wǒ xiǎng wèn, jīntiān de xíngfǎ hái néng yòng zhè zhǒng tuīlǐ ma?

我想问，今天的刑法还能用这种推理吗？

여쭙겠습니다. 오늘의 형법에서도 이런 추론을 쓸 수 있습니까?

원문

> qí yīng chū zuì zhě, zé jǔ zhòng yǐ míng qīng; qí yīng rù zuì zhě, zé jǔ qīng yǐ míng zhòng.
>
> ……其應出罪者，則舉重以明輕；其應入罪者，則舉輕以明重。
>
> 간체 ……其应出罪者，则举重以明轻；其应入罪者，则举轻以明重。
>
> — 唐律疏議 卷第六 名例 第50條(斷罪無正條) · 원전(두 판본 대조)
>
> ……죄를 덜어 주어야 할 때는 무거운 것을 들어 가벼운 것을 밝히고, 죄를 지워야 할 때는 가벼운 것을 들어 무거운 것을 밝힌다.

문형

舉 A 以明 B

A를 들어 B를 밝힌다

1. 以는 앞 행위(舉重)가 뒤 목적(明輕)의 수단임을 잇는다.
2. 出罪(죄를 덜 때)는 舉重明輕, 入罪(죄를 지울 때)는 舉輕明重이다.
3. 오늘 말로는 '하물며' 추론(a fortiori)에 가깝다.

xiǎoshì dōu yào chǔfá, dàshì gèng yào chǔfá.

小事都要处罚，大事更要处罚。

작은 일도 처벌한다면 큰일은 더욱 처벌해야 한다.

wǒ jǔ yīge lìzi lái shuōmíng.

我举一个例子来说明。

예를 하나 들어 설명하겠습니다.

문법 C7 · 則 — 고문 조건문의 '곧'

~~其應出罪者，就舉重以明輕~~ (부자연)

其應出罪者，則舉重以明輕

고문은 조건 뒤를 則으로 잇는다. 현대 회화라면 就를 쓰지만 고문 한 구절 안에 섞으면 어색하다. 현대 조문은 같은 자리를 「……的，」 + 술어로 쓴다.

한국이라면? ≠ 죄형법정주의 · 형법 제1조

한국 형법 제1조 제1항은 「범죄의 성립과 처벌은 행위 시의 법률에 따른다」 고 정한다. 맞는 조문 없이 다른 조문의 경중에 비추어 죄를 지우는 것(入罪의 擧輕明重)은 오늘의 죄형법정주의와 맞지 않는다.

---

16. # 疏议 疏議 shūyì 소의 — 율 조문에 붙은 공식 풀이 ★

『唐律疏議』는 律 조문과 그 풀이(疏議)를 함께 실은 책이다. 서문은 황제가 대신들에게 명해 「律疏」를 만들었다고 적는다. 위키문헌판은 현대 점교본의 교감기를 각주로 달았는데, 이 책은 원문 글자만 옮겼다.

쉬운 예

tánglǜ shūyì yǒu lǜwén, yě yǒu shūyì.

唐律疏议有律文，也有疏议。

당률소의에는 율문도 있고 소의도 있다.

실무 예

wǒ zài lùnwén lǐ yǐnyòng le tánglǜ shūyì de yīduàn huà.

我在论文里引用了唐律疏议的一段话。

저는 논문에서 당률소의의 한 대목을 인용했습니다.

원문

dé lǐ wéi zhèngjiào zhī běn, xíngfá wéi zhèngjiào zhī yòng, yóu hūn xiǎo yáng qiū xiāng xū ér chéng zhě yě.

德禮爲政教之本，刑罰爲政教之用，猶昏曉陽秋相須而成者也。

간체 德礼为政教之本，刑罚为政教之用，犹昏晓阳秋相须而成者也。

— 唐律疏議 卷第一 名例 篇首 · 원전(두 판본 대조)

덕과 예는 정치와 교화의 근본이고 형벌은 그 쓰임이니, 저녁과 새벽, 봄과 가을이 서로 기대어 하루와 한 해를 이루는 것과 같다.

문형

A 爲 B 之本，C 爲 B 之用

A는 B의 근본이고 C는 B의 쓰임이다

1. 爲(wéi)는 '~이다'. 本(근본)과 用(쓰임)을 짝지어 둘의 자리를 정한다.
2. 猶 …… 者也 — 마치 ~와 같다. 비유를 닫는다.
3. 현대문으로는 德礼是根本，刑罚是手段.

dé lǐ shì gēnběn, xíngfá shì shǒuduàn.

德礼是根本，刑罚是手段。

덕과 예가 근본이고 형벌은 수단이다.

tiáojiě wéi zhǔ, pànjué wéi fǔ.

调解为主，判决为辅。

조정을 주로 하고 판결을 보조로 한다.

문법 C7 · 爲(wéi) — '~이다'

~~德禮是爲政教之本~~ (부자연)

德禮爲政教之本

여기서 爲는 wéi로 '~이다·~이 되다'다. 是를 앞에 겹치면 어색하다. 爲를 wèi(~을 위하여)로 읽으면 뜻이 틀어진다. 현대 조문의 视为·以……为……에 이 爲가 남았다.

한국이라면? 소의(疏議)

한국어로는 역주서 『역주 당율소의』(한국법제연구원)가 이 책 이름을 소의로 옮겼다. 조문 옆에 공식 풀이가 붙는 짜임은 오늘의 법전과 다르다.

한국이라면? — 옛 문장과 오늘의 조문

「=」 같다 · 「≠」 같아 보이는데 다르다 · 「+」 한쪽에만 있다. 시대가 다른 둘을 견주므로 제도의 대응이 아니라 생각과 낱말의 대조로 읽는다. 한국 쪽은 2026. 10. 17. 현행 조문과 『高麗史』 刑法志다.

	중국	한국	차이
≠	法不阿貴 · 刑過不避大臣 (韓非子 · 有度)	법 앞의 평등 (헌법 제11조 제1항)	군주의 법을 대신에게도 똑같이 쓰라는 통치술 / 「모든 국민은 법 앞에 평등하다」 — 국민의 기본권.
≠	舉重以明輕 · 舉輕以明重 (唐律名例 第50條)	죄형법정주의 (헌법 제13조 제1항 · 형법 제1조 제1항)	맞는 조문이 없어도 경중에 비추어 처단 / 「행위시의 법률에 의하여 범죄를 구성하지 아니하는 행위로 소추되지 아니하며」. 중국 刑法 第三条도 같은 쪽(10장).
≠	殺人者死 (荀子 · 正論)	살인 (형법 제250조 제1항)	죽인 자는 죽는다, 형이 하나 / 「사형, 무기 또는 5년 이상의 징역」 가운데서 정한다. 중국 刑法 第二百三十二条도 사형·무기·10년 이상 유기징역.

≠	有生法 · 生法者君也 (管子 · 任法)	입법권 (헌법 제40조)	법을 낳는 이는 군주, 지키는 이는 신하 / 「입법권은 국회에 속한다」.
≠	令者，所以令人知事也 (管子 · 七臣七主)	대통령령 (헌법 제75조)	군주가 알리는 명령 / 법률이 「구체적으로 범위를 정하여 위임받은 사항」과 집행 사항에 한정. 령이라는 이름만 이어진다.
≠	唐律 (唐律疏議)	고려의 형법 (『高麗史』 卷84 刑法志 序)	당의 율 체계 / 고려는 「亦採唐律，參酌時宜而用之」 — 唐律을 받아 때에 맞게 헤아려 썼고, 사서는 그 조목을 71조로 꼽는다.
=	傷人者刑 · 謂之法 (荀子 · 管子)	刑과 法의 구별 (『高麗史』 刑法志 序)	刑은 벌, 法은 기준 / 「刑以懲其已然，法以防其未然」 — 고려 사서도 이미 저지른 것을 징계하는 刑과 미리 막는 法을 가른다.
≠	名分 (商君書 · 定分)	명분 (표준국어대사전)	누구 것인지 정해진 몫 / 이름과 신분에 따라 지켜야 할 도리. 가짜 친구.

가짜 친구 · 名分과 所以 — 같은 글자, 다른 시대

한국어 명분은 표준국어대사전에서 '각각의 이름이나 신분에 따라 마땅히 지켜야 할 도리'로 풀이된다(2026. 10. 17. 검색). 商君書 定分의 名分은 그런 도리가 아니라 물건이 누구 것인지 정해진 몫이다. 由名分已定也는 '몫이 이미 정해졌기 때문'으로 옮긴다.

所以도 함정이다. 현대어 所以는 '그래서'지만, 管子 「律者，所以定分止爭也」의 所以는 所 + 以로 '그것으로써 ~하는 수단'이다. 者 …… 所以 …… 也 틀이 보이면 수단으로 읽는다.

刑은 고문에서 동사로도 쓴다. 荀子 「傷人者刑」은 '다친 자의 형'이 아니라 '사람을 다치게 한 자는 형벌을 받는다'다.

道之以德의 道는 길이 아니라 '이끌다'다. 바로 뒤 德과 붙여 道德으로 읽지 않는다.

요령 고문의 名分은 몫, 所以는 수단, 刑은 형벌을 가하다. 현대 낱말로 먼저 읽지 말고 문장 틀(者……也)을 먼저 본다.

기억 되살리기 C7 — 조문체에 남은 고문: 者·之·其·所以·爲

고문은 者로 주제를 내세우고 也로 판단을 닫는다. 현대 법률 문장은 그 자리를 「……的，」와 是로 바꾸었지만 之·其·所·以·爲는 지금도 쓴다.

- 殺人者死의 者는 '~한 자(경우)'다. 현대 조문은 같은 자리를 「……的，」로 닫는다. 刑法 第二百三十二条 「故意杀人的，处死刑……」(아래 원문)이 그 꼴이다.
- 之는 的 자리다. 民之命 = 民的命. 현대 조문에도 自公布之日起(공포한 날부터), 第十七条之一처럼 남았다.
- 其는 앞에 나온 것을 받는다. 其應出罪者는 '그 가운데 죄를 덜어야 할 경우'다. 현대 조문의 其·其他도 같은 뿌리다.
- 所以는 所 + 以, 곧 '그것으로써 ~하는 것'이다. 현대어 所以(그래서)와 글자만 같다.
- 爲(wéi)는 '~이다·~이 되다'. 현대 조문의 视为·以……为……에 남았다. wèi(~을 위하여)로 읽으면 뜻이 달라진다.
- 읽는 순서. 끝의 也를 먼저 찾고, 者로 주제를 자른 다음, 之로 수식을 묶는다.

> gùyì shā rén de, chǔ sǐxíng, wúqī túxíng huòzhě shí nián yǐshàng yǒuqī túxíng; qíngjié jiào qīng de, chǔ sān nián yǐshàng shí nián yǐxià yǒuqī túxíng.
>
> 故意杀人的，处死刑、无期徒刑或者十年以上有期徒刑；情节较轻的，处三年以上十年以下有期徒刑。 — 刑法 第二百三十二条 · 공식
>
> 고의로 사람을 죽인 자는 사형, 무기징역 또는 10년 이상의 유기징역에 처한다. 사안이 비교적 가벼운 경우에는 3년 이상 10년 이하의 유기징역에 처한다.

표로 보기

고문	현대어·조문체	뜻
殺人者死	故意杀人的，处死刑……	者 → 「……的，」
民之命	人民的生命	之 = 的
其應出罪者	其中应当减免罪责的	其 = 앞말을 받는다
所以定分止爭	用来定分止争的	所以 = ~하는 수단
德禮爲政教之本	德礼是政教的根本	爲 = 是
道之以德	用德来引导	以구는 현대문에서 동사 앞
民免而無恥	百姓免于刑罚却没有羞耻心	無 = 没有, 而 = 却
則舉重以明輕	就举重的来说明轻的	則 = 就

예문 분해 — 낱말마다 자리와 구실

法者　天下之程式也　萬事之儀表也

주제 · 者　판단 1 · 之 = 的 · 也로 닫음　판단 2 · 也로 닫음

fǎ zhě, tiānxià zhī chéngshì yě, wàn shì zhī yíbiǎo yě.

법은 천하의 본보기이고, 모든 일의 표준이다.

故　明主　治吏　不治民

그러므로 · 앞 문장이 근거　주어　동사 + 목적어　부정 + 동사 + 목적어

gù míng zhǔ zhì lì bù zhì mín.

그러므로 현명한 군주는 관리를 다스리지, 백성을 다스리지 않는다.

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~律者，所以定分止爭也 → 律因此定分止爭~~	律是用来定分止争的	所以를 현대어 '그래서'로 읽은 실수. 者……也 사이의 所以는 수단이다.
~~法者，是天下之程式也~~	法者，天下之程式也	者……也 판단문에 是를 겹치면 어색하다.
~~道之以德 → 道德之以~~	道之以德 = 以德道之	之는 목적어(백성), 以德은 수단이다. 道와 德을 붙여 읽지 않는다.
~~法不阿贵，繩不撓曲~~	法不阿貴，繩不撓曲	번체 원문에 간체 贵가 섞였다. 간체로 옮기려면 전부 간체(法不阿贵，绳不挠曲)로 쓴다.

말해 보기 — 발표에서 옛 문장을 인용할 때

학회·교류 자리에서 원전 한 구절을 인용하고 출처와 판본을 밝히는 문형. 소리 단추로 듣고 따라 한다.

wǒ xiǎng xiān yǐnyòng yījù gǔwén.

我想先引用一句古文。

먼저 옛 문장 한 구절을 인용하겠습니다.

zhè jù huà chūzì guǎnzǐ qī chén qī zhǔ piān.

这句话出自《管子・七臣七主》篇。

이 구절은 『관자』 「칠신칠주」 편에 나옵니다.

yuánwén shì: lǜ zhě, suǒyǐ dìngfèn zhǐ zhēng yě.

原文是“律者，所以定分止争也”。

원문은 ‘율은 몫을 정해 다툼을 그치게 하는 수단이다’입니다.

zhèlǐ de suǒyǐ bù shì yīncǐ, ér shì yònglái de shǒuduàn.

这里的“所以”不是“因此”，而是“用来……的手段”。

여기서 所以는 ‘그래서’가 아니라 ‘~하는 데 쓰는 수단’입니다.

wǒ yǐnyòng de bǎnběn shì sìbù cóngkān běn.

我引用的版本是四部丛刊本。

제가 인용한 판본은 사부총간본입니다.

zhè jù huà wǒ chá le liǎng ge bǎnběn, wénzì yīyàng.

这句话我查了两个版本，文字一样。

이 구절은 두 판본을 찾아봤는데 글자가 같습니다.

설명해 보기 — 한국 쪽을 중국어로

중국 법률가에게 한국의 옛 법과 오늘의 조문을 설명하는 문장. 이 장 ‘한국이라면?’ 표와 짝을 이룬다.

gāolí de xíngfǎ cānkǎo le tánglǜ, bìng gēnjù dāngshí de qíngkuàng zuò le tiáozhěng.

高丽的刑法参考了唐律，并根据当时的情况作了调整。

고려의 형법은 당률을 참고하되 그때 사정에 맞게 고쳐 썼습니다.

『高麗史』 卷84 刑法志 序 「亦採唐律，參酌時宜而用之」(국사편찬위원회 고려사 원문).

hánguó xiànfǎ guīdìng, suǒyǒu guómín zài fǎlǜ miànqián yīlǜ píngděng.

韩国宪法规定，所有国民在法律面前一律平等。

한국 헌법은 모든 국민이 법 앞에 평등하다고 정합니다.

헌법 제11조 제1항.

gēnjù xíngwéi shí de fǎlǜ bù gòuchéng fànzuì de xíngwéi, zài hánguó bù shòu zhuīsù.

根据行为时的法律不构成犯罪的行为，在韩国不受追诉。

한국에서는 행위 시의 법률에 따라 범죄가 되지 않는 행위로 소추되지 않습니다.

헌법 제13조 제1항. 형법 제1조 제1항도 행위 시의 법률을 따르게 한다.

hánguó xíngfǎ guīdìng, shā rén de, chǔ sǐxíng, wúqī túxíng huòzhě wǔ nián yǐshàng yǒuqī túxíng.

韩国刑法规定，杀人的，处死刑、无期徒刑或者五年以上有期徒刑。

한국 형법은 사람을 살해한 자를 사형, 무기 또는 5년 이상의 징역에 처하도록 정합니다.

형법 제250조 제1항. 한국의 징역은 10장처럼 有期徒刑으로 옮겼다.

hánguó de lìfǎquán shǔyú guóhuì, zǒngtǒng kěyǐ gēnjù fǎlǜ de shòuquán huòzhě wèile zhíxíng fǎlǜ fābù zǒngtǒnglìng.

韩国的立法权属于国会，总统可以根据法律的授权或者为了执行法律发布总统令。

한국의 입법권은 국회에 속하고, 대통령은 법률의 위임을 받거나 법률을 집행하기 위해 대통령령을 발할 수 있습니다.

헌법 제40조·제75조. 위임은 「구체적으로 범위를 정하여」 받아야 한다.

hányǔ de míngfèn hé shāngjūnshū lǐ de míngfèn yìsi bù yīyàng.

韩语的“名分”和《商君书》里的“名分”意思不一样。

한국어의 ‘명분’과 『상군서』의 ‘名分’은 뜻이 다릅니다.

따라 말하기 — 원전 열 구절

원전 구절을 현대 표준 독음으로 따라 말한다. 느리게 단추는 같은 문장을 천천히 읽는다. 글자는 번체 원문, 소리는 간체·현대 독음 기준이다.

guó wú cháng qiáng, wú cháng ruò. fèng fǎ zhě qiáng, zé guó qiáng; fèng fǎ zhě ruò, zé guó ruò.

國無常强，無常弱。奉法者强，則國强；奉法者弱，則國弱。

간체 国无常强，无常弱。奉法者强，则国强；奉法者弱，则国弱。

나라는 늘 강하지도 늘 약하지도 않다. 법을 받드는 자가 강하면 나라가 강하고, 약하면 나라가 약하다.

fǎ bù ē guì, shéng bù náo qū.

法不阿貴，繩不撓曲。

간체 法不阿贵，绳不挠曲。

법은 귀한 이에게 아첨하지 않고, 먹줄은 굽은 것에 맞춰 휘지 않는다.

gù míng zhǔ zhì lì bù zhì mín.

故明主治吏不治民。

간체 故明主治吏不治民。

그러므로 현명한 군주는 관리를 다스리지, 백성을 다스리지 않는다.

fǎ zhě, tiānxià zhī chéngshì yě, wàn shì zhī yíbiǎo yě.

法者，天下之程式也，萬事之儀表也。

간체 法者，天下之程式也，万事之仪表也。

법은 천하의 본보기이고, 모든 일의 표준이다.

fǎ zhě, jūnchén zhī suǒ gòng cāo yě; xìn zhě, jūnchén zhī suǒ gòng lì yě; quán zhě, jūn zhī suǒ dú zhì yě.

法者，君臣之所共操也；信者，君臣之所共立也；權者，君之所獨制也。

간체 法者，君臣之所共操也；信者，君臣之所共立也；权者，君之所独制也。

법은 군주와 신하가 함께 잡는 것이고, 믿음은 군주와 신하가 함께 세우는 것이며, 권세는 군주만이 쥐는 것이다.

fǎ zhě, zhì zhī duān yě; jūnzǐ zhě, fǎ zhī yuán yě.

法者，治之端也；君子者，法之原也。

간체 法者，治之端也；君子者，法之原也。
법은 다스림의 실마리이고, 군자는 법의 근원이다.

shā rén zhě sǐ, shāng rén zhě xíng, shì bǎi wáng zhī suǒ tóng yě, wèi yǒu zhī qí suǒ yóulái zhě yě.

殺人者死，傷人者刑，是百王之所同也，未有知其所由來者也。

간체 杀人者死，伤人者刑，是百王之所同也，未有知其所由来者也。
사람을 죽인 자는 죽고 사람을 다치게 한 자는 형벌을 받는다. 이는 모든 왕이 함께해 온 것인데, 그것이 어디서 비롯했는지 아는 이는 없다.

yǒu shēng fǎ, yǒu shǒu fǎ, yǒu fǎ yú fǎ.

有生法，有守法，有法於法。

간체 有生法，有守法，有法于法。
법을 낳는 자가 있고, 법을 지키는 자가 있고, 법에 따르는 자가 있다.

tīng sòng, wú yóu rén yě; bì yě shǐ wú sòng hū.

聽訟，吾猶人也；必也使無訟乎！

간체 听讼，吾犹人也；必也使无讼乎！
송사를 듣고 판단하는 일은 나도 남과 같다. 반드시 해야 한다면, 송사가 없게 하겠다!

yǒu fǎ ér bù shǒu, yǒu xué ér bù yòng, zé fǎ wéi xūqì, ér xué yì děngyú zhīyán.

有法而不守，有學而不用，則法爲虛器，而學亦等于卮言。

간체 有法而不守，有学而不用，则法为虚器，而学亦等于卮言。
법이 있어도 지키지 않고 학문이 있어도 쓰지 않으면, 법은 빈 그릇이 되고 학문도 두서없는 말과 같아진다.

확인 문제 8

1. 「律者，所以定分止爭也」의 所以는?

- 그래서
- **~하는 수단**
- 왜냐하면
- 그러나

所 + 以 = '그것으로써 ~하는 것'. 者……也 사이의 所以는 수단이다.

2. 『禮記·曲禮上』의 원문 어순은?

刑不上大夫，禮不下庶人

禮不下庶人，刑不上大夫

刑不上庶人，禮不下大夫

禮不上大夫，刑不下庶人

위키문헌 曲禮上과 Kanseki 禮記 두 판본 모두 禮가 먼저다. 널리 퍼진 꼴은 어순이 뒤집혔다.

3. 「王子犯法，與庶民同罪」에 대해 맞는 것은?

『史記·商君列傳』의 원문이다

『商君書·賞刑』의 원문이다

『史記』·『商君書』·『韓非子』 전문 검색에서 나오지 않았다

『韓非子·有度』의 원문이다

조사의 전문 검색(2026. 10. 16.)에서 세 책 모두 0건이었다. 韓非子 有度의 진짜 구절은 「刑過不避大臣，賞善不遺匹夫」다.

4. 唐律 名例 「斷罪無正條」에서 죄를 지워야 할 때(入罪)의 방법은?

舉重以明輕

舉輕以明重

從輕

不坐

「其應入罪者，則舉輕以明重」. 죄를 덜 때(出罪)가 舉重以明輕이다.

5. 管子 任法에서 法을 낳는 자(生法者)는?

君

臣

民

吏

「夫生法者君也，守法者臣也，法於法者民也」.

6. 商君書 定分에서 시장에 토끼가 가득해도 도둑이 손대지 않는 까닭은?

형벌이 무거워서

몫(名分)이 이미 정해져서

토끼가 너무 많아서

관리가 지키고 있어서

「由名分已定也」. 名分은 한국어 명분(도리)이 아니라 정해진 몫이다.

7. 唐律疏議 서문에서 刑罰은 政教의 무엇인가?

本(근본)

用(쓰임)

原(근원)

端(실마리)

「德禮爲政教之本，刑罰爲政教之用」. 德·禮가 근본이다.

8. 沈家本 「法學盛衰說」에 따르면 학문이 쇠하면?

정치가 반드시 성한다

정치가 반드시 쇠한다고 판단할 수 있다

법이 저절로 지켜진다

형벌이 가벼워진다

「而當學之衰也，可決其政之必衰」. 학문이 성할 때 정치가 반드시 성한다고는 하지 않았다.

3부 원전·대만·말하기 · 제19장

대만법 한 장

臺灣法：條文與判決

장면 — 대만 憲法法庭은 판결을 심사하는가

한국·대만 법관 교류 자리. 한국 법관이 대만 법관에게 재판헌법심사를 묻는다. 대만 사람과 나누는 말이라 번체로 적었다. 장 첫머리에 둔다.

한국 법관

qǐngwèn, táiwān de xiànfǎ fǎtíng kěyǐ shěnchá fǎyuàn de pànjué ma?

請問，臺灣的憲法法庭可以審查法院的判決嗎?

여쭙겠습니다. 대만 헌법법정은 법원 판결을 심사할 수 있습니까?

대만 법관

kěyǐ. xiànfǎ sùsòngfǎ èrlíng'èr'èr nián shīxíng yǐhòu, rénmín kěyǐ shēngqǐng cáipàn xiànfǎ shěnchá.

可以。憲法訴訟法二〇二二年施行以後，人民可以聲請裁判憲法審查。

됩니다. 2022년 헌법소송법이 시행된 뒤로 국민이 재판헌법심사를 신청할 수 있습니다.

한국 법관

shénme yàng de cáipàn kěyǐ shēngqǐng?

什麼樣的裁判可以聲請?

어떤 재판에 신청할 수 있습니까?

대만 법관

yào xiān yòngjìn shěnjí jiùjì, zài duì quèdìng zhōngjú cáipàn zài liù ge yuè nèi shēngqǐng.

要先用盡審級救濟，再對確定終局裁判在六個月內聲請。

먼저 심급 구제를 다 거치고, 확정 종국재판에 대해 6개월 안에 신청합니다.

한국 법관

hánguó cóng èrlíng'èrliù nián sān yuè kāishǐ, bùguò zhǐ xiàn sān zhǒng qíngxing.

韓國從二〇二六年三月開始，不過只限三種情形。

한국은 2026년 3월부터 시작했는데, 세 가지 경우로 한정됩니다.

대만 법관

wǒmen shòulǐ yào kàn liǎng diǎn: yǒu méiyǒu xiànfǎ zhòngyàoxìng, huòzhě duì bǎozhàng jīběn quánlì shìfǒu bìyào.

我們受理要看兩點：有沒有憲法重要性，或者對保障基本權利是否必要。

저희는 수리할 때 두 가지를 봅니다. 헌법적 중요성이 있는지, 아니면 기본권 보장에 필요한지입니다.

대만은 번체를 쓰고, 같은 제도를 대륙과 다른 말로 부른다. 계약은 合同이 아니라 契約, 법원에 내는 신청은 聲請, 구속은 羈押, 지식재산은 智慧財產이다. 이 장은 대만 民法·刑事訴訟法·憲法訴訟法·專利法 등 아홉 법률의 조문으로 그런 말 열여덟 개를 읽는다. 예문은 대만 원문을 번체 그대로 옮기고, 병음은 대륙 표준 독음으로 달았다. 중심은 憲法訴訟法 第59條의 裁判憲法審查다. 대만은 2022. 1. 4.부터 확정재판 자체를 憲法法庭에서 다툴 수 있게 했다. 한국은 헌법재판소법 개정으로 2026. 3. 12.부터 법원의 재판에 대한 헌법소원을 받는다. 두 제도의 대상·사유·기간을 나란히 놓는다. 장 끝 상자에서는 憲法法庭 판결 한 건(111年憲判字第1號)의 짜임을 본다.

판결은 이렇게 생겼다 — 憲法法庭 111年憲判字第1號

憲法法庭 누리집(cons.judicial.gov.tw)의 판결 면은 머리에 判決字號·原分案號·判決日期·聲請人·案由를 적는다. 이 판결은 111年憲判字第1號【肇事駕駛人受強制抽血檢測酒精濃度案】, 판결일 111年02月25日(2022. 2. 25.)이다.

聲請人은 臺灣花蓮地方法院刑事第五庭松股法官이다. 재판 중인 법관이 적용할 법률의 위헌을 물은 사건(法規範憲法審查)이지, 국민이 확정재판을 다툰 재판헌법심사가 아니다.

主文은 一·二·三으로 나눈다. 一은 법률 조항이 헌법에 어긋나 늦어도 2년이 지나면 효력을 잃는다고 하고, 二는 그 사이의 절차를 정하며, 三은 「其餘聲請不受理。」(나머지 신청은 받아들이지 않는다)이다.

理由는 壹·貳·參 장 표지 아래 문단마다 【1】 【2】 … 번호를 붙였다(이 판결은 【35】까지). 대륙 판결의 「本院认为」에 해당하는 자리다(17장).

끝에 審判長과 大法官 이름, 「本判決由蔡大法官宗珍主筆。」(주필 대법관 표시), 「大法官就主文所採立場表」(주문에 대한 대법관별 입장표)가 오고, 意見書가 붙는다. 이 판결에는 協同意見書(보충·별개의견) 2건, 不同意見書(반대의견) 3건이 있다.

주필 대법관과 입장표는 憲法訴訟法 第33條 第2項이 요구하는 것이다. 한국 헌법재판소법 제36조 제3항도 재판관이 결정서에 의견을 표시하게 한다.

> pànjuéshū yīng jìzǎi cānyù pànjué zhī dàfǎguān xìngmíng jí qí tóngyì yǔ bù tóngyì zhǔwén zhī yìjiàn, bìng biāoshì zhǔbǐ dàfǎguān.
>
> 判決書應記載參與判決之大法官姓名及其同意與不同意主文之意見，並標示主筆大法官。 — 憲法訴訟法 第33條 第2項 · 공식
>
> 판결서에는 판결에 참여한 대법관의 이름과 주문에 대한 각자의 동의·부동의 의견을 적고, 주필 대법관을 표시하여야 한다.

이 장을 마치면 읽을 수 있는 문장

1. yīn gùyì huò guòshī, bùfǎ qīnhài tārén zhī quánlì zhě, fù sǔnhài péicháng zérèn. gùyì yǐ bèi yú shànliáng fēngsú zhī fāngfǎ, jiā sǔnhài yú tārén zhě yì tóng.

   因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任。故意以背於善良風俗之方法，加損害於他人者亦同。 — 民法 第184條 第1項 · 공식

   고의 또는 과실로 타인의 권리를 불법하게 침해한 자는 손해배상책임을 진다. 고의로 선량한 풍속에 반하는 방법으로 타인에게 손해를 가한 자도 같다.

2. wéifǎn bǎohù tārén zhī fǎlǜ, zhì shēng sǔnhài yú tārén zhě, fù péicháng zérèn. dàn néng zhèngmíng qí xíngwéi wú guòshī zhě, bù zài cǐ xiàn.

   違反保護他人之法律，致生損害於他人者，負賠償責任。但能證明其行為無過失者，不在此限。 — 民法 第184條 第2項 · 공식

   타인을 보호하는 법률을 위반하여 타인에게 손해를 생기게 한 자는 배상책임을 진다. 다만 그 행위에 과실이 없음을 증명할 수 있으면 그러하지 아니하다.

▼ 처음 보는 문법 용어 7

중심어 관형어가 꾸미는 끝 명사. 명사구마다 맨 끝 명사가 그 덩어리의 뼈대다 — .....的赔偿数额总额의 总额. 문장 전체의 주어·술어는 따로 찾는다

양사 수와 명사 사이에 넣는 단위 말 — 一项专利, 一起案件. 倍처럼 그 자체가 단위인 말 앞에는 넣지 않는다

모점 나란히 늘어놓는 낱말 사이의 「、」. 절과 절 사이는 쉼표 「，」

문어 글말. 조문은 之·其·为(wéi)·均·予以·能够 같은 문어를 즐겨 쓴다. 말로 할 때는 的·他的·是·都·给·能으로 바꾼다

명사구 명사와 그 관형어가 이룬 덩어리 — 专利权的保护范围

술어 문장에서 「어찌하다·어떠하다」에 해당하는 부분 — 利益 难以确定

이체자 소리와 뜻이 같고 모양만 다른 글자 — 為/爲, 強/强. 원전 판본 대조에서는 같은 글자로 본다

표제어 18

표제어는 대륙 간체로 크게, 대만 번체를 옆에 작게 적었다(글자가 같으면 한 번만). 병음은 사전 성조로 적었고 소리는 一·不 변조를 넣어 읽는다. 조문 인용은 2026. 10. 17. 기준으로 国家法律法规数据库(flk.npc.gov.cn)에서 받은 판본과 대조했다. 위 막대의 「병음 숨기기」로 한자만 보며 읽을 수 있다.

---

1. **民法** mínfǎ **민법 — 대만은 법전 이름이 그냥 民法(대륙은 民法典)** ★★

대만 民法은 總則·債·物權·親屬·繼承 다섯 編이다. 다른 법률이 民法을 준용하게 하는 조문도 있다(行政程序法 第149條, 아래 원문).

쉬운 예

táiwān de mínfǎ yǒu wǔ biān.

臺灣的民法有五編。

대만 민법은 다섯 편으로 되어 있다.

실무 예

táiwān mínfǎ hé hánguó mínfǎ nǎlǐ bù yīyàng?

臺灣民法和韓國民法哪裡不一樣?

대만 민법과 한국 민법은 어디가 다릅니까?

원문

> xíngzhèng qìyuē, běn fǎ wèi guīdìng zhě, zhǔnyòng mínfǎ xiāngguān zhī guīdìng.
>
> 行政契約，本法未規定者，準用民法相關之規定。 — 行政程序法 第149條 · 공식
>
> 행정계약에 관하여 이 법에 규정이 없는 것은 민법의 관련 규정을 준용한다.

문형

A，本法未規定者，準用 B 之規定

A는 이 법에 규정이 없으면 B의 규정을 준용한다

1. 未規定者의 者가 「규정이 없는 것(경우)」을 만든다. 대륙 조문이라면 「……的，」로 닫는 자리다.
2. 準用(zhǔnyòng) 뒤에는 법률 이름 + 之規定이 온다. 之는 的 자리다.
3. 相關은 「관련된」. 相關之規定은 「관련 규정」.

běn fǎ wèi guīdìng zhě, shìyòng qítā fǎlǜ zhī guīdìng.

本法未規定者，適用其他法律之規定。

이 법에 규정이 없는 것은 다른 법률의 규정을 적용한다.

zhège wèntí, wǒmen zhǔnyòng mínfǎ lái chǔlǐ.

這個問題，我們準用民法來處理。

이 문제는 민법을 준용해서 처리합니다.

문법 C2 · 準과 准 — 간체 准 하나, 번체 둘

~~准用民法相關之規定~~ (표기 오류)

準用民法相關之規定

간체 准은 번체 準(기준·준하다)과 准(허락하다)을 한 글자로 합쳤다. 번체로 쓸 때는 뜻을 보고 고른다. 대만 법령 일괄 자료에 準用은 3,019회, 准用은 4회 나온다.

한국이라면? ≠ 민법 · 민법 제1조

대만 民法 다섯 編은 總則·債·物權·親屬·繼承 순서다. 한국 민법은 총칙 다음에 물권(제2편)이 채권(제3편)보다 앞선다. 첫 조의 법률 → 관습(한국은 관습법) → 법리(한국은 조리) 순서는 같다(5장).

---

2. # 契約 契約 qìyuē 계약 — 대만 법령의 말(대륙은 合同) ★★★

대만 법령 일괄 자료에 契約은 2,767회, 合同은 13회 나온다. 民法에는 「稱……者，謂……」로 시작하는 정의 조문이 46개 있고, 買賣 같은 전형계약 정의가 많다.

쉬운 예

wǒmen míngtiān qiān qìyuē.

我們明天簽契約。

우리는 내일 계약서에 서명한다.

실무 예

zhè fèn qìyuē shénme shíhou chénglì?

這份契約什麼時候成立?

이 계약은 언제 성립합니까?

원문

chēng mǎimài zhě, wèi dāngshìrén yuēdìng yīfāng yízhuǎn cáichǎnquán yú tāfāng, tāfāng zhīfù jiàjīn zhī qìyuē.

稱買賣者，謂當事人約定一方移轉財產權於他方，他方支付價金之契約。 — 民法 第345條 第1項 · 공식

매매란 당사자가 한쪽은 재산권을 상대방에게 이전하고 상대방은 대금을 지급하기로 약정하는 계약을 말한다.

문형

稱 A 者，謂 B

A란 B를 말한다(대만 정의 틀)

1. 稱(chēng)은 「부르다」, 謂(wèi)는 「이르다」. 둘 다 문어다.
2. 대륙 조문이라면 「A，是指 B」로 쓴다(14장).

3. 대만 법령도 「A，指 B」를 함께 쓴다. 專利法 第21條 「發明，指利用自然法則之技術思想之創作。」

shénme jiàozuò mǎimài? jiùshì yīfāng mài, yīfāng mǎi.

什麼叫做買賣？就是一方賣、一方買。

매매가 뭐냐고요? 한쪽은 팔고 한쪽은 사는 거지요.

fāmíng, zhǐ lìyòng zìrán fǎzé zhī jìshù sīxiǎng zhī chuàngzuò.

發明，指利用自然法則之技術思想之創作。

발명이란 자연법칙을 이용한 기술사상의 창작을 말한다.

문법 C2 · 買와 賣 — 위에 士가 있으면 팔다

~~稱買卖者~~ (표기 오류)

稱買賣者

買(mǎi 사다)와 賣(mài 팔다)는 위에 士가 있느냐로 갈린다. 간체도 买·卖로 위의 十 하나가 다르다. 번체 문장에 간체 卖를 섞으면 표기 오류다.

한국이라면? = 매매 · 민법 제563조

둘 다 재산권 이전과 대금 지급의 약정으로 정의한다. 대만은 「稱……者，謂……」 정의 틀을 쓰고, 한국 제563조는 「약정함으로써 그 효력이 생긴다」 고 적는다.

---

3. 侵权行为 侵權行為 qīnquán xíngwéi

불법행위 — 대만 民法 債編의 款 이름(대륙은 侵权责任) ★★★

대만 民法 債編 第五款의 이름이 侵權行為다. 第184條가 세 갈래 요건을 둔다(장 첫머리의 두 문장).

쉬운 예

zhè shì yīge qīnquán xíngwéi.

這是一個侵權行為。

이것은 불법행위다.

실무 예

zhège ànjiàn yào shìyòng qīnquán xíngwéi de guīdìng ma?

這個案件要適用侵權行為的規定嗎?

이 사건에는 불법행위 규정을 적용해야 합니까?

원문

gùyòngrén péicháng sǔnhài shí, duìyú wéi qīnquán xíngwéi zhī shòugùrén, yǒu qiúchángquán.

僱用人賠償損害時，對於為侵權行為之受僱人，有求償權。 — 民法 第188條 第3項 · 공식

사용자가 손해를 배상한 때에는 불법행위를 한 피용자에게 구상권이 있다.

문형

對於 A，有 B

A에 대하여 B를 가진다

1. 對於 + 상대 — 권리가 향하는 쪽을 앞에 둔다.
2. 有 + 권리 이름. 有求償權은 「구상권이 있다」.
3. 「……時，」는 「~한 때에」. 賠償損害時는 말로 하면 賠償了損害以後다.

gōngsī duìyú yuángōng yǒu qiúchángquán ma?

公司對於員工有求償權嗎?

회사가 직원에게 구상권이 있습니까?

wǒ duìyú zhège jiélùn yǒu bùtóng de kànfǎ.

我對於這個結論有不同的看法。

저는 이 결론에 대해 다른 견해가 있습니다.

문법 C2 · 於와 于 — 대만 법령은 於만 쓴다

~~對于為侵權行為之受僱人~~ (표기 오류)

對於為侵權行為之受僱人

간체 于는 번체 於와 于를 한 글자로 합쳤다. 대만 법령 일괄 자료에 於는 30,391회, 于는 0회다. 對於는 「~에 대하여」, 為侵權行為의 為는 wéi(하다)다.

한국이라면? ≠ 불법행위 · 민법 제750조

대만 第184條는 권리 침해, 선량한 풍속에 반하는 고의 가해, 보호법규 위반의 세 갈래를 두고, 셋째는 가해자가 무과실을 증명하면 책임이 없다. 한국은 「고의 또는 과실로 인한 위법행위」 하나의 일반조항이다.

---

4. 損害賠償 損害賠償 sǔnhài péicháng 손해배상 ★★★

第216條 第2項은 통상의 사정이나 이미 정한 계획·설비, 그 밖의 특별한 사정으로 예상할 수 있었던 이익을 잃은 이익(所失利益)으로 본다.

쉬운 예

tā qǐngqiú sǔnhài péicháng.

他請求損害賠償。

그는 손해배상을 청구했다.

실무 예

yuángào qǐngqiú de sǔnhài péicháng bāokuò suǒ shī lìyì ma?

原告請求的損害賠償包括所失利益嗎?

원고가 청구한 손해배상에 잃은 이익도 들어갑니까?

원문

sǔnhài péicháng, chú fǎlǜ lìng yǒu guīdìng huò qìyuē lìng yǒu dìngdìng wài, yīng yǐ tiánbǔ zhàiquánrén suǒ shòu sǔnhài jí suǒ shī lìyì wéi xiàn.

損害賠償，除法律另有規定或契約另有訂定外，應以填補債權人所受損害及所失利益為限。 — 民法 第216條 第1項 · 공식

손해배상은 법률에 다른 규정이 있거나 계약에서 달리 정한 경우를 빼고, 채권자가 입은 손해와 잃은 이익을 메우는 것을 한도로 한다.

문형

以 A 為限

A를 한도로 한다

1. 以 A 為 B는 「A를 B로 삼다」. 為限(wéi xiàn)은 「한도로 삼다」.
2. 除 A 外는 「A를 빼고」. 예외를 앞에 먼저 말한다.
3. 所受損害(입은 손해)·所失利益(잃은 이익)은 所 + 동사가 뒤 명사를 꾸미는 꼴이다.

péicháng yǐ shíjì sǔnshī wéi xiàn.

賠償以實際損失為限。

배상은 실제 손실을 한도로 한다.

chúle zhōumò yǐwài, wǒ měitiān dōu zài fǎyuàn.

除了週末以外，我每天都在法院。

주말 말고는 매일 법원에 있습니다.

한국이라면? ≠ 손해배상의 범위 · 민법 제393조

대만은 입은 손해와 잃은 이익을 메우는 것을 한도로 한다. 한국은 「통상의 손해를 그 한도로」 하고, 특별한 사정으로 인한 손해는 채무자가 그 사정을 「알았거나 알 수 있었을 때에 한하여」 배상한다(불법행위에는 제763조로 준용).

---

5. # 羈押 羈押 jīyā **구속(대만) — 법관이 신문한 뒤 피고인을 가두어 두는 처분. 대륙은 逮捕**

★★★

대만은 逮捕를 체포에, 羈押를 구속에 쓴다(11장 강제조치 대응표). 羈押는 법관이 피고인을 신문한 뒤에 한다(刑事訴訟法 第101條).

쉬운 예

jiǎncháguān xiàng fǎyuàn shēngqǐng jīyā.

檢察官向法院聲請羈押。

검사가 법원에 구속을 신청했다.

실무 예

zhēnchá zhōng de jīyā zuì cháng shì jǐ ge yuè?

偵查中的羈押最長是幾個月？

수사 중 구속은 최장 몇 개월입니까?

원문

jīyā bèigào, zhēnchá zhōng bùdé yú èr yuè, shěnpàn zhōng bùdé yú sān yuè. dàn yǒu jìxù jīyā zhī bìyào zhě, dé yú qījiān wèi mǎn qián, jīng fǎyuàn yī dì yībǎilíngyī tiáo huò dì yībǎilíngyī tiáo zhīyī zhī guīdìng xùnwèn bèigào hòu, yǐ cáidìng yáncháng zhī.

羈押被告，偵查中不得逾二月，審判中不得逾三月。但有繼續羈押之必要者，得於期間未滿前，經法院依第一百零一條或第一百零一條之一之規定訊問被告後，以裁定延長之。 — 刑事訴訟法 第108條 第1項 · 공식

피고인의 구속은 수사 중에는 2개월, 재판 중에는 3개월을 넘지 못한다. 다만 구속을 계속할 필요가 있으면 기간이 끝나기 전에 법원이 제101조나 제101조의1에 따라 피고인을 신문한 뒤 결정으로 연장할 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
羈押被告，	주제	피고인의 구속은
偵查中不得逾二月，	때 + 不得逾 + 기간	수사 중 2개월을 넘지 못하고
審判中不得逾三月。	같은 틀	재판 중 3개월을 넘지 못한다
但有繼續羈押之必要者，	但 + 조건(……者)	다만 구속을 계속할 필요가 있으면
得於期間未滿前，	得 + 於 + 때 — 得는 끝의 연장에 걸린다	기간이 끝나기 전에 (할 수 있다)
經法院依第一百零一條或第一百零一條之一之規定	經 + 주체 + 依 + 근거	법원이 제101조나 제101조의1에 따라
訊問被告後，	동사 + 後	피고인을 신문한 뒤
以裁定延長之。	以 + 형식 + 동사 + 之	결정으로 연장할 수 있다

문형

不得逾 + 기간

~을 넘지 못한다

1. 逾(yú)는 「넘다」. 말로는 超過.
2. 不得는 금지(~하지 못한다). 허용의 得(dé)와 짝을 이룬다.

3. 기간은 二月처럼 個 없이도, 二個月처럼 個를 넣어서도 쓴다. 대만 법령에 둘 다 나온다(行政訴訟法 第4條 「逾二個月」).

huìyì shíjiān bùdé yú yì xiǎoshí.

會議時間不得逾一小時。

회의 시간은 한 시간을 넘지 못한다.

jīyā qījiān yǐjīng chāoguò liǎng ge yuè le.

羈押期間已經超過兩個月了。

구속기간이 벌써 두 달을 넘었다.

문법 C2 · 羈와 羁 — 한 자라도 섞지 않는다

~~羁押被告~~ (표기 오류)

羈押被告

羈의 간체는 羁다. 번체 원문에 간체 글자를 한 자라도 섞으면 표기 오류가 된다. 대만 법령 일괄 자료에 羈押는 385회 나온다.

한국이라면? ≠ 구속기간 · 형사소송법 제92조

대만은 수사 중 2개월, 재판 중 3개월에 연장 결정을 둔다. 한국 법원의 구속기간은 「2개월로 한다」이고, 「심급마다 2개월 단위로 2차에 한하여」(상소심은 3차까지) 갱신한다. 수사 단계 구속은 제202·203조가 따로 정한다.

---

6. # 声请 聲請 shēngqǐng **(법원에) 신청하다 — 대만 법령의 말. 대륙은 申请** ★★★

대만 법령은 법원·憲法法庭에 내는 신청을 대개 聲請이라 하고, 專利 출원처럼 행정기관에 내는 것은 申請이라 한다(일괄 자료 聲請 3,204회, 申請 8,519회).

쉬운 예

tā xiàng xiànfǎ fǎtíng tíchū shēngqǐng.

他向憲法法庭提出聲請。

그는 헌법법정에 신청을 냈다.

실무 예

shēngqǐng qījiān cóng nǎ yī tiān kāishǐ suàn?

聲請期間從哪一天開始算?

신청 기간은 어느 날부터 셉니까?

원문

> qián xiàng shēngqǐng, yīng zì yòngjìn shěnjí jiùjì zhī zuìzhōng cáipàn sòngdá hòu yìrì qǐ zhī liù ge yuè bùbiàn qījiān nèi wéi zhī.
>
> 前項聲請，應自用盡審級救濟之最終裁判送達後翌日起之六個月不變期間內為之。 — 憲法訴訟法 第59條 第2項 · 공식
>
> 제1항의 신청은 심급 구제를 다 거친 최종 재판이 송달된 다음 날부터 6개월의 불변기간 안에 하여야 한다.

문형

應自 A 起之 B 內為之

A부터 B 안에 하여야 한다

1. 自……起는 기산점이다(14장).
2. 翌日(yìrì)은 「다음 날」. 送達後翌日起는 「송달 다음 날부터」.
3. 為之(wéi zhī)는 「그것을 하다」. 之가 앞의 聲請을 받는다.

qījiān zì sòngdá hòu yìrì qǐsuàn.

期間自送達後翌日起算。

기간은 송달 다음 날부터 센다.

qǐng zài shí tiān nèi shēngqǐng.

請在十天內聲請。

열흘 안에 신청하십시오.

문법 C2 · 聲과 声 — 원문을 옮길 때는 두 글자 다 번체로

~~前項声請~~ (표기 오류)

前項聲請

聲의 간체는 声, 請의 간체는 请이다. 번체 원문을 옮길 때는 낱말 전체를 번체로 둔다. 대륙 조문이라면 같은 자리에 申请이 온다.

한국이라면? ≠ 재판소원 청구기간 · 헌법재판소법 제69조

대만은 최종 재판이 송달된 다음 날부터 6개월의 불변기간이다. 한국은 「법원의 재판에 대한 헌법소원의 심판은 그 확정일부터 30일 이내에 청구하여야 한다」.

---

7. 宪法法庭 憲法法庭 xiànfǎ fǎtíng

헌법법정 — 대만 司法院 大法官이 이루는 헌법재판 기구 ★★★

司法院組織法 第3條가 大法官 15명을 두고 憲法法庭을 이루게 한다(4장). 憲法訴訟法 第1條가 맡는 사건을 여섯 가지로 늘어놓는다.

쉬운 예

dàfǎguān de fǎdìng rénshù shì shíwǔ rén.

大法官的法定人數是十五人。

대법관의 법정 인원은 15명이다.

실무 예

xiànfǎ fǎtíng de pànjué duì suǒyǒu jīguān dōu yǒu jūshùlì ma?

憲法法庭的判決對所有機關都有拘束力嗎?

헌법법정의 판결은 모든 기관을 구속합니까?

원문

xiànfǎ fǎtíng rèn rénmín zhī shēngqǐng yǒu lǐyóu zhě, yīng yú pànjué zhǔwén xuāngào gāi quèdìng zhōngjú cáipàn wéixiàn, bìng fèiqì zhī, fāhuí guǎnxiá fǎyuàn; rú rèn gāi quèdìng zhōngjú cáipàn suǒ shìyòng zhī fǎguīfàn wéixiàn, bìng wéi fǎguīfàn wéixiàn zhī xuāngào.

憲法法庭認人民之聲請有理由者，應於判決主文宣告該確定終局裁判違憲，並廢棄之，發回管轄法院；如認該確定終局裁判所適用之法規範違憲，並為法規範違憲之宣告。 — 憲法訴訟法 第62條 第1項 · 공식

헌법법정은 국민의 신청에 이유가 있다고 인정하면 판결 주문에서 그 확정 종국재판이 위헌임을 선고하고 이를 파기하여 관할 법원에 돌려보내야 한다. 그 확정 종국재판이 적용한 법규범이 위헌이라고 인정하면 법규범의 위헌도 선고한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
憲法法庭認人民之聲請有理由者，	주어 + 認 + 판단 + 者(조건)	헌법법정은 국민의 신청에 이유가 있다고 인정하면
應於判決主文	應 + 於 + 자리	판결 주문에서
宣告該確定終局裁判違憲，	宣告 + 대상 + 違憲	그 확정 종국재판이 위헌임을 선고하고
並廢棄之，發回管轄法院；	並 + 동사 + 之, 이어지는 동사	이를 파기하여 관할 법원에 돌려보낸다
如認該確定終局裁判所適用之法規範違憲，	如 + 認 + 所 + 동사 + 之	그 재판이 적용한 법규범이 위헌이라고 인정하면
並為法規範違憲之宣告。	並為 + 명사	법규범의 위헌도 선고한다

문형

如認 A，並為 B

A라고 인정하면 B도 한다

1. 認(rèn)은 「인정하다·판단하다」. 認……者는 「~라고 인정하는 경우」.
2. 如는 如果의 문어다.

3. 並은 「아울러」. 並為……之宣告는 「~의 선고도 한다」. 為는 wéi.

rú yǒu yíwèn, qǐng suíshí liánluò wǒ.

如有疑問，請隨時聯絡我。

궁금한 점이 있으면 언제든 연락하십시오.

fǎyuàn rèn yuángào de qǐngqiú yǒu lǐyóu.

法院認原告的請求有理由。

법원은 원고의 청구에 이유가 있다고 보았다.

문법 C2 · 並과 并 — 아울러는 並

~~并廢棄之~~ (표기 오류)

並廢棄之

간체 并은 번체 並(아울러)·併(합치다)·并을 한 글자로 합쳤다. 대만 법령 일괄 자료에 並은 15,296회, 併은 3,252회, 并은 8회다. 「아울러」의 뜻이면 並을 쓴다.

한국이라면? = 재판 취소 · 헌법재판소법 제75조

대만은 주문에서 확정재판의 위헌을 선고하고 廢棄해 관할 법원에 돌려보낸다. 한국도 「헌법재판소는 해당 재판을 취소한다」, 「법원은 헌법재판소의 결정 취지에 따라 다시 재판하여야 한다」.

---

8. # 宪法诉讼法 憲法訴訟法 xiànfǎ sùsòngfǎ

헌법소송법 — 憲法法庭의 절차법(2022. 1. 4. 시행) ★★

2019. 1. 4. 司法院大法官審理案件法을 전부 개정하면서 이름을 바꾸었고, 「自公布後三年施行」에 따라 2022. 1. 4. 시행되었다(沿革). 第59條는 2023. 6. 21. 개정 조문이다.

쉬운 예

xiànfǎ sùsòngfǎ shì èrlíng'èr'èr nián kāishǐ shíxíng de.

憲法訴訟法是二〇二二年開始施行的。

헌법소송법은 2022년에 시행되었다.

실무 예

xiànfǎ sùsòngfǎ guīdìng le nǎxiē ànjiàn?

憲法訴訟法規定了哪些案件?

헌법소송법은 어떤 사건들을 정하고 있습니까?

원문

sīfǎyuàn dàfǎguān zǔchéng xiànfǎ fǎtíng, yī běn fǎ zhī guīdìng shěnlǐ xiàliè ànjiàn: yī, fǎguīfàn xiànfǎ shěnchá jí cáipàn xiànfǎ shěnchá ànjiàn. èr, jīguān zhēngyì ànjiàn. sān, zǒngtǒng, fùzǒngtǒng tánhé ànjiàn. sì, zhèngdǎng wéixiàn jiěsàn ànjiàn. wǔ, dìfāng zìzhì bǎozhàng ànjiàn. liù, tǒngyī jiěshì fǎlǜ jí mìnglìng ànjiàn.

司法院大法官組成憲法法庭，依本法之規定審理下列案件：一、法規範憲法審查及裁判憲法審查案件。二、機關爭議案件。三、總統、副總統

彈劾案件。四、政黨違憲解散案件。五、地方自治保障案件。六、統一解釋法律及命令案件。 — 憲法訴訟法 第1條 第1項 · 공식

사법원 대법관은 헌법법정을 구성하여 이 법의 규정에 따라 다음 사건을 심리한다. 1. 법규범 헌법심사 및 재판 헌법심사 사건 2. 기관쟁의 사건 3. 총통·부총통 탄핵 사건 4. 정당 위헌해산 사건 5. 지방자치 보장 사건 6. 법률 및 명령의 통일해석 사건

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
司法院大法官組成憲法法庭，	주어 + 組成 + 목적어	사법원 대법관은 헌법법정을 구성하여
依本法之規定審理下列案件：	依 + 근거 + 동사 + 下列	이 법의 규정에 따라 다음 사건을 심리한다
一、法規範憲法審查及裁判憲法審查案件。	항목 1 — A 及 B	법규범 헌법심사와 재판 헌법심사 사건
二、機關爭議案件。三、總統、副總統彈劾案件。	항목 2·3	기관쟁의, 총통·부총통 탄핵
四、政黨違憲解散案件。五、地方自治保障案件。	항목 4·5	정당 위헌해산, 지방자치 보장
六、統一解釋法律及命令案件。	항목 6	법률·명령의 통일해석

문형

依 A 之規定 + 동사

A의 규정에 따라 ~하다

1. 依(yī)는 「~에 따라」(문어). 말로는 按照·根據.
2. 下列 + 명사 + 「：」 다음에 一、二、로 늘어놓는다.
3. 옛 대만 법령은 세로쓰기 시절의 左列(왼쪽에 적은 것)을 쓴다. 일괄 자료에 左列 1,588회, 下列 6,626회.

qǐng yī fǎyuàn de guīdìng tíchū wénjiàn.

請依法院的規定提出文件。

법원 규정에 따라 서류를 내 주십시오.

wǒmen yīzhào zhège biāozhǔn lái pànduàn.

我們依照這個標準來判斷。

우리는 이 기준에 따라 판단합니다.

한국이라면? ≠ 헌법재판소 관장사항 · 대한민국헌법 제111조

대만 憲法法庭은 재판 헌법심사, 법률·명령의 통일해석, 지방자치 보장 사건까지 맡는다. 한국 헌법재판소는 위헌법률·탄핵·정당해산·권한쟁의와 「법률이 정하는 헌법소원에 관한 심판」을 맡는다.

---

9. # 裁判宪法审查 裁判憲法審查 cáipàn xiànfǎ shěnchá

재판헌법심사 — 확정재판 자체를 憲法法庭이 심사하는 것(한국의 재판소원에 해당) ★★★

憲法法庭은 사건이 헌법적 중요성을 가지거나 신청인의 기본권 관철에 필요하면 受理한다(第61條 第1項). 시행 전에 송달된 확정재판은 신청할 수 없지만, 대법정의 법률 견해를 원용한 재판은 시행 뒤 6개월 안에 신청할 수 있었다(第92條 第1項 본문·단서).

쉬운 예

tā shēngqǐng le cáipàn xiànfǎ shěnchá.

他聲請了裁判憲法審查。

그는 재판헌법심사를 신청했다.

실무 예

cáipàn xiànfǎ shěnchá hé fǎguīfàn xiànfǎ shěnchá yǒu shénme bùtóng?

裁判憲法審查和法規範憲法審查有什麼不同?

재판헌법심사와 법규범 헌법심사는 무엇이 다릅니까?

원문

rénmín yú qí xiànfǎ shàng suǒ bǎozhàng zhī quánlì zāoshòu bùfǎ qīnhài, jīng yī fǎdìng chéngxù yòngjìn shěnjí jiùjì chéngxù, duìyú suǒ shòu bùlì quèdìng zhōngjú cáipàn, huò gāi cáipàn jí qí suǒ shìyòng zhī fǎguīfàn, rèn yǒu dǐchù xiànfǎ zhě, dé shēngqǐng xiànfǎ fǎtíng wéi xuāngào wéixiàn zhī pànjué.

人民於其憲法上所保障之權利遭受不法侵害，經依法定程序用盡審級救濟程序，對於所受不利確定終局裁判，或該裁判及其所適用之法規範，認有牴觸憲法者，得聲請憲法法庭為宣告違憲之判決。 — 憲法訴訟法 第59條 第1項 · 공식

국민은 헌법이 보장하는 권리를 불법하게 침해당하여 법정 절차에 따라 심급 구제 절차를 다 거쳤는데, 자신이 받은 불리한 확정 종국재판, 또는 그 재판과 그 재판이 적용한 법규범이 헌법에 저촉된다고 보면, 헌법법정에 위헌을 선고하는 판결을 신청할 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
人民於其憲法上所保障之權利遭受不法侵害，	於 + 대상 + 遭受 — 침해 사실	국민이 헌법이 보장하는 권리를 불법하게 침해당하여
經依法定程序用盡審級救濟程序，	經 + 절차	법정 절차에 따라 심급 구제 절차를 다 거쳤는데

對於所受不利確定終局裁判，	對於 + 대상 ①	받은 불리한 확정 종국재판
或該裁判及其所適用之法規範，	或 + 대상 ②	또는 그 재판과 그 재판이 적용한 법규범이
認有牴觸憲法者，	認有 + 명사 + 者 (조건)	헌법에 저촉된다고 보면
得聲請憲法法庭為宣告違憲之判決。	得 + 聲請 + 기관 + 為 + 판결	헌법법정에 위헌 선고 판결을 신청할 수 있다

문형

A，認有 B 者，得 C

A가 B라고 보면 C할 수 있다

1. 조건은 「……者，」로 닫는다. 대륙 조문의 「……的，」 자리다.
2. 得(dé)는 「~할 수 있다」. 대륙 조문이라면 可以다. 소리 de·děi와 헷갈리지 않는다.
3. 認有 + 명사는 「~이 있다고 보다」. 牴觸(dǐchù)은 대륙의 抵触와 같은 말이다.

dāngshìrén bù fú pànjué zhě, dé tíqǐ shàngsù.

當事人不服判決者，得提起上訴。

당사자는 판결에 불복하면 상소를 제기할 수 있다.

nín rènwéi yǒu wèntí dehuà, kěyǐ tíchū yìjiàn.

您認為有問題的話，可以提出意見。

문제가 있다고 보시면 의견을 내셔도 됩니다.

한국이라면? ≠ 재판소원 · 헌법재판소법 제68조

둘 다 확정재판을 대상으로 한다. 대만은 헌법 저촉이면 신청할 수 있다. 한국은 결정에 반하는 재판, 적법한 절차를 거치지 않은 재판, 헌법·법률 위반이 「명백한 경우」 셋으로 「한정하여 청구할 수 있다」. 셋 모두 기본권 침해가 요건이다.

---

10. **主文** zhǔ wén **주문 — 판결의 결론 부분** ★★★

憲法訴訟法 第33條 第1項은 판결서 기재사항으로 당사자·案由·主文·理由·연월일·憲法法庭 등 여덟 가지를 든다.

쉬운 예

qǐng xiān kàn zhǔ wén.

請先看主文。

먼저 주문을 보십시오.

실무 예

zhǔ wén dì sān xiàng shuō qíyú shēngqǐng bù shòulǐ, shì shénme yìsi?

主文第三項說其餘聲請不受理，是什麼意思?

주문 셋째 항목이 나머지 신청은 불수리라고 하는데, 무슨 뜻입니까?

원문

> pànjué dé yú zhǔ wén yùzhī zhíxíng jīguān, zhíxíng zhǒnglèi jí fāngfǎ.
>
> 判決得於主文諭知執行機關、執行種類及方法。 — 憲法訴訟法 第33條 第3項 · 공식
>
> 판결은 주문에서 집행기관과 집행의 종류·방법을 밝힐 수 있다.

문형

於主文諭知 + 명사

주문에서 ~을 밝혀 명하다

1. 諭知(yùzhī)는 판결이 「알리어 명하다」. 대만 판결 문체의 낱말이다.
2. 於 + 자리는 「~에서」. 간체로는 于다.
3. 말로는 在主文裡寫明 정도로 풀 수 있다.

fǎyuàn zài zhǔ wén lǐ xiěmíng le zhíxíng fāngfǎ.

法院在主文裡寫明了執行方法。

법원은 주문에 집행 방법을 밝혀 적었다.

zhǔ wén zhǐ yǒu sān háng.

主文只有三行。

주문은 세 줄뿐이다.

한국이라면? = 주문 · 헌법재판소법 제36조

대만 판결서와 한국 헌법재판소 결정서 모두 주문과 이유를 적는다. 대만은 주문에 대한 대법관별 찬반과 주필 대법관을 표시하고, 한국도 「심판에 관여한 재판관은 결정서에 의견을 표시하여야 한다」.

---

11. # 理由 lǐyóu 이유 — 판결의 이유 부분 ★★

111年憲判字第1號의 理由는 壹·貳·參 장 표지 아래 문단마다 【1】 【2】 … 번호를 붙였다(장 끝 상자).

쉬운 예

nǐ de lǐyóu shì shénme?

你的理由是什麼?

당신의 이유는 무엇입니까?

실무 예

pànjué lǐyóu xiě de hěn cháng, wǒ xiān kàn jiélùn.

判決理由寫得很長，我先看結論。

판결 이유가 길어서 결론부터 보겠습니다.

원문

lǐyóu xiàng xià, yīng jìzǎi dāngshìrén chénshù zhī yàozhǐ, shòulǐ yījù, jí xíngchéng pànjué zhǔ wén zhī fǎlǜ shàng yìjiàn.

理由項下，應記載當事人陳述之要旨、受理依據，及形成判決主文之法律上意見。 — 憲法訴訟法 第33條 第4項 · 공식

이유 항목에는 당사자 진술의 요지, 수리 근거, 그리고 판결 주문을 이루는 법률상 의견을 적어야 한다.

문형

A 項下，應記載 B

A 항목에는 B를 적어야 한다

1. 項下(xiàng xià)는 「항목 아래」.
2. 記載는 「적다」. 대륙 조문도 같은 말을 쓴다(14장 记载).
3. A、B，及 C — 마지막 항목 앞에 及.

qǐng zài bèizhù lán jìzǎi lǐyóu.

請在備註欄記載理由。

비고란에 이유를 적어 주십시오.

pànjuéshū yīnggāi xiě qīngchu lǐyóu.

判決書應該寫清楚理由。

판결서는 이유를 분명히 써야 한다.

문법 C7 · 之 — 문어의 的

~~當事人陳述的之要旨~~ (비문)

當事人陳述之要旨

之는 문어의 的다. 한 자리에 的와 之를 겹쳐 쓰지 않는다. 대만 조문은 之를 즐겨 쓰고, 대륙 조문은 대개 的를 쓰지만 之日起처럼 之도 남아 있다.

한국이라면? = 판결 이유 · 민사소송법 제208조

대만은 이유에 당사자 진술 요지, 수리 근거, 주문을 이루는 법률상 의견을 적게 한다. 한국 민사판결의 이유도 「주문이 정당하다는 것을 인정할 수 있을 정도로」 당사자 주장과 공격·방어방법에 관한 판단을 표시한다.

---

12. 智慧财产及商业法院 智慧財產及商業法院

zhìhuì cáichǎn jí shāngyè fǎyuàn

지혜재산 및 상업법원 — 대만의 지식재산·상사 전문법원 ★★

2008. 7. 1. 智慧財產法院으로 문을 열었고, 조직법 전부 개정(2020. 1. 15. 공포)으로 2021. 7. 1.부터 지금 이름이 되었다(조직법 沿革). 이 책은 우리 한자음으로 적는다.

쉬운 예

zhège ànjiàn zài zhìhuì cáichǎn jí shāngyè fǎyuàn shěnlǐ.

這個案件在智慧財產及商業法院審理。

이 사건은 지혜재산 및 상업법원에서 심리한다.

실무 예

zhìhuì cáichǎn jí shāngyè fǎyuàn yě shěnlǐ xíngshì ànjiàn ma?

智慧財產及商業法院也審理刑事案件嗎?

지혜재산 및 상업법원은 형사사건도 심리합니까?

원문

zhìhuì cáichǎn jí shāngyè fǎyuàn yīfǎ zhǎnglǐ xiàliè shìwù: yī, zhìhuì cáichǎn zhī mínshì, xíngshì jí xíngzhèng sùsòng. èr, shāngyè zhī mínshì sùsòng yǔ fēisòng shìjiàn.

智慧財產及商業法院依法掌理下列事務：一、智慧財產之民事、刑事及行政訴訟。二、商業之民事訴訟與非訟事件。 — 智慧財產及商業法院組織法 第2條 · 공식

지혜재산 및 상업법원은 법에 따라 다음 사무를 맡는다. 1. 지혜재산의 민사·형사 및 행정소송 2. 상업의 민사소송과 비송사건

문형

依法掌理 + 명사

법에 따라 ~을 맡다

1. 掌理(zhǎnglǐ)는 「맡아 처리하다」. 법원·기관의 소관을 적을 때 쓴다(行政法院組織法 第1條).
2. 依法은 「법에 따라」. 대륙 조문에도 흔하다.
3. 與·及은 둘 다 「와·및」 이다.

zhège fǎyuàn zhǎnglǐ nǎxiē ànjiàn?

這個法院掌理哪些案件?

이 법원은 어떤 사건을 맡습니까?

zhuānlì ànjiàn yóu zhuānmén fǎyuàn shěnlǐ.

專利案件由專門法院審理。

특허 사건은 전문 법원이 심리한다.

한국이라면? ≠ 특허법원 · 법원조직법 제28조의4

대만 법원은 지재 민사(1·2심)와 일부 형사·행정 사건, 상업 사건을 한데 맡는다(第3條). 한국 특허법원은 특허·실용신안·디자인·상표의 심결취소소송 1심과 「민사소송법」 제24조 제2항·제3항 사건의 항소심을 맡는다.

13. # 发明专利 發明專利 fāmíng zhuānlì

발명특허 — 대만 專利 세 가지 가운데 하나(한국의 특허) ★★

대만 專利法은 대륙처럼 세 가지를 한 법률에 둔다(14장). 발명특허권은 출원일부터 20년이다(第52條 第3項).

쉬운 예

zhè shì yīxiàng fāmíng zhuānlì.

這是一項發明專利。

이것은 발명특허 한 건이다.

실무 예

fāmíng zhuānlì de qīxiàn shì èrshí nián ma?

發明專利的期限是二十年嗎?

발명특허의 기간은 20년입니까?

원문

> běn fǎ suǒchēng zhuānlì, fēnwéi xiàliè sān zhǒng: yī, fāmíng zhuānlì. èr, xīnxíng zhuānlì. sān, shèjì zhuānlì.
>
> 本法所稱專利，分為下列三種：一、發明專利。二、新型專利。三、設計專利。 — 專利法 第2條 · 공식
>
> 이 법에서 말하는 특허는 다음 세 가지로 나눈다. 1. 발명특허 2. 신형특허 3. 설계특허

문형

分為下列 N 種

다음 N가지로 나눈다

1. 分為(fēnwéi)는 「~로 나누다」. 為는 wéi.
2. 下列三種 + 「：」 뒤에 一、二、三、으로 늘어놓는다.
3. 種은 「가지」(양사). 말로는 有三種.

zhuānlì fēnwéi sān zhǒng.

專利分為三種。

특허는 세 가지로 나뉜다.

fǎyuàn fēnwéi sān jí.

法院分為三級。

법원은 세 급으로 나뉜다.

한국이라면? = 특허(발명) · 특허법 제2조

대만 第21條는 발명을 자연법칙을 이용한 기술사상의 창작으로 정의한다. 한국은 「자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도(高度)한 것」이라 하여 고도성을 더한다. 기간은 둘 다 출원일을 기준으로 20년이다.

14. # 新型专利 新型專利 xīnxíng zhuānlì

신형특허 — 한국의 실용신안에 해당(대륙은 实用新型) ★★

가짜 친구 · 한국어 **신형(새 모델)**과 뜻 다름

第104條는 新型을 자연법칙을 이용한 기술사상으로 물품의 형상·구조·조합에 대해 한 창작이라고 정의한다(14장 tw 칸).

쉬운 예

xīnxíng zhuānlì de bǎohùqī bǐjiào duǎn.

新型專利的保護期比較短。

신형특허는 보호기간이 비교적 짧다.

실무 예

xīnxíng zhuānlì yě yào jīngguò shítǐ shěnchá ma?

新型專利也要經過實體審查嗎?

신형특허도 실체심사를 거쳐야 합니까?

원문

> xīnxíng zhuānlìquán qīxiàn, zì shēnqǐngrì qǐsuàn shí nián jièmǎn.
>
> 新型專利權期限，自申請日起算十年屆滿。 — 專利法 第114條 · 공식
>
> 신형특허권의 기간은 출원일부터 세어 10년이 되면 끝난다.

문형

自 A 起算 N 年屆滿

A부터 세어 N년이 되면 끝난다

1. 起算(qǐsuàn)은 「기산하다」.
2. 屆滿(jièmǎn)은 「기간이 다 차다」. 간체는 届满.
3. 대륙 专利法은 「期限为十年……自申请日起计算」으로 쓴다(14장 第四十二条).

héyuē zì qiānyuē rì qǐsuàn sān nián jièmǎn.

合約自簽約日起算三年屆滿。

계약은 체결일부터 세어 3년이 되면 끝난다.

wǒ de rènqī míngnián jièmǎn.

我的任期明年屆滿。

제 임기는 내년에 끝납니다.

한국이라면? = 실용신안권 존속기간 · 실용신안법 제22조

대만 신형특허권은 출원일부터 10년이다. 한국 실용신안권도 「실용신안등록출원일 후 10년이 되는 날까지」다. 이름만 新型과 실용신안으로 갈린다.

15. # 设计专利 設計專利 shèjì zhuānlì

설계특허 — 한국의 디자인에 해당(대륙은 外观设计) ★★

가짜 친구 · 한국어 **설계(공학)**와 뜻 다름

第121條 第2項은 물품에 응용한 컴퓨터 이미지와 그래픽 사용자 인터페이스도 설계특허로 출원할 수 있게 한다(14장).

쉬운 예

zhège bēizi shēnqǐng le shèjì zhuānlì.

這個杯子申請了設計專利。

이 컵은 설계특허를 출원했다.

실무 예

yǎnshēng shèjì shì shénme yìsi?

衍生設計是什麼意思?

파생설계(衍生設計)란 무슨 뜻입니까?

원문

> shèjì zhuānlìquán qīxiàn, zì shēnqǐngrì qǐsuàn shíwǔ nián jièmǎn; yǎnshēng shèjì zhuānlìquán qīxiàn yǔ yuán shèjì zhuānlìquán qīxiàn tóngshí jièmǎn.
>
> 設計專利權期限，自申請日起算十五年屆滿；衍生設計專利權期限與原設計專利權期限同時屆滿。 — 專利法 第135條 · 공식
>
> 설계특허권의 기간은 출원일부터 세어 15년이 되면 끝나고, 파생설계 특허권의 기간은 원설계 특허권의 기간과 함께 끝난다.

문형

A 與 B 同時屆滿

A는 B와 함께 끝난다

1. 與는 「~와」(문어). 말로는 和·跟.
2. 同時는 「동시에」.
3. 原 + 명사는 「본래의 ~」. 原設計·原判決.

liǎng fèn héyuē tóngshí dàoqī.

兩份合約同時到期。

두 계약이 동시에 만료된다.

yuán pànjué yǐjīng bèi fèiqì le.

原判決已經被廢棄了。

원판결은 이미 파기되었다.

한국이라면? ≠ 디자인권 존속기간 · 디자인보호법 제91조

대만 설계특허는 출원일부터 15년, 한국 디자인권은 「디자인등록출원일 후 20년이 되는 날까지」다. 衍生設計가 원설계와 함께 끝나는 것은 한국 관련디자인 규정(같은 조 단서)과 같다.

16. # 营业秘密 營業秘密 yíngyè mìmì **영업비밀 — 대만 법령의 말(대륙은 商业秘密)**

★★★

대만 법령 일괄 자료에 營業秘密은 158회, 商業秘密은 0회 나온다. 營業秘密法 第2條는 세로쓰기 시절의 左列을 그대로 쓴다.

쉬운 예

zhè shì gōngsī de yíngyè mìmì.

這是公司的營業秘密。

이것은 회사의 영업비밀이다.

실무 예

gōngsī cǎiqǔ le shénme bǎomì cuòshī?

公司採取了什麼保密措施?

회사는 어떤 비밀유지 조치를 했습니까?

원문

běn fǎ suǒchēng yíngyè mìmì, xìzhǐ fāngfǎ, jìshù, zhìchéng, pèifāng, chéngshì, shèjì huò qítā kě yòngyú shēngchǎn, xiāoshòu huò jīngyíng zhī zīxùn, ér fúhé zuǒliè yàojiàn zhě: yī, fēi yībān shèjí gāi lèi zīxùn zhī rén suǒ zhī zhě. èr, yīn qí mìmìxìng ér jùyǒu shíjì huò qiánzài zhī jīngjì jiàzhí zhě. sān, suǒyǒurén yǐ cǎiqǔ hélǐ zhī bǎomì cuòshī zhě.

本法所稱營業秘密，係指方法、技術、製程、配方、程式、設計或其他可用於生產、銷售或經營之資訊，而符合左列要件者：一、非一般涉及該類資訊之人所知者。二、因其秘密性而具有實際或潛在之經濟價值者。三、所有人已採取合理之保密措施者。 — 營業秘密法 第2條 · 공식

이 법에서 말하는 영업비밀이란 방법·기술·제조공정·배합·프로그램·설계, 그 밖에 생산·판매 또는 경영에 쓸 수 있는 정보로서 다음 요건을 갖춘 것을 말한다. 1. 그런 종류의 정보를 다루는 사람에게 일반적으로 알려지지 않았을 것 2. 비밀이기 때문에 실제 또는 잠재적인 경제 가치를 지닐 것 3. 소유자가 합리적인 비밀유지 조치를 했을 것

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
本法所稱營業秘密，係指	정의 틀 — 係指 = 是指	이 법에서 말하는 영업비밀이란
方法、技術、製程、配方、程式、設計	모점 、로 늘어놓은 예시	방법·기술·제조공정·배합·프로그램·설계
或其他可用於生產、銷售或經營之資訊，	或其他 + 之 + 중심어	그 밖에 생산·판매·경영에 쓸 수 있는 정보로서
而符合左列要件者：	而 + 符合 + 左列	다음 요건을 갖춘 것을 말한다

一、非一般涉及該類資訊之人所知者。	요건 ① 비공지	그런 정보를 다루는 사람에게 일반적으로 알려지지 않았을 것
二、因其秘密性而具有實際或潛在之經濟價值者。	요건 ② 경제적 가치	비밀이기에 실제·잠재적 경제 가치를 지닐 것
三、所有人已採取合理之保密措施者。	요건 ③ 비밀관리	소유자가 합리적인 비밀유지 조치를 했을 것

문형

符合左列要件者

다음 요건을 갖춘 것

1. 左列은 세로쓰기 시절 「왼쪽에 적은」, 곧 「다음」이다. 새 조문은 下列을 쓴다.
2. 要件者의 者가 「~한 것」을 만든다. 각 호도 者로 끝난다.
3. 而은 앞 명사구와 뒤 조건을 잇는다(「~로서」).

qǐng kàn xiàliè shuōmíng.

請看下列說明。

다음 설명을 보십시오.

fúhé tiáojiàn de rén kěyǐ shēngqǐng.

符合條件的人可以聲請。

조건을 갖춘 사람은 신청할 수 있다.

문법 C2 · 係와 系 — 係指는 是指

~~系指方法、技術~~ (표기 오류)

係指方法、技術

간체 系는 번체 系·係·繫 셋을 한 글자로 합쳤다. 係指는 是指와 같은 뜻의 문어다. 대만 법령 일괄 자료에 係指는 393회, 系指는 0회다.

한국이라면? = 영업비밀 · 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조

세 요건이 대응한다. 비공지(「공공연히 알려져 있지 아니하고」), 경제적 가치(「독립된 경제적 가치를 가지는 것」), 비밀관리(대만은 합리적 비밀유지 조치, 한국은 「비밀로 관리된」).

17. # 著作財产权 著作財產權 zhùzuò cáichǎnquán **저작재산권** ★★

대만 著作權法은 저작권을 著作人格權과 著作財產權으로 나눈다(第3條). 저작물이 완성되면 저작권이 생기고, 법률에 다른 규정이 있으면 그에 따른다(第10條 본문·단서).

쉬운 예

tā bǎ zhùzuò cáichǎnquán ràngyǔ chūbǎnshè le.

他把著作財產權讓與出版社了。

그는 저작재산권을 출판사에 양도했다.

실무 예

zhùzuò réngéquán kěyǐ zhuǎnràng ma?

著作人格權可以轉讓嗎?

저작인격권도 양도할 수 있습니까?

원문

> sān, zhùzuòquán: zhǐ yīn zhùzuò wánchéng suǒ shēng zhī zhùzuò réngéquán jí zhùzuò cáichǎnquán.
>
> 三、著作權：指因著作完成所生之著作人格權及著作財產權。 — 著作權法 第3條 第1項 第3款 · 공식
>
> 3. 저작권 — 저작물이 완성되어 생기는 저작인격권과 저작재산권을 말한다.

문형

因 A 所生之 B

A로 생기는 B

1. 因 + 원인. 「~으로 인하여」.
2. 所生之는 「생기는」. 所 + 동사 + 之 = 所 + 동사 + 的.
3. 말로는 因為……而產生的로 푼다.

yīn qìyuē suǒ shēng zhī zhēngyì, yóu fǎyuàn shěnlǐ.

因契約所生之爭議，由法院審理。

계약으로 생긴 분쟁은 법원이 심리한다.

zhè shì yīnwèi wùhuì ér chǎnshēng de wèntí.

這是因為誤會而產生的問題。

이것은 오해 때문에 생긴 문제다.

문법 C2 · 著와 着 — 저작은 著

~~着作財產權~~ (표기 오류)

著作財產權

간체 着(zhe·zháo·zhuó)는 著에서 갈라져 나온 글자다. 저작은 대륙에서도 著作이고, 대만 법령에 着作은 0회다. 著作의 著는 zhù로 읽는다.

한국이라면? = 저작재산권 · 저작권법 제10조

둘 다 저작권을 인격권과 재산권으로 나누고, 창작(완성)과 함께 생기게 한다. 한국은 「어떠한 절차나 형식의 이행을 필요로 하지 아니한다」 고 적고, 대만 第10條는 같은 원칙에 「但本法另有規定者」 단서를 단다.

18. # 行政法院 xíngzhèngfǎyuàn

행정법원 — 대만은 보통법원과 따로 선 행정재판 계통 ★★

2022. 6. 22. 조직법 개정으로 高等行政法院 안에 地方行政訴訟庭을 두었다(第2條 第2項, 2023. 8. 15. 시행 — 조직법 沿革). 行政法院組織法 第1條는 「行政法院掌理行政訴訟審判事務。」 다.

쉬운 예

wǒ yào xiàng xíngzhèngfǎyuàn qǐsù.

我要向行政法院起訴。

저는 행정법원에 소를 제기하려고 합니다.

실무 예

táiwān de xíngzhèngfǎyuàn yǒu jǐ jí?

臺灣的行政法院有幾級?

대만의 행정법원은 몇 급입니까?

원문

xíngzhèngfǎyuàn fēn xiàliè èr jí: yī, gāoděng xíngzhèngfǎyuàn. èr, zuìgāo xíngzhèngfǎyuàn. běn fǎ suǒchēng gāoděng xíngzhèngfǎyuàn, chú bié yǒu guīdìng wài, zhǐ gāoděng xíngzhèngfǎyuàn gāoděng xíngzhèng sùsòng tíng yǔ dìfāng xíngzhèng sùsòng tíng.

行政法院分下列二級：一、高等行政法院。二、最高行政法院。本法所稱高等行政法院，除別有規定外，指高等行政法院高等行政訴訟庭與地方行政訴訟庭。 — 行政法院組織法 第2條 · 공식

행정법원은 다음 두 급으로 나눈다. 1. 고등행정법원 2. 최고행정법원. 이 법에서 말하는 고등행정법원은 따로 규정이 있는 경우를 빼고 고등행정법원의 고등행정소송정과 지방행정소송정을 말한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
行政法院分下列二級：	分 + 下列 + 수 + 級	행정법원은 다음 두 급으로 나눈다
一、高等行政法院。二、最高行政法院。	항목 둘	고등행정법원, 최고행정법원
本法所稱高等行政法院，	本法所稱 + 명사 — 정의 대상	이 법에서 말하는 고등행정법원은
除別有規定外，	除……外 — 예외	따로 규정이 있는 경우를 빼고
指高等行政法院高等行政訴訟庭	指 + 명사 ①	고등행정법원의 고등행정소송정

與地方行政訴訟庭。	與 + 명사 ②	과 지방행정소송정을 말한다

문형

除別有規定外，指 A

따로 규정이 있는 경우를 빼고 A를 말한다

1. 除……外는 예외를 앞에 둔다.
2. 別有規定은 另有規定과 같은 뜻이다.
3. 대만 정의 조문은 指 앞에 是를 두지 않는다.

chúle wǒ yǐwài, dàjiā dōu tóngyì.

除了我以外，大家都同意。

저를 빼고는 모두 동의했습니다.

zhèlǐ de fǎyuàn, zhǐ dìfāng fǎyuàn.

這裡的法院，指地方法院。

여기서 법원은 지방법원을 말합니다.

한국이라면? ≠ 행정법원 · 법원조직법 제40조의4

대만은 보통법원과 따로 고등행정법원·최고행정법원 두 급을 둔다. 한국 행정법원은 「행정사건과 다른 법률에 따라 행정법원의 권한에 속하는 사건을 제1심으로 심판」하고, 그 위는 고등법원과 대법원이다.

한국이라면? — 대만과 한국, 같은 뿌리 다른 가지

「=」 같다 · 「≠」 같아 보이는데 다르다 · 「+」 한쪽에만 있다. 판정은 조문 대조로 했다. 대만 쪽은 law.moj.gov.tw 일괄 자료(2026. 10. 8.), 한국 쪽은 2026. 10. 17. 현행 조문이다.

	중국	한국	차이
≠	侵權行為 (民法 第184條)	불법행위 (민법 제750조)	권리 침해·양속 위반 고의 가해·보호법규 위반의 세 갈래 / 「고의 또는 과실로 인한 위법행위」 하나.
≠	損害賠償 範圍 (民法 第216條)	손해배상의 범위 (민법 제393조)	입은 손해와 잃은 이익 / 「통상의 손해를 그 한도로」, 특별손해는 알았거나 알 수 있었을 때.
=	買賣 (民法 第345條)	매매 (민법 제563조)	재산권 이전과 대금 지급의 약정.

≠	羈押 期間 (刑事訴訟法 第108條)	구속기간 (형사소송법 제92조)	수사 중 2월·재판 중 3월, 결정으로 연장 / 법원 구속 「2개월로 한다」, 심급마다 2차 갱신.
≠	裁判憲法審査 (憲法訴訟法 第59條)	재판소원 (헌법재판소법 제68조 제3항)	헌법 저촉이면 신청 / 세 사유로 「한정하여 청구할 수 있다」.
≠	聲請期間 (第59條 第2項)	청구기간 (헌법재판소법 제69조)	송달 다음 날부터 6개월 / 「그 확정일부터 30일 이내」.
=	廢棄・發回 (第62條)	재판 취소 (헌법재판소법 제75조 제4항)	위헌 선고 뒤 파기·관할 법원 회부 / 「해당 재판을 취소한다」, 법원이 다시 재판.
=	主文・理由 (第33條)	주문·이유 (헌법재판소법 제36조)	판결서·결정서 필수 기재사항. 재판관 의견 표시도 같다.
≠	智慧財產及商業法院 (組織法 第2條)	특허법원 (법원조직법 제28조의4)	지재 민사·형사·행정 + 상업 사건 / 심결취소 1심과 지재 민사 항소심.
=	新型專利 (專利法 第114條)	실용신안 (실용신안법 제22조)	출원일 기준 10년 / 「실용신안등록출원일 후 10년이 되는 날까지」.
=	營業秘密 (營業秘密法 第2條)	영업비밀 (부정경쟁방지법 제2조 제2호)	비공지·경제적 가치·비밀관리의 세 요건.
≠	行政法院 (行政法院組織法 第2條)	행정법원 (법원조직법 제40조의4)	보통법원과 따로 두 급 / 행정법원 1심, 그 위는 고등법원·대법원.

가짜 친구 · 新型·設計·智慧財產 — 한국어로 읽으면 틀린다

新型은 한국어로 읽으면 신형(새 모델)이지만, 대만 專利法에서는 한국의 실용신안에 해당하는 신형특허다(第2條·第104條). 대륙은 实用新型이라 한다.

設計도 공학의 설계가 아니다. 물품의 형상·무늬·색채에 대한 시각적 창작, 곧 한국의 디자인이다(第121條). 대륙은 外观设计다.

智慧財產은 지혜의 재산이 아니라 지식재산이다. 대만 법령 일괄 자료에 智慧財產은 231회, 知識產權은 0회 나온다. 대륙은 知识产权이다.

聲請과 申請은 한국어로 둘 다 신청이다. 대만 법령은 법원에 내는 것을 대개 聲請이라 하고 행정기관에 내는 것은 申請이라 한다.

shèjì, zhǐ duì wùpǐn zhī quánbù huò bùfen zhī xíngzhuàng, huāwén, sècǎi huò qí jiéhé, tòuguò shìjué sùqiú zhī chuàngzuò.

設計，指對物品之全部或部分之形狀、花紋、色彩或其結合，透過視覺訴求之創作。 — 專利法 第121條 第1項 · 공식

설계란 물품의 전부 또는 부분의 형상·무늬·색채나 그 결합에 대하여 시각에 호소하는 창작을 말한다.

요령 대만 조문의 新型·設計는 실용신안·디자인으로 옮긴다. 智慧財產權은 지식재산권이다.

기억 되살리기 C2 — 간체 한 글자에 번체 여럿

간체는 번체 여러 글자를 한 글자로 합친 경우가 있다. 번체로 옮길 때는 뜻을 보고 글자를 고른다. 대만 법령에는 그 가운데 한 글자가 거의 언제나 쓰인다.

- 于는 於와 于를, 并은 並·併·并을, 准은 準과 准을, 系는 系·係·繫를, 后는 后와 後를 한 글자로 합친 간체다.
- 대만 법령 일괄 자료(2026. 10. 8.)에서 세면 於 30,391회·于 0회, 並 15,296회·并 8회, 準用 3,019회·准用 4회, 係指 393회·系指 0회, 後 11,983회·后 0회다.
- 대만이 고른 이체자도 있다. 대만 법령은 臺를 6,017회, 台를 167회 쓰고, 화폐 이름도 新臺幣(4,390회)로 적는다. 인용할 때는 원문 글자 그대로 둔다.
- 為는 간체 为다. 소리가 둘이다. 以……為限·分為·為之의 為는 wéi(삼다·하다·되다), 為鼓勵……의 為는 wèi(위하여)다.
- 어휘가 다른 것은 글자 바꾸기로 풀리지 않는다. 契約 ↔ 合同, 聲請 ↔ 申请, 智慧財產 ↔ 知识产权, 營業秘密 ↔ 商业秘密. 표제어의 번체 칸은 글자 대응이고, 대륙 말은 뜻풀이에 따로 적었다.
- 이 장의 예문은 대만 원문을 번체 그대로 옮겼고, 병음은 대륙 표준 독음으로 달았다.

wèi gǔlì, bǎohù, lìyòng fāmíng, xīnxíng jí shèjì zhī chuàngzuò, yǐ cùjìn chǎnyè fāzhǎn, tè zhìdìng běn fǎ.

為鼓勵、保護、利用發明、新型及設計之創作，以促進產業發展，特制定本法。 — 專利法 第1條 · 공식

발명·신형·설계의 창작을 장려·보호·이용하여 산업 발전을 촉진하려고 이 법을 제정한다.

표로 보기

번체	간체	뜻·쓰임
於	于	~에, ~에서 (對於·於主文)
並 · 併	并	아울러(並廢棄之) · 합치다(併)

準 · 准	准	준하다(準用) · 허락하다(准)
係 · 繫 · 系	系	~이다(係指) · 매다(繫) · 계통(系)
後 · 后	后	뒤(送達後) · 后(왕후)
臺	台	臺灣·新臺幣 — 대만 법령 표기
為	为	wéi 삼다·하다 / wèi 위하여
著	著 · 着	著作(zhù)은 그대로, 着(zhe)는 갈라진 글자

예문 분해 — 낱말마다 자리와 구실

損害賠償 以 所受損害 及 所失利益 為限

주어 以 A 為 B 의 以 所 + 동사 + 명사 와 · 및 所 + 동사 + 명사 為(wéi) + 限 · 간체 为

sǔnhài péicháng yǐ suǒ shòu sǔnhài jí suǒ shī lìyì wéi xiàn.

손해배상은 입은 손해와 잃은 이익을 한도로 한다.

法院 並 於主文 諭知 執行方法

주어 아울러 · 간체 并 於 + 자리 · 간체 于 술어 · 밝혀 명하다 목적어

fǎyuàn bìng yú zhǔ wén yùzhī zhíxíng fāngfǎ.

법원은 아울러 주문에서 집행 방법을 밝힌다.

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~准用民法之規定~~	準用民法之規定	준용의 준은 準이다. 간체 准으로 옮긴 글을 다시 번체로 돌릴 때 자주 틀린다.
~~系指~~	係指	「~이다」 의 係. 系는 계통이다.
~~送達后~~	送達後	「뒤」 는 後. 后는 왕후다.
~~台灣·新台幣 (법령 인용)~~	臺灣·新臺幣	대만 법령 원문이 臺를 쓴다. 인용은 원문 글자 그대로.

말해 보기 — 대만 법률가에게 물을 때

대만 법관·학자와 이야기할 때 쓰는 문형. 번체로 적고 대륙 표준 독음으로 읽는다.

qǐngwèn, zhège zì shì fántǐ háishi jiǎntǐ?

請問，這個字是繁體還是簡體?

여쭙겠습니다. 이 글자는 번체입니까, 간체입니까?

táiwān shuō shēngqǐng, dàlù shuō shēnqǐng, duì ma?

臺灣說聲請，大陸說申請，對嗎?

대만은 聲請, 대륙은 申請이라고 하지요?

zhège ànjiàn kěyǐ shēngqǐng cáipàn xiànfǎ shěnchá ma?

這個案件可以聲請裁判憲法審查嗎?

이 사건은 재판헌법심사를 신청할 수 있습니까?

jīyā qījiān kěyǐ yáncháng jǐ cì?

羈押期間可以延長幾次?

구속기간은 몇 번 연장할 수 있습니까?

pànjué de zhǔ wén hé lǐyóu, wǒ dōu kànguò le.

判決的主文和理由，我都看過了。

판결의 주문과 이유는 다 읽었습니다.

bùhǎoyìsi, nín gāngcái shuō de shì zhìhuì cáichǎn jí shāngyè fǎyuàn ma?

不好意思，您剛才說的是智慧財產及商業法院嗎?

죄송합니다. 방금 말씀하신 것이 지혜재산 및 상업법원입니까?

설명해 보기 — 한국의 재판소원을 중국어로

대만 법률가에게 2026. 3. 12. 시행된 한국 재판소원을 설명하는 문장. 이 장 '한국이라면?' 표와 짝을 이룬다.

hánguó cóng èrlíng'èrliù nián sān yuè shí'èr rì qǐ, yě kěyǐ qǐngqiú xiànfǎ fǎyuàn shěnchá fǎyuàn de quèdìng cáipàn.

韓國從二〇二六年三月十二日起，也可以請求憲法法院審查法院的確定裁判。

한국도 2026년 3월 12일부터 법원의 확정재판을 헌법재판소에 심사해 달라고 청구할 수 있습니다.

헌법재판소법 제68조 제3항(2026. 3. 12. 신설·시행, 부칙 제1조). 한국 헌법재판소를 憲法法院이라 부른 것은 통용어다 — 공식 중국어 명칭은 20장에서 확인한다.

dànshì zhǐ xiàn sān zhǒng qíngxing.

但是只限三種情形。

다만 세 가지 경우로 한정됩니다.

dì yī, fǎyuàn de cáipàn wéifǎn xiànfǎ fǎyuàn de juédìng, qīnhài jīběn quánlì.

第一，法院的裁判違反憲法法院的決定，侵害基本權利。

첫째, 법원의 재판이 헌법재판소 결정에 반하여 기본권을 침해한 경우입니다.

dì èr, méiyǒu jīngguò xiànfǎ hé fǎlǜ guīdìng de héfǎ chéngxù, qīnhài jīběn quánlì.

第二，沒有經過憲法和法律規定的合法程序，侵害基本權利。

둘째, 헌법과 법률에서 정한 적법한 절차를 거치지 않아 기본권을 침해한 경우입니다.

dì sān, wéifǎn xiànfǎ hé fǎlǜ, qīnhài jīběn quánlì de qíngxing hěn míngxiǎn.

第三，違反憲法和法律，侵害基本權利的情形很明顯。

셋째, 헌법과 법률을 위반하여 기본권을 침해한 것이 명백한 경우입니다.

qīxiàn shì cóng cáipàn quèdìng zhī rì qǐ sānshí tiān, bǐ táiwān duǎn hěn duō.

期限是從裁判確定之日起三十天，比臺灣短很多。

기간은 재판 확정일부터 30일로, 대만보다 훨씬 짧습니다.

헌법재판소법 제69조 제1항 단서 「법원의 재판에 대한 헌법소원의 심판은 그 확정일부터 30일 이내에 청구하여야 한다」. 대만은 최종 재판 송달 다음 날부터 6개월(憲法訴訟法 第59條 第2項).

따라 말하기 — 대만 조문 열 문장

대만 조문을 번체 그대로 보며 따라 말한다. 소리는 대륙 표준 독음이다. 느리게 단추는 같은 문장을 천천히 읽는다.

xíngzhèngfǎyuàn zhǎnglǐ xíngzhèng sùsòng shěnpàn shìwù.

行政法院掌理行政訴訟審判事務。

행정법원은 행정소송 재판 사무를 맡는다. (行政法院組織法 第1條)

fāmíng zhuānlìquán qīxiàn, zì shēnqǐngrì qǐsuàn èrshí nián jièmǎn.

發明專利權期限，自申請日起算二十年屆滿。

발명특허권의 기간은 출원일부터 세어 20년이 되면 끝난다. (專利法 第52條)

zhùzuòrén yú zhùzuò wánchéng shí xiǎngyǒu zhùzuòquán. dàn běn fǎ lìng yǒu guīdìng zhě, cóng qí guīdìng.

著作人於著作完成時享有著作權。但本法另有規定者，從其規定。

저작자는 저작물이 완성된 때 저작권을 가진다. 다만 이 법에 다른 규정이 있으면 그에 따른다. (著作權法 第10條)

yīn gùyì huò guòshī bùfǎ qīnhài tārén zhī yíngyè mìmì zhě, fù sǔnhài péicháng zérèn. shù rén gòngtóng bùfǎ qīnhài zhě, liándài fù péicháng zérèn.

因故意或過失不法侵害他人之營業秘密者，負損害賠償責任。數人共同不法侵害者，連帶負賠償責任。

고의 또는 과실로 타인의 영업비밀을 불법하게 침해한 자는 손해배상책임을 진다. 여러 사람이 함께 침해하면 연대하여 배상책임을 진다. (營業秘密法 第12條)

shù rén gòngtóng bùfǎ qīnhài tārén zhī quánlì zhě, liándài fù sǔnhài péicháng zérèn. bù néng zhī qízhōng shú wéi jiāhàirén zhě yì tóng.

數人共同不法侵害他人之權利者，連帶負損害賠償責任。不能知其中孰為加害人者亦同。

여러 사람이 함께 타인의 권리를 불법하게 침해하면 연대하여 손해배상책임을 진다. 그 가운데 누가 가해자인지 알 수 없을 때도 같다. (民法 第185條)

dì wǔshíjiǔ tiáo dì yī xiàng zhī cáipàn xiànfǎ shěnchá ànjiàn, shēngqǐngrén suǒ shòu zhī quèdìng zhōngjú cáipàn yú běn fǎ xiūzhèng shīxíng qián yǐ sòngdá zhě, bùdé shēngqǐng. dàn zài běn fǎ xiūzhèng shīxíng qián yǐ yuányòng dàfǎtíng zhī fǎlǜ jiànjiě zhī cáipàn, dé yú běn fǎ xiūzhèng shīxíng hòu liù ge yuè nèi shēngqǐng.

第五十九條第一項之裁判憲法審查案件，聲請人所受之確定終局裁判於本法修正施行前已送達者，不得聲請。但在本法修正施行前已援用大法庭之法律見解之裁判，得於本法修正施行後六個月內聲請。

제59조 제1항의 재판헌법심사 사건은 신청인이 받은 확정 종국재판이 이 법 개정 시행 전에 이미 송달되었으면 신청할 수 없다. 다만 개정 시행 전에 대법정의 법률 견해를 원용한 재판은 개정 시행 후 6개월 안에 신청할 수 있다. (憲法訴訟法 第92條)

jīyā bèigào, yīng yòng yāpiào.

羈押被告，應用押票。

피고인을 구속할 때는 구속영장(押票)을 써야 한다. (刑事訴訟法 第102條)

zhùzuò zhī hélǐ shǐyòng, bù gòuchéng zhùzuò cáichǎnquán zhī qīnhài.

著作之合理使用，不構成著作財產權之侵害。

저작물의 공정이용은 저작재산권 침해가 되지 않는다. (著作權法 第65條)

fù sǔnhài péicháng zérèn zhě, chú fǎlǜ lìng yǒu guīdìng huò qìyuē lìng yǒu dìngdìng wài, yīng huífù tāfāng sǔnhài fāshēng qián zhī yuánzhuàng.

負損害賠償責任者，除法律另有規定或契約另有訂定外，應回復他方損害發生前之原狀。

손해배상책임을 지는 자는 법률에 다른 규정이 있거나 계약에서 달리 정한 경우를 빼고, 상대방을 손해 발생 전의 원상태로 회복시켜야 한다. (民法 第213條)

wèi bǎozhàng zhìhuì cáichǎnquán, yōuhuà jīngshāng huánjìng, tuǒshì chǔlǐ zhìhuì cáichǎn jí shāngyè ànjiàn, cùjìn guójiā kējì yǔ jīngjì fāzhǎn, tè zhìdìng běn fǎ.

為保障智慧財產權，優化經商環境，妥適處理智慧財產及商業案件，促進國家科技與經濟發展，特制定本法。

지식재산권을 보장하고, 사업 환경을 개선하며, 지혜재산·상업 사건을 적절히 처리하여 국가의 과학기술과 경제 발전을 촉진하려고 이 법을 제정한다. (智慧財產及商業法院組織法 第1條)

확인 문제 8

1. 대만 民法 第184條가 정한 불법행위 유형이 아닌 것은?

- 고의·과실의 권리 침해
- 선량한 풍속에 반하는 고의 가해
- 보호법규 위반
- **계약상 채무의 불이행**

第184條 第1項 두 문장과 第2項이 앞의 셋이다. 채무불이행은 第227條(不完全給付) 등 「債之效力」 절의 규정이 따로 정한다.

2. 대만 법령에서 「계약」을 가리키는 말은?

- 合同
- **契約**
- 協議書
- 合約

대만 법령 일괄 자료에 契約은 2,767회, 合同은 13회 나온다. 대륙 民法典은 合同이다.

3. 대만의 재판헌법심사 신청 기간은?

- 확정일부터 30일
- 송달 다음 날부터 3개월
- **송달 다음 날부터 6개월**
- 확정일부터 1년

憲法訴訟法 第59條 第2項 「最終裁判送達後翌日起之六個月不變期間內」.

4. 2026. 3. 12. 시행된 한국 재판소원에 대한 설명으로 맞는 것은?

확정되지 않은 재판도 대상이다

세 가지 사유로 한정된다

청구기간은 6개월이다

기본권 침해가 없어도 청구할 수 있다

헌법재판소법 제68조 제3항은 확정된 재판을 대상으로 하고 세 경우에 한정한다. 셋 모두 기본권 침해를 요건으로 한다. 청구기간은 확정일부터 30일(제69조 제1항).

5. 대만 법령에서 「준용하다」를 쓰는 글자는?

准用

準用

遵用

循用

準用 3,019회, 准用 4회(대만 법령 일괄 자료). 간체 准은 準과 准을 합친 글자다.

6. 營業秘密法 第2條의 「係指」와 뜻이 같은 것은?

系統

是指

關係

連繫

係指는 「~을 말한다」, 곧 是指다. 간체로 옮기면 系指가 되지만 대만 법령에는 0회다.

7. 憲法法庭이 재판헌법심사 신청에 이유가 있다고 보면 확정재판을 어떻게 하는가?

그대로 두고 의견만 낸다

위헌을 선고하고 파기해 관할 법원에 돌려보낸다

스스로 다시 재판한다

입법기관에 개정을 요청한다

憲法訴訟法 第62條 第1項 「宣告該確定終局裁判違憲，並廢棄之，發回管轄法院」.

8. 대만 專利法의 「新型專利」는 한국의 무엇에 해당하는가?

신제품 특허

실용신안

디자인

발명특허

專利法 第104條(물품의 형상·구조·조합에 대한 창작), 第114條(출원일부터 10년). 한국 실용신안권도 출원일 후 10년이다.

3부 원전·대만·말하기 · 제20장

한국 제도를 중국어로

用中文介绍韩国的司法制度

장면 — 특허 사건은 어느 법원으로 가는가

한·중 법관 교류 자리. 중국 법관이 한국의 특허 전문 법원을 묻는다. 장 첫머리에 둔다.

중국 법관

tīngshuō hánguó yǒu zhuānmén de zhuānlìfǎyuàn?

听说韩国有专门的专利法院?

한국에는 특허 전문 법원이 있다고 들었습니다.

한국 법관

duì, zhuānlìfǎyuàn shěnlǐ zhuānlì shěnpànyuàn shěnjué de chèxiāo sùsòng.

对，专利法院审理专利审判院审决的撤销诉讼。

네, 특허법원은 특허심판원 심결의 취소소송을 심리합니다.

중국 법관

nà zhuānlì qīnquán ànjiàn ne?

那专利侵权案件呢?

그럼 특허 침해 사건은요?

한국 법관

yīshěn zài dìfāng fǎyuàn, èrshěn yě yóu zhuānlìfǎyuàn shěnlǐ.

一审在地方法院，二审也由专利法院审理。

1심은 지방법원이고, 2심도 특허법원이 심리합니다.

중국 법관

duì zhuānlìfǎyuàn de pànjué bùfú, hái kěyǐ shàngsù ma?

对专利法院的判决不服，还可以上诉吗?

특허법원 판결에 불복하면 또 상소할 수 있습니까?

한국 법관

kěyǐ, zuìhòu yóu dàfǎyuàn zuòchū pànduàn.

可以，最后由大法院作出判断。

네, 마지막으로 대법원이 판단합니다.

이 장은 말하기 장이다. 중국 법률가에게 한국의 법원과 헌법재판소, 특허법원, 국민참여재판, 법조인 양성을 중국어로 설명할 때 쓰는 말 열여섯 개를 모았다. 이 장에서 다루는 한국 기관 가운데 중국어 공식 누리집이 있는 곳은 찾지 못했다(2026. 10. 17.). 그래서 기관 이름은 대부분 한자를 그대로 옮긴 통용어다. 중국 정부 문서가 다른 이름을 쓰는 두 곳은 그 이름을 표제어로 삼았다. 중국 외교부는 헌법재판소를 宪法法院이라 쓰고, 중국 국가지식산권국은 지식재산처를 知识产权部라 불렀다. 한국 이름의 한자(宪法裁判所·知识财产处)는 풀이에 적었다. 한국 제도를 다룬 중국어 조문은 없다. 그래서 원문 예문은 대만과 대륙 조문에서 같은 자리에 있는 제도를 골랐고, 대만 조문은 번체 원문 그대로 싣는다. 한국 제도에는 단서가 많다. 장 끝 설명해 보기의 문장은 단서가 있는 곳에 原则上을 붙여 말한다.

> **시행 예정 · 2028. 3. 1.부터**
>
> **2028. 3. 1.부터 — 한국 법원이 여덟 종류가 된다**
>
> 2026. 10. 17. 현재 한국 법원은 대법원·고등법원·특허법원·지방법원·가정법원·행정법원·회생법원 일곱 종류다(법원조직법 제3조 제1항).

2026. 3. 17. 공포된 개정 법원조직법은 여기에 해사국제상사법원을 더한다. 시행은 2028. 3. 1.이다(부칙 제1조). 국가법령정보센터의 현행 본문에는 이 개정이 이미 들어가 있으니 시행일로 가려 읽는다.

대법관을 14명에서 26명으로 늘리는 개정도 공포만 되었고, 2028년부터 세 해에 걸쳐 시행된다(4장 설명해 보기).

시행된 뒤에도 이 상자를 남기고, 시행되었다는 표시만 더한다. 아래 설명해 보기의 「일곱 종류」 문장도 그때 고친다.

이 장을 마치면 읽을 수 있는 문장

1. fǎguān xū chāochū dǎngpài yǐwài, yījù fǎlǜ dúlì shěnpàn, bù shòu rènhé gānshè.
   法官須超出黨派以外，依據法律獨立審判，不受任何干涉。 — 中華民國憲法 第80條 · 공식
   법관은 당파를 넘어서서 법률에 따라 독립하여 심판하며, 어떠한 간섭도 받지 않는다.

2. xiànfǎ fǎtíng dé shè shù shěnchátíng, yóu dàfǎguān sān rén zǔchéng zhī, yī běn fǎ zhī guīdìng xíngshǐ zhíquán.
   憲法法庭得設數審查庭，由大法官三人組成之，依本法之規定行使職權。 — 憲法訴訟法 第3條 · 공식
   헌법법정은 여러 심사정을 둘 수 있고, 심사정은 대법관 세 명으로 구성하여 이 법의 규정에 따라 직권을 행사한다.

▼ 처음 보는 문법 용어 8

관형어 명사 앞에서 명사를 꾸미는 말. 중국어는 아무리 길어도 모두 명사 앞에 오고 대개 的로 끝난다 — 侵权人所获得的 利益

중심어 관형어가 꾸미는 끝 명사. 명사구마다 맨 끝 명사가 그 덩어리의 뼈대다 — ……的赔偿数额总额의 总额. 문장 전체의 주어·술어는 따로 찾는다

개사구 개사(전치사)와 명사가 이룬 덩어리. 대개 동사 앞에 온다 — 向人民法院 起诉, 自申请日起 计算. 동사 뒤에 붙는 在·到·给(放在, 送到)는 따로 익힌다

모점 나란히 늘어놓는 낱말 사이의 「、」. 절과 절 사이는 쉼표 「，」

문어 글말. 조문은 之·其·为(wéi)·均·予以·能够 같은 문어를 즐겨 쓴다. 말로 할 때는 的·他的·是·都·给·能으로 바꾼다

동사구 동사와 그 목적어·보어가 이룬 덩어리 — 确定赔偿数额

술어 문장에서 「어찌하다·어떠하다」에 해당하는 부분 — 利益 难以确定

부사어 동사·형용사 앞에서 그것을 꾸미는 말 — 合理 确定, 故意 侵害

표제어 16

표제어는 대륙 간체로 크게, 대만 번체를 옆에 작게 적었다(글자가 같으면 한 번만). 병음은 사전 성조로 적었고 소리는 一·不 변조를 넣어 읽는다. 조문 인용은 2026. 10. 17. 기준으로 国家法律法规数据库(flk.npc.gov.cn)에서 받은 판본과 대조했다. 위 막대의 「병음 숨기기」로 한자만 보며 읽을 수 있다.

---

1. **大韩民国** 大韓民國 dàhánmínguó **대한민국 — 중국 외교부도 쓰는 정식 국명**

★★

중국 외교부 韩国国家概况은 국명을 大韩民国(Republic of Korea)으로 적는다. 말할 때는 韩国라고 줄여 부른다.

쉬운 예

hánguó de zhèngshì míngchēng shì dàhánmínguó.

韩国的正式名称是大韩民国。

한국의 정식 명칭은 대한민국이다.

실무 예

wǒ láizì dàhánmínguó, zài fǎyuàn gōngzuò.

我来自大韩民国，在法院工作。

저는 대한민국에서 왔고 법원에서 일합니다.

원문

zhōnghuá mínguó jīyú sānmín zhǔyì, wéi mínyǒu mínzhì mínxiǎng zhī mínzhǔ gònghéguó.

中華民國基於三民主義，為民有民治民享之民主共和國。 — 中華民國憲法 第1條 · 공식

중화민국은 삼민주의에 기초한, 민유·민치·민향의 민주공화국이다.

문형

A 是 B 的简称

A는 B를 줄인 이름이다

1. 简称은 줄인 이름, 全称은 전체 이름, 正式名称은 정식 명칭이다.
2. 韩国是大韩民国的简称처럼 줄인 쪽을 주어에 둔다.
3. 기관을 소개할 때도 같은 틀을 쓴다. 처음 한 번은 전체 이름을 말하고 그 뒤로는 줄여 부른다.

hánguó shì dàhánmínguó de jiǎnchēng.

韩国是大韩民国的简称。

韩国는 大韩民国를 줄인 이름이다.

zhège jīgòu de quánchēng hěn cháng.

这个机构的全称很长。

이 기관은 전체 이름이 길다.

한국이라면? = 대한민국(민주공화국) · 대한민국헌법 제1조

헌법 제1조 제1항은 「대한민국은 민주공화국이다.」라고 쓴다. 대만 헌법 第1條도 첫 조에서 국명과 民主共和國을 함께 적는다. 국명을 첫 조에 두는 짜임이 같다.

---

2. # 大法院 dàfǎyuàn **대법원 — 한국의 최고법원** ★★★

통용어 — 통용어 — 대법원 누리집에는 중국어판이 없다(영문판만, 2026. 10. 17. 확인). 중국 외교부 韩国国家概况이 大法院을 쓴다. 대만은 最高法院, 대륙은 最高人民法院이라 부른다.

쉬운 예

dàfǎyuàn zài shǒu'ěr.

大法院在首尔。

대법원은 서울에 있다.

실무 예

wǒmen de pànjué bèi dàfǎyuàn chèxiāo le.

我们的判决被大法院撤销了。

우리 판결이 대법원에서 파기되었습니다.

원문

zuìgāo fǎyuàn guǎnxiá shìjiàn rú zuǒ: …… èr, bùfú gāoděng fǎyuàn jí qí fēnyuàn dì èr shěn pànjué ér shàngsù zhī mínshì, xíngshì sùsòng ànjiàn. ……

最高法院管轄事件如左：……二、不服高等法院及其分院第二審判決而上訴之民事、刑事訴訟案件。…… — 法院組織法 第48條 · 공식

최고법원이 관할하는 사건은 다음과 같다. …… 2. 고등법원과 그 분원의 제2심 판결에 불복하여 상소한 민사·형사 소송사건. ……

문형

A 分(为) B、C、D

A를 B·C·D로 나누다

1. 分 + 수량은 '~개로 나누다'다. 대만 法院組織法 第1條는 법원을 分左列三級, 곧 세 급으로 나눈다(4장).
2. 分为·分成도 같은 뜻이다. 뒤에 나눈 항목을 늘어놓는다.
3. 항목은 모점 「、」로 잇고, 마지막 둘은 和로 이을 수 있다.

xíngfá fēnwéi zhǔxíng hé fùjiāxíng.

刑罚分为主刑和附加刑。

형벌은 주형과 부가형으로 나뉜다.

zhège wèntí kěyǐ fēnchéng liǎng ge bùfen.

这个问题可以分成两个部分。

이 문제는 두 부분으로 나눌 수 있다.

문법 C2 · 대만 조문은 번체 원문 그대로 — 轄·審

~~最高法院管辖事件如左 (대만 조문을 인용하면서 간체로 바꿈)~~ (표기 오류)

最高法院管轄事件如左

대만 조문을 원문으로 인용할 때는 번체 글자를 바꾸지 않는다. 대륙 글로 풀어 말할 때만 간체로 쓴다. 如左는 세로쓰기 시절 '왼쪽과 같다', 곧 '다음과 같다'이다. 대륙 조문은 如下·下列를 쓴다.

한국이라면? = 대법원(최고법원) · 법원조직법 제11조

「대법원은 최고법원이다.」 대만 最高法院도 세 급(法院組織法 第1條, 4장)의 맨 위이고 고등법원 2심 판결의 상소를 받는다. 이름만 다르다. 헌법 문제는 두 곳 모두 따로 맡는 기관이 있다(한국 헌법재판소, 대만 憲法法庭).

---

3. # 宪法法院 憲法法院 xiànfǎ fǎyuàn

헌법재판소 — 중국어로 말할 때 쓰는 이름. 한국 이름의 한자는 宪法裁判所 ★★★

통용어 — 통용어 — 헌법재판소 누리집에는 중국어판이 없다(한국어·영어, 2026. 10. 17. 확인). 중국 외교부 韩国国家概况이 宪法法院이라 쓰고, 이 책 12장도 같다.

중국 법원 이름에는 法院을 쓴다(人民法院). 그래서 중국 외교부 문서도 宪法法院이라 쓰고, 『외국 법원 번역 안내』(제2판) 81쪽 표도 독일 연방헌법재판소의 중국어 이름을 联邦宪法法院으로 적는다. 한국 이름의 한자 宪法裁判所(裁判所는 CEDICT에 '법정')는 글로 적을 때 괄호에 덧붙이면 된다.

쉬운 예

xiànfǎ fǎyuàn yóu jiǔ míng fǎguān zǔchéng.

宪法法院由九名法官组成。

헌법재판소는 재판관 아홉 명으로 구성된다.

실무 예

zài hánguó, xiànfǎ fǎyuàn yòng hànzì xiězuò xiànfǎ cáipànsuǒ.

在韩国，宪法法院用汉字写作宪法裁判所。

한국에서 헌법재판소는 한자로 宪法裁判所라고 씁니다.

원문

sīfǎyuàn jiěshì xiànfǎ, bìng yǒu tǒngyī jiěshì fǎlǜ jí mìnglìng zhī quán.

司法院解釋憲法，並有統一解釋法律及命令之權。 — 中華民國憲法 第78條 · 공식

사법원은 헌법을 해석하고, 법률과 명령을 통일적으로 해석할 권한도 가진다.

문형

由 A 组成

A로 구성되다

1. 由 + 구성원 + 组成. 구성원 수는 由 뒤에 둔다(由九名法官组成).
2. 대만 조문은 끝에 之를 붙이기도 한다(由大法官三人組成之).
3. 말로는 有 + 수(有九名法官)로 줄여도 된다.

zhège héyìtíng yóu sān míng fǎguān zǔchéng.

这个合议庭由三名法官组成。

이 합의부는 법관 세 명으로 구성된다.

wěiyuánhuì yóu jiǔ míng wěiyuán zǔchéng.

委员会由九名委员组成。

위원회는 위원 아홉 명으로 구성된다.

문법 C7 · 並 — 동작·권한을 '아울러' 잇는다

~~司法院解释宪法，和有统一解释法律及命令之权~~ (부자연)

司法院解釋憲法，並有統一解釋法律及命令之權

并(並)은 앞의 동작에 '아울러' 다른 동작이나 권한을 잇는다. 和는 주로 명사를 잇는 말이라 쉼표 뒤에서 동사구를 이끌면 어색하다. 之權은 '~할 권한'(的权力)이다.

한국이라면? ≠ 헌법재판소 · 대한민국헌법 제111조

한국은 법원 밖에 헌법재판소를 두고 「법관의 자격을 가진 9인의 재판관으로 구성」 한다. 대만은 사법원 대법관 15명이 憲法法庭을 이룬다. 대륙은 헌법 해석과 감독을 全国人大와 그 상무위원회가 맡는다(12장).

---

4. 专利法院 專利法院 zhuānlìfǎyuàn

특허법원 — 특허심결 취소소송의 1심과 특허권 등 민사사건의 항소심을 맡는 법원 ★★★

통용어 — 통용어 — 한국어 이름을 글자대로 옮긴 말. 특허법원 누리집의 중국어판은 확인하지 못했다(2026. 10. 17.). 중국에서 가까운 법원은 知识产权法院·最高人民法院知识产权法庭이다(15장).

쉬운 예

zhuānlìfǎyuàn shěnlǐ zhuānlì ànjiàn.

专利法院审理专利案件。

특허법원은 특허 사건을 심리한다.

실무 예

wǒ zài zhuānlìfǎyuàn gōngzuò guò sān nián.

我在专利法院工作过三年。

저는 특허법원에서 3년 일한 적이 있습니다.

원문

duì guówùyuàn zhuānlì xíngzhèng bùmén xuāngào zhuānlìquán wúxiào huòzhě wéichí zhuānlìquán de juédìng bùfú de, kěyǐ zì shōudào tōngzhī zhī rì qǐ sān ge yuè nèi xiàng rénmín fǎyuàn qǐsù.

对国务院专利行政部门宣告专利权无效或者维持专利权的决定不服的，可以自收到通知之日起三个月内向人民法院起诉。 — 专利法 第四十六条第二款 · 공식

국무원 특허행정부문이 특허권을 무효로 선고하거나 특허권을 유지한 결정에 불복하는 자는, 통지를 받은 날부터 3개월 안에 인민법원에 소를 제기할 수 있다.

문형

对 A 不服的，可以……

A에 불복하면 ~할 수 있다

1. 不服는 '불복하다'다. 对 A 不服로도, 不服 A로도 쓴다.
2. 조문은 조건을 ……的로 닫는다(14장 C8).
3. 말로는 如果不服…… ，可以……로 바꿔 말한다.

dāngshìrén duì yīshěn pànjué bùfú de, kěyǐ tíqǐ shàngsù.

当事人对一审判决不服的，可以提起上诉。

당사자가 1심 판결에 불복하면 상소를 제기할 수 있다.

rúguǒ bùfú zhège juédìng, nǐ kěyǐ xiàng fǎyuàn qǐsù.

如果不服这个决定，你可以向法院起诉。

이 결정에 불복하면 법원에 소를 낼 수 있다.

한국이라면? ≠ 특허법원(심결취소소송) · 특허법 제186조

한국은 심결에 대한 소를 「특허법원의 전속관할」로 하고 「심결 또는 결정의 등본을 송달받은 날부터 30일 이내」에 내야 한다. 중국은 통지를 받은 날부터 3개월이다. 특허법원 판결에는 대법원에 상고할 수 있다(같은 조 제8항).

---

5. # 高等法院 gāoděng fǎyuàn **고등법원 — 지방법원 위의 항소 법원** ★★

통용어 — 통용어 — 공식 중국어 명칭 확인 못 함(한국 법원 누리집에 중국어판 없음). 중국 외교부 韩国国家概况이 高等法院을 쓰고, 대만 법원 이름과 글자가 같다.

쉬운 예

gāoděng fǎyuàn shěnlǐ shàngsù ànjiàn.

高等法院审理上诉案件。

고등법원은 상소 사건을 심리한다.

실무 예

zhège ànzi zài gāoděng fǎyuàn èrshěn de shíhou héjiě le.

这个案子在高等法院二审的时候和解了。

이 사건은 고등법원 2심 때 화해로 끝났습니다.

원문

gāoděng fǎyuàn guǎnxiá shìjiàn rúxià: …… èr, bùfú dìfāng fǎyuàn jí qí fēnyuàn dì yī shěn pànjué ér shàngsù zhī mínshì, xíngshì sùsòng ànjiàn. dàn fǎlǜ lìngyǒu guīdìng zhě, cóng qí guīdìng. ……

高等法院管轄事件如下：……二、不服地方法院及其分院第一審判決而上訴之民事、刑事訴訟案件。但法律另有規定者，從其規定。…… — 法院組織法 第32條 · 공식

고등법원이 관할하는 사건은 다음과 같다. …… 2. 지방법원과 그 분원의 제1심 판결에 불복하여 상소한 민사·형사 소송사건. 다만 법률에 따로 규정이 있으면 그 규정에 따른다. ……

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
高等法院管轄事件如下：	주어 + 如下 — 목록 열기	고등법원이 관할하는 사건은 다음과 같다
二、不服地方法院及其分院第一審判決	항목 ② — 不服 + 목적어	지방법원과 그 분원의 1심 판결에 불복하여
而上訴之民事、刑事訴訟案件。	而 + 동사 + 之 + 중심어	상소한 민사·형사 소송사건
但法律另有規定者，從其規定。	단서 — 但……者，從其規定	다만 법률에 따로 규정이 있으면 그에 따른다

문형

……如下：

다음과 같다(목록을 연다)

1. 如下는 '다음과 같다'다. 쌍점 뒤에 항목이 온다.
2. 대만의 옛 조문은 如左라고도 쓴다. 法院組織法 안에서도 第9條는 如左, 第32條는 如下다.
3. 말로는 以下几点·主要有以下几个로 연다.

lǐyóu rúxià.

理由如下。

이유는 다음과 같다.

zhǔyào wèntí yǒu yǐxià sān ge.

主要问题有以下三个。

주요 문제는 다음 세 가지다.

한국이라면? ≠ 고등법원 · 법원조직법 제28조

한국 고등법원은 「지방법원 합의부, 가정법원 합의부, 회생법원 합의부 또는 행정법원의 제1심 판결」 등의 항소를 맡는다. 단독판사 판결의 항소는 대법원규칙이 정한 사건(같은 조 제2호)을 빼면 지방법원 본원 합의부 등이 맡는다(제32조 제2항). 대만은 보통절차 1심 판결의 상소를 고등법원이 받고, 간이·소액 사건은 지방법원 합의부가 받는다.

---

6. # 地方法院 dìfāng fǎyuàn **지방법원 — 1심 법원** ★★

통용어 — 통용어 — 공식 중국어 명칭 확인 못 함(한국 법원 누리집에 중국어판 없음). 중국 외교부 韩国国家概况이 地方法院을 쓰고, 대만 1심 법원 이름과 글자가 같다.

地方은 '중앙에 대한 지방'이기도 하다. 대륙 헌법의 地方各级人民法院은 최고인민법원을 뺀 고급·중급·기층 인민법원 전부를 가리킨다(宪法 第一百二十九条, 4장).

쉬운 예

tā zài dìfāng fǎyuàn dāng fǎguān.

他在地方法院当法官。

그는 지방법원에서 판사로 일한다.

실무 예

wǒ xiànzài zài dìfāng fǎyuàn fùzé mínshì ànjiàn.

我现在在地方法院负责民事案件。

저는 지금 지방법원에서 민사사건을 맡고 있습니다.

원문

dìfāng fǎyuàn guǎnxiá shìjiàn rú zuǒ: yī, mínshì, xíngshì dì yī shěn sùsòng ànjiàn. dàn fǎlǜ biéyǒu guīdìng zhě, bù zài cǐ xiàn. ……

地方法院管轄事件如左：一、民事、刑事第一審訴訟案件。但法律別有規定者，不在此限。…… — 法院組織法 第9條 · 공식

지방법원이 관할하는 사건은 다음과 같다. 1. 민사·형사 제1심 소송사건. 다만 법률에 따로 규정이 있으면 그러하지 아니하다. ……

문형

但……，不在此限。

다만 ~이면 그러하지 아니하다(단서)

1. 대만 조문이 단서를 닫는 말이다. 대륙 조문은 但是……的除外·法律另有规定的除外를 쓴다.
2. 단서는 앞 문장의 원칙을 좁힌다. 인용할 때 떼지 않는다.
3. 말로는 不过……的话，就不一样了.

yuánzé shang gōngkāi shěnlǐ, dànshì shèjí guójiā mìmì de ànjiàn chúwài.

原则上公开审理，但是涉及国家秘密的案件除外。

원칙적으로 공개 심리하지만, 국가 비밀에 관한 사건은 예외다.

yībān kěyǐ zhèyàng zuò, bùguò yǒu lìwài.

一般可以这样做，不过有例外。

보통은 이렇게 해도 되지만 예외가 있다.

한국이라면? ≠ 지방법원(단독·합의) · 법원조직법 제7조

한국 지방법원의 심판권은 원칙적으로 「단독판사가 행사한다」. 합의심판을 해야 하는 사건만 판사 3명의 합의부가 맡는다(같은 조 제5항). 대만 지방법원도 1심 법원이고, 간이·소액 사건의 상소는 지방법원 합의부가 받는다(民事訴訟法 第436-1·436-24條, 刑事訴訟法 第455-1條).

---

7. 家庭法院 jiātíng fǎyuàn 가정법원 — 가사·소년보호 사건을 맡는 법원 ★★

통용어 — 통용어 — 공식 중국어 명칭 확인 못 함(한국 법원 누리집에 중국어판 없음). 중국 외교부 韩国国家概况이 家庭法院을 쓴다.

쉬운 예

jiātíng fǎyuàn fùzé jiāshì ànjiàn.

家庭法院负责家事案件。

가정법원은 가사 사건을 맡는다.

실무 예

shàonián ànjiàn yě shì jiātíng fǎyuàn guǎn ma?

少年案件也是家庭法院管吗?

소년 사건도 가정법원이 맡습니까?

원문

wèi bǎozhàng wèichéngniánrén jiànquán zhī zìwǒ chéngzhǎng, tuǒshì chǔlǐ jiāshì fēnzhēng, bìng zēngjìn sīfǎ zhuānyè xiàonéng, tè zhìdìng běn fǎ.

為保障未成年人健全之自我成長、妥適處理家事紛爭，並增進司法專業效能，特制定本法。 — 少年及家事法院組織法 第1條 · 공식

미성년자가 건전하게 자라도록 보장하고 가사 분쟁을 알맞게 처리하며 사법의 전문 효능을 높이기 위하여 이 법을 제정한다.

문형

为(了) A，特制定本法

A를 위하여 이 법을 제정한다(목적 조문)

1. 법률 제1조 목적 조문의 틀이다. 목적을 앞에 두고 制定本法로 닫는다.
2. 대륙은 为了…… ，制定本法로 쓴다. 대만 일괄 자료(2026. 10. 8.)의 法律 분류 중 폐지 표시 없는 第1條 1,021개 가운데 290개가 特制定本法이다.
3. 한국 목적 조문은 '~함을 목적으로 한다'로 끝에 목적을 둔다. 순서가 반대다.

wèile bǎohù dāngshìrén de héfǎ quányì, zhìdìng běn fǎ.

为了保护当事人的合法权益，制定本法。

당사자의 합법적 권익을 보호하기 위하여 이 법을 제정한다.

wèile jiéshěng shíjiān, wǒmen xiān tǎolùn dì èr ge wèntí.

为了节省时间，我们先讨论第二个问题。

시간을 아끼기 위해 둘째 문제부터 논의하겠습니다.

문법 C1 · 為 — wèi(위하여)와 wéi(이다·되다)

~~為(wéi)保障未成年人……~~ (표기 오류)

為(wèi)保障未成年人……

목적 '~을 위하여'의 為(为)는 wèi다. 문어 '~이다·~으로 삼다·~하다'의 為는 wéi다. 대만 헌법 第1條 為民有民治民享之民主共和國은 wéi, 이 조의 為保障은 wèi. 为了로 바꿔 읽어 뜻이 통하면 wèi다.

한국이라면? ≠ 가정법원 · 법원조직법 제40조

한국 가정법원 합의부는 「가사소송과 마류(類) 가사비송사건(家事非訟事件) 중 대법원규칙으로 정하는 사건」 등을 1심으로 심판한다. 대만은 소년·가사를 少年及家事法院 한 곳이 맡고, 그 법원이 없는 곳의 처리를 법률에 적어 두었다(第2條 제3항).

대만에서는 少年及家事法院 · 少年及家事法院組織法 第2條

대만은 소년 사건과 가사 사건을 少年及家事法院이 함께 맡는다. 설치되지 않은 곳은 지방법원의 少年法庭·家事法庭이 맡는다(같은 조 제3항).

---

8. 国民参与审判 國民參與審判 guómín cānyù shěnpàn

국민참여재판 — 한국의 배심 재판 ★★★

통용어 — 통용어 — 한국어 이름을 글자대로 옮긴 말. 대만 國民法官法에 같은 글자의 國民參與審判이 나오지만 제도가 다르다.

쉬운 예

bèigàorén kěyǐ shēnqǐng guómín cānyù shěnpàn.

被告人可以申请国民参与审判。

피고인은 국민참여재판을 신청할 수 있다.

실무 예

zhège ànjiàn, bèigàorén bù xīwàng guómín cānyù shěnpàn.

这个案件，被告人不希望国民参与审判。

이 사건은 피고인이 국민참여재판을 원하지 않습니다.

원문

chú shàonián xíngshì ànjiàn jí fàn dúpǐn wēihài fángzhì tiáolì zhī zuì zhī ànjiàn wài, xiàliè jīng jiǎncháguān tíqǐ gōngsù qiě yóu dìfāng fǎyuàn guǎnxiá zhī dì yǐ shěn ànjiàn yīng xíng guómín cānyù shěnpàn: yī, suǒ fàn zuì qīng běnxíng wéi shí nián yǐshàng yǒuqī túxíng zhī zuì. èr, gùyì fànzuì yīn'ér fāshēng sǐwáng jiéguǒ zhě.

除少年刑事案件及犯毒品危害防制條例之罪之案件外，下列經檢察官提起公訴且由地方法院管轄之第一審案件應行國民參與審判：一、所犯最

輕本刑為十年以上有期徒刑之罪。二、故意犯罪因而發生死亡結果者。 –

國民法官法 第5條 · 공식

소년 형사사건과 毒品危害防制條例 위반 사건을 빼고, 검사가 공소를 제기하고 지방법원이 관할하는 다음 제1심 사건은 국민참여심판을 해야 한다. 1. 법정형의 하한이 10년 이상 유기징역인 죄 2. 고의 범죄로 사망의 결과가 생긴 것

구문 분해 – 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
除少年刑事案件及犯毒品危害防制條例之罪之案件外，	除……外 – 빼는 범위	소년 형사사건과 마약 범죄 사건을 빼고
下列經檢察官提起公訴	下列 + 經 + 행위자 + 동사	다음 가운데 검사가 공소를 제기하고
且由地方法院管轄之第一審案件	且 + 由……管轄之 + 중심어	지방법원이 관할하는 제1심 사건은
應行國民參與審判：	應 + 行(시행하다) + 목적어	국민참여심판을 해야 한다
一、所犯最輕本刑為十年以上有期徒刑之罪。	항목 ① – 所 + 동사	법정형 하한이 10년 이상 징역인 죄
二、故意犯罪因而發生死亡結果者。	항목 ② – ……者	고의 범죄로 사망 결과가 생긴 것

문형

由 A 管辖

A가 관할하다

1. 由는 맡는 쪽을 앞으로 낸다. 由 A 管辖·由 A 审理.
2. 由地方法院管辖之第一审案件처럼 관형어로 바꿔 명사를 꾸미기도 한다(대륙은 的).
3. 말로는 归 A 管·A 管으로 줄인다.

zhè lèi ànjiàn yóu zhōngjí rénmín fǎyuàn guǎnxiá.

这类案件由中级人民法院管辖。

이런 사건은 중급인민법원이 관할한다.

zhège ànzi guī nǎge fǎyuàn guǎn?

这个案子归哪个法院管?

이 사건은 어느 법원이 맡습니까?

한국이라면? ≠ 국민참여재판 · 국민의 형사재판 참여에 관한 법률 제5조

대만은 대상 사건이면 원칙적으로 해야 하고(應行), 하지 않는 것은 법원의 재정으로 정한다(第6條). 한국은 「피고인이 국민참여재판을 원하지 아니하거나 제9조제1항에 따른 배제결정이 있는 경우는 국민참여재판을 하지 아니한다」. 대상도 합의부 관할 사건 등으로 넓다.

대만에서는 國民法官 · 國民法官法 第2條 • 第3條

대만은 같은 글자의 國民參與審判을 쓰고, 참여하는 사람을 國民法官이라 부른다(4장).

---

9. 宪法诉愿 憲法訴願 xiànfǎ sùyuàn

헌법소원 — 기본권 침해를 헌법재판소에 다투는 절차 ★★★

통용어 — 통용어 — 한국어 이름을 글자대로 옮긴 말. 공식 중국어 명칭은 확인하지 못했다. 诉愿은 CEDICT에 '이의 제기(법)'로 실려 있다.

쉬운 예

xiànfǎ sùyuàn yào xiàng xiànfǎ fǎyuàn tíchū.

宪法诉愿要向宪法法院提出。

헌법소원은 헌법재판소에 내야 한다.

실무 예

qítā fǎlǜ yǒu jiùjì chéngxù de, yào xiān jīngguò zhèxiē chéngxù.

其他法律有救济程序的，要先经过这些程序。

다른 법률에 구제절차가 있으면 먼저 그 절차를 거쳐야 합니다.

원문

sùyuàn zhī tíqǐ, yīng zì xíngzhèng chǔfèn dádào huò gōnggào qīmǎn zhī cìrì qǐ sānshí rì nèi wéi zhī.

訴願之提起，應自行政處分達到或公告期滿之次日起三十日內為之。 — 訴願法 第14條 · 공식

소원은 행정처분이 도달하거나 공고 기간이 끝난 다음 날부터 30일 안에 제기해야 한다.

문형

应自……之次日起 N 日内为之

~한 다음 날부터 N일 안에 해야 한다(기간 조문)

1. 自……起는 기산점, N日内는 기간이다. 둘 다 동사 앞에 온다(14장 C4).
2. 之次日起는 '그다음 날부터'다. 为之는 '그것을 하다', 곧 앞의 提起를 받는다.
3. 말로는 从……的第二天开始，三十天以内로 푼다.

dāngshìrén yīngdāng zài shíwǔ rì nèi tíqǐ shàngsù.

当事人应当在十五日内提起上诉。

당사자는 15일 안에 상소를 제기해야 한다.

shōudào tōngzhī yǐhòu, sānshí tiān yǐnèi yào huífù.

收到通知以后，三十天以内要回复。

통지를 받은 뒤 30일 안에 회신해야 한다.

한국이라면? ≠ 헌법소원 · 헌법재판소법 제68조

한국은 「공권력의 행사 또는 불행사(不行使)로 인하여 헌법상 보장된 기본권을 침해받은 자」가 청구하고, 다른 구제절차가 있으면 먼저 거친다(제1항 단서). 2026. 3. 12.부터 확정된 재판도 세 경우에 대상이 된다(제3항, 19장). 대만 訴願은 행정처분 불복이고 30일 안에 낸다.

대만에서는 裁判憲法審查 · 憲法訴訟法 第59條 • 第62條

대만에서 訴願은 행정처분 불복 절차(訴願法)다. 한국 헌법소원에 가까운 것은 法規範憲法審查·裁判憲法審查다(19장).

---

10. 违宪法律审判 違憲法律審判 wéixiàn fǎlǜ shěnpàn

위헌법률심판 — 법원의 제청으로 헌법재판소가 법률의 위헌 여부를 심판하는 절차 ★★

통용어 — 통용어 — 한국어 이름을 글자대로 옮긴 말. 공식 중국어 명칭은 확인하지 못했다.

쉬운 예

fǎyuàn kěyǐ tíqǐng wéixiàn fǎlǜ shěnpàn.

法院可以提请违宪法律审判。

법원은 위헌법률심판을 제청할 수 있다.

실무 예

dāngshìrén de shēnqǐng bèi bóhuí le, tā hái kěyǐ tíqǐ xiànfǎ sùyuàn ma?

当事人的申请被驳回了，他还可以提起宪法诉愿吗?

당사자의 제청 신청이 기각되었는데, 그래도 헌법소원을 낼 수 있습니까?

원문

gè fǎyuàn jiù qí shěnlǐ zhī ànjiàn, duì cáipàn shàng suǒ yīng shìyòng zhī fǎlǜ wèijiē fǎguīfàn, yī qí hélǐ quèxìn, rèn yǒu dǐchù xiànfǎ, qiě yú gāi ànjiàn zhī cáipàn jiéguǒ yǒu zhíjiē yǐngxiǎng zhě, dé shēngqǐng xiànfǎ fātíng wéi xuāngào wéixiàn zhī pànjué.

各法院就其審理之案件，對裁判上所應適用之法律位階法規範，依其合理確信，認有牴觸憲法，且於該案件之裁判結果有直接影響者，得聲請憲法法庭為宣告違憲之判決。 — 憲法訴訟法 第55條 · 공식

각 법원은 심리하는 사건에서 재판에 적용해야 할 법률 위계의 법규범이 합리적 확신에 비추어 헌법에 저촉된다고 보고, 그것이 그 사건의 재판 결과에 직접 영향을 미치면, 헌법법정에 위헌 선고 판결을 청구할 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻

各法院就其審理之案件，	주어 + 就(~에 관하여) + 범위	각 법원은 심리하는 사건에서
對裁判上所應適用之法律位階法規範，	對 + 所 + 동사 + 之 + 중심어	재판에 적용해야 할 법률 위계의 법규범이
依其合理確信，認有牴觸憲法，	依 + 근거, 認 + 판단	합리적 확신에 비추어 헌법에 저촉된다고 보고
且於該案件之裁判結果有直接影響者，	且 + 於……有影響 + 者(조건)	그 사건 재판 결과에 직접 영향을 미치면
得聲請憲法法庭為宣告違憲之判決。	得(dé) + 동사 + 목적어	헌법법정에 위헌 선고 판결을 청구할 수 있다

문형

对 A 有直接影响

A에 직접 영향이 있다

1. 对 A 有影响은 'A에 영향이 있다'다. 조문은 於(于)를 쓰고, 말로는 对를 쓴다.
2. 정도는 影响 앞에 붙인다. 有直接影响·有重大影响·没有影响.
3. 재판의 전제성을 말할 때 쓰기 좋다.

zhège wèntí duì pànjué jiéguǒ yǒu zhíjiē yǐngxiǎng.

这个问题对判决结果有直接影响。

이 문제는 판결 결과에 직접 영향이 있다.

zhège zhèngjù duì jiélùn méiyǒu yǐngxiǎng.

这个证据对结论没有影响。

이 증거는 결론에 영향이 없다.

문법 C7 · 得 — 조문에서는 dé(할 수 있다)

~~得(děi)聲請憲法法庭~~ (표기 오류)

得(dé)聲請憲法法庭

조문의 得는 '할 수 있다'의 dé다. 구어 '해야 한다'의 得(děi), 보어 표지 得(de)와 다르다. 부정 不得(bùdé)는 '해서는 안 된다'. 대륙 조문의 같은 자리에는 可以가 오기도 한다(专利法 第四十六条 可以……起诉).

한국이라면? ≠ 위헌법률심판 제청 · 헌법재판소법 제41조

한국은 법원이 「직권 또는 당사자의 신청에 의한 결정으로」 제청하고, 「대법원 외의 법원이 제1항의 제청을 할 때에는 대법원을 거쳐야 한다」. 제청 신청이 기각되면 당사자는 헌법소원을 낼 수 있다(제68조 제2항). 대만 第55條는 각 법원이 청구한다고만 적는다.

대만에서는 法規範憲法審查 · 憲法訴訟法 第55條

대만은 같은 자리를 法規範憲法審查라 부르고, 각 법원이 憲法法庭에 청구한다.

---

11. # 法院行政处 法院行政處 fǎyuàn xíngzhèngchù

법원행정처 — 대법원에 둔 사법행정 기관 ★★

통용어 — 통용어 — 한국어 이름을 글자대로 옮긴 말. 공식 중국어 명칭은 확인하지 못했다. 处는 중국에서 직무 등급 县处级의 处이기도 하다(가짜 친구 상자).

쉬운 예

fǎyuàn xíngzhèngchù fùzé fǎyuàn de rénshì hé yùsuàn.

法院行政处负责法院的人事和预算。

법원행정처는 법원의 인사와 예산을 맡는다.

실무 예

fǎyuàn xíngzhèngchù de chùzhǎng yě shì dàfǎguān ma?

法院行政处的处长也是大法官吗?

법원행정처장도 대법관입니까?

원문

gè jí fǎyuàn xíngzhèng zhī jiāndū, yī zuǒliè guīdìng: yī、sīfǎyuàn yuànzhǎng jiāndū gè jí fǎyuàn jí fēnyuàn. ……

各級法院行政之監督，依左列規定：一、司法院院長監督各級法院及分院。…… — 法院組織法 第110條 · 공식

각급 법원 행정의 감독은 다음 규정에 따른다. 1. 사법원 원장은 각급 법원과 분원을 감독한다. ……

문형

A 负责 B

A가 B를 맡다

1. 负责 + 일(명사·동사구)이다. 负责人事·负责审理.
2. 조문은 管理·主管·掌理를 쓰기도 한다. 대만 司法院組織法 第9條는 掌理를 쓴다.
3. 누가 맡는지 물을 때는 由谁负责?

yuànzhǎng fùzé quán yuàn de xíngzhèng gōngzuò.

院长负责全院的行政工作。

법원장은 법원 전체의 행정 업무를 맡는다.

zhè jiàn shì yóu shéi fùzé?

这件事由谁负责?

이 일은 누가 맡습니까?

한국이라면? ≠ 법원행정처 · 법원조직법 제19조

한국은 「사법행정사무를 관장하기 위하여 대법원에 법원행정처를 둔다」. 처장은 대법관 중에서 대법원장이 보한다(제68조). 대만은 사법원 원장이 각급 법원 행정을 감독하고, 사법원 안에 司法行政廳을 둔다(司法院組織法 第9條).

---

12. # 司法研修院 sīfǎ yánxiūyuàn

사법연수원 — 판사 연수와 사법연수생 수습을 맡는 대법원 소속 기관 ★★

통용어 — 통용어 — 한국어 이름을 글자대로 옮긴 말. 공식 중국어 명칭은 확인하지 못했다.

쉬운 예

xīn fǎguān yào zài sīfǎ yánxiūyuàn jiēshòu péixùn.

新法官要在司法研修院接受培训。

새 판사는 사법연수원에서 연수를 받는다.

실무 예

wǒ shàng ge yuè zài sīfǎ yánxiūyuàn cānjiā le zhīshi chǎnquán péixùn.

我上个月在司法研修院参加了知识产权培训。

저는 지난달 사법연수원에서 지식재산권 연수를 받았습니다.

원문

sīfǎyuàn shè fǎguān xuéyuàn; qí zǔzhī lìng yǐ fǎlǜ dìng zhī.

司法院設法官學院；其組織另以法律定之。 — 司法院組織法 第19條 · 공식

사법원에 법관학원을 둔다. 그 조직은 따로 법률로 정한다.

문형

在 A 接受 B

A에서 B를 받다

1. 接受 + 培训·审查·调查는 '~을 받다'다.
2. 在 + 장소는 동사 앞에 온다.
3. 参加培训(연수에 참가하다)도 같은 자리에 쓴다.

tā zài běijīng jiēshòu le sān ge yuè de péixùn.

他在北京接受了三个月的培训。

그는 베이징에서 석 달 동안 연수를 받았다.

wǒmen yào xiān jiēshòu ānquán jiǎnchá.

我们要先接受安全检查。

우리는 먼저 보안 검사를 받아야 한다.

문법 C7 · 另以法律定之 — 부사 另은 개사구 앞에

~~其組織以另法律定之~~ (비문)

其組織另以法律定之

另(따로)은 부사라 개사구 以法律 앞에 온다. 순서는 另 + 以法律 + 定 + 之(그것). 대륙 조문은 같은 뜻을 由法律规定·另行规定으로 쓴다(宪法 第一百二十九条 人民法院的组织由法律规定).

한국이라면? ≠ 사법연수원 · 법원조직법 제20조

한국은 「판사의 연수와 사법연수생의 수습에 관한 사무를 관장하기 위하여 대법원에 사법연수원을 둔다」. 법관 연수와 법조인 수습을 한곳이 맡는다. 대만은 둘을 사법원의 法官學院과 법무부의 司法官學院으로 나눈다.

대만에서는 法官學院 · 司法院組織法 第19條

대만은 법관 연수를 사법원의 法官學院이, 사법관 시험 합격자 훈련을 법무부 司法官學院이 맡는다(司法人員人事條例 第27條).

---

13. # 知识产权部 知識產權部 zhīshi chǎnquánbù

지식재산처 — 2025. 10. 1. 특허청을 바꾸어 만든 국무총리 소속 기관. 중국 보도가 쓰는 이름 ★★

통용어 — 통용어 — 지식재산처 누리집은 한국어·영어(Ministry of Intellectual Property)만 있다(2026. 10. 17. 확인). 중국 국가지식산권국은 2026. 1. 15. 보도에서 韩国知识产权部라 불렀고, 2020년 소개 글에서는 옛 특허청을 韩国特许厅이라 불렀다.

이 책은 중국 국가지식산권국 보도를 따라 知识产权部로 싣는다. 영문 공식 이름 Ministry of Intellectual Property와도 맞는다. 다만 한국 직제로는 부(部)가 아니라 국무총리 소속 처(處)다. 한국 이름의 한자 知識財産處를 글자대로 옮기면 知识财产处인데, 중국 행정에서 处는 局 아래 직급(处级, CEDICT 'department-level')이라 작은 부서로 들린다. 법원행정처의 같은 함정은 이 장 문법 코너에 있다. 처음 소개할 때 隶属国务总理를 붙여 말한다.

쉬운 예

hánguó zhīshi chǎnquánbù yǐqián jiào tèxǔtīng.

韩国知识产权部以前叫特许厅。

한국 지식재산처는 예전에 특허청이라 불렀다.

실무 예

zhīshi chǎnquánbù de hánguó hànzì míngchēng shì zhīshi cáichǎnchù, lìshǔ guówù zǒnglǐ.

知识产权部的韩国汉字名称是知识财产处，隶属国务总理。

지식재산처의 한국 한자 이름은 知識財産處이고, 국무총리 소속입니다.

원문

guówùyuàn zhuānlì xíngzhèng bùmén fùzé guǎnlǐ quánguó de zhuānlì gōngzuò; tǒngyī shòulǐ hé shěnchá zhuānlì shēnqǐng, yǐfǎ shòuyǔ zhuānlìquán.

国务院专利行政部门负责管理全国的专利工作；统一受理和审查专利申请，依法授予专利权。 — 专利法 第三条第一款 · 공식

국무원 특허행정부문은 전국의 특허 업무 관리를 맡고, 특허출원을 통일적으로 수리·심사하며, 법에 따라 특허권을 수여한다.

문형

以前叫 A，现在叫 B

예전엔 A, 지금은 B라 부른다

1. 叫 + 이름. 정식으로는 名称是……, 예전 이름은 旧称.
2. 이름이 바뀐 것은 改名·改称, 조직이 바뀐 것은 改组다.
3. 바뀐 날짜를 함께 말한다. 从……起改称……

zhège bùmén qùnián gǎi le míngzi.

这个部门去年改了名字。

이 부서는 작년에 이름을 바꿨다.

nà bù fǎlǜ yǐqián jiào hétongfǎ, xiànzài bìngrù le mínfǎdiǎn.

那部法律以前叫合同法，现在并入了民法典。

그 법률은 예전에 계약법이었고, 지금은 민법전에 들어갔다.

문법 C7 · 依法 — '법에 따라'는 동사 앞에

~~授予专利权依法~~ (비문)

依法授予专利权

依法은 부사어라 동사 앞에 둔다. 依据法律·按照法律의 줄임이다. 대만 조문도 같다(依法成立憲法法庭). 말로는 按照法律规定.

한국이라면? ≠ 지식재산처 · 정부조직법 제28조

한국은 「지식재산에 관한 사무와 이에 대한 심사 · 심판사무를 관장하기 위하여 국무총리 소속으로 지식재산처를 둔다」. 심판 사무까지 한 기관이 맡는다. 중국 조문은 기관 이름 대신 国务院专利行政部门이라고 쓴다.

---

14. **判例** pànlì **판례 — 대륙에서는 이 자리에 指导性案例(17장)를 쓴다** ★★★

쉬운 예

zhège wèntí yǒu dàfǎyuàn de pànlì.

这个问题有大法院的判例。

이 문제에는 대법원 판례가 있다.

실무 예

wǒmen huì cānkǎo dàfǎyuàn de pànlì.

我们会参考大法院的判例。

우리는 대법원 판례를 참고합니다.

원문

zuìgāo fǎyuàn yú zhōnghuá mínguó yībǎi líng qī nián shí'èr yuè qī rì běn fǎ xiūzhèng shīxíng qián yǐfǎ xuǎnbiān zhī pànlì, ruò wú cáipàn quánwén kězī chákǎo zhě, yīng tíngzhǐ shìyòng. wèijīng qiánxiàng guīdìng tíngzhǐ shìyòng zhī pànlì, qí xiàolì yǔ wèijīng xuǎnbiān wéi pànlì zhī zuìgāo fǎyuàn cáipàn xiāngtóng.

最高法院於中華民國一百零七年十二月七日本法修正施行前依法選編之判例，若無裁判全文可資查考者，應停止適用。未經前項規定停止適用之判例，其效力與未經選編為判例之最高法院裁判相同。 — 法院組織法 第57-1條 · 공식

최고법원이 중화민국 107년(2018년) 12월 7일 이 법 개정 시행 전에 법에 따라 골라 엮은 판례는, 재판 전문을 찾아볼 수 없으면 적용을 멈추어야 한다. 앞 항에 따라 적용을 멈추지 않은 판례는 그 효력이 판례로 골라 엮이지 않은 최고법원 재판과 같다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
最高法院於中華民國一百零七年十二月七日	주어 + 於 + 날짜	최고법원이 중화민국 107년 12월 7일
本法修正施行前依法選編之判例，	시점 + 依法 + 동사 + 之 + 중심어	이 법 개정 시행 전에 법에 따라 골라 엮은 판례는
若無裁判全文可資查考者，應停止適用。	若……者(조건) + 應 + 동사	재판 전문을 찾아볼 수 없으면 적용을 멈춘다
未經前項規定停止適用之判例，	未經 + 동사구 + 之 + 중심어	앞 항에 따라 멈추지 않은 판례는
其效力與未經選編為判例之最高法院裁判相同。	其 + 주어 + 與 A 相同	그 효력이 선편되지 않은 최고법원 재판과 같다

문형

A 与 B 相同

A는 B와 같다

1. 与(和·跟) B 相同은 'B와 같다'다. 반대는 不同·不一样.
2. 조문은 其效力与……相同처럼 与를 쓰고, 말로는 跟……一样.
3. 견줄 대상은 与 뒤에, 견주는 기준(效力·制度)은 앞에 둔다.

hánguó de zhìdù gēn zhōngguó de bù yīyàng.

韩国的制度跟中国的不一样。

한국 제도는 중국 제도와 다르다.

tā de yìjiàn yǔ wǒ de yìjiàn xiāngtóng.

他的意见与我的意见相同。

그의 의견은 내 의견과 같다.

한국이라면? ≠ 판례 · 소액사건심판법 제3조

한국 법률도 판례를 말한다. 소액사건 상고는 「대법원의 판례에 상반되는 판단을 한 경우」 등에만 할 수 있다. 상급법원 판단이 하급심을 기속하는 것은 해당 사건에 한한다(법원조직법 제8조). 대만은 2018년 판례를 일반 재판과 같은 효력으로 돌렸다.

---

15. # 法学专门研究生院 法學專門研究生院

fǎxué zhuānmén yánjiūshēngyuàn **법학전문대학원(로스쿨)** ★★

통용어 — 통용어 — 한국어 이름을 글자대로 옮긴 말. 공식 중국어 명칭은 확인하지 못했다. 대륙의 法律硕士 과정과 견주어 설명할 수 있다.

쉬운 예

tā zài fǎxué zhuānmén yánjiūshēngyuàn dú le sān nián.

他在法学专门研究生院读了三年。

그는 법학전문대학원에서 3년 공부했다.

실무 예

wǒ zài fǎxué zhuānmén yánjiūshēngyuàn jiāo zhīshi chǎnquánfǎ.

我在法学专门研究生院教知识产权法。

저는 법학전문대학원에서 지식재산권법을 가르칩니다.

원문

dānrèn fǎguān bìxū jùbèi xiàliè tiáojiàn: …… (wǔ) jùbèi pǔtōng gāoděng xuéxiào fǎxuélèi běnkē xuélì bìng huòdé xuéshì jí yǐshàng xuéwèi; huòzhě pǔtōng gāoděng xuéxiào fēi fǎxuélèi běnkē jí yǐshàng xuélì bìng huòdé fǎlǜ shuòshì, fǎxué shuòshì jí yǐshàng xuéwèi; ……

担任法官必须具备下列条件：……（五）具备普通高等学校法学类本科学历并获得学士及以上学位；或者普通高等学校非法学类本科及以上学历并获得法律硕士、法学硕士及以上学位；…… — 法官法 第十二条第一款 · 공식

법관이 되려면 다음 조건을 갖추어야 한다. …… (5) 일반 고등교육기관의 법학 계열 학부 학력과 학사 이상 학위를 갖추거나, 일반 고등교육기관의 비법학 계열 학부 이상 학력과 법률석사·법학석사 이상 학위를 갖출 것. ……

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻

担任法官必须具备下列条件：	주어(동사구) + 必须具备 + 목적어	법관이 되려면 다음 조건을 갖추어야 한다
（五）具备普通高等学校法学类本科学历	항목 (五) — 첫째 길	일반 대학 법학 계열 학부 학력을 갖추고
并获得学士及以上学位；	并 + 동사 + 목적어	학사 이상 학위를 받을 것
或者普通高等学校非法学类本科及以上学历	或者 — 둘째 길	또는 비법학 계열 학부 이상 학력에
并获得法律硕士、法学硕士及以上学位；	并 + 동사 + 목적어	법률석사·법학석사 이상 학위를 받을 것

문형

具备……条件

~조건을 갖추다

1. 具备 + 条件·资格·能力는 '갖추다'다.
2. 조문은 必须具备下列条件：로 열고 항목을 늘어놓는다.
3. 말로는 符合……条件(조건에 맞다)을 많이 쓴다.

tā yǐjīng jùbèi le fǎguān de zīgé.

他已经具备了法官的资格。

그는 이미 법관 자격을 갖추었다.

shēnqǐngrén yào fúhé yǐxià sān ge tiáojiàn.

申请人要符合以下三个条件。

신청인은 다음 세 조건에 맞아야 한다.

한국이라면? ≠ 법학전문대학원 · 변호사시험법 제5조

한국은 변호사시험에 응시하려면 「법학전문대학원의 석사학위를 취득하여야 한다」(같은 조 단서·제2항의 예외). 대륙 법관은 법학 학사나 법률석사 등 학력에 더해 国家统一法律职业资格考试로 법률직업 자격을 얻어야 한다(第十二条第一款（七）).

---

16. # 律师考试 律師考試 lǜshī kǎoshì

변호사시험 — 한국은 법학전문대학원 석사학위가 응시 요건 ★★

통용어 — 통용어 — 한국 변호사시험을 옮긴 말. 대만 律師法의 律師考試와 글자가 같다. 대륙의 자격시험 이름은 国家统一法律职业资格考试다(法官法 第十二条).

쉬운 예

tā tōngguò le lǜshī kǎoshì.

他通过了律师考试。

그는 변호사시험에 합격했다.

실무 예

zài hánguó, lǜshī kǎoshì yuánzé shang wǔ nián nèi zhǐ néng kǎo wǔ cì.

在韩国，律师考试原则上五年内只能考五次。

한국에서 변호사시험은 원칙적으로 5년 안에 다섯 번만 볼 수 있습니다.

원문

> jīng lǜshī kǎoshì jígé bìng wánchéng lǜshī zhíqián xùnliàn zhě, dé qǐnglǐng lǜshī zhèngshū. dàn yǒu dì wǔ tiáo dì yī xiàng gè kuǎn qíngxing zhīyī zhě, bùdé qǐnglǐng.
>
> 經律師考試及格並完成律師職前訓練者，得請領律師證書。但有第五條第一項各款情形之一者，不得請領。 — 律師法 第3條 · 공식
>
> 변호사시험에 합격하고 변호사 직전 훈련을 마친 사람은 변호사 증서를 청구할 수 있다. 다만 제5조 제1항 각 호의 사유 가운데 하나가 있으면 청구할 수 없다.

문형

通过……考试 / ……考试及格

~시험에 합격하다

1. 通过는 '통과하다', 及格는 '합격선을 넘다'다.
2. 대만 조문은 經……考試及格, 대륙 조문은 通过国家统一法律职业资格考试(法官法 第十二条).
3. 떨어졌을 때는 没通过·不及格.

tā jīnnián tōngguò le lǜshī kǎoshì.

她今年通过了律师考试。

그녀는 올해 변호사시험에 합격했다.

zhè cì kǎoshì wǒ méi jígé.

这次考试我没及格。

이번 시험에서 저는 합격하지 못했습니다.

문법 C8 · 대만의 項·款 — 한국의 항·호

~~第五條第一款各項 (제5조 제1항 각 호를 뜻할 때)~~ (표기 오류)

第五條第一項各款

대만 법규는 條 아래 項(번호 없음), 그 아래 款(一、二、)을 둔다. 대륙의 款·项과 이름이 거꾸로다(14장 C8). 그래서 第五條第一項各款은 '제5조 제1항 각 호'다.

한국이라면? ≠ 변호사시험 · 변호사시험법 제7조

한국은 석사학위를 「취득한 달의 말일부터 5년 내에 5회만 응시할 수 있다」. 병역 이행기간은 그 5년에 넣지 않는다(같은 조 제2항). 대만은 律師考試에 합격하고 직전 훈련을 마쳐야 律師證書를 받는다.

한국이라면? — 이 장의 기관과 절차

「=」 같다 · 「≠」 같아 보이는데 다르다 · 「+」 한쪽에만 있다. 중국어권 칸에는 대륙과 대만(臺)을 함께 적었다. 한국 쪽은 2026. 10. 17. 시행 중인 조문이다.

	중국	한국	차이
=	最高法院 (臺 法院組織法 第1條)	대법원 (법원조직법 제11조)	세 급의 맨 위 / 「대법원은 최고법원이다.」 이름만 다르다.
≠	憲法法庭 (臺 司法院組織法 第3條) · 대륙은 全国人大常委会(12장)	헌법재판소 (헌법 제111조)	대법관 15명이 법정을 이룸 / 법원 밖 기관, 「9인의 재판관」.
+	— (立法法 第一百一十条 第二款 审查建议)	헌법소원 (헌법재판소법 제68조)	공민이 낼 수 있는 것은 행정법규 등에 대한 审查建议이고 재판 절차가 아니다 / 기본권 침해를 헌법재판소에 다툰다. 대만은 裁判憲法審查(19장).
≠	法規範憲法審查 (臺 憲法訴訟法 第55條)	위헌법률심판 제청 (헌법재판소법 제41조)	각 법원이 청구 / 「대법원을 거쳐야 한다」.
≠	知识产权法院 (15장)	특허법원 (법원조직법 제28조의4)	전문인민법원의 하나 / 심결취소 1심과 「민사소송법」 제24조제2항 사건의 항소심을 함께.
≠	起诉 3개월 (专利法 第四十六条)	심결취소소송 30일 (특허법 제186조)	통지를 받은 날부터 / 「등본을 송달받은 날부터 30일 이내」.
≠	國民參與審判 (臺 國民法官法 第5條)	국민참여재판 (국민참여재판법 제5조)	대상 사건이면 원칙적으로 함 / 「피고인이 국민참여재판을 원하지 아니하거나」 배제결정이 있으면 하지 않음.
≠	國民法官 6명 (臺 國民法官法 第3條)	배심원 9·7·5명 (국민참여재판법 제13조)	법관 3명과 함께 / 「9인의 배심원」, 그 밖에는 7인, 공소사실 주요내용을 인정하면 5인도.
≠	判例 (臺 法院組織法 第57-1條) · 대륙 指导性案例(17장)	판례 (소액사건심판법 제3조)	2018년 뒤 일반 재판과 같은 효력 / 「대법원의 판례에 상반되는 판단」은 소액사건 상고 이유.
≠	法官學院 (臺 司法院組織法 第19條)	사법연수원 (법원조직법 제20조)	법관 연수 중심, 사법관 훈련은 법무부 司法官學院 / 판사 연수와 사법연수생 수습을 함께.

≠	国务院专利行政部门 (专利法 第三条)	지식재산처 (정부조직법 제28조)	조문은 이름 없이 부문으로 적음 / 「국무총리 소속」, 심사 · 심판 사무까지.
≠	法律硕士 등 학력 + 国家统一法律职业资格考试 (法官法 第十二条)	법학전문대학원 석사 + 변호사시험 (변호사시험법 제5조)	학력은 여러 길, 자격시험 따로 / 「법학전문대학원의 석사학위를 취득하여야 한다」.

가짜 친구 · 特许厅·处·裁判所 — 한국 기관 이름을 글자대로 옮기면

한국 기관 이름을 한자로 바꿔 중국어로 읽으면 뜻이 통하는 것도 있지만, 같은 글자가 중국어에서 다른 일을 하는 것도 있다.

特许: 옛 특허청을 글자대로 옮기면 特许厅이고, 중국 국가지식산권국도 2020년 소개 글에서 韩国特许厅이라 썼다. 그런데 중국어 特许는 특별 허가, 특히 特许经营(가맹사업)의 特许다(14장). 한국어 특허에 해당하는 중국어는 专利다.

处: 지식재산처는 국무총리 소속 기관이다(정부조직법 제28조). 중국에서 处는 직무 등급 县处级의 处이기도 하다(公务员法 第十八条, 아래 인용). 국가지식산권국은 2026. 1. 15. 보도에서 지식재산처를 韩国知识产权部라 불렀고, 이 책도 그 이름을 쓴다. 법원행정처를 法院行政处라 옮길 때도 이 점을 알고 쓴다.

裁判所: CEDICT에 '법정, 법원'으로 실린 말이지만 중국 법원 이름은 法院을 쓴다. 중국 외교부 韩国国家概况은 헌법재판소를 宪法法院이라 적고, 이 책도 그렇게 쓴다.

诉愿: 대만에서 訴願은 행정처분에 대한 불복이다(訴願法 第1條, 13장. 이 장 宪法诉愿 항목의 원문은 같은 법 第14條) — 한국의 행정심판에 가깝다. 대만 법률가에게 헌법소원을 설명할 때는 裁判憲法審查·法規範憲法審查(19장)를 함께 말한다.

> lǐngdǎo zhíwù céngcì fēnwéi: guójiají zhèngzhí, guójiají fùzhí, shěngbùjí zhèngzhí, shěngbùjí fùzhí, tīngjújí zhèngzhí, tīngjújí fùzhí, xiànchùjí zhèngzhí, xiànchùjí fùzhí, xiāngkējí zhèngzhí, xiāngkējí fùzhí.
>
> 领导职务层次分为：国家级正职、国家级副职、省部级正职、省部级副职、厅局级正职、厅局级副职、县处级正职、县处级副职、乡科级正职、乡科级副职。 — 公务员法 第十八条第二款 · 공식
>
> 영도 직무의 층위는 국가급 정직·부직, 성부급 정직·부직, 청국급 정직·부직, 현처급 정직·부직, 향과급 정직·부직으로 나뉜다.

요령 기관 이름은 글자보다 하는 일을 먼저 말한다. 专利法院이라고만 하지 말고 审理专利案件的法院이라고 덧붙인다.

기억 되살리기 종합 — 한국 제도를 소개하는 다섯 묶음

기관을 소개할 때는 이름 → 하는 일 → 견주기 → 원칙과 단서 → 시점 순서로 말하면 된다. 각 단계에 쓰는 틀이 정해져 있다.

- 이름: A 叫(作) B, A 用中文可以说 B, A 是 B 的简称. 조문체는 称为·所称(本法所稱法院)이다.
- 하는 일: A 负责 B, A 审理 B 案件, 由 A 管辖. 由는 맡는 쪽을 동사 앞에 낸다(C4).
- 견주기: A 跟 B 一样·不一样(구어), A 与 B 相同(문어), A 相当于 B. 제도 대응은 비슷한 것으로만 말하는 편이 안전하다 — 大致相当于처럼.
- 원칙과 단서: 原则上……，但是……. 한국 제도는 단서가 많아서 단서를 빼면 틀린 말이 된다(국민참여재판은 피고인이 원해도 배제결정이 있으면 하지 않는다). 대만 조문의 但……，不在此限, 대륙 조문의 ……的除外가 같은 일을 한다.
- 시점: 从 + 날짜 + 起. 개정이 잦은 제도는 시행일을 함께 말한다. 연도는 한 자리씩 읽는다(2026年 = èr líng èr liù nián).

표로 보기

꼴	만들기	뜻
A 叫作 B	이름 붙이기	A를 B라고 부른다
A 是 B 的简称	줄인 이름	A는 B를 줄인 이름이다
A 负责 B	하는 일	A가 B를 맡는다
由 A 审理	由 + 맡는 쪽 + 동사	A가 심리한다
A 跟 B 不一样	비교(구어)	A는 B와 다르다
A 与 B 相同	비교(문어)	A는 B와 같다
原则上……，但是……	원칙 + 단서	원칙적으로 ~하지만 ~
从 + 시점 + 起	시작 시점	~부터

예문 분해 — 낱말마다 자리와 구실

在韩国　宪法诉愿　由宪法法院　审理

범위 · 在 + 곳　주어 · 사건　由 + 맡는 쪽　술어

zài hánguó, xiànfǎ sùyuàn yóu xiànfǎ fǎyuàn shěnlǐ.

한국에서 헌법소원은 헌법재판소가 심리한다.

原则上　按被告人的意思　进行　但是　法院可以作出排除决定

원칙　按 + 기준　술어　단서 표지　단서 내용 · 作出 + 결정

yuánzé shang àn bèigàorén de yìsi jìnxíng, dànshì fǎyuàn kěyǐ zuòchū páichú juédìng.

원칙적으로 피고인의 뜻에 따라 진행하지만, 법원은 배제 결정을 할 수 있다.

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~宪法法院是韩国的最高法院~~	宪法法院和大法院是两个不同的机构	헌법재판소는 법원 밖 기관이다. 최고법원은 대법원이다(법원조직법 제11조).
~~韩国的地方法院就是中国的地方各级人民法院~~	韩国的地方法院主要审理第一审案件	대륙의 地方各级人民法院은 최고인민법원을 뺀 고급·중급·기층 법원 전부다(人民法院组织法 第十三条, 4장). 이름이 같아도 범위가 다르다.
~~法院的判决也可以宪法诉愿~~	法院的判决也可以成为宪法诉愿的对象	宪法诉愿은 명사다. 동사처럼 쓰지 말고 提起宪法诉愿·成为……的对象으로 쓴다.
~~法院行政处是法院里的一个小部门~~	法院行政处是设在大法院的司法行政机构	处를 중국 직급의 处로 읽으면 작은 부서처럼 들린다. 법원행정처장은 대법관 가운데서 보한다(법원조직법 제68조).

말해 보기 — 한국 제도를 소개하고 질문에 답할 때

교류 자리에서 한국 제도를 소개하거나 질문을 받을 때 쓰는 문장. 소리 단추로 듣고 따라 한다.

wǒ xiān jiǎndān jièshào yīxià hánguó de fǎyuàn tǐxì.

我先简单介绍一下韩国的法院体系。

먼저 한국의 법원 체계를 간단히 소개하겠습니다.

zhège cí hěn nán fānyì, wǒ yòng hànzì zhíjiē shuō ba.

这个词很难翻译，我用汉字直接说吧。

이 말은 번역하기 어려우니 한자로 그대로 말하겠습니다.

zài zhōngguó, zhè xiàng gōngzuò yóu nǎge bùmén fùzé?

在中国，这项工作由哪个部门负责？

중국에서는 이 일을 어느 부문이 맡습니까?

nín de wèntí hěn hǎo, wǒ fēn liǎng diǎn lái huídá.

您的问题很好，我分两点来回答。

좋은 질문입니다. 두 가지로 나누어 답하겠습니다.

yuánzé shang shì zhèyàng, dànshì yǒu jǐ ge lìwài.

原则上是这样，但是有几个例外。

원칙은 그렇지만 예외가 몇 가지 있습니다.

zhège zhìdù shì èrlíng'èrliù nián gāng gǎi de, wǒ zài quèrèn yīxià.

这个制度是2026年刚改的，我再确认一下。

이 제도는 2026년에 막 바뀌어서, 다시 확인해 보겠습니다.

설명해 보기 — 한국 제도를 중국어로

중국 법률가에게 한국 사법 제도를 설명하는 여섯 문장. 이 장 '한국이라면?' 표와 짝을 이룬다. 4장(3심제·합의부·배심 평결·대법관 수), 12장(위헌법률심판 제청), 19장(재판소원)의 설명해 보기와 겹치지 않게 골랐다.

xiànzài hánguó de fǎyuàn yǒu qī zhǒng: dàfǎyuàn, gāoděng fǎyuàn, zhuānlìfǎyuàn, dìfāng fǎyuàn, jiātíng fǎyuàn, xíngzhèngfǎyuàn hé huíshēng fǎyuàn.

现在韩国的法院有七种：大法院、高等法院、专利法院、地方法院、家庭法院、行政法院和回生法院。

지금 한국 법원은 대법원·고등법원·특허법원·지방법원·가정법원·행정법원·회생법원 일곱 종류입니다.

법원조직법 제3조 제1항(시행 중 문언). 2026. 3. 17. 개정으로 해사국제상사법원이 더해져 여덟 종류가 되지만 2028. 3. 1. 시행이다(부칙 제1조, 장 첫머리 상자). 回生法院은 회생법원을 글자대로 옮긴 통용어다.

zhuānlìfǎyuàn jì shěnlǐ zhuānlì shěnpànyuàn shěnjué de chèxiāo sùsòng, yě shěnlǐ zhuānlì děng zhīshi chǎnquán mínshì ànjiàn de èrshěn.

专利法院既审理专利审判院审决的撤销诉讼，也审理专利等知识产权民事案件的二审。

특허법원은 특허심판원 심결의 취소소송도 심리하고, 특허권 등 지식재산권 민사사건의 2심도 심리합니다.

법원조직법 제28조의4 제1호·제2호. 2심이 특허법원으로 가는 것은 민사소송법 제24조 제2항·제3항의 사건, 곧 특허권·실용신안권·디자인권·상표권·품종보호권에 관한 소다. 专利审判院·审决은 특허심판원·심결을 글자대로 옮긴 말이다.

xiànfǎ fǎyuàn de jiǔ míng fǎguān zhōng, sān míng yóu guóhuì xuǎnchū, sān míng yóu dàfǎyuàn yuànzhǎng tímíng, dōu yóu zǒngtǒng rènmìng.

宪法法院的九名法官中，三名由国会选出，三名由大法院院长提名，都由总统任命。

헌법재판소 재판관 아홉 명 가운데 세 명은 국회가 선출하고 세 명은 대법원장이 지명하며, 모두 대통령이 임명합니다.

대한민국헌법 제111조 제2항·제3항. 나머지 세 명에 대해 헌법은 따로 적지 않고, 재판관 모두를 대통령이 임명한다고만 정한다. 法官은 재판관을 옮긴 말이다. 재판소원(2026. 3. 12. 시행)을 설명하는 문장은 19장 설명해 보기에 있다.

guómín cānyù shěnpàn zhǐ zài bèigàorén xīwàng de shíhou jìnxíng, fǎyuàn yě kěyǐ zuòchū páichú juédìng.

国民参与审判只在被告人希望的时候进行，法院也可以作出排除决定。

국민참여재판은 피고인이 원할 때만 열리고, 법원이 배제결정을 할 수도 있습니다.

국민의 형사재판 참여에 관한 법률 제5조 제2항·제9조 제1항. 대상 사건은 합의부 관할 사건 등이다(제5조 제1항).

zài hánguó, yào cānjiā lǜshī kǎoshì, yuánzé shang bìxū xiān qǔdé fǎxué zhuānmén yánjiūshēngyuàn de shuòshì xuéwèi.

在韩国，要参加律师考试，原则上必须先取得法学专门研究生院的硕士学位。

한국에서 변호사시험을 보려면 원칙적으로 먼저 법학전문대학원 석사학위를 받아야 합니다.

변호사시험법 제5조 제1항. 3개월 안에 학위를 받을 예정인 사람도 응시할 수 있고(제2항), 법조윤리시험은 학위 전에도 볼 수 있다(제1항 단서).

hánguó de zhīshi chǎnquánbù shì èrlíng'èrwǔ nián shí yuè yóu tèxǔtīng gǎizǔ ér chéng de, lìshǔ guówù zǒnglǐ.

韩国的知识产权部是2025年10月由特许厅改组而成的，隶属国务总理。

한국의 지식재산처는 2025년 10월 특허청을 개편해 만든 기관이고, 국무총리 소속입니다.

정부조직법 제28조 제1항(법률 제21065호, 2025. 10. 1. 공포한 날 시행). 知识产权部는 중국 국가지식산권국 보도의 이름이고, 한국 직제로는 부가 아니라 처다(이 장 知识产权部 항목). 国务总理는 중국 외교부 韩国国家概况이 한국 국무총리에 쓰는 말이다.

따라 말하기 — 한국 사법 소개 열 문장

교류 자리의 자기소개와 제도 소개를 이어 말하는 열 문장. 느리게 단추는 같은 문장을 천천히 읽는다. 기관 이름의 성조에 귀를 기울인다.

dàjiā hǎo, wǒ shì hánguó de fǎguān.

大家好，我是韩国的法官。

안녕하십니까, 저는 한국의 법관입니다.

hánguó de zuìgāo fǎyuàn jiào dàfǎyuàn, zài shǒu'ěr.

韩国的最高法院叫大法院，在首尔。

한국의 최고법원은 대법원이라 하고, 서울에 있습니다.

xiànfǎ fǎyuàn bù shǔyú pǔtōng fǎyuàn xìtǒng, shì lìngwài yīge jīgòu.

宪法法院不属于普通法院系统，是另外一个机构。

헌법재판소는 일반 법원 조직에 속하지 않는 별도의 기관입니다.

xiànfǎ fǎyuàn de yuànzhǎng yóu zǒngtǒng rènmìng, xūyào guóhuì tóngyì.

宪法法院的院长由总统任命，需要国会同意。

헌법재판소장은 대통령이 임명하고, 국회의 동의가 필요합니다.

fǎyuàn kěyǐ tíqǐng xiànfǎ fǎyuàn shěnchá fǎlǜ shìfǒu wéixiàn.

法院可以提请宪法法院审查法律是否违宪。

법원은 법률이 위헌인지 심사해 달라고 헌법재판소에 제청할 수 있습니다.

zhuānlìfǎyuàn shěnlǐ zhuānlì shěnpànyuàn shěnjué de chèxiāo sùsòng.

专利法院审理专利审判院审决的撤销诉讼。

특허법원은 특허심판원 심결의 취소소송을 심리합니다.

guómín cānyù shěnpàn yǒu jiǔ míng, qī míng huòzhě wǔ míng péishěnyuán.

国民参与审判有九名、七名或者五名陪审员。

국민참여재판에는 배심원이 9명, 7명 또는 5명 참여합니다.

yuánzé shang, fǎxué zhuānmén yánjiūshēngyuàn bìyè yǐhòu cái néng cānjiā lǜshī kǎoshì.

原则上，法学专门研究生院毕业以后才能参加律师考试。

원칙적으로 법학전문대학원을 마친 뒤에야 변호사시험을 볼 수 있습니다.

sīfǎ yánxiūyuàn fùzé fǎguān de péixùn.

司法研修院负责法官的培训。

사법연수원은 법관 연수를 맡습니다.

xièxie dàjiā, huānyíng tíwèn.

谢谢大家，欢迎提问。

감사합니다. 질문을 환영합니다.

확인 문제 8

1. 중국 외교부 韩国国家概况은 한국 헌법재판소를 어떻게 적는가?

- 宪法裁判所
- **宪法法院**
- 宪法法庭
- 最高法院

「……另设有宪法法院。」 宪法裁判所는 한국 이름의 한자를 그대로 옮긴 말이고, 憲法法庭은 대만 기관이다. 이 책도 宪法法院으로 적는다.

2. 대만 法院組織法 第1條가 정한 세 급에 들지 않는 것은?

地方法院

高等法院

最高法院

专利法院

「分左列三級：一、地方法院。二、高等法院。三、最高法院。」

3. 한국에서 특허심판원 심결에 대한 소는 등본을 송달받은 날부터 언제까지 내야 하는가?

15일

30일

3개월

6개월

특허법 제186조 제3항. 중국 专利法 第四十六条는 통지를 받은 날부터 3개월이다.

4. 한국에서 당사자의 위헌법률심판 제청 신청을 법원이 기각하면 당사자는?

그 결정에 항고한다

헌법재판소에 헌법소원심판을 청구할 수 있다

대법원에 재항고한다

더 다툴 길이 없다

헌법재판소법 제68조 제2항. 제청에 관한 결정에는 항고할 수 없다(제41조 제4항).

5. 한국 국민참여재판에서 법정형이 사형·무기징역 또는 무기금고인 대상사건의 배심원 수는?

- 5인
- 6인
- 7인
- **9인**

국민의 형사재판 참여에 관한 법률 제13조 제1항. 그 밖의 대상사건은 7인, 공소사실 주요내용을 인정하면 5인도 된다. 6명은 대만 國民法官 수.

6. 「為保障未成年人……特制定本法」 의 為 독음은?

- wéi
- **wèi**
- wěi
- wēi

목적 '~을 위하여'는 wèi. 대만 헌법 第1條의 為民有民治民享之民主共和國은 '~이다'라서 wéi.

7. 대만 조문의 第五條第一項各款을 한국 조문식으로 옮기면?

- 제5조 제1호 각 항
- **제5조 제1항 각 호**
- 제5조 제1관 각 목
- 제5조 각 항

대만은 條 아래 項(한국의 항), 그 아래 款(한국의 호)을 둔다.

8. 중국 국가지식산권국이 2026. 1. 15. 보도에서 한국 지식재산처를 부른 이름은?

韩国特许厅

韩国知识产权局

韩国知识产权部

韩国专利处

「申长雨在京会见韩国知识产权部部长金容善一行」. 2020년 소개 글은 옛 특허청을 韩国特许厅이라 불렀다.

3부 원전·대만·말하기 · 제21장

학회·교류 — 질문하고 반론하기

在研讨会上提问与回应

장면 — 토론자가 질문을 꺼내다

가상의 한중 법학 학술대회. 토론자를 맡은 한국 판사가 판결 실증연구를 발표한 王 교수(가상 인물)에게 묻는다. 장 첫머리에 둔다.

사회자

xiàmiàn qǐng píngyìrén tíwèn.

下面请评议人提问。

이어서 토론자께서 질문해 주시겠습니다.

토론자(한국 판사)

xièxie zhǔchírén. wǒ xiǎng xiàng wáng jiàoshòu qǐngjiào yīge wèntí.

谢谢主持人。我想向王教授请教一个问题。

사회자님 감사합니다. 왕 교수님께 한 가지 여쭙고 싶습니다.

王 교수

qǐng jiǎng.

请讲。

말씀하십시오.

토론자(한국 판사)

nín gāngcái shuō yàngběn yǒu sānbǎi fèn pànjué, zhèxiē pànjué shì zěnme xuǎn de?

您刚才说样本有三百份判决，这些判决是怎么选的?

발급 표본이 판결 300건이라고 하셨는데, 이 판결들은 어떻게 고르셨습니까?

조교수

shì cóng gōngkāi de pànjuéshū lǐ suíjī chōuqǔ de, bù bāokuò tiáojiě jié'àn de ànjiàn.

是从公开的判决书里随机抽取的，不包括调解结案的案件。

공개된 판결서에서 무작위로 뽑았고, 조정으로 끝난 사건은 넣지 않았습니다.

토론자(한국 판사)

míngbai le. nà yàngběn de dàibiǎoxìng kěnéng hái yào zài tǎolùn.

明白了。那样本的代表性可能还要再讨论。

알겠습니다. 그렇다면 표본의 대표성은 좀 더 따져 봐야 할 것 같습니다.

이 장은 말하기 장이다. 학술대회에서 발표를 듣고 질문을 꺼내고, 못 알아들은 것을 되묻고, 내가 한 말을 고치고, 상대 의견에 완곡하게 반대할 때 쓰는 말 열다섯 개를 모았다. 학회 말에는 조문에 잘 나오지 않는 낱말이 많다. 请教·商榷·评议人은 이 책이 받아 둔 대륙 법령과 대만 법률 전문에서 찾지 못했다(2026. 10. 17.). 그런 표제어는 같은 일을 하는 조문을 원문 예문으로 골랐다. 거꾸로 학회 말과 조문 말의 뜻이 갈리는 낱말도 있다. 조문에서 评议는 합의정의 합의이고, 更正은 등기나 보도를 바로잡는 일이다. 문법 코너는 C5(了·过·着)를 말하기 쪽에서 다시 본다. 6·13장이 조문의 已经·尚未를 읽었다면 이 장은 입말이다.

이 장을 마치면 읽을 수 있는 문장

1. lièrù chángwù wěiyuánhuì huìyì yìchéng de fǎlǜ'àn, xiànfǎ hé fǎlǜ wěiyuánhuì, yǒuguān de zhuānmén wěiyuánhuì hé chángwù wěiyuánhuì gōngzuò jīgòu yīngdāng tīngqǔ gè fāngmiàn de yìjiàn. tīngqǔ yìjiàn kěyǐ cǎiqǔ zuòtánhuì, lùnzhènghuì, tīngzhènghuì děng duōzhǒng xíngshì.

   列入常务委员会会议议程的法律案，宪法和法律委员会、有关的专门委员会和常务委员会工作机构应当听取各方面的意见。听取意见可以采取座谈会、论证会、听证会等多种形式。 — 立法法 第三十九条第一款 · 공식

   상무위원회 회의 의정에 오른 법률안에 대하여 헌법·법률위원회, 관련 전문위원회와 상무위원회 공작기구는 각 방면의 의견을 들어야 한다. 의견은 좌담회·논증회·청문회 등 여러 형식으로 들을 수 있다.

2. …… dábiàn yǐ tóupiào fāngshì biǎojué, yóu quántǐ zǔchéng rényuán de sānfēnzhī'èr yǐshàng tōngguò. chú nèiróng shèjí guójiā mìmì de wài, dábiàn yīngdāng gōngkāi jǔxíng.

   ……答辩以投票方式表决，由全体组成人员的三分之二以上通过。除内容涉及国家秘密的外，答辩应当公开举行。 — 学位法 第二十六条第三款 · 공식

   …… 구술심사(答辩)는 투표로 표결하며 전체 구성원의 3분의 2 이상으로 통과한다. 내용이 국가 비밀에 관한 것을 빼고는 구술심사를 공개로 연다.

▼ 처음 보는 문법 용어 8

관형어 명사 앞에서 명사를 꾸미는 말. 중국어는 아무리 길어도 모두 명사 앞에 오고 대개 的로 끝난다 — 侵权人所获得的 利益

중심어 관형어가 꾸미는 끝 명사. 명사구마다 맨 끝 명사가 그 덩어리의 뼈대다 — ……的赔偿数额总额의 总额. 문장 전체의 주어·술어는 따로 찾는다

개사구 개사(전치사)와 명사가 이룬 덩어리. 대개 동사 앞에 온다 — 向人民法院 起诉, 自申请日起 计算. 동사 뒤에 붙는 在·到·给(放在, 送到)는 따로 익힌다

양사 수와 명사 사이에 넣는 단위 말 — 一项专利, 一起案件. 倍처럼 그 자체가 단위인 말 앞에는 넣지 않는다

모점 나란히 늘어놓는 낱말 사이의 「、」. 절과 절 사이는 쉼표 「，」

문어 글말. 조문은 之·其·为(wéi)·均·予以·能够 같은 문어를 즐겨 쓴다. 말로 할 때는 的·他的·是·都·给·能으로 바꾼다

동사구 동사와 그 목적어·보어가 이룬 덩어리 — 确定赔偿数额

결과보어 동사 뒤에 붙어 동작의 결과를 나타내는 말 — 说错, 提到, 听清楚

표제어 15

표제어는 대륙 간체로 크게, 대만 번체를 옆에 작게 적었다(글자가 같으면 한 번만). 병음은 사전 성조로 적었고 소리는 一·不 변조를 넣어 읽는다. 조문 인용은 2026. 10. 17. 기준으로 国家法律法规数据库(flk.npc.gov.cn)에서 받은 판본과 대조했다. 위 막대의 「병음 숨기기」로 한자만 보며 읽을 수 있다.

1. **研讨会** 研討會 yántǎohuì **학술대회·세미나 — 발표와 토론이 있는 학술 모임**

★★★

쉬운 예

xià ge yuè zài shǒu'ěr jǔxíng zhīshi chǎnquán yántǎohuì.

下个月在首尔举行知识产权研讨会。

다음 달 서울에서 지식재산권 학술대회가 열린다.

실무 예

wǒ zài zhè cì yántǎohuì shàng dānrèn píngyìrén.

我在这次研讨会上担任评议人。

저는 이번 학술대회에서 토론자를 맡았습니다.

원문

> sīlì shíyàn jiàoyù xuéxiào jīng píngjiàn chéngjì yōuliáng zhě, gè gāi zhǔguǎn jīguān yīng yǔ jiǎnglì; shíyàn chéngguǒ yǒu tuīguǎng jiàzhí zhě, gè gāi zhǔguǎn jīguān yīng dìngqī jǔxíng gōngkāi fābiǎohuì, xuéshù yántǎohuì huò jiàoxué guānmóhuì, yǐ fēnxiǎng shíyàn jīngyàn.

私立實驗教育學校經評鑑成績優良者，各該主管機關應予獎勵；實驗成果有推廣價值者，各該主管機關應定期舉行公開發表會、學術研討會或教學觀摩會，以分享實驗經驗。 — 學校型態實驗教育實施條例 第22條 · 공식

사립 실험교육학교로서 평가 성적이 우수한 곳은 각 주관기관이 장려하여야 하고, 실험 성과에 보급 가치가 있으면 각 주관기관은 정기적으로 공개 발표회·학술연구토론회(研討會)·교학 참관회를 열어 실험 경험을 나누어야 한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
私立實驗教育學校經評鑑成績優良者，	經 + 동사 + ……者 — 조건(~한 곳은)	사립 실험교육학교로서 평가 성적이 우수한 곳은
各該主管機關應予獎勵；	應 + 予 + 동사(문어)	각 주관기관이 장려하여야 하고
實驗成果有推廣價值者，	주어 + 有 + 목적어 + 者	실험 성과에 보급 가치가 있으면
各該主管機關應定期舉行公開發表會、	應 + 定期 + 舉行 + 목적어 ①	각 주관기관은 정기적으로 공개 발표회
學術研討會或教學觀摩會，	목적어 ②·③ — 或로 잇는다	학술연구토론회나 교학 참관회를 열어
以分享實驗經驗。	以 + 목적	실험 경험을 나눈다

문형

在 A 上 + 동사

A(모임) 자리에서 ~하다

1. 모임은 在……上으로 감싼다. 在研讨会上发言·在会议上提问.
2. 장소(도시·건물)는 在 + 곳만 쓴다. 在首尔举行.
3. 모임을 여는 동사는 举行·召开·举办이다. 대륙 조문은 召开听证会(立法法 第三十九条), 대만 조문은 舉行……研討會를 쓴다.

tā zài yántǎohuì shàng zuò le bàogào.

他在研讨会上作了报告。

그는 학술대회에서 발표를 했다.

huìyì zài běijīng zhàokāi.

会议在北京召开。

회의는 베이징에서 열린다.

한국이라면? = 학술대회·세미나

법률이 정한 제도는 아니다. 한국어 학술대회·세미나에 해당한다. 대륙 立法法 第三十九条는 의견을 듣는 형식으로 座谈会·论证会·听证会를 들고(장 첫머리 읽을 수 있다), 대만 조문은 學術研討會라 쓴다.

---

2. # 发言 發言 fāyán **발언(하다) — 회의·법정에서 말하는 것** ★★★

发言人은 '발언하는 사람'이 아니라 대변인이다(CEDICT 'spokesperson'). 발언하는 사람을 가리킬 때는 发言者·发言的人이라 풀어 말한다.

쉬운 예

měi ge rén fāyán wǔ fēnzhōng.

每个人发言五分钟。

한 사람이 5분씩 발언한다.

실무 예

zhǔchírén, wǒ xiǎng fāyán.

主持人，我想发言。

사회자님, 발언하고 싶습니다.

원문

quánguó rénmín dàibiǎo dàhuì dàibiǎo zài quánguó rénmín dàibiǎo dàhuì gèzhǒng huìyì shàng de fāyán hé biǎojué, bù shòu fǎlǜ zhuījiū.

全国人民代表大会代表在全国人民代表大会各种会议上的发言和表决，不受法律追究。 — 宪法 第七十五条 · 공식

전국인민대표대회 대표가 전국인민대표대회의 각종 회의에서 한 발언과 표결은 법률로 추궁받지 않는다.

문형

在……上的发言

~에서 한 발언

1. 명사 发言 앞에 자리·때를 的로 붙인다. 在会议上的发言·您刚才的发言.
2. 发言은 동사로도 쓴다. 请您发言(발언해 주십시오).
3. 不受 + 명사(追究·影响·限制)는 '~을 받지 않는다'다.

xièxie nín gāngcái de fāyán.

谢谢您刚才的发言。

방금 발언 감사합니다.

zhǔchírén de fāyán bù shòu shíjiān xiànzhì.

主持人的发言不受时间限制。

사회자의 발언은 시간 제한을 받지 않는다.

한국이라면? ≠ 국회의원 면책특권 · 대한민국헌법 제45조

한국 헌법도 발언과 표결을 짝으로 둔다. 「국회의원은 국회에서 직무상 행한 발언과 표결에 관하여 국회 외에서 책임을 지지 아니한다.」 중국 조문은 전국인대 각종 회의에서의 발언·표결을 법률로 추궁하지 않는다고 적고, 직무상이라는 한정은 두지 않는다.

---

3. # 提问 提問 tíwèn **질문(하다) — 듣는 쪽이 묻는 것** ★★★

提问은 동사이자 명사다. 질문의 내용은 问题다. 조문도 둘을 가른다 — 向他提出问题(질문을 내다), 对侦查人员的提问(수사인원의 질문에 대하여).

쉬운 예

xiànzài kāishǐ tíwèn.

现在开始提问。

이제 질문을 받겠습니다.

실무 예

wǒ kěyǐ tíwèn ma?

我可以提问吗?

질문해도 되겠습니까?

원문

zhēnchá rényuán zài xùnwèn fànzuì xiányírén de shíhou, yīngdāng shǒuxiān xùnwèn fànzuì xiányírén shìfǒu yǒu fànzuì xíngwéi, ràng tā chénshù yǒuzuì de qíngjié huòzhě wúzuì de biànjiě, ránhòu xiàng tā tíchū wèntí. fànzuì xiányírén duì zhēnchá rényuán de tíwèn, yīngdāng rúshí huídá. dànshì duì yǔ běn àn wúguān de wèntí, yǒu jùjué huídá de quánlì.

侦查人员在讯问犯罪嫌疑人的时候，应当首先讯问犯罪嫌疑人是否有犯罪行为，让他陈述有罪的情节或者无罪的辩解，然后向他提出问题。犯罪嫌疑人对侦查人员的提问，应当如实回答。但是对与本案无关的问题，有拒绝回答的权利。 — 刑事诉讼法 第一百二十条第一款 · 공식

수사인원은 범죄혐의인을 신문할 때 먼저 범죄행위가 있는지를 묻고, 유죄의 정황을 진술하거나 무죄를 변명하게 한 다음 질문해야 한다. 범죄혐의인은 수사인원의 질문에 사실대로 답해야 한다. 다만 이 사건과 관계없는 질문에는 답변을 거절할 권리가 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
侦查人员在讯问犯罪嫌疑人的时候，	주어 + 在……的时候(때)	수사인원은 범죄혐의인을 신문할 때

应当首先讯问犯罪嫌疑人是否有犯罪行为，	应当 + 首先 + 동사 + 是否(여부)	먼저 범죄행위가 있는지 물어야 하고
让他陈述有罪的情节或者无罪的辩解，	让 + 사람 + 동사(사역)	유죄 정황이나 무죄 변명을 진술하게 한 뒤
然后向他提出问题。	然后 + 向 + 사람 + 동사	그에게 질문한다
犯罪嫌疑人对侦查人员的提问，应当如实回答。	对……的提问 + 应当 + 如实 + 동사	수사인원의 질문에 사실대로 답해야 한다
但是对与本案无关的问题，有拒绝回答的权利。	단서 — 但是 + 对 + 범위 + 有……权利	다만 무관한 질문에는 답을 거절할 권리가 있다

문형

对 A 的提问

A의 질문에 대하여

1. 对 + 사람 + 的提问으로 대답할 대상을 앞에 꺼낸다.
2. 如实은 '사실대로'다. 如实回答·如实记入笔录.
3. 학회에서는 回答您的提问·对这个提问으로 답을 연다.

wǒ lái huídá nín de tíwèn.

我来回答您的提问。

질문에 답하겠습니다.

duì zhège tíwèn, wǒ zhǐ néng jiǎndān huídá.

对这个提问，我只能简单回答。

이 질문에는 간단히만 답할 수 있습니다.

문법 C4 · 向 + 사람 — 묻는 상대는 동사 앞에

~~提出问题向他~~ (비문)

向他提出问题

묻는 상대는 개사 向으로 묶어 동사 앞에 둔다(向他提出问题·向法院起诉). 提问 하나로 말할 때도 向报告人提问이다. 영어처럼 상대를 동사 뒤로 보내면 틀린다.

한국이라면? ≠ 진술거부권 고지 · 형사소송법 제244조의3

중국 조문은 범죄혐의인에게 수사인원의 질문에 사실대로 답하게 하고, 사건과 무관한 질문만 거절할 수 있게 한다(같은 법 第五十二条는 자기부죄 강요를 금한다). 한국은 신문 전에 「일체의 진술을 하지 아니하거나 개개의 질문에 대하여 진술을 하지 아니할 수 있다는 것」을 알려야 한다.

---

4. 请教 請教 qǐngjiào 가르침을 청하다 — 공손하게 여쭙다 ★★★

통용어 — 조문에 없는 말 — 이 책이 받아 둔 대륙 법령 51건(flk)과 대만 법률 일괄 자료(2026. 10. 8. 갱신분)의 전문에서 찾지 못했다(2026. 10. 17.). 원문 예문은 전문가에게 의견을 구하는 같은 자리의 조문이다.

학회 질문을 여는 가장 공손한 말이다. 자기 질문을 낮추고 상대를 높인다. 같은 자리의 중립적인 말은 提问·问.

쉬운 예

yǒu wèntí kěyǐ xiàng lǎoshī qǐngjiào.

有问题可以向老师请教。

모르는 것이 있으면 선생님께 여쭈면 된다.

실무 예

guānyú yàngběn de xuǎnzé, wǒ xiǎng xiàng nín qǐngjiào.

关于样本的选择，我想向您请教。

표본 선택에 관해 여쭙고 싶습니다.

원문

> dāngshìrén kěyǐ shēnqǐng rénmín fǎyuàn tōngzhī yǒu zhuānmén zhīshi de rén chūtíng, jiù jiàndìngrén zuòchū de jiàndìng yìjiàn huòzhě zhuānyè wèntí tíchū yìjiàn.
>
> 当事人可以申请人民法院通知有专门知识的人出庭，就鉴定人作出的鉴定意见或者专业问题提出意见。 — 民事诉讼法 第八十二条 · 공식
>
> 당사자는 인민법원에 전문 지식을 가진 사람을 법정에 나오도록 통지해 달라고 신청할 수 있고, 그 사람은 감정인이 낸 감정의견이나 전문적인 문제에 관하여 의견을 낸다.

문형

就 A 提出意见

A에 관하여 의견을 내다

1. 就는 '~에 관하여'(문어)다. 말로는 关于·对를 쓴다.
2. 提出 + 명사 — 提出意见·提出问题·提出申请.
3. 학회에서는 关于这一点，我谈一点看法로 연다.

zhuānjiā jiù jiàndìng yìjiàn tíchū le yìjiàn.

专家就鉴定意见提出了意见。

전문가가 감정의견에 관하여 의견을 냈다.

guānyú zhè yīdiǎn, wǒ tán yīdiǎn gèrén kànfǎ.

关于这一点，我谈一点个人看法。

이 점에 관해 개인적인 생각을 조금 말씀드리겠습니다.

문법 C4 · 向 A 请教 — 상대는 개사구로

~~请教向您一个问题~~ (비문)

向您请教一个问题

가르침을 청하는 상대는 向 + 사람으로 동사 앞에 둔다. 상대를 목적어로 바로 붙인 请教您一个问题도 쓰인다. 틀리는 것은 개사구를 동사 뒤로 보내는 것이다.

한국이라면? ≠ 전문심리위원 · 민사소송법 제164조의2

중국은 당사자가 신청해 有专门知识的人을 법정에 부르고, 그가 감정의견이나 전문 문제에 의견을 낸다. 한국은 법원이 「직권 또는 당사자의 신청에 따른 결정으로」 전문심리위원을 참여시키고, 전문심리위원은 「재판의 합의에는 참여할 수 없다」.

---

5. # 补充 補充 bǔchōng **보충(하다) — 빠진 것을 더하다** ★★★

쉬운 예

zhè fèn cáiliào xūyào bǔchōng.

这份材料需要补充。

이 자료는 보충이 필요하다.

실무 예

wǒ bǔchōng yīxià gāngcái de huídá.

我补充一下刚才的回答。

방금 드린 답변을 보충하겠습니다.

원문

xúnwèn bǐlù yīngdāng jiāo bèi xúnwènrén héduì; duì méiyǒu yuèdú nénglì de, yīngdāng xiàng qí xuāndú. jìzǎi yǒu yílòu huòzhě chācuò de, bèi xúnwènrén kěyǐ tíchū bǔchōng huòzhě gēngzhèng. ……

询问笔录应当交被询问人核对；对没有阅读能力的，应当向其宣读。记载有遗漏或者差错的，被询问人可以提出补充或者更正。…… — 治安管理处罚法 第九十八条第一款 · 공식

질문 조서는 질문을 받은 사람에게 대조하게 하여야 하고, 읽을 능력이 없는 사람에게는 읽어 주어야 한다. 기재에 빠진 것이나 틀린 것이 있으면 질문을 받은 사람은 보충이나 정정을 요구할 수 있다. ……

문형

提出补充或者更正

보충이나 정정을 요구하다

1. 补充·更正은 동사지만 提出 뒤에서 명사처럼 쓴다.
2. 有遗漏(빠짐)는 补充과, 有差错(틀림)는 更正과 짝이다.
3. 말로는 我补充一点·我更正一下로 줄인다.

bǐlù yǒu yílòu, wǒ yāoqiú bǔchōng.

笔录有遗漏，我要求补充。

조서에 빠진 것이 있어 보충을 요구합니다.

tā duì bàogào tíchū le jǐ diǎn bǔchōng.

他对报告提出了几点补充。

그는 발표에 몇 가지 보충 의견을 냈다.

한국이라면? ≠ 피의자신문조서의 증감·변경 · 형사소송법 제244조

중국 조문은 치안관리처벌(행정 처벌) 절차의 질문 조서다. 한국 형사 피의자신문조서도 열람하게 하고, 피의자가 「증감 또는 변경의 청구 등 이의를 제기하거나 의견을 진술한 때에는 이를 조서에 추가로 기재하여야 한다」. 补充은 증(增), 更正은 변경에 가깝다.

---

6. 澄清 chéngqīng 분명히 밝히다·오해를 풀다 ★★★

쉬운 예

wǒ xiǎng chéngqīng yīge wùhuì.

我想澄清一个误会。

오해 하나를 풀고 싶습니다.

실무 예

qǐng yǔnxǔ wǒ chéngqīng yīxià wǒ de guāndiǎn.

请允许我澄清一下我的观点。

제 관점을 분명히 말씀드리게 해 주십시오.

원문

fǎguān yīn yīfǎ lǚxíng zhízé zāoshòu bùshí jǔbào, wūgào xiànhài, wǔrǔ fěibàng, zhìshǐ míngyù shòudào sǔnhài de, rénmín fǎyuàn yīngdāng huìtóng yǒuguān bùmén jíshí chéngqīng shìshí, xiāochú bùliáng yǐngxiǎng, bìng yīfǎ zhuījiū xiāngguān dānwèi huòzhě gèrén de zérèn.

法官因依法履行职责遭受不实举报、诬告陷害、侮辱诽谤，致使名誉受到损害的，人民法院应当会同有关部门及时澄清事实，消除不良影响，并依法追究相关单位或者个人的责任。 — 法官法 第五十六条 · 공식

법관이 법에 따라 직책을 수행했다는 이유로 사실 아닌 신고·무고·모욕·비방을 당해 명예가 손상되면, 인민법원은 관련 부문과 함께 즉시 사실을 밝히고 나쁜 영향을 없애며, 관련 단위나 개인의 책임을 법에 따라 추궁하여야 한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻

法官因依法履行职责	주어 + 因 + 원인	법관이 법에 따라 직책을 수행했다는 이유로
遭受不实举报、诬告陷害、侮辱诽谤，	遭受 + 목적어(당하다)	사실 아닌 신고·무고·모욕·비방을 당해
致使名誉受到损害的，	致使 + 결과 + 的(조건)	명예가 손상되면
人民法院应当会同有关部门及时澄清事实，	应当 + 会同 + 기관 + 及时 + 동사	인민법원은 관련 부문과 함께 즉시 사실을 밝히고
消除不良影响，	동사 + 목적어 ②	나쁜 영향을 없애며
并依法追究相关单位或者个人的责任。	并 + 依法 + 동사 ③	관련 단위나 개인의 책임을 법에 따라 추궁한다

문형

及时 + 동사

제때(곧바로) ~하다

1. 及时는 '때를 놓치지 않고'다. 及时澄清·及时采取措施(民法典 第一千零二十八条).
2. 会同 A + 동사는 'A와 함께 ~하다'(문어)다. 말로는 和 A 一起.
3. 회의에서는 有问题请及时告诉我처럼 쓴다.

fǎyuàn jíshí chéngqīng le shìshí.

法院及时澄清了事实。

법원은 곧바로 사실을 밝혔다.

yǒu wèntí qǐng jíshí gàosu wǒ.

有问题请及时告诉我。

문제가 있으면 바로 알려 주십시오.

문법 C1 · 澄 — 이 말에서는 chéng

~~澄清 dèngqīng ('오해를 풀다'의 뜻으로 읽음)~~ (표기 오류)

澄清 chéngqīng

'분명히 하다'는 chéngqīng이다. dèngqīng은 물에 섞인 것을 가라앉혀 맑게 하는 일이다(CEDICT). 법률·회의 문장의 澄清事实·澄清误会는 모두 chéng으로 읽는다.

한국이라면? ≠ 석명 · 민사소송법 제136조

중국 조문의 澄清事实은 사실 아닌 신고·비방으로 상한 법관의 명예를 위해 사실을 밝히는 일이다. 한국 법정에서 소송관계를 분명히 하는 것은 석명이다. 재판장은 「소송관계를 분명하게 하기 위하여 당사자에게 사실상 또는 법률상 사항에 대하여 질문할 수 있고」. 같은 '분명히 하다'가 다른 제도에 걸린다.

---

7. # 更正 gēngzhèng **정정(하다) — 이미 말하거나 적은 내용을 바로잡다** ★★★

한국어 경정(更正)과 글자가 같다. 그러나 판결의 계산·기재 잘못을 고치는 중국 민사소송의 말은 补正判决书中的笔误다(이 장 가짜 친구 상자).

쉬운 예

bàozhǐ gēngzhèng le zhè piān bàodào.

报纸更正了这篇报道。

신문이 이 기사를 정정했다.

실무 예

wǒ gēngzhèng yīxià, gāngcái de shùzì shuō cuò le.

我更正一下，刚才的数字说错了。

정정하겠습니다. 방금 숫자를 잘못 말했습니다.

원문

> mínshì zhǔtǐ yǒu zhèngjù zhèngmíng bàokān, wǎngluò děng méitǐ bàodào de nèiróng shīshí, qīnhài qí míngyùquán de, yǒu quán qǐngqiú gāi méitǐ jíshí cǎiqǔ gēngzhèng huòzhě shānchú děng bìyào cuòshī.
>
> 民事主体有证据证明报刊、网络等媒体报道的内容失实，侵害其名誉权的，有权请求该媒体及时采取更正或者删除等必要措施。 — 民法典 第一千零二十八条 · 공식
>
> 민사주체가 신문·잡지·인터넷 등 매체가 보도한 내용이 사실과 달라 자기 명예권을 침해한다는 것을 증거로 증명하면, 그 매체에 즉시 정정이나 삭제 등 필요한 조치를 하도록 청구할 권리가 있다.

문형

有权请求 A + 동사

A에게 ~하라고 청구할 권리가 있다

1. 有权은 '권리가 있다'다. 有权 + 동사구로 쓴다.
2. 请求 + 상대 + 동사 — 请求该媒体采取更正措施.
3. 采取 + 措施(조치를 취하다)는 짝으로 외운다.

nǐ yǒu quán qǐngqiú duìfāng shānchú zhè tiáo xìnxī.

你有权请求对方删除这条信息。

당신은 상대방에게 이 정보를 지우라고 청구할 권리가 있다.

xuéxiào jíshí cǎiqǔ le cuòshī.

学校及时采取了措施。

학교는 곧바로 조치를 취했다.

문법 C7 · 更正과 改正 — 고칠 대상이 다르다

~~我会更正自己的缺点~~ (부자연)

我会改正自己的缺点

更正은 이미 말하거나 실은 내용(报道·登记·数字)을 바로잡는다. 改正은 잘못이나 버릇을 고친다(改正错误). CEDICT는 둘 다 'to correct'로 풀지만 목적어가 갈린다.

한국이라면? ≠ 정정보도 청구 · 언론중재 및 피해구제 등에 관한 법률 제14조

중국 民法典은 보도가 사실과 달라 명예권을 침해당한 민사주체에게 매체에 更正·删除를 청구할 권리를 준다. 한국 정정보도는 「사실적 주장에 관한 언론보도등이 진실하지 아니함으로 인하여 피해를 입은 자」가 청구하고, 안 날부터 3개월 안에 하되 보도 뒤 6개월이 지나면 할 수 없다(같은 항).

---

8. # 商榷 shāngquè **따져 볼 여지 — 의견이 다를 때 완곡하게 쓰는 말** ★★

통용어 — 조문에 없는 말 — 이 책이 받아 둔 대륙 법령 51건과 대만 법률 일괄 자료의 전문에서 찾지 못했다(2026. 10. 17.). 원문 예문은 의견이 크게 갈릴 때의 절차를 정한 조문이다.

值得商榷·有商榷的余地는 '틀렸다'를 돌려 말하는 학계 표현이다. 반대 의견을 꺼낼 때 상대의 체면을 지켜 준다.

쉬운 예

zhège guāndiǎn zhíde shāngquè.

这个观点值得商榷。

이 관점은 더 따져 볼 만하다.

실무 예

zhège tuīlùn, wǒ juéde hái yǒu shāngquè de yúdì.

这个推论，我觉得还有商榷的余地。

이 추론은 아직 따져 볼 여지가 있다고 생각합니다.

원문

fǎlǜ'àn yǒuguān wèntí cúnzài zhòngdà yìjiàn fēnqí huòzhě shèjí lìyì guānxi zhòngdà tiáozhěng, xūyào jìnxíng tīngzhèng de, yīngdāng zhàokāi tīngzhènghuì, tīngqǔ yǒuguān jīcéng hé qúntǐ dàibiǎo, bùmén, rénmín tuántǐ, zhuānjiā, quánguó rénmín dàibiǎo dàhuì dàibiǎo hé shèhuì yǒuguān fāngmiàn de yìjiàn. tīngzhèng qíngkuàng yīngdāng xiàng chángwù wěiyuánhuì bàogào.

法律案有关问题存在重大意见分歧或者涉及利益关系重大调整，需要进行听证的，应当召开听证会，听取有关基层和群体代表、部门、人民团体、专家、全国人民代表大会代表和社会有关方面的意见。听证情况应当向常务委员会报告。 — 立法法 第三十九条第三款 · 공식

법률안의 관련 문제에 중대한 의견 차이가 있거나 이익관계의 중대한 조정이 걸려 청문이 필요하면 청문회를 열어, 관련 기층과 집단의 대표, 부문, 인민단체, 전문가, 전국인민대표대회 대표와 사회 관련 방면의 의견을 들어야 한다. 청문 상황은 상무위원회에 보고하여야 한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
法律案有关问题存在重大意见分歧	주어 + 存在 + 목적어	법률안의 관련 문제에 중대한 의견 차이가 있거나
或者涉及利益关系重大调整，	或者 + 동사 + 목적어	이익관계의 중대한 조정이 걸려
需要进行听证的，应当召开听证会，	……的(조건) + 应当 + 동사	청문이 필요하면 청문회를 열어야 하고
听取有关基层和群体代表、部门、人民团体、专家、	听取 + 목적어 나열(、)	관련 기층·집단 대표, 부문, 인민단체, 전문가
全国人民代表大会代表和社会有关方面的意见。	……和…… + 的 + 중심어 意见	전국인대 대표와 사회 관련 방면의 의견을 듣는다
听证情况应当向常务委员会报告。	주어 + 应当 + 向 + 기관 + 동사	청문 상황은 상무위원회에 보고한다

문형

存在……分歧

~에 의견 차이가 있다

1. 分歧는 의견이 갈림이다. 存在分歧·有分歧·意见分歧较大.
2. 重大(중대한)·较大(비교적 큰)가 정도를 붙인다.
3. 회의에서는 我们在这一点上有分歧로 말한다.

wǒmen zài zhè yīdiǎn shàng yǒu fēnqí.

我们在这一点上有分歧。

우리는 이 점에서 의견이 갈립니다.

shuāngfāng de yìjiàn fēnqí hěn dà.

双方的意见分歧很大。

양쪽의 의견 차이가 크다.

문법 C7 · 商榷은 동사 — 很商榷이라 하지 않는다

~~这个结论很商榷~~ (비문)

这个结论值得商榷

商榷은 '함께 따져 보다'라는 동사라 정도부사 很을 바로 받지 않는다. 值得商榷(따져 볼 만하다)·有商榷的余地(따져 볼 여지가 있다)로 쓴다.

한국이라면? ≠ 위원회 공청회 · 국회법 제64조

중국 立法法은 법률안에 중대한 의견 차이가 있어 청문이 필요하면 听证会를 열어야 한다(应当). 한국 국회 위원회는 중요한 안건 등에 「공청회를 열고 이해관계자 또는 학식 · 경험이 있는 사람 등」의 의견을 들을 수 있다. 제정·전부개정 법률안은 공청회나 청문회를 열되 위원회 의결로 생략할 수 있다(제58조 제6항).

---

9. 观点 觀點 guāndiǎn 관점·견해 ★★★

观点은 생각의 내용, 看法는 의견, 角度는 보는 각도다. 학설도 学术观点이라 부른다.

쉬운 예

wǒ tóngyì nín de guāndiǎn.

我同意您的观点。

선생님의 관점에 동의합니다.

실무 예

wǒ de guāndiǎn gēn wáng jiàoshòu bù tài yīyàng.

我的观点跟王教授不太一样。

제 관점은 왕 교수님과 좀 다릅니다.

원문

jīngyíngzhě jùyǒu xiàliè xíngwéi zhīyī, qīpiàn, wùdǎo xiāngguān gōngzhòng de, rénmín fǎyuàn kěyǐ rèndìng wéi fǎnbùzhèngdàng jìngzhēngfǎ dì bā tiáo dì yī kuǎn guīdìng de yǐn rén wùjiě de shāngyè xuānchuán: …… (èr) jiāng kēxué shàng wèi dìnglùn de guāndiǎn, xiànxiàng děng dàngzuò dìnglùn de shìshí yòngyú shāngpǐn xuānchuán; ……

经营者具有下列行为之一，欺骗、误导相关公众的，人民法院可以认定为反不正当竞争法第八条第一款规定的“引人误解的商业宣传”：……（二）将科学上未定论的观点、现象等当作定论的事实用于商品宣传；…… — 最高人民法院关于适用《中华人民共和国反不正当竞争法》若干问题的解释（法释〔2022〕9号） 第十七条第一款 · 공식

경영자가 다음 행위 가운데 하나를 하여 관련 공중을 속이거나 오도하면, 인민법원은 反不正当竞争法 제8조 제1항(해석 당시 법의 번호 — 2025년 개정법에서는 제9조)이 정한 '오인을 부르는 상업 선전'으로 인정할 수 있다. …… (2) 과학에서 아직 정론이 아닌 관점·현상 등을 정론인 사실처럼 상품 선전에 쓰는 것 ……

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
经营者具有下列行为之一，	주어 + 具有 + 下列……之一	경영자가 다음 행위 가운데 하나를 하여
欺骗、误导相关公众的，	동사 둘 + 목적어 + 的(조건)	관련 공중을 속이거나 오도하면
人民法院可以认定为反不正当竞争法第八条第一款规定的	可以 + 认定为 + 관형어(……规定的)	인민법원은 반부정당경쟁법 제8조 제1항이 정한
“引人误解的商业宣传”：	중심어 — 따옴표 속 법률 용어	'오인을 부르는 상업 선전'으로 인정할 수 있다
（二）将科学上未定论的观点、现象等	항목 (二) — 将 + 목적어	(2) 과학에서 정론이 아닌 관점·현상 등을
当作定论的事实用于商品宣传；	当作 + B + 用于 + 용도	정론인 사실처럼 상품 선전에 쓰는 것

문형

将 A 当作 B

A를 B로 여기다(삼다)

1. 将은 문어의 把다. 将 A 当作 B = 把 A 当作 B.
2. 当作 뒤에 오는 것이 '무엇으로' 여기는지다.
3. 회의에서는 不能把假设当作结论처럼 반론을 편다.

bù néng bǎ jiǎshè dàngzuò jiélùn.

不能把假设当作结论。

가설을 결론으로 삼아서는 안 된다.

tā bǎ wǒ de wèntí dàngzuò pīpíng le.

他把我的问题当作批评了。

그는 내 질문을 비판으로 받아들였다.

문법 C1 · 当作 — 当은 dàng

~~当作 dāngzuò~~ (표기 오류)

当作 dàngzuò

'~로 여기다'의 当은 4성 dàng이다(CEDICT 当作 dang4zuo4). '맡다·바로 그때'의 当 dāng(当事人·当时)과 갈린다.

한국이라면? ≠ **부당한 표시·광고 · 표시 · 광고의 공정화에 관한 법률 제3조**

중국 해석은 과학에서 정설이 아닌 观点·현상을 정설인 사실처럼 상품 선전에 쓰면 오인을 부르는 선전으로 인정할 수 있다고 한다. 한국은 「거짓 · 과장의 표시 · 광고」, 「기만적인 표시 · 광고」 등을 금지하고 구체적 내용은 대통령령에 맡긴다(같은 조 제2항).

---

10. # 论文 論文 lùnwén 논문 ★★★

쉬운 예

tā xiě le yīpiān lùnwén.

他写了一篇论文。

그는 논문 한 편을 썼다.

실무 예

nín de lùnwén lǐ yǒu yīge dìfang wǒ bù tài míngbai.

您的论文里有一个地方我不太明白。

논문에 제가 잘 이해하지 못한 곳이 하나 있습니다.

원문

shēnqǐng shuòshì, bóshì xuéwèi de, xuéwèi shòuyǔ dānwèi yīngdāng zài zǔzhī dábiàn qián, jiāng xuéwèi shēnqǐngrén de xuéwèi lùnwén huòzhě shíjiàn chéngguǒ sòng zhuānjiā píngyuè.

申请硕士、博士学位的，学位授予单位应当在组织答辩前，将学位申请人的学位论文或者实践成果送专家评阅。 — 学位法 第二十五条第一款 · 공식

석사·박사 학위를 신청하면, 학위수여단위는 구술심사(答辩)를 열기 전에 학위신청인의 학위논문이나 실천 성과를 전문가에게 보내 평가를 받아야 한다.

문형

将 A 送 B 评阅

A를 B에게 보내 평가받다

1. 送 + 사람 + 동사 — 送专家评阅·送答辩委员会组成人员审阅(같은 법 第二十六条).
2. 评阅은 읽고 평가함, 审阅는 살펴 읽음이다.
3. 말로는 请专家看一下.

lùnwén yǐjīng sòng zhuānjiā píngyuè le.

论文已经送专家评阅了。

논문은 이미 전문가에게 평가를 맡겼다.

wǒ bǎ lùnwén fā gěi nín kàn yīxià.

我把论文发给您看一下。

논문을 보내 드릴 테니 한번 봐 주십시오.

문법 C3 · 논문은 一篇

~~一个论文~~ (부자연)

一篇论文

글·논문·기사는 양사 篇으로 센다. 一篇论文·一篇报道·两篇文章. 책은 本, 판결서·자료는 份이다.

한국이라면? = 논문

중국어 论文은 한국어 논문과 같다. 학위논문은 学位论文이다. 대만 著作權法 第48-1條는 學術論文과 研討會論文集을 나란히 든다. 중국은 학위논문의 전문가 평가와 구술심사 절차를 법률인 学位法(2025. 1. 1. 시행)에 적었다.

---

11. **评议人** 評議人 píngyìrén **토론자 — 학회에서 발표를 논평하는 사람** ★★

통용어 — 조문에 없는 말 — 대륙 법령 51건과 대만 법률 일괄 자료에서 评议人을 찾지 못했다(2026. 10. 17.). 원문 예문은 评议가 들어 있는 조문이고, 거기서 评议는 합의정의 합의다.

评议는 조문에서 법관들의 합의, 학회에서는 논평이다. 같은 낱말이 자리에 따라 갈린다(가짜 친구 상자).

쉬운 예

jīntiān de píngyìrén shì yīwèi fǎguān.

今天的评议人是一位法官。

오늘 토론자는 판사 한 분이다.

실무 예

zuòwéi píngyìrén, wǒ xiān tántan zhè piān lùnwén de gòngxiàn.

作为评议人，我先谈谈这篇论文的贡献。

토론자로서 먼저 이 논문의 기여를 말씀드리겠습니다.

원문

héyìtíng píngyì ànjiàn, shíxíng shǎoshù fúcóng duōshù de yuánzé. píngyì yīngdāng zhìzuò bǐlù, yóu héyìtíng chéngyuán qiānmíng. píngyì zhōng de bùtóng yìjiàn, bìxū rúshí jìrù bǐlù.

合议庭评议案件，实行少数服从多数的原则。评议应当制作笔录，由合议庭成员签名。评议中的不同意见，必须如实记入笔录。 — 民事诉讼法 第四十五条 · 공식

합의정이 사건을 합의할 때는 소수가 다수에 따르는 원칙을 시행한다. 합의는 조서를 작성하고 합의정 구성원이 서명한다. 합의 중의 다른 의견은 반드시 사실대로 조서에 적어야 한다.

문형

实行……的原则

~원칙을 시행하다(따르다)

1. 实行 + 원칙·제도는 '시행하다'다.
2. 少数服从多数는 '소수가 다수에 따른다', 곧 다수결이다.

3. 말로는 按多数人的意见决定.

wǒmen shíxíng nìmíng píngshěn zhìdù.

我们实行匿名评审制度。

우리는 익명 심사 제도를 시행한다.

zuìhòu àn duōshù rén de yìjiàn juédìng.

最后按多数人的意见决定。

마지막에는 다수 의견에 따라 정한다.

한국이라면? ≠ 합의의 비공개 · 법원조직법 제65조

조문의 评议는 합의정의 합의다. 중국은 합의 중의 다른 의견을 반드시 조서에 적는다. 한국은 「심판의 합의는 공개하지 아니한다.」 다만 대법원 재판서에는 합의에 관여한 모든 대법관의 의견을 표시한다(제15조).

---

12. # 实证研究 實證研究 shízhèng yánjiū

실증연구 — 자료를 모아 재고 분석하는 연구 ★★★

쉬운 예

zhè shì yīxiàng shízhèng yánjiū.

这是一项实证研究。

이것은 실증연구다.

실무 예

wǒmen zuò guo yīxiàng guānyú pànjuéshū de shízhèng yánjiū.

我们做过一项关于判决书的实证研究。

저희는 판결서에 관한 실증연구를 한 적이 있습니다.

원문

zhōngyāng zhǔguǎn jīguān yīng jiù zhōngyīyào jīchǔ yánjiū, yìngyòng yánjiū yǔ línchuáng jí shízhèng yánjiū, jiànzhì guójiā zhōngyīyào zhīshikù, jìnxíng zīliào sōují jí fēnxī.

中央主管機關應就中醫藥基礎研究、應用研究與臨床及實證研究，建置國家中醫藥知識庫，進行資料蒐集及分析。 — 中醫藥發展法 第17條 · 공식

중앙 주관기관은 중의약의 기초연구·응용연구와 임상 및 실증연구에 관하여 국가 중의약 지식고를 구축하고 자료를 수집·분석하여야 한다.

문형

进行 + 동작 명사

~을 하다(문어)

1. 进行은 뒤에 2음절 동작 명사를 받는다. 进行分析·进行检查·进行听证.
2. 말로는 分析一下·查一下처럼 동사를 바로 쓴다.
3. 끝났음을 말할 때는 进行了分析처럼 了가 进行 뒤에 붙는다.

wǒmen duì sānbǎi fèn pànjué jìnxíng le fēnxī.

我们对三百份判决进行了分析。

우리는 판결 300건을 분석했다.

zhège wèntí hái xūyào jìnyībù yánjiū.

这个问题还需要进一步研究。

이 문제는 더 연구해야 한다.

문법 C5 · 做过 — 해 본 적

~~我们做研究过~~ (비문)

我们做过研究

过는 동사 바로 뒤, 목적어 앞에 붙는다(做过一项研究). 부정은 没(有)做过다. 한 동사 뒤에 了와 过를 대개 겹치지 않지만, 문장 끝 了는 过 뒤에 올 수 있다(6장 协商过了).

한국이라면? ≠ 사법정책연구원 · 법원조직법 제20조의2

대만 조문은 중의약 임상·실증연구 자료를 모으는 국가 지식고를 주관기관이 만들게 한다. 한국 법원은 「사법제도 및 재판제도의 개선에 관한 연구를 하기 위하여」 대법원에 사법정책연구원을 둔다. 연구 대상은 다르다. 법원 실증연구를 소개할 때 이 기관을 말한다.

---

13. **样本** 樣本 yàngběn **표본(통계) · 시료(생물) · 견본** ★★★

통계의 표본도, 혈액 같은 시료도 样本이다. 계약서 견본도 같은 말을 쓴다(商业特许经营管理条例의 特许经营合同样本).

쉬운 예

yàngběn tài xiǎo le.

样本太小了。

표본이 너무 작다.

실무 예

zhège yàngběn yǒu méiyǒu dàibiǎoxìng?

这个样本有没有代表性?

이 표본은 대표성이 있습니까?

원문

wèile quèdìng bèihàirén, fànzuì xiányírén de mǒuxiē tèzhēng, shānghài qíngkuàng huòzhě shēnglǐ zhuàngtài, kěyǐ duì rénshēn jìnxíng jiǎnchá, kěyǐ tíqǔ zhǐwén xìnxī, cǎijí xuèyè, niàoyè děng shēngwù yàngběn.

为了确定被害人、犯罪嫌疑人的某些特征、伤害情况或者生理状态，可以对人身进行检查，可以提取指纹信息，采集血液、尿液等生物样本。 –

刑事诉讼法 第一百三十二条第一款 · 공식

피해인·범죄혐의인의 어떤 특징, 상해 상황이나 생리 상태를 확정하기 위하여 신체를 검사할 수 있고, 지문 정보를 뜨고 혈액·소변 등 생물 시료를 채취할 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
为了确定被害人、犯罪嫌疑人的某些特征、	为了 + 동사 + 목적어 ①	피해인·범죄혐의인의 어떤 특징
伤害情况或者生理状态，	목적어 ②·③ — 或者로 잇는다	상해 상황이나 생리 상태를 확정하기 위하여
可以对人身进行检查，可以提取指纹信息，	可以 + 동사구 (되풀이)	신체를 검사할 수 있고 지문 정보를 뜰 수 있으며
采集血液、尿液等生物样本。	동사 + 나열 + 等 + 중심어	혈액·소변 등 생물 시료를 채취할 수 있다

문형

为了 A，可以 B

A하기 위하여 B할 수 있다

1. 为了(wèile)는 목적을 문장 앞에 둔다.
2. 可以는 허용이다. 번역에서 '~할 수 있다'를 떨어뜨리지 않는다.
3. 조문은 可以를 되풀이해 할 수 있는 일을 늘어놓는다.

wèile bǎozhèng dàibiǎoxìng, wǒmen suíjī chōuqǔ le yàngběn.
为了保证代表性，我们随机抽取了样本。
대표성을 보장하려고 표본을 무작위로 뽑았다.

wèile shuō qīngchu, wǒ jǔ yīge lìzi.
为了说清楚，我举一个例子。
분명히 말씀드리려고 예를 하나 들겠습니다.

한국이라면? ≠ 신체검사 · 형사소송법 제141조

중국은 특징·상해·생리 상태를 확인하려고 신체를 검사하고 혈액·소변 같은 生物样本을 채취할 수 있다. 범죄혐의인이 검사를 거부하고 수사인원이 필요하다고 보면 강제로 검사할 수 있다(같은 조 第二款). 한국 신체검사는 검증으로 하고(제140조), 「여자의 신체를 검사하는 경우에는 의사나 성년 여자를 참여하게 하여야 한다」.

---

14. **回应** 回應 huíyìng **응답(하다) — 질문·비판에 답하다** ★★★

쉬운 예

tā huíyìng le dàjiā de wèntí.

他回应了大家的问题。

그는 사람들의 질문에 응답했다.

실무 예

xiàmiàn qǐng bàogàorén huíyìng.

下面请报告人回应。

이어서 발표자께서 응답해 주십시오.

원문

quánguó rénmín dàibiǎo dàhuì chángwù wěiyuánhuì gōngzuò jīgòu jiāqiáng lìfǎ xuānchuán gōngzuò, tōngguò duōzhǒng xíngshì fābù lìfǎ xìnxī, jièshào qíngkuàng, huíyìng guānqiè.

全国人民代表大会常务委员会工作机构加强立法宣传工作，通过多种形式发布立法信息、介绍情况、回应关切。 — 立法法 第七十一条 · 공식

전국인민대표대회 상무위원회 공작기구는 입법 홍보 업무를 강화하여, 여러 형식으로 입법 정보를 발표하고 상황을 소개하며 관심사에 응답한다.

문형

通过……形式 + 동사

~형식(수단)을 통해 ~하다

1. 通过 + 수단은 동사 앞에 온다. 通过多种形式发布.
2. 发布·介绍·回应처럼 동사구를 모점으로 늘어놓는다.
3. 말로는 用邮件回复처럼 用 + 수단도 쓴다.

wǒmen huì tōngguò yóujiàn huíyìng dàjiā de wèntí.

我们会通过邮件回应大家的问题。

여러분의 질문에는 메일로 답하겠습니다.

huìyì tōngguò wǎngluò zhíbō.

会议通过网络直播。

회의는 인터넷으로 생중계된다.

문법 C4 · 对 A 作出回应

~~回应对他的问题~~ (비문)

对他的问题作出回应

回应은 목적어를 바로 받는다(回应关切·回应他的问题). 对로 대상을 앞에 내면 뒤에 作出回应이 온다. 回应 뒤에 对를 붙여 섞지 않는다.

한국이라면? ≠ 위원회 입법예고 · 국회법 제82조의2

중국 立法法은 상무위원회 공작기구가 입법 정보를 내고 关切에 回应하도록 한다. 한국 국회 위원장은 회부된 법률안을 「입법예고하여야 한다」. 긴급한 경우 등은 하지 않을 수 있고(같은 항 단서), 「입법예고기간은 10일 이상으로 한다」. 특별한 사정이 있으면 줄일 수 있다.

15. # 邮件 郵件 yóujiàn **메일(전자우편) · 우편물** ★★★

전자우편은 电子邮件, 줄여 邮件이다. 조문은 전자우편을 电子邮件, 우편물을 邮件으로 적는다(刑事诉讼法 第一百四十三条 扣押……邮件、电报).

쉬운 예

wǒ gěi nín fā yīfēng yóujiàn.

我给您发一封邮件。

메일을 한 통 보내 드리겠습니다.

실무 예

huìhòu wǒ bǎ zīliào yòng yóujiàn fā gěi nín.

会后我把资料用邮件发给您。

회의가 끝나면 자료를 메일로 보내 드리겠습니다.

원문

> yǐ diànzǐ shùjù jiāohuàn, diànzǐ yóujiàn děng fāngshì nénggòu yǒuxíng de biǎoxiàn suǒ zǎi nèiróng, bìng kěyǐ suíshí diàoqǔ cháyòng de shùjù diànwén, shìwéi shūmiàn xíngshì.
>
> 以电子数据交换、电子邮件等方式能够有形地表现所载内容，并可以随时调取查用的数据电文，视为书面形式。 — 民法典 第四百六十九条第三款 · 공식
>
> 전자데이터 교환·전자우편 등의 방식으로 담긴 내용을 유형적으로 표현할 수 있고 언제든 꺼내 볼 수 있는 데이터 전문은 서면 형식으로 본다.

문형

视为 A

A로 본다(간주)

1. 视为(shìwéi)는 '~로 본다'다. 为는 wéi로 읽는다.
2. 한국 조문의 '~로 본다'와 같은 자리다.
3. 말로는 算(作)·当作를 쓴다.

yúqī bù shēnqǐng de, shìwéi fàngqì.

逾期不申请的，视为放弃。

기한을 넘겨 신청하지 않으면 포기한 것으로 본다.

yóujiàn fāchū yǐhòu, jiù suàn tōngzhī le ma?

邮件发出以后，就算通知了吗?

메일을 보내고 나면 통지한 것으로 칩니까?

문법 C3 · 메일은 一封

~~一个邮件~~ (부자연)

一封邮件

편지·메일은 양사 封으로 센다(CEDICT 电子邮件 CL:封·份). 一封邮件·两封信. 짧은 문자 메시지(短信)는 条로 센다.

한국이라면? = 전자문서의 서면요건 · 전자문서 및 전자거래 기본법 제4조의2

중국 民法典은 전자우편 등으로 내용을 유형적으로 표현하고 언제든 꺼내 볼 수 있는 데이터 전문을 서면으로 본다. 한국도 「전자문서의 내용을 열람할 수 있을 것」 등 요건을 갖추면 「그 전자문서를 서면으로 본다」. 다만 다른 법령에 특별한 규정이 있으면 그렇지 않다(같은 조 단서).

한국이라면? — 회의·질문·정정의 제도

「=」 같다 · 「≠」 같아 보이는데 다르다 · 「+」 한쪽에만 있다. 한국 쪽은 2026. 10. 17. 시행 중인 조문이다.

	중국	한국	차이
≠	发言和表决 不受法律追究 (宪法 第七十五条)	면책특권 (헌법 제45조)	전국인대 각종 회의의 발언·표결 / 「직무상 행한 발언과 표결」, 국회 외에서 책임 없음.
≠	提问 — 应当如实回答 (刑事诉讼法 第一百二十条)	진술거부권 고지 (형사소송법 제244조의3)	무관한 질문만 거절 가능 / 「개개의 질문에 대하여 진술을 하지 아니할 수 있다는 것」을 알림.
≠	有专门知识的人 (民事诉讼法 第八十二条)	전문심리위원 (민사소송법 제164조의2)	당사자가 신청 / 「직권 또는 당사자의 신청에 따른 결정으로」, 합의에는 불참.
≠	询问笔录 补充・更正 (治安管理处罚法 第九十八条)	피의자신문조서 증감·변경 (형사소송법 제244조)	행정 처벌 절차의 조서 / 「증감 또는 변경의 청구」를 조서에 추가 기재.
≠	澄清事实 (法官法 第五十六条)	석명 (민사소송법 제136조)	법관 명예 보호 / 「소송관계를 분명하게 하기 위하여」 재판장이 질문.
≠	媒体 更正・删除 (民法典 第一千零二十八条)	정정보도 (언론중재법 제14조)	명예권 침해가 요건 / 「언론사등의 고의 · 과실이나 위법성을 필요로 하지 아니한다」.

≠	补正判决书中的笔误 — 裁定 (民事诉讼法 第一百五十七条)	판결의 경정 (민사소송법 제211조)	상소 대상 아님(같은 조 第二款은 第一~三项만) / 「경정결정(更正决定)」, 원칙적으로 즉시항고 가능(제3항 단서).
≠	评议中的不同意见 记入笔录 (民事诉讼法 第四十五条)	합의 비공개 (법원조직법 제65조)	다른 의견은 조서에 / 「심판의 합의는 공개하지 아니한다.」
≠	重大意见分歧 → 应当召开听证会 (立法法 第三十九条)	위원회 공청회 (국회법 제64조)	열어야 함 / 「공청회를 열고 … 의견을 들을 수 있다」, 제정·전부개정안은 원칙적으로 개최.
≠	回应关切 (立法法 第七十一条)	입법예고 (국회법 제82조의2)	홍보 업무 / 「입법예고기간은 10일 이상으로 한다」, 긴급 등은 생략 가능.
=	电子邮件 → 视为书面形式 (民法典 第四百六十九条)	전자문서의 서면요건 (전자문서법 제4조의2)	꺼내 볼 수 있으면 서면 / 「그 전자문서를 서면으로 본다」, 다른 법령의 특별 규정은 예외.

가짜 친구 · 评议·更正·答辩 — 학회 말과 조문 말

评议: 학회의 评议人은 토론자다. 조문의 评议는 합의정의 합의다(民事诉讼法 第四十五条). 한국 국민참여재판의 평의(評議)는 배심원의 논의다(국민의 형사재판 참여에 관한 법률 제46조). 같은 글자가 세 자리에서 다른 일을 한다.

更正: 한국 민사소송법의 경정결정(更正決定)은 판결의 잘못된 계산·기재를 고친다(제211조). 중국 민사소송에서 그 자리는 补正判决书中的笔误 裁定이다(民事诉讼法 第一百五十七条, 16장). 중국 조문의 更正은 등기·보도·개인정보를 바로잡는 말이다(民法典 第二百二十条·第一千零二十八条·第一千零三十七条).

答辩: 학위 심사에서 答辩은 학위논문 구술심사다(学位法 第二十六条, 장 첫머리 읽을 수 있다). 한국어 답변처럼 '대답'으로만 읽으면 놓친다.

请教·商榷: 한자를 한국어로 읽어서는 뜻이 잘 잡히지 않는 말이다. 请教는 '여쭙다', 商榷은 '함께 따져 보자', 곧 완곡한 반대다.

> quánlìrén, lìhài guānxirén rènwéi bùdòngchǎn dēngjìbù jìzǎi de shìxiàng cuòwù de, kěyǐ shēnqǐng gēngzhèng dēngjì. bùdòngchǎn dēngjìbù jìzǎi de quánlìrén shuīmiàn tóngyì gēngzhèng huòzhě yǒu zhèngjù zhèngmíng dēngjì què yǒu cuòwù de, dēngjì jīgòu yīngdāng yǔyǐ gēngzhèng.

> 权利人、利害关系人认为不动产登记簿记载的事项错误的，可以申请更正登记。不动产登记簿记载的权利人书面同意更正或者有证据证明登记确有错误的，登记机构应当予以更正。 — 民法典 第二百二十条第一款 · 공식
>
> 권리자·이해관계인이 부동산등기부에 기재된 사항이 잘못되었다고 보면 정정 등기(更正登记)를 신청할 수 있다. 등기부에 기재된 권리자가 서면으로 정정에 동의하거나 등기가 확실히 잘못되었다는 증거가 있으면 등기기관은 정정하여야 한다.

요령 发言·提问·回应은 한국어와 같은 뜻으로 써도 된다. 评议·更正은 조문에서 만나면 법률 뜻으로 읽는다.

기억 되살리기 C5 — 말할 때의 了·过·着

회의에서 말할 때 了·过·着는 조문보다 훨씬 자주 나온다. 刚才 + 동사 + 了는 방금 한 말, 동사 + 过는 해 본 일, 동사 + 着는 이어지는 상태다. 6·13장이 조문의 已经·尚未를 봤다면 여기서는 입말을 본다.

- 방금 한 말을 받을 때 — 您刚才提到了样本的问题. 刚才는 때, 了는 그 말이 끝났음을 나타낸다. 관형어로 바꾸면 대개 了가 빠진다(您刚才提到的样本).
- 해 본 일 — 我读过您的论文. 过는 동사 바로 뒤, 목적어 앞에 붙는다. 부정은 没(有)……过다(我没读过).
- 이어지는 상태 — 我是带着两个问题来的. 着는 동작보다 상태가 이어지는 것에 붙는다. 말하는 중이라는 진행은 正在로 나타낸다(他正在发言).
- 정정할 때의 문장 끝 了 — 我说错了. 상황이 바뀌었음, 곧 틀렸다는 것을 이제 알렸다는 표시다.
- 没로 부정한 동작에는 대개 了를 붙이지 않는다(我还没看完). 그러나 没时间了(이제 시간이 없다)처럼 문장 끝 了가 '그렇게 되었다'를 알리면 함께 쓴다.
- 조문은 일반 규칙이라 了가 드물다. 같은 일을 겪은 사건으로 말하면 了가 붙는다 — 조문 被询问人可以提出补充, 말 他提出了补充.

표로 보기

꼴	만들기	뜻
刚才提到了	刚才 + 동사 + 了	방금 언급했다
您刚才提到的	刚才 + 동사 + 的(관형어)	방금 언급하신

读过您的论文	동사 + 过 + 목적어	논문을 읽은 적이 있다
没读过	没 + 동사 + 过	읽은 적이 없다
带着问题	동사 + 着	질문을 가지고(상태)
正在发言	正在 + 동사	발언하는 중이다
说错了	동사 + 결과보어 + 了	잘못 말했다
没时间了	没 + 명사 + 了	이제 시간이 없다

예문 분해 — 낱말마다 자리와 구실

您 刚才 提到了 样本的问题 我想再问一下

주어 때 동사 + 결과보어 + 了 목적어 뒤 절 · 再 + 동사 + 一下

nín gāngcái tídào le yàngběn de wèntí, wǒ xiǎng zài wèn yīxià.

방금 표본 문제를 언급하셨는데, 다시 여쭙고 싶습니다.

我 是 带着两个问题 来的

주어 是……的 강조 열기 동사 + 着 · 방식(상태) 동사 + 的 · 是……的 닫기

wǒ shì dài zhe liǎng ge wèntí lái de.

저는 질문 두 가지를 가지고 왔습니다.

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~我还没读子您的论文~~	我还没读您的论文	没로 부정한 동작에는 대개 了를 붙이지 않는다.
~~我读您的论文过~~	我读过您的论文	过는 동사 바로 뒤, 목적어 앞에 온다.
~~您刚才提到子的问题~~	您刚才提到的问题	관형어 안에서는 보통 了를 빼고 的로 잇는다.
~~他发言着~~	他正在发言	말하는 동작의 진행은 正在로 말한다. 着는 坐着·带着처럼 상태가 이어질 때 쓴다.

말해 보기 — 질문을 꺼내고 되물을 때

발표가 끝나고 질문할 때 쓰는 문장. 감사로 열고, 못 들은 것은 되묻고, 상대 말을 내 말로 바꿔 확인한다. 소리 단추로 듣고 따라 한다.

xièxie wáng jiàoshòu de jīngcǎi bàogào.

谢谢王教授的精彩报告。

왕 교수님의 훌륭한 발표 감사합니다.

wǒ de wèntí hěn jiǎndān.

我的问题很简单。

제 질문은 간단합니다.

duìbuqǐ, wǒ méi tīng qīngchu, néng zài shuō yībiàn ma?

对不起，我没听清楚，能再说一遍吗?

죄송합니다, 잘 못 들었습니다. 다시 한 번 말씀해 주시겠습니까?

nín de yìsi shì, zhège jiélùn zhǐ shìyòng yú yīshěn pànjué, duì ma?

您的意思是，这个结论只适用于一审判决，对吗?

이 결론은 1심 판결에만 해당한다는 말씀이시지요?

néng bù néng qǐng nín jǔ yīge jùtǐ de lìzi?

能不能请您举一个具体的例子?

구체적인 예를 하나 들어 주실 수 있겠습니까?

wǒ xiǎng quèrèn yīxià, zhèlǐ shuō de sǔnhài bāokuò jīngshén sǔnhài ma?

我想确认一下，这里说的损害包括精神损害吗?

확인하고 싶은데, 여기서 말하는 손해에 정신적 손해도 들어갑니까?

말해 보기 2 — 정정하고 완곡하게 반대할 때

내 말을 고치고, 오해를 풀고, 다른 의견을 꺼내는 문장. 반대는 먼저 상대 관점을 인정하고 不过로 돌린다. 마지막 문장은 한국 제도를 덧붙이는 예다.

duìbuqǐ, wǒ gāngcái shuō cuò le, yīnggāi shì èrshěn, bù shì yīshěn.

对不起，我刚才说错了，应该是二审，不是一审。

죄송합니다, 방금 잘못 말했습니다. 1심이 아니라 2심입니다.

wǒ bǔchōng yīdiǎn, yàngběn lǐ méiyǒu tiáojiě jié'àn de ànjiàn.

我补充一点，样本里没有调解结案的案件。

한 가지 보충하면, 표본에는 조정으로 끝난 사건이 없습니다.

wǒ xiǎng chéngqīng yīxià, wǒ bìng bù shì shuō zhège zhìdù méiyǒu yòng.

我想澄清一下，我并不是说这个制度没有用。

분명히 해 두고 싶은데, 이 제도가 쓸모없다는 말은 결코 아닙니다.

nín de guānditǎn hěn yǒu qǐfā, bùguò wǒ yǒu yīditǎn bùtóng de kànfǎ.

您的观点很有启发，不过我有一点不同的看法。

선생님 관점에서 배운 것이 많습니다만, 저는 생각이 조금 다릅니다.

shuō shíhuà, wǒ bù tài tóngyì zhège jiélùn.

说实话，我不太同意这个结论。

솔직히 말씀드리면 이 결론에는 그다지 동의하지 않습니다.

zài hánguó, dàfǎyuàn de pànjuéshū yào xiěmíng cānyù héyì de suǒyǒu dàfǎguān de yìjiàn.

在韩国，大法院的判决书要写明参与合议的所有大法官的意见。

한국에서는 대법원 재판서에 합의에 관여한 모든 대법관의 의견을 적어야 합니다.

법원조직법 제15조 「대법원 재판서(裁判書)에는 합의에 관여한 모든 대법관의 의견을 표시하여야 한다.」(단서 없음). 하급심의 합의는 「심판의 합의는 공개하지 아니한다.」(제65조). 중국은 다른 의견을 조서에 적는다(民事诉讼法 第四十五条).

따라 말하기 — 토론자의 열 문장

토론자가 인사부터 질문, 맺음말까지 이어 말하는 열 문장. 느리게 단추는 같은 문장을 천천히 읽는다. 请教·商榷 같은 낱말의 성조에 귀를 기울인다.

gèwèi hǎo, wǒ shì jīntiān de píngyìrén.

各位好，我是今天的评议人。

안녕하십니까, 오늘 토론을 맡은 사람입니다.

shǒuxiān gǎnxiè zhǔbànfāng de yāoqǐng.

首先感谢主办方的邀请。

먼저 초청해 주신 주최 측에 감사드립니다.

wǒ rènzhēn dú le wáng jiàoshòu de lùnwén.

我认真读了王教授的论文。

왕 교수님의 논문을 꼼꼼히 읽었습니다.

zhè shì yīpiān hěn zhāshi de shízhèng yánjiū.

这是一篇很扎实的实证研究。

탄탄한 실증연구입니다.

wǒ yǒu liǎng ge wèntí xiǎng qǐngjiào.

我有两个问题想请教。

여쭙고 싶은 것이 두 가지 있습니다.

dì yī, yàngběn shì zěnme xuǎn de?

第一，样本是怎么选的?

첫째, 표본은 어떻게 고르셨습니까?

dì èr, jiélùn néng bù néng tuīguǎng dào qítā fǎyuàn?

第二，结论能不能推广到其他法院?

둘째, 결론을 다른 법원에도 넓혀 적용할 수 있습니까?

wǒ de guāndiǎn bù yīdìng duì, jǐn gōng cānkǎo.

我的观点不一定对，仅供参考。

제 생각이 꼭 맞는 것은 아니니 참고로만 들어 주십시오.

huìhòu wǒmen kěyǐ zài jiāoliú.

会后我们可以再交流。

회의가 끝나고 더 이야기 나누면 좋겠습니다.

xièxie dàjiā.

谢谢大家。

감사합니다.

확인 문제 8

1. 학회에서 评议人은 무엇을 하는 사람인가?

재판의 합의에 참여하는 법관

발표를 논평하는 토론자

회의를 진행하는 사회자

논문을 쓴 발표자

학회 말로 评议人은 토론자다. 조문의 评议는 합의정의 합의다(民事诉讼法 第四十五条).

2. 民事诉讼法 第四十五条에 따르면 합의 중에 나온 다른 의견은?

공개하지 않고 버린다

반드시 사실대로 조서에 적는다

판결서에 반드시 싣는다

원장에게만 보고한다

评议中的不同意见，必须如实记入笔录. 한국은 심판의 합의를 공개하지 않는다(법원조직법 제65조).

3. '오해를 풀다'라는 뜻의 澄清 독음은?

chéngqīng

dèngqīng

zhèngqīng

chénqìng

dèngqīng은 '물을 가라앉혀 맑게 하다'다(CEDICT).

4. 중국 刑事诉讼法 第一百二十条에서 범죄혐의인이 답변을 거절할 권리가 있는 질문은?

모든 질문

이 사건과 관계없는 질문

유죄 정황에 관한 질문

변호인이 없을 때의 질문

但是对与本案无关的问题，有拒绝回答的权利. 한국은 신문 전에 진술거부권을 알린다(형사소송법 제244조의3).

5. 한국 민사소송법 제211조 판결의 경정에 해당하는 중국 民事诉讼法의 표현은?

更正登记

补正判决书中的笔误

澄清事实

补充判决

民事诉讼法 第一百五十七条第一款 第（七）项, 裁定으로 한다. 중국 조문의 更正은 등기·보도를 바로잡는 말이다.

6. '저는 그 논문을 읽은 적이 있습니다'로 맞는 것은?

我读了过您的论文

我读您的论文过

我读过您的论文

我读着您的论文

과거 경험은 동사 바로 뒤에 过를 붙인다.

7. 民法典 第四百六十九条第三款에서 전자우편으로 내용을 유형적으로 표현하고 언제든 꺼내 볼 수 있는 데이터 전문은?

구두 형식으로 본다

서면 형식으로 본다

증거로 쓸 수 없다

당사자가 합의해야 효력이 있다

视为书面形式. 한국 전자문서법 제4조의2도 요건을 갖춘 전자문서를 서면으로 본다(다른 법령에 특별한 규정이 있으면 예외).

8. 立法法 第三十九条第三款에 따르면 법률안에 중대한 의견 차이가 있어 청문이 필요할 때 상무위원회 쪽은?

听证会를 열 수 있다

听证会를 열어야 한다

座谈会만 연다

표결을 미룬다

应当召开听证会 — 应当은 '해야 한다'다. 한국 국회 위원회의 공청회는 「열고 … 들을 수 있다」(국회법 제64조).

부록 A

간체 · 번체 대조

표제어 가운데 간체와 번체가 다른 것. 대만에서 아예 다른 말을 쓰면 부록 D에 따로 적었다.

간체	번체	병음	장
证据	證據	zhèngjù	1장
银行	銀行	yínháng	1장
行为	行為	xíngwéi	1장
重审	重審	chóngshěn	1장
处罚	處罰	chǔfá	1장
调查	調查	diàochá	1장
不当	不當	bùdàng	1장
关系	關係	guānxi	1장
说服	說服	shuōfú	1장
当事人	當事人	dāngshìrén	2장
诉讼	訴訟	sùsòng	2장

律师	律師	lǜshī	2장
调解	調解	tiáojiě	2장
质量	質量	zhìliàng	2장
新闻	新聞	xīnwén	2장
汽车	汽車	qìchē	2장
数据	數據	shùjù	2장
权利	權利	quánlì	2장
义务	義務	yìwù	2장
规定	規定	guīdìng	2장
根据	根據	gēnjù	3장
对于	對於	duìyú	3장
应当	應當	yīngdāng	3장
必须	必須	bìxū	3장
项	項	xiàng	3장
审判机关	審判機關	shěnpàn jīguān	4장
两审终审	兩審終審	liǎng shěn zhōngshěn	4장
高级人民法院	高級人民法院	gāojí rénmín fǎyuàn	4장
中级人民法院	中級人民法院	zhōngjí rénmín fǎyuàn	4장
基层人民法院	基層人民法院	jīcéng rénmín fǎyuàn	4장
专门人民法院	專門人民法院	zhuānmén rénmín fǎyuàn	4장
巡回法庭	巡迴法庭	xúnhuí fǎtíng	4장
合议庭	合議庭	héyìtíng	4장
审判委员会	審判委員會	shěnpàn wěiyuánhuì	4장
人民陪审员	人民陪審員	rénmín péishěnyuán	4장

审判员	審判員	shěnpànyuán	4장
院长	院長	yuànzhǎng	4장
人民检察院	人民檢察院	rénmín jiǎncháyuàn	4장
法律监督机关	法律監督機關	fǎlǜ jiāndū jīguān	4장
监察委员会	監察委員會	jiānchá wěiyuánhuì	4장
民事主体	民事主體	mínshì zhǔtǐ	5장
民事权利能力	民事權利能力	mínshì quánlì nénglì	5장
民事行为能力	民事行為能力	mínshì xíngwéi nénglì	5장
民事法律行为	民事法律行為	mínshì fǎlǜ xíngwéi	5장
诚信	誠信	chéngxìn	5장
强制性规定	強制性規定	qiángzhìxìng guīdìng	5장
无效	無效	wúxiào	5장
重大误解	重大誤解	zhòngdà wùjiě	5장
显失公平	顯失公平	xiǎn shī gōngpíng	5장
撤销	撤銷	chèxiāo	5장
表见代理	表見代理	biǎojiàn dàilǐ	5장
诉讼时效	訴訟時效	sùsòng shíxiào	5장
中断	中斷	zhōngduàn	5장
抗辩	抗辯	kàngbiàn	5장
要约	要約	yāoyuē	6장
承诺	承諾	chéngnuò	6장
格式条款	格式條款	géshì tiáokuǎn	6장
同时履行抗辩	同時履行抗辯	tóngshí lǚxíng kàngbiàn	6장
不安抗辩	不安抗辯	bù'ān kàngbiàn	6장

情势变更	情勢變更	qíngshì biàngēng	6장
违约责任	違約責任	wéiyuē zérèn	6장
损失	損失	sǔnshī	6장
预见	預見	yùjiàn	6장
违约金	違約金	wéiyuējīn	6장
侵权责任	侵權責任	qīnquán zérèn	7장
过错	過錯	guòcuò	7장
过错推定	過錯推定	guòcuò tuīdìng	7장
无过错责任	無過錯責任	wúguòcuò zérèn	7장
损害	損害	sǔnhài	7장
赔偿	賠償	péicháng	7장
精神损害赔偿	精神損害賠償	jīngshén sǔnhài péicháng	7장
分担损失	分擔損失	fēndān sǔnshī	7장
自甘风险	自甘風險	zì gān fēngxiǎn	7장
自助行为	自助行為	zìzhù xíngwéi	7장
用人单位	用人單位	yòngrén dānwèi	7장
追偿	追償	zhuīcháng	7장
网络服务提供者	網絡服務提供者	wǎngluò fúwù tígōngzhě	7장
连带责任	連帶責任	liándài zérèn	7장
产品责任	產品責任	chǎnpǐn zérèn	7장
医疗损害	醫療損害	yīliáo sǔnhài	7장
高度危险	高度危險	gāodù wēixiǎn	7장
饲养动物	飼養動物	sìyǎng dòngwù	7장
补偿	補償	bǔcháng	7장

物权	物權	wùquán	8장
所有权	所有權	suǒyǒuquán	8장
不动产	不動產	bùdòngchǎn	8장
动产	動產	dòngchǎn	8장
登记	登記	dēngjì	8장
国家所有	國家所有	guójiā suǒyǒu	8장
集体所有	集體所有	jítǐ suǒyǒu	8장
用益物权	用益物權	yòng yì wùquán	8장
建设用地使用权	建設用地使用權	jiànshè yòngdì shǐyòngquán	8장
出让	出讓	chūràng	8장
划拨	劃撥	huàbō	8장
自动续期	自動續期	zìdòng xùqī	8장
宅基地使用权	宅基地使用權	zhái jīdì shǐyòngquán	8장
居住权	居住權	jūzhùquán	8장
担保物权	擔保物權	dānbǎo wùquán	8장
抵押权	抵押權	dǐyāquán	8장
留置权	留置權	liúzhìquán	8장
优先受偿	優先受償	yōuxiān shòu cháng	8장
人格权	人格權	réngéquán	9장
姓名权	姓名權	xìngmíngquán	9장
肖像权	肖像權	xiàoxiàngquán	9장
名誉权	名譽權	míngyùquán	9장
隐私权	隱私權	yǐnsīquán	9장
个人信息	個人信息	gèrén xìnxī	9장

结婚	結婚	jiéhūn	9장
离婚	離婚	líhūn	9장
离婚冷静期	離婚冷靜期	líhūn lěngjìngqī	9장
夫妻共同财产	夫妻共同財產	fūqī gòngtóng cáichǎn	9장
监护	監護	jiānhù	9장
扶养	扶養	fúyǎng	9장
抚养	撫養	fǔyǎng	9장
赡养	贍養	shànyǎng	9장
收养	收養	shōuyǎng	9장
继承	繼承	jìchéng	9장
法定继承	法定繼承	fǎdìng jìchéng	9장
遗嘱	遺囑	yízhǔ	9장
遗产	遺產	yíchǎn	9장
但书	但書	dànshū	10장
过失犯罪	過失犯罪	guòshī fànzuì	10장
正当防卫	正當防衛	zhèngdàng fángwèi	10장
防卫过当	防衛過當	fángwèi guòdàng	10장
无期徒刑	無期徒刑	wúqī túxíng	10장
死缓	死緩	sǐhuǎn	10장
缓刑	緩刑	huǎnxíng	10장
单位犯罪	單位犯罪	dānwèi fànzuì	10장
国家工作人员	國家工作人員	guójiā gōngzuò rényuán	10장
公安机关	公安機關	gōng'ān jīguān	11장
侦查	偵查	zhēnchá	11장

预审	預審	yùshěn	11장
辩护人	辯護人	biànhùrén	11장
拘传	拘傳	jūchuán	11장
取保候审	取保候審	qǔbǎo hòushěn	11장
监视居住	監視居住	jiānshì jūzhù	11장
审查起诉	審查起訴	shěnchá qǐsù	11장
公诉	公訴	gōngsù	11장
自诉	自訴	zìsù	11장
认罪认罚从宽	認罪認罰從寬	rènzuì rènfá cóngkuān	11장
量刑建议	量刑建議	liàngxíng jiànyì	11장
抗诉	抗訴	kàngsù	11장
告诉	告訴	gàosù	11장
宪法	憲法	xiànfǎ	12장
全国人民代表大会	全國人民代表大會	quánguó rénmín dàibiǎo dàhuì	12장
常务委员会	常務委員會	chángwù wěiyuánhuì	12장
最高国家权力机关	最高國家權力機關	zuìgāo guójiā quánlì jīguān	12장
地方各级人民代表大会	地方各級人民代表大會	dìfāng gèjí rénmín dàibiǎo dàhuì	12장
国家主席	國家主席	guójiā zhǔxí	12장
国务院	國務院	guówùyuàn	12장
中央军事委员会	中央軍事委員會	zhōngyāng jūnshì wěiyuánhuì	12장
基本权利	基本權利	jīběn quánlì	12장
行政法规	行政法規	xíngzhèng fǎguī	12장
解释宪法	解釋憲法	jiěshì xiànfǎ	12장
法律解释	法律解釋	fǎlǜ jiěshì	12장

备案审查	備案審查	bèi'àn shěnchá	12장
合宪性	合憲性	héxiànxìng	12장
审查建议	審查建議	shěnchá jiànyì	12장
宪法和法律委员会	憲法和法律委員會	xiànfǎ hé fǎlǜ wěiyuánhuì	12장
监察	監察	jiānchá	12장
行政机关	行政機關	xíngzhèng jīguān	13장
行政行为	行政行為	xíngzhèng xíngwéi	13장
行政诉讼	行政訴訟	xíngzhèng sùsòng	13장
受案范围	受案範圍	shòu'àn fànwéi	13장
国家行为	國家行為	guójiā xíngwéi	13장
起诉期限	起訴期限	qǐsù qīxiàn	13장
规范性文件	規範性文件	guīfànxìng wénjiàn	13장
行政复议	行政復議	xíngzhèng fùyì	13장
复议机关	復議機關	fùyì jīguān	13장
复议前置	復議前置	fùyì qiánzhì	13장
维持	維持	wéichí	13장
改变	改變	gǎibiàn	13장
行政处罚	行政處罰	xíngzhèng chǔfá	13장
罚款	罰款	fákuǎn	13장
行政许可	行政許可	xíngzhèng xǔkě	13장
听证	聽證	tīngzhèng	13장
处分	處分	chǔfèn	13장
国家赔偿	國家賠償	guójiā péicháng	13장
专利	專利	zhuānlì	14장

发明	發明	fāmíng	14장
实用新型	實用新型	shíyòng xīnxíng	14장
外观设计	外觀設計	wàiguān shèjì	14장
专利权	專利權	zhuānlìquán	14장
权利要求	權利要求	quánlì yāoqiú	14장
新颖性	新穎性	xīnyǐngxìng	14장
创造性	創造性	chuàngzàoxìng	14장
实用性	實用性	shíyòngxìng	14장
惩罚性赔偿	懲罰性賠償	chéngfáxìng péicháng	14장
情节严重	情節嚴重	qíngjié yánzhòng	14장
法定赔偿	法定賠償	fǎdìng péicháng	14장
商标	商標	shāngbiāo	14장
注册商标专用权	註冊商標專用權	zhùcè shāngbiāo zhuānyòngquán	14장
恶意	惡意	èyì	14장
特许	特許	tèxǔ	14장
许可使用费	許可使用費	xǔkě shǐyòngfèi	14장
计算基数	計算基數	jìsuàn jīshù	14장
知识产权	知識產權	zhīshi chǎnquán	15장
著作权	著作權	zhùzuòquán	15장
版权	版權	bǎnquán	15장
独创性	獨創性	dúchuàngxìng	15장
视听作品	視聽作品	shìtīng zuòpǐn	15장
计算机软件	計算機軟件	jìsuànjī ruǎnjiàn	15장
信息网络传播权	信息網絡傳播權	xìnxī wǎngluò chuánbōquán	15장

保护期	保護期	bǎohùqī	15장
违法所得	違法所得	wéifǎ suǒdé	15장
不正当竞争	不正當競爭	bùzhèngdàng jìngzhēng	15장
混淆行为	混淆行為	hùnxiáo xíngwéi	15장
商业秘密	商業秘密	shāngyè mìmì	15장
技术秘密	技術秘密	jìshù mìmì	15장
知识产权法庭	知識產權法庭	zhīshi chǎnquán fǎtíng	15장
知识产权法院	知識產權法院	zhīshi chǎnquán fǎyuàn	15장
授权确权	授權確權	shòuquán quèquán	15장
跨区域管辖	跨區域管轄	kuà qūyù guǎnxiá	15장
互联网法院	互聯網法院	hùliánwǎng fǎyuàn	15장
民事诉讼	民事訴訟	mínshì sùsòng	16장
起诉	起訴	qǐsù	16장
管辖	管轄	guǎnxiá	16장
级别管辖	級別管轄	jíbié guǎnxiá	16장
专属管辖	專屬管轄	zhuānshǔ guǎnxiá	16장
独任审理	獨任審理	dú rèn shěnlǐ	16장
举证	舉證	jǔzhèng	16장
开庭	開庭	kāitíng	16장
判决	判決	pànjué	16장
决定	決定	juédìng	16장
一审	一審	yīshěn	16장
二审	二審	èrshěn	16장
上诉	上訴	shàngsù	16장

再审	再審	zàishěn	16장
驳回	駁回	bóhuí	16장
申请执行	申請執行	shēnqǐng zhíxíng	16장
判决书	判決書	pànjuéshū	17장
案号	案號	ànhào	17장
诉讼请求	訴訟請求	sùsòng qǐngqiú	17장
诉称	訴稱	sùchēng	17장
辩称	辯稱	biànchēng	17장
本院认定如下	本院認定如下	běnyuàn rèndìng rúxià	17장
经审理查明	經審理查明	jīng shěnlǐ chámíng	17장
本院认为	本院認為	běnyuàn rènwéi	17장
综上所述	綜上所述	zōngshàngsuǒshù	17장
判决如下	判決如下	pànjué rúxià	17장
案件受理费	案件受理費	ànjiàn shòulǐfèi	17장
审判长	審判長	shěnpànzhǎng	17장
书记员	書記員	shūjìyuán	17장
发生法律效力	發生法律效力	fāshēng fǎlǜ xiàolì	17장
司法解释	司法解釋	sīfǎ jiěshì	17장
批复	批覆	pīfù	17장
指导性案例	指導性案例	zhǐdǎoxìng ànlì	17장
裁判要点	裁判要點	cáipàn yàodiǎn	17장
参照	參照	cānzhào	17장
礼	禮	lǐ	18장
赏	賞	shǎng	18장

讼	訟	sòng	18장
绳墨	繩墨	shéngmò	18장
定分止争	定分止爭	dìngfèn zhǐ zhēng	18장
无讼	無訟	wúsòng	18장
举重以明轻	舉重以明輕	jǔ zhòng yǐ míng qīng	18장
疏议	疏議	shūyì	18장
契约	契約	qìyuē	19장
侵权行为	侵權行為	qīnquán xíngwéi	19장
损害赔偿	損害賠償	sǔnhài péicháng	19장
羁押	羈押	jīyā	19장
声请	聲請	shēngqǐng	19장
宪法法庭	憲法法庭	xiànfǎ fǎtíng	19장
宪法诉讼法	憲法訴訟法	xiànfǎ sùsòngfǎ	19장
裁判宪法审查	裁判憲法審查	cáipàn xiànfǎ shěnchá	19장
智慧财产及商业法院	智慧財產及商業法院	zhìhuì cáichǎn jí shāngyè fǎyuàn	19장
发明专利	發明專利	fāmíng zhuānlì	19장
新型专利	新型專利	xīnxíng zhuānlì	19장
设计专利	設計專利	shèjì zhuānlì	19장
营业秘密	營業秘密	yíngyè mìmì	19장
著作财产权	著作財產權	zhùzuò cáichǎnquán	19장
大韩民国	大韓民國	dàhánmínguó	20장
宪法法院	憲法法院	xiànfǎ fǎyuàn	20장
专利法院	專利法院	zhuānlìfǎyuàn	20장
国民参与审判	國民參與審判	guómín cānyù shěnpàn	20장

宪法诉愿	憲法訴願	xiànfǎ sùyuàn	20장
违宪法律审判	違憲法律審判	wéixiàn fǎlǜ shěnpàn	20장
法院行政处	法院行政處	fǎyuàn xíngzhèngchù	20장
知识产权部	知識產權部	zhīshi chǎnquánbù	20장
法学专门研究生院	法學專門研究生院	fǎxué zhuānmén yánjiūshēngyuàn	20장
律师考试	律師考試	lǜshī kǎoshì	20장
研讨会	研討會	yántǎohuì	21장
发言	發言	fāyán	21장
提问	提問	tíwèn	21장
请教	請教	qǐngjiào	21장
补充	補充	bǔchōng	21장
观点	觀點	guāndiǎn	21장
论文	論文	lùnwén	21장
评议人	評議人	píngyìrén	21장
实证研究	實證研究	shízhèng yánjiū	21장
样本	樣本	yàngběn	21장
回应	回應	huíyìng	21장
邮件	郵件	yóujiàn	21장

부록 B

한중 개념 대조표

각 장 「한국이라면?」 표를 모았다. 판정은 조문 문언 비교다.

장	중국	한국	차이

2장	=	法院 (宪法 第一百二十八条)	법원 (대한민국헌법 제101조)	가 유형. 글자도 뜻도 같아 한자음 그대로 옮긴다(번역 안내 109쪽).
2장	≠	律师 (律师法 第二条)	변호사 (변호사법 제3조)	나 유형. 하는 일은 같고 이름의 형태소가 다르다. 율사 / 변호사.
2장	≠	人民调解 (人民调解法 第二条)	조정 (민사조정법 제2조)	나 유형. 调解 / 調停. 인민조해는 법원 밖 위원회가, 민사조정은 법원이 맡는다.
2장	≠	质量 (民法典 第六百一十五条)	품질 (민법 제375조)	다 유형. 한국어 질량은 물리량이다.
2장	≠	案件 (民事诉讼法 第六条)	사건 (법원조직법 제2조)	다 유형. 한국어 안건은 회의에서 다룰 의제다.
2장	≠	新闻报道 (民法典 第九百九十九条)	언론보도 (언론중재법 제2조)	다 유형. 新闻은 뉴스, 한국어 신문은 매체 하나다.
2장	≠	汽车 · 火车 (刑法 第一百一十六条)	자동차 · 기차 (형법 제187조)	다 유형. 汽车를 한자음대로 읽으면 기차가 되어 거꾸로 옮긴다.
2장	≠	数据 (数据安全法 第三条)	데이터 (데이터기본법 제2조)	라 유형. 한국은 외래어, 중국은 한자 조어다. 정의 범위도 다르다(그 밖의 방식 포함 / 광·전자 방식).
3장	=	依照法律规定取得赔偿 (宪法 第四十一条)	「법률이 정하는 바에 의하여」 (헌법 제29조)	근거를 동사 앞에 둔다. 한국은 공무원 개인 책임을 같은 항에 적는다.
3장	≠	根据宪法，制定本法 (民法典 第一条 등)	「헌법에 따라 사법권을 행사하는 법원」 (법원조직법 제1조)	중국 법률 23건 중 16건이 根据宪法을 적는다 / 한국은 대개 목적만, 헌법이 나오는 제1조는 36건 중 둘.
3장	≠	应当先向赔偿义务机关提出 (国家赔偿法 第九条)	「배상신청을 하지 아니하고도 제기할 수 있다」 (국가배상법 제9조)	먼저 배상의무기관에 / 배상심의회를 거치지 않아도 된다.
3장	=	由上级人民法院指定管辖 (民事诉讼法 第三十八条)	「바로 위의 상급법원이」 관할법원을 정함 (민사소송법 제28조)	관할법원이 행사할 수 없으면 상급 법원이 지정한다. 한국은 불복할 수 없다고 적는다.

3장	≠	由监护人承担侵权责任……可以减轻(民法典 第一千一百八十八条)	「감독의무를 게을리하지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다」(민법 제755조)	맡는 쪽은 감독자 / 의무를 다하면 중국은 감경할 수 있고, 한국은 책임이 없다. 중국은 행위능력, 한국은 책임능력이 기준이다.
3장	=	必须遵守本法 (民事诉讼法 第四条)	「반드시 제시하여야 하고」 (형사소송법 제118조)	양쪽 다 「반드시」는 드물다. 必须 144 : 应当 3,276 / 반드시 10 : 하여야 한다 2,691.
3장	=	把诉讼文书留在受送达人的住所 (民事诉讼法 第八十九条)	「송달할 장소에 서류를 놓아둘 수 있다」(민사소송법 제186조)	유치송달. 중국은 입회인이나 사진·녹화 기록을 거치게 한다.
3장	≠	被判处死刑、无期徒刑的 (刑法 第五十七条)	「사형, 무기징역 또는 무기금고의 판결을 받은 자」 (형법 제43조)	피동(被判处 / 판결을 받은)은 같다. 효과는 정치권리 종신 박탈 / 네 가지 자격 상실.
4장	≠	人民法院 독립 (宪法 第一百三十一条)	법관의 독립 (헌법 제103조)	기관이 독립 / 법관이 독립.
4장	≠	최고・고급・중급・기층 (人民法院组织法 第十二条・第十三条)	대법원과 각급법원 (헌법 제101조)	지방 3급이 행정구역 3급과 맞물린다 / 고등·특허·지방·가정·행정·회생법원.
4장	≠	两审终审 (刑事诉讼法 第十条)	3심제 (법원조직법 제14조)	제2심이 종심 / 대법원이 종심. 대만도 3급(法院組織法 第1條).
4장	≠	合议庭 (人民法院组织法 第三十条)	합의부 (법원조직법 제7조)	법관 + 인민배심원도 가능, 3명 이상 홀수 / 판사 3명.
4장	+	审判委员会 (第三十六条~第三十九条)	—	재판부 밖에서 사건의 법률 적용을 결정하는 기구는 중국에만 있다. 전원합의체는 재판부다.

4장	≠	人民陪审员 (人民陪审员法 第二十二条)	배심원 (국민의 형사재판 참여에 관한 법률 제46조)	법관과 함께 표결 / 따로 평결, 법원을 기속하지 않음.
4장	≠	大法官 (法官法 第二十六条)	대법관 (헌법 제102조)	법관 등급 / 대법원 구성원. 한국 대법관은 대법원장 포함 14명이고, 2026. 3. 12. 개정 법(26명)은 2028. 3. 13.부터 세 해에 걸쳐 4명씩 시행된다.
4장	+	巡回法庭 (人民法院组织法 第十九条)	— (법원조직법 제12조)	최고법원의 지방 상설 재판부 / 대법원은 서울에 둔다.
4장	≠	专门人民法院 (宪法 第一百二十九条)	특별법원인 군사법원 (헌법 제110조)	군사·해사·지식산권·금융 등 / 헌법상 특별법원은 군사법원.
4장	+	核准 (人民法院组织法 第十七条)	— (형사소송법 제463조)	사형은 최고법원 핵준 / 법무부장관의 명령으로 집행, 법원 승인 절차 없음.
4장	≠	人民检察院 = 法律监督机关 (宪法 第一百三十四条)	검사 (공소청법 제4조)	헌법상 법률감독기관, 상하 영도 / 법률상 공소·영장 청구 등.
4장	≠	监察委员会 (监察法 第三条)	감사원 직무감찰 (헌법 제97조)	직무위법·직무범죄 조사 / 대통령 소속, 직무감찰.
5장	≠	民事主体 (第二条)	사람·법인 (민법 제3조·제34조)	자연인·법인·비법인조직 셋 / 사람과 법인 둘.
5장	≠	成年 18周岁 (第十七条)	성년 19세 (민법 제4조)	18세 / 「사람은 19세로 성년에 이르게 된다」. 대만은 18세.
5장	≠	无民事行为能力人 (第二十条・第一百四十四条)	미성년자 (민법 제5조)	8세 미만은 행위 무효 / 동의가 필요한 행위를 동의 없이 하면 「취소할 수 있다」.
5장	+	民事法律行为 정의 (第一百三十三条)	—	한국 민법에는 법률행위의 정의 조문이 없다.

5장	≠	强制性规定 위반 무효 (第一百五十三条)	강행규정 (민법 제105조)	일반 조문 + 단서 / 제105조 반대해석.
5장	≠	重大误解 (第一百四十七条)	착오 (민법 제109조·제142조)	법원·중재기관에 청구 / 취소는 「그 상대방에 대한 의사표시로 하여야 한다」.
5장	≠	显失公平 (第一百五十一条)	불공정한 법률행위 (민법 제104조)	취소할 수 있다 / 「무효로 한다」.
5장	≠	撤销权 소멸 (第一百五十二条)	취소권의 소멸 (민법 제146조)	알았거나 알아야 했던 날부터 1년(중대한 오해 90일, 강박은 끝난 날부터 1년)·행위일부터 5년 / 추인할 수 있는 날부터 3년·행위일부터 10년.
5장	≠	表见代理 (第一百七十二条)	표현대리 (민법 제125조·제126조·제129조)	한 조, 대리행위 유효 / 세 조, 본인 책임.
5장	≠	诉讼时效 3년 (第一百八十八条)	소멸시효 채권 10년 (민법 제162조·제166조)	알았거나 알아야 했던 날부터 / 「권리를 행사할 수 있는 때로부터 진행한다」.
5장	≠	诉讼时效中止 (第一百九十四条)	시효정지 (민법 제179조 등)	마지막 6개월 안의 장애로 중지, 장애가 없어진 뒤 6개월 / 사유별 조문.
5장	+	以上・不满의 본수 (第一千二百五十九条)	—	以上·以下·以内·届满은 본수 포함, 不满·超过·以外는 제외. 한국 민법에는 이런 해석 조문이 없다.
6장	+	合同 정의 (第四百六十四条)	계약 (정의 조문 없음)	협의로 정의 / 민법 제3편 제2장에 정의 조문 없음.
6장	≠	承诺 생효 = 合同成立 (第四百八十三条・第一百三十七条)	격지자 간 계약 성립 (민법 제531조)	승낙이 도달한 때 / 「승낙의 통지를 발송한 때」.
6장	≠	실질적 변경 = 新要约 (第四百八十八条)	변경을 가한 승낙 (민법 제534조)	무엇이 실질적인지 열거 / 조건·변경이면 모두 새 청약.

6장	≠	格式条款 (第四百九十六条)	약관 (약관의 규제에 관한 법률 제2조·제3조)	民法典 안, 설명 의무를 어기면 상대방이 계약 내용이 아니라고 주장 / 특별법, 「해당 약관을 계약의 내용으로 주장할 수 없다」.
6장	≠	同时履行・先履行・不安抗辩 (第五百二十五条~第五百二十七条)	동시이행의 항변권 (민법 제536조)	세 조 / 한 조 두 항.
6장	+	情势变更 (第五百三十三条)	—	계약 일반조항 있음, 대만도 있음 / 계약에 관한 일반조항 없음.
6장	≠	解除 (第五百六十二条・第五百六十三条)	해제·해지 (민법 제543조·제544조)	한 낱말 / 둘을 구별.
6장	≠	违约责任 (第五百七十七条)	채무불이행 책임 (민법 제390조)	과실 요건 문언 없음 / 「고의나 과실없이」 면책.
6장	≠	预见 (第五百八十四条)	특별손해 (민법 제393조)	체결 때 예견 가능성이 전체 상한 / 통상손해 + 알았거나 알 수 있었던 특별손해.
6장	≠	违约金 (第五百八十五条)	위약금 (민법 제398조)	증액·감액 모두 청구 요건 / 「손해배상액의 예정으로 추정」, 감액만.
6장	≠	定金 (第五百八十六条・第五百八十七条)	계약금 (민법 제565조)	위약 정금, 20% 상한 / 해약금, 상한 없음.
6장	≠	损失扩大 방지 (第五百九十一条)	과실상계 (민법 제396조)	커진 손실은 청구 불가, 상대 과실은 감액 가능 / 채권자 과실은 반드시 참작.
7장	≠	侵权责任 (第一千一百六十七条)	불법행위책임 (민법 제750조)	정지·방해 제거·위험 제거까지 / 「그 손해를 배상할 책임」.
7장	≠	过错 (第一千一百六十五条)	고의 또는 과실 (민법 제750조)	위법성을 문언에 넣지 않음 / 「위법행위」.
7장	≠	过错推定 (第一千一百六十五条 第二款)	면책 단서 (민법 제755조·제756조)	총칙의 일반 조문 / 개별 조문의 단서.

7장	+	无过错责任 (第一千一百六十六条)	— (제조물 책임법 제3조)	총칙의 근거 조문 / 특별법.
7장	≠	被侵权人 过错 (第一千一百七十三条)	과실상계 (민법 제396조·제763조)	줄일 수 있다(재량) / 「참작하여야 한다」 (필요적).
7장	≠	精神损害赔偿 (第一千一百八十三条)	위자료 (민법 제751조)	엄중한 정신 손해 요건 / 정도 요건 없음.
7장	+	分担损失 (第一千一百八十六条)	—	양쪽 모두 과책이 없을 때의 분담은 중국에만.
7장	+	自甘风险 (第一千一百七十六条)	—	위험 활동 참가자의 청구 제한은 중국에만.
7장	≠	用人单位 (第一千一百九十一条)	사용자책임 (민법 제756조)	면책 단서 없음, 구상은 고의·중과실에만 / 면책 단서 있음, 구상 범위는 판례가 신의칙으로 줄임(94다17246).
7장	≠	网络服务提供者 (第一千一百九十五条~第一千一百九十七条)	온라인서비스제공자 (저작권법 제103조)	권익 침해 일반 / 저작권 등.
7장	≠	惩罚性赔偿 (第一千二百零七条)	3배 배상 (제조물 책임법 제3조)	배수 없음 / 「손해의 3배를 넘지 아니하는 범위에서」.
7장	+	建筑物使用人 补偿 (第一千二百五十四条)	—	던진 사람을 모를 때 건물 사용자가 보상.
8장	≠	物权法定 (第一百一十六条)	물권법정주의 (민법 제185조)	법률만 / 「법률 또는 관습법」.
8장	=	登记 (第二百零九条)	등기 (민법 제186조)	부동산 물권변동은 등기해야 효력이 생긴다.
8장	=	交付 (第二百二十四条)	인도 (민법 제188조)	동산 물권의 양도는 인도로 효력이 생긴다.

8장	≠	善意取得 (第三百一十一条)	선의취득 (민법 제249조)	부동산·동산, 합리적 가격 / 동산만, 평온·공연·선의·무과실.
8장	+	国家所有・集体所有 土地 (宪法 第十条)	—	토지 국유·집체 소유 원칙은 중국에만 있다.
8장	≠	建设用地使用权 (第三百四十四条)	지상권 (민법 제279조)	국가 소유 토지 위 / 「타인의 토지」 위.
8장	≠	出让 最高年限 (条例 第十二条)	지상권 최단 존속기간 (민법 제280조)	최고 연한(주거 70년) / 최단 기간(30·15·5년).
8장	+	住宅 自动续期 (第三百五十九条)	—	주택 건설용지사용권의 자동 갱신은 중국에만 있다.
8장	+	宅基地使用权 (第三百六十二条)	—	농촌 집체 토지 위 주택 부지 사용권.
8장	≠	居住权 (第三百六十六条)	전세권 (민법 제303조)	무상 원칙, 주거용 / 전세금 지급과 우선변제.
8장	≠	抵押权 (第三百九十四・三百九十五条)	저당권 (민법 제356조)	동산도 목적물 / 부동산과 지상권·전세권(제371조).
8장	≠	留置权 (第四百四十七条)	유치권 (민법 제320조)	동산만 / 「물건 또는 유가증권」.
9장	+	人格权编 (民法典 제4편)	인격권 (민법에 편 없음 · 언론중재법 제5조)	51개 조의 독립 편 / 정의는 언론 피해구제 법률에.
9장	≠	隐私权 (第一千零三十二条)	사생활의 비밀과 자유 (헌법 제17조)	민사 권리 / 기본권.
9장	≠	个人信息 (第一千零三十四条)	개인정보 (개인정보 보호법 제2조)	산 사람 한정 문언 없음 / 살아 있는 개인.
9장	≠	结婚年龄 (第一千零四十七条)	혼인적령 (민법 제807조)	남 22세·여 20세 / 남녀 모두 18세.

9장	≠	离婚冷静期 (第一千零七十七条)	이혼숙려기간 (민법 제836조의2)	신청 접수부터 30일, 한쪽 철회 / 안내받은 날부터 3개월·1개월.
9장	≠	夫妻共同财产 (第一千零六十二条)	특유재산 (민법 제830조)	혼인 중 얻은 것은 원칙적으로 공동 / 명의자의 특유재산.
9장	≠	监护 (第二十七条)	미성년후견 (민법 제928조)	부모가 곧 후견인 / 친권자가 없을 때 후견.
9장	≠	扶养・抚养・赡养 (第二十六条・第一千零五十九条)	부양 (민법 제826조·제974조)	방향에 따라 셋 / 한 낱말.
9장	≠	收养 (第一千一百零五条・第一千一百一十一条)	입양 (민법 제867조·제882조의2)	민정부문 등기, 친생 관계 소멸 / 가정법원 허가, 친족관계 존속(일반입양).
9장	≠	法定继承 顺序 (第一千一百二十七条)	상속의 순위 (민법 제1000조·제1003조)	배우자·자녀·부모가 1순위 / 직계비속 1순위, 배우자는 동순위.
9장	≠	自书遗嘱 (第一千一百三十四条)	자필증서 유언 (민법 제1066조)	주소·날인 없음 / 주소·날인 필요.
9장	≠	遗产 债务 (第一千一百六十一条)	포괄 승계 (민법 제1005조·제1028조)	유산 실제 가치 한도 / 한정승인을 해야 한도.
10장	≠	罪刑法定 (第三条)	죄형법정주의 (형법 제1조·헌법 제13조)	형법이 적극·소극 두 문장으로 / 형법은 행위시법, 원칙은 헌법.
10장	+	犯罪 정의 (第十三条)	—	사회적 위해성으로 정의하고 但书로 경미한 것을 뺀다 / 범죄 일반 정의 조문 없음.
10장	≠	故意犯罪 (第十四条)	고의 (형법 제13조)	希望·放任을 조문에 / 인식 없는 행위를 벌하지 않는다고만.
10장	=	过失犯罪 (第十五条)	과실 (형법 제14조)	둘 다 법률에 규정이 있을 때만 처벌.
10장	≠	防卫过当 (第二十条)	과잉방위 (형법 제21조)	应当 감면, 폭력범죄 특칙 / 감면할 수 있다.

10장	≠	主刑・附加刑 (第三十二~三十四条)	형의 종류 (형법 제41조)	주형 5 + 부가형 3 / 아홉 가지 한 목록.
10장	+	管制 (第三十八条)	—	구금 없는 감시형 / 없음(보호관찰은 집행유예에 붙는 처분).
10장	≠	拘役 (第四十二条)	구류 (형법 제46조)	1개월 이상 6개월 이하 / 「1일 이상 30일 미만」.
10장	≠	有期徒刑 (第四十五条)	유기징역 (형법 제42조)	6개월~15년, 금고 없음 / 1개월~30년, 징역·금고 구분.
10장	+	死缓 (第四十八条・第五十条)	—	사형 집행 2년 유예 / 없음.
10장	≠	缓刑 (第七十二条)	집행유예 (형법 제62조)	拘役·3년 이하 유기징역 / 3년 이하 징역·금고·500만 원 이하 벌금.
10장	≠	单位犯罪 (第三十条・第三十一条)	양벌규정 (특허법 제230조 등)	형법 총칙 / 개별 법률.
11장	≠	公安机关 (第三条)	사법경찰관 (형사소송법 제197조)	수사·拘留·逮捕 집행·预审 / 수사.
11장	+	立案 (第一百一十二条)	—	수사 앞의 독립 단계, 불입안에 복의 / 입건을 정한 조문 없음.
11장	≠	拘传 (第一百一十九条)	구인 (형사소송법 제69조)	12시간(최장 24시간), 逮捕와 별개 / 「구속이라 함은 구인과 구금을 포함한다」.
11장	≠	取保候审 (第六十八条・第七十九条)	보석 (형사소송법 제94조)	수사 단계부터, 최장 12개월 / 「구속된 피고인의 보석」.
11장	+	监视居住 (第七十五条・第七十九条)	— (보석 조건 제98조)	주거·지정 거소에서 감시, 최장 6개월 / 독립 조치 없음.
11장	≠	拘留 (第八十二条・第九十一条)	체포 (형사소송법 제200조의2)	3일(최장 30일) 안에 逮捕 승인 요청 / 「체포한 때부터 48시간이내에」 구속영장 청구.
11장	≠	逮捕 (第八十条)	구속 (헌법 제12조)	검찰원 승인·법원 결정 / 「법관이 발부한 영장」.

11장	≠	侦查羁押 期限 (第一百五十六条)	구속기간 (형사소송법 제202조·제203조)	逮捕 뒤 2개월 + 1개월 / 사법경찰관 10일 + 검사 10일.
11장	+	认罪认罚从宽 (第十五条)	— (간이공판절차 제286조의2)	자백·처벌 수용에 관대 처리와 양형 건의 / 자백은 절차 간이화만.
11장	≠	速裁程序 (第二百二十二条)	약식절차 (형사소송법 제448조)	공판, 3년 이하 유기징역까지 / 「공판절차없이」 벌금·과료·몰수.
11장	≠	抗诉 (第二百二十八条)	항소 (형사소송법 제357조)	검찰원만 / 검사·피고인 모두.
11장	+	自诉 (第二百一十条)	— (국가소추주의 제246조)	피해자의 직접 기소 / 「공소는 검사가 제기하여 수행한다」.
12장	≠	全国人民代表大会 (第五十七・五十八条)	국회 (헌법 제40조)	최고 국가권력기관, 입법권은 상무위원회와 함께 / 「입법권은 국회에 속한다」.
12장	≠	常务委员会 (第五十八・六十七条)	상임위원회 (국회법 제36조)	법률 제정·해석 / 「그 소관에 속하는 의안과 청원 등의 심사」.
12장	≠	中华人民共和国主席 (第七十九条)	대통령 (헌법 제67조)	全国人大가 선거 / 「국민의 보통 · 평등 · 직접 · 비밀선거에 의하여 선출한다」.
12장	≠	国务院 (第八十五・八十六条)	정부 (헌법 제66조)	총리 책임제 / 「행정권은 대통령을 수반으로 하는 정부에 속한다」.
12장	≠	中央军事委员会 (第九十三条)	국군 통수 (헌법 제74조)	별도 국가기관이 무장역량 영도 / 「대통령은 헌법과 법률이 정하는 바에 의하여 국군을 통수한다」.
12장	+	—	헌법재판소 (헌법 제111조)	중국 宪法·立法法에 헌법재판 기관이 없다(원문 검색 宪法法院·宪法法庭·违宪审查 0회). 한국은 「법원의 제청에 의한 법률의 위헌여부 심판」 등을 헌법재판소가 관장한다.
12장	≠	解释宪法・解释法律 (第六十七条)	사법권 (헌법 제101조)	입법기관인 상무위원회가 해석 / 「사법권은 법관으로 구성된 법원에 속한다」.

12장	≠	备案审查 (立法法 第一百零九・一百一十条)	명령·규칙 심사 (헌법 제107조)	등록받은 법규를 입법기관이 심사 / 재판의 전제가 되면 「대법원은 이를 최종적으로 심사할 권한을 가진다」.
12장	≠	监察委员会 (第一百二十三・一百二十七条)	감사원 (헌법 제97조)	정부와 별개의 헌법기관, 공직자 전체 / 「대통령 소속하에 감사원을 둔다」.
12장	≠	留置 (监察法 第二十四・四十七条)	체포·구속 (헌법 제12조)	감찰기관이 결정 / 「법관이 발부한 영장을 제시하여야 한다」.
12장	≠	修改宪法 (第六十四条)	헌법개정 (헌법 제130조)	全国人大 3분의 2 이상 / 국회 의결 뒤 「국민투표에 붙여」.
13장	≠	行政行为 (行政诉讼法 第二条)	처분등 (행정소송법 제2조)	정의 없이 받는 사건을 열거 / 처분등을 정의하고 재결까지 포함.
13장	≠	受案范围 (第十二条・第十三条)	취소소송의 대상 (행정소송법 제19조)	받는 것 12호·받지 않는 것 4호 / 처분등이면 대상.
13장	+	国家行为 배제 (第十三条)	—	국가행위 배제 조문은 중국에만 있다. 한국의 통치행위는 판례·학설.
13장	≠	共同被告 (第二十六条)	피고적격 (행정소송법 제13조)	유지 결정이면 복의기관도 피고 / 처분청이 피고.
13장	≠	起诉期限 (第四十六条)	제소기간 (행정소송법 제20조)	안 날부터 6개월, 부동산 20년·그 밖에 5년 / 안 날부터 90일, 있은 날부터 1년.
13장	=	复议・诉讼 선택 (第四十四条)	행정심판 임의주의 (행정소송법 제18조)	원칙은 둘 다 선택.
13장	≠	复议前置 (行政复议法 第二十三条)	필요적 전치 (행정소송법 제18조)	사유를 복의법에 열거 / 개별 법률에 맡김.
13장	≠	复议机关 (行政复议法 第四条)	행정심판위원회 (행정심판법 제6조)	행정기관 자신이 결정 / 위원회가 심리·재결.
13장	≠	复议申请期限 (行政复议法 第二十条)	심판청구기간 (행정심판법 제27조)	안 날부터 60일, 고지 없으면 최장 1년 / 안 날부터 90일, 있은 날부터 180일.

13장	≠	行政拘留 (治安管理处罚法 第十条)	구류 (경범죄 처벌법 제3조)	행정처벌 / 형벌.
13장	≠	处分 (公务员法 第六十二条)	징계 (국가공무원법 제79조)	경고~개제 여섯, 기록형 둘 / 파면~견책 여섯, 정직·감봉.
13장	≠	国家赔偿 (国家赔偿法 第二条)	국가배상 (국가배상법 제2조)	법정 사유 열거 / 고의·과실 + 법령 위반.
14장	≠	专利 (专利法 第二条)	특허 (특허법 제2조)	발명·실용신형·외관설계를 한 법에서 / 발명만, 실용신안·디자인은 별법.
14장	≠	发明 (第二条)	발명 (특허법 제2조)	새로운 기술방안 / 고도한 기술적 사상의 창작.
14장	≠	外观设计 (第二条・第四十二条)	디자인 (디자인보호법 제2조·제91조)	专利法 안, 출원일부터 15년 / 별법, 출원일 후 20년이 되는 날까지.
14장	=	专利权 期限 (第三十九・四十二条)	특허권 존속기간 (특허법 제88조)	공고일에 효력, 출원일부터 20년 / 설정등록일부터 출원일 후 20년이 되는 날까지.
14장	=	权利要求 (第六十四条)	청구범위 (특허법 제97조)	보호범위는 둘 다 청구항이 정한다.
14장	≠	新颖性 (第二十二条)	신규성 (특허법 제29조)	선출원 저촉을 신규성 안에서 / 제29조 제3항에서 따로.
14장	≠	创造性 (第二十二条)	진보성 (특허법 제29조)	실질적 특징과 진보를 갖출 것 / 쉽게 발명할 수 있으면 불허.
14장	≠	惩罚性赔偿 (专利法 第七十一条)	배액배상 (특허법 제128조)	고의 + 情节严重, 1~5배 / 고의, 5배 이하.
14장	+	情节严重 (第七十一条)	—	독립 요건은 중국에만 있다. 한국은 제9항의 고려 사항.
14장	≠	法定赔偿 (第七十一条 第二款)	법정손해배상 (상표법 제111조)	특허·상표 모두 / 이 표의 특허·상표 가운데는 상표만(저작권법 제125조의2에도 있다).
14장	≠	计算基数 (法释〔2026〕7号 第八条・第十二条)	손해로 인정된 금액 (특허법 제128조)	법정배상은 기수에서 제외 / 제7항 상당손해액도 기수.

14장	=	特许经营 (特许条例 第三条)	가맹사업 (가맹사업법 제2조)	제도는 같다. 特许(≠ 특허)라는 낱말이 함정.
15장	≠	作品 (著作权法 第三条)	저작물 (저작권법 제2조)	독창성 + 일정한 형식의 표현 / 「인간의 사상 또는 감정을 표현한 창작물」.
15장	≠	版权 (第六十二条)	판권 → 출판권 (저작권법 제63조)	저작권 전체와 같은 말 / 한국어 판권은 출판권, 법률 용어는 아님.
15장	≠	保护期 (第二十三条)	보호기간 (저작권법 제39조)	사후 50년 / 「사망한 후 70년간 존속한다」.
15장	≠	合理使用 (第二十四条)	공정이용 (저작권법 제35조의5)	열세 가지 열거 / 개별 규정 + 일반 조항.
15장	≠	1~5배 배상 (第五十四条第一款)	5배 이하 (저작권법 제125조)	故意 + 情节严重 / 고의, 2026. 8. 11. 시행.
15장	≠	法定赔偿 500~500만 위안 (第五十四条第二款)	법정손해배상 (저작권법 제125조의2)	계산이 어려우면 법원이 정한다 / 저작물마다 1천만 원(영리·고의 5천만 원) 이하, 침해 전 등록 필요.
15장	≠	不正当竞争 (反不正当竞争法 第二条)	부정경쟁행위 (부정경쟁방지법 제2조 1호)	뇌물·허위 선전·商业秘密까지 한 장 / 가~파목, 영업비밀은 따로.
15장	=	商业秘密 (第十条)	영업비밀 (부정경쟁방지법 제2조 2호)	비공지·가치·비밀관리의 세 요건.
15장	≠	1~5배 배상 (反不正当竞争法 第二十二条第三款)	5배 이하 (부정경쟁방지법 제14조의2)	商业秘密 고의 침해 + 情节严重 / 「제2조제1호차목의 행위 및 영업비밀 침해행위」.
15장	≠	知识产权法庭 (规定 第一条・第二条)	특허법원 → 대법원 (법원조직법 제28조의4)	최고인민법원이 기술형 상소를 맡아 끝낸다 / 특허법원 항소심 뒤 대법원 상고심.
15장	≠	知识产权法院 넷 (2014・2020 결정)	특허법원 하나 (법원조직법 제28조의4)	海南은 형사까지 / 특허법원 심판권에 형사 없음.

15장	+	互联网法院 (法释〔2025〕14号)	—	한국 법원조직법의 법원 종류에 없다.
16장	≠	两审终审 (第十条)	3심제 (민사소송법 제422조)	2심이 종심 / 고등법원·지방법원 합의부의 2심 판결에 상고.
16장	≠	级别管辖 (第十八条~第二十一条)	사물관할 (법원조직법 제7조)	1심을 네 급 법원에 나눔 / 같은 지방법원 안에서 단독·합의.
16장	≠	专属管辖 不动产 (第三十四条)	부동산 특별재판적 (민사소송법 제20조)	소재지 법원 전속 / 소재지 법원에도 낼 수 있음.
16장	≠	独任审理 (第四十条)	단독판사 (법원조직법 제7조)	1심도 합의정 원칙, 간이절차 등만 1인 / 지방법원은 단독 원칙.
16장	≠	法院 调查收集 (第六十七条第二款)	직권 증거조사 (민사소송법 제292조)	일정한 경우 조사·수집해야 함 / 필요하면 할 수 있음.
16장	≠	保全 (第一百零三条)	가압류·가처분 (민사집행법 제276조·제300조)	한 조에 재산 보전과 행위 보전 / 두 제도로 나눔.
16장	≠	诉前保全 30일 (第一百零四条)	제소명령 (민사집행법 제287조)	30일 안에 소를 내지 않으면 법원이 해제 / 채무자가 신청하면 「2주 이상」 의 기간을 정해 제소를 명함.
16장	≠	上诉 期间 (第一百七十一条)	항소기간 (민사소송법 제396조)	판결 15일·재정 10일 / 판결서 송달일부터 2주(불변기간).
16장	≠	审限 (第一百五十二条・第一百八十三条)	판결 선고기간 (민사소송법 제199조)	1심 6개월·2심 3개월, 연장은 원장(1심 재연장은 상급법원) 승인 / 소 제기 또는 기록 받은 날부터 5월.
16장	≠	再审 (第二百一十一条・第二百一十六条)	재심 (민사소송법 제451조·제456조)	확정 뒤 6개월, 새 증거도 사유 / 원칙은 안 날부터 30일·확정 뒤 5년(제457조 예외), 제451조 사유 목록에 새 증거는 없음.
16장	≠	小额诉讼 一审终审 (第一百六十五条)	소액사건 (소액사건심판법 제3조)	1심으로 끝 / 항소는 되고 상고·재항고를 제한.

16장	≠	申请执行 期间 2年 (第二百五十条)	판결 채권 소멸시효 10년 (민법 제165조)	집행 신청 기간 / 채권의 소멸시효.
17장	≠	判决书 순서 (样式 471)	판결서 순서 (민사소송법 제208조)	사실 → 本院认为 → 判决如下 → 주문 / 「당사자와 법정대리인」 다음에 「주문」.
17장	=	诉讼请求 + 事实和理由 (样式 471)	청구취지 + 청구원인 (민사소송법 제249조)	원고가 구하는 것과 그 근거를 나누어 적는다 / 「청구의 취지와 원인」.
17장	≠	答辩状 (第一百二十八条)	답변서 (민사소송법 제256조)	15일 안에, 내지 않아도 심리에 영향 없음 / 「30일 이내에 답변서를 제출하여야 한다」.
17장	=	本院认定如下 (样式 471)	사실인정 (민사소송법 제202조)	다툼 있는 증거·사실을 법원이 판단 / 「사실주장이 진실한지 아닌지를 판단한다」.
17장	≠	审判长 (人民法院组织法 第三十条)	재판장 (민사소송법 제135조)	합의정에만 / 「합의부의 재판장 또는 단독판사를 말한다」.
17장	≠	书记员 서명 (样式 471)	법관 서명날인 (민사소송법 제208조)	재판한 사람과 서기원이 함께 서명 / 「판결한 법관이 서명날인하여야 한다」.
17장	≠	案件受理费 (第一百二十一条)	인지 (민사소송 등 인지법 제1조)	수리비를 내고 판결서 끝에 부담자를 적음 / 소장에 「인지(印紙)를 붙여야 한다」.
17장	≠	发生法律效力 (第一百五十八条)	판결의 확정 (민사소송법 제498조)	2심 판결은 그대로 효력 발생 / 상소기간 안에는 「확정되지 아니한다」.
17장	≠	判决书 공개 (第一百五十九条)	판결서 열람·복사 (민사소송법 제163조의 2)	법률효력이 생긴 판결서를 공중이 열람, 중국裁判文书网에 공개 / 「확정되지 아니한 사건에 대한 판결서를 포함」 해 누구든지 열람.
17장	≠	司法解释 (立法法 第一百一十九条)	대법원규칙 (대한민국 헌법 제108조)	법률의 구체적 적용 문제를 해석 / 「소송에 관한 절차, 법원의 내부규율과 사무처리에 관한 규칙」.
17장	≠	指导性案例 参照	대법원 판례 (상고심절차에 관한 특례법 제4조)	발표로 생기고 통지로 거둠 / 판례와 「상반되게 해석한 경우」 심리 불속행 기각을 하지 않는다.

18장	≠	法不阿貴 · 刑過不避大臣 (韓非子 · 有度)	법 앞의 평등 (헌법 제11조 제1항)	군주의 법을 대신에게도 똑같이 쓰라는 통치술 / 「모든 국민은 법 앞에 평등하다」 — 국민의 기본권.
18장	≠	舉重以明輕 · 舉輕以明重 (唐律 名例 第50條)	죄형법정주의 (헌법 제13조 제1항 · 형법 제1조 제1항)	맞는 조문이 없어도 경중에 비추어 처단 / 「행위시의 법률에 의하여 범죄를 구성하지 아니하는 행위로 소추되지 아니하며」. 중국 刑法 第三条도 같은 쪽(10장).
18장	≠	殺人者死 (荀子 · 正論)	살인 (형법 제250조 제1항)	죽인 자는 죽는다, 형이 하나 / 「사형, 무기 또는 5년 이상의 징역」 가운데서 정한다. 중국 刑法 第二百三十二条도 사형·무기·10년 이상 유기징역.
18장	≠	有生法 · 生法者君也 (管子 · 任法)	입법권 (헌법 제40조)	법을 낳는 이는 군주, 지키는 이는 신하 / 「입법권은 국회에 속한다」.
18장	≠	令者，所以令人知事也 (管子 · 七臣七主)	대통령령 (헌법 제75조)	군주가 알리는 명령 / 법률이 「구체적으로 범위를 정하여 위임받은 사항」과 집행 사항에 한정. 령이라는 이름만 이어진다.
18장	≠	唐律 (唐律疏議)	고려의 형법 (『高麗史』 卷84 刑法志 序)	당의 율 체계 / 고려는 「亦採唐律，參酌時宜而用之」 — 唐律을 받아 때에 맞게 헤아려 썼고, 사서는 그 조목을 71조로 꼽는다.
18장	=	傷人者刑 · 謂之法 (荀子 · 管子)	刑과 法의 구별 (『高麗史』 刑法志 序)	刑은 벌, 法은 기준 / 「刑以懲其已然，法以防其未然」 — 고려 사서도 이미 저지른 것을 징계하는 刑과 미리 막는 法을 가른다.
18장	≠	名分 (商君書 · 定分)	명분 (표준국어대사전)	누구 것인지 정해진 몫 / 이름과 신분에 따라 지켜야 할 도리. 가짜 친구.
19장	≠	侵權行為 (民法 第184條)	불법행위 (민법 제750조)	권리 침해·양속 위반 고의 가해·보호법규 위반의 세 갈래 / 「고의 또는 과실로 인한 위법행위」 하나.
19장	≠	損害賠償 範圍 (民法 第216條)	손해배상의 범위 (민법 제393조)	입은 손해와 잃은 이익 / 「통상의 손해를 그 한도로」, 특별손해는 알았거나 알 수 있었을 때.
19장	=	買賣 (民法 第345條)	매매 (민법 제563조)	재산권 이전과 대금 지급의 약정.

19장	≠	羈押 期間 (刑事訴訟法 第108條)	구속기간 (형사소송법 제92조)	수사 중 2월·재판 중 3월, 결정으로 연장 / 법원 구속 「2개월로 한다」, 심급마다 2차 갱신.
19장	≠	裁判憲法審査 (憲法訴訟法 第59條)	재판소원 (헌법재판소법 제68조 제3항)	헌법 저촉이면 신청 / 세 사유로 「한정하여 청구할 수 있다」.
19장	≠	聲請期間 (第59條 第2項)	청구기간 (헌법재판소법 제69조)	송달 다음 날부터 6개월 / 「그 확정일부터 30일 이내」.
19장	=	廢棄・發回 (第62條)	재판 취소 (헌법재판소법 제75조 제4항)	위헌 선고 뒤 파기·관할 법원 회부 / 「해당 재판을 취소한다」, 법원이 다시 재판.
19장	=	主文・理由 (第33條)	주문·이유 (헌법재판소법 제36조)	판결서·결정서 필수 기재사항. 재판관 의견 표시도 같다.
19장	≠	智慧財產及商業法院 (組織法 第2條)	특허법원 (법원조직법 제28조의4)	지재 민사·형사·행정 + 상업 사건 / 심결취소 1심과 지재 민사 항소심.
19장	=	新型專利 (專利法 第114條)	실용신안 (실용신안법 제22조)	출원일 기준 10년 / 「실용신안등록출원일 후 10년이 되는 날까지」.
19장	=	營業秘密 (營業秘密法 第2條)	영업비밀 (부정경쟁방지법 제2조 제2호)	비공지·경제적 가치·비밀관리의 세 요건.
19장	≠	行政法院 (行政法院組織法 第2條)	행정법원 (법원조직법 제40조의4)	보통법원과 따로 두 급 / 행정법원 1심, 그 위는 고등법원·대법원.
20장	=	最高法院 (臺 法院組織法 第1條)	대법원 (법원조직법 제11조)	세 급의 맨 위 / 「대법원은 최고법원이다.」 이름만 다르다.
20장	≠	憲法法庭 (臺 司法院組織法 第3條) ・ 대륙은 全国人大常委会(12장)	헌법재판소 (헌법 제111조)	대법관 15명이 법정을 이룸 / 법원 밖 기관, 「9인의 재판관」.
20장	+	— (立法法 第一百一十条 第二款 审查建议)	헌법소원 (헌법재판소법 제68조)	공민이 낼 수 있는 것은 행정법규 등에 대한 审查建议이고 재판 절차가 아니다 / 기본권 침해를 헌법재판소에 다툰다. 대만은 裁判憲法審查(19장).

20장	≠	法規範憲法審查 (臺 憲法訴訟法 第55條)	위헌법률심판 제청 (헌법재판소법 제41조)	각 법원이 청구 / 「대법원을 거쳐야 한다」.
20장	≠	知识产权法院 (15장)	특허법원 (법원조직법 제28조의4)	전문인민법원의 하나 / 심결취소 1심과 「민사소송법」 제24조제2항 사건의 항소심을 함께.
20장	≠	起诉 3개월 (专利法 第四十六条)	심결취소소송 30일 (특허법 제186조)	통지를 받은 날부터 / 「등본을 송달받은 날부터 30일 이내」.
20장	≠	國民參與審判 (臺 國民法官法 第5條)	국민참여재판 (국민참여재판법 제5조)	대상 사건이면 원칙적으로 함 / 「피고인이 국민참여재판을 원하지 아니하거나」 배제결정이 있으면 하지 않음.
20장	≠	國民法官 6명 (臺 國民法官法 第3條)	배심원 9·7·5명 (국민참여재판법 제13조)	법관 3명과 함께 / 「9인의 배심원」, 그 밖에는 7인, 공소사실 주요내용을 인정하면 5인도.
20장	≠	判例 (臺 法院組織法 第57-1條) • 대륙 指导性案例(17장)	판례 (소액사건심판법 제3조)	2018년 뒤 일반 재판과 같은 효력 / 「대법원의 판례에 상반되는 판단」은 소액사건 상고 이유.
20장	≠	法官學院 (臺 司法院組織法 第19條)	사법연수원 (법원조직법 제20조)	법관 연수 중심, 사법관 훈련은 법무부 司法官學院 / 판사 연수와 사법연수생 수습을 함께.
20장	≠	国务院专利行政部门 (专利法 第三条)	지식재산처 (정부조직법 제28조)	조문은 이름 없이 부문으로 적음 / 「국무총리 소속」, 심사 · 심판 사무까지.
20장	≠	法律硕士 등 학력 + 国家统一法律职业资格考试 (法官法 第十二条)	법학전문대학원 석사 + 변호사시험 (변호사시험법 제5조)	학력은 여러 길, 자격시험 따로 / 「법학전문대학원의 석사학위를 취득하여야 한다」.
21장	≠	发言和表决 不受法律追究 (宪法 第七十五条)	면책특권 (헌법 제45조)	전국인대 각종 회의의 발언·표결 / 「직무상 행한 발언과 표결」, 국회 외에서 책임 없음.
21장	≠	提问 — 应当如实回答 (刑事诉讼法 第一百二十条)	진술거부권 고지 (형사소송법 제244조의3)	무관한 질문만 거절 가능 / 「개개의 질문에 대하여 진술을 하지 아니할 수 있다는 것」을 알림.

21장	≠	有专门知识的人 (民事诉讼法 第八十二条)	전문심리위원 (민사소송법 제164조의2)	당사자가 신청 / 「직권 또는 당사자의 신청에 따른 결정으로」, 합의에는 불참.
21장	≠	询问笔录 补充·更正 (治安管理处罚法 第九十八条)	피의자신문조서 증감·변경 (형사소송법 제244조)	행정 처벌 절차의 조서 / 「증감 또는 변경의 청구」를 조서에 추가 기재.
21장	≠	澄清事实 (法官法 第五十六条)	석명 (민사소송법 제136조)	법관 명예 보호 / 「소송관계를 분명하게 하기 위하여」 재판장이 질문.
21장	≠	媒体 更正·删除 (民法典 第一千零二十八条)	정정보도 (언론중재법 제14조)	명예권 침해가 요건 / 「언론사등의 고의 · 과실이나 위법성을 필요로 하지 아니한다」.
21장	≠	补正判决书中的笔误 — 裁定 (民事诉讼法 第一百五十七条)	판결의 경정 (민사소송법 제211조)	상소 대상 아님(같은 조 第二款은 第一~三项만) / 「경정결정(更正决定)」, 원칙적으로 즉시항고 가능(제3항 단서).
21장	≠	评议中的不同意见记入笔录 (民事诉讼法 第四十五条)	합의 비공개 (법원조직법 제65조)	다른 의견은 조서에 / 「심판의 합의는 공개하지 아니한다.」
21장	≠	重大意见分歧 → 应当召开听证会 (立法法 第三十九条)	위원회 공청회 (국회법 제64조)	열어야 함 / 「공청회를 열고 … 의견을 들을 수 있다」, 제정·전부개정안은 원칙적으로 개최.
21장	≠	回应关切 (立法法 第七十一条)	입법예고 (국회법 제82조의2)	홍보 업무 / 「입법예고기간은 10일 이상으로 한다」, 긴급 등은 생략 가능.
21장	=	电子邮件 → 视为书面形式 (民法典 第四百六十九条)	전자문서의 서면요건 (전자문서법 제4조의2)	꺼내 볼 수 있으면 서면 / 「그 전자문서를 서면으로 본다」, 다른 법령의 특별 규정은 예외.

부록 C

같은 한자, 다른 뜻 — 가짜 친구

한국 한자어로 짐작하면 틀리는 말.

중국어	한국어	종류	실제 뜻	장
质量	질량	뜻 다름	품질 — 형태는 같고 뜻이 다르다(다 유형). ≠ 질량	2장
案件	안건(회의 의제)	뜻 다름	사건 — 형태는 같고 뜻이 다르다(다 유형). ≠ 안건	2장
新闻	신문(종이 매체)	뜻 다름	뉴스, 보도 — 형태는 같고 뜻이 다르다(다 유형). ≠ 종이 신문	2장
汽车	기차	뜻 다름	자동차 — 형태는 같고 뜻이 다르다(다 유형). ≠ 기차	2장
人民法庭	법정(法庭)	범위 다름	인민법정 — 기층인민법원이 지역에 두는 하부 재판 조직	4장
人民陪审员	배심원	뜻 다름	인민배심원 — 법관과 함께 재판하는 참심원	4장
审判员	심판원(審判員)	쓰임 다름	심판원 — 원장·정장 아래 일반 법관의 직위	4장
大法官	대법관	뜻 다름	대법관 — 중국에서는 법관 등급의 이름	4장
合同	합동	뜻 다름	계약 — 한국어 합동(合同)과 뜻이 다르다	6장
要约	요약	뜻 다름	청약	6장
解除	해제	범위 넓음	해제·해지 — 한국어의 둘을 함께 덮는다	6장
用人单位	단위	쓰임 다름	사용 단위 — 사람을 써서 일을 시키는 기관·기업 (사용자)	7장
留置权	유치권(물건·유가증권)	범위 좁음	유치권 — 채무자의 동산을 붙잡아 두고 우선변제를 받는 권리	8장

监护	감호	뜻 다름	후견 — 미성년자와 행위능력이 없거나 제한된 성년자를 돌보고 대리하는 지위	9장
扶养	부양	범위 좁음	부양 — 주로 부부 사이(그리고 형·누나와 동생 사이)	9장
抚养	부양	범위 좁음	양육 — 부모가 자녀를 기르는 것	9장
赡养	부양	범위 좁음	부양 — 자녀가 부모를(손자녀가 조부모를) 부양하는 것	9장
收养	수양	뜻 다름	입양	9장
继承	계승	뜻 다름	상속 — 법률어로는 계승이 아니라 상속	9장
管制	관제(항공 관제 등)	쓰임 다름	관제 — 구금하지 않고 지역사회에서 감독하는 형벌(3개월 이상 2년 이하)	10장
拘役	구류(拘留)	짝 어긋남	구역 — 1개월 이상 6개월 이하의 단기 자유형	10장
单位犯罪	단위(수량의 기준)	쓰임 다름	단위 범죄 — 회사·기업·사업단위·기관·단체가 저지르는 범죄	10장
国家工作人员	공작(工作)	쓰임 다름	국가공작인원 — 국가기관에서 공무에 종사하는 사람(뇌물·횡령죄의 주체)	10장
公安机关	공안	쓰임 다름	공안기관 — 경찰. 형사사건의 수사·拘留·逮捕 집행·预审을 맡는다	11장
立案	입안(안을 세움)	뜻 다름	입안 — 신고·고소 자료를 심사해 사건을 정식으로 열기로 하는 결정	11장
预审	예심(공판 회부 전 법원 절차)	쓰임 다름	예심 — 공안기관이 수사 끝에 증거자료를 다시 확인하는 절차	11장
拘留	구류(형벌)	뜻 다름	구류 — 공안기관이 현행범이나 중대한 혐의자를 먼저 붙잡아 두는 조치(한국의 체포에 가깝다)	11장

逮捕	체포(逮捕)	뜻 다름	체포 — 검찰원 승인이나 법원 결정으로 하는 장기 구금(한국의 구속에 가깝다)	11장
抗诉	항소(제1심 판결에 대한 불복)	쓰임 다름	항소 — 인민검찰원이 법원의 판결·재정에 불복하는 일(당사자의 불복은 上诉)	11장
告诉	고소(일상어로는 알리다)	쓰임 다름	고소 — 피해자가 처벌을 구하는 일(告诉才处理 — 친고죄). 일상어 告诉(gàosu, 알리다)와 소리가 다르다	11장
常务委员会	상임위원회	쓰임 다름	상무위원회 — 全国人大의 상설기관. 줄여서 常委会	12장
监察	감찰	범위 넓음	감찰 — 공권력을 행사하는 공직자 전체에 대한 감독·조사·처치	12장
留置	유치(유치권)	쓰임 다름	유치 — 감찰기관이 피조사인을 특정 장소에 두는 조사 조치(신병 구금)	12장
行政拘留	구류(형벌)	쓰임 다름	행정구류 — 공안기관이 치안 위반에 매기는 단기 구금(형벌이 아니다)	13장
处分	처분(행정처분)	쓰임 다름	처분 — 공직 맥락에서는 징계(警告~开除)	13장
专利	특허	범위 넓음	특허 — 발명·실용신형·외관설계를 모두 아우르는 말	14장
创造性	창조성(창의성)	쓰임 다름	창조성 — 한국의 진보성에 해당	14장
恶意	악의(민법 — 어떤 사정을 앎)	뜻 다름	악의 — 2019년 상표법의 징벌적 배상 요건(2027년부터 故意)	14장
特许	특허	뜻 다름	특별 허가. 特许经营은 프랜차이즈(가맹사업)	14장
版权	판권	범위 넓음	판권 — 법률상 저작권과 같은 말	15장
独创性	독창성	쓰임 다름	독창성 — 한국 저작권법의 창작성에 해당	15장

不正当竞争	부정경쟁	범위 넓음	부정경쟁 — 뇌물·허위 선전·상업비밀 침해까지 아우르는 말	15장
起诉	기소	범위 넓음	소 제기 — 민사 원고가 소를 내는 일에도 쓴다	16장
裁定	재정(재정신청)	쓰임 다름	재정 — 절차 문제에 대한 재판(한국의 결정에 가까움)	16장
上诉	상소	범위 좁음	상소 — 당사자가 1심 판결·재정에 불복해 한 급 위 법원에 하는 불복	16장
再审	재심	범위 넓음	재심 — 확정 재판을 다시 심리함(당사자 신청·법원·검찰원)	16장
参照	참조	무게 다름	참조하다 — 지도성안례에서는 비슷한 사건을 재판할 때 기준으로 삼는다는 뜻	17장
名分	명분	뜻 다름	명분 — 정해진 몫(누구 것인지)	18장
新型专利	신형(새 모델)	뜻 다름	신형특허 — 한국의 실용신안에 해당(대륙은 实用新型)	19장
设计专利	설계(공학)	뜻 다름	설계특허 — 한국의 디자인에 해당(대륙은 外观设计)	19장
质量・案件・新闻・汽车 — 한국 한자음으로 읽으면 틀린다			한자음으로 읽어 뜻이 바로 떠오르면 한 번 의심한다. 质量은 품질, 案件은 사건, 新闻은 뉴스, 汽车는 자동차.	2장
不得는 「부득이」가 아니다 — 应当과 「응당」, 由와 由于			不得 = 금지, 不得已 = 부득이. 应当 = 하여야 한다(의무). 由 = 맡는 쪽, 由于 = 까닭.	3장
陪审员・大法官・审判员 — 같은 글자, 다른 자리			人民陪审员 ≈ 참심원, 大法官 = 중국에서는 등급, 审判员 = 일반 법관, 审判委员会 ≠ 전원합의체.	4장
撤销와 取消 — 한국어 취소는 어느 쪽인가			법률행위의 취소는 撤销. 取消는 거두어들이다·없애다. 시효정지는 中止, 시효중단은 中断.	5장

合同・要约・承诺・订金 — 같은 한자, 다른 뜻	계약서에서 合同·要约·承诺를 만나면 계약·청약·승낙으로 읽는다. 미리 받은 돈은 定金인지 订金인지 글자부터 본다.	6장
侵权・单位・补偿 — 아는 한자, 다른 범위	侵权 = 불법행위 일반, 单位 = 조직체, 补偿 = 배상 책임과 별개인 보상.	7장
留置 — 유치권과 감찰의 留置	留置权은 동산만, 한국 유치권은 물건·유가증권. 留置가 사람에게 쓰이면 감찰 조치다.	8장
扶养・抚养・赡养 — 부양 하나가 셋으로	부모 → 자녀는 抚养, 자녀 → 부모는 赡养, 부부 사이는 扶养. 한국어로는 모두 부양이다.	9장
管制・拘役・拘留 — 형벌 이름의 함정	한국 형벌 이름을 중국어로 옮길 때는 같은 한자를 찾지 말고 刑法 第三十三条·第三十四条의 목록에서 고른다.	10장
拘留・逮捕・抗诉 — 같은 한자, 다른 절차	中 拘留 ≈ 韓 체포, 中 逮捕 ≈ 韓 구속. 抗诉는 검찰원만 한다.	11장
留置 — 물건이 아니라 사람을 붙잡아 두다(8장에서 이어짐)	留置의 대상이 동산이면 유치권(8장), 피조사인이면 감찰의 신병 조치다.	12장
处分과 行政拘留 — 처분도 구류도 아니다	处分을 보면 징계인지 재산 처분인지 먼저 가른다. 拘留를 보면 앞에 行政·刑事가 붙었는지, 누가 매겼는지 본다.	13장
专利와 特许 — 특허는 어느 쪽인가	중국어 专利는 한국어 특허·실용신안·디자인 전부를 덮는다. 特许经营은 가맹사업(프랜차이즈)이다.	14장
版权・不正当竞争・法庭 — 한자는 같은데	版权 = 저작권. 法庭(법원 안의 재판기구) ≠ 法院(법원). 不正当竞争에는 상업 뇌물도 들어간다.	15장
起诉・上诉・再审・裁定 — 같은 한자, 다른 범위	起诉는 기소보다 넓고 上诉는 상소보다 좁다. 再审은 법원·검찰원도 연다. 裁定 ≈ 결정.	16장
认定・承认・认为 — 셋 다 '인정' 인가	认定 = 법원의 사실 판단, 承认 = 당사자의 인낙·자백, 认为 = 법원이 판단하건대.	17장

名分과 所以 — 같은 글자, 다른 시대	고문의 名分은 몫, 所以는 수단, 刑은 형벌을 가하다. 현대 낱말로 먼저 읽지 말고 문장 틀(者……也)을 먼저 본다.	18장
新型・設計・智慧財產 — 한국어로 읽으면 틀린다	대만 조문의 新型·設計는 실용신안·디자인으로 옮긴다. 智慧財產權은 지식재산권이다.	19장
特许厅・处・裁判所 — 한국 기관 이름을 글자대로 옮기면	기관 이름은 글자보다 하는 일을 먼저 말한다. 专利法院이라고만 하지 말고 审理专利案件的法院이라고 덧붙인다.	20장
评议・更正・答辩 — 학회 말과 조문 말	发言·提问·回应은 한국어와 같은 뜻으로 써도 된다. 评议·更正은 조문에서 만나면 법률 뜻으로 읽는다.	21장

부록 D

대만에서는

대만 법령이 다른 말을 쓰거나 다른 짜임을 둔 것.

대륙	대만	조문	무엇이 다른가	장
数据	資料	個人資料保護法 第2條	대만 법령은 data를 대개 資料라 한다. 조문 본문에 資料 3,225회, 數據 20회(2026. 10. 8. 갱신 자료). 개인정보도 個人資料다.	2장
最高人民法院	最高法院	法院組織法 第1條	대만 최고심은 最高法院이다. 헌법 해석은 司法院 大法官이 맡는다.	4장
合议庭	合議	法院組織法 第3條	대만은 合議라 한다. 地方法院은 1인 독임이나 3인 합의, 最高法院은 원칙적으로 5인 합의다(같은 조).	4장
人民陪审员	國民法官	國民法官法 第3條	대만은 國民法官이라 부른다. 법관 3명과 國民法官 6명이 함께 재판하고, 대부분 조문은 2023. 1. 1.부터 시행되었다(第113條).	4장

大法官	大法官	司法院組織法 第3條	대만 大法官은 司法院에 두는 15명이고 憲法法庭을 이룬다. 헌법 해석을 맡는 자리다(19장).	4장
民法典	民法	民法 第1條	대만의 민법 법전은 이름이 그냥 民法이다. 第1條는 법률 → 관습 → 법리 순서를 정한다. 한국 민법 제1조와 같은 짜임이다.	5장
民事权利能力	權利能力	民法 第6條	대만은 민사를 붙이지 않고 權利能力이라 한다.	5장
民事行为能力	行為能力	民法 第13條	대만은 行為能力이라 하고, 무능력의 경계가 7세다.	5장
民事法律行为	法律行為	民法 第71條	대만은 민사를 붙이지 않고 法律行為라 한다.	5장
诚信	誠實及信用方法	民法 第148條 第2項	대만은 誠信 대신 誠實及信用方法이라 풀어 쓴다. 같은 조 第1項이 권리남용을 금한다.	5장
公序良俗	公共秩序或善良風俗	民法 第72條	대만은 줄이지 않고 公共秩序或善良風俗이라 쓴다.	5장
强制性规定	強制或禁止之規定	民法 第71條	대만도 위반 무효와 단서를 한 조에 둔다. 단서는 不在此限으로 쓴다.	5장
诉讼时效	消滅時效	民法 第125條	대만은 한국처럼 消滅時效라 부르고, 일반 기간은 15년이다.	5장
合同	契約	民法 第153條	대만 民法은 契約이라 쓰고, 정의 대신 성립 요건(의사의 일치)을 적는다.	6장
格式条款	定型化契約條款	消費者保護法 第2條	대만은 소비자보호법에서 定型化契約條款이라 부르고, 기업 경영자가 다수 소비자와 같은 종류의 계약을 맺으려고 미리 만든 조항으로 정의한다.	6장

情势变更	情事變更	民法 第227-2條	대만은 情事變更이라 쓰고 조문 문언에도 그 말을 넣었다. 대륙의 势와 대만의 事, 글자가 다르다.	6장
侵权责任	侵權行為	民法 第188條	대만 법령 원문에는 侵權責任이 없다(일괄 자료 0회). 民法은 侵權行為를 쓰고, 효과는 「連帶負損害賠償責任」 처럼 손해배상책임으로 적는다.	7장
过错	過失	民法 第217條	대만 법령 원문에는 過錯이 없다(일괄 자료 0회). 民法은 고의와 과실을 따로 적고, 피해자 쪽은 「被害人與有過失」 이라 한다.	7장
精神损害赔偿	非財產上之損害	民法 第195條	대만은 「被害人雖非財產上之損害，亦得請求賠償相當之金額」 으로 적고, 신체·건강·명예 같은 열거 법익과 달리 그 밖의 인격법익 침해에는 「情節重大」 를 요구한다.	7장
用人单位	僱用人	民法 第188條	대만은 「受僱人因執行職務，不法侵害他人之權利者，由僱用人與行為人連帶負損害賠償責任」 으로 적고, 선임·감독에 상당한 주의를 다하면 면책하는 단서를 둔다.	7장
追偿	求償權	民法 第188條 第3項	대만은 「對於為侵權行為之受僱人，有求償權」 처럼 求償權이라 부른다.	7장
网络服务提供者	網路服務提供者	著作權法 第3條 第1項 第19款	대만은 網絡이 아니라 網路라 쓴다. 著作權法은 연결·캐시·정보 저장·검색 서비스 넷으로 나누어 정의한다.	7장
高度危险	有生損害於他人之危險	民法 第191-3條	대만은 「其工作或活動之性質或其使用之工具或方法有生損害於他人之危險者」 의 책임을 일반 조문으로 두고, 「於防止損害之發生已盡相當之注意者」 면 면책한다.	7장
饲养动物	動物之占有人	民法 第190條	대만은 「動物加損害於他人者，由其占有人負損害賠償責任」 으로 적고, 한국처럼 상당한 주의로 관리했으면 면책한다.	7장
物权	物權	民法 第757條	대만은 「物權除依法律或習慣外，不得創設。」 라 하여 한국처럼 관습에도 문을 연다.	8장
所有权	所有權	民法 第765條	대만은 「得自由使用、收益、處分其所有物，並排除他人之干涉」 으로 한국처럼 사용·수익·처분 셋을 들고 배제권을 더한다.	8장

登记	登記	民法 第758條	대만도 「非經登記，不生效力」이고, 그 법률행위를 서면으로 하라고 같은 조 第2項에 정한다.	8장
交付	交付	民法 第761條	대만도 「非將動產交付，不生效力」. 양수인이 이미 점유하고 있으면 합의 때 효력이 생긴다는 단서가 같은 항에 있다.	8장
善意取得	善意受讓	民法 第948條	대만은 동산 점유를 선의로 넘겨받은 사람을 보호하되, 알았거나 중대한 과실로 몰랐으면 보호하지 않는다(「不在此限」).	8장
建设用地使用权	地上權	民法 第832條	대만은 「以在他人土地之上下有建築物或其他工作物為目的而使用其土地之權」을 普通地上權이라 한다. 남의 토지 위 권리라 한국 쪽에 가깝다.	8장
抵押权	抵押權	民法 第860條	대만 普通抵押權은 부동산에 설정하고(第860條), 地上權·農育權·典權도 목적물이 된다(第882條). 낱말은 대륙과 같고 범위는 한국 저당권과 비슷하다.	8장
留置权	留置權	民法 第928條	대만도 「債權人占有他人之動產」이라 동산에 한정하고, 채권과 그 동산 사이의 牽連關係를 요구한다.	8장
个人信息	個人資料	個人資料保護法 第2條	대만은 個人資料라 부르고, 법률 이름도 個人資料保護法이다.	9장
夫妻共同财产	法定財產制	民法 第1005條	대만은 부부재산계약이 없으면 法定財產制에 따른다. 공동재산이라는 말 대신 재산제(財產制)의 틀로 적는다.	9장
抚养	扶養	民法 第1116條之2	대만 民法은 부모의 미성년 자녀 부양도 扶養義務라 부른다. 撫養은 대만 법령 원문에 8회뿐이고, 폐지 법령(兒童福利法)을 빼면 5회다(일괄 자료 2026. 10. 8.).	9장
赡养	扶養	民法 第1114條	대만은 직계혈족 사이의 부양을 모두 扶養이라 한다. 대만 民法의 贍養費는 이혼 뒤 배우자에게 주는 생활비다(第1057條).	9장
防卫过当	防衛行為過當	刑法 第23條	대만은 정당방위 조문 단서에 「但防衛行為過當者，得減輕或免除其刑」으로 적는다. 得은 '할 수 있다'라 한국처럼 임의적 감면이다.	10장
附加刑	從刑	刑法 第32條	대만은 형을 主刑과 從刑으로 나눈다(「刑分為主刑及從刑。」). 從刑의 종류를 적던 第34條는 지금 삭제되어 있다.	10장

国家工作人员	公務員	刑法 第10條 第2項	대만은 公務員이라 쓰고, 법령에 따라 국가·지방자치단체 기관에서 법정 직무권한을 가진 사람과 위탁받아 공공사무를 하는 사람으로 정의한다.	10장
侦查	偵查	刑事訴訟法 第228條	대만은 낱말은 같지만 수사를 여는 주체가 검찰관이다. 대륙은 公安机关이 원칙적 수사 주체이고 법률이 따로 정한 것만 예외다(第十九条).	11장
被告人	被告	刑事訴訟法 第71條	대만은 형사에서도 人을 붙이지 않고 被告라 한다.	11장
拘传	拘提	刑事訴訟法 第75條	대만은 강제로 데려오는 것을 拘提라 한다. 대만 법령 원문에 拘傳은 없다(일괄 자료 0회).	11장
取保候审	具保	刑事訴訟法 第110條	대만은 구속(羈押)된 피고가 具保를 내고 법원에 구속을 멈춰 달라고 청한다. 한국 보석에 가깝다.	11장
监视居住	限制住居	刑事訴訟法 第93條	대만은 구속을 청하지 않을 때 검찰관이 具保·責付·限制住居를 명할 수 있다(第93條 第3項).	11장
拘留	逮捕	刑事訴訟法 第88條	대만은 한국처럼 현행범을 붙잡는 것을 逮捕라 한다. 소환에 응하지 않거나 도주 우려가 있을 때 강제로 데려오는 것은 拘提다(第75條·第76條).	11장
逮捕	羈押	刑事訴訟法 第101條	대만은 구속을 羈押라 하고, 법관이 피고를 신문한 뒤 결정한다. 대만의 逮捕는 체포 쪽 말이다(第88條). 대륙에서 羁押는 구금 상태를 가리키는 일반어로 쓰인다(侦查羁押·送看守所羁押).	11장
认罪认罚从宽	協商程序	刑事訴訟法 第455-2條	대만은 검찰관이 피고와 형의 범위·사과·배상 등을 협상하고, 합의되고 피고가 죄를 인정하면 법원에 협상 판결을 청한다. 사형·무기징역·최하 3년 이상 유기징역의 죄와 고등법원 1심 사건은 제외된다.	11장
抗诉	上訴	刑事訴訟法 第344條	대만에는 抗訴가 없다(법령 원문 0회). 검찰관의 불복도 上訴라 한다.	11장
告诉	告訴乃論	刑事訴訟法 第237條	대만은 친고죄를 告訴乃論이라 부르고, 한국처럼 범인을 안 때부터 6개월 안에 고소하게 한다.	11장
公民	國民	中華民國憲法 第3條	대만 헌법은 국적을 가진 사람을 國民이라 하고, 평등 조항(第7條)에서는 人民이라고 쓴다.	12장

监察	監察院	中華民國憲法增修條文 第7條	대만 監察院은 탄핵·규거·심계권을 갖는 헌법기관이다. 같은 監察이라도 대륙의 감찰위원회와 권한의 짜임이 다르다.	12장
行政行为	行政處分	訴願法 第3條・行政程序法 第92條	대만은 한국처럼 행정처분을 정의한다. 「對外直接發生法律效果之單方行政行為」라 적는다.	13장
行政复议	訴願	訴願法 第1條	대만의 행정 불복은 訴願이다. 「人民對於中央或地方機關之行政處分，認為違法或不當」이면 訴願을 낸다.	13장
复议前置	訴願(撤銷訴訟의 요건)	行政訴訟法 第4條	대만은 撤銷訴訟 전에 원칙적으로 訴願을 거친다. 청문을 거친 처분은 訴願을 면제한다(行政程序法 第109條). 「經依訴願法提起訴願而不服其決定」이 요건이다.	13장
行政处罚	行政罰	行政罰法 第1條・第2條	대만은 行政罰이라 하고, 금전벌은 罰鍰, 그 밖의 것은 第2條가 영업 정지·허가 취소·명단 공표·경고 같은 裁罰性之不利處分으로 묶는다.	13장
罚款	罰鍰	行政罰法 第1條	대만의 행정 금전벌은 罰鍰이다. 대만 公務員懲戒法 第9條의 罰款은 공무원 징계의 하나라 대륙 罚款과 쓰임이 다르다.	13장
行政拘留	拘留	社會秩序維護法 第19條	대만에도 행정상 拘留가 있다. 「拘留：一日以上，三日以下」로 대륙보다 짧다.	13장
听证	聽證	行政程序法 第107條	대만 行政程序法은 「法規明文規定應舉行聽證者」 등에 聽證을 연다.	13장
处分	懲戒處分	公務員懲戒法 第9條	대만은 공무원 징계를 懲戒處分이라 하고, 그 아홉 가지에 罰款도 들어 있다. 행정청의 처분은 行政處分이다(行政程序法 第92條).	13장
国家赔偿	國家賠償	國家賠償法 第2條	대만은 한국처럼 「因故意或過失不法侵害人民自由或權利者」를 요건으로 둔다.	13장
实用新型	新型專利	專利法 第2條・第104條	대만은 新型이라 부른다. 第104條는 「對物品之形狀、構造或組合之創作」으로 정의한다.	14장

外观设计	設計專利	專利法 第2條・第121條	대만은 設計라 부르고, 第121條 第2項이 화면 이미지(電腦圖像)와 그래픽 사용자 인터페이스를 명문으로 넣었다.	14장
权利要求	申請專利範圍	專利法 第58條 第4項	대만은 「以申請專利範圍為準」. 대륙과 같은 以……為準 틀이다.	14장
创造性	所能輕易完成	專利法 第22條 第2項	대만 법령 원문에는 進步性이라는 낱말이 없다(일괄 JSON 0회). 한국처럼 「所能輕易完成」(쉽게 완성할 수 있는)이면 특허를 받지 못한다고 적는다.	14장
实用性	可供產業上利用	專利法 第22條 第1項	대만은 「可供產業上利用之發明」으로 적어 한국과 같은 짜임이다.	14장
侵犯	侵害	專利法 第96條	대만 조문은 「侵害其專利權」. 侵犯은 대만 법령 원문 전체에 5회뿐이다.	14장
惩罚性赔偿	酌定損害額以上之賠償	專利法 第97條 第2項	대만 專利法은 懲罰性이라는 말 없이 고의 침해에 손해액의 3배까지를 허용한다(「不得超過已證明損害額之三倍」).	14장
情节严重	情節重大	著作權法 第88條 第3項	대만 법령은 情節嚴重(24회)보다 情節重大(583회)를 훨씬 많이 쓴다. 著作權法은 「故意且情節重大」면 법정배상 상한을 올린다.	14장
注册商标专用权	商標權	商標法 第35條 第1項	대만은 「取得商標權」. 商標專用權은 대만 법령 원문 전체에 2회뿐이다.	14장
许可使用费	權利金	專利法 第97條 第1項 第3款	대만은 「合理權利金」. 許可使用費는 대만 법령 원문에 나오지 않는다(0회).	14장
知识产权	智慧財產權	智慧財產及商業法院組織法 第1條	대만은 智慧財產權이라 부른다. 知識產權은 대만 법령 원문에 나오지 않는다(표제어표 대조 0회).	15장

作品	著作	著作權法 第10條	대만 법률은 저작물을 著作, 저작자를 著作人이라 부른다. 저작권이 생기는 때(第10條)는 19장에서 읽는다.	15장
合理使用	合理使用	著作權法 第65條	대만은 合理使用이 법률 문언이고, 같은 조 第2項에 판단 요소 넷(이용 목적, 저작물 성질, 이용한 양과 비중, 시장에 미치는 영향)을 적는다.	15장
保护期	存續(존속)	著作權法 第30條	대만도 사후 50년이다. 낱말은 保護期 대신 存續(존속)을 쓴다.	15장
不正当竞争	公平交易法	公平交易法 第25條	대만 법령 이름에는 競爭이 든 법률이 없다(일괄 JSON 2026/10/8 검색 0건). 公平交易法이 혼동(第22條)과 일반 조항(第25條)을 함께 둔다.	15장
商业秘密	營業秘密	營業秘密法 第2條	대만은 營業秘密이라 부르고 營業秘密法이라는 단행법이 따로 있다. 세 요건은 대륙·한국과 같은 짜임이다. 조문은 19장에서 읽는다.	15장
知识产权法院	智慧財產及商業法院	智慧財產及商業法院組織法 第2條	대만은 지재의 민사·형사·행정 소송에 상사 사건까지 한 법원이 맡는다. 조문은 19장에서 읽는다.	15장
管辖	管轄	民事訴訟法 第1條	대만도 피고 주소지 원칙을 같은 由……管轄 틀로 적는다.	16장
专属管辖	專屬管轄	民事訴訟法 第10條	대만은 부동산 물권·분할·경계 소송만 전속이고, 그 밖의 부동산 소송은 소재지 법원에도 낼 수 있다(得由).	16장
举证	舉證之責任	民事訴訟法 第277條	대만은 증명책임 일반 조항을 民事訴訟法 본문에 두고, 현저히 불공평하면 예외를 둔다.	16장
保全	假扣押・假處分	民事訴訟法 第522條・第532條	대만은 한국처럼 금전 청구는 假扣押, 그 밖의 청구는 假處分으로 나누고, 임시 지위를 정하는 처분은 第538條에 둔다.	16장
裁定	裁定	民事訴訟法 第220條	대만은 판결로 하라는 규정이 없는 재판을 모두 裁定으로 한다. 裁定에 대한 불복은 抗告다(第482條).	16장
上诉	上訴	民事訴訟法 第440條	대만 上訴는 제2심(第437條)과 제3심(第464條)을 모두 가리키고, 판결 송달 뒤 20일 안에 한다.	16장

家庭法院	少年及家事法院	少年及家事法院組織法 第2條	대만은 소년 사건과 가사 사건을 少年及家事法院이 함께 맡는다. 설치되지 않은 곳은 지방법원의 少年法庭·家事法庭이 맡는다(같은 조 제3항).	20장
国民参与审判	國民法官	國民法官法 第2條・第3條	대만은 같은 글자의 國民參與審判을 쓰고, 참여하는 사람을 國民法官이라 부른다(4장).	20장
宪法诉愿	裁判憲法審查	憲法訴訟法 第59條・第62條	대만에서 訴願은 행정처분 불복 절차(訴願法)다. 한국 헌법소원에 가까운 것은 法規範憲法審查·裁判憲法審查다(19장).	20장
违宪法律审判	法規範憲法審查	憲法訴訟法 第55條	대만은 같은 자리를 法規範憲法審查라 부르고, 각 법원이 憲法法庭에 청구한다.	20장
司法研修院	法官學院	司法院組織法 第19條	대만은 법관 연수를 사법원의 法官學院이, 사법관 시험 합격자 훈련을 법무부 司法官學院이 맡는다(司法人員人事條例 第27條).	20장

부록 E

시행 예정 · 옛 법 ↔ 현행

공포되었으나 아직 시행되지 않은 조문. 시행일이 지나도 옛 법과 함께 두고, 시행되었다고 표시한다.

항목	시행	조문	무엇이 바뀌나	장
2027. 1. 1.부터 — 새 商标法	2027. 1. 1.	商标法(2026年修订) 第七十七条第一款 · 商标法(2026年修订) 第八十七条第一款	2026. 10. 16. 현재 현행은 2019년 商标法이다. 아래는 2026. 6. 26. 전면 개정되어 2027. 1. 1.부터 시행되는 새 법이다. 국가법률법규데이터베이스(flk)의 효력 표시는 「尚未生效」(아직 효력이 생기지 않음)이다. 시행된 뒤에도 본문과 이 상자를 함께 두고, 상자에 시행되었다는 표시만 더한다.	14장

2028. 3. 1.부터 — 한국 법원이 여덟 종류가 된다	2028. 3. 1.	2026. 10. 17. 현재 한국 법원은 대법원·고등법원·특허법원·지방법원·가정법원·행정법원·회생법원 일곱 종류다(법원조직법 제3조 제1항).	20장

부록 F

링크

본문에 단 바깥 링크.

장	링크
2장	宪法 第二十七条
2장	刑法 第一百一十六条
3장	民事诉讼法 第三十八条
3장	民法典 第三条
3장	표준국어대사전 부득이
3장	표준국어대사전 응당
4장	人民陪审员法 第二十一条·第二十二条
4장	法官法 第二条·第二十六条
4장	司法院組織法 第3條
5장	民法典 第一百七十三条·第一百九十四条
6장	民法典 第四百六十四条
6장	法释〔2023〕13号 第六十七条
7장	民法典 第七编 侵权责任
8장	民法典 第四百四十七条·第四百四十八条
8장	臺灣 民法 第928條

9장	民法典 第二十六条·第一千零五十九条·第一千零六十七条
10장	刑法 第三十三条·第四十二条
10장	대만 刑法 第33條
11장	刑事诉讼法(2018)
11장	臺灣 刑事訴訟法 第101條
12장	监察法 第二十四条·第四十七条·第四十八条
12장	民法典 第四百四十七条(8장)
13장	公务员法 第六十二条
13장	治安管理处罚法 第十条
14장	专利法 第二条
14장	商业特许经营管理条例 第三条
15장	著作权法 第六十二条
15장	反不正当竞争法 第二章
15장	最高人民法院关于知识产权法庭若干问题的规定 第一条
16장	民事诉讼法(2023) 第一百二十二条·第一百七十一条·第二百零九条
17장	民事诉讼法 第五十四条·第七十二条
17장	民事判决书(第一审普通程序用) 양식
18장	商君書 定分(위키문헌 revid 2648348)
18장	管子 七臣七主(위키문헌 revid 2325776)
19장	專利法 第2條
19장	專利法 第121條
20장	中国外交部 韩国国家概况
20장	国家知识产权局 2026-01-15
20장	公务员法 第十八条

부록 G

색인

표제어 389개, 병음 알파벳순.

표제어	병음	뜻	장
案号	ànhào	사건번호	17장
案件	ànjiàn	사건 — 형태는 같고 뜻이 다르다(다 유형). ≠ 안건	2장
案件受理费	ànjiàn shòulǐfèi	사건수리비 — 소를 낼 때 내는 재판 수수료(한국의 인지액에 가깝다)	17장
按照	ànzhào	…에 비추어·…대로 — 따를 기준·방법	3장
把	bǎ	처치 표지 — 다룰 대상을 동사 앞으로	3장
版权	bǎnquán	판권 — 법률상 저작권과 같은 말	15장
保护期	bǎohùqī	보호기간	15장
保全	bǎoquán	보전 — 재산 보전과 행위 보전	16장
被	bèi	피동 표지 — 행위를 당하는 쪽을 주어로	3장
备案审查	bèi'àn shěnchá	비안 심사 — 법규를 등록받아 헌법·법률 위반 여부를 심사하는 일	12장
被告	bèigào	피고 — 형태와 뜻이 같다(가 유형)	2장
被告人	bèigàorén	피고인 — 공소가 제기된 사람	11장
本院认定如下	běnyuàn rèndìng rúxià	본원이 인정하는 사실은 다음과 같다 — 사실인정 부분을 여는 말	17장
本院认为	běnyuàn rènwéi	본원이 판단하건대 — 판결 이유를 여는 말(이 책의 제목)	17장
必须	bìxū	반드시 …하여야 한다 — 강한 의무	3장
辩称	biànchēng	(피고가) 답변하기를 — 판결서가 피고의 답변을 요약하는 말	17장
辩护人	biànhùrén	변호인 — 범죄혐의인·피고인을 변호하는 사람	11장
表见代理	biǎojiàn dàilǐ	표현대리 — 대리권이 없는데 있는 것처럼 보인 대리	5장

驳回	bóhuí	기각·각하 — 받아들이지 않고 물리침	16장
补偿	bǔcháng	보상(하다) — 배상 책임과 별개로 손실을 메워 주는 돈(≠ 赔偿 배상)	7장
补充	bǔchōng	보충(하다) — 빠진 것을 더하다	21장
不安抗辩	bù'ān kàngbiàn	불안의 항변 — 먼저 이행할 쪽이 이행을 멈추는 권리	6장
不当	bùdàng	부당 — 마땅하지 않음	1장
不得	bùdé	…해서는 안 된다 — 금지	3장
不动产	bùdòngchǎn	부동산	8장
不可抗力	bùkěkànglì	불가항력	6장
不予受理	bùyǔ shòulǐ	불수리 — 소를 받아들이지 않음(재정으로 한다)	16장
不正当竞争	bùzhèngdàng jìngzhēng	부정경쟁 — 뇌물·허위 선전·상업비밀 침해까지 아우르는 말	15장
裁定	cáidìng	재정 — 절차 문제에 대한 재판(한국의 결정에 가까움)	16장
裁判宪法审查	cáipàn xiànfǎ shěnchá	재판헌법심사 — 확정재판 자체를 憲法法庭이 심사하는 것(한국의 재판소원에 해당)	19장
裁判要点	cáipàn yàodiǎn	재판요점 — 지도성안례 첫머리에 놓인 판단의 요지	17장
参照	cānzhào	참조하다 — 지도성안례에서는 비슷한 사건을 재판할 때 기준으로 삼는다는 뜻	17장
产品责任	chǎnpǐn zérèn	제조물책임(제품책임)	7장
常务委员会	chángwù wěiyuánhuì	상무위원회 — 全国人大의 상설기관. 줄여서 常委会	12장
撤销	chèxiāo	취소 — 법률행위를 없던 것으로 돌림	5장
惩罚性赔偿	chéngfáxìng péicháng	징벌적 배상	14장
成立	chénglì	(계약의) 성립	6장
承诺	chéngnuò	승낙 — 일상어에서는 약속	6장

澄清	chéngqīng	분명히 밝히다·오해를 풀다	21장
诚信	chéngxìn	신의성실 — 诚信原则는 신의성실의 원칙	5장
重审	chóngshěn	다시 심리함 — 2심이 사건을 원심법원에 돌려보내(发回) 다시 재판하게 하는 것	1장
出让	chūràng	출양(出让) — 국가가 토지사용권을 일정 연한 동안 내주고 출양금을 받는 것	8장
处罚	chǔfá	처벌	1장
处分	chǔfèn	처분 — 공직 맥락에서는 징계(警告~开除)	13장
创造性	chuàngzàoxìng	창조성 — 한국의 진보성에 해당	14장
催告	cuī gào	최고 — 이행을 재촉하는 통지	6장
大法官	dàfǎguān	대법관 — 중국에서는 법관 등급의 이름	4장
大法院	dàfǎyuàn	대법원 — 한국의 최고법원	20장
大韩民国	dàhánmínguó	대한민국 — 중국 외교부도 쓰는 정식 국명	20장
逮捕	dàibǔ	체포 — 검찰원 승인이나 법원 결정으로 하는 장기 구금(한국의 구속에 가깝다)	11장
代理	dàilǐ	대리 — 본인은 被代理人(피대리인)이라 부른다	5장
担保物权	dānbǎo wùquán	담보물권 — 저당권·질권·유치권을 아우르는 말	8장
单位犯罪	dānwèi fànzuì	단위 범죄 — 회사·기업·사업단위·기관·단체가 저지르는 범죄	10장
但书	dànshū	단서 — 본문 뒤에 但是·但으로 붙는 예외 부분	10장
当事人	dāngshìrén	당사자 — 형태와 뜻이 같다(가 유형)	2장
德	dé	덕 — 덕으로 이끄는 다스림	18장
登记	dēngjì	등기	8장
抵押权	dǐyāquán	저당권 — 점유를 옮기지 않고 재산(동산 포함)에 설정하는 담보물권	8장
地方法院	dìfāng fǎyuàn	지방법원 — 1심 법원	20장

地方各级人民代表大会	dìfāng gèjí rénmín dàibiǎo dàhuì	지방 각급 인민대표대회 — 성·시·현·향·진의 인대	12장
调查	diàochá	조사	1장
定分止争	dìngfèn zhǐ zhēng	몫을 정해 다툼을 그친다	18장
定金	dìngjīn	정금 — 위약하면 몰수되거나 두 배로 돌려주는 계약금	6장
动产	dòngchǎn	동산	8장
独任审理	dú rèn shěnlǐ	단독 심리 — 审判员 1인이 맡는 심리	16장
独创性	dúchuàngxìng	독창성 — 한국 저작권법의 창작성에 해당	15장
对于	duìyú	…에 대하여 — 다룰 대상·화제를 앞으로	3장
恶意	èyì	악의 — 2019년 상표법의 징벌적 배상 요건(2027년부터 故意)	14장
二审	èrshěn	2심 — 상소심이자 종심	16장
发明	fāmíng	발명 — 제품·방법이나 그 개량에 대한 새로운 기술방안	14장
发明专利	fāmíng zhuānlì	발명특허 — 대만 專利 세 가지 가운데 하나(한국의 특허)	19장
发生法律效力	fāshēng fǎlǜ xiàolì	법률효력이 발생하다 — 판결이 확정되어 효력이 생김	17장
发言	fāyán	발언(하다) — 회의·법정에서 말하는 것	21장
罚款	fákuǎn	벌관 — 행정기관이나 법원이 매기는 금전벌(형벌인 罰金과 다르다). 한국의 과태료와 과징금에 걸친다	13장
法	fǎ	법 — 고문에서는 재는 기준·척도	18장
法定继承	fǎdìng jìchéng	법정상속	9장
法定赔偿	fǎdìng péicháng	법정배상 — 손해를 증명하기 어려울 때 법원이 법이 정한 범위 안에서 정하는 배상	14장
法理	fǎlǐ	법리	1장
法律	fǎlǜ	법률	1장

法律监督机关	fǎlǜ jiāndū jīguān	법률감독기관 — 헌법이 검찰원에 준 지위	4장
法律解释	fǎlǜ jiěshì	법률 해석 — 全国人大 상무위원회의 입법 해석	12장
法人	fǎrén	법인	5장
法学专门研究生院	fǎxué zhuānmén yánjiūshēngyuàn	법학전문대학원(로스쿨)	20장
法院	fǎyuàn	법원	1장
法院行政处	fǎyuàn xíngzhèngchù	법원행정처 — 대법원에 둔 사법행정 기관	20장
犯罪嫌疑人	fànzuì xiányírén	범죄혐의인 — 기소 전 단계의 피의자	11장
防卫过当	fángwèi guòdàng	과잉방위 — 방위가 필요한 한도를 뚜렷이 넘은 것	10장
放任	fàngrèn	방임 — 결과가 생기는 것을 내버려 둠(간접고의, 미필적 고의 자리)	10장
分担损失	fēndān sǔnshī	손실 분담 — 양쪽 모두 과책이 없을 때 손실을 나누어 짐	7장
份	fèn	부·통(양사) — 문서·신문을 센다	3장
夫妻共同财产	fūqī gòngtóng cáichǎn	부부 공동재산	9장
扶养	fúyǎng	부양 — 주로 부부 사이(그리고 형·누나와 동생 사이)	9장
抚养	fǔyǎng	양육 — 부모가 자녀를 기르는 것	9장
附加刑	fùjiā xíng	부가형 — 罚金·剥夺政治权利·没收财产 세 가지	10장
复议机关	fùyì jīguān	복의기관 — 행정복의를 맡는 행정기관	13장
复议前置	fùyì qiánzhì	복의 전치 — 소송 전에 복의를 먼저 거쳐야 하는 경우	13장
改变	gǎibiàn	바꾸다, 변경하다 — 원행정행위를 바꾸는 것	13장
高等法院	gāoděng fǎyuàn	고등법원 — 지방법원 위의 항소 법원	20장
高度危险	gāodù wēixiǎn	고도 위험 — 고도 위험 작업·물건에 따르는 책임	7장

高级人民法院	gāojí rénmín fǎyuàn	고급인민법원 — 성·자치구·직할시에 두는 법원	4장
告诉	gàosù	고소 — 피해자가 처벌을 구하는 일(告诉才处理 — 친고죄). 일상어 告诉(gàosu, 알리다)와 소리가 다르다	11장
格式条款	géshì tiáokuǎn	약관(표준 조항)	6장
个人信息	gèrén xìnxī	개인정보	9장
根据	gēnjù	…에 근거하여 — 판단·입법의 근거(명사로는 「근거」)	3장
更正	gēngzhèng	정정(하다) — 이미 말하거나 적은 내용을 바로잡다	21장
公序良俗	gōng xù liáng sú	공서양속 — 공공질서와 선량한 풍속	5장
公安机关	gōng'ān jīguān	공안기관 — 경찰. 형사사건의 수사·拘留·逮捕 집행·预审을 맡는다	11장
公布	gōngbù	공포 — 법률을 널리 알림. 공개·공표에도 쓴다. 번체도 公布(公佈 아님)	2장
公民	gōngmín	공민 — 국적을 가진 사람. 한국 헌법의 국민에 해당	12장
公诉	gōngsù	공소 — 인민검찰원이 법원에 형사재판을 청구하는 일	11장
共同被告	gòngtóng bèigào	공동피고 — 복의기관이 원행위를 유지하면 원기관과 함께 피고가 된다	13장
故意	gùyì	고의, 고의로	14장
故意犯罪	gùyì fànzuì	고의범, 고의 범죄	10장
观点	guāndiǎn	관점·견해	21장
关系	guānxi	관계	1장
管辖	guǎnxiá	관할	16장
管制	guǎnzhì	관제 — 구금하지 않고 지역사회에서 감독하는 형벌(3개월 이상 2년 이하)	10장
规定	guīdìng	규정, 정하다 — 명사로도 동사로도 쓴다	2장
规范性文件	guīfànxìng wénjiàn	규범성 문건 — 국무원 부문·지방정부가 만든 일반 규범(규장 제외)	13장

国家工作人员	guójiā gōngzuò rényuán	국가공작인원 — 국가기관에서 공무에 종사하는 사람(뇌물·횡령죄의 주체)	10장
国家赔偿	guójiā péicháng	국가배상 — 국가기관의 직권 행사로 생긴 손해의 배상	13장
国家所有	guójiā suǒyǒu	국가소유 — 전민소유(全民所有)와 같은 말	8장
国家行为	guójiā xíngwéi	국가행위 — 국방·외교 등, 행정소송을 받지 않는다	13장
国家主席	guójiā zhǔxí	국가주석 — 헌법 조문의 이름은 中华人民共和国主席	12장
国民参与审判	guómín cānyù shěnpàn	국민참여재판 — 한국의 배심 재판	20장
国务院	guówùyuàn	국무원 — 중앙인민정부, 최고 국가행정기관	12장
过错	guòcuò	과책 — 고의와 과실을 함께 이르는 귀책 사유	7장
过错推定	guòcuò tuīdìng	과책 추정 — 행위자가 과책 없음을 증명하지 못하면 책임을 진다	7장
过失犯罪	guòshī fànzuì	과실범, 과실 범죄	10장
合理使用	hélǐ shǐyòng	합리적 사용 — 한국의 공정이용에 해당(강학상 이름)	15장
合同	hétong	계약 — 한국어 합동(合同)과 뜻이 다르다	6장
合宪性	héxiànxìng	합헌성 — 立法法은 「合宪性、合法性问题」로 쓴다	12장
合议庭	héyìtíng	합의정 — 한국의 합의부	4장
核准	hézhǔn	핵준 — (사형 등의) 심사 승인	4장
互联网法院	hùliánwǎng fǎyuàn	인터넷법원 — 인터넷 분쟁을 모아 맡는 법원(기층법원 사건을 맡고 상소는 중급인민법원으로)	15장
划拨	huàbō	획발(划拨) — 출양 없이 토지사용권을 무상으로 주는 방식	8장
缓刑	huǎnxíng	(형의) 집행유예	10장
回应	huíyìng	응답(하다) — 질문·비판에 답하다	21장
婚姻	hūnyīn	혼인	9장
混淆行为	hùnxiáo xíngwéi	혼동행위 — 남의 상품이나 남과 특정한 관계가 있는 것으로 잘못 알게 하는 행위	15장

基本案情	jīběn ànqíng	기본 사안 — 지도성안례에서 사실관계를 간추린 부분	17장
基本权利	jīběn quánlì	기본권리 — 헌법이 정한 공민의 기본권	12장
基层人民法院	jīcéng rénmín fǎyuàn	기층인민법원 — 현·시할구 등에 두는 1심 법원	4장
羈押	jīyā	구속(대만) — 법관이 신문한 뒤 피고인을 가두어 두는 처분. 대륙은 逮捕	19장
级别管辖	jíbié guǎnxiá	심급 관할 — 1심을 어느 급 법원이 맡는지	16장
集体所有	jítǐ suǒyǒu	집체소유 — 농촌 토지의 기본 소유 형태	8장
继承	jìchéng	상속 — 법률어로는 계승이 아니라 상속	9장
技术秘密	jìshù mìmì	기술비밀 — 상업비밀 가운데 기술정보	15장
计算基数	jìsuàn jīshù	계산 기수 — 징벌적 배상의 배수를 곱하는 바탕 금액	14장
计算机软件	jìsuànjī ruǎnjiàn	컴퓨터 소프트웨어 — 한국의 컴퓨터프로그램저작물에 해당	15장
家庭法院	jiātíng fǎyuàn	가정법원 — 가사·소년보호 사건을 맡는 법원	20장
甲方	jiǎfāng	갑 — 계약서에서 앞에 적는 당사자	6장
监察	jiānchá	감찰 — 공권력을 행사하는 공직자 전체에 대한 감독·조사·처치	12장
监察委员会	jiānchá wěiyuánhuì	감찰위원회 — 공직자를 감찰하고 직무범죄를 조사하는 국가기관	4장
监护	jiānhù	후견 — 미성년자와 행위능력이 없거나 제한된 성년자를 돌보고 대리하는 지위	9장
监视居住	jiānshì jūzhù	감시거주 — 주거나 지정 거소에 머물게 하고 감시하는 강제조치	11장
建设用地使用权	jiànshè yòngdì shǐyòngquán	건설용지사용권 — 국유 토지에 건물을 짓고 쓰는 용익물권	8장
交付	jiāofù	인도 — 물건의 점유를 넘겨줌	8장
结婚	jiéhūn	결혼, 혼인하다	9장
解除	jiěchú	해제·해지 — 한국어의 둘을 함께 덮는다	6장

解释宪法	jiěshì xiànfǎ	헌법을 해석하다 — 全国人大 상무위원회의 직권	12장
经审理查明	jīng shěnlǐ chámíng	심리 결과 밝혀진 사실은 — 사실 부분을 여는 실무 표현	17장
精神损害赔偿	jīngshén sǔnhài péicháng	정신적 손해배상 — 한국의 위자료에 해당	7장
拘传	jūchuán	구전 — 범죄혐의인·피고인을 강제로 데려와 신문하는 강제조치	11장
拘留	jūliú	구류 — 공안기관이 현행범이나 중대한 혐의자를 먼저 붙잡아 두는 조치(한국의 체포에 가깝다)	11장
拘役	jūyì	구역 — 1개월 이상 6개월 이하의 단기 자유형	10장
居住权	jūzhùquán	거주권 — 남의 주택에 계약에 따라 살면서 쓰는 용익물권	8장
举重以明轻	jǔ zhòng yǐ míng qīng	무거운 것을 들어 가벼운 것을 밝힘 — 율의 해석법	18장
举证	jǔzhèng	입증 — 증거를 들어 증명함	16장
决定	juédìng	결정 — 재판을 진행하며 생기는 일(회피·강제조치 등)에 대한 처리	16장
开庭	kāitíng	개정 — 법정을 열어 심리함(변론기일)	16장
抗辩	kàngbiàn	항변	5장
抗诉	kàngsù	항소 — 인민검찰원이 법원의 판결·재정에 불복하는 일(당사자의 불복은 上诉)	11장
可以	kěyǐ	…할 수 있다 — 허용·재량	3장
跨区域管辖	kuà qūyù guǎnxiá	과구역 관할 — 행정구역을 넘는 관할	15장
离婚	líhūn	이혼	9장
离婚冷静期	líhūn lěngjìngqī	이혼 숙려기간(통용어)	9장
礼	lǐ	예 — 예의보다 넓은 사회 규범	18장
理由	lǐyóu	이유 — 판결의 이유 부분	19장

立案	lì'àn	입안 — 신고·고소 자료를 심사해 사건을 정식으로 열기로 하는 결정	11장
立法法	lìfǎfǎ	입법법 — 법령의 제정 권한·절차·위계·비안 심사를 정한 법률	12장
连带责任	liándài zérèn	연대책임	7장
两审终审	liǎng shěn zhōngshěn	2심 종심제 — 제2심이 마지막 심급	4장
量刑建议	liàngxíng jiànyì	양형 건의 — 검찰원이 법원에 내는 형량 의견(구형에 해당)	11장
令	lìng	령 — 명령·법령	18장
留置	liúzhì	유치 — 감찰기관이 피조사인을 특정 장소에 두는 조사 조치(신병 구금)	12장
留置权	liúzhìquán	유치권 — 채무자의 동산을 붙잡아 두고 우선변제를 받는 권리	8장
履行	lǚxíng	이행	6장
律	lǜ	율 — 몫을 정해 다툼을 그치게 하는 법, 뒤에는 형률 법전의 이름	18장
律师	lǜshī	변호사 — 형태소가 일부 다르다(나 유형). 한자음은 율사	2장
律师考试	lǜshī kǎoshì	변호사시험 — 한국은 법학전문대학원 석사학위가 응시 요건	20장
论文	lùnwén	논문	21장
民法	mínfǎ	민법 — 대만은 법전 이름이 그냥 民法(대륙은 民法典)	19장
民法典	mínfǎdiǎn	민법전 — 2021. 1. 1. 시행된 중국의 민법 법전	5장
民事法律行为	mínshì fǎlǜ xíngwéi	민사법률행위 — 한국 민법의 법률행위	5장
民事权利能力	mínshì quánlì nénglì	민사권리능력 — 한국 민법의 권리능력	5장
民事诉讼	mínshì sùsòng	민사소송	16장

民事行为能力	mínshì xíngwéi nénglì	민사행위능력 — 한국 민법의 행위능력	5장
民事主体	mínshì zhǔtǐ	민사주체 — 자연인·법인·비법인조직을 아우르는 말	5장
名分	míngfèn	명분 — 정해진 몫(누구 것인지)	18장
名誉权	míngyùquán	명예권	9장
判决	pànjué	판결 — 청구의 당부, 곧 실체에 대한 재판	16장
判决如下	pànjué rúxià	다음과 같이 판결한다 — 주문을 여는 말	17장
判决书	pànjuéshū	판결서 — 판결을 적은 문서	17장
判例	pànlì	판례 — 대륙에서는 이 자리에 指导性案例(17장)를 쓴다	20장
赔偿	péicháng	배상(하다)	7장
批复	pīfù	비복(회답) — 하급 기관의 질의(请示)에 상급 기관이 서면으로 답하는 문서	17장
评议人	píngyìrén	토론자 — 학회에서 발표를 논평하는 사람	21장
期限	qīxiàn	기한	1장
起诉	qǐsù	소 제기 — 민사 원고가 소를 내는 일에도 쓴다	16장
起诉期限	qǐsù qīxiàn	제소기간	13장
汽车	qìchē	자동차 — 형태는 같고 뜻이 다르다(다 유형). ≠ 기차	2장
契约	qìyuē	계약 — 대만 법령의 말(대륙은 合同)	19장
强制性规定	qiángzhìxìng guīdìng	강제성 규정 — 강행규정	5장
侵犯	qīnfàn	(권리를) 침해하다	14장
侵权行为	qīnquán xíngwéi	불법행위 — 대만 民法 債編의 款 이름(대륙은 侵权责任)	19장
侵权责任	qīnquán zérèn	불법행위책임 — 침해 행위에 따르는 민사책임	7장
情节严重	qíngjié yánzhòng	정절이 엄중함 — 사안이 중대함	14장
情势变更	qíngshì biàngēng	사정변경	6장

请教	qǐngjiào	가르침을 청하다 — 공손하게 여쭙다	21장
取保候审	qǔbǎo hòushěn	취보후심 — 보증인을 세우거나 보증금을 내게 하고 풀어 둔 채 절차를 잇는 강제조치	11장
全国人民代表大会	quánguó rénmín dàibiǎo dàhuì	전국인민대표대회 — 줄여서 全国人大(전국인대)	12장
权利	quánlì	권리 — 근대 번역어(『만국공법』 1864)	2장
权利要求	quánlì yāoqiú	청구항, 청구범위	14장
人格权	réngéquán	인격권 — 생명·신체·건강·성명·초상·명예·사생활 등에 관한 권리	9장
人民法庭	rénmín fǎtíng	인민법정 — 기층인민법원이 지역에 두는 하부 재판 조직	4장
人民法院	rénmín fǎyuàn	인민법원 — 중국 법원의 공식 이름	4장
人民检察院	rénmín jiǎncháyuàn	인민검찰원 — 중국의 검찰 기관	4장
人民陪审员	rénmín péishěnyuán	인민배심원 — 법관과 함께 재판하는 참심원	4장
认罪认罚从宽	rènzuì rènfá cóngkuān	인죄인벌 종관 — 죄를 인정하고 처벌을 받아들이면 법에 따라 너그럽게 처리하는 제도	11장
赡养	shànyǎng	부양 — 자녀가 부모를(손자녀가 조부모를) 부양하는 것	9장
善意取得	shànyì qǔdé	선의취득 — 처분권 없는 사람에게서 선의로 넘겨받아 소유권을 얻음	8장
商标	shāngbiāo	상표	14장
商榷	shāngquè	따져 볼 여지 — 의견이 다를 때 완곡하게 쓰는 말	21장
商业秘密	shāngyè mìmì	상업비밀 — 한국의 영업비밀에 해당	15장
赏	shǎng	상 — 공에 대한 상(刑과 짝)	18장
上诉	shàngsù	상소 — 당사자가 1심 판결·재정에 불복해 한 급 위 법원에 하는 불복	16장
设计专利	shèjì zhuānlì	설계특허 — 한국의 디자인에 해당(대륙은 外观设计)	19장

申请执行	shēnqǐng zhíxíng	집행 신청	16장
审查建议	shěnchá jiànyì	심사 건의 — 공민·단체 등이 법규 심사를 청하는 것	12장
审查起诉	shěnchá qǐsù	기소 심사 — 검찰원이 넘겨받은 사건을 기소할지 심사하는 단계	11장
审判机关	shěnpàn jīguān	심판기관 — 국가의 재판기관	4장
审判委员会	shěnpàn wěiyuánhuì	심판위원회 — 법원 안에서 사건의 법률 적용을 결정하는 기구	4장
审判员	shěnpànyuán	심판원 — 원장·정장 아래 일반 법관의 직위	4장
审判长	shěnpànzhǎng	재판장 — 합의정을 이끄는 법관	17장
声请	shēngqǐng	(법원에) 신청하다 — 대만 법령의 말. 대륙은 申请	19장
生效	shēngxiào	효력이 생기다	6장
绳墨	shéngmò	먹줄 — 곧음의 기준	18장
实用新型	shíyòng xīnxíng	실용신형 — 한국의 실용신안에 해당	14장
实用性	shíyòngxìng	실용성 — 한국의 산업상 이용가능성에 해당	14장
实证研究	shízhèng yánjiū	실증연구 — 자료를 모아 재고 분석하는 연구	21장
视听作品	shìtīng zuòpǐn	시청각저작물 — 한국의 영상저작물에 해당	15장
收养	shōuyǎng	입양	9장
受案范围	shòu'àn fànwéi	수리 범위 — 법원이 받는 행정사건의 범위	13장
受理	shòulǐ	수리(접수) — 법원이 사건을 받아들임	16장
授权确权	shòuquán quèquán	수권·확권 — 권리를 주는 절차(등록)와 그 효력을 다투는 절차	15장
书记员	shūjìyuán	서기원 — 법정 기록 등 재판 보조 사무를 맡는 법원 직원	17장
疏议	shūyì	소의 — 율 조문에 붙은 공식 풀이	18장
数据	shùjù	데이터 — 현대 법제에서 새로 정착한 한자어(라 유형)	2장
说服	shuōfú	설득하다	1장

司法解释	sīfǎ jiěshì	사법해석 — 최고인민법원·최고인민검찰원이 재판·검찰 업무에서 법률을 구체적으로 적용하는 문제에 내는 해석	17장
司法研修院	sīfǎ yánxiūyuàn	사법연수원 — 판사 연수와 사법연수생 수습을 맡는 대법원 소속 기관	20장
死缓	sǐhuǎn	사형 집행유예 — 사형을 선고하면서 2년 동안 집행을 미룬다	10장
死刑	sǐxíng	사형	10장
饲养动物	sìyǎng dòngwù	사육 동물; 동물을 기르다	7장
讼	sòng	송사 — 소송	18장
速裁程序	sù cái chéngxù	속재절차 — 3년 이하 유기징역 사건을 법관 한 사람이 빨리 재판하는 절차	11장
诉称	sùchēng	(원고가) 주장하기를 — 판결서가 원고의 주장을 요약할 때 쓰는 말	17장
诉讼	sùsòng	소송 — 형태와 뜻이 같다(가 유형)	2장
诉讼请求	sùsòng qǐngqiú	소송청구 — 원고가 법원에 구하는 것(한국의 청구취지에 가깝다)	17장
诉讼时效	sùsòng shíxiào	소송시효 — 한국 민법의 소멸시효에 해당	5장
损害	sǔnhài	손해; (이익·권리를) 해치다	7장
损害赔偿	sǔnhài péicháng	손해배상	19장
损失	sǔnshī	손실, 손해	6장
所有权	suǒyǒuquán	소유권	8장
特许	tèxǔ	특별 허가. 特许经营은 프랜차이즈(가맹사업)	14장
提问	tíwèn	질문(하다) — 듣는 쪽이 묻는 것	21장
调解	tiáojiě	조정 — 형태소가 일부 다르다(나 유형). 한자음은 조해	2장
听证	tīngzhèng	청문 — 처분 전에 당사자 의견을 듣는 절차	13장
通知	tōngzhī	통지(하다) — 통지·삭제 규칙의 통지	7장

同时履行抗辩	tóngshí lǚxíng kàngbiàn	동시이행의 항변	6장
外观设计	wàiguān shèjì	외관설계 — 한국의 디자인에 해당	14장
网络服务提供者	wǎngluò fúwù tígōngzhě	네트워크서비스 제공자 — 한국의 온라인서비스제공자에 해당	7장
维持	wéichí	유지(하다) — 원행정행위를 그대로 두는 복의 결정	13장
违法所得	wéifǎ suǒdé	위법소득 — 침해자가 위법행위로 얻은 것	15장
违宪法律审判	wéixiàn fǎlǜ shěnpàn	위헌법률심판 — 법원의 제청으로 헌법재판소가 법률의 위헌 여부를 심판하는 절차	20장
违约责任	wéiyuē zérèn	계약위반 책임(위약책임)	6장
违约金	wéiyuējīn	위약금 — 늘려 달라고도, 줄여 달라고도 청구할 수 있다	6장
无过错责任	wúguòcuò zérèn	무과책 책임 — 과책이 없어도 지는 책임(무과실책임)	7장
无期徒刑	wúqī túxíng	무기징역	10장
无讼	wúsòng	송사가 없음	18장
无效	wúxiào	무효	5장
物权	wùquán	물권 — 특정한 물건을 직접 지배하고 남을 배제하는 권리	8장
显失公平	xiǎn shī gōngpíng	현저히 불공평함 — 한국 민법의 불공정한 법률행위에 해당	5장
宪法	xiànfǎ	헌법 — 국가의 근본법	12장
宪法法庭	xiànfǎ fǎtíng	헌법법정 — 대만 司法院 大法官이 이루는 헌법재판 기구	19장
宪法法院	xiànfǎ fǎyuàn	헌법재판소 — 중국어로 말할 때 쓰는 이름. 한국 이름의 한자는 宪法裁判所	20장
宪法和法律委员会	xiànfǎ hé fǎlǜ wěiyuánhuì	헌법·법률위원회 — 全国人大의 전문위원회	12장
宪法诉讼法	xiànfǎ sùsòngfǎ	헌법소송법 — 憲法法庭의 절차법(2022. 1. 4. 시행)	19장
宪法诉愿	xiànfǎ sùyuàn	헌법소원 — 기본권 침해를 헌법재판소에 다투는 절차	20장
向	xiàng	…에게·…을 향해 — 상대·방향	3장

项	xiàng	건·가지(양사) — 권리·의무·사무·요구를 센다	3장
肖像权	xiàoxiàngquán	초상권	9장
新闻	xīnwén	뉴스, 보도 — 형태는 같고 뜻이 다르다(다 유형). ≠ 종이 신문	2장
新型专利	xīnxíng zhuānlì	신형특허 — 한국의 실용신안에 해당(대륙은 实用新型)	19장
新颖性	xīnyǐngxìng	신규성	14장
信息网络传播权	xìnxī wǎngluò chuánbōquán	정보네트워크전파권 — 한국의 전송권에 해당	15장
刑	xíng	형 — 형벌, 고문에서는 '형벌을 가하다'(동사)로도	18장
刑法	xíngfǎ	형법	10장
刑法修正案	xíngfǎ xiūzhèng'àn	형법 수정안 — 刑法을 고치는 개정 법률	10장
行为	xíngwéi	행위	1장
行政处罚	xíngzhèng chǔfá	행정처벌 — 행정관리 질서 위반에 대한 제재	13장
行政法规	xíngzhèng fǎguī	행정법규 — 국무원이 만드는 법규	12장
行政复议	xíngzhèng fùyì	행정복의 — 행정기관에 내는 불복(한국의 행정심판과 비슷)	13장
行政机关	xíngzhèng jīguān	행정기관	13장
行政拘留	xíngzhèng jūliú	행정구류 — 공안기관이 치안 위반에 매기는 단기 구금(형벌이 아니다)	13장
行政诉讼	xíngzhèng sùsòng	행정소송	13장
行政行为	xíngzhèng xíngwéi	행정행위 — 행정소송·행정복의의 대상	13장
行政许可	xíngzhèng xǔkě	행정허가 — 신청을 받아 특정 활동을 허락하는 행위	13장
行政法院	xíngzhèngfǎyuàn	행정법원 — 대만은 보통법원과 따로 선 행정재판 계통	19장
姓名权	xìngmíngquán	성명권 — 이름을 정하고 쓰고 바꾸고 남에게 쓰게 할 권리	9장
许可使用费	xǔkě shǐyòngfèi	허가사용료 — 실시료·사용료(라이선스료)	14장
巡回法庭	xúnhuí fǎtíng	순회법정 — 최고인민법원이 지방에 두는 상설 재판부	4장
研讨会	yántǎohuì	학술대회·세미나 — 발표와 토론이 있는 학술 모임	21장

样本	yàngběn	표본(통계) · 시료(생물) · 견본	21장
要约	yāoyuē	청약	6장
依法	yīfǎ	법에 따라 — 목적어를 이미 품은 부사어	3장
医疗损害	yīliáo sǔnhài	의료 손해 — 진료 중 환자가 입은 손해	7장
一律	yīlǜ	일률적으로, 예외 없이	1장
一审	yīshěn	1심	16장
依照	yīzhào	(법률·규정)에 따라 — 근거 법규를 가리킨다	3장
遗产	yíchǎn	유산 — 사망한 사람이 남긴 재산	9장
遗嘱	yízhǔ	유언(장)	9장
乙方	yǐfāng	을 — 계약서에서 뒤에 적는 당사자	6장
意思表示	yìsi biǎoshì	의사표시	5장
义务	yìwù	의무 — 권리와 짝을 이루는 말. 간체 义는 義를 크게 줄인 글자	2장
银行	yínháng	은행	1장
隐私权	yǐnsīquán	사생활권(프라이버시권)	9장
应当	yīngdāng	…하여야 한다 — 법적 의무	3장
营业秘密	yíngyè mìmì	영업비밀 — 대만 법령의 말(대륙은 商业秘密)	19장
用益物权	yòng yì wùquán	용익물권 — 남의 물건을 쓰고 수익하는 물권	8장
用人单位	yòngrén dānwèi	사용 단위 — 사람을 써서 일을 시키는 기관·기업(사용자)	7장
优先受偿	yōuxiān shòu cháng	우선변제 — 다른 채권자보다 먼저 변제받음	8장
由	yóu	…이(가) 맡아 — 일을 맡는 쪽	3장
邮件	yóujiàn	메일(전자우편) · 우편물	21장
有期徒刑	yǒuqī túxíng	유기징역 — 원칙 6개월 이상 15년 이하	10장
预见	yùjiàn	예견하다 — 배상 범위를 가르는 말	6장

预审	yùshěn	예심 — 공안기관이 수사 끝에 증거자료를 다시 확인하는 절차	11장
原告	yuángào	원고 — 형태와 뜻이 같다(가 유형)	2장
院长	yuànzhǎng	원장 — 인민법원의 장(법원장)	4장
再审	zàishěn	재심 — 확정 재판을 다시 심리함(당사자 신청·법원·검찰원)	16장
宅基地使用权	zhái jīdì shǐyòngquán	택지사용권 — 농촌 집체 토지에 주택을 지어 쓰는 권리	8장
侦查	zhēnchá	수사 — 증거를 모으고 사건을 밝히는 일과 그에 딸린 강제적 조치	11장
正当防卫	zhèngdàng fángwèi	정당방위	10장
证据	zhèngjù	증거	1장
知识产权	zhīshi chǎnquán	지식재산권(지식산권)	15장
知识产权法庭	zhīshi chǎnquán fǎtíng	지식산권법정 — 최고인민법원이 둔 상설 재판기구	15장
知识产权法院	zhīshi chǎnquán fǎyuàn	지식산권법원 — 전문인민법원의 하나	15장
知识产权部	zhīshi chǎnquánbù	지식재산처 — 2025. 10. 1. 특허청을 바꾸어 만든 국무총리 소속 기관. 중국 보도가 쓰는 이름	20장
指导性案例	zhǐdǎoxìng ànlì	지도성안례 — 최고인민법원이 골라 발표하는, 비슷한 사건에서 참조하는 사례	17장
治	zhì	다스림·다스리다	18장
智慧财产及商业法院	zhìhuì cáichǎn jí shāngyè fǎyuàn	지혜재산 및 상업법원 — 대만의 지식재산·상사 전문법원	19장
质量	zhìliàng	품질 — 형태는 같고 뜻이 다르다(다 유형). ≠ 질량	2장
中断	zhōngduàn	(시효의) 중단	5장
中级人民法院	zhōngjí rénmín fǎyuàn	중급인민법원 — 지급 행정구(시·자치주 등)에 두는 법원	4장

中央军事委员会	zhōngyāng jūnshì wěiyuánhuì	중앙군사위원회 — 줄여서 中央军委	12장
重大误解	zhòngdà wùjiě	중대한 오해 — 한국 민법의 착오에 가깝다	5장
主文	zhǔ wén	주문 — 판결의 결론 부분	19장
主刑	zhǔ xíng	주형 — 管制·拘役·有期徒刑·无期徒刑·死刑 다섯 가지	10장
注册商标专用权	zhùcè shāngbiāo zhuānyòngquán	등록상표 전용권 — 한국의 상표권에 해당	14장
著作财产权	zhùzuò cáichǎnquán	저작재산권	19장
著作权	zhùzuòquán	저작권	15장
专利	zhuānlì	특허 — 발명·실용신형·외관설계를 모두 아우르는 말	14장
专利法院	zhuānlìfǎyuàn	특허법원 — 특허심결 취소소송의 1심과 특허권 등 민사사건의 항소심을 맡는 법원	20장
专利权	zhuānlìquán	특허권 — 발명·실용신형·외관설계 특허권을 함께 이름	14장
专门人民法院	zhuānmén rénmín fǎyuàn	전문인민법원 — 군사·해사·지식산권·금융 등 특정 분야 법원	4장
专属管辖	zhuānshǔ guǎnxiá	전속관할	16장
追偿	zhuīcháng	구상(하다) — 먼저 배상한 쪽이 책임 있는 쪽에 돌려받음	7장
自甘风险	zì gān fēngxiǎn	위험 인수 — 위험이 따르는 문화·체육 활동에 스스로 참가함	7장
自动续期	zìdòng xùqī	자동 갱신 — 주택 건설용지사용권이 기간 만료 때 저절로 연장됨	8장
自然人	zìránrén	자연인	5장
自诉	zìsù	자소 — 피해자가 직접 법원에 형사재판을 청구하는 일(사인소추)	11장
自助行为	zìzhù xíngwéi	자력구제 — 급박할 때 스스로 권익을 지키는 조치	7장
综上所述	zōngshàngsuǒshù	이상을 종합하면 — 이유의 결론 단락을 여는 말	17장
罪	zuì	죄	18장

最高国家权力机关	zuìgāo guójiā quánlì jīguān	최고 국가권력기관 — 全国人大의 헌법상 지위	12장
最高人民法院	zuìgāo rénmín fǎyuàn	최고인민법원 — 최고 재판기관	4장
罪刑法定	zuìxíng fǎdìng	죄형법정 — 법률이 범죄로 정하지 않은 행위는 처벌하지 않는다	10장
作品	zuòpǐn	저작물(일상어로는 작품)	15장

대륙 법령 원문: 国家法律法规数据库(flk.npc.gov.cn, 全国人大常委会办公厅)에서 받은 판본과 대조했다. 판본마다 공표·시행일을 적었다.

대만 법령: 全國法規資料庫(law.moj.gov.tw, 法務部) 열람 자료(政府資料開放授權條款-第1版).

한국 법령: 국가법령정보센터(법제처) 현행 본문.

중국 기관·법원 명칭의 한국어 표기는 『외국 법원 번역 안내』(제2판, 2026) XII. 중국을 따랐다.

합성음: Piper(OHF-Voice, GPL-3.0), 목소리 zh_CN-chaowen-medium(超文, 모델 카드 「License: CC0」, 「Finetuned from Xiao Ya voice」). 바탕 목소리 xiao_ya 모델 카드 표시는 「License: Non-commercial use」(标贝 BZNSYP). 标贝(北京)科技有限公司의 공개 페이지(data-baker.com/open_source.html)는 이 자료(中文标准女声音库, 10000句)에 「本次开放的数据仅支持非商用！」이라고 적는다. 이 자료집의 음성은 비상업 무료 이용에 한한다. 병음은 편자가 교정해 합성기에 직접 넣었다(한자→병음 자동 변환을 쓰지 않음).

한국 조문과의 대조(= ≠ +)는 조문 문언 비교다.